زاد المستقنع في اختصار المقنع
“Zad el-Mustakni‘” në përmbledhjen e “El-Mukni‘”
كِتَابُ الصَّلَاةِ
Libri mbi dispozitat e namazit

بسم الله الرحمن الرحيم

Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëplotit

كتاب العبادات

LIBRI I ADHURIMEVE

الصَّلَاةِ

NAMAZI

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Zad el-Mustakni‘ në përmbledhjen e El-Mukni‘

المؤلف

العلامة مفتي الحنابلة شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي المقدسي الصالحي

المتوفى سنة ٩٦٨ هـ ــ ١٥٦٠ م

Autori:

Dijetari, myftiu i hanbelive, Sherafuddin Ebu en-Nexha Musa ibn Ahmed ibn Musa el-Haxhavi el-Makdisi es-Salihi

Vdiq në vitin:

968 H — 1560 M

شرح

الشيخ عبد السلام بن محمد الشويعر

Me shpjegimin e:

Shejh Prof. Dr. Abdusselam ibn Muhamed esh-Shuaj‘ir

Përgatitur nga:

Burim Sejdiu

زاد المستقنع في اختصار المقنع
“Zad el-Mustakni‘” në përmbledhjen e “El-Mukni‘”
كِتَابُ الصَّلَاةِ
Libri mbi dispozitat e namazit

Përmbledhje

Libri mbi dispozitat e namazit 1

Namazi është detyrim për çdo musliman mbi të cilin vlejnë detyrimet fetare, me përjashtim të gruas me menstruacione dhe gruas lehonë. 2

Dhe e kompenson namazin ai që e ka humbur vetëdijen për shkak të gjumit, alivanosjes, dehjes ose diçkaje të ngjashme me to. 4

Namazi nuk është i vlefshëm nga i çmenduri dhe as nga jobesimtari. Nëse ai fal namaz, atëherë gjykohet si musliman. 7

Fëmija urdhërohet të falë namaz kur i mbush shtatë vjet, ndërsa rrihet për të kur i mbush dhjetë vjet. Nëse bëhet madhor gjatë faljes së namazit ose pasi ta ketë përfunduar atë, përderisa ende është brenda kohës së namazit, duhet ta përsërisë. 10

Ndalohet vonimi i namazit përtej kohës së tij, përveç atij që ka bërë nijet ta bashkojë me namazin tjetër dhe atij që është i zënë me plotësimin e një kushti të namazit, të cilin pritet ta sigurojë së shpejti. 13

Kush e mohon obligueshmërinë e namazit, është jobesimtar. Po ashtu edhe ai që e lë atë nga neglizhenca, pasi e thërret imami ose zëvendësi i tij për ta falur, ai vazhdon të këmbëngulë në lënien e tij dhe koha e namazit të dytë ngushtohet pa e falur namazin e parë. Ai nuk ekzekutohet derisa t’i kërkohet pendim tri herë gjatë kësaj periudhe. 17

Kapitulli mbi dispozitat e ezanit dhe ikametit 21

Ezani dhe ikameti janë obligim kolektiv për burrat vendas, për namazet farz. Banorët e një vendi luftohen nëse i braktisin të dyja. 21

“Marrja e shpërblimit për to është e ndaluar, por jo dhënia e një rroge nga Bejtul-Mali, kur nuk gjendet ndonjë vullnetar.” 24

“Dhe muezini duhet të jetë me zë të fuqishëm, i besueshëm dhe njohës i kohëve të namazit.” 26

“Nëse për ezanin konkurrojnë dy persona, përparësi i jepet atij që është më i përshtatshëm për të, pastaj atij që është më i dalluar në fenë dhe mençurinë e tij, pastaj atij që e zgjedhin fqinjët, e në fund hidhet shorti.” 29

“Ezani përbëhet nga pesëmbëdhjetë fjali. Ai shqiptohet ngadalë, me njohuri, duke qenë në pastërti rituale, i drejtuar nga kibla, me gishtat e vendosur në veshë, pa e kthyer trupin,

ndërsa gjatë fjalëve ‘Hajje ales-salah’ dhe ‘Hajje alel-felah’ e kthen kokën djathtas dhe majtas. Pas tyre, në ezanin e sabahut, thotë dy herë: ‘Namazi është më i mirë se gjumi.’”..... 31

“Ikameti përbëhet nga njëmbëdhjetë fjali. Ai shqiptohet shpejt. Ikametin e thotë ai që e ka thirrur ezanin, në të njëjtin vend, nëse kjo është e lehtë.”..... 38

“Ezani dhe ikameti nuk janë të vlefshëm, përveç nëse janë sipas rendit, me vazhdimësi, nga një person i drejtë, edhe nëse ai bën zgjatje të zërit ose gabime gjuhësore.” 39

“Dhe është i vlefshëm edhe nga një fëmijë që ka arritur moshën e dallimit.” 44

“Dhe të dyja i bën të pavlefshme një ndërprerje e gjatë ose një ndërprerje e shkurtër që është e ndaluar.” 44

“Dhe nuk është i vlefshëm para hyrjes së kohës së namazit, përveç ezanit të sabahut, i cili lejohet pas mesit të natës.” 45

“Dhe është e pëlqyer që pas ezanit të akshamit të ulet për një kohë të shkurtër.” 46

“Kush i bashkon dy namaze ose i fal namazet e mbetura pa u falur, e thërret ezanin vetëm për namazin e parë, pastaj thërret ikametin për secilin namaz farz.” 48

“Dhe është e pëlqyer për dëgjuesin e ezanit që ta përsërisë atë me zë të ulët, ndërsa te fjalët ‘Hajje ales-salah’ dhe ‘Hajje alel-felah’ të thotë ‘La havle ue la kuvvete il-la bil-lah’. Pas përfundimit të ezanit të thotë: ‘O Allah, Zot i kësaj thirrjeje të plotë dhe i këtij namazi që do të falet, jepi Muhamedit ﷺ el-Vesilen dhe el-Fadilen dhe ringjalle në një pozitë të lavdëruar, të cilën ia ke premtuar.’” 49

Kapitulli mbi kushtet e namazit 55

Kushtet e namazit i paraprijnë atij. 57

Prej tyre janë: hyrja e kohës së namazit dhe pastërtia nga papastërtia rituale dhe nga papastërtia materiale. 57

“Koha e namazit të drekës fillon me kalimin e diellit nga mesi i qiellit dhe zgjat derisa hija e çdo sendi të bëhet sa gjatësia e tij, duke përjashtuar hijen që krijohet pas kalimit të diellit nga mesi i qiellit. Falja e tij në fillim të kohës është më e vlefshme, përveç në vapë të madhe, edhe nëse e fal vetëm, ose kur ka mot me re për atë që e fal namazin me xhemat.” 59

“Pas saj vjen koha e namazit të ikindisë, e cila zgjat derisa hija të bëhet dyfishi i gjatësisë së sendit, duke përjashtuar hijen që krijohet pas kalimit të diellit nga mesi i qiellit. Koha e

domosdoshmërisë vazhdon deri në perëndimin e diellit. Gjithashtu, është sunet që namazi i ikindisë të falet në fillim të kohës së tij.” 67

“Pas saj vjen koha e namazit të akshamit, e cila zgjat deri në zhdukjen e skuqjes së muzgut. Gjithashtu, është sunet që ai të falet në fillim të kohës së tij, përveç natës së bashkimit në Muzdelife, për atë që shkon atje duke qenë në ihram.” 71

“Pas tij vjen koha e namazit të jacisë, e cila zgjat deri në agimin e dytë, e ajo është bardhësia e shtrirë në horizont. Shtyrja e saj deri në një të tretën e natës është më e vlefshme, nëse është e lehtë.” 75

“Pas saj vjen koha e namazit të sabahut, e cila zgjat deri në lindjen e diellit. Gjithashtu, është sunet që ai të falet në fillim të kohës së tij.” 78

“Namazi konsiderohet i arritur në kohën e tij nëse tekbiri fillestar merret brenda kohës së tij.” 79

“Nuk lejohet të falet namazi para se të mbizotërojë bindja e tij se ka hyrë koha e namazit, qoftë kjo përmes ixhtihadit ose përmes një njoftimi të sigurt. Nëse ai e merr tekbirin fillestar të namazit duke u bazuar në ixhtihad, pastaj del se e ka marrë para hyrjes së kohës, atëherë ai namaz konsiderohet nafile; përndryshe, konsiderohet farz.” 81

“Nëse një person mbi të cilin vlejnë detyrimet fetare arrin nga koha e namazit aq sa mjafton për tekbirin fillestar të namazit, pastaj i hiqet përgjegjësia fetare, ose gruas i fillojnë menstruacionet, e më pas ai bëhet sërish përgjegjës për detyrimet fetare ose ajo pastrohet, atëherë ata duhet ta falin atë namaz kaza.” 86

“Kush bëhet prej atyre mbi të cilët namazi është obligim para se të përfundojë koha e tij, e ka obligim atë namaz, si edhe namazin paraprak që lejohet të bashkohet me të.” 89

“Është obligim që namazet e mbetura pa u falur të falen menjëherë, duke respektuar renditjen e tyre. Renditja nuk merret parasysh nëse ajo harrohet ose nëse ekziston frika se do të përfundojë koha e zgjedhur e namazit të tanishëm.” 91

“Një prej kushteve të namazit është edhe mbulimi i avretit. Ai duhet të mbulohet me një veshje që nuk e përshkruan lëkurën e tij.” 97

“Avreti i burrit, i robëreshës, i robëreshës që i ka lindur fëmijë pronarit të saj dhe i robëreshës që është liruar pjesërisht nga robëria është nga kërthiza deri te gjuri.” 102

“E gjithë gruaja e lirë është avret, përveç fytyrës së saj.” 103

زاد المستقنع في اختصار المقنع
“Zad el-Mustakni‘” në përmbledhjen e “El-Mukni‘”
كِتَابُ الصَّلَاةِ
Libri mbi dispozitat e namazit

“Për burrin është e pëlqyeshme që namazin ta falë me dy rroba. Për namazin nafile mjafton të mbulojë avretin e tij, ndërsa në namazin farz mjafton ta mbulojë avretin e tij edhe nëse njëra prej dy shpatullave të tij mbetet e zbuluar. 105

“Ndërsa për gruan është e pëlqyeshme që ta falë namazin me një këmishë të gjatë, një himar (mbulesë koke) dhe një mbështjellëse të jashtme. Gjithashtu, mjafton që ta mbulojë avretin e saj.” 108

“Ai të cilit i zbulohet një pjesë e avretit dhe ajo është e konsiderueshme, ose falet me një rrobë që e ka të ndaluar ta veshë, ose me një rrobë të papastër, duhet ta përsërisë namazin; ndryshe nga ai që mbahet me detyrim në një vend të papastër.” 109

“Ai që gjen aq sa mjafton për ta mbuluar avretin e tij, le ta mbulojë atë. Nëse nuk i mjafton, atëherë le t’i mbulojë dy pjesët intime. Nëse nuk i mjafton as për të dyja, atëherë le ta mbulojë pjesën e pasme. Nëse dikush i jep hua një mbulesë, ai e ka detyrim ta pranojë.” .. 115

“Ai që falet lakuriq, falet ulur dhe e kryen rukunë dhe sexhden me shenja; të dyja këto mënyra — qëndrimi ulur dhe kryerja me shenja — janë të pëlqyeshme (mustehab). Imami i tyre qëndron në mesin e tyre. Secili grup falet veçmas. Nëse kjo paraqet vështirësi, atëherë falen burrat, ndërsa gratë ua kthejnë shpinën atyre; pastaj veprojnë anasjelltas.” 119

“Nëse gjatë namazit gjen një mbulesë afër, e mbulon avretin e tij dhe vazhdon namazin mbi atë që ka falur. Në të kundërt, e fillon namazin nga fillimi.” 121

“Gjatë namazit janë të papëlqyeshme (mekruh): lëshimi i rrobës (es-sedl), mbështjellja me rrobë në mënyrën es-samma, mbulimi i fytyrës, mbulimi i gojës dhe hundës, përveshja e mëngëve dhe shtrëngimi i mesit si me një brez (zunnar).” 122

“Ndalohet mendjemadhësia në veshje dhe në çdo gjë tjetër, si dhe bërja e figurave dhe përdorimi i tyre.” 129

“Ndalohet përdorimi i rrobës së endur me ar ose të praruar me ar, para se ari të humbasë vetitë e tij, si dhe përdorimi i rrobave të mëndafshta dhe i atyre në të cilat mëndafshi mbizotëron në pamjen e jashtme, për meshkujt; por jo nëse të dyja janë të barabarta, ose për shkak të domosdoshmërisë, kruarjes, sëmundjes, luftës apo mobilizimit, ose nëse mëndafshi është një shirit zbukurues me gjerësi katër gishta ose më pak, ose është në formë arnash, ose si përforcim i hapjes së jakës apo si zbukurim në anët e gëzofit.” 134

“Për meshkujt është e papëlqyeshme veshja e rrobave të kuqrremta dhe e atyre të ngjyrosura me shafran.” 142

زاد المستقنع في اختصار المقنع
“Zad el-Mustakni‘” në përmbledhjen e “El-Mukni‘”
كِتَابُ الصَّلَاةِ
Libri mbi dispozitat e namazit

“Prej kushteve të namazit është edhe shmangia e papastërtive. Nëse dikush bart një papastërti që nuk tolerohet ose bie në kontakt me të përmes rrobës apo trupit të tij, namazi i tij nuk është i vlefshëm.” 143

“Nëse e mbulon një tokë të papastër me baltë ose shtron mbi të një mbulesë të pastër, kjo është e papëlqyeshme (mekruh), por namazi është i vlefshëm.” 147

“Nëse papastërtia ndodhet në skajin e një shtroje namazi të lidhur me të, namazi është i vlefshëm nëse shtroja nuk tërhiqet me ecjen e tij.” 149

“Kush sheh mbi vete një papastërti pas namazit dhe nuk e di nëse ajo ka qenë aty gjatë namazit, nuk e përsërit namazin. Por, nëse e di se ajo ka qenë aty gjatë namazit, mirëpo e ka harruar ose nuk ka pasur dijeni për të, atëherë e përsërit namazin.” 153

“Nëse dikujt i është lidhur ose fiksuar një kockë me një lëndë të papastër, nuk është i detyruar ta heqë atë nëse heqja i shkakton dëm. Çdo pjesë e trupit ose dhëmb që i bie është i pastër.” 157

“Namazi nuk është i vlefshëm në varreza, në nevojtore, në hamam, në vendet ku pushojnë devetë, në vend të uzurpuar dhe as mbi çatitë e tyre. Ndërsa namazi është i vlefshëm nëse falet në drejtim të tyre.” 159

“Namazi farz nuk është i vlefshëm brenda Qabes dhe as mbi të, ndërsa namazi nafile është i vlefshëm nëse namazliu drejtohet nga një pjesë e ngritur e Qabes.” 166

“Prej tyre është edhe drejtimi nga kibla. Prandaj, namazi nuk është i vlefshëm pa të, përveç për atë që nuk ka mundësi, si dhe për atë që fal namaz nafile duke qenë hipur dhe në lëvizje gjatë një udhëtimi. Megjithatë, ai duhet ta fillojë namazin i drejtuar nga kibla. Po kështu, përjashtohet edhe ai që ecën, por ai duhet ta fillojë namazin dhe të kryejë rukunë dhe sexhden i drejtuar nga kibla.” 169

“Detyrimi i atij që është afër kibles është të drejtohet drejt vetë Qabes, ndërsa detyrimi i atij që është larg është të drejtohet në drejtim të saj.” 176

“Nëse një person i besueshëm e njofton me siguri ose gjen mihrabe islame, vepron sipas tyre.” 179

“Dhe gjatë udhëtimit, kibla përcaktohet nëpërmjet Yllit Polar, diellit, hënës dhe pozicioneve të tyre.” 181

زاد المستقنع في اختصار المقنع
“Zad el-Mustakni‘” në përmbledhjen e “El-Mukni‘”
كِتَابُ الصَّلَاةِ
Libri mbi dispozitat e namazit

“Nëse dy persona bëjnë përpjekje për përcaktimin e kibles dhe arrijnë në drejtime të ndryshme, asnjëri prej tyre nuk e ndjek tjetrin. Ndërsa ai që ndjek mendimin e tjetrit ndjek atë që e konsideron më të besueshëm prej tyre.” 183

“Kush falet pa bërë përpjekje për përcaktimin e kibles dhe pa ndjekur dikë tjetër, duhet ta përsërisë namazin nëse ka pasur dikë që mund ta ndiqte.” 185

“Ai që i njeh argumentet për përcaktimin e kibles bën ixhtihad për çdo namaz. Nëse arrin në një përfundim të ri, falet sipas këtij të fundit dhe nuk i përsërit namazet që i ka falur sipas ixhtihadit të parë.” 188

“Prej kushteve të namazit është edhe nijeti. Prandaj, është detyrim që të bëjë nijet për namazin e caktuar që do të falë.” 189

“Dhe nuk kushtëzohet nijeti se namazi është farz, se falet në kohën e vet, se është kaza, se është nafile ose se është i përsëritur.” 193

“Nijetin e bën së bashku me tekbirin fillestar të namazit, por i lejohet ta bëjë atë pak para tekbirit, brenda kohës së namazit. Nëse e ndërpret nijetin gjatë namazit ose lëkundet në të, namazi i tij prishet.” 194

“Nëse ai që falet vetëm e ka filluar namazin me nijet të farzit, pastaj gjatë namazit e ndryshon nijetin dhe e vazhdon atë si namaz nafile, kjo lejohet, përderisa ka ende kohë të mjaftueshme për ta falur namazin farz.” 198

“Nëse kalon me nijetin e tij nga një namaz farz në një namaz tjetër farz, të dy namazet prishen.” 199

“Është obligim nijeti për imamllëkun dhe për ndjekjen e imamit.” 202

“Nëse ai që falet vetëm bën nijet të bëhet xhematli, kjo nuk është e vlefshme; po ashtu, nuk është i vlefshëm as nijeti i tij për imamllëk në namazin farz.” 203

“Nëse xhematliu ndahet nga imami pa arsye, namazi i tij prishet.” 206

“Namazi i xhematliut prishet me prishjen e namazit të imamit të tij. Prandaj, nuk lejohet zëvendësimi i imamit.” 207

“Nëse imami i rregullt i xhamisë e fillon namazin me ata me të cilët zëvendësi i tij e kishte filluar namazin, ndërsa zëvendësi bëhet xhematli, namazi është i vlefshëm.” 210

Kapitulli mbi mënyrën e faljes së namazit 211

زاد المستقنع في اختصار المقنع
“Zad el-Mustakni‘” në përmbledhjen e “El-Mukni‘”
كِتَابُ الصَّلَاةِ
Libri mbi dispozitat e namazit

“Është sunet që të ngrihet në këmbë te fjala ‘kad’ gjatë ikametit, si dhe të drejtohen safat.” 211

“Pastaj thotë: ‘Allahu Ekber’, duke i ngritur duart me gishtat e bashkuar dhe të shtrirë deri në lartësinë e shpatullave, ashtu si në sexhde.” 213

“Imami e shqipton me zë aq sa ta dëgjojnë ata që janë pas tij. Po kështu vepron edhe gjatë leximit në dy rekatet e para të namazeve, përveç drekës dhe ikindisë. Ndërsa ai që falet vetëm dhe xhematliu e shqiptojnë aq sa ta dëgjojnë veten.” 215

“Pastaj e kap me dorën e djathtë nyjën e dorës së majtë dhe i vendos duart poshtë kërthizës, ndërsa shikimin e drejton në vendin e sexhdes.” 216

Pastaj thotë: “Subhaneke Allahumme ue bi hamdike, ue tebarekesmuke, ue te’ala xhedduke, ue la ilahe gajruke.” 219

Pastaj kërkon mbrojtje tek Allahu, pastaj e thotë Bismilahin fshehtas, ndërsa ai nuk është pjesë e Fatihasë. 219

Pastaj e lexon Fatihanë. 222

Nëse e ndërpret atë me një përmendje ose me një heshtje që nuk janë të ligjësuara dhe kjo zgjat, ose lë pa lexuar një teshdiid ose një shkronjë, ose nuk e respekton renditjen e saj, atëherë ai që nuk është xhematli e ka detyrë ta lexojë përsëri.” 222

“Dhe të gjithë e thonë ‘Amin’ me zë në namazet me lexim me zë.” 228

“Pastaj, pas saj, lexon një sure: në namazin e sabahut nga suret e gjata të el-Mufessalit, në namazin e akshamit nga suret e shkurtra të tij, ndërsa në namazet e tjera nga suret e mesme të tij.” 230

“Namazi nuk është i vlefshëm nëse lexohet sipas një leximi që del jashtë Mushafit të Othmanit.” 232

“Pastaj bie në ruku duke bërë tekbir dhe duke i ngritur duart. I vendos duart mbi gjunjë me gishtat e hapur, e mban shpinën drejt dhe thotë: ‘Subhane Rabbije-l-Adhim’.” 234

Pastaj e ngre kokën dhe duart, ndërsa imami dhe ai që falet vetëm thonë: 238

“Semi’allahu limen hamideh.” 238

Pasi të jenë drejtuar plotësisht në këmbë, thonë: 238

“Rabbena ue lekel-hamd, mil’es-semai ue mil’el-erd, ue mil’e ma shi’te min shej’in ba’d.” .. 238

زاد المستقنع في اختصار المقنع
“Zad el-Mustakni‘” në përmbledhjen e “El-Mukni‘”
كِتَابُ الصَّلَاةِ
Libri mbi dispozitat e namazit

Ndërsa xhematliu, gjatë ngritjes, thotë vetëm: 238

“Rabbena ue lekel-hamd.” 238

«وَبَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ، وَيُفَرِّقُ رُكْبَتَيْهِ، وَيَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى». 242

“Pastaj bie në sexhde duke bërë tekbir, mbi shtatë gjymtyrë: mbi këmbët e tij, pastaj mbi gjunjët e tij, pastaj mbi duart e tij, pastaj mbi ballin e tij së bashku me hundën, edhe nëse ndërmjet tyre dhe tokës ka një pengesë që nuk është prej gjymtyrëve të sexhdes. 242

I largon krahët nga anët e trupit, barkun nga kofshët dhe i mban gjunjët të ndarë. 242

Dhe thotë: ‘Subhane Rabbije-l-A’la’.” 242

“Pastaj ngrihet duke bërë tekbir. Ulet në mënyrën iftirash, duke e shtrirë këmbën e majtë, ndërsa të djathtën e mban të ngritur. Dhe thotë: 249

‘Rabbi-gfir li.’ 249

Pastaj bën sexhden e dytë njësoj si të parën.” 249

“Pastaj ngrihet duke bërë tekbir, duke u mbështetur në pjesën e përparme të shputave të këmbëve dhe, nëse e ka të lehtë, duke u mbështetur mbi gjunjët.” 250

“Dhe rekatin e dytë e fal në të njëjtën mënyrë, përveç tekbirit fillestar të namazit, lutjes së hapjes, kërkimit të mbrojtjes tek Allahu dhe përtëritjes së nijetit.” 251

Pastaj ulet në mënyrën iftirash, ndërsa duart i vendos mbi kofshët e tij. I mbledh gishtin e vogël dhe gishtin e unazës të dorës së djathtë, ndërsa me gishtin e madh dhe gishtin e mesëm formon një rreth dhe gjatë teshehudit bën shenjë me gishtin tregues. Dorën e majtë e mban të shtrirë dhe thotë: 253

“Et-tehijjatu lil-lahi, ues-salauatu, uet-tajjibatu. Es-selamu alejke ejjuhen-nebijju ue rahmetullahi ue berekatuhu. Es-selamu alejna ue ala ibadil-lahi-s-salihin. Eshhedu en la ilahe il-lAllah, ue eshhedu enne Muhammeden abduhu ue resuluhu.” 253

Ky është teshehudi i parë. 253

Pastaj thotë: 253

“Allahumme sal-li ala Muhammedin ue ala ali Muhammed, kema sal-lejte ala ali Ibrahim, inneke Hamidun Mexhid. Ue barik ala Muhammedin ue ala ali Muhammed, kema barekte ala ali Ibrahim, inneke Hamidun Mexhid.” 253

زاد المستقنع في اختصار المقنع
“Zad el-Mustakni‘” në përmbledhjen e “El-Mukni‘”
كِتَابُ الصَّلَاةِ
Libri mbi dispozitat e namazit

Dhe kërkon mbrojtje nga dënimi i Xhehenemit, dënimi i varrit, sprova e jetës dhe e vdekjes dhe sprova e Mesihut Dexhal, si dhe lutet me lutjet që janë transmetuar. 253

Pastaj jep selam në anën e djathtë, duke thënë: 267

“Es-selamu alejkum ue rahmetullah.” 267

Po ashtu, jep selam edhe në anën e majtë. 267

Nëse namazi është me tri ose katër rekate, ngrihet duke bërë tekbir pas teshehudit të parë dhe rekatet e mbetura i fal njësoj si rekatin e dytë, duke lexuar vetëm Fatihanë. 269

Pastaj, në teshehudin e fundit, ulet në mënyrën teverruk. 269

Edhe gruaja është njësoj si burri, por ajo e mban trupin të mbledhur dhe i shtrin të dyja këmbët në anën e saj të djathtë. 270

Nënkapitull 271

،وَيُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ: الْتِفَاتُهُ، وَرَفْعُ بَصَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ، وَإِقْعَاؤُهُ، وَافْتِرَاشُ ذِرَاعَيْهِ سَاجِدًا، وَعَبَثُهُ، وَتَخَصُّرُهُ، وَتَرَوُّحُهُ وَفَرْقَعَةُ أَصَابِعِهِ، وَتَشْبِيكُهَا، وَأَنْ يَكُونَ حَاقِنًا، أَوْ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ يَشْتَهِيهِ، وَتَكْرَارُ الْفَاتِحَةِ — لَا جَمْعُ سُوَرٍ فِي فَرْضٍ كَنَفْلٍ. 271

Është e papëlqyeshme (mekruh) gjatë namazit: kthimi i kokës, ngritja e shikimit drejt qiellit, ulja në mënyrën ik‘a, shtrirja e parakrahëve në tokë gjatë sexhdes, veprimet e kota, vendosja e duarve në bel, freskimi i vetes, kërcitja e gishtërinjve, ndërthurja e tyre, falja duke e mbajtur urinën ose në prani të ushqimit që dëshiron, si dhe përsëritja e Fatihasë. 271

Ndërsa bashkimi i disa sureve në namazin farz nuk është i papëlqyeshëm, sikurse edhe në namazin nafile. 271

Namazliut i lejohet: ta pengojë atë që kalon para tij, t’i numërojë ajetet, t’ia përkujtojë imamit leximin, të veshë rrobën dhe të vërë çallmën, si dhe të vrasë gjarprin, akrepin dhe morrin. 281

Nëse veprimi zgjat aq sa, sipas zakonit, konsiderohet i gjatë, pa domosdoshmëri dhe pa ndërprerje, namazi prishet, edhe nëse kjo bëhet nga harresa. 285

Lejohet të lexohen pjesët e fundit dhe të mesit të sureve. 286

Nëse gjatë namazit ndodh diçka që kërkon të tërhiqet vëmendja, burri thotë: “Subhanallah”, ndërsa gruaja godet lehtë me pëllëmbën e njërës dorë pjesën e pasme të dorës tjetër. 287

Gjatë namazit pështyn në anën e majtë, ndërsa në xhami pështyn në rrobën e tij. 288

زاد المستقنع في اختصار المقنع
“Zad el-Mustakni‘” në përmbledhjen e “El-Mukni‘”
كِتَابُ الصَّلَاةِ
Libri mbi dispozitat e namazit

Është sunet të falet drejt një sutre të ngritur, me lartësi sa pjesa e pasme e shalës. Nëse nuk gjen ndonjë pengesë të ngritur, atëherë falet drejt një vije. 289

Namazi prishet vetëm me kalimin e një qeni tërësisht të zi. 292

Namazliut i lejohet të kërkojë mbrojtje tek Allahu kur gjatë leximit arrin te një ajet që përmban kërcënim me dënim dhe të kërkojë mëshirën e Allahut kur arrin te një ajet i mëshirës, edhe në namazin farz. 293

Nënkapitull 295

Shtyllat e namazit janë: qëndrimi në këmbë, tekbiri fillestar i namazit, leximi i Fatihasë, rukuja, ngritja e plotë prej rukusë, sexhdja mbi shtatë gjymtyrët, ngritja e plotë prej saj, ulja ndërmjet dy sexhdeve, qetësimi në të gjitha këto, teshehudi i fundit, ulja për të, salavati mbi Pejgamberin ﷺ gjatë teshehudit të fundit, renditja dhe dhënia e selamit. 295

Obligimet e namazit janë: të gjitha tekbiret përveç tekbirit fillestar të namazit, thënia “Semi’allahu limen hamideh”, thënia “Rabbena ue lekel-hamd”, tesbihu në ruku dhe në sexhde, si dhe kërkimi i faljes ndërmjet dy sexhdeve, secili nga një herë — ndërsa është sunet të thuhen nga tri herë —, teshehudi i parë dhe ulja për të. 304

Ndërsa çdo gjë tjetër, përveç kushteve, shtyllave dhe obligimeve të përmendura, është sunet. 306

Atij që lë një kusht të namazit pa arsye të ligjshme — përveç nijetit, i cili nuk bie në asnjë rast — ose e lë qëllimisht një shtyllë apo një obligim, i prishet namazi. Ndërsa lënia e gjërave të tjera nuk e prish namazin. 307

Çdo gjë tjetër, përveç kushteve, shtyllave dhe obligimeve të përmendura, është sunet, qoftë prej thënieve, qoftë prej veprimeve. Nuk është e ligjësuar të bëhet sexhdja e harresës për lënien e tyre, por nëse namazliu e bën atë, nuk ka të keqe. 308

“Kapitulli mbi dispozitat e sexhdes së harresës.” 311

Sexhdja e harresës ligjësohet në rast të shtimit, mangësimit ose dyshimit, por jo për shtimin ose mangësimin e qëllimshëm. Ajo ligjësohet si në namazin farz, ashtu edhe në namazin nafile. 311

Kur namazliu shton një veprim të llojit të veprimeve të namazit — si qëndrimin në këmbë, uljen, rukunë ose sexhden —, nëse e bën qëllimisht, namazi i tij prishet; ndërsa nëse e bën nga harresa, bën sexhden e harresës për këtë shtim. 315

زاد المستقنع في اختصار المقنع
“Zad el-Mustakni‘” në përmbledhjen e “El-Mukni‘”
كِتَابُ الصَّلَاةِ
Libri mbi dispozitat e namazit

Nëse njeriu shton një rekat dhe nuk e kupton këtë derisa ta përfundojë atë, bën sexhden e harresës. Por, nëse e kupton gjatë atij rekati, ulet menjëherë. Nëse nuk e ka lexuar ende teshehudin, e lexon atë, pastaj bën sexhden e harresës dhe jep selam. 318

Nëse dy persona të besueshëm ia tërheqin vëmendjen imamit duke thënë: “Subhanallah”, por ai këmbëngul, pa qenë i bindur se ka të drejtë, namazi i tij prishet, ashtu si edhe namazi i atyre që e ndjekin duke e ditur këtë. Ndërsa nuk prishet namazi i atij që e ndjek nga padituria ose nga harresa, as i atij që ndahet prej tij. 320

Veprimet që nuk janë prej llojit të veprimeve të namazit dhe që, sipas zakonit, konsiderohen të shumta, e prishin namazin, qofshin të qëllimshme apo të bëra nga harresa. Ndërsa, kur veprimet e këtij lloji janë të pakta, për to nuk ligjësohet sexhdja e harresës. 325

Namazi nuk prishet nëse njeriu ha ose pi pak nga harresa; ndërsa namazi nafile nuk prishet nëse pi pak, edhe qëllimisht. 328

Nëse namazliu shqipton një thënie të ligjësuar në namaz, por jo në vendin e saj — si leximi gjatë sexhdes ose uljes, teshehudi gjatë qëndrimit në këmbë ose leximi i një sureje në dy rekatet e fundit —, namazi i tij nuk prishet. Për këtë, sexhdja e harresës nuk është obligim, por ligjësohet, pra është e pëlqyeshme (mustehab). 331

“Nëse jep selam qëllimisht para se ta përfundojë namazin, namazi i tij prishet.” 334

“Por, nëse jep selam nga harresa dhe pastaj kujtohet pas një kohe të shkurtër, e plotëson namazin dhe bën sexhden e harresës.” 335

Nëse ndërprerja zgjatet ose flet për diçka që nuk është në dobi të namazit, namazi i tij prishet, njësoj sikur të fliste gjatë vetë namazit. Ndërsa, nëse flet në dobi të namazit dhe të folurit është i paktë, namazi i tij nuk prishet. 338

“Edhe e qeshura me zë është si të folurit.” 340

“Nëse fryn, qan me zë jo nga frika ndaj Allahut të Lartësuar ose kollitet lehtë pa nevojë dhe prej kësaj dallohen dy shkronja, namazi prishet.” 340

Nënkapitull 343

Nëse namazliu lë një shtyllë të namazit dhe kujtohet për të pasi ka filluar leximin në rekatin tjetër, rekati në të cilin e ka lënë atë shtyllë prishet. Ndërsa, nëse kujtohet para se të fillojë leximin në rekatin tjetër, e ka obligim të kthehet, ta kryejë atë shtyllë dhe gjithçka që vjen pas

saj. Nëse kujtohet vetëm pas selamit, atëherë gjykimi i tij është si gjykimi i atij që ka lënë një rekat të plotë. 343

Nëse e harron teshehudin e parë dhe ngrihet, e ka obligim të kthehet për sa kohë që nuk është drejtuar plotësisht në këmbë. Nëse është drejtuar plotësisht në këmbë, kthimi është i papëlqyeshëm (mekruh). Nëse ende nuk është drejtuar plotësisht në këmbë, e ka obligim të kthehet. Nëse ka filluar leximin, e ka të ndaluar të kthehet. Në të gjitha këto raste duhet të bëjë sexhden e harresës. 347

“Kush dyshon në numrin e rekateve, bazohet në numrin më të vogël.” 350

Nëse dyshon se ka lënë një shtyllë të namazit, atëherë gjykimi është sikur ta ketë lënë atë. 351

“Nuk bën sexhden e harresës për dyshimin se ka lënë një obligim ose se ka shtuar diçka.” . 353

“Nuk ka sexhde harrese për xhematliun, përveçse duke ndjekur imamin e tij.” 353

“Namazi prishet vetëm nëse lihet sexhdja e harresës për të cilën është më e pëlqyeshme të bëhet para selamit. Ndërsa, nëse e harron atë dhe jep selam, e bën sexhden e harresës nëse ka kaluar një kohë e shkurtër.” 355

“Atij që harron disa herë gjatë namazit, i mjaftojnë dy sexhde të harresës.” 357

Kapitulli mbi dispozitat e namazit vullnetar 359

“Namazi vullnetar më i theksuar është namazi i eklipsit, pastaj namazi për kërkimin e shiut, e më pas namazi i teravive.” 360

“Pastaj vjen namazi i vitrit.” 363

“Ai falet në kohën ndërmjet namazit të jacisë dhe agimit.” 363

“Namazi i vitrit ka së paku një rekat, ndërsa më së shumti njëmbëdhjetë rekate. Rekatet falen dy nga dy, pastaj përfundohen me një rekat vitër.” 365

“Nëse e fal vitrin me pesë ose shtatë rekate, nuk ulet për teshehud, përveçse në rekatin e fundit.” 366

“Nëse e fal vitrin me nëntë rekate, ulet pas rekatit të tetë, lexon teshehudin pa dhënë selam, pastaj fal rekatin e nëntë, lexon teshehudin dhe jep selam.” 369

“Shkalla më e ulët e plotësimit të vitrit është tri rekate me dy selame: në rekatin e parë lexohet ‘Sebbihisme Rabbikel-A‘la’, në të dytin ‘Kul ja ejjuhel-kafirun’, ndërsa në të tretin ‘Kul huvallahu ehad’.” 370

زاد المستقنع في اختصار المقنع
“Zad el-Mustakni‘” në përmbledhjen e “El-Mukni‘”
كِتَابُ الصَّلَاةِ
Libri mbi dispozitat e namazit

“Në të bëhet kunuti pas rukusë dhe thuhet:” 374

“O Allah, më udhëzo bashkë me ata që i ke udhëzuar, më jep shëndet bashkë me ata që u ke dhënë shëndet, më merr nën kujdesin Tënd bashkë me ata që i ke marrë nën kujdes, më jep bereqet në atë që më ke dhënë dhe na ruaj nga e keqja e asaj që ke caktuar. Vërtet, Ti gjykon dhe askush nuk gjykon mbi Ty. Me të vërtetë, nuk poshtërohet ai që Ti e ke bërë mik, e as nuk nderohet ai që Ti e ke bërë armik. I Bekuar dhe i Lartësuar je Ti, o Zoti ynë. O Allah, kërkoj mbrojtje me kënaqësinë Tënde nga zemërimi Yt, me faljen Tënde nga dënimi Yt dhe kërkoj mbrojtje tek Ti prej Teje. Nuk mund ta përmbledh lavdërimin ndaj Teje; Ti je ashtu siç e ke lavdëruar Veten Tënde. O Allah, dërgo salavate mbi Muhamedin dhe mbi familjen e Muhamedit.” 374

“Pastaj e fshin fytyrën me të dyja duart.” 374

“Është e papëlqyeshme (mekruh) të bëhet kunuti në namaze të tjera përveç vitrit, përveç nëse muslimanët goditen nga ndonjë fatkeqësi e rëndë, përveç murtajës. Në këtë rast, imami bën kunut në namazet farz.” 382

“Namazi i teravive është njëzet rekate. Ai falet me xhemat, së bashku me vitrin, pas namazit të jacisë gjatë Ramazanit. Ai që fal tehexhud e fal vitrin pas tij. Nëse e ndjek imamin në vitër, atëherë e bën çift duke i shtuar edhe një rekat.” 389

“Është e papëlqyeshme (mekruh) të falen namaze vullnetare ndërmjet rekateve të teravive, ndërsa nuk është e papëlqyeshme (mekruh) të falet namaz me xhemat pas përfundimit të tyre.” 398

“Pastaj vijnë sunetet e rregullta: dy rekate para namazit të drekës, dy rekate pas tij, dy rekate pas namazit të akshamit, dy rekate pas namazit të jacisë dhe dy rekate para namazit të sabahut. Dy rekatet e sabahut janë më të theksuarat prej tyre.” 402

“Kush humb ndonjërin prej tyre, është sunet që ta falë kaza.” 408

Namazi i natës është më i vlefshëm se namazi i ditës, ndërsa koha më e vlefshme e tij është një e treta e natës pas gjysmës së saj. 412

“Namazi i natës dhe i ditës falet dy rekate nga dy rekate. Nëse gjatë ditës fal namaz vullnetar me katër rekate, sikurse namazi i drekës, nuk ka gjë.” 415

“Shpërblimi i namazit të atij që falet ulur është gjysma e shpërblimit të atij që falet në këmbë.” 417

زاد المستقنع في اختصار المقنع
“Zad el-Mustakni‘” në përmbledhjen e “El-Mukni‘”
كِتَابُ الصَّلَاةِ
Libri mbi dispozitat e namazit

“Është sunet të falet namazi i duhasë. Numri minimal i rekateve të tij është dy, ndërsa numri maksimal është tetë. Koha e tij fillon pas përfundimit të kohës së ndaluar për namaz dhe vazhdon deri pak para zenitit.” 418

“Sexhdeja e leximit është namaz. Ajo është sunet për lexuesin dhe për atë që e dëgjon me qëllim, por jo për atë që vetëm e dëgjon rastësisht. Nëse lexuesi nuk bën sexhde, as dëgjuesi nuk bën sexhde.” 423

“Ajo përbëhet nga katërmbëdhjetë sexhde; në suren El-Haxh janë dy prej tyre. Kur bie në sexhde, merr tekbir dhe merr tekbir edhe kur ngrihet prej saj. Ulet dhe jep selam, por nuk bën teshehud.” 428

“Është e papëlqyeshme (mekruh) që imami të lexojë një ajet sexhdeje në namazet që falen pa zë dhe të bëjë sexhde në këto namaze. Ndërsa në namazet e tjera, namazliu është i obliguar ta ndjekë imamin në sexhden e leximit.” 430

“Është e pëlqyeshme (mustehab) të bëhet sexhdeja e falënderimit kur ripërtërihet një mirësi ose largohet një fatkeqësi. Nëse dikush e bën atë gjatë namazit, namazi i tij prishet, përveç nëse është i padijshëm ose ka vepruar nga harresa.” 431

“Kohët në të cilat ndalohet falja e namazit janë pesë: nga lindja e agimit të dytë deri në lindjen e diellit; nga falja e namazit të ikindisë deri në perëndimin e diellit; nga lindja e diellit derisa të ngrihet në lartësinë e një shtize; kur dielli arrin zenitin, derisa të fillojë të anojë; dhe kur dielli fillon të perëndojë, derisa të perëndojë plotësisht.” 435

“Lejohet të falen namazet farz të mbetura (kaza) gjatë këtyre kohëve.” 440

“Ndërsa në tri kohët (e shkurtra të ndalimit), lejohet falja e dy rekateve pas tavafit dhe përsëritja e namazit me xhemat.” 440

“Është e ndaluar të falet çfarëdo namazi vullnetar tjetër, përveç këtyre, në cilëndo prej pesë kohëve të ndalimit, madje edhe nëse ka një shkak.” 442

Kapitulli mbi dispozitat e namazit me xhemat 448

“Namazi me xhemat është obligim për burrat në pesë namazet ditore, por nuk është kusht për vlefshmërinë e namazit. Njeriut i lejohet ta falë namazin në shtëpinë e tij.” 448

“Është e pëlqyeshme që banorët e zonave kufitare t’i falin namazet në një xhami të vetme.” 452

زاد المستقنع في اختصار المقنع
“Zad el-Mustakni‘” në përmbledhjen e “El-Mukni‘”
كِتَابُ الصَّلَاةِ
Libri mbi dispozitat e namazit

“Ndërsa për të tjerët, më e vlefshme është të falen në xhaminë ku xhemati nuk plotësohet pa praninë e tyre; pastaj në xhaminë ku ka më shumë xhemat; pastaj në xhaminë më të vjetër; ndërsa xhamia më e largët është më e vlefshme se ajo më e afërt.” 453

“Është e ndaluar që dikush të prijë në namaz në një xhami para se të prijë imami i rregullt i saj, përveçse me lejen e tij ose kur ai ka një arsye të vlefshme.” 456

“Kush e ka falur namazin, pastaj bëhet ikameti për një namaz farz, është sunet që ta përsërisë atë, përveç namazit të akshamit.” 460

“Dhe nuk është e papëlqyeshme (mekruh) përsëritja e namazit me xhemat, përveç në dy xhamitë e Mekës dhe Medinës.” 463

“Kur thirret ikameti për namaz, nuk ka namaz tjetër përveç namazit farz. Nëse është duke falur një namaz nafile, e plotëson atë, përveç nëse frikësohet se do t’i kalojë namazi me xhemat; atëherë e ndërpret namazin.”..... 465

“Kush e shqipton tekbirin para selamit të imamit të tij, e ka arritur namazin me xhemat. Nëse e arrin imamin në ruku, hyn me të në atë rekat dhe i mjafton tekbiri fillestar.” 467

“Xhematliu nuk e ka obligim leximin. Është e pëlqyeshme të lexojë kur imami lexon me zë të ulët, gjatë heshtjes së tij dhe kur nuk e dëgjon për shkak të largësisë, jo për shkak të shurdhërisë. Ndërsa në namazet në të cilat imami lexon me zë, ai e thotë duanë e hapjes dhe kërkon mbrojtje tek Allahu.” 470

“Kush bie në ruku ose në sexhde para imamit të tij, e ka obligim të ngrihet, në mënyrë që ta bëjë rukunë ose sexhden pas tij. Nëse qëllimisht nuk vepron kështu, namazi i tij prishet.” .. 475

“Nëse bie në ruku dhe ngrihet prej saj para se imami i tij të bjerë në ruku, duke e ditur dispozitën dhe duke e bërë qëllimisht, namazi i tij prishet. Ndërsa, nëse është i paditur ose ka harruar, i prishet vetëm rekati.” 479

“Nëse bie në ruku dhe ngrihet nga rukuja para se imami të bjerë në ruku, pastaj bie në sexhde para se imami të ngrihet nga rukuja, namazi i tij prishet, përveç nëse e bën nga padituria ose harresa; në këtë rast, e fal atë rekat si kaza.”..... 481

“Është sunet që imami ta lehtësojë namazin duke e kryer atë plotësisht dhe ta zgjasë rekatin e parë më shumë se të dytin.” 484

“Është e pëlqyeshme të pritet ai që hyn, nëse kjo nuk i shkakton vështirësi xhematliut.” 486

زاد المستقنع في اختصار المقنع
“Zad el-Mustakni‘” në përmbledhjen e “El-Mukni‘”
كِتَابُ الصَّلَاةِ
Libri mbi dispozitat e namazit

“Nëse gruaja kërkon leje për të shkuar në xhami, është e papëlqyeshme (mekruh) që të pengohet, ndërsa shtëpia e saj është më e mirë për të.” 486

Nënkapitull 488

“Më meritori për imamllëk është ai që lexon më mirë Kuranin dhe i njeh dispozitat e namazit të tij, pastaj ai që është më i ditur në fikh, pastaj më i moshuari, pastaj më fisniku, pastaj më i devotshmi, pastaj ai që zgjidhet me short.” 488

“Banori i shtëpisë dhe imami i xhamisë kanë më shumë të drejtë për imamllëk, përveç atij që ka autoritet mbi ta.” 494

“Njeriu i lirë, banori i qytetit ose i fshatit, ai që nuk është udhëtar, ai që sheh, ai që është bërë synet dhe ai që ka rroba kanë përparësi ndaj të kundërtëve të tyre.” 495

“Namazi nuk është i vlefshëm pas një mëkatari të hapur — sikurse pas një jobesimtari — as namazi i burrave pas një gruaje ose një hermafroditi, as namazi i një të rrituri pas një fëmije, as pas një memeci dhe as pas atij që nuk është në gjendje të bëjë rukunë, sexhden, të ulet ose të qëndrojë në këmbë, përveç imamit të rregullt të lagjes, për të cilin shpresohet se do t’i kalojë sëmundja. Është e pëlqyeshme që ata të falen ulur pas tij. Por, nëse ai e fillon namazin me ta në këmbë, pastaj sëmuret dhe ulet, ata e kanë obligim ta plotësojnë namazin pas tij në këmbë.” 497

“Dhe është i vlefshëm namazi pas atij që ka rrjedhje të vazhdueshme të urinës, për atë që ka të njëjtën gjendje.” 503

“Dhe namazi nuk është i vlefshëm pas atij që ka papastërti rituale, as pas atij që është ndotur me papastërti fizike, duke e ditur këtë. Por, nëse as ai dhe as xhematliu nuk e dinë këtë derisa të përfundojë namazi, namazi është i vlefshëm vetëm për xhematliun.” 505

“Dhe nuk është i vlefshëm imamllëku i atij që nuk e lexon mirë Fatihanë, që bën idgam në të aty ku nuk bëhet idgam, që zëvendëson një shkronjë ose që gabon në të me një gabim që e ndryshon kuptimin — përveçse për dikë që është si ai. Ndërsa, nëse ka mundësi ta përmirësojë leximin e tij, namazi i tij nuk është i vlefshëm.” 509

“Dhe është i papëlqyeshëm (mekruh) imamllëku i atij që bën gabime gramatikore gjatë leximit, i atij që belbëzon duke përsëritur shkronjën ‘f’, i atij që belbëzon duke përsëritur shkronjën ‘t’ dhe i atij që nuk i shqipton qartë disa shkronja. Gjithashtu, është e papëlqyeshme (mekruh) që një burrë t’i prijë në namaz një gruaje të huaj ose më shumë

grave të huaja, kur me to nuk është i pranishëm ndonjë burrë; si dhe t’i prijë një grupi, shumica e të cilëve, me të drejtë, nuk e duan atë.” 515

“Dhe është i vlefshëm imamllëku i fëmijës së lindur nga zinaja dhe i ushtarit, nëse feja e të dyve është e mirë; si dhe imamllëku i atij që e fal namazin në kohën e tij për atë që po e fal kaza, dhe anasjelltas.” 520

“Por nuk është i vlefshëm namazi i atij që fal farz pas atij që fal nafile, as namazi i atij që fal drekën pas atij që fal ikindinë ose ndonjë namaz tjetër.” 520

Nënkapitull 526

Xhematlinjtë qëndrojnë pas imamit. Është i vlefshëm edhe qëndrimi në të njëjtin rresht me të, në të djathtë të tij ose në të dy anët e tij. 526

“Jo përpara tij, as vetëm në të majtë të tij dhe as xhematliu i vetëm pas tij ose pas safit, përveç nëse është grua.” 528

“Ndërsa gruaja që u prin grave në namaz qëndron në safin e tyre.” 531

“Pas imamit qëndrojnë burrat, pastaj fëmijët, pastaj gratë, njësoj si renditja e tyre në namazin e xhenazes.” 531

“Dhe ai me të cilin nuk qëndron askush tjetër përveç një jobesimtari, një gruaje, një personi për të cilin njëri prej të dyve e di se është pa abdes, ose një fëmije në namazin farz konsiderohet se qëndron i vetëm.” 532

“Kush gjen një hapësirë të lirë në saf, hyn në të; e nëse nuk gjen, qëndron në të djathtë të imamit. Nëse as kjo nuk i mundësohet, atëherë mund t’ia tërheqë vëmendjen dikujt që të qëndrojë me të.” 534

“Nëse e fal një rekat duke qëndruar i vetëm, namazi i tij nuk është i vlefshëm. Por, nëse e bën rukunë i vetëm e pastaj hyn në saf, ose nëse një tjetër qëndron me të para se imami të bëjë sexhde, namazi i tij është i vlefshëm.” 536

Nënkapitull 539

Është e vlefshme që xhematliu ta ndjekë imamin në namaz brenda xhamisë, edhe nëse nuk e sheh atë dhe as xhematlinjtë që janë pas tij, nëse e dëgjon tekbirin. Po kështu, është e vlefshme edhe jashtë xhamisë, nëse e sheh imamin ose xhematlinjtë, me kusht që safat të jenë të lidhur. 539

“Dhe është i vlefshëm namazi pas një imami që qëndron më lart se xhematlinjtë.” 545

زاد المستقنع في اختصار المقنع
“Zad el-Mustakni‘” në përmbledhjen e “El-Mukni‘”
كِتَابُ الصَّلَاةِ
Libri mbi dispozitat e namazit

“Dhe është e papëlqyeshme (mekruh) nëse lartësia është një parakrah ose më shumë, sikurse imamllëku i tij në mihrab dhe falja e namazit nafile në vendin ku është falur namazi farz, përveçse kur ka nevojë. Po ashtu, është e papëlqyeshme (mekruh) që ai ta zgjasë qëndrimin ulur pas namazit, i drejtuar nga kibla. E nëse aty ka gra, qëndron pak, në mënyrë që ato të largohen.” 545

“Dhe është e papëlqyeshme (mekruh) që xhematlinjtë të qëndrojnë ndërmjet shtyllave, nëse ato i shkëpusin safat e tyre.” 550

Arsyetohet për lënien e namazit të xhumasë dhe namazit me xhemat: i sëmuri; ai që është duke e mbajtur urinën ose nevojën për jashtëqitje; ai që e ka ushqimin të shtruar para vetes dhe ka nevojë për të; ai që frikësohet se mos i humbet pasuria, se mos i ikën mundësia për ta marrë atë ose se mos i dëmtohet; ai që frikësohet se mos i vdes një i afërm; ai që frikësohet për veten nga ndonjë dëm ose nga ndonjë pushtetar; ai që mbahet nga një kreditor, ndërkohë që nuk ka asgjë me çfarë ta shlyejë borxhin; ai që frikësohet se mos i ikën grupi me të cilin udhëton; ai që e ka kapluar përgjumja; si dhe ai që pëson vështirësi për shkak të shiut, baltës ose erës së ftohtë në një natë të errët..... 552

Kapitulli mbi dispozitat e namazit të personave me arsye të justifikueshme..... 558

“I sëmuri e ka për detyrë ta falë namazin në këmbë. Nëse nuk mundet, atëherë e fal ulur, e nëse është i paaftë edhe për këtë, atëherë e fal i shtrirë në njërin krah.” 558

“E nëse falet i shtrirë në shpinë, me këmbët e drejtuara nga kibla, namazi i tij është i vlefshëm. Rukunë dhe sexhden i bën me shenjë, ndërsa për sexhde përkulet më shumë sesa për ruku.” 563

“E nëse nuk mundet, atëherë bën shenjë me sy.” 566

“E nëse gjatë namazit bëhet i aftë për atë që më parë nuk mund ta bënte, ose bëhet i paaftë për atë që ishte në gjendje ta bënte, kalon në formën përkatëse të faljes.”..... 568

“E nëse mund të qëndrojë në këmbë dhe të ulet, por nuk mund ta bëjë rukunë dhe sexhden, atëherë rukunë e bën me shenjë duke qëndruar në këmbë, ndërsa sexhden e bën me shenjë duke qenë ulur.” 569

“Të sëmurit i lejohet të falet i shtrirë në shpinë, edhe pse është në gjendje të qëndrojë në këmbë, për qëllime mjekimi, sipas fjalës së një mjeku musliman.” 571

“Nuk është i vlefshëm namazi i tij ulur në anije, nëse ai është në gjendje të qëndrojë në këmbë.” 572

زاد المستقنع في اختصار المقنع
“Zad el-Mustakni‘” në përmbledhjen e “El-Mukni‘”
كِتَابُ الصَّلَاةِ
Libri mbi dispozitat e namazit

“Namazi farz është i vlefshëm edhe mbi kafshën e udhëtimit, nga frika se mos dëmtohet prej baltës, por jo për shkak të sëmundjes.” 574

Nënkapitull 576

“Kush udhëton në një udhëtim të lejuar, në largësi prej katër burudësh, është sunet për të që namazin prej katër rekatesh ta shkurtojë në dy rekate, pasi të ketë kaluar zonën e banuar të vendbanimit të tij ose tendat e popullit të tij.” 576

“Nëse e fillon namazin duke qenë në vendbanim e pastaj niset në udhëtim; ose e fillon namazin duke qenë në udhëtim, e pastaj bëhet vendas; ose gjatë udhëtimit i kujtohet një namaz që i ka mbetur nga koha kur ishte në vendbanim, ose e kundërta; ose falet pas një imami që është vendas, ose pas dikujt për të cilin dyshon nëse është vendas; ose e fillon një namaz të cilin e ka obligim ta falë të plotë, pastaj namazi i prishet dhe e përsërit atë; ose nuk e bën nijetin për shkurtimin e namazit në momentin e tekbirit fillestar të namazit; ose dyshon në nijetin për shkurtimin e namazit; ose bën nijet të qëndrojë më shumë se katër ditë; ose është marinar që e ka familjen me vete dhe nuk ka për qëllim të qëndrojë në ndonjë vendbanim: në të gjitha këto raste e ka obligim ta falë namazin të plotë.” 583

“E nëse ka dy rrugë për të arritur në destinacionin e tij dhe zgjedh më të largëtën prej tyre, ose gjatë një udhëtimi i kujtohet një namaz që i ka mbetur nga një udhëtim tjetër, atëherë e shkurton namazin.” 593

“E nëse mbahet i penguar dhe nuk bën nijet të qëndrojë, ose qëndron për të kryer një nevojë, pa bërë nijet të qëndrojë, atëherë e shkurton namazin vazhdimisht.” 594

“Nënkapitull” 598

“Lejohet bashkimi i drekës me ikindinë dhe i akshamit me jacinë, në kohën e njërës prej tyre: gjatë një udhëtimi në të cilin lejohet shkurtimi i namazit, si dhe për të sëmurin, të cilit mosbashkimi i namazeve i shkakton vështirësi. 598

Ndërsa bashkimi i akshamit me jacinë lejohet për shkak të shiut që i lag rrobat, baltës dhe erës së fortë e të ftohtë, edhe nëse personi falet në shtëpinë e tij ose në një xhami, rruga për në të cilën kalon nën një strehë.” 598

“Më e pëlqyeshme është të veprojë në atë mënyrë që është më e lehtë për të, qoftë duke i bashkuar namazet me vonim apo me paraprirje.” 608

“Nëse i bashkon namazet në kohën e namazit të parë, kushtëzohet që nijetin për bashkim ta ketë në momentin e tekbirit fillestar të namazit të parë; të mos bëjë ndërmjet dy namazeve

një ndërprerje më të gjatë se koha që nevojitet për ikametin dhe një abdes të shkurtër — ndërsa falja e sunetit të rregullt ndërmjet tyre e prish bashkimin — si dhe që shkaku i lejimit të bashkimit të jetë i pranishëm në fillim të secilit prej dy namazeve dhe në momentin e selamit të namazit të parë.” 610

“E nëse i bashkon namazet në kohën e namazit të dytë, kushtëzohet që nijetin për bashkim ta bëjë gjatë kohës së namazit të parë, para se koha e tij të ngushtohet aq sa të mos mjaftojë për faljen e tij, si dhe që arsyeja që e lejon bashkimin të vazhdojë deri në hyrjen e kohës së namazit të dytë.” 616

Nënkapitull 618

“Namazi i frikës është vërtetuar nga Pejgamberi ﷺ në disa forma, dhe të gjitha ato janë të lejuara.” 618

“Është e pëlqyeshme që gjatë namazit të frikës të mbajë me vete prej armëve atë me të cilën mund ta mbrojë veten dhe që nuk e rëndon, si shpata dhe të ngjashme.” 621

“Kapitulli mbi dispozitat e namazit të xhumasë” 622

“Namazi i xhumasë është obligim për çdo mashkull të lirë, mbi të cilin vlejnë obligimet fetare, musliman dhe banor të përhershëm në një vendbanim me ndërtesa që ka një emër të vetëm — edhe nëse ndërtesat e tij janë të shpërndara — dhe ndërmjet tij dhe vendit ku falet xhumaja nuk ka më shumë se një fersah.” 622

“Dhe nuk është obligim për udhëtarin që është në një udhëtim në të cilin lejohet shkurtimi i namazit, as për robin dhe as për gruan.” 630

“Kushdo prej tyre që merr pjesë në xhuma, ajo i mjafton atij; por xhumaja nuk lidhet me të dhe nuk është e vlefshme që ai të jetë imam në të.” 631

“Atij që është liruar nga obligimi i xhumasë për shkak të një arsyeje tjetër përveç udhëtimit, nëse merr pjesë në të, ajo bëhet obligim për të, xhumaja lidhet me të dhe ai mund të jetë imam në të.” 634

“Kush e fal namazin e drekës, prej atyre që e kanë obligim të marrin pjesë në xhuma, para se imami ta falë xhumanë, namazi i tij nuk është i vlefshëm.” 635

“Ndërsa namazi i drekës është i vlefshëm prej atij që nuk e ka obligim xhumanë, por më e pëlqyeshme është që të presë derisa imami ta falë xhumanë.” 637

“Atij që e ka obligim xhumanë nuk i lejohet të udhëtojë ditën e xhumasë pas zevalit.” 637

زاد المستقنع في اختصار المقنع
“Zad el-Mustakni‘” në përmbledhjen e “El-Mukni‘”
كِتَابُ الصَّلَاةِ
Libri mbi dispozitat e namazit

Nënkapitull 639

“Që namazi i xhumasë të jetë i vlefshëm, duhet të plotësohen disa kushte, ndërsa leja e prijësit nuk bën pjesë në këto kushte.” 639

“Kushti i parë është koha. Fillimi i saj është fillimi i kohës së namazit të Bajramit, ndërsa fundi i saj është fundi i kohës së namazit të drekës. Nëse koha e xhumasë përfundon para tekbirit fillestar të namazit, e falin drekën; e nëse jo, e falin xhumanë.” 640

“Kushti i dytë: Prania e dyzet personave prej atyre që e kanë obligim namazin e xhumasë.” 645

“Në një fshat, duke qenë banorë të përhershëm në të.” 646

“Xhumaja është e vlefshme edhe në një hapësirë të hapur pranë ndërtesave të vendbanimit. Nëse numri i tyre bie nën dyzet para se ta përfundojnë xhumanë, e fillojnë nga e para si namaz të drekës.” 647

“Kush arrin një rekat të xhumasë me imamin, e plotëson atë si xhuma. Ndërsa, nëse arrin më pak se një rekat, e plotëson si namaz të drekës, nëse e ka bërë nijetin për drekë.” 648

“Kushtëzohet që xhumasë t’i paraprijnë dy hutbe. Prej kushteve të vlefshmërisë së tyre janë: falënderimi i Allahut të Lartësuar, salavati për të Dërguarin e Tij ﷺ, leximi i një ajeti, porosia për devotshmëri ndaj Allahut dhe prania e numrit të kushtëzuar.” 649

“Për të dyja hutbet nuk kushtëzohet pastërtia dhe as që ato t’i mbajë i njëjti person që e fal namazin si imam.” 656

“Prej suneteve të dy hutbeve janë: që hutben ta mbajë në minber ose në një vend të ngritur; t’u japë selam xhematlinjve kur të kthehet drejt tyre; pastaj të ulet derisa të përfundojë ezani; të ulet ndërmjet dy hutbeve; hutben ta mbajë në këmbë; të mbështetet në një shpatë, hark ose shkop; ta drejtojë shikimin përpara vetes; ta mbajë hutben të shkurtër dhe të bëjë dua për muslimanët.” 657

Nënkapitull 663

“Namazi i xhumasë është dy rekate. Është sunet që në rekatin e parë të lexohet me zë surja El-Xhumua, ndërsa në rekatin e dytë surja El-Munafikun.” 663

“Është haram që xhumaja të falet në më shumë se një vend brenda të njëjtit qytet, përveçse kur ka nevojë. Nëse e bëjnë këtë, e vlefshme është ajo xhuma të cilën e ka falur vetë prijësi ose për të cilën ai ka dhënë leje. Nëse të dyja janë të barabarta për sa i përket lejes ose

mungesës së saj, xhumaja e dytë është e pavlefshme. Nëse të dyja falen njëkohësisht ose nuk dihet se cila është falur e para, të dyja janë të pavlefshme.” 665

“Numri më i vogël i rekateve të sunetit pas xhumasë është dy rekate, ndërsa numri më i madh është gjashtë rekate.” 670

“Është sunet që të marrë gusël — dhe kjo është përmendur më parë — të pastrohet, të parfumohet, të veshë rrobat e tij më të mira, të shkojë herët në xhuma duke ecur, t’i afrohet imamit, të lexojë suren El-Kehf gjatë ditës së xhuma, të shtojë duatë dhe të dërgojë sa më shumë salavate për Pejgamberin ﷺ.” 672

“Dhe të mos kalojë mbi qafat e njerëzve, përveç nëse është imam ose për të arritur te një vend i zbrazët.” 680

“Është haram që ta ngrejë dikë nga vendi ku është ulur, e pastaj të ulet vetë aty, përveç nëse ka dërguar paraprakisht një shok të tij, i cili është ulur në një vend për t’ia ruajtur atij.” 683

“Është haram të hiqet shtroja e shtruar për namaz, përderisa nuk ka ardhur koha e namazit.” 685

“Kush ngrihet nga vendi i tij për shkak të një nevoje që i paraqitet, pastaj kthehet aty pas pak, ai ka më shumë të drejtë për atë vend.” 686

“Kush hyn ndërkohë që imami është duke mbajtur hutben, të mos ulet derisa t’i falë dy rekate, duke i falur ato shkurt.” 687

“Nuk lejohet të flitet ndërkohë që imami është duke mbajtur hutben, përveç imamit ose atij të cilit imami i drejtohet me fjalë. Ndërsa lejohet të flitet para hutbes dhe pas saj.” 688

Kapitulli mbi dispozitat e namazit të dy Bajrameve 691

“Ai është obligim kolektiv (farz kifaje). Nëse banorët e një vendi e lënë atë, imami i lufton ata.” 691

“Koha e tij është sikurse koha e namazit të duhasë, ndërsa fundi i saj është zevali. Nëse nuk merret vesh për Bajramin deri pas zevalit, atëherë e falin të nesërmen.” 693

“Është e papëlqyeshme që namazi i Bajramit të falet në xhami pa ndonjë arsye.” 699

“Është sunet që xhematliu të shkojë herët për në namazin e Bajramit, duke ecur, pas namazit të sabahut; ndërsa imami ta vonojë daljen deri në kohën e namazit, duke qenë në pamjen e tij më të mirë. Përjashtim bën ai që është në i‘tikaf, i cili del me rrobat e i‘tikafit të tij.” 700

زاد المستقنع في اختصار المقنع
“Zad el-Mustakni‘” në përmbledhjen e “El-Mukni‘”
كِتَابُ الصَّلَاةِ
Libri mbi dispozitat e namazit

“Prej kushteve të tij janë: të qenët banor i përhershëm dhe numri i kërkuar për xhumanë, por jo leja e imamit.” 703

“Namazin e Bajramit e fal dy rekate para hutbes. Në rekatin e parë, pas duasë së hapjes dhe para istiadhes dhe leximit, merr gjashtë tekbire, ndërsa në rekatin e dytë, para leximit, merr pesë tekbire. I ngre duart me secilin tekbir dhe thotë: ‘Allahu është më i Madhi, madhërim i madh i qoftë Atij; Allahut i takojnë lavdërime të shumta; i Lartësuar nga çdo e metë është Allahu, mëngjes e mbrëmje; Allahu e lavdëroftë Muhamedin, Pejgamberin ﷺ, dhe familjen e tij ﷺ dhe u dhëntë atyre paqe të plotë.’ Nëse dëshiron, mund të thotë diçka tjetër. Pastaj, në rekatin e parë, pas Fatihasë, lexon me zë suren El-A‘la, ndërsa në të dytin suren El-Gashije.” 705

“Kur të japë selam, mban dy hutbe, sikurse dy hutbet e xhumasë. Hutben e parë e fillon me nëntë tekbire, ndërsa të dytën me shtatë. Në Fitër Bajram i nxit ata për sadaka dhe u sqaron se çfarë duhet të japin, ndërsa në Kurban Bajram i nxit për therjen e kurbanit dhe u sqaron dispozitat e tij.” 710

“Tekbiret shtesë, dhikri ndërmjet tyre dhe dy hutbet janë sunet.” 716

“Është e papëlqyeshme të falet namaz nafile para dhe pas namazit të Bajramit, në vendin ku falet ai.” 717

“Është sunet që ai të cilit i ka ikur namazi i Bajramit ose një pjesë e tij ta bëjë kaza në të njëjtën formë.” 718

“Është sunet tekbiri i pakufizuar në netët e dy Bajrameve — ndërsa në Fitër Bajram është më i theksuar — dhe gjatë të gjitha dhjetë ditëve të Dhul-Hixhes.” 718

“Ndërsa tekbiri i kufizuar merret pas çdo namazi farz të falur me xhemat. Në Kurban Bajram, ai fillon pas namazit të sabahut të ditës së Arafatit, ndërsa për atë që është në ihram, fillon pas namazit të drekës në ditën e Kurban Bajramit. Për të dy, vazhdon deri pas namazit të ikindisë në ditën e fundit të ditëve të Teshrikut.” 721

“Nëse e harron atë, e bën kaza, përderisa nuk e ka prishur abdesin dhe nuk ka dalë nga xhamia.” 724

“Nuk është sunet të merret tekbir pas namazit të Bajramit.” 725

“Dhe forma e tij është çift: ‘Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe il-lAllah, ue Allahu Ekber, Allahu Ekber, ue lil-lahil-hamd.’” 725

زاد المستقنع في اختصار المقنع
“Zad el-Mustakni‘” në përmbledhjen e “El-Mukni‘”
كِتَابُ الصَّلَاةِ
Libri mbi dispozitat e namazit

بَابُ صَلَاةِ الكُسُوفِ 726

Kapitulli mbi dispozitat e namazit të eklipsit 726

“Kur ndodh eklipsi i njërit prej dy trupave ndriçues, është sunet të falen dy rekate, me xhemat ose veçmas. 726

Në rekatin e parë, pas Fatihasë, lexon me zë një sure të gjatë, pastaj bën një ruku të gjatë. Më pas ngrihet nga rukuja, thotë: ‘Semi’Allahu limen hamideh’ dhe e falënderon Allahun. 726

Pastaj lexon Fatihanë dhe një sure të gjatë, por më të shkurtër se e para. Pastaj bën ruku dhe e zgjat atë, por më pak se rukunë e parë. Më pas ngrihet dhe pastaj bën dy sexhde të gjata. 726

Pastaj e fal rekatin e dytë sikurse të parin, por çdo veprim në të zgjat më pak se në rekatin e parë. 726

Pastaj bën teshehudin dhe jep selam.” 726

“Nëse eklipsi përfundon gjatë namazit, e përfundon namazin duke e shkurtuar.” 729

“Nëse dielli perëndon duke qenë në eklips, ose lind ndërkohë që hëna është në eklips, ose ndodh ndonjë shenjë tjetër përveç tërmetit, nuk falet namaz.” 733

Kapitulli mbi dispozitat e namazit të kërkimit të shiut 740

“Kur toka goditet nga thatësira dhe shiu mungon, namazi i istiskasë falet me xhemat ose veçmas.” 741

“Forma e namazit të istiskasë, vendi ku falet dhe dispozitat e tij janë sikurse ato të namazit të Bajramit.” 743

“Kur imami dëshiron të dalë për namazin e istiskasë, i këshillon njerëzit dhe i urdhëron të pendohen nga mëkatet, të heqin dorë nga padrejtësitë dhe t’i ndreqin ato që u kanë bërë të tjerëve, t’i lënë armiqësitë, të agjërojnë dhe të japin sadaka. U cakton atyre një ditë në të cilën do të dalin. 744

Ai pastrohet, por nuk parfumohet, dhe del i përulur, me frikërespekt, i nënshtruar dhe duke iu përgjëruar Allahut. Me të dalin njerëzit e devotshëm dhe të mirë, të moshuarit dhe fëmijët që kanë arritur moshën e dallimit.” 744

“Nëse ithtarët e dhimmes (jomuslimanët që jetojnë nën mbrojtjen e shtetit islam) dalin veçmas nga muslimanët, por jo në një ditë tjetër, nuk pengohen.” 747

زاد المستقنع في اختصار المقنع
“Zad el-Mustakni‘” në përmbledhjen e “El-Mukni‘”
كِتَابُ الصَّلَاةِ
Libri mbi dispozitat e namazit

“Pastaj ua fal namazin, e më pas mban një hutbe. E fillon atë me tekbir, sikurse hutben e Bajramit. Gjatë saj bën shumë istigfar dhe lexon shpesh ajetet në të cilat urdhërohet istigfari. I ngre duart dhe bën dua me duatë e Pejgamberit ﷺ, prej të cilave është: ‘O Allah, na dhuro shi që na shpëton nga thatësira...’, deri në fund të duasë.” 748

“Nëse u bie shi para se të dalin, e falënderojnë Allahun dhe i kërkojnë Atij edhe më shumë nga mirësia e Tij.” 752

“Dhe thirret: ‘Es-salatu xhami‘ah’ (Ejani dhe tubohuni për namaz).” 754

“Për faljen e tij nuk kushtëzohet leja e imamit.” 754

“Është sunet që, kur fillon të bjerë shi, të qëndrojë nën të dhe t’i nxjerrë sendet dhe rrobat e tij që t’i lagë shiu.” 755

“Nëse ujërat shtohen dhe ekziston frika prej tyre, është sunet të thuhet: ‘O Allah, rreth nesh e jo mbi ne! O Allah, mbi kodrina, vende të ngritura, në brendësi të luginave dhe në vendet ku rriten pemët. Zoti ynë, mos na ngarko me atë që nuk kemi fuqi ta përballojmë...’, deri në fund të ajetit.” 756

Libri mbi dispozitat e xhenazeve 758

“Kur i afrohet vdekja, është sunet që t’i njomet herë pas here fyti me ujë ose me ndonjë pije, t’i lagen buzët me një copë pambuku dhe t’i sugjerohet të thotë: ‘La ilahe il-lAllah’, një herë. Të mos i përsëritet më shumë se tri herë, përveçse nëse flet pas kësaj; atëherë i sugjerohet përsëri me butësi që ta thotë. Pranë tij lexohet surja Jasin dhe ai drejtohet nga kibla.” 763

“Kur të vdesë, është sunet t’i mbyllen sytë, t’i lidhet nofulla, t’i zbuten nyjat, t’i hiqen rrobat, të mbulohet me një pëlhurë, t’i vendoset diçka e rëndë prej hekuri mbi bark dhe të vendoset mbi shtratin ku do të lahet, i drejtuar nga kibla dhe me trupin të pjerrët nga këmbët. Gjithashtu, është sunet të shpejtohet përgatitja e tij nëse nuk ka vdekur papritur dhe të zbatohet testamenti i tij, ndërsa shlyerja e borxhit të tij është obligim.” 769

Nënkapitull 778

“Larja e të vdekurit, qefinosja e tij, falja e namazit të xhenazes dhe varrosja e tij janë obligim kolektiv (farz kifaje).” 778

“Përparësi për larjen e të vdekurit ka ai që i vdekuri e ka porositur për këtë, pastaj babai i tij, pastaj gjyshi i tij, pastaj të afërmit e tij nga ana atërore, sipas shkallës së afërsisë, e më pas të afërmit e tjerë nga lidhja e gjakut.” 779

زاد المستقنع في اختصار المقنع
“Zad el-Mustakni‘” në përmbledhjen e “El-Mukni‘”
كِتَابُ الصَّلَاةِ
Libri mbi dispozitat e namazit

“Ndërsa për larjen e femrës, përparësi ka gruaja që e vdekura e ka porositur për këtë, pastaj të afërmet e saj, sipas shkallës së afërsisë.” 783

“Secilit prej bashkëshortëve i lejohet ta lajë bashkëshortin tjetër. Po kështu, zotërisë i lejohet ta lajë robëreshën e tij me të cilën ka marrëdhënie.” 784

“Mashkullit dhe femrës u lejohet ta lajnë vetëm fëmijën që është nën moshën shtatëvjeçare.” 786

“Muslimanit i ndalohet ta lajë një jobesimtar ose ta varrosë atë; por ai mbulohet me dhe, nëse nuk ka kush tjetër.” 789

“Është e papëlqyeshme që gjatë larjes së të vdekurit të jetë i pranishëm dikush tjetër, përveç atij që ndihmon në larjen e tij.” 792

“Pastaj ia ngre kokën me butësi derisa të jetë afër pozicionit të ulur, ia shtyp barkun me butësi dhe në atë kohë derdh ujë me bollëk. Pastaj mbështjell një copë pëlhure rreth dorës së vet dhe ia pastron vendet e turpshme.” 793

“Nuk lejohet prekja e auretit të atij që i ka mbushur shtatë vjet, ndërsa është e pëlqyeshme që pjesa tjetër e trupit të tij të mos preket përveçse me një copë pëlhure.” 796

“Pastaj është e pëlqyeshme që t’i japë abdes të plotë, por nuk i fut ujë në gojë dhe as në hundë. I fut dy gishtat e vet të lagur me ujë ndërmjet buzëve të të vdekurit dhe ia fshin dhëmbët; po kështu, i fut në vrimat e hundës dhe ia pastron ato, pa futur ujë në to.” 797

“Pastaj bën nijetin për larjen e tij, përmend emrin e Allahut dhe ia lan vetëm kokën dhe mjekrën me shkumën e sidrit.” 802

“Pastaj ia lan anën e djathtë, pastaj të majtën, pastaj tërë trupin tri herë. Çdo herë e kalon dorën mbi barkun e tij. Nëse nuk pastrohet me tri larje, shtohen larjet derisa të pastrohet, edhe nëse tejkalohen shtatë larje. Ndërsa në larjen e fundit vendos kamfur.”..... 806

“Uji i ngrohtë, ushnani dhe hilali (shkopthi i hollë që përdoret për të pastruar ndërmjet dhëmbëve) përdoren kur ka nevojë për to.” 810

“Ia shkurton mustaqet, ia pret thonjtë, nuk ia kreh flokët dhe pastaj ia than trupin me një pëlhurë.”..... 813

“Flokët e saj thuren në tri gërsheta dhe lëshohen prapa saj.”..... 816

زاد المستقنع في اختصار المقنع
“Zad el-Mustakni‘” në përmbledhjen e “El-Mukni‘”
كِتَابُ الصَّلَاةِ
Libri mbi dispozitat e namazit

“Nëse pas shtatë larjeve del diçka prej tij, vendi nga del mbushet me pambuk. Nëse rrjedhja nuk ndalet, mbushet me baltë të pastër. Pastaj lahet vendi dhe të vdekurit i jepet abdes. Nëse del diçka pas qefinosjes së tij, larja nuk përsëritet.” 816

“I vdekuri që është në ihram është sikurse i gjalli: lahet me ujë dhe sidër, nuk i afrohet parfum, mashkullit nuk i vishen rroba të qepura, nuk i mbulohet koka dhe femrës nuk i mbulohet fytyra.” 818

“Shehidi nuk lahet, përveçse nëse është xhunub. Ai varroset me rrobat e tij, pasi t’i hiqen armët dhe pjesët prej lëkure që ka mbi vete. Nëse i janë marrë rrobat, qefinoset me rroba të tjera dhe nuk i falet namazi i xhenazes. Nëse ka rënë nga kafsha e tij, ose është gjetur i vdekur pa pasur ndonjë gjurmë në trupin e tij, ose është bartur dhe ka ngrënë, ose ka qëndruar gjallë për një kohë të gjatë, lahet dhe i falet namazi i xhenazes.” 821

“Fetusi i abortuar, nëse i ka mbushur katër muaj, lahet dhe i falet namazi i xhenazes. Ndërsa atij që nuk mund të lahet, i bëhet tejemum.” 823

“Personi që e lan të vdekurin e ka obligim ta fshehë atë që ka parë, nëse nuk është diçka e mirë.” 825

Nënkapitull 829

“Qefinosja e të vdekurit duhet të bëhet nga pasuria e tij dhe ka përparësi ndaj borxhit dhe obligimeve të tjera. Nëse ai nuk ka pasuri, atëherë obligimi për qefinosjen bie mbi atë që e ka obligim ta mbajë financiarisht. Përjashtim bën bashkëshorti, i cili nuk e ka obligim ta sigurojë qefinin e gruas së tij.” 829

“Është sunet që mashkulli të qefinoset me tri pëlhura të bardha, të cilat parfumosen me tym aromatik. 832

Pastaj pëlhurat shtrihen njëra mbi tjetrën dhe ndërmjet tyre vendoset hanuti. Më pas, i vdekuri vendoset mbi to i shtrirë në shpinë. 832

Pastaj merret një pjesë e hanutit dhe vendoset në pambuk ndërmjet vitheve të tij. Mbi to lidhet një copë pëlhure, skajet e së cilës janë të çara, si të brendshmet, në mënyrë që t’ia mbajë të bashkuara vithet dhe t’ia mbulojë pjesën intime të përparme. 832

Pjesa tjetër e hanutit vendoset në hapjet e fytyrës së tij dhe në vendet e sexhdes. Nëse i parfumohet i gjithë trupi, kjo është mirë. 832

زاد المستقنع في اختصار المقنع
“Zad el-Mustakni‘” në përmbledhjen e “El-Mukni‘”
كِتَابُ الصَّلَاةِ
Libri mbi dispozitat e namazit

Pastaj, skaji i pëlhurës së sipërme të qefinit kthehet mbi anën e tij të djathtë, ndërsa skaji tjetër i saj kthehet sipër tij. Pastaj veprohet njësoj me pëlhurën e dytë dhe të tretë. 832

Pjesa më e madhe e pëlhurës së tepërt lihet nga ana e kokës së tij. Pastaj pëlhurat lidhen dhe zgjidhen në varr.” 832

“Nëse qefinoset me këmishë, izar dhe një pëlhurë mbështjellëse, lejohet.” 836

“Ndërsa femra qefinoset me pesë pjesë: izar, mbulesë të kokës, këmishë dhe dy pëlhura mbështjellëse.” 837

“Ndërsa obligim është një pëlhurë që ia mbulon tërë trupin.” 838

Nënkapitull 839

“Sunet është që imami të qëndrojë te kraharori i mashkullit, ndërsa te mesi i femrës.” 839

“Dhe merr katër tekbire.” 845

“Pas tekbirit të parë, pasi kërkon mbrojtje tek Allahu, lexon suren Fatiha.” 846

“Dhe pas tekbirit të dytë dërgon salavate për Pejgamberin ﷺ, sikurse në teshehud.” 847

Dhe pas tekbirit të tretë bën dua dhe thotë: 849

“O Allah, fali të gjallët dhe të vdekurit tanë, të pranishmit dhe ata që mungojnë prej nesh, të vegjlit dhe të mëdhenjtë tanë, meshkujt dhe femrat tona. Vërtet, Ti e di kthimin tonë dhe vendqëndrimin tonë dhe Ti je i Fuqishëm për çdo gjë. 849

O Allah, këdo prej nesh që e lë të jetojë, bëje të jetojë në Islam dhe Sunet, ndërsa kujtdo prej nesh që ia merr shpirtin, bëje të vdesë në to. 849

O Allah, fale dhe mëshiroje, jepi mirëqenie dhe falja të metat, nderoja vendin ku do të qëndrojë, zgjeroja vendin ku do të hyjë, laje me ujë, borë dhe breshër dhe pastroje nga gjynahet dhe gabimet, ashtu siç pastrohet rroba e bardhë nga papastërtia. Zëvendësoja shtëpinë me një shtëpi më të mirë se shtëpia e tij dhe bashkëshorten me një bashkëshorte më të mirë se bashkëshortja e tij. Fute në Xhenet, mbroje nga dënimi i varrit dhe nga dënimi i Zjarrit, zgjeroja varrin dhe ndriçoja atë.” 849

Nëse i vdekuri është i vogël, thotë: 849

“O Allah, bëje atë thesar të ruajtur për prindërit e tij, pararendës të tyre, shpërblim dhe ndërmjetësues, ndërmjetësimi i të cilit pranohet. O Allah, rëndoji me të peshoret e tyre dhe shtoja me të shpërblimet e tyre. Bashkoje me të mirët prej paraardhësve të besimtarëve,

vendose nën përkujdesjen e Ibrahimit dhe, me mëshirën Tënde, ruaje nga dënimi i Xhehenemit.” 849

“Pas tekbirit të katërt qëndron pak, pastaj jep një selam në të djathtë. Dhe i ngre duart me çdo tekbir.” 856

“Obligimet e namazit të xhenazes janë: qëndrimi në këmbë, tekbiret, Fatiha, dërgimi i salavateve për Pejgamberin ﷺ, një dua për të vdekurin dhe selami.” 858

“Ai të cilit i kanë ikur disa prej tekbireve, i plotëson ato sipas mënyrës së tyre.” 861

“Ai të cilit i ka kaluar namazi i xhenazes për të, e fal atë te varri. Gjithashtu, falet namazi i xhenazes me nijet për atë që mungon dhe ndodhet jashtë vendbanimit, deri në një muaj.” 865

“Imami nuk ia fal namazin e xhenazes atij që ka përvetësuar fshehurazi nga plaçka e luftës dhe as atij që ka vrarë veten.” 870

“Nuk ka ndonjë pengesë që namazi i xhenazes t’i falet në xhami.” 871

Nënkapitull 872

“Është e pëlqyeshme që xhenazja të bartet nga të katër anët, ndërsa lejohet bartja e saj ndërmjet dy shtyllave.” 872

“Është sunet që xhenazja të bartet me shpejtësi, që këmbësorët të ecin përpara saj, ndërsa ata që janë të hipur të jenë pas saj.” 874

“Është e papëlqyeshme që ai që e përcjell xhenazen të ulet para se ajo të vendoset.” 875

“Vetëm varri i femrës mbulohet me një pëlhurë.” 875

“Lahdi është më i pëlqyeshëm se shakku. Ai që e fut të vdekurin në varr thotë: ‘Bismil-lah, ue ala mil-leti Resulil-lah (Me emrin e Allahut dhe në fenë e të Dërguarit të Allahut).’ Pastaj e vendos në lahdin e tij, të shtrirë në krahun e djathtë, me fytyrë nga kibla.” 876

“Varri ngrihet mbi tokë sa një pëllëmbë, me pjesën e mesme më të ngritur se anët.” 880

“Është e papëlqyeshme që varri të lyhet me gëlqere, të ndërtohet mbi të, të shkruhet mbi të, të ulesh mbi të, ta shkelësh apo të mbështetesh në të.” 881

“Është haram që në një varr të varrosen dy ose më shumë persona, përveçse në rast domosdoshmërie. Ndërmjet çdo dy të vdekurve vendoset një ndarëse prej dheu.” 884

“Nuk është i papëlqyeshëm leximi i Kuranit te varri.” 885

زاد المستقنع في اختصار المقنع
“Zad el-Mustakni‘” në përmbledhjen e “El-Mukni‘”
كِتَابُ الصَّلَاةِ
Libri mbi dispozitat e namazit

“Çfarëdo vepre adhurimi që bën dhe shpërblimin e saj ia dhuron një muslimani të vdekur ose të gjallë, kjo i bën dobi atij.” 889

“Është sunet që për familjen e të vdekurit të përgatitet ushqim dhe t’u dërgohet atyre, ndërsa është e papëlqyeshme që ata të përgatisin ushqim për njerëzit.” 890

Nënkapitull 893

“Është sunet vizita e varreve, përveçse për gratë. 893

Kur i viziton ato ose kalon pranë tyre, thotë: 893

‘Es-selamu alejkum, dara kaumin mu’minin. Ue inna in sha Allahu bikum lelahikun. Jerhamullahu el-mustakdimine minkum uel-muste’hirin. Nes’elullahe lena ue lekumul-afijeh. Allahumme la tahrimna exhrahum, ue la teftinna ba’dehum, uagfir lena ue lehum.’ 893

(Paqja qoftë mbi ju, o banorë të këtyre varreve, besimtarë. Edhe ne, në dashtë Allahu, do t’ju bashkohemi. Allahu i mëshiroftë ata prej jush që kanë shkuar më herët dhe ata që kanë shkuar më vonë. I kërkojmë Allahut mirëqenie për ne dhe për ju. O Allah, mos na privo nga shpërblimi për ta, mos na sprovo pas tyre dhe na fal neve dhe ata.)” 893

“Është sunet t’i shprehet ngushëllim atij që është goditur nga humbja e të vdekurit.” 897

“Lejohet të qarët për të vdekurin.” 898

“Janë haram: vajtimi duke përmendur cilësitë e të vdekurit, vajtimi me zë të lartë, shqyerja e rrobave, goditja e faqeve dhe veprime të ngjashme.” 898

زاد المستقنع في اختصار المقنع
“Zad el-Mustakni‘” në përmbledhjen e “El-Mukni‘”
كِتَابُ الصَّلَاةِ
Libri mbi dispozitat e namazit

Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëplotit

Falënderimi i takon Allahut, një falënderim që nuk mbaron kurrë, falënderimi më i mirë me të cilin Ai meriton të falënderohet.

Salavatet dhe selamet qofshin mbi më të zgjedhurin e të zgjedhurve, Muhamedin ﷺ, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që e adhurojnë Allahun.

Më pas:

Kjo është një përmbledhje në fikh, e nxjerrë nga libri **El-Mukni’** i imam el-Muveffek Ebu Muhamedit, e ndërtuar mbi një mendim të vetëm, i cili është mendimi më i saktë në medhhebin e Imam Ahmedit.

Ndoshta kam lënë jashtë disa çështje që ndodhin rrallë, ndërsa kam shtuar disa të tjera, **tek të cilat mbështetemi në raste të ngjashme.** Këtë e kam bërë sepse synimet e njerëzve janë dobësuar dhe pengesat që i largojnë nga arritja e dijes janë shtuar.

Megjithëse është me përmasa të vogla, me ndihmën e Allahut, ky libër përmbledh aq sa **e bën të panevojshme zgjatjen e fjalës.**

Nuk ka ndryshim gjendjeje e as fuqi veçse me Allahun. **Ai na mjafton dhe sa Mbështetës i mirë është!**

كِتَابُ الصَّلَاةِ

Libri mbi dispozitat e namazit

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Libri mbi dispozitat e namazit.”

Me fjalën **namaz** synohen veprimet e caktuara që i kryen muslimani, të cilat fillojnë me tekbir dhe përfundojnë me selam.

Përndryshe, në kuptimin gjuhësor, fjala **namaz** përdoret për lutjen.

Mirëpo, kjo fjalë është bartur për t’i emërtuar këto veprime të caktuara.

Kjo na tregon se **gjëja më madhështore që bëhet në namaz është lutja.**

Lutja ndahet në dy lloje:

Lutja që përmban lavdërimin e Allahut të Lartësuar, madhërimin e Tij dhe leximin e fjalës së Allahut të Lartësuar.

Dhe lutja e kërkesës dhe e përgjërimit.

Prandaj, kur muslimani e kupton këtë, e kupton edhe rëndësinë e faktit se shumë prej fjalëve që thuhen në namaz mund të jenë shtylla, ndërsa disa të tjera mund të jenë detyrime.

Këto do të shpjegohen në vendin e tyre, me lejen e Allahut të Lartësuar.

زاد المستقنع في اختصار المقنع
“Zad el-Mustakni‘” në përmbledhjen e “El-Mukni‘”
كِتَابُ الصَّلَاةِ
Libri mbi dispozitat e namazit

تَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، مُكَلَّفٍ، إِلَّا حَائِضاً، وَنُفَسَاءَ.

Namazi është detyrim për çdo musliman mbi të cilin vlejnë detyrimet fetare, me përjashtim të gruas me menstruacione dhe gruas lehonë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Është detyrim për çdo musliman mbi të cilin vlejnë detyrimet fetare.”

Domethënë, namazi obligativ, që janë pesë namazet ditore, është detyrim për çdo musliman mbi të cilin vlejnë detyrimet fetare. Kjo bazohet në atë që është transmetuar nga Pejgamberi ﷺ, i cili ka thënë:

“Islami është ndërtuar mbi pesë shtylla: dëshmia se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut dhe se Muhamedi është i Dërguari i Allahut, falja e namazit...”

Ky hadith gjendet në dy Sahihët, në transmetimin e Ibn Omerit (Allahu qoftë i kënaqur me të).

Po ashtu, në Librin e Allahut të Lartësuar ka shumë ajete që tregojnë se namazi është detyrim për muslimanët.

Allahu i Lartësuar thotë:

“E nëse pendohen, e falin namazin dhe e japin zekatin, atëherë janë vëllezërit tuaj në fe.” [Et-Teube: 11].

Prandaj, askush nuk konsiderohet vëlla në fe, përveç nëse e fal namazin ashtu siç e ka obliguar Allahu i Lartësuar.

Fjala e autorit: **“Është detyrim për çdo musliman”** përjashton jobesimtarin. Kjo do të thotë se jobesimtari nuk është i obliguar ta kryejë namazin në këtë botë, megjithëse ai do të mbahet përgjegjës për lënien e tij.

Kjo sepse **mendimi më i saktë prej dy mendimeve të dijetarëve** është se jobesimtarët do të dënohen në Ditën e Kiametit dhe do të merren në pyetje si për bazat e fesë, ashtu edhe për degët e saj.

Prandaj, Allahu i Lartësuar përmend për ta se kanë hyrë në Sekar, pra në dënim, dhe ata vetë do të thonë:

“Ne nuk ishim prej atyre që falnin namazin.”

Kjo tregon se jobesimtarët në Ditën e Kiametit do të dënohen për lënien e bazës së fesë, që është besimi, dhe gjithashtu do të dënohen për lënien e namazit, zekatit, agjërimit dhe detyrimeve të tjera fetare, gjë që do t’ua shtojë edhe më shumë dënimin tek Allahu i Lartësuar.

Fjala e autorit: **“Është detyrim për muslimanin”** ka për qëllim obligimin e kryerjes së namazit. Nga kjo rrjedh se, nëse jobesimtari e pranon Islamin, ai nuk urdhërohet t’i kompensojë namazet që i kanë kaluar gjatë kohës së mosbesimit të tij. Për këtë ekziston konsensusi i dijetarëve.

Fjala e autorit: **“mbi të cilin vlejnë detyrimet fetare”** ka për qëllim personin që nuk është i çmendur dhe që ka arritur moshën e pjekurisë. Baza për këtë është hadithi i transmetuar nga Pejgamberi ﷺ, i cili, sipas versionit të Ibn Hazmit në veprën *El-Muhalla*, ka thënë:

“Lapsi është ngritur për tre persona: për atë që fle derisa të zgjohet, për të çmendurin derisa t’i kthehet mendja dhe për fëmijën derisa të arrijë moshën e pjekurisë.”

Ky hadith është argument se **vlefshmëria dhe obligueshmëria e namazit kushtëzohen nga fakti që mbi personin vlejnë detyrimet fetare.**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...me përjashtim të gruas me menstruacione dhe gruas lehonë.”

Shejhu, Allahu e mëshiroftë, e përmendi këtë fjali për të sqaruar se gruaja me menstruacione dhe gruaja lehonë nuk e kanë obligim namazin. Si rrjedhojë, kur pastrohen, ato nuk urdhërohen t’i kompensojnë namazet e lëna.

Argument për këtë është hadithi i Muadhes nga Aishja (Allahu qoftë i kënaqur me të), të cilin e kemi përmendur më herët, ku ajo tha:

“Ne urdhëroheshim t’i kompensonim ditët e agjërimit, por nuk urdhëroheshim t’i kompensonim namazet.”

Kjo fjali e shejhut: **“...me përjashtim të gruas me menstruacione dhe gruas lehonë”**, është prej atyre çështjeve për të cilat mund t’i bëhet një vërejtje autorit. Kjo sepse ai e ka përmendur tashmë të njëjtin kuptim në kapitullin mbi menstruacionet.

Parimi në veprat e përmbledhura është që dispozitat të mos përsëriten, por secila të përmendet vetëm një herë. Përndryshe, përsëritja e të njëjtës dispozitë në më shumë se një vend bie ndesh me natyrën e një vepre të përmbledhur.

Megjithatë, mund të themi se qëllimi i autorit nga kjo përsëritje është që përjashtimi të jetë i plotë dhe fjalia të jetë e plotësuar.

وَيَقْضِي مَنْ زَالَ عَقْلُهُ بِنَوْمٍ، أَوْ إِغْمَاءٍ، أَوْ سُكْرٍ، وَنَحْوِهِ.

Dhe e kompenson namazin ai që e ka humbur vetëdijen për shkak të gjumit, alivanosjes, dehjes ose diçkaje të ngjashme me to.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe e kompenson namazin ai që e ka humbur vetëdijen për shkak të gjumit, alivanosjes, dehjes ose diçkaje të ngjashme me to.”

Sa i përket faktit se ai që e ka humbur vetëdijen për shkak të gjumit ose diçkaje të ngjashme e kompenson namazin, kjo bazohet në atë që është transmetuar nga Pejgamberi ﷺ në *Sahihun e Muslimit*, ku ka thënë:

“Kush fle dhe e humb një namaz ose e harron atë, le ta falë kur t’i kujtohet, sepse ajo është koha e tij.”

Ky hadith është argument se ai që e ka humbur vetëdijen për shkak të gjumit **e kompenson namazin.**

Sa i përket atij që e ka humbur vetëdijen për shkak të alivanosjes, sipas medhhebit nuk ka dallim ndërmjet alivanosjes së shkurtër dhe asaj të gjatë. Qoftë nëse alivanosja zgjat aq sa të kalojë koha e një namazi apo e dy namazeve, një ditë, dy ditë ose tri ditë, madje edhe nëse zgjat me muaj, ata janë të mendimit se **alivanosja i bashkëngjitet gjumit.** Ata e konsiderojnë atë një prej formave të humbjes së vetëdijes.

Për ta mbështetur mendimin se alivanosja i bashkëngjitet gjumit, ata argumentojnë me atë që është transmetuar nga Ammar ibn Jasiri (Allahu qoftë i kënaqur me të), se ai u alivanos dhe, pasi i erdhi vetëdija pas tri ditësh, i kompensoi të gjitha namazet e atyre tri ditëve. **Kjo tregon se alivanosja trajtohet si gjumi.**

Po ashtu, kur Pejgamberi ﷺ u alivanos, ai i kompensoi namazet që i kishin kaluar, edhe pse nuk është transmetuar se alivanosja e tij kishte zgjatur shumë.

Prandaj, meqenëse është vërtetuar se sahabët i kanë kompensuar namazet e lëna gjatë një alivanosjeje të gjatë dhe nuk ekziston ndonjë tekst që përcakton kufirin se deri në çfarë kohe alivanosja kërkon kompensimin e namazit e më pas jo, themi se **çdo alivanosje e detyron personin t’i kompensojë namazet e lëna gjatë saj**, përveç nëse alivanosja është e tillë që i bashkëngjitet çmendurisë, pra kur nga personi shfaqen sjellje që tregojnë humbjen e mendjes.

Kjo sepse **alivanosja është një gjendje ndërmjet çmendurisë dhe gjumit**, ndërsa medhhebi e konsideron atë të ngjashme me gjumin.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...ose dehjes.”

Domethënë, ai që dehet dhe e humb vetëdijen e ka obligim t’i kompensojë namazet që i kanë kaluar gjatë kohës së dehjes së tij. Edhe nëse do ta falte namazin në gjendje të dehur, namazi i tij nuk pranohet, sepse Allahu i Lartësuar thotë:

“O ju që keni besuar! Mos iu afroni namazit duke qenë të dehur, derisa ta dini se çfarë flisni.” [En-Nisa: 43].

Ky ajet tregon se namazi i të dehurit është i pavlefshëm, edhe nëse dehja e tij nuk është e rëndë. Prandaj, ai e ka obligim ta përsërisë namazin.

Argumenti se i dehuri e ka obligim ta përsërisë namazin është rregulli i njohur te fukahatë islamë, për të cilin kanë konsensus:

“Kur një vepër është e ndaluar, atëherë edhe pasoja juridike që rrjedh prej saj është e pavlefshme.”

Në këtë rast, vepra e ndaluar është pirja e pijes dehëse, ndërsa pasoja që rrjedh prej saj është humbja e namazit dhe mosfalja e tij brenda kohës së caktuar. Prandaj, themi se, **për sa i përket dispozitës, është njësoj sikur ai namaz të mos ishte falur fare.** Si rrjedhojë, ai e ka obligim t’i kompensojë këto namaze.

Fukahatë islamë, Allahu i mëshiroftë, sipas medhhebit nuk bëjnë dallim ndërmjet dehjes së shkaktuar në mënyrë të lejuar dhe dehjes së shkaktuar në mënyrë të ndaluar.

Mënyra e ndaluar është kur njeriu me vetëdije konsumon pije dehëse.

Ndërsa dehja në mënyrë të lejuar është kur njeriu pi një pije, si p.sh. lëng kallami ose sobja, duke menduar se është e lejuar, por më pas rezulton se ajo është fermentuar dhe ai e humb vetëdijen.

Sipas tyre, edhe ai që dehet në një mënyrë të lejuar, duke pirë një pije që e ka menduar të lejuar, por që më pas rezulton të jetë dehëse, e ka obligim t’i kompensojë namazet që i kanë kaluar, sepse **dehja, në parim, nuk merret në konsideratë për efektet e saj juridike dhe, për këtë arsye, i bashkëngjitet gjumit.**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...ose diçkaje të ngjashme me to.”

Domethënë, ose diçkaje të ngjashme me dehjen. Përemri në fjalën **“me to”** i referohet dehjes. Ajo që hyn në këtë kategori është humbja e vetëdijes si pasojë e lëndëve narkotike. Kjo sepse fukahatë islamë bëjnë dallim ndërmjet lëndës narkotike dhe lëndës dehëse, dhe ky dallim është i dobishëm në shumë çështje të fikhut.

Lënda dehëse është ajo që e largon vetëdijen duke shkaktuar eufori dhe ngazëllim.

Ndërsa **lënda narkotike është ajo që e mbulon vetëdijen dhe e ndryshon atë, pa shkaktuar eufori dhe ngazëllim.**

Prandaj, lëndët narkotike, anestezia dhe disa barna që shkaktojnë gjumë, si dhe gjëra të ngjashme me to, nuk konsiderohen lëndë dehëse, por në këtë dispozitë ato i bashkëngjiten lëndës dehëse sa i përket kompensimit të namazit.

Natyrisht, nga ky dallim rrjedhin shumë pasoja juridike.

Prej tyre është se **nuk lejohet mjekimi me lëndë dehëse në asnjë rrethanë.** Vera dehëse nuk lejohet të përdoret për mjekim, sepse:

“Allahu nuk e ka vendosur shërimin tuaj në atë që ua ka ndaluar.”

Po ashtu, Pejgamberi ﷺ ka thënë në hadithin e Vail ibn Huxhrit (Allahu qoftë i kënaqur me të):

“Allahu nuk ka vendosur shërim në verën dehëse.”

Kështu, Pejgamberi ﷺ sqaroi se **në verën dehëse nuk ka shërim në asnjë rast.**

Ndërsa përdorimi i lëndëve narkotike lejohet në rast domosdoshmërie, si gjatë një ndërhyrjeje kirurgjikale, në trajtimin e një sëmundjeje psikike ose rasteve të ngjashme me to. Gjithashtu, lejohet përdorimi i tyre edhe në rast të mungesës së gjumit. Kjo sepse ekziston dallim ndërmjet lëndës dehëse dhe lëndës narkotike. Ky është një prej efekteve juridike të këtij dallimi.

Për këtë arsye, fukahatë islamë bëjnë dallim ndërmjet tyre, edhe pse në disa çështje, si kjo, dispozitat janë të njëjta.

وَلَا تَصِحُ مِنْ مَجْنُونٍ وَلَا كَافِرٍ، فَإِنْ صَلَّى: فَمُسْلِمٌ حكماً

Namazi nuk është i vlefshëm nga i çmenduri dhe as nga jobesimtari. Nëse ai fal namaz, atëherë gjykohet si musliman.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Namazi nuk është i vlefshëm..."

Domethënë, namazi nuk është i vlefshëm. Rregulli është se kur themi: **"nuk është i vlefshëm"**, atëherë ai nuk është i obliguar dhe, si rrjedhojë, nuk obligohet ta kompensojë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"...nga i çmenduri."

Kjo sepse i çmenduri nuk është prej atyre mbi të cilët vlejnë detyrimet fetare.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"...dhe as nga jobesimtari."

Mirëpo, nëse ai fal namaz.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Nëse ai fal namaz, atëherë gjykohet si musliman."

Kjo çështje është e hollësishme dhe kërkon përqendrim.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Namazi nuk është i vlefshëm nga i çmenduri.”

Argumenti për këtë është i qartë. Ai është hadithi: **“Lapsi është ngritur për tre persona...”**. Ne e kemi sqaruar më parë argumentin për këtë dhe se në këtë çështje nuk ka asnjë paqartësi.

Sa i përket jobesimtarit, nëse ai e fal namazin duke qenë ende jobesimtar, atëherë namazi i tij nuk është i vlefshëm, sepse e ka falur në gjendje mosbesimi.

Mirëpo, nëse ai e pranon Islamin duke thënë: **“Dëshmoj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut dhe se Muhamedi është i Dërguari i Allahut”,** e më pas merr abdes dhe fal namazin, ose merr gusël dhe fal namazin, atëherë themi se namazi i tij është i vlefshëm.

Ndërsa, nëse e fal namazin pa e shqiptuar shehadetin, themi: **Namazi yt nuk është i vlefshëm.**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nëse ai fal namaz...”

Domethënë: jobesimtari.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...atëherë gjykohet si musliman.”

Kuptimi është se, nëse jobesimtari i fal dy rekate ose çfarëdo namazi tjetër, qoftë farz apo nafile, gjykohet juridikisht si musliman, e jo vetëm nga pamja e jashtme. Si rrjedhojë, mbi këtë bazë ndërtohen dispozitat juridike që lidhen me të.

Dispozitat që rrjedhin nga gjykimi ynë se ai është bërë musliman për shkak të namazit të tij janë si vijon:

Nëse jobesimtari fal namaz, ne i themi: **“Tani je musliman.”** Nëse vdes pas kësaj, gjykohet si musliman dhe varroset në varrezat e muslimanëve. Nëse ende nuk e ka shqiptuar shehadetin, atëherë ia mësojmë shehadetin.

Nëse ai fal dy rekate dhe pastaj thotë: **“Unë nuk jam musliman. Namazin e fala vetëm për tallje, ose për ta fshehur qëllimin tim, ose nga frika, ose nga detyrimi”,**

sipas mendimit të fukahave islamë ne i themi: **“Ti je musliman.”** Si rrjedhojë, mbi të zbatohen dispozitat e personit që ka dalë nga Islami.

Për këtë arsye, nëse një i krishterë hyn në xhami me njerëzit dhe autoritetet përgjegjëse i thonë të hyjë, ai hyn dhe fal dy rekate bashkë me ta, sipas mendimit të fukahave islamë ai konsiderohet juridikisht musliman dhe nuk ka të drejtë të kthehet në fenë e tij, sepse e ka falur namazin.

Mund të shtrohet pyetja:

Si mund të themi se namazi i tij nuk është i vlefshëm, ndërsa njëkohësisht gjykojmë se ai bëhet musliman me kryerjen e tij? A nuk është kjo kundërthënie?

Në pamje të parë, po.

Mirëpo, themi se nuk është kështu. Qëllimi i fukahave islamë është se hyrja e tij në Islam fillon me namazin. Nëse pranimi i Islamit i ka paraprirë namazit, atëherë namazi i tij është i vlefshëm, ashtu siç e sqaruam më parë.

Ndërsa nëse pranimi i Islamit nuk i ka paraprirë namazit, atëherë gjykojmë se ai është bërë musliman dhe e urdhërojmë ta përsërisë namazin.

Prandaj, nëse me ty fal namaz një person që nuk është musliman, i themi: **“Tani gjykohesh juridikisht si musliman, por namazin duhet ta përsërisësh.”** Për këtë arsye, ata e detyrojnë ta përsërisë namazin.

Fukahatë islamë e kanë përmendur këtë në mënyrë të qartë dhe të prerë, ashtu siç e përmenda pak më parë. Ky është mendimi i tyre.

Pra, nëse ai fal namaz, ne gjykojmë juridikisht se është musliman, por nuk themi se Islami i tij është vërtetuar vetëm nga vetë namazi.

وَيُؤْمَرُ بِهَا صَغِيرٌ لِسَبْعٍ ، وَيُضْرَبُ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ، فَإِنْ بَلَغَ فِي أَثْنَائِهَا أَوْ بَعْدَهَا فِي وَقْتِهَا: أَعَادَ.

Fëmija urdhërohet të falë namaz kur i mbush shtatë vjet, ndërsa rrihet për të kur i mbush dhjetë vjet. Nëse bëhet madhor gjatë faljes së namazit ose pasi ta ketë përfunduar atë, përderisa ende është brenda kohës së namazit, duhet ta përsërisë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Fëmija urdhërohet të falë namaz kur i mbush shtatë vjet.”

Kuptimi i fjalës **“urdhërohet”** është se i thuhet: **“Fal namaz.”** Pra, urdhri jepet në formën urdhërore, si: **“Vepro”, “Fal namaz”, “Shko fale namazin.”** Me fjalë të tjera, urdhri duhet të jetë në formën urdhërore, si: **“Vepro”**, ose me shprehje të ngjashme.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...kur i mbush shtatë vjet.”

Domethënë, kur i mbush shtatë vjet. Me këtë nuk është për qëllim pasi t’i ketë plotësuar shtatë vjet, por kur hyn në vitin e shtatë të jetës. Pra, pasi t’i ketë përfunduar gjashtë vitet e para të jetës dhe të hyjë në vitin e shtatë, themi se gjatë gjithë këtij viti urdhërohet të falë namaz, por jo me urdhër detyrues. Përkundrazi, është një urdhër udhëzues dhe edukues, si: **“Fal namaz, fal namaz.”** Kjo vazhdon edhe në vitet pasuese deri në moshën dhjetëvjeçare.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...ndërsa rrihet për të kur i mbush dhjetë vjet.”

Kur fëmija arrin moshën dhjetëvjeçare, edhe nëse ende nuk është bërë madhor, urdhrit i shtohet edhe rrahja. Kjo është rrahje edukative.

Rrahja edukative nuk lejohet të kalojë dhjetë goditje, nëse hadithi i transmetuar nga Bejhekiu është i saktë. Ajo duhet të jetë në përputhje me gjendjen shëndetësore, forcën dhe dobësinë fizike të fëmijës. Nuk duhet të jetë e dhimbshme dhe as të goditet në vende që mund të shkaktojnë dëm. Ky është një prej mjeteve edukative që kujdestarët janë të obliguar ta zbatojnë.

Argumenti për këto dy dispozita është hadithi i transmetuar në librat e Suneneve nga Amr ibn Shuajbi, nga babai i tij, nga gjyshi i tij, se Pejgamberi ﷺ ka thënë:

"Urdhërojini fëmijët tuaj të falin namaz kur të jenë shtatë vjeç, rrihini për të kur të jenë dhjetë vjeç dhe ndajini në shtretër."

Ky hadith tregon se fëmija, qoftë mashkull apo femër, urdhërohet të falë namaz në moshën shtatëvjeçare dhe rrihet për të në moshën dhjetëvjeçare.

Kuptimi i këtij teksti dhe i këtij hadithi është se, para moshës shtatëvjeçare, fëmija nuk urdhërohet fare të falë namaz. Nuk i thuhet: **"Fal namaz."** Ndërsa mësimi i namazit është një çështje tjetër. Pra, urdhri për faljen e namazit nuk jepet para moshës shtatëvjeçare.

Ky është argumentimi me kuptimin e kundërt të tekstit. Fukahatë islamë kanë diskutuar gjerësisht rreth vlefshmërisë së këtij lloji argumentimi, megjithëse shumica e tyre e konsiderojnë atë argument të vlefshëm.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Nëse bëhet madhor gjatë faljes së namazit..."

Domethënë, gjatë namazit. Pra, ky fëmijë trembëdhjetë ose katërmbëdhjetë vjeç bëhet madhor ndërsa është duke u falur.

Dijetarët islamë thonë se kjo mund të përfytyrohet vetëm në një rast shumë të kufizuar dhe se ky shembull është tepër i rrallë.

Kjo sepse, nëse ai bëhet madhor gjatë namazit për shkak të një ëndrre me ejakulim, **namazi i tij prishet që në atë çast. Prandaj, nuk shtrohet çështja nëse duhet ta përsërisë namazin, sepse ai namaz tashmë është prishur.**

Po kështu, nëse vajza bëhet madhore me fillimin e menstruacioneve, edhe në këtë rast namazi i saj prishet.

Prandaj, rasti i vetëm në të cilin mund të përfytyrohet që dikush të bëhet madhor gjatë namazit është **plotësimi i moshës pesëmbëdhjetëvjeçare.** Vetëm kjo, prej tri shenjave të pjekurisë, mund të ndodhë gjatë namazit.

Sa i përket daljes së qimeve, kjo nuk mund të vërehet në çastin kur ndodh, por vetëm pasi të jetë plotësuar pjekuria.

Përndryshe, disa fukaha islamë thonë se përfytyrimi i arritjes së moshës madhore gjatë vetë namazit është pothuajse i pamundur dhe tepër i rrallë.

Po, kjo mund të ndodhë në ditën e Arafatit. **Unë njoh shumë njerëz që janë bërë madhorë në ditën e Arafatit gjatë qëndrimit në Arafat, sepse ajo është një ditë e gjatë.** Ndërsa të bëhet dikush madhor gjatë namazit, brenda dhjetë minutave, duke parë ëndërr me ejakulim, kjo mund të jetë diçka shumë e rrallë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...nëse bëhet madhor...”

Domethënë: fëmija.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...gjatë faljes së namazit...”

Domethënë: gjatë namazit.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...ose pasi ta ketë përfunduar atë...”

Domethënë: pasi të ketë përfunduar namazin.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...përderisa ende është brenda kohës së namazit.”

Domethënë: para se të dalë koha e namazit, pra brenda kohës së zgjedhur të tij.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...duhet ta përsërisë.”

Domethënë: namazin.

Argumenti për këtë është se namazi i parë që ka falur është konsideruar namaz nafile. Fëmija e fal namazin farz si nafile. Mirëpo, kur bëhet madhor gjatë namazit ose pasi e ka përfunduar atë, namazi bëhet detyrim për të. Ndërsa namazi nafile nuk e zëvendëson namazin farz. Prandaj, ai duhet ta përsërisë.

Shembulli i kësaj është ai që jep njëqind euro sadaka, e pastaj, pas një kohe të shkurtër, i bëhet detyrim zekati. Atëherë i themi: **“Nxirr një zekat tjetër.”** Kjo sepse sadakaja ishte vepër vullnetare, ndërsa zekati është detyrimi që rëndon mbi ty.

Po kështu, vepra vullnetare nuk e zëvendëson detyrimin, përderisa shkaku ose kushti i detyrimit nuk ka ekzistuar në kohën e kryerjes së saj.

Ajo që duhet të përsëritet është namazi, agjërimi dhe veprat e ngjashme me to.

Ndërsa sa i përket abdesit, nëse dikush bëhet madhor gjatë ditës, ndërkohë që abdesi ose gusli i tij nuk është prishur, fukahatë islamë janë të mendimit se ai nuk ka nevojë ta përsërisë atë. Kjo sepse abdesi dhe gusli janë gjendje juridike të pastërtisë, e cila vazhdon të jetë e vlefshme, ndërsa arritja e moshës madhore nuk e prish atë.

Ndryshe është çështja e namazit, sepse ai është një detyrim fetar.

وَيَحْرُمُ تَأْخِيرُهَا عَنْ وَقْتِهَا؛ إِلَّا لِنَاوِ الجَمْعِ، وَلِمُشْتَغِلٍ بِشَرْطِهَا الَّذِي يُحَصِّلُهُ قَرِيباً.

Ndalohet vonimi i namazit përtej kohës së tij, përveç atij që ka bërë nijet ta bashkojë me namazin tjetër dhe atij që është i zënë me plotësimin e një kushti të namazit, të cilin pritet ta sigurojë së shpejti.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Ndalohet vonimi i namazit përtej kohës së tij.”

Domethënë, ndalohet vonimi i pesë namazeve ditore përtej kohës së tyre, pra përtej kohës së lejueshme, të cilën do ta sqarojmë më vonë, në dashtë Allahu.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...përveç atij që ka bërë nijet ta bashkojë me namazin tjetër.”

Bashkimi i namazeve mund të bëhet për shkak të udhëtimit, sëmundjes ose për ndonjë arsye tjetër të pranuar, siç është shiu dhe raste të ngjashme. Për këto do të flasim në kapitullin e namazit të personave me arsye të ligjshme.

Mirëpo, kur fukahatë islamë thanë: **“përveç atij që ka bërë nijet ta bashkojë me namazin tjetër”**, ata kanë për qëllim bashkimin e dy namazeve në mënyrë që të

konsiderohen si një namaz i vetëm. Për këtë arsye, ata kushtëzojnë që nijeti për bashkim të bëhet në fillim të namazit të parë dhe brenda kohës së tij.

Prandaj, nuk lejohet, madje konsiderohet prej gjynaheve të mëdha, që njeriu ta vonojë namazin përtej kohës së tij.

Është transmetuar nga Omeri (Allahu qoftë i kënaqur me të) se ka thënë:

“Kush e vonon një namaz përtej kohës së tij dhe e bashkon me një namaz tjetër pa arsye, ai ka kryer një prej gjynaheve të mëdha.”

Bashkimi i namazeve pa arsye nuk lejohet në asnjë rast dhe është prej gjynaheve të mëdha. Këtë nuk e veprojnë veçse pasuesit e bidatit. Një prej veçorive të disa grupeve të bidatit është se ata i bashkojnë namazet gjatë gjithë vitit, jo vetëm kur ekzistojnë arsyet e lejuara. Nuk ka dyshim se kjo është prej gjynaheve të mëdha dhe shkeljeve të rënda.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...dhe atij që është i zënë me plotësimin e një kushti të namazit, të cilin pritet ta sigurojë së shpejti.”

Kjo është një prej shprehjeve që u ka shkaktuar paqartësi **një numri të fukahave islamë**.

Së pari, kjo shprehje përbëhet nga dy pjesë:

Pjesa e parë është fjala e autorit:

“...dhe atij që është i zënë me plotësimin e një kushti të namazit.”

Ndërsa pjesa e dytë është fjala e autorit:

“...të cilin pritet ta sigurojë së shpejti.”

Fillimisht do ta shpjegojmë këtë shprehje në tërësi, pastaj do të paraqesim kundërshtimin që është ngritur rreth saj.

Autori tha se lejohet vonimi i namazit përtej kohës së tij, domethënë përtej kohës së lejueshme, në mënyrë që ta falë në kohën e domosdoshmërisë, ose ta falë në kohën e namazit të dytë me të cilin bashkohet, ose edhe pas daljes së kohës së tij, nëse është i zënë me plotësimin e një kushti të namazit.

Me fjalën **“kushti i namazit”** ai ka për qëllim, për shembull, mbulimin e pjesëve të turpshme, pastërtinë rituale dhe largimin e papastërtisë. Këto janë prej kushteve të namazit.

Mirë, kjo është pjesa e parë e kësaj shprehjeje.

Është thënë se i pari prej fukahave të medhhebit që e ka përdorur këtë formulim ka qenë El-Muveffek ibn Kudame, Allahu e mëshiroftë. Mirëpo, kjo shprehje është kundërshtuar.

Ajo është kundërshtuar nga Ibn el-Munexha në librin **“El-Mumti’ Sherh el-Mukni’”**, si dhe nga shejh Tekijuddin, i cili ka thënë:

“Këtë nuk e ka thënë askush.”

Ose ka thënë:

“Asnjë prej fukahave të medhhebit para tij nuk e ka thënë këtë. Madje, tekstet e imam Ahmedit tregojnë të kundërtën.”

Për më tepër, ky formulim çon në një varg të pafund përfundimesh.

Kuptimi është ky:

Nëse nga koha e namazit kanë mbetur edhe dhjetë minuta, ndërsa unë e di se uji ndodhet tri orë larg meje, atëherë udhëtimi im drejt ujit a nuk konsiderohet angazhim me plotësimin e një kushti të namazit?

Sipas këtij formulimi, atëherë do të lejohej ta vonoja jo vetëm këtë namaz, por edhe dy, tre ose katër namaze.

Mirëpo, këtë nuk e ka thënë asnjë prej dijetarëve muslimanë.

Prandaj, çfarë bëri autori, shejh Musa el-Haxhavi (Allahu e mëshiroftë)?

Kur përmendi shprehjen e El-Muveffek ibn Kudames:

“...dhe atij që është i zënë me plotësimin e një kushti të namazit”,

ai i shtoi pjesën e dytë të saj:

“...të cilin pritet ta sigurojë së shpejti.”

Kuptimi është se, nëse në fund të kohës së namazit njeriu është i zënë me plotësimin e një kushti të namazit dhe e di se pas një kohe shumë të shkurtër do ta sigurojë ujin, ose pas pak çastesh do t’i mbulojë pjesët e turpshme, pra bëhet fjalë vetëm për pak minuta, atëherë lejohet të merret me plotësimin e këtij kushti.

Fukahatë islamë kanë përmendur vetëm dy shembuj për këtë.

Shembulli i parë është ai i një njeriu që ka arritur te pusi, por nga koha e namazit kanë mbetur vetëm pak minuta. Nëse nxjerr ujë nga pusi dhe merr abdes me të, koha e namazit do të përfundojë ose një pjesë e namazit do t’i mbetet jashtë kohës së tij. Ky është rasti i parë, kur uji ndodhet pranë tij, te pusi.

Një rast i ngjashëm në kohën tonë është kur njeriu zgjohet për namazin e sabahut dhe deri në përfundimin e kohës së tij kanë mbetur vetëm pesë ose dhjetë minuta. Nëse shkon vetëm për të marrë abdes, koha e namazit do të përfundojë.

A duhet t’i themi në këtë rast që të marrë tejemum dhe ta falë namazin?

Përgjigjja është: **Jo.** Ai duhet të marrë abdes, sepse është i zënë me plotësimin e një kushti të namazit, të cilin do ta përmbushë shumë shpejt. Abdesi nuk do t’i marrë më shumë se pesë ose dhjetë minuta. Nuk bëhet fjalë për një kusht që kërkon kohë të gjatë, si të shkojë në treg, të blejë ujë ose të shkojë diku larg. Përkundrazi, bëhet fjalë për diçka shumë të afërt.

Ky është shembulli i parë.

Shembulli i dytë është kur njeriu është duke qepur rrobën e tij dhe i ka mbetur vetëm një pjesë e vogël për ta përfunduar qepjen në vendin që mbulon pjesët e turpshme. Rroba është e shqyer në një pjesë të caktuar dhe themi se qepja e saj nuk kërkon veçse pak kohë.

Pra, këta dy shembuj dhe rastet e ngjashme me ta janë ato mbi të cilat zbatohet kjo dispozitë.

Prandaj, është e domosdoshme që fjalës së autorit:

“...dhe atij që është i zënë me plotësimin e një kushti të namazit”

t’i vendoset kufizimi:

“...të cilin pritet ta sigurojë së shpejti.”

Ky është një prej kufizimeve që vendosi shejh Tekijuddini, e më pas u miratua nga fukahatë hanbeli të mëvonshëm. Gjithashtu, kjo konsiderohet prej shtesave ndaj librit **“El-Mukni’”**.

وَمَنْ جَحَدَ وُجُوبَهَا: كَفَرَ ، وَكَذَا تَارِكُهَا تَهَاوُنًا وَدَعَاهُ إِمَامٌ أَوْ نَائِبُهُ فَأَصَرَّ وَضَاقَ وَقْتُ الثَّانِيَةِ عَنْهَا ، وَلَا يُقْتَلُ حَتَّى يُسْتَتَابَ ثَلَاثًا فِيهِمَا.

Kush e mohon obligueshmërinë e namazit, është jobesimtar. Po ashtu edhe ai që e lë atë nga neglizhenca, pasi e thërret imami ose zëvendësi i tij për ta falur, ai vazhdon të këmbëngulë në lënien e tij dhe koha e namazit të dytë ngushtohet pa e falur namazin e parë. Ai nuk ekzekutohet derisa t’i kërkohet pendim tri herë gjatë kësaj periudhe.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Kush e mohon obligueshmërinë e namazit, është jobesimtar.”

Për këtë ka konsensus të dijetarëve islamë.

Ebu Bekri (Allahu qoftë i kënaqur me të) ka thënë:

“Do t’i luftoj ata që bëjnë dallim ndërmjet namazit dhe zekatit.”

Kjo tregon se muslimanët janë pajtuar njëzëri se namazi është obligim dhe se ai që e mohon obligueshmërinë e tij është jobesimtar.

Po ashtu, Pejgamberi ﷺ ka sqaruar në më shumë se një hadith se lënësi i namazit është jobesimtar. Atëherë, edhe më parësore është që jobesimtar të jetë ai që e mohon obligueshmërinë e tij.

Pak më parë ju përmenda se argumentet nga Kurani dhe Suneti janë të shumta dhe të transmetuara në mënyrë të prerë, duke dëshmuar se namazi është obligim.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Po ashtu edhe ai që e lë atë nga neglizhenca.”

Domethënë, ai që i lë pesë namazet farz ditore nga neglizhenca ose përtacia; pra, nga shpërfillja ndaj tyre ose nga përtacia për t’i falur.

Argumenti se ai që e lë namazin nga neglizhenca ose përtacia është jobesimtar është hadithi i transmetuar në **Sahihun e Muslimit** nga Xhabir ibn Abdullahu (Allahu qoftë i kënaqur me të), se Pejgamberi ﷺ ka thënë:

"Ndërmjet njeriut dhe mosbesimit është lënia e namazit."

Në një transmetim edhe më të qartë, që e shënon Ebu Davudi nga Burejde (Allahu qoftë i kënaqur me të), Pejgamberi ﷺ ka thënë:

"Besëlidhja ndërmjet nesh dhe atyre është namazi. Kush e lë atë, ka bërë mosbesim."

Shprehja:

"Ka bërë mosbesim"

tregon se **lënia e namazit nga neglizhenca, përtacia ose shkaqe të ngjashme përbën mosbesim.**

Konsensusin e përmendur më lart e ka përcjellë edhe Abdullah ibn Shekik, njëri prej tabiinëve të brezit të ri, i cili ka thënë:

"Shokët e Pejgamberit ﷺ nuk konsideronin se lënia e ndonjë vepre përbënte mosbesim, përveç namazit."

Pastaj, këtë konsensus e përcolli më vonë edhe Is'hak ibn Ibrahim ibn Rahevejh el-Handhali el-Horasanij, i cili tha:

"Muslimanët kanë arritur konsensus, prej kohës së shokëve të Pejgamberit ﷺ e deri në kohën tonë" — dhe kjo ishte në kohën e imam Ahmedit, i cili ka vdekur në vitin 239 h. — **"se ai që e lë namazin është jobesimtar."**

Këtë e ka transmetuar nxënësi i tij, Muhamed ibn Nasr el-Mervezij, në librin **"Ta'dhimu Kadris-Salah"**.

Pra, qëllimi është se **janë përcjellë konsensuse se ai që e lë namazin është jobesimtar.**

Atëherë, cila është masa e lënies së namazit me të cilën njeriu bëhet jobesimtar?

Disa dijetarë islamë janë të mendimit se mjafton lënia e një namazi.

Të tjerë janë të mendimit se duhet të lihen dy namaze.

Të tjerë kanë thënë se duhet të lihen tre namaze.

Është thënë gjithashtu: një ditë.

Është thënë edhe: pesë namaze, si dhe mendime të tjera.

Mendimi i pranuar te **fukahatë e mëvonshëm hanbeli** është se njeriu bëhet jobesimtar duke lënë një namaz të vetëm derisa t’i përfundojë koha. Prandaj, kush lë një namaz, e aq më tepër nëse lë më shumë se një, kjo konsiderohet mosbesim.

Megjithatë, disa prej dijetarëve të mëvonshëm janë mbështetur në mendimin se bëhet fjalë për lënien e tre namazeve, me arsyetimin se **tre është numri më i vogël që konsiderohet shumës.**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...pasi e thërret imami ose zëvendësi i tij.”

Me **imam** këtu është për qëllim udhëheqësi i përgjithshëm i muslimanëve, ndërsa me **zëvendësin** e tij nënkuptohet ai që vepron në emër të tij, si zyrtari përgjegjës për mbikëqyrjen e zbatimit të dispozitave fetare në shoqëri, gjykatësi dhe të ngjashmit me ta.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...dhe ai vazhdon të këmbëngulë.”

Domethënë, vazhdon të këmbëngulë në lënien e namazit.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...dhe koha e namazit të dytë ngushtohet pa e falur namazin e parë.”

Për këtë arsye, fukahatë hanbeli thonë se mjafton lënia e një namazi të vetëm, sepse është e mundur që koha e namazit të dytë të konsiderohet si kohë për kompensimin e namazit të parë. Prandaj, kur hyn fundi i kohës së namazit të dytë dhe ai ende nuk e ka falur namazin e parë, atëherë, sipas këtij mendimi, ai konsiderohet jobesimtar.

Këtu ka një çështje që e ka përmendur Ibn Kajjimi (Allahu e mëshiroftë) në librin e tij **“Kitabu’s-Salah”**.

Ai thotë se nuk dihet të ketë ekzistuar ndonjë musliman të cilit i është vënë shpata mbi kokë dhe i është thënë: **“Falu!”**, e ai ka refuzuar të falet.

Nuk njihet asnjë rast i tillë.

Prandaj ai thotë se ai të cilit i vihet shpata mbi kokë dhe megjithatë refuzon të falet, në të vërtetë është mohues i obligueshmërisë së namazit dhe jo thjesht dikush që e lë atë nga neglizhenca ose përtacia.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Ai nuk ekzekutohet...”

Domethënë, ai që e lë namazin, qoftë duke e mohuar obligueshmërinë e tij ose duke e lënë nga neglizhenca.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...derisa t’i kërkohet pendim tri herë.”

Domethënë, për tri ditë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...në të dyja rastet.”

Domethënë, si në rastin e mohimit të obligueshmërisë së namazit, ashtu edhe në rastin e lënies së tij nga neglizhenca.

بَابُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ

Kapitulli mbi dispozitat e ezanit dhe ikametit

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

Kapitulli mbi dispozitat e ezanit dhe ikametit.

Me **ezan** nënkuptohet njoftimi për hyrjen e kohës së namazit. Kuptimi gjuhësor i ezanit është **njoftimi**, ndërsa në librat e fikhut ky term përdoret posaçërisht për njoftimin e hyrjes së kohës së namazit me fjalë të caktuara.

Ndërsa **ikameti** është një lloj ezani, mirëpo është quajtur **ikamet** për shkak të mbizotërimit të kësaj fjale në të, e cila është fjala e thirrësit:

"Ka filluar namazi."

هُمَا فَرْضٌ كِفَايَةٍ عَلَى الرِّجَالِ، المُقِيمِينَ ، لِلصَّلَوَاتِ المَكْتُوبَةِ، يُقَاتَلُ أَهْلُ بَلَدٍ تَرَكُوهُمَا.

Ezani dhe ikameti janë obligim kolektiv për burrat vendas, për namazet farz. Banorët e një vendi luftohen nëse i braktisin të dyja.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Ezani dhe ikameti janë obligim kolektiv."

Argumenti se ezani është obligim kolektiv është hadithi i Malik ibn Huvejrithit (Allahu qoftë i kënaqur me të), në të cilin Pejgamberi ﷺ ka thënë:

"Kur të hyjë koha e namazit, le ta thërrasë ezanin njëri prej jush."

Kjo tregon se ezani është obligim.

Ky urdhër i Pejgamberit ﷺ në hadithin e Malikut u drejtohet të gjithë të pranishmëve si grup dhe jo secilit individ veçmas, por të gjithëve në përgjithësi. Kjo tregon se ezani është prej obligimeve kolektive, të cilat u ngarkohen të gjithëve. Më vonë do të na vijë edhe hadithi i Enesit (Allahu qoftë i kënaqur me të).

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...për burrat.”

Domethënë, ezani është obligim vetëm për burrat dhe jo për gratë. Prandaj, gratë nuk e kanë obligim as ezanin dhe as ikametin.

Është transmetuar nga Ibn Omeri (Allahu qoftë i kënaqur me të), në një hadith që e shënon Bejhekiu, megjithëse në zinxhirin e transmetimit të tij ka dobësi, se Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Gratë nuk e kanë obligim as ezanin e as ikametin.”

Arsyeja për këtë është se gruaja është e urdhëruar të ruajë mbulimin dhe dëlirësinë e saj, si dhe të mos e ngrejë zërin. Ndërsa një prej kushteve të ezanit, siç do ta shohim më vonë, është ngritja e zërit; madje, një prej shtyllave të ezanit është ngritja e zërit gjatë thirrjes së tij.

Prandaj, gruaja nuk është e urdhëruar ta ngrejë zërin dhe ta bëjë atë të dëgjueshëm.

Kjo është nga njëra anë. Përndryshe, **zëri i gruas në vetvete nuk është avret; avret është mënyra joshëse e të folurit të saj.**

Për këtë arsye, disa fukaha të medhhebit hanefi dhe të tjerë kanë theksuar se, nëse gruaja e zbukuron zërin e saj, qoftë edhe gjatë leximit të Kuranit, dëgjimi i zërit të saj bëhet i ndaluar.

Pra, nëse një grua e lexon Kuranin me zë të zbukuruar — me **zbukurim të zërit** nënkuptojmë ta bëjë zërin e saj të ëmbël dhe tërheqës, e jo me melodi këngësh — atëherë dëgjimi i këtij leximi është i ndaluar, siç kanë theksuar disa fukaha, ndër ta edhe fukaha të medhhebit hanefi.

Pra, siç ju përmenda, disa fukaha hanefi dhe të tjerë kanë theksuar se burrit i ndalohet ta dëgjojë këtë lloj zëri.

Qëllimi i asaj që është e ndaluar nuk është vetë zëri i gruas, por **mënyra e zbukuruar me të cilën ajo flet ose lexon.** Vetë zëri i saj nuk është avret dhe lejohet të dëgjohet.

Pejgamberi ﷺ i dëgjonte pyetjet e grave, ua kushtonte vëmendjen dhe i dëgjonte ato në më shumë se një hadith, pastaj u përgjigjej atyre.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"...për burrat vendas."

Sipas medhhebit, ezani është obligim vetëm për vendasin dhe jo për udhëtarin.

Argumenti i tyre për këtë është se ezani, në parim, lidhet me vendbanimin. Për këtë arsye, siç do të na vijë më vonë në hadithin e Enesit (Allahu qoftë i kënaqur me të), Pejgamberi ﷺ, kur nisej për të luftuar një popull, nuk i sulmonte ata para namazit të sabahut. Nëse dëgjonte ezanin, nuk i sulmonte.

Kjo tregon se obligimi i ezanit lidhet me banorët vendas dhe jo me udhëtarët. Prandaj, për udhëtarin ezani nuk është obligim, por është sunet.

Argumenti se ai është sunet për udhëtarin është fjala e Pejgamberit ﷺ drejtuar Malik ibn Huvejrithit në hadithin e përmendur më parë:

"Le ta thërrasë ezanin njëri prej jush."

Ky hadith përfshin si udhëtimin ashtu edhe vendbanimin.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"...për namazet farz."

Me **namazet farz** këtu janë për qëllim pesë namazet ditore dhe namazi i xhumasë.

Këto janë namazet për të cilat thirret ezani.

Ndërsa për namazet e tjera nuk thirret ezani, edhe nëse ai namaz është sunet ose obligim kolektiv, si namazi i dy Bajrameve, namazi i istiskasë (lutja për shi), namazi i eklipsit dhe teravitë, si dhe namaze të tjera.

Për këto nuk thirret ezani me formulën e njohur. Për disa prej tyre bëhet vetëm thirrja:

"Es-salatu xhami'ah" *(Namazi do të falet me xhemat).*

Kështu veproi Pejgamberi ﷺ në namazin e eklipsit dhe në raste të tjera, siç do ta shohim më vonë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Banorët e një vendi luftohen nëse i braktisin të dyja."

Argumenti se banorët e një vendi luftohen nëse e braktisin ezanin — dhe ky është i njëjti argument që u përmend për obligimin e tij mbi banorët vendas — është hadithi i transmetuar në **Sahihun e Muslimit** nga Enesi (Allahu qoftë i kënaqur me të), se Pejgamberi ﷺ zakonisht sulmonte pas namazit të sabahut. Nëse dëgjonte ezanin, nuk i sulmonte.

Kjo tregon se, nëse banorët e një vendi, duke qenë vendas, e braktisin ezanin, ata bëjnë një gjynah shumë të madh. Madje, ky simbol i Islamit duhet të shfaqet patjetër.

Simbolet e dukshme të Islamit janë të shumta dhe njëri prej tyre është ezani.

Kushtoni vëmendje!

Minarja nuk është simbol i Islamit; simbol i Islamit është **ezani**.

Për këtë arsye, në kohën e Pejgamberit ﷺ nuk kishte minare. Ezani thirrej nga çatia e një shtëpie të lartë të një prej grave ensare, siç do ta shohim më vonë.

Prandaj, prej simboleve të Islamit janë disa çështje të caktuara, ndër to edhe ezani. Mirëpo, ky nuk është vendi për t’i trajtuar ato një nga një.

وَتَحْرُمُ أُجْرَتُهُمَا - لَا رِزْقٌ مِنْ بَيْتِ المَالِ لِعَدَمِ متطوع

“Marrja e shpërblimit për to është e ndaluar, por jo dhënia e një rroge nga Bejtul-Mali, kur nuk gjendet ndonjë vullnetar.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Marrja e shpërblimit për to është e ndaluar.”

Pra, është e ndaluar marrja e shpërblimit për ezanin dhe ikametin.

Argumenti se marrja e shpërblimit për to është e ndaluar është hadithi i transmetuar nga Tirmidhiu, nga Othman ibn Ebi el-Asi (Allahu qoftë i kënaqur me të), se Pejgamberi ﷺ i tha:

“Dhe cakto një muezin që nuk merr shpërblim për ezanin e tij.”

Këtu Pejgamberi ﷺ e ndaloi caktimin e një muezini që merr shpërblim për ezanin e tij.

Pse?

Sepse ezani dhe të gjitha veprat me të cilat afrohet njeriu tek Allahu janë adhurime me të cilat synohet afrimi tek Allahu i Lartësuar. Nëse njeriu merr shpërblim për to, atëherë veprimi i tij nuk bëhet për Allahun, por për shkak të shpërblimit, prandaj nuk ka shpërblim tek Allahu. Këto nuk janë vepra që kryhen për njerëzit, por kryhen për Allahun e Lartësuar. Për këtë arsye nuk lejohet marrja e shpërblimit.

Me **shpërblim** këtu nënkuptohet kompensimi për vetë kryerjen e veprimit dhe jo për rezultatin e tij. Për shembull, t’i thuhet dikujt: “Thirre ezanin në këtë xhami dhe për çdo ezan që thërret do të marrësh kaq.” Kjo quhet shpërblim për ezanin.

Kjo formë paraqitet edhe kur një shok të autorizon ta zëvendësosh në thirrjen e ezanit dhe ju merreni vesh që për çdo ezan të të japë, për shembull, pesëdhjetë rijalë, dhjetë rijalë ose pesë rijalë. Kjo ekziston në praktikë dhe nuk po përmend diçka që nuk ndodh. Kjo nuk lejohet, sepse konsiderohet shpërblim.

Ndërsa ajo që lejohet është ajo që përmendi autori:

“...përveç rrogës nga Bejtul-Mali, kur nuk gjendet ndonjë vullnetar.”

Së pari, le të sqarojmë kuptimin e **rrogës**, e cila përjashtohet në rastin e veprave të adhurimit.

Në detyra si gjykimi, imamllëku, ezani, mësimdhënia dhe të ngjashme, lejohet marrja e rrogës.

Rroga karakterizohet nga dy gjëra:

E para: ajo jepet për rezultatin dhe jo për vetë veprimin. Midis këtyre të dyjave ka dallim. Ajo nuk lidhet me numrin e orëve, me kohën ose me vetë kryerjen e punës, por jepet mbi bazën e rezultatit. Kjo është ajo që quhet **xhu’ale**. Dallimi ndërmjet **xhu’ales** dhe **ixhares** do të na vijë më vonë, në dashtë Allahu, në kapitullin mbi xhu’alen.

E dyta: rroga jepet nga Bejtul-Mali i muslimanëve. Prandaj, nëse kjo rrogë jepet nga Bejtul-Mali i muslimanëve, atëherë ajo lejohet.

Për këtë çështje ekziston konsensus i fukahave islamë se lejohet marrja e rrogës për kryerjen e veprave të adhurimit. Përndryshe, punët e njerëzve do të mbeteshin të papërmbushura.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...kur nuk gjendet ndonjë vullnetar.”

Kjo fjali, **“kur nuk gjendet ndonjë vullnetar”**, tregon se më e mira, më e plotë dhe më e përsosura për njeriun, nëse është i pavarur financiarisht, është ta kryejë këtë detyrë vullnetarisht, pa marrë shpërblim për ezanin dhe për veprat e tjera të adhurimit që kryen.

Prandaj, lavdia i qoftë Allahut! Kjo hyn në kapitullin e virtytit. Ndërsa marrja e rrogës është e lejuar — kushtoni vëmendje! — rroga që jepet sot nga institucionet shtetërore, si Ministria e Çështjeve Islame ose institucionet përkatëse në çdo vend, është e lejuar, sepse konsiderohet rrogë. Mirëpo, **unë tani po flas për atë që është më e vlefshme**, e ajo është që njeriu ta kryejë vullnetarisht ezanin dhe imamllëkun.

Lavdia i qoftë Allahut! Kush i kryen këto detyra vullnetarisht dhe i bën sinqerisht për hir të Allahut të Lartësuar, pa marrë as shpërblim, i cili është i ndaluar, as rrogë dhe as xhu’ale për to, nuk ka dyshim se **do të shpërblehet me një shpërblim shumë të madh.**

Argumenti për madhështinë e këtij shpërblimi është hadithi i transmetuar në **Sahihun e Muslimit** nga Abdullah ibn Amri (Allahu qoftë i kënaqur me të), se Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Nuk ka asnjë ushtri që del në luftë dhe fiton plaçkë lufte, veçse e ka marrë paraprakisht dy të tretat e shpërblimit të saj.”

وَيَكُونُ المُؤَذِّنُ: صَيِّتاً ، أَمِيناً، عَالِماً بِالوَقْتِ.

“Dhe muezini duhet të jetë me zë të fuqishëm, i besueshëm dhe njohës i kohëve të namazit.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe muezini duhet të jetë me zë të fuqishëm.”

Fjala e autorit: **“me zë të fuqishëm”** do të thotë se ai duhet ta ngrejë zërin.

Argument për këtë është hadithi ku Pejgamberi ﷺ, kur urdhëroi Bilalin (Allahu qoftë i kënaqur me të) ta thërriste ezanin, tha:

"Ai e ka zërin më kumbues se ti."

Kjo tregon se të qenit me zë të fuqishëm, më kumbues dhe më të lartë është më e pëlqyeshme.

Prandaj, kushti i parë për muezinin është që të jetë me zë të fuqishëm.

Fjala e autorit: **"me zë të fuqishëm"** përfshin dy çështje:

E para: ngritjen e zërit gjatë ezanit. Ngritja e zërit në ezan është kusht. Prandaj, ezani nuk është i vlefshëm pa ngritjen e zërit. Nëse një person në një vend do ta thërriste ezanin me një zë që nuk e dëgjon askush përveç vetes së tij, themi se ky ezan nuk është i vlefshëm.

Po kështu, nëse dikush e thërret ezanin vetëm për veten e tij për një namaz të falur pas daljes së kohës së tij, për të cilin do të flasim më vonë, ai duhet ta ngrejë zërin në mënyrë që ta dëgjojë edhe dikush tjetër.

Pra, kjo është çështja e parë, e cila përbën kufirin minimal të detyrueshëm. Për këtë arsye, fukahatë islamë kanë theksuar se ngritja e zërit është kusht.

Çdo gjë që e tejkalon këtë kufi është e pëlqyeshme dhe sunet. Sa më i lartë dhe më kumbues të jetë zëri, aq më mirë, që ezani të arrijë deri tek ata që janë larg, për sa kohë që kjo nuk shkakton dëm përmes këtyre altoparlantëve.

E dyta: prej kushteve të muezinit.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"...të jetë i besueshëm."

Pra, të jetë i besueshëm në lidhje me kohën e namazit.

Argument për këtë është hadithi i Pejgamberit ﷺ:

"Muezini është i besueshëm."

E treta: prej kushteve të muezinit.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...të jetë njohës i kohëve të namazit.”

Njohja e kohëve të namazit mund të arrihet nëpërmjet vëzhgimit të tij, njoftimit nga një person i besueshëm ose njohjes përmes llogaritjes. Për këtë çështje kemi folur edhe më herët dhe kemi thënë se njohja e kohës së namazit realizohet në njërën prej katër mënyrave:

E para: nëpërmjet vëzhgimit të diellit dhe asaj që lidhet me të, si lindja, perëndimi, kalimi i tij në zenit dhe shenja të tjera.

E dyta: nëpërmjet njoftimit të bazuar në vëzhgim. Ashtu siç thoshte Pejgamberi ﷺ:

“Bilali e thërret ezanin natën, prandaj hani dhe pini derisa ta thërrasë ezanin Ibn Ummi Mektumi.”

Ndërsa Ibn Ummi Mektumi nuk e thërriste ezanin derisa t’i thuhej: “Agimi ka hyrë, agimi ka hyrë.”

E treta: nëpërmjet llogaritjes, pra përmes kalendarëve. Shumë dijetarë islamë kanë theksuar se këto llogaritje mund të përdoren, sepse ato lidhen me lëvizjen e diellit dhe jo me hënën.

E katërta: nëpërmjet njoftimit të bazuar në këto llogaritje.

Fukahatë islamë, duke u mbështetur në kushtin që muezini duhet të jetë njohës i kohëve të namazit, kanë thënë se është e pëlqyeshme dhe jo detyrim që muezini të jetë shikues e jo i verbër. Kjo sepse ai që sheh mund ta njohë hyrjen e kohës së namazit përmes të katër mënyrave, ndërsa i verbri nuk mund t’i përdorë dy prej tyre dhe i mbeten vetëm dy mënyra: të njoftohet për hyrjen e kohës nga ai që e ka vëzhguar atë ose të njoftohet sipas llogaritjeve.

Prandaj, sa më i plotë të jetë njeriu në përmbushjen e këtyre cilësive, aq më e pëlqyeshme është kjo.

فَإِنْ تَشَاحَّ فِيهِ اثْنَانِ: قُدِّمَ أَفْضَلُهُمَا فِيهِ، ثُمَّ أَفْضَلُهُمَا فِي دِينِهِ وَعَقْلِهِ، ثُمَّ مَنْ يَخْتَارُهُ الجِيرَانُ، ثُمَّ قُرْعَةٌ.

“Nëse për ezanin konkurrojnë dy persona, përparësi i jepet atij që është më i përshtatshëm për të, pastaj atij që është më i dalluar në fenë dhe mençurinë e tij, pastaj atij që e zgjedhin fqinjët, e në fund hidhet shorti.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nëse për ezanin konkurrojnë dy persona...”

Pra, nëse dy persona konkurrojnë për ta thirrur ezanin, qoftë për një namaz të vetëm apo për ta kryer vazhdimisht këtë detyrë në një xhami. Ky konkurrim mund të jetë edhe ndërmjet më shumë se dy personave, si tre, katër ose më tepër.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...përparësi i jepet atij që është më i përshtatshëm për të.”

Pra, përparësi i jepet atij që i përmbush më mirë cilësitë e përmendura më parë, domethënë të jetë me zë të fuqishëm, i besueshëm dhe njohës i kohëve të namazit.

Sa më i plotë të jetë një person në këto tri cilësi — të jetë me zë të fuqishëm, i besueshëm dhe njohës i kohëve të namazit — aq më shumë ka përparësi ndaj të tjerëve.

Argument për këtë është se Bilali (Allahu qoftë i kënaqur me të) u zgjodh para të tjerëve, sepse i zotëronte këto cilësi.

Prandaj, fjala e autorit:

“...përparësi i jepet atij që është më i përshtatshëm për të”

do të thotë: më i përshtatshmi në cilësitë e përmendura më sipër.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Pastaj atij që është më i dalluar në fenë dhe mençurinë e tij.”

Argument për këtë, se pas atij që është më i përshtatshëm në këto cilësi, përparësi i jepet atij që është më i dalluar në fenë dhe mençurinë e tij, është hadithi i transmetuar nga Ibn Maxhe dhe Ebu Davudi, nga Ibn Abbasi (Allahu qoftë i kënaqur me të). Megjithëse zinxhiri i transmetimit të tij ka dobësi, Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Le ta thërrasin ezanin më të mirët prej jush.”

Shprehja **“më të mirët prej jush”** nënkupton ata që janë më të plotë në fenë dhe mençurinë e tyre.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Pastaj atij që e zgjedhin fqinjët.”

Me **fqinjët** këtu janë për qëllim fqinjët që falen në xhami. Fukahatë islamë e kanë theksuar këtë. Ndërsa fqinjët që nuk falen në xhami, qoftë për shkak të një arsyeje të vlefshme, nga neglizhenca, ose sepse nuk e kanë detyrim faljen në xhami, si gratë dhe të tjerët, nuk merren parasysh në këtë përzgjedhje.

Prandaj, merret parasysh vetëm zgjedhja e fqinjëve që falen në xhami.

Argumenti për këtë është se ezani është ligjësuar për t’i njoftuar ata. Prandaj, ata janë njerëzit që e dinë më mirë se kush është më i përshtatshmi për ta. Për këtë arsye, përparësi i jepet atij që e zgjedhin fqinjët.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Pastaj hidhet shorti.”

Argumenti se shorti merret në konsideratë në këtë rast është hadithi i transmetuar në **Sahihun e Buhariut** dhe **Sahihun e Muslimit**, ku Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Sikur njerëzit ta dinin shpërblimin që gjendet në ezan dhe në safin e parë, e pastaj të mos gjenin mënyrë tjetër përveçse të hidhnin short për të, me siguri do të hidhnin short.”

وَهُوَ خَمْسَ عَشْرَةَ جُمْلَةً، يُرَتِّلُهَا ، عَلَى عُلْمٍ، مُتَطَهِّراً ، مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ، جَاعِلاً إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، غَيْرَ مُسْتَدِيرٍ ، مُلْتَفِتاً فِي الحَيْعَلَةِ يَمِيناً وَشِمَالاً ، قَائِلاً بَعْدَهُمَا فِي أَذَانِ الصُّبْحِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ.

“Ezani përbëhet nga pesëmbëdhjetë fjali. Ai shqiptohet ngadalë, me njohuri, duke qenë në pastërti rituale, i drejtuar nga kibla, me gishtat e vendosur në veshë, pa e kthyer trupin, ndërsa gjatë fjalëve ‘Hajje ales-salah’ dhe ‘Hajje alel-felah’ e kthen kokën djathtas dhe majtas. Pas tyre, në ezanin e sabahut, thotë dy herë: ‘Namazi është më i mirë se gjumi.’”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Ai përbëhet nga pesëmbëdhjetë fjali.”

Pra, ezani përbëhet nga pesëmbëdhjetë fjali. Numërimi i këtyre fjalive ka një dobi, të cilën autori do ta sqarojë pak më vonë.

Tekbiri thuhet katër herë:

“Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber.”

Pastaj dëshmia **“Eshhedu en la ilahe il-lallah”** thuhet dy herë. Kështu numri i fjalive arrin në gjashtë.

Pastaj dëshmia **“Eshhedu enne Muhammeden Resulullah”** thuhet dy herë. Kështu numri i fjalive arrin në tetë.

Pastaj **“Hajje ales-salah”** thuhet dy herë. Kështu numri i fjalive arrin në dhjetë.

Pastaj **“Hajje alel-felah”** thuhet dy herë. Kështu numri i fjalive arrin në dymbëdhjetë.

Pastaj tekbiri thuhet dy herë. Kështu numri i fjalive arrin në katërmbëdhjetë.

Në fund përmbyllet me:

“La ilahe il-lallah.”

Kështu plotësohen pesëmbëdhjetë fjali.

Këto janë fjalitë e ezanit. Kjo është forma e ezanit që Pejgamberi ﷺ ia mësoi Bilalit (Allahu qoftë i kënaqur me të), dhe sipas medhhebit kjo është forma më e mirë e ezanit.

Forma më e mirë e ezanit është ajo që Pejgamberi ﷺ ia mësoi Bilalit, sepse kjo është forma që ka qenë më e zakonshme në praktikën e Pejgamberit ﷺ.

Sipas medhhebit, lejohet edhe përdorimi i formave të tjera të ezanit, si **terxhiu**, forma me shtatëmbëdhjetë fjali dhe forma të tjera të njohura në vendin e tyre. Megjithatë, kjo formë konsiderohet më e mira.

Kjo është një prej veçorive të medhhebit, sepse ai i lejon të gjitha format e transmetuara të ezanit, por i jep përparësi hadithit të Bilalit, pasi kjo ishte forma që përdorej më shpesh nga Pejgamberi ﷺ.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Ai e shqipton ngadalë.”

Suneti është që ezani të shqiptohet ngadalë.

Me **shqiptimin e ngadalshëm** synohen dy gjëra:

E para: të shqiptohet me qetësi dhe pa nxitim. Pra, muezini nuk duhet të nxitojë, por ta thërrasë ezanin me ngadalësi. Për këtë arsye, në hadithin e Enesit (Allahu qoftë i kënaqur me të) është transmetuar se ikameti shqiptohet shpejt, ndërsa ezani shqiptohet ngadalë. Pra, ezani duhet të jetë i ngadaltë.

E dyta: ta zbukurojë zërin gjatë ezanit. Mirëpo, zbukurimi i zërit duhet të bëhet brenda rregullave të shqiptimit të gjuhës arabe.

Me **rregullat e shqiptimit të gjuhës arabe** autori ka për qëllim zgjatjet e pranuara në gjuhën arabe, të cilat i kanë përmendur dijetarët e texhvidit. Ata kanë sqaruar se zgjatjet arrijnë deri në gjashtë njësi zgjatjeje. Çdo zgjatje që e tejkalon këtë kufi, copëtimi i fjalëve ose zgjatja në vende ku nuk lejohet zgjatja, konsiderohen shkelje e këtyre rregullave.

Për këtë arsye, fukahatë islamë kanë thënë se nëse dikush e zgjat zanoren në fillim të fjalës **“Allah”**, duke e kthyer atë në formë pyetëse, ezani i tij nuk është i vlefshëm, sepse ndryshon kuptimin. Po kështu, nëse e zgjat fjalën **“Ekber”** duke thënë: **“Ekbaaar”**, duke e shndërruar zanoren e shkurtër në zgjatje, kjo nuk pranohet sipas rregullave të shqiptimit të gjuhës arabe, sepse ndryshon kuptimin.

Pra, me **rregullat e shqiptimit të gjuhës arabe** autori ka për qëllim rregullat e texhvidit lidhur me zgjatjet dhe idgamin në ato raste ku idgami lejohet.

Disa muezinë i bashkojnë disa shkronja gjatë shqiptimit. Nëse ky idgam është i pranuar në gjuhën arabe, themi: **ezani yt është i vlefshëm**. Ndërsa nëse nuk është i pranuar në gjuhën arabe, themi: **ezani yt nuk është i vlefshëm**.

Për këtë do të flasim pak më vonë, kur autori të trajtojë çështjen e gabimeve gjuhësore në ezan.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...nga një vend i lartë.”

Suneti është që ezani të thirret nga një vend i lartë. Kjo bazohet në hadithin e Urve ibn Zubejrit (Allahu qoftë i kënaqur me të), ku transmeton se një grua prej ensarëve, nga fisi Benu Nexhar, ka thënë:

“Shtëpia ime ishte shtëpia më e lartë në Medinë, dhe muezini ngjitej mbi të për të thirrur ezanin.”

Dijetarët (Allahu i mëshiroftë) kanë thënë se qëllimi i ezanit është t’u bëhet njoftimi sa më shumë njerëzve dhe të arrijë në një hapësirë sa më të gjerë. Prandaj, kur ezani thirret nga një vend i lartë, ai dëgjohet nga një numër më i madh njerëzish.

Në kohën tonë, altoparlantët vendosen në vende të larta, si në minare, mbi ndërtesa dhe vende të ngjashme. Prandaj, nuk është e domosdoshme që muezini të ngjitet vetë në një vend të lartë.

Lartësia nuk është qëllim në vetvete, por është vetëm një mjet për ta bërë ezanin të dëgjohet nga të tjerët.

Fukahatë islamë kanë vendosur një rregull, sipas të cilit, kur një dispozitë nuk synohet në vetvete, por është vetëm mjet për arritjen e një qëllimi, atëherë, nëse gjendet një mjet tjetër që e realizon të njëjtin qëllim, mjeti i parë nuk mbetet më i domosdoshëm dhe as i kërkuar në vetvete.

Ky parim ka shumë shembuj të ngjashëm në çështjet që lidhen me mjetet dhe qëllimet.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...duke qenë në pastërti rituale.”

Suneti është që muezini të jetë në pastërti rituale, sepse gjatë ezanit përmendet Allahu i Lartësuar dhe i bëhet lavdërim Atij. Suneti është që njeriu ta bëjë këtë duke qenë në pastërti rituale.

Nëse nuk është në pastërti rituale, fukahatë islamë kanë thënë se është e urryer që një person në gjendje xhunubllëku ta thërrasë ezanin. Pra, është e urryer që xhunubi të thërrasë ezanin.

Ndërsa ai që ka vetëm papastërti rituale të vogël, ezani i tij nuk është i urryer.

Këtu kemi një rregull të usuli-fikhut, të cilin e kanë përmendur Es-Sefariniu dhe të tjerë prej dijetarëve të mëvonshëm të medhhebit hanbeli:

“Nuk është e domosdoshme që lënia e një vepre të pëlqyer të jetë e urryer.”

Prandaj, megjithëse pastërtia rituale është e pëlqyer gjatë ezanit, lënia e saj nuk është gjithmonë e urryer.

Nëse mungesa e pastërtisë rituale është për shkak të xhunubllëkut, atëherë është e urryer që njeriu ta thërrasë ezanin në atë gjendje.

Ndërsa nëse mungesa e pastërtisë rituale është për shkak të papastërtisë rituale të vogël, kjo nuk është e urryer, por është e lejuar.

Arsyeja është se ndërmjet ezanit dhe ikametit zakonisht ka një kohë të konsiderueshme, prandaj nuk ka problem që njeriu ta thërrasë ezanin pa qenë në pastërti rituale.

Ajo që është e urryer është vazhdimi i qëndrimit në gjendje xhunubllëku, sepse muslimani është i urdhëruar që, kur është xhunub, ta largojë këtë gjendje sa më shpejt. Nëse nuk mund të marrë menjëherë gusël, së paku të marrë abdes kur dëshiron të hajë, të pijë ose të bëjë dhikër, përveç leximit të Kuranit. Ndërsa ngritja e papastërtisë rituale bëhet me gusël.

Megjithatë, fukahatë islamë kanë përjashtuar një rast lidhur me papastërtinë rituale të vogël, e ai është ikameti. Ata thonë se është e urryer në mënyrë të përgjithshme që

njeriu ta thotë ikametin pa qenë në pastërti rituale, sepse nëse muezini e thotë ikametin pa qenë në pastërti rituale, ai do të vonohet nga tekbiri fillestar i namazit.

Prandaj, urrejtja në këtë rast është për shkak të vonimit nga tekbiri fillestar i namazit.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"...i drejtuar nga kibla."

Argument për këtë është veprimi i Bilalit (Allahu qoftë i kënaqur me të), sepse kur e thërriste ezanin, ai drejtohej nga kibla.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"...me gishtat e vendosur në veshë."

Fukahatë islamë kanë thënë se me **dy gishtat** këtu synohen gishtat tregues. Pra, gishtat që vendosen në veshë janë gishtat tregues.

Qëllimi i vendosjes së gishtave tregues në veshë është që njeriu ta ngrejë më shumë zërin.

Disa muezinë thonë se kur njeriu i mbyll veshët, zëri i tij ndryshon. Nuk e di nëse kjo është e saktë, por nëse është, atëherë mund të thuhet se kjo ndihmon edhe në përmirësimin e zërit.

Megjithatë, nuk e di nëse kjo është e saktë. Disa lexues të Kuranit e vendosin dorën në vesh dhe ndoshta kjo ndihmon në përmirësimin e zërit ose në zgjatjen e frymëmarrjes. Nuk e di me siguri, Allahu e di më së miri. Kështu thonë ata, por unë nuk jam njohës i kësaj fushe.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"...pa e kthyer trupin."

Pra, muezini nuk e kthen trupin gjatë ezanit.

Argument për këtë është hadithi i Ebu Xhujfes (Allahu qoftë i kënaqur me të), i transmetuar nga Buhariu dhe Muslimi, ku ai thotë se e pa Bilalin (Allahu qoftë i kënaqur me të) me gishtat në veshë, ndërsa gjatë fjalëve **"Hajje ales-salah"** dhe **"Hajje alel-felah"** e kthente kokën djathtas dhe majtas.

Hadithi gjendet në **Sahihun e Buhariut** dhe **Sahihun e Muslimit**.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...ndërsa gjatë fjalëve ‘Hajje ales-salah’ dhe ‘Hajje alel-felah’ e kthen kokën djathtas dhe majtas.”

Sipas medhhebit, gjatë **haj’ales** veprohet kështu: kur thotë **“Hajje ales-salah”**, e kthen kokën nga e djathta dhe e thotë duke qenë i kthyer djathtas. Ndërsa kur thotë **“Hajje alel-felah”**, e kthen kokën nga e majta dhe e thotë duke qenë i kthyer majtas.

Ata thonë se kjo është forma më e mirë, bazuar në kuptimin e drejtpërdrejtë të tekstit.

Megjithatë, ata e lejojnë edhe që **“Hajje ales-salah”** të thuhet një herë duke e kthyer kokën nga e djathta dhe herën tjetër nga e majta. Po kështu edhe **“Hajje alel-felah”** mund të thuhet një herë nga e djathta dhe një herë nga e majta.

Megjithatë, sipas tyre, kuptimi i drejtpërdrejtë i tekstit tregon se **“Hajje ales-salah”** thuhet duke e kthyer kokën nga e djathta, ndërsa **“Hajje alel-felah”** duke e kthyer kokën nga e majta.

Çështja e dytë: mënyra e kthimit.

Ata kanë thënë se muezini e fillon **haj’alen** duke qenë i drejtuar nga kibla, pastaj e kthen kokën.

Kthimi mund të bëhet ose me pjesën e sipërme të trupit, ose vetëm me kokën. Të dyja mënyrat lejohen, sepse, sipas tyre, nuk është detyrim që gjatë gjithë kohës të qëndrojë i drejtuar nga kibla, por kërkohet vetëm kthimi gjatë këtyre fjalëve.

Megjithatë, sipas tyre, këmbët duhet të qëndrojnë të palëvizshme. Pra, këmbët nuk lëvizin, në mënyrë që të mos ndodhë kthimi i gjithë trupit. Ndërsa nëse e kthen pjesën e sipërme të trupit ose vetëm kokën, kjo është e lejuar dhe në këtë çështje ka tolerim.

Ekziston edhe një çështje tjetër, megjithëse është jashtë temës sonë.

Sipas tyre, gjatë **haj’ales**, në përgjithësi është e pëlqyer që muezini ta ngrejë fytyrën drejt qiellit. Ata thonë se kjo ndihmon që zëri të jetë më i fuqishëm.

Kjo në të vërtetë do të ishte më e përshtatshme të përmendej te fjala e autorit: **“nga një vend i lartë.”**

Ata thonë se muezini e ngre zërin kur thotë: **“Allahu Ekber”**, në këtë mënyrë, që zëri i tij të arrijë më larg.

Ky pëlqim që kanë përmendur dijetarët (Allahu i mëshiroftë) lidhet me rrethanat e kohës së tyre. Ndërsa sot, me ekzistencën e këtyre pajisjeve të zërit, çështje të tilla si lartësia ose ngritja e fytyrës mund të mos e realizojnë më atë qëllim.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...duke thënë pas tyre...”

Pra, pas dy **haj’aleve**.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Në ezanin e sabahut, thotë dy herë: ‘Namazi është më i mirë se gjumi.’”

Argument për këtë është hadithi i Ebu Mahdhures (Allahu qoftë i kënaqur me të), ku Pejgamberi ﷺ i tha:

“Kur të thuash: ‘Hajje ales-salah, Hajje alel-felah’, atëherë thuaj: ‘Namazi është më i mirë se gjumi, namazi është më i mirë se gjumi.’”

Pra, kjo vlen pas të dy **haj’aleve**.

Pastaj shtrohet pyetja: A thuhet **“Namazi është më i mirë se gjumi”** në ezanin e parë të sabahut apo në të dy ezanet?

Ajo që zbatohet nga dijetarët tanë është se kjo është e veçantë për ezanin e dytë, në mënyrë që të bëhet dallimi ndërmjet ezanit të parë dhe ezanit të dytë.

Megjithatë, sipas medhhebit, lejohet të thuhet në të dy ezanet. Pra, sipas medhhebit, shprehja **“Namazi është më i mirë se gjumi”** lejohet të thuhet si në ezanin e parë, ashtu edhe në ezanin e dytë të sabahut.

وَهِيَ إِحْدَى عَشْرَةَ؛ يَحْدُرُهَا ، وَيُقِيمُ مَنْ أَذَّنَ فِي مَكَانِهِ إِنْ سَهُلَ

“Ikameti përbëhet nga njëmbëdhjetë fjali. Ai shqiptohet shpejt. Ikametin e thotë ai që e ka thirrur ezanin, në të njëjtin vend, nëse kjo është e lehtë.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Ikameti përbëhet nga njëmbëdhjetë fjali. Ai shqiptohet shpejt.”

Pra, ikameti përbëhet nga njëmbëdhjetë fjali.

Shprehja e autorit:

“Ai shqiptohet shpejt”

do të thotë se ikameti nuk shqiptohet ngadalë. Më parë kemi përmendur hadithin e Xhabirit (Allahu qoftë i kënaqur me të), ku Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Kur ta thërrasësh ezanin, shqiptoje ngadalë, ndërsa kur ta thuash ikametin, shqiptoje shpejt.”

Pra, ikameti shqiptohet me shpejtësi.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Ikametin e thotë ai që e ka thirrur ezanin, në të njëjtin vend, nëse kjo është e lehtë.”

Kjo fjali përmban dy çështje:

Çështja e parë: Është e pëlqyer që ai i cili e ka thirrur ezanin ta thotë edhe ikametin. Pra, rekomandohet që ai që e merr përsipër ezanin ta marrë përsipër edhe ikametin, sepse kjo ishte praktika e Pejgamberit ﷺ. Ai e ngarkonte Bilalin (Allahu qoftë i kënaqur me të) ta thërriste ezanin dhe po ai e thoshte edhe ikametin.

Çështja e dytë: Është e pëlqyer që ikameti të thuhet në të njëjtin vend ku është thirrur ezani, domethënë në një vend të lartë, në mënyrë që njerëzit ta dëgjojnë ikametin. Kjo sepse ikameti është njëra prej dy thirrjeve. Ai që nuk e ka dëgjuar ezanin mund ta dëgjojë ikametin.

Prandaj, kur fukahatë islamë thonë **“në të njëjtin vend”**, kanë për qëllim një vend të lartë, që njerëzit të njoftohen për fillimin e namazit me ikamet.

Është transmetuar se Bilali (Allahu qoftë i kënaqur me të) e thoshte ikametin pranë derës së xhamisë, në mënyrë që njerëzit ta dëgjonin dhe të njoftoheshin për të.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...nëse kjo është e lehtë.”

Pra, nëse është e lehtë ngjitja, zbritja dhe gjëra të ngjashme me to.

وَلَا يَصِحُ إِلَّا مُرَتَّباً ، مُتَوَالِياً، مِنْ عَدْلٍ، وَلَوْ مُلَحَّنا وَمَلْحُوناً.

“Ezani dhe ikameti nuk janë të vlefshëm, përveç nëse janë sipas rendit, me vazhdimësi, nga një person i drejtë, edhe nëse ai bën zgjatje të zërit ose gabime gjuhësore.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nuk është i vlefshëm...”

Pra, as ezani dhe as ikameti nuk janë të vlefshëm.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...veçse nëse janë sipas rendit.”

Pra, është detyrim që ezani dhe ikameti të jenë sipas rendit të përcaktuar, ashtu siç është transmetuar në hadith.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...me vazhdimësi.”

Pra, nuk duhet të ketë ndërprerje ndërmjet pjesëve të tij.

Vazhdimësia këtu është ajo që konsiderohet e tillë sipas zakoneve të njerëzve. Pra, kriteri është vlerësimi i zakonshëm i njerëzve.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...nga një person i drejtë.”

Nëse ezanin e thërret një person që nuk është i drejtë, ezani i tij nuk është i vlefshëm, sepse mund ta thërrasë para hyrjes së kohës së namazit.

Fjala e autorit:

“Nga një person i drejtë”

tregon gjithashtu se kusht për vlefshmërinë e ezanit është që ai të thirret nga një person i vetëm.

Prandaj, nëse dy persona e ndajnë ezanin ndërmjet tyre, në atë mënyrë që njëri e thotë tekbirin dhe shehadetin, ndërsa tjetri e plotëson pjesën e mbetur, sipas medhhebit ky ezan nuk është i vlefshëm.

Nëse kjo ndodh në një vendbanim, ezani duhet të përsëritet. Ndërsa nëse ndodh jashtë vendbanimit, nuk realizohet suneti me një ezan të tillë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...edhe nëse ai bën zgjatje të zërit ose gabime gjuhësore.”

Kjo është një çështje shumë e rëndësishme, e cila ka të bëjë me zbukurimin e ezanit dhe me gabimet gjuhësore në të.

Me **zbukurimin e ezanit** këtu synohet zbukurimi që nuk është në përputhje me rregullat e shqiptimit të gjuhës arabe. Për këtë kemi folur pak më parë. Rregullat e shqiptimit të gjuhës arabe përfshijnë zgjatjet dhe idgamin që pranohen në gjuhën arabe.

Ndërsa zbukurimi që nuk është në përputhje me këto rregulla është i urryer. Për këtë arsye autori përdori shprehjen **“edhe nëse”**, gjë që tregon se ky veprim nuk është i pëlqyer.

Prandaj, zbukurimi i tepërt i ezanit, zgjatja e tepruar e zërit dhe zgjatjet përtej kufijve të lejuar janë të urryera.

Është transmetuar se Ibn Omeri (Allahu qoftë i kënaqur me të) dëgjoi një muezin që e zbukuronte ezanin në këtë mënyrë dhe e qortoi për këtë.

Qëllimi i ezanit është që zëri të jetë i bukur dhe i lartë, duke respektuar rregullat e shqiptimit të gjuhës arabe për sa u përket zgjatjeve, idgamit në vendet ku lejohet, si dhe shqiptimit të qartë të shkronjave që duhen shqiptuar qartë.

Ndërsa zbukurimi i tepruar është i ndaluar. Megjithatë, nëse dikush e bën këtë pa e ndryshuar kuptimin, atëherë ezani i tij mbetet i vlefshëm.

Por nëse ky zbukurim e ndryshon kuptimin, atëherë ai konsiderohet **gabim i qartë gjuhësor**, i cili e nxjerr fjalën nga kuptimi i saj i saktë.

Siç u përmend më parë, kjo ndodh p.sh. kur zgjatet zanorja në fillim të fjalës **“Allah”**, duke e kthyer atë në formë pyetëse, ose kur zgjatet zanorja në fjalën **“Ekber”**, duke thënë **“Ekbaaar”**. Fukahatë islamë thonë se një shqiptim i tillë e bën ezanin të pavlefshëm, sepse është një gabim i qartë gjuhësor.

Gabimi i qartë gjuhësor sipas fukahave islamë nuk është i njëjtë me gabimin e qartë gjuhësor sipas dijetarëve të texhvidit.

Sipas fukahave islamë, **gabimi i qartë gjuhësor** që e bën të pavlefshëm ezanin dhe leximin e Kuranit në namaz është ai që e ndryshon kuptimin.

Ndërsa sipas dijetarëve të texhvidit, **gabimi i qartë gjuhësor** është çdo shqiptim që bie ndesh me rregullat e texhvidit, të cilat janë rregullat e shqiptimit të gjuhës arabe.

Megjithatë, fukahatë islamë thonë se edhe nëse dikush bie ndesh me rregullat e texhvidit, si p.sh. duke bërë zgjatje më të madhe sesa lejohet, kjo është e urryer, por nuk e bën të pavlefshëm ezanin.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...ose me gabime gjuhësore.”

Pra, edhe nëse gjatë ezanit bën një gabim gjuhësor që nuk e ndryshon kuptimin.

Për shembull, nëse një muezin thotë:

“Eshhedu enne Muhammeden Resulellah.”

Shumë njerëz mendojnë se ky ezan nuk është i vlefshëm, sepse kjo formë nuk pranohet sipas gjuhës arabe. Ata thonë se në këtë mënyrë fjala **“Resulullah”** bëhet kallëzues i fjalës **“Muhammed”** ﷺ dhe jo kallëzuesi i pjesëzës **“inne”**. Prandaj, sipas tyre, ai që thotë:

“Eshhedu enne Muhammeden Resulellah”

e ka ezanin të pavlefshëm, sepse fjalia mbetet e paplotë: **“Dëshmoj se Muhamedi është i Dërguari i Allahut...”** — çfarë pastaj? Kallëzuesi i **“inne”** mungon.

Për këtë arsye transmetohet se një beduin dëgjoi një muezin duke thënë:

“Eshhedu enne Muhammeden Resulellah.”

Ai tha:

“Çfarë? I sinqertë apo gënjeshtar?”

Megjithatë, disa dijetarë të gjuhës arabe thonë se kjo është një formë e njohur në gjuhën arabe, ku emri dhe kallëzuesi i **“inne”** vijnë të dy në rasën emërore.

Prandaj, nëse ky shqiptim, megjithëse konsiderohet gabim gjuhësor, nuk e ndryshon kuptimin dhe është një formë që pranohet në gjuhën arabe, atëherë thuhet se ezani është i vlefshëm.

Megjithatë, një shqiptim i tillë është i ndaluar dhe i urryer në shkallë të lartë. Për këtë arsye, muezini zëvendësohet me një person tjetër që është më i përshtatshëm se ai.

Mbeti edhe një çështje që lidhet me gabimet gjuhësore dhe mënyrën e shqiptimit, të cilën e kam përmendur te libri **El-Xhumel**, sepse edhe fukahatë islamë e kanë përmendur.

Fukahatë islamë e kanë konsideruar të pëlqyer që gjatë ezanit të ndalet në fund të çdo fjalie dhe të mos i jepen mbaresat gramatikore fjalëve në fund të tyre.

Kuptimi i fjalës së tyre:

“...të mos i jepen mbaresat gramatikore.”

është që shkronja e fundit e çdo fjalie të mos shqiptohet me një zanore gramatikore. Pra, muezini nuk thotë:

“Allahu Ekberu”,

por thotë:

“Allahu Ekber.”

Ai ndalet në fund të çdo fjalie.

Këtë e kuptojmë edhe nga fakti që kemi thënë se ezani përbëhet nga pesëmbëdhjetë fjali.

Prandaj, gjatë tekbirit, më e pëlqyera është të thuhet:

“Allahu Ekber”,

pastaj të ndalet, më pas të thuhet përsëri:

“Allahu Ekber”,

dhe të ndalet, sepse secila prej tyre është një fjali më vete.

Gjithashtu, nuk u jepen mbaresat gramatikore fjalëve në fund të çdo fjalie, sepse nëse u jepen, është sikur fjalitë të jenë bashkuar me njëra-tjetrën.

Prandaj, nuk thuhet:

“Allahu Ekber Allahu Ekber”

si një fjali e pandërprerë.

Pa dyshim që kjo është e vlefshme, megjithëse disa dijetarë janë të mendimit se pikërisht ky është suneti, duke u mbështetur në hadithin e Enesit (Allahu qoftë i kënaqur me të):

“Është urdhëruar që fjalitë e ezanit të përsëriten në numër çift, ndërsa fjalitë e ikametit të jenë në numër tek.”

Megjithatë, fukahatë islamë të medhhebit janë të mendimit se më e pëlqyera dhe suneti është që tekbiret e ezanit të ndahen nga njëri-tjetri.

Prandaj, thuhet:

“Allahu Ekber”,

pastaj bëhet një ndalesë,

“Allahu Ekber”,

pastaj bëhet një ndalesë, dhe kështu vazhdohet edhe me pjesën tjetër të ezanit.

وَيُجْزِئُ مِنْ مُمَيِّزٍ

“Dhe është i vlefshëm edhe nga një fëmijë që ka arritur moshën e dallimit.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe është i vlefshëm edhe nga një fëmijë që ka arritur moshën e dallimit.”

Pra, nëse ezanin e thërret një fëmijë që ka arritur moshën e dallimit, domethënë ka mbushur shtatë vjeç, por ende nuk ka arritur pubertetin, ezani i tij është i vlefshëm.

Arsyeja është se namazi i tij është i vlefshëm. Prandaj, aq më tepër është i vlefshëm edhe ezani i tij.

Kjo mbështetet nga ajo që është transmetuar për Amr ibn Selemen dhe Muadhin (Allahu qoftë i kënaqur me ta), të cilët u prinin njerëzve në namaz.

وَيُبْطِلُهُمَا: فَصْلٌ كَثِيرٌ، وَيَسِيرٌ مُحَرَّمٌ

“Dhe të dyja i bën të pavlefshme një ndërprerje e gjatë ose një ndërprerje e shkurtër që është e ndaluar.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe të dyja i bën të pavlefshme...”

Pra, i bën të pavlefshëm ezanin dhe ikametin.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...një ndërprerje e gjatë.”

Kjo do të thotë që ndërmjet fjalive të ezanit ose ikametit të bëhet një ndërprerje e gjatë, e cila sipas zakonit të njerëzve konsiderohet e tillë, edhe nëse gjatë saj nuk është folur fare.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“…ose një ndërprerje e shkurtër që është e ndaluar.”

Pra, nëse ndërmjet fjalive bëhet një ndërprerje e shkurtër për shkak të diçkaje të ndaluar, si p.sh. të folurit me fjalë të ndaluara ose diçka e ngjashme.

Atëherë mbetet edhe rasti i ndërprerjes së shkurtër që nuk përmban diçka të ndaluar.

Fukahatë islamë thonë se ndërprerja e gjatë i bën të pavlefshëm ezanin dhe ikametin, ndërsa ndërprerja e shkurtër që shoqërohet me një veprim të ndaluar gjithashtu i bën të pavlefshëm.

Ndërsa ndërprerja e shkurtër që nuk përmban ndonjë veprim të ndaluar, edhe nëse gjatë saj flitet pak, nuk i bën të pavlefshëm, por është e urryer.

Prandaj, nëse një person e thërret ezanin dhe ndërmjet dy fjalive ose dy pjesëve të ezanit ndalet, pastaj i drejtohet shokut të tij me dy fjalë, si:

“Shko.”

“Ec përpara.”

“Kthehu.”

pra, me pak fjalë që sipas zakonit të njerëzve nuk konsiderohen të shumta, atëherë themi se ezani i tij është i vlefshëm. Ai vazhdon prej aty ku e ka lënë dhe nuk është i detyruar ta fillojë ezanin nga e para.

وَلَا يُجْزِئُ قَبْلَ الوَقْتِ؛ إِلَّا الْفَجْرَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ

“Dhe nuk është i vlefshëm para hyrjes së kohës së namazit, përveç ezanit të sabahut, i cili lejohet pas mesit të natës.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe nuk është i vlefshëm para hyrjes së kohës së namazit.”

Pra, para hyrjes së kohës së namazit.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Përveç ezanit të sabahut.”

Kjo bazohet në fjalën e Pejgamberit ﷺ:

“Bilali e thërret ezanin natën, prandaj hani dhe pini derisa ta thërrasë ezanin Ibn Ummi Mektumi.”

Ky hadith tregon se Bilali e thërriste ezanin para hyrjes së kohës së namazit.

Kjo fjali tregon se vetëm për namazin e sabahut lejohet që ezani të thirret para hyrjes së kohës së tij, qoftë duke u thirrur edhe një ezan i dytë më vonë, apo jo.

Pra, lejohet si në rastin kur thirren dy ezane, ashtu edhe kur thirret vetëm një ezan.

Ky është mendimi i medhhebit.

Sipas këtij mendimi, për namazin e sabahut lejohet që ezani të thirret para hyrjes së kohës së namazit, pavarësisht nëse pas tij do të ketë një ezan tjetër apo jo.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...pas mesit të natës.”

Fukahatë islamë thonë se ezani nuk thirret para mesit të natës, sepse koha para mesit të natës është ende koha e namazit të jacisë.

Prandaj, ezani nuk lejohet të thirret derisa të ketë përfunduar koha e namazit që i paraprin atij. Kështu duhet të ekzistojë një arsye për thirrjen e tij dhe të mos ketë mbivendosje ndërmjet dy kohëve të namazit.

وَيُسَنُّ جُلُوسُهُ بَعْدَ أَذَانِ المَغْرِبِ يَسِيراً.

“Dhe është e pëlqyer që pas ezanit të akshamit të ulet për një kohë të shkurtër.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe është e pëlqyer që pas ezanit të akshamit të ulet për një kohë të shkurtër.”

Parimi është se ndërmjet çdo ezani dhe ikameti është e pëlqyer të ketë një interval kohor.

Namazi i sabahut ka namaz sunet para tij.

Edhe namazi i drekës ka namaz sunet.

Edhe para namazit të ikindisë — siç do ta shohim më vonë — Pejgamberi ﷺ, sipas transmetimit të Tirmidhiut, ka thënë:

“Allahu e mëshiroftë atë që fal katër rekate para ikindisë.”

Po ashtu edhe para namazit të jacisë ka namaz nafile, bazuar në hadithin:

“Ndërmjet çdo dy ezaneve ka namaz.”

Sa i përket akshamit, autori (Allahu e mëshiroftë) e përmendi veçanërisht këtë namaz, duke thënë se është e pëlqyer që muezini të ulet për një kohë të shkurtër pas ezanit.

Arsyeja është se disa fukaha të medhhebeve të tjera janë të mendimit se koha e namazit të akshamit është shumë e shkurtër dhe mjafton vetëm për faljen e tij.

Madje, disa prej tyre thonë se ikameti duhet të vijë menjëherë pas ezanit dhe nuk lejohet të ketë ndonjë ndërprerje ndërmjet tyre.

Madje, sipas tyre, nuk lejohet as që ezani të shqiptohet ngadalë, që të mos dalë koha e namazit.

Pra, sipas tyre, koha e akshamit është aq e ngushtë sa nuk mjafton për asgjë tjetër përveç faljes së tij.

Ndërsa mendimi i saktë, siç do ta shohim më vonë, është se koha e akshamit është e gjatë.

Është vërtetuar nga sahabët (Allahu qoftë i kënaqur me ta) se ata linin një interval kohor ndërmjet ezanit dhe ikametit të akshamit.

Ebu Davudi transmeton nga Enesi (Allahu qoftë i kënaqur me të), i cili ka thënë:

“Kur muezini e thërriste ezanin për namazin e akshamit, sahabët nxitonin drejt shtyllave të xhamisë.”

Kjo tregon se ata falnin namaz dhe qëndronin ulur, gjë që dëshmon se ndërmjet ezanit dhe ikametit kishte një interval kohor.

Për këtë arsye autori thotë se te ezani i akshamit është e pëlqyer që muezini, të paktën, të ulet për një kohë të shkurtër, në mënyrë që t’u tregojë njerëzve se koha e akshamit është e gjatë.

Këtë e kanë vërtetuar edhe hadithe të shumta, të sakta dhe të qarta të Sunetit — siç do ta shohim më vonë — se koha e namazit të akshamit është e gjatë dhe nuk është e shkurtër.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe është e pëlqyer që pas ezanit të akshamit të ulet për një kohë të shkurtër.”

Qëllimi me **uljen** nuk është ulja në kuptimin e mirëfilltë të fjalës, por që të pritet pak ndërmjet ezanit dhe ikametit.

Pastaj, pas kësaj, thirret ikameti për namazin e akshamit.

وَمَنْ جَمَعَ ، أَوْ قَضَى فَوَائِتَ: أَذَّنَ لِلْأُولَى، ثُمَّ أَقَامَ لِكُلِّ فَرِيضَةٍ.

“Kush i bashkon dy namaze ose i fal namazet e mbetura pa u falur, e thërret ezanin vetëm për namazin e parë, pastaj thërret ikametin për secilin namaz farz.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Kush i bashkon dy namaze...”

Pra, kush i bashkon dy namaze.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...ose i fal namazet e mbetura pa u falur.”

Domethënë, namazet që i kanë kaluar pa i falur për shkak se ka qenë në gjumë, ka harruar ose për ndonjë arsye të ngjashme.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...e thërret ezanin për namazin e parë.”

Vetëm për namazin e parë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...pastaj thërret ikametin për secilin namaz farz.”

Ashtu siç veproi Pejgamberi ﷺ në Muzdelife, kur i bashkoi namazin e akshamit dhe të jacisë. Ai i fali me një ezan dhe me dy ikamete.

Po ashtu edhe në ditën e Hendekut, kur i kishin kaluar disa namaze pa i falur, ai i fali ato me një ezan dhe me ikamet për secilin namaz.

Rasti i parë ka të bëjë me namazet e mbetura pa u falur, ndërsa rasti i dytë me namazet e bashkuara.

وَيُسَنُّ لِسَامِعِهِ: مُتَابَعَتُهُ سِرّاً، وحَوْقَلَتُهُ فِي الحَيْعَلَةِ، وَقَوْلُهُ بَعْدَ فَرَاغِهِ: «اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ القَائِمَةِ آتِ مُحَمَّداً الوَسِيلَةَ وَالفَضِيلَةَ، وَأَبْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً الَّذِي وَعَدْتَهُ

“Dhe është e pëlqyer për dëgjuesin e ezanit që ta përsërisë atë me zë të ulët, ndërsa te fjalët ‘Hajje ales-salah’ dhe ‘Hajje alel-felah’ të thotë ‘La havle ue la kuvvete il-la bil-lah’. Pas përfundimit të ezanit të thotë: ‘O Allah, Zot i kësaj thirrjeje të plotë dhe i këtij namazi që do të falet, jepi Muhamedit ﷺ el-Vesilen dhe el-Fadilen dhe ringjalle në një pozitë të lavdëruar, të cilën ia ke premtuar.’”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe është e pëlqyer për dëgjuesin e tij...”

Pra, për dëgjuesin e ezanit dhe të ikametit.

Shprehja e autorit **“për dëgjuesin e tij”** nënkupton se është e pëlqyer për dëgjuesin e ezanit dhe të ikametit, prandaj dispozita përfshin të dyja.

Kështu, është e pëlqyer që ai ta përsërisë dhe ta ndjekë muezinin gjatë ezanit, si dhe atë që thërret ikametin gjatë ikametit.

Kjo është sunet, sepse edhe ikameti quhet ezan, prandaj është e pëlqyer që të përsëriten fjalët e tij.

Së dyti, fjala e autorit (Allahu e mëshiroftë): **“për dëgjuesin e tij”** përfshin si atë që e dëgjon thirrjen një herë, ashtu edhe atë që e dëgjon më shumë se një herë.

Prandaj, nëse njeriu ndodhet në një vend ku dëgjon dy ose tre muezinë, është e pëlqyer që t’i përsërisë fjalët me të parin, pastaj me të dytin dhe më pas me të tretin, e kështu me radhë.

Sepse të gjitha këto hyjnë në kuptimin e hadithit:

"Kur ta dëgjoni ezanin, thoni ashtu siç thotë muezini."

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"...që ta përsërisë atë."

Domethënë, të thotë ashtu siç thotë muezini, bazuar në fjalën e Pejgamberit ﷺ:

"Kur ta dëgjoni ezanin, thoni ashtu siç thotë muezini."

Pastaj e përmendi hadithin që do të vijë pas pak.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"...me zë të ulët."

Domethënë, të mos e ngrejë zërin gjatë përsëritjes së ezanit.

Nuk është vërtetuar se Pejgamberi ﷺ e ka bërë këtë me zë të lartë, por **përsëritja bëhet në heshtje, aq sa njeriu ta dëgjojë vetveten.**

Këtu është një çështje:

Fukahatë kanë përjashtuar dy persona dhe kanë thënë se **nuk është e pëlqyer që ata ta përsërisin ezanin.**

Këta janë:

- **ai që është duke falur namaz;**
- **ai që ndodhet në vendin e kryerjes së nevojës.**

Sa i përket atij që është në namaz, ai është i angazhuar me namazin e tij, prandaj duhet të vazhdojë namazin dhe të mos e përsërisë ezanin.

Ndërsa ai që ndodhet në vendin e kryerjes së nevojës, e ka të ndaluar të përmendë Allahun e Lartësuar në atë vend, prandaj nuk e përsërit ezanin.

Megjithatë, fukahatë thonë se ai që është i angazhuar në namaz ose ndodhet në vendin e kryerjes së nevojës **nuk e përsërit ezanin në atë çast, por e plotëson më vonë.**

Prandaj, pasi ta përfundojë namazin dhe të japë selam, ose pasi të dalë nga vendi i kryerjes së nevojës, e përsërit ezanin, sepse **ky është një sunet që mund të kompensohet.**

Kështu, ai thotë: **“Allahu Ekber”** katër herë dhe i përsërit të pesëmbëdhjetë fjalitë e ezanit. Kompensimi i tij është sunet.

Në të njëjtën dispozitë hyn edhe ai të cilit **i ka kaluar një pjesë e ezanit.**

Nëse dikush ka qenë i pavëmendshëm dhe e ka dëgjuar ezanin vetëm nga mesi i tij, atëherë **e plotëson pjesën që i ka kaluar, pastaj vazhdon me pjesën e mbetur.**

Po ashtu, nëse ka harruar derisa ka arritur vetëm fjalinë e fundit të ezanit, ndërkohë që ka qenë duke e dëgjuar dhe nuk ka qenë i pavëmendshëm, por u kujtua vetëm pasi ezani përfundoi, **atëherë është e pëlqyer që ta kompensojë**.

Ndërsa ai që e lë qëllimisht ose nuk i kushton rëndësi, nuk e kompenson, sepse e ka lënë me vetëdije.

Çështje: Dëgjimi i ezanit të incizuar

Ezani i incizuar nuk konsiderohet ezan i një muezini në kuptimin e vërtetë.

A nuk thamë se muezini duhet t’i plotësojë disa kushte: të jetë në moshën e dallimit, të jetë njohës i kohëve të namazit, të ketë zë të fuqishëm dhe të mos jenë dy persona që e thërrasin njëkohësisht?

Këto kushte e bëjnë ezanin të vlefshëm, me të përmbushet obligimi kolektiv, realizohet suneti për personin që e thërret dhe mbi të ndërtohet dispozita e përsëritjes së ezanit nga dëgjuesi.

Ndërsa **ezani i incizuar nuk mjafton për përmbushjen e obligimit kolektiv.**

Sikur banorët e një qyteti të thoshin: “Në vend që të punësojmë një mijë muezinë, le ta incizojmë ezanin dhe ta lëshojmë në kohën e namazit.”

Kjo çështje është shqyrtuar nga Akademia e Fikhut Islam dhe ajo ka nxjerrë vendim se nuk lejohet që ezani i incizuar të zëvendësojë ezanin e muezinëve të një qyteti.

Prandaj, themi se **ai nuk e përmbush obligimin kolektiv dhe nuk e largon përgjegjësinë nga banorët e qytetit**, por është e domosdoshme që ezanin ta thërrasë një muezin.

Po ashtu, **ezani i incizuar, edhe nëse transmetohet në kohën e namazit, nuk përsëritet pas tij.**

Përsëritja bëhet vetëm pas ezanit të vlefshëm, kushtet e të cilit i kemi sqaruar më herët.

Ndërsa, nëse ezani transmetohet drejtpërdrejt, atëherë ti e dëgjon muezinin në kohë reale dhe **e përsërit pas tij**, edhe nëse je duke udhëtuar me makinë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...dhe te fjalët ‘Hajje ales-salah’ dhe ‘Hajje alel-felah’ të thotë: ‘La havle ue la kuvvete il-la bil-lah.’”

Havkale është të thuash: **“La havle ue la kuvvete il-la bil-lah.”**

Kjo shprehje është një shprehje e kërkimit të ndihmës nga Allahu dhe nuk është shprehje e istirxhait.

Disa njerëz, kur i godet ndonjë fatkeqësi, thonë: **“La havle ue la kuvvete il-la bil-lah.”** Ky nuk është vendi i saj.

Përkundrazi, kjo thuhet para se njeriu të fillojë një veprim.

Prandaj, kur muezini thotë: **“Hajje ales-salah”**, domethënë: Ngrihu për namaz dhe shko drejt tij, ti thua: **“La havle ue la kuvvete il-la bil-lah”, domethënë**: Kërkoj ndihmën e Allahut dhe forcohem me Të për ta kryer këtë namaz.

Për këtë arsye, kjo shprehje thuhet para veprimit.

Është transmetuar nga Ibn Asakiri se, kur muslimanët e kishin të vështirë ta pushtonin një kala, thoshin: **“La havle ue la kuvvete il-la bil-lah”, e pastaj** Allahu ua mundësonte ta çlironin atë.

Prandaj, kjo është një shprehje e kërkimit të ndihmës dhe jo shprehje e istirxhait.

Ndërsa shprehja e istirxhait është:

“Inna lil-lahi ue inna ilejhi raxhiun.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...te haj’aleja.”

Qëllimi me **haj’ale** janë fjalët:

“Hajje ales-salah” dhe **“Hajje alel-felah.”**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...dhe pas përfundimit të tij të thotë...”

Domethënë, pas përfundimit të ezanit dhe të ikametit, si dhe pasi të dërgojë salavate mbi Pejgamberin ﷺ.

Suneti është që njeriu fillimisht të dërgojë salavate mbi Pejgamberin ﷺ, pastaj ta thotë këtë lutje:

“O Allah, Zot i kësaj thirrjeje të plotë dhe i këtij namazi që do të falet, jepi Muhamedit ﷺ el-Vesilen dhe el-Fadilen dhe ringjalle në një pozitë të lavdëruar, të cilën ia ke premtuar.”

El-Vesileja, që përmendet në këtë hadith, është sqaruar në disa hadithe të tjera se është një pozitë në Xhenet, të cilën nuk do ta meritojë askush tjetër përveç një robi të vetëm, e ai është Muhamedi ﷺ.

Për këtë arsye Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Kush e dëgjon ezanin, pastaj kërkon për mua el-Vesilen, do ta meritojë shefatin tim.”

Pra, ti i lutesh Allahut të Lartësuar që ta ngrejë gradën e Muhamedit ﷺ në Xhenet.

Shpërblimi është sipas llojit të veprës. Ashtu siç je lutur për të, edhe ai do të ndërmjetësojë për ty.

Pra, me lutjen tënde ndaj Allahut të Lartësuar, ti ke kërkuar shefat.

Për këtë arsye, kur kërkon shefat nga Allahu i Lartësuar, atë e kërkon përmes lutjes dhe jo përmes vetë personave.

Prandaj Omeri (Allahu qoftë i kënaqur me të) tha:

“Ne më parë i kërkonim Allahut përmes lutjes së Pejgamberit Tënd. Kur ai vdiq, i kërkojmë Allahut përmes lutjes së xhaxhait të Pejgamberit ﷺ. O Abbas, ngrihu dhe lute Allahun e Lartësuar.”

Prandaj, shefati në të vërtetë bëhet përmes lutjes.

Pejgamberi ﷺ përfiton **nga lutjet që njerëzit bëjnë për të.**

Ne lutemi për të në çdo namaz duke dërguar salavate mbi të, **e adhurojmë Allahun e Lartësuar me këtë vepër dhe kërkojmë për të el-Vesilen.**

Për këtë njeriu shpërblehet, **e kjo është nga mirësia e Allahut të Lartësuar ndaj nesh dhe nga vlera e Muhamedit ﷺ.**

Është dhënë edhe një shpjegim tjetër për kuptimin e **el-Vesiles**, por vendi për trajtimin e kësaj çështjeje është në librat e akides.

Fukahatë islamë thonë se sipas sunetit duhet të thuhet:

“...dhe ringjalle në një pozitë të lavdëruar.”

Dhe jo:

“...dhe ringjalle në pozitën e lavdëruar.”

Kështu kanë thënë ata, edhe pse në disa transmetime kjo ka ardhur në formën e shquar.

Disa fukaha islamë të medhhebit, ndër ta edhe shejhul-Islami, shtojnë fjalët:

“...të cilën ia ke premtuar. Vërtet, Ti nuk e shkel premtimin.”

Kjo shtesë nuk gjendet në Sahih, por është transmetuar nga Bejhekiu.

Prandaj, ata dijetarë që e kanë vlerësuar zinxhirin e saj të transmetimit si të mirë ose të saktë kanë thënë se lejohet të thuhet.

Ndërsa ata që nuk e kanë vlerësuar si të saktë kanë thënë se nuk është e ligjësuar.

Pastaj, pas përfundimit të këtij dhikri, njeriu lutet për veten me çfarë të dëshirojë, sepse kjo është një prej kohëve kur lutja pranohet.

بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ

Kapitulli mbi kushtet e namazit

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Kapitulli mbi kushtet e namazit.”

Kur fukahatë (Allahu i mëshiroftë) flasin për kushtet, ata kanë për qëllim atë gjë, **mungesa e së cilës sjell domosdoshmërisht mungesën e vlefshmërisë së veprës.**

Ata bëjnë dallim ndërmjet **kushteve** dhe **obligimeve ose farzeve**, duke thënë se kushtet nuk janë pjesë përbërëse e vetë veprës dhe as e realitetit të saj, por i paraprijnë asaj.

Prandaj, kushtet nuk janë pjesë e namazit, e haxhit, e agjërimit apo e veprave të tjera për të cilat kërkohen, por ekzistojnë para tyre.

Gjithashtu, ato duhet të vazhdojnë të jenë të pranishme gjatë kryerjes së veprës. Prandaj, është e domosdoshme që këto kushte **të mbeten të plotësuara deri në përfundimin e veprës** për të cilën janë kusht.

Para se të fillojmë shpjegimin e fjalës së autorit (Allahu e mëshiroftë), do të trajtojmë dy çështje.

Çështja e parë:

Duhet të dihet se fukahatë islamë (Allahu i mëshiroftë) e përdorin termin kusht në një kuptim më të gjerë.

Ndonjëherë ata përfshijnë edhe shkakun dhe e quajnë atë kusht.

Në përkufizimet e usulit bëhet dallim ndërmjet **kushtit** dhe **shkakut**.

Ndërsa në trajtimin e çështjeve të fikhut, termi **kusht** përdoret edhe në një kuptim më të gjerë, duke përfshirë kushtet, shkaqet dhe mungesën e pengesave. Të tria këto quhen **kushte**.

Këtë e ka vënë në dukje edhe Ibn Kajjimi në librin e tij **“Bedaiu el-Fevaid”**, ku ka përmendur përdorimin më të gjerë të këtij termi nga fukahatë.

Prandaj, përkufizimi terminologjik i **kushtit** në usul nuk mund të zbatohet gjithmonë drejtpërdrejt në përdorimin më të gjerë që ky term ka në trajtimin e çështjeve të fikhut. E njëjta gjë vlen edhe për termat e ngjashëm me të.

Çështja e dytë:

Kur fukahatë (Allahu i mëshiroftë) flasin për kushtet, ata i ndajnë ato në tri kategori:

- **kushtet e vlefshmërisë**;
- **kushtet e obligueshmërisë**;
- **kushtet e mjaftueshmërisë**, domethënë kushtet që bëjnë që vepra të jetë e mjaftueshme për përmbushjen e obligimit.

Këto tri kategori shfaqen qartë te kushtet e haxhit.

Ndërsa te kushtet e namazit, disa fukaha, ndër ta Ebu Talib ed-Dariri në librin **“El-Havi”**, kanë thënë se të gjitha kushtet e namazit janë kushte të vlefshmërisë, me përjashtim të njërit: **kushtit të hyrjes së kohës së namazit**.

Kushti i kohës është njëkohësisht **kusht i vlefshmërisë dhe kusht i obligueshmërisë**.

Këtë e përmenda vetëm që t’i lidhësh këto ndarje me kapitujt e tjerë.

شُرُوهَا قَبْلَهَا

Kushtet e namazit i paraprijnë atij.

مِنْهَا: الوَقْتُ، وَالطَّهَارَةُ مِنَ الحَدَثِ وَالنَّجَسِ.

Prej tyre janë: hyrja e kohës së namazit dhe pastërtia nga papastërtia rituale dhe nga papastërtia materiale.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Kushtet e namazit i paraprijnë atij.”

Pra, kushtet i paraprijnë veprës, por duhet të kemi parasysh se ato duhet të mbeten të plotësuara edhe gjatë kryerjes së saj.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Prej tyre…”

Këtu fjala **“prej”** tregon se bëhet fjalë vetëm për një pjesë të kushteve.

Autori, Allahu e mëshiroftë, ka lënë pa përmendur disa kushte, sepse ato janë të njohura dhe të qarta.

Ato janë tri:

- **Islami;**
- **mendja;**
- **mosha e dallimit.**

Mosha e dallimit konsiderohet **kusht i vlefshmërisë**, ndërsa mosha madhore është **kusht i obligueshmërisë**.

Këto tri kushte autori (Allahu e mëshiroftë) nuk i përmendi për shkak të qartësisë së tyre, pasi ato janë tashmë të njohura për kërkuesin e dijes dhe nuk ka nevojë të përsëriten.

Prandaj ai përmendi vetëm kushtet që lidhen posaçërisht me namazin dhe tha:

“Prej tyre...”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...hyrja e kohës së namazit.”

Shejhu, pas pak, do të sqarojë në hollësi kohët e namazeve.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...dhe pastërtia nga papastërtia rituale dhe nga papastërtia.”

Këto dy kushte janë shpjeguar më parë në hollësi.

Po ashtu, argumenti për to është përmendur më herët, e ai është hadithi i Ebu Hurejrës (Allahu qoftë i kënaqur me të), ku Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Allahu nuk e pranon namazin e ndonjërit prej jush kur është në papastërti rituale, derisa të marrë abdes.”

Këto kushte dhe dispozitat e tyre janë sqaruar më herët në **Librin mbi dispozitat e pastërtisë**.

Autori i përmendi këtu vetëm për të tërhequr vëmendjen se ato janë kushte, prandaj namazi nuk është i vlefshëm pa to.

Pastaj ai filloi me shpjegimin e kushtit të parë, e ai është **hyrja e kohës së namazit**.

فَوَقْتُ الظُّهْرِ مِنَ الزَّوَالِ إِلَى مُسَاوَاةِ الشَّيْءِ فَيْئَهُ بَعْدَ فَيْءِ الزَّوَالِ، وَتَعْجِيلُهَا أَفْضَلُ؛ إِلَّا فِي شِدَّةِ حَرٍّ وَلَوْ صَلَّى وَحْدَهُ، أَوْ مَعَ غَيْمٍ لِمَنْ يُصَلِّي جَمَاعَةً

"Koha e namazit të drekës fillon me kalimin e diellit nga mesi i qiellit dhe zgjat derisa hija e çdo sendi të bëhet sa gjatësia e tij, duke përjashtuar hijen që krijohet pas kalimit të diellit nga mesi i qiellit. Falja e tij në fillim të kohës është më e vlefshme, përveç në vapë të madhe, edhe nëse e fal vetëm, ose kur ka mot me re për atë që e fal namazin me xhemat."

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Koha e namazit të drekës..."

Së pari, ndalemi te fjala e tij:

"Koha e namazit të drekës..."

Zakonisht fukahatë islamë (Allahu i mëshiroftë) e fillojnë me namazin e drekës për dy arsye:

Arsyeja e parë:

Xhibrili (alejhis-selam) e filloi me namazin e drekës kur ia mësoi Pejgamberit ﷺ kohët e namazeve.

Në hadithin e Xhabirit, që gjendet në Sahih, transmetohet se kur Xhibrili (alejhis-selam) erdhi dhe fali namaz me Pejgamberin ﷺ, ai filloi me namazin e drekës.

Gjithashtu, namazi i drekës është namazi i parë i ditës.

Për këtë arsye, në hadith është quajtur **namazi i parë**.

Sa i përket namazit të sabahut, ai shërben si ndarës ndërmjet natës dhe ditës, prandaj falet në errësirën e fundit të natës.

Kjo është arsyeja e parë.

Arsyeja e dytë:

Fjala e autorit:

"Koha e namazit të drekës..."

na tregon një çështje të rëndësishme, e ajo është se kjo kohë është e veçantë vetëm për namazin e drekës dhe nuk përfshin namaz tjetër.

Cili është namazi që e zëvendëson namazin e drekës?

Ai është namazi i xhumasë.

Prandaj, kjo nuk është koha e namazit të xhumasë, por është koha e namazit të drekës.

Ndërsa namazi i xhumasë, sipas medhhebit, fillon para kësaj kohe.

Ky është edhe mendimi më i saktë.

Për këtë janë transmetuar katër hadithe të sakta, siç e ka përmendur Ibn Rexhebi në librin **“Fet’hul-Bari”**.

Për këtë do të flasim më vonë, në kapitullin mbi dispozitat e namazit të xhumasë.

Pra, koha e namazit të xhumasë nuk është koha e namazit të drekës, por ajo fillon para saj, dhe koha e saj është si koha e namazit të Bajramit. Kjo do të sqarohet në vendin përkatës, në dashtë Allahu.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Koha e namazit të drekës fillon me kalimin e diellit nga mesi i qiellit.”

Me **kalimin e diellit nga mesi i qiellit** nënkuptohet largimi i diellit nga mesi i qiellit, pra kalimi i tij në anën tjetër.

Njeriu nuk mund ta përcaktojë me saktësi çastin e këtij kalimi, por mund ta njohë atë përmes shenjës së tij.

Shenja e kalimit është hija.

Dielli, gjatë lëvizjes së tij të dukshme, përshkon qiellin nga lindja drejt perëndimit. Kur kalon nga mesi i qiellit drejt perëndimit, hija shtrihet drejt lindjes.

Prandaj, nëse duam ta dimë kohën e kalimit të diellit nga mesi i qiellit, themi:

Shenja e këtij kalimi është **fillimi i zgjatjes së hijes drejt lindjes, pasi ajo është tkurrur**.

Në fillim të ditës, hija shtrihet drejt perëndimit, sepse dielli ndodhet në anën e lindjes.

Kur dielli arrin në mesin e qiellit, hija e një trupi të ngritur nuk shtrihet as drejt lindjes, as drejt perëndimit.

Hija e tij mund të shtrihet drejt veriut ose jugut. Në disa raste shumë të rralla gjatë vitit, kur dielli është pingul mbi të, trupi mund të mos ketë fare hije.

Ndërsa në dimër dhe në verë, zakonisht ka hije në drejtim të veriut ose jugut.

Mirëpo, për të dalluar këtë kalim, nuk merret parasysh drejtimi i hijes nga veriu ose jugu, por nga lindja ose perëndimi.

Prandaj, kur hija fillon të shtrihet drejt lindjes, qoftë edhe shumë pak, themi se **dielli ka kaluar nga mesi i qiellit**.

Pra, **kalimi i diellit nga mesi i qiellit dallohet nga fillimi i zgjatjes së hijes pasi ajo është shkurtuar**.

Më parë, hija ishte e gjatë dhe shtrihej drejt perëndimit, pastaj u shkurtua dhe më pas filloi përsëri të zgjatej.

Ky shpjegim vlen për atë që nuk vëzhgon drejtimin e hijes nga lindja ose perëndimi, por vetëm gjatësinë e saj, edhe nëse ajo shtrihet drejt veriut ose jugut.

Kur hija arrin gjatësinë e saj më të shkurtër dhe më pas fillon të zgjatet, kjo tregon se dielli ka kaluar nga mesi i qiellit.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Koha e namazit të drekës fillon me kalimin e diellit nga mesi i qiellit.”

Ne e njohëm kohën e kalimit të diellit nga mesi i qiellit dhe e përcaktuam sipas njërit prej dy kritereve:

I pari: duke marrë për bazë lindjen dhe perëndimin, pra fillimin e shfaqjes së hijes në anën e lindjes.

I dyti: duke marrë për bazë hijen, pra fillimin e zgjatjes së saj pasi kishte arritur pikën më të shkurtër.

Këto dy kuptime, në zbatim praktik, janë të njëjta, megjithëse mënyra e shprehjes së tyre mund të jetë e ndryshme.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...derisa hija e çdo sendi të bëhet sa gjatësia e tij, duke përjashtuar hijen që krijohet pas kalimit të diellit nga mesi i qiellit.”

Pra, fundi i kohës së namazit të drekës është kur hija e sendit bëhet sa vetë sendi.

Nëse vendos një shtyllë me gjatësi një metër dhe, për shembull, me kompas vizaton një hark me gjatësi një metër, atëherë, kur hija e asaj shtylle të arrijë një metër të plotë, ka përfunduar koha e namazit të drekës.

Nuk është e domosdoshme që hija të jetë pikërisht në drejtim të lindjes; ajo mund të jetë pak më përpara ose pak më prapa, varësisht nga ndryshimi i vendeve, si dhe nga stina e verës ose e dimrit, por në përgjithësi ajo është në drejtim të lindjes.

Pra, kur gjatësia e hijes bëhet sa gjatësia e vetë sendit, pra e trupit të ngritur, atëherë **përfundon koha e namazit të drekës.**

Argumenti se kjo është koha e namazit të drekës është hadithi i Xhabirit (Allahu qoftë i kënaqur me të), të cilin e përmendëm më herët dhe i cili është hadithi më i saktë në këtë çështje.

Nga Pejgamberi ﷺ janë transmetuar edhe hadithe të tjera, si hadithi i Omerit dhe i Xhabirit, por më i sakti prej tyre është hadithi i Xhabirit, ku Pejgamberi ﷺ i fali namazet në dy kohët dhe tha:

“Koha është ndërmjet këtyre dyve.”

Më shumë se një dijetar kanë përcjellë ixhmanë (konsensusin e dijetarëve) lidhur me kohën e namazit të drekës.

Fillimi dhe mbarimi i kohës së namazit të drekës janë çështje për të cilat është përcjellë ixhmaja. Këtë e kanë përcjellë Ibn Abdul-Berri dhe dijetarë të tjerë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Falja e tij në fillim të kohës...”

Domethënë, falja e namazit të drekës në fillim të kohës, jo e namazit të xhumasë.

Sa i përket namazit të xhumasë, më e vlefshme është që ai të falet në kohën e namazit të drekës.

Mirëpo, këtu autori po flet për namazin e drekës.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Falja e tij në fillim të kohës është më e vlefshme.”

Argumenti se falja e namazit të drekës në fillim të kohës është më e vlefshme është hadithi i Ibn Mesudit (Allahu qoftë i kënaqur me të), në të cilin Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Namazi më i vlefshëm është namazi që falet në fillim të kohës së tij.”

Kjo tregon se parimi bazë është falja e namazit në fillim të kohës së tij.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Përveç në vapë të madhe.”

Kjo bazohet në hadithin e transmetuar nga Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur me të), të cilin e përcjellin Buhariu dhe Muslimi, se Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Kur vapa bëhet e madhe, shtyjeni faljen e namazit të drekës derisa të freskohet, sepse vapa e madhe është nga nxehtësia e Xhehenemit.”

Me **vapë të madhe** nënkuptohet vapa sipas kushteve të çdo vendi.

Prandaj nuk thuhet se ky gjykim — sipas medhhebit, që është edhe mendimi më i saktë — është i veçantë vetëm për vendet me klimë shumë të nxehtë.

Përkundrazi, themi se edhe në vendet me klimë të zakonshme, përderisa është koha e vapës së madhe, atëherë vlen shtyrja e namazit.

Fjala e autorit:

“Falja e tij në fillim të kohës është më e vlefshme...”

Sipas mendimit të pranuar te fukahatë e mëvonshëm të medhhebit, nuk ka dallim nëse njeriu e fal namazin në xhami apo në shtëpinë e tij.

Prandaj, kushdo që e fal namazin e drekës gjatë vapës së madhe, sunet për të është ta shtyjë faljen nga fillimi i kohës derisa të ulet nxehtësia e diellit.

Madje, edhe për gruan është më e vlefshme ta shtyjë faljen nga fillimi i kohës gjatë vapës së madhe.

Ky është mendimi i pranuar te fukahatë e mëvonshëm.

Ndërsa disa dijetarë, si el-Muveffeku dhe të tjerë, kanë thënë se ky gjykim është i veçantë vetëm për namazin me xhemat.

Megjithatë, mendimi i pranuar dhe kuptimi i drejtpërdrejtë i tekstit tregojnë se ky gjykim është i përgjithshëm për të gjithë njerëzit.

Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Shtyjeni faljen e namazit të drekës derisa të freskohet...”

dhe nuk e kufizoi këtë vetëm për namazin me xhemat, por përdori një shprehje që përfshin të gjithë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Falja e tij në fillim të kohës është më e vlefshme, përveç në vapë të madhe, edhe nëse e fal vetëm.”

Ky është kuptimi i fjalës së tyre se ky gjykim nuk është i veçantë vetëm për namazin me xhemat, ndryshe nga sa kanë thënë disa fukaha të medhhebit hanbeli. Siç e përmenda më parë, el-Muveffek Ibn Kudame ka një mendim në këtë çështje.

Mirëpo, deri kur vazhdon kjo shtyrje?

A shtyhet namazi deri në fund të kohës së tij apo deri në mesin e saj?

Themi:

Namazi i drekës shtyhet derisa të ulet nxehtësia e diellit.

Me **uljen e nxehtësisë së diellit** nënkuptohet që hija të bëhet e tillë sa njeriu të mund të ecë në të.

Pra, trupi i ngritur ose muri të ketë hije në të cilën mund të ecet.

Nëse njeriu mund të ecë në hijen e murit ose të ndonjë objekti dhe të shkojë deri në xhaminë e tij, atëherë kjo do të thotë se nxehtësia e diellit është ulur.

Në atë kohë është koha e pëlqyer (sunet) për faljen e namazit të drekës.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...ose kur ka mot me re për atë që e fal namazin me xhemat.”

Kjo është një prej çështjeve që e kanë përmendur fukahatë e medhhebit hanbeli.

Ata thonë se është e pëlqyer që namazi i drekës të shtyhet kur moti është me re.

Mirëpo, nuk shtyhet derisa të ulet nxehtësia e diellit, sepse në këtë rast nuk dihet kur ndodh kjo.

Përkundrazi, shtyhet deri afër fundit të kohës së saj.

Kjo bëhet për dy arsye:

Arsyeja e parë: që njeriu të mos e falë namazin derisa të jetë siguruar se koha ka hyrë.

Arsyeja e dytë: sepse moti me re krijon mundësinë e rënies së shiut.

Ne themi se, në rast shiu, lejohet bashkimi i namazeve.

Megjithatë, sipas tyre, në këtë rast bëhet fjalë për **bashkim në formë**, jo për bashkim të vërtetë.

Pra, namazi i drekës shtyhet deri në fund të kohës së tij, pastaj, kur të mbeten rreth pesëmbëdhjetë minuta deri në hyrjen e kohës së ikindisë, falet namazi i drekës, e më pas, pasi të hyjë koha e ikindisë, falet edhe ikindia.

Prandaj, ky nuk është bashkim i vërtetë, sepse bashkimi i vërtetë bëhet vetëm në rast shiu.

Ndërsa këtu kemi të bëjmë me një **bashkim në formë**.

Ata thonë se, meqenëse moti me re mund të sjellë shi dhe kjo mund të shkaktojë vështirësi, është më e lehtë që njerëzit të mblidhen vetëm një herë.

Prandaj, namazi i parë shtyhet deri në fund të kohës së tij.

Bazuar në këtë, fukahatë e mëvonshëm thonë se, kur ka mot me re dhe nuk mund të dallohet hyrja e kohës së namazit, është e pëlqyer të shtyhet namazi i parë nga dy namazet që lejohen të bashkohen.

Cili është namazi i parë në secilin prej dy çifteve të namazeve që lejohen të bashkohen?

Në njërin çift është **namazi i drekës**, ndërsa në tjetrin është **namazi i akshamit**. Sipas tyre, këto janë dy namazet që shtyhen.

Ndërsa namazi i dytë në secilin prej këtyre dy çifteve, sipas tyre, është më e vlefshme të falet në fillim të kohës së tij.

Na mbetet edhe një namaz: **namazi i sabahut**.

Edhe namazi i jacisë është më e vlefshme të falet në fillim të kohës së tij kur moti është me re, për lehtësi.

Ndërsa namazi i sabahut falet sipas vlerësimit më të mirë të mundshëm. Për përcaktimin e kohës së tij do të flasim më vonë.

Imam Ahmedi e transmetonte këtë mendim nga disa fukaha të gjeneratave të para të muslimanëve (Allahu qoftë i kënaqur me ta). Ai transmetonte se disa dijetarë të hershëm kishin gjykuar ose kishin dhënë fetva sipas këtij mendimi.

Imam Ahmedi i vlerësonte shumë transmetimet e brezave të parë të muslimanëve (Allahu qoftë i kënaqur me ta). Krahas kësaj, ky mendim përmban edhe lehtësimin që përmenda pak më parë.

Gjithashtu, kjo bëhet që njeriu ta falë namazin vetëm pasi të jetë siguruar se koha e tij ka hyrë.

وَيَلِيهِ وَقْتُ العَصْرِ إِلَى مَصِيرِ الْفَيْءِ مِثْلَيْهِ بَعْدَ فَيْءِ الزَّوَالِ، وَالضَّرُورَةُ إِلَى غُرُوبِهَا ، وَيُسَنُّ تَعْجِيلُهَا

“Pas saj vjen koha e namazit të ikindisë, e cila zgjat derisa hija të bëhet dyfishi i gjatësisë së sendit, duke përjashtuar hijen që krijohet pas kalimit të diellit nga mesi i qiellit. Koha e domosdoshmërisë vazhdon deri në perëndimin e diellit. Gjithashtu, është sunet që namazi i ikindisë të falet në fillim të kohës së tij.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Pas saj vjen koha e namazit të ikindisë.”

Fjala e autorit:

“Pas saj vjen...”

na tregon se koha e namazit të ikindisë dhe koha e namazit të drekës janë të lidhura me njëra-tjetrën dhe nuk ka asnjë ndërprerje ndërmjet tyre.

Ky është mendimi i pranuar në medhheb.

Disa fukaha kanë thënë se ndërmjet tyre ekziston një interval i shkurtër.

Mirëpo, mendimi më i saktë është se këto janë dy kohë të lidhura, pa asnjë ndërprerje.

Prandaj, mbarimi i kohës së namazit të drekës është njëkohësisht fillimi i kohës së namazit të ikindisë.

Pra, sapo hija e çdo sendi të bëhet sa gjatësia e tij, fillon menjëherë koha e namazit të ikindisë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Pas saj vjen koha e namazit të ikindisë.”

Pra, fillimi i kohës së namazit të ikindisë është në momentin kur hija e çdo sendi bëhet sa gjatësia e tij.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...derisa hija...”

Domethënë, hija.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...të bëhet dyfishi i gjatësisë së tij, duke përjashtuar hijen që krijohet pas kalimit të diellit nga mesi i qiellit.”

Pse tha:

“...duke përjashtuar hijen që krijohet pas kalimit të diellit nga mesi i qiellit”?

Sepse hija e sendit mund të jetë dyfishi i gjatësisë së tij edhe para kalimit të diellit nga mesi i qiellit, pra para ezanit të drekës.

Prandaj, ajo nuk merret parasysh.

Për këtë arsye ai tha:

“...duke përjashtuar hijen që krijohet pas kalimit të diellit nga mesi i qiellit”, vetëm për t’u ruajtur nga kjo gjendje, si pjesë e saktësisë në përdorimin e shprehjeve.

Kjo është përmendur edhe në hadithin e Xhabirit (Allahu qoftë i kënaqur me të), ku Pejgamberi ﷺ veproi në këtë mënyrë, dhe ky është argumenti për këtë kohë.

Fukahatë thonë se **namazi i ikindisë ka dy kohë dhe jo vetëm një.**

Madje, disa prej tyre përmendin edhe një kohë të tretë.

Megjithatë, fukahatë këtu thonë se ai ka dy kohë.

Këto dy lloje të kohës gjenden vetëm te namazi i ikindisë dhe namazi i jacisë.

Ndërsa namazet e tjera, si sabahu, dreka dhe akshami, kanë vetëm një kohë, e cila është **koha e zgjedhur**.

Ndërsa namazi i ikindisë dhe namazi i jacisë kanë dy kohë:

- **kohën e zgjedhur**;
- **kohën e domosdoshmërisë**.

Çfarë nënkuptohet me këto dy kohë?

Koha e zgjedhur është periudha gjatë së cilës njeriu mund ta falë namazin, qoftë në fillim, qoftë në fund të saj, pa mëkat dhe pa qenë kjo e papëlqyer.

Kjo është sipas rregullit që u përmend më herët, se lënia e një suneti nuk është domosdoshmërisht e papëlqyer.

Këtë e kanë theksuar es-Sefariniu dhe dijetarë të tjerë.

Ai ka thënë se nuk është e domosdoshme që lënia e një suneti të jetë e papëlqyer.

Madje, Pejgamberi ﷺ ka urdhëruar për disa sunete, por në raste të caktuara i ka lënë vetë ato, për të treguar se lënia e tyre nuk është e papëlqyer.

Prandaj, **e papëlqyera nuk është e kundërta e lënies së sunetit.**

Sa i përket **kohës së domosdoshmërisë**, namazi lejohet të falet në të, falja është e vlefshme dhe konsiderohet e kryer në kohën e saj, jo namaz i falur pas daljes së kohës së tij. Megjithatë, është shumë e papëlqyer që namazi të shtyhet deri në këtë kohë.

Pastaj autori filloi me shpjegimin e **kohës së zgjedhur** dhe tha:

“...derisa hija të bëhet dyfishi i gjatësisë së sendit, duke përjashtuar hijen që krijohet pas kalimit të diellit nga mesi i qiellit.”

Këtë e sqaruam më parë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...dhe koha e domosdoshmërisë...”

Domethënë, pas kësaj fillon **koha e domosdoshmërisë**.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...deri në perëndimin e diellit.”

Pra, deri në perëndimin e diellit.

Me **perëndimin e diellit** nënkuptohet zhdukja e plotë e diskut të diellit.

Ndërsa për sa kohë që një pjesë e diskut të diellit është ende e dukshme, koha e namazit të ikindisë vazhdon, por ajo është **koha e domosdoshmërisë**.

Përse është shumë e papëlqyer falja e namazit në këtë kohë dhe përse është ndaluar shtyrja e tij deri atëherë?

Ata thonë:

Sepse Pejgamberi ﷺ ka sqaruar se në këtë kohë namazin e ikindisë e falin vetëm hipokritët.

Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Hipokriti e pret diellin derisa ai t’i afrohet perëndimit, pastaj e fal namazin shpejt, siç çukit gjeli.”

Çdo veprim që Pejgamberi ﷺ e ka përshkruar si cilësi të njerëzve me moral të papranueshëm, si hipokritët, idhujtarët apo edhe kafshët, tregon se ai veprim është i ndaluar.

Megjithatë, kjo mbetet ende koha e namazit të ikindisë, sepse kjo është koha e tij.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Gjithashtu, është sunet që namazi i ikindisë të falet në fillim të kohës së tij.”

Kjo vlen në mënyrë të përgjithshme, qoftë në vapë, qoftë në të ftohtë.

Suneti është që namazi i ikindisë të falet në fillim të kohës së tij.

Argumenti për këtë është hadithi i Enesit (Allahu qoftë i kënaqur me të), i transmetuar nga Buhariu dhe Muslimi, ku thuhet se Pejgamberi ﷺ e falte namazin e ikindisë ndërsa dielli ishte ende lart, pastaj shkonte të kryente punët që kishte për të bërë dhe, kur kthehej, dielli ishte ende lart.

Kjo tregon se suneti është që namazi i ikindisë të falet në fillim të kohës së tij.

وَيَلِيهِ وَقْتُ المَغْرِبِ إِلَى مَغِيبِ الحُمْرَةِ، وَيُسَنُّ تَعْجِيلُها ؛ إِلَّا لَيْلَةَ جَمْعٍ لِمَنْ قَصَدَهَا مُحْرِماً

“Pas saj vjen koha e namazit të akshamit, e cila zgjat deri në zhdukjen e skuqjes së muzgut. Gjithashtu, është sunet që ai të falet në fillim të kohës së tij, përveç natës së bashkimit në Muzdelife, për atë që shkon atje duke qenë në ihram.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Pas saj vjen koha e namazit të akshamit.”

Koha e namazit të akshamit lidhet drejtpërdrejt me **kohën e domosdoshmërisë së ikindisë**.

Për këtë arsye, autori nuk e përmendi fillimin e kohës së akshamit, por tha:

“Pas saj vjen koha e namazit të akshamit.”

Prandaj, koha e namazit të akshamit fillon me **perëndimin e plotë të diskut të diellit**.

Kur disku i diellit zhduket plotësisht, ka hyrë koha e namazit të akshamit. Nuk merret parasysh drita që mbetet pas perëndimit të tij, sepse kriter është **disku i diellit**.

Kur dielli perëndon, agjëruesi e prish agjërimin. Ekziston një lidhje ndërmjet **prishjes së agjërimit** dhe kohës së namazit të akshamit.

Gjithashtu, në përcaktimin e perëndimit të diellit merret parasysh ose **siguria**, ose **mbizotërimi i mendimit**. Për këtë të fundit do të flasim pak më vonë.

Ndonjëherë ndërtesat, pemët ose malet e pengojnë njeriun ta shohë diellin. Në këtë rast, ai pret derisa t’i mbizotërojë mendimi se dielli ka perënduar vërtet, pastaj e prish agjërimin dhe e fal namazin e akshamit.

Kështu, ai që ndodhet në fund të një lugine mund të mendojë se dielli ka perënduar, ndërkohë që ai është ende paksa mbi horizont.

Për këtë arsye, pret pak derisa t’i mbizotërojë mendimi se dielli ka perënduar, pastaj **e prish agjërimin dhe e fal namazin e akshamit**.

Kjo sepse ndërmjet tij dhe diellit ekziston një pengesë.

Ndërsa ai që nuk ka asnjë pengesë ndërmjet tij dhe diellit, nuk duhet ta vonojë namazin e akshamit për shkak të dyshimit ose vesveseve, sepse kjo është e ndaluar.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“…deri në zhdukjen e skuqjes së muzgut.”

Pra, koha e namazit të akshamit përfundon me **zhdukjen e skuqjes së muzgut**.

Me skuqjen e muzgut nënkuptohet ngjyra e kuqe që shfaqet e shtrirë në horizont, drejt perëndimit.

Kjo skuqje quhet **muzgu i kuq** dhe zhdukja e saj shënon fundin e kohës së namazit të akshamit.

Mendimi më i saktë është se **koha e namazit të akshamit ka një fillim dhe një mbarim**.

Për këtë janë transmetuar dy ose më shumë hadithe nga Pejgamberi ﷺ, të cilat e dëshmojnë këtë.

Këtu po përmendim edhe një çështje të dobishme.

Disa njerëz në kohën tonë mendojnë se koha e namazit të akshamit fillon me ezanin e akshamit sipas orarit, gjë që është e saktë, dhe përfundon me ezanin e jacisë.

Mirëpo, në të vërtetë, oraret e namazit janë përpiluar duke treguar kujdes të shtuar në përcaktimin e kohës së jacisë. Për këtë arsye, nganjëherë kohës së përcaktuar për hyrjen e jacisë i shtohen rreth pesëmbëdhjetë minuta, herë më pak e herë më shumë.

Prandaj, nuk lejohet që muslimani ose muslimania — veçanërisht gratë, pasi ato nuk e falin namazin me xhemat — ta shtyjnë namazin e akshamit deri pak para ezanit të jacisë.

Kjo sepse koha e namazit të akshamit mund të ketë përfunduar, pasi skuqja e muzgut ndonjëherë nuk zgjat më shumë se një orë, sidomos në netët e dimrit, kur zgjat më pak.

Sa u përket orareve të namazit që përdoren sot te ne në Mbretëri, **në to është caktuar, gjatë gjithë vitit, një interval prej një ore e gjysmë ndërmjet ezanit të akshamit dhe ezanit të jacisë**.

Në të vërtetë, ky interval është më i gjatë se koha reale.

Desha të tërheq vëmendjen për këtë, si masë kujdesi.

Për oraret e namazit do të flasim pak më vonë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Gjithashtu, është sunet që ai të falet në fillim të kohës së tij.”

Nga Pejgamberi ﷺ është transmetuar se ai e falte namazin e akshamit në fillim të kohës së tij.

Madje, për shkak të kujdesit të madh që tregonte Pejgamberi ﷺ për ta falur atë në fillim të kohës, disa dijetarë kanë thënë se koha e namazit të akshamit është aq e ngushtë, sa mjafton vetëm për faljen e tij.

Disa fukaha kanë thënë se është sunet që muezini të mos e zgjasë ezanin e akshamit.

Sipas disa medhhebeve, ndër to medhhebi shafi’i, muezini nuk duhet ta zgjasë ezanin, sepse koha është e ngushtë.

Po ashtu, sipas tyre, nuk falet namaz ndërmjet ezanit dhe ikametit, por thirret ezani dhe menjëherë pas tij thirret ikameti.

Mirëpo, mendimi më i saktë është se **ndërmjet ezanit dhe ikametit falet namaz**. Kjo është vërtetuar nga sahabët (Allahu qoftë i kënaqur me ta).

Gjithashtu, me dy hadithe nga Pejgamberi ﷺ është vërtetuar se **koha e namazit të akshamit zgjat deri në zhdukjen e skuqjes së muzgut**.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Përveç natës së bashkimit në Muzdelife, për atë që shkon atje duke qenë në ihram.”

Me **natën e bashkimit** nënkuptohet nata e Muzdelifes.

Kur Pejgamberi ﷺ u nis nga Arafati për në Muzdelife, iu tha se kishte hyrë koha e namazit të akshamit.

Ai tha:

“Namazi është përpara jush.”

Kështu, Pejgamberi ﷺ e shtyu faljen e namazit derisa arriti në Muzdelife.

Prandaj, është transmetuar nga Ibn Mesudi (Allahu qoftë i kënaqur me të) se ai ka thënë:

“Nuk e kam parë Pejgamberin ﷺ ta ketë shtyrë ndonjë namaz nga koha e tij, përveç në dy raste: namazin e akshamit dhe të jacisë në natën e bashkimit, si dhe namazin e sabahut në atë vend.”

Për këtë të fundit do të flasim pak më vonë, kur të sqarojmë se kur shtyhet namazi i sabahut në ditën e Muzdelifes.

Kjo tregon se suneti në Muzdelife është që **namazi i akshamit të shtyhet derisa të arrihet atje**.

Nëse njeriu arrin në Muzdelife ndërkohë që ende është koha e akshamit, e fal atë në kohën e tij.

Sot, për shkak të mjeteve të shpejta të transportit, disa njerëz arrijnë atje ende pa përfunduar koha e akshamit. Në këtë rast, e falin namazin në kohën e tij.

Mirëpo, kjo varet nga gjendja konkrete.

Edhe për atë që i bashkon namazet për shkak të udhëtimit, mënyra më e mirë është ajo që është më e lehtë dhe më e përshtatshme për gjendjen e tij.

Prandaj, nuk themi se më i vlefshëm është gjithmonë **bashkimi në kohën e parë**, **bashkimi në kohën e dytë** apo **bashkimi në formë**.

Përkundrazi, tekstet tregojnë se **më e vlefshme është mënyra që është më e lehtë për udhëtarin**.

وَيَلِيهِ وَقْتُ العِشَاءِ إِلَى الفَجْرِ الثَّانِي - وَهُوَ البَيَاضُ المُعْتَرِضُ - ، وَتَأْخِيرُهَا إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَفْضَلُ إِنْ سَهُلَ

“Pas tij vjen koha e namazit të jacisë, e cila zgjat deri në agimin e dytë, e ajo është bardhësia e shtrirë në horizont. Shtyrja e saj deri në një të tretën e natës është më e vlefshme, nëse është e lehtë.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Pas tij vjen koha e namazit të jacisë, e cila zgjat deri në agimin e dytë.”

Edhe koha e namazit të jacisë është e lidhur me kohën e namazit të akshamit.

Prandaj, sapo të zhduket skuqja e muzgut, fillon koha e namazit të jacisë për atë që mund ta vëzhgojë atë. Kjo vlen për ata që ndodhen larg qyteteve.

Ndërsa në qytete nuk është e mundur të shihet skuqja e muzgut, sepse ndriçimi artificial dhe dritat e forta e pengojnë njeriun ta shohë atë.

Për këtë arsye, ne mbështetemi në oraret e namazit.

Megjithatë, kur skuqja e muzgut zhduket, ka hyrë koha e namazit të jacisë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...deri në agimin e dytë.”

Agimi i dytë është bardhësi e shtrirë në horizont, jo bardhësi që ngrihet përpjetë, por bardhësi që shtrihet horizontalisht.

Kjo bardhësi vazhdon deri në lindjen e diellit.

Ndërsa **agimi i rremë** shfaqet si një ndriçim i përkohshëm, pastaj zhduket.

Ndërsa **agimi i vërtetë** është një bardhësi e shtrirë në horizont, e cila vazhdon derisa të lindë dielli.

Ky është **agimi i dytë**, i cili është i njohur.

Prandaj dijetarët thonë:

“...deri në agimin e dytë.”

Ai quhet kështu për ta dalluar nga **agimi i parë**, i cili është bardhësia që shfaqet për pak çaste dhe pastaj zhduket.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...dhe ai është bardhësia e shtrirë në horizont.”

Pastaj tha:

“Shtyrja e saj deri në një të tretën e natës është më e vlefshme, nëse është e lehtë.”

Nga kjo përfitojmë dy çështje:

Çështja e parë: Namazi i jacisë ka dy kohë: **kohën e zgjedhur** dhe **kohën e domosdoshmërisë**.

Sa i përket **kohës së zgjedhur**, ajo zgjat deri në një të tretën e natës.

Argumenti se koha e zgjedhur zgjat deri në një të tretën e natës është hadithi i Ebu Musa el-Esh’ariut (Allahu qoftë i kënaqur me të), i cili ka thënë:

Pejgamberi ﷺ e fali namazin e jacisë në fillim të kohës së tij, pastaj e fali një herë tjetër në një të tretën e natës dhe tha:

“Koha e namazit është ndërmjet këtyre dy kohëve.”

Po ashtu, në hadithin e Xhabirit (Allahu qoftë i kënaqur me të) thuhet se Pejgamberi ﷺ, natën e dytë, e fali namazin e jacisë në një të tretën e natës.

Në një transmetim tjetër thuhet:

“...ose në gjysmën e natës.”

Pra, nga Pejgamberi ﷺ janë transmetuar dy hadithe: njëri tregon se koha e jacisë zgjat deri në një të tretën e natës, ndërsa tjetri deri në gjysmën e natës.

Fukahatë i kanë harmonizuar këto dy hadithe duke marrë kufirin më të shkurtër, si masë kujdesi.

Prandaj thanë:

Marrim kufirin më të shkurtër.

Disa dijetarë e kanë shpjeguar këtë sipas një mënyre tjetër të llogaritjes, duke thënë se gjysma e natës merret sipas një llogaritjeje, ndërsa një e treta sipas një tjetre.

Mirëpo, **kjo nuk është mënyra që ndjekin fukahatë.**

Ata gjithmonë e llogarisin natën duke filluar nga perëndimi i diellit.

Prandaj, një e treta e natës, që është fundi i kohës së zgjedhur, llogaritet duke filluar nga koha e namazit të akshamit.

Për shembull, nëse ezani i akshamit është në orën gjashtë dhe ezani i sabahut është në orën gjashtë, atëherë nata zgjat dymbëdhjetë orë.

Një e treta e saj është katër orë. Prandaj, koha e zgjedhur përfundon në orën dhjetë.

Kjo llogaritet duke filluar nga koha e akshamit, sepse nata fillon me perëndimin e diellit, e jo me zhdukjen e skuqjes së muzgut. Prandaj, llogaritja bëhet nga ajo kohë, dhe ky është mendimi më i saktë.

Për këtë arsye, më e sigurta për muslimanin është të marrë kufirin më të shkurtër që është transmetuar nga Pejgamberi ﷺ, pra një të tretën e natës.

Prandaj themi se një e treta e natës është **koha e zgjedhur**.

Shtyrja e namazit përtej kësaj kohe është shumë e papëlqyer, përveç në rast domosdoshmërie.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Shtyrja e saj deri në një të tretën e natës është më e vlefshme.”

Shtyrja e namazit të jacisë është më e vlefshme, sepse Pejgamberi ﷺ e shtyu faljen e namazit me sahabët (Allahu qoftë i kënaqur me ta) derisa kokat e tyre filluan të përkuleshin nga përgjumja.

Pastaj ai tha:

“Kjo është koha e saj, po të mos ishte se do ta rëndoja umetin tim.”

Kjo na tregon se shtyrja e namazit të jacisë është më e vlefshme.

Megjithatë, nëse kjo shkakton vështirësi për njerëzit, atëherë mosshtyrja e saj është më e vlefshme.

وَيَلِيهِ وَقْتُ الفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَتَعْجِيلُهَا أَفْضَلُ

“Pas saj vjen koha e namazit të sabahut, e cila zgjat deri në lindjen e diellit. Gjithashtu, është sunet që ai të falet në fillim të kohës së tij.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Pas saj vjen koha e namazit të sabahut, e cila zgjat deri në lindjen e diellit.”

Edhe koha e namazit të sabahut është e lidhur me kohën e namazit të jacisë.

Koha e namazit të sabahut fillon me shfaqjen e **agimit të vërtetë**, i cili është bardhësia e shtrirë në horizont, dhe zgjat deri në lindjen e diellit.

Me **lindjen e diellit** nënkuptohet fillimi i shfaqjes së diskut të diellit.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“…deri në lindjen e diellit.”

Pra, me fillimin e shfaqjes së diskut të diellit, jo me shfaqjen e plotë të tij.

Sapo të shfaqet pjesa e parë e diskut të diellit, koha e namazit të sabahut ka përfunduar.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Gjithashtu, është sunet që ai të falet në fillim të kohës së tij.”

Domethënë, është sunet që namazi i sabahut të falet në fillim të kohës së tij.

Argument për këtë është hadithi i Aishes (Allahu qoftë i kënaqur me të), i cili është i njohur, ku thuhet:

“Pejgamberi ﷺ e falte namazin e sabahut, pastaj gratë dilnin të mbështjella me mbulesat e tyre dhe nuk dalloheshin për shkak të errësirës.”

Galesi është errësira e dendur e përzier me fillimin e dritës, kur drita ende nuk është përhapur.

Kjo tregon se falja e namazit gjatë **galesit**, pra në errësirën e madhe, është më e vlefshme.

Sa i përket hadithit që përmend **isfarin** (zbardhjen e dukshme), nëse është i saktë, fukahatë islamë e kanë kuptuar se ai ka të bëjë me fundin e namazit.

Domethënë, namazi i sabahut fillon në **gales**, në fillim të kohës së tij, ndërsa përfundon në **isfar**, duke e zgjatur leximin, nëse kjo nuk u shkakton vështirësi njerëzve.

Kështu, leximi zgjatet derisa të shfaqet **isfari**, që është fillimi i përhapjes së dritës.

Fukahatë përmendin edhe një rast të vetëm në të cilin suneti është që namazi i sabahut të shtyhet.

Ky është rasti i **natës së bashkimit**, pra natës së Muzdelifes.

Suneti për haxhiun që është në ihram është ta shtyjë namazin e sabahut.

Kjo sepse Pejgamberi ﷺ e shtyu faljen e namazit, pastaj u ndal dhe bëri dua derisa u zbardh shumë.

Ky është një prej vendeve ku Pejgamberi ﷺ u ndal për të bërë dua gjatë Haxhit.

Këto vende janë katër ose pesë.

Pra, ky është rasti i vetëm që përjashtohet nga suneti i faljes së hershme të namazit të sabahut.

Përndryshe, suneti është që ai të falet në fillim të kohës së tij.

وَتُدْرَكُ الصَّلَاةُ بِالْإِحْرَامِ فِي وَقْتِهَا

"Namazi konsiderohet i arritur në kohën e tij nëse tekbiri fillestar merret brenda kohës së tij."

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Namazi konsiderohet i arritur në kohën e tij nëse tekbiri fillestar merret brenda kohës së tij."

Me **namaz** këtu nënkuptohet namazi farz, sepse namazet farze kanë kohë të përcaktuara, ndërsa namazet nafile, në shumicën e rasteve, nuk janë të lidhura me një

kohë të caktuar. Ato ose janë të pakufizuara në kohë, ose lidhen me një shkak të caktuar, siç është namazi i eklipsit, i cili falet kur ndodh eklipsi, e kështu me radhë.

Arritja e namazit brenda kohës së tij realizohet me **tekbirin fillestar**. Kjo do të thotë se, nëse dikush hyn në namaz duke qenë në këmbë dhe e përfundon tekbirin fillestar, duke shqiptuar deri në fund shkronjën **r** të shprehjes **"Allahu Ekber"** brenda kohës së namazit, atëherë konsiderohet se e ka falur namazin në kohën e tij.

Kjo ka dobi në disa çështje që do të përmenden pak më vonë.

Argument për këtë është hadithi i Aishes (Allahu qoftë i kënaqur me të), ku Pejgamberi ﷺ ka thënë:

"Kush arrin një sexhde nga namazi i ikindisë para perëndimit të diellit, ai e ka arritur namazin e ikindisë."

Me fjalën **sexhde** këtu nënkuptohet më pak se një rekat.

Gjithashtu, ai ﷺ ka thënë të njëjtën gjë edhe për namazin e jacisë.

Kjo tregon se ai që e arrin **tekbirin fillestar brenda kohës së namazit** konsiderohet se e ka arritur namazin në kohën e tij.

Mbi këtë argument, fukahatë e medhhebit hanbeli kanë mbështetur një dispozitë të rëndësishme që lidhet me namazin me xhemat, me përjashtim të namazit të xhumasë.

Sipas tyre, edhe namazi me xhemat arrihet duke marrë **tekbirin fillestar**.

Prandaj, nëse dikush i bashkohet imamit në namaz, sidomos nëse bëhet fjalë për imamin e rregullt, ndërsa ai ndodhet në teshehudin e fundit, konsiderohet se e ka arritur xhematin, edhe nëse nuk arrin asnjë rekat me të.

Nuk ka dyshim se atij i ka humbur një shpërblim i madh; megjithatë, konsiderohet se e ka arritur xhematin.

Fukahatë e kanë mbështetur këtë dispozitë në të njëjtin argument.

وَلَا يُصَلِّي قَبْلَ غَلَبَةِ ظَنِّهِ بِدُخُولِ وَقْتِهَا - إمَّا بِاجْتِهَادٍ، أَوْ خَبَرٍ مُتَيَقَّنٍ -، فَإِنْ أَحْرَمَ بِاجْتِهَادٍ فَبَانَ قَبْلَهُ؛ فَنَفْلٌ، وَإِلَّا فَفَرْضٌ

“Nuk lejohet të falet namazi para se të mbizotërojë bindja e tij se ka hyrë koha e namazit, qoftë kjo përmes ixhtihadit ose përmes një njoftimi të sigurt. Nëse ai e merr tekbirin fillestar të namazit duke u bazuar në ixhtihad, pastaj del se e ka marrë para hyrjes së kohës, atëherë ai namaz konsiderohet nafile; përndryshe, konsiderohet farz.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nuk lejohet të falet namazi...”

Kjo ka të bëjë me personin që dyshon në hyrjen e kohës së namazit.

Pra, nuk bëhet fjalë për çdo person, por për atë që dyshon nëse koha e namazit ka hyrë apo jo.

Ai që dyshon për hyrjen e kohës nuk lejohet ta falë namazin.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...para se të mbizotërojë bindja e tij se ka hyrë koha e namazit, qoftë kjo përmes ixhtihadit ose përmes një njoftimi të sigurt.”

Nuk i lejohet njeriut ta falë namazin para hyrjes së kohës së tij, sepse koha është kusht i vlefshmërisë së namazit.

Prandaj, kush e fal namazin para hyrjes së kohës së tij, nuk konsiderohet se e ka falur namazin që Allahu i Lartësuar ia ka bërë obligim.

Si e kupton njeriu hyrjen e kohës së namazit?

Hyrja e kohës së namazit njihet me njërën nga katër mënyra, sipas kësaj renditjeje që do ta përmend. Kjo renditje është e rëndësishme.

Mënyra e parë nga këto katër është që ta shohë vetë me sytë e tij.

Pra, ta shohë agimin duke u shfaqur, ta shohë diellin duke kaluar zenitin, ta shohë hijen para syve të tij duke ndryshuar, ta shohë diellin duke perënduar ose ta shohë skuqjen e muzgut duke u zhdukur.

Kjo është mënyra më e fortë.

Kjo nuk quhet ixhtihad, por **bindje e sigurt**, prandaj autori nuk e ka përmendur këtu.

Nuk ka asgjë më të fortë se bindja e sigurt. Madje, këtu bëhet fjalë për **bindjen e sigurt përmes shikimit të drejtpërdrejtë**, që është shkalla më e lartë e sigurisë, pra ta shohësh me sytë e tu.

Mënyra e dytë është njoftimi nga dikush që e ka parë hyrjen e kohës.

Për shembull, dikush vjen dhe të thotë:

"O filan, ka hyrë koha e akshamit" ose **"Ka hyrë koha e jacisë."**

Kjo është një mënyrë e pranuar.

Është transmetuar se Ibn Ummi Mektumi (Allahu qoftë i kënaqur me të) ishte i verbër dhe njëri prej muezinëve të Pejgamberit ﷺ. Ai e thërriste ezanin e dytë të sabahut.

Pejgamberi ﷺ ka thënë:

"Hani dhe pini derisa të thërrasë ezanin Ibn Ummi Mektumi."

Ibn Ummi Mektumi (Allahu qoftë i kënaqur me të) nuk e thërriste ezanin derisa t'i thuhej:

"Ka hyrë mëngjesi, ka hyrë mëngjesi."

Ai ishte i verbër, prandaj të tjerët e njoftonin për hyrjen e kohës në bazë të asaj që shihnin.

Prandaj, njoftimi i bazuar në shikimin e drejtpërdrejtë, pra njoftimi i sigurt për hyrjen e kohës, ka peshë shumë të madhe.

Mënyra e tretë është ajo që autori nënkupton me shprehjen:

"…përmes ixhtihadit."

Në këtë rast, hyrja e kohës përcaktohet përmes llogaritjes.

Kohët e namazeve janë të lidhura me lëvizjen e diellit, ndërsa llogaritja e tyre është e saktë dhe e qëndrueshme.

Ndryshe nga kohët që lidhen me hënën.

Për këtë arsye themi se në përcaktimin e fillimit të muajve hënorë nuk merret për bazë llogaritja, madje për këtë është transmetuar edhe ixhma.

Kjo sepse hyrja e muajve hënorë nuk mund të përcaktohet me të njëjtën saktësi.

Ka paqartësi në lidhje me lindjen e hënës, nëse ajo ka lindur apo jo. **Edhe pasi të ketë lindur, koha kur mund të shihet me syrin e njeriut ndryshon.**

Edhe shikimi i njerëzve ndryshon, ashtu si edhe pengesat për shikimin janë të ndryshme.

Ndërsa llogaritja e lëvizjes së diellit është e saktë.

Prandaj edhe vitet diellore janë të rregullta; tre vite janë të zakonshme, ndërsa i katërti është vit i brishtë.

Edhe stinët, jo vetëm prej dekadash, por prej shekujsh, janë të pandryshuara.

Për shembull, koha e mbjelljes së kungulleshkës mbetet e njëjtë edhe pas shumë shekujsh.

Kjo tregon se kohët e lidhura me diellin janë të qëndrueshme.

Prandaj, shiko kalendarët që përdoren për përcaktimin e kohëve të mbjelljes.

Nëse ekziston një llogaritje, atëherë kjo është një formë e ixhtihadit.

Sot përdoren kalendarë të bazuar në llogaritje.

Ose, përmes vrojtimit të vazhdueshëm, konstatohet se, për shembull, në ditën e parë të muajit të parë sipas kalendarit diellor, hija shfaqet në një kohë të caktuar.

Pastaj, në vitin pasues, në të njëjtën ditë, hija shfaqet në të njëjtën kohë.

Kështu vazhdon edhe në vitet e tjera.

Ky quhet **ixhtihad**.

Pra, mënyra e tretë është që njeriu ta njohë hyrjen e kohës përmes **ixhtihadit**, qoftë duke u mbështetur në llogaritje, qoftë duke u mbështetur në vrojtimin e vazhdueshëm të viteve të kaluara dhe duke e zbatuar atë në vitet pasuese.

Mënyra e katërt është njoftimi për ixhtihadin.

Njoftimi për ixhtihadin është, për shembull, kjo orë që kemi para nesh ose kalendari.

Në të vërtetë, ti nuk je ai që ka bërë ixhtihadin, por je njoftuar për rezultatin e ixhtihadit përmes këtij kalendari.

Edhe muezini që thërret ezanin, në të vërtetë, të njofton sipas kalendarit, pra ai është njoftues për ixhtihadin.

Në përgjithësi, nuk dua ta zgjas.

Këto janë katër mënyrat me të cilat njihet hyrja e kohës së namazit dhe ato janë të pranuara te fukahatë.

Cila është dobia e kësaj renditjeje?

Dobia e saj është se, nëse këto katër mënyra bien në kundërshtim me njëra-tjetrën, përparësi i jepet së parës, pastaj së dytës dhe pastaj së tretës.

Për shembull, nëse dikush njoftohet se ka hyrë koha e akshamit, ndërkohë që ai ende e sheh diellin me sytë e tij, themi se nuk i lejohet ta falë namazin e akshamit.

Edhe nëse e fal, themi se ka gabuar, sepse bindja e sigurt që ai e ka përmes shikimit të drejtpërdrejtë është më e fortë.

Po ashtu, nëse të vjen një person i besueshëm dhe të njofton për hyrjen e kohës — dhe këtu nuk bëhet fjalë për dikë që të njofton sipas llogaritjes, por për dikë që të thotë:

“E pashë tani diellin duke perënduar” ose **“E pashë agimin duke u shfaqur”**, dhe ai e njeh mirë agimin, atëherë njoftimi i tij ka përparësi, edhe nëse kalendari që ke para vetes tregon ndryshe.

Kjo sepse ai po të njofton për një shikim të drejtpërdrejtë.

Ndërsa ajo që përdoret sot zakonisht është vetëm njoftim i bazuar në llogaritje, prandaj është në një shkallë më të ulët.

Pra, diskutimi është ndërmjet shkallës së tretë dhe të katërt, dhe asnjëra prej tyre nuk ka përparësi ndaj tjetrës vetëm për faktin se mbështetet në një llogaritje tjetër.

Prandaj, në praktikë, merret ajo që ndjek shumica e njerëzve, pra kalendarët që përdoren tek ne, derisa të bëhet e qartë një çështje që u shfaqet të gjithëve.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Nuk lejohet që njeriu ta falë namazin para se t'i mbizotërojë bindja se ka hyrë koha e tij, qoftë përmes ixhtihadit, qoftë përmes një njoftimi të sigurt."

Bindja e sigurt arrihet përmes shikimit të drejtpërdrejtë, ndërsa **mbizotërimi i bindjes** arrihet me njërën nga këto tri mënyra:

- **E para:** përmes njoftimit të bazuar në shikimin e drejtpërdrejtë.
- **E dyta:** përmes ixhtihadit.
- **E treta:** përmes njoftimit të bazuar në ixhtihad ose në llogaritje.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Nëse ai e merr tekbirin fillestar të namazit…"

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"…duke u bazuar në ixhtihadin e tij…"

Domethënë, jo duke u mbështetur në bindje të sigurt ose në njoftimin e një personi të besueshëm.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"…pastaj del se e ka marrë tekbirin para hyrjes së kohës…"

Pra, rezulton se ai e ka falur namazin para hyrjes së kohës.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"…atëherë ai namaz konsiderohet nafile."

Ai nuk konsiderohet namaz farz, por namaz nafile.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Përndryshe…"

Domethënë, nëse nuk rezulton se e ka falur para hyrjes së kohës, por del se e ka falur brenda kohës ose pas përfundimit të saj.

Pra, kuptimi i fjalës **“Përndryshe”** është: nëse namazi nuk është falur para hyrjes së kohës, por brenda saj ose pas përfundimit të saj.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“…konsiderohet farz.”

Pra, namazi i tij është i vlefshëm dhe mjafton për përmbushjen e obligimit, sepse konsiderohet ose i falur **në kohën e tij**, ose **kaza**.

وَإِنْ أَدْرَكَ مُكَلَّفٌ مِنْ وَقْتِهَا قَدْرَ التَّحْرِيمَةِ ثُمَّ زَالَ تَكْلِيفُهُ، أَوْ حَاضَتْ ثُمَّ كُلِّفَ وَطَهُرَتْ: قَضَوْهَا

“Nëse një person mbi të cilin vlejnë detyrimet fetare arrin nga koha e namazit aq sa mjafton për tekbirin fillestar të namazit, pastaj i hiqet përgjegjësia fetare, ose gruas i fillojnë menstruacionet, e më pas ai bëhet sërish përgjegjës për detyrimet fetare ose ajo pastrohet, atëherë ata duhet ta falin atë namaz kaza.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nëse një person mbi të cilin vlejnë detyrimet fetare arrin nga koha e namazit…”

Me **person mbi të cilin vlejnë detyrimet fetare** nënkuptohet ai për të cilin namazi është obligim, pra ai që i plotëson këto tri kushte:

- **Islamin;**
- **mendjen;**
- **pubertetin.**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“…arrin nga koha e namazit…”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“…aq sa mjafton për tekbirin fillestar të namazit.”

Domethënë, aq sa mjafton për marrjen e **tekbirit fillestar të namazit**.

Kjo është njëra prej dobive që përmendëm më parë, kur shpjeguam se ai që arrin ta marrë **tekbirin fillestar brenda kohës së namazit** konsiderohet se e ka arritur atë namaz.

Pra, mjafton të arrijë aq kohë sa nevojitet për marrjen e tekbirit fillestar.

Sa kohë nevojitet për marrjen e tekbirit fillestar të namazit?

Afërsisht dhjetë sekonda.

Pra, kush është i bindur se nga koha e namazit ka mbetur të paktën aq kohë sa nevojitet për marrjen e tekbirit fillestar, është i detyruar ta marrë atë.

Fukahatë islamë, kur kanë folur për këtë çështje, kanë thënë se raste të tilla janë të rralla në praktikë.

Kjo sepse nuk ekziston një kufi i përcaktuar me saktësi absolute. Sekondat mund të jenë pak më shumë ose pak më pak, madje edhe minutat dhe orët nuk janë gjithmonë krejtësisht të sakta sipas llogaritjeve.

Prandaj, fukahatë e kanë përmendur këtë vetëm për të arritur shkallën më të lartë të saktësisë.

Përndryshe, është pothuajse e pamundur që njeriut t’i mbeten vetëm dhjetë sekonda nga koha e namazit dhe ai ta llogarisë këtë me përpikëri.

Ata e kanë përmendur kufirin më të vogël për të përfshirë edhe rastet kur mbetet më shumë kohë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nëse një person mbi të cilin vlejnë detyrimet fetare arrin nga koha e namazit aq sa mjafton për tekbirin fillestar të namazit, pastaj i hiqet përgjegjësia fetare…”

Për shembull, nëse ai çmendet. Pra, heqja e përgjegjësisë fetare këtu nënkupton çmendurinë.

Ndërsa humbja e vetëdijes nga të fikëtit, humbja e arsyes nga dehja ose gjumi, sipas medhhebit, **nuk e heqin detyrimin për ta falur namazin kaza**.

Edhe nëse dikush e humb vetëdijen nga fillimi deri në fund të kohës së namazit, sipas medhhebit, ai është i detyruar ta falë atë kaza.

Prandaj, heqja e përgjegjësisë fetare që synohet këtu, sipas tyre, është vetëm çmenduria.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...ose gruas i fillojnë menstruacionet...”

Domethënë, gruaja.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...pastaj bëhet sërish përgjegjës për detyrimet fetare...”

Domethënë, pasi të ketë kaluar koha e namazit, qoftë pas dy ditësh, pas tre ditësh ose pas një muaji.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...ose ajo pastrohet.”

Domethënë, gruaja pastrohet nga menstruacionet.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...ata duhet ta falin atë namaz kaza.”

Ata e falin kaza vetëm atë namaz dhe nuk e falin bashkë me të namazin që bashkohet me të.

Ky është mendimi i medhhebit, sepse dispozita lidhet vetëm me namazin e parë.

Tani shiko këtë rast.

Ky rast që do të përmendim është i kundërt me rastin e parë.

Në rastin e parë, gruaja ishte e pastër në fillim të kohës së namazit.

Ajo e shtyu faljen e namazit për pesë minuta pas hyrjes së kohës, pastaj i filluan menstruacionet, për shembull, ndërsa po merrte abdes ose ishte duke u përgatitur për namaz.

Në këtë rast thuhet se namazi i ikindisë mbetet detyrim mbi të derisa të pastrohet.

Sipas medhhebit, ajo e fal vetëm atë namaz.

Ndërsa rasti i dytë është e kundërta e këtij.

Rasti i dytë është si vijon:

وَمَنْ صَارَ أَهْلاً لِوُجُوبِهَا قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِهَا: لَزِمَتْهُ وَمَا يُجْمَعُ إِلَيْهَا قَبْلَهَا

“Kush bëhet prej atyre mbi të cilët namazi është obligim para se të përfundojë koha e tij, e ka obligim atë namaz, si edhe namazin paraprak që lejohet të bashkohet me të.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Kush bëhet prej atyre mbi të cilët namazi është obligim para se të përfundojë koha e tij…”

Kush është ai që bëhet prej atyre mbi të cilët namazi është obligim?

- **Fëmija që arrin pubertetin** para përfundimit të kohës së namazit.
- **Ai që ishte jobesimtar dhe pranon Islamin.** Për shembull, nëse e shqipton shehadetin vetëm dhjetë ose pesëmbëdhjetë minuta para ezanit të akshamit.
- **Gruaja me menstruacione kur pastrohet**, sepse ajo e di kur është pastruar.
- **I çmenduri kur i kthehet mendja** në ato çaste.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Kush bëhet prej atyre mbi të cilët namazi është obligim para se të përfundojë koha e tij, e ka obligim atë namaz.”

Pra, i bëhet obligim namazi në kohën e të cilit ndodhet.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“…si edhe namazin paraprak që lejohet të bashkohet me të.”

Prandaj, nëse një grua pastrohet nga menstruacionet ose një person arrin pubertetin gjatë kohës së ikindisë apo gjatë kohës së jacisë, para agimit të dytë, atëherë **duhet të falë dy namaze**: drekën dhe ikindinë në rastin e parë, ose akshamin dhe jacinë në rastin e dytë.

Pse? Le ta sqarojmë.

Në fillim të kohës së namazit, personi nuk e kishte obligim atë, sepse ishte i çmendur, jobesimtar, fëmijë ose grua me menstruacione.

Nëse marrim rastin e gruas që pastrohet në fund të kohës së namazit, është e qartë se tani ajo e ka obligim ta falë atë namaz.

Mirëpo, nëse pastrohet gjatë kohës së një namazi që lejohet të bashkohet me një namaz tjetër, për shembull gjatë kohës së ikindisë ose të jacisë, atëherë, sipas tyre, duhet të falë edhe **namazin paraprak që lejohet të bashkohet me të**.

Cili është argumenti i tyre për këtë?

Ky gjykim është transmetuar nga dy sahabë: **Abdurrahman ibn Aufi** dhe **Ibn Abbasi** (Allahu qoftë i kënaqur me ta).

Sipas tyre, ky gjykim nuk është transmetuar vetëm nga një sahab, por nga dy. Përveç kësaj, nuk dihet që ndonjë sahab të ketë dhënë një gjykim të kundërt.

Prandaj, ata e konsiderojnë këtë gjykim se ka **statusin e ixhmasë heshtëse**. Për këtë arsye, falet edhe namazi paraprak që lejohet të bashkohet me të.

Ata thonë gjithashtu se këto dy namaze, në njëfarë mënyre, trajtohen si një namaz i vetëm. A nuk bashkohen ato në rast nevoje ose domosdoshmërie? Prandaj, edhe këtu zbatohet i njëjti parim.

Ata shtojnë edhe një arsyetim tjetër: momenti i pastrimit të plotë nga menstruacionet ose i arritjes së pubertetit mund të mos përcaktohet me saktësi të plotë.

Prandaj, **si masë kujdesi**, falet edhe namazi paraprak, nëse lejohet të bashkohet me namazin në kohën e të cilit ka ndodhur pastrimi ose arritja e pubertetit.

Pyetje:

Nëse gruaja pastrohet gjatë kohës së namazit të drekës, a duhet të falë edhe ndonjë namaz tjetër bashkë me të?

Ajo fal **vetëm namazin e drekës**, sepse namazi i ikindisë ende nuk është bërë obligim për të, pasi koha e tij nuk ka hyrë ende.

وَيَجِبُ فَوْراً قَضَاءُ الفَوَائِتِ مُرَتَّباً، وَيَسْقُطُ التَّرْتِيبُ: بِنِسْيَانِهِ، وَبِخَشْيَةِ خُرُوجِ وَقْتِ اخْتِيَارِ الحَاضِرَةِ.

“Është obligim që namazet e mbetura pa u falur të falen menjëherë, duke respektuar renditjen e tyre. Renditja nuk merret parasysh nëse ajo harrohet ose nëse ekziston frika se do të përfundojë koha e zgjedhur e namazit të tanishëm.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Është obligim që namazet e mbetura pa u falur të falen menjëherë, duke respektuar renditjen e tyre.”

Kjo është një çështje e rëndësishme.

Sa i përket faljes kaza të namazeve të mbetura pa u falur, nuk ka dyshim se ajo është obligim.

Argument për këtë është hadithi i Enesit (Allahu qoftë i kënaqur me të), ku Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Kush fle dhe nuk e fal një namaz ose e harron atë, le ta falë kur t’i kujtohet, sepse ajo është koha e tij.”

Sipas medhhebit, madje sipas mendimit të njohur të të katër medhhebeve, namazet e mbetura pa u falur duhet të falen kaza, qoftë nëse kanë mbetur pa u falur për shkak të gjumit — dhe për këtë ka ixhma — qoftë për shkak të harresës ose edhe me qëllim.

Edhe ai që e lë namazin me qëllim është i detyruar ta falë atë kaza.

Madje ky është mendimi i të katër medhhebeve dhe për këtë është transmetuar edhe ixhma.

Prandaj, edhe ai që e lë namazin me qëllim duhet ta falë atë kaza.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Është obligim që namazet e mbetura pa u falur të falen menjëherë, duke respektuar renditjen e tyre.”

Ne folëm për **argumentin lidhur me faljen kaza të namazeve të lëna pa u falur** dhe sqaruam se cilat janë ato namaze që falen kaza, qoftë nëse janë lënë me qëllim, nga harresa ose nga padituria.

Sa i përket fjalës së autorit:

“…duke respektuar renditjen e tyre.”

Kuptimi është se namazet duhet të falen sipas renditjes së tyre: dreka, pastaj ikindia, pastaj akshami, pastaj jacia, e kështu me radhë.

Shumë njerëz gabojnë në këtë çështje.

Ata mendojnë se, nëse u ka mbetur pa u falur një namaz, duhet ta falin atë të nesërmen bashkë me namazin e të njëjtit lloj.

Për shembull, nëse u ka mbetur pa u falur namazi i drekës, të nesërmen e falin atë në kohën e drekës.

Jo.

Për aq sa di unë, këtë nuk e ka thënë asnjë prej fukahave.

Përkundrazi, ai duhet të falet menjëherë, sapo njeriut t’i kujtohet ose sapo ta kuptojë se e ka obligim, pra kur t’i largohet padituria.

Atëherë ai e fal menjëherë, duke respektuar renditjen e namazeve që i kanë mbetur pa u falur.

Cilat janë rastet kur lejohet të mos respektohet renditja me qëllim?

Janë tri namaze.

Namazin e parë do ta përmend tani, ndërsa namazin e dytë dhe të tretë i ka përmendur autori.

Namazi i parë është **namazi i Bajramit**.

Sipas fukahave islamë, për namazin e Bajramit nuk kushtëzohet respektimi i renditjes.

Prandaj, nëse dikush e ka lënë pa falur namazin e sabahut dhe e fal namazin e Bajramit para se ta falë sabahun, themi se namazi i Bajramit është i vlefshëm.

Kështu thonë ata, sepse ai nuk lidhet me pesë namazet farze, por është një namaz i veçantë prej tyre.

Rasti i dytë i përjashtuar është ai që përmendi autori me fjalën e tij:

“Renditja nuk merret parasysh...”

Domethënë, bie obligimi i respektimit të renditjes, megjithëse njeriut i lejohet ta respektojë atë.

Për këtë do të flasim pak më vonë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“…nëse ajo harrohet.”

Pra, nëse harrohet renditja.

Në të njëjtin gjykim me harresën përfshihet edhe padituria.

Mendimi më i saktë është se padituria trajtohet njësoj si harresa.

Si ndodh harresa?

Këtu kemi dy çështje lidhur me harresën:

- Si ndodh harresa?
- Kur konsiderohet se ekziston harresa?

Çështja e parë: Si ndodh harresa?

Nëse dikush e lë pa falur namazin e sabahut, pastaj fal drekën dhe ikindinë, e vetëm pasi ta ketë falur ikindinë i kujtohet se e kishte harruar namazin e sabahut, çfarë i themi?

Ne nuk i themi atij:

“Fale sabahun dhe pastaj përsërite drekën dhe ikindinë.”

Kjo sepse drekën dhe ikindinë i ka falur në kohën e tyre, duke u mbështetur në **mbizotërimin e mendimit**, dhe nuk e ka shkelur renditjen me qëllim.

Por, nëse dikush e shkel renditjen me qëllim, atëherë themi se duhet t’i falë përsëri.

Për shembull, dikujt i kanë mbetur pa u falur sabahu, dreka dhe ikindia, por ai i fal në këtë renditje: ikindinë, pastaj drekën, pastaj sabahun.

Ne i themi:

“Fale përsëri drekën dhe ikindinë.”

Po e sqaroj edhe një herë mënyrën.

Një personi i kanë mbetur pa u falur namazi i sabahut, i drekës dhe i ikindisë.

Ne thamë se **respektimi i renditjes është kusht për vlefshmërinë e namazit**.

Obligueshmëria e respektimit të renditjes dihet nga veprimi i Pejgamberit ﷺ, kur atij i kishte mbetur pa u falur namazi i ikindisë në ditën e Hendekut, siç transmetohet në dy Sahihët.

Ai tha:

“Na penguan nga namazi i mesëm. Allahu ua mbushtë varret me zjarr.”

Pastaj e fali namazin e ikindisë, më pas e fali akshamin dhe jacinë.

Kjo tregon se renditja është obligim, megjithëse në atë moment kishte hyrë koha e akshamit dhe ekzistonte shkaku për faljen e tij.

Kjo tregon se respektimi i renditjes është obligim.

Madje, mendoj se për këtë është transmetuar edhe ixhma.

Ne thamë se renditja është obligim.

Prandaj, **namazi i atij që e shkel renditjen me qëllim nuk është i vlefshëm**.

Nëse dikujt i kanë mbetur pa u falur sabahu, dreka dhe ikindia dhe ai fal fillimisht ikindinë, pastaj drekën e në fund sabahun, cilat namaze duhet të falë përsëri?

Duhet të falë përsëri drekën dhe ikindinë.

Namazi i sabahut është i vlefshëm, sepse e ka falur pas namazit të jacisë.

Namazet që janë falur para tij nuk merren parasysh.

Prandaj themi:

“Fale përsëri drekën dhe ikindinë.”

Pra, duhet ta dish se **namazi i parë që falet në renditjen e saktë nuk përsëritet**.

Shumë njerëz mendojnë se duhet t’i përsërisin të gjitha namazet, por në të vërtetë përsëriten vetëm namazet që janë falur pas tij, në mënyrë që të realizohet renditja e saktë.

Çështja e dytë, e cila është e rëndësishme: Kur konsiderohet se ekziston harresa?

Fukahatë islamë thonë se harresa është kur njeriu e harron namazin e parë derisa të përfundojë namazin e dytë.

Pra, është e domosdoshme që namazi i dytë të ketë përfunduar, domethënë të ketë dhënë selam.

Nëse namazi i dytë nuk ka përfunduar ende dhe atij i kujtohet gjatë faljes së tij se nuk e ka falur namazin e parë — për shembull, është duke falur ikindinë dhe gjatë saj i kujtohet se nuk e ka falur drekën — çfarë ndodh në këtë rast?

Ai namaz **kthehet në namaz nafile** menjëherë.

Pra, kuptimi i harresës është që njeriu ta ketë harruar namazin e parë derisa të ketë përfunduar namazi i dytë.

Vëreje mirë këtë shprehje: **derisa të ketë përfunduar namazi i dytë**.

Kjo është e rëndësishme, sepse shejtani i vjen atij që ka harruar gjatë namazit të dytë dhe, pasi ta ketë filluar atë, ia kujton se nuk e ka falur namazin e parë, sepse kishte qenë në gjumë ose për ndonjë arsye tjetër.

Ai mund të thotë: “Unë hyj në këtë rregull dhe, për rrjedhojë, renditja nuk është më obligim.”

Ne themi: **Jo. Ai namaz kthehet në namaz nafile.**

Nuk themi se ai namaz shndërrohet në namazin e drekës, sepse në namazet farze është e domosdoshme që nijeti të vazhdojë nga fillimi deri në fund.

Pra, duhet të ketë nijetin e namazit të drekës që nga fillimi deri në fund të tij.

Prandaj, këtu nuk lejohet ndryshimi i nijetit.

Ndryshe është rasti me namazet nafile.

Në namazet nafile lejohet që nijeti të mos ekzistojë në disa pjesë të tyre.

Për këtë arsye lejohet që një namaz të kthehet nga një nafile me shpërblim më të madh në një nafile me shpërblim më të vogël.

Po kështu, edhe ai që agjëron mund të mos e ketë nijetin që nga fillimi i ditës deri në mesditë, ose edhe pas mesditës, sipas mendimit më të saktë nga dy mendimet e dijetarëve.

Përderisa nuk ka ngrënë dhe nuk ka pirë, i lejohet ta bëjë nijetin e agjërimit, ashtu siç veproi Pejgamberi ﷺ, sipas hadithit të Aishes (Allahu qoftë i kënaqur me të).

Ky ishte rasti i parë:

"Renditja nuk merret parasysh nëse ajo harrohet."

Pra, vetëm pasi të ketë përfunduar namazi i dytë.

Rasti i dytë është:

"...ose nëse ekziston frika se do të përfundojë koha e zgjedhur e namazit të tanishëm."

Nëse njeriu frikësohet se do të përfundojë koha e namazit të tanishëm dhe, për shembull, nga koha e akshamit kanë mbetur vetëm dhjetë minuta, të cilat mjaftojnë vetëm për faljen e akshamit, atëherë në këtë rast i lejohet, megjithëse e di se i ka mbetur pa falur ikindia, ta shtyjë faljen e ikindisë deri pas akshamit.

Kjo është e lejuar, por jo e detyrueshme.

Po ashtu, i lejohet edhe ta falë fillimisht ikindinë e pastaj akshamin, edhe nëse për këtë arsye akshami del jashtë kohës së tij.

Edhe kjo është e lejuar.

Pra, ajo që bie në këtë rast është **obligimi i respektimit të renditjes**.

Vetë renditja nuk ndalohet, por bie vetëm obligimi i saj.

Prandaj, atij i lejohet të veprojë në njërën ose tjetrën mënyrë.

Pastaj shejhu (Allahu e mëshiroftë) filloi të përmendë kushtin e dytë, që është **kushti i mbulimit të avretit**.

وَمِنْهَا: سَتْرُ العَوْرَةِ فَيَجِبُ بِمَا لَا يَصِفُ بَشَرَتَهَا

“Një prej kushteve të namazit është edhe mbulimi i avretit. Ai duhet të mbulohet me një veshje që nuk e përshkruan lëkurën e tij.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Mbulimi i avretit.”

Çështja e avretit këtu është, në të vërtetë, problematike për shumë prej atyre që merren me studimin e fikhut; nuk e kam fjalën për fukahatë islamë.

Arsyeja është se fukahatë islamë shpesh përmendin shumë dispozita që lidhen me etikën në pjesë të veprave që nuk i kushtohen kryesisht trajtimit të tyre.

Për shembull, në kapitullin e xhenazes përmendin lutje, përmendin edhe dispozita të tjera që do t’i hasim më vonë, ndërsa këtu, në kapitullin mbi mbulimin e avretit, përmendin dispozita që lidhen me veshjen.

Prandaj, dijetarët në këtë kapitull përmendin edhe dispozita që kanë të bëjnë me **mbulimin e avretit jashtë namazit**.

Një prej këtyre dispozitave është **obligimi i mbulimit të avretit në përgjithësi**, pra jo vetëm gjatë namazit.

Për këtë arsye, shumë prej atyre që janë marrë me studimin e fikhut në periudhat e mëvonshme, madje edhe disa fukaha të mëvonshëm, kanë menduar se diskutimi që gjendet këtu ka për qëllim vetëm mbulimin e avretit në përgjithësi.

Prandaj, kur shohin se disa fukaha thonë: **“Gruaja është e tëra avret, përveç fytyrës dhe shuplakave të duarve të saj”**, thonë: **“Shikoni, fukahatë islamë e thonë këtë.”**

Më vonë do të shohim se në medhheb është shprehur qartë mendimi se gruaja është e tëra avret, përveç fytyrës së saj.

Megjithatë, në veprat e zgjeruara të medhhebit gjendet një tekst i qartë se **avreti i gruas jashtë namazit përfshin edhe fytyrën**, dhe kështu është edhe në medhhebet e tjera.

Për shembull:

El-Bekri esh-Shata, autori i librit **“I’anetu et-Talibin”**, ishte një prej fukahave islamë të medhhebit shafi’i. Ai ishte myftiu i medhhebit shafi’i në Mekë. Ishte me prejardhje nga Damjata, pastaj u shpërngul dhe u vendos në Mekë, ku u bë myftiu i medhhebit shafi’i.

Rreth dy shekuj më parë, pra jo shumë kohë më parë, ai përcolli se ekziston **ixhmaja e fukahave islamë të medhhebit shafi’i** se mbulimi i fytyrës është obligim.

Po ashtu, Ibn Haxher el-Askalani, i cili gjithashtu i përkiste medhhebit shafi’i, përcolli **ixhmanë e dijetarëve** se mbulimi i fytyrës së gruas para burrave të huaj është obligim, me përjashtim të disa rasteve, si gratë e moshuara, robëreshat dhe raste të ngjashme.

Gjithashtu, shejh Mulla Ali el-Kari, i cili ishte nga Buhara, në Azinë Qendrore, dhe i përkiste medhhebit hanefi, përcolli po ashtu **ixhmanë** se mbulimi i fytyrës është obligim.

Po kështu, shejh Ebu el-Abbas el-Kurtubi, i medhhebit maliki, nga Kordoba e Andaluzisë, përcolli **ixhmanë** se mbulimi i fytyrës së gruas para burrave të huaj është obligim.

Pra, sipas verifikimit të çështjes, shumica dërrmuese e dijetarëve kanë përcjellë se në këtë çështje ekziston **ixhma**. Megjithatë, nuk ka dyshim se në këtë çështje ka mospajtim. Kjo ixhma është **e supozuar**, jo përfundimtare, sepse në këtë çështje ekziston një mospajtim i fortë. Megjithatë, sipas verifikimit, shumica dërrmuese e dijetarëve janë të mendimit se mbulimi i fytyrës është obligim.

Gabimi lind kur disa njerëz, madje edhe disa fukaha të mëvonshëm, ngatërrojnë avretin e gruas në namaz me avretin e saj jashtë namazit. Ky është një shembull.

Një shembull tjetër i gabimit të disa njerëzve lidhet me thënien e fukahave islamë në këtë pjesë: **“Avreti i gruas para gruas është nga kërthiza deri te gjuri.”** Ata mendojnë se kjo vlen në përgjithësi, por nuk është kështu.

Fukahatë islamë në këtë pjesë kanë për qëllim **avretin e rëndë**.

Po kështu, edhe avreti i rëndë i burrit para burrit përbëhet nga dy pjesët intime.

Për këtë arsye, Pejgamberi ﷺ ishte ulur në pusin Eris (Bi’r Eris) dhe e kishte ngritur rrobën e tij, kështu që iu dukën kofshët.

Prandaj, kofshët **nuk bëjnë pjesë në avretin e rëndë**, megjithëse ato bëjnë pjesë në avretin që është detyrim të mbulohet.

Është transmetuar në mënyrë të saktë nga Pejgamberi ﷺ se ka thënë:

"Dy kofshët janë avret."

Avreti i rëndë dallon nga avreti i zakonshëm në atë se pjesa ndërmjet tyre lejohet të zbulohet kur ekziston nevoja.

Ndërsa në rast domosdoshmërie lejohet të zbulohet çdo pjesë e trupit, si në rast lindjeje, mjekimi ose në raste të tjera, si mungesa e veshjes. Këto janë raste domosdoshmërie.

Sa i përket nevojës, për shembull, nëse njeriu frikësohet se do t'i prishet rroba, ai e ngre rrobën ose pantallonat e tij, ose e ngre izarin dhe e lidh në formën e **tebanit**. E dini se çfarë është tebani: ai lloj veshjeje që përdoret për not, ku pjesa e pasme sillet përpara, ndërsa pjesa e përparme kalohet prapa, duke marrë kështu formën e tebanit. Në këtë rast, i zbulohen kofshët për shkak të nevojës, që rroba të mos laget nga uji.

Për këtë arsye, Pejgamberi ﷺ e ngriti rrobën e tij pranë pusit, që të mos ia prekte uji.

Po kështu, gruas i lejohet që, para grave të tjera, për shkak të nevojës, të zbulojë pjesën mbi kërthizë ose pjesën poshtë gjurit.

Një shembull i nevojës është zënia e brumit. Deri vonë është parë se ata që zinin brumin e punonin atë me këmbë, prandaj u zbuloheshin kërcinjtë.

Prandaj, nëse gjatë zënies së brumit i zbulohet kërciri, kjo lejohet **për shkak të nevojës, e jo për shkak të domosdoshmërisë**.

Gruas, nëse dëshiron ta ushqejë me gji foshnjën e saj, mund t'i zbulohet një pjesë e gjoksit. Kjo është një nevojë e qartë dhe e njohur mes grave.

Ndërsa, sa i përket zbukurimit, unë jam plotësisht i bindur, duke e njohur mënyrën e trajtimit të çështjeve nga fukahatë islamë dhe devotshmërinë e tyre, se të gjithë ata e konsiderojnë këtë të ndaluar. Jam plotësisht i sigurt për këtë. Është e pamundur që ndonjëri prej tyre të thotë se gruas i lejohet të dalë para grave të tjera duke zbuluar çdo gjë përveç pjesës ndërmjet kërthizës dhe gjurit. Këtë nuk do ta thoshte as një jobesimtar, nëse natyrshmëria e tij do të ishte e shëndoshë.

Pra, ku qëndron gabimi?

Gabimi qëndron në moskuptimin e saktë të fjalëve të fukahave islamë.

Prandaj, ai që mjaftohet me leximin e një libri, pa iu referuar librave të tjerë, nuk e ka kuptuar çështjen si duhet.

Besoj se këtë e kam përmendur edhe më parë në një mësim tjetër, ku solla shembuj të gabimeve që bën ai që lexon librat e fikhut pa e mësuar përmbajtjen e tyre nga dijetarët dhe pa iu kthyer veprave themelore e të zgjeruara, por kufizohet vetëm te përmbledhjet.

Madje, kemi sjellë edhe shembuj nga medhhebet e dijetarëve të hershëm.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Mbulimi i avretit është obligim dhe duhet të bëhet me një veshje që nuk e përshkruan lëkurën e tij.”

Pra, shprehja **“lëkurën e tij”** ka për qëllim **lëkurën e avretit**, e jo lëkurën e gjithë trupit. Përemri këtu i referohet avretit.

Përshkrimi i lëkurës ndodh në dy mënyra:

Mënyra e parë është kur vetë lëkura shihet. Prandaj, rrobat e grisura nuk konsiderohen mbuluese, sepse e zbulojnë lëkurën, qoftë edhe një pjesë të saj.

Mënyra e dytë është kur rroba është aq e hollë, saqë lëkura bëhet e dukshme përmes saj. Pra, rroba që është e tejdukshme nuk konsiderohet mbuluese. Për këtë është përcjellë **ixhma**, siç e ka transmetuar Ibn Xheriri ose ndonjë dijetar tjetër.

Pra, këto janë dy rastet e para.

Ndër rrobat që **nuk e përshkruajnë lëkurën** është edhe ajo që fukahatë islamë e quajnë **mufassal (المفصل)**.

Fukahatë islamë bëjnë dallim ndërmjet dy llojeve:

- **Muxhessem (مجسم);**
- **Mufassal (مفصل).**

Kushtojini vëmendje dallimit ndërmjet këtyre të dyjave: **muxhessem** dhe **mufassal**.

Muxhessemi është i lejueshëm, sepse është e pamundur t’i veshësh dikujt një rrobë që të mos e tregojë fare formën e trupit, përveç nëse e fut në një fuçi. Kjo nuk është e mundur.

Për këtë arsye, kur Omeri e pa Seuden — Seudeja ishte bija e Zem’as, bashkëshortja e Pejgamberit ﷺ — pas zbritjes së ajetit të hixhabit, i tha: **“Të njohëm, o Seude.”** Ajo ishte trupmadhe. Kjo ndodhi për shkak të **muxhessemit**, domethënë formës së përgjithshme të trupit.

Gruaja nuk ka mundësi ta mbulojë plotësisht këtë formë. Patjetër që do të duken forma e shpatullave dhe format e disa pjesëve të tjera të trupit të saj.

Prandaj, Allahu zbriti menjëherë fjalën e Tij:

“…dhe të mos i shfaqin stolitë e tyre, përveç asaj që duket prej tyre.” [En-Nur: 31]

Kjo i referohet asaj që gruaja nuk ka mundësi ta fshehë. Pra, kjo është pjesë e asaj **që duket prej saj**, sepse nuk ka mundësi ta mbulojë.

Prandaj, **muxhessemi** tregon madhësinë e përgjithshme të pjesëve të trupit, si shpatullat, koka, duart dhe pjesët e tjera.

Ndërsa **mufassali** është ai që e përshkruan gjymtyrën me hollësi shumë të madhe, deri në atë masë sa shfaq edhe detajet më të imta të saj.

Ky lloj veshjeje në kohët e hershme ishte shumë i rrallë dhe pothuajse nuk gjendej.

Ndërsa sot ekzistojnë rroba që i shfaqin me saktësi edhe hollësitë më të imta të trupit.

Një veshje e tillë nuk konsiderohet mbuluese dhe nuk e përmbush detyrimin e mbulimit.

Pejgamberi ﷺ sqaroi se veshja e hollë, e cila **e shfaq formën e gjymtyrëve**, nuk duhet të vishet, duke thënë:

“Nuk e vesh atë askush përveç atij që nuk ka pjesë në ahiret.”

Për këtë arsye, Omeri tha që ajo ta vishte atë **nën rrobat e saj**, sepse ajo **e shfaqte qartë formën e trupit** dhe, për rrjedhojë, nuk konsiderohej mbulim i duhur.

Pra, veshja që konsiderohet mbuluese duhet t’i plotësojë tri kushte:

1. Të mos e zbulojë lëkurën.
2. Të mos e bëjë të dukshme ngjyrën e lëkurës.
3. Të mos e përshkruajë trupin me hollësi.

Është interesante mënyra se si fukahatë islamë e përdorin termin **mufassal**.

Shikoje këtë shembull: për fukahatë e hershëm që ishin të mendimit se mbulimi i shputave të këmbëve është obligim për gruan, **mestet** konsideroheshin mbuluese, edhe pse janë muxhessem, sepse tregojnë vetëm formën e përgjithshme të këmbës.

Ndërsa **çorapja**, sipas tyre, nuk konsiderohej mbuluese, sepse ishte e hollë dhe e lëmuar dhe e përshkruante këmbën me hollësi. Prandaj, ajo konsiderohej **mufassal**.

Disa fukaha islamë janë shprehur qartë se një çorape e tillë nuk konsiderohet mbuluese në namaz, bazuar në këtë mënyrë të nxjerrjes së dispozitës.

Megjithatë, disa të tjerë mund ta kundërshtojnë këtë dhe të thonë: **“Jo, ajo është vetëm muxhessem dhe jo mufassal.”**

Prandaj, disa fukaha islamë kanë thënë se ajo nuk konsiderohet mbuluese, sepse është **mufassal**, ndërsa **muxhessemi** është i lejueshëm.

Kështu e kuptuam fjalën e autorit: **“…që nuk e përshkruan lëkurën.”**

وَعَوْرَةُ رَجُلٍ، وَأَمَةٍ، وَأُمِّ وَلَدٍ، وَمُعْتَقٍ بَعْضُهَا: مِنَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ

“Avreti i burrit, i robëreshës, i robëreshës që i ka lindur fëmijë pronarit të saj dhe i robëreshës që është liruar pjesërisht nga robëria është nga kërthiza deri te gjuri.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Avreti i burrit, i robëreshës, i robëreshës që i ka lindur fëmijë pronarit të saj dhe i atij që është liruar pjesërisht nga robëria, është nga kërthiza deri te gjuri.”

Argumenti për këtë është hadithi i transmetuar nga Abdullah ibn Amr ibn el-Asi, se Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Kur ndonjëri prej jush e marton robin e tij me robëreshën e tij, të mos shikojë avretin e saj.”

Në një transmetim tjetër thuhet:

“...të mos shikojë pjesën poshtë kërthizës dhe sipër gjurit.”

Kjo tregon se avreti i robëreshës është i kufizuar në këtë pjesë.

Po ashtu, është transmetuar nga Pejgamberi ﷺ, me një zinxhir transmetimi që është i pranueshëm, se ka thënë:

"Kofsha është avret."

Fukahatë këtu kanë një rregull, sipas të cilit **kufiri nuk përfshihet në atë që kufizohet**.

Prandaj, kërthiza në vetvete dhe gjuri në vetvete nuk janë avret; avret është vetëm pjesa që ndodhet ndërmjet tyre.

pjesa që ndodhet ndërmjet tyre.

وَكُلُّ الحُرَّةِ عَوْرَةٌ إِلَّا وَجْهَهَا

"E gjithë gruaja e lirë është avret, përveç fytyrës së saj."

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"E gjithë gruaja e lirë është avret, përveç fytyrës së saj."

Kjo ka të bëjë me **namazin**.

Argument për këtë është se autori (Allahu e mëshiroftë), në librin **El-Ikna'**, si dhe në vende të tjera, si dhe shejh Mensuri në librin Keshshaf el-Kina', kanë përmendur se gruaja e lirë **jashtë namazit** është e tëra avret, me përjashtim të asaj që është përjashtuar nga argumentet. Mirëpo, ky nuk është vendi për sqarimin e atyre përjashtimeve.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"...përveç fytyrës së saj."

Bazuar në këtë, duart dhe shuplakat e gruas së lirë në namaz konsiderohen avret.

Argument për këtë është hadithi i transmetuar nga Ummu Selemeja, e cila e pyeti Pejgamberin ﷺ për gruan që falet me një këmishë të gjatë dhe nuk ka mbi vete himar. Ai tha:

"Po, nëse këmisha është e gjatë dhe i mbulon pjesën e sipërme të shputave të këmbëve."

Ky hadith është i qartë se mbulimi i pjesës së sipërme të shputave të këmbëve është obligim.

Fjala e Pejgamberit ﷺ:

“...nëse këmisha është e gjatë...”

Çfarë do të thotë **e gjatë (سابغ)**?

Do të thotë: **e gjerë dhe e gjatë sa të mbulojë plotësisht**.

Kjo, nga ana gjuhësore, na tregon se **veshja mufassal nuk konsiderohet mbuluese**, sepse Pejgamberi ﷺ ka thënë se ajo duhet të jetë e gjerë.

Ndryshe është **veshja muxhessem**, sepse, sado e gjerë të jetë, ajo do ta tregojë formën e shpatullave dhe të disa pjesëve të trupit. Prandaj ekziston dallim ndërmjet këtyre të dyjave.

Sa u përket duarve, mendimi i njohur në medhhebin e hanbelive të mëvonshëm është se gruaja duhet t’i mbulojë duart gjatë namazit. Këtë mendim e ka zgjedhur edhe el-Muveffek Ibn Kudame.

E përmenda këtë mospajtim për shkak të forcës së tij.

Ndërsa shejhul-Islam Ibn Tejmije është i mendimit se duart nuk është obligim të mbulohen. Natyrisht, shejhu shkon edhe më tej në këtë çështje, duke e zgjeruar këtë mendim edhe për shputat e këmbëve.

وَيُسْتَحَبُّ لِرَجُلٍ: صَلَاتُهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَيُجْزِئُ سَتْرُ عَوْرَتِهِ فِي النَّفْلِ، وَمَعَ أَحَدِ عَاتِقَيْهِ فِي الفَرْضِ.

وَصَلَاتُهَا: فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَمِلْحَفَةٍ، وَيُجْزِئُ سَتْرُ عَوْرَتِهَا

“Për burrin është e pëlqyeshme që namazin ta falë me dy rroba. Për namazin nafile mjafton të mbulojë avretin e tij, ndërsa në namazin farz mjafton ta mbulojë avretin e tij edhe nëse njëra prej dy shpatullave të tij mbetet e zbuluar.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Është e pëlqyeshme që ai ta falë namazin...”

Pra, bëhet fjalë për burrin.

Domethënë, është e pëlqyeshme që burri ta falë namazin e tij.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...me dy rroba.”

Pra, me dy rroba ose më shumë.

Argument për këtë është hadithi i transmetuar nga Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur me të), se Pejgamberi ﷺ u pyet për njeriun që falet me një rrobë, dhe ai tha:

“A mos vallë secili prej jush ka mundësi të gjejë dy rroba?”

Kuptimi i nënkuptuar i këtij hadithi është se më e pëlqyeshme është që namazi të falet me dy rroba.

Pejgamberi ﷺ ua bëri këtë pyetje sahabëve vetëm sepse e dinte se gjendja e tyre nuk ishte ajo që ata e kishin menduar ose me të cilën ishin mësuar.

Prandaj, më e pëlqyeshme është që njeriu ta falë namazin me dy rroba: me një **izar** dhe një **rida**.

Nëse nuk ka izar dhe rida, atëherë le të falet me pantallona dhe këmishë.

Ose me pantallona dhe një **thevb** (rrobë e gjatë), sepse pantallonat së bashku me thevbin e plotësojnë më mirë mbulimin.

Nëse vishet vetëm me thevb, kur përkulet në ruku, mund të zbulohet nga pjesa e hapur te qafa.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“…dhe mjafton…”

Domethënë, **mjafton në namaz**.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Mbulimi i avretit mjafton në namazin nafile.”

Në namazin nafile mjafton vetëm mbulimi i avretit, sepse Allahu i Lartësuar ka thënë:

“O bijtë e Ademit! Merrni stolitë tuaja në çdo namaz.” [El-A‘raf: 31]

Ibn Abbasi (Allahu qoftë i kënaqur me të) ka thënë se kuptimi i shprehjes **“në çdo namaz”** është: **në çdo falje namazi**.

Më parë ju kam sqaruar se fjala **mesxhid** përdoret në dy kuptime: ose për vendin ku bëhet sexhde, ose për ndërtesën e caktuar për faljen e namazit.

Këtu synohet vendi ku falet namazi. Pra, kuptimi është: **gjatë çdo namazi**.

Fjala e Allahut të Lartësuar:

“Merrni stolitë tuaja”

do të thotë: **mbuloni avretin tuaj**, sepse plotësimi i zbukurimit realizohet duke mbuluar avretin. Prandaj, mbulimi i avretit është detyrim.

Mirëpo, për namazin farz, hadithi ka sjellë edhe një detyrim shtesë, e ai është **mbulimi i njërës prej dy shpatullave**.

Argument për këtë është hadithi i transmetuar nga Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur me të), ku Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Askush prej jush të mos falet me një rrobë të vetme, nëse prej saj nuk ka diçka mbi njërën prej dy shpatullave të tij.”

Shpatulla duhet të mbulohet plotësisht, e jo vetëm një pjesë e saj, siç ndodh kur vendoset vetëm cepi i rrobës mbi shpatull. Përkundrazi, duhet të mbulohet e gjithë shpatulla.

Qëllimi i kësaj është mbulimi më i plotë dhe zbukurimi gjatë namazit.

Këtu kuptohet edhe renditja e mënyrave më të mira të veshjes gjatë namazit:

Gjendja e parë: Njeriu ta falë namazin duke i mbuluar të dyja shpatullat. Madje, kjo është detyrim, sepse Pejgamberi ﷺ e ndaloi **ishtimal es-samma**.

Ishtimal es-samma është që njeriu ta lërë njërën shpatull të zbuluar me qëllim.

Gjendja e dytë: Nëse njeriu nuk ka veçse një rrobë, ai falet me të dhe vendos një pjesë të saj mbi njërën shpatull, si zbukurim gjatë namazit.

Njeriu, gjatë namazit, qëndron para Zotit të tij, Allahut. Sa më e hijshme të jetë paraqitja e jashtme, aq më shumë kjo shpreh nderimin që ai ka në zemër.

Prandaj, njeriu duhet të falet me veshjen e tij më të bukur.

Po ashtu, në shtëpinë e tij duhet të zgjedhë vendin më të mirë, më të qetë dhe më të përshtatshëm për namaz.

Ai nuk duhet të falet në një vend që e shqetëson ose që ia shpërqendron mendjen.

Prandaj, njeriu gjithmonë duhet të paraqitet në namaz me pamjen më të mirë të mundshme.

Nëse nuk ka mundësi të ketë dy rroba, atëherë le të vendosë një pjesë të izarit të tij mbi shpatull.

وَصَلَاتُهَا: فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَمِلْحَفَةٍ، وَيُجْزِئُ سَتْرُ عَوْرَتِهَا

“Ndërsa për gruan është e pëlqyeshme që ta falë namazin me një këmishë të gjatë, një himar (mbulesë koke) dhe një mbështjellëse të jashtme. Gjithashtu, mjafton që ta mbulojë avretin e saj.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Ndërsa namazi i saj…”

Domethënë: **namazi i gruas**.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“…me një dir’, një himar dhe një milhafe.”

Kjo është mënyra më e pëlqyeshme që gruaja ta falë namazin, pra me tri pjesë veshjeje.

Dir’i është veshja që vishet mbi rrobat e zakonshme. Është një rrobë e gjatë, e ngjashme me thevbin. Në gjuhën e përditshme quhet dira’a, galebi ose me emërtime të ngjashme.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“…dhe një himar.”

Himari është mbulesa me të cilën mbulohet koka.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“…dhe një milhafe.”

Milhafja vishet mbi të gjitha këto. Pra, gruaja i bashkon këto tri veshje për ta plotësuar mbulimin e saj.

Në dialektin tonë, milhafja njihet si veshja e gjerë me të cilën gruaja fal namazin ose si **çarçafi i namazit**.

Kështu, gruaja e arrin mbulimin më të plotë, sepse përsosmëria e mbulimit të saj lidhet si me veshjen, ashtu edhe me vendin ku falet.

Për këtë arsye, falja e saj në shtëpi, në dhomën më të largët dhe më të mbuluar, është më e plotë.

E kemi përmendur këtë që të mos e shohë askush, si dhe për të kultivuar te gruaja mbulimin sa më të plotë, qëndrimin larg shikimeve të njerëzve dhe turpin e hijshëm.

Prandaj, gjatë adhurimit të saj, është më e pëlqyeshme që të falet me këto tri pjesë veshjeje dhe të zgjedhë një vend në brendësi të shtëpisë së saj. Falja e saj në pjesën më të brendshme të shtëpisë është më e mirë.

Megjithatë, për sa i përket vlefshmërisë së namazit, ai është i vlefshëm, bazuar në hadithin e Ummu Selemes (Allahu qoftë i kënaqur me të), të cilin e përmendëm më parë dhe sipas të cilit gruaja mund të falet vetëm me një **dir’**, nëse ai është **sabig**, domethënë nëse mbulon pjesën e sipërme të shputave të këmbëve.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“…dhe mjafton që ta mbulojë avretin e saj.”

Argument për këtë është hadithi i Ummu Selemes (Allahu qoftë i kënaqur me të), të cilin e përmendëm më herët.

وَمَنِ انْكَشَفَ بَعْضُ عَوْرَتِهِ وَفَحُشَ، أَوْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ مُحَرَّمٍ عَلَيْهِ أَوْ نَجِسٍ: أَعَادَ، لَا مَنْ حُبِسَ فِي مَحَلٍّ نجس

“Ai të cilit i zbulohet një pjesë e avretit dhe ajo është e konsiderueshme, ose falet me një rrobë që e ka të ndaluar ta veshë, ose me një rrobë të papastër, duhet ta përsërisë namazin; ndryshe nga ai që mbahet me detyrim në një vend të papastër.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Ai të cilit i zbulohet një pjesë e avretit dhe ajo është e konsiderueshme...”

Pra, ai të cilit i zbulohet një pjesë e avretit, qoftë nga **avreti i rëndë** apo nga **avreti i zakonshëm**, të cilin është detyrim ta mbulojë gjatë namazit.

Më herët kemi sqaruar se **avreti i rëndë i burrit** janë dy pjesët intime, ndërsa **avreti i rëndë i gruas** është pjesa ndërmjet kërthizës dhe gjurit.

Ndërsa **avreti i zakonshëm** është pjesa tjetër e trupit që është detyrim të mbulohet. Kufijtë e tij i kemi sqaruar më parë si për burrin, ashtu edhe për gruan.

Prandaj, kujtdo që i zbulohet një pjesë e avretit dhe ky zbulim është i konsiderueshëm, namazi i tij prishet dhe duhet ta përsërisë atë, edhe nëse ka qenë i paditur për këtë dispozitë.

Kjo bazohet në faktin se mbulimi i avretit është detyrim, dhe argumentet për këtë i kemi përmendur më herët nga Libri i Allahut dhe nga Suneti i Pejgamberit ﷺ.

Rregulli është se **kur mungon një kusht, prishet edhe adhurimi që varet prej tij**.

Prandaj, nëse dikujt i zbulohet një pjesë e avretit dhe zbulimi është i konsiderueshëm, namazi i tij prishet, sepse ai nuk konsiderohet se e ka mbuluar avretin e tij, pavarësisht nëse e ka bërë me qëllim apo nga padituria.

Më vonë, me dëshirën e Allahut, do të shohim se, nëse dikujt i zbulohet një pjesë e avretit pa qëllim dhe ky zbulim është i vogël, qoftë për nga kohëzgjatja, qoftë për nga madhësia e pjesës së zbuluar, atëherë kjo nuk e prish namazin.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...ose falet me një rrobë që e ka të ndaluar ta veshë.”

Pra, nëse njeriu falet me një rrobë që e ka të ndaluar ta veshë, si p.sh. një rrobë mëndafshi — sepse Pejgamberi ﷺ ia ka ndaluar burrit veshjen e mëndafshit — ose me një rrobë të marrë me dhunë, apo me një rrobë të blerë me pasuri të ndaluar, domethënë me pasuri që nuk i takon ligjërisht, atëherë namazi i tij në këtë rast nuk është i vlefshëm.

Kjo sepse ai e ka mbuluar avretin e tij me një rrobë të ndaluar, siç është rroba e mëndafshit, rroba e marrë me dhunë ose të ngjashme me to. Në këtë rast, ai konsiderohet sikur nuk e ka mbuluar avretin e tij.

Kjo bazohet në rregullin juridik se:

Ajo që është e ndaluar nga Sheriati, për sa i përket pasojës juridike, trajtohet sikur të mos ekzistonte.

Prandaj, ekzistenca e një rrobe të ndaluar, si rroba e mëndafshit ose ajo e marrë me dhunë, konsiderohet sikur të mos ekzistonte. Si rrjedhojë, është sikur avreti i tij të jetë i zbuluar.

Bazuar në këtë, nëse njeriu falet me dy rroba, ku rroba e brendshme që mbulon avretin është e lejuar, ndërsa mbi të ka një rrobë tjetër, si kjo xhybe që kam veshur unë, dhe kjo xhybe është e ndaluar, p.sh. është e marrë me dhunë, e vjedhur ose prej mëndafshi, atëherë themi se namazi i tij është i vlefshëm, megjithëse ai bën gjynah për shkak të veshjes së saj.

Arsyeja është se rregulli juridik thotë:

Ajo që është e ndaluar nga Sheriati, për sa i përket pasojës juridike, trajtohet sikur të mos ekzistonte.

Pra, është sikur ai të mos e kishte veshur fare atë xhybe, ndërkohë që poshtë saj ka një rrobë të lejuar, e cila e mbulon avretin e tij.

Ky është mendimi i saktë në medhheb dhe, gjithashtu, është mendimi më i saktë sipas argumenteve.

Këtu kemi edhe një rregull juridik që e mbështet këtë parim, të cilin ua përmenda pak më parë.

Ky rregull është:

Ajo që është e ndaluar nga Sheriati, për sa i përket pasojës juridike, trajtohet sikur të mos ekzistonte.

Argument për këtë rregull juridik është një **rregull i usul el-fikhut**, i cili thotë:

“Ndalimi nënkupton pavlefshmërinë.”

Dua ta sqaroj këtë çështje për vetëm gjysmë minute, megjithëse del jashtë degëve të fikhut, sepse do ta përsërisim shpesh.

Rregulli sipas fukahave të medhhebit hanbeli është:

“Ndalimi nënkupton pavlefshmërinë në mënyrë absolute. Prandaj, çdo veprim për të cilin ka ardhur ndalim është i pavlefshëm në mënyrë absolute.”

Ndërsa shejh Tekijuddin (Ibn Tejmije) ka zgjedhur mendimin se:

Nëse ndalimi lidhet me **të drejtën e Allahut të Lartësuar**, atëherë ai nënkupton pavlefshmërinë.

Ndërsa nëse ndalimi nuk lidhet me të drejtën e Allahut, por me **të drejtat e njerëzve**, atëherë vlefshmëria e veprimit varet nga miratimi i tyre, nëse bëhet fjalë për një veprim që sjell pasoja juridike dhe detyrime.

Ndërsa nëse veprimi nuk sjell pasoja juridike, siç është një adhurim ose diçka e ngjashme me të, atëherë mbetet detyrimi për kompensimin përkatës ose çfarëdo që hyn në kategorinë e përgjegjësisë për dëmshpërblim.

Në përgjithësi, qëllimi im nga ky sqarim është ky:

Natyrisht, shumica e dijetarëve kanë një shtjellim tjetër lidhur me ndalimin që ka të bëjë me kushtin ose cilësinë e një veprimi.

Por unë desha që ta kuptoni këtë parim:

Çdo ndalim që vjen nga Pejgamberi ﷺ, sipas mendimit të njohur të medhhebit, bartet në kuptimin e ndalimit dhe të pavlefshmërisë.

Ndalimi ka të bëjë me **gjykimin urdhërues (el-hukm et-teklifi)**, ndërsa pavlefshmëria ka të bëjë me **gjykimin juridik (el-hukm el-ued'i)**.

Për këtë arsye, kur vjen një ndalim, gjykohet se veprimi është i pavlefshëm.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"...ose me një rrobë të papastër."

Pra, ai që falet me një rrobë të papastër.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"...duhet ta përsërisë namazin."

Kjo vlen njësoj, qoftë ai i vetëdijshëm apo e ka bërë nga harresa; nuk ka dallim ndërmjet tyre. Më vonë, me dëshirën e Allahut, do të flasim veçmas për rastin e atij që harron.

Argument për këtë është hadithi i transmetuar nga Ibn Omeri (Allahu qoftë i kënaqur me të), se Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Kush blen një rrobë me dhjetë dërhemë, ndërsa njëri prej tyre është i fituar në mënyrë të ndaluar, Allahu i Lartësuar nuk ia pranon namazin që fal me atë rrobë.”

Ky hadith është transmetuar nga imam Ahmedi.

Ky hadith tregon se namazi i atij që falet me një rrobë të marrë me dhunë është i pavlefshëm.

Në të njëjtin gjykim përfshihet edhe rroba e ndaluar, si rroba prej mëndafshi ose rroba e papastër.

Sqarimi i hollësishëm për rrobën e papastër do të vijë pak më vonë.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“…përveç atij që është i detyruar të qëndrojë në një vend të papastër.”

Vëre këtu:

Namazi i atij që falet me një rrobë të papastër, qoftë me vetëdije, nga padituria apo nga harresa, është i pavlefshëm, sepse nuk është plotësuar një kusht i namazit.

Mirëpo, nëse njeriu ndodhet në një vend të papastër dhe nuk ka mundësi të falet askund tjetër, atëherë themi:

Pamundësia e heq detyrimin për përmbushjen e kushtit.

Pra, kushtet nuk bien për shkak të **harresës** dhe as për shkak të **paditurisë**; ato bien vetëm në rast **pamundësie**.

Vetëm pamundësia.

Nëse nuk ka mundësi të gjejë ujë për të marrë abdes, merr **tejemum**.

Nëse nuk ka mundësi as për tejemum, atëherë falet **në gjendjen në të cilën ndodhet**.

Nëse nuk ka mundësi ta largojë papastërtinë, falet **në atë gjendje**.

Nëse nuk gjen rrobë me të cilën ta mbulojë avretin, **falet lakuriq**.

Nëse nuk ka mundësi ta pastrojë rrobën e papastër dhe as të gjejë një rrobë tjetër të pastër, **falet me rrobën e papastër**.

Po kështu është edhe me **të gjitha kushtet e tjera, pa përjashtim**.

Ai që nuk ka mundësi të drejtohet nga kibla, falet në cilindo drejtim që mundet.

Pra, qëllimi ynë është të sqarojmë se çdo gjë që konsiderohet **kusht** nuk bie për shkak të harresës dhe as për shkak të paditurisë; ajo bie vetëm kur ekziston **pamundësia**.

Ky është një rregull i përgjithshëm që vlen për të gjitha kushtet, sipas të gjithë fukahave.

Për këtë arsye — edhe pse këtë do ta përsëris pak më vonë — fukahatë, Allahu i mëshiroftë, ndjekin një metodë të caktuar në formulimet e tyre:

Kur e konsiderojnë një gjë **kusht**, kjo do të thotë se, në parim, ajo nuk bie për shkak të **harresës** dhe as për shkak të **paditurisë**.

Ndërsa kur e konsiderojnë një gjë **obligim**, kjo do të thotë se, në parim, ajo bie për shkak të **harresës dhe paditurisë**.

Ndërsa mendimi më i saktë është se **harresa ka të njëjtin gjykim si padituria**, ashtu siç e ka shprehur el-Muveffek Ibn Kudame.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“…përveç atij që është i detyruar të qëndrojë në një vend të papastër.”

Pra, ai që është i detyruar të qëndrojë në një vend të papastër dhe nuk gjen vend tjetër ku të falet, ose nuk gjen veçse një rrobë të papastër, duhet të falet në atë gjendje, për shkak të pamundësisë.

وَمَنْ وَجَدَ كِفَايَةَ عَوْرَتِهِ سَتَرَهَا ، وَإِلَّا فَالْفَرْجَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَكْفِهِمَا فَالدُّبُرَ، وَإِنْ أُعِيرَ سُتْرَةً لَزِمَهُ قَبُولُهَا

“Ai që gjen aq sa mjafton për ta mbuluar avretin e tij, le ta mbulojë atë. Nëse nuk i mjafton, atëherë le t’i mbulojë dy pjesët intime. Nëse nuk i mjafton as për të dyja, atëherë le ta mbulojë pjesën e pasme. Nëse dikush i jep hua një mbulesë, ai e ka detyrim ta pranojë.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Ai që gjen aq sa mjafton për ta mbuluar avretin e tij, le ta mbulojë atë.”

Këtu dua të ndalem te një çështje që lidhet me zbulimin e një pjese të avretit. E përmenda më parë shkurt, por dua ta theksoj.

Kur shejhu (Allahu e mëshiroftë) tha:

“…dhe ajo është e konsiderueshme.”

Kuptimi i nënkuptuar i kësaj është se, nëse zbulohet një pjesë e avretit dhe zbulimi **nuk është i konsiderueshëm**, atëherë namazi nuk prishet.

Prandaj, fukahatë islamë thonë se zbulimi i një pjese të avretit gjatë namazit nuk e prish namazin me dy kushte:

Kushti i parë: Të mos jetë i qëllimshëm, por të ndodhë nga harresa ose pa dashje.

Për shembull, nëse rroba e tij ka një hapje dhe, kur përkulet në ruku, zbulohet një pjesë e avretit, atëherë ai duhet ta mbulojë menjëherë, qoftë edhe duke e mbyllur hapjen me një gjemb ose me diçka të ngjashme.

Pra, kushti i parë është që zbulimi për të cilin ka falje të mos jetë i qëllimshëm.

Kushti i dytë: Zbulimi të mos jetë i konsiderueshëm, qoftë për nga kohëzgjatja, qoftë për nga madhësia e pjesës së zbuluar.

Nëse pjesa e zbuluar është e vogël, atëherë ky zbulim falet, edhe nëse zgjat për një kohë të shkurtër, përderisa personi ka harruar.

Ndërsa nëse pjesa e zbuluar është e madhe për nga madhësia, atëherë ky zbulim falet vetëm nëse zgjat një kohë shumë të shkurtër.

Sa i përket përcaktimit se çfarë konsiderohet **e vogël** dhe **e madhe** për nga madhësia, mendimi më i saktë është se kjo përcaktohet sipas **zakonit të njerëzve (’urf-it)**.

Disa fukaha islamë e kanë përcaktuar këtë me madhësinë e majës së një gishti ose me gjerësinë e një gishti, por këto janë vetëm vlerësime të tyre.

Referimi i saktë është te zakoni i njerëzve.

Gjithashtu, zakoni tregon se zbulimi i një pjese të vogël të **avretit të rëndë** është më i rëndë sesa zbulimi i një pjese më të madhe të **avretit të zakonshëm**.

Prandaj, zbulimi i një pjese të vogël të avretit të rëndë mund të konsiderohet zbulim i madh, edhe pse pjesa e zbuluar është fizikisht më e vogël sesa, për shembull, një pjesë e zbuluar e kofshës.

Ky është kuptimi i nënkuptuar i kësaj çështjeje. Ky është një kuptim i pranuar nga fukahatë islamë dhe pa dyshim është i saktë.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Ai që gjen aq sa mjafton për ta mbuluar avretin e tij, le ta mbulojë atë.”

Pra, ai që gjen aq sa mjafton për ta mbuluar pjesën ndërmjet kërthizës dhe gjunjëve, e ka detyrim ta mbulojë atë.

Nëse nuk gjen aq sa i mjafton, atëherë mbulon dy pjesët intime.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nëse nuk i mjafton, atëherë le t’i mbulojë dy pjesët intime.”

Sepse dy pjesët intime përbëjnë **avretin e rëndë** dhe mbulimi i tyre ka përparësi.

Kjo ka të bëjë me **namazin**, jo me raste të tjera jashtë namazit.

Sa u përket rasteve jashtë namazit, për këtë kemi folur dje ose në mësimin e kaluar.

Atje kemi thënë se dy pjesët intime janë **avreti i rëndë**, i cili nuk lejohet të zbulohet, përveçse në rast domosdoshmërie ose para bashkëshortit a bashkëshortes, apo para robëreshave që i posedonte pronari i tyre, siç është përmendur në hadith.

Ndërsa pjesa tjetër e avretit të zakonshëm, që është ndërmjet kërthizës dhe gjunjëve, lejohet të zbulohet në rast nevoje.

Për këtë kemi përmendur edhe shembuj.

Kjo ka të bëjë me rastet **jashtë namazit**.

Ndërsa në **namaz**, njëra prej çështjeve në të cilat bëhet dallim ndërmjet **avretit të rëndë** dhe **avretit të zakonshëm** është kjo:

Nëse dikush gjen vetëm një copë të vogël rrobe, e cila nuk mjafton për ta mbuluar të gjithë avretin e zakonshëm, atëherë ai i jep përparësi **avretit të rëndë**, duke i mbuluar dy pjesët intime.

Gjykimi i parë: Në mbulimin e avretit, avreti i rëndë ka përparësi ndaj pjesës tjetër të avretit të zakonshëm, nëse rroba mjafton vetëm për një pjesë të tij.

Gjykimi i dytë: Gjykimi që lidhet me avretin e rëndë — dhe kjo çështje është trajtuar më parë sipas rregullit të medhhebit — është se zbulimi i një pjese të vogël të avretit të rëndë gjatë namazit ka të njëjtin gjykim si zbulimi i një pjese të madhe të avretit të zakonshëm.

Shkaku është se këtë e dikton **zakoni i njerëzve (’urf-i)**.

Kështu e kuptuam dallimin ndërmjet **avretit të rëndë** dhe **avretit të zakonshëm**, si gjatë namazit, ashtu edhe jashtë tij, si dhe gjykimet që ndërtohen mbi këtë dallim.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nëse nuk i mjafton për t’i mbuluar të dyja…”

Pra, nëse rroba që ka në dispozicion **nuk është e mjaftueshme për t’i mbuluar njëkohësisht organin gjenital dhe pjesën e pasme**, por mund të mbulojë vetëm njërën prej këtyre dy pjesëve.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“…atëherë le ta mbulojë pjesën e pasme.”

Pra, mbulimi i pjesës së pasme ka përparësi, sepse ajo zbulohet gjatë sexhdes dhe në pozicione të tjera gjatë namazit. Prandaj, **mbulimi i saj është parësor**.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nëse i jepet hua…”

Pra, nëse personi nuk ka me çfarë ta mbulojë avretin dhe dikush i jep hua një mbulesë për këtë qëllim.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“…një mbulesë, e ka detyrim ta pranojë.”

Pra, ai **e ka detyrim ta pranojë mbulesën** dhe ta përdorë për mbulimin e avretit gjatë namazit.

Fukahatë kanë përmendur dy arsye pse ai e ka detyrim ta pranojë:

Së pari: Pranimi i një huaje për përdorim (**’arije**) nuk përmban ndonjë favor apo barrë morale që tejkalon atë që është e zakonshme në marrëdhëniet ndërmjet njerëzve.

Së dyti: Sendi i huazuar **nuk bëhet pronë e tij**, por i jepet vetëm për përdorim. Meqenëse mbulimi i avretit është **kusht për vlefshmërinë e namazit**, ai e ka detyrim ta pranojë mbulesën dhe të falet me të, në mënyrë që ta plotësojë këtë kusht.

Ndryshe është rasti i **dhuratës (hibe)**.

Nëse dikush nuk ka rrobë dhe një person tjetër i dhuron një rrobë, kjo konsiderohet një favor ndaj tij. Për këtë arsye, fukahatë thonë se **ai nuk e ka detyrim ta pranojë dhuratën**.

Prandaj, sipas tyre, ai mund ta pranojë rrobën e dhuruar dhe të falet me të, ose të mos e pranojë dhe **të falet lakuriq**.

Ndryshe është huaja për përdorim (**’arije**), sepse pranimi i saj nuk konsiderohet një favor i tillë.

Për këtë arsye, edhe personit të cilit **nuk i lejohet të marrë zekat**, i lejohet të marrë një send hua për përdorim (**’arije**).

وَيُصَلِّي العَارِي قَاعِداً بِالإِيمَاءِ اسْتِحْبَاباً فِيهِمَا، وَيَكُونُ إِمَامُهُمْ وَسَطَهُمْ، وَيُصَلِّي كُلُّ نَوْعٍ وَحْدَهُ، فَإِنْ شَقَّ صَلَّى الرِّجَالُ وَاسْتَدْبَرَهُمُ النِّسَاءُ، ثُمَّ عَكَسُوا.

“Ai që falet lakuriq, falet ulur dhe e kryen rukunë dhe sexhden me shenja; të dyja këto mënyra — qëndrimi ulur dhe kryerja me shenja — janë të pëlqyeshme (mustehab). Imami i tyre qëndron në mesin e tyre. Secili grup falet veçmas. Nëse kjo paraqet vështirësi, atëherë falen burrat, ndërsa gratë ua kthejnë shpinën atyre; pastaj veprojnë anasjelltas.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Ai që falet lakuriq, falet ulur dhe e kryen rukunë dhe sexhden me shenja; të dyja këto mënyra janë të pëlqyeshme.”

Fjala e autorit:

“Ai që falet lakuriq, falet ulur.”

Argument për këtë është ajo që transmetohet nga Ibn Omeri (Allahu qoftë i kënaqur me të): kur u pyet për disa njerëz që ndodheshin në një anije që u thye dhe nuk kishin asgjë me të cilën ta mbulonin avretin e tyre, ai tha:

“Le të falen ulur.”

Arsyeja për këtë është se ai që falet ulur **e ruan më mirë avretin e tij nga zbulimi dhe nga shikimi i të tjerëve**.

Gjykimi i dytë është se, përveçse falet ulur, ai falet edhe **me shenja**.

Pra, nuk e kryen rukunë dhe sexhden në formën e tyre të plotë, por atij i hiqet detyrimi për t’i kryer ato në këtë formë dhe i kryen vetëm me shenja.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“…të dyja këto mënyra janë të pëlqyeshme.”

Domethënë, **atij i lejohet të falet në këmbë**; nuk është detyrim që të falet ulur.

Po kështu, i lejohet të falet në këmbë dhe të bëjë ruku dhe sexhde, edhe nëse është lakuriq.

Kur fukahatë folën për namazin e atij që është lakuriq, qoftë kur falet vetëm, qoftë në prani të të tjerëve — dhe ky gjykim vlen edhe kur është vetëm, pa pasur askënd që ta shohë — ata, pasi përmendën mënyrën se si duhet të ulet, thanë se është **e pëlqyeshme që ta mbledhë trupin e tij**, në mënyrë që disa pjesë të trupit t’i mbulojnë pjesët e tjera.

Pra, ai **i afron gjymtyrët e trupit** gjatë uljes dhe gjatë kryerjes së rukusë dhe sexhdes me shenja.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Imami i tyre qëndron në mesin e tyre.”

Domethënë, imami i atyre që janë lakuriq **qëndron në mesin e tyre**.

Në këtë çështje, qëndrimi në mesin e tyre është **detyrim**, në mënyrë që ata të mos e shohin avretin e tij dhe as ai të mos e shohë avretin e tyre.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Secili grup falet veçmas.”

Pra, nëse ata që janë lakuriq janë burra dhe gra, **burrat falen veçmas, ndërsa gratë veçmas**.

Gratë ua kthejnë shpinën burrave gjatë kohës që ata falen.

Kur burrat e përfundojnë namazin e tyre, atëherë falen gratë.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nëse kjo paraqet vështirësi…”

Pra, nëse është e vështirë që secili grup të falet veçmas.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“…falen burrat, ndërsa gratë ua kthejnë shpinën atyre; pastaj veprojnë anasjelltas.”

Pra, **veprojnë anasjelltas**: pasi burrat e përfundojnë namazin, falen gratë, ndërsa burrat ua kthejnë shpinën atyre.

فَإِنْ وَجَدَ سُتْرَةً قَرِيبَةً فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ: سَتَرَ وَبَنَى، وَإِلَّا ابْتَدَأَ

“Nëse gjatë namazit gjen një mbulesë afër, e mbulon avretin e tij dhe vazhdon namazin mbi atë që ka falur. Në të kundërt, e fillon namazin nga fillimi.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nëse gjatë namazit gjen një mbulesë afër, e mbulon...”

Pra, e mbulon trupin e tij.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...dhe vazhdon.”

Domethënë, vazhdon namazin e tij dhe nuk e përsërit atë.

Arsyeja është se ai e ka filluar namazin duke pasur arsye të justifikuar, pastaj gjatë namazit u bë i mundur plotësimi i kushtit. Prandaj, ai vazhdon mbi atë që ka falur më parë.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Në të kundërt...”

Pra, nëse mbulesën nuk e gjen veçse pas përfundimit të namazit, atëherë e fillon namazin nga fillimi.

وَيُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ: السَّدْلُ، وَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ، وَتَغْطِيَةُ وَجْهِهِ ، وَاللِّثَامُ عَلَى فَمِهِ وَأَنْفِهِ، وَكَفُّ كُمِّهِ، وَشَدُّ وَسَطِهِ كَزُنَّارٍ

“Gjatë namazit janë të papëlqyeshme (mekruh): lëshimi i rrobës (es-sedl), mbështjellja me rrobë në mënyrën es-samma, mbulimi i fytyrës, mbulimi i gojës dhe hundës, përveshja e mëngëve dhe shtrëngimi i mesit si me një brez (zunnar).”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Gjatë namazit është i papëlqyeshëm (mekruh) lëshimi i rrobës (es-sedl).”

Argument për papëlqyeshmërinë e **lëshimit të rrobës (es-sedl)** është hadithi i Ebu Hurejrës (Allahu qoftë i kënaqur me të), të cilin e transmeton Ebu Davudi, ku thuhet:

“Pejgamberi ﷺ e ndaloi es-sedlin në namaz.”

Es-sedli në namaz mund të ketë dy kuptime:

Së pari: lëshimi i rrobës.

Së dyti: lëshimi i duarve.

El-Burhan Ibn Muflihi, në veprën *El-Mubdi’*, ka përmendur se hadithi i përfshin të dyja kuptimet.

Sa i përket **lëshimit të rrobës**, fukahatë kanë thënë se kjo ndodh kur njeriu e lëshon rrobën mbi të dyja shpatullat e tij, pa e vendosur njërin skaj të saj mbi shpatullën tjetër.

Për shembull, kur vendos mbi shpatulla një shall ose një rida.

Duhet ditur se, kur në tekstet e fikhut përdoret fjala **rrobë (thevb)**, në kuptimin e saj fillestar nuk nënkuptohet kjo veshje e qepur, por një copë pëlhure. Kjo që kemi veshur quhet **këmishë (kamis)**, ndërsa thevbi, në kuptimin e tij fillestar, është një copë pëlhure.

Prandaj, kur e vendos ridanë ose shallin mbi të dyja shpatullat dhe i lë të dy skajet të varen, pa e kaluar njërin skaj mbi shpatullën tjetër, kjo quhet **lëshimi i rrobës (es-sedl)**.

Një shembull i kësaj është gjendja e atij që është në ihram, kur e vendos rrobën vetëm mbi të dyja shpatullat, pa u mbështjellë me të si me një rida. Pra, ai vetëm i mbulon shpatullat, ndërsa shpina nuk mbulohet, sepse nuk e ka veshur si rida, por vetëm e ka vendosur mbi shpatulla.

Fukahatë thonë se kjo hyn në kategorinë e **lëshimit të rrobës (es-sedl)**.

Forma e duhur është që të mbështillet me rrobën dhe ta kalojë njërin skaj të saj mbi shpatullën e majtë.

Ne thamë se kjo është **e papëlqyeshme (mekruh)** dhe jo e ndaluar (haram). Pse?

Sepse nuk lidhet me një **kusht të namazit**. Kushti i namazit është mbulimi i avretit, ndërsa kjo lidhet vetëm me mënyrën e veshjes.

Ky është kuptimi i parë i **es-sedlit** dhe ky është interpretimi i njohur në librat e fukahave të mëvonshëm, të cilët e kanë interpretuar es-sedlin si **lëshimin e rrobës**.

Ndërsa, siç ua përmenda pak më parë, el-Burhan Ibn Muflihi (nipi) ka përmendur në veprën *El-Mubdi'* se **es-sedli** mund t'i referohet edhe **lëshimit të duarve**.

Me **lëshimin e duarve** nënkuptohet lënia e tyre të lira dhe mosvendosja e njërës mbi tjetrën gjatë qëndrimit në këmbë para rukusë.

Natyrisht, ky ndalim lidhet me gjendjen **para rukusë**, sepse pikërisht asaj gjendjeje i referohet ndalimi.

Prandaj, **lëshimi i duarve** këtu do të thotë t'i lësh duart poshtë dhe të mos e vendosësh njërën mbi tjetrën.

Është transmetuar në hadithin e Vail ibn Huxhrit dhe në transmetime të tjera se:

"Pejgamberi ﷺ e vendoste dorën e djathtë mbi dorën e majtë poshtë gjoksit."

Më vonë do ta trajtojmë këtë çështje dhe do të sqarojmë se **nuk është vërtetuar asnjë hadith i saktë nga Pejgamberi ﷺ që tregon vendosjen e duarve mbi gjoks.**

Pra, ky është kuptimi i ndalimit të **lëshimit të duarve**.

Dhe thamë se ky gjykim zbatohet **para rukusë**, ndërsa gjendja **pas rukusë** do të trajtohet në vendin e saj, me dëshirën e Allahut.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Gjithashtu, është e papëlqyeshme mbështjellja me rrobë në mënyrën es-samma."

Argument për ndalimin e **mbështjelljes me rrobë në mënyrën es-samma** gjendet në dy Sahihët, në hadithin e Ebu Hurejrës (Allahu qoftë i kënaqur me të), ku transmetohet se Pejgamberi ﷺ **ndaloi dy mënyra të veshjes**, njëra prej të cilave është **ishtimal es-samma**.

Ishtimal es-samma ka dy përkufizime: një sipas dijetarëve të gjuhës dhe një sipas fukahave.

Sa u përket dijetarëve të gjuhës, ata thonë se **es-samma** është kur njeriu e mbështjell rrobën rreth trupit të tij në mënyrë që duart të mbeten brenda saj.

Sipas këtij shpjegimi, arsyeja e papëlqyeshmërisë së **ishtimal es-samma** është se njeriu, në këtë gjendje, nuk mund t'i ngrejë duart për tekbir, duke lënë kështu një sunet.

Ose, nëse i nxjerr duart për të bërë tekbirin, rukunë ose veprime të ngjashme, mund t'i zbulohet një pjesë e avretit.

Prandaj, papëlqyeshmëria këtu lidhet me mundësinë që kjo të ndodhë.

Ky është shpjegimi i dijetarëve të gjuhës dhe ky është kuptimi që mbart vetë shprehja.

Mirëpo, Ebu Ubejd el-Kasim ibn Selami, Allahu e mëshiroftë, imami i dijetarëve të gjuhës në kohën e tij, të cilit i është referuar çdo autor që ka shkruar për fjalët e rralla, ishte bashkëkohës i imam Ahmedit.

Mendimi i saktë është se, në shpjegimin e **ishtimal es-samma**, duhet t'i kthehemi përkufizimit të fukahave dhe jo atij të dijetarëve të gjuhës.

Kjo sepse fukahatë janë më të ditur për kontekstet e teksteve fetare dhe i njohin më mirë kuptimet e shkaqeve juridike.

Prandaj, përkufizimi i fukahave — të cilin e kanë përmendur imam Ahmedi dhe të tjerë dhe që është mendimi i saktë — është edhe mendimi i të gjithë fukahave.

Edhe imam Maliku dhe imamë të tjerë kanë theksuar se:

Me ishtimal es-samma nënkuptohet idtiba'.

Idtiba' është mënyra e veshjes që përdoret gjatë haxhit dhe umres, kur lihet e zbuluar njëra shpatull dhe mbulohet tjetra.

Kjo quhet **idtiba'**.

Idtiba’ është **i ligjësuar në vendin e tij gjatë tavafit**, ndërsa jashtë tij nuk është i ligjësuar. Ndërsa **ishtimal es-samma** është ndaluar në hadith.

Hadithi për këtë gjendet në dy Sahihët.

Prandaj, sipas këtij shpjegimi, hadithi kuptohet si ndalim i lënies së njërës shpatull të zbuluar dhe mbulimit të shpatullës tjetër.

Ndërsa në namaz ky ndalim është edhe më i theksuar.

Disa haxhinj dhe umrexhinj e mbajnë idtiba’in që nga hyrja në ihram në mikat deri në përfundimin e ihramit.

Ne i themi secilit prej tyre:

Ke bërë një veprim të papëlqyeshëm në dy raste.

Së pari, **idtiba’i jashtë tavafit është i papëlqyeshëm**, për shkak të përgjithësisë së hadithit që ndalon **ishtimal es-samma**.

Së dyti, gjatë namazit kjo papëlqyeshmëri është edhe më e theksuar.

Prandaj, duhet t’i mbulosh të dyja shpatullat.

Kështu, ai që bën **tavafin e ardhjes (tavaf el-kudum)** e përfundon idtiba’in me përfundimin e tavafit.

Kur dëshiron t’i falë dy rekatet pas tavafit, duhet t’i mbulojë të dyja shpatullat, në mënyrë që të mos vazhdojë me **idtiba’** gjatë namazit.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Edhe mbulimi i fytyrës.”

Pra, mbulimi i fytyrës në namaz është **i papëlqyeshëm (mekruh)**.

Arsyeja për këtë është ajo që është transmetuar në hadithe dhe gjurmë të ndryshme lidhur me ndalimin e mbulimit të fytyrës.

Po kështu edhe:

“Mbulimi i gojës dhe hundës (litham).”

Mbulimi i fytyrës nënkupton mbulimin e saj tërësisht, ndërsa **lithami** nënkupton mbulimin e një pjese të fytyrës, përkatësisht të gojës dhe hundës.

Arsyeja e ndalimit të këtij veprimi është se ai përmban ngjasim me praktikën e mexhusëve dhe të disa jomuslimanëve të tjerë, të cilët e adhuronin Allahun e Lartësuar duke i mbuluar fytyrat e tyre.

Për këtë arsye ka ardhur ndalimi, për shkak të ngjasimit me ta.

Lidhur me këtë janë transmetuar edhe shumë gjurmë (ethere).

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Edhe palosja e mëngës.”

Palosja e mëngës ose mbledhja e rrobës është e papëlqyeshme kur nuk ekziston ndonjë arsye për këtë. Nëse ekziston një arsye, atëherë kjo është e lejuar.

Me **palosjen e mëngës** nënkuptohet mbledhja e saj. Për shembull, kur njeriu i ka mëngët ose rrobat e gjata.

Nga Pejgamberi ﷺ është transmetuar ndalimi i mbledhjes dhe palosjes së rrobës.

Kjo zakonisht ndodh kur njeriu dëshiron të bjerë në sexhde.

Pra, kur dëshiron të bëjë sexhde, ai mbledh një pjesë të rrobës ose i palos mëngët. Kjo është **e papëlqyeshme**.

Suneti është që ai të bëjë sexhde me rrobën e tij, **pa e mbledhur atë**.

Për këtë arsye, Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Jam urdhëruar të bëj sexhde mbi shtatë gjymtyrë dhe të mos e mbledh rrobën.”

Prandaj, ti bën sexhde me rrobën tënde mbi tokë dhe nuk e mbledh atë.

Nuk i palos mëngët dhe nuk e mbledh skajin e rrobës ose të izarit, por bën sexhde ashtu siç je.

Kjo është çështja e parë.

Sa i përket **mbështjelljes së rrobës**, ajo nënkupton mbledhjen dhe mbështjelljen e saj rreth parakrahut ose më lart se ai.

Pse ka ardhur ky ndalim?

Fukahatë kanë përmendur dy arsye:

Arsyeja e parë: Sepse njeriu në namaz duhet të paraqitet me pamjen më të hijshme. Kjo mënyrë e veshjes nuk konsiderohet e hijshme, por i ngjan mënyrës së veshjes së një njeriu që është me nxitim dhe e mbështjell rrobën e tij.

Ndërsa suneti është që njeriu të vijë në namaz **me qetësi, me dinjitet dhe i stolisur për namaz**.

Allahu i Lartësuar ka thënë:

“O bijtë e Ademit! Merrni stolitë tuaja në çdo namaz.” [El-A‘raf: 31]

Arsyeja e dytë: Sepse kjo mbështjellje dhe kjo palosje — ose mbledhja e rrobës, siç është përmendur në hadith — shkaktojnë lëvizje gjatë namazit, qoftë gjatë mbështjelljes së rrobës, qoftë gjatë zhbërjes së mbështjelljes.

Kjo lëvizje bie ndesh me **qetësinë që duhet të ketë namazliu në namaz**.

Kur hiqet kjo papëlqyeshmëri dhe lejohet ky veprim?

Fukahatë kanë thënë:

Kur ekziston një arsye.

Për shembull, nëse vetë modeli i rrobës është i tillë.

Disa rroba janë të qepura në atë mënyrë që pjesë të tyre janë të mbështjella. Disa këmisha që veshin njerëzit janë të punuara me palosje ose mbështjellje, të cilat më pas fiksohen me kopsa.

Pra, nëse modeli i rrobës është i tillë, atëherë **ekziston arsyeja**.

Po kështu, nëse ka ndonjë arsye tjetër që e kërkon këtë, për shkak të një lloji të caktuar të veshjes ose të një zakoni të caktuar, atëherë themi se **papëlqyeshmëria hiqet**.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe shtrëngimi i mesit si me një brez (zunnar).”

Është e papëlqyeshme që njeriu ta shtrëngojë mesin **si me zunnar**, nëse ka veshur një këmishë, një rrobë të ngjashme ose edhe një izar, sepse kjo përbën ngjasim me hebrenjtë.

Me **zunnar** nuk nënkuptohet litari ose rripi që lidhet rreth barkut. Nuk është ky kuptimi.

Arabët në të kaluarën nganjëherë e lidhnin izarin e tyre me një litar për të mbajtur sendet e tyre dhe kjo është diçka tjetër.

Përkundrazi, **zunnari ishte një shenjë dalluese e ithtarëve të Librit**.

Prandaj, pasi ithtarët e Librit kishin fituar fuqi në disa periudha të shtetit islam, erdhën disa sundimtarë që dëshironin ta zbatonin sunetin lidhur me ta. Këta sundimtarë i detyruan ta mbanin zunnarin, në mënyrë që të dalloheshin nga muslimanët.

Kjo përbën argument për **ndalimin e ngjasimit me ithtarët e Librit** në veshjet e tyre.

Me veshjet e ithtarëve të Librit nënkuptohen ato që janë **shenjë dalluese e tyre**.

Kjo sepse disa prej veshjeve të tyre më vonë u bënë veshje të zakonshme edhe për muslimanët, siç është **tajalisa**.

Pejgamberi ﷺ ka sqaruar se **tajalisa** ishte veshje e hebrenjve.

Megjithatë, shumë muslimanë e kanë veshur atë, si në të kaluarën, ashtu edhe në kohët e mëvonshme.

Madje, Ebu el-Uelid et-Tajalisi, shejhu i imam Ahmedit, i imam Buhariut dhe i të tjerëve, është quajtur **et-Tajalisi** pikërisht për shkak të prodhimit ose tregtimit të këtyre veshjeve.

Prandaj, kur një veshje përhapet ndër muslimanë dhe bëhet e zakonshme mes tyre, **ndalimi nuk mbetet më në fuqi për atë veshje**.

Ndalimi vlen vetëm për sa kohë që ajo vazhdon të jetë **shenjë dalluese dhe e njohur e jomuslimanëve**.

Këtu fukahatë, natyrisht, e kanë zgjeruar trajtimin duke përmendur gjykime që nuk lidhen vetëm me namazin.

Kjo sepse ky diskutim përfshin edhe çështje jashtë namazit.

Ne kemi përmendur më parë se këto quhen **“fshehtësitë e qosheve” (khebaja ez-zeuaja)**.

Disa dijetarë kanë shkruar libra të veçantë për to, të cilët quhen **el-khavadim**.

Çfarë janë **el-khavadimët** e librave të fikhut?

Janë libra që të udhëzojnë se ku trajtohet një çështje e fikhut, kur ajo gjendet **në një vend ku zakonisht nuk pritet të trajtohet**.

Këta libra quhen **el-khavadim**, si p.sh. *Khadim er-Rafi’i* dhe vepra të ngjashme.

وَيَحْرُمُ: الخُيَلَاءُ فِي ثَوْبٍ وَغَيْرِهِ، وَالتَّصْوِيرُ وَاسْتِعْمَالُهُ

“Ndalohet mendjemadhësia në veshje dhe në çdo gjë tjetër, si dhe bërja e figurave dhe përdorimi i tyre.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Ndalohet mendjemadhësia në veshje dhe në çdo gjë tjetër.”

Pra, ndalohet mendjemadhësia. Me këtë ai ka për qëllim **zgjatjen e rrobës nën zogjtë e këmbëve (isbalin)**.

Kjo zgjatje është quajtur **mendjemadhësi**, sepse zakonisht është shenjë e mendjemadhësisë.

Ai që e zgjat rrobën nën zogjtë e këmbëve gjendet në njërën prej tri gjendjeve.

Gjendja e parë: Ta zgjatë rrobën nga mendjemadhësia dhe mburrja.

Nuk ka dyshim se ai ka kryer një prej mëkateve të mëdha.

Argument se kjo është mëkat i madh është hadithi në të cilin Pejgamberi ﷺ tregoi për një njeri që po ecte me mendjemadhësi, duke e tërhequr rrobën e tij, dhe toka e përpiu.

Është thënë se ai ishte Karuni.

Pejgamberi ﷺ e lidhi fundosjen e tij në tokë dhe dënimin e tij me këtë veprim që ai bëri.

Lidhja e gjykimit me përshkrimin tregon se ky përshkrim është shkaku i gjykimit.

Kjo tregon se ky veprim është shkak për atë dënim.

Çdo vepër e ndaluar për të cilën është caktuar një dënim i rëndë konsiderohet **mëkat i madh**.

Gjendja e dytë: Kur rroba zgjatet pa qëllim.

Shembull për këtë është Ebu Bekri (Allahu qoftë i kënaqur me të).

Ebu Bekri ishte njeri i dobët në trup.

Kur një njeri i dobët vesh një izar dhe nuk e shtrëngon mirë, njëri skaj i tij bie herë në të djathtë e herë në të majtë.

Pra, skaji i izarit vazhdimisht rrëshqet, sepse njeriu i dobët nuk ka bel të gjerë që ta mbajë atë.

Ebu Bekri (Allahu qoftë i kënaqur me të) ishte i dobët dhe kujdesej vazhdimisht për izarin e tij, por megjithatë izari i rrëshqiste.

Atëherë Pejgamberi ﷺ i tha:

“Ti nuk je prej tyre.”

Po kështu, kur Pejgamberi ﷺ dëgjoi një njeri që thërriste, doli nga shtëpia e tij duke e tërhequr izarin.

Kjo tregon se ai po nxitonte, sepse njeriu, kur ndodhet në shtëpi, zakonisht është më i lirshëm në veshje dhe nuk e shtrëngon fort izarin.

Prandaj, për shkak të shpejtësisë me të cilën doli, izari i tij u zvarrit pas tij.

Pra, ai nuk kishte për qëllim mendjemadhësinë.

Gjendja e tretë: Kur njeriu e bën këtë me qëllim, por thotë:

“Nuk e kam bërë për mendjemadhësi.”

Ne i themi:

Nëse e ke bërë me vetëdije, pra ke zgjedhur ta veshësh rrobën në këtë mënyrë, atëherë, po ta shqyrtosh gjendjen tënde, do të vëresh se ajo do të të çojë në mendjemadhësi.

Ashtu si ai njeri të cilit Pejgamberi ﷺ i tha:

“Ha me dorën e djathtë.”

Ai u përgjigj:

“Nuk mundem.”

Pejgamberi ﷺ tha:

“Mos paç mundësi!”

Dhe dora e tij u paralizua.

Në të vërtetë, kur dikujt i thuhet se kjo është e ndaluar, por ai vazhdon ta zgjasë rrobën, pastaj edhe tjetrën, edhe të tretën, derisa të gjitha rrobat e tij të jenë në këtë mënyrë, në të vërtetë kjo është një lloj mendjemadhësie.

Megjithatë, nëse ndonjëherë rroba i zgjatet pa e pasur për qëllim, ose nuk dëshiron ta shkurtojë që të mos e dëmtojë, ose natyra e punës së tij kërkon që të mos e shkurtojë rrobën, atëherë themi se ai nuk përfshihet në mendjemadhësinë e ndaluar.

Duke u bazuar në këtë, themi se kjo çështje ndahet në tri gjendje:

- Ai që e zvarrit rrobën nga mendjemadhësia bën një **mëkat të madh**.
- Ai që e bën pa qëllim nuk ka fare mëkat.
- Ai që e bën me vetëdije, megjithëse e pranon se kjo është mëkat dhe ka vendosur ta ndryshojë këtë gjendje, bën një **mëkat të vogël**.

Në këtë mënyrë, të gjitha argumentet bashkohen dhe pajtohen me njëri-tjetrin në këtë çështje.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“…në veshje dhe në çdo gjë tjetër.”

Kjo tregon se **isbali** është i ndaluar, qoftë në rrobë, izar, këmishë apo çallmë.

Disa fukaha të medhhebit kanë thënë se **isbali** përfshin edhe **mëngët**.

Ky është një transmetim brenda medhhebit, sipas të cilit mëngët nuk duhet të jenë aq të gjata sa t'i mbulojnë gishtat.

Mirëpo, ky mendim nuk është i saktë.

Mendimi i saktë është se **isbali** nuk vlen për mëngët, edhe pse për këtë janë transmetuar disa gjurmë nga disa prej selefëve (Allahu qoftë i kënaqur me ta), të cilat Ibn Muflihi i ka trajtuar gjerësisht në veprat *El-Furu'* dhe *El-Adab*.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Dhe bërja e figurave dhe përdorimi i tyre."

Pra, ndalohet bërja e figurave, për shkak të ndalimit të këtij veprimi nga Pejgamberi ﷺ dhe për shkak të ashpërsisë së dënimit që ai ka përmendur lidhur me të.

Pejgamberi ﷺ ka sqaruar se ai që bën figura do të urdhërohet në Ditën e Kiametit t'u japë jetë figurave që ka bërë, por ai nuk do të mund ta bëjë këtë.

Kjo tregon se dënimi për këtë veprim është shumë i rëndë.

Me **bërjen e figurave** autori ka për qëllim tri lloje:

Lloji i parë: Bërja e figurave në formë trupore (skulptura), siç është punimi i idhujve dhe i figurave të ngjashme.

Dijetarët islamë kanë arritur **ixhma** se kjo është e ndaluar.

Të gjithë dijetarët janë pajtuar se ky veprim është haram dhe nuk është i lejuar.

Lloji i dytë: Bërja e figurave me vizatim.

Natyrisht, me figurat këtu nënkuptohen vetëm figurat e **qenieve me shpirt**.

Sa i përket paraqitjes së gjërave që nuk kanë shpirt ose të një trupi pa kokë, nga Ibn Abbasi (Allahu qoftë i kënaqur me të) është transmetuar se kjo është e lejuar, sepse është si paraqitja e një peme.

Pra, lloji i dytë është bërja e figurave me vizatim.

Shumica dërrmuese e dijetarëve islamë janë të mendimit se edhe kjo është e ndaluar.

Lloji i parë është i ndaluar me **ixhma**, ndërsa për llojin e dytë ka mospajtim, megjithëse shumica e dijetarëve e ndalojnë.

Lloji i tretë: Është **kapja e hijes**, si fotografia, filmimet dhe gjëra të ngjashme.

Kjo është një prej çështjeve bashkëkohore, e cila është shfaqur vetëm kohët e fundit, afërsisht në njëqind vitet e fundit.

Prandaj, mospajtimi rreth saj është i vonshëm.

Nuk është e mundur që ky mospajtim t'i atribuohet medhhebit, përveç nëse shqyrtohen rregullat juridike mbi të cilat mbështetet.

Rregulli te fukahatë islamë është:

Ndalimi i bërjes së figurave është për shkak të ngjasimit me krijimin e Allahut të Lartësuar.

Duke u bazuar në këtë, ai që bën figura sipas llojit të tretë, pra përmes **kapjes së hijes**, nuk konsiderohet se po i ngjason krijimit të Allahut, sepse ai vetëm e ka kapur krijimin e Allahut të Lartësuar ashtu siç është, siç pasqyrohet në pasqyrë, në ujë ose në vende të ngjashme.

Prandaj, duke e nxjerrë gjykimin sipas rregullit të fukahave islamë, themi se kjo nuk është e ndaluar.

Megjithatë, nuk ka dyshim se më e mira dhe më e kujdesshmja është të shmanget kjo.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Dhe përdorimi i tyre."

Pra, edhe përdorimi i figurave është i ndaluar.

Nuk lejohet përdorimi i figurave, sepse ajo që është ndaluar nuk lejohet të përdoret, përveç rasteve që janë përjashtuar.

Një prej këtyre përjashtimeve është **përdorimi i tyre për shtrim**.

Lejohet që të përdoret si shtrojë diçka që përmban figura, bazuar në hadithin se Pejgamberi ﷺ, kur shkoi te Aishja (Allahu qoftë i kënaqur me të), pa tek ajo figura dhe nuk pranoi të hynte.

Atëherë ajo i mori dhe i bëri jastëk për Pejgamberin ﷺ, ndërsa ai u ul mbi të.

Prandaj, lejohet të ulesh mbi shtroja që përmbajnë figura ose t'i përdorësh ato për shtrim, për shembull në karrige, si qilim ose në mënyra të ngjashme.

Kjo nuk është e ndaluar, sepse Pejgamberi ﷺ e ka bërë këtë.

Fukahatë islamë e kanë lidhur këtë gjykim me një kriter dhe thonë:

Çdo figurë që vendoset në një vend ku poshtërohet, pra që përdoret si shtrojë, ku njeriu ulet ose shtrihet mbi të, lejohet.

Megjithatë, nuk ka dyshim se më e mira dhe më e kujdesshmja është të shmanget edhe kjo.

وَيَحْرُمُ: اسْتِعْمَالُ مَنْسُوجٍ أَوْ مُمَوَّهٍ بِذَهَبٍ قَبْلَ

اسْتِحَالَتِهِ، وَثِيَابُ حَرِيرٍ وَمَا هُوَ أَكْثَرُهُ ظُهُوراً، عَلَى الذُّكُورِ - لَا إِذَا اسْتَوَيَا ، أَوْ لِضَرُورَةٍ، أَوْ حِكَّةٍ، أَوْ مَرَضٍ، أَوْ حَرْبٍ، أَوْ حَشْرٍ، أَوْ كَانَ عَلَماً أَرْبَعَ أَصَابِعَ فَمَا دُونُ ، أَوْ رِقَاعاً ، أَوْ لَبِنَةَ جَيْبٍ، وَسُجُفَ فِرَاءٍ

"Ndalohet përdorimi i rrobës së endur me ar ose të praruar me ar, para se ari të humbasë vetitë e tij, si dhe përdorimi i rrobave të mëndafshta dhe i atyre në të cilat mëndafshi mbizotëron në pamjen e jashtme, për meshkujt; por jo nëse të dyja janë të barabarta, ose për shkak të domosdoshmërisë, kruarjes, sëmundjes, luftës apo mobilizimit, ose nëse mëndafshi është një shirit zbukurues me gjerësi katër gishta ose më pak, ose është në formë arnash, ose si përforcim i hapjes së jakës apo si zbukurim në anët e gëzofit."

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Ndalohet përdorimi i rrobës së endur me ar ose të praruar me ar."

Pra, ndalohet përdorimi i rrobës së endur me ar ose i asaj të praruar me ar, domethënë i rrobës që një pjesë të saj e ka të veshur me ar.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Para se ari të humbasë vetitë e tij."

Së pari, lidhur me fjalën e autorit: **"Ndalohet përdorimi i rrobës së endur me ar."**

Përdorimi i saj është i ndaluar në mënyrë absolute, në çdo rast, edhe nëse përdoret si shtrojë.

Kjo është ndryshe nga figurat, për të cilat përjashtohet përdorimi si shtrojë.

Ndërsa rroba e endur me ar është e ndaluar në çdo rast dhe nuk ka asnjë përjashtim.

Rregulli është:

“Për atë që është ndaluar, është i ndaluar edhe përdorimi i saj.”

Parimi bazë është se ndalohen të gjitha mënyrat e përdorimit të saj, përveç nëse vjen ndonjë argument që bën përjashtim, siç do të vijë pas pak në hadith.

Ky është sqarimi i parë.

Prandaj, nëse një pëlhurë e endur me ar varet si dekorim, edhe kjo është e ndaluar.

Varja e një pëlhure të endur me ar është e ndaluar, qoftë në shtëpi, në mur apo diku tjetër.

Çdo përdorim i një pëlhure të endur me ar është i ndaluar.

Përjashtohet vetëm një rast, të cilin e përmendi autori kur tha:

“Para se ari të humbasë vetitë e tij.”

Pra, nëse ari e humbet natyrën e tij, atëherë lejohet përdorimi i tij.

Fukahatë kanë thënë se ari e humbet natyrën e tij kur plotësohen dy kushte:

Kushti i parë: Të humbasë forca e ngjyrës së tij, sepse ari ka një shkëlqim të veçantë e të dallueshëm dhe një ngjyrë të veçantë e të dallueshme.

Kushti i dytë: Të mos jetë më e mundur të nxirret asgjë prej tij.

Për shembull, kjo shtresë mbuluese (veshje).

Ju kam përmendur edhe më parë se, kur fukahatë flasin për **veshjen** (طلاء) në librat e tyre, ata kanë për qëllim një shtresë që vendoset mbi dru ose mbi hekur.

Kjo quhet **veshje**.

Ndërsa sot kjo fjalë përdoret me një kuptim tjetër.

Sot përzihet një sasi ari me materiale të tjera kimike dhe me këtë përzierje vishen orët ose sende të tjera.

Nëse me këtë shtresë lyhen disa fije pambuku, atëherë shtrohet pyetja:

A konsiderohet se ari e ka humbur natyrën e tij apo jo?

Themi:

Kushti i parë: Të mos jetë e mundur të nxirret përsëri ari prej kësaj shtrese.

Nëse përpiqesh ta shkrish, nuk mund ta rikthesh arin.

Kushti i dytë: Kur e shikon, ngjyra e tij nuk është më ngjyra e vërtetë e arit.

Ajo nuk është më si ngjyra e arit, por shkëlqimi dhe forca e ngjyrës janë zbehur, ndërsa ka mbetur vetëm verdhësia.

Verdhësia gjendet edhe te ari, edhe te bakri, edhe te materiale të tjera, por shkëlqimi i veçantë i arit është zbehur.

Prandaj, fukahatë thonë se në këtë rast përdorimi lejohet.

Prej këtij lloji janë edhe fijet me të cilat enden mbulesat e Qabes.

Fijet e mbulesës së Qabes nuk janë ar i pastër, por janë fije pambuku ose materiale të tjera që janë veshur vetëm me një shtresë ari.

Ky është kuptimi i shprehjes se ari **e ka humbur natyrën e tij**, domethënë nuk mund të përfitohet më prej tij.

E njëjta gjë vlen edhe për materiale të tjera, si shtresat mbuluese që vendosen mbi orë dhe sende të ngjashme.

Për mospajtimin e dijetarëve lidhur me këtë çështje kemi folur më herët, në vendin përkatës, në kapitullin e enëve.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe rrobat e mëndafshta.”

Pra, ndalohet veshja e rrobave të mëndafshta, si në namaz, ashtu edhe jashtë namazit.

Nëse dikush fal namaz me to, namazi i tij prishet.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“…dhe ato në të cilat mëndafshi është pjesa më e dukshme dhe mbizotëruese, për meshkujt; por jo nëse të dyja janë të barabarta.”

Mashkullit i ndalohet të veshë mëndafsh, sepse Pejgamberi ﷺ, siç është transmetuar në hadithin e Muaviut, ka thënë:

“Ky është i ndaluar për meshkujt e umetit tim.”

Ndërsa për gratë lejohet veshja e mëndafshit.

Me **mëndafsh** këtu nënkuptohet ai që përftohet nga fijet e prodhuara prej krimbit të mëndafshit.

Prandaj, nëse një pëlhurë tjetër quhet mëndafsh, siç është mëndafshi artificial që përdoret sot, themi se ai nuk është mëndafshi që e ka ndaluar Pejgamberi ﷺ.

Madje, edhe nëse gjendet një material më i butë se mëndafshi, si **khazzi**, apo materiale të ngjashme, themi se ai nuk merr automatikisht të njëjtin gjykim, por ka gjykimin e vet.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“…dhe ajo në të cilën mëndafshi është pjesa më e dukshme.”

Nëse pjesa e dukshme e rrobës është kryesisht prej mëndafshi, atëherë gjykimi bazohet në atë që është më e dukshme.

Ndryshe është nëse mëndafshi përbën pjesën më të vogël.

Kjo sepse Pejgamberi ﷺ ka bërë përjashtim për sasinë e vogël të mëndafshit në rroba, për të cilën autori do të flasë pak më vonë.

Prandaj, nëse pjesa më e madhe e asaj që shihet nga rroba është prej mëndafshi, atëherë ajo është **e ndaluar**.

Si mund të ndodhë që pjesa më e madhe e asaj që shihet të jetë prej mëndafshi?

Fukahatë kanë thënë:

Nëse rroba ka një shtresë të jashtme dhe një astar dhe shtresa e jashtme është prej mëndafshi, ndërsa astari nuk është prej mëndafshi, atëherë merret në konsideratë **ajo që është më e dukshme**.

Pra, ajo që njerëzit shohin është pjesa e jashtme.

Nëse ajo që shihet nga njerëzit është prej mëndafshi, atëherë rroba është e ndaluar, edhe nëse, po të llogaritet sasia e përgjithshme e pëlhurës, astari dhe pjesët e tjera përbëjnë pjesën më të madhe.

Kriteri nuk është ajo që prek trupin, por **ajo që është më e dukshme për njerëzit**.

Prandaj, merret në konsideratë ajo që shfaqet nga rroba.

Nëse pjesa më e madhe e asaj që shihet është prej mëndafshi, atëherë ajo është **e ndaluar**.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“…por jo nëse të dyja janë të barabarta.”

Nëse mëndafshi dhe materiali tjetër janë të barabartë për nga pjesa e dukshme, për shembull, nëse gjysma e rrobës është prej mëndafshi dhe gjysma prej materiali tjetër, atëherë në medhheb ka **dy transmetime** për këtë çështje.

Autori ka zgjedhur mendimin se, nëse të dyja janë të barabarta, **kjo lejohet**.

Arsyeja e kësaj do të sqarohet pak më vonë, kur autori të flasë për kufirin prej **katër gishtash**.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“…ose për shkak të domosdoshmërisë.”

Pra, **lejohet përdorimi i mëndafshit në rast domosdoshmërie**.

Siç është transmetuar për Abdurrahman ibn Aufin dhe Zubejr ibn Avamin (Allahu qoftë i kënaqur me ta), të cilët kishin kruarje në trup.

Lëkura e tyre kruhej, ndërsa rrobat që përdoreshin në atë kohë, si ato prej leshi dhe pambuku, mund t’u shkaktonin dëm.

Prandaj, Pejgamberi ﷺ u lejoi atyre të vishnin rroba prej mëndafshi, për t’ua larguar këtë dëm.

Pra, këtu kemi të bëjmë me një rast **domosdoshmërie** për përdorimin e mëndafshit.

Ua kam sqaruar edhe më parë dallimin ndërmjet **domosdoshmërisë** dhe **nevojës**.

Kemi thënë se **domosdoshmëria lidhet me vetë sendin**.

Prandaj, për atë që ka nevojë pikërisht për mëndafshin dhe nuk gjen ndonjë rrobë tjetër që i përshtatet trupit të tij, si në rastin e Abdurrahman ibn Aufit dhe Zubejrit, themi se **i lejohet mëndafshi**.

Ndërsa, nëse dikush ka nevojë vetëm për një veçori të tij, atëherë përdorimi i tij lejohet vetëm aq sa e kërkon **nevoja**, siç do të sqarohet më vonë në çështjen e zbukurimeve.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“…ose për shkak të domosdoshmërisë, si plagë e të ngjashme, ose kruarje, ose sëmundje.”

Autori e përmendi fillimisht **domosdoshmërinë**, pastaj përmendi rastet e veçanta që përfshihen në të, duke përmendur të veçantën pas të përgjithshmes.

Po ashtu, disa sëmundje, sipas mjekëve të hershëm, mund të kërkonin veshjen e mëndafshit ose të diçkaje të ngjashme me të.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“…ose luftë.”

Lufta nuk hyn te domosdoshmëria.

Fukahatë thonë se **gjatë luftës lejohet veshja e mëndafshit**, edhe nëse nuk ekziston ndonjë nevojë.

Ky është rregulli që ata kanë vendosur.

Kjo sepse Pejgamberi ﷺ ka sqaruar se **lufta është prej rasteve në të cilat përjashtohet ndalimi i mendjemadhësisë**, qoftë në ecjen me mburrje, qoftë në veshje.

Meqenëse mëndafshi është prej veshjeve që zakonisht lidhen me mendjemadhësinë dhe mburrjen, ai lejohet gjatë luftës edhe pa pasur ndonjë nevojë.

Ky është mendimi i fukahave.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“…ose si mbushje.”

Pra, nëse mëndafshi përdoret si mbushje brenda rrobës.

Disa gëzofë përbëhen nga dy shtresa, ndërmjet të cilave vendoset një material mbushës për të siguruar ngrohtësi.

Po kështu, mëndafshi mund të përdoret si mbushje në shtresat që vendosen poshtë rrobës.

Nëse kjo mbushje është prej mëndafshi, themi se kjo lejohet.

Kjo sepse ndalimi lidhet vetëm me pjesën e jashtme që shihet, e jo me pjesën e brendshme.

Ndërsa mbushja është e brendshme dhe nuk shihet.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"…ose si zbukurim."

Me **zbukurim** nënkuptohet shiriti zbukurues i rrobës.

Ky është shiriti që vendoset mbi rrobë.

Nganjëherë ai vendoset për një nevojë.

Cila është ajo nevojë?

Në të kaluarën, njerëzit zakonisht kishin vetëm një rrobë, një mantel ose një këmishë.

Skajet e rrobës preken më shumë se pjesët e tjera.

Për këtë arsye, skajet e rrobës konsumohen, grisen dhe ndryshojnë formë nga përdorimi i shpeshtë.

Mëndafshi ka qëndrueshmëri të madhe.

Prandaj, është lejuar që shiriti zbukurues në skajet e rrobës të jetë prej mëndafshi, me kusht që gjerësia e tij të mos kalojë **katër gishta**.

Kjo bazohet në hadithin e saktë të Omerit (Allahu qoftë i kënaqur me të), të cilin e transmeton Muslimi, ku thuhet:

"Pejgamberi ﷺ e ndaloi mëndafshin, përveç një pjese sa dy gishta, ose tre, ose katër."

Ndalimi i Pejgamberit ﷺ këtu është ndërtuar mbi lejimin e zgjedhjes ndërmjet këtyre përmasave.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“…ose si arna.”

Domethënë, nëse rroba është grisur dhe ai e arnon.

Arsyeja është se arnat janë të pakta dhe nuk janë të shumta.

Gjithashtu, ato nuk vendosen për zbukurim.

Prandaj, ato marrin të njëjtin gjykim si shiriti zbukurues.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“…ose si përforcim i hapjes së jakës.”

Hapja e jakës është hapja e rrobës përmes së cilës futet koka.

Ndërsa **përforcimi i saj** është pjesa përreth skajit të saj.

Kjo pjesë është e ngjashme me atë që sot quhet **jakë**, edhe pse jakat në formën e sotme nuk njiheshin në atë kohë.

Nëse kjo pjesë bëhet prej mëndafshi për shkak të futjes së shpeshtë të kokës, në mënyrë që të mos e dëmtojë kokën, qafën ose pjesë të ngjashme të trupit, atëherë kjo lejohet për shkak të nevojës.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“…ose si zbukurim në anët e gëzofit.”

Me këtë nënkuptohet shiriti që vendoset në skajet e gëzofit për ta ruajtur atë dhe për të mbrojtur anët e tij.

Mendimi më i saktë është se ky gjykim nuk është i veçantë vetëm për gëzofin.

I njëjti gjykim vlen edhe për rrobat e tjera dhe përmendja e gëzofit nuk nënkupton kufizim vetëm në të.

وَيُكْرَهُ الْمُعَصْفَرُ وَالْمُزَعْفَرُ لِلرِّجَالِ

“Për meshkujt është e papëlqyeshme veshja e rrobave të kuqrremta dhe e atyre të ngjyrosura me shafran.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Për meshkujt është e papëlqyeshme veshja e rrobave të kuqrremta dhe e atyre të ngjyrosura me shafran.”

Sa i përket ndalimit të rrobave të kuqrremta dhe të atyre të ngjyrosura me shafran, baza për këtë është hadithi i transmetuar në dy *Sahihët*, ku thuhet se Pejgamberi ﷺ i ndaloi meshkujt të vishnin rroba të ngjyrosura me shafran.

Po ashtu, në *Sahihun e Muslimit*, në hadithin e Aliut (Allahu qoftë i kënaqur me të), transmetohet se Pejgamberi ﷺ e ndaloi atë të vishte një rrobë të kuqrremtë.

Me **rrobë të ngjyrosur me shafran** nënkuptohet ajo që është ngjyrosur me shafran, kështu që ngjyra e saj është ndërmjet të kuqes dhe të verdhës, por më afër të kuqes.

Ndërsa **rroba e kuqrremtë (mu‘asfar)** është ajo që është ngjyrosur me **usfur**.

Usfuri është i njohur në Mekë dhe gjendet edhe sot te shitësit e bimëve mjekësore. Përdoret si ilaç, si ushqim dhe si lëndë ngjyrosëse.

Rrobat e ngjyrosura me usfur marrin ngjyrë të verdhë. Deri vonë, njerëzit i ngjyrosnin rrobat e tyre me usfur.

Është vërtetuar se Pejgamberi ﷺ **i ndaloi vetëm meshkujt, e jo gratë**, të vishnin rroba të kuqrremta dhe rroba të ngjyrosura me shafran.

Sipas medhhebit, **ky ndalim vlen vetëm kur e gjithë rroba është e tillë**.

Ndërsa, nëse vetëm një pjesë e rrobës është e ngjyrosur në këtë mënyrë, kurse pjesa tjetër jo, atëherë, sipas tyre, **veshja e saj lejohet**.

Pra, ndalimi ka të bëjë me rastin kur **e gjithë rroba është e ngjyrosur në këtë mënyrë**.

Sa u përket meshkujve që **nuk janë në ihram**, ndalimi i përmendur për veshjen e rrobave të kuqrremta dhe të atyre të ngjyrosura me shafran, sipas medhhebit, **nënkupton papëlqyeshmëri (mekruh) dhe jo ndalim (haram)**.

Ndërsa për meshkujt që **janë në ihram**, veshja e këtyre rrobave është **e ndaluar (haram)**, sepse Pejgamberi ﷺ e ka ndaluar personin në ihram të veshë rroba të prekura nga **uersi** (një bimë që përdorej për ngjyrosjen e rrobave) ose nga **shafrani**.

Pastaj autori kalon te **kushti i katërt prej kushteve të namazit**, që është:

Shmangia e papastërtisë.

وَمِنْهَا: اجْتِنَابُ النَّجَاسَاتِ ؛ فَمَنْ حَمَلَ نَجَاسَةً لَا يُعْفَى عَنْهَا ، أَوْ لَا قَاهَا بِثَوْبِهِ، أَوْ بَدَنِهِ: لَمْ تَصِحَ صَلَاتُهُ

"Prej kushteve të namazit është edhe shmangia e papastërtive. Nëse dikush bart një papastërti që nuk tolerohet ose bie në kontakt me të përmes rrobës apo trupit të tij, namazi i tij nuk është i vlefshëm."

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Prej tyre…"

Pra, prej kushteve të namazit.

"…është edhe shmangia e papastërtive."

Me **papastërti**, fukahatë nënkuptojnë dy gjëra:

- **Papastërtinë konkrete;**
- **Papastërtinë kuptimore.**

Papastërtia konkrete është ajo që ekziston në mënyrë konkrete dhe mund të perceptohet.

Ndërsa **papastërtia kuptimore** është ajo që ekziston vetëm si **gjykim juridik**.

Mund të ndodhë që një papastërti të gjykohet si e tillë, edhe pse nuk shihet.

Këtë e kemi përmendur më herët, si në rastin kur papastërtia bie mbi një rrobë ose mbi një vend dhe nuk pastrohet vetëm me **istihale**.

Kjo konsiderohet **papastërti kuptimore**, sepse nuk ekziston më si lëndë e dukshme dhe nuk shihet; pra, është një përshkrim juridik dhe jo një lëndë konkrete.

Pra, papastërtia është dy llojesh:

- **Papastërti kuptimore;**
- **Papastërti konkrete.**

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Prandaj, nëse dikush bart një papastërti që nuk tolerohet ose bie në kontakt me të përmes rrobës apo trupit të tij, namazi i tij nuk është i vlefshëm.”

Njeriu e ka obligim të pastrojë **tri gjëra**:

E para: Trupin e tij.

Ai e ka obligim ta largojë papastërtinë nga trupi i tij.

E dyta: Rrobën e tij gjatë namazit.

Pra, rrobën me të cilën e fal namazin.

Për kriterin e saj do të flasim pak më vonë. Ajo është çdo gjë që **lëviz dhe tërhiqet me lëvizjen e tij**.

E treta: Vendin ku fal namazin.

Argumenti se pastrimi i rrobës është obligim është fjala e Allahut të Lartësuar:

“Dhe pastroji rrobat e tua.” [El-Mudeththir: 4]

Prandaj, në këtë rast është obligim **pastrimi i rrobës**.

Po ashtu, është vërtetuar se Pejgamberi ﷺ, gjatë namazit, **i hoqi nallanet e tij**.

Pastaj tha:

“Xhibrili sapo erdhi tek unë dhe më njoftoi se në nallanet e mia kishte papastërti.”

Kjo tregon se, nëse ajo që gjendet në nallane është papastërti, atëherë ajo përfshihet në çështjen e pastrimit dhe **largimi i saj është obligim**.

Shpjegimi i këtij hadithi do të vijë pak më vonë, kur autori të flasë për çështjen e harresës.

Ndërsa, sa i përket vendit ku falet namazi, kjo është e qartë, sepse **namazi nuk është i vlefshëm në një vend ku ka papastërti**.

Po ashtu, këtë e tregon edhe hadithi i Pejgamberit ﷺ që ndalon faljen në vendgrumbullimin e mbeturinave dhe në vende të tjera të ngjashme.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Prandaj, ai që bart një papastërti…”

Me **“bart një papastërti”** nuk nënkuptohet vetëm rasti kur ai e mban atë në një enë ose në diçka të ngjashme.

Qëllimi është që papastërtia të jetë me të, qoftë në rrobën e tij, në trupin e tij ose në një send që ai e bart me vete, si një shishe apo diçka tjetër që është e lidhur me të dhe **lëviz me lëvizjen e tij**.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“…për të cilën nuk ka tolerim.”

Këtë e kemi përmendur më herët, kur folëm për **papastërtitë që tolerohen**.

Le të kujtojmë disa prej tyre:

Prej tyre është **sasia e vogël e gjakut, e cila tolerohet**.

Po ashtu, **urina e foshnjës mashkull** është e papastër, por mënyra e pastrimit të saj është lehtësuar.

Gjithashtu, **gjurma që mbetet pas istixhmarit**. Nëse themi se istixhmari e largon papastërtinë kuptimore dhe jo vetë papastërtinë konkrete, atëherë gjurma që mbetet pas istixhmarit **tolerohet**.

Po ashtu, **papastërtia që njeriu nuk është në gjendje ta largojë është e toleruar**.

Disa dijetarë thonë se edhe **papastërtia shumë e vogël**, e cila nuk mund të largohet, si ajo që mbetet nën thonj, është e toleruar.

Prandaj, disa prej tyre e kanë përcaktuar masën e papastërtisë së toleruar sipas sasisë që mbetet nën një thua, sepse kjo është masa më e vogël për të cilën është përmendur se tolerohet.

Prandaj, çdo papastërti që nuk mund të largohet, si ajo që mbetet nën thonj dhe papastërti të tjera të ngjashme, **është e toleruar**.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“…ose papastërtia prek rrobën e tij.”

Çfarë kuptimi ka fjala e autorit:

“…ose papastërtia prek rrobën e tij”?

Nuk nënkupton vetëm se papastërtia ndodhet në rrobën e tij.

Kjo mund të ketë dy kuptime:

- Ose papastërtia ka rënë mbi rrobën e tij.
- Ose rroba e tij bie në kontakt me papastërtinë gjatë namazit, si p.sh. kur bën sexhde.

Prandaj, themi se autori i ka përmendur të tri rastet:

- Papastërtinë në trup, për të cilën do të flasim më vonë.
- Papastërtinë në rrobën e namazliut.
- Rrobën e tij që bie në kontakt me papastërtinë gjatë sexhdes.

Megjithatë, shumica e komentuesve, kur shpjegojnë shprehjen e autorit:

“…ose papastërtia prek rrobën e tij”,

thonë se kuptimi është se **papastërtia ndodhet në rrobën e tij**, pra se papastërtia ka rënë mbi të.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“…ose trupin e tij, namazi i tij nuk është i vlefshëm.”

Pra, namazi i tij nuk është i vlefshëm në mënyrë absolute, për shkak të mungesës së këtij kushti. Për këtë do të flasim pak më vonë.

وَإِنْ طَيَّنَ أَرْضاً نَجِسَةٌ، أَوْ فَرَشَهَا طَاهِراً: كُرِهَ، وَصَحتْ

“Nëse e mbulon një tokë të papastër me baltë ose shtron mbi të një mbulesë të pastër, kjo është e papëlqyeshme (mekruh), por namazi është i vlefshëm.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nëse e mbulon një tokë të papastër me baltë ose shtron mbi të një mbulesë të pastër…”

Pra, me diçka të pastër.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“…kjo është e papëlqyeshme (mekruh).”

Pra, falja e namazit në këtë mënyrë është e papëlqyeshme.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“…por namazi është i vlefshëm.”

Kjo çështje paraqitet si vijon:

Nëse toka është e papastër, p.sh. mbi të ka urinë, gjak të derdhur ose ndonjë papastërti tjetër, pastaj e mbulon me baltë, domethënë hedh mbi të dhe në mënyrë që të mos mbetet asnjë gjurmë e papastërtisë dhe të mos shihet më asgjë, atëherë kjo quhet mbulim i tokës me baltë.

Kjo quhet kështu sepse balta është e ndarë nga toka.

Ndërsa, nëse hidhet vetëm pak dhe, i cili mund të largohet nga lëvizjet gjatë namazit, si gjatë rukusë ose lëvizjeve të tjera, atëherë kjo nuk mjafton.

Ose nëse mbi vendin e papastërtisë shtron një mbulesë, si qilim, sixhade ose rrobë.

Fukahatë thonë se në këtë rast **namazi është i vlefshëm**, por me kusht që mbulesa e vendosur mbi papastërti të jetë e pastër.

Po ashtu, ajo duhet të jetë **e trashë**. Ky është një kusht shtesë që autori nuk e ka përmendur, por për të ka pajtim ndërmjet fukahave.

Pra, mbulesa duhet të jetë e trashë, sepse, sipas tyre, një mbulesë e hollë nuk e mbulon papastërtinë në mënyrë të mjaftueshme.

Prandaj, nëse sheh një papastërti në tokë, pastaj shtron mbi të një sixhade dhe e fal namazin mbi të, fukahatë thonë se **kjo lejohet**, me kushtet që sapo i përmendëm.

Argumenti për këtë është se ajo që kërkohet të jetë e pastër është vetëm **vendi që prek drejtpërdrejt namazliu**, e jo ajo që ndodhet poshtë tij.

Sepse, nëse do të thoshim se kjo nuk lejohet, atëherë njeriu do të duhej të kontrollonte edhe brendësinë e tokës, ndërkohë që pothuajse nuk ka vend ku, në thellësi, të mos ketë ndonjë papastërti, të vjetër ose të re.

Megjithatë, fukahatë thonë se **është e papëlqyeshme (mekruh)** që njeriu ta bëjë këtë.

Pse?

Sepse njeriu mund ta ndiejë këtë si diçka të papëlqyeshme dhe kjo mund t’i shkaktojë **vesvese dhe dyshime**.

Prandaj, është më mirë që njeriu ta shmangë këtë veprim.

Pra, kjo është arsyeja pse fukahatë e konsiderojnë atë **të papëlqyeshëm (mekruh)**.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“…por namazi është i vlefshëm.”

Pra, pavarësisht papëlqyeshmërisë së këtij veprimi, **namazi është i vlefshëm**.

وَإِنْ كَانَتْ بِطَرَفِ مُصَلًّى مُتَّصِلٍ، صَحَّتْ إِنْ لَمْ يَنْجَرَّ بِمَشْيِهِ.

“Nëse papastërtia ndodhet në skajin e një shtroje namazi të lidhur me të, namazi është i vlefshëm nëse shtroja nuk tërhiqet me ecjen e tij.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nëse ajo ndodhet në skajin e një shtroje namazi të lidhur me të, namazi është i vlefshëm.”

Pra, nëse papastërtia ndodhet në skajin e shtrojës së namazit.

Për shembull, nëse falesh mbi një sixhade dhe në skajin e saj ndodhet një papastërti, ose papastërtia ndodhet në skajin e shtrojës së namazit, larg vendit ku je duke u falur, atëherë namazi yt është i vlefshëm, edhe nëse ajo ndodhet përpara teje, në drejtimin e kibles.

Prandaj, këtu duhet të sqarojmë një çështje të rëndësishme: çfarë nënkuptohet me **vendfalje**?

Pak më parë thamë se vendfalja duhet të jetë e pastër.

Nëse papastërtia ndodhet në skajin e shtrojës dhe jo në vetë vendfaljen, atëherë, edhe nëse ai skaj është i lidhur me vendfaljen, si p.sh. në të njëjtën sixhade ose në një shtrojë të ngjashme, namazi është i vlefshëm.

Fukahatë kanë thënë se **vendfalja** është çdo vend që namazliu e prek gjatë namazit, si dhe hapësira ndërmjet këtyre vendeve.

Pastaj ata e kanë përcaktuar atë edhe për nga përmasat.

Për nga gjatësia, ajo shtrihet prej vendit ku vendoset balli gjatë sexhdes deri te vendi ku qëndrojnë thembrat gjatë qëndrimit në këmbë.

Kjo është për nga gjatësia.

Ndërsa për nga gjerësia, ajo është hapësira ndërmjet dy duarve, sepse kur namazliu bën sexhde, i vendos duart në nivelin e shpatullave. Pra, hapësira ndërmjet dy shuplakave përbën gjerësinë e vendfaljes.

Ky është vendi që duhet të jetë i pastër.

Nëse papastërtia ndodhet në të djathtë ose në të majtë të tij, përpara ose pas tij, ajo **nuk ndikon në vlefshmërinë e namazit**.

Ndryshe është nëse papastërtia ndodhet në vendet që ai i prek gjatë namazit me fytyrën, duart, këmbët ose gjunjët e tij, apo në hapësirën ndërmjet fytyrës dhe gjunjëve të tij.

Në këtë rast themi se **namazi nuk është i vlefshëm**, sepse e gjithë kjo konsiderohet **vendfalje**.

Prandaj, fjala e autorit:

"Nëse ajo ndodhet në skajin e një shtroje namazi të lidhur me të, namazi është i vlefshëm"

na sqaron dy çështje:

Së pari: Kuptimin e **vendfaljes** sipas fukahave.

Së dyti: Se, nëse papastërtia ndodhet pranë namazliut, edhe nëse është e lidhur me vendfaljen e tij, **namazi është i vlefshëm**.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"…nëse shtroja nuk tërhiqet me ecjen e tij."

Ndonjëherë papastërtia është e lidhur me vendfaljen e namazliut, por nuk ndodhet në vendin ku ai bën sexhde dhe as ndërmjet vendeve që ai prek gjatë namazit. Megjithatë, fukahatë e konsiderojnë atë si shkak që **e bën namazin të pavlefshëm**.

Ata kanë thënë se kriteri është: **nëse ajo tërhiqet me ecjen e tij**.

Pra, nëse ai lëviz dhe ecën, edhe ajo tërhiqet bashkë me të.

Nuk mjafton që ajo vetëm të lëvizë si pasojë e lëvizjes së tij, sepse disa fukaha kanë marrë si kriter vetëm faktin që ajo **lëviz me lëvizjen e tij**.

Ndërsa ata që thonë:

"…tërhiqet me ecjen e tij",

e kanë bërë këtë kriter **më të ngushtë**.

Për shembull, nëse dikush ulet mbi një litar të tendosur fort dhe në skajin tjetër të litarit ndodhet një papastërti, atëherë, kur ai ushtron peshë mbi litar, papastërtia lëviz.

Kjo është një lëvizje që ndodh si pasojë e lëvizjes së tij.

Megjithatë, themi se kjo **nuk e bën namazin të pavlefshëm**.

Nëse ai ecën përpara dhe kthehet prapa, ndërsa papastërtia nuk lëviz bashkë me ecjen e tij dhe nuk tërhiqet me të, atëherë ajo nuk merr të njëjtin gjykim si rroba e namazliut.

Pra, ajo që ka të njëjtin gjykim si rroba e namazliut është vetëm ajo që lëviz dhe tërhiqet me ecjen e tij.

Shembull:

Nëse një njeri ka një papastërti të lidhur në skajin e rrobës së tij dhe i thotë një tjetri: **“Mbaje këtë”**, ai e mban.

Namazliu nuk e prek fare papastërtinë, por personi tjetër po e mban atë pjesë të çallmës.

Ta zëmë se çallma është dy metra e gjatë dhe papastërtia ndodhet në skajin e saj, ndërsa personi tjetër e mban atë skaj.

A themi se namazi i tij është i vlefshëm apo jo, edhe pse ndërmjet tij dhe papastërtisë ka dy metra?

Përgjigjja është: **Jo**, sepse ajo tërhiqet me lëvizjen e tij.

Po ashtu, nëse dikush, pa pasur nevojë, mban të vendosur një kateter urinar, megjithëse mund ta hiqte, por nuk e heq dhe në të ka papastërti.

Kateteri urinar është ai që vendoset në fshikëzën e urinës ose në rrugët urinare.

Nëse ai ka mundësi ta heqë, por thotë: **“Do ta mbaj”**, dhe falet me të, themi se namazi i tij nuk është i vlefshëm, edhe nëse papastërtia është larg trupit të tij.

Pse?

Sepse ajo tërhiqet me lëvizjen e tij.

Po kështu, nëse dikush fal namazin ndërsa ka të vendosur një sistem infuzioni për gjak, nëpërmjet të cilit i kalon gjaku.

Nëse supozojmë se gjaku është i papastër, ai lëviz me lëvizjen e namazliut; nëse namazliu ecën, edhe gjaku tërhiqet bashkë me të përmes tubit.

Prandaj, ai merr të njëjtin gjykim.

Mirëpo, nëse namazliu ka nevojë për të dhe koha e namazit është e kufizuar, atëherë falet në atë gjendje, sepse ka gjykimin e personit me arsye të vlefshme.

Sa i përket asaj që **nuk tërhiqet** me lëvizjen e tij, fukahatë kanë përmendur shembuj.

Ata thonë: nëse diçka është e lidhur me një kafshë që konsiderohet e papastër sipas medhhebit hanbeli, kjo është një çështje tjetër për shqyrtim.

Kafsha, mishi i së cilës nuk lejohet të hahet, konsiderohet e papastër sipas tyre.

Prandaj, nëse dikush e ka këmbën të lidhur, për shembull, me një gomar ose me një elefant, ata thonë se namazi i tij është i vlefshëm, sepse kafsha nuk tërhiqet me lëvizjen e tij; përkundrazi, ajo është e madhe dhe nuk lëviz bashkë me të.

Po ashtu, nëse ai falet hipur mbi të, ata e konsiderojnë namazin të vlefshëm.

Për shembull, nëse ndodhet mbi një shalë të vendosur mbi një elefant, në mënyrë që të mos jetë në kontakt të drejtpërdrejtë me kafshën.

Në këtë rast, ata thonë se namazi është i vlefshëm, sepse kafsha nuk lëviz me lëvizjen e tij.

Ky është mendimi i tyre dhe këta janë shembujt që kanë përmendur.

Unë vetëm po ua përcjell atë që kanë thënë.

وَمَنْ رَأَى عَلَيْهِ نَجَاسَةً بَعْدَ صَلَاتِهِ جَهِلَ كَوْنَهَا فِيهَا

لَمْ يُعِدْ، وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهَا كَانَتْ فِيهَا لَكِنْ نَسِيَهَا أَوْ جَهِلَهَا: أَعَادَ

“Kush sheh mbi vete një papastërti pas namazit dhe nuk e di nëse ajo ka qenë aty gjatë namazit, nuk e përsërit namazin. Por, nëse e di se ajo ka qenë aty gjatë namazit, mirëpo e ka harruar ose nuk ka pasur dijeni për të, atëherë e përsërit namazin.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Kush sheh në trupin ose rrobën e tij një papastërti pas përfundimit të namazit dhe nuk e di nëse ajo ka qenë e pranishme gjatë namazit, nuk e përsërit namazin.”

Pra, nëse njeriu e përfundon namazin dhe, pasi ta ketë mbaruar, sheh se në rrobën e tij ka një papastërti, por nuk e di nëse ajo papastërti ka qenë gjatë namazit apo është shfaqur pas përfundimit të tij, atëherë themi se namazi i tij është i vlefshëm.

Cili është rregulli bazë në këtë çështje?

Ai është se, nëse një ngjarje mund t’i atribuohet njërës prej dy kohëve, ajo i atribuohet kohës më të afërt.

Prandaj, nëse dikush, pasi e ka përfunduar namazin, sheh, p.sh., gjak në rrobën e tij, është e mundur që ai gjak të ketë rënë pas namazit, por është e mundur edhe të ketë qenë aty para namazit.

Në këtë rast, prania e tij i atribuohet kohës së dytë, pra kohës pas namazit.

Prandaj, gjykojmë se namazi i tij është i vlefshëm, sepse ai nuk është i sigurt se papastërtia ka qenë e pranishme gjatë namazit.

Për këtë arsye, fukahatë thonë:

“Nuk merret parasysh dyshimi që lind pas përfundimit të kohës së veprimit.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Por, nëse e di…”

Kushtoni vëmendje, sepse kjo çështje, sipas medhhebit, është disi e hollësishme.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“…se ajo ka qenë gjatë namazit…”

Pra, se papastërtia ka qenë e pranishme.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“…ka qenë gjatë namazit.”

Domethënë, ai e di se papastërtia ka qenë në rrobën e tij, në trupin e tij ose në vendfaljen e tij gjatë namazit.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“…mirëpo e ka harruar.”

Pra, ai ka qenë në dijeni më parë, por më pas e ka harruar.

Për shembull, nëse në rrobën e tij bie urinë ose gjak dhe ai thotë: “Do ta laj”, por më pas e harron dhe fal namazin.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“…ose nuk e ka ditur.”

Kjo mund të jetë në dy forma:

- Ose nuk ka qenë në dijeni të ekzistencës së papastërtisë.
- Ose nuk e ka ditur gjykimin e saj.

Mosnjohja e ekzistencës së saj do të thotë se ai nuk e di se aty ka një papastërti.

Kjo është padituri për vetë ekzistencën e saj.

Ndërsa mosnjohja e gjykimit të saj do të thotë se, p.sh., nuk e di se gjaku është i papastër.

Në këtë rast, padituria lidhet me gjykimin dhe jo me ekzistencën e papastërtisë.

Fukahatë thonë se, në të dyja këto raste, ai duhet ta përsërisë namazin.

Cili është argumenti i tyre?

Ata thonë se **shmangia e papastërtisë është kusht për vlefshmërinë e namazit**, ndërsa kushti nuk bie për shkak të harresës dhe as për ndonjë arsye tjetër.

Por çfarë thoni për hadithin ku tregohet se Pejgamberi ﷺ u fal dhe, gjatë namazit, u njoftua se në nallanet e tij kishte papastërti? Ky hadith transmetohet nga autorët e *Suneneve*. Kur Xhibrili e njoftoi për këtë, Pejgamberi ﷺ i hoqi nallanet, ndërsa edhe sahabët i hoqën nallanet e tyre.

Fukahatë e medhhebit e kanë interpretuar këtë hadith në njërën prej dy mënyrave:

Ose thonë se ajo që ndodhej në nallanet e tij nuk ishte papastërti, por vetëm **edha** (diçka e papëlqyeshme), e cila lidhet me pastërtinë, por nuk konsiderohet papastërti në kuptimin juridik.

Ose thonë se ky gjykim është **shfuqizuar (mensuh)**.

Mirëpo, në të vërtetë, pretendimi i shfuqizimit është gjithmonë i dobët, përderisa nuk ka argument që e vërteton atë.

Prandaj, sa të jetë e mundur, **mos e mbështetni interpretimin në shfuqizim**.

Megjithatë, ata thonë se në hadith është përdorur fjala **“edha”** dhe jo fjala **“papastërti”**.

Prandaj, është e mundur që ajo që ndodhej në nallanet e tij të ketë qenë diçka tjetër dhe jo ndonjë prej papastërtive.

Ka edhe fukaha të medhhebit që kanë thënë se **shmangia e papastërtisë është obligim dhe jo kusht**.

Prandaj, sipas tyre, ky obligim bie në rast **harrese dhe paditurie**.

Kështu bëhet i qartë edhe mendimi i zgjedhur nga **el-Muveffek Ibn Kudame**, **shejhul-Islam Ibn Tejmije** dhe shumë dijetarë bashkëkohorë.

Madje, ky është një mendim i mbështetur dhe është transmetuar edhe nga shumë prej dijetarëve të hershëm të medhhebit hanbeli.

Edhe **es-Sameriu**, si dhe të tjerë, e kanë përmendur këtë në librin *El-Furuk*, duke thënë:

“Padituria dhe harresa në çështjen e papastërtisë falen gjatë namazit, dhe hadithi është i qartë për këtë.”

Mirëpo, fukahatë kanë dashur të vendosin një rregull të përgjithshëm.

Prandaj, ata thonë:

Kush e konsideron shmangien e papastërtisë **obligim**, thotë se ajo bie në rast harrese dhe padituri, dhe kështu rregulli bëhet i qëndrueshëm.

Ndërsa kush e konsideron atë **kusht**, thotë se ajo nuk bie në rast harrese dhe padituri.

Këtu dua të ndalem te një çështje.

Kur fukahatë e konsiderojnë një gjë si **kusht**, **farz** ose **obligim**, ata ndërtojnë mbi të të gjitha pasojat juridike që burojnë prej saj.

Ata i shqyrtojnë të gjitha pasojat e mundshme.

Kjo është një prej veçorive të librave të medhhebeve.

Ata marrin një çështje dhe i shqyrtojnë të gjitha pasojat e saj.

Më pas, një numër dijetarësh e trashëgojnë këtë punë brez pas brezi, duke shqyrtuar kufizimet dhe përjashtimet e saj.

Pastaj vjen dijetari i pestë, i dhjetë ose një tjetër pas tyre, i cili shkruan për të njëjtin libër ose për të njëjtën çështje dhe shton sqarime për përjashtimet dhe hollësitë e këtij kapitulli.

Ndryshe ndodh kur një person shkruan një vepër nga fillimi, pa u mbështetur në këtë trashëgimi.

Në atë rast, ndonjëherë shprehja mund të mos jetë e saktë, ose autori mund të harrojë ndonjë hollësi dhe të përdorë një term që nuk është vendosur saktësisht në vendin e duhur.

Prandaj, kjo është një prej veçorive të librave të medhhebeve: formulimet e tyre janë shumë të sakta.

وَمَنْ جُبِرَ عَظْمُهُ بِنَجِسٍ: لَمْ يَجِبْ قَلْعُهُ مَعَ الضَّرَرِ، وَمَا سَقَطَ مِنْهُ مِنْ عُضْوٍ أَوْ سِنٍّ: فَطَاهِرٌ

“Nëse dikujt i është lidhur ose fiksuar një kockë me një lëndë të papastër, nuk është i detyruar ta heqë atë nëse heqja i shkakton dëm. Çdo pjesë e trupit ose dhëmb që i bie është i pastër.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nëse dikujt i është lidhur ose fiksuar një kockë me një lëndë të papastër…”

Pra, nëse kocka është lidhur me një kockë qeni, me një kockë të një kafshe të ngordhur ose me diçka të ngjashme, apo nëse plaga e tij është qepur me një material të papastër.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“…nuk është i detyruar ta heqë atë nëse heqja i shkakton dëm.”

Ky është gjykimi sa i përket heqjes së saj: **ai nuk është i detyruar ta largojë atë**.

Por a është i detyruar të marrë tejemum?

Autori nuk e ka përmendur këtë çështje.

Fukahatë e medhhebit thonë: **Po.**

Sipas medhhebit, nëse ajo lëndë e papastër është e dukshme, pra vazhdon të jetë e ekspozuar dhe mund të shihet, atëherë ai duhet të marrë **tejemum së bashku me abdesin**.

Kjo sepse, sipas medhhebit, siç e kemi përmendur më herët, tejemumi merret edhe për shkak të papastërtisë, ndërsa papastërtia që merret në konsideratë është ajo që ndodhet **në pjesën e jashtme të trupit**.

Mirëpo, nëse mbi atë lëndë të papastër është formuar mish dhe ajo është mbuluar prej tij, atëherë **nuk kërkohet të marrë tejemum për shkak të saj**.

Arsyeja është se brendësia e trupit të njeriut në vetvete përmban papastërti, si gjaku, jashtëqitja dhe urina.

Prandaj, **papastërtia që ndodhet në brendësi nuk merret në konsideratë; ajo që merret në konsideratë është vetëm papastërtia e dukshme**.

Dhe fjalët e fukahave janë **në përputhje me këtë rregull**.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Ndërsa ajo që shkëputet prej tij…”

Pra, prej njeriut.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“…qoftë gjymtyrë ose dhëmb…”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“…është e pastër.”

Pra, nëse një personi i bie një dhëmb dhe më pas ia rikthejnë në vendin e tij, **ai konsiderohet i pastër**.

Nuk themi se ai ka gjykimin e cofëtinës.

Po kështu, nëse i shkëputet një gjymtyrë dhe më pas ia rikthejnë, p.sh. i pritet dora dhe pastaj i rivendoset, themi se **ajo është e pastër**.

Nuk themi se ajo është e papastër dhe se, duke qenë e dukshme, duhet të merret tejemum për shkak të saj.

Kjo çështje përmendet sepse disa fukaha thonë se, nëse një dhëmb thyhet dhe më pas rikthehet në vendin e tij, ai është i papastër, duke u mbështetur në rregullin:

“Ajo që shkëputet nga një krijesë e gjallë ka të njëjtin gjykim si cofëtina e saj.”

Mirëpo, **trupi i njeriut të vdekur konsiderohet i pastër**.

Megjithatë, ajo ka një gjykim tjetër sipas atyre që e konsiderojnë varrezën vend ku ekziston papastërti.

Për këtë do të flasim pak më vonë.

وَلَا تَصِحُ الصَّلَاةُ فِي: مَقْبَرَةٍ، وَحُشِ، وَحَمَّامٍ، وَأَعْطَانِ إِبِلٍ ، وَمَغْصُوبٍ، وَأَسْطِحَتِهَا ، وَتَصِحُ إِلَيْهَا

“Namazi nuk është i vlefshëm në varreza, në nevojtore, në hamam, në vendet ku pushojnë devetë, në vend të uzurpuar dhe as mbi çatitë e tyre. Ndërsa namazi është i vlefshëm nëse falet në drejtim të tyre.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Namazi nuk është i vlefshëm në varreza.”

Përjashtim bën namazi i xhenazes, për shkak të veprimit të Pejgamberit ﷺ.

Me **varreza** autori ka për qëllim dy gjëra.

Kështu duhet kuptuar edhe sipas medhhebit, madje ky është mendimi më i saktë sipas dijetarëve verifikues.

E para: Varreza e ndërtuar si vend i posaçëm për varrim.

E dyta: Çdo vend që është përdorur për varrim, qoftë edhe nëse aty ndodhet vetëm një varr.

Prandaj, mendimi i disa komentuesve që kanë thënë se me varreza nënkuptohen tre varre ose më shumë është mendim i dobët, madje edhe sipas vetë medhhebit.

Mendimi i saktë është se varreza fillon qoftë edhe me një varr.

Çdo varr quhet varrezë.

Po kështu, fjala **xhami** përdoret për një vend ku falet namazi, qoftë vetëm një vend i vetëm për falje, qoftë një objekt i rrethuar; të gjitha këto quhen xhami.

Ky është kuptimi i parë.

Çështja e dytë është se ndalimi i namazit në varreza është ndër ndalimet për të cilat Pejgamberi ﷺ ka qenë më i rreptë.

Nuk është transmetuar se Pejgamberi ﷺ ka ndaluar faljen e namazit **në një vend dhe në drejtim të tij**, përveçse në rastin e varrezave.

Ai e ka ndaluar faljen e namazit **në varreza** dhe **në drejtim të tyre**.

Ndërsa për nevojtoret dhe vendet ku pushojnë devetë, ai ﷺ ka ndaluar vetëm faljen e namazit **në to**, por nuk ka ndaluar faljen **në drejtim të tyre**.

Prandaj, varrezat janë vendi për të cilin **ndalimi i faljes së namazit është më i theksuar**.

Këtu shtrohet një çështje:

Cila është arsyeja pse Pejgamberi ﷺ e ka ndaluar faljen e namazit në varreza?

Themi:

Fukahatë më të dobët në këtë çështje — e jo në mënyrë absolute — janë mbështetur në **argumentimin përmes bashkimit të dispozitave** (*delaletul-iktiran*), duke u bazuar në hadithin në të cilin Pejgamberi ﷺ ndaloi faljen e namazit në varreza, në vendgrumbullimet e mbeturinave, në thertore dhe në vende të tjera.

Ata thonë:

Meqenëse arsyeja e ndalimit në vendet e tjera është **papastërtia**, atëherë edhe arsyeja e ndalimit në varreza duhet të jetë papastërtia.

Këtij mendimi i janë drejtuar dy kundërshtime:

Kundërshtimi i parë:

Ju thoni se **trupi i njeriut të vdekur konsiderohet i pastër**. Atëherë, si mund të thoni se varrezat janë të papastra?

Kundërshtimi i dytë:

Ju e kundërshtoni vetveten.

Pak më parë thatë se, nëse papastërtia mbulohet me dhe, atëherë lejohet të falet namazi mbi atë vend, nëse papastërtia ndodhet në një shtresë më të ulët, sepse gjykimi lidhet me atë që është e dukshme dhe jo me atë që ndodhet në brendësi.

Atëherë, si mund të thoni se arsyeja e ndalimit të faljes në varreza është **papastërtia**?

Prandaj, **dijetarët verifikues ndër fukahatë** nuk janë mbështetur në argumentimin përmes bashkimit të dispozitave për të përcaktuar arsyen e këtij gjykimi.

Përkundrazi, ata janë mbështetur në **vetë tekstin e Pejgamberit** ﷺ.

Ai ﷺ e ndaloi faljen e namazit **në varreza dhe në drejtim të tyre**, siç transmetohet në hadithin e shënuar nga Ebu Davudi.

Kjo na tregon se arsyeja e ndalimit të faljes së namazit në varreza dhe në drejtim të tyre është mbyllja e rrugëve që çojnë në shirk, frika nga shirku dhe ndalimi i madhërimit të varreve.

Për këtë arsye, Pejgamberi ﷺ e ndaloi edhe madhërimin e varrit të tij.

Ai ﷺ tha:

“Mos e bëni varrin tim vend të tubimeve të përsëritura.”

Pra, ndalimi lidhet me **madhërimin**, sepse njerëzit janë krijuar me prirje natyrore për t’i madhëruar të vdekurit.

Kjo është një prirje e natyrshme e njeriut, qoftë ai musliman apo jomusliman.

Dëshmi për këtë është se mund të kesh një mik ndaj të cilit, sa është gjallë, mund të ndiesh urrejtje ose armiqësi për shumë arsye.

Por, kur ai vdes, gjithçka që kishe në zemër ndaj tij zhduket.

Madje, ndoshta sillesh mirë edhe me fëmijët e tij, ndërsa kur ai ishte gjallë nuk silleshe kështu me ta.

Pra, njeriu është krijuar me prirjen për **ta madhëruar të vdekurin**.

Po kështu, njerëzit zakonisht krenohen me të vdekurit e tyre.

Ndërsa njerëzit e mençur krenohen me veprat e tyre dhe jo me të vdekurit e tyre.

Prandaj, duke qenë se njerëzit janë të prirur për t’u krenuar me të vdekurit dhe për t’i madhëruar ata, Ligjvënësi e ka mbyllur këtë derë duke ndaluar faljen e namazit **në varreza dhe në drejtim të tyre**.

Për këtë arsye, duhet të themi se mendimi i saktë në medhheb, për të cilin nuk ka vend për dyshim, është se arsyeja e ndalimit të faljes së namazit në varreza është **mbyllja e rrugëve që çojnë në shirk dhe parandalimi i shkaqeve që çojnë drejt tij**, ndryshe nga mendimi i disa fukahave që kanë gabuar në këtë çështje. Allahu i mëshiroftë.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“…dhe në nevojtore.”

Me **nevojtore** nënkuptohet vendi ku kryhen nevojat fiziologjike, pra tualeti.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“…dhe në hamam.”

Me **hamam** nuk nënkuptohet banjoja, siç e quajmë ne sot, por **vendi publik për larje**.

Hamami u bë i njohur fillimisht në Sham, ku kishte vende të posaçme për larje, sepse nëpër shtëpi nuk kishte ujë të ngrohtë.

Prandaj, njeriu shkonte në hamam për t’u larë me ujë të ngrohtë. Aty gjendeshin edhe mjete pastrimi dhe gjëra të tjera.

Hamami ka dispozita të veçanta juridike, për të cilat kanë shkruar një numër dijetarësh, ndër ta edhe Ibn Kethiri dhe të tjerë.

Falja e namazit në hamam është ndaluar, sepse ai është vend ku zakonisht gjendet **papastërti**.

Në shumicën e rasteve, ai që lahet në një vend të tillë mund të urinojë aty për shkak të rrjedhjes së shumtë të ujit, ose mund të ketë papastërti në trupin e tij, e cila gjatë larjes dhe pastrimit largohet së bashku me ujin.

Për këtë arsye, është ndaluar falja e namazit në të.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“…dhe në vendet ku pushojnë devetë.”

Me **vendet ku pushojnë devetë** nënkuptohen vendet ku devetë qëndrojnë në mënyrë të vazhdueshme.

Nuk nënkuptohet vendi ku ato kanë qëndruar vetëm për një natë.

Prandaj, disa fukaha të mëvonshëm të medhhebit hanbeli kanë thënë se devetë duhet të kenë qëndruar në atë vend **gjashtë muaj ose më shumë**.

Mirëpo, në të vërtetë, ky mendim është i largët, sepse ata që merren me deve e dinë se zakonisht ato nuk qëndrojnë në të njëjtin vend për një vit të tërë.

Për këtë arsye, disa të tjerë kanë thënë se mjafton **një muaj**.

Edhe ky është mendim i disa fukahave të mëvonshëm të medhhebit hanbeli.

Mirëpo, mendimi më i afërt është të themi se **çdo vend ku devetë qëndrojnë rregullisht konsiderohet vend ku pushojnë devetë**.

Disa vëllezër gabojnë kur shohin bajga deveje dhe thonë:

“Ky është vend ku pushojnë devetë, prandaj nuk lejohet të falet namazi këtu.”

Kjo nuk është e saktë.

Përkundrazi, **lejohet të falet namazi aty**, sepse bajgat e devesë janë të pastra.

Vendi ku pushojnë devetë është ai ku ato zakonisht **qëndrojnë dhe kalojnë natën**.

Sa i përket arsyes së ndalimit, është thënë se ajo është papastërtia, sepse barinjtë zakonisht qëndrojnë pranë deveve në këto vende dhe mund të urinojnë aty.

Është thënë gjithashtu se ndalimi nuk lidhet me një arsye të kuptueshme, por është një **dispozitë që zbatohet si akt adhurimi**, sepse Pejgamberi ﷺ e ka sqaruar këtë, siç transmetohet nga Ibn Hibani, megjithëse dijetarët kanë pasur mospajtim lidhur me saktësinë e zinxhirit të transmetimit të këtij hadithi.

Ibn Hibani dhe të tjerë e kanë konsideruar atë të saktë.

Në hadith thuhet:

“Devetë janë krijuar nga shejtani.”

Prandaj, ndalimi mund të jetë **thjesht një dispozitë që zbatohet si akt adhurimi**.

Allahu e di më së miri.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“…dhe në vend të uzurpuar.”

Pra, nuk lejohet falja e namazit në **një vend të uzurpuar**.

Sipas dy rregullave të përmendura më parë, **namazi konsiderohet i pavlefshëm**.

Qoftë sipas mendimit që thotë se **ndalimi i një vepre nënkupton pavlefshmërinë e saj** — dhe ky është një rregull në medhheb —, qoftë sipas rregullit të zgjedhur nga shejhul-Islam Ibn Tejmije, sipas të cilit, nëse ndalimi lidhet me **të drejtën e Allahut të Lartësuar**, ai e bën veprën të pavlefshme, ndërsa nëse lidhet me **të drejtat e njerëzve**, nuk e bën atë të pavlefshme.

Atëherë, ndalimi i faljes së namazit në një vend të uzurpuar a lidhet me të drejtën e Allahut apo me të drejtat e njerëzve?

Ai lidhet me **të drejtat e njerëzve**.

Prandaj, sipas mendimit të shejh Tekijuddinit dhe bazuar në këtë rregull, **namazi në këtë rast është i vlefshëm**.

Ndërsa sipas medhhebit, **ai është i pavlefshëm**.

Po ashtu, ky është edhe mendimi i shumicës së dijetarëve.

Megjithatë, sipas mendimit se namazi është i vlefshëm, ai që është falur në vendin e uzurpuar është i detyruar t’ia paguajë pronarit **qiranë për shfrytëzimin e atij vendi**.

Pra, duhet t’ia paguajë pronarit qiranë për shfrytëzimin e tij.

Ndërsa, sipas rregullit të medhhebit dhe mendimit të shumicës së dijetarëve, **namazi është i pavlefshëm**.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“…dhe mbi çatitë e tyre.”

Pra, mbi çatitë e të gjitha vendeve që u përmendën më parë.

Për këtë çështje në medhheb ekzistojnë **dy transmetime**, sepse ata kanë një rregull në këtë kapitull. Sipas atyre që mbajnë këtë mendim, **hapësira mbi një vend merr të njëjtin gjykim si vetë ai vend**.

Prandaj, çatia e një vendi ka të njëjtin gjykim si vetë ai vend.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“…ndërsa namazi është i vlefshëm në drejtim të tyre.”

Pra, namazi është i vlefshëm në drejtim të të gjitha vendeve të përmendura më parë, **me përjashtim të varrezave**, sepse për to ka ardhur një tekst i posaçëm.

Prandaj, varrezat përjashtohen nga ky gjykim për shkak të tekstit të veçantë që ka ardhur për to.

Në hadithin e saktë thuhet:

“Pejgamberi ﷺ e ndaloi faljen e namazit në drejtim të varrezave.”

Me faljen e namazit **në drejtim të tyre** nënkuptohet rasti kur ndërmjet namazliut dhe varrezave nuk ekziston ndonjë pengesë ndarëse.

Ndërsa, nëse ekziston një pengesë ndarëse, atëherë namazi është i vlefshëm, madje edhe në drejtim të varrezave.

Pra, nëse ndërmjet teje dhe varrezave gjendet një mur që të ndan prej tyre, namazi është i vlefshëm, sepse ndërmjet teje dhe varrezave ekziston një pengesë ndarëse.

Mirëpo, nëse nuk ka pengesë, atëherë lejohet të falet namazi në drejtim të vendeve ku pushojnë devetë, të hamamit, të nevojtores dhe të vendit të uzurpuar.

Ndërsa, sa u përket varrezave, hadithi është i qartë:

“…dhe mos falni namaz në drejtim të tyre.”

Sa u përket varrezave, thamë pak më parë se ndërmjet tyre dhe namazliut duhet të ekzistojë **një pengesë ndarëse**.

Çfarë konsiderohet pengesë ndarëse?

Ata thonë:

Së pari: Nëse ndërmjet varrezave dhe xhamisë ekziston një rrugë publike, atëherë namazi është i vlefshëm.

Prandaj, nëse përballë xhamisë ndodhet një varrezë, qoftë edhe me vetëm një varr — sepse edhe një varr i vetëm merr gjykimin e varrezës — dhe ndërmjet tyre kalon një rrugë publike, **namazi është i vlefshëm**. Këtë e mbështet kuptimi i tekstit.

Së dyti: Nëse ndërmjet tyre gjendet një mur ndarës.

Për çështjen e murit ekziston mospajtim: **a mjafton vetëm muri si pengesë ndarëse apo duhet patjetër të ekzistojë edhe një rrugë ndërmjet tyre?**

Mendimi më i saktë është se **vetëm muri mjafton**.

Pra, nëse ekziston një mur që ndan varrezat nga xhamia, në mënyrë që të dallohet qartë se kjo është xhamia dhe ato janë varrezat, themi se **namazi lejohet**.

Megjithatë, shumë dijetarë kanë thënë se është më mirë të mos falet namazi në një vend të tillë, sepse Pejgamberi ﷺ e ndaloi faljen e namazit në drejtim të varrezave dhe mund të ketë frikë nga madhërimi i tyre.

Në të vërtetë, ky është **një mendim shumë i arsyeshëm**.

Ndjekja e këtij mendimi është më e kujdesshme dhe më e plotë, pasi ai kërkon që ndërmjet xhamisë dhe varrezave të ekzistojë patjetër **një rrugë ndarëse**.

Megjithatë, disa dijetarë kanë thënë se **mjafton vetëm një mur ndarës**.

وَلَا تَصِحُ الفَرِيضَةُ فِي الكَعْبَةِ وَلَا فَوْقَهَا، وَتَصِحُ النَّافِلَةُ بِاسْتِقْبَالِ شَاخِصٍ مِنْهَا

“Namazi farz nuk është i vlefshëm brenda Qabes dhe as mbi të, ndërsa namazi nafile është i vlefshëm nëse namazliu drejtohet nga një pjesë e ngritur e Qabes.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Namazi farz nuk është i vlefshëm brenda Qabes dhe as mbi të.”

Argument për këtë është hadithi që transmetohet nga Ibn Maxhe, ku thuhet se Pejgamberi ﷺ:

“e ndaloi faljen e namazit në vendgrumbullim mbeturinash, në thertore dhe mbi Qabe.”

Pra, falja e namazit mbi Qabe është e ndaluar.

Ne thamë më parë se **hapësira mbi një vend ka të njëjtin gjykim si vetë ai vend**.

Prandaj, **pjesa e sipërme dhe ajo e poshtme kanë të njëjtin gjykim**.

Si rrjedhojë, duhet të thuhet se **pjesa mbi Qabe dhe brendësia e saj i nënshtrohen të njëjtit gjykim**.

Shikoje këtë së bashku me atë që është vërtetuar në *Sahih*, madje në dy *Sahihët*, të Buhariut dhe Muslimit, në hadithin e Ibn Omerit, se Pejgamberi ﷺ hyri në Qabe dhe u fal ndërmjet dy shtyllave jemene. Ai ﷺ ishte së bashku me Bilalin dhe Uthman ibn Talhan.

Themi:

Për t’i harmonizuar këto dy tekste, nëse hadithi i Ibn Maxhes është i saktë, atëherë hadithi që ndalon faljen e namazit në Qabe interpretohet si ndalim për namazin farz, ndërsa hadithi që tregon se Pejgamberi ﷺ u fal brenda Qabes interpretohet si lejim për namazin nafile.

Prandaj, themi se ai namaz ka qenë **namaz nafile**.

Rregulli është:

“Lejimi i një veprimi në namazin nafile nuk nënkupton domosdoshmërisht lejimin e tij në namazin farz.”

Për këtë arsye, fukahatë thonë:

Lejohet që namazi nafile të falet ulur.

Lejohet që namazi nafile të falet gjatë udhëtimit mbi kafshën e udhëtimit, edhe nëse namazliu nuk është i drejtuar nga kibla.

Sipas medhhebit, lejohet edhe ngrënia dhe pirja gjatë namazit nafile, ndërsa kjo nuk lejohet në namazin farz.

Po ashtu, lejohet falja e namazit nafile brenda Qabes ose mbi të, ndërsa falja e namazit farz nuk lejohet në këto vende.

Kështu harmonizohen hadithet e transmetuara në këtë kapitull, nëse hadithi i Ibn Maxhes është i saktë.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Ndërsa namazi nafile është i vlefshëm nëse namazliu drejtohet nga një pjesë e ngritur e Qabes.”

Pra, namazi nafile është i vlefshëm brenda Qabes dhe mbi të, nëse namazliu drejtohet nga **një pjesë e ngritur e saj**.

Duhet patjetër që ajo të jetë **një pjesë e ngritur e Qabes**, qoftë edhe fare pak.

Prej pjesëve të ngritura të Qabes konsiderohen edhe skajet e saj që ngrihen mbi sipërfaqen e çatisë.

Disa historianë të Mekës kanë përmendur se ka pasur njerëz që janë ngjitur mbi Qabe dhe kanë falur namaz mbi të.

Madje, në disa libra biografish është përmendur — mendoj se bëhej fjalë për njërin prej atyre që hynë në Mekë — se njëri prej guvernatorëve kishte bërë zotim që të falej mbi Qabe dhe e kishte përmbushur atë zotim.

Pra, ka pasur njerëz që janë falur mbi Qabe.

Nganjëherë disa njerëz pyesin:

“A është e mundur kjo?”

Themi:

Po, ka pasur njerëz që janë falur mbi Qabe në disa periudha të mëparshme.

Na ka mbetur edhe një çështje, me të cilën e përfundojmë këtë temë.

Ai që falet në **Hatim** — shumë njerëz e quajnë **Hixhri i Ismailit**, megjithëse më e saktë është të thuhet **Hatim** — nëse falet afër Qabes, merr gjykimin e atij që falet brenda Qabes.

Kjo sepse një pjesë e Hatimit është pjesë e Qabes, ndërsa pjesa tjetër nuk është, por është përfshirë në të si masë kujdesi.

Prandaj, nëse falet në pjesën afër Qabes, **namazi farz nuk është i vlefshëm**, ndërsa **namazi nafile është i vlefshëm**.

Mirëpo, nëse dëshiron të falë namaz nafile, duhet të drejtohet nga **një pjesë e ngritur e Qabes**.

Pra, duhet ta ketë përpara **pjesën katrore të Qabes**, ndërsa kufirin që është vendosur si kalim për Hatimin ta ketë pas shpine.

وَمِنْهَا: اسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ؛ فَلَا تَصِحُّ بِدُونِهِ إِلَّا لِعَاجِزٍ، وَمُتَنَفِّلٍ رَاكِبٍ سَائِرٍ فِي سَفَرٍ وَيَلْزَمُهُ افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ إِلَيْهَا ، وَمَاشٍ وَيَلْزَمُهُ الأَفْتِتَاحُ وَالرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ إِلَيْهَا

“Prej tyre është edhe drejtimi nga kibla. Prandaj, namazi nuk është i vlefshëm pa të, përveç për atë që nuk ka mundësi, si dhe për atë që fal namaz nafile duke qenë hipur dhe në lëvizje gjatë një udhëtimi. Megjithatë, ai duhet ta fillojë namazin i drejtuar nga kibla. Po kështu, përjashtohet edhe ai që ecën, por ai duhet ta fillojë namazin dhe të kryejë rukunë dhe sexhden i drejtuar nga kibla.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Prej tyre është edhe...”

Pra, prej kushteve të namazit.

Ky është kushti i pestë prej kushteve të namazit. Nëse ndonjëri prej tyre mungon pa arsye të vlefshme, namazi nuk është i vlefshëm.

Më parë kemi sqaruar se cili është dallimi që bëjnë fukahatë ndërmjet **kushtit** dhe **obligimit**.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Prej tyre është edhe...”

Pra, kushti i pestë.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Drejtimi nga kibla.”

Argument se **drejtimi nga kibla është kusht për vlefshmërinë e namazit** është fjala e Allahut të Lartësuar:

“Pra, ktheje fytyrën tënde në drejtim të Xhamisë së Shenjtë.” [El-Bekare: 144]

Kjo tregon se ky urdhër përbën një kusht të namazit.

Prandaj, nuk lejohet që njeriu të drejtohet në një drejtim tjetër përveç kibles, përjashtuar rastet e nevojës, siç do të sqarohet më pas.

Për këtë arsye, autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Prandaj, namazi nuk është i vlefshëm pa të.”

Pra, pa u drejtuar nga kibla.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...përveç për atë që nuk ka mundësi.”

Argumenti se atij që nuk ka mundësi i bie detyrimi për t’u drejtuar nga kibla është fjala e Allahut të Lartësuar:

“Kudo që të drejtoheni, aty është Fytyra e Allahut.” [El-Bekare: 115]

Ky ajet nuk është i shfuqizuar, por është në fuqi dhe mbetet i vlefshëm për atë që nuk ka mundësi, e jo për atë që ka mundësi.

Argument për këtë është hadithi që Abdullah ibn Amir ibn Rebi’ah transmeton nga babai i tij:

“Ishim në një udhëtim dhe ishte një natë shumë e errët. Ne u falëm dhe secili u drejtua nga ajo anë që mendoi se ishte kibla. Atëherë Allahu i Lartësuar e zbriti këtë ajet.”

Kjo tregon se ky ajet është në fuqi dhe nuk është shfuqizuar nga urdhri për t’u drejtuar nga kibla.

Rregulli i përgjithshëm është se çdo kusht që njeriu nuk ka mundësi ta përmbushë nuk e pengon vlefshmërinë e adhurimit.

Shembuj të atyre që nuk kanë mundësi janë:

- **I sëmuri që nuk mund të lëvizë.**
- **I burgosuri ose i lidhuri, i cili nuk mund të drejtohet vetë nga kibla.**
- **Njeriu që ndodhet në aeroplan, e di se koha e namazit do të përfundojë dhe nuk ka mundësi të ngrihet nga vendi i tij për t’u drejtuar nga kibla.** Ky është një prej rasteve të kohës sonë.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...përveç për atë që nuk ka mundësi.”

Ky është përjashtimi i parë.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...dhe për atë që fal namaz nafile duke qenë hipur dhe në lëvizje gjatë një udhëtimi.”

Atij që është në udhëtim dhe fal namaz nafile duke qenë hipur, i lejohet të drejtohet në një drejtim tjetër përveç kibles.

Kjo vërtetohet nga disa hadithe të transmetuara nga Pejgamberi ﷺ, ndër to hadithet e Abdullah ibn Omerit, Ebu Hurejrës dhe të tjerëve — Allahu qoftë i kënaqur me të gjithë ata — në të cilat transmetohet se Pejgamberi ﷺ falej mbi kafshën e tij të udhëtimit.

Siç transmetohet në disa hadithe të sakta, Pejgamberi ﷺ e falte edhe namazin e vitrit mbi kafshën e tij të udhëtimit.

Kjo tregon se **namazi nafile**, qoftë i pakufizuar apo i lidhur me një shkak të caktuar, lejohet të falet gjatë udhëtimit mbi kafshën e udhëtimit, edhe nëse namazliu nuk është i drejtuar nga kibla.

Fjala e autorit:

“...dhe për atë që fal namaz nafile...”

përjashton namazin farz.

Për namazin farz është arritur **ixhma** se nuk lejohet të falet në një drejtim tjetër përveç kibles, edhe nëse njeriu është udhëtar, përveç në rast nevoje, si në namazin e frikës, qoftë kur është në ndjekje të armikut apo kur ndiqet prej tij.

Për këtë do të flasim në vendin përkatës, në dashtë Allahu.

Fjala e autorit:

“...duke qenë hipur...”

nuk nënkupton se ky gjykim kufizohet vetëm tek ai që është hipur.

Përkundrazi, udhëtarit, qoftë i hipur apo duke ecur, i lejohet ta falë namazin nafile në një drejtim tjetër përveç kibles.

Autori e përmendi fillimisht atë që është hipur, sepse për të ka disa dispozita të veçanta që nuk vlejnë për atë që ecën.

Prandaj, fillimisht ai përmendi dispozitat e udhëtarit që udhëton i hipur mbi një kafshë, në makinë, në aeroplan, në anije ose në mjete të ngjashme, e më pas do të përmendë dispozitat që kanë të bëjnë me atë që udhëton në këmbë.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...duke qenë në lëvizje gjatë një udhëtimi.”

Fjala e autorit **“në lëvizje”** përjashton dy raste:

Rasti i parë:

Ai që hyn në një qytet dhe synon të qëndrojë aty për një periudhë më të shkurtër se kufiri i qëndrimit, i cili është katër ditë ose më pak.

Ju e dini se ai që hyn në një qytet dhe synon të qëndrojë aty për një periudhë më të shkurtër se kufiri i qëndrimit vazhdon të përfitojë nga lehtësimet e udhëtarit.

Ky konsiderohet ende udhëtar nga pikëpamja juridike, por nuk konsiderohet **në lëvizje**.

Prandaj, ai përfiton nga të gjitha lehtësimet e udhëtarit, përveç kësaj: nuk i lejohet ta falë namazin nafile mbi kafshën e udhëtimit ose në mjetin e transportit duke mos qenë i drejtuar nga kibla.

Pra, fjala **“në lëvizje”** përjashton, së pari, atë që hyn në një qytet me synimin për të qëndruar aty për një periudhë më të shkurtër se kufiri i qëndrimit që e bën të detyrueshme faljen e plotë të namazit.

Rasti i dytë:

Nëse udhëtari është ndalur, për shembull, në një stacion gjatë rrugës ose është ndalur për të ngrënë dhe dëshiron të falë namaz nafile, nuk i lejohet të falet në një drejtim tjetër përveç kibles.

Lehtësimi është vetëm për atë që është **në lëvizje**, e jo për atë që është ndalur.

Argumenti për këtë është se **rregulli bazë është detyrimi për t’u drejtuar nga kibla**.

Ndërsa ajo që ka ardhur si përjashtim duhet të kufizohet vetëm në rastin për të cilin ka ardhur dhe të mos zgjerohet përtej tij.

Rregulli që fukahatë përmendin gjithmonë në argumentim është:

"Çdo gjë që vjen si përjashtim nga rregulli bazë duhet të kufizohet dhe nuk lejohet të zgjerohet apo të bëhet analogji me të."

Fjala e autorit:

"...gjatë një udhëtimi."

tregon se ai që fal namaz nafile duke qenë në qytetin e tij ose në vendbanimin e tij duhet të drejtohet nga kibla.

Ekziston edhe një transmetim tjetër në medhheb që lejon një gjë të tillë edhe në vendbanim, por ai është një transmetim i dobët.

Po ashtu, fjala e autorit:

"...gjatë një udhëtimi."

duhet kuptuar se i referohet një **udhëtimi të lejuar**.

Fukahatë nuk e lejojnë përfitimin nga lehtësimet e udhëtimit nëse vetë udhëtimi është i ndaluar.

Asnjë prej lehtësimeve të udhëtimit nuk zbatohet në një udhëtim të ndaluar.

Kjo sepse, siç e kemi përmendur më parë, rregulli është:

"Një shkak i ndaluar nuk mund të përdoret për të arritur një çështje të ligjësuar."

Asnjë shkak i ndaluar nuk merret parasysh juridikisht.

Prandaj, kur vetë udhëtimi është i ndaluar, njeriu nuk përfiton nga lehtësimet e udhëtimit, ndër to edhe nga lehtësimi për faljen e namazit nafile në mjetin e udhëtimit.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"...gjatë një udhëtimi."

Nga kjo përfitojmë edhe një dobi tjetër, e cila është se nuk ka dallim ndërmjet udhëtimit të gjatë dhe udhëtimit të shkurtër.

Megjithatë, nga kjo përjashtohet ajo që quhet **et-teasif (التعاسيف)**.

Kjo është kur njeriu del nga vendi i tij për shëtitje, pa pasur për qëllim një udhëtim të caktuar.

Për shembull, ai del për të kërkuar një kafshë që i ka humbur ose del për të shëtitur e për të parë kullotat, pa pasur si synim një udhëtim të caktuar.

Një person i tillë nuk përfiton nga ky lehtësim.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe ai duhet ta fillojë namazin i drejtuar nga kibla.”

Pra, këtu bëhet fjalë për udhëtarin që është i hipur.

Udhëtari që është i hipur dhe në lëvizje gjatë udhëtimit, kur fal namaz nafile, duhet ta fillojë namazin i drejtuar nga kibla.

Me drejtimin nga kibla synohet **drejtimi i trupit nga kibla**.

Drejtimi i trupit nga kibla mund të bëhet në njërën prej këtyre pesë gjendjeve:

- **gjatë fillimit të namazit;**
- **gjatë leximit;**
- **gjatë rukusë;**
- **gjatë sexhdes;**
- **gjatë uljes.**

Këto janë pesë gjendjet në të cilat namazliu mund të jetë i drejtuar nga kibla.

Nëse njeriu është udhëtar dhe është i hipur, atëherë gjatë **tekbirit fillestar të namazit** (tekbirit të ihramit) duhet të drejtohet nga kibla, nëse kjo nuk i shkakton vështirësi.

Për shembull, ai mund të ndodhet në makinë pa qenë drejtuesi i saj, ndërsa kibla ndodhet pas shpinës së tij, në të djathtë ose në të majtë.

Fukahatë thonë:

Tekbirin fillestar të namazit e merr duke qenë **i drejtuar nga kibla**; pastaj, pasi ta ketë marrë tekbirin, për pjesën tjetër të namazit, përderisa është i hipur, mund të drejtohet në një drejtim tjetër përveç kibles.

Nga detyrimi për ta filluar namazin i drejtuar nga kibla përjashtohet rasti kur edhe kjo i shkakton vështirësi, si për shembull kur vetë ai është duke drejtuar makinën.

Drejtimi nga kibla, siç do të sqarohet pas pak, nënkupton drejtimin e **trungut të trupit**, e jo vetëm të fytyrës.

Prandaj, nëse kjo i shkakton vështirësi, si në rastin e drejtuesit të makinës ose të udhëtarit në aeroplan, themi se detyrimi për t’u drejtuar nga kibla gjatë fillimit të namazit bie.

Sa i përket pjesës tjetër të namazit, si leximi, rukuja, sexhdja dhe ulja, atij i lejohet të jetë i drejtuar në një drejtim tjetër përveç kibles, edhe nëse ka mundësi të drejtohet nga kibla.

Për kë vlen ky mendim i fukahave të medhhebit?

Për **atë që është i hipur**.

Lloji i dytë: Ai që ecën

Fjala e autorit:

“...dhe ai që ecën...”

është e lidhur me fjalën e tij:

“...dhe për atë që fal namaz nafile duke qenë hipur...”

Pra, njeriut i lejohet ta falë namazin nafile përderisa është udhëtar dhe është duke ecur.

Megjithatë, për atë që ecën ka disa dispozita shtesë që nuk vlejnë për atë që është i hipur.

Pikërisht këto autori i sqaroi kur tha:

“Dhe ai duhet ta fillojë namazin dhe të kryejë rukunë dhe sexhden i drejtuar nga kibla.”

Pra, **i drejtuar nga kibla**.

Dallimi ndërmjet udhëtarit që ecën dhe udhëtarit që është i hipur është se ai që ecën, për shkak se nuk ka ndonjë vështirësi të madhe, duhet të drejtohet nga kibla gjatë rukusë dhe sexhdes.

Prandaj, **rukunë dhe sexhden duhet t’i kryejë i drejtuar nga kibla**.

Nëse **drejtimi nga kibla gjatë rukusë dhe sexhdes** i shkakton vështirësi, atëherë ky detyrim bie.

Ndërsa atij që është i hipur i lejohet pa kushtëzim të mos drejtohet nga kibla gjatë rukusë dhe sexhdes.

A është i qartë dallimi në këtë çështje?

Po e bëj këtë pyetje sepse disa vëllezër, kur e lexojnë këtë çështje në *Zad el-Mustakni‘*, mund ta kenë të paqartë.

وَفَرْضُ مَنْ قَرُبَ مِنَ القِبْلَةِ: إِصَابَةُ عَيْنِهَا ، وَمَنْ بَعُدَ: جِهَتُهَا

“Detyrimi i atij që është afër kibles është të drejtohet drejt vetë Qabes, ndërsa detyrimi i atij që është larg është të drejtohet në drejtim të saj.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Detyrimi i atij që është afër kibles është të drejtohet drejt vetë Qabes.”

Pasi autori përmendi rastet në të cilat bie detyrimi për t’u drejtuar nga kibla, kaloi në sqarimin e mënyrës se si duhet të bëhet drejtimi nga ajo.

Ai tha se drejtimi nga kibla ka **dy gjendje**:

Gjendja e parë: Ai që është afër kibles.

Ai nuk tha: **“ai që e sheh Qaben”**, sepse ai që është afër kibles mund ta shohë atë me sytë e tij, por mund edhe të mos ketë mundësi ta shohë, ndonëse e di vendndodhjen e saj përmes njoftimit të një personi të besueshëm.

Kjo mund të ndodhë, për shembull, nëse është i verbër ose nëse ndërmjet tij dhe Qabes ndodhet një mur brenda Xhamisë së Shenjtë, i cili e pengon ta shohë atë.

Prandaj, ai që është afër Qabes — disa fukaha e kufizojnë këtë me hapësirën e Xhamisë së Shenjtë dhe zonën përreth saj — duhet ta drejtojë **trupin e tij drejt vetë Qabes**.

Për këtë arsye, autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...të drejtohet drejt vetë Qabes.”

Pra, duhet të drejtohet **drejt vetë Qabes me tërë trupin e tij**.

Për këtë arsye, fukahatë, nga kujdesi në zbatimin e këtij gjykimi, thonë se i gjithë trupi duhet të jetë i drejtuar nga kibla, drejt vetë Qabes, e jo vetëm një pjesë e tij.

Para se të kalojmë te gjendja e dytë, këtu kemi një çështje që lidhet me drejtimin nga kibla.

Duhet ta dish se ajo që synohet me drejtimin nga kibla është **drejtimi i trupit**, e jo i fytyrës.

Pra, nuk është kusht që fytyra të jetë vazhdimisht e drejtuar nga kibla.

Argument për këtë është se Pejgamberi ﷺ, kur u pyet për kthimin e kokës gjatë namazit, tha:

“Ajo është një vjedhje që shejtani ia vjedh namazit të ndonjërit prej jush.”

Kjo tregon se kthimi i kokës djathtas ose majtas e pakëson shpërblimin, por nuk e prish namazin dhe nuk e bën atë të pavlefshëm.

Ajo që është detyrim është që **trupi të jetë i drejtuar nga kibla**, pra trungu i trupit: gjoksi, barku dhe pjesa poshtë tyre.

Gjendja e dytë: Ai që është larg Qabes.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Ndërsa ai që është larg...”

Pra, larg Qabes.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...drejtimi i saj.”

Pra, kibla e tij është **drejtimi i Qabes**, e jo vetë Qabja.

Për këtë arsye, Ibn Rexhebi — Allahu e mëshiroftë — thotë:

“Dijetarët janë pajtuar njëzëri se nuk është detyrim të përputhesh saktësisht me vetë Qaben, përveç për atë që e sheh atë dhe është afër saj.”

Prandaj, edhe nëse përdor një pajisje shumë të saktë që të orienton drejt vetë Qabes, veçanërisht një prej pajisjeve elektronike moderne me saktësi të lartë, e pastaj devijon pak djathtas ose majtas, kjo lejohet.

Madje, kjo lejohet me ixhmanë e dijetarëve, sepse nuk është detyrim të përputhesh saktësisht me vetë Qaben.

Këtë e kanë theksuar imamët edhe para Ibn Rexhebit — Allahu e mëshiroftë.

Me **drejtim** këtu synohet njëra prej katër anëve kryesore.

Argument për këtë është hadithi i transmetuar nga Tirmidhiu, në të cilin Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Ajo që ndodhet ndërmjet lindjes dhe perëndimit është kibël.”

Pra, për banorët e Medinës, drejtimi i kibles është jugu.

Siç e dini, drejtimet janë katër: **veriu, lindja, perëndimi dhe jugu**.

Prandaj, nëse kibla ndodhet në jug, përderisa njeriu vazhdon të jetë i drejtuar nga jugu, konsiderohet se është i drejtuar në **drejtimin e kibles**.

Por, nëse devijon nga jugu aq sa drejtimi i tij bëhet jugperëndim ose juglindje, atëherë themi se ai ka dalë nga drejtimi i kibles.

Prandaj, fukahatë thonë — dhe ky është mendimi i medhhebit, si dhe mendimi më i saktë për nga argumenti — se **lejohet një devijim i vogël**.

Pra, devijimi i vogël lejohet për atë që e ka detyrim të drejtohet në **drejtimin e Qabes**, e jo drejt **vetë Qabes**.

فَإِنْ أَخْبَرَهُ ثِقَةٌ بِيَقِينٍ، أَوْ وَجَدَ مَحَارِيبَ إِسْلَامِيَّةً: عَمِلَ بِهَا

“Nëse një person i besueshëm e njofton me siguri ose gjen mihrabe islame, vepron sipas tyre.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nëse një person i besueshëm e njofton me siguri ose gjen mihrabe islame, vepron sipas tyre.”

Kjo çështje ka të bëjë me mënyrën se si përcaktohet kibla.

Përcaktimi i kibles bëhet në disa mënyra.

Shkalla e parë: Shikimi

Mënyra më e lartë e përcaktimit të kibles është që njeriu ta shohë vetë Qaben.

Fukahatë thonë se në vend të shikimit të vetë Qabes vlen edhe shikimi i asaj që ndodhet pranë saj.

Prandaj, ai që ndodhej në Mekë në kohët e hershme, nëse shihte Xhaminë e Shenjtë, kjo për të ishte sikur ta shihte vetë Qaben, edhe nëse Qaben nuk e shihte drejtpërdrejt.

Në këtë rast, ai e përcaktonte drejtimin e kibles me anë të shikimit.

Po kështu, ai që ndodhej afër Mekës — natyrisht, bëhet fjalë për kohët e hershme, sepse sot Meka është shumë më e madhe dhe nuk mund të krahasohet me Mekën e asaj kohe — mund ta përcaktonte drejtimin e kibles duke parë drejtimin e Mekës dhe shtëpitë e saj, sikur ta kishte parë vetë Qaben.

Pra, përcaktimi i kibles me anë të shikimit bëhet duke parë:

- **vetë Qaben;**
- **Xhaminë e Shenjtë;**
- **Mekën**, në kohën kur ajo ishte e vogël dhe nuk shtrihej përtej shtëpive pranë Qabes.

Ndërsa sot, e gjithë Meka e vjetër është përfshirë brenda kompleksit të Xhamisë së Shenjtë që është ndërtuar.

Kjo është **shkalla e parë**.

Shkalla e dytë: Njoftimi i një personi të besueshëm

Pra, që një person i besueshëm ta njoftojë për drejtimin e kibles.

Në të njëjtën shkallë, sipas fukahave, bëjnë pjesë edhe shenjat që vendosin muslimanët, siç janë **mihrabet**.

Mihrabet në xhami kanë **dy dobi**:

Dobia e parë: Ato shërbejnë si shenjë për njohjen e drejtimit të kibles, si për atë që ndodhet jashtë xhamisë, ashtu edhe për atë që ndodhet brenda saj.

Kush hyn në xhami, e kupton nga mihrabi se në cilin drejtim është kibla.

Po të mos kishte mihrab, ai që hyn në xhami mund të mos e dinte se në cilin drejtim është kibla.

Kjo është **dobia e parë**.

Dobia e dytë: Në kohët e hershme, mihrabet shërbenin edhe për përhapjen e zërit.

Kur ai që qëndronte brenda mihrabit fliste, zëri i tij dëgjohej më mirë sesa po të mos kishte përpara një mihrab të tillë.

Prandaj, mihrabet kanë dobi dhe interes.

Për këtë arsye, janë ligjësuar dhe shumë dijetarë kanë theksuar se ato janë të ligjësuara.

Ndërsa për atë që është transmetuar në fjalët e Sujutiut, këtu nuk është vendi për ta trajtuar.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...ose gjen mihrabe islame, vepron sipas tyre.”

Me shprehjen **“mihrabe islame”**, autori synon të përjashtojë mihrabet joislame.

Kjo sepse edhe të krishterët, në disa prej kishave të tyre, kanë vende të ngjashme me mihrabet, pra zgavra në mur të ngjashme me mihrabin.

Por, nëse dihet se ato janë mihrabe të xhamive të muslimanëve, atëherë ai duhet të orientohet sipas tyre.

Prandaj, autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nëse një person i besueshëm e njofton me siguri ose gjen mihrabe islame, vepron sipas tyre.”

Kjo është **shkalla e dytë**.

Shkalla e tretë për njohjen e kibles është ajo që përmendi autori kur tha:

وَيُسْتَدَلُّ عَلَيْهَا فِي السَّفَرِ: بِالقُطْبِ، وَالشَّمْسِ، وَالْقَمَرِ، وَمَنَازِلِهِمَا.

“Dhe gjatë udhëtimit, kibla përcaktohet nëpërmjet Yllit Polar, diellit, hënës dhe pozicioneve të tyre.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe gjatë udhëtimit, kibla përcaktohet nëpërmjet Yllit Polar, diellit, hënës dhe pozicioneve të tyre.”

Së pari, do të sqaroj se çfarë nënkuptohet me **Yllin Polar, diellin, hënën dhe pozicionet e tyre**, pastaj do të shpjegoj fjalët e autorit, duke theksuar se kjo është **shkalla e tretë** dhe mund të jetë më e dobëta prej tyre.

Sa i përket orientimit me anë të **Yllit Polar**, dijetarët thonë se ai mund të kuptohet në dy mënyra:

Mënyra e parë: Të synohet ylli i njohur në qiell, i cili quhet **Ylli Polar i Veriut**.

Nëse njeriu e sheh atë në qiell — dhe ai njihet mirë nga ata që dalin në shkretëtirë — e di se ky yll tregon drejtimin e veriut, ndonëse mund të ketë një devijim të vogël.

Në këtë mënyrë, ai e përcakton drejtimin e veriut.

Ne, për shembull, këtu në Riad, e kemi kiblen afërsisht në drejtim të perëndimit.

Prandaj, nëse Ylli Polar tregon drejtimin e veriut, unë drejtohem nga Ylli Polar, pastaj shikoj në anën time të majtë dhe aty është drejtimi i kibles.

Kjo vlen nëse me **Yllin Polar** synohet ylli.

Mënyra e dytë: Nëse me **polin** synohet një pikë, pra një drejtim që mund të përcaktohet me busull ose me mjete të tjera, qofshin të vjetra apo moderne, atëherë edhe kjo është e vlefshme.

Pra, fjala **“pol”** mund të ketë dy kuptime:

- **një yll;**
- **një pikë që tregon drejtimin.**

Sa i përket **diellit dhe hënës**, si orientohet njeriu me anë të tyre?

Dielli shfaqet në anën e lindjes dhe perëndon në anën e perëndimit.

Kështu, njeriu i përcakton drejtimet e lindjes dhe të perëndimit nga vendi ku lind dhe perëndon dielli.

Sa u përket **pozicioneve të diellit dhe të hënës**, dijetarët thonë se ato ndryshojnë në verë dhe në dimër.

Për shembull, **Sunbuleja** është një prej pozicioneve (stacioneve) të hënës. Këto pozicione gjenden edhe në kalendarët që njihni, ku shënohen pozicionet e diellit dhe të hënës.

Ai që i njeh këto pozicione, e di se kur dielli anon nga veriu dhe kur anon nga jugu.

Këto janë çështje që zakonisht i njeh ai që udhëton shpesh.

Kjo është **shkalla e tretë**, ose argumenti i tretë për njohjen e kibles: orientimi me anë të yjeve, diellit dhe hënës.

Argument për këtë është fjala e Allahut të Lartësuar:

“...dhe me anë të yllit ata orientohen.” [En-Nahl: 16]

Ky ajet tregon se njerëzit orientohen me anë të yjeve për të njohur drejtimet, kiblen dhe çështje të ngjashme.

Kjo është **shkalla e tretë** për njohjen e kibles.

Autori, Allahu e mëshiroftë, përmendi se kjo mënyrë përdoret **vetëm gjatë udhëtimit**.

Pse?

Së pari, sepse mënyra se si orientohen njerëzit në vendbanimet e tyre ka përparësi ndaj orientimit me anë të yjeve, pasi **orientimi me anë të yjeve mund të mos jetë gjithmonë i saktë**.

Së dyti, sepse drejtimi që kanë ndjekur njerëzit në një vend dhe njoftimi i tyre për atë drejtim kanë përparësi ndaj përcaktimit të drejtimit me anë të yjeve.

Për këtë arsye, kur imam Ahmedit iu tha, ndërsa ishte në Bagdad:

“Kibla është në drejtim të yllit Xhedij.”

Ai u përgjigj:

“Nuk është kështu. Përkundrazi, ajo është ndërmjet perëndimit dhe jugut.”

Kjo sepse kibla për banorët e Bagdadit ndodhet ndërmjet perëndimit dhe jugut, pra në drejtimin jugperëndimor.

Prandaj, dijetarët thanë se **çdo drejtim brenda kësaj ane konsiderohet kibël**.

Ne nuk kërkojmë një saktësi absolute, duke thënë se njeriu duhet patjetër të drejtohet nga ylli Xhedij ose nga ky apo ai yll i caktuar.

وَإِنِ اجْتَهَدَ مُجْتَهِدَانِ فَاخْتَلَفَا جِهَةً: لَمْ يَتْبَعْ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، وَيَتْبَعُ الْمُقَلِّدُ أَوْثَقَهُمَا عِنْدَهُ.

“Nëse dy persona bëjnë përpjekje për përcaktimin e kibles dhe arrijnë në drejtime të ndryshme, asnjëri prej tyre nuk e ndjek tjetrin. Ndërsa ai që ndjek mendimin e tjetrit ndjek atë që e konsideron më të besueshëm prej tyre.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nëse dy muxhtehidë bëjnë ixhtihad...”

Pra, dy muxhtehidë bëjnë ixhtihad për përcaktimin e kibles përmes shenjave të shkallës së tretë, të cilat u përmendën më parë.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...dhe arrijnë në drejtime të ndryshme, asnjëri prej tyre nuk e ndjek tjetrin.”

Kjo sepse ixhtihadi i njërit nuk ka përparësi ndaj ixhtihadit të tjetrit.

Edhe nëse njëri prej tyre ka njohuri më të mëdha për pozicionet e hënës sesa tjetri, përderisa edhe tjetri e konsideron veten të kualifikuar për ixhtihad në këtë çështje, nuk e ka detyrim ta ndjekë tjetrin.

Përkundrazi, ai falet sipas ixhtihadit të tij, edhe nëse ky bie ndesh me ixhtihadin e tjetrit.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Ndërsa ai që bën taklid ndjek atë që, sipas vlerësimit të tij, është më i besueshëm prej tyre.”

Me **atë që bën taklid** nënkuptohet ose një i verbër, i cili nuk ka mundësi të vëzhgojë dhe të bëjë ixhtihad, ose një person që nuk i njeh pozicionet e hënës, pra është i paditur në këtë fushë.

Një person i tillë mund ta ndjekë njërin prej këtyre dy muxhtehidëve, por duhet të zgjedhë atë që, sipas vlerësimit të tij, është më i besueshëm.

Këtu fukahatë — Allahu i mëshiroftë — kanë vendosur një rregull, të cilin e kanë përmendur edhe Ibn Kudame dhe të tjerë.

Ky rregull është se ai që bën taklid, qoftë në këtë çështje apo në dispozitat e tjera të Sheriatit, nëse muxhtehidët kanë mendime të ndryshme, duhet të shqyrtojë gjendjen e tyre.

Ai duhet të shohë se cili prej muxhtehidëve është më i besueshëm sipas vlerësimit të tij dhe të veprojë sipas mendimit të tij.

Kjo vlen si për njohjen e pozicioneve të hënës dhe përcaktimin e kibles, ashtu edhe për dispozitat e tjera të Sheriatit.

Pra, **rregulli në medhheb** është që ai të shohë se cili prej muxhtehidëve është më i besueshëm dhe të marrë mendimin e tij.

وَمَنْ صَلَّى بِغَيْرِ اجْتِهَادٍ وَلَا تَقْلِيدٍ: قَضَى إِنْ وَجَدَ مَنْ يُقَلِّدُهُ

“Kush falet pa bërë përpjekje për përcaktimin e kibles dhe pa ndjekur dikë tjetër, duhet ta përsërisë namazin nëse ka pasur dikë që mund ta ndiqte.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Kush falet pa bërë ixhtihad dhe pa bërë taklid, duhet ta përsërisë namazin nëse ka pasur dikë që mund ta ndiqte.”

Fukahatë — Allahu i mëshiroftë — thonë se ai që nuk ka bërë fare ixhtihad dhe nuk ka bërë taklid ndaj askujt, megjithëse ka pasur mundësi të gjejë dikë për ta ndjekur, duhet ta përsërisë namazin, edhe nëse është drejtuar saktë nga kibla.

Për këtë ka disa shembuj.

Do të fillojmë me **shembullin e parë**, pastaj do të kalojmë te i dyti.

Shembulli i parë:

Një njeri ndodhet në shkretëtirë dhe ka mundësi të bëjë ixhtihad ose të pyesë një person që e njeh drejtimin e kibles, por nuk e pyet dhe nuk bën as ixhtihad, megjithëse është në gjendje ta bëjë.

Ne themi se, edhe nëse e ka qëlluar drejtimin e kibles, ai duhet ta përsërisë namazin.

Kjo sepse transmetohet në një hadith — megjithëse për këtë hadith ka diskutim — se:

“Kush flet sipas mendimit të tij, ka gabuar edhe nëse e qëllon.”

Ky parim zbatohet në dispozitat e Sheriatit, si dhe në çështje të tilla si ixhtihadi për kushtet e dispozitave të Sheriatit, ndër të cilat bën pjesë edhe ixhtihadi për përcaktimin e kibles.

Një shembull tjetër i kësaj çështjeje, i rëndësishëm sipas medhhebit, është se, nëse dikush bën ixhtihad brenda një qyteti dhe gabon në përcaktimin e kibles, ai duhet ta përsërisë namazin.

Për shembull, unë ndodhem këtu në Riad, përpiqem ta përcaktoj vetë drejtimin e kibles dhe falem në një drejtim, nga veriu ose jugu, por gaboj.

Sipas medhhebit, duhet ta përsëris namazin.

Pse?

Ne thamë se mënyrat e njohjes së kibles janë tri.

E para nuk është e mundur brenda qyteteve.

Na mbeten edhe dy:

E dyta: Njoftimi i një personi të besueshëm ose shikimi i mihrabeve. Kjo është mënyra më e fortë.

E treta: Ixhtihadi duke u orientuar sipas pozicioneve të hënës, diellit dhe yjeve, si Ylli Polar e të ngjashëm me të. Kjo është mënyra më e dobët dhe vlen për atë që ndodhet në udhëtim.

Prandaj, ai që ndodhet në vendbanim nuk mbështetet në ixhtihadin e tij, por duhet të bëjë taklid.

Ixhtihadi i tij nuk merret parasysh, sepse ekziston një tregues më i fortë se ai: mihrabet.

Prandaj, sipas medhhebit, namazi i kujtdo që bën ixhtihad në një qytet dhe gabon është i pavlefshëm dhe ai duhet ta përsërisë.

Për këtë arsye, autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Kush falet pa bërë ixhtihad...”

Pra, në vendin ku kërkohet ixhtihadi, që është gjatë udhëtimit.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...dhe pa bërë taklid.”

Qoftë gjatë udhëtimit apo në vendbanim.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...duhet ta përsërisë namazin nëse ka pasur dikë që mund ta ndiqte.”

Ndër ato që mund të ndiqen bëjnë pjesë edhe mihrabet dhe çdo gjë që ka të njëjtin gjykim me to.

Fukahatë thonë:

Ndërsa ai që nuk gjen askënd për ta ndjekur dhe nuk ka mundësi të bëjë ixhtihad, siç është i verbri ose ai që nuk di se si bëhet ixhtihadi, përpiqet ta përcaktojë drejtimin sipas vlerësimit të tij më të mirë dhe falet sipas atij vlerësimi, pa qenë i detyruar ta përsërisë namazin.

Ky është kuptimi që nënkuptohet nga kjo fjali.

Këtu kemi një çështje që lidhet me **kuptimin e nënkuptuar**.

Fukahatë hanbeli, kur folën për tekstin e shprehur dhe kuptimin e nënkuptuar në librat e dijetarëve të mëvonshëm, për shkak të vëmendjes së madhe që u kushtuan veprave të përmbledhura — dhe kjo, në të vërtetë, është një mangësi — filluan të analizojnë **mantukun dhe mefhumin**.

Ata e konsideruan tekstin e shprehur si mendim të medhhebit, por edhe kuptimin e nënkuptuar të këtyre përmbledhjeve e konsideruan po ashtu mendim të medhhebit.

Për këtë arsye, disa dijetarë të mëvonshëm trajtuan rastin kur bien ndesh kuptimet e nënkuptuara të dy librave të mbështetur te hanbelitë e mëvonshëm, **El-Munteha dhe El-Ikna‘**.

Cilit prej tyre i jepet përparësi?

Ata thonë:

Kuptimit të nënkuptuar të **El-Muntehas** i jepet përparësi ndaj kuptimit të nënkuptuar të **El-Ikna‘it**, sepse autori i El-Muntehas, Ibn en-Nexhar el-Futuhij, ka qenë më i kujdesshëm në zgjedhjen e shprehjeve të tij, ndërsa autori i El-Ikna‘it mund të mos ketë qenë po aq i kujdesshëm.

Por, nëse kuptimi i nënkuptuar i **El-Muntehas** bie ndesh me tekstin e shprehur të **El-Ikna‘it**, atëherë përparësi i jepet tekstit të shprehur.

Në të vërtetë, ky është një diskutim për ata që janë zhytur thellë në studimin e veprave të përmbledhura.

Për këtë arsye, njëri prej fukahave, Kasim ibn Kutlubuga el-Hanefi, tha:

Duhet ta dish se mendimi i medhhebit nuk duhet të merret nga veprat e përmbledhura, sepse saktësimet që gjenden në to janë saktësime të nënkuptuara nga formulimi i autorit dhe jo saktësime të shprehura qartë në tekst.

Veprat e përmbledhura janë shkruar vetëm për ta përshkuar fikhun në mënyrë të shpejtë dhe nuk janë shkruar për trajtim të hollësishëm.

E përmenda këtë vetëm që ta dini se kuptimi i nënkuptuar që përmenda pak më parë është një kuptim i saktë, të cilin e kanë pranuar fukahatë.

Ky kuptim është:

Kush nuk ka mundësi as të bëjë ixhtihad dhe as të bëjë taklid, përpiqet ta përcaktojë drejtimin sipas vlerësimit të tij më të mirë dhe nuk e përsërit namazin.

وَيَجْتَهِدُ العَارِفُ بِأَدِلَّةِ القِبْلَةِ لِكُلِّ صَلَاةٍ، وَيُصَلِّي بِالثَّانِي، وَلَا يَقْضِي مَا صَلَّى بِالأَوَّلِ

“Ai që i njeh argumentet për përcaktimin e kibles bën ixhtihad për çdo namaz. Nëse arrin në një përfundim të ri, falet sipas këtij të fundit dhe nuk i përsërit namazet që i ka falur sipas ixhtihadit të parë.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Ai që i njeh argumentet për përcaktimin e kibles bën ixhtihad për çdo namaz.”

Kjo sepse namazi është një adhurim që përsëritet, prandaj ligjësohet që edhe ixhtihadi të përsëritet për të.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe falet sipas këtij të fundit.”

Pra, ai që i njeh argumentet dhe bën ixhtihad falet sipas ixhtihadit të dytë, nëse ixhtihadi i tij ndryshon.

Për shembull, nëse një person bën ixhtihad për përcaktimin e kibles ndërsa ndodhet në shkretëtirë — sepse, siç e kemi përmendur, ixhtihadi bëhet gjatë udhëtimit — dhe e fal namazin duke u drejtuar nga veriu, pastaj, për namazin e ikindisë, ixhtihadi i tij ndryshon dhe arrin në përfundimin se kibla është në drejtim të lindjes, atëherë themi:

Duhet ta falësh namazin e dytë në drejtim të lindjes dhe nuk e përsërit namazin e parë.

Kjo sepse namazin e parë e ke falur duke u mbështetur në ixhtihadin tënd.

Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Kur gjykatësi gjykon, bën ixhtihad dhe e qëllon të vërtetën, ai ka dy shpërblime. Nëse gjykon, bën ixhtihad dhe gabon, ai ka një shpërblim.”

Ai ﷺ nuk tha se, për shkak se gaboi, adhurimi i tij është i pavlefshëm dhe duhet të përsëritet.

Për këtë arsye, autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe falet sipas këtij të fundit.”

Pra, falet sipas ixhtihadit të dytë, nëse ixhtihadi i tij ndryshon.

Duhet ta kufizosh këtë gjykim me këtë kusht.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe nuk i përsërit namazet që i ka falur sipas ixhtihadit të parë.”

وَمِنْهَا: النِّيَّةُ، فَيَجِبُ أَنْ يَنْوِيَ عَيْنَ صَلَاةٍ مُعَيَّنَةٍ

“Prej kushteve të namazit është edhe nijeti. Prandaj, është detyrim që të bëjë nijet për namazin e caktuar që do të falë.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Prej tyre...”

Pra, prej kushteve të namazit, dhe ky është kushti i fundit.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nijeti.”

Çështja e nijetit është shumë e rëndësishme, pa dyshim. Pejgamberi ﷺ e ka theksuar atë në mënyrë të veçantë.

Në hadithin autentik të Omerit, **Allahu qoftë i kënaqur me të**, transmetohet se Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Vërtet, veprat janë sipas nijeteve.”

Ata thonë:

Kjo shprehje është kufizuese. Kjo tregon se, në përgjithësi, asnjë vepër nuk pranohet dhe as nuk është e vlefshme, përveçse nëse në të ka nijet.

Kjo sepse Pejgamberi ﷺ ka thënë:

«إِنَّمَا» (innemā).

Fjala **«إنما» (innemā)** në gjuhën arabe përdoret për të **kufizuar** kuptimin, pra për të treguar se gjykimi vlen **vetëm** për atë që përmendet pas saj.

Prandaj, fjala e Pejgamberit ﷺ:

«إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»
(Innemel-a‘mālu bin-nijjāt)

do të thotë se veprat nuk janë të vlefshme, nuk pranohen dhe nuk shpërblehen, përveçse kur shoqërohen me nijet.

Pra, është e domosdoshme që veprat të shoqërohen me nijet, në mënyrë që të jenë të vlefshme, të pranohen, të përmbushin detyrimin dhe njeriu të shpërblehet për to.

Çështja e nijetit është një çështje e lehtë dhe e thjeshtë.

Për këtë arsye, nga Pejgamberi ﷺ nuk ka ardhur ndonjë theksim i veçantë për të, përveç këtij hadithi dhe disa aludimeve për të në pak hadithe të tjera.

Ndërsa fukahatë, Allahu i mëshiroftë, i kanë kushtuar rëndësi për shkak të rëndësisë së saj.

Ndoshta mënyra se si disa prej tyre e kanë trajtuar këtë çështje ka përmbajtur njëfarë ashpërsie për disa njerëz, prandaj disa filluan ta vështirësonin çështjen e nijetit, por çështja nuk është ashtu.

Për këtë arsye, shejhul-Islam Ibn Tejmije, kur foli për veprimin e disa njerëzve, tha:

“Nëse njeriu e fillon namazin e tij, pastaj dëshiron ta ndërpresë me arsyetimin se nuk ka nijet, atëherë kjo është haram, sipas pajtimit të dijetarëve.

Kjo sepse nijeti ka ekzistuar që në fillimin e namazit; fillimi i namazit është vetë nijeti i tij.”

Për këtë arsye, ka disa terma që lidhen me nijetin, siç është **vazhdimësia e nijetit** dhe terma të tjerë, për të cilët do të flasim pak më vonë.

Prandaj, është gabim të hyhet në hollësi të tepërta në këto çështje, deri në atë masë sa njeriu të mendojë se zbatimi i këtyre hollësive është detyrim.

Dhe, sipas mendimit më të saktë në medhheb, **vendi i nijetit është zemra**, pa asnjë dyshim.

Për këtë arsye, autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Prandaj, duhet të bëjë nijet...”

Pra, vendi i tij është zemra.

Dhe dijetarët janë pajtuar, siç ka thënë shejhul-Islam Ibn Tejmije, se **shqiptimi i nijetit me zë të lartë** është bidat, me ixhma (konsensus) të dijetarëve. Nuk ka mospajtim në këtë çështje.

Me **shqiptim me zë të lartë** nënkuptohet që njeriu ta shqiptojë nijetin me zë të lartë.

Ndërsa **shqiptimin e nijetit** me një zë që e dëgjon vetëm vetë njeriu, disa prej dijetarëve të mëvonshëm të medhhebit hanbeli e kanë konsideruar të ligjësuar. Këtë e kanë thënë disa dijetarë shumë të mëvonshëm, pas vitit nëntëqind hixhri.

Ata e morën këtë, siç thotë shejhul-Islam Ibn Tejmije, nga disa dijetarë të mëvonshëm të medhhebit shafi.

Ndërsa mendimi i saktë, për të cilin nuk ka dyshim, është se edhe **shqiptimi i nijetit** është i ndaluar.

Pra, këtu kemi përmendur **dy gjëra që janë të ndaluara**:

E para: Shqiptimi i nijetit me zë të lartë; kjo është bidat, sipas pajtimit të dijetarëve.

E dyta: Shqiptimi i nijetit pa e ngritur zërin; edhe kjo, sipas mendimit më të saktë, është e ndaluar dhe ky është mendimi i shumicës së dijetarëve.

Mbeti edhe **një çështje e tretë**.

Duhet ta dimë se edhe ajo është e ndaluar, sipas rregullave të medhhebit, dhe argumentet e dëshmojnë këtë.

Ajo është **nijeti i nijetit**.

Me **nijetin e nijetit** nënkuptohet që njeriu t’i flasë vetes së tij.

Ky term është përmendur nga Kadi Ijadi.

Pra, njeriu i thotë vetes, pa e shqiptuar me gjuhë dhe pa e nxjerrë me zë:

“Tani bëra nijet të falem.”

Pa dyshim, **nijeti i nijetit** nuk është i ligjësuar.

Edhe rregullat e medhhebit tregojnë se nuk është i ligjësuar.

Madje, Kadi Ijadi, prej dijetarëve maliki, ka thënë shprehimisht se kjo është bidat.

Pra, janë **tri gjëra që nuk bëjnë pjesë në nijet**:

1. **Shqiptimi i nijetit me gjuhë.**
2. **Shqiptimi i tij me zë të lartë.**
3. **Nijeti i nijetit**, që do të thotë që njeriu të ndalet për një çast, duke menduar se duhet ta formojë nijetin.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Prandaj, duhet të bëjë nijet.”

Domethënë: namazliu.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...për një namaz të caktuar.”

Namazet janë **dy llojesh**:

1. **Namaze të caktuara.**
2. **Namaze të pacaktuara.**

Sa i përket **namazit të pacaktuar**, ai është kur një njeri ngrihet dhe fal dy rekate për hir të Allahut të Lartësuar, pa pasur për qëllim një namaz të caktuar.

Ndërsa **namazi i caktuar** është:

- **një prej pesë namazeve farz;**
- **ose një prej namazeve nafile të lidhura me një shkak ose me një kohë të caktuar**, si namazi i eklipsit, namazi i dy Bajrameve, sunetet e forta (ratibe) dhe të tjera.

Këto quhen **nafile të kufizuara** dhe konsiderohen **namaze të caktuara**.

Për këto namaze të caktuara, njeriu duhet të bëjë nijet për vetë atë namaz.

Pra, kur fal namazin e drekës, duhet të ketë nijet se është namazi i drekës.

Kur fal namazin e ikindisë, duhet të ketë nijet se është namazi i ikindisë.

Dhe kështu me radhë.

وَلَا يُشْتَرَطُ: فِي الفَرْضِ، وَالأَدَاءِ، وَالقَضَاءِ، وَالنَّفْلِ، وَالإِعَادَةِ: نِيَّتُهُنَّ

"Dhe nuk kushtëzohet nijeti se namazi është farz, se falet në kohën e vet, se është kaza, se është nafile ose se është i përsëritur."

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Dhe nuk kushtëzohet nijeti se namazi është farz, se falet në kohën e vet, se është kaza, se është nafile ose se është i përsëritur."

Domethënë, nuk kushtëzohet që njeriu të bëjë nijet se ky namaz është farz. Përkundrazi, mjafton të bëjë nijet se është namazi i drekës ose i ikindisë. Nuk ka nevojë të bëjë nijet se është farz.

Po ashtu, nuk është e domosdoshme të bëjë nijet se po e fal këtë namaz **në kohën e vet**, përderisa është brenda kohës së namazit.

Gjithashtu, nuk është e domosdoshme të bëjë nijet se po e fal namazin **kaza**, pasi t'i ketë kaluar koha.

Nëse njeriu bën nijet të falë namazin e drekës duke menduar se po e fal në kohën e vet, por më pas i bëhet e qartë se ai ishte kaza, themi: namazi i tij është i vlefshëm.

Për shembull, një njeri u ngrit për t’u falur pasi kishte përfunduar koha e namazit të drekës. Ai u ngrit duke menduar se koha e drekës ende nuk kishte përfunduar. Në zemrën e tij kishte nijet ta falte namazin e drekës në kohën e vet. Mirëpo, gjatë namazit iu bë e qartë se koha e tij kishte përfunduar.

Themi: **namazi i tij është i vlefshëm**.

Kjo sepse nuk kushtëzohet që të bëjë nijet se namazi është **farz**, se po falet **në kohën e vet**, se është **kaza** apo se është **i përsëritur**. Prandaj, edhe nëse e fal me nijet se po e fal në kohën e vet, namazi i tij është i vlefshëm.

وَيَنْوِي مَعَ التَّحْرِيمَةِ، وَلَهُ تَقْدِيمُهَا عَلَيْهَا بِزَمَنٍ يَسِيرٍ فِي الوَقْتِ فَإِنْ قَطَعَهَا فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ، أَوْ تَرَدَّدَ: بطلت

“Nijetin e bën së bashku me tekbirin fillestar të namazit, por i lejohet ta bëjë atë pak para tekbirit, brenda kohës së namazit. Nëse e ndërpret nijetin gjatë namazit ose lëkundet në të, namazi i tij prishet.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe nijetin e bën së bashku me tekbirin fillestar të namazit.”

Kjo çështje quhet **çështja e përputhjes së nijetit me fillimin e veprës**.

Disa fukaha, duke menduar se përputhja e nijetit me fillimin e veprës është detyrim, ranë në vesvese.

Prandaj, transmetohet një tregim për një prej fukahave të medhhebit shafi, i cili ishte një prej dijetarëve të mëdhenj të tyre. Madje, pa dyshim, ai ishte prej dijetarëve të mëdhenj të muslimanëve në fikh.

Nuk është ndonjë e metë që njeriu të sprovohet me vesvese. Këta ishin dijetarë të mëdhenj, por kjo është një sëmundje me të cilën Allahu i Lartësuar e sprovon njeriun, ashtu siç e sprovon dikë me një sëmundje dhe dikë tjetër me një mangësi tjetër.

Ky dijetar ishte **Ebu Is’hak el-Isferajinij**.

Ai merrte abdes në një lumë në Bagdad, ndoshta në Tigër ose në Eufrat.

Në librin *Tabekat esh-Shafi’ijje* përmendet ky tregim.

Ndërsa merrte abdes, ai e lante fytyrën një herë, dy herë, tri herë, katër herë, dhjetë herë, madje edhe më shumë se kaq.

Pranë tij kaloi një njeri që nuk e njihte dhe i tha:

“O shejh, ty të mjaftojnë tri herë, sepse fytyra nuk lahet më shumë se tri herë.”

Ebu Is’haku tha:

“Nëse do të më mjaftonte një herë e vetme, nuk do ta shtoja mbi të.”

Kjo sepse ai, Allahu e mëshiroftë, mendonte se **përputhja e nijetit me fillimin e veprës ishte kusht**.

Mirëpo, kjo nuk është kështu.

Përkundrazi, kjo është e pëlqyer.

Prandaj, autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Lejohet edhe ta bëjë pak para tij.”

Dalja e njeriut nga shtëpia për në xhami është nijet për namazin.

Po ashtu, shkuarja e tij nga dhoma në banjë është tregues i nijetit për abdes.

Kjo tregon se **fakti që nijeti i paraprin veprës për një kohë të shkurtër nuk dëmton**.

Pra, kur fukahatë thanë se është e pëlqyer që nijeti të përputhet me fillimin e veprës, këtë e thanë nga aspekti i pëlqyeshmërisë.

Kjo sepse, kur njeriu e sjell ndër mend nijetin në fillim të veprës së tij, ai e pason Sunetin në veprat, fjalët, dhikret dhe gjërat e tjera që lidhen me to.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Lejohet edhe ta bëjë pak para tij.”

Domethënë: nijetin.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...para tij.”

Domethënë: para namazit. Po kështu është edhe me adhurimet e tjera.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...me një kohë të shkurtër, brenda kohës.”

Këtu, me shprehjen **“brenda kohës”**, ka për qëllim: pasi të ketë hyrë koha e namazit.

Ata e kufizuan me këtë, sepse para hyrjes së kohës mund të kalojë një kohë e gjatë.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nëse e ndërpret atë gjatë namazit ose lëkundet, prishet.”

Kjo çështje lidhet me **nijetin**.

Dua ta sqaroj këtë para se të shpjegoj fjalët e shejhut.

Lidhur me nijetin në raport me veprën, kemi **dy çështje të rëndësishme**.

Kushtojuni vëmendje:

Çështja e parë: Vazhdimësia e nijetit.

Vazhdimësia e nijetit është kusht për vlefshmërinë e adhurimit.

Çështja e dytë: Mbajtja e nijetit në mendje.

Mbajtja e nijetit në mendje është sunet dhe nuk është obligim.

E kundërta e **vazhdimësisë së nijetit** është që të ndodhë diçka që e ndërpret atë; pra, që njeriu të bëjë nijet për të kundërtën e tij ose të bëjë nijet ta ndërpresë atë vepër. Kjo është e kundërta e vazhdimësisë së nijetit.

Ndërsa e kundërta e **mbajtjes së nijetit në mendje**, e cila është e pëlqyer, është që njeriu të harrojë dhe të mos e ketë më nijetin në mendje.

Prandaj, njeriu mund të jetë duke marrë abdes ose duke falur namaz dhe ta harrojë nijetin.

Kjo tregon se mbajtja e nijetit në mendje nuk është obligim, por është e pëlqyer.

Ajo që është obligim është **vazhdimësia e nijetit**.

Duhet t’i dallojmë këto të dyja.

Sipas medhhebit — dhe ky është edhe mendimi më i saktë nga aspekti i argumentit — **mbajtja e nijetit në mendje** është sunet dhe nuk është obligim.

Argument për këtë është se njeriu mund të harrojë gjatë namazit të tij, por namazi i tij nuk prishet. Në disa raste kjo plotësohet me sexhden e harresës, ndërsa në raste të tjera jo. Për sexhden e harresës do të flasim në vendin përkatës.

Madje, njeriu mund të harrojë gjatë namazit të tij dhe të mos i ligjësohet fare sexhdja e harresës, siç do të sqarohet në vendin përkatës, në dashtë Allahu.

Prandaj, autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nëse e ndërpret atë...”

Domethënë: çfarë ndërpret? **Vazhdimësinë e nijetit** apo **mbajtjen e nijetit në mendje**?

Ndërpret **vazhdimësinë e nijetit**.

“...gjatë namazit ose lëkundet...”

Sepse rregulli te fukahatë është:

“Ai që lëkundet është si ai që nuk ka nijet.”

Po e përsëris:

“Ai që lëkundet është si ai që nuk ka nijet.”

Ky rregull zbatohet në namaz, në agjërim, në zekat, në haxh, madje edhe në transaksionet financiare.

Ky është një rregull i rëndësishëm:

Lëkundja në nijet është sikur të mos ketë fare nijet.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...prishet.”

Domethënë: prishet namazi. Sepse ai ka dalë prej namazit me nijet.

وَإِنْ قَلَبَ مُنْفَرِدٌ فَرْضَهُ نَفْلاً فِي وَقْتِهِ المُتَّسِعِ: جَازَ

“Nëse ai që falet vetëm e ka filluar namazin me nijet të farzit, pastaj gjatë namazit e ndryshon nijetin dhe e vazhdon atë si namaz nafile, kjo lejohet, përderisa ka ende kohë të mjaftueshme për ta falur namazin farz.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nëse ai që falet vetëm e shndërron namazin e tij farz në nafile, ndërsa ka ende kohë të mjaftueshme për ta falur farzin, kjo lejohet.”

Kuptimi i kësaj fjalie është se, nëse njeriu është duke u falur i vetëm dhe është duke falur një namaz farz, pastaj e shndërron atë në nafile, duke thënë: “Dua ta shndërroj në nafile”, kjo lejohet.

Për shembull, ai ishte duke falur i vetëm namazin e sabahut. Pastaj pa se njerëzit kishin ardhur në xhami, por namazi me xhemat ende nuk kishte filluar. Më pas u formua xhemati, kështu që ai e shndërroi namazin e tij në nafile dhe tha: “Do ta fal shpejt dhe pastaj do të hyj në namaz me ta.” Kjo quhet **shndërrimi i namazit nga farz në nafile**.

Sipas medhhebit, merreni si rregull: **ai që hyn në një namaz nafile nuk e ndërpret atë**, sepse Allahu i Lartësuar thotë:

“Dhe mos i anuloni veprat tuaja.” [Muhammed: 33]

Ndërsa transmetimi i dytë, të cilin e ka përmendur shejh Mensur el-Behuti, është se lejohet ndërprerja e tij. Pra, lejohet ndërprerja e namazit nafile për të arritur namazin farz ose fillimin e namazit farz. Mirëpo, mendimi i njohur në medhheb është se ai nuk ndërpritet.

Ky është **rasti i parë**.

Rasti i dytë: Një njeri është duke falur një namaz farz, pastaj thotë: “Dua ta shndërroj në nafile”, sepse i kujtohet se, për shembull, do të vijë një grup njerëzish, ose thotë: “Dua ta shtyj deri në fund të natës.” Arsyet për këtë janë të shumta.

Pra, kush e shndërron namazin e tij nga **farz në nafile**, namazi i tij është i vlefshëm.

Mirëpo, ata kushtëzojnë që kjo të jetë **brenda një kohe të gjerë**, domethënë që koha e namazit të jetë aq e gjerë sa njeriu të ketë mundësi ta falë përsëri namazin farz brenda kohës së tij.

Nëse koha është e ngushtë dhe nuk mjafton veçse për faljen e namazit farz, atëherë ai duhet ta përfundojë namazin farz, në mënyrë që të mos i dalë koha e namazit.

Këtu shtojmë një çështje që autori nuk e ka përmendur dhe që lidhet me këtë.

Ne thamë se namazi shndërrohet në nafile dhe kjo është e vlefshme.

Sa i përket gjykimit fetar, **a është kjo e lejuar apo e papëlqyeshme (mekruh)?**

Ata thonë: **Lejohet kur ka një arsye të ligjshme**, siç është arritja e namazit me xhemat.

Ndërsa, nëse nuk ka ndonjë arsye dhe njeriu thjesht dëshiron ta shndërrojë namazin nga farz në nafile, atëherë kjo është e vlefshme, por është **e papëlqyeshme (mekruh)**.

وَإِن أَنْتَقَلَ بِنِيَّتِهِ مِنْ فَرْضٍ إِلَى فَرْضٍ: بَطَلَا

“Nëse kalon me nijetin e tij nga një namaz farz në një namaz tjetër farz, të dy namazet prishen.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nëse kalon me nijetin e tij nga një namaz farz në një namaz tjetër farz, të dy namazet prishen.”

Nëse njeriu është duke falur një namaz të caktuar, ta zëmë namazin e ikindisë, pastaj gjatë namazit i kujtohet se nuk e ka falur drekën dhe thotë: “Dua ta shndërroj këtë namaz në namazin e drekës”, pra kalon nga një namaz farz në një namaz tjetër farz, atëherë të dy namazet prishen.

E njëjta gjë vlen edhe nëse kalon nga një namaz kaza në një namaz që falet në kohën e tij ose anasjelltas. Për shembull, është duke falur namazin e kohës dhe i kujtohet një namaz i mëhershëm që duhet ta falë kaza, ose është duke falur një namaz kaza dhe dëshiron ta shndërrojë atë në namazin e kohës. Të gjitha këto raste kanë të njëjtin gjykim.

Fukahatë thonë se **të dy namazet prishen**.

Pse?

Sepse namazin e parë e ndërpreu. E filloi, pastaj e ndërpreu me nijet, prandaj namazi i parë prishet.

Ndërsa namazin e dytë, në të cilin kaloi me nijet, nuk e filloi që nga fillimi, ndërkohë që namazi farz duhet të fillojë që nga fillimi me nijet.

Prandaj, ata thonë se, nëse dikush e shndërron një namaz farz në një namaz tjetër farz, **të dy namazet prishen**.

Nëse vazhdon të falet, namazi i tij shndërrohet në nafile.

Unë po ju bëj një pyetje që lidhet me mësimin e kaluar:

Rasti i parë:

Nëse një njeri ka fjetur dhe i ka kaluar koha e namazit të drekës, pastaj hyn në namaz me imamin, i cili është duke falur ikindinë, dhe nuk i kujtohet se nuk e ka falur drekën derisa të ketë dhënë selam, çfarë duhet të bëjë?

Këtu **renditja bie për shkak të harresës**.

Kjo sepse kemi thënë se harresa duhet të vazhdojë deri në fund të namazit.

Rasti i dytë:

Një njeri është duke falur ikindinë. Në fund të namazit, kur i ka mbetur vetëm rekati i fundit ose teshehudi, i kujtohet se nuk e ka falur drekën.

Çfarë bën sipas medhhebit?

Vazhdon.

Po sikur të thotë: “Do ta përfundoj ikindinë dhe pastaj do ta fal drekën.” A është e vlefshme?

Nuk është e vlefshme.

Pse?

Për shkak të **renditjes**.

Prandaj, duhet ta përsërisë ikindinë.

Po sikur ta shndërrojë në drekë?

Atëherë **prishen të dy namazet**.

Po sikur ta shndërrojë në nafile?

Është e vlefshme, nëse vazhdon faljen.

Nëse e ndërpret namazin, vepra e tij prishet.

Rasti i tretë:

Një njeri e fillon namazin.

Sapo thotë: **“Allahu Ekber”**, i kujtohet se nuk e ka falur namazin e drekës.

Ende nuk e ka lexuar Fatihanë.

Ai dëshiron ta shndërrojë këtë namaz në namazin e drekës dhe thotë: “Do ta shndërroj në namazin e drekës.”

Cili është mendimi juaj?

Ai duhet të thotë përsëri: **“Allahu Ekber.”**

Kjo sepse kalimi me nijet nga një namaz farz në një namaz tjetër farz **i prish të dy namazet**.

Prandaj, ai e përsërit **tekbirin fillestar të namazit**, pastaj e fal namazin e drekës.

وَتَجِبُ نِيَّةُ الإِمَامَةِ وَالأَنْتِمَامِ

“Është obligim nijeti për imamllëkun dhe për ndjekjen e imamit.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Është obligim nijeti për imamllëkun dhe për ndjekjen e imamit.”

Kjo është një çështje e hollësishme.

Fukahatë e medhhebit thonë se, **që namazi me xhemat të jetë i vlefshëm, imami duhet të bëjë nijet për imamllëkun, ndërsa xhematliu duhet të bëjë nijet për ndjekjen e imamit.**

Sipas tyre, imami mund ta bëjë nijetin për imamllëkun edhe gjatë namazit dhe nuk është kusht që ta ketë bërë që në fillim të namazit.

Ndërsa për xhematliun nuk është kështu.

Ai duhet ta bëjë nijetin për ndjekjen e imamit që në fillim të namazit të tij.

Kjo është pjesa e dytë e kësaj fjalie.

Kjo është një çështje e rëndësishme.

Fukahatë thonë se namazi me xhemat nuk është i vlefshëm, përveçse nëse imami bën nijet për imamllëkun dhe xhematliu bën nijet për ndjekjen e imamit.

Pse?

Sepse, sipas tyre, këtu namazi lidhet me xhematin.

Nëse ndjekja e imamit nga xhematliu prishet, atëherë, sipas tyre, prishet edhe namazi i tij.

Kjo sepse ai nuk e lexon Fatihanë, nuk thotë: **“Semi’allahu limen hamideh”**, ndërsa imami e bart për të sexhden e harresës dhe bart edhe gjëra të tjera përveç kësaj.

Pra, **imami bart për xhematliun disa prej veprimeve të namazit.**

Për këtë arsye, themi se xhematliu duhet ta ketë nijetin për ndjekjen e imamit që nga fillimi i namazit të tij.

Po ashtu, imami duhet ta ketë nijetin për imamllëkun që nga çasti kur xhematliu hyn në namaz me të.

Pra, kjo është **çështja e parë:**

Është obligim nijeti për imamllëkun dhe për ndjekjen e imamit.

Arsyeja është se **imami bart për xhematliun disa prej veprimeve të namazit.**

Prandaj, nëse ai ose imami i tij nuk e ka pasur këtë nijet, atëherë namazi i tij nuk është i vlefshëm, sepse ato veprime janë lënë pa një shkak të vlefshëm.

Shikoni tani çështjen e dytë, të cilën e përmenda pak më parë:

وَإِنْ نَوَى المُنْفَرِدُ الائْتِمَامَ: لَمْ يَصِحَ - كَنِيَّةِ إِمَامَتِهِ فَرْضاً

“Nëse ai që falet vetëm bën nijet të bëhet xhematli, kjo nuk është e vlefshme; po ashtu, nuk është i vlefshëm as nijeti i tij për imamllëk në namazin farz.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nëse ai që falet vetëm bën nijet të bëhet xhematli, kjo nuk është e vlefshme.”

Nëse ai që falet vetëm bën nijet të bëhet xhematli, domethënë e fillon namazin duke u falur i vetëm, pastaj gjatë namazit bën nijet të hyjë në namaz me imamin, fukahatë thonë se kjo nuk është e vlefshme.

Përkundrazi, ai duhet ta bëjë nijetin për ndjekjen e imamit që në fillim të namazit të tij.

Kjo sepse të qenët xhematli lidhet me të gjithë namazin, prandaj nijeti duhet të jetë që nga fillimi i tij.

Ky është mendimi i medhhebit.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...po ashtu, nuk është i vlefshëm as nijeti i tij për imamllëk në namazin farz.”

Sipas medhhebit, imami është i detyruar ta bëjë nijetin për imamllëk që nga fillimi vetëm në namazin farz.

Ndërsa në namazin nafile nuk është i detyruar ta bëjë nijetin për imamllëk që në fillim.

Kjo sepse, kur Pejgamberi ﷺ u ngrit natën për t'u falur, Ibn Abbasi u ngrit dhe qëndroi në anën e tij të majtë. Atëherë Pejgamberi ﷺ e kapi për kokë dhe e vendosi në anën e tij të djathtë.

Këtu Pejgamberi ﷺ nuk e kishte bërë nijetin për imamllëk që në fillim, por e bëri gjatë namazit.

Fukahatë e medhhebit thonë se kjo është e veçantë për **namazin nafile** dhe jo për **namazin farz**.

Sa i përket namazit farz, imami duhet ta bëjë nijetin për imamllëk që nga fillimi i namazit.

Bazuar në këtë, do t'ju përmend disa raste, e ju më thoni: sipas medhhebit, a është e vlefshme të bëhet xhematli apo jo?

Rasti i parë:

Nëse një njeri falet vetëm, merr tekbirin fillestar të namazit dhe thotë: **"Allahu Ekber"**, pastaj sheh para vetes dy persona duke u falur me xhemat. Ai nuk e kishte vënë re se po faleshin me xhemat, kështu që hyn menjëherë në namaz me ta dhe vazhdon namazin.

Ai kishte thënë vetëm: **"Allahu Ekber."**

Fukahatë thonë se kjo nuk është e vlefshme.

Ai duhet ta ndërpresë namazin ose ta përfundojë si nafile, pastaj të hyjë me ta në namazin farz.

Kjo sepse ai duhet ta ketë nijetin për t'u bërë xhematli që nga fillimi i namazit.

Ky është rasti i parë.

Rasti i dytë:

Imami e ka filluar namazin duke u falur i vetëm dhe nuk ka bërë nijet për imamllëk. Pastaj i vjen dikush pranë dhe ai bën nijet për imamllëk gjatë namazit.

Nëse imami është duke falur një namaz nafile, për shembull dy rekate, dhe ti hyn në namaz me të, qoftë edhe për një namaz farz, përderisa veprimet e namazit janë të

njëjta — për këtë do të flasim në vendin përkatës, në dashtë Allahu — atëherë fukahatë thonë se namazi është i vlefshëm.

Kjo sepse këtu namazi i imamit është nafile.

Mirëpo, nëse ai është duke falur një namaz farz dhe ti hyn në namaz me të, atëherë, sipas medhhebit, kjo nuk është e vlefshme.

Përkundrazi, ai duhet ta ketë bërë nijetin për imamllëk që nga fillimi i namazit.

Ky është mendimi i medhhebit.

Mendoj se çështja është e qartë.

Ata e kanë marrë këtë mendim nga aspekti i kujdesit.

Rregulli tek ata është:

Nëse nuk është i vlefshëm imamllëku, nuk është e vlefshme as ndjekja e imamit.

Ndërsa ai që falet vetëm, nëse dikush e ndjek dhe ai vazhdon me nijetin e faljes vetëm, pa bërë nijet për imamllëk, namazi i tij mbetet i vlefshëm.

Por namazi i atij që e ndjek nuk është i vlefshëm, sepse **nëse nuk është i vlefshëm imamllëku, nuk është e vlefshme as ndjekja e imamit**.

Kjo është fjalia e fundit që do të vijë tani.

Kjo është çështja që lidhet me fjalën e autorit:

“...po ashtu, nuk është i vlefshëm as nijeti i tij për imamllëk në namazin farz.”

Po e përsëris shpjegimin e kësaj fjalie dhe përjashtimet prej saj.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...po ashtu, nuk është i vlefshëm as nijeti i tij për imamllëk në namazin farz.”

Domethënë, nëse imami e bën nijetin për imamllëk gjatë namazit farz, nuk lejohet të bëhesh xhematli pas tij.

Nga kjo përjashtohen vetëm dy raste:

Rasti i parë: Namazi nafile.

Në të, imamit i lejohet ta bëjë nijetin për imamllëk gjatë namazit, bazuar në hadithin e qartë të Ibn Abbasit.

Rasti i dytë: Rastet në të cilat, sipas tyre, lejohet zëvendësimi i imamit.

Për çështjen e zëvendësimit të imamit do të flasim në vendin përkatës: në cilat raste lejohet dhe në cilat nuk lejohet sipas medhhebit.

وَإِنِ انْفَرَدَ مُؤْتَمٌّ بِلَا عُذْرٍ: بَطَلَتْ

“Nëse xhematliu ndahet nga imami pa arsye, namazi i tij prishet.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nëse xhematliu ndahet nga imami pa arsye, namazi i tij prishet.”

Domethënë: i prishet namazi.

Nëse dikush hyn në namaz me imamin që në fillim, me nijetin për t’u bërë xhematli, pastaj bën nijet të ndahet prej tij për shkak se imami e ka zgjatur namazin, fukahatë thonë se namazi i tij prishet.

Argument për këtë është se, kur Pejgamberi ﷺ e zgjati namazin, Ibn Mesudi tha:

“Mendova të bëja një veprim të keq.”

Kur u pyet se çfarë kishte menduar, tha:

“Mendova të ulesha.”

Disa fukaha e kanë shpjeguar këtë duke thënë se ai kishte menduar të ndahej nga imami dhe ta falte namazin i vetëm.

Sipas tyre, kjo e prish namazin.

Po ashtu, në hadithin e Muadhit, kur ai ua fali namazin njerëzve dhe e zgjati, një njeri e ndërpreu namazin e tij.

Ai nuk u nda nga imami për ta vazhduar namazin i vetëm.

Sikur kjo të ishte e ligjësuar, ai do ta kishte vazhduar namazin i vetëm.

Përkundrazi, ai u nda, pastaj u fal i vetëm dhe e filloi namazin nga e para.

Kjo tregon se, nëse xhematliu falet me imamin, pastaj ndahet prej tij gjatë pjesës së mbetur të namazit dhe e vazhdon namazin i vetëm, namazi i tij prishet, përveçse kur ka një arsye.

Këto janë arsyet që lejojnë lënien e namazit me xhemat.

Arsyet janë të shumta.

Njëra prej tyre është **ndërprerja e zërit**.

Fukahatë thonë se, nëse ndërpritet zëri dhe xhematlinjtë nuk e dëgjojnë më imamin, atëherë u lejohet që secili prej tyre ta vazhdojë namazin i vetëm.

Për shembull, nëse xhamia është e madhe dhe ka kat të sipërm, kat përdhes apo bodrum, njerëzit e dëgjojnë zërin e imamit dhe e ndjekin atë nëpërmjet zërit.

Nëse zëri ndërpritet, fukahatë thonë se secili e vazhdon namazin i vetëm.

Ky është një nga rastet e përjashtuara, për shkak të ekzistencës së një arsyeje.

Me ndërprerjen e zërit bie mundësia e vazhdimit të namazit me xhemat.

Në këtë rast lejohet lënia e namazit me xhemat për shkak të ndërprerjes së zërit.

وَتَبْطُلُ صَلَاةُ مَأْمُومٍ بِبُطْلَانِ صَلَاةِ إِمَامِهِ فَلَا اسْتِخْلَافَ

“Namazi i xhematliut prishet me prishjen e namazit të imamit të tij. Prandaj, nuk lejohet zëvendësimi i imamit.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Namazi i xhematliut prishet me prishjen e namazit të imamit të tij.”

Jo e kundërta.

Pra, nëse prishet namazi i imamit, prishet edhe namazi i xhematliut.

Ky është një rregull.

Dhe ky është mendimi i medhhebit në mënyrë të përgjithshme.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Prandaj, nuk lejohet zëvendësimi i imamit.”

Këtu kemi një çështje të rëndësishme që lidhet me zëvendësimin e imamit.

Nëse e dimë se kur lejohet zëvendësimi i imamit, atëherë e dimë edhe se kur bëhet përjashtim; pra, cilat raste përjashtohen dhe cilat jo.

Me **zëvendësimin e imamit** nënkuptohet që imami të caktojë një person tjetër në vend të tij për ta plotësuar namazin.

Kështu veproi Omeri: kur u plagos, ai caktoi Abdurrahman ibn Aufin që t’u printe njerëzve në namaz.

Ky quhet **zëvendësim i imamit**.

Zëvendësimi i imamit lejohet në katër raste:

Rasti i parë:

Ata thonë se lejohet kur imamit i shfaqet një sëmundje që e pengon ta vazhdojë namazin.

Rasti i dytë:

Kur i shfaqet një frikë, kështu që ndahet nga namazi dhe falet vetëm, ndërsa cakton një person tjetër në vend të tij.

Rasti i tretë:

Kur bëhet i paaftë për ta kryer leximin që është shtyllë e namazit, e ai është leximi i Fatihasë. Nëse imamit i ndodh diçka që e pengon ta lexojë Fatihanë, ai cakton një person tjetër që ta zëvendësojë.

Këto janë tri raste.

Rasti i katërt:

Lejohet edhe nëse imami e prish abdesin, me kusht që zëvendësimi të bëhet menjëherë pas prishjes së abdesit.

Kushtojini vëmendje këtij rasti, sepse pak më vonë do të përmendet rasti i kundërt.

Pra, nëse imami, gjatë namazit, ndërsa është duke lexuar, e prish abdesin, ai menjëherë tërhiqet dhe cakton një person tjetër në vend të tij.

Kjo lejohet.

Këto raste janë përjashtime nga rregulli bazë.

Kjo sepse xhematliu që zëvendëson imamin kishte bërë nijet të ishte xhematli, pastaj bëri nijet për imamllëk. Ky është një rast përjashtimor.

Po ashtu, në rastin e katërt, namazi i imamit prishet dhe ai largohet nga namazi, por megjithatë namazi i xhematlinjve nuk prishet.

Edhe ky është një përjashtim.

Rasti i pestë:

Ky nuk është prej rasteve në të cilat lejohet zëvendësimi i imamit sipas medhhebit.

Nëse një njeri e fillon namazin pa abdes ose, sipas medhhebit, me papastërti në rrobat e tij, atëherë, sipas medhhebit, pavarësisht nëse është në dijeni të kësaj, nuk është në dijeni apo e ka harruar, prishet namazi i tij dhe prishet edhe namazi i xhematlinjve që falen pas tij.

Kushtojini vëmendje këtij mendimi, sepse në këtë çështje ka mospajtim mes dijetarëve.

Prandaj, në çështjen e zëvendësimit të imamit duhet të dallohen dy raste kur bëhet fjalë për abdesin e imamit:

Sipas medhhebit, nëse imami e prish abdesin gjatë namazit dhe menjëherë cakton një zëvendësues, zëvendësimi i imamit është i vlefshëm.

Ndërsa, nëse ai ka qenë pa abdes që në fillim ose në rrobat e tij ka pasur papastërti — ndërsa mendimin më të saktë e përmenda pas mësimit — atëherë namazi i tij nuk është i vlefshëm.

Kjo sepse namazi i tij ka qenë i pavlefshëm që në fillim.

Prandaj, zëvendësimi i imamit nuk është i vlefshëm.

Pse?

Sepse namazin e ka filluar pa i plotësuar kushtet e vlefshmërisë së tij. Prandaj, me prishjen e namazit të imamit, prishet edhe namazi i xhematlinjve.

Kjo është një çështje e hollësishme në lidhje me zëvendësimin e imamit, e cila mbetet e panjohur për shumë prej vëllezërve.

وَإِنْ أَحْرَمَ إِمَامُ الحَيِّ بِمَنْ أَحْرَمَ بِهِمْ نَائِبُهُ، وَعَادَ النَّائِبُ مُؤْتَمّاً: صَحَّ

“Nëse imami i rregullt i xhamisë e fillon namazin me ata me të cilët zëvendësi i tij e kishte filluar namazin, ndërsa zëvendësi bëhet xhematli, namazi është i vlefshëm.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nëse imami i rregullt i xhamisë e fillon namazin me ata me të cilët zëvendësi i tij e kishte filluar namazin, ndërsa zëvendësi bëhet xhematli, namazi është i vlefshëm.”

Forma e kësaj është si vijon:

Nëse zëvendësi i imamit të rregullt është duke u falur si imam, pastaj vjen imami i rregullt i xhamisë dhe del përpara, ndërsa zëvendësi bëhet xhematli, kjo është e vlefshme.

Kështu veproi Pejgamberi ﷺ kur ishte i sëmurë.

Ebu Bekri u priu njerëzve në namaz.

Kur erdhi Pejgamberi ﷺ, ai ﷺ doli përpara.

Pejgamberi ﷺ falej si imam, Ebu Bekri falej duke e ndjekur Pejgamberin ﷺ, ndërsa njerëzit faleshin duke e ndjekur Pejgamberin ﷺ.

Prandaj, nëse vjen imami i rregullt i xhamisë, ai del përpara, sepse ai ka më shumë të drejtë për këtë, pa dyshim.

بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ

Kapitulli mbi mënyrën e faljes së namazit

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Kapitulli mbi mënyrën e faljes së namazit.”

Fukahatë, kur flasin për mënyrën e faljes së namazit, përmendin **shtyllat, obligimet dhe sunetet**.

Pastaj, pasi e përfundojnë shpjegimin e mënyrës së faljes së namazit, i përmendin përsëri shtyllat dhe obligimet, që të kuptohet se gjithçka tjetër që është përmendur gjatë përshkrimit të mënyrës së faljes së namazit është sunet dhe nuk është obligim.

يُسَنُّ القِيَامُ عِنْدَ «قَدْ مِنْ إِقَامَتِهَا ، وَتَسْوِيَةُ الصَّفْ

“Është sunet që të ngrihet në këmbë te fjala ‘kad’ gjatë ikametit, si dhe të drejtohen safat.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Është sunet ngritja në këmbë te fjala ‘kad’ gjatë ikametit.”

Domethënë, kur muezini thotë: **“Kad”**, është e pëlqyeshme që njeriu të ngrihet në këmbë.

Për këtë është transmetuar një hadith, por ai është i dobët. Mirëpo, kjo është transmetuar nga Aliu, Allahu qoftë i kënaqur me të, dhe sipas kësaj është vepruar.

Muhamed ibn Ibrahim ibn el-Mundhir, Allahu e mëshiroftë, ka përmendur se banorët e dy Haremeve vepronin kështu: ata ngriheshin kur muezini thoshte: **“Kad kameti-s-salah.”**

Kjo është transmetuar nga Aliu dhe nga sahabë të tjerë, Allahu qoftë i kënaqur me ta, ndërsa veprimi i sahabëve është argument në një çështje të tillë.

Fukahatë e medhhebit thonë se kjo nuk vlen në mënyrë absolute, domethënë se njeriu nuk ngrihet gjithmonë te fjala **“kad”** e shprehjes **“Kad kameti-s-salah”**.

Ka një rast që bën përjashtim, e ai është kur imami nuk është i pranishëm.

Nëse imami nuk është i pranishëm, domethënë është vonuar, atëherë njerëzit nuk ngrihen derisa ta shohin atë.

Këtë e ka theksuar el-Merdaviu dhe ka thënë se ky është mendimi i medhhebit. Gjithashtu, këtë e tregon argumenti, pa dyshim, sepse Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Mos u ngrini derisa të më shihni.”

Prandaj, ngritja në këmbë te fjala **“kad”** e shprehjes **“Kad kameti-s-salah”** bëhet kur imami është i pranishëm.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe drejtimi i safit.”

Domethënë, drejtimi i safit është i pëlqyeshëm.

Për këtë kanë ardhur shumë hadithe nga Pejgamberi ﷺ, të cilat tregojnë se kjo është e pëlqyeshme. Ndër to janë hadithi i Enesit, i transmetuar në dy Sahihët dhe në burime të tjera, si dhe hadithi i Nu‘manit dhe hadithe të tjera, në të cilat transmetohet se Pejgamberi ﷺ i drejtonte safat.

Mendimi i medhhebit, madje edhe i të katër medhhebeve, është se **drejtimi i safave dhe mbyllja e zbrazëtirave në to janë sunet dhe jo obligim.**

وَيَقُولُ: «اللَّهُ أَكْبَرُ»، رَافِعاً يَدَيْهِ، مَضْمُومَةَ الأَصَابِعِ، مَمْدُودَةً حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ - كَالسُّجُودِ

“Pastaj thotë: ‘Allahu Ekber’, duke i ngritur duart me gishtat e bashkuar dhe të shtrirë deri në lartësinë e shpatullave, ashtu si në sexhde.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe thotë: ‘Allahu Ekber’.”

Thënia **“Allahu Ekber”**, pa dyshim, është një prej shtyllave të namazit.

Kjo na tregon se gjatë përshkrimit të mënyrës së faljes së namazit ai përmend edhe gjëra që nuk janë sunete.

Pra, thënia **“Allahu Ekber”** është prej shtyllave të namazit, ndërsa ajo që është sunet është shqiptimi i saj me zë.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Duke i ngritur duart me gishtat e bashkuar dhe të shtrirë.”

Ngritja e duarve në këtë mënyrë gjatë tekbirit fillestar të namazit dhe gjatë tekbireve të kalimit, të cilat do të përmenden më vonë, është sunet.

Argument për këtë është hadithi i Ebu Hurejrës, në të cilin transmetohet se Pejgamberi ﷺ bënte tekbir duke i mbajtur gishtat e bashkuar.

Shtrirja e gishtave bëhet duke i mbajtur të bashkuar dhe jo duke i hapur.

Ndërsa hadithi në të cilin transmetohet se ai ﷺ i hapte gishtat, domethënë i largonte nga njëri-tjetri, është i dobët.

Suneti është që gishtat të jenë të bashkuar, domethënë të ngjitur me njëri-tjetrin, bazuar në hadithin e Ebu Hurejrës që e përmenda.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Deri në lartësinë e shpatullave.”

Domethënë, suneti është që gjatë tekbirit duart të ngrihen deri në lartësinë e shpatullave.

Argument për këtë është hadithi i Ibn Omerit, i transmetuar në dy Sahihët, në të cilin thuhet se Pejgamberi ﷺ, kur e fillonte namazin, i ngrinte duart deri në lartësinë e shpatullave.

Këto janë shpatullat, prandaj ngritja deri në lartësinë e tyre bëhet në këtë mënyrë.

Megjithatë, kjo nuk do të thotë se lejohet vetëm kjo formë.

Kjo është një prej mangësive të librave përmbledhës, sepse në to përmendet vetëm një prej formave të pëlqyera.

Ndërkohë, në Sunet ka ardhur edhe një formë tjetër, të cilën e kanë përmendur edhe fukahatë e medhhebit, dhe ajo përputhet si me argumentin, ashtu edhe me medhhebin.

Forma tjetër është ajo që është vërtetuar në hadithin e Malik ibn el-Huvejrithit, të transmetuar në Sahih, në të cilin thuhet:

“Pejgamberi ﷺ, kur bënte tekbir, i ngrinte duart deri në lartësinë e veshëve.”

Pra, kemi dy mënyra për ngritjen e duarve gjatë tekbirit:

E para: deri në lartësinë e veshëve.

E dyta: deri në lartësinë e shpatullave.

Nuk është për qëllim që duart të vendosen pranë vetë veshëve, por ngritja bëhet ose deri në lartësinë e veshëve, në këtë mënyrë, ose deri në lartësinë e shpatullave, në këtë mënyrë.

Disa prej fukahave thonë — dhe kjo është gjithashtu një metodë e njohur në medhheb për zbatimin e rregullave të tij — se, kur veprimet ndryshojnë, ato ose konsiderohen si forma të ndryshme të të njëjtit sunet, siç ua kam përmendur më parë, ose mund të bashkohen ndërmjet tyre.

Veprimet mund të bashkohen ndërmjet tyre, ndërsa fjalët nuk lejohet të bashkohen.

Për shembull, nuk mund të thuash se **salavati ibrahimij** është transmetuar në disa versione dhe t’i bashkosh ato në një formulim të vetëm. Jo.

Ndërsa bashkimi lejohet vetëm te veprimet.

Si?

Themi se Ibn Omeri e pa pjesën e poshtme të duarve në lartësinë e shpatullave, ndërsa Malik ibn el-Huvejrithi dhe Vail ibn Huxhri i panë duart, ose i panë duke marrë parasysh pjesën e sipërme të tyre, e cila ishte në lartësinë e veshëve.

Prandaj, mund të jetë kështu dhe mund të jetë ashtu.

Po ashtu, ngritja më lart, në mes ose më poshtë — e gjithë kjo është e lejuar.

وَيُسْمِعُ الإِمَامُ مَنْ خَلْفَهُ - كَقِرَاءَتِهِ فِي أَوَّلَتَيْ غَيْرِ

الظُّهْرَيْنِ - وَغَيْرُهُ نَفْسَهُ

“Imami e shqipton me zë aq sa ta dëgjojnë ata që janë pas tij. Po kështu vepron edhe gjatë leximit në dy rekatet e para të namazeve, përveç drekës dhe ikindisë. Ndërsa ai që falet vetëm dhe xhematliu e shqiptojnë aq sa ta dëgjojnë veten.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Imami e shqipton me zë aq sa ta dëgjojnë ata që janë pas tij.”

Domethënë, ai ua bën të dëgjueshëm tekbirin atyre që janë pas tij.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Ashtu si leximin e tij.”

Ky krahasim është bërë për të treguar se edhe leximi me zë është sunet.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...në dy rekatet e para të namazeve që nuk janë dreka dhe ikindia.”

Kjo sepse suneti në këto namaze është që leximi të bëhet me zë, ashtu siç veproi Pejgamberi ﷺ.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Ndërsa të tjerët e shqiptojnë aq sa ta dëgjojnë veten.”

Domethënë, secili prej tyre e shqipton aq sa ta dëgjojë veten.

Është arritur ixhmaja, siç e kanë përcjellë Ebu el-Hattab el-Keludhaniu, Neveviu në një risale që e shkroi në fund të jetës së tij, si dhe shejhul-Islam Ibn Tejmije pas tyre, se leximi dhe tekbiri nuk janë të vlefshëm, përveçse me shkronjë dhe zë.

Pra, njeriu patjetër duhet t’i shqiptojë ato.

Prej domosdoshmërive të të folurit është lëvizja e gjuhës dhe e buzëve.

Kjo është një çështje e njohur në librat e akides, sepse ka pasoja si në fikh, ashtu edhe në akide.

Ndërsa suneti është që shqiptimi i shkronjave dhe zëri të jenë në atë masë sa njeriu ta dëgjojë veten, pa e ngritur zërin.

Bazuar në këtë, nëse dikush e thotë tekbirin pa e lëvizur gjuhën dhe buzët ose pa nxjerrë shkronjë dhe zë, atëherë, pa dyshim, sipas ixhmasë, siç e kanë përcjellë më shumë se një prej imamëve, namazi i tij nuk është i vlefshëm, nëse kjo ndodh te përmendjet e obligueshme, si tekbiri dhe leximi i Fatihasë.

ثُمَّ يَقْبِضُ كُوعَ يُسْرَاهُ تَحْتَ سُرَّتِهِ، وَيَنْظُرُ مَسْجَدَهُ

“Pastaj e kap me dorën e djathtë nyjën e dorës së majtë dhe i vendos duart poshtë kërthizës, ndërsa shikimin e drejton në vendin e sexhdes.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Pastaj e kap nyjën e dorës së majtë dhe i vendos duart poshtë kërthizës.”

El-ku’ është nyja ose njëra prej dy kockave të dala në nyjën që ndan shuplakën nga parakrahu.

Kjo është kapja e **el-ku’it**, në këtë mënyrë.

Edhe **el-kersu’** quhet nyje. Si **el-ku’**, ashtu edhe **el-kersu’** quhen nyje.

Prandaj, kapja bëhet në këtë mënyrë.

Disa studentë e lexojnë librin pa e kuptuar domethënien e tij dhe mendojnë se **el-ku’** është bërryli. Për këtë arsye, i sheh duke e kapur bërrylin, por nuk është kështu.

Ua kam përmendur edhe më parë se Murteda ez-Zebidiu ka shkruar një risale, të cilën e ka titulluar **“El-Kavlu el-Mesmu’ fi-l-Ferk bejne el-Ku’ uel-Kersu’”** (Fjala e dëgjuar mbi dallimin ndërmjet *el-ku’* dhe *el-kersu’*).

Pra, kapja bëhet në këtë mënyrë.

Argument se kjo kapje është e ligjësuar janë hadithi i Vail ibn Huxhrit dhe hadithe të tjera, në të cilat transmetohet se Pejgamberi ﷺ e vendoste dorën e djathtë mbi të majtën, ndërsa në një transmetim tjetër thuhet se e kapte atë.

Kjo tregon se kapja është forma e ligjësuar.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe i vendos duart poshtë kërthizës.”

Vendosja e duarve poshtë kërthizës është transmetuar nga Aliu, Allahu qoftë i kënaqur me të, ndërsa imam Ahmedi e ka shënuar si vepër të Aliut.

Megjithatë, Ibn Abdul-Berri, në veprën **Et-Temhid**, e ka konsideruar të dobët këtë transmetim nga Aliu.

Por dije se, siç ka thënë shejhul-Islam Ibn Tejmije:

“Nuk është vërtetuar asnjë hadith nga Pejgamberi ﷺ se duart vendosen mbi gjoks.”

Nuk është vërtetuar asnjë hadith.

Hadithi i Vailit, me të gjitha rrugët e tij të transmetimit, që përmban shtesën se duart vendosen mbi gjoks, është i dobët dhe nuk është i saktë. Kështu thotë shejhul-Islam Ibn Tejmije.

Prandaj, mbështetja në fjalën e sahabiut është më e përshtatshme.

Madje, kjo është transmetuar edhe nga Aliu dhe nga të tjerë.

Prandaj, thuhet se duart vendosen poshtë kërthizës, sipas mendimit të Aliut, ose mbi kërthizë, ose pak mbi të, por gjithsesi poshtë gjoksit, siç e ka sqaruar shejhul-Islam në **Sherh el-Umde**, sepse nuk ka ardhur asnjë hadith i saktë që të tregojë se ato vendosen mbi gjoks, ndërsa shtesa në hadithin e Vailit që përmend vendosjen mbi gjoks është e dobët.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe shikimin e drejton në vendin e sexhdes.”

Këtu ndalemi te kjo fjali:

“Dhe shikimin e drejton në vendin e sexhdes.”

Domethënë, e drejton shikimin drejt vendit të sexhdes.

Argument për këtë është se Muhamed ibn Sirini, Allahu e mëshiroftë, ka përmendur se, kur Allahu i Lartësuar zbriti fjalën e Tij:

“Me të vërtetë kanë shpëtuar besimtarët, të cilët janë të përulur në namazin e tyre” [El-Mu’minun: 1–2],

shikimi i sahabëve, Allahu qoftë i kënaqur me ta, nuk e kalonte më vendin e sexhdes.

Fjala e Muhamed ibn Sirinit, i cili ka takuar njerëz që i kishin parë ata sahabë, Allahu qoftë i kënaqur me ta, mbështetet në përhapjen dhe njohjen e gjerë të kësaj praktike, dhe kjo është një çështje për të cilën ka pajtim.

Këtu ndalem te pika e fundit, me të cilën përfundon mësimi lidhur me çështjen e shikimit drejt vendit të sexhdes.

Fukahatë thonë se shikimi në namaz ka katër gjendje:

Gjendja e parë: ajo që është sunet.

Suneti është që shikimi të jetë drejt vendit të sexhdes, përveç gjatë teshehudit, sepse atëherë suneti është që shikimi ta ndjekë gishtin tregues me të cilin njeriu bën shenjë.

Gjendja e dytë: shikimi i lejuar.

Lejohet që njeriu gjatë namazit të shikojë para vetes.

Argument për këtë është ajo që imam Buhariu ka vendosur si titull kapitulli: **“Ku duhet të jetë shikimi i atij që falet?”**, ose një titull i ngjashëm. Në këtë kapitull ai ka përmendur hadithin se Pejgamberi ﷺ shikoi para vetes dhe iu shfaqën Xheneti dhe Zjarri.

Gjendja e tretë: shikimi i papëlqyeshëm (mekruh).

Ky është rasti kur njeriu shikon djathtas ose majtas pa nevojë.

Argument për këtë është hadithi i përmendur më parë, në të cilin Pejgamberi ﷺ u pyet për kthimin e shikimit gjatë namazit dhe tha:

"Ajo është një vjedhje që shejtani ia vjedh namazit të ndonjërit prej jush."

Gjendja e katërt: shikimi i ndaluar.

Ky është rasti kur njeriu shikon drejt qiellit.

Me këtë e kemi përfunduar këtë kapitull.

ثُمَّ يَقُولُ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ

ثُمَّ يَسْتَعِيذُ، ثُمَّ يُبَسْمِلُ سِرّاً - وَلَيْسَتْ مِنَ الْفَاتِحَةِ

Pastaj thotë: "Subhaneke Allahumme ue bi hamdike, ue tebarekesmuke, ue te'ala xhedduke, ue la ilahe gajruke."

Pastaj kërkon mbrojtje tek Allahu, pastaj e thotë Bismilahin fshehtas, ndërsa ai nuk është pjesë e Fatihasë.

Shejh Musa el-Haxhavi, Allahu e mëshiroftë, në **kapitullin mbi mënyrën e faljes së namazit**, tha:

"Pastaj kërkon mbrojtje tek Allahu."

Domethënë, kërkon mbrojtje pasi të ketë marrë tekbirin fillestar të namazit dhe të ketë lexuar lutjen e hapjes, njësoj si në namazin farz, ashtu edhe në namazin nafile.

E kemi përmendur se, sipas medhhebit, është e pëlqyeshme të lexohet kjo lutje:

"Subhaneke Allahumme ue bi hamdike, ue tebarekesmuke, ue te'ala xhedduke, ue la ilahe gajruke."

Kjo për dy arsye:

Së pari: sepse është transmetuar në një hadith nga Aishja, Allahu qoftë i kënaqur me të, si hadith merfu', dhe zinxhiri i tij i transmetimit është i saktë.

Së dyti: sepse është vërtetuar se Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, ua ka dërguar këtë lutje qyteteve islame.

Gjithashtu, kjo lutje e hapjes përmban kuptime madhështore, prandaj është e përshtatshme të lexohet në çdo namaz.

Sa i përket lutjes që gjendet në Sahihun e Muslimit, kuptimi i dukshëm i hadithit tregon se ajo është e veçantë për namazin e natës, megjithëse lejohet edhe leximi i lutjeve të tjera të hapjes.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Pastaj kërkon mbrojtje tek Allahu."

Qëllimi me këtë është që të thotë:

"Eudhu bil-lahi mine-sh-shejtani-r-rraxhim."

Kërkimi i mbrojtjes tek Allahu është i pëlqyeshëm, sipas ixhmasë së dijetarëve, siç ka thënë Muhamed ibn Xherir et-Taberiu, Allahu e mëshiroftë.

Argument për këtë është hadithi që transmeton imam Ahmedi nga Ebu Seid el-Hudriu, në të cilin thuhet se Pejgamberi ﷺ, kur bënte tekbir në namaz, lexonte lutjen e hapjes, pastaj kërkonte mbrojtje tek Allahu duke thënë:

"Eudhu bil-lahi-s-Semi'i-l-Alimi mine-sh-shejtani-r-rraxhim, min nefhihi ue hemzihi."

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Pastaj e thotë Bismilahin fshehtas."

Sa i përket faktit që **Bismilahi** është sunet, për këtë nuk ka dyshim, sepse ai është numëruar si një ajet nga Libri i Allahut të Lartësuar.

Gjithashtu, është transmetuar se Pejgamberi ﷺ, në fillim të çështjes së tij, e lexonte atë me zë, gjë që tregon se ai lexohet në vetvete.

Ndërsa leximi i tij fshehtas bazohet në atë që është vërtetuar në hadithet e Enesit dhe të Abdullah ibn Mugaffelit.

I biri i Abdullah ibn Mugaffelit, kur e transmetoi këtë hadith nga babai i tij, tha:

"Babai im ishte njëri prej sahabëve më të rreptë në mospranimin e risive në fe."

Ai tha:

“Ata u falën pas Pejgamberit ﷺ, Ebu Bekrit, Omerit dhe Othmanit, dhe ata nuk e lexonin me zë: ‘Bismil-lahi-r-Rahmani-r-Rahim’.”

Ndërsa në një transmetim te Taberaniu, nga hadithi i Enesit, thuhet:

“Ai ﷺ e lexonte fshehtas: ‘Bismil-lahi-r-Rahmani-r-Rahim’.”

Ky është hadithi i Enesit.

Kjo tregon se është e pëlqyeshme që **Bismilahi** të lexohet fshehtas dhe të mos lihet krejtësisht.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe ai nuk është pjesë e Fatihasë.”

Sa i përket faktit që **Bismil-lahi-r-Rahmani-r-Rahim** nuk është pjesë e Fatihasë, ky është mendimi i medhhebit.

Argument për këtë është fakti se leximi që imamët Maliku, Shafiu dhe Ahmedi e kanë konsideruar më të saktin është leximi i Nafiut ose i Ibn Kethirit: Nafiu el-Medeniu ose Ibn Kethiri el-Mekki.

Në të dyja këto lexime, **Bismil-lahi-r-Rahmani-r-Rahim** nuk është numëruar si ajet.

Përkundrazi, ajeti fillon me:

“Elhamdu lil-lahi Rabbi-l-’alemin.”

Gjithashtu, në Sahihun e Muslimit është vërtetuar nga hadithi i Ebu Hurejrës se Pejgamberi ﷺ ka thënë se Allahu i Lartësuar ka thënë:

“E kam ndarë namazin ndërmjet Meje dhe robit Tim në dy pjesë.”

Me **namazin** këtu nënkuptohet leximi i Fatihasë.

Pastaj tha:

“Kur robi Im thotë: ‘Elhamdu lil-lahi Rabbi-l-’alemin’, Allahu i Lartësuar thotë: ‘Robi Im Më ka lavdëruar.’”

Kjo tregon se ajo me të cilën fillon Fatihaja, ose ajo që është obligim në namaz, është:

“Elhamdu lil-lahi Rabbi-l-’alemin.”

Prandaj, **Bismil-lahi-r-Rahmani-r-Rahim** nuk është ajet i Fatihasë.

Ai është një ajet nga Kurani, i vendosur për të ndarë suret nga njëra-tjetra, me përjashtim të sures Berae, para së cilës nuk është vendosur.

Ky është mendimi i mbështetur në medhheb dhe është gjithashtu më i afërti me argumentet.

Edhe argumentet e mbështesin këtë, siç është transmetuar në hadithin e Ibn Abbasit dhe të tjerëve.

ثُمَّ يَقْرَأُ الفَاتِحَةَ، فَإِنْ قَطَعَهَا بِذِكْرٍ أَوْ سُكُوتٍ غَيْرِ مَشْرُوعَيْنِ وَطَالَ، أَوْ تَرَكَ مِنْهَا تَشْدِيدَةً، أَوْ حَرْفاً، أَوْ تَرْتِيباً: لَزِمَ غَيْرَ مَأْمُومٍ إِعَادَتُهَا

Pastaj e lexon Fatihanë.

Nëse e ndërpret atë me një përmendje ose me një heshtje që nuk janë të ligjësuara dhe kjo zgjat, ose lë pa lexuar një teshdiid ose një shkronjë, ose nuk e respekton renditjen e saj, atëherë ai që nuk është xhematli e ka detyrë ta lexojë përsëri.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Pastaj e lexon Fatihanë.”

Leximi i Fatihasë është **shtyllë e namazit**.

Argument për këtë është ajo që është vërtetuar në Sahihun e Muslimit, në hadithin e Ubade ibn es-Samitit, në të cilin transmetohet se Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Nuk ka namaz për atë që nuk e lexon Fatihatul-Kitabin.”

Kjo tregon se leximi i Fatihasë është obligim.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nëse e ndërpret atë me një përmendje.”

Domethënë, me çfarëdo përmendjeje, qoftë ajo madhërim i Allahut të Lartësuar, përmendje që përmban kërkesë dhe lutje drejtuar Allahut të Lartësuar apo edhe lexim Kurani, sepse edhe leximi i Kuranit konsiderohet përmendje.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...ose me një heshtje.”

Heshtja është mosfolja dhe ndërprerja.

Kjo tregon se duhet të ketë **vazhdimësi ndërmjet ajeteve të Fatihasë**.

Argument se heshtja e gjatë e ndërpret atë është ajo që kemi përmendur më parë: Allahu i Lartësuar e ka quajtur leximin e Fatihasë **namaz**, ndërsa në namaz është e detyrueshme vazhdimësia. Prandaj, vazhdimësia është e detyrueshme edhe ndërmjet ajeteve të Fatihasë.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nëse e ndërpret atë.”

Domethënë, nëse e ndërpret leximin e Fatihasë ndërmjet një ajeti dhe tjetrit ose në mes të një ajeti, para se ta përfundojë atë, me një përmendje ose me një heshtje që nuk janë të ligjësuara.

Kushti i parë është që përmendja ose heshtja të mos jenë të ligjësuara.

Kushti i dytë është ai që autori e përmendi me shprehjen:

“Dhe kjo zgjat.”

Domethënë, përmendja të zgjasë ose heshtja të zgjasë.

Pra, këtu janë **dy kushte** që bëhen shkak për detyrimin e fillimit nga e para të leximit të Fatihasë.

Sa i përket kushtit të parë, ai është që përmendja ose heshtja të mos jenë të ligjësuara.

Dijetarët, Allahu i mëshiroftë, kanë dhënë shembuj të ndërprerjes së Fatihasë me një përmendje të ligjësuar.

Prej tyre është ajo që është transmetuar nga Pejgamberi ﷺ dhe që e ka përmendur imam Ahmedi: kur njeriu lexon një ajet ku përmendet Xheneti, ai i kërkon Allahut të

Lartësuar nga mirësitë e Tij; ndërsa kur lexon një ajet ku përmendet Xhehenemi, kërkon mbrojtje tek Allahu i Lartësuar nga Xhehenemi.

Kjo tregon se kjo përmendje dhe kjo lutje, edhe pse e ndërpresin leximin, janë të ligjësuara, sepse përmbajnë kërkesë dhe lutje drejtuar Allahut të Lartësuar, në përputhje me ajetin që po lexohet.

Pra, ky është **shembulli i parë** i ndërprerjes së Fatihasë me një përmendje të ligjësuar: kërkimi i Xhenetit prej Allahut të Lartësuar ose kërkimi i mbrojtjes nga Zjarri.

Sa i përket heshtjes së gjatë të ligjësuar, e cila nuk e ndërpret leximin e Fatihasë, dijetarët kanë thënë se shembulli i saj është rasti i xhematliut.

Nëse xhematliu hesht, pastaj lexon një pjesë të Fatihasë para leximit të imamit, një pjesë gjatë leximit të tij dhe pjesën tjetër pasi imami ta përfundojë leximin, kjo lejohet.

Pra, heshtja e ligjësuar është vetëm për xhematliun në namazin me lexim me zë.

Prandaj, xhematliut në namazin me lexim me zë i lejohet të bëjë ndërprerje të gjata ndërmjet ajeteve, sepse kjo heshtje është e ligjësuar me qëllim që të dëgjojë imamin.

Prandaj, me shprehjen e autorit:

“...që nuk janë të ligjësuara...”

përjashtohen këto dy raste.

Do të përmend edhe një rast të tretë, dhe ju shikoni nëse ai i përket përmendjes apo heshtjes.

Nëse xhematliu e lexon Fatihanë dhe, para se ta përfundojë atë, imami thotë:

“Ue le’d-dalin”,

atëherë xhematliu thotë bashkë me të:

“Amin”,

dhe e zgjat zërin gjatë shqiptimit të saj.

Kjo është një ndërprerje me të folur, pra me përmendje, dhe mund të zgjasë.

A hyn kjo te përmendja apo te heshtja?

Shejhu tha:

Jo, këtu nuk ka heshtje, sepse xhematliu ka folur.

Prandaj, kjo konsiderohet përmendje, siç është fjala:

“Amin.”

Pra, këta janë shembuj të ndërprerjes së Fatihasë me një përmendje ose me një heshtje që nuk janë të ligjësuara dhe që zgjasin.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Ose lë pa lexuar një teshdiid.”

Teshdiidi është një shkronjë me sukun. Prandaj, shkronja e dyfishuar, pra ajo mbi të cilën ndodhet teshdiidi, në të vërtetë përbëhet nga dy shkronja: njëra me zanore dhe tjetra me sukun. Kështu, çdo shkronjë mbi të cilën është vendosur teshdiidi, në të vërtetë përbëhet nga dy shkronja, ndërsa teshdiidi është vendosur për të treguar shkronjën me sukun, e cila është e njëjtë me shkronjën tjetër.

Dijetarët kanë thënë se në Fatiha gjenden njëmbëdhjetë teshdiide.

Kush lë pa lexuar një prej këtyre teshdiideve, është sikur të ketë lënë pa lexuar një shkronjë. E kush lë pa lexuar një shkronjë, leximi i tij bëhet i pavlefshëm dhe ai e ka detyrë ta fillojë përsëri leximin e Fatihasë.

Ata kanë dhënë këtë shembull:

Kur njeriu thotë:

“Elhamdu lil-lahi Rabbi-l-’alemin”,

emri madhështor **Allah** përmban një teshdiid. Nëse njeriu nuk e shqipton atë me teshdiid, atëherë e ka prishur leximin e tij dhe namazi i tij bëhet i pavlefshëm, sepse e ka lënë pa shqiptuar teshdiidin.

Vëreni!

Disa fukaha të medhhebit kanë thënë:

Sa i përket shqiptimit të lehtësuar të teshdiidit, ai nuk e bën namazin të pavlefshëm.

Kjo sepse njeriu që lexon me shpejtësi, nga natyra e tij, e shqipton teshdiidin më lehtë.

Për këtë ata kanë dhënë si shembull fjalën e Allahut të Lartësuar në suren Fatiha:

“Ijjake”

Disa njerëz, për shkak të shpejtësisë në lexim, e shqiptojnë teshdiidin më lehtë. Vëreni! Ata nuk e heqin teshdiidin, por vetëm e shqiptojnë më lehtë, duke thënë: **“Ijake”**, me një shqiptim shumë të lehtë.

Kur e shqyrton me kujdes, e vëren se teshdiidi ende është i pranishëm, por është shqiptuar lehtë.

Mendimi i saktë, i cili është edhe mendimi i medhhebit që e kanë miratuar dijetarët e mëvonshëm, është se shqiptimi i lehtësuar nuk është i njëjtë me heqjen e teshdiidit.

Heqja e një teshdiidi në Fatiha është ajo që e bën namazin të pavlefshëm, ndërsa shqiptimi i lehtësuar i teshdiideve të saj nuk e bën namazin të pavlefshëm.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Ose lë pa lexuar një teshdiid ose një shkronjë.”

Përmendja e **shkronjës** këtu është nga lloji i lidhjes së një gjëje me të ngjashmen e saj, sepse teshdiidi në të vërtetë përfaqëson një shkronjë. Mirëpo, këtu me **shkronjë** synohet çdo shkronjë tjetër e Fatihasë.

Nëse njeriu, në vend që të thotë:

“Elhamdu”,

thotë:

“Hamdu”,

duke e lënë pa lexuar **“El”**, atëherë leximi i tij nuk është i vlefshëm dhe ai e ka detyrë ta lexojë përsëri Fatihanë.

Këto dispozita që lidhen me teshdiidin, vazhdimësinë dhe çështjet që kanë të njëjtin gjykim vlejnë vetëm për Fatihanë, sepse ajo është obligim. Ndërsa leximi i pjesës tjetër të Kuranit nuk është obligim.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Ose nuk e respekton renditjen.”

Me mosrespektimin e renditjes nënkuptohet që njeriu ta vendosë një ajet para një ajeti që i paraprin.

Ajetet e sures Fatiha janë shtatë, sipas pajtimit të dijetarëve, bazuar në fjalën e Allahut të Lartësuar:

“Dhe Ne të kemi dhënë shtatë (ajetet) që përsëriten dhe Kuranin Madhështor.” [El-Hixhr: 87]

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Ose nuk e respekton renditjen; atëherë ai që nuk është xhematli e ka detyrë ta lexojë përsëri.”

Domethënë, e ka detyrë ta lexojë përsëri dhe ta fillojë leximin nga e para, nëse ende ndodhet në vendin e leximit të saj, pra në kijam (në këmbë).

Fjala e autorit:

“Ai që nuk është xhematli.”

Kjo sepse xhematliu nuk e ka obligim leximin e Fatihasë sipas medhhebit.

Prandaj, pak më parë thamë se detyrimi për të ruajtur renditjen dhe vazhdimësinë, si dhe për të mos lënë pa lexuar ndonjë shkronjë ose ndonjë teshdiid, është i veçantë për leximin obligativ, që është Fatihaja për atë që nuk është xhematli.

Sa i përket xhematliut, sipas medhhebit, ai nuk e ka obligim leximin e Fatihasë.

Argument për këtë është se Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Përse po ma konkurroni leximin e Kuranit? Mos lexoni pas meje, përveç Fatihatul-Kitabit.”

Fjala e Pejgamberit ﷺ:

“...përveç Fatihatul-Kitabit.”

është një urdhër pas një ndalese.

Ndërsa urdhri që vjen pas një ndalese kthehet në gjykimin që ekzistonte para ndalesës, e ai është lejimi.

Kjo sepse Pejgamberi ﷺ fillimisht i ndaloi xhematlinjtë nga leximi në mënyrë të përgjithshme, siç ka ardhur në hadithin e Xhabirit. Zinxhiri i transmetimit të tij nuk është i keq, megjithëse në të ka transmetim të ndërprerë (mursel), por ai mbështetet nga transmetime të tjera.

Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Kush ka imam, leximi i imamit është lexim edhe për të.”

Ky është hadithi i Xhabirit dhe ai mbështetet nga transmetime të tjera.

Ndërsa ajo që ka ardhur në hadithin e **Ubade ibn es-Samitit** dhe në hadithe të tjera:

“Mos lexoni pas meje, përveç Fatihatul-Kitabit.”

është urdhër që ka ardhur pas një ndalese.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“E ka detyrë ta lexojë përsëri.”

Domethënë, e ka detyrë ta lexojë përsëri Fatihanë dhe ta fillojë leximin e saj nga e para.

وَيَجْهَرُ الكُلُّ بِآمِينَ فِي الجَهْرِ

“Dhe të gjithë e thonë ‘Amin’ me zë në namazet me lexim me zë.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe të gjithë e shqiptojnë me zë ‘Amin’.”

Domethënë, imami, xhematliu dhe ai që falet vetëm, kur falin namaz me lexim me zë.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe në namazet me lexim me zë, të gjithë e shqiptojnë me zë ‘Amin’.”

Domethënë, në namazet me lexim me zë.

Argument për këtë është ajo që është vërtetuar në hadithin e Aishes, në hadithin e Abdullah ibn Amrit dhe në hadithe të tjera, në të cilat transmetohet se Pejgamberi ﷺ ka thënë: **“Imami është caktuar vetëm që të ndiqet.”**

Dhe në fund të hadithit thuhet:

"Kur ai thotë: 'Amin', atëherë thoni edhe ju: 'Amin'."

Gjithashtu, shqiptimi me zë i **"Amin"** është vërtetuar edhe nga sahabët, Allahu qoftë i kënaqur me ta.

Është transmetuar se Abdullah ibn Zubejri ishte imam në Mesxhidul-Haram. Kur lexonte me zë, zëri i njerëzve jehonte nga shqiptimi me zë dhe ngritja e zërit gjatë thënies së **"Amin"**.

Prandaj, është e pëlqyeshme që **"Amin"** të shqiptohet me zë dhe zëri të zgjatet gjatë shqiptimit të saj, pra të shqiptohet me zë dhe me ngritje të zërit.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Dhe në namazet me lexim me zë, të gjithë e shqiptojnë me zë 'Amin'."

Shprehja e tij:

"në namazet me lexim me zë"

do të thotë në namazet ku lexohet me zë.

Ndërsa në namazet dhe rekatet ku nuk lexohet me zë, si namazi i drekës, namazi i ikindisë, rekati i fundit i akshamit dhe dy rekatet e fundit të jacisë, **"Amin"** nuk shqiptohet me zë.

Çështja e shqiptimit me zë të **"Amin"** nuk kushtëzohet nga ndjekja e imamit.

Prandaj, nëse imami është prej atyre që nuk e shqiptojnë me zë **"Amin"**, siç mund të jetë një prej dijetarëve hanefi ose një hanefi, apo nëse imami harron ta shqiptojë me zë **"Amin"**, atëherë themi se xhematliu e shqipton me zë **"Amin"**, edhe nëse imami i tij nuk e shqipton me zë.

Argument për këtë është ajo që ka ardhur në disa transmetime të hadithit të mëparshëm:

"Kur ai thotë: 'Ue le'd-dalin', atëherë thoni: 'Amin'."

Pra, kjo nuk lidhet me faktin nëse imami e shqipton me zë apo jo, por është një urdhër i përgjithshëm që vlen sa herë që përfundon leximi i Fatihasë.

ثُمَّ يَقْرَأُ بَعْدَهَا سُورَةً: تَكُونُ فِي الصُّبْحِ مِنْ طِوَالِ المُفَصَّلِ، وَفِي المَغْرِبِ مِنْ قِصَارِهِ، وَفِي البَاقِي مِنْ أَوْسَاطِهِ.

"Pastaj, pas saj, lexon një sure: në namazin e sabahut nga suret e gjata të el-Mufessalit, në namazin e akshamit nga suret e shkurtra të tij, ndërsa në namazet e tjera nga suret e mesme të tij."

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Pastaj, pas saj, lexon një sure."

Domethënë, një sure të plotë.

Është e pëlqyeshme që surja të jetë e plotë, sepse, siç ka përmendur Ibn Kajjimi, Allahu e mëshiroftë, në **Zad el-Me'ad**:

"Nuk është transmetuar nga Pejgamberi ﷺ, përveç në disa raste të pakta, që ai ﷺ të ketë lexuar në namaz diçka tjetër përveç një sureje të plotë."

Prandaj, sipas mendimit të mbështetur të dijetarëve të mëvonshëm të medhhebit, është e pëlqyeshme që të lexohet një sure e plotë, dhe ky është edhe mendimi më i saktë sipas argumenteve.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Në namazin e sabahut të jetë nga suret e gjata të el-Mufessalit."

Para se të flasim për ndarjen e sureve që lexohen në namazin e sabahut dhe në namazet e tjera farz, duhet të dimë se çfarë është **el-Mufessali**, çfarë nënkuptohet me të dhe prej cilës sure fillon.

Themi:

Është transmetuar në hadithin e Evs ibn Hudhejfes se ai tha:

"I pyeta sahabët e Pejgamberit ﷺ: 'Si e ndanit Kuranin në pjesë për lexim?'"

Ata thanë:

"Tri (sure), pesë, shtatë, nëntë, njëmbëdhjetë, trembëdhjetë, pastaj el-Mufessali."

Nëse i numëron këto sure: tri, pastaj pesë, shtatë, nëntë, njëmbëdhjetë dhe trembëdhjetë, del se **el-Mufessali** fillon nga surja **Kaf (ق)**.

Prandaj, bazuar në këtë hadith, mendimi i mbështetur te fukahatë e medhhebit dhe mendimi i njohur në medhheb është se **el-Mufessali** fillon nga surja **Kaf (ق)**.

Për emërtimin **el-Mufessal** janë dhënë disa shpjegime:

Është thënë se është quajtur kështu, sepse në të ka shumë ndarje ndërmjet sureve me **“Bismil-lahi-r-Rahmani-r-Rahim”**, ku çdo sure ndahet nga tjetra me **“Bismil-lahi-r-Rahmani-r-Rahim”**.

Është thënë gjithashtu se është quajtur **el-Mufessal**, sepse në të nuk ka ajete të shfuqizuara, por i tëri përbëhet nga ajete të qarta dhe të pandryshuara.

Është thënë edhe se është quajtur kështu, sepse ajetet e tij janë të ndara qartë, të përkryera dhe të qarta. Për këtë arsye, është quajtur **el-Mufessal**.

Janë përmendur edhe mendime të tjera.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Në namazin e sabahut të jetë nga suret e gjata të el-Mufessalit.”

Suret e gjata të **el-Mufessalit** fillojnë nga surja **Kaf (ق)** dhe vazhdojnë deri para sures **Amme (En-Nebe’)**.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Ndërsa në namazin e akshamit nga suret e shkurtra të tij.”

Suret e shkurtra të **el-Mufessalit** fillojnë nga surja **Ed-Duha** dhe vazhdojnë deri në fund të Kuranit, pra deri te surja **En-Nas**.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Ndërsa në namazet e tjera.”

Domethënë, në namazin e drekës, të ikindisë dhe të jacisë lexohet nga suret e mesme të **el-Mufessalit**.

Ato fillojnë nga surja **Amme (En-Nebe’)** dhe vazhdojnë deri para sures **Ed-Duha**.

Domethënë, deri para sures **Ed-Duha**, sepse ajo që vjen pas fjalës **“deri”** nuk hyn në kufirin e asaj që është përmendur para saj.

Ky është një rregull.

Prandaj, kjo është ndarja e **el-Mufessalit**.

Është transmetuar se Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, u shkruante qyteteve islame, siç është transmetuar te Tirmidhiu, duke i urdhëruar prijësit e tyre që t’u lexonin njerëzve sipas kësaj ndarjeje treshe të sureve.

Ai i urdhëronte që në namazin e sabahut të lexonin nga suret e gjata të **el-Mufessalit**, në namazin e drekës, të ikindisë dhe të jacisë nga suret e mesme të tij, ndërsa në namazin e akshamit nga suret e shkurtra të tij.

وَلَا تَصِحُ الصَّلَاةُ بِقِرَاءَةٍ خَارِجَةٍ عَنْ مُصْحَفِ عُثْمَانَ

“Namazi nuk është i vlefshëm nëse lexohet sipas një leximi që del jashtë Mushafit të Othmanit.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe namazi nuk është i vlefshëm nëse lexohet sipas një leximi që del jashtë Mushafit të Othmanit.”

Domethënë, nëse dikush falet dhe lexon, qoftë në Fatiha apo në ndonjë sure tjetër, madje edhe në leximin që është sunet, sipas një leximi që nuk gjendet në Mushafin e Othman ibn Affanit, Allahu qoftë i kënaqur me të — Mushafi që kemi sot në duart tona — dhe që nuk bën pjesë në shtatë, dhjetë ose katërmbëdhjetë leximet e transmetuara, me rrugët e tyre të ndryshme të transmetimit, atëherë namazi i tij nuk është i vlefshëm.

Shembull për këtë janë leximet që janë transmetuar nga Ibn Mesudi, Allahu qoftë i kënaqur me të, të cilat i ka mbledhur njëri prej autorëve bashkëkohorë.

Për shembull, Ibn Mesudi lexonte:

“...e kush nuk gjen (mundësi), atëherë le të agjërojë tri ditë radhazi...”

duke shtuar fjalën:

“radhazi”.

Pra, ai e shtonte këtë fjalë.

Po ashtu, El-A’meshi ka një lexim që e trashëgoi ose e transmetoi përmes dijetarëve të Kufes.

Nëse dikush i lexon në namaz këto lexime, të cilat gjenden jashtë Mushafit të Othmanit, Allahu qoftë i kënaqur me të, namazi i tij bëhet i pavlefshëm.

Arsyeja është se këto shtesa ose edhe mungesa — sepse mund të ketë si shtesa, ashtu edhe mungesa — nuk janë pranuar me ixhma si pjesë e Kuranit.

Madje, është thënë se ekziston ixhma se ato nuk janë pjesë e Kuranit.

Prandaj, kur dijetarët e usulit kanë folur për **leximet e papranuara**, edhe nëse zinxhiri i transmetimit të tyre është i saktë, ata kanë thënë:

Është e mundur që këto të kenë qenë lexime që ekzistonin në kohën e Pejgamberit ﷺ, por më pas janë shfuqizuar.

Kjo sepse Pejgamberi ﷺ u mbështet në leximin e fundit që Xhibrili, paqja qoftë mbi të, ia paraqiti, dhe ai është leximi që u shkrua në Mushafin e Othmanit. Ai quhet **Mushafi i Othmanit**, sepse u shkrua me urdhrin e tij; nuk ishte vetë Othmani ai që e shkroi, por ai urdhëroi shkrimin e tij.

Prandaj, dijetarët thonë:

Për shkak të pasigurisë lidhur me këto lexime — nëse janë Kuran apo nuk janë Kuran, nëse janë të shfuqizuara apo jo — ne gjykojmë se namazi është i pavlefshëm nëse ato lexohen në të.

Pejgamberi ﷺ ka thënë, siç transmetohet në hadithin e Muavije ibn el-Hakemit:

“Në këtë namaz nuk lejohet asgjë nga fjalët e njerëzve.”

Kjo tregon se namazi nuk është i vlefshëm.

ثُمَّ يَرْكَعُ مُكَبِّراً رَافِعاً يَدَيْهِ، وَيَضَعُهُمَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ، مُفَرَّجَتَيِ الأَصَابِعِ ، مُسْتَوِياً ظَهْرُهُ، وَيَقُولُ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ العظيم».

“Pastaj bie në ruku duke bërë tekbir dhe duke i ngritur duart. I vendos duart mbi gjunjë me gishtat e hapur, e mban shpinën drejt dhe thotë: ‘Subhane Rabbije-l-Adhim’.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Pastaj bie në ruku duke bërë tekbir dhe duke i ngritur duart.”

Tani ai fillon me shtyllën që vjen pas kijamit, e ajo është rukuja.

Për kufirin e saj do të flasë pak më vonë, por para se të flasë për vetë rukunë, pra për përkuljen në ruku, përmend dy çështje:

E para: rënia në ruku duke bërë tekbir.

E dyta: ngritja e duarve.

Pra, ai përmend dy gjëra: tekbirin dhe ngritjen e duarve.

Le të fillojmë me të parën prej tyre, e ajo është tekbiri.

Ky është ai që quhet **tekbiri i kalimit**.

Ai është një prej obligimeve të namazit.

Pejgamberi ﷺ bënte tekbir në çdo ulje dhe ngritje gjatë namazit.

Qëllimi i Ibn Mesudit dhe i të tjerëve që e kanë transmetuar këtë hadith është se ai ﷺ bënte **tekbirin e kalimit**.

Prandaj, çdo ulje dhe ngritje në namaz, qoftë ajo obligim apo sunet, siç është sexhdeja e leximit, shoqërohet me tekbir.

Pra, thotë:

“Allahu Ekber.”

Ky është argumenti për këtë, domethënë thënia:

“Allahu Ekber.”

Kur fukahatë kanë folur për tekbirin këtu, kanë thënë se ai duhet të fillojë **kur namazliu fillon të përkulet për në ruku**.

Nuk lejohet që tekbiri të thuhet para se namazliu të fillojë të përkulet për në ruku.

Pra, tekbiri, që është thënia:

"Allahu Ekber",

duhet të fillojë **në çastin kur namazliu fillon të përkulet për në ruku**.

Nëse dikush e thotë tekbirin para se të fillojë të përkulet për në ruku, atëherë tekbiri i tij është thënë jashtë vendit të tij dhe nuk i mjafton.

Është njësoj si ai që e lexon Fatihanë në ruku ose në sexhde.

A i mjafton kjo si lexim i Fatihasë në kijam?

Jo.

Sepse kalimi nga një shtyllë në tjetrën ka dhikrin e tij të veçantë, e ai është tekbiri.

Prandaj, ai duhet të thuhet gjatë këtij kalimi.

Pra, tekbiri duhet të fillojë **kur namazliu fillon të përkulet për në ruku**.

A është e domosdoshme që ai ta përfshijë të gjithë kohën e kalimit ndërmjet dy shtyllave?

Mendimi i mbështetur në medhheb është se nuk është e domosdoshme që tekbiri ta përfshijë të gjithë kalimin ndërmjet dy shtyllave.

Argument për këtë është hadithi i transmetuar nga Ebu Davudi, në të cilin Pejgamberi ﷺ ka thënë:

"Selami bëhet shkurt."

Kuptimi i fjalës **"shkurt"** është se nuk zgjatet, por thuhet menjëherë:

"Es-selamu alejkum ue rahmetullah."

Imam Ahmedi ka thënë në kapitullin mbi namazin:

"Edhe tekbiri është i tillë."

Domethënë, tekbiri fillestar i namazit dhe tekbiret e kalimit janë të shkurtër dhe nuk zgjaten.

Vetëm el-Mexhd Ebu el-Berekat ka përmendur mendimin se tekbiri duhet ta përfshijë të gjithë kalimin ndërmjet dy shtyllave.

Megjithatë, ky mendim është i diskutueshëm, pa dyshim.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Duke bërë tekbir dhe duke i ngritur duart."

Ngritja e duarve këtu është sunet, ndërsa tekbiri është obligim.

Mënyra e ngritjes së duarve është ajo që e kemi përmendur më parë.

Ajo ka dy forma, siç është transmetuar në hadithet e Ibn Omerit dhe të Malik ibn el-Huvejrithit:

ose deri në lartësinë e shpatullave, ose deri në lartësinë e veshëve.

Të dyja këto forma janë transmetuar në tekstet fetare dhe, sipas medhhebit, konsiderohen forma të ndryshme të të njëjtit sunet.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Dhe i vendos duart mbi gjunjë."

Mendimi i mbështetur te dijetarët e mëvonshëm të medhhebit — megjithëse në këtë çështje ka mospajtim ndërmjet tyre — është se vendosja e duarve mbi gjunjë është obligim.

Prandaj, është obligim që duart të vendosen mbi gjunjë, sepse ky është kufiri më i vogël me të cilin realizohet ajo që quhet ruku.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Me gishtat e hapur."

Suneti është që gishtat të jenë të hapur, siç është vërtetuar se Pejgamberi ﷺ, kur i vendoste duart mbi gjunjë, i hapte gishtat.

Duart vendosen mbi gjunjë, jo pranë tyre, por mbi ta, sikur njeriu t'i kapte gjunjët.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Duke e mbajtur shpinën drejt.”

Domethënë, ta mbajë shpinën drejt, në mënyrë që shpina dhe koka të jenë në një vijë të drejtë, pa e ulur kokën më poshtë dhe pa e ngritur më lart.

Për këtë janë transmetuar disa hadithe.

Prej tyre është hadithi i Aishes, i transmetuar në Sahihun e Muslimit, në të cilin thuhet se Pejgamberi ﷺ, kur binte në ruku, nuk e ulte kokën dhe as nuk e ngrinte, por e mbante në mes, në një vijë të drejtë.

Gjithashtu, është transmetuar se Pejgamberi ﷺ, kur ishte në ruku, po t’i vendosej një enë mbi shpinë, përmbajtja e saj nuk do të derdhej.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe thotë: ‘Subhane Rabbije-l-Adhim’.”

Kjo është obligim.

Argument për këtë është ajo që është transmetuar në hadithin e Ukbe ibn Amirit, Allahu qoftë i kënaqur me të, se, kur zbriti fjala e Allahut të Lartësuar:

“Prandaj madhëroje me tesbih emrin e Zotit tënd Madhështor.” [El-Vakia: 74],

Pejgamberi ﷺ tha:

“Vendoseni atë në rukunë tuaj.”

Ky urdhër tregon obligueshmëri.

ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَدَيْهِ قَائِلاً - إِمَامٌ، وَمُنْفَرِدٌ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، وَبَعْدَ قِيَامِهِمَا: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ، مِلْءَ السَّمَاءِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ،

وَمَأْمُومٌ فِي رَفْعِهِ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فَقَطْ.

Pastaj e ngre kokën dhe duart, ndërsa imami dhe ai që falet vetëm thonë:

“Semi’allahu limen hamideh.”

Pasi të jenë drejtuar plotësisht në këmbë, thonë:

“Rabbena ue lekel-hamd, mil’es-semai ue mil’el-erd, ue mil’e ma shi’te min shej’in ba’d.”

Ndërsa xhematliu, gjatë ngritjes, thotë vetëm:

“Rabbena ue lekel-hamd.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Pastaj e ngre kokën dhe duart.”

Domethënë, kur ngrihet nga rukuja.

Për ngritjen nga rukuja do të flasim kur të trajtojmë obligimet e namazit.

Ai e ngre kokën dhe bashkë me të edhe duart.

Kjo vlen për të gjithë: imamin, atë që falet vetëm dhe xhematliun.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Ndërsa imami dhe ai që falet vetëm thonë...”

Kjo është një çështje tjetër nga ajo e mëparshmja.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Imami dhe ai që falet vetëm thonë: ‘Semi’allahu limen hamideh’.”

Kur imami dhe ai që falet vetëm ngrihen nga rukuja, në vend që të thonë:

“Allahu Ekber”

gjatë kalimit, ata thonë:

"Semi'a Allahu limen hamideh."

Fukahatë thonë se këtë e thonë gjatë ngritjes, pra jo pasi të jenë drejtuar plotësisht në këmbë dhe as kur janë ende në ruku, por gjatë kalimit.

Kjo vlen për imamin dhe për atë që falet vetëm.

Argument për këtë janë hadithet e Ibn Omerit, Ebu Hurejrës dhe të tjerëve.

Prej tyre është hadithi:

"Kur imami thotë: 'Semi'allahu limen hamideh', atëherë thoni: 'Rabbena ue lekel-hamd'."

Kjo tregon se thënia:

"Semi'allahu limen hamideh"

quhet **tesmi'** dhe tesmi'i i takon imamit.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Pasi të jenë drejtuar plotësisht në këmbë."

Kushtoji vëmendje kësaj çështjeje.

Domethënë, pasi të jenë drejtuar plotësisht në këmbë imami dhe ai që falet vetëm.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Rabbena ue lekel-hamd, mil'es-semai ue mil'el-erd, ue mil'e ma shi'te min shej'in ba'd."

Kjo bazohet në hadithin e Aliut, Allahu qoftë i kënaqur me të, të transmetuar në Sahihun e Muslimit, në të cilin thuhet se Pejgamberi ﷺ, kur ngrihej nga rukuja, e thoshte këtë lutje:

"Rabbena ue lekel-hamd, mil'es-semauati ue mil'el-erd, ue mil'e ma shi'te min shej'in ba'd."

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Ndërsa xhematliu, gjatë ngritjes..."

Domethënë, kur xhematliu ngrihet nga rukuja, gjatë ngritjes thotë vetëm:

“Rabbena ue lekel-hamd.”

Dobia e shprehjes së autorit:

“vetëm”

qëndron në dy çështje:

Çështja e parë:

Xhematliu nuk thotë gjatë ngritjes:

“Semi’allahu limen hamideh.”

Ai nuk e thotë këtë dhikër.

Hadithi është i qartë për këtë:

“Kur imami thotë: ‘Semi’allahu limen hamideh’, atëherë thoni: ‘Rabbena ue lekel-hamd’.”

Hadithi është shumë i qartë se **tesmi’i** është i veçantë për imamin dhe për atë që falet vetëm, sepse kështu është transmetuar nga Pejgamberi ﷺ.

Çështja e dytë:

Mendimi i mbështetur në medhheb, siç e kanë theksuar el-Muveffeku dhe dijetarë të tjerë të medhhebit, është se xhematliu nuk shton asgjë përtej fjalëve:

“Rabbena ue lekel-hamd.”

Prandaj, ai nuk thotë:

“Mil’es-semauati ue mil’el-erd, ue mil’e ma bejnehuma, ue mil’e ma shi’te min shej’in ba’d.”

Ky është mendimi i medhhebit.

Ata thonë:

Kjo sepse në hadith thuhet:

“Atëherë thoni: ‘Rabbena ue lekel-hamd’.”

Në të nuk është shtuar më shumë se kaq.

Ndërsa sipas transmetimit të dytë, të cilin e ka përmendur Ebu el-Hattab el-Keludhani, Allahu e mëshiroftë, edhe xhematliu e thotë këtë lutje.

Sipas mendimit të mbështetur në medhheb, ai që nuk thotë:

“Mil’es-semauati ue mil’el-erd...”

çfarë bën?

Ai përsërit:

“Rabbena ue lekel-hamd, Rabbena ue lekel-hamd, Rabbena ue lekel-hamd”

derisa të bjerë në sexhde.

Kjo është një çështje.

Çështja e dytë:

Fjala e shejhut:

“Rabbena ue lekel-hamd.”

Kjo formulë është forma më e mirë e **tahmidit**, si për imamin, ashtu edhe për xhematliun.

Ky është transmetimi më i saktë, me shtimin e lidhëzës **“ue”**, por pa fjalën **“Allahumme”**.

Kjo është forma që ka zgjedhur imam Ahmedi.

Në dy Sahihët ose në njërin prej tyre janë transmetuar këto katër formulime:

“Allahumme Rabbena ue lekel-hamd.”

“Allahumme Rabbena lekel-hamd.”

“Rabbena ue lekel-hamd.”

“Rabbena lekel-hamd.”

Të katër këto formulime janë të sakta, të transmetuara në dy Sahihët ose në njërin prej tyre.

Megjithatë, formulimi më i saktë i transmetuar nga Pejgamberi ﷺ dhe ai që ka zgjedhur imam Ahmedi është:

“Rabbena ue lekel-hamd.”

ثُمَّ يَخِرُّ مُكَبِّراً سَاجِداً عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءَ: رِجْلَيْهِ، ثُمَّ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ يَدَيْهِ، ثُمَّ جَبْهَتِهِ مَعَ أَنْفِهِ - وَلَوْ مَعَ حَائِلٍ لَيْسَ مِنْ أَعْضَاءِ سُجُودِهِ ، وَيُجَافِي عَضُدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ،

وَبَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ، وَيُفَرِّقُ رُكْبَتَيْهِ، وَيَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى».

“Pastaj bie në sexhde duke bërë tekbir, mbi shtatë gjymtyrë: mbi këmbët e tij, pastaj mbi gjunjët e tij, pastaj mbi duart e tij, pastaj mbi ballin e tij së bashku me hundën, edhe nëse ndërmjet tyre dhe tokës ka një pengesë që nuk është prej gjymtyrëve të sexhdes.

I largon krahët nga anët e trupit, barkun nga kofshët dhe i mban gjunjët të ndarë.

Dhe thotë: ‘Subhane Rabbije-l-A’la’.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Pastaj bie në sexhde duke bërë tekbir.”

Domethënë, e thotë tekbirin gjatë kalimit.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Mbi shtatë gjymtyrë.”

Sexhdeja mbi shtatë gjymtyrë është obligim; madje ajo është një prej shtyllave të namazit.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Mbi këmbët e tij.”

Kufijtë e këmbëve janë të njohur.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Pastaj mbi gjunjët e tij, pastaj mbi duart e tij, pastaj mbi ballin e tij së bashku me hundën.”

Këtu kemi një çështje për të trajtuar para se të flasim për shtatë gjymtyrët.

Fjala e autorit:

“Pastaj bie në sexhde duke bërë tekbir.”

dhe fjala e tij:

“Mbi shtatë gjymtyrë”

nënkuptojnë se sexhdeja duhet të jetë në formën e saj të njohur.

Njeriu nuk konsiderohet se është në sexhde, përveçse kur pjesa e poshtme e shpinës së tij është më lart se koka.

Për këtë arsye, Ibn Adij transmeton në veprën **El-Kamil** se Ebu Talibi, xhaxhai i Pejgamberit ﷺ, kur iu tha: “Përse nuk beson në Allahun?”, u përgjigj:

“Unë e urrej të bëj sexhde, që pjesa e poshtme e shpinës sime të jetë më lart se pjesa e sipërme e saj ose se koka ime.”

Prandaj, vetëm vendosja e shtatë gjymtyrëve mbi tokë nuk quhet sexhde, përveçse kur bëhet në këtë formë që e përmendëm.

Bazuar në këtë, nëse dikush bën sexhde mbi tokë, por e mbështet fytyrën mbi një jastëk, një shtrat, një karrige ose diçka tjetër të ngritur, si për shembull mbi një prag të ngritur, në mënyrë që shpina e tij të mos jetë në formën që e përmendëm pak më parë, atëherë sexhdeja e tij nuk është e vlefshme, edhe nëse shtatë gjymtyrët janë mbi tokë ose të mbështetura në të.

Prandaj, sexhdeja duhet të jetë në formën e saj.

Ky është kuptimi i fjalës sonë:

“Mbi shtatë gjymtyrë”,

domethënë: në formën e sexhdes.

Sexhdeja **mbi shtatë gjymtyrë** është obligim, bazuar në hadithin e Ibn Abbasit, Allahu qoftë i kënaqur me të, të transmetuar në Sahih, në të cilin ai tha:

“Jemi urdhëruar”, domethënë, Pejgamberi ﷺ na urdhëroi, **“të bëjmë sexhde mbi shtatë gjymtyrë”**, pastaj i përmendi ato.

Fukahatë, Allahu i mëshiroftë, thonë se është obligim që të shtatë gjymtyrët të jenë mbi tokë, qoftë edhe vetëm një pjesë e secilës prej tyre.

Kushtojini vëmendje kësaj shprehjeje:

“Qoftë edhe vetëm një pjesë e secilës gjymtyrë.”

Le të vijmë te këto shtatë gjymtyrë, që të kuptojmë se si mjafton një pjesë e disa prej tyre.

Sa u përket dy këmbëve, pra shputave, mjafton që një pjesë e secilës prej tyre të jetë në tokë, si për shembull vetëm majat e gishtërinjve të jenë në kontakt me tokën.

Sa u përket dy gjunjëve, mjafton një pjesë e secilit prej tyre. Natyrisht, nuk mund të thuhet se mjafton vetëm një pjesë e njërit gju, sepse gjuri konsiderohet një gjymtyrë e vetme.

Sa u përket dy duarve, nëse njeriu vendos vetëm një pjesë të duarve të tij në tokë, si për shembull majat e tyre në këtë mënyrë, fukahatë thonë se kjo është e vlefshme. Edhe nëse i bën duart grusht dhe bën sexhde në këtë formë, kjo është e vlefshme.

Megjithatë, pa dyshim, forma më e plotë, siç do të sqarohet më vonë, është që gishtat të jenë të bashkuar dhe të drejtuar nga kibla, siç ka ardhur në hadithin e Ebu Hurejrës, të cilin e transmeton Tirmidhiu.

Pra, kjo është forma e plotë, ndërsa për vlefshmërinë mjafton edhe një pjesë e gjymtyrës.

Sa i përket fytyrës, dijetarët kanë thënë se ajo përfshin dy pjesë.

Prandaj, nëse dikush bën sexhde vetëm mbi hundë, pa ballin, nuk konsiderohet se ka vendosur një pjesë të kësaj gjymtyre, sepse ka bërë sexhde vetëm mbi hundë dhe kjo nuk quhet fytyrë.

Fytyra nuk quhet fytyrë, përveçse me bashkimin e dy pjesëve: hundës dhe ballit.

Prandaj, te fytyra është e domosdoshme që hunda dhe balli të jenë së bashku.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Mbi këmbët e tij, pastaj mbi gjunjët e tij.”

Kjo na tregon një çështje që trajtojnë fukahatë, e ajo është renditja e uljes së gjymtyrëve gjatë zbritjes në sexhde.

Sipas fukahave, është e pëlqyeshme që njeriu, gjatë zbritjes, të fillojë me gjunjët. Natyrisht, dy këmbët e tij janë tashmë mbi tokë, sepse ai qëndron drejt mbi to. Pastaj zbret me gjunjët para duarve.

Argument për këtë është hadithi i Vail ibn Huxhrit, Allahu qoftë i kënaqur me të, në të cilin transmetohet se Pejgamberi ﷺ, kur binte në sexhde, i vendoste gjunjët para duarve.

Kështu ka ardhur në hadithin e Vailit dhe me këtë formulim është transmetuar.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Pastaj mbi duart e tij, pastaj mbi ballin e tij së bashku me hundën.”

Shprehja e tij:

“së bashku me hundën”

tregon se balli dhe hunda konsiderohen një gjymtyrë e vetme, prandaj njëri nuk mjafton pa tjetrën.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Edhe nëse ndërmjet tyre dhe tokës ka një pengesë që nuk është prej gjymtyrëve të sexhdes.”

Domethënë, edhe nëse ndërmjet njeriut dhe tokës ka diçka që i ndan.

Për shembull, nëse ka veshur çorape ose meste, ka një veshje që ia mbulon gjunjët, ka vendosur diçka mbi fytyrë ose e ka ulur kapelën e tij.

Në disa hadithe është transmetuar, megjithëse në to ka diskutim te Darakutniu, se Pejgamberi ﷺ ka bërë sexhde mbi mbështjelljen e çallmës.

Vëreni: ajo ishte pak e ngritur.

Me **mbështjelljen e çallmës** nënkuptohet pjesa e saj e mbështjellë.

Prandaj, edhe nëse ndërmjet teje dhe tokës ka një pengesë, namazi është i vlefshëm.

Mirëpo, fukahatë thonë se kjo është e papëlqyeshme (mekruh) kur bëhet pa nevojë, sepse Pejgamberi ﷺ e ka ndaluar këtë, siç ka ardhur në hadithin e Habbabit dhe në hadithe të tjera.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Që nuk është prej gjymtyrëve të sexhdes së tij.”

Përveç një rasti.

Nëse pengesa që njeriu vendos ndërmjet gjymtyrës dhe tokës është njëra prej gjymtyrëve të sexhdes, atëherë sexhdeja nuk është e vlefshme.

Si është forma e kësaj?

Për shembull, nëse e vendos njërën dorë mbi tjetrën dhe bën sexhde mbi to.

Një formë tjetër është që ta vendosë dorën ndërmjet fytyrës dhe tokës, duke bërë sexhde mbi dorën e tij.

Ose ta vendosë njërën këmbë mbi tjetrën gjatë sexhdes.

Të gjitha këto janë raste kur ndërmjet gjymtyrës së sexhdes dhe tokës vendoset një pengesë që është prej vetë gjymtyrëve të sexhdes.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe i largon krahët nga anët e trupit.”

Kuptimi i kësaj është se **pjesa e sipërme e krahut**, e cila ndodhet ndërmjet shpatullës dhe bërrylit, nuk ngjitet pas anëve të trupit, por largohet prej tyre.

Argument për këtë është hadithi i Abdullah ibn Malik ibn Buhajnes, në të cilin transmetohet se Pejgamberi ﷺ, kur bënte sexhde, i largonte krahët nga njëri-tjetri, domethënë i hapte aq sa dukej bardhësia e sqetullave të tij.

Kjo tregon largimin e krahëve nga anët e trupit.

Vëreni këtu: do të shtoj edhe një gjë tjetër përveç asaj që ka përmendur shejhu, Allahu e mëshiroftë.

Ne thamë se **pjesët e sipërme të krahëve duhet të jenë të larguara nga anët e trupit.**

Ndërsa **parakrahët nuk duhet të ngjiten pas tokës**, por duhet të jenë të ngritur prej saj.

Shuplakat vendosen në të njëjtin pozicion si gjatë tekbirit.

Si janë duart gjatë tekbirit?

Gishtat janë të bashkuar dhe të shtrirë, jo të mbledhur grusht.

Po ashtu, shuplakat vendosen **ose në lartësinë e shpatullave, ose përballë veshëve.**

Kush vepron kështu, e zbaton Sunetin në të vërtetë dhe nuk ka mundësi ta pengojë atë që falet pranë tij.

Disa njerëz zbatojnë vetëm një çështje, që është **largimi i krahëve nga anët e trupit**, ndërsa e lënë Sunetin lidhur me vendosjen e shuplakave.

Ose i drejtojnë ato larg kibles, ose i vendosin shumë larg fytyrës.

Në këtë mënyrë, veprimet e tyre nuk përputhen me Sunetin dhe, për këtë arsye, e pengojnë atë që falet pranë tyre.

Ndërsa ai që e zbaton Sunetin nuk e pengon aspak atë që është pranë tij, pa dyshim.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe e largon barkun nga kofshët.”

Domethënë, **e largon barkun nga kofshët.**

Argument për këtë është hadithi i Bera ibn Azibit, i transmetuar nga Ebu Davudi, në të cilin thuhet se Pejgamberi ﷺ, kur bënte sexhde, e mbante barkun larg kofshëve.

Domethënë, e largonte barkun nga kofshët gjatë sexhdes.

Sipas medhhebit, **largimi i pjesëve të sipërme të krahëve nga anët e trupit dhe largimi i barkut nga kofshët vlejnë vetëm për burrat.**

Ndërsa për gratë, sunet është që **ta mbledhin trupin e tyre** dhe të mos i largojnë as pjesët e sipërme të krahëve nga anët e trupit, as barkun nga kofshët, sepse kjo është më e plotë për mbulimin e tyre.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe i largon gjunjët nga njëri-tjetri.”

Domethënë, **i largon nga njëri-tjetri**, sepse kjo është në përputhje me largimin e gjymtyrëve të tjera.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe thotë: ‘Subhane Rabbije-l-A‘la’.”

Për këtë kemi përmendur më parë hadithin e Ukbe ibn Amirit, në të cilin transmetohet se, kur zbriti fillimi i sures **El-A‘la**:

“Madhëroje emrin e Zotit tënd Më të Lartë.” [El-A‘la: 1],

Pejgamberi ﷺ tha:

“Thuajeni atë në sexhden tuaj.”

Gjithashtu, në hadithin e Hudhejfes, Allahu qoftë i kënaqur me të, është vërtetuar se Pejgamberi ﷺ thoshte në sexhden e tij:

“Subhane Rabbije-l-A‘la.”

ثُمَّ يَرْفَعُ مُكَبِّراً ، وَيَجْلِسُ مُفْتَرِشاً يُسْرَاهُ، نَاصِباً يُمْنَاهُ، وَيَقُولُ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي، وَيَسْجُدُ الثَّانِيَةَ كَالأُولَى

“Pastaj ngrihet duke bërë tekbir. Ulet në mënyrën iftirash, duke e shtrirë këmbën e majtë, ndërsa të djathtën e mban të ngritur. Dhe thotë:

‘Rabbi-gfir li.’

Pastaj bën sexhden e dytë njësoj si të parën.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Pastaj ngrihet duke bërë tekbir.”

Domethënë, e thotë tekbirin gjatë ngritjes, kështu që tekbiri fillon me fillimin e ngritjes.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe ulet në mënyrën iftirash, duke e shtrirë këmbën e majtë, ndërsa të djathtën e mban të ngritur.”

Me **iftirash** nënkuptohet që këmba e majtë të shtrihet në tokë dhe ai të ulet mbi të.

Ndërsa këmbën e djathtë e mban të ngritur.

Gishtat e saj ose i drejton nga kibla — dhe kjo është më e pëlqyeshmja — ose nuk i drejton.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe thotë: ‘Rabbi-gfir li’.”

Kjo është obligim.

Argumenti për këtë do të përmendet, në dashtë Allahu.

Natyrisht, forma më e plotë është që kjo të thuhet tri herë.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Pastaj bën sexhden e dytë njësoj si të parën.”

Domethënë, në sexhden e dytë të këtij rekati vepron njësoj siç veproi në sexhden e parë.

ثُمَّ يَرْفَعُ مُكَبِّراً ، نَاهِضاً عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ، مُعْتَمِداً عَلَى رُكْبَتَيْهِ إِنْ سَهُلَ

“Pastaj ngrihet duke bërë tekbir, duke u mbështetur në pjesën e përparme të shputave të këmbëve dhe, nëse e ka të lehtë, duke u mbështetur mbi gjunjët.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Pastaj ngrihet duke bërë tekbir.”

Domethënë, e thotë tekbirin me fillimin e ngritjes.

Për këtë arsye, fukahatë bëjnë dallim ndërmjet vetë ngritjes dhe shtyllës që vjen pas saj.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Duke u mbështetur në pjesën e përparme të shputave të këmbëve dhe, nëse e ka të lehtë, duke u mbështetur mbi gjunjët.”

Domethënë, duke u mbështetur me duart mbi gjunjët.

Fukahatë thonë se, kur njeriu ngrihet nga sexhdeja, **sunet është që mënyra e ngritjes së tij të jetë e kundërta e mënyrës së zbritjes në sexhde.**

Pra, **gjymtyra që prek tokën e fundit gjatë zbritjes duhet të jetë e para që ngrihet prej saj.**

Ne përmendëm pak më parë se, sipas hadithit të Vail ibn Huxhrit, gjunjët janë të parët që prekin tokën, ndërsa fytyra është e fundit dhe ndërmjet tyre vendosen duart.

Prandaj, kur dëshiron të ngrihet nga sexhdeja, **ai së pari e ngre fytyrën, pastaj ngre duart dhe më pas gjunjët.**

Gjatë ngritjes, ai mbështetet me duart mbi gjunjë, domethënë i vendos duart mbi gjunjë për t’u mbështetur në to, nëse kjo nuk i shkakton vështirësi.

Për këtë arsye, autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nëse e ka të lehtë.”

Domethënë, nëse e ka të lehtë të mbështetet mbi gjunjë.

Për këtë janë transmetuar disa hadithe të ngritura deri te Pejgamberi ﷺ.

Rreth zinxhirëve të transmetimit të këtyre haditheve dhe mbështetjes në to janë shkruar shumë studime nga dijetarët bashkëkohorë.

Prandaj, mjaftohemi duke iu referuar atyre, sepse kjo është bërë një prej çështjeve të njohura në kohën tonë:

A duhet që njeriu, kur ngrihet, të mbështetet mbi gjunjë apo të mbështetet mbi tokë si ai që gatuan brumin ose si ai që nuk ka fuqi?

Kjo është një çështje e njohur.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Nëse e ka të lehtë."

Domethënë, nëse e ka të lehtë ta bëjë këtë.

Nëse nuk e ka të lehtë, atëherë mbështetet mbi tokë.

وَيُصَلِّي الثَّانِيَةَ كَذَلِكَ، مَا عَدَا التَّحْرِيمَةَ، وَالاسْتِفْتَاحَ، وَالتَّعَوُّذَ، وَتَجْدِيدَ النِّيَّةِ

"Dhe rekatin e dytë e fal në të njëjtën mënyrë, përveç tekbirit fillestar të namazit, lutjes së hapjes, kërkimit të mbrojtjes tek Allahu dhe përtëritjes së nijetit."

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Përveç tekbirit fillestar të namazit."

Me **tekbirin fillestar të namazit (tekbirin e ihramit)** nënkuptohet tekbiri me të cilin fillohet namazi.

A ka **tekbir fillestar** në rekatin e dytë?

Jo. Tekbiri që bëhet aty është **tekbiri i kalimit**.

Vëreni dallimin ndërmjet tekbirit të kalimit dhe tekbirit fillestar.

Përveç faktit se **tekbiri fillestar është shtyllë, ndërsa tekbiri i kalimit është obligim**, tekbiri i kalimit kompensohet në rast harrese, ndërsa tekbiri fillestar nuk kompensohet.

Po ashtu, **tekbiri fillestar duhet të thuhet duke qenë në këmbë dhe i drejtuar nga kibla.**

Nuk lejohet të thuhet pa qenë i drejtuar nga kibla.

Ndërsa tekbiri i kalimit nuk është i tillë.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Përveç lutjes së hapjes.”

Lutja e hapjes (duaja e istiftahit) thuhet vetëm në rekatin e parë.

Ajo nuk thuhet në rekatin e dytë, as në të tretin e as në rekatet e tjera.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe kërkimit të mbrojtjes tek Allahu.”

Istiadhja (kërkimi i mbrojtjes tek Allahu nga shejtani i mallkuar) thuhet vetëm në rekatin e parë, para fillimit të leximit.

Fukahatë thonë se istiadhja thuhet vetëm në rekatin e parë, para fillimit të leximit, sepse Allahu i Lartësuar ka thënë:

“Kur ta lexosh Kuranin, kërko mbrojtje tek Allahu.” [En-Nahl: 98]

Domethënë, kur e fillon leximin.

Namazi në tërësi është lexim, prandaj **istiadhja bëhet në fillim të tij dhe jo gjatë vazhdimit të tij.**

Përjashtohet vetëm një rast:

Nëse nuk ka kërkuar mbrojtje tek Allahu në rekatin e parë, atëherë e bën këtë në rekatin e dytë.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe përtëritjes së nijetit.”

Nuk kërkohet përtëritja e nijetit, sepse **vazhdimësia e nijetit ekziston dhe nuk ka nevojë të përtërihet.**

Për çështjen e nijetit kemi folur më parë.

ثُمَّ يَجْلِسُ مُفْتَرِشاً ، وَيَدَاهُ عَلَى فَخِذَيْهِ، يَقْبِضُ خِنْصِرَ اليُمْنَى وَبِنْصِرَهَا وَيُحَلِّقُ إِبْهَامَهَا مَعَ الوُسْطَى، وَيُشِيرُ بِسَبَّاحَتِهَا فِي تَشَهُّدِهِ، وَيَبْسُطُ اليُسْرَى، وَيَقُولُ: «التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ - هَذَا التَّشَهُّدُ الأَوَّلُ ..

ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».

وَيَسْتَعِيذُ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَعَذَابِ القَبْرِ، وَفِتْنَةِ المَحْيَا وَالمَمَاتِ، وَفِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَيَدْعُو بِمَا وَرَد

Pastaj ulet në mënyrën iftirash, ndërsa duart i vendos mbi kofshët e tij. I mbledh gishtin e vogël dhe gishtin e unazës të dorës së djathtë, ndërsa me gishtin e madh dhe gishtin e mesëm formon një rreth dhe gjatë teshehudit bën shenjë me gishtin tregues. Dorën e majtë e mban të shtrirë dhe thotë:

"Et-tehijjatu lil-lahi, ues-salauatu, uet-tajjibatu. Es-selamu alejke ejjuhen-nebijju ue rahmetullahi ue berekatuhu. Es-selamu alejna ue ala ibadil-lahi-s-salihin. Eshhedu en la ilahe il-lAllah, ue eshhedu enne Muhammeden abduhu ue resuluhu."

Ky është teshehudi i parë.

Pastaj thotë:

"Allahumme sal-li ala Muhammedin ue ala ali Muhammed, kema sal-lejte ala ali Ibrahim, inneke Hamidun Mexhid. Ue barik ala Muhammedin ue ala ali Muhammed, kema barekte ala ali Ibrahim, inneke Hamidun Mexhid."

Dhe kërkon mbrojtje nga dënimi i Xhehenemit, dënimi i varrit, sprova e jetës dhe e vdekjes dhe sprova e Mesihut Dexhal, si dhe lutet me lutjet që janë transmetuar.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Pastaj ulet në mënyrën iftirash."

Domethënë, pas rekatit të dytë.

Ky është mendimi i medhhebit dhe gjithashtu mendimi i shumicës së dijetarëve: **ulja në mënyrën iftirash bëhet pas dy rekateve, pavarësisht nëse pas tyre ka një rekat të tretë apo jo.**

Pra, në këtë ulje ai ulet në mënyrën iftirash.

Kushtojini vëmendje kësaj çështjeje.

Pasi autori përmendi faljen e dy rekateve, tha:

“Pastaj ulet në mënyrën iftirash.”

Njeriu mund të jetë në njërën prej dy gjendjeve:

E para: namazi është me dy rekate; në këtë rast, ky është teshehudi i fundit dhe në të përfshihet edhe salavati mbi Pejgamberin ﷺ.

E dyta: namazi është me tri rekate ose me katër rekate.

Nëse namazi është me tri rekate ose me katër rekate, atëherë çështja është e qartë: **në teshehudin e parë, pas të cilit vjen një teshehud tjetër, ulet në mënyrën iftirash.** Ky është mendimi i shumicës së dijetarëve dhe pothuajse nuk ka mospajtim rreth tij.

Argument për këtë është hadithi i Aishes, Allahu qoftë i kënaqur me të, në të cilin transmetohet se Pejgamberi ﷺ ulej në këtë teshehud, pra në teshehudin e parë që pasohet nga një teshehud tjetër, në mënyrën iftirash.

Tani vjen një çështje e hollësishme.

Po nëse pas këtij teshehudi nuk vjen një teshehud tjetër?

Siç është rasti i namazit me dy rekate, si namazi i sabahut, sunetet dhe të ngjashmet.

Sipas medhhebit, **edhe në këtë rast ulet në mënyrën iftirash dhe jo në mënyrën teverruk.**

Argumenti i tyre është hadithi i Ebu Humejd es-Saidiut, në të cilin përmendet se Pejgamberi ﷺ ulej në teshehudin e fundit në mënyrën teverruk.

Ata thonë se një teshehud nuk quhet **i fundit**, përveçse nëse i ka paraprirë një teshehud i parë.

Prandaj, nga hadithi i Ebu Humejdit kuptohet se kjo formë vlen vetëm në atë rast.

A u bë i qartë argumentimi?

Pra, fjala e autorit:

“Pastaj ulet në mënyrën iftirash.”

përfshin dy raste:

Rasti i parë: kur namazi është me dy rekate.

Rasti i dytë: kur namazi është me më shumë se dy rekate.

Sa i përket namazit me më shumë se dy rekate, argument për këtë është hadithi i Aishes, Allahu qoftë i kënaqur me të, në të cilin transmetohet se Pejgamberi ﷺ ulej në këtë teshehud në mënyrën **iftirash**.

Ndërsa sa i përket namazit me dy rekate, argumenti se edhe në të ulet në mënyrën **iftirash** dhe jo në mënyrën **teverruk** është kuptimi i hadithit të Ebu Humejd es-Saidiut.

Kjo sepse Ebu Humejdi, kur përmendi uljen e Pejgamberit ﷺ në mënyrën **teverruk**, tha se ajo ishte në teshehudin e fundit.

Ndërsa teshehudi nuk quhet **i fundit**, përveçse nëse i ka paraprirë një teshehud i parë.

Namazi me dy rekate nuk ka teshehud të parë.

Prandaj, **në të ulet në mënyrën iftirash.**

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Ndërsa duart i vendos mbi kofshët e tij.”

Domethënë, i vendos duart mbi kofshët.

Fillimisht, kjo fjali lidhet me uljen për teshehud. Ndërsa sa i përket uljes që nuk është për teshehud, si ulja ndërmjet dy sexhdeve, ajo që është transmetuar në hadithin e Abdullah ibn Zubejrit dhe në hadithin e Abdullah ibn Omerit, me kuptim të ngjashëm, është e veçantë për teshehudin.

Pra, **ky është një tekst i përgjithshëm i kufizuar me teshehudin dhe nuk vlen për çdo ulje.**

Njeriu nuk e mbledh dorën në çdo ulje, por **dorën e djathtë e mbledh vetëm gjatë teshehudit**, qoftë në teshehudin e parë apo në të fundit.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Ndërsa duart...”

Domethënë, gjatë teshehudit.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...i vendos mbi kofshët e tij.”

Më falni: **duart i vendos mbi kofshë në çdo ulje**, ndërsa mbledhja e gishtit të vogël është e veçantë për teshehudin.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“I mbledh gishtin e vogël dhe gishtin e unazës të dorës së djathtë.”

Ky është gishti i vogël, ndërsa ky është gishti i unazës.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Ndërsa me gishtin e madh dhe gishtin e mesëm formon një rreth.”

Domethënë, i vendos në formë rrethi, në këtë mënyrë.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe gjatë teshehudit bën shenjë me gishtin tregues.”

Fukahatë thonë se **kjo është sunet**.

Kjo është transmetuar nga Pejgamberi ﷺ, i cili e vendoste dorën në këtë formë.

Sa i përket bërjes së shenjës me gisht, ajo është transmetuar në dy hadithe: në hadithin e Abdullah ibn Omerit dhe në hadithin e Abdullah ibn Zubejrit.

Ata thonë se shtesa:

“e lëvizte atë”

është e dobët.

Në hadithin e Abdullah ibn Zubejrit kjo shtesë nuk është e saktë dhe **nuk vërtetohet se Pejgamberi ﷺ e lëvizte gishtin.**

Ajo që është transmetuar është:

“Bënte shenjë me të kur lutej.”

Prandaj, ata thonë se e mban dorën duke bërë vetëm shenjë me gisht.

Kur arrin te dhikri ose lutja, bën shenjë me të, por nuk e lëviz.

Pra, bën vetëm shenjë dhe nuk e lëviz.

Sipas tyre, lutja bëhet gjatë teshehudit.

Në hadith thuhet:

“Lutej me të.”

Ndërsa fukahatë kanë thënë:

“Kur bën teshehud.”

Arsyeja është se teshehudi është lutje.

Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Lutja më e mirë që kam bërë unë dhe pejgamberët para meje në Ditën e Arafatit është: ‘La ilahe il-lallahu uahdehu la sherike leh’.”

Po e përsëris:

Fukahatë thonë se gishti nuk lëvizet.

Sipas medhhebit, hadithi që përmend lëvizjen e gishtit është i dobët.

Madje, edhe shumë dijetarë të hadithit dhe të tjerë kanë thënë se shtesa:

“e lëvizte atë”

në hadithin e Abdullah ibn Zubejrit është e dobët.

Po ashtu, edhe transmetimi:

“Nuk e lëvizte atë”

është i dobët.

Ajo që është vërtetuar është vetëm se ai ﷺ **bënte shenjë me të**.

Prandaj, ai vetëm bën shenjë me gisht.

Kur arrin te dhikri ose lutja, **bën shenjë me të, pa e lëvizur.**

Kjo është e ngjashme me mënyrën se si njeriu, kur i lutet Allahut me çfarëdo lutjeje, mund të bëjë shenjë me gisht, si për shembull:

“O Allah, më fal.”

“O Allah, më mëshiro.”

Ai nuk e lëviz dorën, por vetëm bën shenjë me gisht gjatë lutjes.

Edhe hatibit (ligjëruesit të hutbes) nuk i lejohet t’i ngrejë duart gjatë hutbes, përveç gjatë istiskasë (lutjes për shi).

Në lutjet e tjera, ai bën shenjë me gisht, siç është transmetuar në hadithet e Umejrit, Atifit dhe të tjerëve, Allahu qoftë i kënaqur me të gjithë.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Ndërsa me gishtin e madh dhe gishtin e mesëm formon një rreth dhe gjatë teshehudit bën shenjë me gishtin tregues.”

Domethënë, kur thotë:

“Eshhedu en la ilahe il-lAllah”,

nëse është në teshehudin e parë.

Ndërsa, nëse është pas kësaj pjese, atëherë **bën shenjë gjatë lutjes.**

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dorën e majtë e mban të shtrirë.”

Domethënë, e mban të shtrirë dhe jo të mbledhur mbi gju.

Ajo vendoset mbi kofshë, ndërsa majat e gishtërinjve arrijnë deri në fund të kofshës.

Pra, **nuk e vendos mbi gju, por mbi kofshë.**

Pastaj thotë:

“Et-tehijjatu lil-lahi, ues-salauatu, uet-tajjibatu. Es-selamu alejke ejjuhen-nebijju ue rahmetullahi ue berekatuhu. Es-selamu alejna ue ala ibadil-lahi-s-salihin. Eshhedu en la ilahe il-lAllah, ue eshhedu enne Muhammeden abduhu ue resuluhu.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Ky është teshehudi i parë.”

Këtë pjesë do ta shpjegojmë shkurt, e pastaj do të flasim për argumentin e saj.

Në teshehud, njeriu thotë:

“Et-tehijjatu lil-lah.”

Fjala **et-tehijjat** këtu ka kuptimin e **jetës**.

Pra, kuptimi është se jeta i takon Allahut.

Allahu i Lartësuar është **i Gjalli (El-Hajj)** dhe ky është një prej emrave të Tij.

Madje, është thënë se emrat **El-Hajj** dhe **El-Kajjum** janë prej emrave që përfshihen në Emrin më të Madh të Allahut.

Allahu është i Gjalli, prej Tij vjen jeta dhe Ai është që jep jetë dhe jep vdekje.

Ai është **Jetëdhënësi** dhe **i Gjalli**.

Nga këta dy emra nxirret ky kuptim i fjalës **et-tehijjat**.

Pra, e gjithë jeta i takon Allahut të Lartësuar dhe prej Tij buron.

Po ashtu, kur thotë:

“Ues-salauatu uet-tajjibat”,

robi pohon se çdo namaz dhe çdo lutje e tij, si edhe ky namaz i veçantë, nga tekbiri fillestar i namazit deri në selam, i takojnë Allahut.

Siç thotë Allahu i Lartësuar:

(Thuaj: “Me të vërtetë, namazi im, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime janë për Allahun, Zotin e botëve.”) [El-En‘am: 162]

Kjo është shprehje e **sinqeritetit të plotë ndaj Allahut në veprat e robit.**

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe fjalët e mira.”

Për kuptimin e fjalës **et-tajjibat** janë dhënë disa mendime.

Mendimi më i afërt — dhe këto mendime bëjnë pjesë në **ndryshimin e llojit** — është se me **et-tajjibat** synohen **fjalët e mira** dhe **veprat e mira që mbeten (el-bakijatus-salihat).**

El-bakijatus-salihat janë:

“Subhanallah, Elhamdulilah, La ilahe il-lAllah dhe Allahu Ekber.”

Të katër këto fjalë thuhen në namaz, madje në disa raste thënia e tyre është obligim.

Ndonjëherë **tesbihu është obligim.**

Kur?

Në ruku dhe në sexhde.

Po **“La ilahe il-lAllah”**, ku është obligim?

Në teshehud.

Po **“Allahu Ekber”**?

Te tekbiret e kalimit.

Po **“Elhamdulilah”**?

Në Fatiha.

Pra, këto janë **fjalët e mira**, të cilat janë edhe **el-bakijatus-salihat**.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Es-selamu alejke ejjuhen-nebijj.”

Këtu robi e përshëndet Pejgamberin ﷺ.

Kjo nuk është lutje për Pejgamberin ﷺ, por është përshëndetje për të ﷺ.

Allahu i Lartësuar ka engjëj që udhëtojnë nëpër tokë dhe ia përcjellin Pejgamberit ﷺ selamet e njerëzve.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Ue rahmetullahi ue berekatuhu.”

Kuptimi i saj është i njohur.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Es-selamu alejna ue ala ibadil-lahi-s-salihin.”

Në hadith ka ardhur se:

“Kush e thotë këtë lutje, nuk ka asnjë rob të mirë të cilit të mos i arrijë ky selam.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Eshhedu en la ilahe il-lAllah, ue eshhedu enne Muhammeden abduhu ue resuluhu.”

Kjo tregon se **teshehudi është obligim.**

Shejh Tekijuddini thotë — dhe kjo është një dobi jashtë temës së mësimit — se **teshehudi është obligim në namaz, në ezan dhe në hutbe.**

Sa i përket hutbes, Pejgamberi ﷺ nuk e ka lënë kurrë **Hutbetul-Haxheh** (hutben hyrëse që Pejgamberi ﷺ ua mësonte për fillimin e ligjëratave, nikahut dhe rasteve të ngjashme), në të cilën thuhet:

“Innel-hamde lil-lah...”

dhe më pas:

“Eshhedu en la ilahe il-lAllah, ue eshhedu enne Muhammeden abduhu ue resuluhu.”

Për këtë arsye, autori thotë se **mendimi më i afërt me Sunetin është që fjalimi të fillohet me teshehud, pas hamdeles.**

Kjo është më e mirë sesa të mjaftohet vetëm me hamdelen dhe salavatin.

Ndërsa, nëse e fillon me **Hutbetul-Haxheh**, pa dyshim kjo është edhe më e plotë, por kjo vjen menjëherë pas saj.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Ky është teshehudi i parë."

Domethënë, ai që thuhet në çdo ulje quhet teshehud.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Pastaj thotë: 'Allahumme sal-li ala Muhammed...'"

Natyrisht, para se të flasim për fjalën e autorit:

"Pastaj thotë...",

duhet të përmendim se teshehudi është transmetuar nga Pejgamberi ﷺ në forma të ndryshme.

Çdo formulim që është vërtetuar nga Pejgamberi ﷺ ose nga sahabët e tij ﷺ, Allahu qoftë i kënaqur me ta, ka gjykimin e hadithit të ngritur deri te Pejgamberi ﷺ.

Prandaj, lejohet të veprohet sipas secilit prej tyre dhe kjo bën pjesë në **ndryshimin e llojit**.

Mirëpo, fukahatë e medhhebit kanë zgjedhur këtë transmetim nga hadithi i Ibn Mesudit, Allahu qoftë i kënaqur me të.

Ata kanë thënë:

"Sepse ai ka zinxhirin më të saktë të transmetimit."

Imam Ahmedi ka një rregull lidhur me hadithet:

Kur transmetimet vijnë në forma të ndryshme që bëjnë pjesë në ndryshimin e llojit, veprohet sipas të gjitha formave.

Ndërsa, për sa i përket përparësisë, ajo i jepet formës që ka zinxhirin më të saktë të transmetimit.

Dijetarë të tjerë mendojnë se duhet bërë përzgjedhje ndërmjet formulimeve në mënyrë të përgjithshme.

Ata thonë se veprohet sipas njërit formulim, ndërsa tjetri është shfuqizuar, por ky mendim është i largët.

Ose i japin përparësi formulimit që është transmetuar nga më shumë transmetues.

Ndërsa imam Ahmedi mendon se përparësia përcaktohet sipas saktësisë së zinxhirit të transmetimit.

Ai ka rregullat e tij të njohura lidhur me këtë.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Pastaj thotë...”

Domethënë, e thotë në teshehudin pas të cilit vjen selami.

Kushtojini vëmendje kësaj çështjeje të hollësishme:

Sipas medhhebit, **në teshehudin që është ndërmjet rekatit të dytë dhe të tretë nuk shtohet asgjë mbi et-tehijjatin.**

Ata kanë thënë se Ebu Xhafer et-Tahaviu, Allahu e mëshiroftë, ka përcjellë ixhma — natyrisht, ixhma në heshtje ose ixhma të supozuar — se në këtë ulje nuk shtohet asgjë mbi **et-tehijjatin**.

Gjithashtu, siç është vërtetuar te Tirmidhiu, Pejgamberi ﷺ, kur ulej për këtë teshehud, domethënë për teshehudin e parë, **ishte sikur të ishte ulur mbi gurë të nxehur, sepse ngrihej shumë shpejt nga kjo ulje.**

Kjo tregon se **mbi të nuk shtohet asgjë.**

Ky është mendimi i medhhebit.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Pastaj thotë...”

Domethënë, në uljen pas së cilës vjen selami:

“Allahumme sal-li ala Muhammed.”

Këtu, **salavati mbi Pejgamberin ﷺ është lutje për të ﷺ**, dhe ai ﷺ përfiton prej saj.

Për këtë arsye, ai ﷺ është njeriu me pozitën dhe gradën më të lartë.

Dhe kush dërgon një salavat mbi Pejgamberin ﷺ, **Allahu dërgon mbi të dhjetë salavate.**

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe mbi familjen e Muhamedit.”

Me **familjen e Muhamedit** synohen muslimanët.

Sepse në librin **El-Feuaid** të Temam er-Raziut është transmetuar se Pejgamberi ﷺ u pyet:

“Kush janë familja jote?”

Ai ﷺ tha:

“Çdo i devotshëm.”

Këtë mendim e ka zgjedhur imam Ahmedi.

Familja e Pejgamberit ﷺ dhe Ehli Bejti i tij ﷺ kanë një kuptim në kapitullin e zekatit, ndërsa në kapitullin e lutjes kanë një kuptim tjetër.

Prandaj, mendimi i mbështetur te fukahatë e mëvonshëm, të cilin e ka zgjedhur edhe shejh es-Sa’diu, është se me **familjen**, në kapitullin e lutjes, synohen muslimanët në përgjithësi.

Pa dyshim, ata që janë prej Ehli Bejtit të Pejgamberit ﷺ kanë vlerë dhe veçori dhe përfshihen në këtë lutje në mënyrë parësore.

Në këtë nuk ka as mangësi, as kundërshtim dhe as të metë.

Prandaj, siç është transmetuar nga Pejgamberi ﷺ, ai ﷺ tha:

“Familja ime është çdo i devotshëm.”

Kur ti thua:

“O Allah, dërgo salavate mbi Muhamedin dhe familjen e tij”,

në këtë lutje përfshihet çdo i devotshëm.

Kjo është prej mirësisë së gjerë dhe bamirësisë së Allahut të Lartësuar dhe nuk ia cenon aspak pozitën familjes dhe Ehli Bejtit të Pejgamberit ﷺ, sepse ata kanë dispozita të veçanta.

Në Sahihun e Muslimit transmetohet se Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Atë që e vonon vepra e tij, nuk e shpejton prejardhja e tij.”

Pra, **ajo që merret parasysh është vepra.**

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Ashtu siç dërgove salavate mbi familjen e Ibrahimit. Vërtet, Ti je i Lavdëruari, i Madhërishmi.”

Me **familjen e Ibrahimit** synohen, pa dyshim, pejgamberët dhe jo çdokush që ishte prej pasardhësve të tij.

Prandaj, duke i marrë së bashku këto dy shprehje, është argumentuar për atë që u përmend më parë.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Vërtet, Ti je i Lavdëruari, i Madhërishmi. Dhe bekoje Muhamedin dhe familjen e Muhamedit, ashtu siç e bekove familjen e Ibrahimit. Vërtet, Ti je i Lavdëruari, i Madhërishmi.”

Ky formulim është ai që është transmetuar në hadithin e Ka‘b ibn Uxhres, Allahu qoftë i kënaqur me të.

Nga Ka‘b ibn Uxhra janë transmetuar edhe formulime të tjera. Po ashtu, formulime të ndryshme janë transmetuar edhe nga sahabë të tjerë, Allahu qoftë i kënaqur me të gjithë.

Fukahatë e medhhebit kanë zgjedhur këtë formulim, sepse e kanë konsideruar **më të plotin ose atë me zinxhirin më të saktë të transmetimit.**

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe kërkon mbrojtje nga dënimi i Xhehenemit, dënimi i varrit, sprova e jetës dhe e vdekjes dhe sprova e Mesihut Dexhal.”

Siç është vërtetuar në Sahihun e Muslimit, **Pejgamberi ﷺ ka urdhëruar që kjo të thuhet në namaz.**

Për këtë arsye, Tavusi e urdhëronte të birin që ta thoshte. Nëse nuk e thoshte, **e urdhëronte ta përsëriste namazin.**

Pra, thotë:

“Eudhu bil-lahi min adhabi Xhehennem, ue min adhabil-kabr, ue min fitnetil-mahja uel-memat, ue min fitnetil-Mesihid-Dexhal.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe lutet me lutjet që janë transmetuar.”

Këtu, fjala e tij:

“Dhe lutet me lutjet që janë transmetuar”

lidhet me atë që është vërtetuar në hadithin autentik, se Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Pastaj le të zgjedhë nga lutjet atë që dëshiron.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, është shprehur:

“Lutet me lutjet që janë transmetuar”,

sepse mendimi i mbështetur në medhheb, siç e ka theksuar Kadi Alauddin el-Merdaviu, Allahu e mëshiroftë, i cili pa dyshim është një prej dijetarëve kryesorë të medhhebit, është se **njeriu gjatë namazit nuk lutet me çfarëdo lutjeje që dëshiron.**

Përkundrazi, **lutet me lutjet përmbledhëse që janë transmetuar nga Pejgamberi ﷺ.**

Ose lutet me ato që kanë ardhur në Kuran, siç është transmetuar se Ejub es-Sahtijaniu lutej me to në namazin e tij, pra me ajetet e Kuranit që përmbajnë lutje, si:

(Zoti ynë, na jep të mira në këtë botë dhe të mira në botën tjetër dhe na ruaj nga dënimi i Zjarrit.) [El-Bekare: 201]

Ose lutet me lutjet e transmetuara nga Pejgamberi ﷺ, si:

“Allahumme inni eudhu bike minel-fakri, uel-hemmi uel-hazen.”

dhe lutje të tjera të ngjashme, të cilat bëjnë pjesë në **lutjet përmbledhëse.**

Argument për këtë është hadithi i Aishes, Allahu qoftë i kënaqur me të, se **Pejgamberit ﷺ i pëlqenin lutjet përmbledhëse.**

Prandaj, sa u përket lutjeve për çështje të veçanta, si për shembull, që njeriu të lutet për një bashkëshorte të bukur, për një kafshë të shpejtë ose për gjëra të ngjashme, **më e plotë është që këto lutje t’i bëjë jashtë namazit.**

Ndërsa në namaz lutet me **lutjet përmbledhëse**, të cilat përfshijnë të mirat e kësaj bote dhe të botës tjetër.

Sipas medhhebit, është obligim që lutja në namaz të jetë prej lutjeve përmbledhëse dhe ky është mendimi i mbështetur te dijetarët e mëvonshëm.

ثُمَّ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ»، وَعَنْ يَسَارِهِ كَذَلِكَ

Pastaj jep selam në anën e djathtë, duke thënë:

“Es-selamu alejkum ue rahmetullah.”

Po ashtu, jep selam edhe në anën e majtë.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Pastaj jep selam në anën e djathtë.”

Fjala e tij:

“Jep selam në anën e djathtë”

do të thotë se fillon ta thotë selamin në të njëjtën kohë kur fillon të kthejë kokën.

Ashtu siç thamë për tekbirin e kalimit, **edhe selami thuhet gjatë kthimit.**

Pra, sapo të fillojë ta kthejë kokën, thotë:

“Es-selamu alejkum ue rahmetullah.”

Sa i përket shtesës:

“Ue berekatuhu”,

ajo është e dobët dhe transmetimi i kësaj shtese nga Shu’be është i parregullt (*shadh*).

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe në anën e majtë po ashtu.”

Domethënë, **është obligim të japë selam edhe në anën e majtë**, sepse nuk është vërtetuar se Pejgamberi ﷺ ka dhënë vetëm një selam.

Sa i përket hadithit të Aishes, Allahu qoftë i kënaqur me të, pjesa ku përmendet se Pejgamberi ﷺ ka dhënë vetëm një selam është e dobët.

Ndërsa vetë hadithi që përmend dhënien e selamit është i saktë.

Për këtë do të flasim, në dashtë Allahu, te shtyllat e namazit.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe në anën e majtë po ashtu.”

Domethënë, jep edhe një selam tjetër në anën e majtë.

Sunet është që selami të thuhet shkurt, pa e zgjatur shqiptimin.

Pra, thotë:

“Es-selamu alejkum ue rahmetullah.”

Zgjatja e shqiptimit është në kundërshtim me Sunetin, siç është transmetuar nga Ebu Davudi.

وَإِنْ كَانَ فِي ثُلَاثِيَّةٍ أَوْ رُبَاعِيَّةٍ: نَهَضَ مُكَبِّراً بَعْدَ التَّشَهُدِ الأَوَّلِ، وَصَلَّى مَا بَقِيَ كَالثَّانِيَةِ بِهِ الْحَمْدُ فَقَطْ

Nëse namazi është me tri ose katër rekate, ngrihet duke bërë tekbir pas teshehudit të parë dhe rekatet e mbetura i fal njësoj si rekatin e dytë, duke lexuar vetëm Fatihanë.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nëse namazi është me tri rekate...”

Domethënë, si namazi i akshamit.

“...ose katër rekate...”

Si namazi i drekës, i ikindisë dhe të ngjashëm me ta.

“...ngrihet duke bërë tekbir pas teshehudit të parë.”

Domethënë, e thotë tekbirin me fillimin e ngritjes dhe gjatë tekbirit i ngre edhe duart.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe e fal pjesën e mbetur njësoj si rekatin e dytë, vetëm me Fatihanë.”

Domethënë, pas Fatihasë nuk lexon ndonjë sure tjetër.

ثُمَّ يَجْلِسُ فِي تَشَهُدِهِ الأَخِيرِ مُتَوَرِّكاً

Pastaj, në teshehudin e fundit, ulet në mënyrën teverruk.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Pastaj, në teshehudin e fundit, ulet në mënyrën teverruk.”

Vëreni se autori e përmendi uljen në mënyrën **teverruk** vetëm në teshehudin e fundit, **të cilit i paraprin një teshehud i parë.**

Kjo bazohet në hadithin e Ebu Humejd es-Saidiut, Allahu qoftë i kënaqur me të.

وَالمَرْأَةُ مِثْلُهُ، لَكِنْ تَضُمُّ نَفْسَهَا، وَتَسْدُلُ رِجْلَيْهَا فِي جَانِبِ يَمِينِهَا

Edhe gruaja është njësoj si burri, por ajo e mban trupin të mbledhur dhe i shtrin të dyja këmbët në anën e saj të djathtë.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Edhe gruaja është njësoj.”

Domethënë, gruaja është njësoj si burri në të gjitha dispozitat e përmendura më parë.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Por ajo e mban trupin të mbledhur.”

Pra, **nuk i largon krahët nga anët e trupit dhe as barkun nga kofshët**, siç vepron burri.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe i shtrin të dyja këmbët në anën e saj të djathtë.”

Sepse, nëse do të ulej në mënyrën **iftirash**, mund t’i zbuloheshin disa pjesë të këmbëve ose pjesë të ngjashme me to.

Prandaj, **sunet është që t’i mbajë të dyja këmbët të shtrira në anën e djathtë.**

Këtë e kanë përmendur si pjesë të plotësimit të mbulimit të saj.

Me këtë — falënderimi i takon Allahut të Lartësuar — **e përfunduam plotësisht këtë kapitull.**

فَصْلٌ

Nënkapitull

،وَيُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ: الْتِفَاتُهُ، وَرَفْعُ بَصَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ، وَإِقْعَاؤُهُ، وَافْتِرَاشُ ذِرَاعَيْهِ سَاجِدًا، وَعَبَثُهُ، وَتَخَصُّرُهُ، وَتَرَوُّحُهُ وَفَرْقَعَةُ أَصَابِعِهِ، وَتَشْبِيكُهَا، وَأَنْ يَكُونَ حَاقِنًا، أَوْ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ يَشْتَهِيهِ، وَتَكْرَارُ الْفَاتِحَةِ — لَا جَمْعُ سُوَرٍ فِي فَرْضٍ كَنَفْلٍ.

Është e papëlqyeshme (mekruh) gjatë namazit: kthimi i kokës, ngritja e shikimit drejt qiellit, ulja në mënyrën ik‘a, shtrirja e parakrahëve në tokë gjatë sexhdes, veprimet e kota, vendosja e duarve në bel, freskimi i vetes, kërcitja e gishtërinjve, ndërthurja e tyre, falja duke e mbajtur urinën ose në prani të ushqimit që dëshiron, si dhe përsëritja e Fatihasë.

Ndërsa bashkimi i disa sureve në namazin farz nuk është i papëlqyeshëm, sikurse edhe në namazin nafile.

Në mësimin e kaluar e përfunduam shpjegimin e formës së namazit.

Tani autori, Allahu e mëshiroftë, **në këtë nënkapitull dhe në nënkapitullin pas tij**, fillon t’i ndajë veprimet e namazit sipas dispozitave të tyre.

Pasi e përfundoi përshkrimin e formës së namazit, tani do t’i përmendë këto veprime një nga një dhe do t’i klasifikojë në **pesë kategori**.

Disa prej këtyre veprimeve janë **të papëlqyeshme (mekruh)**, disa janë **të pëlqyeshme (mustehab)**, disa janë **shtylla**, disa janë **obligime**, ndërsa disa janë **të lejuara**.

Pastaj do të sqarojë se çfarë pason nga lënia e një obligimi, pra **sexhdja e harresës**.

Më pas do të përmendë edhe **kategorinë e gjashtë** të veprimeve të namazit, që përfshin **veprimet e ndaluara që e prishin namazin**.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:
“Në namaz është e papëlqyeshme të kthehet.”

Domethënë, është e papëlqyeshme të kthehet pa nevojë.

Ndërsa, nëse ka nevojë, si në namazin e atij që ka frikë, atëherë i lejohet të kthehet edhe gjatë namazit farz.

Me kthim këtu synohet **kthimi i fytyrës djathtas ose majtas, ose një kthim i lehtë i trupit**.

E kundërta e këtij kthimi është rrotullimi i plotë, pra që njeriu ta largojë trupin nga kibla dhe t’ia kthejë asaj shpinën.

Kush e rrotullon trupin ose ia kthen shpinën kiblës, ka kaluar nga një veprim i papëlqyeshëm në një veprim që e prish namazin, sepse ka lënë një prej shtyllave të tij, që është **drejtimi nga kibla**.

Për këtë arsye, autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:
“Në namaz është e papëlqyeshme të kthehet.”

Argument për papëlqyeshmërinë e kthimit gjatë namazit është ajo që është vërtetuar në Sahihun e Buhariut, në hadithin e Aishes, Allahu qoftë i kënaqur me të, se ajo e pyeti Pejgamberin ﷺ për kthimin gjatë namazit dhe ai ﷺ tha:
“Ai është një vjedhje që shejtani ia vjedh namazit të robit.”

Pra, kjo është **një vjedhje që ia pakëson shpërblimin e namazit, por nuk e prish atë**.

Lidhur me fjalinë e autorit:
“Në namaz është e papëlqyeshme të kthehet”,
mund t’i bëhet vërejtje autorit se ka përdorur një shprehje pa ndonjë dobi të veçantë, sepse ky nënkapitull trajton dispozitat e namazit, ndërsa ai e ka shtuar shprehjen: **“në namaz”**.

Në librat e shkurtër nuk duhet të përmendet asgjë pa një qëllim të caktuar. Prandaj, shtimi i fjalëve të tilla mund të duket i papërshtatshëm për libra të këtij lloji.

Mirëpo, autori mund të arsyetohet me faktin se, në fillim të këtij nënkapitulli, ka dashur të tregojë se këto dispozita lidhen me namazin për të cilin u fol më parë.

Kjo mund të merret si arsyetim për të.

Në përgjithësi, **çdo fjalë, përveç Fjalës së Allahut të Lartësuar, mund të përmbajë mangësi ose të meta**.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:
"Dhe ta ngrejë shikimin drejt qiellit."

Domethënë, është e papëlqyeshme që ta ngrejë shikimin drejt qiellit gjatë namazit.

Ky është mendimi i medhhebit: **ngritja e shikimit drejt qiellit gjatë namazit është e papëlqyeshme dhe jo e ndaluar**.

Argument për ndalimin e këtij veprimi është ajo që është vërtetuar në Sahihun e Muslimit, në hadithin e Xhabir ibn Semures, Allahu qoftë i kënaqur me të, se Pejgamberi ﷺ ka thënë:
"Le të ndalojnë disa njerëz së ngrituri shikimet e tyre drejt qiellit, përndryshe do t'u rrëmbehen."

Domethënë, do t'u rrëmbehen shikimet.

Kjo tregon ndalimin e këtij veprimi.

Mirëpo, sipas tyre, ky ndalim kuptohet si papëlqyeshmëri dhe jo si ndalim i prerë.

Arsyeja pse e kanë kuptuar si papëlqyeshmëri dhe jo si ndalim të prerë është se ngritja e shikimit drejt qiellit hyn në kuptimin e kthimit të shikimit.

Prandaj, ajo hyn në kuptimin e përgjithshëm të hadithit të mëparshëm:
"Ai është një vjedhje që shejtani ia vjedh namazit të robit."

Mirëpo, pa dyshim, sipas tyre, **ngritja e shikimit drejt qiellit është më e papëlqyeshme sesa kthimi i shikimit djathtas ose majtas**.

Kam hasur edhe një argumentim disi të pazakontë nga disa fukaha.

Ata kanë argumentuar se ngritja e shikimit drejt qiellit nuk është e ndaluar, por vetëm e papëlqyeshme, duke u mbështetur në transmetimin se **Pejgamberit ﷺ, gjatë namazit, iu shfaq Xheneti dhe ai ﷺ shikoi drejt tij**.

Ata kanë thënë se Xheneti është lart dhe jo poshtë, prandaj duket se Pejgamberi ﷺ e ngriti shikimin drejt tij.

Ky argumentim është disi i largët, por disa fukaha e kanë përmendur në argumentimin e tyre.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe ta ngrejë shikimin drejt qiellit.”

Nga kjo përjashtohet vetëm një rast, të cilin e ka përmendur imam Ahmedi dhe për të cilin janë transmetuar gjurmë nga disa prej selefëve, Allahu qoftë i kënaqur me ta.

Nëse njeriu është duke u falur me xhemat dhe dëshiron të gromësijë, pra të nxjerrë ajrin nga stomaku, ky ajër mund të ketë erë të pakëndshme. Duke qenë se në të djathtë dhe në të majtë të tij ka njerëz që falen, ai mund t’i shqetësojë ata.

Në këtë rast, **ai e ngre kokën drejt qiellit**.

Këtë e ka përmendur imam Ahmedi dhe për këtë janë transmetuar gjurmë nga disa prej selefëve.

Ky është rasti i vetëm që përjashtohet.

Ndërsa shikimi nuk ngrihet drejt qiellit as gjatë lutjes, as gjatë kunutit dhe as në raste të tjera.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe ulja në mënyrën ik‘a.”

Domethënë, është e papëlqyeshme të ulet në mënyrën **ik‘a**.

Argument për këtë është hadithi i Ebu Hurejrës, Allahu qoftë i kënaqur me të, i transmetuar nga imam Ahmedi, në të cilin Pejgamberi ﷺ ka ndaluar:

“Uljen në mënyrën ik‘a, si ulja e qenit.”

Kujtoni se më herët, kur folëm për ishtimal es-samma, thamë se disa shprehje kanë një kuptim te gjuhëtarët dhe një kuptim tjetër te fukahatë.

Në raste të tilla, **përparësi i jepet kuptimit që fukahatë i kanë dhënë këtij termi në hadithet e Pejgamberit ﷺ**.

Sipas gjuhëtarëve, **ik‘a** ka dy kuptime:

- që namazliu t’i mbajë këmbët të ngritura dhe të ulet mbi thembrat e tij;

- ose të ulet në tokë, duke i vendosur vithet mbi të.

Këto dy kuptime janë përmendur nga dijetarët e gjuhës dhe të dyja janë transmetuar si mendime në medhheb.

Ndërsa, sipas mendimit të njohur të medhhebit, të cilin e kanë përvetësuar edhe fukahatë e hershëm të hadithit para imam Ahmedit, **ik‘a e ndaluar është që njeriu t’i shtrijë të dyja këmbët në tokë, njërën në të djathtë e tjetrën në të majtë, pastaj të ulet mbi thembrat e tij**.

Ky është shpjegimi që ka përmendur imam Ahmedi.

Ndërsa shpjegimi i parë është ai i dijetarëve të gjuhës. Ai është gjithashtu një transmetim brenda medhhebit dhe është zgjedhur edhe nga një grup dijetarësh, Allahu i mëshiroftë.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe shtrirja e parakrahëve.”

Argument për ndalimin e këtij veprimi është hadithi i transmetuar në dy Sahihët, në të cilin Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Qëndroni drejt në sexhden tuaj dhe askush prej jush të mos i shtrijë parakrahët siç i shtrin qeni.”

Me **shtrirjen e parakrahëve** synohet që njeriu t’i vendosë duart dhe parakrahët e tij mbi tokë gjatë sexhdes.

Kjo quhet **shtrirja e parakrahëve**.

Pra, **ik‘a lidhet me mënyrën e uljes dhe me pozicionin e këmbëve** gjatë uljes ndërmjet dy sexhdeve ose në uljen e fundit të namazit.

Ndërsa **shtrirja e parakrahëve** ka të bëjë me vendosjen e parakrahëve mbi tokë gjatë sexhdes.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe shtrirja e parakrahëve gjatë sexhdes.”

Hadithin për këtë e përmendëm pak më parë.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe veprimet e kota gjatë namazit.”

Domethënë, është e papëlqyeshme që njeriu **të bëjë veprime ose lëvizje të panevojshme gjatë namazit**, përderisa këto nuk janë të shumta, sepse për këtë do të flitet pak më vonë.

Argument për ndalimin e veprimeve të kota gjatë namazit është ajo që është transmetuar nga Hudhejfeja dhe, me kuptim të ngjashëm, nga Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të dy, si fjalë të tyre. Po ashtu, është transmetuar si hadith i ngritur deri te Pejgamberi ﷺ, por kjo nuk është e saktë.

Ata panë një njeri që lëvizte shumë gjatë namazit dhe thanë:

“Sikur zemra e këtij të ishte e përulur, edhe gjymtyrët e tij do të qetësoheshin.”

Kjo tregon se **veprimet e kota gjatë namazit janë të papëlqyeshme**.

Ndërsa, nëse lëvizjet janë të shumta dhe të njëpasnjëshme, do të sqarohet më vonë se ato janë prej gjërave që e prishin namazin.

Nga Pejgamberi ﷺ janë transmetuar edhe hadithe që tregojnë ndalimin e disa lëvizjeve gjatë namazit.

Në hadithin e transmetuar nga Ebu Davudi, Pejgamberi ﷺ ka ndaluar **rrafshimin e guralecëve gjatë namazit**, domethënë që njeriu ta rrafshojë vendin e faljes para vetes.

Ndërsa te Ibn Maxhe është transmetuar se Pejgamberi ﷺ e ka ndaluar njeriun që, gjatë namazit, **ta fshijë nga balli dheun që i ka mbetur pas sexhdes**.

Nëse hadithi i transmetuar nga Ibn Maxhe është i saktë, ky ndalim vlen vetëm gjatë namazit, siç është përmendur në hadith.

Kjo tregon se ndalimi i fshirjes së ballit dhe i rrafshimit të tokës ka të bëjë me **veprimet dhe lëvizjet e panevojshme**, pa ndonjë dobi.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe vendosja e duarve në bel.”

Kjo bazohet në hadithin ku Pejgamberi ﷺ ka ndaluar vendosjen e duarve në bel.

Me **vendosjen e duarve në bel** synohet që njeriu ta vendosë dorën në belin e tij.

Kështu e kanë shpjeguar fukahatë këtë term.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe freskimi.”

Domethënë, është e papëlqyeshme të freskohet gjatë namazit.

Freskimi është kur njeriu përdor një mjet për t’u freskuar nga vapa.

Ky quhet **freskim**.

Ky dallon nga **ndërrimi i mbështetjes nga njëra këmbë në tjetrën**.

Fukahatë thonë se ndërrimi i mbështetjes është sunet, bazuar në fjalën e Ibn Mesudit, Allahu qoftë i kënaqur me të, i cili ka thënë:

“Kjo është më e dashur për mua.”

Ai gjithashtu ka përmendur se ai që qëndron vazhdimisht i mbështetur njësoj në të dyja këmbët ka lënë Sunetin.

Prandaj, ata kanë thënë se **ndërrimi i mbështetjes nga njëra këmbë në tjetrën është sunet**, përderisa nuk bëhet shumë shpesh.

Kjo bëhet duke u mbështetur herë mbi njërën këmbë e herë mbi tjetrën gjatë namazeve të gjata.

Për shembull, mbështetet mbi këmbën e djathtë dhe e çlodh të majtën, pastaj bën të kundërtën: mbështetet mbi të majtën dhe e çlodh të djathtën.

Mirëpo, nuk duhet ta teprojë me këtë, sepse, siç është transmetuar te Bejhekiu, **ndërrimi i shpeshtë i mbështetjes është prej veprave të hebrenjve**.

Prandaj, studenti i dijes duhet të bëjë dallimin ndërmjet **freskimit** dhe **ndërrimit të mbështetjes nga njëra këmbë në tjetrën**.

Sipas fukahave, **ndërrimi i mbështetjes është sunet dhe i lejuar**, ndërsa **freskimi**, kur nuk ka nevojë për të, është i papëlqyeshëm.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe kërcitja e gishtërinjve.”

Me **kërcitjen e gishtërinjve** synohet kërcitja e nyjave të tyre.

Është transmetuar te Ibn Maxhe, në hadithin e Harith el-A’verit nga Aliu, Allahu qoftë i kënaqur me të, se Pejgamberi ﷺ e ndaloi kërcitjen e gishtërinjve, pra kërcitjen e nyjave të tyre dhe çdo veprim të ngjashëm me këtë.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe ndërthurja e tyre.”

Domethënë, ndërthurja e gishtërinjve.

Argument për këtë është hadithi i transmetuar në Musned, në të cilin Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Kur ndonjëri prej jush është në xhami, të mos i ndërthurë gishtat.”

Me shprehjen **“në xhami”** këtu synohet qëndrimi në namaz dhe jo ndërtesa e xhamisë.

Më herët kemi përmendur se fjala **“mesxhid”** dhe fjalë të ngjashme, si **“mekbere”** (varreza) dhe **“musala”** (vendi i faljes), përdoren në dy kuptime:

- për ndërtesën ose vendin e rrethuar;
- për vendin ku kryhet adhurimi ose për vetë veprimin e adhurimit.

Prandaj, fjala e Pejgamberit ﷺ:

“Kur ndonjëri prej jush është në xhami...”

do të thotë: **kur është në namaz**.

Këtë e përforcon edhe hadithi i Ebu Hurejrës, Allahu qoftë i kënaqur me të, në tregimin e Dhul-Jedejnit, ku transmetohet se Pejgamberi ﷺ, pasi doli nga namazi në gjendje zemërimi, i ndërthuri gishtat.

Kjo tregon se ndalimi i ndërthurjes së gishtërinjve ka të bëjë me namazin ose me kohën para tij, sepse ai që pret namazin ka të njëjtin gjykim si ai që është në namaz.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe falja duke e mbajtur urinën.”

Argument për këtë është ajo që është vërtetuar në hadithin autentik, në të cilin Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Nuk ka namaz në prani të ushqimit dhe as për atë që e shtyn nevojën për urinim ose jashtëqitje.”

Kjo tregon se **namazi i atij që ka nevojë të urinojë, të kryejë jashtëqitjen ose diçka të ngjashme është i papëlqyeshëm**.

Me këtë synohet ai që e fillon namazin duke e shtyrë nevojën.

Fukahatë thonë se duhet ta ketë filluar namazin në këtë gjendje.

Ndërsa, nëse nevoja i paraqitet gjatë namazit, atëherë papëlqyeshmëria nuk vlen për të.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Ose në prani të ushqimit që dëshiron.”

Argument për këtë është hadithi që e përmendëm më parë, në të cilin Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Nuk ka namaz në prani të ushqimit.”

Po ashtu, është transmetuar nga Pejgamberi ﷺ se ka thënë:

“Kur të shtrohet darka, filloni me të.”

Këtë hadith e kanë transmetuar Buhariu dhe Muslimi nga Enesi, Allahu qoftë i kënaqur me të.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe përsëritja e Fatihasë.”

Domethënë, **përsëritja e Fatihasë është e papëlqyeshme**.

Kjo sepse leximi i Fatihasë është obligim.

Rregulli te dijetarët është se **nuk është e ligjësuar që obligimet të përsëriten**.

Ky është një rregull i njohur. Madje, shejhul-Islam Ibn Tejmije ka përcjellë ixhma për këtë: **se nuk është e ligjësuar që obligimet të përsëriten**.

Për shembull, nëse dikujt i ka ikur namazi me xhemat dhe thotë: "Do ta fal namazin e jacisë njëzet e ca herë", i thuhet: "Ke gabuar dhe ke rënë në bidat."

Kjo sepse namazi farz është obligim, ndërsa **nuk është e ligjësuar që obligimet të përsëriten**.

Përkundrazi, kjo konsiderohet bidat.

Këtë e vërteton hadithi autentik i Aishes, Allahu qoftë i kënaqur me të, në të cilin Pejgamberi ﷺ ka thënë:

"Kush shpik në çështjen tonë diçka që nuk është prej saj, ajo është e refuzuar."

Kjo vlen vetëm për Fatihanë.

Nga kjo kuptohet se **përsëritja e ndonjë sureje tjetër brenda të njëjtit rekat është e lejuar**.

Pra, njeriu mund ta lexojë suren **El-Ihlas** dy ose më shumë herë në të njëjtin rekat.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Por jo bashkimi i disa sureve në një namaz farz, sikurse edhe në namazin nafile."

Domethënë, njeriu mund të lexojë më shumë se një sure në të njëjtin rekat.

Kjo vlen si për namazin farz, ashtu edhe për namazin nafile.

Sa i përket namazit nafile, argument për këtë është hadithi autentik i Ibn Mesudit, Allahu qoftë i kënaqur me të, i cili ka thënë se u fal me Pejgamberin ﷺ dhe se ai ﷺ lexoi në një rekat suren **El-Bekare**, pastaj **En-Nisa**, e pastaj **Alu Imran**.

Ibn Mesudi tha:

"Madje mendova të bëja një veprim të papërshtatshëm."

Kjo tregon se Pejgamberi ﷺ lexoi më shumë se një sure në një rekat.

Sa i përket namazit farz, është transmetuar nga Ibn Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, se Pejgamberi ﷺ lexonte dy sure në namazet farze.

Nëse ky hadith është i saktë, atëherë ai është **argument i drejtpërdrejtë për namazin farz**.

Përndryshe, namazi farz krahasohet me namazin nafile, bazuar në hadithin e Ibn Mesudit.

وَلَهُ: رَدُّ المَارِّ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَعَدُّ الآيِ، وَالفَتْحُ عَلَى إِمَامِهِ، وَلُبْسُ الثَّوْبِ وَالعِمَامَةِ، وَقَتْلُ حَيَّةٍ وَعَقْرَبٍ وَقَمْلٍ

Namazliut i lejohet: ta pengojë atë që kalon para tij, t’i numërojë ajetet, t’ia përkujtojë imamit leximin, të veshë rrobën dhe të vërë çallmën, si dhe të vrasë gjarprin, akrepin dhe morrin.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe i lejohet ta pengojë atë që kalon para tij.”

Këtu, te fjala e autorit **“I lejohet”**, duhet shtuar fjala **“Është sunet”**.

Pra, autori duhej të thoshte:

“Dhe është sunet për të që ta pengojë atë që kalon para tij.”

Kjo sepse kjo çështje bën pjesë te **veprat e pëlqyeshme (sunetet)** dhe jo te veprat thjesht të lejuara.

Kjo mënyrë e të shprehurit lë të kuptohet se bëhet fjalë vetëm për një veprim të lejuar. Për këtë arsye, kjo fjali duhet të kufizohet me fjalën **“sunet”**.

Kjo është një nga vërejtjet që i janë bërë shejh Musait, Allahu e mëshiroftë, lidhur me formulimin e tij.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Ta pengojë atë që kalon para tij.”

Me këtë synohet që ta pengojë atë që kalon brenda hapësirës ku arrin dora e namazliut.

Fukahatë thonë se, kur njeriu është në këmbë, shtrirja e dorës së tij është sa një parakrah.

Kur është në ruku, gjatësia e trupit të tij së bashku me dorën arrin afërsisht dy parakrahë.

Prandaj, largësia maksimale brenda së cilës lejohet ta pengojë atë që kalon është rreth tre parakrahë, që përkon afërsisht me largësinë e sutres nga vendi ku qëndron namazliu.

Është sunet të pengohet kushdo që kalon brenda kësaj hapësire.

Argument për këtë është fjala e Pejgamberit ﷺ:

“Mos e lini askënd të kalojë para jush.”

Kjo tregon se kalimi para namazliut është i ndaluar dhe se është sunet që namazliu ta pengojë atë që dëshiron të kalojë para tij.

Ndërsa atë që kalon përtej kësaj largësie nuk ke të drejtë ta pengosh, as me shenjë, as me dorë e as në ndonjë mënyrë tjetër.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe numërimi i ajeteve.”

Me numërimin e ajeteve synohet që njeriu, gjatë leximit, t’i numërojë ajetet.

Është transmetuar nga Ummu Seleme, Allahu qoftë i kënaqur me të, se Pejgamberi ﷺ e numëronte leximin e tij.

Ajo tha se ai ﷺ i numëronte ajetet e Fatihasë dhe i numëronte me dorën e tij.

Megjithëse ky hadith është i dobët, fukahatë thonë se njeriu mund t’i numërojë ajetet, si edhe tesbihat.

Nëse dëshiron t’i numërojë tesbihat, nuk i shqipton me gojë numrat **“një, dy, tre”**, por i numëron në heshtje.

Po ashtu, i lejohet t’i mbledhë gishtat ose të bëjë shenjë me ta gjatë numërimit.

Për shembull:

“Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah”

ose:

"Rabbi-gfir li, Rabbi-gfir li, Rabbi-gfir li."

Më së shumti, numërimi i ajeteve nevojitet në suren **El-Kafirun**, sepse disa njerëz nuk e dinë se ku përfundon ajo dhe mund të përsërisin ndonjë prej ajeteve të saj.

Kur i numërojnë ajetet, e dinë saktësisht se ku mbaron sureja.

Kjo u ndodh edhe të rriturve, jo vetëm fëmijëve.

Prandaj, **numërimi i ajeteve është i lejuar** dhe për këtë është transmetuar hadithi i Ummu Selemes.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Dhe t'ia përkujtojë imamit leximin."

Domethënë, lejohet që xhematliu ta korrigjojë imamin në lexim.

Kjo nuk është obligim, por **është e ligjësuar**.

Përjashtim bën rasti kur imami gabon në leximin e Fatihasë, sepse atëherë është obligim të korrigjohet, pasi me këtë lidhet vlefshmëria e namazit.

Korrigjimi i imamit bëhet për njërën prej dy arsyeve:

- kur imami ngec në lexim;
- kur gabon.

Ngecja në lexim është kur imami nuk e kujton ajetin që vjen më pas.

Ndërsa gabimi është kur ai kalon te një ajet tjetër, i cili nuk është në vendin e duhur.

Xhematliu nuk e ka obligim ta korrigjojë, por **kjo është e ligjësuar**.

Argument për këtë është ajo që është transmetuar nga Ibn Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, se Pejgamberi ﷺ lexoi në namaz dhe ngeci në lexim.

Pastaj i tha Ubej ibn Ka'bit:

"Përse nuk ma kujtove?"

Kjo shprehje tregon se **korrigjimi i imamit kur ai ngec në lexim është i ligjësuar**.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe të veshë rrobën dhe të vërë çallmën.”

Domethënë, gjatë namazit njeriut i lejohet të veshë një rrobë shtesë mbi atë që i mbulon avretin, ta rregullojë rrobën e tij ose ta mbështjellë çallmën.

Argument për këtë është hadithi i transmetuar në Sahihun e Muslimit nga Vail ibn Huxhri, Allahu qoftë i kënaqur me të, se Pejgamberi ﷺ bëri tekbir në namaz, pastaj u mbështoll me izarin e tij, ndërsa ishte ende në namaz.

Domethënë, e rregulloi izarin e tij gjatë namazit.

Kjo tregon se **mbështjellja e çallmës, rregullimi i lehtë i rrobës dhe futja e dorës në mëngën e një manteli ose të një rrobe të ngjashme me të nuk janë të ndaluara, por janë të lejuara**.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe të vrasë gjarprin, akrepin dhe morrin.”

Argument për këtë është hadithi i transmetuar nga Ebu Hurejra, Allahu qoftë i kënaqur me të, i cili ka thënë:

“Pejgamberi ﷺ na urdhëroi t’i vrasim dy të zinjtë: gjarprin dhe akrepin.”

Kjo tregon se vrasja e tyre gjatë namazit është e ligjësuar.

Madje, **ajo është sunet**, për shkak të urdhrit të Pejgamberit ﷺ.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe morrin.”

Domethënë, është e ligjësuar vrasja e morrit gjatë namazit.

Argument për këtë është ajo që është transmetuar nga Ibn Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, se një morr iu ul pranë tij (?) dhe ai e goditi gjatë namazit.

Kjo tregon se **një veprim i tillë është i ligjësuar dhe nuk konsiderohet veprim i kotë gjatë namazit**.

Po ashtu, morri e shqetëson njeriun gjatë namazit, prandaj vrasja e tij gjatë namazit është e ligjësuar ose e lejuar.

فَإِنْ أَطَالَ الفِعْلَ عُرْفاً، مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ، وَلَا تَفْرِيقٍ: بَطَلَتْ ـــ وَلَوْ سَهْواً

Nëse veprimi zgjat aq sa, sipas zakonit, konsiderohet i gjatë, pa domosdoshmëri dhe pa ndërprerje, namazi prishet, edhe nëse kjo bëhet nga harresa.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nëse lëvizjet zgjasin...”

Qofshin këto lëvizjet që u përmendën më parë apo lëvizje të tjera.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...aq sa zakonisht konsiderohen të shumta.”

Kriteri është zakoni. Pra, bëhet fjalë për lëvizje aq të shumta, saqë ai që e sheh namazliun thotë se ai nuk është duke u falur.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...pa ndonjë domosdoshmëri.”

Domethënë, pa ndonjë arsye të domosdoshme, si p.sh. frika, ikja nga një kafshë grabitqare apo raste të ngjashme.

Këto konsiderohen raste domosdoshmërie.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...dhe pa ndërprerje ndërmjet tyre.”

Domethënë, këto lëvizje duhet të jenë të pandërprera, si p.sh. kur namazliu vazhdon të rregullojë çallmën ose rrobat e tij pa ndërprerje.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Namazi prishet, edhe nëse kjo ndodh nga harresa.”

Domethënë, namazi prishet edhe nëse këto lëvizje janë bërë nga harresa.

Kjo sepse Pejgamberi ﷺ e urdhëroi atë që nuk ishte falur si duhet ta përsëriste namazin e tij, pasi nuk i kishte kryer veprimet e namazit në mënyrën e duhur dhe me përulje.

وَيُبَاحُ قِرَاءَةُ أَوَاخِرِ السُّوَرِ وَأَوْسَاطِهَا

Lejohet të lexohen pjesët e fundit dhe të mesit të sureve.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Lejohet të lexohen pjesët e fundit dhe të mesit të sureve."

Argument për lejimin e kësaj është fjala e Allahut të Lartësuar:

(Lexoni atë që ju vjen më lehtë prej tij.) [El-Muzemmil: 20]

Po ashtu, është transmetuar nga Ibn Abbasi, Allahu qoftë i kënaqur me të, se Pejgamberi ﷺ, në dy rekatet e sunetit të sabahut, lexonte:

(Thuani: "Ne besojmë në Allahun dhe në atë që na është shpallur neve dhe në atë që i është shpallur Ibrahimit, Ismailit...") [El-Bekare: 136]

deri në fund të ajeteve.

Kjo tregon se **Pejgamberi ﷺ ka lexuar nga mesi i një sureje**.

Më herët kemi përmendur se është sunet që njeriu të lexojë një sure të plotë dhe jo vetëm një pjesë të saj.

Me këtë lidhet një rregull i rëndësishëm që e kemi përmendur më parë:

Lënia e një suneti nuk është gjithmonë e papëlqyeshme. Përkundrazi, mund të jetë thjesht e lejuar. Po ashtu, **shmangia e një veprimi të papëlqyeshëm nuk është gjithmonë sunet**; nganjëherë kryerja e një veprimi të papëlqyeshëm mund të jetë vetëm e lejuar dhe jo sunet.

Ky është një rregull që e kanë përmendur shumë dijetarë hanbeli, sepse disa fukaha kanë thënë se **lënia e sunetit është e papëlqyeshme dhe se lënia e veprës së papëlqyeshme është sunet**, por kjo nuk është domosdoshmërisht e saktë.

وَإِذَا نَابَهُ شَيْءٌ: سَبَّحَ رَجُلٌ، وَصَفَقَتِ امْرَأَةٌ بِبَطْنِ كَفِّهَا عَلَى ظَهْرِ الْأُخْرَى

Nëse gjatë namazit ndodh diçka që kërkon të tërhiqet vëmendja, burri thotë: "Subhanallah", ndërsa gruaja godet lehtë me pëllëmbën e njërës dorë pjesën e pasme të dorës tjetër.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Nëse gjatë namazit ndodh diçka që kërkon të tërhiqet vëmendja..."

Domethënë, kur namazliu dëshiron ta njoftojë imamin e tij ose të tërheqë vëmendjen e dikujt tjetër.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Burri thotë: 'Subhanallah'."

Domethënë, ai thotë:

"Subhanallah."

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Ndërsa gruaja godet lehtë me pëllëmbën e njërës dorë pjesën e pasme të dorës tjetër."

Fukahatë thonë se, kur gjatë namazit ndodh diçka që kërkon të tërhiqet vëmendja, është sunet që gruaja të godasë lehtë me pëllëmbën e njërës dorë pjesën e pasme të dorës tjetër.

Kjo është mënyra e goditjes së duarve që është transmetuar.

Ata thonë se arsyeja është se përplasja e pëllëmbëve me njëra-tjetrën konsiderohet prej veprimeve të lojës dhe dëfrimit, prandaj nuk është e përshtatshme gjatë namazit.

Megjithatë, kjo është e lejuar, por mënyra sipas Sunetit, më e plotë dhe më e mirë, është që gruaja të godasë lehtë pjesën e pasme të njërës dorë me pëllëmbën e dorës tjetër.

Argument për këtë është hadithi i Ebu Hurejrës, Allahu qoftë i kënaqur me të, në të cilin Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Tesbihu është për burrat, ndërsa goditja e duarve është për gratë.”

Fukahatë, Allahu i mëshiroftë, thonë se, kur gjatë namazit ndodh diçka që kërkon të tërhiqet vëmendja, është sunet që burri të thotë:

“Subhanallah.”

Ndërsa për gruan është sunet të godasë lehtë me pëllëmbën e njërës dorë pjesën e pasme të dorës tjetër.

Po ashtu, burrit i lejohet që, në vend të tesbihut, të thotë **“Allahu Ekber”**, sepse kjo është prej fjalëve të namazit.

Gjithashtu, i lejohet të lexojë një ajet të Kuranit nga i cili dëgjuesi e kupton qëllimin e tij.

Për shembull, nëse imami nuk e di nëse duhet të ngrihet në këmbë apo të bëjë sexhde, mund të lexojë:

(Dhe qëndroni para Allahut me përulësi.) [El-Bekare: 238]

Fukahatë thonë se kjo mjafton, sepse është lexim Kurani dhe bën pjesë në namaz.

Ndërsa, nëse burri i godet duart ose gruaja thotë **“Subhanallah”** për të tërhequr vëmendjen, ata thonë se kjo është në kundërshtim me Sunetin, sepse gruaja, për këtë qëllim, godet duart dhe nuk bën tesbih.

وَيَبْصُقُ فِي الصَّلَاةِ عَنْ يَسَارِهِ، وَفِي الْمَسْجِدِ فِي ثَوْبِهِ

Gjatë namazit pështyn në anën e majtë, ndërsa në xhami pështyn në rrobën e tij.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe gjatë namazit pështyn në anën e majtë.”

Domethënë, gjatë namazit pështyn në anën e majtë ose nën këmbën e tij.

Nga kjo kuptohet se **është e papëlqyeshme të pështyjë para vetes ose në anën e djathtë**.

Argument për këtë është hadithi i Enesit, Allahu qoftë i kënaqur me të, i transmetuar në Sahih, në të cilin Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Kur ndonjëri prej jush ngrihet në namaz, të mos pështyjë para fytyrës së tij e as në anën e djathtë, por le të pështyjë në anën e majtë ose nën këmbën e tij.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Ndërsa në xhami, në rrobën e tij.”

Ky është vazhdimi i hadithit të Enesit, Allahu qoftë i kënaqur me të, i transmetuar në Sahihun e Muslimit, në të cilin tregohet se Pejgamberi ﷺ mori cepin e rrobës së tij, pështyu në të, pastaj e palosi dhe tha:

“Ose kështu.”

Prandaj, në xhami pështyn në cepin e rrobës së tij, qoftë në shall, në mantel apo në ndonjë rrobë të ngjashme, në mënyrë që të mos e ndotë xhaminë.

Kjo sepse pështyrja në anën e majtë ose nën këmbë brenda xhamisë mund ta ndotë atë.

Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Pështyrja në xhami është mëkat, ndërsa shpagimi i këtij mëkati është pastrimi i saj.”

وَتُسَنُّ صَلَاتُهُ إِلَى سُتْرَةٍ قَائِمَةٍ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَاخِصاً فَإِلَى خَطٍّ

Është sunet të falet drejt një sutre të ngritur, me lartësi sa pjesa e pasme e shalës. Nëse nuk gjen ndonjë pengesë të ngritur, atëherë falet drejt një vije.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Është sunet të falet...”

Domethënë, namazliut i rekomandohet të falet drejt një sutre.

Kjo vlen për imamin dhe për atë që falet vetëm.

Ndërsa xhematliu nuk ka nevojë për sutër, sepse, sipas fukahave, **sutra nuk është e ligjësuar për të**.

Kjo sepse nuk është transmetuar se ndonjë prej sahabëve, Allahu qoftë i kënaqur me ta, ka vendosur sutër kur falej pas imamit.

Po ashtu, është transmetuar nga Ibn Abbasi, Allahu qoftë i kënaqur me të, se ai erdhi hipur mbi një gomar, ndërsa njerëzit po faleshin, dhe gomari kaloi ndërmjet safave.

Kjo tregon se **sutra e imamit mjafton edhe për xhematlinjtë**.

Argument për këtë është hadithi i Ebu Seidit, Allahu qoftë i kënaqur me të, në të cilin Pejgamberi ﷺ ka thënë:

"Kur ndonjëri prej jush falet, le të falet drejt një sutre."

Ky hadith kuptohet si rekomandim (sunet) dhe jo si obligim.

Argument për këtë është hadithi i Ibn Abbasit, Allahu qoftë i kënaqur me të, se gjatë Haxhit Pejgamberi ﷺ u fal pa pasur mur përpara.

Në disa transmetime thuhet:

"...pa pasur asgjë përpara."

Ky transmetim e sqaron hadithin ku përmendet se ai ﷺ u fal pa pasur mur përpara.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Me lartësi sa pjesa e pasme e shalës."

Domethënë, sutra të ketë formën dhe madhësinë e pjesës së pasme të shalës.

Argument për këtë është hadithi i Aishes, Allahu qoftë i kënaqur me të, se gjatë betejës së Tebukut Pejgamberi ﷺ u pyet për sutrën e namazliut dhe tha:

"Sa pjesa e pasme e shalës."

Pjesa e pasme e shalës ka lartësi dhe gjerësi.

Prandaj, fukahatë thonë se është e pëlqyeshme që sutra e namazliut të jetë afërsisht një parakrah e lartë ose më pak, sepse kjo është madhësia e pjesës së pasme të shalës.

Po ashtu, **është e pëlqyeshme që ajo të jetë e gjerë**.

Argument për këtë është hadithi i Ebu Hurejrës, Allahu qoftë i kënaqur me të, se Pejgamberi ﷺ ka urdhëruar që njeriu të falet drejt një sutre dhe, nëse nuk gjen sutër, të falet drejt një shkopi.

Shkopi i ngjan sutrës për nga lartësia, por është më i ngushtë se ajo.

Kjo tregon se **është më mirë që sutra të jetë e gjerë**.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nëse nuk gjen...”

Domethënë, nëse nuk gjen sutër.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nëse nuk gjen ndonjë pengesë të ngritur, atëherë falet drejt një vije.”

Domethënë, vizaton një vijë dhe falet drejt saj.

Argument për këtë është hadithi i Ebu Hurejrës, Allahu qoftë i kënaqur me të, i transmetuar nga imam Ahmedi dhe Ebu Davudi. Imam Ahmedi e ka konsideruar të fortë zinxhirin e transmetimit të këtij hadithi, në të cilin Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Kush nuk gjen shkop, le të vizatojë një vijë.”

Fukahatë thonë se, për atë që dëshiron të vizatojë një vijë, është sunet **ta bëjë atë në formë gjysmëhëne**, jo si vijë të drejtë para vetes.

Disa dijetarë të mëvonshëm janë mbështetur në këtë për të argumentuar se mihrabi nuk është i ndaluar.

Kjo sepse, ashtu si vija vizatohet në formë gjysmëhëne, edhe mihrabi ka formë të ngjashme me të.

Kjo është përmendur si përgjigje ndaj asaj që është transmetuar në këtë çështje.

وَتَبْطُلُ بِمُرُورِ كَلْبٍ أَسْوَدَ بَهِيمٍ فَقَطْ

Namazi prishet vetëm me kalimin e një qeni tërësisht të zi.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Namazi prishet...”

Domethënë, prishet namazi.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...me kalimin e një qeni tërësisht të zi.”

Argument për këtë është hadithi i Ebu Dherrit, Allahu qoftë i kënaqur me të, në të cilin Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Namazin e prishin qeni tërësisht i zi, gruaja dhe gomari.”

Pra, janë përmendur tri gjëra.

Sa i përket gomarit, fukahatë thonë se **ky gjykim është shfuqizuar** nga hadithi i Ibn Abbasit, Allahu qoftë i kënaqur me të, i cili erdhi hipur mbi një gomar që kaloi ndërmjet njerëzve që po faleshin.

Po ashtu, Pejgamberi ﷺ falej drejt shalës së kafshës së tij, ndërsa shala përdoret edhe mbi gomar.

Kjo tregon se **kalimi i gomarit nuk e prish namazin**.

Sa i përket gruas, argument është hadithi i Aishes, Allahu qoftë i kënaqur me të, e cila ka treguar se ajo shtrihej para Pejgamberit ﷺ, ndërsa ai ﷺ falej.

Kur ai ﷺ dëshironte të bënte sexhde, e prekte me dorë dhe ajo i mblidhte këmbët.

Kjo tregon se **gruaja nuk e prish namazin**.

Ky është mendimi i medhhebit.

وَلَهُ: التَّعَوُّذُ عِنْدَ آيَةِ وَعِيدٍ، وَالسُّؤَالُ عِنْدَ آيَةِ رَحْمَةٍ ـــ وَلَوْ فِي فَرْضٍ

Namazliut i lejohet të kërkojë mbrojtje tek Allahu kur gjatë leximit arrin te një ajet që përmban kërcënim me dënim dhe të kërkojë mëshirën e Allahut kur arrin te një ajet i mëshirës, edhe në namazin farz.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"I lejohet të kërkojë mbrojtje tek Allahu kur gjatë leximit arrin te një ajet që përmban kërcënim me dënim."

Me **ajetin që përmban kërcënim me dënim** synohen ajetet që përmendin zjarrin, Xhehenemin dhe gjithçka që lidhet me to, si dhe ajetet që paralajmërojnë për dënimin e Allahut të Lartësuar.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Dhe të kërkojë mëshirën e Allahut kur arrin te një ajet i mëshirës."

Argument për këtë është hadithi i Hudhejfes, Allahu qoftë i kënaqur me të, i cili u fal me Pejgamberin ﷺ. Ai tregoi se, sa herë që Pejgamberi ﷺ gjatë leximit arrinte te një ajet i dënimit, kërkonte mbrojtje tek Allahu, ndërsa, kur arrinte te një ajet i mëshirës, i kërkonte Allahut nga mirësia e Tij.

Fukahatë thonë se ky është njëri prej dy transmetimeve në medhheb dhe është mendimi që ka zgjedhur shejh Musa: se **kërkimi i mirësisë nga Allahu dhe kërkimi i mbrojtjes nga dënimi i Tij lejohen si në namazin farz, ashtu edhe në namazin nafile**.

Për këtë arsye, autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"...edhe në namazin farz."

Më herët kemi përmendur se fjala **"edhe" (ولو)** te fukahatë hanbeli nuk përdoret gjithmonë vetëm për të treguar një mendim të fortë kundërshtues.

Ajo përdoret në tri raste:

- për të treguar një kundërshtim të fortë;
- për të përfshirë një rast që mund të mos mendohet se hyn në këtë dispozitë;

- ose për të treguar një çështje rreth së cilës ka mospajtim.

Në këtë çështje, përdorimi i fjalës **“edhe”** tregon se dijetarët e mëvonshëm kanë pasur mospajtim nëse lejohet kërkimi i mëshirës së Allahut dhe kërkimi i mbrojtjes nga dënimi i Tij gjatë namazit farz.

Ndërsa mendimi i zgjedhur nga dijetarët e mëvonshëm është se **kjo lejohet si në namazin farz, ashtu edhe në namazin nafile**.

فَصْلٌ

Nënkapitull

أَرْكَانُهَا: القِيَامُ، وَالتَّحْرِيمَةُ، وَالفَاتِحَةُ، وَالرُّكُوعُ، وَالاعْتِدَالُ عَنْهُ، وَالسُّجُودُ عَلَى الأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ، وَالاعْتِدَالُ عَنْهُ، وَالجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَالطَّمَأْنِينَةُ فِي الكُلِّ، وَالتَّشَهُّدُ الأَخِيرُ، وَجَلْسَتُهُ، وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فيهِ، وَالتَّرْتِيبُ، وَالتَّسْلِيمُ.

Shtyllat e namazit janë: qëndrimi në këmbë, tekbiri fillestar i namazit, leximi i Fatihasë, rukuja, ngritja e plotë prej rukusë, sexhdja mbi shtatë gjymtyrët, ngritja e plotë prej saj, ulja ndërmjet dy sexhdeve, qetësimi në të gjitha këto, teshehudi i fundit, ulja për të, salavati mbi Pejgamberin ﷺ gjatë teshehudit të fundit, renditja dhe dhënia e selamit.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Shtyllat e namazit janë...”

Domethënë, shtyllat e namazit.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Qëndrimi në këmbë.”

Qëndrimi në këmbë është shtyllë e namazit, sepse Allahu i Lartësuar thotë:

(Dhe qëndroni para Allahut me përulësi.) [El-Bekare: 238]

Allahu ka urdhëruar qëndrimin në këmbë me fjalën e Tij:

(Dhe qëndroni para Allahut me përulësi.)

Shprehja **“me përulësi” (قانتين)** këtu do të thotë: duke qëndruar në këmbë.

Pra, këtu **kunuti ka kuptimin e qëndrimit në këmbë**.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe tekbiri fillestar i namazit.”

Domethënë, tekbiri i hyrjes në namaz.

Argument për këtë është fjala e Pejgamberit ﷺ:

“Kur të ngrihesh për namaz, thuaj: ‘Allahu Ekber’.”

Po ashtu, imam Ahmedi dhe të tjerë kanë transmetuar se Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Hyrja në namaz bëhet me tekbir, ndërsa dalja prej tij bëhet me selam.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe leximi i Fatihasë.”

Argumenti për këtë është përmendur më herët, në hadithin e Ubade ibn es-Samitit, Allahu qoftë i kënaqur me të, në të cilin Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Nuk ka namaz për atë që nuk e lexon suren Fatiha.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe rukuja, si dhe ngritja e plotë prej rukusë.”

Shtylla e katërt është rukuja.

Më herët kemi sqaruar mënyrën e kryerjes së saj dhe kufirin minimal të vlefshëm.

Kufiri minimal i kijamit është që njeriu të qëndrojë mbi të dyja këmbët, edhe nëse mbështetet në diçka.

Ky është mendimi i medhhebit.

Pra, mjafton që njeriu të qëndrojë mbi këmbët e tij, edhe nëse mbështetet lehtë në një shkop ose në një mur.

Ndërsa, nëse mbështetet plotësisht në një mur, në mënyrë që pesha e trupit të mbështetet në mur dhe jo në këmbët e tij, atëherë ai nuk konsiderohet se është në kijam.

Prandaj, namazi i atij që falet duke mbajtur një shkop ose duke u mbështetur lehtë në një mur është i vlefshëm.

Megjithatë, **forma më e plotë e kijamit është që njeriu të qëndrojë mbi këmbët e tij pa u mbështetur në shkop ose në mur**.

Ky është kufiri minimal i kijamit dhe forma e tij më e plotë.

Sa i përket tekbirit fillestar të namazit, ai ka vetëm një formë të vlefshme, e cila është të thuhet:

“Allahu Ekber.”

Asnjë shprehje tjetër nuk e zëvendëson atë.

Pra, është e domosdoshme të shqiptohet pikërisht kjo formulë.

Ndërsa suneti në shqiptimin e tij, siç e kemi përmendur më parë, është që të mos zgjatet.

Sa i përket Fatihasë, për të kemi folur më herët gjatë shpjegimit të formës së namazit, ku u përmend se ajo përmban njëmbëdhjetë shkronja me teshdiid, të cilat nuk lejohet të lihen pa u shqiptuar.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe rukuja, si dhe ngritja e plotë prej rukusë.”

Kufiri minimal që quhet ruku, sipas medhhebit, është përkulja e shpinës derisa shuplakat të arrijnë te gjunjët, edhe nëse namazliu nuk i kap gjunjët.

Kapja e gjunjëve është sunet, ndërsa këtu po flasim për **kufirin minimal me të cilin përmbushet shtylla e rukusë**.

Fukahatë e kanë përmendur përkuljen e shpinës, sepse disa njerëz mund t’i kenë duart të gjata, aq sa t’u arrijnë deri te gjunjët edhe kur qëndrojnë drejt.

Prandaj, vetëm arritja e duarve te gjunjët nuk mjafton, por duhet të ketë edhe përkulje të shpinës. Kjo është forma minimale që quhet ruku.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe ngritja e plotë prej rukusë.”

Me ngritjen e plotë prej rukusë synohen dy gjëra:

- **ngritja nga rukuja;**
- **drejtimi i plotë në këmbë.**

Ky është mendimi i medhhebit: **ngritja e plotë prej rukusë i përfshin të dyja këto**.

Kjo sepse hanefitë, kur kanë thënë se obligim është vetëm ngritja, e kanë lejuar që namazliu ta ngrejë kokën nga rukuja dhe të zbresë menjëherë në sexhde, pa u drejtuar plotësisht në këmbë.

Ndërsa argument për domosdoshmërinë e **ngritjes nga rukuja dhe të drejtimit të plotë në këmbë** është hadithi në të cilin Pejgamberi ﷺ i tha atij që nuk u fal si duhet:

“Pastaj ngrihu derisa të qetësohesh plotësisht në këmbë.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe sexhdja mbi shtatë gjymtyrët.”

Argument për këtë është hadithi i Ibn Abbasit, Allahu qoftë i kënaqur me të, në të cilin thuhet:

“Jemi urdhëruar të bëjmë sexhde mbi shtatë gjymtyrë.”

Pastaj i përmendi ato.

Ky është kufiri minimal, sepse njeriu nuk konsiderohet se ka bërë sexhde derisa të shtatë gjymtyrët e tij të vendosen në tokë.

Për këtë kufi minimal kemi folur më herët gjatë shpjegimit të formës së namazit.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe ngritja e plotë prej saj.”

Domethënë, ngritja e plotë prej sexhdes është shtyllë.

Argument për këtë është hadithi i atij që nuk u fal si duhet, në të cilin Pejgamberi ﷺ i tha:

“Pastaj ngrihu derisa të qetësohesh ulur.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe ulja ndërmjet dy sexhdeve.”

Edhe kjo është shtyllë.

Pra, nuk mjafton vetëm ngritja nga sexhdja, por është e domosdoshme edhe **ulja ndërmjet dy sexhdeve**.

Këtu ka një çështje:

Më parë, te ngritja nga rukuja, përmendëm vetëm **drejtimin**, ndërsa nuk e përmendëm veçmas **ngritjen**, sepse thamë se ngritja përfshihet në drejtim.

Ndërsa te sexhdja përmendëm si **ngritjen**, ashtu edhe **uljen** pas saj.

Fukahatë e mëvonshëm të medhhebit kanë dy mendime lidhur me këtë:

Disa prej tyre bëjnë dallim ndërmjet këtyre dy rasteve dhe thonë se te rukuja ngritja dhe drejtimi janë dy shtylla të veçanta.

Ndërsa të tjerët thonë se në të gjitha namazet ato përbëjnë një shtyllë të vetme, me përjashtim të namazit të eklipsit.

Kjo sepse në namazin e eklipsit ka më shumë se një drejtim pas rukusë.

Prandaj, drejtimi mbetet një shtyllë, ndërsa ngritjet shtesë konsiderohen të veçanta prej tij.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Dhe qetësimi në të gjitha këto."

Domethënë, **qetësimi është shtyllë në të gjitha veprimet që janë shtylla të namazit**.

Argument për këtë është hadithi i atij që nuk u fal si duhet, në të cilin Pejgamberi ﷺ i thoshte për çdo shtyllë:

"Derisa të qetësohesh në këmbë", **"derisa të qetësohesh në ruku"**, **"derisa të qetësohesh në sexhde"** dhe kështu me radhë.

Rregulli te fukahatë, i cili përfaqëson edhe mendimin e medhhebit, siç e ka përmendur Ibn Muflihu, Allahu e mëshiroftë, dhe siç e kanë ndjekur dijetarët e mëvonshëm, është ky:

Kufiri minimal i qetësimit është që trupi të ndalet dhe çdo gjymtyrë të kthehet në vendin e saj.

Sa i përket kthimit të çdo gjymtyre në vendin e saj, kjo bazohet në hadithin e Malik ibn el-Huvejrithit, Allahu qoftë i kënaqur me të, në të cilin thuhet:

"...derisa çdo gjymtyrë u kthye në vendin e saj."

Ndërsa qetësimi do të thotë që, pasi çdo gjymtyrë të ketë marrë pozicionin e saj sipas Sunetit, njeriu të qëndrojë i palëvizshëm, qoftë edhe për një çast të shkurtër.

Ky është qetësimi i kërkuar.

Nëse në atë shtyllë ka edhe ndonjë dhikër të detyrueshëm, atëherë ky dhikër është diçka shtesë ndaj vetë qetësimit.

Prandaj, qetësimi duhet të zgjasë aq sa ai dhikër të mund të shqiptohet në vendin e tij.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Dhe teshehudi i fundit, si dhe ulja për të."

Teshehudi i fundit është ai që thuhet në fund të namazit.

Argument për këtë është hadithi i Ibn Mesudit, Allahu qoftë i kënaqur me të, në të cilin Pejgamberi ﷺ ka thënë:

"Kur ndonjëri prej jush të ulet, le të thotë: 'Et-tehijjatu lil-lah...'"

Kjo tregon se **teshehudi i fundit është shtyllë e namazit**.

Me teshehudin e fundit synohet thënia:

"Et-tehijjatu lil-lah..."

deri në fund të teshehudit.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Dhe ulja për të."

Domethënë, ulja për teshehudin e fundit është gjithashtu shtyllë.

Pra, teshehudi i fundit duhet të thuhet duke qenë ulur.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Dhe salavati mbi Pejgamberin ﷺ gjatë teshehudit të fundit."

Argument për këtë është hadithi i Ka'b ibn Uxhres, Allahu qoftë i kënaqur me të. Sahabët thanë:

"E kemi mësuar si të të japim selam, por si të dërgojmë salavate mbi ty?"

Pejgamberi ﷺ e përmendi salavatin së bashku me selamin.

Meqenëse selami përmendet në teshehud, kjo tregon se edhe salavati mbi Pejgamberin ﷺ ka të njëjtin gjykim.

Ky është një prej mendimeve të veçanta të medhhebit hanbeli.

Këtu po përmend edhe një dobi jashtë temës:

Disa kanë thënë se shejh Muhamed ibn Abdulvehhabi e urrente Pejgamberin ﷺ.

Kur u pyetën se përse e thoshin këtë, u përgjigjën:

“Sepse ti thua se nuk lejohet kërkimi i bereqetit prej tij ﷺ dhe se nuk lejohet t’i drejtohemi atij ﷺ me istigathe (kërkim ndihme).”

Ai u përgjigj:

“Kush e madhëron më shumë Pejgamberin ﷺ: ai që thotë se namazi nuk është i vlefshëm pa salavat mbi të ﷺ — dhe ky është një prej mendimeve të veçanta të medhhebit hanbeli — apo ai që thotë se salavati është vetëm sunet?”

Sigurisht, kjo është një çështje rreth së cilës ka mospajtim mes dijetarëve.

Nga ana tjetër, kush e madhëron më shumë Pejgamberin ﷺ: ai që zbaton fjalën e tij ﷺ:

“Mos e teproni në lavdërimin tim, ashtu siç e tepruan të krishterët me Isain, birin e Merjemes”,

apo ai që e tepron në lavdërimin e tij ﷺ?

Madhërimi i vërtetë i Pejgamberit ﷺ arrihet duke e ndjekur atë ﷺ.

Allahu i Lartësuar thotë:

(Thuaj: “Nëse e doni Allahun, atëherë më pasoni mua, që Allahu t’ju dojë.”) [Ali Imran: 31]

Prandaj, **pasimi i Pejgamberit ﷺ është kusht për arritjen e dashurisë së Allahut**.

Këtu ka një çështje lidhur me salavatin mbi Pejgamberin ﷺ.

Fukahatë hanbeli thonë se salavati ka forma të ndryshme.

Forma minimale që konsiderohet salavat është që njeriu të thotë:

"Allahumme sal-li ala Muhammed."

Kjo është ajo që konsiderohet shtyllë.

Ndërsa çdo gjë që shtohet përtej kësaj është sunet, për shkak të dallimeve ndërmjet formulimeve të transmetuara.

Salavati është transmetuar me formulime të ndryshme në hadithin e Ka'b ibn Uxhres, në hadithin e Ebu Musa el-Esh'ariut dhe në hadithe të tjera nga sahabët, Allahu qoftë i kënaqur me ta.

Megjithatë, shprehja **"Allahumme sal-li ala Muhammed"** është e përbashkët në të gjitha këto transmetime.

Prandaj, fukahatë e kanë konsideruar atë si kufirin minimal me të cilin përmbushet kjo shtyllë.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Dhe renditja."

Domethënë, **ruajtja e renditjes ndërmjet veprimeve të namazit është shtyllë**.

Kjo sepse Pejgamberi ﷺ nuk ka falur asnjëherë namaz pa e ruajtur këtë renditje ndërmjet rukusë, sexhdes dhe pjesëve të tjera të namazit.

Prandaj, kush e kryen një veprim para tjetrit, jashtë rendit të ligjësuar, nuk e ka kryer namazin sipas formës së kërkuar.

Termi "namaz" ka kaluar nga kuptimi i tij gjuhësor në një kuptim të veçantë fetar dhe adhurimi që ai emërton nuk realizohet veçse duke e ruajtur këtë renditje.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Dhe dhënia e selamit."

Domethënë, **selami me të cilin dilet nga namazi është shtyllë**.

Kjo sepse Pejgamberi ﷺ nuk ka falur asnjë namaz pa dhënë selam.

Më vonë do të flasim për çështjen e dy selameve.

Sipas medhhebit, **të dy selamet janë shtylla të namazit**.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Obligimet e namazit janë..."

Domethënë, obligimet e namazit.

Para se të fillojmë me to, fukahatë kanë përcaktuar një rregull lidhur me atë që konsiderohet shtyllë.

Rregulli është se **çdo gjë që përbën pjesë të vetë realitetit të namazit konsiderohet shtyllë**.

Prandaj, çdo veprim që Allahu ose i Dërguari ﷺ e ka quajtur **namaz** konsiderohet shtyllë e tij.

Allahu i Lartësuar e ka quajtur kijamin **kunut**, ndërsa ka përmendur edhe rukunë dhe sexhden si pjesë të namazit.

Po ashtu, Pejgamberi ﷺ e ka quajtur Fatihanë **namaz**, siç thuhet në hadithin kudsij:

"E kam ndarë namazin ndërmjet Meje dhe robit Tim në dy pjesë."

Me këtë synohet sureja Fatiha.

Prandaj, çdo gjë që është quajtur **namaz** konsiderohet shtyllë, sepse është pjesë përbërëse e tij.

Një rregull tjetër është se **çdo gjë që Pejgamberi ﷺ ia mësoi atij që nuk u fal si duhet konsiderohet, në parim, shtyllë e namazit**.

Shumica e shtyllave të namazit janë veprime.

Ndërsa shtyllat që shqiptohen, sipas renditjes së autorit, janë: **tekbiri fillestar i namazit, leximi i Fatihasë, teshehudi i fundit, salavati mbi Pejgamberin ﷺ gjatë teshehudit të fundit dhe dhënia e të dy selameve**.

وَوَاجِبَاتُهَا: التَّكْبِيرُ غَيْرَ التَّحْرِيمَةِ، وَالتَّسْمِيعُ، وَالتَّحْمِيدُ، وَتَسْبِيحَنَا الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَسُؤَالُ المَغْفِرَةِ مَرَّةً مَرَّةً - وَيُسَنُّ ثَلَاثًا - ، وَالتَّشَهُّدُ الأَوَّلُ، وَجَلْسَتُهُ

Obligimet e namazit janë: të gjitha tekbiret përveç tekbirit fillestar të namazit, thënia “Semi’allahu limen hamideh”, thënia “Rabbena ue lekel-hamd”, tesbihu në ruku dhe në sexhde, si dhe kërkimi i faljes ndërmjet dy sexhdeve, secili nga një herë — ndërsa është sunet të thuhen nga tri herë —, teshehudi i parë dhe ulja për të.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Obligimet e namazit janë...”

Obligimet e namazit janë më të ulëta në gradë se shtyllat.

Më vonë do të flasim për dallimin ndërmjet shtyllës dhe obligimit.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Të gjitha tekbiret përveç tekbirit fillestar të namazit.”

Me këtë synohen tekbiret e kalimit nga një shtyllë në tjetrën.

Argument se tekbiret e kalimit janë obligime dhe jo shtylla është fakti se Pejgamberi ﷺ një herë nuk e tha njërin prej tyre, por namazi i tij ﷺ nuk u prish.

Në hadithin e Ibn Mesudit, Allahu qoftë i kënaqur me të, përmendet se Pejgamberi ﷺ e harroi teshehudin e parë dhe, bashkë me të, edhe një tekbir.

Kjo tregon se lënia e njërit prej tekbireve të kalimit është lënie e një obligimi, e cila kompensohet me sexhden e harresës.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe ‘Semi’Allahu limen hamideh’ dhe ‘Rabbena ue lekel-hamd’.”

Domethënë, **“Semi’Allahu limen hamideh”** dhe **“Rabbena ue lekel-hamd”** janë obligime, jo shtylla.

Argument se janë obligime është fjala e Pejgamberit ﷺ:

“Kur ai të bëjë tekbir, bëni edhe ju tekbir.”

Po ashtu, ka thënë:

“Kur imami të thotë: ‘Semi’Allahu limen hamideh’, ju thoni: ‘Rabbena ue lekel-hamd’.”

Kjo tregon se **tesmi‘u është obligim për imamin dhe për atë që falet vetëm, ndërsa tahmidi është obligim për xhematliun**.

Argument se nuk janë shtylla është fakti se ato kanë të njëjtin gjykim si tekbiret e kalimit, sepse edhe ato lidhen me kalimin nga një pozicion në tjetrin, prandaj marrin të njëjtin gjykim.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe tesbihu në ruku dhe në sexhde.”

Tesbihu në ruku dhe në sexhde është obligim, jo shtyllë.

Arsyeja pse konsiderohet obligim dhe jo shtyllë është, së pari, se bën pjesë në thëniet e namazit dhe, së dyti, se rreth kësaj çështjeje ekziston një mospajtim i fortë.

Fukahatë hanbeli kanë përmendur një rregull, sipas të cilit:

“Çështjet rreth të cilave mospajtimi është i fortë konsiderohen obligime (vaxhibe), jo shtylla (farz), duke marrë parasysh këtë mospajtim.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe kërkimi i faljes.”

Domethënë, kërkimi i faljes ndërmjet dy sexhdeve.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Një herë, ndërsa është sunet të thuhet tri herë.”

Domethënë, është sunet që tesbihu në ruku të thuhet tri herë, tesbihu në sexhde tri herë dhe, po kështu, sipas analogjisë, edhe kërkimi i faljes ndërmjet dy sexhdeve të thuhet tri herë.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe teshehudi i parë dhe ulja për të.”

Edhe këto janë obligime.

Argument për këtë është se Pejgamberi ﷺ e harroi teshehudin e parë, por e kompensoi atë me sexhden e harresës.

وَمَا عَدَا الشَّرَائِطَ وَالْأَرْكَانَ وَالْوَاجِبَاتِ الْمَذْكُورَةَ سُنَّةٌ.

Ndërsa çdo gjë tjetër, përveç kushteve, shtyllave dhe obligimeve të përmendura, është sunet.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Ndërsa çdo gjë tjetër, përveç kushteve, shtyllave dhe detyrimeve të përmendura, është sunet.”

Pra, çdo gjë tjetër që nuk bën pjesë në kushtet, shtyllat ose detyrimet e namazit është sunet dhe jo detyrim.

Më pas, autori përmend dobinë e njohjes së dallimit ndërmjet kushteve, shtyllave dhe detyrimeve.

فَمَنْ تَرَكَ شَرْطاً لِغَيْرِ عُذْرٍ — غَيْرَ النِّيَّةِ فَإِنَّهَا لَا تَسْقُطُ بِحَالٍ — أَوْ تَعَمَّدَ تَرْكَ رُكْنٍ أَوْ وَاجِبٍ: بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، بِخِلَافِ الباقي

Atij që lë një kusht të namazit pa arsye të ligjshme — përveç nijetit, i cili nuk bie në asnjë rast — ose e lë qëllimisht një shtyllë apo një obligim, i prishet namazi. Ndërsa lënia e gjërave të tjera nuk e prish namazin.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Atij që lë një kusht të namazit pa arsye të ligjshme — përveç nijetit, i cili nuk bie në asnjë rast — ose e lë qëllimisht një shtyllë apo një obligim, i prishet namazi.”

Me fjalën **“kusht”** këtu synohen kushtet që paraprijnë namazin, ndërsa me **“shtyllë”** synohen shtyllat brenda vetë namazit.

Prandaj, atij që lë pa arsye të ligjshme një prej kushteve të namazit të përmendura më herët, i prishet namazi.

Ndërsa kushtet bien vetëm në rast të një arsyeje të ligjshme, siç është sqaruar më parë.

Po ashtu, atij që e lë qëllimisht një shtyllë, i prishet namazi.

Edhe nëse e harron një shtyllë, namazi nuk është i vlefshëm derisa ta plotësojë atë.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Ose e lë qëllimisht një shtyllë apo një obligim, i prishet namazi. Ndërsa lënia e gjërave të tjera nuk e prish namazin.”

Nga kjo bëhet e qartë se:

- atij që lë një **kusht** pa arsye të ligjshme, i prishet namazi;
- atij që e lë qëllimisht një **shtyllë**, i prishet namazi, ndërsa nëse e harron atë, namazi nuk është i vlefshëm derisa ta plotësojë;
- atij që e lë qëllimisht një **obligim**, i prishet namazi, ndërsa nëse e lë nga harresa, lënia e tij kompensohet me sexhden e harresës, për të cilën do të flasim në mësimin e ardhshëm.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

وَمَا عَدَا ذَلِكَ: سُنَنُ أَقْوَالٍ وَأَفْعَالٍ، لَا يُشْرَعُ السُّجُودُ لِتَرْكِهِ، وَإِنْ سَجَدَ فَلَا بَأْسَ.

Çdo gjë tjetër, përveç kushteve, shtyllave dhe obligimeve të përmendura, është sunet, qoftë prej thënieve, qoftë prej veprimeve. Nuk është e ligjësuar të bëhet sexhdja e harresës për lënien e tyre, por nëse namazliu e bën atë, nuk ka të keqe.

Kjo fjali e autorit shërben si hyrje për mësimin e ardhshëm, në të cilin do të trajtohet tema e **sexhdes së harresës**.

Kishim mbetur te fillimi i kapitullit mbi dispozitat e sexhdes së harresës.

Nga kapitulli i mëparshëm na kishin mbetur edhe një ose dy çështje që lidhen me sexhden e harresës.

Kjo është një prej hollësive të fukahave, Allahu i mëshiroftë, sepse ata i kushtojnë rëndësi lidhjes ndërmjet kapitujve.

Për çdo kapitull përmendin lidhjen me kapitullin para tij.

Edhe këtu ishte e përshtatshme që çështja e fundit e kapitullit të mëparshëm të lidhej me kapitullin e sexhdes së harresës.

“Çdo gjë tjetër...”

Domethënë, çdo gjë tjetër përveç shtyllave dhe obligimeve.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...është sunet, qoftë prej thënieve, qoftë prej veprimeve.”

Pra, çdo gjë që autori nuk e ka përmendur si shtyllë ose obligim konsiderohet sunet.

Këto sunete ndahen në dy lloje:

- **sunete të thënieve**, si shtimi i tesbihut, lutjet pas **“Rabbena ue lekel-hamd”**, dhikre dhe lutje të tjera që thuhen në namaz, si edhe shqiptimi me zë në vendet ku kjo është sunet;

- **sunete të veprimeve**, të cilat janë të shumta dhe i kalojnë tridhjetë. Edhe këto i ka përmendur shejh Musa, Allahu e mëshiroftë, në librin *El-Ikna'*.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Nuk është e ligjësuar të bëhet sexhdja e harresës për lënien e tyre, por nëse namazliu e bën atë, nuk ka të keqe."

Domethënë, për atë që lë diçka prej suneteve të namazit, qoftë prej thënieve, qoftë prej veprimeve, nuk është e ligjësuar sexhdja e harresës.

Pra, ajo nuk është as obligim, as sunet.

Fukahatë, kur e përdorin shprehjen **"ligjësohet" (يشرع)** pa ndonjë kufizim, kanë për qëllim ose obligimin, ose sunetin.

Prandaj, kur autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Nuk ligjësohet",

kjo do të thotë se sexhdja e harresës për lënien e suneteve nuk është as obligim, as sunet.

Megjithatë, nëse namazliu bën sexhden e harresës, nuk ka të keqe.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Por nëse namazliu e bën atë, nuk ka të keqe."

Kjo tregon se **sexhdja e harresës për shkak të lënies së një suneti është e lejuar, por nuk është as obligim, as sunet**.

Argument për këtë është hadithi i Theubanit, Allahu qoftë i kënaqur me të, i transmetuar nga imam Ahmedi, në të cilin Pejgamberi ﷺ ka thënë:

"Kush harron, le të bëjë dy sexhde."

Kjo shprehje përfshin në përgjithësi atë që lë diçka prej shtyllave, obligimeve ose suneteve të namazit.

Megjithatë, rregullat e fikhut e veçojnë lënien e obligimit, për të cilën duhet bërë sexhdja e harresës, siç do të sqarohet më pas.

Para se të fillojmë me çështjet që autori do t'i përmendë në kapitullin mbi dispozitat e sexhdes së harresës, duhet të dimë se ajo ka katër gjendje:

Mund të jetë **e lejuar**, si në rastin që përmendi autori këtu, kur lihet një sunet prej suneteve të thënieve ose të veprimeve.

Ndonjëherë është **sunet**, por jo obligim.

Ndonjëherë është **obligim**.

Dhe ndonjëherë është **e ndaluar**. Nëse dikush e bën qëllimisht, duke e ditur se është e ndaluar, namazi i tij prishet.

Pra, sexhdja e harresës ka katër dispozita: **lejimin, pëlqyeshmërinë, obligimin dhe ndalimin**.

Autori, Allahu e mëshiroftë, do t'i përmendë më pas çështjet që hyjnë në secilën prej këtyre katër kategorive.

Prandaj, sa herë që të trajtojmë një çështje, duhet ta lidhim atë me njërën prej këtyre katër dispozitave.

Në fund të kapitullit do t'i rikujtojmë përsëri këto kategori dhe çështjet që hyjnë në secilën prej tyre.

Autori nuk i ka paraqitur sipas kësaj ndarjeje, por i ka përmendur si çështje të njëpasnjëshme. Ne do t'i renditim dhe do t'i klasifikojmë sipas këtyre katër dispozitave.

Pra, fillimisht sqaruam **kur sexhdja e harresës është e lejuar dhe cili është argumenti për këtë**.

بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ

“Kapitulli mbi dispozitat e sexhdes së harresës.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Kapitulli mbi dispozitat e sexhdes së harresës.”

Tani autori fillon të përmendë dispozitat e sexhdes së harresës.

Sehvi (harresa) është i afërt në kuptim me **nisjanin (harrimin)**.

Disa dijetarë thonë se ka dallim ndërmjet tyre: njeriu që harron, kur i kujtohet ajo që ka lënë, kthehet dhe e plotëson, ndërsa ai që është i hutuar (sahi), edhe nëse i tërhiqet vëmendja, nuk kthehet.

Megjithatë, këto janë çështje gjuhësore që nuk kanë ndikim në dispozitat e fikhut.

يُشْرَعُ: لِزِيَادَةٍ، وَنَقْصٍ، وَشَكٍّ — لَا فِي عَمْدٍ — فِي الفَرْضِ وَالنَّافِلَةِ

Sexhdja e harresës ligjësohet në rast të shtimit, mangësimit ose dyshimit, por jo për shtimin ose mangësimin e qëllimshëm. Ajo ligjësohet si në namazin farz, ashtu edhe në namazin nafile.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Sexhdja e harresës ligjësohet...”

Më herët përmendëm se fjala **“ligjësohet”** përdoret nga fukahatë në dy kuptime:

- ose për një veprim që është **obligim**;
- ose për një veprim që është **sunet**.

Prandaj, rastet që autori do të përmendë më poshtë nuk kanë të gjitha të njëjtin gjykim: në disa prej tyre sexhdja e harresës është obligim, ndërsa në disa të tjera është sunet.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Në rast të shtimit, mangësimit ose dyshimit.”

Argument se sexhdja e harresës ligjësohet kur në namaz ndodh shtim ose mangësim është hadithi i Ibn Mesudit, Allahu qoftë i kënaqur me të, i transmetuar në Sahihun e Muslimit, në të cilin Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Kur njeriu shton ose pakëson diçka në namazin e tij, le të bëjë dy sexhde.”

Ky hadith tregon se sexhdja e harresës ligjësohet në këto raste.

Më vonë do të sqarojmë se kur ajo është obligim dhe kur është sunet.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe në rast të dyshimit.”

Dyshimi do të thotë lëkundje ndërmjet dy mundësive.

Fukahatë e medhhebit, sipas mendimit më të njohur, nuk bëjnë dallim ndërmjet rastit kur të dyja mundësitë janë të barabarta dhe rastit kur njëra prej tyre është më e mundshme.

Në të dyja rastet kjo konsiderohet **dyshim** dhe gjykimi është i njëjtë.

Ndërsa, sipas transmetimit tjetër, të cilin e ka zgjedhur shejhul-Islam Ibn Tejmije, bëhet dallim ndërmjet rastit kur të dyja mundësitë janë të barabarta dhe rastit kur njeriu anon më shumë nga njëra mundësi.

Ky dallim nuk është mendimi i njohur i medhhebit.

Sa i përket **vehmit (dyshimit të pabazë)**, ai nuk merret parasysh dhe nuk ligjësohet sexhdja e harresës për të, siç do të sqarohet më vonë.

Argument se sexhdja e harresës ligjësohet edhe në rast dyshimi është hadithi i Ebu Seidit, Allahu qoftë i kënaqur me të, i transmetuar në Sahihun e Muslimit, në të cilin Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Kur ndonjëri prej jush dyshon në namazin e tij dhe nuk e di nëse ka falur tri apo katër rekate...”

Pejgamberi ﷺ vazhdoi duke thënë:

“...atëherë le të ndërtojë mbi atë për të cilën është i sigurt.”

Pastaj përmendi pjesën tjetër të hadithit.

Pra, deri këtu kuptuam se sexhdja e harresës ligjësohet në tri raste:

1. **për shtimin;**
2. **për mangësimin;**
3. **për dyshimin.**

Nga kjo kuptohet gjithashtu se, nëse nuk ka as shtim, as mangësim, as dyshim, atëherë sexhdja e harresës nuk ligjësohet.

Madje, në këtë rast ajo është **e ndaluar**.

Pra, kjo është kategoria e dytë e dispozitave të sexhdes së harresës: **rastet në të cilat ajo është e ndaluar dhe nuk lejohet të bëhet**.

Këtë e kuptojmë nga vetë fjalët e autorit, ndërsa ai do ta përmendë edhe shprehimisht pak më vonë.

Nga kuptimi i fjalëve të autorit nxirren disa raste në të cilat sexhdja e harresës nuk ligjësohet.

Rasti i parë është kur njeriu e lë përuljen në namaz.

Nëse namazliu nuk është i përulur, nuk bën sexhden e harresës për këtë.

Kur folëm për përuljen, e dalluam atë nga qetësimi dhe thamë se **përulja është një kuptim shtesë ndaj qetësimit**, ndërsa **qetësimi është shtyllë e namazit**.

Rasti i dytë është kur njeriu merret me mendime gjatë namazit.

Disa njerëz shpërqendrohen nga mendime të ndryshme gjatë namazit. Përderisa njeriu e di sa rekate ka falur dhe çfarë ka thënë, nuk është e ligjësuar që ai të bëjë sexhden e harresës.

Nëse, megjithatë, bën sexhden e harresës për shkak të këtyre mendimeve, duke e ditur se ajo nuk ligjësohet në këtë rast, namazi i tij prishet.

Pra, **për mendimet që e shpërqendrojnë gjatë namazit nuk ligjësohet sexhdja e harresës**.

Arsyeja është se në këtë rast nuk ka ndodhur as shtim, as mangësim, as dyshim.

Ndryshe është rasti kur, për shkak të shpërqendrimit, nuk e di nëse ka lexuar apo jo, ose nuk e di sa rekate ka falur. Në këtë rast, çështja kalon te dyshimi.

Rasti i tretë është kur njeriu shikon diçka gjatë namazit.

Për shembull, nëse shikon diçka përpara tij ose nëse një rrobë me zbukurime ia tërheq vëmendjen, por nuk shton asgjë në namaz, nuk lë asgjë prej tij dhe nuk dyshon, atëherë nuk ligjësohet sexhdja e harresës.

Argumenti për këto tri raste është i qartë: nuk është transmetuar ndonjë hadith që ta ligjësojë sexhden e harresës për to dhe ato nuk përfshihen në hadithin e Theubanit:

“Kush harron në namazin e tij, le të bëjë dy sexhde.”

Kjo sepse këto raste nuk konsiderohen harresë në kuptimin për të cilin ligjësohet sexhdja e harresës.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...por jo për shtimin ose mangësimin e qëllimshëm.”

Domethënë, ai që qëllimisht shton ose pakëson diçka në namazin e tij nuk bën sexhden e harresës.

Sa i përket dyshimit, ai nuk mund të jetë i qëllimshëm.

Shtimi ose mangësimi i qëllimshëm e prish namazin.

Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Kush kryen një vepër që nuk është sipas çështjes sonë, ajo është e refuzuar.”

Imam Ahmedi ka përmendur se ky hadith i Aishes, Allahu qoftë i kënaqur me të, i transmetuar në Sahihun e Muslimit, është një prej tri haditheve mbi të cilat ndërtohet fikhu.

Prandaj, **shtimi i qëllimshëm në adhurim i diçkaje që Allahu nuk e ka ligjësuar e bën atë adhurim të pavlefshëm**.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Si në namazin farz, ashtu edhe në namazin nafile.”

Domethënë, sexhdja e harresës ligjësohet për shtimin, mangësimin dhe dyshimin, si në namazin farz, ashtu edhe në namazin nafile.

Nuk thuhet se ajo është vetëm për namazet e obliguara.

Kjo sepse ndonjëherë një vepër që në fillim është sunet bëhet obligim pasi njeriu e fillon atë.

Për shembull, fillimi i namazit nafile është sunet.

Por, pasi njeriu e ka filluar atë, nëse ndodh një shtim, mangësim ose dyshim që kërkon sexhden e harresës, atëherë ajo ligjësohet edhe në namazin nafile.

فَمَتَى زَادَ فِعْلًا مِنْ جِنْسِ الصَّلَاةِ — قِيَامًا، أَوْ قُعُودًا، أَوْ رُكُوعًا، أَوْ سُجُودًا — عَمْدًا: بَطَلَتْ؛ وَسَهْوًا: يَسْجُدُ لَهُ.

Kur namazliu shton një veprim të llojit të veprimeve të namazit — si qëndrimin në këmbë, uljen, rukunë ose sexhden —, nëse e bën qëllimisht, namazi i tij prishet; ndërsa nëse e bën nga harresa, bën sexhden e harresës për këtë shtim.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Kur namazliu shton një veprim të llojit të veprimeve të namazit — si qëndrimin në këmbë, uljen, rukunë ose sexhden —, nëse e bën qëllimisht, namazi i tij prishet.”

Domethënë, nëse njeriu, qoftë në namazin farz, qoftë në namazin nafile, shton qëllimisht një veprim që është prej llojit të veprimeve të namazit, namazi i tij prishet.

Vini re shprehjen **“të llojit të veprimeve të namazit”**.

Nëse veprimi nuk është prej llojit të veprimeve të namazit, atëherë ai e prish namazin për një arsye tjetër, siç do të sqarohet më vonë, kur të flasim për lëvizjet e shumta, të cilat e prishin namazin sepse nuk janë prej veprimeve të tij.

Këtu bëhet fjalë për shtimin e një veprimi që është vetë pjesë e namazit.

Për shembull:

- **në vend që të bëjë një ruku, bën dy;**
- **në vend të dy sexhdeve, bën tri;**
- **ose, në vend të katër rekateve, fal pesë.**

Pra, ai ka shtuar një veprim prej llojit të veprimeve të namazit.

Fukahatë thonë se, nëse njeriu shton qëllimisht një qëndrim në këmbë, një ulje, një ruku ose një sexhde, namazi i tij prishet plotësisht.

Argument për këtë është fjala e Pejgamberit ﷺ:

"Kush vepron një vepër që nuk është sipas çështjes sonë, ajo është e refuzuar."

Prandaj, kjo vepër është e pavlefshme.

Fukahatë përmendin edhe një rregull në këtë çështje:

Edhe nëse veprimi i shtuar është në vetvete i ligjësuar në namaz, por kryhet qëllimisht në një vend ku nuk është ligjësuar, namazi prishet.

Autori do ta sqarojë këtë rregull më vonë me shembuj që lidhen me rastet e harresës.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Ndërsa nëse e bën nga harresa, bën sexhden e harresës për këtë shtim."

Domethënë, nëse njeriu shton në namazin e tij, nga harresa, një veprim prej veprimeve të namazit, pa e bërë qëllimisht, atëherë ligjësohet për të sexhdja e harresës.

Në këtë rast, sexhdja e harresës është **sunet** dhe jo obligim.

Kjo sepse fukahatë kanë vendosur një rregull, sipas të cilit:

Sexhdja e harresës bëhet obligim vetëm kur lihet diçka që, po të lihej qëllimisht, do ta prishte namazin.

Ndërsa shtimi është i pavlefshëm dhe nuk merret parasysh, prandaj sexhdja e harresës në këtë rast është vetëm e pëlqyeshme.

Ky është rasti i parë në të cilin sexhdja e harresës është **sunet**:

kur njeriu shton nga harresa një veprim prej llojit të veprimeve të namazit.

Fukahatë përmendin edhe një rregull tjetër:

Nëse njeriu shton një veprim që në vetvete është i ligjësuar në namaz, por e bën atë pa e pasur për qëllim, për shkak të harresës, atëherë gjithashtu ligjësohet sexhdja e harresës.

Për shembull, nëse e konsiderojmë uljen e shkurtër të pushimit (*xhelsetul-istirahah*) si sunet dhe një person, pasi ngrihet nga rekati i parë për në të dytin ose nga i treti për në të katërtin, ulet duke menduar gabimisht se është ulja e teshehudit, pastaj kujtohet dhe ngrihet, atëherë për të ligjësohet sexhdja e harresës si **sunet**.

Kjo sepse ai shtoi një veprim që është prej llojit të veprimeve të namazit. Edhe pse ai veprim është në vetvete i ligjësuar, ai nuk kishte për qëllim ta bënte në atë vend, por kishte menduar se ishte ulja e teshehudit.

Argument se në këtë rast ligjësohet sexhdja e harresës është hadithi i Ibn Mesudit, Allahu qoftë i kënaqur me të, i transmetuar në Sahihun e Muslimit, ku Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Kur njeriu shton ose pakëson diçka në namazin e tij, le të bëjë dy sexhde.”

Ky hadith tregon se në rast të shtimit ligjësohet sexhdja e harresës.

Mirëpo, ajo është **sunet dhe jo obligim**, për shkak të rregullit që përmendëm më parë.

وَإِنْ زَادَ رَكْعَةً فَلَمْ يَعْلَمْ حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا: سَجَدَ؛ وَإِنْ عَلِمَ فِيهَا: جَلَسَ فِي الحَالِ فَتَشَهَّدَ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَشَهَّدَ، وَسَجَدَ، وَسَلَّمَ

Nëse njeriu shton një rekat dhe nuk e kupton këtë derisa ta përfundojë atë, bën sexhden e harresës. Por, nëse e kupton gjatë atij rekati, ulet menjëherë. Nëse nuk e ka lexuar ende teshehudin, e lexon atë, pastaj bën sexhden e harresës dhe jep selam.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nëse njeriu shton një rekat dhe nuk e kupton këtë derisa ta përfundojë atë, bën sexhden e harresës.”

Më parë autori foli për shtimin e një veprimi të vetëm, qoftë shtyllë apo obligim.

Tani ai flet për rastin kur njeriu shton një **rekat të plotë**.

Gjykimi është i njëjtë: nëse dikush shton një rekat të plotë nga harresa, ai rekat konsiderohet i pavlefshëm dhe anulohet, ndërsa për këtë shtim ligjësohet sexhdja e harresës.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...dhe nuk e kupton këtë derisa ta përfundojë atë.”

Domethënë, derisa ta përfundojë atë rekat.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...bën sexhden e harresës.”

Sexhdja e harresës këtu është **sunet**, bazuar në hadithin e Ibn Mesudit, Allahu qoftë i kënaqur me të, ku transmetohet se Pejgamberi ﷺ e fali namazin e drekës me pesë rekate dhe, kur e kuptoi këtë, bëri sexhden e harresës.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Por, nëse e kupton gjatë atij rekati...”

Domethënë, gjatë rekatit shtesë.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...ulet menjëherë.”

Ai duhet të ulet menjëherë.

Nëse nuk ulet, namazi i tij prishet, sepse kështu vazhdon qëllimisht një rekat shtesë, duke shtuar qëllimisht një veprim prej llojit të veprimeve të namazit.

Prandaj, nëse kujtohet gjatë qëndrimit në këmbë, duhet të ulet menjëherë.

Po ashtu, nëse kujtohet gjatë rukusë, duhet të ulet menjëherë.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nëse nuk e ka lexuar ende teshehudin, e lexon atë.”

Domethënë, nëse nuk e ka lexuar teshehudin para se të ngrihej.

Për shembull, nëse namazi është me dy rekate dhe ai ngrihet gabimisht për rekatin e tretë pa e lexuar teshehudin, duhet të ulet, ta lexojë teshehudin dhe pastaj të bëjë sexhden e harresës e të japë selam.

Ndërsa, nëse është ngritur për rekatin e pestë në një namaz me katër rekate, ai duhet të ulet. Nëse e ka lexuar tashmë teshehudin, nuk ka nevojë ta përsërisë; përndryshe, e lexon.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Pastaj bën sexhden e harresës dhe jep selam.”

Ky është një prej rasteve në të cilat sexhdja e harresës bëhet **para selamit** dhe në këtë rast ajo është **sunet**.

Në fund të këtij kapitulli, autori do të sqarojë se në cilat raste sexhdja e harresës është **obligim** ose **sunet**, si dhe kur bëhet para selamit e kur pas selamit.

وَإِنْ سَبَّحَ بِهِ ثِقَتَانِ، فَأَصَرَّ وَلَمْ يَجْزِمْ بِصَوَابِ نَفْسِهِ: بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَصَلَاةُ مَنْ تَبِعَهُ عَالِمًا — لَا جَاهِلًا، وَنَاسِيًا، وَلَا مَنْ فَارَقَهُ.

Nëse dy persona të besueshëm ia tërheqin vëmendjen imamit duke thënë: “Subhanallah”, por ai këmbëngul, pa qenë i bindur se ka të drejtë, namazi i tij prishet, ashtu si edhe namazi i atyre që e ndjekin duke e ditur këtë. Ndërsa nuk prishet namazi i atij që e ndjek nga padituria ose nga harresa, as i atij që ndahet prej tij.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nëse dy persona të besueshëm ia tërheqin vëmendjen imamit duke thënë: ‘Subhanallah’, por ai këmbëngul, pa qenë i bindur se ka të drejtë, namazi i tij prishet.”

Kur namazliu gabon në veprimet e namazit — dhe këtu po flasim për veprimet, ndërsa për gabimet në thënie do të flitet më vonë — është obligim që ai që ndodhet pranë tij t’ia tërheqë vëmendjen.

Kjo vlen qoftë për xhematliun që falet pas tij, qoftë për një person tjetër që ndodhet pranë tij, por nuk është duke u falur pas tij.

Arsyeja është se kjo bën pjesë në korrigjimin e gabimit dhe në ndalimin e së keqes.

Prandaj, edhe nëse një person falet vetëm dhe dikush pranë tij vëren se ai ka shtuar ose pakësuar një rekat, ky i fundit e ka obligim t’ia tërheqë vëmendjen duke thënë:

“Subhanallah.”

Kjo sepse namazliu ka shtuar në namaz diçka që mund ta prishë atë, ndaj duhet paralajmëruar dhe korrigjuar.

Pra, çështja e parë është se tërheqja e vëmendjes është obligim.

Me këtë lidhet edhe një çështje tjetër, megjithëse është disi jashtë temës:

Nëse imami ose ai që falet vetëm gabon gjatë leximit, a është obligim të korrigjohet?

Nëse gabimi nuk e ndryshon kuptimin, si në rastin kur imami ngec dhe nuk i kujtohet vazhdimi i ajetit, atëherë nuk është obligim t’ia përkujtojë dikush leximin.

Ndërsa, nëse gabimi e ndryshon kuptimin, çështja lidhet me mospajtimin rreth gabimit të qartë në lexim, i cili mund ta prishë namazin.

Në medhheb ka dy transmetime lidhur me atë nëse, në këtë rast, sexhdja e harresës është obligim:

- **sipas njërit mendim, ajo është obligim; ky është mendimi i Mexhdit;**
- **sipas mendimit tjetër, ajo nuk është obligim.**

Prandaj, ai që thotë se gabimi në lexim që e ndryshon kuptimin e bën të obligueshme sexhden e harresës, thotë gjithashtu se korrigjimi i namazliut është obligim.

Ndërsa ai që nuk e konsideron të obligueshme sexhden e harresës në këtë rast, nuk e konsideron obligim as korrigjimin e tij.

Pra, kjo është një çështje që ndërtohet mbi mospajtimin e përmendur më parë.

Kjo është një çështje e hollë dhe kërkon kujdes për t’u kuptuar.

Deri tani mësuam se është obligim t’i tërhiqet vëmendja atij që gabon në namaz.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, kalon te çështja e dytë dhe thotë:

“Nëse dy persona të besueshëm ia tërheqin vëmendjen...”

Përmendja e tesbihut këtu nuk do të thotë se tërheqja e vëmendjes duhet të bëhet domosdoshmërisht me fjalën **“Subhanallah”**.

Ajo mund të bëhet edhe **duke goditur lehtë me pëllëmbën e njërës dorë pjesën e pasme të dorës tjetër**, siç u sqarua më herët për gruan.

Po ashtu, mund të bëhet edhe në një mënyrë tjetër.

Për shembull, nëse ai që ia tërheq vëmendjen nuk është duke u falur, mund t’i thotë:

“O filan, ke shtuar një rekat.”

Prandaj, tesbihu është përmendur këtu sepse është mënyra më e zakonshme e njoftimit, e jo sepse tërheqja e vëmendjes kufizohet vetëm në të.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nëse dy persona të besueshëm ia tërheqin vëmendjen...”

Fukahatë thonë se kjo bën pjesë te **njoftimi** dhe jo te **dëshmia**.

Prandaj, shprehja **“dy persona të besueshëm”** përfshin si burrat, ashtu edhe gratë.

Sipas tyre, në çështjet që kanë të bëjnë me dëshminë, dy gra zënë vendin e një burri.

Ndërsa, në çështjet që kanë të bëjnë me njoftimin — si, për shembull, shikimi i hënës së re ose raste të ngjashme — burri dhe gruaja janë të barabartë, sepse këtu bëhet fjalë vetëm për njoftimin e asaj që kanë parë.

Edhe këtu, tërheqja e vëmendjes në namaz është prej llojit të njoftimit.

Prandaj, nëse dy gra të besueshme ia tërheqin vëmendjen imamit, ai duhet ta pranojë njoftimin e tyre.

Fukahatë shtojnë se kjo vlen edhe nëse dy personat e besueshëm nuk kanë arritur moshën e pubertetit, por janë fëmijë që dallojnë të mirën nga e keqja.

Për shembull, nëse janë dymbëdhjetë, trembëdhjetë ose katërmbëdhjetë vjeç dhe dihet se janë të besueshëm, e falin namazin si duhet dhe i njohin dispozitat e tij, atëherë imami duhet ta pranojë njoftimin e tyre.

Kjo sepse kjo çështje hyn te njoftimi dhe jo te dëshmia.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...por ai këmbëngul...”

Domethënë, nëse dy persona të besueshëm ia tërheqin vëmendjen, ai e ka obligim ta pranojë njoftimin e tyre.

Ai duhet të heqë dorë nga vazhdimi i veprimit shtesë ose ta plotësojë atë që ka lënë mangët, edhe nëse falet vetëm.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...dhe nuk është i bindur se ka të drejtë.”

Domethënë, ai nuk ka bindje të plotë se veprimi i tij është i saktë.

Këtu autori nuk flet për mbizotërimin e mendimit, por për bindjen e plotë (*jekin*).

Kjo sepse, sipas medhhebit, në çështjet e sexhdes së harresës, **mbizotërimi i mendimit nuk trajtohet si bindje e plotë, por ka të njëjtin gjykim si dyshimi.**

Ky është një prej dallimeve të holla në fikh ndërmjet këtij kapitulli dhe disa kapitujve të tjerë.

Prandaj, fjala e autorit:

“...dhe nuk është i bindur...”

do të thotë se ai nuk ka siguri të plotë dhe të prerë se veprimi i tij është i saktë.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...dhe nuk është i bindur se ka të drejtë, namazi i tij prishet.”

Para se të kalojmë te kjo pjesë, duhet ta sqarojmë atë nga dy këndvështrime.

Së pari, kjo fjalë e autorit, Allahu e mëshiroftë, nuk është e përgjithshme, por duhet të kufizohet në një rast të caktuar.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nëse dy persona të besueshëm ia tërheqin vëmendjen, por ai vazhdon dhe nuk është i bindur se ka të drejtë, namazi i tij prishet.”

Fukahatë thonë se tërheqja e vëmendjes nga dy persona të besueshëm mund të bëhet në dy raste:

- ose për shkak se ai ka **shtuar** diçka në namaz;
- ose për shkak se ai ka **lënë mangët** diçka në namaz.

Nëse tërheqja e vëmendjes bëhet për shkak të një shtese, atëherë ai e ka obligim ta pranojë njoftimin e tyre, sepse, përndryshe, do të vazhdonte duke shtuar në namaz diçka që nuk bën pjesë në të.

Ndërsa, nëse tërheqja e vëmendjes bëhet për ta plotësuar një mangësi, disa prej komentuesve të mëvonshëm të librit *El-Munteha* kanë thënë se ai nuk e ka obligim ta pranojë njoftimin e tyre.

Prandaj, fjala e autorit në këtë çështje përmblidhet si vijon:

Nëse dy persona të besueshëm ia tërheqin vëmendjen namazliut, atëherë ai mund të jetë në tri gjendje:

Gjendja e parë: Dy persona të besueshëm e njoftojnë, por ai është plotësisht i bindur se veprimi i tij është i saktë dhe se ata kanë gabuar. Në këtë rast, ai vepron sipas bindjes së tij dhe nuk e pranon njoftimin e tyre.

Gjendja e dytë: Ai nuk është plotësisht i bindur se ka të drejtë, pavarësisht nëse ka apo jo **mbizotërim të mendimit**. Në këtë rast, e ka obligim ta pranojë njoftimin e tyre dhe të veprojë sipas tij.

Gjendja e tretë: Dy ose më shumë persona të besueshëm nuk pajtohen ndërmjet tyre. Për shembull, njëri ia tërheq vëmendjen se është ngritur për një rekat shtesë, ndërsa tjetri i tregon të kundërtën.

Në këtë rast, ai nuk vepron sipas njoftimit të tyre, por sipas **mbizotërimit të mendimit** të tij.

Pra, këto tri gjendje mund të përmblidhen kështu:

- nëse dy persona të besueshëm e njoftojnë dhe ai është plotësisht i bindur se ka të drejtë, vepron sipas bindjes së tij;
- nëse nuk ka bindje të plotë, edhe nëse ka **mbizotërim të mendimit**, ai duhet ta pranojë njoftimin e tyre;
- nëse ata nuk pajtohen ndërmjet tyre, ai vepron sipas **mbizotërimit të mendimit** të tij.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...dhe prishet edhe namazi i atij që e ndjek duke e ditur këtë, por jo i atij që e ndjek nga padituria ose nga harresa, as i atij që ndahet prej tij.”

Domethënë, nëse imami ngrihet për rekatin e pestë dhe xhematliu e di se ai rekat është shtesë, por megjithatë e ndjek, namazi i tij prishet.

Kjo vlen vetëm kur ai e di si gjykimin fetar, ashtu edhe faktin se imami është duke falur një rekat shtesë.

Ndërsa, nëse nuk e di dispozitën ose e ndjek nga harresa, namazi i tij është i vlefshëm.

Ky rast ndodh shpesh: imami ngrihet për rekatin e pestë dhe disa e ndjekin.

Nëse xhematliu e di se është rekati i pestë dhe megjithatë e ndjek imamin, namazi i tij prishet, sepse ka shtuar qëllimisht një veprim prej llojit të veprimeve të namazit.

Ndërsa, nëse nuk e di ose e ka bërë këtë nga harresa, namazi i tij mbetet i vlefshëm.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...as i atij që ndahet prej tij.”

Domethënë, nëse imami ngrihet për rekatin e pestë, ndërsa xhematliu ndahet prej tij, ulet, e përfundon teshehudin dhe jep selam, namazi i tij është i vlefshëm.

Fukahatë e kanë përmendur këtë si një nga rastet në të cilat xhematliut i lejohet të ndahet nga imami.

وَعَمَلٌ مُسْتَكْثَرٌ عَادَةً مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الصَّلَاةِ: يُبْطِلُهَا عَمْدُهُ وَسَهْوُهُ، وَلَا يُشْرَعُ لِيَسِيرِهِ سُجُودٌ

Veprimet që nuk janë prej llojit të veprimeve të namazit dhe që, sipas zakonit, konsiderohen të shumta, e prishin namazin, qofshin të qëllimshme apo të bëra nga harresa. Ndërsa, kur veprimet e këtij lloji janë të pakta, për to nuk ligjësohet sexhdja e harresës.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Veprimet që nuk janë prej llojit të veprimeve të namazit dhe që, sipas zakonit, konsiderohen të shumta, e prishin namazin, qofshin të qëllimshme apo të bëra nga harresa.”

Autori këtu përmend një prej gjërave që e prishin namazin: **lëvizjet e shumta**.

Ai thotë:

“...që, sipas zakonit, konsiderohen të shumta...”

Kjo shprehje tregon se përcaktimi nëse veprimet janë të shumta apo të pakta bëhet sipas zakonit të njerëzve.

Pra, nëse dikush e sheh një namazli dhe, sipas zakonit të njerëzve, thotë se lëvizjet e tij janë të shumta, atëherë ato e prishin namazin.

Fukahatë shtojnë edhe një kusht tjetër:

Këto lëvizje duhet të jenë **të njëpasnjëshme**.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...që nuk janë prej llojit të veprimeve të namazit...”

Sa u përket veprimeve që janë prej llojit të veprimeve të namazit, për to folëm më parë.

Kurse këtu bëhet fjalë për veprime që nuk janë prej llojit të veprimeve të namazit.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...e prishin namazin, qofshin të qëllimshme apo të bëra nga harresa.”

Për ta lidhur këtë çështje me atë që u përmend më parë, dijeni se shtimi i veprimeve gjatë namazit ndahet në dy lloje:

- shtimi i një veprimi që është prej **llojit të veprimeve të namazit**, si rukuja ose sexhdja;
- shtimi i një veprimi që **nuk është prej llojit të veprimeve të namazit**.

Këto dy raste kanë dispozita të ndryshme, siç do të sqarohet më tej.

Cili është dallimi ndërmjet këtyre dy rasteve?

Këto dy raste dallojnë në dy aspekte:

Së pari: Nëse veprimi i shtuar është prej llojit të veprimeve të namazit, atëherë shtimi i tij qëllimisht e prish namazin, qofshin veprimet e shtuara të pakta apo të shumta.

Ndërsa, nëse veprimi nuk është prej llojit të veprimeve të namazit, shtimi i pak veprimeve të këtij lloji nuk e prish namazin, qofshin të qëllimshme apo të bëra nga harresa.

Pra, dallimi i parë është se **veprimi i paktë që nuk është prej llojit të veprimeve të namazit tolerohet**, ndërsa shtimi qëllimisht i një veprimi prej llojit të veprimeve të namazit e prish namazin.

Së dyti: Nëse veprimi i shtuar është prej llojit të veprimeve të namazit dhe është bërë nga harresa, edhe nëse është i shumtë, madje edhe nëse është një rekat i plotë, ai nuk e prish namazin, por kompensohet me sexhden e harresës.

Ndërsa, nëse veprimet nuk janë prej llojit të veprimeve të namazit dhe janë të shumta, ato e prishin namazin, qofshin të qëllimshme apo të bëra nga harresa.

Ky është dallimi ndërmjet këtyre dy rasteve.

Këtu autori lidh dy çështjet që përmendi më parë dhe tregon dallimin ndërmjet shtimit të një veprimi prej llojit të veprimeve të namazit dhe shtimit të një veprimi që nuk është prej llojit të veprimeve të namazit.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...e prishin namazin, qofshin të qëllimshme apo të bëra nga harresa.”

Sipas medhhebit, ekziston një rregull:

Në çdo rast që ka të bëjë me harresën, padituria merr të njëjtin gjykim si ajo.

Prandaj, fukahatë thonë se kjo dispozitë nuk vlen vetëm për atë që vepron qëllimisht ose nga harresa, por edhe për atë që vepron nga padituria.

Kështu, padituria në këtë rast merr të njëjtin gjykim si harresa.

Këtë rregull e kemi përmendur më herët, duke e përcjellë nga el-Muveffek Ibn Kudame, Allahu e mëshiroftë.

Mund të shtrohet pyetja lidhur me hadithin e Muavije ibn el-Hakemit, Allahu qoftë i kënaqur me të, i cili foli gjatë namazit.

Fukahatë përgjigjen se ai rast lidhet me **të folurin e paktë**, për të cilin do të flasim më vonë, me lejen e Allahut.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Ndërsa, kur veprimet e këtij lloji janë të pakta, për to nuk ligjësohet sexhdja e harresës.”

Kjo hyn te rastet në të cilat sexhdja e harresës **nuk ligjësohet**. Më parë përmendëm tri raste të tilla, ndërsa ky është rasti i katërt.

Domethënë, nëse namazliu bën pak lëvizje që nuk janë prej llojit të veprimeve të namazit, nuk ligjësohet për të sexhdja e harresës.

Pra, ajo nuk është as obligim, as sunet dhe as e lejuar.

Këtu del edhe një dallim i tretë ndërmjet shtimit të një veprimi prej llojit të veprimeve të namazit dhe shtimit të një veprimi që nuk është prej llojit të veprimeve të namazit.

Në rastin e parë, edhe nëse shtesa është e paktë, ligjësohet sexhdja e harresës.

Ndërsa, në rastin e dytë, nëse lëvizjet janë të pakta dhe nuk janë prej llojit të veprimeve të namazit, sexhdja e harresës nuk ligjësohet.

وَلَا تَبْطُلُ بِيَسِيرِ أَكْلٍ وَشُرْبٍ سَهْوًا، وَلَا نَفْلٌ بِيَسِيرِ شُرْبٍ عَمْدًا

Namazi nuk prishet nëse njeriu ha ose pi pak nga harresa; ndërsa namazi nafile nuk prishet nëse pi pak, edhe qëllimisht.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Namazi nuk prishet...”

Domethënë, namazi nuk prishet.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...nëse njeriu ha ose pi pak nga harresa...”

Më herët përmendëm rregullin e medhhebit se **harresa dhe padituria kanë të njëjtin gjykim**, përveç disa rasteve të veçanta.

Prandaj, nëse një person ha ose pi nga harresa gjatë namazit, qoftë farz apo nafile, namazi i tij nuk prishet.

Fukahatë e arsyetojnë këtë duke thënë se vetë pirja është e ligjësuar në një rast të caktuar gjatë namazit nafile, siç do të përmendet më poshtë. Prandaj, harresa në këtë çështje nuk e prish namazin.

Nga kjo fjali kuptohet një rregull shumë i rëndësishëm:

Nëse njeriu ha ose pi qëllimisht gjatë namazit farz, namazi i tij prishet.

Ky kuptim është i saktë dhe për këtë nuk ka mospajtim.

Arsyeja është se ngrënia dhe pirja janë veprime që bien ndesh me mënyrën e faljes së namazit dhe, për këtë arsye, e prishin atë.

Fukahatë kanë diskutuar edhe nëse disa raste të veçanta konsiderohen ngrënie apo jo, por këto do të përmenden më vonë.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, përmend përjashtimin e vetëm dhe thotë:

“Ndërsa namazi nafile nuk prishet nëse pi pak, edhe qëllimisht.”

Domethënë, lejohet që njeriu të pijë një sasi të vogël uji gjatë namazit nafile, vetëm aq sa të lagë gojën.

Argument për këtë është transmetimi nga Abdullah ibn ez-Zubejri, Allahu qoftë i kënaqur me të, se ai pinte ujë ndërsa u printe njerëzve në namazin e teravisë.

Kjo është e kuptueshme, sepse namazi i natës, e veçanërisht teravia, si edhe namazi i eklipsit, mund të zgjasin shumë.

Shumë njerëz nuk mund ta vazhdojnë leximin e gjatë me gojë të tharë, prandaj u lejohet të pinë pak ujë për ta lagur gojën dhe për ta lexuar Kuranin siç duhet.

Ky veprim është transmetuar nga Abdullah ibn ez-Zubejri, Allahu qoftë i kënaqur me të.

Fukahatë thonë se ky është një përjashtim që kufizohet nga disa kushte:

- **të jetë në namaz nafile;**
- **të jetë vetëm pirje dhe jo ngrënie;**
- **sasia e pirë të jetë e paktë.**

Nga kjo fjali kuptuam më herët se:

- **ngrënia ose pirja e qëllimshme gjatë namazit farz e prish namazin;**
- **ngrënia e qëllimshme gjatë namazit nafile e prish namazin;**
- **po ashtu, pirja e shumtë dhe e qëllimshme gjatë namazit nafile e prish namazin.**

Për këtë nuk ka paqartësi dhe argumenti u përmend më herët.

Fukahatë kanë diskutuar nëse disa raste konsiderohen ngrënie apo jo.

Ky mospajtim është përmendur nga dijetarët e mëvonshëm që erdhën pas kadi Alauddin el-Merdaviut, Allahu e mëshiroftë.

Një prej këtyre rasteve është ushqimi që mbetet ndërmjet dhëmbëve.

Nëse një person e nxjerr me gjuhë një copë ushqimi që ka mbetur ndërmjet dhëmbëve dhe pastaj e gëlltit, a konsiderohet kjo ngrënie apo jo?

Disa dijetarë të mëvonshëm, si shejh Musa në *El-Ikna* dhe shejh Mensur në *Er-Raud*, kanë thënë se kjo nuk konsiderohet ngrënie.

Ndërsa disa të tjerë, si Esh-Shuvejki në *Et-Taudih*, kanë thënë se konsiderohet ngrënie.

Autori thotë se, sipas rregullave të medhhebit, mendimi i Esh-Shuvejkit është më afër parimeve të medhhebit sesa mendimi i shejh Mensurit.

Kjo sepse, sipas medhhebit, çdo gjë që ka masë fizike dhe arrin në brendësi të trupit konsiderohet ngrënie.

Po ashtu, në këtë aspekt, ata e konsiderojnë zgavrën e gojës si pjesë të jashtme të trupit. Prandaj, gëlltitja e një cope ushqimi që është nxjerrë nga ndërmjet dhëmbëve trajtohet si një ngrënie e re.

Rasti i dytë:

Fukahatë përmendin edhe rastin kur një person ka sheqer në gojë, i cili shkrihet dhe më pas gëlltitet. A konsiderohet kjo ngrënie apo jo?

Edhe në këtë çështje ka mospajtim ndërmjet dijetarëve të mëvonshëm të medhhebit.

Disa prej tyre thonë se kjo e prish namazin vetëm nëse personi e gëlltit së bashku me pështymën. Ky është mendimi që ka zgjedhur shejh Musa në *El-Ikna*.

Ndërsa të tjerë thonë se namazi prishet në çdo rast, pavarësisht nëse personi e gëlltit së bashku me pështymën apo jo. Sipas tyre, nuk është kusht që të ketë një veprim të veçantë të gëlltitjes.

Sipas rregullave të medhhebit, **mendimi që më duket më i afërt është ky:**

Nëse personi e ka vendosur vetë sheqerin në gojë para namazit, atëherë kjo e prish namazin, edhe nëse nuk e gëlltit së bashku me pështymën, sepse vendosja e sheqerit në gojë konsiderohet si fillimi i ngrënies.

Ndërsa, nëse sheqeri ndodhej në gojë pa qëllim, për shembull, sepse e kishte harruar ose për ndonjë arsye tjetër, atëherë namazi prishet vetëm nëse e gëlltit së bashku me pështymën.

Në këtë rast, mendimi i shejh Musait në *El-Ikna* është më në përputhje me rregullat e medhhebit.

Këtë çështje e përmenda vetëm si shembull për të treguar një nga degëzimet e fjalës së autorit. Desha gjithashtu t’ju tregoj se edhe dijetarët e mëvonshëm të medhhebit nuk kanë qenë gjithmonë të një mendimi, por kanë pasur mospajtime të forta ndërmjet tyre.

Gjatë përzgjedhjes së mendimit duhet të shqyrtohet përputhshmëria e tij me rregullat e medhhebit.

Megjithatë, nuk dua të zgjerohem shumë në këto degëzime, sepse mund të na largojnë nga qëllimi kryesor i librit.

وَإِنْ أَتَى بِقَوْلٍ مَشْرُوعٍ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ — كَقِرَاءَةٍ فِي سُجُودٍ وَقُعُودٍ، وَتَشَهُّدٍ فِي قِيَامٍ، وَقِرَاءَةِ سُورَةٍ فِي الْأُخْرَيَيْنِ — لَمْ تَبْطُلْ، وَلَمْ يَجِبْ لَهُ سُجُودٌ، بَلْ يُشْرَعُ.

Nëse namazliu shqipton një thënie të ligjësuar në namaz, por jo në vendin e saj — si leximi gjatë sexhdes ose uljes, teshehudi gjatë qëndrimit në këmbë ose leximi i një sureje në dy rekatet e fundit —, namazi i tij nuk prishet. Për këtë, sexhdja e harresës nuk është obligim, por ligjësohet, pra është e pëlqyeshme (mustehab).

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nëse namazliu shqipton një thënie të ligjësuar në namaz...”

Disa fukaha përdorin shprehjen **“dhikër”** në vend të fjalës **“thënie”**.

Sipas mendimit tim, shprehja **“dhikër”** është më e saktë.

Kjo sepse namazi, nga fillimi deri në fund, është dhikër.

Ndërsa çdo fjalë që thuhet në namaz dhe që nuk hyn në kuptimin e dhikrit — pra, nuk është Kuran, tesbih apo madhërim i Allahut të Lartësuar — mund ta prishë namazin, siç do të vijë më vonë.

Madje, kjo mund të ndodhë edhe me dy shkronja, si kur dikush kollitet lehtë dhe prej kësaj dalin dy shkronja të kuptueshme.

Prandaj, përdorimi i fjalës **“dhikër”** mund të jetë më i saktë, megjithëse të dyja shprehjet janë të drejta.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...por jo në vendin e saj...”

Domethënë, namazliu thotë një dhikër që është i ligjësuar në namaz, por e thotë në një vend ku nuk është paraparë të thuhet.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...si leximi gjatë sexhdes ose uljes...”

Leximi i Kuranit gjatë sexhdes nuk ligjësohet.

Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Vërtet, jam ndaluar ta lexoj Kuranin në ruku ose në sexhde.”

Megjithatë, përjashtohet një rast: kur ajeti thuhet me qëllim lutjeje dhe jo me qëllim të leximit të Kuranit.

Për shembull, gjatë sexhdes mund të thotë:

“Zoti ynë, na jep të mira në këtë botë dhe të mira në botën tjetër dhe na ruaj nga dënimi i Zjarrit.” [El-Bekare: 201]

Në këtë rast, ai po lutet me këtë ajet dhe nuk po e lexon si pjesë të leximit të Kuranit.

Njësoj, edhe xhunubit i lejohet ta thotë këtë ajet me qëllim lutjeje dhe jo me qëllim të leximit të Kuranit.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...ose uljes...”

Po ashtu, leximi i Kuranit nuk ligjësohet gjatë uljes, sepse ulja ka dhikrin e saj të veçantë.

Po kështu është edhe shembulli që përmendi autori:

“...teshehudi gjatë qëndrimit në këmbë...”

Për shembull, nëse dikush thotë:

“Et-tehijjatu lil-lah...”

ndërsa është në këmbë, ai ka thënë një dhikër të ligjësuar, por jo në vendin e tij.

Po ashtu, autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...ose leximi i një sureje në dy rekatet e fundit.”

Domethënë, në namazin me katër rekate ose me tri rekate, nëse lexon një sure pas Fatihasë në dy rekatet e fundit.

Ky është një lexim i ligjësuar, por nuk është në vendin e tij sipas Sunetit.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...namazi i tij nuk prishet...”

Domethënë, namazi mbetet i vlefshëm.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...dhe sexhdja e harresës nuk është obligim për këtë...”

Pra, nuk është e obligueshme.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...por ligjësohet (është e pëlqyeshme).”

Çfarë do të thotë këtu **“ligjësohet”**?

Më herët thamë se kjo fjalë mund të nënkuptojë ose obligimin, ose sunetin.

Ndërsa këtu ajo ka kuptimin e **sunetit**.

Si e kuptuam këtë?

Sepse autori tha më parë:

“...nuk është obligim për këtë...”

Prandaj, ky është një prej rasteve në të cilat sexhdja e harresës është **sunet**.

Pra, për atë që thotë një dhikër të ligjësuar në një vend që nuk është vendi i tij, sexhdja e harresës është sunet.

Për shembull, ndodh që dikush gjatë teshehudit të thotë gabimisht:

“Elhamdu lil-lahi Rabbil-‘alemin. Er-Rahmanir-Rahim.”

Në këtë rast, i themi se sexhdja e harresës për të është **sunet** dhe jo obligim.

Argumenti se ajo është sunet dhe jo obligim është se namazi në thelb është vendosur për përmendjen e Allahut të Lartësuar.

Prandaj, ai nuk ka thënë diçka të ndaluar në namaz, por ka thënë një dhikër të ligjësuar, vetëm se jo në vendin e tij.

Meqë kjo nuk e prish namazin, sexhdja e harresës nuk është obligim.

Ndërsa argumenti se ajo është sunet është hadithi i Theubanit, Allahu qoftë i kënaqur me të, në të cilin Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Kush harron në namazin e tij, le të bëjë dy sexhde.”

وَإِنْ سَلَّمَ قَبْلَ إِتْمَامِهَا عَمْداً: بَطَلَتْ

“Nëse jep selam qëllimisht para se ta përfundojë namazin, namazi i tij prishet.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nëse jep selam qëllimisht para se ta përfundojë namazin, namazi i tij prishet.”

Ky është prishësi i tretë i namazit që përmend autori.

Më parë ai përmendi dy prej tyre:

- **shtimin e një veprimi prej llojit të veprimeve të namazit;**
- **kryerjen e lëvizjeve të shumta që nuk janë prej llojit të veprimeve të namazit.**

Ndërsa këtu përmend prishësin e tretë, që është dhënia e selamit para përfundimit të namazit.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Nëse jep selam qëllimisht para se ta përfundojë namazin, namazi i tij prishet."

Namazi i tij prishet me pajtimin e dijetarëve.

Argument për këtë është fjala e Pejgamberit ﷺ:

"Kush vepron një vepër që nuk është sipas çështjes sonë, ajo është e refuzuar."

Sepse ai e ka mangësuar namazin duke e përfunduar para kohe.

وَ وَإِنْ كَانَ سَهْوًا ثُمَّ ذَكَرَ قَرِيبًا: أَتَمَّهَا وَسَجَدَ

"Por, nëse jep selam nga harresa dhe pastaj kujtohet pas një kohe të shkurtër, e plotëson namazin dhe bën sexhden e harresës."

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Nëse jep selam nga harresa dhe pastaj kujtohet pas një kohe të shkurtër, e plotëson namazin dhe bën sexhden e harresës."

Domethënë, nëse namazliu jep selam para se ta përfundojë namazin, pastaj kujtohet vetë ose ia tërheq vëmendjen dikush tjetër, ai duhet të kthehet dhe ta plotësojë namazin.

Argument për këtë është hadithi i Ebu Hurejrës, Allahu qoftë i kënaqur me të, në tregimin e Dhul-Jedejnit.

Pejgamberi ﷺ e përfundoi namazin para kohe, pastaj u largua nga vendi i faljes në gjendje të zemëruar dhe i ndërthuri gishtat.

Sahabët ngurruan t'i flisnin ﷺ, ndërsa disa prej njerëzve u larguan.

Pastaj u ngrit një burrë që quhej Dhul-Jedejn dhe tha:

"O i Dërguari i Allahut ﷺ, a u shkurtua namazi apo harrove?"

Pejgamberi ﷺ tha:

“As nuk u shkurtua dhe as nuk harrova.”

Ai i tha ﷺ:

“Përkundrazi, o i Dërguari i Allahut ﷺ, ti ﷺ fale vetëm dy rekate.”

Atëherë Pejgamberi ﷺ i pyeti të pranishmit:

“A është e vërtetë ajo që tha Dhul-Jedejni?”

Ata thanë:

“Po.”

Pastaj Pejgamberi ﷺ u ngrit dhe i fali dy rekatet e mbetura.

Një rast i ngjashëm është transmetuar edhe në hadithin e Imran ibn Husajnit, Allahu qoftë i kënaqur me të, ku Pejgamberi ﷺ ishte larguar nga vendi i tij ﷺ, pastaj, kur iu tërhoq vëmendja ﷺ, u kthye dhe e plotësoi namazin.

Fjala e autorit:

“Pas një kohe të shkurtër”

përfshin dy gjëra:

- afërsinë e kohës;
- afërsinë e vendit.

Së pari: afërsia kohore.

Afërsia kohore do të thotë që ndërmjet selamit dhe vazhdimit të namazit të mos ketë një ndërprerje të gjatë. Autori do ta sqarojë këtë më vonë.

Së dyti: afërsia e vendit.

Domethënë, të mos largohet nga xhamia.

Prandaj, fjala e autorit:

“Pas një kohe të shkurtër”

përfshin dy lloje afërsie:

- **afërsinë kohore, të cilën autori do ta shpjegojë më vonë;**
- **afërsinë e vendit.**

Nëse del nga xhamia dhe largohet prej saj, edhe nëse ka kaluar vetëm pak kohë, ai duhet ta përsërisë namazin, sepse në këtë rast ndërprerja konsiderohet e gjatë.

Arsyeja është rregulli juridik:

"Ajo që i afrohet një gjëje merr gjykimin e saj."

Kur mbështetemi në një rregull juridik si argument, nuk mbështetemi te vetë rregulli, por te argumenti mbi të cilin ai është ndërtuar, qoftë ai tekst fetar apo përfundimi i nxjerrë nga shqyrtimi i rasteve të shumta (*istikra'*).

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"...dhe bën sexhden e harresës."

Në këtë rast, sexhdja e harresës bëhet **pas selamit**.

A është ajo obligim apo sunet?

Fukahatë thonë se këtu ajo është **sunet dhe jo obligim**.

Arsyeja është se ai nuk ka lënë pa plotësuar asgjë nga namazi; sapo iu kujtua ose iu tërhoq vëmendja, u kthye dhe e plotësoi.

Fukahatë kanë vendosur edhe një rregull:

Kur sexhdja e harresës bëhet pas selamit, ajo është sunet.

Ata e arsyetojnë këtë duke thënë se, meqë bëhet pas përfundimit të namazit, ajo është e ndarë prej tij dhe nuk bën pjesë në vetë namazin, ngjashëm me sunetet e rregullta, të cilat kryhen veçmas nga namazi farz.

وَإِنْ طَالَ الفَصْلُ، أَوْ تَكَلَّمَ لِغَيْرِ مَصْلَحَتِهَا: بَطَلَتْ كَكَلَامِهِ فِي صُلْبِهَا، وَلِمَصْلَحَتِهَا إِنْ كَانَ يَسِيرًا: لَمْ تَبْطُلْ.

Nëse ndërprerja zgjatet ose flet për diçka që nuk është në dobi të namazit, namazi i tij prishet, njësoj sikur të fliste gjatë vetë namazit. Ndërsa, nëse flet në dobi të namazit dhe të folurit është i paktë, namazi i tij nuk prishet.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nëse ndërprerja zgjatet ose flet për diçka që nuk është në dobi të namazit, namazi prishet.”

Këtu autori përmend prishësin e katërt të namazit, që është të folurit.

Më herët sqaruam se çfarë nënkuptohet me **ndërprerje të gjatë**.

Arsyeja është se ajo nuk konsiderohet më e lidhur me namazin. Nëse do të lejohej kthimi pas një ndërprerjeje të gjatë, atëherë do të duhej të thoshim se kush e ka lënë namazin të papërfunduar para dy ditësh mund të kthehet sot dhe ta plotësojë, gjë që është e pasaktë.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...ose flet për diçka që nuk është në dobi të namazit, namazi i tij prishet.”

Për këtë ka pajtim ndërmjet dijetarëve.

Argument është hadithi i Muavije ibn el-Hakemit, Allahu qoftë i kënaqur me të, ku Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Në këtë namaz nuk lejohet asgjë prej fjalëve të njerëzve.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...njësoj sikur të fliste gjatë vetë namazit.”

Me këtë fjali autori dëshiron të sqarojë dy gjykime.

Së pari, nëse njeriu flet gjatë vetë namazit me fjalë të zakonshme të njerëzve, namazi i tij prishet, bazuar në hadithin e Muavije ibn el-Hakemit.

Së dyti, nëse dikush jep selam para përfundimit të namazit, pastaj flet për diçka që nuk është në dobi të namazit, namazi i tij gjithashtu prishet.

Ndërsa, nëse flet në dobi të namazit, namazi nuk prishet.

Argument për këtë është hadithi i Dhul-Jedejnit, ku Pejgamberi ﷺ tha:

“A ka të drejtë Dhul-Jedejni?”

Po ashtu tha:

“As nuk harrova dhe as nuk u shkurtua namazi.”

Kjo ishte një bisedë që kishte për qëllim sqarimin dhe plotësimin e namazit, prandaj nuk e prishi atë.

Ndërsa të folurit për çështje të dynjasë, si shitblerja, pyetjet për gjendjen e dikujt ose biseda të ngjashme që nuk kanë lidhje me namazin, e prish namazin.

Kjo sepse koha ndërmjet selamit të gabuar dhe plotësimit të namazit merr gjykimin e vetë namazit, sipas rregullit juridik:

“Ajo që i afrohet një gjëje merr gjykimin e saj.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Ndërsa, nëse flet në dobi të namazit dhe të folurit është i paktë, namazi i tij nuk prishet.”

Domethënë, nëse fjalët janë të pakta dhe kanë për qëllim plotësimin ose rregullimin e namazit, atëherë namazi nuk prishet.

وَقَهْقَهَةٌ: كَكَلَامٍ

“Edhe e qeshura me zë është si të folurit.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Edhe e qeshura me zë është si të folurit.”

Domethënë, sipas medhhebit, çdo e qeshur me zë gjatë namazit e prish namazin, edhe nëse prej saj nuk dallohen dy shkronja.

Sipas medhhebit, nëse njeriu qesh me zë gjatë namazit, edhe nëse nuk dallohen shkronjat që formohen nga e qeshura, si shkronja **kaf**, **ha** ose shkronja të tjera që mund të dalin gjatë saj, namazi i tij prishet për shkak të vetë të qeshurit me zë.

Ata nuk bëjnë dallim në këtë çështje.

Për këtë kanë transmetuar edhe një hadith, megjithëse dijetarët kanë diskutuar rreth saktësisë së tij.

“Është si të folurit.”

Domethënë, e qeshura me zë e prish namazin, ashtu siç e prish edhe të folurit.

وَإِنْ نَفَخَ، أَوِ انْتَحَبَ مِنْ غَيْرِ خَشْيَةِ اللهِ تَعَالَى، أَوْ تَنَحْنَحَ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ فَبَانَ حَرْفَانِ: بَطَلَتْ

“Nëse fryn, qan me zë jo nga frika ndaj Allahut të Lartësuar ose kollitet lehtë pa nevojë dhe prej kësaj dallohen dy shkronja, namazi prishet.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nëse fryn...”

Domethënë, nëse fryn gjatë namazit dhe thotë, për shembull: **“uf”**.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...ose qan me zë...”

Domethënë, qan me zë, por jo nga frika ndaj Allahut.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...jo nga frika ndaj Allahut të Lartësuar ose kollitet lehtë...”

Për shembull, thotë: **“ahm”**, **“hm”** ose diçka të ngjashme.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...pa nevojë.”

Nëse kollitet lehtë për ndonjë nevojë ose fryn për një nevojë, si p.sh. për të larguar diçka nga fytyra e tij, atëherë kjo nuk hyn në këtë gjykim.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...dhe prej kësaj dallohen dy shkronja...”

Për shembull, thotë: **“ahm”**, ku dallohen shkronjat **elif**, **ha** dhe **mim**.

Ose fryn duke thënë: **“uf”**, ku dallohen shkronjat **elif** dhe **fa**.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Namazi prishet.”

Domethënë, namazi i tij prishet.

Argument për këtë, sipas fukahave, është transmetimi i Abdullah ibn Abbasit, Allahu qoftë i kënaqur me të, i cili ka thënë:

“Fryrja gjatë namazit është si të folurit në të.”

Ata thonë se fryrja është diçka që ndodh natyrshëm me frymëmarrjen, por nëse prej saj formohen shkronja të kuptueshme, ajo merr gjykimin e të folurit.

Arsyeja pse fukahatë kushtëzuan daljen e **dy shkronjave** është se, sipas gjuhës arabe, fjala më e shkurtër përbëhet nga dy shkronja. Nuk ekziston fjalë me më pak se dy shkronja.

Prandaj, ata e lidhën këtë gjykim me daljen e dy shkronjave.

Argumenti për fryrjen është transmetimi nga Ibn Abbasi, Allahu qoftë i kënaqur me të, megjithëse disa dijetarë kanë folur për dobësinë e zinxhirit të tij.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...pa nevojë.”

Argumenti se nevoja e bën këtë të lejueshme është transmetimi që gjendet te imam Ahmedi, ku Aliu, Allahu qoftë i kënaqur me të, ka thënë:

“Unë kisha hyrje të veçantë te Pejgamberi ﷺ dhe, kur hyja, ai ﷺ kollitej lehtë për të më njoftuar.”

Pra, Pejgamberi ﷺ kollitej lehtë për ta njoftuar se mund të hynte.

Prandaj, nëse kollitja e lehtë ose fryrja bëhet për një nevojë, edhe nëse prej saj dalin dy shkronja, **ajo tolerohet**, bazuar në hadithin e Aliut, nëse ai është i saktë.

فَصْلٌ

Nënkapitull

وَمَنْ تَرَكَ رُكْناً فَذَكَرَهُ بَعْدَ شُرُوعِهِ فِي قِرَاءَةِ رَكْعَةٍ أُخْرَى: بَطَلَتِ الَّتِي تَرَكَهُ مِنْهَا. وَقَبْلَهُ: يَعُودُ وُجُوباً، فَيَأْتِي بِهِ وَبِمَا بَعْدَهُ. وَإِنْ عَلِمَ بَعْدَ السَّلَامِ: فَكَتَرْكِ رَكْعَةٍ كَامِلَةٍ.

Nëse namazliu lë një shtyllë të namazit dhe kujtohet për të pasi ka filluar leximin në rekatin tjetër, rekati në të cilin e ka lënë atë shtyllë prishet. Ndërsa, nëse kujtohet para se të fillojë leximin në rekatin tjetër, e ka obligim të kthehet, ta kryejë atë shtyllë dhe gjithçka që vjen pas saj. Nëse kujtohet vetëm pas selamit, atëherë gjykimi i tij është si gjykimi i atij që ka lënë një rekat të plotë.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nënkapitull: Kush lë një shtyllë...”

Këtu bëhet fjalë për çdo shtyllë të namazit, përveç tekbirit fillestar të namazit.

Sepse, nëse njeriu e lë tekbirin fillestar të namazit, namazi i tij nuk është lidhur fare.

Ndërsa këtu bëhet fjalë për atë që lë një shtyllë tjetër prej shtyllave që u përmendën më herët.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...dhe kujtohet për të pasi ka filluar leximin në rekatin tjetër.”

Për shembull, në rekatin e dytë harron rukunë, një sexhde, leximin e Fatihasë apo ndonjë shtyllë tjetër.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Rekati në të cilin e ka lënë atë shtyllë prishet.”

Domethënë, rekati i mëparshëm prishet i tëri.

Ky nënkapitull që përmendi autori trajton dispozitat e mangësimit në namaz.

Nënkapitulli i mëparshëm trajtonte dispozitat e shtimit në namaz, ndërsa tani autori fillon të flasë për dispozitat e atij që lë diçka nga namazi.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Ndërsa, nëse kujtohet para kësaj...”

Domethënë, nëse kujtohet para se të fillojë leximin në rekatin tjetër.

Për shembull, kujtohet gjatë sexhdes se nuk ka bërë ruku, ose kujtohet gjatë uljes se nuk ka bërë ruku, ose kujtohet sapo është ngritur për rekatin e dytë se nuk ka bërë ruku.

Në këtë rast, e ka obligim të kthehet.

Pra, fjala e autorit:

“Ndërsa, nëse kujtohet para kësaj...”

do të thotë: para se të fillojë leximin në rekatin tjetër.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“E ka obligim të kthehet.”

Domethënë, e ka obligim të kthehet.

Argument për këtë është hadithi i Mugire ibn Shu‘bes, Allahu qoftë i kënaqur me të, të cilin e kanë transmetuar autorët e Suneneve. Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Kur ndonjëri prej jush ngrihet pas dy rekateve dhe kujtohet para se të drejtohet plotësisht në këmbë, le të ulet.”

Pra, ai e ka obligim të kthehet dhe ta plotësojë atë që ka lënë, megjithëse këtu bëhet fjalë për lënien e një obligimi.

Ndërsa, nëse kujtohet pasi është drejtuar plotësisht në këmbë, atëherë nuk duhet të ulet.

Ky hadith tregon se, nëse ka filluar rekatin e dytë dhe ka hyrë në shtyllën e parë të tij, që është leximi, atëherë nuk kthehet më.

Kjo sepse ajo që i paraprin leximit nuk është shtyllë, por përfshin tekbirin e kalimit dhe veprime të ngjashme.

Prandaj, leximi është shtylla e parë e rekatit pasues, ndërsa ajo që vjen para tij konsiderohet ndarëse mes dy rekateve.

Për këtë arsye, ai e ka obligim të kthehet nëse kujtohet **para** fillimit të leximit, ndërsa nëse kujtohet **pas** fillimit të tij, rekati i mëparshëm prishet.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Ndërsa, nëse kujtohet para kësaj, e ka obligim të kthehet.”

Domethënë, e ka obligim të kthehet.

Nëse nuk kthehet, namazi i tij prishet i tëri.

Mos thuaj: “Prishet vetëm rekati”, por thuaj: **“Prishet i gjithë namazi.”**

Si ndodh kjo?

Për shembull, një njeri harron rukunë. Gjatë sexhdes kujtohet se nuk ka bërë ruku.

I themi: **“Duhet të kthehesh, të ngrihesh dhe ta kryesh rukunë.”**

Nëse ai thotë: “Le të prishet ky rekat; do ta plotësoj sexhden e dytë dhe pastaj do të ngrihem për rekatin tjetër”, i themi: **“Namazi yt është prishur.”**

Pse?

Sepse namazi prishet i tëri, jo vetëm ai rekat.

Arsyeja është se ai qëllimisht ka shtuar në namaz një veprim prej llojit të veprimeve të namazit.

Ky gjykim mbështetet në një arsyetim juridik të pranuar pa mospajtim.

Shikoje këtë shembull:

Më parë thamë se, nëse dikush harron një shtyllë në një rekat dhe kujtohet gjatë atij rekati, e ka obligim të kthehet.

Po ashtu sqaruam se, nëse kujtohet gjatë atij rekati dhe qëllimisht nuk kthehet, namazi i tij prishet.

Ky është kuptimi që merret nga fjalët e autorit, edhe pse ai nuk e ka përmendur shprehimisht. Ky kuptim është i saktë dhe është përmendur në librat e zgjeruar të medhhebit.

Ndërsa, nëse e harron shtyllën, e përfundon rekatin dhe kujtohet vetëm në rekatin e dytë, atëherë ai e anulon vetëm rekatin e parë.

A u bë e qartë kjo çështje?

Po kështu, nëse kujtohet gjatë sexhdes së rekatit të tretë se në rekatin e parë ka lënë një shtyllë, themi:

Rekati i parë prishet, ndërsa **rekati i tretë llogaritet për të si rekati i dytë.**

Në këtë rast, nuk kthehet më.

Ai kthehet vetëm kur kujtohet **gjatë të njëjtit rekat** në të cilin është lënë shtylla.

Kjo është e njëjta çështje; unë vetëm ua paraqita me një shembull tjetër.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nëse kujtohet vetëm pas selamit, atëherë gjykimi i tij është si gjykimi i atij që ka lënë një rekat të plotë.”

Kjo është njësoj si çështja që u përmend më parë për atë që jep selam duke i munguar një rekat.

Nëse kujtohet, duhet ta plotësojë atë rekat.

Nëse ndërprerja ka qenë e gjatë, ose ka folur për diçka që nuk është në dobi të namazit, ose është larguar nga vendi i faljes, atëherë themi se **namazi i tij është prishur**.

Ndërsa, nëse ndërprerja ka qenë e shkurtër dhe nuk ka folur, përveçse në dobi të namazit, atëherë ai duhet ta plotësojë namazin.

Pra, gjykimi i tij është si gjykimi i atij që ka dhënë selam para se ta përfundojë namazin.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nëse harron teshehudin e parë...”

Deri tani, autori foli për atë që lë një **shtyllë** të namazit.

Tani ai fillon të flasë për atë që lë një **obligim** prej obligimeve të namazit.

وَإِنْ نَسِيَ التَّشَهُّدَ الأَوَّلَ وَنَهَضَ: لَزِمَهُ الرُّجُوعُ مَا لَمْ يَنْتَصِبْ قَائِمًا. فَإِنِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا: كُرِهَ رُجُوعُهُ. وَإِنْ لَمْ يَنْتَصِبْ: لَزِمَهُ الرُّجُوعُ. وَإِنْ شَرَعَ فِي القِرَاءَةِ: حَرُمَ الرُّجُوعُ. وَعَلَيْهِ السُّجُودُ لِلْكُلِّ.

Nëse e harron teshehudin e parë dhe ngrihet, e ka obligim të kthehet për sa kohë që nuk është drejtuar plotësisht në këmbë. Nëse është drejtuar plotësisht në këmbë, kthimi është i papëlqyeshëm (mekruh). Nëse ende nuk është drejtuar plotësisht në këmbë, e ka obligim të kthehet. Nëse ka filluar leximin, e ka të ndaluar të kthehet. Në të gjitha këto raste duhet të bëjë sexhden e harresës.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nëse e harron teshehudin e parë...”

Këtu bëhet fjalë për teshehudin e parë, i cili është një prej **obligimeve** të namazit.

Shumica e obligimeve të tjera janë më të qarta, prandaj autori e përmendi këtë në mënyrë të veçantë.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nëse e harron teshehudin e parë...”

Kjo fjalë përfshin dy raste dhe të dyja kanë të njëjtin gjykim:

- **të harrojë teshehudin bashkë me uljen për të;**
- **ose të ulet, por ta harrojë vetë teshehudin.**

Pra, kemi dy raste dhe të dyja kanë të njëjtin gjykim.

Rasti i parë është kur ulet, por nuk e lexon:

“Et-tehijjatu lil-lah...”

Për këtë themi: **“Ke lënë një obligim.”**

Kur numëruam obligimet e namazit, thamë se **teshehudi** dhe **ulja për të** janë të dyja obligime.

Po kështu, nëse nuk ulet fare dhe ngrihet menjëherë, themi se ka lënë një obligim.

Pra, fjala e autorit:

“Nëse harron teshehudin e parë...”

përfshin të dyja rastet: qoftë kur e harron teshehudin megjithëse është ulur, qoftë kur nuk ulet fare.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...dhe ngrihet.”

Domethënë, ngrihet për rekatin tjetër.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“E ka obligim të kthehet për sa kohë që nuk është drejtuar plotësisht në këmbë.”

Argument për këtë është hadithi i Mugire ibn Shu‘bes, Allahu qoftë i kënaqur me të, të cilin e përmenda më parë. Hadithin e kanë transmetuar Ebu Davudi dhe imam Ahmedi, dhe zinxhiri i tij është i pranueshëm.

Po ashtu, është transmetuar nga Zijad ibn Ilakah se Mugire ibn Shu‘be veproi pikërisht ashtu siç përshkruhet në hadith.

Prandaj, për sa kohë që nuk është drejtuar plotësisht në këmbë, por është ende duke u ngritur, ai e ka obligim të kthehet, bazuar në fjalën e Pejgamberit ﷺ:

“...le të ulet.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nëse është drejtuar plotësisht në këmbë...”

Domethënë, është ngritur plotësisht në këmbë.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Kthimi është i papëlqyeshëm (mekruh).”

Domethënë, i lejohet të kthehet, por kjo është e papëlqyeshme (mekruh).

Pse është e papëlqyeshme?

Sepse ende nuk ka hyrë në rekatin tjetër.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nëse ende nuk është drejtuar plotësisht në këmbë, e ka obligim të kthehet.”

Kjo fjali mund të duket problematike, jo nga aspekti i fikhut, por nga mënyra e shkurtër e shprehjes.

Sipas mendimit tim, kjo fjali mund t’u duket disa prej jush si përsëritje e asaj që u tha pak më parë.

Ndoshta dikush mund të gjejë një mënyrë për ta dalluar, por kjo tregon se çdo punë njerëzore ka mangësitë e saj.

Siç ju kam thënë edhe më parë, një prej kritikave që u bëhet librave të shkurtuar është pikërisht përsëritja.

Nëse e shihni se unë e kam përsëritur një çështje në ndonjë libër të shkurtuar, atëherë kjo është një prej mangësive të tij, sepse, në parim, një libër i shkurtuar nuk duhet të ketë përsëritje.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nëse ende nuk është drejtuar plotësisht në këmbë, e ka obligim të kthehet.”

Këtë e përmendi edhe pak më parë.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nëse ka filluar leximin, e ka të ndaluar të kthehet.”

Nuk i lejohet të kthehet, bazuar në hadithin e Mugire ibn Shu‘bes, Allahu qoftë i kënaqur me të.

Edhe në hadith thuhet:

“...atëherë të mos ulet.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Në të gjitha këto raste duhet të bëjë sexhden e harresës.”

Sexhdja e harresës në këto raste mund të jetë **obligim** ose **sunet**.

Kur është obligim?

Nëse është drejtuar plotësisht në këmbë dhe nuk është kthyer, atëherë sexhdja e harresës është obligim.

Ndërsa, nëse nuk ishte drejtuar plotësisht në këmbë dhe u kthye, ose ishte drejtuar plotësisht, por para se të fillonte leximin u kthye, atëherë sexhdja e harresës për të është sunet.

Argument për këtë është hadithi i Mugire ibn Shu‘bes, në të cilin përmenden të dyja rastet, e pastaj, në fund, Pejgamberi ﷺ tha:

“...dhe le të bëjë dy sexhde.”

Ky urdhër i përfshin të dyja rastet.

Ndërsa, në rastin e parë, sexhdja është obligim, sepse ai ka lënë një obligim (*vaxhib*) që, po të lihej qëllimisht, do ta prishte namazin.

Ndërsa, në rastin kur u kthye dhe e plotësoi atë që kishte lënë, sexhdja e harresës është vetëm sunet.

Më parë kemi vendosur rregullin se **për këdo që arrin ta plotësojë atë që ka lënë, sexhdja e harresës është sunet.**

وَمَنْ شَكَّ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ: أَخَذَ بِالأَقَلِّ.

“Kush dyshon në numrin e rekateve, bazohet në numrin më të vogël.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Kush dyshon në numrin e rekateve, bazohet në numrin më të vogël.”

Këtu bëhet fjalë për atë që ka **dyshim**, jo për atë që ka vetëm **dyshim të pabazë (uehm)**, sepse dyshimi i pabazë nuk merret parasysh.

Sipas medhhebit, nuk ka dallim nëse te ai ekziston **mbizotërimi i mendimit** për njërën anë apo jo.

Ndërsa, sipas transmetimit tjetër nga imam Ahmedi, bëhet dallim ndërmjet këtyre dy gjendjeve, bazuar në hadithin e Ibn Mesudit, Allahu qoftë i kënaqur me të.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Kush dyshon në numrin e rekateve, bazohet në numrin më të vogël.”

Domethënë, bazohet në atë për të cilën është i sigurt.

Argument për këtë është hadithi i Ebu Seidit, Allahu qoftë i kënaqur me të, i transmetuar në *Sahih*, ku Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Kur ndonjëri prej jush dyshon në namazin e tij dhe nuk e di nëse ka falur tri apo katër rekate, le ta hedhë poshtë dyshimin dhe le të bazohet në atë për të cilën është i sigurt.”

Pra, ai bazohet në numrin më të vogël, sepse ky është numri për të cilin është i sigurt.

وَإِنْ شَكَّ فِي تَرْكِ رُكْنٍ: فَكَتَرْكِهِ.

Nëse dyshon se ka lënë një shtyllë të namazit, atëherë gjykimi është sikur ta ketë lënë atë.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nëse dyshon se ka lënë një shtyllë të namazit, atëherë gjykimi është sikur ta ketë lënë atë.”

Domethënë, trajtohet sikur ajo shtyllë të jetë lënë.

Për shembull, nëse dyshon nëse ka bërë një sexhde apo dy, gjykojmë se ka bërë vetëm një sexhde.

Kjo sepse pjesa merr gjykimin e tërësisë.

Ashtu siç Pejgamberi ﷺ ka urdhëruar që, në rast dyshimi për numrin e rekateve, të bazohet në atë për të cilën ka siguri, po kështu edhe në rast dyshimi për një pjesë të namazit, bazohet në atë për të cilën ka siguri.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nuk bën sexhden e harresës për dyshimin se ka lënë një obligim ose se ka shtuar diçka.”

Ky është një prej rasteve në të cilat sexhdja e harresës nuk ligjësohet.

Pra, ajo nuk është as sunet, as obligim.

Kjo vlen kur njeriu dyshon se ka lënë një obligim, jo një shtyllë.

Nëse dyshon se ka lënë një shtyllë, bazohet në atë për të cilën ka siguri dhe sexhdja e harresës është obligim.

Ndërsa, nëse dyshon se ka lënë një obligim, ky dyshim nuk merret parasysh pasi të ketë kaluar vendi i tij.

Për shembull, nëse pas rukusë ose sexhdes mendon:

“Ndoshta nuk e thashë tesbihun.”

I themi se ky dyshim nuk merret parasysh, sepse vendi i tesbihut tashmë ka kaluar.

Mirëpo, nëse dyshimi i lind ende brenda atij veprimi, duhet ta kryejë obligimin.

Për shembull, nëse është ende në sexhde dhe mendon:

“Ndoshta nuk e kam thënë tesbihun.”

I themi:

“Thuaje tani.”

Pra, këtu bëhet fjalë për dyshimin që lind pasi ka kaluar vendi i obligimit.

لَا يَسْجُدُ لِشَكِّهِ فِي تَرْكِ وَاجِبٍ، أَوْ زِيَادَةٍ

“Nuk bën sexhden e harresës për dyshimin se ka lënë një obligim ose se ka shtuar diçka.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...ose se ka shtuar diçka.”

Domethënë, nëse dyshon se ka shtuar ndonjë veprim në namaz, nuk bën sexhden e harresës për këtë.

Me “shtim” këtu nënkuptohet shtimi i ndonjë veprimi prej veprimeve të namazit, për të cilin folëm më herët.

وَلَا سُجُودَ عَلَى مَأْمُومٍ إِلَّا تَبَعًا لِإِمَامِهِ

“Nuk ka sexhde harrese për xhematliun, përveçse duke ndjekur imamin e tij.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nuk ka sexhde harrese për xhematliun, përveçse duke ndjekur imamin e tij.”

Domethënë, xhematliu nuk bën sexhden e harresës i vetëm, por vetëm duke ndjekur imamin e tij.

Për këtë është transmetuar nga Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, se ka thënë:

“Xhematliu është ndjekës.”

Po ashtu, është transmetuar edhe nga Pejgamberi ﷺ se xhematliu është ndjekës i imamit të tij.

Megjithatë, përjashtohet një rast, kur xhematliu është **mesbuk** (xhematliu që ka humbur një ose më shumë rekate me imamin).

Në këtë rast, ai bën sexhden e harresës në tri gjendje:

Gjendja e parë:

Bën sexhden e harresës për harresën që i ndodh pasi ndahet nga imami dhe e plotëson vetë pjesën e mbetur të namazit.

Në këtë rast, sexhdja e harresës është obligim ose sunet, sipas gjykimit të asaj harrese.

Gjendja e dytë:

Bën sexhden e harresës edhe për harresën që i ka ndodhur së bashku me imamin.

Sipas medhhebit, ai bën sexhde për këtë, sepse ajo lidhet me fundin e namazit, ndërsa fundin e namazit ai e kryen i ndarë nga imami.

Gjendja e tretë:

Bën sexhden e harresës nëse jep selam bashkë me imamin nga harresa.

Kjo ndodh kur imami thotë:

“Es-selamu alejkum ue rahmetullah”

dhe xhematliu jep selam bashkë me të, pastaj kujtohet se është mesbuk.

E veçuam këtë rast sepse nuk hyn as te harresa gjatë ndjekjes së imamit, pasi imami tashmë ka dalë nga namazi, dhe as te harresa që i ndodh pasi është ndarë plotësisht prej tij.

Prandaj, edhe në këtë rast ai bën sexhden e harresës.

Pra, mesbuku bën sexhden e harresës për:

- harresën që i ndodh pasi ndahet nga imami;
- harresën që i ka ndodhur së bashku me imamin;
- rastin kur jep selam bashkë me imamin nga harresa.

وَتَبْطُلُ بِتَرْكِ سُجُودِ أَفْضَلِيَّتُهُ قَبْلَ السَّلَامِ فَقَطْ، وَإِنْ نَسِيَهُ وَسَلَّمَ: سَجَدَ إِنْ قَرُبَ زَمَنُهُ

“Namazi prishet vetëm nëse lihet sexhdja e harresës për të cilën është më e pëlqyeshme të bëhet para selamit. Ndërsa, nëse e harron atë dhe jep selam, e bën sexhden e harresës nëse ka kaluar një kohë e shkurtër.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Namazi prishet vetëm nëse lihet sexhdja e harresës që është më e pëlqyeshme të bëhet para selamit.”

Domethënë, nëse sexhdja e harresës duhet të bëhet para selamit dhe njeriu e lë atë, namazi i tij prishet.

Ndërsa sexhdja e harresës që është më e pëlqyeshme të bëhet pas selamit nuk e prish namazin nëse lihet.

Sipas medhhebit, është vetëm një rast në të cilin sexhdja e harresës është më e pëlqyeshme të bëhet pas selamit, ndërsa sipas transmetimit të dytë janë dy raste.

Rasti i parë është kur namazliu jep selam para se ta përfundojë namazin.

Fukahatë e quajnë këtë **sexhde për shkak të mangësimit**.

Me mangësim këtu nuk synohet lënia e një shtylle ose e një obligimi, por lënia e një rekati të plotë ose më shumë, duke dhënë selam para përfundimit të namazit.

Kjo është një prej çështjeve që mund të krijojë paqartësi në kapitullin e sexhdes së harresës, sepse fukahatë e përdorin fjalën **mangësim** në dy kuptime:

Ndonjëherë me të synojnë lënien e një shtylle ose të një obligimi.

Ndërsa, në këtë rast, me të synojnë dhënien e selamit para përfundimit të namazit, duke lënë një rekat të plotë ose më shumë.

Prandaj, kur thonë:

“Sexhdja për shkak të mangësimit bëhet pas selamit”,

kanë për qëllim atë që ka dhënë selam duke i munguar një rekat ose më shumë.

Ky është rasti i vetëm, sipas medhhebit, në të cilin sexhdja e harresës bëhet pas selamit.

Rasti i dytë, sipas transmetimit tjetër, është kur namazliu vepron sipas **mbizotërimit të mendimit** të tij.

Kjo bazohet në hadithin e Ibn Mesudit, Allahu qoftë i kënaqur me të, ku thuhet:

“Le të veprojë sipas asaj që i mbizotëron në mendim dhe pastaj le të bëjë sexhden e harresës pas selamit.”

Ndërsa, sipas mendimit të njohur të medhhebit, nuk veprohet sipas mbizotërimit të mendimit në këtë çështje.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nëse e harron...”

Domethënë, nëse harron ta bëjë sexhden e harresës.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...dhe jep selam, e bën atë nëse ka kaluar një kohë e shkurtër.”

Kjo sepse hyn në gjykimin e kryerjes së një obligimi pas harrimit.

Siç thamë më parë, sexhdja e harresës është një obligim i lidhur me namazin.

Ndërsa, nëse ka kaluar një kohë e gjatë, ajo nuk bëhet më si kaza; megjithatë, namazi është i vlefshëm.

Arsyeja është se ka kaluar koha e saj.

Meqë sexhdja e harresës është një obligim (vaxhib) dhe jo një shtyllë (rukn), obligimet falen në rast harrese, përveç nëse kanë një zëvendësim ose një formë kompensimi, siç është sexhdja e harresës dhe raste të ngjashme.

وَمَنْ سَهَا مِرَاراً: كَفَاهُ سَجْدَتَانِ

“Atij që harron disa herë gjatë namazit, i mjaftojnë dy sexhde të harresës.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Atij që harron disa herë gjatë namazit, i mjaftojnë dy sexhde të harresës.”

Atij që harron disa herë gjatë namazit, edhe nëse këto harresa ndodhin në vende të ndryshme të namazit, i mjaftojnë vetëm dy sexhde të harresës.

Për këtë ka pajtim ndërmjet dijetarëve, sepse namazi nuk ka vend për më shumë se një sexhde harrese.

Lidhur me këtë çështje, po ju lë dy detyra për javën e ardhshme:

Detyra e parë:

Nga fjalët e autorit, mblidhni të gjitha rastet dhe përcaktoni:

- kur sexhdja e harresës është **obligim**;
- kur është **sunet**;
- kur është **e lejuar**;
- dhe kur **nuk ligjësohet fare**.

Unë ua kam përmendur secilin rast në vendin e tij. Kjo është detyra.

Është pak e vështirë dhe besoj se do t’ju marrë të paktën gjysmë ore, sepse kërkon përsiatje.

Kjo metodë, o vëllezër, është shumë e dobishme: merreni librin dhe riorganizojeni sipas ndarjes suaj. Pikërisht kjo mënyrë ju ndihmon ta kuptoni çështjen, t’i lidhni temat mes tyre dhe ta përvetësoni më mirë lëndën.

Kjo është ajo për të cilën ka aluduar Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, kur ka thënë:

“Njihini çështjet e ngjashme dhe ato të krahasueshme.”

Mblidhini veçmas çështjet që janë sunet, veçmas ato që janë obligim, e po ashtu edhe rastet që kanë një gjykim të veçantë. Pas kësaj, do ta keni më të lehtë t’i dalloni përjashtimet, sepse zakonisht pikërisht ato janë vendi ku lind paqartësia.

Detyra e dytë:

Në këtë kapitull autori përmendi katër ose ndoshta pesë prishës të namazit. Nëse e shqyrtoni me kujdes, mund të arrini në përfundimin se janë pesë. Unë i kam në mendje katër.

Nxirrini dhe renditini këta prishës.

Mund t’i sillni javën e ardhshme ose javën pas saj; kjo mbetet në dëshirën tuaj.

Me këtë e përfundojmë mësimin.

E di se kapitulli i sexhdes së harresës është disi i hollësishëm, por shpresoj që shpjegimi im t’ju ketë sjellë dobi.

بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ

Kapitulli mbi dispozitat e namazit vullnetar

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Kapitulli mbi dispozitat e namazit vullnetar.”

Domethënë, ky kapitull flet për llojet e namazeve që nuk janë të obligueshme.

Autori fillimisht sqaroi mënyrën e faljes së namazit, tregoi se namazet e obligueshme janë pesë dhe përmendi kohët e tyre.

Pastaj, Allahu e mëshiroftë, filloi të flasë për namazet që janë të pëlqyeshme.

Namazet vullnetare ndahen në dy lloje:

Lloji i parë: namazet vullnetare të kufizuara me një shkak, kohë ose mënyrë të caktuar. Për këto, dijetarët kanë caktuar dispozita dhe kapituj të veçantë.

Lloji i dytë: namazet vullnetare të pakufizuara. Njeriu mund t’i falë kur të dëshirojë, përderisa nuk është në një kohë kur ndalohet falja.

Më vonë, pasi të përfundojë kapitujt mbi namazet vullnetare, autori do të përmendë edhe kohët në të cilat ndalohet falja e namazeve.

Duket sikur autori, Allahu e mëshiroftë, pasi përmendi në përgjithësi ligjësimin e namazeve vullnetare, kalon më pas në sqarimin e kohëve kur namazi vullnetar i pakufizuar nuk ligjësohet.

آكَدُهَا: كُسُوفٌ، ثُمَّ اسْتِسْقَاءٌ، ثُمَّ تَرَاوِيحُ

“Namazi vullnetar më i theksuar është namazi i eklipsit, pastaj namazi për kërkimin e shiut, e më pas namazi i teravive.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Më i theksuari prej tyre...”

Domethënë, namazi më i theksuar prej namazeve të pëlqyeshme ose suneteve.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Më i theksuari prej tyre është namazi i eklipsit, pastaj namazi për kërkimin e shiut, pastaj namazi i teravive, e më pas namazi i vitrit.”

Fukahatë, Allahu i mëshiroftë, zakonisht në fillim të kapitullit mbi namazin vullnetar sqarojnë dy çështje:

Çështja e parë:

Sqarojnë se cili është adhurimi më i mirë në përgjithësi.

Ata përmendin se adhurimi më i mirë, pas dy dëshmive, është namazi.

Asnjë adhurim tjetër nuk është më i mirë se namazi, përveç xhihadit dhe kërkimit të dijes fetare, sepse edhe ato janë prej adhurimeve më të vlefshme.

Natyrisht, këtu bëhet fjalë për adhurimet vullnetare, sepse obligimet kanë përparësi ndaj të gjitha nafileve, pa asnjë dyshim.

Disa fukaha kanë përmendur edhe qëndrimin në Arafat për atë që ndodhet atje.

Çështja e dytë:

Ata sqarojnë se cilat prej namazeve të pëlqyeshme janë më të theksuara se të tjerat.

Qëllimi i këtij dallimi është që, nëse dy namaze vullnetare përkojnë në të njëjtën kohë, muslimani t’i japë përparësi namazit që është më i theksuar.

Për shembull, nëse përkojnë namazi i eklipsit dhe teravitë, i jepet përparësi namazit të eklipsit.

Po ashtu, nëse përkojnë namazi për kërkimin e shiut dhe namazi i eklipsit, përparësi ka namazi i eklipsit.

Pra, namazi më i theksuar ka përparësi në kryerje dhe është më afër shpërblimit të madh tek Allahu i Lartësuar.

Fukahatë kanë vendosur tri kritere për të dalluar se cilat namaze vullnetare janë më të vlefshme se të tjerat.

Kriteri i parë:

Ata thonë se namazi që është ligjësuar të falet me xhemat është më i vlefshëm se ai që është ligjësuar të falet individualisht.

Arsyeja është se ai i ngjan më shumë namazeve farz, të cilat falen me xhemat.

Ky është kriteri i parë.

Kriteri i dytë:

Namazi të cilin Pejgamberi ﷺ nuk e ka lënë, por e ka praktikuar vazhdimisht, është më i theksuar se ai për të cilin ka ekzistuar shkaku, por ai ﷺ e ka lënë.

Kriteri i tretë:

Ata thonë se namazi për të cilin ka ardhur një urdhër i drejtpërdrejtë për kryerjen e tij është më i theksuar se ai për të cilin nuk ka ardhur një urdhër i tillë.

Këto tri kritere janë mbledhur te namazi i eklipsit:

- është ligjësuar të falet me xhemat;
- ka ardhur urdhër për kryerjen e tij;
- dhe Pejgamberi ﷺ nuk e ka lënë.

Prandaj, namazi i eklipsit është namazi vullnetar më i theksuar.

Pas tij vjen namazi për kërkimin e shiut.

Arsyeja është se Pejgamberi ﷺ e la atë në disa raste. Sipas transmetimeve, ai ﷺ e fali vetëm një herë, megjithëse pati raste të tjera kur ekzistonte shkaku për faljen e tij. Në ato raste, u mjaftua me lutje në minber ose në mënyra të tjera, gjykimi i të cilave do të përmendet më vonë.

Pastaj vijnë teravitë.

Pejgamberi ﷺ i fali ato për tri net, pastaj i la nga frika se mos bëheshin obligim.

Lënia e tyre tregon se ato nuk janë në të njëjtin nivel theksimi si namazi i eklipsit.

Pastaj vjen namazi i vitrit, sepse ai falet individualisht dhe nuk është ligjësuar të falet me xhemat.

Të katër këto namaze janë sunete dhe asnjëri prej tyre nuk është obligim.

Argument për këtë është hadithi i saktë, në të cilin një beduin e pyeti Pejgamberin ﷺ se cilat namaze ia ka bërë Allahu obligim.

Pejgamberi ﷺ tha:

“Pesë namazet.”

Ai e pyeti:

“A kam obligim ndonjë tjetër përveç tyre?”

Pejgamberi ﷺ u përgjigj:

“Jo, përveç nëse dëshiron të falësh namaze vullnetare.”

ثُمَّ وِتْرٌ: وَيُفْعَلُ بَيْنَ العِشَاءِ وَالْفَجْرِ.

“Pastaj vjen namazi i vitrit.”

“Ai falet në kohën ndërmjet namazit të jacisë dhe agimit.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Ai falet...”

Domethënë, namazi i vitrit.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...ndërmjet jacisë dhe agimit.”

Me këtë fjali, autori, Allahu e mëshiroftë, dëshiron të na sqarojë kohën e namazit të vitrit.

Koha e tij fillon pas namazit të jacisë dhe vazhdon deri në agim.

E gjithë kjo është kohë e lejueshme për faljen e vitrit.

Megjithatë, koha më e mirë është një e treta e fundit e natës, siç do ta sqarojmë më vonë, kur të flasim për namazin e natës dhe dispozitat e tij.

Argument se kjo është koha e vitrit janë dy hadithe.

Hadithi i parë është hadithi i Harixhe ibn Hudhejfes, Allahu qoftë i kënaqur me të, të cilin e transmeton imam Ahmedi me zinxhir të saktë.

Ndërsa baza e tij gjendet në dy *Sahihët*, në hadithin e Aishes, Allahu qoftë i kënaqur me të, e cila ka thënë:

“Pejgamberi ﷺ falej ndërmjet namazit të jacisë dhe agimit.”

Pastaj ajo përmendi vitrin e tij dhe tha se Pejgamberi ﷺ falte njëmbëdhjetë rekate; jepte selam pas çdo dy rekateve dhe, në fund, e përfundonte me një rekat vitër.

Edhe më i qartë se ky është hadithi që e transmetojnë imam Ahmedi dhe Ebu Davudi nga Harixhe ibn Hudhejfe, Allahu qoftë i kënaqur me të, ku Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Allahu i Lartësuar ju ka urdhëruar me një namaz që është më i mirë për ju se devetë më të çmuara. Koha e tij është prej namazit të jacisë deri në agim.”

Ky hadith e përcakton qartë kohën e vitrit, duke përcaktuar fillimin dhe mbarimin e saj, ndërsa hadithi i Aishes e tregon këtë përmes praktikës së Pejgamberit ﷺ.

Nga fjala e autorit:

“Vitri falet ndërmjet jacisë dhe agimit.”

rrjedhin disa çështje, të cilat do t’i përmendim në vijim.

Çështja e parë:

Nëse dikush e fal vitrin para hyrjes së kohës së tij, vitri i tij nuk është i vlefshëm.

Prandaj, nëse e fal vitrin para namazit të jacisë, ai nuk është i vlefshëm dhe, nëse dëshiron ta falë vitrin, duhet ta përsërisë pas hyrjes së kohës së tij, sepse e ka falur para kohës së caktuar.

Ky është gjykimi i parë.

Çështja e dytë:

Fillimi i kohës së vitrit lidhet me faljen e namazit të jacisë.

Prandaj, nëse dikush i bashkon namazet me bashkim të hershëm (*xhem’ takdim*), i lejohet ta falë vitrin menjëherë pas jacisë, edhe nëse jacinë e ka falur në kohën e akshamit.

Kjo bazohet në hadithin e Harixhe ibn Hudhafes, Allahu qoftë i kënaqur me të, ku Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“...koha e tij është prej namazit të jacisë...”

Ky hadith tregon qartë se fillimi i kohës së vitrit lidhet me faljen e namazit të jacisë.

Prandaj, kush i bashkon namazet me *xhem’ takdim*, qoftë për shkak të udhëtimit, shiut ose një arsyeje të ngjashme, mund ta falë vitrin menjëherë pas namazit të jacisë.

Një çështje tjetër që lidhet me vitrin është se, pasi e mësuam kohën e tij, themi se kjo është **koha e lejueshme** për faljen e tij.

Ndërsa **koha më e mirë** përcaktohet nga dy aspekte:

Nga aspekti i kohës, ajo është një e treta e fundit e natës.

Nga aspekti i gjendjes, më e pëlqyeshme është të falet pas një gjumi. Për këtë arsye quhet *tehexhud*.

Po ashtu, është transmetuar nga Pejgamberi ﷺ se namazi i natës i Davudit, alejhis-selam, ishte namazi më i mirë i natës dhe ai falej pasi kishte fjetur.

Hadithi do të përmendet në vendin e tij, nëse do Allahu.

Kur themi se fillimi i kohës së vitrit është pas namazit të jacisë, kemi për qëllim **kohën e lejueshme**. Ndërsa më e pëlqyeshme është që vitri të falet **pas sunetit të rregullt të jacisë**.

Pra, përparësia e faljes së vitrit merret parasysh nga dy aspekte që i përmendëm më parë: nga koha (një e treta e fundit e natës) dhe nga gjendja (pas gjumit). Po ashtu, është më e pëlqyeshme që ai të falet pas sunetit të rregullt të jacisë.

وَأَقَلُّهُ رَكْعَةٌ، وَأَكْثَرُهُ إِحْدَى عَشْرَةَ - مَثْنَى مَثْنَى، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ

"Namazi i vitrit ka së paku një rekat, ndërsa më së shumti njëmbëdhjetë rekate. Rekatet falen dy nga dy, pastaj përfundohen me një rekat vitër."

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Së paku është një rekat, ndërsa më së shumti njëmbëdhjetë rekate."

Sa i përket faktit se vitri ka së paku një rekat, argument për këtë është hadithi i Ebu Ejjub el-Ensariut, Allahu qoftë i kënaqur me të, të cilin e transmeton imam Ahmedi.

Pejgamberi ﷺ ka thënë:

"Vitri është e drejtë për çdo musliman. Kush dëshiron ta falë me shtatë rekate, le ta bëjë; kush dëshiron ta falë me pesë rekate, le ta bëjë; kush dëshiron ta falë me tri rekate, le ta bëjë; dhe kush dëshiron ta falë me një rekat, le ta bëjë."

Ky hadith tregon se numri më i vogël i vitrit është një rekat.

Madje, ky hadith është tekst i qartë se Pejgamberi ﷺ e ka konsideruar të vlefshëm vitrin e falur me vetëm një rekat.

وَإِنْ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ، أَوْ سَبْعٍ: لَمْ يَجْلِسْ إِلَّا فِي آخِرِهَا

“Nëse e fal vitrin me pesë ose shtatë rekate, nuk ulet për teshehud, përveçse në rekatin e fundit.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Ndërsa më së shumti është njëmbëdhjetë rekate.”

Domethënë, numri më i madh i rekateve të vitrit është njëmbëdhjetë.

Këtu nuk është fjala për numrin më të madh të rekateve të namazit të natës.

Kini kujdes, sepse duhet të bëjmë dallim ndërmjet dy gjërave:

Duhet të bëjmë dallim ndërmjet **vitrit** dhe **namazit të natës**.

Namazi i natës nuk ka një kufi të caktuar për numrin e rekateve. Koha e tij fillon pas namazit të akshamit dhe është para kohës së vitrit.

Ndërsa vitri nuk falet përveçse pas namazit të jacisë dhe numri i rekateve të tij është i përcaktuar në Sunet.

Sa i përket namazit të natës, numri i rekateve të tij është i pakufizuar.

Namazi i natës falet dy nga dy rekate, siç do të sqarohet më vonë.

Prandaj, duhet të bëjmë dallim ndërmjet **vitrit** dhe **namazit të natës**.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Ndërsa më së shumti është njëmbëdhjetë rekate.”

Argument se numri më i madh i rekateve të vitrit është njëmbëdhjetë është hadithi i Aishes, Allahu qoftë i kënaqur me të, i transmetuar në dy *Sahihët*, të cilin e përmenda më parë:

“Pejgamberi ﷺ e falte vitrin ndërmjet jacisë dhe agimit me njëmbëdhjetë rekate.”

Kjo tregon se numri më i madh i rekateve të vitrit është njëmbëdhjetë.

Kur themi se ky është numri më i madh i rekateve të vitrit, duhet ta kuptojmë se, në kuptimin fillestar, **vitri është rekati i vetëm**.

Ai është quajtur vitër, sepse përbëhet nga një numër tek, përkatësisht një rekat.

Çdo namaz që i bashkohet këtij rekati dhe falet me një selam të vetëm quhet gjithashtu vitër, siç do të sqarohet pak më vonë.

Prandaj, nëse dikush fal tre, pesë, shtatë ose nëntë rekate me një selam të vetëm, të gjitha këto quhen vitër, sepse falen me një selam të vetëm.

Megjithatë, në tekste është transmetuar se lejohet edhe ndarja e rekateve të vitrit.

Njeriu fal dy rekate dhe jep selam, pastaj dy rekate të tjera dhe jep selam, pastaj dy rekate dhe jep selam, derisa në fund fal rekatin e vetëm të vitrit.

E gjithë kjo formë, në të cilën falen nga dy rekate me selam dhe në fund një rekat i vetëm, quhet **vitër**, duke marrë parasysh tërësinë e namazit, jo secilin veprim veçmas.

Ky është vitri që, nëse njeriu e fal rregullisht dhe e humb gjatë natës, e kompenson gjatë ditës.

Ndërsa namazi i natës nuk kompensohet.

Namazi i natës nuk kompensohet, ndërsa vitri kompensohet.

Ky është një prej dallimeve ndërmjet namazit të natës dhe vitrit.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Ndërsa më së shumti është njëmbëdhjetë rekate.”

Argumentin për këtë e kemi përmendur më parë në hadithin e Aishes, Allahu qoftë i kënaqur me të.

Po ashtu, Aishja, Allahu qoftë i kënaqur me të, ka thënë:

“Pejgamberi ﷺ nuk shtonte në udhëtim e as në vendbanim mbi njëmbëdhjetë rekate.”

Me këtë ajo kishte për qëllim vitrin.

Kjo sepse është vërtetuar nga hadithi i saj dhe nga hadithi i Ibn Abbasit, Allahu qoftë i kënaqur me ta, se:

“Pejgamberi ﷺ falte trembëdhjetë rekate në namazin e natës.”

Kjo tregon dallimin ndërmjet vitrit dhe namazit të natës.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dy nga dy.”

Domethënë, jep selam pas çdo dy rekateve.

Argument për këtë është hadithi i Ibn Omerit, Allahu qoftë i kënaqur me të, i transmetuar në dy *Sahihët*, ku Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Namazi i natës falet dy nga dy.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe e përfundon me një rekat vitër.”

Argument për këtë është hadithi i saktë, në të cilin Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Nëse ndonjëri prej jush frikësohet se do të hyjë agimi, le ta përfundojë me një rekat vitër.”

Kjo është forma më e mirë e vitrit: të falen dy rekate, pastaj dy të tjera, pastaj dy të tjera, e në fund një rekat vitër.

Njerëzit ndryshojnë në numrin e rekateve të vitrit:

Disa e falin vitrin me njëmbëdhjetë rekate, që është forma më e plotë.

Disa e falin me shtatë rekate.

Disa e falin me pesë rekate.

E kështu me radhë.

Suneti është që ai që e ka bërë zakon një numër të caktuar rekatesh në vitër të mos e lërë atë, por të vazhdojë me të sipas mundësisë së tij.

Prandaj, është mirë që njeriu ta fillojë vitrin me një numër më të vogël rekatesh, pastaj ta shtojë gradualisht, derisa të fitojë fuqi për ta falur me njëmbëdhjetë rekate.

Mund të ndodhë që në ndonjë natë të ketë më shumë energji, prandaj mund të shtojë rekate nga namazi vullnetar i pakufizuar para vitrit.

Megjithatë, vitri i tij le të mbetet, për shembull, me pesë rekate.

Ky është vitri që kompensohet nëse humbet dhe që bëhet zakon i vazhdueshëm i njeriut.

Për këtë do të flasim më vonë, kur të trajtojmë çështjen e kompensimit të tij.

وَبِتِسْعٍ: يَجْلِسُ عَقِبَ الثَّامِنَةِ وَيَتَشَهَّدُ وَلَا يُسَلِّمُ، ثُمَّ يُصَلِّي التَّاسِعَةَ وَيَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ

“Nëse e fal vitrin me nëntë rekate, ulet pas rekatit të tetë, lexon teshehudin pa dhënë selam, pastaj fal rekatin e nëntë, lexon teshehudin dhe jep selam.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nëse e fal vitrin me pesë ose shtatë rekate, nuk ulet për teshehud, përveçse në rekatin e fundit.”

Forma bazë dhe më e mirë e vitrit është që të falet dy nga dy, pastaj të përfundohet me një rekat vitër.

Megjithatë, ekziston edhe një formë tjetër e ligjësuar.

Siç e përmendëm më parë në hadithin e Ebu Ejjubit, Allahu qoftë i kënaqur me të, dhe në hadithin e Ummu Selemes, Allahu qoftë i kënaqur me të, njeriut i lejohet ta falë vitrin me shtatë ose me pesë rekate radhazi, pa u ulur fare ndërmjet tyre.

Hadithin e Ummu Selemes e transmeton imam Ahmedi me zinxhir të saktë, ku thuhet:

“Pejgamberi ﷺ e falte vitrin me shtatë rekate dhe nuk bënte ndarje ndërmjet tyre.”

Pra, ai ﷺ i falte shtatë rekate radhazi, po ashtu edhe pesë rekate radhazi.

Hadithi është i saktë.

Prandaj, lejohet që njeriu ta falë vitrin me pesë ose shtatë rekate radhazi, bazuar në hadithin e Ummu Selemes dhe në hadithin e Ebu Ejjubit, të cilët i përmendëm më parë.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Ndërsa nëse e fal me nëntë rekate, ulet pas rekatit të tetë.”

Kush dëshiron ta falë vitrin me nëntë rekate me një selam të vetëm, duhet të ulet para rekatit të fundit, domethënë pas rekatit të tetë.

Sa u përket shtatë rekateve, në këtë çështje ekzistojnë dy transmetime në medhheb.

Ndërsa për nëntë rekate është ligjësuar që ai të ulet para vitrit, pra pasi t’i ketë falur tetë rekate.

Ai ulet, lexon teshehudin si në teshehudin e parë, pastaj ngrihet.

Argument për këtë është hadithi i Aishes, Allahu qoftë i kënaqur me të, i transmetuar në *Sahihun e Muslimit*, ku thuhet se Pejgamberi ﷺ vepronte kështu: falte nëntë rekate; pasi falte tetë rekate, ulej për teshehud, më pas ngrihej dhe falte rekatin e nëntë.

Pra, dallimi ndërmjet pesë, shtatë dhe nëntë rekateve është se në pesë dhe shtatë nuk ka ulje për teshehud ndërmjet tyre, ndërsa në nëntë rekate ka ulje pas rekatit të tetë.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...lexon teshehudin pa dhënë selam, pastaj fal rekatin e nëntë, lexon teshehudin dhe jep selam.”

Argument për këtë është hadithi i Aishes, Allahu qoftë i kënaqur me të, i transmetuar në *Sahihun e Muslimit*.

«وَأَدْنَى الكَمَالِ: ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ بِسَلَامَيْنِ - يَقْرَأُ فِي الأولى: بِـ«سَبِّحِ»، وَفِي الثَّانِيَةِ: «الكَافِرُونَ»، وَفِي الثَّالِثَةِ: «الإِخْلَاصَ

“Shkalla më e ulët e plotësimit të vitrit është tri rekate me dy selame: në rekatin e parë lexohet ‘Sebbihisme Rabbikel-A‘la’, në të dytin ‘Kul ja ejjuhel-kafirun’, ndërsa në të tretin ‘Kul huvallahu ehad’.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Shkalla më e ulët e plotësimit...”

Domethënë, shkalla më e ulët e plotësimit të vitrit.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...është tri rekate me dy selame.”

Këtu ka një çështje të rëndësishme:

Cila është dobia kur themi: **“shkalla më e ulët e plotësimit”**?

Më parë thamë se forma më e plotë e vitrit është njëmbëdhjetë rekate, ndërsa një rekat është i vlefshëm.

Atëherë, pse fukahatë përmendin gjithmonë **shkallën e plotësimit** dhe **minimumin e vlefshëm**, ndërsa në disa çështje të caktuara, si këtu dhe te tesbihat në namaz, përmendin vetëm **shkallën më të ulët të plotësimit**?

Ata thonë se dobia e kësaj është se ekziston një formë që është e vlefshme dhe e lejuar, por për të disa dijetarë kanë shprehur mospëlqim ose madje nuk e kanë lejuar.

Për shembull, disa dijetarë e kanë konsideruar të papëlqyeshme (mekruh) që vitri të falet vetëm me një rekat.

Për këtë është transmetuar edhe një hadith, por ai nuk është i saktë.

Prandaj, fukahatë thonë:

“Shkalla më e ulët e plotësimit të vitrit është të falet me tri rekate.”

Përndryshe, hadithi i Ebu Ejjubit, Allahu qoftë i kënaqur me të, të cilin e përmenda më parë, nëse merret si i saktë, është tekst i qartë në këtë çështje.

Pra, qëllimi i tyre me shprehjen:

“Shkalla më e ulët e plotësimit”

është të tregojnë formën minimale për të cilën ka pajtim se është e ligjësuar.

Ndërsa forma që është më pak se kjo, pra vitri me një rekat të vetëm, është çështje në të cilën ekziston mospajtim ndërmjet dijetarëve.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...tri rekate me dy selame.”

Argument për këtë është hadithi i Ibn Omerit, Allahu qoftë i kënaqur me të, i transmetuar në *Musned*, të cilin ai ia atribuon Pejgamberit ﷺ:

“Ai ﷺ i ndante dy rekatet nga vitri.”

Pra, Ibn Omeri e vepronte këtë dhe ia atribuonte Pejgamberit ﷺ.

Prandaj, forma më e mirë e vitrit, kur falet me tri rekate, është që të falen dy rekate, të jepet selam, pastaj të falet një rekat vitër.

Kjo është forma më e plotë.

Fukahatë thonë se është më e pëlqyeshme që ndërmjet dy rekateve dhe vitrit të ketë edhe një ndërprerje me të folur.

Kjo sepse është transmetuar gjithashtu në *Musned* se Ibn Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, ia atribuonte këtë praktikë Pejgamberit ﷺ.

Për këtë arsye, Ibn Omeri fliste pak ndërmjet dy rekateve dhe vitrit.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Shkalla më e ulët e plotësimit është tri rekate me dy selame.”

Nga kjo fjali kuptohen dy çështje:

Çështja e parë:

Këtë e kemi përmendur më herët: vitri është i vlefshëm edhe me një rekat të vetëm.

Më parë thamë:

“Së paku është një rekat.”

Nga kjo fjali kuptohet gjithashtu se është i vlefshëm edhe vitri me tri rekate dhe një selam të vetëm, dhe kjo është një formë e ligjësuar.

A duhet të ulet për teshehud ndërmjet tyre?

Në medhheb ekzistojnë dy transmetime.

Mendimi i zgjedhur nga dijetarët verifikues është se nuk ka asnjë hadith të saktë që tregon uljen për teshehud në vitrin me tri rekate, ashtu siç ekziston për vitrin me nëntë rekate.

Ulja për teshehud është e vërtetuar vetëm në vitrin me nëntë rekate.

Prandaj, shumë prej fukahave të mëvonshëm të medhhebit kanë zgjedhur mendimin se në vitrin me tri rekate nuk ulet për teshehud ndërmjet tyre, megjithëse në medhheb ekziston edhe një transmetim tjetër, sipas të cilit ulet për teshehud, ashtu siç është mendimi i hanefive.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Në rekatin e parë lexohet ‘Sebbihisme Rabbikel-A‘la’.”

Domethënë, në rekatin e parë lexohet surja:

“Sebbihisme Rabbikel-A‘la” *(Surja El-A‘la).*

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Në të dytin ‘El-Kafirun’.”

Domethënë, në rekatin e dytë lexohet surja:

“Kul ja ejjuhel-kafirun.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Ndërsa në rekatin e tretë ‘El-Ihlas’.”

Domethënë, në rekatin e tretë lexohet surja:

“Kul huvallahu ehad.”

Argument për këtë është hadithi i Ibn Abbasit, Allahu qoftë i kënaqur me të, të cilin e transmetojnë imam Ahmedi dhe Tirmidhiu:

“Pejgamberi ﷺ në vitrin e tij lexonte këto tri sure.”

وَيَقْنُتُ فِيهَا بَعْدَ الرُّكُوعِ، فَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَبِكَ مِنْكَ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ»، وَيَمْسَحُ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ.

“Në të bëhet kunuti pas rukusë dhe thuhet:”

“O Allah, më udhëzo bashkë me ata që i ke udhëzuar, më jep shëndet bashkë me ata që u ke dhënë shëndet, më merr nën kujdesin Tënd bashkë me ata që i ke marrë nën kujdes, më jep bereqet në atë që më ke dhënë dhe na ruaj nga e keqja e asaj që ke caktuar. Vërtet, Ti gjykon dhe askush nuk gjykon mbi Ty. Me të vërtetë, nuk poshtërohet ai që Ti e ke bërë mik, e as nuk nderohet ai që Ti e ke bërë armik. I Bekuar dhe i Lartësuar je Ti, o Zoti ynë. O Allah, kërkoj mbrojtje me kënaqësinë Tënde nga zemërimi Yt, me faljen Tënde nga dënimi Yt dhe kërkoj mbrojtje tek Ti prej Teje. Nuk mund ta përmbledh lavdërimin ndaj Teje; Ti je ashtu siç e ke lavdëruar Veten Tënde. O Allah, dërgo salavate mbi Muhamedin dhe mbi familjen e Muhamedit.”

“Pastaj e fshin fytyrën me të dyja duart.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Në të bëhet kunuti pas rukusë.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Bëhet kunuti...”

Domethënë, është sunet të bëhet kunuti në namazin e vitrit.

Argument për këtë janë hadithet që do të përmenden më pas, në të cilat transmetohet se Pejgamberi ﷺ ua mësoi sahabëve lutjet që t’i thoshin në vitrin e tyre.

Nga kjo kuptohet se kunuti është sunet në çdo vitër, qoftë në Ramazan apo jashtë tij.

Nëse thuhet se Mejmun ibn Mihrani ka transmetuar se sahabët, Allahu qoftë i kënaqur me ta, bënin kunut në Ramazan vetëm gjatë gjysmës së fundit të tij, fukahatë përgjigjen se ky veprim ishte ixhtihad i Ubej ibn Ka‘bit, Allahu qoftë i kënaqur me të.

Ndërsa tekstet, sipas kuptimit të tyre të dukshëm, tregojnë se kunuti në vitër është sunet gjatë gjithë vitit.

Hasan ibn Aliu, Allahu qoftë i kënaqur me të, ka thënë:

“Pejgamberi ﷺ më mësoi një lutje që ta them në kunutin tim.”

Kjo shprehje përfshin çdo kunut.

Ai ﷺ nuk i tha:

“Thuaje vetëm gjatë gjysmës së fundit të Ramazanit.”

Prandaj, nga fjala e autorit:

“Bëhet kunuti...”

nxjerrim dy çështje:

Çështja e parë: kunuti në namazin e vitrit është sunet.

Çështja e dytë: kunuti është sunet gjatë gjithë vitit dhe nuk kufizohet vetëm me Ramazanin.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...pas rukusë.”

Kjo bazohet në hadithin e Ebu Hurejrës, Allahu qoftë i kënaqur me të, të transmetuar në dy *Sahihët* dhe në burime të tjera, ku thuhet se Pejgamberi ﷺ e bënte kunutin pas rukusë.

Nuk është vërtetuar asnjë hadith i saktë që tregon se Pejgamberi ﷺ e ka bërë kunutin para rukusë.

Për këtë arsye, Ebu Bekr el-Hatib el-Bagdadi ka thënë:

“Të gjitha hadithet në të cilat përmendet kunuti para rukusë janë me të meta.”

Pra, nuk është vërtetuar se ai ﷺ e ka bërë kunutin para rukusë në vitrin e tij.

Megjithatë, është vërtetuar se disa sahabë, si Omeri dhe të tjerë, e kanë bërë kunutin para rukusë.

Ky veprim i sahabëve, Allahu qoftë i kënaqur me ta, tregon se ata e kanë parë këtë si të lejueshme.

Prandaj, ky është argument për lejueshmërinë e kunutit para rukusë.

Megjithatë, forma më e mirë dhe më e plotë është që kunuti të bëhet pas rukusë, sepse kjo është ajo që është transmetuar nga Pejgamberi ﷺ.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe thotë...”

Domethënë, ai që bën kunutin në namazin e vitrit e thotë këtë lutje gjatë kunutit të tij.

Këtë lutje e themi në kunutin e vitrit.

Ndërsa në kunutin që nuk është kunut i vitrit, kjo lutje nuk thuhet.

Imam Ahmedi ka theksuar se nuk ligjësohet të thuhet kjo lutje në ndonjë kunut tjetër përveç kunutit të vitrit.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“O Allah, më udhëzo bashkë me ata që i ke udhëzuar.”

Këtu autori, Allahu e mëshiroftë, përdori përemrin në njëjës:

“Më udhëzo”

dhe nuk tha:

“Na udhëzo.”

Së pari, sepse kjo përputhet me tekstin e hadithit që do ta përmend pas pak.

Së dyti, sepse forma në njëjës është e ligjësuar për atë që falet vetëm.

Prandaj, nëse njeriu e fal vitrin vetëm, thotë:

“O Allah, më udhëzo...”

dhe nuk thotë:

“O Allah, na udhëzo...”

Kjo sepse Pejgamberi ﷺ ia mësoi Hasanit, Allahu qoftë i kënaqur me të, që në vitrin e tij të thoshte:

“O Allah, më udhëzo...”

Pra, ai që falet vetëm e thotë lutjen në njëjës.

Ndërsa imami thotë:

“O Allah, na udhëzo...”

dhe lutet në formën e shumësit.

Fjala:

“O Allah, më udhëzo bashkë me ata që i ke udhëzuar, më jep shëndet bashkë me ata që u ke dhënë shëndet...”

është pjesë e hadithit të Hasanit, birit të Aliut, Allahu qoftë i kënaqur me të, të cilin e transmeton Tirmidhiu.

Tirmidhiu ka thënë:

“Ky është hadithi më i mirë që është transmetuar në këtë temë.”

Pejgamberi ﷺ ia mësoi këtë lutje nipit të tij, Hasanit, birit të Aliut, Allahu qoftë i kënaqur me të, që ta thoshte gjatë kunutit.

Hasani ka thënë:

“Ai ﷺ më mësoi ta thosha këtë në kunutin tim.”

Megjithatë, lidhur me fjalën e Hasanit, birit të Aliut, Allahu qoftë i kënaqur me të:

“Ai ﷺ më mësoi ta them këtë në kunutin tim.”

është ngritur një diskutim.

Ky hadith është transmetuar nga Burdi, nga Ebu el-Haura, nga Hasani, i biri i Aliut, por transmetuesit kanë pasur mospajtim në lidhje me këtë shtesë.

Ebu Is’hak es-Sebi’ij dhe djali i tij, Junusi, e kanë transmetuar me shtesën se kjo lutje është posaçërisht për kunutin e vitrit, pra:

“...që ta them në kunutin tim.”

Ndërsa prijësi i besimtarëve në hadith, Shu’be ibn el-Haxhaxh el-Kufi, Allahu e mëshiroftë, e ka transmetuar pa këtë kufizim, vetëm me fjalët:

“Ai ﷺ më mësoi të them...”

Për këtë arsye, Ibn Hazmi ka thënë:

“Edhe pse kjo shtesë është e dobët, prapëseprapë veprohet sipas saj, sepse është transmetimi më i saktë që ka ardhur në këtë çështje.”

Megjithatë, shumë dijetarë e kanë konsideruar të saktë transmetimin që gjendet te Tirmidhiu, në të cilin përmendet shtesa:

“...në kunutin tim.”

Pastaj lutja vazhdon:

“Më jep shëndet bashkë me ata që u ke dhënë shëndet, më merr nën kujdesin Tënd bashkë me ata që i ke marrë nën kujdes, më jep bereqet në atë që më ke dhënë, më ruaj nga e keqja e asaj që ke caktuar. Vërtet, Ti gjykon dhe askush nuk gjykon mbi Ty. Me të vërtetë, nuk poshtërohet ai që Ti e ke bërë mik...”

Sa i përket shtesës:

“...dhe nuk nderohet ai që Ti e ke bërë armik.”

ajo nuk gjendet në transmetimet e imam Ahmedit dhe Tirmidhiut.

Ajo është transmetuar nga Bejhekiu.

Shumë dijetarë janë të mendimit se kjo shtesë është e dobët.

Teksti i qëndrueshëm i hadithit të Hasanit, Allahu qoftë i kënaqur me të, përfundon me fjalët:

“I Bekuar dhe i Lartësuar je Ti, o Zoti ynë.”

Megjithatë, nëse dikush e thotë edhe këtë shtesë, nuk ka problem.

Ajo është transmetuar nga Bejhekiu dhe kuptimi i saj është i saktë.

Prandaj, dijetarët e përmendin dhe e thonë atë.

Kjo nuk hyn në çështjet ku tregohet lehtësim vetëm për hadithet e dobëta në veprat e virtytshme, sepse kuptimi i saj është i drejtë dhe ajo është transmetuar në burimet e dijetarëve.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Po ashtu thotë: O Allah, kërkoj mbrojtje me kënaqësinë Tënde nga zemërimi Yt, me faljen Tënde nga dënimi Yt dhe kërkoj mbrojtje tek Ti prej Teje. Nuk mund të të lavdëroj ashtu siç e meriton; Ti je ashtu siç e ke lavdëruar Veten Tënde.”

Ky është hadithi i dytë.

Ai është transmetuar nga Aliu, Allahu qoftë i kënaqur me të, dhe e kanë transmetuar imam Ahmedi dhe Ebu Davudi.

Në të thuhet se Pejgamberi ﷺ e përfundonte lutjen e tij në vitër me këtë lutje:

“O Allah, kërkoj mbrojtje me kënaqësinë Tënde nga zemërimi Yt, me faljen Tënde nga dënimi Yt dhe kërkoj mbrojtje tek Ti prej Teje.”

Në disa transmetime, në vend të fjalës:

“Me faljen Tënde...”

thuhet:

“Me mbrojtjen Tënde nga dënimi Yt.”

Ndërsa teksti që gjendet në *Musned* dhe në *Sunenin* e Ebu Davudit është:

“Dhe kërkoj mbrojtje tek Ti prej Teje.”

Pastaj, së treti, autori përmendi lutjen e tretë që është transmetuar në kunut:

“O Allah, dërgo salavate mbi Muhamedin dhe mbi familjen e Muhamedit.”

Argument se salavati mbi Pejgamberin ﷺ është i ligjësuar në kunut është se, në disa transmetime të hadithit të Hasanit, birit të Aliut, Allahu qoftë i kënaqur me të, te Nesaiu, thuhet se Pejgamberi ﷺ ia mësoi që në fund të kunutit të thoshte:

“O Allah, dërgo salavate mbi Pejgamberin Muhamed.”

Pra, emri i Muhamedit ﷺ përmendet në kunut.

Po ashtu, është transmetuar se lutja që nuk përfundohet me salavat mbi Pejgamberin ﷺ nuk pranohet.

Këtu, para se të vazhdojmë me pjesën tjetër të tekstit, shtrohet një çështje:

A tregon fjala e autorit:

“Dhe thotë...”

se në kunut nuk ligjësohet asnjë lutje tjetër përveç kësaj, apo lejohet të shtohen edhe lutje të tjera?

Fukahatë thonë se suneti realizohet me këtë lutje.

Te fukahatë e mëvonshëm ekziston edhe një transmetim i fortë se nuk lejohet të shtohet mbi atë që është transmetuar nga Pejgamberi ﷺ.

Nuk lejohet të shtohet mbi atë që është transmetuar prej tij ﷺ, sepse parimi është se namazi është adhurim i përcaktuar me tekst dhe nuk shtohet në të sipas dëshirës.

Ky është mendimi i mbështetur te dijetarët e mëvonshëm të medhhebit.

Ndërsa, sipas një mendimi tjetër, lejohet të shtohen edhe lutje të tjera përveç atyre që janë transmetuar.

Lutjet e transmetuara janë ato që i përmenda në tri hadithe: hadithi i Hasanit, hadithi i Aliut dhe transmetimet e tjera të përmendura, Allahu qoftë i kënaqur me të gjithë ata.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe e fshin fytyrën me të dyja duart.”

Nga kjo fjali përfitojmë dy çështje:

Çështja e parë:

Nga kjo kuptohet se gjatë kunutit është e ligjësuar ngritja e duarve.

Është transmetuar nga Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, se Pejgamberi ﷺ, kur bënte kunut, i ngrinte duart.

Çështja e dytë:

Fukahatë thonë se fshirja e fytyrës pas lutjes është e ligjësuar.

Për këtë është transmetuar një hadith te Ebu Davudi, nga Saib ibn Jezidi, nga babai i tij, ku përmendet se Pejgamberi ﷺ e bënte këtë, pra e fshinte fytyrën me duar pas lutjes.

Megjithatë, Abdullah ibn Mubareku, Allahu e mëshiroftë, ka thënë:

“Nuk është vërtetuar asnjë hadith nga Pejgamberi ﷺ për vlerën e fshirjes së fytyrës.”

Kjo nuk do të thotë se nuk veprohet sipas saj.

Hafidh Ibn Haxheri ka përmendur në *Feth el-Bari* se hadithet e transmetuara në këtë temë, si nga Pejgamberi ﷺ, ashtu edhe nga sahabët, janë të shumta dhe e mbështesin njëra-tjetrën.

Kjo tregon se **fshirja e fytyrës pas lutjes ka bazë në Sunet**.

Pra, ajo ka bazë dhe nuk është bidat.

Disa njerëz kanë menduar se është bidat për shkak të mënyrës se si e kanë kuptuar fjalën e Ibn Mubarekut, por kjo nuk është e saktë.

Ibn Mubareku po fliste për një hadith të caktuar ose për shpërblimin e veçantë të lidhur me këtë vepër. Ai nuk po mohonte se kjo vepër ka bazë.

Mendimi i mbështetur te fukahatë e mëvonshëm të medhhebit është se fytyra fshihet.

Është transmetuar se imam Ahmedi e ka konsideruar të papëlqyeshme (mekruh) fshirjen e fytyrës. Mirëpo, mendimi i mbështetur nga fukahatë e mëvonshëm është se kjo mospëlqyeshmëri, të cilën e ka përmendur imam Ahmedi, ka të bëjë me fshirjen e fytyrës gjatë namazit.

Ndërsa jashtë namazit, ai e ka konsideruar atë të lejuar, sepse është një veprim i transmetuar.

Megjithatë, mendimi i mbështetur te fukahatë e mëvonshëm është se fytyra fshihet edhe gjatë namazit, pra pas lutjes së kunutit.

Prandaj, pasi të përfundosh lutjen, e fshin fytyrën me të dyja duart.

Siç ju kam thënë, kjo vepër ka bazë.

Nëse fukahatë e kanë konsideruar të ligjësuar fshirjen e fytyrës gjatë namazit, atëherë, aq më tepër, ajo është e ligjësuar edhe pas lutjeve jashtë namazit.

وَيُكْرَهُ: قُنُوتُهُ فِي غَيْرِ الوِتْرِ؛ إِلَّا أَنْ تَنْزِلَ بِالْمُسْلِمِينَ نَازِلَةٌ غَيْرَ الطَّاعُونِ، فَيَقْنُتُ الإِمَامُ فِي الفَرَائِضِ

"Është e papëlqyeshme (mekruh) të bëhet kunuti në namaze të tjera përveç vitrit, përveç nëse muslimanët goditen nga ndonjë fatkeqësi e rëndë, përveç murtajës. Në këtë rast, imami bën kunut në namazet farz."

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Është e papëlqyeshme (mekruh) të bëhet kunuti në namaze të tjera përveç vitrit."

Domethënë, kunuti nuk ligjësohet në namaze të tjera përveç namazit të vitrit, përveç rasteve që përjashtohen, siç janë fatkeqësitë e përgjithshme.

Prandaj, ai që e bën kunutin vazhdimisht në namazin e sabahut ka vepruar në kundërshtim me Sunetin.

Shejhul-Islam Ibn Tejmije ka thënë:

"Nuk është vërtetuar asnjë hadith nga Pejgamberi ﷺ dhe as nga ndonjëri prej sahabëve të tij, Allahu qoftë i kënaqur me ta, se ata kanë bërë kunut gjatë gjithë vitit në namazin e sabahut, as me zë e as pa zë, siç kanë thënë disa fukaha."

Të gjitha transmetimet nga Ebu Hurejra, Omeri dhe të tjerë ose janë me të meta, ose kanë të bëjnë me kunutin për fatkeqësitë.

Prandaj, nuk është vërtetuar nga Pejgamberi ﷺ që ai ﷺ ta ketë bërë kunutin vazhdimisht.

Përkundrazi, ajo që është vërtetuar prej tij ﷺ është se e ka lënë.

Është transmetuar në hadithin e Enesit, Allahu qoftë i kënaqur me të, se:

"Pejgamberi ﷺ bëri kunut për një muaj, pastaj e la."

Domethënë, e la kunutin dhe vazhdoi kështu deri në vdekjen e tij ﷺ.

Kjo tregon se kunuti i vazhdueshëm në namazin e sabahut nuk është i ligjësuar.

Madje, disa dijetarë kanë thënë se kunuti jashtë vitrit dhe jashtë rasteve të fatkeqësive nuk ligjësohet.

Po ashtu, Darakutniu transmeton nga Seid ibn Xhubejri se Ibn Abbasi, Allahu qoftë i kënaqur me të, ka përmendur se ai që bën kunut në namazin e sabahut ka vepruar në kundërshtim me atë që është e ligjësuar.

Pra, përfundimisht, kunuti në namaze të tjera përveç vitrit dhe kunutit për fatkeqësitë nuk është i ligjësuar.

Këtë e tregojnë qartë tekstet e transmetuara dhe fjalët e sahabëve, Allahu qoftë i kënaqur me ta.

Prandaj, detyra është që të veprohet sipas të gjitha këtyre argumenteve dhe të mos lihet pas dore asnjëri prej tyre.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Është e papëlqyeshme (mekruh) të bëhet kunuti në namaze të tjera përveç vitrit, përveç nëse muslimanët goditen nga ndonjë fatkeqësi e rëndë, përveç murtajës. Në këtë rast, imami bën kunut në namazet farz."

Kunuti ligjësohet vetëm në rastet e fatkeqësive të përgjithshme.

Argument për këtë është se Pejgamberi ﷺ bëri kunut në dy raste: një herë në vitin e katërt dhe një herë në vitin e shtatë. Përsëritja e këtij veprimi tregon se kunuti ligjësohet në raste të tilla.

Prandaj, fjala e Enesit, Allahu qoftë i kënaqur me të:

"Pejgamberi ﷺ bëri kunut për një muaj, pastaj e la."

do të thotë se ai ﷺ e la kunutin në atë rast të veçantë, ndërsa dispozita e tij mbeti në fuqi.

Për këtë arsye, është transmetuar edhe një version tjetër, i cili ka dobësi të theksuar, ku Enesi ka thënë:

"Ai ﷺ vazhdoi të bënte kunut derisa vdiq."

Nëse ky transmetim do të ishte i saktë, kuptimi i tij do të ishte se dispozita e kunutit mbeti në fuqi deri në vdekjen e Pejgamberit ﷺ, jo se ai ﷺ e bëri vazhdimisht kunutin.

Prandaj, të katër halifët e drejtë, Allahu qoftë i kënaqur me ta, e bënë kunutin vetëm në rastet e fatkeqësive.

Po ashtu, ajo që është vërtetuar nga të gjithë sahabët është se ata bënin kunut vetëm në rastet e fatkeqësive.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...përveç nëse muslimanët goditen nga ndonjë fatkeqësi.”

Jo çdo ngjarje që i prek muslimanët e bën të ligjësuar kunutin.

Fukahatë thonë se duhet të jetë një fatkeqësi e përgjithshme, që prek muslimanët në mënyrë të gjerë.

Gjithashtu, duhet të jetë një fatkeqësi e rëndë, një prej sprovave të mëdha të kohës, siç është shprehur shejh Tekijuddin Ibn en-Nexhar el-Futuhij.

Pra, duhet të jetë një fatkeqësi e rëndë prej fatkeqësive të mëdha të kohës.

Çështja e dytë:

Fatkeqësia duhet të jetë e përgjithshme dhe jo e veçantë.

Prandaj, fukahatë kanë thënë:

“Nuk bëhet kunut për sëmundjen ose vdekjen e një dijetari apo të një udhëheqësi.”

Kjo sepse këto janë fatkeqësi të veçanta që lidhen me persona të caktuar.

Edhe nëse ndikimi i tyre mund të jetë i gjerë, ato nuk konsiderohen fatkeqësi të përgjithshme në kuptimin juridik.

Pra, nuk ligjësohet kunuti për to.

Pasi e kuptuam se çfarë nënkuptohet me fatkeqësi (nazile), pra një sprovë e rëndë prej sprovave të mëdha të kohës, siç e përkufizoi Ibn en-Nexhari, autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...përveç murtajës.”

Edhe pse murtaja është një prej fatkeqësive të mëdha të kohës, nuk ligjësohet kunuti për të, për dy arsye:

Arsyeja e parë:

Në kohën e sahabëve ndodhi murtaja e madhe e Amuasit (*Taunu Amuas*), por megjithatë ata nuk bënë kunut për të.

Shkaku për kunut ekzistonte, por ata nuk e bënë atë.

Kjo tregon se kunuti për murtajën nuk është i ligjësuar.

Arsyeja e dytë:

Fukahatë thonë se ai që vdes nga murtaja është shehid.

Prandaj, murtaja është mëshirë në këtë aspekt.

Meqenëse ajo konsiderohet mëshirë, nuk ligjësohet kunuti për largimin e saj.

Ndërsa për fatkeqësi që janë dënim ose sprova, si tërmetet dhe të ngjashmet, ligjësohet kunuti.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Atëherë imami bën kunut në namazet farz.”

Kjo është një çështje shumë e rëndësishme dhe mbi të ndërtohet një mospajtim i gjerë.

Po fillojmë shkurtimisht me pjesën e parë të fjalisë, që është fjala e autorit:

“Atëherë imami bën kunut...”

Shqyrtimi i saktë i fjalëve të fukahave, Allahu i mëshiroftë, tregon se mbi këtë çështje ndërtohen dy çështje të veçanta:

Çështja e parë: A është kusht leja e udhëheqësit të përgjithshëm të muslimanëve ose e zëvendësit të tij për të bërë kunut?

Çështja e dytë: Kush e bën kunutin? A e bën vetëm udhëheqësi, zëvendësi i tij apo çdo imam që u prin njerëzve në namaz?

Pra, këto janë dy çështje.

Disa njerëz mund t’i ngatërrojnë dhe të mendojnë se janë një çështje e vetme, por në të vërtetë janë dy çështje të ndara.

Le të fillojmë me çështjen e parë, që është kushtëzimi i lejes së udhëheqësit për kunutin.

Sipas medhhebit, për të bërë kunut kërkohet leja e udhëheqësit.

Arsyeja e parë:

Është transmetuar nga Ibn Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, se ka thënë:

“Kunuti i takon udhëheqësit. Nëse ai bën kunut, bëni edhe ju kunut; ndërsa nëse ai nuk bën kunut, mos bëni as ju.”

Ky transmetim nga Ibn Omeri e tregon qartë se kunuti bëhet me lejen e udhëheqësit.

Pra, nëse ai bën kunut, edhe ju bëni kunut në xhamitë tuaja dhe në vende të ngjashme.

Ky është argumenti i parë.

Arsyeja e dytë:

Njerëzit kanë mendime të ndryshme në vlerësimin e asaj se çfarë konsiderohet fatkeqësi që e ligjëson kunutin.

Disa mund të mendojnë se një ngjarje është prej fatkeqësive të mëdha, ndërsa të tjerë nuk e konsiderojnë të tillë.

Madje, nëse kjo çështje do t’u lihej të gjithëve pa kufizim, mund të ndodhte që banorët e të njëjtit vend të bënin kunut kundër njëri-tjetrit për shkak të mosmarrëveshjeve.

Një gjë e tillë është përmendur se ka ndodhur edhe në kohët e hershme, ndonëse nuk jam i sigurt për saktësinë e këtij transmetimi: është thënë se Muaviu bënte kunut kundër palës tjetër, ndërsa Aliu, Allahu qoftë i kënaqur me të, bënte kunut kundër palës tjetër.

Pra, ka ndodhur që mes muslimanëve të ketë kunut për shkak të përçarjeve, dhe kjo ka ndodhur në kohët e para.

Prandaj, për shkak të dallimeve të njerëzve në këtë çështje, kunuti është lidhur me lejen e udhëheqësit, në mënyrë që të shmangen përçarjet.

Fukahatë thonë se edhe shtimi i vetëm një fjale në kunut mund ta prishë atë, siç ka thënë imam Ahmedi:

"Nëse shton mbi fjalët: 'Allahumme inna neste'inuke ve nestehdike', që është transmetimi nga Omeri, kunuti i tij prishet."

Madje, ai ka thënë:

"Ndaju prej tij dhe fale namazin vetëm."

Kjo tregon se disa njerëz, duke bërë ixhtihad, mund të përdorin në kunut shprehje që nuk janë të ligjësuara ose të bëjnë kunut pa ekzistuar arsyeja e ligjshme.

Kjo mund të bëhet shkak për prishjen e namazit të tyre.

Vëreni mirë se thashë: **"mund të bëhet shkak."**

Çështja e dytë:

Kush është ai që e bën kunutin?

Në medhheb, për këtë çështje ekzistojnë katër transmetime.

Mendimi i njohur dhe i mbështetur te fukahatë e mëvonshëm është se kunutin e bën **udhëheqësi ose zëvendësi i tij**.

Pra, çdo imam që vepron si përfaqësues i udhëheqësit, qoftë në një xhami të madhe apo të vogël, e bën kunutin.

Ndërsa namazlinjve të tjerë, sipas medhhebit, u lejohet të bëjnë kunut. Kështu, edhe ai që falet vetëm mund të bëjë kunut në namazet farz.

Këtë e ka përmendur autori i *Keshshaf el-Kina'*, duke thënë se kjo është e lejuar.

Kështu e kuptuam edhe çështjen e dytë.

Prandaj, ekziston dallim ndërmjet këtyre dy çështjeve dhe, kur ndahen në këtë mënyrë, bëhen më të qarta dhe më të lehta për t'u kuptuar.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Atëherë imami bën kunut në namazet farz."

Fjala e autorit:

“...në namazet farz”

tregon se Pejgamberi ﷺ e ka bërë kunutin vetëm në namazet farz.

Është vërtetuar në dy *Sahihët*:

- se ai ﷺ ka bërë kunut në namazin e **sabahut**. Ky është transmetimi më i saktë dhe namazi në të cilin ai ﷺ e ka bërë kunutin më së shumti;
- se ka bërë kunut në namazin e **akshamit**. Ky vjen pas sabahut për nga shpeshtësia dhe saktësia e transmetimit;
- se ka bërë kunut në namazin e **jacisë dhe të drekës**. Hadithi është transmetuar në dy *Sahihët* ose në njërin prej tyre;
- dhe është vërtetuar në librat e *Suneneve* se ka bërë kunut edhe në namazin e **ikindisë**.

Pra, **kunuti për fatkeqësitë është transmetuar në të pesë namazet farz.**

Kjo tregon se Pejgamberi ﷺ e ka bërë kunutin vetëm në namazet farz.

Prandaj, **në namazet vullnetare nuk ligjësohet kunuti për fatkeqësitë.**

Nëse dikush bën kunut në teravi, themi se kjo nuk është e ligjësuar.

Po ashtu, nëse bën kunut në ndonjë namaz sunet, kjo nuk është e ligjësuar.

Kjo është çështja e parë.

Çështja e dytë:

Nga fjala e autorit:

“...bën kunut në namazet farz.”

kuptojmë se në namazet vullnetare, si namazi për kërkimin e shiut, namazi i eklipsit dhe namaze të tjera të ngjashme, nuk bëhet kunut.

Gjithashtu, namazet farz në të cilat është vërtetuar se Pejgamberi ﷺ ka bërë kunut janë **pesë namazet ditore**, të cilat i përmenda pak më parë.

Sa i përket namazit të xhumasë, **kunuti nuk ligjësohet në të.**

Madje, është përcjellë se për këtë ka pasur pajtim.

Është thënë se të parët që e futën kunutin në namazin e xhumasë ishin disa prej halifëve të Benu Umejjes.

Këtu nuk është fjala për kunutin në hutbe, por për kunutin që e bën imami gjatë vetë namazit.

Ky veprim është cilësuar si bidat.

Imam Maliku e ka kundërshtuar dhe gjithashtu e ka quajtur bidat.

Prandaj, **kunuti nuk ligjësohet në namazin e xhumasë.**

Ai ligjësohet vetëm në **pesë namazet farz ditore**, ndërsa xhumaja ka dispozitat e saj të veçanta.

وَالتَّرَاوِيحُ: عِشْرُونَ رَكْعَةً، تُفْعَلُ فِي جَمَاعَةٍ مَعَ الوِتْرِ بَعْدَ العِشَاءِ فِي رَمَضَانَ، وَيُوتِرُ المُتَهَجِّدُ بَعْدَهُ، فَإِنْ تَبِعَ إِمَامَهُ شَفَعَهُ بِرَكْعَةٍ

“Namazi i teravive është njëzet rekate. Ai falet me xhemat, së bashku me vitrin, pas namazit të jacisë gjatë Ramazanit. Ai që fal tehexhud e fal vitrin pas tij. Nëse e ndjek imamin në vitër, atëherë e bën çift duke i shtuar edhe një rekat.”

Pasi autori, Allahu e mëshiroftë, e përfundoi trajtimin e namazit të vitrit, filloi të flasë për namazin e teravive.

Kjo sepse vitri është më i theksuar se teravitë, ndërsa teravitë janë më të theksuara se namazi i natës, domethënë se namazi i natës në përgjithësi.

Ndër namazet e natës, përparësi ka vitri, pastaj teravitë.

Që të dyja konsiderohen pjesë e namazit të natës.

Autori, Allahu e mëshiroftë, do të përmendë disa dispozita të veçanta që lidhen me teravitë.

Në fund do të përmendim dispozitat në të cilat teravitë dallojnë nga namazi i natës në përgjithësi.

Cilat janë dispozitat që janë veçuar për teravitë dhe nuk vlejnë për namazin e natës në përgjithësi?

Këtë do ta sqarojmë pasi ta përfundojmë trajtimin e dispozitave që ka përmendur autori, Allahu e mëshiroftë.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Namazi i teravive është njëzet rekate.”

Teravitë janë namazi i natës që falet me xhemat në xhami gjatë Ramazanit.

Ky namaz që falet me xhemat gjatë Ramazanit quhet **namazi i teravive**.

Është vërtetuar se Pejgamberi ﷺ i ka falur teravitë.

Ai ﷺ doli dhe u fal me njerëzit natën e parë. Pastaj u fal me ta edhe natën e dytë dhe rreth tij u mblodhën shumë njerëz.

Kur erdhi nata e tretë, Pejgamberi ﷺ nuk doli për t’u falur me ta.

Pastaj ai ﷺ ua sqaroi sahabëve arsyen pse nuk doli dhe tha:

“U frikësova se mos ju bëhej obligim.”

Pra, mosdalja e Pejgamberit ﷺ për t’u falur me sahabët nuk nënkupton se ky veprim u shfuqizua.

Përkundrazi, kjo tregon se teravitë ishin të ligjësuara, por ai ﷺ e la faljen e tyre me xhemat nga frika se mos u bëheshin obligim muslimanëve.

Pejgamberi ﷺ ishte i dhembshur dhe i mëshirshëm ndaj besimtarëve.

Ai ﷺ dëshironte lehtësim për ta dhe që obligimet e tyre të ishin sa më të pakta, në mënyrë që të mos vepronin siç veproi populli i Musait me Musain, alejhis-selam.

Kjo përmendet në hadithin e Israsë dhe Miraxhit të Pejgamberit ﷺ dhe në bisedën ndërmjet Muhamedit ﷺ dhe Musait, alejhis-selam.

Pra, Pejgamberi ﷺ u fal me ta, por më pas e la daljen për teravi nga frika se mos u bëhej obligim.

Kur erdhi koha e Omerit, Allahu qoftë i kënaqur me të, ai i pa njerëzit të ndarë në grupe të shpërndara në xhami.

Secili falej më vete.

Ndërsa disa që nuk dinin të lexonin mirë faleshin pas atyre që dinin të lexonin.

Kështu, Omeri pa grupe me nga dy ose tre persona, ndërsa të tjerë faleshin veçmas.

Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, mendoi që t’i bashkonte njerëzit pas një imami të vetëm.

Prandaj, i bashkoi pas Ubej ibn Ka‘bit, Allahu qoftë i kënaqur me të.

Sipas mendimit të saktë, Ubej ibn Ka‘bi u printe në namaz me **njëzet rekate**, siç është transmetuar në *El-Muvetta* në hadithin e Jezid ibn Rumanit.

Ky veprim i Ubej ibn Ka‘bit u bë me urdhrin e Omer ibn Hattabit, Allahu qoftë i kënaqur me të.

Për Omerin mendojmë se nuk do ta kishte urdhëruar me këtë numër të caktuar rekatesh, përveçse duke u mbështetur në diçka që ata e kishin njohur nga praktika e Pejgamberit ﷺ.

Kur Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, i pa njerëzit të bashkuar pas Ubej ibn Ka‘bit dhe të gjithë të bashkuar pas një imami të vetëm, tha:

“Sa risi e mirë është kjo!”

Me këtë nuk kishte për qëllim se teravitë nuk kishin qenë të ligjësuara më parë.

Sahabët, Allahu qoftë i kënaqur me ta, nuk do të ligjësonin në fenë e Allahut të Lartësuar diçka që nuk kishte bazë.

Përkundrazi, ata ndoqën Sunetin e Pejgamberit ﷺ dhe e ringjallën praktikën e tij ﷺ.

Prandaj, fjala e Omerit:

“Risi”

ka kuptimin gjuhësor të risisë.

Domethënë, ishte një veprim që për një kohë ishte lënë dhe pastaj njerëzit u kthyen përsëri tek ai.

Ishte një mënyrë që njerëzit nuk e kishin praktikuar prej një kohe, por më pas u kthyen tek ajo që Pejgamberi ﷺ e kishte bërë gjatë atyre netëve.

Pra, **teravitë janë të ligjësuara dhe janë më të pëlqyeshme se namazi i natës në përgjithësi, madje edhe gjatë Ramazanit, për tri arsye.** Për këtë arsye, autori u dha përparësi.

Arsyeja e parë:

Teravitë falen me xhemat.

Në fillim të kapitullit ju përmenda se namazi që falet me xhemat është në përgjithësi më i vlefshëm se ai që falet individualisht, edhe pse ky rregull nuk vlen domosdoshmërisht për çdo rast.

Arsyeja e dytë:

Pejgamberi ﷺ i ka falur teravitë, sahabët e kanë ndjekur Sunetin e tij ﷺ në këtë çështje dhe muslimanët kanë pasur pajtim mbi ligjësimin e tyre.

Arsyeja e tretë:

Ai që i fal teravitë hyn në kuptimin e përgjithshëm të hadithit të Pejgamberit ﷺ:

“Kush falet me imamin derisa ai të përfundojë, atij i shkruhet shpërblimi i namazit të një nate të plotë.”

Prandaj, kush e fal namazin e jacisë me imamin dhe pastaj vazhdon me të në namazin e teravive, atij i shkruhet shpërblimi i namazit të një nate të plotë.

Kaq sa i përket përcaktimit të teravive me njëzet rekate.

Në dy Haremet dhe te imamët e tyre është vazhduar falja e njëzet rekateve, madje edhe më shumë se kaq.

Is’hak ibn Ibrahim ibn Rahevejh, prijësi i besimtarëve në hadith dhe bashkëkohës i imam Ahmedit, siç e ka transmetuar prej tij Is’hak ibn Mensur el-Keusexh në *Mesail*, ka thënë:

“Praktika është që të falen tridhjetë rekate.”

Kjo sepse banorët e Medinës gjatë dhjetë netëve të fundit shtonin disa rekate, derisa numri arrinte në tridhjetë.

Këtë mendim e ka zgjedhur Is’haku, Allahu e mëshiroftë.

Prandaj, fukahatë hanbeli thonë:

“Teravitë janë njëzet rekate dhe nuk ka problem të shtohet mbi këtë numër.”

Ndërsa pakësimi i tyre nën njëzet rekate është **i papëlqyeshëm (mekruh)** sipas tyre.

Është i papëlqyeshëm (mekruh) pakësimi nën njëzet rekate, sepse ajo që është vërtetuar nga sahabët është falja e njëzet rekateve.

Edhe shtimi mbi këtë numër është transmetuar, siç u përmend nga Is’haku.

Ndërsa pakësimi nën njëzet rekate nuk është transmetuar.

Prandaj, sipas tyre, **pakësimi i teravive nën njëzet rekate është i papëlqyeshëm (mekruh).**

Pak më vonë do të përmendet dallimi ndërmjet kësaj çështjeje dhe vitrit, si dhe paqartësia që u është shfaqur disa dijetarëve lidhur me të.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Falen me xhemat.”

Ky është kushti i parë: **teravitë nuk quhen teravi, përveçse kur falen me xhemat.**

Prandaj, ai që falet vetëm në shtëpinë e tij nuk mund ta quajë atë namaz teravi. Namazi që e fal vetëm në shtëpi quhet namaz nate.

Teravitë janë prej namazit të natës, por janë më të pëlqyeshme se namazi i natës në përgjithësi.

Pra, **teravitë duhet të falen me xhemat.**

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...së bashku me vitrin.”

Domethënë, vitri përfshihet në tërësinë e namazit që falet bashkë me teravitë.

Megjithatë, **vitri nuk është pjesë e teravive.**

Vitri nuk është pjesë e teravive.

Prandaj, kur themi se shkalla më e ulët e plotësimit të vitrit është tri rekate, teravitë janë njëzet rekate, ndërsa tri rekatet e tjera janë vitri.

Nëse vitrin e fal me njëmbëdhjetë rekate, atëherë teravitë mbeten njëzet rekate dhe vitri është njëmbëdhjetë rekate. Në këtë mënyrë, njerëzit kanë falur gjithsej tridhjetë e një rekate.

Për këtë arsye, transmetimi nga banorët e Medinës se ata falnin më shumë se njëzet rekate është kuptuar se shtesa mbi njëzet rekatet ishte prej vitrit, jo prej shtimit të rekateve të teravive.

Me banorët e Medinës kam për qëllim faljen në Xhaminë e Pejgamberit ﷺ dhe praktikën që vazhduan imamët e saj pas tij ﷺ.

Pra, **shtesa mbi njëzet rekate konsiderohej shtim në rekatet e vitrit dhe jo në numrin e rekateve të teravive**, në përputhje me kufizimin e teravive në njëzet rekate.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"...së bashku me vitrin."

Domethënë, **është e ligjësuar që vitri të falet me xhemat, si pjesë shoqëruese e teravive.**

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"...pas namazit të jacisë."

Domethënë, namazi i teravive nuk falet veçse pas namazit të jacisë.

Këtu duhet të dimë një dallim ndërmjet teravive dhe namazit të natës në përgjithësi, sepse ky është një nga dallimet që do t'i përmendim pasi ta përfundojmë kapitullin mbi teravitë.

Koha e namazit të natës fillon pas namazit të akshamit.

Prandaj, çdo namaz që falet pas akshamit, edhe nëse ende nuk është falur namazi i jacisë, konsiderohet namaz nate.

Ndërsa teravitë nuk fillojnë para namazit të jacisë.

Koha e tyre fillon vetëm pas faljes së jacisë.

Prandaj, nuk lejohet të falen teravitë para jacisë.

Nëse dikush falet para jacisë, ai namaz konsiderohet namaz vullnetar i përgjithshëm dhe jo teravi.

Pra, **një nga kushtet e teravive është që ato të falen pas namazit të jacisë.**

Kjo është koha e ligjësimit të tyre.

Ndërsa **koha më e pëlqyeshme për faljen e tyre është pas sunetit të rregullt të jacisë.**

Autori këtu tha:

“...falen së bashku me vitrin pas namazit të jacisë.”

Ndërsa disa fukaha të mëvonshëm kanë thënë:

“Pas sunetit të jacisë.”

Pra, autori përmendi kohën kur fillon ligjësimi i teravive, ndërsa ata përmendën kohën më të mirë për faljen e tyre.

Suneti i rregullt i jacisë falet pa xhemat.

Sunet është që secili ta falë atë individualisht.

Do të vijë më pas se një nga veçoritë e suneteve të rregullta është që ato të falen menjëherë pas namazit farz.

Prandaj, shprehja:

“Pas sunetit të jacisë.”

është një formulim i saktë dhe me vend.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...gjatë Ramazanit.”

Domethënë, namazi nuk quhet **teravi** përveçse nëse falet gjatë muajit të Ramazanit.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Ai që fal tehexhud e fal vitrin pas tij.”

Me **mutehexhid**, në kuptimin bazë, nënkuptohet ai që ngrihet për t’u falur në kohën kur njerëzit janë në gjumë, pasi ka fjetur.

Ky është kuptimi themelor i fjalës.

Megjithatë, nëse dikush falet në fillim të natës dhe më pas falet përsëri në fund të saj, namazi i fundit quhet gjithashtu **tehexhud**.

Ai quhet tehexhud sepse falet në kohën kur njerëzit zakonisht flenë, ose sepse falet pasi personi ka fjetur.

Pra, **mutehexhidi është ai që falet në fillim të natës dhe pastaj falet përsëri në fund të saj.**

Qoftë nëse falet me xhemat në fund të natës, siç ndodh tek ne gjatë dhjetë netëve të fundit të Ramazanit, apo falet vetëm, në të dyja rastet ai konsiderohet **mutehexhid**.

Për atë që dëshiron të falet në fund të natës, më e pëlqyeshme është që ta vonojë vitrin deri në fund të natës, në mënyrë që vitri i tij të jetë namazi i fundit.

Prandaj, autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Ai që fal tehexhud e fal vitrin pas tij.”

Domethënë, pas teravive ose pas namazit të natës.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nëse e ndjek imamin, e bën çift duke i shtuar edhe një rekat.”

Domethënë, nëse dikush i fal teravitë me imamin dhe imami e përfundon namazin me një rekat vitër, atëherë është e ligjësuar që ai t’i shtojë edhe një rekat tjetër, në mënyrë që namazi i tij të bëhet çift.

Nga kjo fjali kuptojmë se ai që i fal teravitë me imamin në fillim të natës dhe dëshiron të falë tehexhud në fund të saj ka tri gjendje, të cilat kuptohen nga kjo fjali.

Gjendja e parë:

Të mos e falë vitrin me imamin, pra të largohet para se imami ta falë vitrin.

Kjo është e lejuar.

Mund të ndodhë, për shembull, që ai të falet pas një imami i cili nuk e fal vitrin në namazin e parë gjatë dhjetë netëve të fundit të Ramazanit, sepse disa imamë e lënë vitrin për namazin e fundit të natës.

Pra, kjo është gjendja e parë dhe, pa dyshim, është e lejuar.

Gjendja e dytë:

T’i falë teravitë me imamin dhe ta falë me të edhe vitrin.

Nëse e fal vitrin me imamin, atëherë i shton edhe një rekat, në mënyrë që ta bëjë çift.

Edhe kjo mënyrë është e lejuar.

Është transmetuar nga Ibn Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, se kur u pyet për atë që e fal vitrin, por dëshiron të falet edhe në fund të natës, ai tha:

“Le t’i shtojë edhe një rekat.”

Domethënë, ngrihet së bashku me imamin dhe i shton edhe një rekat, kështu që rekati i vitrit që fali imami bëhet për të dy rekate.

Gjendja e tretë:

Këtë autori nuk e përmendi, por dispozita e saj kuptohet nga nënkuptimi i fjalëve të tij.

Ky nënkuptim është përmendur shprehimisht në librat e zgjeruar të fikhut.

Kjo quhet **prishja e vitrit** (*nakdu’l-vitr*).

Domethënë, namazliu i fal teravitë me imamin, pastaj e fal edhe vitrin me të dhe jep selam bashkë me imamin.

Më pas, kur dëshiron të falet në fund të natës, fal një rekat të vetëm, me qëllim që ta bëjë vitrin e mëparshëm çift.

Kështu, një rekati i shtohet edhe një rekat dhe bëhen çift.

Pastaj ai vazhdon namazin e natës dhe në fund fal përsëri vitrin.

Kjo quhet **prishja e vitrit**.

Fukahatë kanë thënë se **prishja e vitrit është e papëlqyeshme (mekruh).**

Prandaj, nëse jep selam me imamin në vitër, nuk duhet ta prishë atë më vonë.

Pra, tani kemi katër forma:

- Të mos e falë fare vitrin me imamin. Kjo është e ligjësuar.
- Ta falë vitrin me imamin dhe t’i shtojë menjëherë edhe një rekat. Kjo është e ligjësuar.
- Ta falë vitrin me imamin, pastaj më vonë ta prishë duke falur një rekat të veçantë. Kjo është **e papëlqyeshme (mekruh)**.
- Ta falë vitrin me imamin dhe më pas, në fund të natës, të falë vetëm namaz çift, pa e përsëritur vitrin. Edhe kjo është e ligjësuar, sepse është vërtetuar se Pejgamberi ﷺ, pasi e falte vitrin, falte edhe dy rekate.

وَيُكْرَهُ التَّنَفُّلُ بَيْنَهَا، لَا التَّعْقِيبُ بَعْدَهَا فِي جَمَاعَةٍ

“Është e papëlqyeshme (mekruh) të falen namaze vullnetare ndërmjet rekateve të teravive, ndërsa nuk është e papëlqyeshme (mekruh) të falet namaz me xhemat pas përfundimit të tyre.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Është e papëlqyeshme (mekruh) të falen namaze vullnetare ndërmjet rekateve të teravive.”

Domethënë, është e papëlqyeshme (mekruh) që njeriu të falë namaze vullnetare ndërmjet rekateve të teravive.

Arsyeja e parë është se është transmetuar nga Ebu Derdaja, Allahu qoftë i kënaqur me të, se ai e ndalonte faljen e namazit ndërmjet rekateve të teravive.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...ndërsa nuk është e papëlqyeshme (mekruh) të falet përsëri me xhemat pas tyre.”

Domethënë, nuk është e papëlqyeshme (mekruh) që njerëzit të falen përsëri me xhemat pas përfundimit të teravive.

Kjo vlen për tri format e përmendura më parë:

- ose ta kenë falur vitrin;
- ose të mos e kenë falur ende vitrin;
- ose të falin namaz çift.

Të tria këto forma janë të lejuara.

Argument se lejohet të falet një namaz tjetër pas teravive është praktika e tabi'inëve, Allahu i mëshiroftë.

Është transmetuar se Seid ibn Xhubejri falej me njerëzit në teravi, ndërsa kur hynin dhjetë netët e fundit të Ramazanit, falte edhe më shumë se kaq.

Ai u printe njerëzve në namaz në Medinën e Ndriçuar, mbi banorët e saj qofshin salavatet dhe paqja më e mirë, e pastaj, kur vinte fundi i natës, u shtonte edhe një namaz tjetër.

Sot, në të folmen tonë të përditshme, gjatë dhjetë netëve të fundit të Ramazanit, namazi që falet në fillim të natës quhet **teravi**, ndërsa ai që falet në fund të natës quhet **tehexhud**.

Kjo është edhe forma e ligjësuar në Sunet.

Disa fukaha kanë përmendur një mendim tjetër, por ai është i rrallë, ndërsa shumica e dijetarëve janë të mendimit se ky shtim bëhet vetëm gjatë dhjetë netëve të fundit.

Pra, namazi i parë quhet **teravi**, ndërsa ai që falet në fund të natës quhet **tehexhud**, sepse falet në kohën kur njerëzit zakonisht janë në gjumë ose pasi kanë fjetur.

Që të dyja janë të ligjësuara dhe janë vërtetuar nga tabi'inët, Allahu i mëshiroftë.

Le të kalojmë edhe një herë disa çështje që lidhen me namazin e teravive, si përsëritje.

Ju thashë pak më parë se teravitë janë pjesë e namazit të natës.

Pra, **çdo teravi është namaz nate, por jo çdo namaz nate është teravi.**

A u bë e qartë?

Pra, **teravitë janë pjesë e namazit të natës, por namazi i natës është më i përgjithshëm.**

Teravitë janë një pjesë e namazit të natës.

Prandaj, të dyja kanë të përbashkët se falen natën dhe bëjnë pjesë në adhurimet e natës, si dhe kanë edhe çështje të tjera të përbashkëta që i bashkon i njëjti kuptim.

Tani do t’ju pyes për atë që kemi përmendur më parë:

Cilat janë dallimet ndërmjet teravive dhe namazit të natës?

Njëri nga studentët u përgjigj:

“Allahu ju shpërbleftë me të mira, o shejhu ynë! Namazi i natës fillon pas namazit të akshamit.”

Shejhu tha:

“Po.”

Ky është dallimi i parë:

Namazi i natës fillon pas namazit të akshamit, ndërsa koha e teravive fillon vetëm pas namazit të jacisë.

Dallimi i dytë, që e përmendi autori, është se namazi i natës nuk ka numër të kufizuar rekatesh.

Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Namazi i natës falet dy nga dy.”

Ndërsa te teravitë, suneti është që ato të falen njëzet rekate, megjithëse nuk ka problem të shtohet mbi këtë numër.

Po ashtu, autori përmendi edhe një dallim tjetër, i cili është prej më të rëndësishmëve:

Teravitë janë të veçanta vetëm për muajin e Ramazanit.

Ndërsa namazi i natës ligjësohet si në Ramazan, ashtu edhe jashtë Ramazanit.

Mbetet edhe një çështje e rëndësishme:

Teravitë ligjësohen vetëm me xhemat.

Ndërsa namazi i natës mund të falet si me xhemat, ashtu edhe individualisht.

Ka edhe dallime të tjera përveç këtyre.

Ndër to është se fukahatë e kanë konsideruar të pëlqyeshme që gjatë teravive të përfundohet leximi i tërë Kuranit.

Ata e kanë pëlqyer këtë sepse sahabët, Allahu qoftë i kënaqur me ta, vepronin kështu, duke ndjekur shembullin e Pejgamberit ﷺ.

Xhibrili, alejhis-selam, ia përsëriste Pejgamberit ﷺ Kuranin një herë çdo Ramazan.

Ndërsa në vitin në të cilin ai ﷺ ndërroi jetë, ia përsëriti dy herë.

Leximi i fundit ishte ai sipas të cilit ne e lexojmë Kuranin sot.

Ndër çështjet që janë të veçanta për teravitë është se ato ligjësohen vetëm duke u falur **dy nga dy**.

Nuk ligjësohet që teravitë të falen katër rekate njëherësh.

Ndërsa për namazin e natës në përgjithësi, suneti është që të falet dy nga dy.

Megjithatë, disa fukaha e kanë lejuar që ai të falet edhe katër rekate njëherësh, duke u mbështetur në hadithin e Aishes, Allahu qoftë i kënaqur me të:

"Ai ﷺ falte katër rekate; mos pyet për bukurinë dhe gjatësinë e tyre."

Disa dijetarë e kanë kuptuar këtë hadith se bëhet fjalë për katër rekate me një selam.

Ndërsa të tjerë e kanë kuptuar se bëhet fjalë për katër rekate të njëpasnjëshme për nga gjatësia dhe cilësia e tyre, jo domosdoshmërisht me një selam.

Megjithatë, fukahatë e kanë lejuar që në namazin e natës të falen katër rekate radhazi. Për këtë do të flasim pak më vonë.

Sa u përket teravive, **ato falen vetëm dy nga dy.**

Nuk ligjësohet që teravitë të falen katër rekate radhazi.

Ndërsa pas përfundimit të teravive, nëse dëshiron ta falësh vitrin sipas formave që i shpjeguam në mësimin e kaluar, kjo është një çështje tjetër.

Sa i përket vitrit, lejohet të falet si me lidhje ndërmjet rekateve, ashtu edhe me ndarje, ashtu siç e kemi sqaruar më parë.

Një tjetër veçori e teravive është **pushimi ndërmjet rekateve** (*tervih*).

Teravitë janë quajtur me këtë emër pikërisht sepse ndërmjet çdo katër rekateve bëhej një pushim për t'u çlodhur.

Ka edhe dallime të tjera ndërmjet teravive dhe namazit të natës, por këto janë më të rëndësishmet.

- ثُمَّ السُّنَنُ الرَّاتِبَةُ: رَكْعَتَانِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ المَغْرِبِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ العِشَاءِ، وَرَكْعَتَانِ قَبْلَ الفَجْرِ وَهُمَا آكَدُهَا

"Pastaj vijnë sunetet e rregullta: dy rekate para namazit të drekës, dy rekate pas tij, dy rekate pas namazit të akshamit, dy rekate pas namazit të jacisë dhe dy rekate para namazit të sabahut. Dy rekatet e sabahut janë më të theksuarat prej tyre."

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Pastaj vijnë sunetet e rregullta."

Domethënë, pas teravive vijnë sunetet e rregullta, të cilat janë më pak të theksuara se teravitë.

Kjo sepse teravitë ligjësohen me xhemat, ndërsa sunetet e rregullta nuk ligjësohen me xhemat, por falen individualisht.

Këto sunete janë quajtur **sunete të rregullta** (*revatib*), sepse janë të lidhura dhe të shoqëruara me namazet farz.

Sunetet që lidhen me namazet ndahen në dy lloje:

- **Sunetet e rregullta (revatib)**, të cilat janë dhjetë.
- **Sunetet jo të rregullta**, të cilat janë njëzet.

Dhjetë sunetet e rregullta do t'i përmendim pas pak, ndërsa njëzet sunetet jo të rregullta do t'i përmendim pasi ta përfundojmë këtë pjesë.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Dy rekate para namazit të drekës dhe dy rekate pas tij."

Ai e filloi me namazin e drekës, sepse ai është i pari që përmendet në hadithe dhe quhet namazi i parë i ditës.

Për këtë arsye, ai filloi me të në renditjen e suneteve.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Dy rekate pas namazit të akshamit, dy rekate pas namazit të jacisë dhe dy rekate para namazit të sabahut."

Argument se sunetet e rregullta janë dhjetë rekate është hadithi i Ibn Omerit, Allahu qoftë i kënaqur me të, i cili ka thënë:

"Kam ruajtur nga Pejgamberi ﷺ dhjetë rekate."

Fakti që Ibn Omeri i ka ruajtur këto dhjetë rekate tregon se Pejgamberi ﷺ i falte ato vazhdimisht.

Transmetime me kuptim të ngjashëm janë përcjellë edhe nga Hafsa dhe nga sahabë të tjerë, Allahu qoftë i kënaqur me të gjithë.

Sa i përket hadithit të Pejgamberit ﷺ:

"Kush fal gjatë ditës dhe natës dymbëdhjetë rekate, atij i ndërtohet një shtëpi në Xhenet."

ky hadith përfshin si sunetet e rregullta, ashtu edhe namaze të tjera vullnetare.

Pra, kush fal gjatë ditës dhe natës dymbëdhjetë rekate vullnetare, përveç namazeve farz, atij i ndërtohet një shtëpi në Xhenet.

Ky hadith nuk është i veçantë vetëm për sunetet e rregullta.

Pejgamberi ﷺ nuk ka thënë se bëhet fjalë pikërisht për këto dymbëdhjetë sunete të rregullta.

Përkundrazi, hadithi është i përgjithshëm dhe përfshin namazet vullnetare gjatë ditës dhe natës.

Kjo është e ngjashme me hadithin për agjërimin e tri ditëve të çdo muaji.

Edhe ai është i përgjithshëm.

Pejgamberi ﷺ nuk i ka kufizuar ato vetëm në ditët e bardha dhe as vetëm në fillim të muajit, por ka lënë të kuptohet se mund të agjërohen në çdo pjesë të muajit.

Këto dhjetë sunete kanë kohë të caktuara.

Këtu kemi për qëllim kohën e ligjësimit të tyre, jo kohën e obligimit, sepse ato janë sunete dhe jo obligime.

Po ashtu, ato kanë edhe kohën në të cilën kryerja e tyre konsiderohet sipas sunetit.

Sa u përket suneteve që falen para namazit farz, si dy rekatet para sabahut dhe dy rekatet para drekës, ato nuk ligjësohen para hyrjes së kohës së namazit.

Prandaj, nuk mund të falësh dy rekate para zevalit dhe të thuash:

"Këto janë dy rekatet sunet të drekës."

Jo.

Ato duhet të falen pasi të hyjë koha e namazit dhe para faljes së farzit.

Pra, koha e ligjësimit të suneteve para farzit është:

- pas hyrjes së kohës së namazit;
- dhe para faljes së namazit farz.

Ndërsa sunetet që falen pas namazit farz kanë gjykimin e kundërt.

Koha e ligjësimit të tyre fillon pas faljes së namazit farz dhe vazhdon deri në daljen e kohës së atij namazi.

Pra, **që një sunet i rregullt të konsiderohet i falur në kohën e tij, duhet të kryhet brenda kohës së namazit me të cilin lidhet.**

Prandaj, nëse dikush e vonon sunetin pas akshamit derisa të hyjë koha e jacisë, ai namaz quhet **kaza** dhe jo **eda**.

Po ashtu, nëse dikush e humb sunetin para drekës dhe e fal pas namazit të drekës, a quhet kjo eda apo kaza?

Quhet **kaza** dhe jo eda.

Pak më vonë do të flasim për çështjen e kazasë dhe edasë.

Pra, dobia e njohjes së kohës është që të dimë se kur namazi konsiderohet **eda** dhe kur konsiderohet **kaza**.

Çështja e dytë: Çfarë është sunet të bëhet në kohën e tyre?

Fukahatë kanë theksuar se suneti për sunetet e rregullta është që ato të falen menjëherë pas namazit farz me të cilin lidhen, veçanërisht sunetet pas farzit.

Pra, është e pëlqyeshme që të mos ketë ndarje ndërmjet farzit dhe sunetit, përveç dhikrit të ligjësuar.

Disa fukaha, veçanërisht hanefitë, e kanë theksuar shumë këtë vazhdimësi.

Prandaj, disa prej tyre thonë se sapo të japësh selam, duhet të ngrihesh menjëherë për t’i falur dy rekatet sunet.

Ne themi se kjo nuk është e saktë.

Përkundrazi, ndërmjet farzit dhe sunetit ligjësohet dhikri.

Është vërtetuar në hadithet e Theubanit, Aishes, Abdurrahman ibn Aufit dhe sahabëve të tjerë, Allahu qoftë i kënaqur me ta, se Pejgamberi ﷺ pas namazit i thoshte dhikret:

“Estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah. Allahumme ente’s-selamu ue minke’s-selam...”

dhe dhikre të tjera të transmetuara.

Kjo tregon se **dhikri i ligjësuar nuk e ndërpret vazhdimësinë ndërmjet farzit dhe sunetit.**

Prandaj, **sunet është që njeriu t’i thotë dhikret në vendin ku është falur, pastaj të ngrihet dhe t’i falë sunetet e rregullta.**

Një çështje tjetër, në të cilën ndarja nuk e humb vlerën e sunetit, është kur njeriu del nga xhamia për të shkuar drejtpërdrejt në shtëpinë e tij, me qëllim që t’i falë sunetet atje.

Në këtë rast themi se është më mirë t’i vonojë deri në shtëpi, edhe nëse nuk falen menjëherë pas farzit.

Kjo sepse kjo vonesë bëhet për të arritur një sunet tjetër, e ai është falja e suneteve të rregullta në shtëpi.

Prandaj, nëse dikush del nga xhamia me qëllim që të shkojë drejtpërdrejt në shtëpi, është më mirë që sunetet t’i falë në shtëpi.

Ndërsa nëse del nga xhamia për të kryer ndonjë punë dhe vetëm më pas kthehet në shtëpi, atëherë në këtë rast është më mirë t’i falë sunetet në xhami.

Kjo sepse **vazhdimësia ndërmjet farzit dhe sunetit është më e rëndësishme në këtë rast.**

Madje, mund të ndodhë që falja e tyre të vonohet aq shumë sa të dalë koha e tyre dhe atëherë të konsiderohen **kaza** e jo **eda**.

Prandaj, në këtë rast është më e sigurt që ato të falen menjëherë në xhami.

Çështja e tretë:

Kjo çështje lidhet gjithashtu me sunetet e rregullta.

Ne folëm pak më parë për arsyen pse ato quhen **sunete të rregullta**.

Po ashtu, përmendëm se suneti është që ato të falen menjëherë pas namazit farz, me përjashtim të kohës që i kushtohet dhikrit ose kryerjes së një suneti tjetër, siç është shkuarja në shtëpi për t’i falur atje.

Këtu shtrohet pyetja:

A është e ligjësuar që ai që dëshiron të falë sunetin e rregullt të ndryshojë vendin ku është falur?

Është vërtetuar në *Sahihun e Muslimit*, në hadithin e Muaviut, Allahu qoftë i kënaqur me të, se ai ka thënë:

“Pejgamberi ﷺ na ka urdhëruar që të mos e lidhim një namaz me një namaz tjetër pa folur ose pa dalë.”

Këtu lind pyetja:

A vlen ky urdhër edhe për sunetet e rregullta?

Imam Ahmedi ka thënë se ky hadith i referohet vetëm imamit.

Pra, **është e pëlqyeshme që imami të ndryshojë vendin ose të bëjë një ndarje me bisedë ndërmjet namazit farz dhe atij vullnetar.**

Ndërsa **xhematliu nuk përfshihet në këtë hadith.**

Këtë e ka thënë shprehimisht imam Ahmedi dhe shumë fukaha prej gjeneratave të hershme para tij.

Arsyeja që përmendi imam Ahmedi është se **kështu pajtohen të gjitha tekstet.**

Sahabët, Allahu qoftë i kënaqur me ta, zakonisht i falnin sunetet në vendin ku ishin falur.

Ndërsa fjala e Muaviut:

“Jemi urdhëruar...”

i referohet imamit dhe atyre që janë në pozitë të ngjashme me të.

Kjo sepse, nëse imami ngrihet menjëherë dhe e lidh namazin vullnetar me namazin farz, disa njerëz mund të mendojnë se ai namaz është ende pjesë e farzit.

Njerëzit mund të ngatërrohen dhe të mos e kuptojnë nëse ai po fal ende farzin apo një namaz vullnetar, ose nëse i ka mbetur ndonjë pjesë e namazit.

Prandaj, nëse imami ndryshon vendin ose bën një ndarje me dhikër apo me ndonjë bisedë të shkurtër, kjo është më e dobishme për njerëzit dhe e largon paqartësinë.

Sa i përket një çështjeje tjetër që lidhet me këtë temë, do ta përmendim kur të flasim për namazet që falen kaza.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Këto dy rekate janë më të theksuarat prej tyre.”

Domethënë, **dy rekatet e sunetit të sabahut janë më të theksuarat prej suneteve të rregullta.**

Argument për këtë është hadithi i Aishes, Allahu qoftë i kënaqur me të, e cila ka thënë:

“Pejgamberi ﷺ nuk kujdesej për asnjë namaz vullnetar më shumë sesa për dy rekatet e sabahut.”

Këtë hadith e transmetojnë Buhariu dhe Muslimi.

Pejgamberi ﷺ kujdesej për faljen e sunetit të sabahut dhe të vitrit edhe gjatë udhëtimit.

Kjo tregon se Pejgamberi ﷺ kujdesej vazhdimisht për këto dy rekate.

Ne e kemi përmendur më parë se një nga shkaqet që e bën një vepër më të pëlqyeshme është vazhdimësia e kryerjes së saj.

Pejgamberi ﷺ kujdesej vazhdimisht edhe për këto dhjetë sunete të rregullta, madje ndonjëherë edhe gjatë udhëtimit.

Është transmetuar në një version të hadithit të Ibn Omerit, Allahu qoftë i kënaqur me të:

“Kam ruajtur nga Pejgamberi ﷺ dhjetë rekate, si në vendbanim, ashtu edhe në udhëtim.”

Shprehja:

“Si në vendbanim, ashtu edhe në udhëtim.”

është transmetuar në këtë version të hadithit.

Es-San‘aniu ka thënë në veprën e tij *El-Iddeh*, në komentarin e *Ahkam el-Ahkam*, se zinxhiri i këtij transmetimi është i mirë.

وَمَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنْهَا: سُنَّ لَهُ قَضَاؤُهُ

“Kush humb ndonjërin prej tyre, është sunet që ta falë kaza.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Kujt i ikën ndonjë prej këtyre suneteve, është sunet që ta falë kaza.”

Domethënë, kujt i ikën ndonjë prej suneteve të rregullta, është sunet që ta falë kaza.

E njëjta dispozitë vlen edhe për vitrin.

Këtu mund të përmendim një rregull të rëndësishëm të fukahave, i cili vlen si për namazin, ashtu edhe për adhurimet e tjera:

Sunetet, nëse u kalon koha e tyre, në parim nuk ligjësohet që të bëhen kaza, përveç rasteve për të cilat ka ardhur tekst i veçantë.

Pra, qoftë në namaz apo në agjërim, çdo sunet të cilit i kalon koha në parim nuk bëhet kaza, përveç nëse për të ka ardhur argument i veçantë.

Nga Pejgamberi ﷺ nuk është transmetuar se ka bërë kaza ose ka urdhëruar të bëhet kaza ndonjë sunet i namazit, përveç dy llojeve:

- vitrit;
- suneteve të rregullta.

Sa i përket vitrit, argumentin për të e kemi përmendur dhe shpjeguar më herët.

Ndërsa për sunetet e rregullta, është transmetuar në hadithin e Aishes, Allahu qoftë i kënaqur me të, se Pejgamberi ﷺ, kur i ikte suneti i drekës, e kompensonte më vonë.

Më herët kemi përmendur se shprehja **“ishte që...”** në hadithe tregon vazhdimësi në veprim.

Po ashtu, një kuptim i ngjashëm është transmetuar në hadithin e Ummu Selemes, Allahu qoftë i kënaqur me të.

Gjithashtu, në hadithin e Ebu Katades, Allahu qoftë i kënaqur me të, transmetohet se kur Pejgamberit ﷺ i ikën dy rekatet e sunetit para sabahut, ai ﷺ i kompensoi pasi kishte lindur dielli.

Kjo tregon se Pejgamberi ﷺ i ka kompensuar sunetet e rregullta kur i kanë ikur.

Fukahatë thonë se **kompensimi nënkupton faljen e sunetit pasi t’i ketë kaluar koha e tij.**

Sa u përket suneteve para farzit, koha e tyre përfundon në njërën nga dy mënyrat:

- ose me faljen e namazit farz;
- ose me daljen e kohës së atij namazi.

Ndërsa te sunetet pas farzit, koha e tyre përfundon vetëm me daljen e kohës së namazit.

A është e qartë kjo çështje?

Është shumë e qartë. E përsërita edhe një herë, sepse ndoshta shpejtësia e shpjegimit mund t’ia ketë vështirësuar kuptimin dikujt.

Këtu ka edhe një çështje tjetër. Po ua përmend sepse e kanë përmendur fukahatë, megjithëse zakonisht nuk hyj në hollësi të tilla.

Nëse dikush i fal namazet e akshamit dhe të jacisë me bashkim (*xhem*), për shkak të udhëtimit ose shiut, atëherë për sunetin e jacisë nuk ka paqartësi, sepse koha e tij fillon pas faljes së namazit.

Po suneti i akshamit, a konsiderohet **eda** apo **kaza**, meqë koha e akshamit ende nuk ka dalë?

Po kështu, nëse i bashkon me **xhem te’hir** (bashkim me vonesë), cili është gjykimi?

Fukahatë thonë:

“Kush i bashkon namazet, qoftë me xhem takdim apo me xhem te’hir, i fal sunetet pas tyre dhe ato konsiderohen eda.”

Prandaj, ai fal dy rekate sunet të akshamit dhe pas tyre dy rekate sunet të jacisë, dhe të dyja konsiderohen të falura në kohën e tyre (**eda**).

Këtu është një çështje tjetër e rëndësishme që ka të bëjë me **sunetet jo të rregullta**.

Po ua përmend që ta kuptoni pse fukahatë i kanë veçuar sunetet e rregullta me këtë dispozitë.

Ka edhe sunete të tjera që janë transmetuar nga Pejgamberi ﷺ dhe lidhen me namazet farz, por ato nuk bëjnë pjesë te sunetet e rregullta.

Numri i tyre është njëzet rekate, si vijon:

- katër rekate para namazit të drekës;
- katër rekate pas namazit të drekës;
- katër rekate para namazit të ikindisë, bazuar në hadithin: **“Allahu e mëshiroftë atë që fal katër rekate para ikindisë.”**
- katër rekate pas namazit të akshamit;
- katër rekate pas namazit të jacisë.

Sa bëhen gjithsej?

Njëzet rekate.

Këto quhen **sunete jo të rregullta**.

Për to janë transmetuar hadithe; disa prej tyre janë të forta dhe merren si argument, ndërsa për disa të tjera ka mospajtim ndërmjet dijetarëve, siç është rasti i katër rekateve para ikindisë. Për disa prej tyre, disa dijetarë kanë shprehur rezerva lidhur me vërtetësinë e haditheve.

Cili është dallimi ndërmjet suneteve të rregullta dhe suneteve jo të rregullta, megjithëse të gjitha janë transmetuar nga Pejgamberi ﷺ?

Dallimet janë nga disa aspekte.

Aspekti i parë:

Ato që kompensohen janë vetëm sunetet e rregullta.

Prandaj, nëse dikujt i ikën ndonjë prej suneteve jo të rregullta, si për shembull katër rekatet para drekës, edhe nëse e ka zakon t'i falë ato, sipas medhhebit ai kompenson vetëm dy rekate. Për këtë do të bëjmë një sqarim pas pak.

Pra, dallimi i parë është se **kompensohen vetëm sunetet e rregullta, ndërsa sunetet jo të rregullta nuk kompensohen**, megjithëse të gjitha lidhen me namazet farz.

Aspekti i dytë:

Gjatë udhëtimit, më e pëlqyeshme është të lihen sunetet jo të rregullta.

Ndërsa, sa u përket suneteve të rregullta, si falja, ashtu edhe lënia e tyre janë të lejuara.

Kjo sepse Pejgamberi ﷺ i ka falur sunetet e rregullta gjatë udhëtimit, ndërsa nuk është transmetuar se i ka falur sunetet jo të rregullta gjatë udhëtimit.

A u bë e qartë kjo çështje?

Këtu po bëj vetëm një sqarim, megjithëse zakonisht nuk ndalem në këto hollësi.

Ju thashë se sunetet e rregullta para namazit të drekës janë dy rekate.

Në këtë çështje ekzistojnë dy mendime:

Disa dijetarë janë të mendimit se suneti para drekës është katër rekate dhe se të katra janë **sunete të rregullta**.

Ndërsa, sipas medhhebit, **të rregullta janë vetëm dy rekatet para drekës.**

Sipas transmetimit të dytë, që është zgjedhja e shejhul-Islam Ibn Tejmijes, sunetet e rregullta para drekës janë katër rekate.

Prandaj, sipas këtij mendimi, nëse i ikin, i kompenson të katra.

Argument për këtë janë hadithi i Aishes dhe hadithi i Ummu Selemes, Allahu qoftë i kënaqur me to, ku përmendet se kur Pejgamberit ﷺ i iknin katër rekatet para drekës, ai ﷺ i kompensonte.

Kjo është arsyeja pse përkrahësit e këtij mendimi **janë të mendimit se sunetet e rregullta para drekës janë katër rekate.**

E përmenda këtë çështje vetëm sepse pashë se disa prej jush kishin paqartësi rreth saj.

وَصَلَاةُ اللَّيْلِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ، وَأَفْضَلُهَا ثُلُثُ اللَّيْلِ بَعْدَ نِصْفِهِ

Namazi i natës është më i vlefshëm se namazi i ditës, ndërsa koha më e vlefshme e tij është një e treta e natës pas gjysmës së saj.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Namazi i natës është më i vlefshëm se namazi i ditës."

Domethënë, këtu bëhet fjalë për namazet vullnetare dhe jo për namazet farz.

Pejgamberi ﷺ, kur përmendi namazin më të vlefshëm të natës, tha se namazi më i vlefshëm është namazi i Davudit, alejhis-selam.

Po ashtu, kur u pyet për namazin më të vlefshëm pas namazeve farz, ai ﷺ përmendi namazin e natës.

Këtu autori fillon të flasë për namazin e natës në përgjithësi.

Ju kam përmendur në fillim se koha e namazit të natës fillon pas namazit të akshamit dhe vazhdon deri në agim.

E gjithë kjo kohë konsiderohet prej kohës së namazit të natës.

Prandaj, edhe namazi që falet ndërmjet akshamit dhe jacisë konsiderohet namaz nate dhe ka vlerë.

Kështu, një namaz vullnetar i pakufizuar që falet ndërmjet akshamit dhe jacisë është më i vlefshëm se një namaz vullnetar i pakufizuar që falet pas drekës.

Këtu nuk bëhet fjalë për sunetet e rregullta apo për sunetet e tjera të lidhura me namazet farz, por për **namazin vullnetar të pakufizuar**.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Koha më e vlefshme e tij është një e treta e natës pas gjysmës së saj.”

Domethënë, koha më e vlefshme për namazin e natës është një e treta e natës që vjen pas gjysmës së saj.

Argument për këtë është hadithi i Ibn Omerit, Allahu qoftë i kënaqur me të, ku Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Namazi më i mirë i natës është namazi i Davudit, alejhis-selam. Ai flinte gjysmën e natës, falej një të tretën e saj dhe pastaj flinte një të gjashtën e saj.”

Pra, ai flinte gjysmën e natës, pastaj ngrihej dhe falej një të tretën e saj, e më pas flinte edhe një të gjashtën e mbetur.

Kjo tregon se **një e treta e natës që vjen pas gjysmës së saj është koha më e vlefshme për namazin e natës.**

Kjo kohë ka vlerë nga dy aspekte:

- nga aspekti i kohës;
- nga aspekti i mënyrës së faljes.

Sa i përket kohës, kjo është periudha më e vlefshme, sipas tekstit të hadithit të Pejgamberit ﷺ.

Ndërsa, sa i përket mënyrës së faljes, më e plotë është që namazit të natës t’i paraprijë gjumi dhe pas tij njeriu të flejë përsëri.

Pra, **forma më e mirë e namazit të natës është që para tij të ketë gjumë dhe pas tij të ketë përsëri gjumë.**

Pse?

Sepse kështu namazliu ngrihet posaçërisht për namazin e natës.

Ai që ngrihet vetëm në fund të natës mund të jetë ngritur njëkohësisht për namazin e natës, për sabahun dhe për të vazhduar ditën.

Ndërsa këtu është ndryshe.

Më e vlefshme është që të zgjohesh nga gjumi vetëm për të falur namazin e natës, e pastaj të kthehesh përsëri në shtrat.

Ky është një sunet, jo obligim.

Sikur të ishte farz, nuk do të kishte të njëjtën domethënie, sepse do të ishe i obliguar ta bëje.

Ndërsa këtu ngrihesh për një sunet që të lejohet ta lësh dhe që nuk është obligim për ty, pastaj, pas faljes, kthehesh përsëri për të fjetur.

Kjo është forma më e vlefshme.

Pra, kjo epërsi merret parasysh nga dy aspekte:

- nga aspekti i kohës;
- nga aspekti i mënyrës së veprimit.

Teksti i hadithit të Pejgamberit ﷺ është i qartë:

“...dhe flinte një të gjashtën e saj.”

Çështja që na intereson këtu nga aspekti i fikhut është:

Si llogaritet gjysma e natës?

Rregulli këtu, si edhe në kapitullin e Haxhit dhe në çështje të tjera, është se nata llogaritet nga akshami deri në agim.

Pra, shikon kur perëndon dielli dhe hyn koha e akshamit, pastaj shikon kur hyn agimi dhe koha e sabahut, dhe llogarit të gjithë kohëzgjatjen ndërmjet tyre.

Për shembull, nëse akshami hyn në orën gjashtë, ndërsa sabahu në orën katër, nata zgjat dhjetë orë.

Gjysma e natës është pesë orë.

Këto pesë orë ia shton kohës së akshamit, pra orës gjashtë, dhe kështu mesi i natës bie në orën njëmbëdhjetë.

Nëse dëshiron ta falësh namazin e natës në kohën më të vlefshme, sunet është të flesh para orës njëmbëdhjetë, pastaj të ngrihesh pas gjysmës së natës dhe të falesh gjatë një të tretës së saj.

Më pas kthehesh dhe fle përsëri.

Kjo është koha më e vlefshme për namazin e natës.

وَصَلَاةُ لَيْلٍ وَنَهَارٍ مَثْنَى مَثْنَى، وَإِنْ تَطَوَّعَ فِي النَّهَارِ بِأَرْبَعٍ كَالظُّهْرِ: فَلَا بَأْسَ

"Namazi i natës dhe i ditës falet dy rekate nga dy rekate. Nëse gjatë ditës fal namaz vullnetar me katër rekate, sikurse namazi i drekës, nuk ka gjë."

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Namazi vullnetar i natës dhe i ditës falet dy nga dy."

Domethënë, suneti është që namazi vullnetar, si natën, ashtu edhe ditën, të falet dy rekate e pastaj të jepet selam.

Argument për këtë është hadithi i Ibn Omerit, Allahu qoftë i kënaqur me të, i cili transmetohet në dy *Sahihët*, ku Pejgamberi ﷺ ka thënë:

"Namazi i natës falet dy nga dy."

Ndërsa versioni që transmetohet te Nesaiu dhe të tjerë:

"Namazi i natës dhe i ditës falet dy nga dy."

është i dobët.

Megjithatë, kuptimi i tij është i saktë.

Shejhul-Islam Ibn Tejmije e ka sqaruar gjerësisht, në më shumë se një vend, dobësinë e kësaj shtese dhe ka argumentuar për kuptimin e saj.

Ai ka folur gjatë për këtë çështje.

Megjithatë, ka tregues që mbështesin kuptimin se edhe namazi vullnetar i ditës, sipas sunetit, falet dy nga dy.

Por nga ky rregull ka disa përjashtime, të cilat do t’i përmendim pak më vonë.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nëse gjatë ditës fal namaz vullnetar me katër rekate, sikurse namazi i drekës, nuk ka gjë.”

Domethënë, gjatë ditës në veçanti, ndryshe nga nata, njeriut i lejohet të falë katër rekate radhazi me një selam.

Sa i përket natës, hadithi për të është i saktë dhe gjendet në dy *Sahihët*:

“Namazi i natës falet dy nga dy.”

Ndërsa gjatë ditës lejohet që njeriu të falë katër rekate radhazi, si namazi i drekës.

Me **“radhazi”** nënkuptohet se nuk jep selam pas dy rekateve, por ulet për teshehud dhe pastaj vazhdon deri në rekatin e katërt.

Argument për këtë janë dy hadithe: hadithi i Aliut dhe hadithi i Ebu Ejjub el-Ensariut, Allahu qoftë i kënaqur me të dy.

Ata kanë përmendur se Pejgamberi ﷺ fali katër rekate pas drekës dhe nuk dha selam përveçse një herë.

Kjo tregon se Pejgamberi ﷺ i ka falur katër rekate radhazi pas namazit të drekës.

Ajo që falet pas drekës merr të njëjtin gjykim si ajo që falet para saj, prandaj lejohet që edhe ato të falen katër rekate radhazi.

Megjithatë, sa u përket suneteve para drekës, sipas medhhebit, suneti i rregullt është dy rekate.

Prandaj, këto dy rekate të sunetit të rregullt duhet të falen veçmas, ndërsa katër rekatet e tjera, që janë prej suneteve jo të rregullta, lejohet të falen katër rekate radhazi.

Pra, sunetin e rregullt para drekës e fal dy rekate.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"...sikurse namazi i drekës."

Prandaj, fukahatë thonë:

"Fali sikurse namazin e drekës."

Domethënë, në këto katër rekate ulet për teshehud, ashtu si në namazin e drekës.

Ndërsa ajo që është transmetuar për namazin e natës me katër rekate, në hadithin:

"Mos pyet për bukurinë dhe gjatësinë e tyre..."

është një çështje tjetër, të cilën e kemi përmendur më parë.

وَأَجْرُ صَلَاةِ قَاعِدٍ عَلَى نِصْفِ أَجْرِ صَلَاةِ قَائِمٍ

"Shpërblimi i namazit të atij që falet ulur është gjysma e shpërblimit të atij që falet në këmbë."

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Shpërblimi i namazit të atij që falet ulur është gjysma e shpërblimit të atij që falet në këmbë."

Domethënë, kjo vlen për atë që falet ulur në namazin vullnetar dhe jo në namazin farz.

Nuk ka dallim nëse ky namaz vullnetar është prej suneteve të pakufizuara apo prej suneteve të lidhura me një shkak ose me një kohë të caktuar.

Në të dyja rastet, atij i takon gjysma e shpërblimit të atij që falet në këmbë.

Argument për këtë është hadithi i Imran ibn Husajnit, Allahu qoftë i kënaqur me të, ku Pejgamberi ﷺ i ka thënë:

"Namazi i atij që falet ulur ka gjysmën e shpërblimit të namazit të atij që falet në këmbë."

Domethënë, ka gjysmën e shpërblimit të tij.

وَتُسَنُّ صَلَاةُ الضُّحَى، وَأَقَلُّهَا رَكْعَتَانِ، وَأَكْثَرُهَا ثَمَانٍ، وَوَقْتُهَا مِنْ خُرُوجِ وَقْتِ النَّهْيِ إِلَى قُبَيْلِ الزَّوَالِ

"Është sunet të falet namazi i duhasë. Numri minimal i rekateve të tij është dy, ndërsa numri maksimal është tetë. Koha e tij fillon pas përfundimit të kohës së ndaluar për namaz dhe vazhdon deri pak para zenitit."

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Namazi i duhasë është sunet."

Namazi i duhasë është i ligjësuar dhe është sunet.

Për ligjësimin e tij kanë ardhur tri lloje argumentesh.

Lloji i parë: urdhri ose porosia e Pejgamberit ﷺ për faljen e tij.

Ebu Hurejra, Allahu qoftë i kënaqur me të, ka thënë:

"Miku im i dashur ﷺ më porositi për tri gjëra..."

dhe ndër to përmendi:

"...që të mos i lë dy rekatet e duhasë."

Pra, dy rekate të namazit të duhasë.

Lloji i dytë: vetë praktika e Pejgamberit ﷺ.

Është transmetuar nga Ummu Hani, Allahu qoftë i kënaqur me të, se kur Allahu ia mundësoi Pejgamberit ﷺ çlirimin e Mekës, ai ﷺ fali në shtëpinë e saj tetë rekate namaz duha.

Kështu thuhet në disa transmetime të Ummu Hanit.

Kjo tregon se Pejgamberi ﷺ e ka falur namazin e duhasë.

Lloji i tretë: shpërblimi i veçantë që është përmendur për atë që e fal.

Është transmetuar nga imam Ahmedi se Pejgamberi ﷺ ka përmendur për këtë namaz:

"Ky është namazi i evvabinëve, kur rëra nxehet aq shumë sa këlyshët e deveve i ngrenë këmbët nga nxehtësia."

Pra, edhe ky tekst tregon vlerën dhe ligjësimin e namazit të duhasë.

Këto tri lloje argumentesh tregojnë se namazi i duhasë është i ligjësuar.

Sa i përket transmetimit të Aishes, Allahu qoftë i kënaqur me të, ku thuhet:

“Pejgamberi ﷺ nuk e falte namazin e duhasë.”

ky është mohim i dijes së saj dhe jo mohim i vetë veprimit.

Mosnjohja e një veprimi nuk do të thotë se ai nuk ka ndodhur.

Përkundrazi, nga vetë Aishja, Allahu qoftë i kënaqur me të, është transmetuar në *Musned* se:

“Pejgamberi ﷺ falte katër rekate të namazit të duhasë.”

Ky është një shpjegim.

Shpjegimi tjetër, që është edhe mendimi i medhhebit, është se Aishja kishte për qëllim të mohonte vazhdimësinë e faljes së tij dhe jo vetë faljen.

Prandaj, fukahatë kanë theksuar, duke përmendur se këtë e ka thënë edhe imam Ahmedi, se suneti është që namazi i duhasë të falet herë pas here dhe jo çdo ditë.

Kështu bashkohen të dy hadithet e Aishes.

Ajo transmetoi se Pejgamberi ﷺ e fali namazin e duhasë, por gjithashtu transmetoi se nuk e falte vazhdimisht.

Prandaj, fjalët e saj:

“Nuk e falte.”

kuptohen me domethënien:

“Nuk e falte vazhdimisht.”

Për këtë arsye, fukahatë thonë se është e pëlqyeshme që namazi i duhasë të falet herë pas here, jo domosdoshmërisht çdo ditë.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Është sunet të falet namazi i duhasë.”

Domethënë, është e pëlqyeshme të falet herë pas here dhe jo domosdoshmërisht çdo ditë, duke i pajtuar kështu të dy hadithet e Aishes.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Numri minimal i rekateve të tij është dy.”

Namazi i duhasë falet së paku me dy rekate.

Argument për këtë është hadithi i Ebu Hurejrës, Allahu qoftë i kënaqur me të, se Pejgamberi ﷺ e porositi të falte dy rekate të namazit të duhasë.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Numri maksimal i rekateve të tij është tetë.”

Domethënë, shkalla më e plotë e tij është tetë rekate, bazuar në praktikën e Pejgamberit ﷺ, i cili fali tetë rekate të namazit të duhasë.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Koha e tij fillon pas përfundimit të kohës së ndaluar.”

Domethënë, kur dielli ngrihet sa lartësia e një shtize mbi horizont, siç do ta shpjegojmë më vonë.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...deri pak para zenitit.”

Zeniti është një nga kohët në të cilat ndalohet falja e namazit.

Ai është çasti kur dielli arrin pikën më të lartë në qiell, pak para se të fillojë të anojë drejt perëndimit.

Prandaj, shprehja:

“...deri pak para zenitit.”

do të thotë se koha e namazit të duhasë përfundon pak para hyrjes së kësaj kohe të ndaluar.

Pra, namazi i duhasë falet ndërmjet dy kohëve të ndaluara për namaz, të cilat do t’i shpjegojmë më vonë.

Kjo është koha e lejueshme e tij.

Ndërsa koha më e vlefshme për faljen e tij është kur nxehtësia bëhet më e fortë.

Për këtë arsye, Pejgamberi ﷺ e quajti këtë:

“Namazi i evvabinëve.”

Ai ﷺ tha se kjo është koha e namazit të evvabinëve.

Në këtë periudhë nuk ligjësohet asnjë namaz tjetër i lidhur me një kohë të caktuar, përveç namazit të duhasë.

Prandaj, hadithi ku përmendet kjo kohë është kuptuar se i referohet namazit të duhasë.

Koha më e vlefshme për faljen e namazit të duhasë është kur nxehtësia është shtuar dukshëm, afërsisht në pjesën e vonshme të paradites.

Për shembull, rreth orës dhjetë ose njëmbëdhjetë, njeriu mund të ngrihet dhe të falë dy rekate të namazit të duhasë.

Pse është veçuar koha kur nxehtësia bëhet më e fortë?

Kjo për dy arsye:

Arsyeja e parë:

Në atë kohë, adhurimi është më i vështirë për njeriun sesa në kohën e freskisë.

Njeriu përballet me më shumë lodhje dhe vështirësi.

Duhet të shkojë të marrë abdes, ndërsa mund të ndiejë bezdi për shkak të vapës.

Arsyeja e dytë:

Një nga shenjat që e bëjnë një adhurim më të vlefshëm, me kusht që vetë lloji i atij adhurimi të jetë i ligjësuar, është që ai të kryhet në një kohë kur shumica e njerëzve janë të pavëmendshëm ndaj adhurimit.

Për këtë arsye, si argument përmendet hadithi i Ma‘kil ibn Jesarit, Allahu qoftë i kënaqur me të, i transmetuar në *Sahihun e Muslimit*, ku Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Adhurimi në kohën e herxhit është si hixhreti drejt meje.”

Me **herxh** nënkuptohet koha kur njerëzit janë të zënë me trazira, lajme, sprova ose luftëra, ndërsa ti veçohesh dhe i kushtohesh adhurimit të Allahut.

Për këtë arsye, Pejgamberi ﷺ ka caktuar një shpërblim shumë të madh edhe për një dhikër të shkurtër që thuhet me rastin e hyrjes në treg.

Ky është një lloj tehlili, pra përmendje e Allahut të Lartësuar.

Megjithëse është një dhikër i shkurtër, për të është caktuar një shpërblim i madh.

Pse?

Sepse, kur hyn në treg, shumica e njerëzve janë të zënë me zhurmën, shitblerjen dhe punët e tyre, ndërsa ti je ai që e përmend Allahun e Lartësuar.

Prandaj, shpërblimi i madh që është përmendur për dhikrin gjatë hyrjes në treg është më i madh se shpërblimi i të njëjtit dhikër në vende të tjera.

Megjithatë, siç e përmenda pak më parë, kjo vlen vetëm me kusht që vetë lloji i adhurimit të jetë i ligjësuar.

Për këtë arsye themi se koha më e vlefshme e ditës, nga sabahu deri në sabahun tjetër, është koha e ikindisë.

Allahu i Lartësuar është betuar për këtë kohë duke thënë:

“Pasha kohën!” [El-Asr: 1]

Megjithatë, nuk ligjësohet falja e namazit në kohën e ikindisë, sepse ajo është një nga kohët në të cilat ndalohet falja e namazit, siç do ta shpjegojmë më vonë.

Prandaj, **që një adhurim të jetë më i vlefshëm për shkak të kohës së pavëmendjes së njerëzve, duhet së pari që vetë ai adhurim të jetë i ligjësuar.**

وَسُجُودُ التِّلَاوَةِ صَلَاةٌ، يُسَنُّ لِلْقَارِئِ وَالْمُسْتَمِعِ دُونَ السَّامِعِ، وَإِنْ لَمْ يَسْجُدِ القَارِئُ لَمْ يَسْجُدْ

“Sexhdeja e leximit është namaz. Ajo është sunet për lexuesin dhe për atë që e dëgjon me qëllim, por jo për atë që vetëm e dëgjon rastësisht. Nëse lexuesi nuk bën sexhde, as dëgjuesi nuk bën sexhde.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Sexhdeja e leximit është namaz.”

Sexhdeja e leximit do të thotë se, kur gjatë leximit të Kuranit arrihet një ajet i sexhdes, ligjësohet që njeriu të bëjë sexhde pasi ta përfundojë leximin e atij ajeti.

Kjo sepse ajetet përbëjnë njësi të plota kuptimore, prandaj sexhdeja bëhet pas përfundimit të ajetit.

Kjo sexhde kryhet njësoj si sexhdeja e zakonshme në namaz, mbi shtatë gjymtyrët, siç e kemi shpjeguar më herët në hadithin e Ibn Abbasit, Allahu qoftë i kënaqur me të dhe me babanë e tij, si dhe në transmetimet e sahabëve të tjerë.

Kjo quhet **sexhdeja e leximit**.

Autori e quajti atë **namaz**.

Me këtë ai ka për qëllim se ajo merr dispozitat e **namazit vullnetar**, e jo të namazit farz.

Sipas medhhebit, si sexhdeja e tilavetit, ashtu edhe sexhdeja e falënderimit konsiderohen namaz.

Nga kjo burojnë disa dispozita:

Së pari: për të ligjësohet pastrimi ritual. Nëse njeriu është me abdes, atëherë kjo është në rregull. Nëse nuk ka abdes, duhet të marrë abdes nëse uji është afër. Nëse uji nuk gjendet pranë, ai merr tejemum dhe pastaj bën sexhden e tilavetit.

Së dyti: meqenëse konsiderohet namaz, duhet të drejtohet nga kibla, ashtu si në namaz.

Së treti: për shkak se konsiderohet namaz, ai ulet dhe jep selam pas saj, siç do ta shpjegojmë më vonë. Megjithatë, nuk bën teshehud.

Për argumentin e kësaj do të flasim në vazhdim.

Pra, sipas medhhebit, sexhdeja e leximit konsiderohet namaz nga aspekti i abdesit, drejtimit nga kibla, uljes dhe dhënies së selamit.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Ajo është sunet për lexuesin dhe për atë që e dëgjon me qëllim, por jo për atë që vetëm e dëgjon rastësisht.”

Është sunet që, kur lexuesi i Kuranit arrin te një ajet i sexhdes, të bëjë sexhde pas leximit të tij.

Argument për këtë është se Pejgamberi ﷺ, në më shumë se një rast, kur lexoi ajetet e sexhdes, bëri sexhde.

Po ashtu, fakti që sexhdeja e leximit nuk është obligim dëshmohet nga fjala e Omerit, Allahu qoftë i kënaqur me të, i cili ka thënë:

“Kush bën sexhde, ka vepruar drejt; ndërsa ai që nuk bën sexhde, nuk ka gjynah.”

Kjo tregon se **sexhdeja e leximit nuk është obligim.**

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...për lexuesin.”

Lexues është ai që e lexon vetë Kuranin.

Sipas ixhmasë së dijetarëve, siç e kanë përcjellë Ebu el-Hattabi, shejhul-Islam Ibn Tejmije dhe imam Neveviu, njeriu nuk konsiderohet lexues, përveç nëse lexon me zë dhe me shqiptim.

Pra, duhet t’i shqiptojë shkronjat dhe të nxjerrë zë, qoftë edhe aq sa ta dëgjojë veten.

Lëvizja e gjuhës dhe, rrjedhimisht, edhe e buzëve është pasojë e shqiptimit të shkronjave dhe nxjerrjes së zërit.

Ndërsa ai që nuk i shqipton fjalët dhe nuk nxjerr zë, madje nuk e dëgjon as veten, nuk konsiderohet lexues.

Për këtë arsye, nëse një person vepron kështu, edhe nëse është xhunub, nuk konsiderohet se ka lexuar Kuran.

Leximi që i ndalohet xhunubit është leximi i mirëfilltë me shqiptim, e jo thjesht kalimi i ajeteve në mendje.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...dhe për atë që e dëgjon me qëllim, por jo për atë që vetëm e dëgjon rastësisht.”

Dëgjuesi i vëmendshëm (*mustemi’*) është ai që e dëgjon leximin me qëllim dhe përqendrim.

Për të është sunet të bëjë sexhde.

Ndërsa ai që vetëm e dëgjon rastësisht (*sami’*), pa pasur për qëllim dëgjimin e leximit, nuk e ka të ligjësuar të bëjë sexhde.

Cili është dallimi ndërmjet **dëgjuesit të vëmendshëm (*mustemi’*)** dhe **atij që vetëm e dëgjon (*sami’*)**?

Ekziston një rregull gjuhësor mbi të cilin janë ndërtuar shumë dispozita të Sheriatit:

“Shtimi në formën e fjalës tregon shtim në kuptim.”

Fjala **mustemi’** ka më shumë shkronja se fjala **sami’**, prandaj edhe kuptimi i saj është më i gjerë.

Fukahatë thonë:

Dëgjuesi i vëmendshëm (*mustemi’*) është ai që dëgjon me qëllim, e përqendron dëgjimin dhe synon ta ndjekë atë që lexohet.

Ndërsa ai që vetëm e dëgjon (*sami’*) nuk e ka për qëllim dëgjimin; zëri thjesht i arrin në vesh.

Ky dallim ka pasoja në disa dispozita fetare.

Në sexhden e leximit, ajo ligjësohet vetëm për dëgjuesin e vëmendshëm dhe jo për atë që vetëm e dëgjon rastësisht.

Po kështu edhe në çështjen e këngës: kënga është e ndaluar dhe **bie në mëkat ai që e dëgjon me qëllim**, jo ai të cilit zëri i arrin pa e synuar.

Megjithatë, Allahu ua mbush zemrat disa njerëzve me neveri dhe largim nga dëgjimi ose shikimi i gjërave të ndaluara, edhe nëse nuk bien në mëkat.

Është transmetuar te Ebu Davudi se kur Pejgamberi ﷺ dëgjoi tingullin e fyellit të një bariu, i mbuloi veshët.

Transmetimi më i saktë është ai i ndalur te Ibn Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, pra se ai i mbuloi veshët kur dëgjoi tingullin e fyellit.

Ky veprim i Ibn Omerit ishte shenjë e neverisë që ndiente në zemër ndaj asaj që dëgjonte.

Megjithatë, ai nuk e urdhëroi Nafiun t'i mbulonte veshët.

Kjo tregon se dëgjimi i pavullnetshëm nuk bart mëkat në rastin e gjërave të ndaluara, ashtu siç nuk sjell shpërblim në rastet kur dëgjohet diçka e ligjësuar pa e pasur për qëllim.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Nëse lexuesi nuk bën sexhde, as dëgjuesi nuk bën sexhde."

Sipas këtij gjykimi, dëgjuesi ndjek lexuesin: nëse lexuesi bën sexhde, edhe dëgjuesi bën sexhde; nëse lexuesi nuk bën sexhde, as dëgjuesi nuk bën sexhde.

Prandaj, nëse leximi dëgjohet nga një pajisje elektronike, nuk bëhet sexhde, pavarësisht nëse në regjistrim lexuesi ka bërë apo nuk ka bërë sexhde.

Për shembull, nëse po dëgjon një audioincizim të Kuranit dhe lexuesi arrin te një ajet i sexhdes, ti nuk bën sexhde.

Edhe nëse në audioincizim ai bën sexhde, përsëri nuk bën sexhde, sepse ajo është një sexhde e incizuar më parë dhe jo një veprim i drejtpërdrejtë.

Fukahatë thonë se në këtë rast lexuesi është në pozitën e imamit.

Pikërisht mbi këtë parim, disa fukaha të mëvonshëm të medhhebit hanbeli kanë ndërtuar një çështje për të cilën ekzistojnë dy transmetime, të cilat do t'i përmendim për shkak të rëndësisë së këtij parimi.

Fukahatë thonë se lexuesi në këtë rast është në pozitën e imamit.

Prandaj, ata thonë:

“Ai që nuk vlen të jetë imam, nuk ndiqet as në sexhden e leximit.”

Për shembull:

Nëse një burrë dëgjon leximin e një gruaje që është prej mahremëve të tij dhe ajo bën sexhde, a bën edhe ai sexhde?

Këtu duhet sqaruar se, sipas fukahave hanefi, burri nuk lejohet ta dëgjojë me qëllim leximin e një gruaje që nuk është mahrem i tij.

Zëri i gruas në vetvete nuk është avret.

Megjithatë, avreti qëndron në leximin me melodizim (*teganni*).

Prandaj, fukahatë hanefi kanë theksuar se nuk lejohet që burri ta dëgjojë një grua duke e lexuar Kuranin me *teganni*.

Ndërsa leximi për mësim, korrigjim ose recitim të zakonshëm, pa melodizim, lejohet, sepse zëri i gruas nuk është avret.

Nëse burri dëgjon leximin e një gruaje dhe ajo bën sexhde, a bën edhe ai sexhde?

Sipas këtij mendimi, nuk bën.

Një shembull tjetër:

Nëse dëgjuesi ndodhet përpara lexuesit, sikur lexuesi të jetë pas tij, a bën sexhde?

Sipas këtij parimi, nuk bën.

Kjo sepse, sipas tyre, ashtu siç nuk lejohet që namazliu të dalë përpara imamit në namaz, po kështu nuk lejohet as në këtë rast.

Ky është mendimi i një numri fukahash të mëvonshëm të medhhebit hanbeli.

Megjithatë, disa fukaha të tjerë kanë thënë se mendimi më i fortë është se dëgjuesi bën sexhde, qoftë edhe nëse është përpara lexuesit.

Për këtë arsye, autori nuk e ka përmendur këtë kusht, as këtu dhe as në librin *El-Ikna’*.

Kur fukahatë hanbeli përdorin shprehjen **“më i forti”**, kanë për qëllim se ai mendim është më i fortë nga pikëpamja e argumentit.

Kjo është një prej shprehjeve të tyre të preferencës.

Prandaj, kur thuhet **"më i forti"**, nënkuptohet se ai mendim është më i fortë për shkak të argumenteve.

Ndërsa termat **"medhhebi"** ose **"mendimi i njohur" (*el-meshhur*)** lidhen me mendimin që është përhapur më shumë brenda medhhebit dhe që është pranuar nga shumica e dijetarëve të tij.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Nëse lexuesi nuk bën sexhde, as dëgjuesi nuk bën sexhde."

Argumentin për këtë e kemi përmendur më parë.

وَهُوَ: أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَجْدَةً، فِي الحَجِّ مِنْهَا اثْنَتَانِ، وَيُكَبِّرُ إِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ، وَيَجْلِسُ وَيُسَلِّمُ وَلَا يَتَشَهَّدُ

"Ajo përbëhet nga katërmbëdhjetë sexhde; në suren El-Haxh janë dy prej tyre. Kur bie në sexhde, merr tekbir dhe merr tekbir edhe kur ngrihet prej saj. Ulet dhe jep selam, por nuk bën teshehud."

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Ajo përbëhet nga katërmbëdhjetë sexhde; në suren El-Haxh janë dy prej tyre."

Argument për faktin se në suren **El-Haxh** gjenden dy sexhde është hadithi i Ukbe ibn Amirit, Allahu qoftë i kënaqur me të, i transmetuar nga Ebu Davudi dhe imam Ahmedi.

Ai e pyeti Pejgamberin ﷺ:

"A ka në suren El-Haxh dy sexhde?"

Ai ﷺ u përgjigj:

"Po."

Prandaj, në suren **El-Haxh** ka dy vende të sexhdes.

Nëse do t'i numëronim të gjitha katërmbëdhjetë sexhdet në Mus'hafin që kemi sot, do të shihnim se çdo vend ku është shënuar sexhde konsiderohet sexhde e leximit, me përjashtim të njërit.

Ai është vendi i sexhdes në suren **Sad**.

Sipas fukahave të medhhebit, sexhdeja në suren **Sad** nuk është sexhde e leximit.

Ata thonë se Pejgamberi ﷺ e bëri atë si **sexhde falënderimi** dhe jo si sexhde leximi.

Prandaj, sipas mendimit të njohur në medhheb, ajo nuk bëhet gjatë namazit.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...në suren El-Haxh janë dy prej tyre.”

Këtë çështje do ta sqarojmë pak më vonë.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Kur bie në sexhde, merr tekbir, po ashtu edhe kur ngrihet prej saj.”

Argument për këtë është hadithi i Ibn Mesudit, Allahu qoftë i kënaqur me të, se Pejgamberi ﷺ merrte tekbir në çdo ulje dhe ngritje.

Prandaj, qoftë brenda namazit apo jashtë tij, ai thotë:

“Allahu Ekber”

kur bie në sexhde dhe po ashtu:

“Allahu Ekber”

kur ngrihet prej saj.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Ulet.”

Kjo ka të bëjë me rastin kur sexhdeja bëhet jashtë namazit. Ulja këtu është e pëlqyeshme dhe jo obligim.

Prandaj, nëse dëshiron, mund të bëjë sexhde dhe të ngrihet menjëherë pa u ulur.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Jep selam, por nuk bën teshehud.”

Nuk ka teshehud, sepse teshehudi është pjesë e namazit të plotë, ndërsa ky është një namaz i paplotë.

وَيُكْرَهُ لِلْإِمَامِ قِرَاءَةُ سَجْدَةٍ فِي صَلَاةِ سِرٍّ وَسُجُودُهُ فِيهَا، وَيَلْزَمُ المَأْمُومَ مُتَابَعَتُهُ فِي غَيْرِهَا

“Është e papëlqyeshme (mekruh) që imami të lexojë një ajet sexhdeje në namazet që falen pa zë dhe të bëjë sexhde në këto namaze. Ndërsa në namazet e tjera, namazliu është i obliguar ta ndjekë imamin në sexhden e leximit.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Është e papëlqyeshme (mekruh) që imami të lexojë një ajet sexhdeje në namazet që falen pa zë.”

Pra, në namazet ku lexohet pa zë, është e papëlqyeshme (mekruh) që imami të lexojë një sure që përmban ajet sexhdeje.

Arsyeja është se kjo mund të shkaktojë hutim te namazlinjtë.

Disa mund të mendojnë se sexhdeja e leximit është sexhdeja e zakonshme e namazit ose ta ngatërrojnë atë me rukunë.

Si pasojë, mund të ndodhë që disa të ecin përpara ose të mbeten prapa imamit.

Më vonë do të shohim se, në disa raste, një tejkalim ose vonesë e tillë mund ta prishë rekatin.

Për këtë arsye, fukahatë e kanë konsideruar këtë veprim **të papëlqyeshëm (mekruh)** dhe jo të ndaluar.

Kjo sepse në *Musnedin* e imam Ahmedit dhe te Ebu Davudi transmetohet nga Ibn Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, se Pejgamberi ﷺ fali namazin e drekës, pastaj bëri sexhde dhe njerëzit bënë sexhde me të.

Më pas ai ﷺ u ngrit.

Sahabët e kuptuan se ai ﷺ kishte bërë sexhde, sepse në atë rekat kishte lexuar suren **Es-Sexhde**.

Kjo tregon se sexhdeja e leximit lejohet edhe në namazet që falen pa zë.

Megjithatë, më e pëlqyeshme është të merret parasysh gjendja e xhematit dhe të shmanget kjo, për të mos shkaktuar hutim.

Kjo është e ngjashme me namazin e akshamit, ku suneti është që leximi të mos zgjatet shumë dhe zakonisht të lexohet nga suret e shkurtra të el-Mufessalit, megjithëse është transmetuar se Pejgamberi ﷺ ndonjëherë ka lexuar suren **El-A'raf** dhe suren **Et-Tur**.

Këto raste tregojnë lejueshmërinë, por nuk nënkuptojnë se kjo është praktika e zakonshme.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Ndërsa në namazet e tjera, namazliu është i obliguar ta ndjekë imamin në sexhden e leximit."

Domethënë, namazliu duhet ta ndjekë imamin në të gjitha sexhdet e leximit.

وَيُسْتَحَبُّ سُجُودُ الشُّكْرِ عِنْدَ تَجَدُّدِ النِّعَمِ وَانْدِفَاعِ النِّقَمِ، وَتَبْطُلُ بِهِ صَلَاةُ غَيْرِ جَاهِلٍ وَنَاسٍ

"Është e pëlqyeshme (mustehab) të bëhet sexhdeja e falënderimit kur ripërtërihet një mirësi ose largohet një fatkeqësi. Nëse dikush e bën atë gjatë namazit, namazi i tij prishet, përveç nëse është i padijshëm ose ka vepruar nga harresa."

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Është e pëlqyeshme (mustehab) të bëhet sexhdeja e falënderimit."

Sexhdeja e falënderimit është një sexhde e veçantë që njeriu e bën jashtë namazit.

Sipas medhhebit, **ajo konsiderohet namaz**, siç do të përmendet më vonë.

Shkaku i saj është që **njeriut t'i vijë një mirësi e re ose t'i largohet një e keqe.**

Pra, **kur ekziston shkaku, ligjësohet sexhdeja e falënderimit.**

Nëse njeriut i vjen një mirësi e re, si për shembull:

- fiton pasuri;
- merr lajmin se gruaja të cilën e ka kërkuar për martesë e ka pranuar;
- merr lajmin për lindjen e një fëmije;
- ose merr lajmin se një i sëmurë është shëruar me lejen e Allahut të Lartësuar.

Po ashtu, nëse prej tij largohet një e keqe, si për shembull kur ka pasur frikë nga diçka dhe Allahu e ka ruajtur prej saj.

Nuk ka dallim nëse mirësia ose largimi i së keqes lidhet vetëm me të apo është diçka e përgjithshme për muslimanët.

Për shembull, nëse njeriu dëgjon se një fatkeqësi që i ka goditur muslimanët është larguar, atëherë ligjësohet që të bëjë sexhden e falënderimit.

Argumentet për ligjësimin e sexhdes së falënderimit janë dy:

Argumenti i parë:

Janë transmetuar hadithe se Pejgamberi ﷺ e ka bërë sexhden e falënderimit, **por ato nuk janë të sakta.**

Nuk është vërtetuar asnjë hadith i saktë se Pejgamberi ﷺ ka bërë një sexhde të veçantë falënderimi.

Po, është transmetuar se ai ﷺ ka falur një namaz të plotë si falënderim ndaj Allahut të Lartësuar dhe hadithi i Ummu Hanit është interpretuar në këtë kuptim.

Megjithatë, **nuk është vërtetuar se Pejgamberi ﷺ ka bërë sexhde të veçantë falënderimi.**

Argumenti i dytë:

Kjo është vërtetuar nga disa sahabë.

Jo vetëm nga një, dy apo tre prej tyre, por nga më shumë se tre sahabë, Allahu qoftë i kënaqur me ta, me zinxhirë të saktë.

Ata e adhuronin Allahun e Lartësuar duke bërë një sexhde të veçantë si falënderim ndaj Tij.

Pra, bënin sexhde për Allahun si shprehje falënderimi.

Ky veprim i sahabëve merr gjykimin e një ixhmaje të heshtur, madje të një ixhmaje praktike.

Për këtë arsye, ai ka fuqinë e një transmetimi nga Pejgamberi ﷺ, edhe pse hadithet e ngritura drejtpërdrejt te Pejgamberi ﷺ për këtë çështje nuk janë të sakta.

Edhe sexhdeja e falënderimit, sipas medhhebit, **konsiderohet namaz.**

Prandaj, për të kërkohen kushtet që kërkohen për namazin:

- **abdesi;**
- **drejtimi nga kibla;**
- **mbulimi i avretit.**

Është e pëlqyeshme që pas sexhdes të ulet dhe jep selam pas saj.

Mbulimi i avretit është kusht si për sexhden e leximit, ashtu edhe për sexhden e falënderimit.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nëse e bën atë gjatë namazit, namazi i tij prishet, përveç nëse është i padijshëm ose ka vepruar nga harresa.”

Kjo është një çështje e rëndësishme.

Sexhdeja e falënderimit nuk ligjësohet të bëhet gjatë namazit, qoftë ai farz apo vullnetar.

Po, është e ligjësuar që njeriu të falë një namaz të plotë prej dy rekatesh si falënderim ndaj Allahut të Lartësuar.

Disa dijetarë kanë thënë se tetë rekatet që Pejgamberi ﷺ fali në shtëpinë e Ummu Hanit nuk ishin namazi i duhasë, por një namaz falënderimi për çlirimin e Mekës.

Mirëpo, nëse njeriu është duke falur namaz dhe, gjatë ndonjërit prej rukneve të tij, merr një lajm të gëzueshëm — qoftë për një çështje personale apo të përgjithshme — dhe bën sexhde falënderimi gjatë namazit, **atëherë namazi i tij prishet.**

Nëse dikush pyet:

“A nuk është edhe kjo prej llojit të namazit?”

Përgjigjja është:

Po, ajo është prej veprave të namazit, **por nuk është e ligjësuar të bëhet brenda tij.**

Ndryshe është sexhdeja e leximit.

Ajo bëhet gjatë namazit kur ekziston shkaku i saj dhe është vërtetuar se Pejgamberi ﷺ e ka bërë si në namazet vullnetare, ashtu edhe në ato farz.

Ndërsa **sexhdeja e falënderimit nuk bëhet gjatë namazit**, sepse është një shtesë që Pejgamberi ﷺ nuk e ka bërë.

Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Kush shpik në këtë çështjen tonë diçka që nuk është prej saj, ajo është e refuzuar.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...përveç nëse është i padijshëm ose ka vepruar nga harresa.”

Ai që nuk e di këtë dispozitë dhe mendon se sexhdeja e falënderimit nuk e prish namazin, namazi i tij është i vlefshëm, sepse është i padijshëm.

Më parë kemi folur për rregullin që lidhet me padijen.

Po kështu edhe ai që e bën nga harresa, qoftë duke harruar dispozitën, qoftë duke harruar gjendjen në të cilën ndodhet.

Këtu kemi një çështje që lidhet me tekstin.

Më herët përmendëm se sexhdet e leximit janë katërmbëdhjetë dhe se, sipas medhhebit, sexhdeja në suren **Sad** është sexhde falënderimi e jo sexhde leximi.

Atëherë, nëse dikush e lexon suren **Sad** gjatë namazit dhe bën sexhde me bindjen se ajo është sexhde falënderimi, a prishet namazi i tij?

Sipas mendimit të njohur në medhheb, po.

Kjo sepse ai ka bërë një sexhde falënderimi gjatë namazit, duke e ditur se ajo është sexhde falënderimi.

Megjithatë, nëse e ka bërë nga padija ose duke menduar se ajo është sexhde leximi, atëherë nuk ka problem.

Ekziston edhe një transmetim tjetër në medhheb, i cili është pranuar nga fukahatë e mëvonshëm.

Sipas këtij mendimi, **namazi nuk prishet**, për shkak të mospajtimit që ekziston mes dijetarëve në këtë çështje.

Kjo sepse disa dijetarë janë të mendimit se sexhdeja në suren **Sad** është sexhde leximi dhe jo sexhde falënderimi.

Prandaj, **në medhheb ekzistojnë dy transmetime të pranuara.**

Mendimi më i afërt me të vërtetën është se namazi nuk prishet, duke u bazuar në parimin e medhhebit se **padija, interpretimi i arsyeshëm (*te’vili*) dhe ekzistenca e mospajtimit ndërmjet dijetarëve janë arsye që e justifikojnë vepruesin.**

وَأَوْقَاتُ النَّهْيِ خَمْسَةٌ: مِنْ طُلُوعِ الفَجْرِ الثَّانِي إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ. وَمِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى الْغُرُوبِ. وَمِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ حَتَّى تَرْتَفِعَ قِيدَ رُمْحٍ. وَعِنْدَ قِيَامِهَا حَتَّى تَزُولَ. وَإِذَا شَرَعَتْ فِي الْغُرُوبِ حَتَّى يَتِمَّ

“Kohët në të cilat ndalohet falja e namazit janë pesë: nga lindja e agimit të dytë deri në lindjen e diellit; nga falja e namazit të ikindisë deri në perëndimin e diellit; nga lindja e diellit derisa të ngrihet në lartësinë e një shtize; kur dielli arrin zenitin, derisa të fillojë të anojë; dhe kur dielli fillon të perëndojë, derisa të perëndojë plotësisht.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Kohët në të cilat ndalohet falja e namazit janë pesë.”

Kohët e ndalimit janë pesë nëse i përmendim në mënyrë të detajuar, ndërsa në mënyrë të përgjithshme janë tri, sepse disa prej tyre janë të lidhura drejtpërdrejt me njëra-tjetrën.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nga lindja e agimit të dytë deri në lindjen e diellit.”

Me **agimin e dytë** ka për qëllim agimin e vërtetë, i cili shtrihet horizontalisht në horizont.

Ky është agimi i vërtetë dhe **me hyrjen e tij fillon koha e namazit të sabahut.**

Po ashtu, prej këtij momenti fillon edhe njëra prej kohëve në të cilat ndalohet falja e namazit.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...deri në lindjen e diellit.”

Domethënë, deri në çastin kur fillon të shfaqet disku i diellit mbi horizont.

Kjo është një periudhë e gjatë, prandaj kushtoji vëmendje këtij fakti.

Koha e dytë është:

“Nga lindja e diellit derisa të ngrihet në lartësinë e një shtize.”

Çfarë do të thotë **të ngrihet në lartësinë e një shtize?**

Do të thotë që, për syrin e vëzhguesit, dielli të duket sikur është ngritur mbi horizont në lartësinë e një shtize.

Me fjalë të tjera, të jetë ngritur afërsisht sa një pëllëmbë mbi horizont, sipas asaj që e sheh vëzhguesi.

Në kohën tonë, kjo ndryshon nga vera në dimër.

Sipas llogaritjeve të disa dijetarëve, kjo ndodh afërsisht pas dhjetë minutash nga lindja e diellit, ndërsa në rastin më të gjatë mund të arrijë deri në rreth pesëmbëdhjetë minuta.

Prandaj, shiko kohën e lindjes së diellit dhe shtoji rreth dhjetë minuta, pak më shumë ose pak më pak.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe kur dielli arrin zenitin, derisa të fillojë të anojë.”

Me **arritjen e diellit në zenit** nënkuptohet çasti kur dielli ndodhet në mes të qiellit.

Pra, kur dielli është drejt mbi kokën e njeriut, në mënyrë që hija të mos anojë as nga lindja, as nga perëndimi.

Sa i përket veriut dhe jugut, ato nuk merren parasysh në këtë çështje.

Kjo është koha kur dielli ndodhet në zenit.

Kjo është një kohë ndalimi dhe është shumë e shkurtër.

Zakonisht, nuk zgjat më shumë se dy ose tre minuta para hyrjes së kohës së namazit të drekës.

Duhet të kemi parasysh se koha e ezanit të drekës në kalendarët e namazit zakonisht është llogaritur me një rezervë prej dy ose tre minutash.

Prandaj, për shkak se ne mbështetemi në orarin e kalendarit, **është mirë të jemi më të kujdesshëm dhe të shmangim faljen e namazit rreth tetë deri në dhjetë minuta para ezanit të drekës.**

Edhe pse vetë koha e ndalimit është shumë e shkurtër, **ky kujdes merret për të qenë të sigurt.**

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe nga falja e namazit të ikindisë deri në perëndimin e diellit.”

Sipas medhhebit, fillimi i kësaj kohe të ndalimit lidhet me **faljen e namazit të ikindisë**, ndërsa koha e ndalimit pas sabahut lidhet me **hyrjen e kohës së sabahut**, domethënë me lindjen e agimit të dytë.

Kjo sepse hadithet që flasin për këto dy kohë janë të ndryshme.

Prandaj, hadithet e përgjithshme kuptohen në dritën e haditheve më të sakta dhe më të kufizuara.

Për namazin e ikindisë, hadithet më të sakta tregojnë se ndalimi fillon **pas faljes së namazit të ikindisë**, dhe ky është edhe mendimi më i mbështetur nga argumentet.

Prandaj, nëse dikush i fal namazet e drekës dhe të ikindisë bashkë me bashkim të hershëm, **koha e ndalimit për të fillon menjëherë pasi ta ketë falur ikindinë**, edhe pse koha e saj ende nuk ka hyrë.

Ndërsa, nëse i bashkon me bashkim të vonuar, **koha e ndalimit për të fillon vetëm pasi ta ketë falur ikindinë**, edhe nëse kjo ndodh shumë më vonë.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe nga falja e namazit të ikindisë deri në perëndimin e diellit.”

Domethënë, deri në çastin kur dielli fillon të perëndojë.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe kur dielli fillon të perëndojë, derisa të perëndojë plotësisht.”

Pra, derisa disku i diellit të zhduket tërësisht.

Nuk merret parasysh skuqja që mbetet në horizont pas perëndimit të diellit, e cila quhet **muzgu i kuq**, sepse zhdukja e tij lidhet me hyrjen e kohës së namazit të jacisë.

Tani kemi pesë kohë ndalimi.

Këto mund të ndahen në dy mënyra.

Ndarja e parë:

Në mënyrë të përgjithshme, këto pesë kohë përmblidhen në tri periudha, sepse disa prej tyre janë të lidhura me njëra-tjetrën:

1. Nga lindja e agimit të dytë derisa dielli të ngrihet në lartësinë e një shtize.
2. Nga çasti kur dielli arrin zenitin derisa të fillojë të anojë.
3. Nga falja e namazit të ikindisë deri në perëndimin e plotë të diellit.

Pra, **në këtë ndarje ato konsiderohen tri periudha të përgjithshme.**

Ndarja e dytë, e cila është e rëndësishme nga aspekti i fikhut dhe do të na duhet më vonë, është ndarja e këtyre kohëve në:

- **kohë të gjata**;
- **kohë të shkurtra**.

Kohët e gjata janë dy:

1. Nga lindja e agimit të dytë deri në lindjen e diellit.
2. Nga falja e namazit të ikindisë deri në çastin kur dielli fillon të perëndojë.

Pra, deri kur dielli fillon të zbresë drejt horizontit dhe afrohet me perëndimin.

Ky është kuptimi i hadithit të Ukbe ibn Amirit, Allahu qoftë i kënaqur me të, ku thuhet:

“Kur dielli fillon të anojë drejt perëndimit.”

Këto janë dy kohët e gjata të ndalimit.

Kohët e shkurtra janë tri:

1. Nga lindja e diellit derisa të ngrihet në lartësinë e një shtize.
2. Kur dielli arrin zenitin, derisa të fillojë të anojë.
3. Kur dielli fillon të perëndojë, derisa të perëndojë plotësisht.

Pse e bëmë këtë ndarje të dytë?

Sepse **këto tri kohë të shkurtra kanë ndalim më të fortë dhe më të rreptë.**

Argument për këtë është hadithi i Ukbe ibn Amirit, Allahu qoftë i kënaqur me të, i transmetuar nga Tirmidhiu dhe të tjerë, ku thuhet se Pejgamberi ﷺ i ndaloi muslimanët:

- të falnin namazin e xhenazes;
- të varrosnin të vdekurit

gjatë këtyre tri kohëve.

Pra, **ndalimi nuk ka të bëjë vetëm me namazet në përgjithësi, por në këto tri periudha përfshin edhe namazin e xhenazes dhe varrosjen e të vdekurve.**

Kjo sepse **këto janë kohë me ndalim më të rëndë.**

Ato janë të shkurtra. Dy prej tyre lidhen me lindjen dhe perëndimin e diellit, kohë për të cilat është transmetuar se dielli lind dhe perëndon **midis dy brirëve të shejtanit**.

Çfarë dispozitash burojnë nga fakti se këto kohë kanë ndalim më të fortë?

Këtë autori do ta sqarojë pak më vonë.

Në parim, në këto kohë nuk falet asnjë namaz, sepse janë kohë ndalimi, siç është transmetuar në shumë hadithe.

Megjithatë, **prej këtij rregulli përjashtohen disa raste**, të cilat do të përmenden më pas.

وَيَجُوزُ قَضَاءُ الفَرَائِضِ فِيهَا

"Lejohet të falen namazet farz të mbetura (kaza) gjatë këtyre kohëve."

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Lejohet të falen namazet farz të mbetura (kaza) gjatë këtyre kohëve."

Argument për këtë është fjala e Pejgamberit ﷺ:

"Kush fle dhe i kalon një namaz, ose e harron atë, le ta falë sapo t'i kujtohet, sepse ajo është koha e tij."

Pejgamberi ﷺ nuk bëri dallim ndërmjet kohëve të ndalimit dhe kohëve të tjera.

Prandaj, **namazet farz të mbetura mund të falen edhe gjatë kohëve të ndalimit.**

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"...dhe në tri kohët."

Cilat janë këto tri kohë?

Janë **tri kohët e shkurtra të ndalimit**, të përmendura në hadithin e Ukbe ibn Amirit, Allahu qoftë i kënaqur me të.

وَفِي الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ: فِعْلُ رَكْعَتَيْ طَوَافٍ، وَإِعَادَةُ جَمَاعَةٍ

"Ndërsa në tri kohët (e shkurtra të ndalimit), lejohet falja e dy rekateve pas tavafit dhe përsëritja e namazit me xhemat."

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Ndërsa në tri kohët, lejohet falja e dy rekateve pas tavafit dhe përsëritja e namazit me xhemat."

Autori thotë se **në tri kohët e shkurtra të ndalimit, ashtu si edhe në dy kohët e tjera, lejohet falja kaza e namazeve farz.**

Po ashtu, **lejohet falja e dy rekateve pas tavafit.**

Argument për këtë është hadithi i Xhubejr ibn Mut'imit, Allahu qoftë i kënaqur me të, ku Pejgamberi ﷺ ka thënë:

"O bijtë e Abd Menafit, mos e ndaloni askënd që bën tavaf rreth kësaj Shtëpie të falë dy rekate, në çfarëdo ore të natës apo të ditës."

Kjo tregon se **për dy rekatet pas tavafit nuk ka dallim ndërmjet kohëve të ndalimit dhe kohëve të tjera.**

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"...dhe përsëritja e namazit me xhemat."

Argument për këtë është hadithi i Jezid ibn el-Esvedit, Allahu qoftë i kënaqur me të. Pasi Pejgamberi ﷺ fali namazin e sabahut në xhaminë El-Hajf, pa dy burra që nuk ishin falur me të. Ata i treguan se ishin falur më parë në vendqëndrimin e tyre. Ai ﷺ i udhëzoi që, nëse ishin falur më parë dhe pastaj e gjenin xhematin duke u falur, të faleshin me të dhe ky namaz të ishte vullnetar për ta.

Pra, **kjo hyn te përsëritja e namazit me xhemat.**

Këto tri veprime ligjësohen në të pesë kohët e ndalimit, duke përfshirë edhe tri kohët e shkurtra:

- **falja kaza e namazeve farz;**
- **përsëritja e namazit me xhemat për atë që e ka falur më parë;**
- **falja e dy rekateve pas tavafit.**

Në medhheb përmendet edhe një rast i katërt, të cilin autori nuk e përmendi këtu, e ai është **namazi i zotuar me nedhër.**

Megjithatë, tri kohët e shkurtra dallohen nga dy kohët e gjata në një çështje të veçantë:

Namazi i xhenazes nuk falet gjatë tri kohëve të shkurtra.

Argument për këtë është hadithi i Ukbe ibn Amirit, Allahu qoftë i kënaqur me të, ku Pejgamberi ﷺ ndaloi që gjatë këtyre tri kohëve të falet namazi për të vdekurit dhe të bëhet varrimi.

Pra, **dallimi ndërmjet pesë kohëve dhe tri kohëve të shkurtra është ky:**

Në të pesë kohët lejohet **falja kaza e namazeve farz, falja e dy rekateve pas tavafit dhe përsëritja e namazit me xhemat.**

Ndërsa **namazi i xhenazes lejohet në dy kohët e gjata, por nuk lejohet në tri kohët e shkurtra të ndalimit.**

وَيَحْرُمُ تَطَوُّعٌ بِغَيْرِهَا فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ الخَمْسَةِ، حَتَّى مَا لَهُ سَبَبٌ.

“Është e ndaluar të falet çfarëdo namazi vullnetar tjetër, përveç këtyre, në cilëndo prej pesë kohëve të ndalimit, madje edhe nëse ka një shkak.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Është e ndaluar të falet ndonjë namaz vullnetar tjetër, përveç këtyre.”

Domethënë, përveç rasteve që u përmendën më parë, si dhe namazit të xhenazes në dy kohët e gjata të ndalimit.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Është e ndaluar të falet çfarëdo namazi vullnetar tjetër, përveç këtyre, në cilëndo prej pesë kohëve të ndalimit, madje edhe nëse ka një shkak.”

Sipas medhhebit, **çdo namaz që falet për një shkak të caktuar nuk lejohet gjatë kohëve të ndalimit.**

Kjo përfshin:

- namazin e përshëndetjes së xhamisë;
- dy rekatet pas abdesit;
- namazin e eklipsit;
- namazin e istiskasë;
- namazin e Bajramit;
- dhe çdo namaz tjetër që ka një shkak.

Të gjitha këto duhet të shtyhen derisa të përfundojë koha e ndalimit.

Po ashtu, sipas medhhebit, a lejohet të falen sunetet e rregullta (revatib) si kaza gjatë kohëve të ndalimit?

Sipas këtij parimi, nuk lejohet.

Këtu duhet të kuptojmë mënyrën se si fukahatë i harmonizojnë hadithet.

Është vërtetuar se Pejgamberit ﷺ i kishte kaluar suneti pas drekës dhe ai ﷺ e fali atë pas ikindisë.

Ummu Seleme, Allahu qoftë i kënaqur me të, transmeton se Pejgamberi ﷺ vazhdoi ta falte atë pas ikindisë deri në fund të jetës së tij ﷺ dhe tha se kjo ishte një veçori e tij ﷺ, ose fjalë me këtë kuptim.

Prandaj, sahabët e kuptuan se kjo ishte diçka e veçantë për Pejgamberin ﷺ.

Dijetarët kanë dhënë disa shpjegime për këtë:

- Disa kanë thënë se **veçoria e tij ﷺ ishte vazhdimësia në faljen e këtij namazi.**
- Disa të tjerë kanë thënë se **veçoria e tij ﷺ ishte falja e këtij namazi gjatë kohës së ndalimit.** Ky është mendimi i medhhebit.
- Ndërsa disa kanë thënë se **veçoria e tij ﷺ ishte vetë falja kaza e suneteve të rregullta.**

Kjo tregon se, kur fukahatë japin një mendim që në pamje të parë duket se bie ndesh me një hadith, ata zakonisht kanë një mënyrë të caktuar për ta kuptuar dhe harmonizuar atë.

Kuptimi i haditheve mund të ndryshojë nga një dijetar te tjetri.

Në fund, po bëj një vërejtje jashtë temës së mësimit.

Ndonjëherë ndodh që ndonjëri prej jush, Allahu e shpërbleftë me të mira, të marrë një libër të fikhut, si Zad el-Mustakni', **Mukhtesar Halil** ose **Mukhtesar el-Minhaxh** i imam Neveviut, dhe të thotë:

"Ky libër bie ndesh me tekstet fetare dhe me hadithet."

Unë them: **kjo nuk është e saktë, dhe kjo për dy arsye.**

Së pari, këta libra të përmbledhur nuk janë shkruar për të përmendur argumentet.

Prandaj, në to nuk do të gjesh hadithe.

Qëllimi i tyre është vetëm **t'i përmbledhin dispozitat e fikhut në mënyrë të shkurtër dhe të përqendruar.**

Argumentet dhe diskutimet e hollësishme gjenden në veprat e zgjeruara të medhhebit.

Madje, edhe dijetarët e hershëm përdornin përmbledhje dhe shënime të shkurtra.

Është transmetuar se, pas vdekjes së Sufjan eth-Thevriut, u gjet në brezin e tij një copë letër ku kishte shënuar vetëm fillimet e haditheve, për t'ia kujtuar ato dhe për t'i mësuar përmendësh.

Po kështu janë edhe këto tekste të shkurtra të fikhut.

Ato janë hartuar që studenti t'i mësojë dispozitat përmendësh, ndërsa argumentet e tyre i studion në veprat më të zgjeruara.

Çështja e dytë është se ndonjëri prej jush mund të thotë:

"Kjo çështje bie ndesh me argumentin."

Po, mund të duket se bie ndesh me argumentin sipas mënyrës se si e kupton ti, por **kjo është një çështje ixhtihadi.**

Në përgjithësi, medhhebet e ndjekura, sidomos pasi u konsoliduan, i kishin njohur argumentet.

Po, te dijetarët e hershëm mund të ketë ndodhur që ndonjërit prej tyre të mos i kishte arritur ndonjë argument, sepse mund të jetonte në një vend ku hadithet ishin më pak të përhapura.

Pastaj mund të vinte ndonjë pasues dhe të merrte mendimin e tij.

Por, pasi medhhebet u konsoliduan, në to hynë shumë dijetarë të mëdhenj, të cilët ishin prej njerëzve më të ditur në hadith, në saktësimin dhe dobësimin e tij dhe në njohjen e teksteve.

Kur ata i panë këto hadithe, secila palë e dijetarëve i interpretoi ato sipas një mënyre të caktuar.

Pra, **dallimi mes dijetarëve këtu është në mënyrën se si i trajtojnë tekstet.**

Disa dijetarë përdorin më shumë përzgjedhjen mes argumenteve (terxhih), ndërsa disa të tjerë nuk e përdorin atë veçse në raste shumë të kufizuara.

Për shembull, një prej metodave të hanbelive në argumentim është se **ata nuk bëjnë terxhih mes argumenteve, përveçse kur kjo është vërtet e nevojshme.**

Ata thonë:

“Duhet të përpiqemi t’i zbatojmë të gjitha argumentet.”

Prandaj, hanbelitë shpesh i kuptojnë dallimet mes transmetimeve si larmi të lejuara në praktikë, si dallime të gjendjeve ose si zgjerim në raste nevoje.

Për këtë arsye, **ata nuk kalojnë menjëherë te terxhihu, por vetëm në raste shumë të kufizuara.**

Ndërsa disa medhhebe të tjera, si hanefitë, e përdorin më gjerësisht parimin e terxhihut.

Kjo nuk do të thotë se ata i refuzojnë tekstet.

Përkundrazi, ata mund të shohin se një tekst bie ndesh me një tjetër dhe, sipas rregullave të tyre, i japin përparësi njërit ndaj tjetrit.

Prandaj, **ato që ndryshojnë mes medhhebeve shpesh janë rregullat dhe metodat e trajtimit të argumenteve.**

Për këtë arsye, ai që e njeh mospajtimin e dijetarëve dhe zgjerohet në dije, nuk arrin vetëm në pikën që t’i arsyetojë dijetarët.

Kjo duhet të jetë e vetëkuptueshme.

Përkundrazi, **ai fillon të ketë drojë të flasë me siguri në çështjet e dijes.**

Sa i përket atij që nuk i arsyeton dijetarët, ai ende nuk ka arritur në këtë shkallë të dijes.

Imam Ahmedi, imam Maliku dhe shumë dijetarë të hershëm, të cilët e njihnin mirë mospajtimin e dijetarëve të umetit, shpesh, kur pyeteshin për ndonjë çështje, thoshin:

“Nuk e di.”

E pyetën Ebu Bekr el-Ethremin, shokun e imam Ahmedit dhe një prej dijetarëve më të mëdhenj të shkollës së tij:

“Pse Ahmedi thoshte kaq shpesh: ‘Nuk e di’?”

Ai u përgjigj:

“Për shkak të dijes së tij mbi mospajtimet.”

Pra, pikërisht sepse i njihte mospajtimet, ai thoshte:

“Nuk e di.”

E njëjta gjë është transmetuar edhe për imam Malikun.

Ndonjëherë, mungesa e njohjes së mospajtimeve dhe moszgjerimi në dije e bëjnë njeriun të flasë me më shumë guxim, ndërsa zgjerimi në dije e bën atë më të kujdesshëm.

Qëllimi im është që njeriu gjithmonë t’ua pranojë arsyetimin dijetarëve.

Por kjo nuk do të thotë se duhet të merret mendimi i tyre pa shqyrtim.

Përkundrazi, nëse njeriu është i kualifikuar për këtë, ai duhet të shqyrtojë argumentet dhe t’i japë përparësi atij që e sheh më të fortë.

Po ashtu, duhet të njohë rregullat e usulit, mënyrën e harmonizimit të argumenteve dhe gjuhën arabe, sepse interpretimi i haditheve dhe argumentimi me to mbështeten edhe në njohjen e gjuhës arabe.

Njerëzit ndryshojnë në shkallën e dijes.

Kur sheh mënyrën se si dijetarët i janë qasur çështjeve fetare, vëren se ata i janë drejtuar Allahut të Lartësuar me lutje para se të jepnin gjykim.

Imam Ahmedi, në hyrje të një prej veprave të tij, thotë:

“Kam kërkuar udhëzim nga Allahu i Lartësuar për këtë çështje.”

Një tjetër dijetar thotë:

“Iu luta Allahut të Lartësuar për këtë pyetje.”

Mbaje mend këtë rregull:

Nëse studenti i dijes nuk kërkon ndihmën e Allahut të Lartësuar gjatë kërkimit të dijes dhe më pas gjatë përpjekjes së tij për të arritur në një përfundim, ai është në rrezik.

Është thënë:

“Nëse të riut nuk i vjen ndihma e Allahut, gjëja e parë që do ta dëmtojë është vetë përpjekja e tij.”

Prandaj, **gjatë kërkimit të dijes, kërko ndihmën e Allahut.**

Mos mendo se vetëm mësimi përmendësh do të ta lehtësojë rrugën.

Ajo që ta lehtëson rrugën është ndihma e Allahut.

Nëse Allahu të jep sukses që të ndjekësh rrugën e drejtë, atëherë kjo është mirësi prej Tij.

Rrugët janë të shumta, por **rruga e drejtë është sukses që vjen vetëm nga Allahu i Lartësuar.**

Është transmetuar nga Ejjub es-Sahtijani, shejhu i imam Malikut, se ai thoshte:

“Prej mirësive të Allahut ndaj një të riu ose ndaj një joarabi që pranon Islamin është ta udhëzojë te një shejh prej Ehli Sunetit, i cili ia shkurton rrugën drejt dijes.”

Sa njerëz janë përpjekur të kërkojnë dijen, por janë lënë në dorë të vetes dhe nuk janë udhëzuar në rrugën e duhur.

Pastaj, nëse Allahu të jep mjetet e nevojshme për të kuptuar dhe për të bërë ixhtihad, qoftë si aftësi e fituar apo e ushtruar, atëherë **kërko ndihmën e Allahut.**

Pejgamberi ﷺ, në namazin e natës, lutej çdo natë me këto fjalë:

“O Allah, më udhëzo, me lejen Tënde, në të vërtetën për të cilën njerëzit kanë mospajtime.”

Lutja:

“Më udhëzo...”

është një lutje madhështore.

Po ashtu, shumë imamë luteshin me fjalët:

“O Ti që e mësove Ademin, më mëso; dhe o Ti që ia dhurove Sulejmanit të kuptuarit, më jep edhe mua të kuptuar.

بَابُ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ

Kapitulli mbi dispozitat e namazit me xhemat

تَلْزَمُ الرِّجَالَ لِلصَّلَوَاتِ الخَمْسِ - لَا شَرْطٌ، وَلَهُ فِعْلُهَا فِي بَيْتِهِ

“Namazi me xhemat është obligim për burrat në pesë namazet ditore, por nuk është kusht për vlefshmërinë e namazit. Njeriut i lejohet ta falë namazin në shtëpinë e tij.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Kapitulli mbi dispozitat e namazit me xhemat.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Namazi me xhemat është obligim për burrat në pesë namazet ditore.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, filloi tani të flasë për namazin me xhemat, pasi më parë trajtoi namazet vullnetare.

Kjo është e përshtatshme nga dy aspekte.

Së pari, sepse namazi me xhemat është obligim në namazet farz dhe jo në namazet vullnetare në përgjithësi. Pra, këtu ka një lloj krahasimi ndërmjet dy temave.

Së dyti, dhe ky është qëllimi kryesor, namazi me xhemat ligjësohet edhe për disa namaze vullnetare, si namazi i eklipsit, namazi i Bajramit, namazi për kërkimin e shiut dhe namaze të tjera që do të përmenden më vonë.

Prandaj, ishte e përshtatshme që autori fillimisht t’i sqaronte dispozitat e namazit me xhemat, e pastaj të kalonte te ato namaze vullnetare për të cilat ligjësohet falja me xhemat.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Është obligim për burrat...”

Domethënë, **namazi me xhemat është obligim për burrat.**

Argument për këtë është hadithi i Ebu Hurejrës, Allahu qoftë i kënaqur me të, ku Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Kam menduar të urdhëroj që të bëhet ikameti për namaz, pastaj të urdhëroj disa burra të marrin me vete tufa me dru dhe të shkojnë te shtëpitë e atyre që mungojnë nga namazi me xhemat, e t’ua djegin shtëpitë.”

Ky hadith përmban kërcënim me dënim për ata që e lënë namazin me xhemat.

Rregulli te dijetarët është se, nëse për moskryerjen e një vepre kërcënohet me dënim, kryerja e saj është obligim; ndërsa, nëse për kryerjen e një vepre kërcënohet me dënim, lënia e saj është obligim.

Prandaj, ky hadith tregon se lënia e namazit me xhemat pa arsye është e ndaluar dhe se namazi me xhemat është obligim.

Një argument tjetër për obligimin e namazit me xhemat është ngjarja e atij burri të verbër, i cili erdhi te Pejgamberi ﷺ dhe iu ankua se nuk gjente askënd që ta shoqëronte deri në xhami.

Pejgamberi ﷺ e pyeti:

“A e dëgjon ezanin?”

Ai u përgjigj:

“Po.”

Atëherë Pejgamberi ﷺ i tha:

“Atëherë përgjigjju atij.”

Kjo tregon se Pejgamberi ﷺ nuk i dha leje atij burri që të mos merrte pjesë në namazin me xhemat.

Kjo dëshmon se **namazi me xhemat është obligim për burrat, e jo për gratë.**

Sa u përket grave, pjesëmarrja e tyre në xhami varet nga leja e bashkëshortit dhe, sipas ixhmasë së dijetarëve muslimanë, ato nuk e kanë obligim faljen e namazit me xhemat në xhami.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Është obligim për burrat në pesë namazet ditore.”

Kjo shprehje është e përgjithshme dhe përfshin si banorin, ashtu edhe udhëtarin.

Prandaj, sipas medhhebit, namazi me xhemat është obligim si në vendbanim, ashtu edhe gjatë udhëtimit.

Nëse dikush është në udhëtim me një grup njerëzish, e ka obligim ta falë namazin me xhemat me ta.

Këtu duhet të dallojmë ndërmjet tri çështjeve:

- një obligim është vetë falja e namazit;
- një obligim tjetër është falja e namazit me xhemat;
- ndërsa çështja e tretë është falja e namazit në xhami.

Për këtë të fundit do të flasim më vonë.

Kur themi se udhëtari e ka obligim namazin me xhemat, kemi për qëllim rastin kur ai është duke udhëtuar me shokë.

Në këtë rast, ata duhet ta falin namazin me xhemat dhe jo secili veçmas.

Kjo na tregon një prej synimeve të rëndësishme të Sheriatit.

Sheriati ka ndaluar shumë veprime jo për vetë ato, por sepse ato çojnë në lënien e namazit me xhemat.

Për shembull, Pejgamberi ﷺ e ndaloi njeriun që të udhëtonte i vetëm dhe tha se **udhëtari i vetëm është si një shejtan**.

Një prej urtësive të këtij ndalimi është se ai që udhëton i vetëm do ta lërë namazin me xhemat.

Po ashtu, Pejgamberi ﷺ e ndaloi njeriun që të largohej nga vendbanimet dhe të jetonte në shkretëtirë, sepse kjo mund të çonte në lënien e namazit me xhemat.

Gjithashtu, Pejgamberi ﷺ e ndaloi angazhimin e tepërt me bagëtinë vetëm për përfitimin e qumështit, nga frika se kjo do ta bënte njeriun të linte xhumanë dhe namazin me xhemat.

Në **Musned** është transmetuar nga Ukbe ibn Amiri se Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Shkatërrimi i umetit tim qëndron në dy gjëra: në Libër dhe në qumësht. Sa i përket Librit, ata do ta interpretojnë atë ndryshe nga kuptimi i tij i vërtetë. Ndërsa, sa i përket qumështit, ata do ta duan bagëtinë për shkak të qumështit, do të largohen në shkretëtirë dhe kështu do ta lënë xhumanë dhe namazin me xhemat.”

Këto dhe raste të tjera të ngjashme, të cilat Sheriati i ka ndaluar vetëm për shkak se çojnë në lënien e namazit me xhemat, tregojnë qartë se namazi me xhemat ka një rëndësi të madhe dhe është obligim i fortë si në vendbanim, ashtu edhe gjatë udhëtimit.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...por nuk është kusht për vlefshmërinë e namazit.”

Domethënë, namazi me xhemat nuk është kusht që namazi të jetë i vlefshëm.

Argument për këtë është se Pejgamberi ﷺ e ka konsideruar të vlefshëm namazin e atij që falet vetëm.

Ai ﷺ ka thënë:

“Namazi me xhemat është njëzet e ca herë më i vlefshëm se namazi i atij që falet vetëm.”

Meqë Pejgamberi ﷺ e krahasoi namazin me xhemat me namazin e atij që falet vetëm, kjo tregon se namazi i falur vetëm është i vlefshëm.

Sikur namazi me xhemat të ishte kusht për vlefshmërinë e namazit, atëherë namazi i falur vetëm nuk do të ishte i vlefshëm.

Prandaj, kjo dëshmon se **namazi me xhemat është obligim, por nuk është kusht për vlefshmërinë e namazit.**

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Njeriut i lejohet ta falë namazin në shtëpinë e tij.”

Domethënë, nëse e fal namazin në shtëpinë e tij, namazi është i vlefshëm, e kryen obligimin e vetë namazit dhe nuk kërkohet që ta përsërisë atë.

Megjithatë, mbi të mbetet obligimi tjetër, që është **obligimi i faljes së namazit me xhemat.** Ky obligim nuk bie, përveçse kur ekziston një arsye e pranuar nga Sheriati, e cila do të përmendet më vonë.

وَتُسْتَحَبُّ صَلَاةُ أَهْلِ الثَّغْرِ فِي مَسْجِدٍ وَاحِدٍ

“Është e pëlqyeshme që banorët e zonave kufitare t’i falin namazet në një xhami të vetme.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Është e pëlqyeshme (mustehab) që banorët e zonave kufitare t’i falin namazet në një xhami të vetme.”

Këtu autori, Allahu e mëshiroftë, fillon të flasë për xhamitë dhe se në cilat prej tyre është më e pëlqyeshme të falet namazi.

Së pari, ai përmend banorët e **thagrit** (zonave kufitare), pra ata që jetojnë pranë armikut dhe kanë frikë se ai mund t’i sulmojë në çdo çast.

Për këta, më e pëlqyeshme është që të falen të gjithë në një xhami të vetme.

Argumentet për këtë janë dy:

Së pari: ekziston ixhmaja e dijetarëve, të cilën e kanë përcjellë më shumë se një dijetar, se për banorët e zonave kufitare është më e pëlqyeshme të mblidhen në një xhami të vetme.

Së dyti: kjo mbështetet edhe në kuptimin dhe urtësinë e kësaj dispozite.

Kur banorët e zonës kufitare mblidhen në një xhami të vetme, ata shfaqin më shumë forcë dhe unitet.

Nëse armiku ose spiunët e tij i shohin muslimanët të mbledhur në një vend dhe në numër të madh për namaz, kjo tregon bashkimin dhe harmoninë e tyre, gjë që e frikëson dhe e dobëson armikun.

Po ashtu, kjo është më e dobishme edhe nga ana praktike.

Nëse bie alarmi ose dikush thërret për ndihmë, ata janë tashmë të mbledhur në një vend, e njoftojnë njëri-tjetrin më shpejt dhe bashkërendimi ndërmjet tyre bëhet më i lehtë.

Megjithatë, **ky është një argument mbështetës.**

Rregulli te dijetarët është se argumentet e këtij lloji, si konsiderimi i interesit publik, kujdesi dhe të ngjashme, përdoren për të mbështetur **dispozitat e pëlqyeshme ose të papëlqyeshme**, por jo për të vërtetuar obligime ose ndalime.

وَالْأَفْضَلُ لِغَيْرِهِمْ: فِي المَسْجِدِ الَّذِي لَا تُقَامُ فِيهِ الجَمَاعَةُ إِلَّا بِحُضُورِهِ، ثُمَّ مَا كَانَ أَكْثَرَ جَمَاعَةً، ثُمَّ المَسْجِدِ العَتِيقِ، وَأَبْعَدُ أَوْلَى مِنْ أَقْرَبَ

"Ndërsa për të tjerët, më e vlefshme është të falen në xhaminë ku xhemati nuk plotësohet pa praninë e tyre; pastaj në xhaminë ku ka më shumë xhemat; pastaj në xhaminë më të vjetër; ndërsa xhamia më e largët është më e vlefshme se ajo më e afërt."

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Ndërsa për të tjerët..."

Domethënë, për ata që nuk janë banorë të zonave kufitare, por jetojnë në qytete dhe vende të ngjashme.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"...më e vlefshme është të falen në xhaminë ku namazi me xhemat nuk falet pa praninë e tyre."

Autori thotë se xhamia më e vlefshme për t'u falur është ajo ku prania e njeriut është e nevojshme që të mbahet xhemati.

Kjo ndodh kur një xhami është lënë pas dore dhe rrezikon të mbetet pa xhemat.

Falja në një xhami të tillë ka përparësi, sepse në këtë mënyrë ajo gjallërohet dhe vazhdon të funksionojë.

Shpërblimi për gjallërimin e xhamive është i madh.

Janë transmetuar disa gjurmë, ndonëse me zinxhirë jo të saktë dhe në versione të ndryshme, se vendi ku njeriu falet do të dëshmojë për të dhe se ai që gjallëron një vend duke falur namaz në të ka shpërblim të madh.

Megjithatë, **për këtë nuk është vërtetuar ndonjë hadith i saktë.**

Qëllimi është se xhamia që është lënë pas dore ka përparësi, sepse falja në të e gjallëron atë dhe bën që të mos braktiset. Nëse njerëzit e braktisin, mund të ndodhë që namazi të ndërpritet në të, madje, me kalimin e kohës, ajo mund të humbasë ose të përdoret për qëllime të tjera.

Prandaj, autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...më e vlefshme është të falen në xhaminë ku namazi me xhemat nuk falet pa praninë e tyre.”

Kjo sepse, me praninë e tyre, ajo xhami gjallërohet dhe **ruhet nga braktisja**.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Pastaj në xhaminë ku ka më shumë xhemat.”

Këtu autori i dha përparësi xhamisë ku ka më shumë xhemat, pas dy cilësive të përmendura më parë.

Ndërsa në librin e tij **El-Ikna’**, si edhe te autori i **El-Munteha**, shejh Ibn en-Nexhari, dhe para tyre te Burhanuddin Ibn Muflihu, i njohur si Ibn Muflih nipi, si dhe te disa fukaha të tjerë të mëvonshëm hanbeli, xhamia e vjetër vendoset para xhamisë ku ka më shumë xhemat.

Duket se mendimi i pranuar te fukahatë e mëvonshëm është se **xhamia më e vjetër ka përparësi ndaj xhamisë ku ka më shumë xhemat.**

Ky është mendimi më i përhapur te fukahatë e mëvonshëm hanbeli.

Megjithatë, duket se autori këtu i dha përparësi xhamisë ku ka më shumë xhemat ndaj xhamisë së vjetër, sepse hadithi që e mbështet këtë është më i saktë.

Hadithi është transmetuar në *Musned* dhe në *Sunenin* e Ebu Davudit nga Ubej ibn Ka‘bi, Allahu qoftë i kënaqur me të, se Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Namazi i një burri me një burrë tjetër është më i vlefshëm se namazi i tij vetëm. Namazi i tij me dy burra është më i vlefshëm se namazi i tij me një burrë, dhe sa më shumë të jenë, aq më e dashur është kjo tek Allahu i Lartësuar.”

Këtë hadith e transmetojnë imam Ahmedi dhe Ebu Davudi me zinxhir të saktë.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Pastaj xhamia më e vjetër.”

Ju përmenda pak më parë se fukahatë e mëvonshëm, madje shumica e tyre, janë të mendimit se xhamia më e vjetër ka përparësi ndaj xhamisë ku ka më shumë xhemat.

Argumenti i tyre për këtë është se Allahu i Lartësuar e dalloi xhaminë e Pejgamberit ﷺ nga Mesxhidu Dirari.

Ata thonë se një nga aspektet që merret parasysh është përparësia e xhamisë së parë ndaj asaj që është ngritur më vonë.

Pra, sa më e hershme të jetë xhamia, aq më shumë merret parasysh kjo përparësi.

Po ashtu, është transmetuar edhe një hadith që përmend vlerën e xhamisë së vjetër, por ai nuk është i saktë.

Zinxhiri i tij është shumë i dobët.

Prandaj, më e drejtë është që të mos përdoret ky hadith si argument.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe xhamia më e largët ka përparësi ndaj asaj më të afërt.”

Domethënë, nëse një xhami është më larg, falja në të ka përparësi ndaj faljes në një xhami më të afërt, për shkak të numrit më të madh të hapave që bën njeriu për të shkuar deri atje.

Për çdo hap që njeriu bën për të shkuar në pesë namazet farz, i shkruhet një e mirë, siç është transmetuar në hadithin e Ebu Hurejrës, Allahu qoftë i kënaqur me të, në dy *Sahihët*.

Ndërsa për namazin e xhumasë, për çdo hap që bën, i shkruhet shpërblimi i agjërimit dhe namazit të një viti, siç është transmetuar në hadithin e Eus ibn Ebi Eus eth-Thekafij, Allahu qoftë i kënaqur me të, në librat e *Suneneve*.

Prandaj, **sa më larg të jetë xhamia, aq më i madh është shpërblimi për shkak të hapave të shumtë.**

Është vërtetuar në *Sahih* se, kur Benu Seleme iu ankuan Pejgamberit ﷺ për largësinë e shtëpive të tyre nga xhamia, ai ﷺ u tha:

"O Benu Seleme, qëndroni në shtëpitë tuaja, sepse hapat tuaj do t'ju shkruhen."

Domethënë, qëndroni aty ku jeni dhe mos u shpërngulni më afër xhamisë, sepse hapat që bëni për të shkuar në të do t'ju shkruhen.

Po ashtu, është vërtetuar në dy *Sahihët* se Pejgamberi ﷺ ka thënë:

"Njerëzit me shpërblimin më të madh në namaz janë ata që e kanë rrugën më të largët për të ecur, pastaj ata që e kanë edhe më të largët."

Ky hadith është tekst i qartë se **sa më e largët të jetë xhamia për t'u arritur në këmbë, aq më i madh është shpërblimi.**

Më herët e përmendëm edhe mënyrën se si përllogaritet ky shpërblim në dy hadithet: për pesë namazet farz është një lloj shpërblimi, ndërsa për xhumanë është një shpërblim tjetër.

وَيَحْرُمُ أَنْ يَؤُمَّ فِي مَسْجِدٍ قَبْلَ إِمَامِهِ الرَّاتِبِ؛ إِلَّا بِإِذْنِهِ، أَوْ عُذْرِهِ

"Është e ndaluar që dikush të prijë në namaz në një xhami para se të prijë imami i rregullt i saj, përveçse me lejen e tij ose kur ai ka një arsye të vlefshme."

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Është e ndaluar që dikush të prijë në namaz në një xhami para se të prijë imami i rregullt i saj, përveçse me lejen e tij ose kur ai ka një arsye të vlefshme."

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Është e ndaluar që dikush të prijë në namaz në një xhami para se të prijë imami i rregullt i saj."

Kuptimi i kësaj është se bëhet fjalë për një xhami që ka **një imam të rregullt**. Me imam të rregullt synohet imami që është vazhdimisht në atë xhami.

Ai mund të jetë përcaktuar përmes emërimit, nëse detyra të tilla caktohen me emërim, ose me marrëveshjen e banorëve të xhamisë.

Po ashtu, ai mund të jetë përcaktuar nga ai që e ka ndërtuar xhaminë, në rast se banorët e saj kanë mosmarrëveshje.

Në këtë rast, fukahatë kanë përmendur një mospajtim: **a hidhet short ndërmjet tyre, apo i jepet përparësi atij që e ka zgjedhur ndërtuesi i xhamisë?**

Për këtë dijetarët kanë përmendur mospajtim dhe **mendimi më i afërt është se hidhet short ndërmjet tyre dhe se ai që e ka ndërtuar xhaminë nuk ka përparësi.**

Ky është diskutimi i fukahave hanbeli dhe ata kanë mospajtim rreth kësaj çështjeje, të cilin ndoshta do ta përmendim më vonë.

Nëse e kemi kuptuar se kush është **imami i rregullt**, atëherë, kur një xhami ka imam të rregullt, nga kjo rrjedhin **disa dispozita lidhur me rastin kur dikush del para tij dhe bëhet imam në vend të tij.**

Dispozita e parë: është haram.

Pra, kush del para imamit në një xhami që ka imam të rregullt, **bie në mëkat.**

Argumenti për këtë është ajo që është vërtetuar në *Sahihun e Muslimit*, se Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Askush të mos bëhet imam në autoritetin e tjetrit.”

Kjo tregon se **nuk lejohet që dikush të dalë para imamit të rregullt në namaz.**

Pra, kjo është dispozita e parë: **është haram.**

Dispozita e dytë: nëse ky person del para imamit të rregullt pa ndonjë arsye — dhe për arsyet do të flasim pas pak — **a është i vlefshëm namazi i tij dhe namazi i xhematlive pas tij apo jo?**

Për këtë janë përmendur dy transmetime te fukahatë e mëvonshëm:

- Është thënë: **Namazi është i vlefshëm.**
- Dhe është thënë: **Namazi nuk është i vlefshëm.**

Ndërsa **mendimi i shumicës së fukahave të mëvonshëm është se namazi i atij që del para imamit të rregullt nuk është i vlefshëm; namazi i tij nuk vlen dhe ai duhet ta përsërisë atë.**

Ky është mendimi i mbështetur tek ata, sepse kjo është një ndalesë, dhe **ndalesa këtu nënkupton pavlefshmërinë.**

Dhe kemi folur më parë: **A nënkupton ndalesa pavlefshmërinë apo jo?** E kemi përmendur rregullin për këtë në medhheb dhe te dijetarët e tjerë.

Prandaj, ata thonë:

"Namazi nuk është i vlefshëm."

Ky është mendimi i mbështetur te shumë prej fukahave të mëvonshëm hanbeli.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Para imamit të saj të rregullt, përveçse me lejen e tij ose për shkak të një arsyeje."

Nuk lejohet që dikush të dalë para imamit të rregullt, përveçse në njërin prej dy rasteve:

Ose me lejen e tij, duke i dhënë leje në mënyrë të shprehur, si për shembull kur e cakton dikë që ta zëvendësojë, sikurse veproi Pejgamberi ﷺ kur u sëmur. Ai ﷺ urdhëroi që Ebu Bekr es-Siddiku, Allahu qoftë i kënaqur me të, t'u printe njerëzve në namaz. Këtu, pra, Pejgamberi ﷺ i dha leje Ebu Bekrit që t'u printe njerëzve në namaz.

Ose me **leje sipas zakonit**. Forma e lejes sipas zakonit është që imami të thotë: "Nëse vonohem përtej kohës së caktuar, nxirreni filanin imam", ose: "Le të dalë njëri prej jush imam." **Kjo është prej lejes sipas zakonit.**

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Ose për shkak të një arsyeje të tij."

Pra, patjetër duhet të ketë një arsye. Fukahatë i kanë numëruar këto arsye dhe kanë thënë:

Arsyet për të cilat lejohet që dikush të dalë para imamit të rregullt në imamllëk, në xhaminë e tij, janë tri:

E para prej këtyre arsyeve: ata thonë: **që imami të vonohet dhe koha të ngushtohet aq sa të mbetet vetëm aq kohë sa për faljen e namazit.**

Shiko, këtu nuk nënkuptohet vetëm që imami të vonohet përtej kohës kur zakonisht e fillon namazin. Përkundrazi, **koha e namazit duhet të ngushtohet aq sa të mbetet vetëm aq kohë sa për faljen e tij.**

Pra, imami vonohet, njerëzit e presin dhe përpiqen ta kontaktojnë. Ata vazhdojnë ta presin derisa koha e namazit të ngushtohet deri në atë masë sa, nëse do të prisnin më gjatë, do të rrezikonin daljen e kohës së namazit.

Mirëpo, nëse imami vetëm vonohet përtej kohës së tij të zakonshme, kjo nuk mjafton që dikush tjetër të dalë para tij. Domethënë, nëse ai zakonisht e fillon namazin një çerek ore pas ezanit dhe vonohet përtej kësaj kohe, ata thonë:

“Pritet dhe nuk lejohet që dikush të dalë para tij.”

Pra, **vonesa përtej kohës së zakonshme të imamit nuk mjafton; duhet të ngushtohet vetë koha e namazit.**

Unë tani do të flas për rregullin, pastaj, pas pak, do të përmend gjendjen tonë. Do ta marrim rregullin të plotë.

Pra, **rasti i parë**, çfarë thamë? **Që ai të vonohet derisa koha të ngushtohet**, jo thjesht të vonohet përtej kohës së tij të zakonshme.

Rasti i dytë: ata thonë: Që të jetë e njohur prej tij se ka thënë: “Nëse vonohem, nxirreni filanin imam.” Kjo tregon ekzistimin e arsyes.

Ose të jetë e njohur prej tij se, nëse vonohet përtej një kohe të caktuar, ai nuk do të vijë. Pra, kjo të jetë e njohur prej tij: ose ai vetë e ka bërë të ditur këtë, ose nga gjendja e tij dihet se, nëse vonohet më shumë se gjysmë ore, nuk do të vijë, sepse mund të jetë falur në një xhami tjetër, e kështu me radhë, ose mund të jetë në fermën e tij apo diku tjetër.

Rasti i tretë: ata thonë: **Që tek ata që janë pas tij të mbizotërojë mendimi se ai nuk do të vijë.** Pra, të mbizotërojë mendimi i tyre për këtë, qoftë për shkak se e dinë se ai ka një angazhim të caktuar ose diçka të ngjashme.

Ata thonë: **Përveç këtyre arsyeve, nuk lejohet që dikush të dalë para tij.**

Sa i përket gjendjes sonë sot, gjendja jonë është e njohur. Ministria e Vakëfeve dhe Çështjeve Islame ka përcaktuar për imamët e rregullt se **nuk u lejohet të vonohen në atë masë sa t’u shkaktojnë vështirësi njerëzve.**

Prandaj, vonesa e imamit përtej kohës së zakonshme të përcaktuar, si dhe pak më shumë se ajo, **e lejon dikë tjetër që të dalë para tij.**

Kjo është prej llojit të asaj që është bërë e njohur, prej llojit të asaj që është bërë e njohur në rastin e dytë për të cilin folëm. Ose mund të konsiderohet prej lejes që hyn në kuptimin e çështjes së parë, **jo prej arsyes.**

وَمَنْ صَلَّى ثُمَّ أُقِيمَ فَرْضٌ: سُنَّ أَنْ يُعِيدَهَا ؛ إِلَّا المَغْرِبَ

“Kush e ka falur namazin, pastaj bëhet ikameti për një namaz farz, është sunet që ta përsërisë atë, përveç namazit të akshamit.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Kush e ka falur namazin, pastaj thirret ikameti për një namaz farz, është sunet që ta përsërisë atë, përveç namazit të akshamit.”

Shejhu thotë në këtë fjali: Kush e ka falur një namaz, pastaj para tij thirret ikameti për një namaz farz në një xhami — **duhet që ikameti për këtë namaz farz të jetë thirrur në xhami** — atëherë është sunet për të që ta përsërisë atë.

Para se të flasim për këtë çështje, patjetër duhet të sqaroj se **kjo çështje ka dy forma**, në mënyrë që ta kuptojmë saktësisht.

Forma e parë: Që të thirret ikameti ndërkohë që ai është në xhami.

Para se ta sqaroj, po ua përsëris edhe një herë fjalinë. Unë ju thashë pak më parë: “Kush e ka falur namazin, pastaj thirret ikameti për një namaz farz në xhaminë e tij.”

Nëse ai e ka falur namazin, pastaj thirret ikameti për një namaz farz **jo në xhami**, por gjen njerëz duke u falur në një vend tjetër, këtu themi: **Nuk është e ligjësuar për ty që të falesh me ta.**

Përse? Sepse **nuk është e ligjësuar që një adhurim të përsëritet dy herë, përveçse kur ka një shkak që e kërkon këtë.**

Kjo formë, pra, përjashtohet; **kjo nuk është çështja për të cilën po flasim.**

Ajo për të cilën po flasim është që **namazi të përsëritet brenda xhamisë**. Atëherë themi se ai ka dy raste:

Rasti i parë: Që të thirret ikameti ndërkohë që ai është në xhami. Qoftë nëse namazin e ka falur jashtë xhamisë, qoftë nëse e ka falur brenda saj, por kur është thirrur ikameti ai ka qenë në xhami, atëherë themi: **Këtu është sunet që ai të falet në çdo rast.**

Argumenti për këtë është ajo që është transmetuar në hadithin e Jezid ibn el-Esvedit, Allahu qoftë i kënaqur me të, se Pejgamberi ﷺ, kur pa dy burra që nuk ishin falur me të, u tha:

“Çfarë ju pengoi që të faleshit me ne?”

Ata thanë: “U falëm në vendqëndrimet tona.”

Atëherë Pejgamberi ﷺ u tha se, **nëse ndonjëri gjendet në të njëjtën gjendje dhe pastaj vjen në xhami, le të falet me ta.**

Kjo tregon se **është e ligjësuar që ai të marrë pjesë në namaz.**

Rasti i dytë: Shikoni, ata thonë: Që ikameti të thirret ndërkohë që ai është **jashtë xhamisë**; pra, ikameti thirret ndërkohë që ai është jashtë xhamisë dhe ai vjen në xhami pas ikametit.

Atëherë themi: **Këtu është e pëlqyeshme që ky person ta përsërisë namazin me dy kushte.**

Rasti i parë nuk kishte kushte, por ishte në mënyrë të pakushtëzuar, ndërsa **në rastin e dytë është e pëlqyeshme që ta përsërisë namazin vetëm me dy kushte:**

Kushti i parë: ata thonë: **Që koha të mos jetë kohë në të cilën ndalohet namazi.**

Nëse koha është kohë ndalimi, nuk është e pëlqyeshme që ai ta përsërisë namazin; madje, sipas medhhebit, **nuk është e vlefshme dhe nuk i lejohet që ta përsërisë atë.**

Ndryshe nga rasti kur ikameti është thirrur për namaz ndërkohë që ai është në xhami, edhe nëse është kohë ndalese. Për shembull, thirret ikameti për namazin e ikindisë ndërkohë që ai është në xhami; këtu i themi: **Falu.**

Ndërsa në rastin e dytë, ai nuk falet, sepse medhhebi është i mendimit se **namazet që kanë një shkak nuk falen në kohët e ndalesës.**

Kushti i dytë: ata thonë: **Që ardhja e tij në xhami të mos jetë me qëllim përsëritjen e namazit.**

Pra, këto janë dy kushtet. Ai ka hyrë në xhami duke dashur të marrë pjesë në një mësim, ose ka ndonjë punë në xhami, dhe sheh se në xhami është thirrur ikameti për namaz; atëherë falet.

Ndërsa ai që ka qenë brenda xhamisë para ikametit, **falet në mënyrë të pakushtëzuar.** Ata thonë: **"Pa kusht."**

Këto dy kushte i ka përmendur shprehimisht Kadi Alauddin në librin *El-Insaf*.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Kush e ka falur namazin, pastaj falet një namaz farz me xhemat, është sunet për të që ta përsërisë atë, përveç akshamit."

Për këtë kemi folur më parë.

Shtesa **"përveç akshamit"** do të thotë, sipas tyre, se **nuk është sunet që namazi i akshamit të përsëritet.**

Arsyeja për këtë është se **akshami është namaz tek**, ndërsa namazi vullnetar nuk falet me numër tek rekatesh, por me numër çift: **dy nga dy.**

Namazi i natës është dy nga dy, dhe po kështu edhe namazi i ditës, nëse hadithi për këtë është i saktë.

Mirëpo, disa prej fukahave të mëvonshëm, siç kemi përmendur edhe më parë, kanë përjashtuar nga kjo **një rast të vetëm**: kur një person hyn në xhami dhe një tjetër dëshiron **t'i bashkohet atij në namaz si bamirësi**, ndërkohë që ai nuk ka askënd që të falet me të.

Në këtë rast, ai e përsërit namazin për shkak të përgjithësisë së fjalës së Pejgamberit ﷺ.

“Kush do t’i bashkohet këtij si bamirësi?”

Këtë e ka përmendur shejh Ibn Dhelani, i cili është prej fukahave të mëvonshëm hanbeli që njihen për **saktësi dhe hollësi në shtjellim.**

وَلَا تُكْرَهُ إِعَادَةُ الجَمَاعَةِ فِي غَيْرِ مَسْجِدَيْ مَكَّةَ وَالمَدِينَةِ

“Dhe nuk është e papëlqyeshme (mekruh) përsëritja e namazit me xhemat, përveç në dy xhamitë e Mekës dhe Medinës.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe nuk është e papëlqyeshme (mekruh) përsëritja e namazit me xhemat, përveç në dy xhamitë e Mekës dhe Medinës.”

Këtu kemi dy fjali. Në fjalinë e parë tha:

“Dhe nuk është e papëlqyeshme (mekruh) përsëritja e namazit me xhemat.”

Përsëritja e namazit me xhemat do të thotë që ai të falet përsëri.

Nuk është e ligjësuar që namazi me xhemat të përsëritet, përveçse në xhami, siç e përmendëm pak më parë, sepse **namazet farz nuk përsëriten, përveçse në xhami.**

Argumenti se kjo është e ligjësuar është hadithi i vërtetuar tek Ebu Davudi, nga Ebu Seidi, se Pejgamberi ﷺ **pa një burrë që po falej vetëm** dhe tha:

“A nuk ka ndonjë burrë që t’i japë sadaka këtij duke u falur me të?”

Kështu, një burrë e përsëriti namazin me atë person të cilit i kishte kaluar namazi.

Po ashtu, në hadithin e Ebu Dherrit, Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Fale namazin në kohën e tij. Nëse e arrin atë me ta, falu, sepse ai për ty është namaz vullnetar.”

Ky është argument se është e ligjësuar përsëritja e namazit me xhemat ose falja e tij përsëri.

Ndërsa hadithi i Ebu Bekre eth-Thekafijut, i përdorur si argument për ndalimin e përsëritjes së namazit me xhemat, **ka një kuptim të caktuar te fukahatë.**

Ata thonë: **Që dikush ta synojë qëllimisht përsëritjen**, duke e lënë xhematin e parë dhe duke e humbur atë, me qëllim që të falet me xhematin e dytë.

Kjo është neglizhencë dhe nuk lejohet.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Dhe nuk është e papëlqyeshme (mekruh) përsëritja e namazit me xhemat."

Këtu, sipas medhhebit, ata nuk bëjnë dallim. Kini kujdes, kjo është në kundërshtim me Shafiun dhe të tjerët.

Sipas medhhebit, nuk bëhet dallim ndërmjet xhamisë që ka imam të rregullt dhe asaj që nuk ka imam të rregullt.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Përveç në dy xhamitë e Mekës dhe Medinës."

Sipas medhhebit, **në këto dy xhami, në Mekë dhe Medinë, nuk është e ligjësuar përsëritja e namazit me xhemat**, por falet vetëm një xhemat.

Ata thonë: Sepse qëllimi i xhematit është **xhemati i muslimanëve**, në mënyrë që njerëzit të mos mungojnë nga xhemati i muslimanëve, pra nga **xhemati i parë zyrtar**.

Prandaj, sipas tyre, **përsëritja e namazit me xhemat në Mesxhidul-Haram dhe në Xhaminë e Pejgamberit ﷺ është e papëlqyeshme (mekruh)**, përveçse për shkak të ndonjë arsyeje, si për shembull kur dikush vonohet për ndonjërën prej arsyeve që do të përmenden ose për ndonjërën prej atyre që i kemi sqaruar më parë.

Pra, **në këto dy xhami përsëritja e namazit me xhemat është e papëlqyeshme (mekruh).** Këtë e ka përmendur shprehimisht imam Ahmedi dhe të tjerë.

Ata thonë gjithashtu: Sepse, sipas disa dijetarëve, **vlera e shumëfishimit të shpërblimit është e veçantë për namazet farz.** Disa fukaha janë të mendimit se shumëfishimi i shpërblimit në Xhaminë e Pejgamberit ﷺ — **"Një namaz në këtë xhaminë time është më i vlefshëm se një mijë namaze"** — është i veçantë për namazet farz.

Natyrisht, këtë nuk e kam parë të përmendur shprehimisht te fukahatë hanbeli, por gjendet te të tjerët. Prandaj, me këtë mund të argumentohet se **namazi farz që synohet këtu është ai që falet me imamin.**

وَإِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا المَكْتُوبَةُ، فَإِنْ كَانَ فِي نَافِلَةٍ أَتَمَّهَا ؛ إِلَّا أَنْ يَخْشَى فَوَاتَ الجَمَاعَةِ فَيَقْطَعُهَا

“Kur thirret ikameti për namaz, nuk ka namaz tjetër përveç namazit farz. Nëse është duke falur një namaz nafile, e plotëson atë, përveç nëse frikësohet se do t’i kalojë namazi me xhemat; atëherë e ndërpret namazin.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Kur thirret ikameti për namaz, nuk ka namaz tjetër përveç namazit farz.”

Kjo fjali që ka përmendur autori është vetë teksti i një hadithi të saktë, të transmetuar në *Sahihun e Muslimit* nga Ebu Hurejra, Allahu qoftë i kënaqur me të, se Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Kur thirret ikameti për namaz, nuk ka namaz tjetër përveç namazit farz.”

Kushdo që, pasi të jetë thirrur ikameti për namaz, **fillon një namaz të ri pas ikametit**, fukahatë thonë:

“Namazi i tij është i pavlefshëm; namazi nafile nuk është i vlefshëm.”

Pra, kush e shqipton tekbirin fillestar pasi është thirrur ikameti për namaz, **namazi i tij është i pavlefshëm**, sepse ka kundërshtuar një ndalesë; pra, **ka kundërshtuar një ndalesë.**

Forma e dytë: Që ai ta ketë filluar namazin me tekbirin fillestar para ikametit. Këtë shejhu do ta përmendë pas pak.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nëse është duke falur një namaz nafile.”

Domethënë, ai e ka shqiptuar **tekbirin fillestar para ikametit.**

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“E plotëson atë.”

Sepse Allahu i Lartësuar thotë:

“Dhe mos i çoni dëm veprat tuaja!” [Muhamed: 33]

Pra, njeriu **e plotëson namazin e tij duke e falur shkurt**, përveç nëse frikësohet se do t’i kalojë namazi me xhemat; atëherë e ndërpret namazin, sepse **arritja e namazit me xhemat ka vlerë më të madhe sesa falja e namazit nafile.**

Kështu, këtu ai e ndërpret namazin nafile **për ta arritur tekbirin fillestar**, sepse shpërblimi i tij është më i madh.

Fukahatë këtu thonë se, lidhur me këtë namaz nafile të cilin ai e plotëson, **nuk ka dallim nëse e ka falur atë në xhami apo jashtë saj.**

Për shembull, mund të jetë në shtëpinë e tij dhe pastaj ta dëgjojë muezinin duke thirrur ikametin për namaz; atëherë **e plotëson namazin nafile duke e falur shkurt dhe pastaj shkon**, përderisa nuk frikësohet se do t’i kalojë namazi me xhemat. Ose e kundërta, si për shembull kur është në xhami.

Argumenti se namazi ndërpritet kur ekziston frika se do t’i kalojë namazi me xhemat është ajo që është transmetuar tek Ibn Hibani dhe të cilën ai e ka vlerësuar të saktë, se Ibn Abbasi, Allahu qoftë i kënaqur me të, ka thënë:

“Isha duke u falur dhe muezini filloi të thërriste ezanin — domethënë ikametin — atëherë Pejgamberi ﷺ më kapi për kokë dhe tha:

‘A po e fal sabahun katër rekate?’”

Kjo tregon se **namazi nafile ndërpritet kur ekziston frika se do t’i kalojë namazi me xhemat, qoftë i tëri ose një pjesë e tij.**

وَمَنْ كَبَّرَ قَبْلَ سَلَامِ إِمَامِهِ: لَحِقَ الجَمَاعَةَ، وَإِنْ لَحِقَهُ رَاكِعًا: دَخَلَ مَعَهُ فِي الرَّكْعَةِ، وَأَجْزَأَتْهُ التَّحْرِيمَةُ

"Kush e shqipton tekbirin para selamit të imamit të tij, e ka arritur namazin me xhemat. Nëse e arrin imamin në ruku, hyn me të në atë rekat dhe i mjafton tekbiri fillestar."

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Kush e shqipton tekbirin para selamit të imamit të tij, e ka arritur namazin me xhemat."

Kjo është prej medhhebit. **Sipas medhhebit, namazi me xhemat arrihet duke hyrë në të para selamit.** Pra, kush hyn me imamin para selamit, edhe nëse nuk ka arritur asnjë rekat të plotë, **konsiderohet se e ka arritur namazin me xhemat.**

Argumenti i tyre për këtë është ajo që është vërtetuar në hadithin e Aishes, Allahu qoftë i kënaqur me të, se Pejgamberi ﷺ ka thënë:

"Kush arrin një sexhde", domethënë një pjesë të vogël, **"nga namazi i ikindisë para perëndimit të diellit, e ka arritur namazin."**

Kjo tregon se **kush arrin një pjesë të namazit, konsiderohet se e ka arritur atë.**

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Nëse e arrin imamin në ruku, hyn me të në atë rekat."

Fukahatë thonë: **Namazi me xhemat arrihet duke hyrë para selamit, ndërsa rekati arrihet duke e arritur rukunë.**

Argumenti për këtë është ajo që është vërtetuar në hadithin e Ebu Hurejrës, Allahu qoftë i kënaqur me të, në *Sahih*, se Pejgamberi ﷺ ka thënë:

"Kush e arrin rukunë, e ka arritur rekatin."

Hadithi është në *Sahih*.

Kur fukahatë thanë se **arritja e rukusë do të thotë arritja e rekatit**, thanë se synohet **arritja e masës më të vogël që quhet ruku.**

Kjo bëhet kur xhematliu hyn me imamin dhe arrin masën më të vogël që quhet ruku **para se imami të ngrihet nga rukuja**, pra para se të fillojë të lëvizë për t'u ngritur.

Sepse ngritja nga rukuja është e ndarë nga vetë rukuja dhe e ndarë nga qëndrimi në këmbë; ajo përfshihet në shtyllat e namazit.

Masa më e vogël që quhet ruku, siç e përmendëm më parë në përshkrimin e namazit, është: **që personi të përkulet aq sa të mund t’i prekë gjunjët me duar.** Pra, një përkulje e tillë e arrin masën minimale të rukusë, edhe nëse ende nuk është qetësuar në të.

Bazuar në këtë, nëse një person është në xhami dhe imami është në ruku, ai qëndron në saf, merr tekbir dhe pastaj i vendos duart mbi gjunjë **para se imami të shqiptojë shkronjën “s” të fjalëve “Semi’Allahu limen hamideh”** ose, nëse e sheh imamin duke qenë pas tij, para se ta shohë atë duke u ngritur nga rukuja. Atëherë, me cilëndo prej këtyre dy mënyrave, **ai e ka arritur rekatin.**

Kjo vlen edhe nëse ende nuk është qetësuar dhe nuk është stabilizuar në ruku. Ai qetësohet më pas dhe kështu e kryen shtyllën e qetësisë, pastaj e kryen obligimin që vjen pas saj, që është tesbihu.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe i mjafton tekbiri fillestar.”

“I mjafton tekbiri fillestar”, domethënë se **nuk e ka obligim të marrë më shumë se një tekbir, e ai është tekbiri fillestar**, kështu që thotë:

“Allahu Ekber.”

A është e ligjësuar që të marrë edhe një tekbir të dytë?

Ata thonë: **Po, është e pëlqyeshme, por nuk është obligim.**

Këtu, lidhur me këtë tekbir, shikoni: këtë tekbir kush e merr? Ai që hyn me imamin ndërkohë që imami është në ruku.

Themi: **Në këtë tekbir, nijeti duhet të jetë nijeti i tekbirit fillestar**, sepse autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe i mjafton tekbiri fillestar.”

Domethënë, patjetër duhet që nijeti i tij të jetë **nijeti i tekbirit fillestar.**

Nga kuptimi i kësaj fjalie del se, nëse ai bën nijet që ky tekbir të jetë **tekbiri i rukusë**, atëherë **namazi i tij nuk është i vlefshëm.**

Fukahatë thonë gjithashtu: Nëse bën nijet që ky tekbir të jetë **për të dy tekbiret**, ata thonë: **Nuk i mjafton as në këtë rast.** Ky është qëndrimi i tyre; nuk i mjafton as në këtë rast, sepse **sipas këtij arsyetimi, këtu nuk mund të bashkohen në nijet tekbiri fillestar, që është rukn, dhe tekbiri i rukusë, që në këtë rast është i pëlqyeshëm.**

Prandaj, **duhet të bëjë nijet që ai të jetë tekbiri fillestar.**

Kjo është ajo që lidhet me çështjen e nijetit.

Çështja e dytë: Sa i përket mënyrës së veprimit, ju thashë pak më parë se **mjafton një tekbir, ndërsa është e pëlqyeshme që të merren dy tekbire.**

Mirëpo, këtë tekbir të vetëm patjetër duhet ta marrë **duke qenë në këmbë, sikurse tekbiri fillestar dhe në formën e tekbirit fillestar.** Nuk e merr tekbirin ndërkohë që është duke kaluar për në ruku dhe as ndërkohë që është duke u përkulur për në ruku; përkundrazi, **duhet ta marrë duke qenë në këmbë.**

Mirë. Nëse e merr tekbirin fillestar dhe thotë:

“Allahu Ekber”,

themi: **Përkulet në ruku pa marrë tekbir tjetër.** Pra, thotë: “Allahu Ekber” dhe pastaj bie në ruku.

I lejohet gjithashtu që të marrë edhe një tekbir të dytë. Pra, thotë:

“Allahu Ekber”,

pastaj thotë përsëri:

“Allahu Ekber.”

I pari është rukn, ndërsa i dyti është i pëlqyeshëm dhe nuk është obligim. Është i pëlqyeshëm, **duke marrë parasysh mospajtimin e dijetarëve.**

وَلَا قِرَاءَةَ عَلَى مَأْمُومٍ، وَتُسْتَحَبُّ فِي إِسْرَارِ إِمَامِهِ وَسَكْتِهِ وَإِذَا لَمْ يَسْمَعْهُ لِبُعْدٍ - لَا لِطَرَشٍ ، وَيَسْتَفْتِحُ وَيَسْتَعِيذُ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ إِمَامُهُ

“Xhematliu nuk e ka obligim leximin. Është e pëlqyeshme të lexojë kur imami lexon me zë të ulët, gjatë heshtjes së tij dhe kur nuk e dëgjon për shkak të largësisë, jo për shkak të shurdhërisë. Ndërsa në namazet në të cilat imami lexon me zë, ai e thotë duanë e hapjes dhe kërkon mbrojtje tek Allahu.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Xhematliu nuk e ka obligim leximin.”

Kjo është prej çështjeve **që imami i merr përsipër në vend të xhematliut**, sepse imami merr përsipër në vend të xhematliut shumë gjëra.

Prej tyre — dhe ato janë afërsisht dhjetë — do të përmendim disa si shembull:

Imami merr përsipër në vend të xhematliut leximin, domethënë leximin e Fatihasë.

Po ashtu, merr përsipër në vend të xhematliut **leximin e asaj që lexohet pas Fatihasë në dy rekatet e para të namazeve ku lexohet me zë.**

Imami merr përsipër në vend të xhematliut edhe **sutrën.**

Po ashtu, ata thonë se merr përsipër në vend të xhematliut **teshehudin e parë, nëse ai është mesbuk.**

Gjithashtu, imami merr përsipër në vend të xhematliut **tesmiun**, që është thënia: **“Semi’Allahu limen hamideh”**, ndërsa xhematliu thotë vetëm: **“Rabbena ue lekel-hamd.”**

Po ashtu, ata thonë se imami merr përsipër në vend të xhematliut **duanë e kunutit**; imami e bën kunutin, ndërsa xhematliu nuk e bën kunutin, por vetëm thotë: **“Amin.”**

Ata thonë: Gjithashtu, imami merr përsipër në vend të xhematliut **sexhden e leximit.**

Dhe merr përsipër në vend të tij atë që kaloi më parë dhe që është më e rëndësishmja: **sexhden e harresës.**

Si i merr përsipër në vend të tij sexhden e leximit dhe sexhden e harresës?

Nëse xhematliu është duke lexuar dhe arrin te një sure në të cilën ka sexhde të leximit, **nuk është e ligjësuar që ai të bëjë sexhden e leximit**, sepse imami e merr përsipër atë në vend të tij.

Po kështu, nëse xhematliu harron në namaz, **imami e merr përsipër në vend të tij sexhden e harresës.**

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Xhematliu nuk e ka obligim leximin."

Pra, **leximi nuk është obligim për xhematliun në mënyrë absolute**, qoftë në namazet ku lexohet me zë të ulët apo në namazet ku lexohet me zë; nuk ka dallim. **Nuk e ka obligim leximin, as Fatihanë dhe as diçka tjetër.**

Argumenti për këtë është ajo që është vërtetuar në hadithin e Xhabirit — edhe pse është mursel, ka transmetime të tjera që e përforcojnë — se Pejgamberi ﷺ ka thënë:

"Kush ka imam, leximi i imamit është lexim edhe për të."

Kjo tregon se **xhematliu nuk e ka obligim leximin e Fatihasë në mënyrë absolute**, por ai është vetëm i pëlqyeshëm, sepse Pejgamberi ﷺ ka thënë në hadith:

"Mos lexoni pas meje, përveç sures Fatiha."

Dhe rregulli është se: **"Urdhri që vjen pas ndalimit e kthen çështjen në gjendjen që kishte më parë"**, e ajo është pëlqyeshmëria e përgjithshme ose lejueshmëria. Pra, Pejgamberi ﷺ këtu vetëm ua ka lejuar këtë, **në kuptimin e dhënies së lehtësimit.**

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Dhe është e pëlqyeshme."

Domethënë: **është i pëlqyeshëm leximi.**

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Kur imami i tij lexon me zë të ulët dhe gjatë heshtjes së tij."

Leximi i imamit me zë të ulët do të thotë kur namazi është prej namazeve ku lexohet me zë të ulët, si për shembull **namazi i drekës, namazi i ikindisë, rekati i tretë i akshamit dhe rekati i tretë dhe i katërt i jacisë.** Ky është kuptimi i leximit të tij me zë të ulët.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe gjatë heshtjes së tij.”

Domethënë, **në vendet ku imami hesht.** Sipas fukahave, është e pëlqyeshme që imami të bëjë tri heshtje:

Heshtja e parë: para leximit të Fatihasë.

E dyta: pas leximit të Fatihasë.

E treta: pas leximit të sures dhe para rukusë.

Argumenti për heshtjen e parë dhe të tretë është hadithi i Semure ibn Xhundubit, Allahu qoftë i kënaqur me të, se **Pejgamberi ﷺ bënte dy heshtje.**

Ndërsa heshtja e dytë, e cila është ndërmjet Fatihasë dhe asaj që lexohet pas saj, është transmetuar nga Muxhahidi në formë mursel. Gjithashtu, është transmetuar edhe nga tabiinë të tjerë, si Urveja dhe të tjerë, gjë që tregon se **kjo çështje ka qenë e përhapur dhe e njohur ndërmjet sahabëve.**

Kjo tregon se **imami ka tri heshtje gjatë të cilave hesht.**

Sa i përket argumentit se **është e pëlqyeshme që xhematliu të lexojë gjatë këtyre heshtjeve**, është vërtetuar nga një numër tabiinësh se ata vepronin kështu. Madje, kjo është transmetuar edhe nga Abdullah ibn Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të.

Është transmetuar nga Urve ibn ez-Zubejri se ka thënë:

“Unë e pëlqej leximin gjatë heshtjeve të imamit.”

Ai përmendi ndër to edhe heshtjen që është ndërmjet Fatihasë dhe sures.

Kjo tregon se **leximi gjatë heshtjeve të imamit është transmetuar nga tabiinët**, si dhe është transmetuar nga disa prej sahabëve, Allahu qoftë i kënaqur me ta, dhe **është i pëlqyeshëm.**

Mirë, leximi gjatë këtyre heshtjeve ndonjëherë mund të bëjë që personi **ta ndajë leximin**, ndërsa ne kemi thënë se **leximi i Fatihasë duhet të jetë i vazhdueshëm dhe të mos ketë ndërprerje ndërmjet pjesëve të saj.**

Këtu themi: **Të lejohet ta ndash Fatihanë**, kështu që e lexon atë gjatë heshtjeve të imamit.

Dhe rregulli te dijetarët — të cilin do ta përmendim më vonë — është se **lejohet t’i paraprihet imamit në çështjet që thuhen me gojë, përveç në dy çështje**, për të cilat do të flasim në vendin e tyre pas pak.

Pra, **lejohet leximi i Fatihasë para imamit**, lejohet thënia e tesbihut para imamit, lutja për falje dhe teshehudi para imamit. **Në të gjitha çështjet që thuhen me gojë lejohet t’i paraprihet imamit.**

Ishte e përshtatshme që t’i përmendnim këtu; përndryshe, vendi i tyre do të vijë pas pak.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe kur nuk e dëgjon atë për shkak të largësisë.”

Nëse xhematliu nuk e dëgjon imamin për shkak të largësisë, pra për shkak se është larg dhe nuk e dëgjon leximin e tij, por e dëgjon tekbirin përmes personit që e përcjell tekbirin — para se të kishte mikrofona — ose edhe kur ka mikrofona, por ato nuk funksionojnë, atëherë këtu themi:

“Është e pëlqyeshme që të lexosh; është e pëlqyeshme që të lexosh, sepse nuk e dëgjon.”

Ndërsa, nëse e dëgjon imamin, jashtë heshtjeve të tij dhe jashtë namazeve në të cilat ai lexon me zë të ulët, atëherë **nuk është e ligjësuar për ty të lexosh në mënyrë absolute; nuk është e ligjësuar për ty të lexosh**, sepse në këtë ka konkurrim me imamin në leximin e Kuranit. Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Ç’kam unë që po më konkurroni në leximin e Kuranit?”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Jo për shkak të shurdhërisë.”

Ky përjashtim nuk është i pakushtëzuar. Nuk do të thotë se personi i shurdhër nuk lexon në mënyrë absolute. Përkundrazi, duhet të themi se **personi i shurdhër — kush është personi i shurdhër? Ai që nuk dëgjon — ka dy raste:**

Rasti i parë: Nëse personi i shurdhër është larg, në atë masë sa **tek ai mbizotëron mendimi se edhe ai që ndodhet pranë tij nuk e dëgjon leximin e imamit**, atëherë themi: **Është e ligjësuar që ai të lexojë Fatihanë dhe atë që lexohet pas saj.**

Rasti i dytë: Nëse personi i shurdhër është afër, në atë masë sa mendon ose **tek ai mbizotëron mendimi se njerëzit e dëgjojnë imamin**, atëherë personi i shurdhër nuk lexon, sepse me leximin e tij mund **t’i pengojë ata që janë pranë tij.**

Për këtë arsye, imam Ahmedi e ka bërë këtë përjashtim shprehimisht dhe është transmetuar nga selefët, Allahu qoftë i kënaqur me ta, **ndalimi i kësaj gjëje.**

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe e thotë duanë e hapjes dhe kërkon mbrojtje tek Allahu në namazet në të cilat imami i tij lexon me zë.”

“E thotë duanë e hapjes”, domethënë lexon duanë e hapjes, ndërsa **“kërkon mbrojtje tek Allahu”**, domethënë thotë:

“Eudhu bil-lahi minesh-shejtanir-raxhim.”

Autori nuk e përmendi **besmelen**, sepse ajo **është e pëlqyeshme në mënyrë të pakushtëzuar bashkë me Fatihanë.**

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Në namazet në të cilat imami i tij lexon me zë.”

Kjo fjali **u ka krijuar paqartësi fukahave dhe dijetarëve të mëvonshëm.** Arsyeja e paqartësisë është kjo: u tha se **kur imami lexon me zë, xhematliu nuk lexon**, përveç rasteve që janë përjashtuar dhe gjatë heshtjeve të imamit. Atëherë, **si mund të thuhet se ai e lexon duanë e hapjes, e cila është sunet në mënyrë të pakushtëzuar, dhe kërkon mbrojtje tek Allahu?**

Kjo nga njëra anë.

Nga ana tjetër, **heshtjet e imamit janë të shkurtra.** Sikur të filloje me kërkimin e mbrojtjes tek Allahu dhe të lexoje duanë e hapjes, kjo do të të merrte shumë kohë dhe nuk do ta kryeje atë që është më e theksuar, **Fatihanë dhe atë që lexohet pas saj.**

Për këtë arsye, disa fukaha kanë thënë:

“Patjetër duhet t’i shtohet një kufizim kësaj fjalie në fjalët e autorit.”

Ndoshta ky kufizim i ka rënë nga teksti, ndoshta autori e ka harruar ose diçka tjetër; **njeriu është njeri.**

Prandaj themi: Patjetër duhet të shtojmë një kufizim dhe të themi:

"Nëse nuk e dëgjon imamin e tij."

Pra, **është e pëlqyeshme ta lexojë duanë e hapjes vetëm nëse nuk është duke e dëgjuar imamin**, sipas medhhebit, natyrisht; **sipas medhhebit.**

وَمَنْ رَكَعَ أَوْ سَجَدَ قَبْلَ إِمَامِهِ: فَعَلَيْهِ أَنْ يَرْفَعَ لِيَأْتِيَ بِهِ بَعْدَهُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ عَمْداً: بَطَلَتْ.

"Kush bie në ruku ose në sexhde para imamit të tij, e ka obligim të ngrihet, në mënyrë që ta bëjë rukunë ose sexhden pas tij. Nëse qëllimisht nuk vepron kështu, namazi i tij prishet."

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Kush bie në ruku ose në sexhde para imamit të tij."

Shejhu, Allahu e mëshiroftë, filloi me një çështje dhe përmendi **një çështje shumë të rëndësishme që na paraqitet vazhdimisht**, e ajo lidhet me gjendjet e ndjekjes së imamit nga xhematliu.

Themi: **Xhematliu me imamin e tij ka katër gjendje:**

Gjendja e parë: Ajo që është sunet, e që është **ndjekja e imamit**. Pejgamberi ﷺ ka thënë:

"Imami është caktuar vetëm që të ndiqet. Kur ai merr tekbir, merrni tekbir; kur bie në ruku, bini në ruku; dhe kur bie në sexhde, bini në sexhde."

Shkronja **"fa" (ف)** këtu tregon se veprimi bëhet menjëherë pas tij, domethënë **pak pas tij**. Kjo quhet **ndjekja e imamit**.

Sapo imami e bën një veprim dhe e përfundon atë, xhematliu e fillon menjëherë pas tij. Domethënë, sapo imami e përfundon **tekbirin e kalimit**, xhematliu fillon menjëherë pas tij. Pra, **sapo imami e përfundon tekbirin e kalimit, xhematliu fillon pas tij. Ky është suneti.**

Gjendja e dytë: Ata thonë: **Që xhematliu të veprojë njëkohësisht me imamin në veprime.** Kur imami merr tekbir, edhe ai merr tekbir bashkë me të; kur imami bie në

ruku, edhe ai bie në ruku bashkë me të; kur imami bie në sexhde, edhe ai bie në sexhde bashkë me të, e kështu me radhë.

Do të shohim pas pak se **veprimi njëkohësisht me imamin është i papëlqyeshëm (mekruh)**, por nuk e prish namazin, siç do të vijë te gjendja e tretë dhe e katërt, **përveç në një rast: tekbiri fillestar.**

Nëse xhematliu e merr **tekbirin fillestar njëkohësisht me imamin, namazi i tij nuk është lidhur.**

Pra, **vetëm tekbiri fillestar përjashtohet.** Ndërsa në veprimet e tjera, veprimi njëkohësisht me imamin është i papëlqyeshëm (mekruh), por **nuk e prish namazin dhe nuk është obligim që xhematliu të kthehet**, edhe pse kthimi është më parësor.

Gjendja e tretë: Ata thonë: **Paraprirja**, që do të thotë që xhematliu t’i paraprijë imamit.

Gjendja e katërt: Vonesa, që do të thotë që xhematliu të vonohet pas imamit të tij.

Dispozita lidhur me paraprirjen është si dispozita lidhur me vonesën dhe **këto dy dispozita do t’i përmendim pas pak**, sepse ato janë të shtjelluara hollësisht te fukahatë.

Kjo çështje është e hollësishme, prandaj shpresoj që të përqendroheni pak me mua në të. Në disa prej çështjeve që do t’i përmendim pas pak **nevojitet njëfarë përqendrimi dhe kuptimi i fjalëve të autorit.**

Shejhu, Allahu e mëshiroftë, filloi duke përmendur **dispozitat e paraprirjes.**

Unë ju përmenda pak më parë sunetin, që është **ndjekja e imamit**, dhe thamë se kjo është sunet. Gjithashtu, thamë se **është e papëlqyeshme (mekruh) të veprohet njëkohësisht me imamin**, dhe kjo nuk e prish namazin, përveçse në tekbirin fillestar.

Tani fillojmë me **dy gjendjet e mbetura**. Shejhu, Allahu e mëshiroftë, filloi me **paraprirjen**, që është kur xhematliu i paraprin imamit.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Kush bie në ruku ose në sexhde para imamit të tij, e ka obligim të ngrihet, në mënyrë që ta bëjë rukunë ose sexhden pas tij. Nëse qëllimisht nuk vepron kështu, namazi i tij prishet.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: Nëse personi bie në ruku — shikoni, këtu tha: **“bie në ruku”** — kjo është gjendja e parë. Këtu kemi **tri raste**, dhe të tria këto raste kanë të bëjnë me paraprirjen e imamit.

Fillojmë me **rastin e parë:** Kur xhematliu **fillon ruknin pasues para imamit të tij**. Shikoni, e fillon ruknin pasues para imamit: bie në ruku dhe pastaj imami e ndjek duke rënë në ruku pas tij; ose bie në sexhde dhe pastaj imami e ndjek duke rënë në sexhde pas tij. Domethënë, **ata ende janë në të njëjtin rukn dhe më pas bashkohen në atë rukn.**

Në këtë rast, ata thonë: **Qoftë nëse e ka bërë qëllimisht, nga padituria apo nga harresa, namazi i tij është i vlefshëm, nëse e korrigjon duke u kthyer.**

Edhe nëse e ka bërë qëllimisht dhe ka rënë në ruku para imamit, **e ka obligim të kthehet, të ngrihet në këmbë dhe ta plotësojë qëndrimin në këmbë**, pastaj thotë: **“Allahu Ekber”** dhe bie në ruku.

Thamë: **Qëllimisht.** Pra, këtu nuk ka dallim ndërmjet atij që e bën qëllimisht, atij që e bën nga padituria dhe atij që e bën nga harresa. Ndërsa në rastin e dytë dhe të tretë ka dallim ndërmjet atij që e bën qëllimisht dhe atij që e bën nga padituria.

Po e përsëris rastin e parë. **Cili është rasti i parë?**

Që xhematliu **t’i paraprijë imamit në një rukn duke e filluar atë, por pa e përfunduar ruknin, pastaj imami hyn në të njëjtin rukn pas tij.**

Këtu themi: **Nuk ka dallim ndërmjet atij që e bën qëllimisht, atij që e bën nga padituria dhe atij që e bën nga harresa.** Dispozita për të gjithë është se, nëse është i vetëdijshëm, **e ka obligim të kthehet dhe ta kryejë ruknin pas imamit.**

Pra, nëse unë bie në ruku para imamit dhe pastaj imami bie në ruku pas meje, **e kam obligim të ngrihem dhe pastaj ta ndjek atë duke rënë në ruku.** E përsëris edhe **tekbirin e kalimit**, sepse ai është obligim.

Këtu **i kam paraprirë imamit vetëm në obligim**; i kam paraprirë në obligim, prandaj **e kam obligim të kthehem që ta kryej atë.**

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nëse qëllimisht nuk vepron kështu, namazi i tij prishet.”

Autori nuk tha: “nga harresa”, sepse ajo që xhematliut i ka kaluar me imamin është vetëm një gjë. Cila është ajo? **Obligimi.**

Rukuja e tij me imamin është e vlefshme, por ai i ka paraprirë imamit **në kalimin për në ruku**, apo jo? Ai i ka paraprirë në kalimin për në ruku, kështu që i ka kaluar **kalimi për në ruku bashkë me imamin**.

Prandaj, kush qëllimisht e lë këtë gjë, **namazi i tij prishet.** Ndërsa atij që e bën nga harresa ose pavëmendja, **namazi nuk i prishet.**

Po e përsëris në një mënyrë tjetër. Cili është ky rast?

Që xhematliu **t’i paraprijë imamit duke filluar një rukn**, qoftë rukunë apo sexhden. Këtu themi: **Qoftë se është i ditur, i paditur apo ka harruar, e ka obligim të kthehet.**

Nëse nuk kthehet, atëherë themi: **Nëse nuk kthehesh qëllimisht, namazi yt prishet.** Domethënë, nëse e bën qëllimisht duke e ditur dispozitën. Madje, edhe nëse në fillim e ke bërë nga harresa, por pastaj **qëllimisht nuk kthehesh**, namazi yt prishet.

Ndërsa, nëse është nga harresa ose padituria dhe e përfundon namazin pa e ditur dispozitën — dhe disa njerëz i sheh duke i paraprirë imamit, i sheh edhe në Harem duke i paraprirë, por ai është i paditur për dispozitën — atëherë themi: **Namazi i tij është i vlefshëm**, sepse ai nuk e ka ditur dispozitën.

Pra, këtu, për shkak të paditurisë së tij, **e kemi arsyetuar për moskthimin.**

Përse bëmë dallim ndërmjet të paditurit dhe atij që e bën qëllimisht?

Sepse ajo që atij i ka kaluar me imamin është **vetëm një obligim, dhe ai është kalimi nga një pozicion në tjetrin.**

Pra, **ky ishte rasti i parë dhe e përfunduam.**

Rasti i dytë:

وَإِنْ رَكَعَ وَرَفَعَ قَبْلَ رُكُوعِ إِمَامِهِ عَالِماً عَمْداً: بَطَلَتْ، وَإِنْ كَانَ جَاهِلاً، أَوْ نَاسِياً: بَطَلَتِ الرَّكْعَةُ فَقَطْ

“Nëse bie në ruku dhe ngrihet prej saj para se imami i tij të bjerë në ruku, duke e ditur dispozitën dhe duke e bërë qëllimisht, namazi i tij prishet. Ndërsa, nëse është i paditur ose ka harruar, i prishet vetëm rekati.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nëse bie në ruku dhe ngrihet nga rukuja para se imami i tij të bjerë në ruku, duke e ditur dispozitën dhe duke e bërë qëllimisht, namazi i tij prishet.”

Ky është **rasti i dytë:** Që xhematliu **t’i paraprijë imamit me një rukn të plotë.** Shikoni: me një rukn të plotë.

Në rastin e parë, **xhematliu e fillon ruknin para imamit**, kështu që i paraprin atij në obligim.

Ndërsa në rastin e dytë, **i paraprin me një rukn të plotë.**

Si ndodh paraprirja me një rukn të plotë?

Imami është në këmbë, ndërsa xhematliu thotë: **“Allahu Ekber”** dhe bie në ruku. Pastaj thotë: **“Semi’Allahu limen hamideh”**, ndërkohë që imami vazhdon të jetë në këmbë.

Këtu, me sa i ka paraprirë imamit? **Me një rukn të plotë.** Pra, **nuk e ka bërë fare rukunë së bashku me imamin.**

Mirë, nëse ky person qëndron në këmbë derisa imami të bjerë në ruku dhe pastaj të ngrihet, atëherë këtu **i ka paraprirë imamit me një rukn.**

Mirë, ta shohim dispozitën, pastaj do të përmendim rregullin lidhur me të.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nëse bie në ruku dhe ngrihet nga rukuja para se imami i tij të bjerë në ruku, duke e ditur dispozitën dhe duke e bërë qëllimisht, namazi i tij prishet.”

Përse?

Sepse **ka lënë një rukn**, dhe kush e lë një rukn qëllimisht, **namazi i tij prishet tërësisht.**

Shikoni, në këtë rast tha: Nëse xhematliu **i paraprin imamit me një rukn**, shikoni, i paraprin me një rukn, por e bën këtë nga padituria ose harresa, **i prishet vetëm rekati.**

Sepse këtij që e ka bërë nga padituria ose harresa i themi: **Kjo lidhet me rekatin tënd.**

Forma e kësaj çështjeje është sikurse ju thashë pak më parë: Një person thotë: **“Allahu Ekber”** dhe bie në ruku, ndërkohë që imami vazhdon të jetë në këmbë. Pastaj thotë: **“Semi’Allahu limen hamideh.”**

Ose, që t’ju jap një shembull më të qartë: Natyrisht, këtu ka dy transmetime lidhur me atë se **a konsiderohet paraprirje me një rukn kur i paraprin imamit me dy sexhde apo mjafton një sexhde?**

Mendimi i mbështetur te fukahatë e mëvonshëm është se mjafton një sexhde. E përmenda këtë vetëm që të mos i lindë ndokujt ndonjë paqartësi.

Një shembull më i qartë në namaz: Disa njerëz e dëgjojnë imamin e një xhamie të largët, ndërkohë që janë në xhaminë e tyre. Xhematliu është në këmbë pas rukusë dhe e dëgjon imamin e largët duke thënë: **“Allahu Ekber”**, kështu që bie në sexhde.

A ka rënë imami yt në sexhde apo jo? **Nuk ka rënë.**

Pastaj e dëgjon imamin e largët duke thënë përsëri: **“Allahu Ekber”**, kështu që ulet ndërmjet dy sexhdeve. Ndërkohë, imami i tij tani fillon të ulet për në sexhde. Ai thotë: Meqë unë tashmë e bëra sexhden, do të vazhdoj. Imami bie në sexhde, pastaj ngrihet dhe ulet, kështu që **xhematliu dhe imami gjenden përsëri së bashku.**

Cila është dispozita në këtë rast?

Nëse xhematliu e ka bërë qëllimisht, namazi i tij prishet.

Nëse e ka bërë nga padituria ose harresa, sikurse personi në shembullin tonë, i cili nuk e dinte dispozitën ose kishte harruar dhe gaboi, **i prishet vetëm rekati.**

Këtu nuk ka korrigjim duke u kthyer. Në rastin e parë kishte mundësi korrigjimi duke u kthyer, ndërsa këtu **i ka paraprirë imamit me një rukn të plotë dhe nuk korrigjohet duke u kthyer.**

Pra, **ky është rasti i dytë.**

Natyrisht, kjo është përderisa ai nuk e kryen atë që i ka kaluar. Sa i përket çështjes së korrigjimit, disa prej fukahave të mëvonshëm thonë se **xhematliu mund ta korrigjojë**, ndërsa disa të tjerë thonë: **Jo, në mënyrë absolute.** Kjo bazohet në dallimin e mendimeve të komentuesve rreth kësaj çështjeje.

Mirëpo, ne do të ecim sipas **kuptimit të dukshëm të fjalëve të shejhut**, sipas të cilit nuk ka mundësi korrigjimi, edhe pse autori i *El-Munteha* është i mendimit se **xhematliu mund ta korrigjojë.**

Rasti i tretë, shikoni rastin e tretë:

وَإِنْ رَكَعَ وَرَفَعَ قَبْلَ رُكُوعِهِ ثُمَّ سَجَدَ قَبْلَ رَفْعِهِ: بَطَلَتْ؛ إِلَّا الجَاهِلَ وَالنَّاسِيَ، وَيُصَلِّي تِلْكَ الرَّكْعَةَ قَضَاءً

“Nëse bie në ruku dhe ngrihet nga rukuja para se imami të bjerë në ruku, pastaj bie në sexhde para se imami të ngrihet nga rukuja, namazi i tij prishet, përveç nëse e bën nga padituria ose harresa; në këtë rast, e fal atë rekat si kaza.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nëse bie në ruku dhe ngrihet nga rukuja para se imami të bjerë në ruku, pastaj bie në sexhde para se imami të ngrihet nga rukuja, namazi i tij prishet.”

Shikoni këtë rast. Unë e di se ky rast u ka krijuar paqartësi disa vëllezërve. Kjo çështje vazhdimisht u krijon paqartësi shumë vëllezërve, prandaj **u përqendrova pak më shumë në të.**

Cili është **rasti i tretë?**

Që xhematliu **t’i paraprijë imamit me dy rukne**, jo vetëm me një rukn.

Si ndodh kjo?

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: Që xhematliu të bjerë në ruku ndërkohë që imami është në këmbë. Ta marrim me hollësi: imami është në këmbë, ndërsa xhematliu bie në ruku, pastaj ngrihet. Shikoni, pastaj ngrihet.

Kur xhematliu është ngritur, imami thotë: **“Allahu Ekber”** dhe bie në ruku, ndërsa xhematliu ynë bie në sexhde.

Ku janë dy ruknet në të cilat ai i ka paraprirë imamit?

Domethënë, xhematliu i ka paraprirë imamit në **dy rukne të plota: rukunë dhe ngritjen nga rukuja.** A e përfytyruat tani?

Pra, xhematliu i ka paraprirë imamit në dy rukne: **rukunë e plotë — të cilën nuk e ka bërë së bashku me imamin — dhe ngritjen e plotë nga rukuja.**

Ju kam përmendur më parë — a ju kujtohet kur ju thashë: **A është ngritja nga rukuja obligim apo rukn?** Dhe ju tregova se kjo ka disa raste në të cilat ka mospajtim.

Mirë. Ky është rasti:

“Nëse bie në ruku dhe ngrihet nga rukuja para se imami të bjerë në ruku, pastaj bie në sexhde para se imami të ngrihet nga rukuja.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Namazi i tij prishet.”

Pra, **namazi prishet në mënyrë absolute**, përveç atij që e bën nga padituria ose harresa. **Këtu nuk ka mundësi korrigjimi duke u kthyer, sipas një mendimi të vetëm.** Në këtë rast nuk ka korrigjim sipas një mendimi të vetëm, ndërsa në rastin para tij kishte dy transmetime lidhur me atë se **a mund ta korrigjojë apo jo.**

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Përveç atij që e bën nga padituria ose harresa.”

Në këtë rast, **atij i prishet vetëm një rekat dhe nuk ka mundësi korrigjimi duke u kthyer.** Nuk ka korrigjim. Pra, atij që e bën nga padituria ose harresa **i prishet një rekat**, sikurse në rastin para tij, por këtu **nuk ka mundësi korrigjimi.**

Pra, ne thamë se kemi **tri raste:**

Rasti i parë: Në të ka mundësi korrigjimi duke u kthyer.

Rasti i dytë: Për të ka dy transmetime te fukahatë e mëvonshëm: **a ka mundësi korrigjimi duke u kthyer apo jo?**

Rasti i tretë: Sipas një mendimi të vetëm, **nuk ka mundësi korrigjimi duke u kthyer.**

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Dhe e fal atë rekat si kaza."

Kush është ai që e fal atë rekat?

Ai që e ka bërë nga padituria ose harresa.

Kjo çështje është e hollësishme, unë e di këtë; **është shumë e hollësishme.** Mirëpo, e shtjellova dhe e shpjegova më gjerësisht, sepse e di se disa prej vëllezërve, në vitet e kaluara, **kanë pasur paqartësi në dallimin ndërmjet këtyre tri rasteve.**

Na ka mbetur **gjendja e katërt**, për të cilën gjithashtu harrova t'ju tërhiqja vëmendjen. Ajo është: **kur xhematliu mbetet prapa imamit.**

Forma e kësaj është që imami merr tekbir për të rënë në ruku, ndërsa xhematliu vazhdon të jetë në këmbë. Pastaj imami ngrihet nga rukuja, ndërsa xhematliu vazhdon të jetë ende në qëndrimin e parë në këmbë, pra **në qëndrimin e leximit.**

Fukahatë thonë se rregulli është: **Mbetja prapa imamit ka të njëjtën dispozitë si paraprirja e imamit.** Prandaj, xhematliu e ka obligim **ta plotësojë atë që ka bërë imami**; e ka obligim ta plotësojë.

Nëse imami ka filluar një rukn, xhematliu e arrin atë. Ndërsa, nëse imami i ka paraprirë — dhe këtu, natyrisht, mund të përfytyrohet vetëm që t'i ketë paraprirë me një ose me dy rukne — atëherë, **nëse i ka paraprirë me një rukn, xhematliu e ka obligim ta kryejë atë rukn dhe pastaj ta arrijë imamin.**

Për shembull: Imami dhe xhematliu janë në këmbë. Pastaj imami bie në ruku para tij dhe më pas ngrihet plotësisht në këmbë. Këtu, **imami i ka paraprirë xhematliut me një rukn të plotë.** Prandaj, xhematliu e ka obligim të bjerë në ruku, pastaj të ngrihet plotësisht në këmbë dhe **ta arrijë imamin.**

Fukahatë thonë gjithashtu: **Nëse imami i paraprin xhematliut me dy rukne, rekati prishet.** Rekati prishet nëse imami i paraprin me dy rukne.

Për shembull: Imami dhe xhematliu ishin në këmbë. Pastaj imami bie në ruku, ngrihet nga rukuja dhe bie në sexhde, ndërsa xhematliu vazhdon të jetë në këmbë.

Këtu themi: **Imami i ka paraprirë xhematliut me dy rukne.** Domethënë, imami i ka paraprirë xhematliut me dy rukne.

Në këtë rast themi: **Rekati është i pavlefshëm. Rekati prishet edhe nëse xhematliu më pas i plotëson ato që i kanë kaluar.** Përderisa imami i ka paraprirë me dy rukne, ata thonë se rekati nuk është i vlefshëm, sepse **dispozita e të dyjave është e njëjtë.**

وَيُسَنُّ لِإِمَامٍ التَّخْفِيفُ مَعَ الإِتْمَامِ، وَتَطْوِيلُ الرَّكْعَةِ الأُولَى أَكْثَرَ مِنَ الثَّانِيَةِ

"Është sunet që imami ta lehtësojë namazin duke e kryer atë plotësisht dhe ta zgjasë rekatin e parë më shumë se të dytin."

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Është sunet që imami ta lehtësojë namazin."

Domethënë, **është e pëlqyeshme që imami ta lehtësojë namazin** kur pas tij ka xhematli dhe e di nga gjendja e tyre se ata e dëshirojnë këtë, ose edhe pa e ditur dëshirën e tyre, sepse **në parim namazi duhet të lehtësohet**, për shkak të fjalës së Pejgamberit ﷺ:

"O njerëz! Vërtet, prej jush ka të tillë që i largojnë njerëzit. Prandaj, kush u prin njerëzve në namaz, le ta lehtësojë."

Enesi, Allahu qoftë i kënaqur me të, thotë:

"Nuk kam parë namaz më të lehtë pas një imami sesa namazin e Pejgamberit ﷺ."

Ky lehtësim që bëhet për xhematlinjtë, sipas tyre, **ka dy kufizime:**

Kufizimi i parë: Ky lehtësim i ligjësuar duhet të jetë i tillë që **të përfshijë kryerjen e masës më të vogël të suneteve.** Pra, sunetet duhet të kryhen gjatë tij.

Për shembull, tesbihu thuhet tri herë, që është **shkalla më e ulët e plotësisë.** Për ta lehtësuar namazin, imami nuk duhet ta pakësojë tesbihun në ruku dhe në sexhde nën tri përsëritje; kjo është e ndaluar.

Pra, me lehtësim synohet që **të kryhet masa më e vogël e suneteve, së paku.** Ky është kufizimi i parë.

Kufizimi i dytë: Ata thonë se ky lehtësim është i ligjësuar vetëm nëse imami nuk e di nga gjendja e xhematlinjve se **ata dëshirojnë zgjatjen e namazit.**

Ata thonë: Imami nuk mund ta dijë se xhematlinjtë dëshirojnë zgjatjen, përveçse kur ata janë **një numër i kufizuar dhe i përcaktuar.** Kështu kanë thënë.

Pra, duhet të jenë një numër i kufizuar, në mënyrë që imami t’i njohë ata; për shembull, të jenë **pesëmbëdhjetë persona të caktuar, të cilët ai i njeh.**

Në këtë rast, **zgjatja e namazit është më e mirë**, sepse xhematlinjtë e kanë parapëlqyer atë.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe ta zgjasë rekatin e parë më shumë se të dytin.”

Domethënë, **është e pëlqyeshme dhe sunet që rekati i parë të zgjatet më shumë se i dyti.** Për këtë janë transmetuar shumë hadithe që tregojnë se **rekati i parë gjithmonë është më i gjatë se i dyti.**

Zgjatja e rekatit të parë bëhet në dy gjëra: **në lexim dhe në ruku e sexhde.**

Pra, është sunet që **rukuja në rekatin e parë të jetë më e gjatë se në të dytin**, dhe po kështu edhe sexhdja, sepse te Pejgamberi ﷺ **leximi, rukuja dhe sexhdja ishin në përpjesëtim me qëndrimin e tij ﷺ në këmbë.**

Me fjalën **“në përpjesëtim”** nuk synohet se ato ishin të barabarta me qëndrimin në këmbë, por synohet **raporti dhe përpjesëtimi ndërmjet tyre.**

Prandaj, kur e zgjaste rekatin e parë, **e zgjaste edhe rukunë dhe sexhden e tij ﷺ**, ndërsa kur e shkurtonte rekatin e dytë, **e shkurtonte edhe rukunë dhe sexhden e tij ﷺ.**

Nuk synohet që **ato të jenë në të njëjtën masë.**

وَيُسْتَحَبُّ انْتِظَارُ دَاخِلٍ إِنْ لَمْ يَشُقَّ عَلَى مَأْمُومٍ

"Është e pëlqyeshme të pritet ai që hyn, nëse kjo nuk i shkakton vështirësi xhematliut."

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Është e pëlqyeshme të pritet ai që hyn, nëse kjo nuk i shkakton vështirësi xhematliut."

Kjo është prej çështjeve në të cilat kanë ecur fukahatë e mëvonshëm, në kundërshtim me atë që gjendet në *El-Mukni'*. Fukahatë e hershëm kanë pasur mospajtim: **A është e pëlqyeshme të pritet xhematliu apo jo?**

Mendimi më i afërt është se **kjo lidhet me interesin**, siç e ka miratuar shejhu. Pra, është e pëlqyeshme të pritet xhematliu në mënyrë që ta arrijë namazin, qoftë kur imami është në ruku apo në ndonjë pjesë tjetër të namazit, si për shembull që **ta zgjasë pak leximin në mënyrë që xhematliu ta arrijë namazin**, ose ta zgjasë teshehudin në mënyrë që ata ta arrijnë namazin.

Kjo është e pëlqyeshme, **në mënyrë që ata të arrijnë një vlerë që mund t'u kalojë.**

وَإِذَا اسْتَأْذَنَتِ المَرْأَةُ إِلَى المَسْجِدِ: كُرِهَ مَنْعُهَا، وَبَيْتُهَا خَيْرٌ لَهَا

"Nëse gruaja kërkon leje për të shkuar në xhami, është e papëlqyeshme (mekruh) që të pengohet, ndërsa shtëpia e saj është më e mirë për të."

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Nëse gruaja kërkon leje për të shkuar në xhami, është e papëlqyeshme (mekruh) që të pengohet."

Gruas i lejohet të falet në xhami dhe të marrë pjesë në namazin me xhemat, **por namazi i saj në shtëpi është më i mirë**, siç ka thënë Pejgamberi ﷺ:

"Dhe namazi i saj në shtëpinë e saj është më i mirë."

Mirëpo, nëse gruaja i kërkon leje burrit të saj që të marrë pjesë në namaz, **është e pëlqyeshme që ai të mos e pengojë dhe është e papëlqyeshme (mekruh) që ta pengojë**, sepse Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Mos i pengoni robëreshat e Allahut nga xhamitë e Allahut.”

Pra, nëse ajo kërkon leje, nuk pengohet, përveçse nëse ekziston **fitne ose ndonjë dëm për të.** Fitne, për shembull, kur kjo dihet nga gjendja e saj ose nga gjendja e shoqërisë; kjo është njëra gjë. Ose mund të ketë ndonjë dëm, si për shembull **frikë apo diçka të ngjashme.**

Fukahatë thonë: Kërkimi i lejes nga gruaja këtu — shejhu nuk e përmendi burrin e saj — tregon se **gruaja kërkon leje nga burri i saj ose nga kujdestari i saj.** Ky është medhhebi te fukahatë e mëvonshëm.

Pra, këtu leja kërkohet nga kujdestari sipas kujdestarisë — kështu janë shprehur ata. Gruaja kërkon leje; vajza kërkon leje nga babai i saj.

Për këtë arsye, ata thonë se **është e pëlqyeshme që babai ta pengojë vajzën e tij nga shkuarja në xhami, nëse ajo del e zbukuruar, e parfumuar ose diçka e ngjashme.**

Pra, ata thonë se **kjo nuk është e veçantë vetëm për burrin, por është e përgjithshme.** Për këtë arsye, shejhu nuk e përmendi burrin.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Ndërsa shtëpia e saj është më e mirë për të.”

Ky është hadithi i Pejgamberit ﷺ.

Nënkapitull

الأَوْلَى بِالإِمَامَةِ: الأَقْرَأُ العَالِمُ فِقْهَ صَلَاتِهِ، ثُمَّ الأَفْقَهُ، ثُمَّ الأَسَنُّ، ثُمَّ الأَشْرَفُ، ثُمَّ الأَتْقَى، ثُمَّ مَنْ قَرَعَ.

“Më meritori për imamllëk është ai që lexon më mirë Kuranin dhe i njeh dispozitat e namazit të tij, pastaj ai që është më i ditur në fikh, pastaj më i moshuari, pastaj më fisniku, pastaj më i devotshmi, pastaj ai që zgjidhet me short.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Më meritori.”

Shejhu, Allahu e mëshiroftë, filloi në këtë kapitull të përmendë disa prej **dispozitave të imamllëkut.**

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Më meritori për imamllëk është ai që lexon më mirë Kuranin dhe i njeh dispozitat e namazit të tij, pastaj ai që është më i ditur në fikh.”

Baza për këtë është hadithi i Ebu Mesud el-Ensariut, Allahu qoftë i kënaqur me të, se Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Le t’u prijë njerëzve në namaz ai që lexon më mirë Librin e Allahut, pastaj ai që është më i ditur për Sunetin.”

Pastaj përmendi pjesën tjetër të hadithit, të cilën do ta përmendim pas pak.

Kjo tregon se **ai që lexon më mirë Kuranin ka më shumë përparësi për imamllëk sesa ai që është më i ditur në fikh.**

Fukahatë, Allahu i mëshiroftë, përmendin se **ndërmjet fikhut dhe leximit të Kuranit ka një lidhje të domosdoshme**, domethënë se nuk mund të jetë dikush fekih pa qenë i ditur për Kuranin. Kjo nuk mund të ndodhë.

Prandaj, si shembull, fukahatë kanë thënë — dhe kjo është një formë që praktikisht nuk mund të ekzistojë; megjithatë, ata e kanë përmendur dhe ndoshta do t’i referohemi pas

pak — nëse do të ekzistonte një fekih që nuk di të lexojë mirë, **a është i vlefshëm namazi i tij?**

Themi: **Namazi i tij nuk është i vlefshëm**, sepse nuk mund të jetë fekih dikush që nuk di ta lexojë Fatihanë. Kjo nuk mund të ndodhë.

Megjithatë, ata e kanë përmendur këtë çështje, edhe pse është një supozim që mund të përfytyrohet, por që në realitet nuk ekziston. Pra, **ndërmjet fikhut dhe leximit ka një lidhje të domosdoshme.**

Mbi këtë bazë, fukahatë ndërtuan një çështje tjetër, e ajo është: **Nëse ndërmjet fikhut dhe leximit ka dallim në shkallë, ndërkohë që i Dërguari ﷺ i dha përparësi leximit, atëherë cilit i jepet përparësi?**

Do t'jua rendis shkurtimisht dhe shpresoj që t'i mendoni me qetësi, sepse koha nuk na lejon të zgjatemi.

Ata thonë: **Nëse ndërmjet fikhut dhe leximit ka dallim në shkallë, cilit prej namazlive i jepet përparësi?** Ata thonë: **Janë nëntë shkallë.** Shikoni, nëntë shkallë në të cilat ndryshojnë shkalla e leximit dhe ajo e fikhut:

E para prej këtyre shkallëve: I jepet përparësi **atij që lexon më mirë Kuranin**, domethënë atij që ka leximin më të mirë. Kur thuhet: **"ai që lexon më mirë"**, synohet ai që ka leximin më të mirë.

Pra, i jepet përparësi **atij që ka leximin më të mirë dhe që është më i ditur në fikh.** Këtu forma krahasuese tregon se ai është **më i miri prej tyre në lexim dhe më i dituri prej tyre në fikh.** Për këtë nuk ka paqartësi.

Pra, kjo është **gjendja e parë:** I jepet përparësi **atij që ka leximin më të mirë dhe që është më i ditur në fikh.**

Gjendja e dytë: Ata thonë: Pastaj i jepet përparësi **atij që ka leximin më të mirë dhe është fekih.**

E treta: Pastaj i jepet përparësi **atij që ka leximin më të mirë.**

E katërta: Pastaj i jepet përparësi **atij që di më shumë Kuran dhe është më i ditur në fikh.** Shikoni, ai që ka leximin më të mirë nuk është i njëjtë me atë që di më shumë Kuran. Prandaj, pas pak do të bëjmë dallimin ndërmjet **atij që di më shumë Kuran** dhe **atij që ka leximin më të mirë.**

Pastaj ata thonë: I jepet përparësi **lexuesit të Kuranit që është më i ditur në fikh.** Shikoni: lexuesit të Kuranit që është më i ditur në fikh, domethënë **atij që di të lexojë mirë.**

Pastaj ata thonë: I jepet përparësi **lexuesit të Kuranit që i njeh dispozitat e namazit.**

Pastaj i jepet përparësi **atij që është më i ditur në fikh.**

Ata kanë përmendur **nëntë raste**, të cilat janë të përafërta, por kjo është prej **ndarjes së çështjeve në raste të hollësishme**. Ndoshta mund t’i shqyrtoni me qetësi.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“I jepet përparësi atij që lexon më mirë Kuranin.”

Çfarë synohet me **“atë që lexon më mirë Kuranin”?**

Ata thonë: Me këtë synohet **ai që ka leximin më të mirë.** Ndërsa ai që ka leximin më të mirë është ai që **e shqipton Kuranin drejt sipas gjuhës arabe**; ky konsiderohet ai që lexon më mirë.

Ebu Bekri ka thënë:

“O muslimanë, shqiptojeni Kuranin drejt.”

Me shqiptimin e drejtë të Kuranit synohet **shqiptimi i tij në mënyrë të saktë.** Shqiptimi i saktë lidhet me tri gjëra, prej të cilave disa janë obligim dhe disa janë të pëlqyeshme.

Sa i përket asaj që është obligim, ajo është **nxjerrja e shkronjave nga vendet e tyre të shqiptimit në mënyrë të saktë.** Pra, vendet e shqiptimit të shkronjave duhet të jenë të sakta sipas gjuhës së arabëve. Arabët disa prej shkronjave i shqiptojnë nga vende të përafërta të shqiptimit dhe mund të ketë një dallim të vogël në vendin e shqiptimit, prandaj **nuk kërkohet domosdoshmërisht një vend i vetëm dhe i përcaktuar i shqiptimit.**

Çështja e dytë: Ata thonë: **T’i shqiptojë saktë zanoret e fjalëve**, sepse zanoret janë pjesë e shqiptimit. Kështu, **nuk e shqipton me fet’ha atë që është me kesra dhe as me damme atë që është me fet’ha**, e kështu me radhë.

Çështja e tretë: Që ta lexojë Kuranin **sipas mënyrës së leximit të arabëve.** Mënyra e leximit të arabëve, sipas së cilës ka ardhur leximi i Kuranit, është ajo që njihet si **shkenca e texhvidit**.

Kjo mënyrë e leximit të arabëve, sipas fukahave, **është e pëlqyeshme dhe nuk është obligim**, por është prej cilësive të atij që lexon më mirë. Prandaj, kush e njeh texhvidin, **ka lexim më të mirë**, sepse e lexon Kuranin sipas mënyrës së leximit të arabëve.

Me **“atë që lexon më mirë”** nuk synohet ai që ka zërin më të bukur. Aspak. Atij që ka zërin më të bukur **i jepet përparësi në ezan, por jo në imamllëk.**

Po ashtu, nuk synohet ai që ka zërin më të lartë, as ai që i zotëron *mekametet* dhe as ai që e zbukuron leximin me melodi.

Përkundrazi, **këto gjëra mund të jenë të ndaluara sipas disa dijetarëve.** Imam Ahmedi ka folur për ndalimin e tyre në më shumë se dhjetë transmetime prej tij dhe **e ka konsideruar të papëlqyeshëm (mekruh) leximin e Kuranit me melodi.**

Pra, me këtë nuk synohet bukuria e zërit, melodia apo *mekametet*. Përkundrazi, **këto janë prej gjërave që janë ndaluar në lexim.**

Pasi e kuptuam se çfarë synohet me **“atë që lexon më mirë Kuranin”**:

Çështja e parë: Thamë se ai duhet ta përvetësojë mirë leximin në tri gjëra.

Çështja e dytë: Ai që lexon më mirë është edhe **ai që ka mësuar përmendësh më shumë nga Kurani.**

Dhe ju sqarova pak më parë se, kur ndryshojnë në shkallë **ai që ka mësuar përmendësh më shumë, ai që ka lexim më të mirë dhe ai që është më i ditur në fikh**, fukahatë e mëvonshëm hanbeli kanë përmendur **nëntë shkallë** për këtë.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Ai që i njeh dispozitat e namazit.”

Me fikh këtu synohet **fikhu i namazit**, pa dyshim. Pjesët e tjera të fikhut nuk lidhen me këtë çështje, sepse ajo që synohet këtu me fikhun është **fikhu i namazit**. Për këtë arsye, në hadith thuhet:

“Ai që është më i ditur prej tyre për Sunetin.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Pastaj ai që është më i ditur në fikh.”

Atij që është më i ditur në fikh i jepet përparësi **kur janë të barabartë në leximin e Kuranit**, ndërsa për përparësinë ndërmjet këtyre të dyve folëm pak më parë.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Pastaj më i moshuari."

"Më i moshuari", domethënë ai që është më i madh në moshë. **Më i madhi në moshë ka përparësi**, siç ka ardhur në hadithin e Pejgamberit ﷺ.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Pastaj më fisniku."

Me **"më fisnikun"** synohet ai që është më fisnik në prejardhje, dhe kjo është e veçantë për **Kurejshët**.

Nëse një kurejshit është i barabartë me një tjetër në leximin e Kuranit, në fikh dhe në moshë, atëherë **kurejshitit i jepet përparësi**, sepse Pejgamberi ﷺ ka thënë:

"Jepuni përparësi Kurejshëve dhe mos dilni para tyre."

Pra, ai që është prej Kurejshëve **ka përparësi**.

Nëse të gjithë xhematlinjtë janë prej Kurejshëve, ose nëse gjenden dy kurejshitë, ata thonë: **Hashimiut i jepet përparësi ndaj atij që nuk është hashimi.** Pra, **hashimiut i jepet përparësi ndaj të tjerëve.**

A i jepet përparësi atij që është **prej pasardhësve të Fatimes**, Allahu qoftë i kënaqur me të, ndaj atij që nuk është prej pasardhësve të saj?

Themi: **Jo. Përparësia është për hashimiun në mënyrë të përgjithshme.** Ata nuk kanë përmendur ndonjë veçori për atë që është prej pasardhësve të Fatimes, domethënë prej pasardhësve të dy nipërve, Hasanit dhe Husejnit.

Fukahatë thonë vetëm: **hashimiu**, qoftë abasid, xhaferij apo prej hashimive të tjerë. **Hashimitë kanë përparësi ndaj kurejshitëve të tjerë**, sepse Pejgamberi ﷺ ka thënë:

"Jepuni përparësi Kurejshëve dhe mos dilni para tyre."

Natyrisht, kur vlen kjo? **Kur janë të barabartë në cilësitë e përmendura më parë.**

Pejgamberi ﷺ ka thënë gjithashtu:

“Atë që e vonon vepra e tij, prejardhja e tij nuk do ta çojë përpara.”

Nuk ka dyshim se **Kurejshët kanë epërsi në prejardhje ndaj arabëve të tjerë.** Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Unë jam më i miri prej jush dhe biri i më të mirit prej jush. Allahu shikoi ndër arabët dhe zgjodhi prej tyre Kinanen, pastaj prej Kinanes zgjodhi Kurejshët, pastaj prej Kurejshëve zgjodhi Benu Abd Menafin, pastaj prej tyre zgjodhi Benu Hashimin. Prandaj, unë jam më i miri prej jush dhe biri i më të mirit prej jush.”

Ky argument tregon vlerën e Kurejshëve dhe, në veçanti, të Benu Hashimit, pa dyshim. Ata kanë epërsi ndaj të tjerëve në prejardhje.

Ndërsa të tjerët, përveç tyre, janë të barabartë.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Pastaj më i devotshmi.”

“Më i devotshmi”, domethënë **ai që është më i plotë në devotshmëri dhe më i përmbajtur ndaj gjërave të dyshimta.**

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Pastaj ai që zgjidhet me short.”

Domethënë, bëhet short. Rregulli te fukahatë është:

“Kur dy persona janë të barabartë në të drejtën për diçka, hidhet short ndërmjet tyre.”

وَسَاكِنُ البَيْتِ، وَإِمَامُ المَسْجِدِ: أَحَقُّ؛ إِلَّا مِنْ ذِي سُلْطَانٍ

“Banori i shtëpisë dhe imami i xhamisë kanë më shumë të drejtë për imamllëk, përveç atij që ka autoritet mbi ta.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Banori i shtëpisë dhe imami i xhamisë kanë më shumë të drejtë.”

Domethënë, nëse një person është në shtëpinë e tij, **ai ka më shumë të drejtë se të tjerët që t’u prijë në namaz**, sepse Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Askush të mos i prijë një tjetri në namaz në autoritetin e tij.”

Edhe **imami i xhamisë** hyn në këtë kuptim dhe ka të njëjtën dispozitë.

Ata thonë: **I zoti i shtëpisë dhe imami i xhamisë kanë më shumë të drejtë**, edhe nëse kanë ndonjë mangësi, si për shembull nëse njëri prej tyre është rob. Ata thonë: Edhe nëse është **rob në pronësi**, ndërsa robi ka një mangësi në krahasim me njeriun e lirë, përsëri **ai ka më shumë të drejtë se të tjerët për imamllëk.**

Këtu kemi një çështje të rëndësishme para se të flasim për çështjen që vjen më pas: Nëse **ai që ka më pak përparësi i paraprin atij që ka më shumë përparësi**, domethënë, nëse ai që nuk lexon më mirë Kuranin i paraprin atij që lexon më mirë, ose një person që nuk është kurejshit i paraprin kurejshitit kur janë të barabartë në cilësitë e përmendura më parë, ose një person i paraprin tjetrit pa u hedhur short, apo një person i paraprin banorit të shtëpisë, **a është kjo haram — sikurse thamë për imamin e xhamisë — dhe a prishet namazi apo jo?**

Themi: **Për sa i përket të zotit të shtëpisë dhe imamit të xhamisë, t’u paraprihet atyre është haram. Ndërsa për të tjerët, kjo nuk është haram.**

Prandaj, **lejohet që ai që ka më pak përparësi të dalë imam edhe kur është i pranishëm ai që ka më shumë përparësi.**

Ky është një rregull te Ehli Suneti: **Imamllëku i atij që ka më pak përparësi është i vlefshëm edhe kur është i pranishëm ai që ka më shumë përparësi**, sepse Pejgamberi ﷺ u fal pas Abdurrahman ibn Aufit dhe u fal pas Ebu Bekr es-Siddikut, Allahu qoftë i kënaqur me të, gjatë sëmundjes së fundit të Pejgamberit ﷺ.

Kjo tregon se **namazi i xhematliut që ka më shumë përparësi pas imamit që ka më pak përparësi është i vlefshëm**, në kundërshtim me disa grupe.

وَحُرٌّ، وَحَاضِرٌ، وَمُقِيمٌ، وَبَصِيرٌ، وَمَخْتُونٌ، وَمَن لَهُ ثِيَابٌ: أَوْلَى مِنْ ضِدِّهِمْ

“Njeriu i lirë, banori i qytetit ose i fshatit, ai që nuk është udhëtar, ai që sheh, ai që është bërë synet dhe ai që ka rroba kanë përparësi ndaj të kundërtëve të tyre.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Njeriu i lirë, banori i qytetit ose i fshatit, ai që nuk është udhëtar, ai që sheh, ai që është bërë synet dhe ai që ka rroba kanë përparësi ndaj të kundërtëve të tyre.”

Autori tha se **njeriut të lirë i jepet përparësi ndaj robit**, për shkak të plotësisë së vlefshmërisë së veprimeve të tij, sepse robi është pronë e zotërisë së tij dhe zotëria ia kufizon veprimet. Prandaj, ndoshta disa prej veprimeve të tij mund të jenë pa lejen e zotërisë së tij dhe, për këtë arsye, tek ai ka një lloj mangësie.

Banorit të qytetit ose të fshatit i jepet përparësi ndaj të kundërtit të tij, ndërsa me të kundërtin e tij synohet ai që banon në shkretëtirë. Pra, banori i qytetit ose i fshatit ka më shumë përparësi për imamllëk sesa ai që banon në shkretëtirë.

Arsyeja është se Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Kush banon në shkretëtirë, ashpërsohet.”

Ai që pjesën më të madhe të kohës së tij banon në shkretëtirë dhe nuk merr pjesë as në namazin e xhumasë dhe as në namazin me xhemat, **imani i tij është më i mangët.** Ai që nuk merr pjesë në namazin me xhemat, imani i tij është më i mangët.

Në kohën tonë, shumë njerëz njihen si banorë të shkretëtirës, por **ky nuk është kuptimi që synohet në hadithin e Pejgamberit ﷺ dhe në fikh.** Ajo që synohet është personi që largohet nga vendbanimet dhe banon në shkretëtirë, pavarësisht nëse njihet si banor i shkretëtirës apo jo.

Për shembull, **barinjtë konsiderohen banorë të shkretëtirës.** Bariu konsiderohet i tillë sepse banon në shkretëtirë.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Dhe ai që nuk është udhëtar."

Domethënë, **atij që nuk është udhëtar i jepet përparësi ndaj udhëtarit**, sepse namazi i udhëtarit është i mangët në krahasim me namazin e atij që nuk është udhëtar dhe ndoshta kjo mund t'u shkaktojë paqartësi disa njerëzve.

Prandaj, **udhëtarit nuk i jepet përparësi për imamllëk**, përveçse nëse ka ndonjë veçori, sikurse Pejgamberi ﷺ, i cili ﷺ, duke qenë imam i muslimanëve, kishte përparësi ndaj të tjerëve.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Dhe ai që sheh."

Domethënë, **atij që sheh i jepet përparësi ndaj të verbrit**, sepse imamit mund t'i nevojitet të shohë. Mund të ndodhë diçka para tij nga e cila duhet të ruhet gjatë namazit. Prandaj, atij që sheh **i jepet përparësi ndaj të verbrit.**

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Dhe ai që është bërë synet."

Domethënë, **atij që është bërë synet i jepet përparësi ndaj atij që nuk është bërë synet.** Ai që nuk është bërë synet është ai të cilit nuk i është bërë rrethprerja.

Arsyeja për këtë, sipas tyre, është se **nën lafshën e atij që nuk është bërë synet mund të ketë papastërti që nuk mund të largohet.** Prandaj, atij që është bërë synet i jepet përparësi. Mirëpo, nëse ai që nuk është bërë synet u prin njerëzve në namaz, **namazi i tij dhe i tyre është i vlefshëm.**

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Dhe ai që ka rroba ka më shumë përparësi."

Domethënë, **ai ka më shumë përparësi se ai që është i zhveshur**, sepse i zhveshuri falet ulur, ndërsa ai që ka rroba **falet në këmbë**, siç do të vijë më vonë.

وَلَا تَصِحُّ خَلْفَ فَاسِقٍ كَكَافِرٍ، وَلَا امْرَأَةٍ وَخُنْثَى لِلرِّجَالِ، وَلَا صَبِيٍّ لِبَالِغٍ، وَأَخْرَسَ، وَلَا عَاجِزٍ عَنْ رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ أَوْ قُعُودٍ، أَوْ قِيَامٍ إِلَّا إِمَامَ الحَيِّ المَرْجُوَّ زَوَالُ عِلَّتِهِ، وَيُصَلُّونَ وَرَاءَهُ جُلُوساً نَدْبًا، فَإِنِ ابْتَدَأَ بِهِمْ قَائِمًا ثُمَّ اعْتَلَّ فَجَلَس: أَتَمُّوا خَلْفَهُ قِيَامًا وُجُوبًا

“Namazi nuk është i vlefshëm pas një mëkatari të hapur — sikurse pas një jobesimtari — as namazi i burrave pas një gruaje ose një hermafroditi, as namazi i një të rrituri pas një fëmije, as pas një memeci dhe as pas atij që nuk është në gjendje të bëjë rukunë, sexhden, të ulet ose të qëndrojë në këmbë, përveç imamit të rregullt të lagjes, për të cilin shpresohet se do t’i kalojë sëmundja. Është e pëlqyeshme që ata të falen ulur pas tij. Por, nëse ai e fillon namazin me ta në këmbë, pastaj sëmuret dhe ulet, ata e kanë obligim ta plotësojnë namazin pas tij në këmbë.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Namazi nuk është i vlefshëm pas një mëkatari të hapur, sikurse pas një jobesimtari.”

Kjo fjali përmban **dy çështje:**

Çështja e parë: Namazi pas jobesimtarit nuk është i vlefshëm. Për këtë ka **ixhma të muslimanëve**; sipas ixhmasë së muslimanëve, namazi pas tij nuk është i vlefshëm.

Çështja e dytë: Namazi pas mëkatarit të hapur nuk është i vlefshëm.

Fukahatë nuk bëjnë dallim ndërmjet **atij që është mëkatar i hapur në vepra** dhe **atij që është mëkatar në bindje.**

Mëkatari i hapur në vepra është ai që kryen mëkate, ndërsa mëkatari në bindje është ai që **praktikon bidate ose beson në bidate.** Namazi pas tij nuk është i vlefshëm.

Argumenti i tyre për këtë është se, sipas tyre, **ai e ka humbur drejtësinë fetare**, prandaj nuk i jepet përparësi për imamllëk.

Gjithashtu, imam Ahmedi ka thënë se hadithi:

“Faluni pas çdo të devotshmi dhe mëkatari”

nuk është i saktë.

Ata thonë: Ahmedi nuk thotë për një hadith se **"nuk është i saktë"** — dhe kjo është prej shprehjeve teknike që duhen njohur kur lexohen thëniet e Ahmedit — përveçse kur ai nuk ka **dëshmi të tjera mbështetëse dhe transmetime përforcuese nga veprat e sahabëve**, Allahu qoftë i kënaqur me ta.

Fukahatë, nga rregulli se namazi pas mëkatarit të hapur nuk është i vlefshëm, **nuk përjashtojnë asgjë tjetër përveç namazit të xhumasë.** Kjo sepse ekziston një transmetim i fuqishëm në medhheb, edhe pse është në kundërshtim me mendimin e njohur, se **për namazin e xhumasë kushtëzohet leja e udhëheqësit.**

Mund të ndodhë që udhëheqësi të ketë caktuar një person mëkatar të hapur, ndërkohë që muslimanët faleshin pas **sundimtarëve zullumqarë dhe të tjerëve.** Prandaj, **namazi i xhumasë pas mëkatarit të hapur është i vlefshëm.**

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"As pas një gruaje dhe një hermafroditi për burrat."

Domethënë, **namazi i burrave pas një gruaje nuk është i vlefshëm në mënyrë absolute**, përveç një rasti të vetëm në medhheb, në të cilin, si përjashtim, namazi i burrave pas gruas është i vlefshëm.

Ky rast është kur namazi është **namazi i teravive, jo namaz farz**, dhe gruaja është e vetmja që di ta lexojë mirë Kuranin. Në këtë rast, sipas tyre, **lejohet që gruaja t'u prijë burrave në namazin e teravive** — shikoni — me kusht që ajo të dijë ta lexojë mirë Kuranin, ndërsa ata që falen pas saj nuk dinë ta lexojnë mirë.

Por, nëse ndër ata që falen pas saj gjendet dikush që di ta lexojë mirë Kuranin, **atëherë jo.**

Argumenti për këtë është hadithi i **Ummu Uerekës**, Allahu qoftë i kënaqur me të, në të cilin transmetohet se **Pejgamberi ﷺ e urdhëroi t'u printe në namaz pjesëtarëve të shtëpisë së saj.**

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Dhe as hermafroditi."

Domethënë, **nuk është i vlefshëm imamllëku i hermafroditit për burrat dhe as për hermafroditët e tjerë.** Pra, **hermafroditi nuk u prin në namaz as hermafroditëve.**

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“As fëmija për të rriturin.”

Domethënë, **imamllëku i fëmijës për të rriturin nuk është i vlefshëm vetëm në namazin farz**, ndërsa në namazin nafile lejohet.

Argumenti i tyre për këtë është ajo që ka ardhur te Abdurrezzaku në *El-Musannef*, në hadithin e Ebu Mesud el-Ensariut, se Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Fëmija të mos bëhet imam derisa të arrijë pubertetin.”

Diçka e ngjashme është transmetuar edhe nga Ibn Abbasi.

Prandaj, ata thonë: **Nuk është i vlefshëm imamllëku i fëmijës që nuk ka arritur pubertetin për atë që fal namaz farz.**

Nëse thuhet: Është transmetuar hadithi i Amr ibn Seleme el-Xhermiut se ai u ka prirë në namaz, themi: Imam Ahmedi është pyetur për këtë dhe ka thënë:

“Nuk e di; lëre këtë.”

Është thënë se imam Ahmedi ose e konsideronte atë të dobët, megjithëse hadithi është i saktë, ose se mosdhënia e përgjigjes nga imam Ahmedi tregon se **kjo vepër e Amr ibn Selemes është bërë pa dijeninë e Pejgamberit ﷺ.**

Pra, nuk është vërtetuar se Pejgamberi ﷺ **e ka miratuar atë**, ndërsa Suneti është argument vetëm kur dihet se Pejgamberi ﷺ ka qenë në dijeni të veprës, qoftë për shkak se ajo ishte e përhapur, qoftë sepse ai ﷺ kishte dijeni të drejtpërdrejtë për të, dhe më pas e ka miratuar.

Sipas transmetimit të dytë, imamllëku i tij është i vlefshëm.

Pra, nga fjala e autorit:

“As fëmija për të rriturin”,

kuptojmë se, nëse **fëmija i prin një fëmije tjetër në namaz, namazi është i vlefshëm**; pra, ai që nuk ka arritur pubertetin mund t’i prijë një tjetri që po ashtu nuk e ka arritur pubertetin.

Po ashtu, nëse **fëmija i prin një të rrituri në namaz nafile, namazi është i vlefshëm.**

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe as memeci.”

Domethënë, **nuk është i vlefshëm imamllëku i memecit**, sepse ai nuk është në gjendje të bëjë leximin dhe as tekbirin. Prandaj, **namazi pas tij nuk është i vlefshëm.**

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe as pas atij që nuk është në gjendje të bëjë rukunë, sexhden ose të ulet.”

Sepse **këto janë rukne.**

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Ose të qëndrojë në këmbë.”

Ruknet që kryhen me veprime përmblidhen në këto: **rukuja, sexhdja, qëndrimi në këmbë dhe ulja.**

Prandaj, ai që nuk është në gjendje t’i kryejë këto, qoftë kjo **paaftësi e përhershme apo e përkohshme**, nuk mund t’u prijë në namaz atyre që janë në gjendje t’i kryejnë ato. **Imamllëku i tij për ta nuk është i vlefshëm.**

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Përveç imamit të rregullt të lagjes.”

Me **“imamin e lagjes”**, siç kemi përmendur më parë, synohet **imami i rregullt i xhamisë**, pra çdo imam i rregullt i një xhamie. Kështu, ajo që merret parasysh është **të qenët imam i rregullt i xhamisë.**

Atij i lejohet t’u prijë njerëzve në namaz edhe nëse **nuk është në gjendje të qëndrojë në këmbë ose të ulet**, por me dy kushte.

Pra, ai që nuk është në gjendje të qëndrojë në këmbë, të ulet, të bëjë rukunë ose sexhden, **nuk mund t’i prijë në namaz atij që është në gjendje t’i kryejë këto, përveçse me dy kushte:**

Kushti i parë, të cilin e përmendi shejhu:

“Përveçse nëse është imam i lagjes”,

domethënë që të jetë **imam i rregullt i xhamisë.** Pra, duhet të jetë xhami dhe ai duhet të jetë imam i rregullt në të. **Ky është kushti i parë.**

Kushti i dytë: Ata thonë se duhet **të shpresohet se shkaku i paaftësisë së tij do të largohet**, domethënë që kjo paaftësi e tij të jetë **e përkohshme.**

Nga kuptimi i kësaj fjalie del se, nëse paaftësia e imamit është e përhershme, **imamllëku i tij nuk është i vlefshëm, edhe nëse është imam i rregullt i xhamisë.** Nuk është i vlefshëm.

Argumenti se një person në këtë gjendje mund t'u prijë në namaz atyre që janë të aftë është ajo që është vërtetuar në hadithin e Aishes, Allahu qoftë i kënaqur me të, se pasi Pejgamberi ﷺ **u lëndua në këmbë**, ai ﷺ u priu njerëzve në namaz **duke qenë ulur** dhe i urdhëroi ata që ishin pas tij ﷺ **të faleshin ulur.**

Kjo tregon se **imami i rregullt, pra imami i rregullt i lagjes, dhe ai që është në të njëjtën dispozitë me të**, me kusht që të shpresohet se shkaku i paaftësisë së tij do të largohet, **mund t'u prijë njerëzve në namaz edhe duke qenë ulur.**

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Dhe është e pëlqyeshme që ata të falen pas tij ulur."

Nëse **imami i rregullt i lagjes, për të cilin shpresohet se do t'i kalojë shkaku i paaftësisë së tij**, u prin njerëzve në namaz duke qenë ulur dhe e fillon namazin ulur, domethënë **e merr tekbirin fillestar duke qenë ulur**, atëherë, në këtë rast, është sunet që ata që falen pas tij **të falen ulur**, dhe kjo është si sunet, jo si obligim.

Argumenti është hadithi i Aishes, Allahu qoftë i kënaqur me të, i përmendur më parë, se kur Pejgamberi ﷺ **u lëndua në këmbë**, u priu njerëzve në namaz duke qenë ulur, ndërsa ata që ishin pas tij ﷺ u falën në këmbë. Atëherë ai ﷺ tha:

"Kur ai falet ulur, faluni të gjithë ulur."

Në transmetim ka ardhur fjala **"أجمعون"**, ndërsa ka ardhur edhe **"أجمعين"**; të dyja format janë të sakta.

Pra, Pejgamberi ﷺ **i urdhëroi ata që ishin pas tij ﷺ të faleshin ulur**, dhe hadithi është i vërtetuar në *Sahih*.

Sa i përket fjalës së tyre se **ulja e xhematlinjve është e pëlqyeshme dhe jo obligim**, ata thonë: Sepse **qëndrimi në këmbë është baza**; kjo nga njëra anë.

Nga ana tjetër, Pejgamberi ﷺ **nuk i urdhëroi ata që e kishin filluar namazin në këmbë që ta përsërisnin namazin.** Nuk i urdhëroi ta bënin këtë.

Kjo tregon se **falja ulur nuk është obligim**, por është e pëlqyeshme që ata të falen ulur pas tij ﷺ.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Por, nëse ai e fillon namazin me ta në këmbë...”

Imami, qoftë **imami i rregullt i lagjes apo dikush tjetër**, e fillon namazin **duke qenë në këmbë.**

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Pastaj sëmuret.”

Domethënë, **e kaplon një dobësi ose sëmundje.**

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe ulet.”

Domethënë, **gjatë namazit të tij.**

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Ata e plotësojnë namazin pas tij në këmbë.”

Pra, **nuk ulen.**

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Si obligim.”

Kjo është sipas **një mendimi të vetëm.**

Argumenti për këtë është se, kur Pejgamberi ﷺ u sëmur, Ebu Bekr es-Siddiku, Allahu qoftë i kënaqur me të, u priu njerëzve në namaz. Kur Pejgamberi ﷺ hyri, **Ebu Bekri u tërhoq dhe Pejgamberi ﷺ doli përpara**, pastaj u priu njerëzve në namaz.

Kjo është një ra prej formave të **zëvendësimit të ligjësuar të imamit**, të cilën e kemi përmendur më parë.

Pejgamberi ﷺ u priu njerëzve në namaz, ndërsa Ebu Bekri falej duke ndjekur Pejgamberin ﷺ dhe njerëzit faleshin duke ndjekur Ebu Bekrin.

Pejgamberi ﷺ **u fal ulur**, por në këtë rast **nuk i urdhëroi ata që ishin pas tij ﷺ të faleshin ulur**; përkundrazi, ata vazhduan të faleshin në këmbë.

Kjo tregon se **në këtë rast është obligim që xhematlinjtë ta plotësojnë namazin në këmbë.**

وَتَصِحُّ خَلْفَ مَنْ بِهِ سَلَسُ البَوْلِ بِمِثْلِهِ

"Dhe është i vlefshëm namazi pas atij që ka rrjedhje të vazhdueshme të urinës, për atë që ka të njëjtën gjendje."

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Dhe është i vlefshëm namazi pas atij që ka rrjedhje të vazhdueshme të urinës, nëse edhe xhematliu ka të njëjtën gjendje."

Në këtë fjali, shejhu përmendi **atë pas të cilit namazi është i vlefshëm**, ndërsa nuk përmendi atë pas të cilit namazi nuk është i vlefshëm.

Me atë që ka **rrjedhje të vazhdueshme të urinës**, autori ka për qëllim atë të cilit i del urina pa mundur ta përmbajë dhe pa pasur mundësi ta ndalojë atë. Në të njëjtën dispozitë me të është **çdo person që ka papastërti rituale të vazhdueshme**, si ai që ka gjakrrjedhje të vazhdueshme nga hunda, plagë që rrjedh vazhdimisht ose dalje të vazhdueshme të gazrave. **Të gjithë këta kanë të njëjtën dispozitë.**

Nëse ai që ka rrjedhje të vazhdueshme të urinës i prin në namaz një personi që ka të njëjtën gjendje, ose ai që ka papastërti rituale të vazhdueshme i prin një personi që ka të njëjtën gjendje, ata thonë: **Namazi i tij është i vlefshëm.**

Ky është kuptimi i fjalës së shejhut.

Nga kuptimi i kësaj fjalie del se **namazi i personit që ka papastërti rituale të vazhdueshme, qoftë rrjedhje e vazhdueshme e urinës apo diçka tjetër, nuk është i**

vlefshëm kur ai i prin në namaz atij që nuk ka papastërti rituale të vazhdueshme. Dhe ky kuptim është i saktë. **Ky kuptim është i saktë.**

Por, para se të sjellim argumentin për këtë kuptim, themi: **Shprehja e shejhut këtu duket se ka një mangësi**, sepse zakonisht në libra të tillë autori do të thoshte, për shembull:

“Nuk është i vlefshëm namazi pas atij që ka rrjedhje të vazhdueshme të urinës, përveçse për dikë që ka të njëjtën gjendje.”

Pra, duhet të përmendet fillimisht **rregulli bazë**, pastaj të përmendet përjashtimi. Ndërsa këtu ai përmendi përjashtimin, i cili është rasti më i rrallë, dhe nuk e përmendi rregullin bazë.

Kjo tregon se **shprehja e shejhut këtu ka nevojë për korrigjim**; ose në tekstin origjinal ka rënë diçka, ose shejhu nuk i ka kushtuar vëmendje kësaj pjese. Allahu i Lartësuar e di më së miri se cili është shkaku.

Baza e kësaj çështjeje, ose argumenti për të, është **një argumentim i bazuar në arsyetim**, sipas medhhebit, natyrisht; ndërsa për këtë çështje ka mospajtim.

Ata thonë: Personit që ka **papastërti rituale të vazhdueshme**, si ai që ka rrjedhje të vazhdueshme të urinës ose dalje të vazhdueshme të gazrave, **i është toleruar vlefshmëria e namazit të tij për shkak të domosdoshmërisë.** Pra, namazi i tij për veten e tij është pranuar si i vlefshëm për shkak të domosdoshmërisë.

Mirëpo, për atë që ai nuk është në gjendje ta përmbushë, që është **pastërtia rituale**, nuk ekziston ndonjë zëvendësim. Dhe ajo për të cilën nuk ka zëvendësim **nuk i jep personit të drejtën e përparësisë në imamllëk.**

Ky është argumentimi i tyre për mosvlefshmërinë e imamllëkut të atij që ka rrjedhje të vazhdueshme të urinës.

Pra, ata thonë: **Ai që ka rrjedhje të vazhdueshme të urinës ose papastërti rituale të vazhdueshme nuk vihet imam për të tjerët**, sepse namazi i tij ka **një mangësi që nuk kompensohet me ndonjë zëvendësim.** Namazi i tij ka një mangësi që nuk kompensohet me ndonjë zëvendësim, prandaj nuk i jepet përparësi ndaj të tjerëve.

Njësoj si **ai që nuk mund të flasë**: ai ka një mangësi, sepse nuk mund të flasë. Po ashtu edhe **ai që nuk është në gjendje të ulet**: ai ka një mangësi që nuk kompensohet me ndonjë zëvendësim.

Ndërsa ajo që **kompensohet me një zëvendësim** është, për shembull, rasti i atij që nuk mund të marrë abdes; ai pastrohet me **tejemum**, e kështu me radhë.

وَلَا تَصِحُّ خَلْفَ مُحْدِثٍ وَلَا مُتَنَجِّسٍ يَعْلَمُ ذَلِكَ، فَإِنْ جَهِلَ هُوَ وَالمَأْمُومُ حَتَّى انْقَضَتْ: صَحَّتْ لِمَأْمُومٍ وَحْدَهُ

"Dhe namazi nuk është i vlefshëm pas atij që ka papastërti rituale, as pas atij që është ndotur me papastërti fizike, duke e ditur këtë. Por, nëse as ai dhe as xhematliu nuk e dinë këtë derisa të përfundojë namazi, namazi është i vlefshëm vetëm për xhematliun."

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Dhe namazi nuk është i vlefshëm pas atij që ka papastërti rituale, as pas atij që është ndotur me papastërti dhe e di këtë."

Baza për atë se namazi nuk është i vlefshëm pas atij që ka papastërti rituale dhe pas atij që është ndotur me papastërti është se Pejgamberi ﷺ, siç është vërtetuar në dy *Sahihët*, ka thënë:

"Allahu nuk e pranon namazin e ndonjërit prej jush kur ai ka papastërti rituale, derisa të pastrohet."

Këtu përfshihen **të dy llojet e papastërtisë**: papastërtia fizike dhe papastërtia rituale kuptimore, për të cilën kërkohet **pastrimi i vogël ose pastrimi i madh.**

Kemi përmendur më parë gjithashtu se **të dy llojet e pastërtisë konsiderohen kusht**, ndërsa në kusht njeriu nuk arsyetohet as për shkak të padijes dhe as për shkak të harresës, siç kemi përmendur më parë kur folëm për kushtet.

Prandaj, nëse imami **nuk është i pastër nga papastërtia rituale ose ka papastërti mbi vete, namazi i tij nuk është i vlefshëm.** Ky është argumenti për këtë. Shikoni...

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe namazi nuk është i vlefshëm pas atij që ka papastërti rituale, as pas atij që është ndotur me papastërti dhe e di këtë.”

Kjo është **forma e parë.**

Forma e parë është që **imami ta dijë se ka papastërti rituale ose se është ndotur me papastërti.** Ata thonë: **Namazi i xhematlinjve pas tij nuk është i vlefshëm**, pavarësisht nëse ata e dinë këtë apo nuk e dinë. Nuk ka dallim.

Pra, kjo është çështja e parë: Fjala e autorit **“dhe e di këtë”** tregon se **dijenia ose mosdijenia e xhematlinjve që falen pas tij nuk merret parasysh.** Kjo është çështja e parë.

Gjithashtu, lidhur me fjalën e autorit **“dhe e di këtë”**, ajo përfshin edhe rastin kur imami e dinte këtë dhe **vazhdon ta ketë në mendje**, si dhe rastin kur e dinte, por më pas **e harroi.**

Kemi përmendur më parë se, sipas medhhebit, **nëse dikush e harron papastërtinë dhe pastaj falet, namazi i tij nuk është i vlefshëm**, sepse **pastrimi prej saj është kusht**. Kujtojeni atë që kemi përmendur më parë.

Dhe ju kam thënë: Përse e përjashtuam këtë nga rregulli se **harresa dhe padija e bëjnë atë që ekziston sikur të mos ekzistonte, por nuk e bëjnë atë që nuk ekziston sikur të ekzistonte?**

Thamë: **Sepse kjo është kusht.** Këtë rregull e kemi përmendur në vendin e tij.

Prandaj, fjala e shejhut **“dhe e di këtë”** përfshin si rastin kur ai e ka ditur dhe më pas e ka harruar, ashtu edhe rastin kur nuk e ka harruar.

Ndërsa **dijenia e xhematliut nuk ka ndikim**; qoftë nëse xhematlinjtë e dinë, qoftë nëse nuk e dinë, **kjo nuk ka ndikim.**

Forma e dytë — shikoni:

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Por, nëse as ai dhe as xhematliu nuk e dinë këtë derisa të përfundojë namazi, namazi është i vlefshëm vetëm për xhematliun.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: Nëse imami falet duke pasur **papastërti rituale**, ose ka **papastërti në rrobat e tij**, dhe ai nuk ka qenë në dijeni as për papastërtinë rituale dhe as për papastërtinë, pra **nuk ka qenë fare në dijeni** — jo që e ka ditur dhe pastaj e ka harruar, por nuk e ka ditur fare — sikurse Pejgamberi ﷺ, kur u fal dhe në sandalen e tij ﷺ kishte diçka të papastër. Kur Xhibrili, alejhis-selam, e njoftoi për këtë, ai ﷺ e hoqi atë, sepse **më parë nuk kishte qenë në dijeni për të.**

Pra, nëse ai nuk ka qenë fare në dijeni për këtë dhe namazi i tij përfundon plotësisht — sipas medhhebit kushtëzohet që **namazi të ketë përfunduar**; hadithin e Pejgamberit ﷺ e kemi shpjeguar në vendin e tij — atëherë ata thonë: **Namazi i imamit prishet**, sepse i ka munguar kushti.

Ndërsa për xhematliun, **namazi i tij është i vlefshëm.** A është e qartë çështja?

Pra, nëse imami falet duke pasur papastërti rituale ose papastërti mbi vete dhe **nuk ka qenë në dijeni për të** — jo që e ka ditur dhe pastaj e ka harruar, por nuk e ka ditur fare — dhe as ai e as xhematlinjtë nuk e mësojnë këtë deri pas përfundimit të namazit, **kjo është forma e dytë.**

Atëherë, çfarë themi?

Namazi i imamit nuk është i vlefshëm dhe ai duhet ta përsërisë atë. Ndërsa namazi i xhematlinjve është i vlefshëm dhe ata nuk e kanë obligim ta përsërisin, edhe nëse pas namazit mësojnë se imami nuk ka qenë i pastër.

Pra, këto janë **dy forma.**

Na ka mbetur **forma e tretë.**

Forma e parë: Imami e di.

Forma e dytë: Imami nuk e di dhe xhematliu nuk e di.

Na ka mbetur **një formë shumë e lehtë**, të cilën e marrim nga kuptimi i fjalës së autorit. Ajo është: **Imami nuk e di.** Për shembull, në rrobat e tij ka papastërti ose në mbulesën e kokës së tij ka papastërti dhe ai nuk është në dijeni për të, ndërsa **xhematlinjtë që janë pas tij e kanë parë papastërtinë.**

Ata thonë: **Namazi i imamit nuk është i vlefshëm**, sepse atij i ka munguar një kusht, pa asnjë paqartësi.

Po ashtu, **namazi i xhematlinjve nuk është i vlefshëm**, sepse ata janë në dijeni për papastërtinë dhe e dinë se namazi i imamit të tyre është i pavlefshëm. Përderisa e dinë se namazi i imamit të tyre është i pavlefshëm, **edhe namazi i tyre është i pavlefshëm për shkak të dijenisë së tyre**, sikurse në formën e parë.

Këtu kemi **një rast të veçantë që lidhet me këtë formë.** E kuptuat formën e tretë? **Imami nuk e di se në rrobat e tij ka papastërti, ndërsa xhematlinjtë e dinë.**

Po sikur **vetëm njëri prej xhematlinjve ta dijë këtë, ndërsa të tjerët jo?**

Për shembull, imami falet dhe në rrobat e tij ka papastërti. Xhematliu që është menjëherë pas tij e di se ka papastërti, ndërsa të tjerët nuk e dinë, sepse nuk e shohin.

Për këtë janë përmendur **dy transmetime te fukahatë e mëvonshëm.** Më parë, siç kam përmendur, është thënë se prishet vetëm namazi i tij, ndërsa është thënë edhe se prishet namazi i të gjithëve.

Është thënë se **prishet vetëm namazi i atij xhematliu që e ka ditur.**

Dhe është thënë se **prishet namazi i të gjithëve. Ky është mendimi i njohur në medhheb.**

Përse prishet namazi i të gjithëve?

Ata thonë: **Sepse dijenia e njërit është sikurse dijenia e xhematit.** Prandaj, ai e ka obligim **t’i njoftojë të tjerët.**

Kjo është sikurse rasti kur **imami e di, ndërsa xhematlinjtë nuk e dinë.** Imami ishte i vetmi që e dinte dhe, megjithatë, heshti. Ne themi: **Namazi i tij prishet dhe prishet edhe namazi i xhematlinjve.**

Po kështu, nëse **njëri prej xhematlinjve e di**, ai e ka obligim t’i njoftojë të tjerët. Prandaj themi: **Namazi i të gjithëve është i pavlefshëm.**

Përveçse nëse ai hesht, namazi përfundon, nuk i njofton dhe ata largohen. Atëherë, **namazi i atyre xhematlinjve që nuk kanë qenë në dijeni për papastërtinë konsiderohet i vlefshëm.**

- وَلَا إِمَامَةُ الأُمِّيِّ - وَهُوَ مَنْ لَا يُحْسِنُ الفَاتِحَةَ، أَوْ يُدْغِمُ فِيهَا مَا لَا يُدْغَمُ ، أَوْ يُبْدِلُ حَرْفاً ، أَوْ يَلْحَنُ فِيهَا لَحْناً يُحِيلُ المَعْنَى إِلَّا بِمِثْلِهِ، وَإِنْ قَدَرَ عَلَى إِصْلَاحِهِ: لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ

“Dhe nuk është i vlefshëm imamllëku i atij që nuk e lexon mirë Fatihanë, që bën idgam në të aty ku nuk bëhet idgam, që zëvendëson një shkronjë ose që gabon në të me një gabim që e ndryshon kuptimin — përveçse për dikë që është si ai. Ndërsa, nëse ka mundësi ta përmirësojë leximin e tij, namazi i tij nuk është i vlefshëm.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe nuk është i vlefshëm imamllëku i atij që nuk e lexon mirë Fatihanë.”

Kemi përmendur më parë, në fillim të kapitullit — **ju kam përmendur** — se kemi një **lexues**, kemi **atë që lexon më mirë** dhe kemi **atë që nuk lexon mirë**. Pra, kemi tre persona:

- **Lexuesi**, i cili di të lexojë. Ai e zotëron leximin në nivelin minimal, të cilit do t’i referohemi pas pak.
- **Ai që lexon më mirë**, të cilit i jepet përparësi ndaj lexuesit. Thamë se kjo përcaktohet sipas dy kritereve:

I pari: T’i shqiptojë shkronjat dhe zanoret nga vendet e tyre në mënyrë të saktë.

I dyti: Ta lexojë sipas mënyrës së leximit të arabëve. E çfarë është kjo? **Texhvidi, shkenca e texhvidit.** Dijetarët e texhvidit e kanë shtjelluar shkencën e texhvidit me hollësi të madhe: të mos shtojë në zgjatje, të mos e teprojë në idgam, as në ihfa dhe as në diçka tjetër, sipas asaj që e kanë sqaruar dijetarët e kësaj fushe.

Ndërsa **lexuesi është në një shkallë më të ulët se ai që lexon më mirë.** Ai mund të ketë ndonjë mangësi në texhvid ose në shqiptimin e disa shkronjave, por megjithatë **konsiderohet lexues.**

Ndërsa **ai që nuk lexon mirë është ai që gjatë leximit bën një gabim që e ndryshon kuptimin.**

Pasi e kuptuam se njerëzit, sa i përket cilësisë së leximit, janë **tri kategori**:

Ai që nuk lexon mirë, i cili bën një gabim që e prish namazin.

Lexuesi, i cili lexon mirë, por ka ndonjë mangësi.

Dhe **ai që lexon më mirë**, ndërsa njerëzit dallojnë në këtë sipas dy kritereve që i kemi përmendur në vendin e tyre.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe nuk është i vlefshëm imamllëku i atij që nuk e lexon mirë Fatihanë.”

Domethënë, **imamllëku i tij nuk është i vlefshëm.** Me këtë nuk synohet ai që nuk di të lexojë dhe të shkruajë, por **ai që nuk di ta lexojë mirë Fatihanë.**

Për këtë arsye, autori e përkufizoi dhe tha:

“Ai që nuk e lexon mirë Fatihanë.”

Në veçanti, ai që nuk e lexon mirë Fatihanë.

Ai mund të mos e lexojë mirë Fatihanë duke **hequr prej saj ndonjë shkronjë**, sikurse ju kam thënë se disa mund ta heqin ndonjërën prej teshdiideve, dhe kështu nuk konsiderohet se e ka lexuar mirë atë.

Shembulli i dytë: Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Ose bën idgam në të aty ku nuk bëhet idgam.”

Si mund të bëjë idgam aty ku nuk bëhet idgam?

Disa njerëz, për shembull, **e fusin në idgam shkronjën “hā”** në fjalët: **“Elhamdu lil-lahi Rabbil-alemin”** [Fatiha: 2], sikur të mos e kishin shqiptuar fare atë shkronjë. Këtë mund ta dëgjosh te disa njerëz.

Pra, ky **bën idgam aty ku nuk bëhet idgam**, dhe kështu ka hequr një shkronjë të plotë. Për këtë arsye, **namazi i tij nuk është i vlefshëm; është i pavlefshëm**, sepse ka bërë idgam me një shkronjë që nuk duhet të futet në idgam.

Idgami është shkrirja e një shkronje në tjetrën, domethënë futja e dy shkronjave në një të vetme.

Për këtë arsye, imam Ahmedi e konsideronte të papëlqyeshëm (mekruh) leximin e Hamza ez-Zejjatit, sepse në leximin e tij kishte idgam. Ata e konsideronin të papëlqyeshëm (mekruh) idgamin e tij dhe idgamin e Ebu Amr el-Basriut.

Prandaj, një lexim që përmban idgam, edhe nëse në vetvete është **kiraet i saktë**, disa prej fukahave të selefit, Allahu i mëshiroftë, e kanë konsideruar të papëlqyeshëm (mekruh) këtë, për shkak se shumica e lexuesve nuk e kanë bërë atë idgam.

Kjo është një çështje që **nuk është drejtpërdrejt në tekstin tonë**, por ka lidhje me të.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Ose zëvendëson një shkronjë.”

Domethënë, **zëvendëson një shkronjë me një shkronjë tjetër të alfabetit arab.** Shikoni: zëvendëson një shkronjë me një tjetër, qoftë me vetëdije apo nga mosdija.

Nga kjo përjashtohet vetëm **një rast**, në të cilin zëvendësimi i një shkronje me tjetrën nuk e prish namazin. Ky është **shqiptimi i shkronjës dad (ض) si dha (ظ)**, pra shqiptimi i shkronjës që është e ngjashme me sad-in (ص), si dha (ظ).

Ata thonë se **namazi është i vlefshëm në këtë rast për dy arsye:**

Arsyeja e parë: Te disa prej arabëve, këto dy shkronja shqiptoheshin njësoj. Prej mënyrave të shqiptimit të arabishtes së pastër në kohën paraislame ishte që disa arabë **t’i shqiptonin këto dy shkronja njësoj.**

Këtë e kanë pohuar më shumë se një prej dijetarëve të gjuhës, si Ebu el-Fet’h Ibn Xhinni në librin *El-Khasa’is* dhe të tjerë. **Mendoj se edhe Tha’lebi — nëse nuk gaboj — e ka pohuar se shqiptimi i këtyre dy shkronjave është i njëjtë.**

Ata kanë thënë se dallimi ndërmjet dy shkronjave është vetëm **në shkrim**. Disa të tjerë thonë se dallimi ndërmjet tyre qëndron vetëm në **shtrirjen anësore të gjuhës**, e cila nuk ndikon në shqiptim. Kjo është sipas asaj që është trajtuar më vonë në shkencën e fonetikës dhe në çështjet që lidhen me të.

Pra, prej mënyrave të shqiptimit të arabëve është që **këto dy shkronja të shqiptohen njësoj**, dhe këtë e kanë përmendur dijetarët e mëdhenj të gjuhës.

Për këtë arsye, ata thonë se **shqiptimi i njërës prej këtyre dy shkronjave si tjetra nuk e prish namazin.** Mos thuaj se kjo **lejohet në mënyrë të pakushtëzuar**; por thuaj se **nuk e prish namazin.**

Pra, nëse personi thotë: **“غَيْرِ الْمَغْظُوبِ عَلَيْهِمْ”**, duke shqiptuar dad-in (ض) si dha (ظ), i themi: **Namazi yt është i vlefshëm**, qoftë nëse e ka bërë nga mosdija apo me vetëdije. Namazi i tij është i vlefshëm edhe nëse e ka bërë qëllimisht.

Arsyeja e dytë: Ata thonë se vendi i shqiptimit të këtyre dy shkronjave mund të jetë **i vështirë dhe shumë i hollë**, saqë jo çdokush arrin t’i shqiptojë ato saktë. Obligimi i njerëzve që t’i përmbahen me përpikëri dallimit ndërmjet këtyre dy vendeve të shqiptimit mund të sjellë **vështirësi për shumë njerëz.**

Megjithatë, fukahatë thonë se ekziston **një rast i vetëm** në të cilin, nëse vepron kështu, leximi i tij bëhet i pavlefshëm — dhe, natyrisht, këtu po flasim për **Fatihanë**.

Ata thonë: Kjo ndodh kur ai **e kthen dad-in (ض) në dha (ظ) dhe dha-n (ظ) në dad (ض)**, duke i ndërruar të dyja shkronjat me njëra-tjetrën. Për shembull, aty ku duhet të shqiptojë **dad (ض)**, shqipton **dha (ظ)**, ndërsa aty ku duhet të shqiptojë **dha (ظ)**, shqipton **dad (ض)**.

Në këtë rast themi: **Namazi i tij është i pavlefshëm**, sepse ai është në gjendje t’i shqiptojë të dyja shkronjat nga vendet e tyre dhe e di dallimin ndërmjet tyre.

Ajo që gjendet në të folurit e arabëve dhe që është toleruar është vetëm **shqiptimi i dy shkronjave në të njëjtën mënyrë**, e jo që secila prej tyre të vendoset qëllimisht në vendin e tjetrës.

Prandaj, ata kanë përjashtuar vetëm këtë rast. Po e përmend këtë **që ta kuptoni çështjen**, dhe kjo është sipas mënyrës së trajtimit të fukahave tanë.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Ose gabon në të me një gabim që e ndryshon kuptimin.”

Me **gabim në lexim** synohet, për shembull, ngritja e asaj që duhet të jetë në rasën gjinore ose vendosja në rasën gjinore e asaj që duhet të jetë në rasën emërore, e kështu me radhë; pra, **ndryshimi i zanoreve gramatikore.**

Gabimi i tillë në të folur konsiderohej **shumë i shëmtuar tek arabët**, aq sa Ibn Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, **i godiste fëmijët e tij për gabimet në leximin e Kuranit**, ndërsa nuk i godiste për mosmësimin e tij përmendësh. Kjo tregon se sa serioze konsiderohej kjo çështje.

Gjithashtu, është transmetuar se Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, thoshte:

“Muslimani duhet të mësojë mënyrën e shmangies së gabimeve në gjuhë, ashtu siç mëson Kuranin.”

Kjo tregon se **mësimi i shqiptimit të saktë të fjalëve është obligim.**

Ky gabim në leximin e Kuranit, i cili bëhet përmes **ndryshimit të zanoreve gramatikore**, sipas mënyrës së klasifikimit të fukahave, është dy llojesh:

- **gabim i qartë (lahn xhelij);**
- **gabim i fshehtë (lahn khafij).**

Gabimi i qartë, sipas tyre, është ai që **e ndryshon kuptimin**.

Për shembull, në vend që në Fatiha të thotë: **“Ijjāke” (إِيَّاكَ)**, ai e shqipton shkronjën *kaf* me kesra. Ose në fjalën **“en‘amte” (أَنْعَمْتَ)**, në vend që shkronjën *ta* ta shqiptojë me fet’ha, e shqipton me damme.

Ky është një gabim që **e ndryshon tërësisht kuptimin.** Prandaj, kush e lexon Fatihanë me një gabim që e ndryshon kuptimin, qoftë me vetëdije apo nga padija, **namazi i tij nuk është i vlefshëm.** Kjo vlen në veçanti për Fatihanë.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Ose gabon në të me një gabim që e ndryshon kuptimin.”

Tashmë e kuptuam domethënien e kësaj.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Përveçse për dikë që është si ai.”

Pra, imamllëku i këtyre personave që përmendëm — **atij që nuk e lexon mirë Fatihanë dhe të gjitha rasteve të përmendura më sipër** — nuk është i vlefshëm, përveçse kur u prin personave që janë në të njëjtën gjendje me të.

Për shembull, mund të jetë një fshat në të cilin **nuk gjendet askush që di ta lexojë Fatihanë saktë.** Në këtë rast themi: **Namazi i tyre është i vlefshëm**, sepse rregulli është: **Kush nuk është në gjendje ta kryejë diçka, lirohet nga obligimi për të.**

Dispozita e imamllëkut lidhet me **të gjithë xhematin**, jo vetëm me imamin. Nëse, për shembull, imami Zejd nuk është në gjendje ta kryejë këtë, obligimi i imamllëkut kalon te

dikush tjetër. Por, nëse **të gjithë janë të paaftë ta lexojnë saktë Fatihanë pa gabime**, atëherë themi se **imamllëku është i vlefshëm**, sepse paaftësia i përfshin të gjithë.

Kjo është ndryshe nga ajo që lidhet me vetë individin, siç është **qëndrimi në këmbë** dhe rastet e ngjashme me të. Për këtë arsye kemi përmendur edhe te çështja e paaftësisë se **ai që nuk është në gjendje të qëndrojë në këmbë nuk mund të dalë imam**, përveçse nëse është imami i rregullt i lagjes dhe shpresohet se do të shërohet.

Këtu dua vetëm **ta theksoj edhe një herë** se **gabimi i qartë (lahn xhelij) sipas fukahave ndryshon nga gabimi i qartë sipas dijetarëve të texhvidit.** Këtë duhet ta kemi të qartë.

Sipas fukahave, **gabimi i qartë është ai që e ndryshon kuptimin**, dhe ky është gabimi që e prish namazin.

Ndërsa te dijetarët e texhvidit, **gabimi i qartë ka një kuptim më të gjerë.** Ata mund ta konsiderojnë gabim të qartë edhe shkeljen e disa rregullave të texhvidit, si për shembull **zgjatjen më shumë sesa duhet.**

Ndërsa fukahatë thonë se shkelja e rregullave të texhvidit — përveç **idgamit dhe ihfasë**, sepse në to mund të ketë heqje ose shtim të shkronjave — si dhe gabimi në disa zanore, konsiderohet **gabim i fshehtë (lahn khafij).**

Për **gabimin e fshehtë** do të flasim pas pak.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Ndërsa, nëse ka mundësi ta përmirësojë leximin e tij, namazi i tij nuk është i vlefshëm.”

Domethënë, nëse personi ka gabuar në lexim dhe **ka mundësi ta korrigjojë gabimin**, duke u kthyer dhe duke e përsëritur atë pjesë të leximit, por vazhdon pa e korrigjuar, **namazi i tij nuk është i vlefshëm.**

Sepse **ky lloj gabimi e prish namazin kur bëhet në Fatihanë në veçanti.**

وَتُكْرَهُ إِمَامَةُ اللَّحَّانِ، وَالفَأْفَاءِ، وَالتَّمْتَامِ، وَمَنْ لَا يُفْصِحُ بِبَعْضِ الحُرُوفِ، وَأَنْ يَؤُمَّ أَجْنَبِيَّةً فَأَكْثَرَ لَا رَجُلَ مَعَهُنَّ، أَوْ قَوْماً أَكْثَرُهُمْ يَكْرَهُهُ بِحَقٍّ

"Dhe është i papëlqyeshëm (mekruh) imamllëku i atij që bën gabime gramatikore gjatë leximit, i atij që belbëzon duke përsëritur shkronjën 'f', i atij që belbëzon duke përsëritur shkronjën 't' dhe i atij që nuk i shqipton qartë disa shkronja. Gjithashtu, është e papëlqyeshme (mekruh) që një burrë t'i prijë në namaz një gruaje të huaj ose më shumë grave të huaja, kur me to nuk është i pranishëm ndonjë burrë; si dhe t'i prijë një grupi, shumica e të cilëve, me të drejtë, nuk e duan atë."

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Dhe është i papëlqyeshëm (mekruh) imamllëku i atij që gabon shpesh në lexim."

Me **"atë që gabon shpesh në lexim"** këtu nuk synohet ai lloj gabimi që përmendëm pak më parë; ai ishte **gabimi i qartë**. Ndërsa këtu synohet **gabimi i fshehtë**.

Fjala e autorit **"ai që gabon shpesh"** na tregon se **gabimi është një cilësi e vazhdueshme tek ai.**

Bazuar në këtë, ai që ka vetëm ndonjë gabim të vogël, për shembull që gjatë gjithë namazit gabon vetëm një herë, ose gjatë një, dy apo tri ditëve gabon vetëm një herë, ose një herë në muaj, **ka gabime në lexim, por ato janë të pakta.** Kjo gjendet te shumë imamë.

Fukahatë thonë se nga kuptimi i fjalëve të shejhut del se **imamllëku i tij nuk është i papëlqyeshëm (mekruh) përderisa gabimet janë shumë të pakta për nga numri.**

Natyrisht, duhet të jenë **gabime të pakta për nga numri dhe jo gabime të qarta për nga lloji.** Pra, këtu duhet t'i vendosim këto dy kufizime.

Në këtë rast, **imamllëku i tij nuk është i papëlqyeshëm (mekruh) dhe është i vlefshëm; ai mund t'u prijë njerëzve në namaz.**

Por, nëse është **prej atyre që gabojnë shpesh në lexim**, atëherë imamllëku i tij është i papëlqyeshëm (mekruh), **përderisa gabimi nuk e ndryshon kuptimin**, siç kemi përmendur më parë.

Pra, kushti është që **gabimi të mos e ndryshojë kuptimin.**

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe atij që përsërit shkronjën ‘f’.”

Natyrisht, prej formave të gabimit të lehtë në lexim, për shkak të të cilit imamllëku nuk është i papëlqyeshëm (mekruh), është rasti i disa njerëzve që **nuk e kanë përvetësuar mirë leximin** dhe mbështeten në rregullat gramatikore për shqiptimin e saktë. Domethënë, gjuha e tyre ende nuk është mësuar me Kuranin.

Shikoni: **Ai, gjuha e të cilit është mësuar me Kuranin**, sapo t’ia fillosh një ajet, ta vazhdon menjëherë. Ndërsa dikush tjetër mund të ketë filluar së voni me leximin ose me mësimin përmendësh të ajetit, prandaj në shqiptimin e zanoreve mbështetet në rregullat gramatikore ose në atë që ka në mendje, veçanërisht nëse nuk e njeh mirë gjuhën arabe.

Një person i tillë mund të gabojë dhe pastaj **të kthehet e ta korrigjojë vetë gabimin.** Ky konsiderohet se ka gabime në lexim, por **nuk është prej atyre që gabojnë vazhdimisht**, sepse gabimi nuk është një cilësi që e shoqëron vazhdimisht.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe atij që përsërit shkronjën ‘f’ dhe atij që përsërit shkronjën ‘t’.”

Ai që përsërit shkronjën **‘f’** është personi që, kur dëshiron të shqiptojë një fjalë që përmban këtë shkronjë, e përsërit atë disa herë, për shembull: **“f-f-f-f...”**

Ndërsa ai që përsërit shkronjën **‘t’** është personi që e përsërit vazhdimisht këtë shkronjë.

Imamllëku i këtyre të dyve është i papëlqyeshëm (mekruh).

Arsyeja e kësaj është rregulli që ju kam përmendur më parë: Fukahatë thonë se **një veprim mund të konsiderohet i papëlqyeshëm (mekruh) duke marrë parasysh mospajtimin e dijetarëve**, sepse ndër fukahatë muslimanë ka prej atyre që mendojnë se namazi i atij që përsërit shkronjën ‘t’ dhe i atij që përsërit shkronjën ‘f’ **është i pavlefshëm.**

Prandaj, duke marrë parasysh mospajtimin e tyre, thuhet se imamllëku i tyre është i papëlqyeshëm (mekruh) dhe **atyre nuk u jepet përparësi për imamllëk.**

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe atij që nuk i shqipton qartë disa shkronja.”

Domethënë, personi që **nuk arrin t’i shqiptojë qartë disa shkronja**, si, për shembull, hemzën; te disa njerëz hemzja nuk shqiptohet qartë gjatë leximit.

Imamllëku i një personi të tillë është i papëlqyeshëm (mekruh). Pra, është e papëlqyeshme (mekruh) që ai t’u prijë njerëzve në namaz. Natyrisht, këtu po flasim për **imamllëkun e tij**.

Ndërsa, sa i përket namazit të tij për vete, **ai nuk është në gjendje ta shqiptojë atë ndryshe**, pa dyshim. Edhe këtu arsyeja e konsiderimit të tij si të papëlqyeshëm (mekruh) është **mospajtimi i dijetarëve**, siç e kemi përmendur më parë.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe është e papëlqyeshme (mekruh) që një burrë t’i prijë në namaz një gruaje të huaj ose më shumë grave të huaja, kur me to nuk është i pranishëm ndonjë burrë.”

Fukahatë thonë se imamllëku i burrit me gratë ka disa forma. Para se të hyjmë në fjalinë e autorit:

Forma e parë: Që burri t’i prijë në namaz një gruaje ose më shumë grave, ndërkohë që me to ka edhe burra.

Ata thonë: **Kjo lejohet pa asnjë paqartësi**, për shkak të veprimit të Pejgamberit ﷺ, sepse ai ﷺ u priu në namaz Enesit dhe të tjerëve, ndërsa pas tyre ishte Ummu Sulejmi, Allahu qoftë i kënaqur me të.

Forma e dytë: Që burri t’i prijë në namaz një gruaje ose më shumë grave që nuk janë mahrem për të.

Fukahatë thonë: Nëse imamllëku i tij me një grua ose më shumë gra që nuk janë mahrem për të bëhet në një mënyrë që përbën **vetmim të ndaluar**, atëherë kjo është **haram**. Kështu e kanë thënë shprehimisht: është haram.

Pra, nëse ai i prin një gruaje në namaz në një dhomë ku janë vetëm ata të dy, **kjo është haram**, për shkak të ndalimit të Pejgamberit ﷺ që një burrë të vetmohet me një grua të huaj.

Ndërsa, nëse **nuk ka vetmim**, për shembull, janë në një xhami ku ka shumë njerëz të pranishëm, por pas tij si xhematli është vetëm një grua, dy gra ose më shumë dhe nuk ka vetmim, ata thonë: **Kjo është e papëlqyeshme (mekruh).**

Arsyeja është se kjo mund të çojë në vetmimin e burrit me një grua ose me më shumë gra. Mund të ndodhë, për shembull, që burrat e tjerë të largohen pa e ditur ai.

Gjithashtu, fukahatë e kanë arsyetuar këtë edhe me **atë që mund të lindë në shpirt**. Burrit, kur falet si imam me gra, mund t’i lindë diçka në shpirt. Shejtani është i etur për ta tunduar njeriun, ndërsa **shejtani qarkullon në birin e Ademit sikurse qarkullon gjaku.**

Prandaj, këtu kemi një çështje të rëndësishme për të cilën **nxënësi i dijes duhet të ketë kujdes dhe të mos e konsiderojë veten të sigurt nga sprova.**

Ju e njihni tregimin e **Bersisës**. Ibn Xheriri e ka transmetuar atë në tefsirin e tij: se si ai ishte një njeri i devotshëm dhe adhurues, por shejtani hyri tek ai pikërisht nga kjo derë. Disa vëllezër erdhën tek ai dhe e lanë motrën e tyre pranë vendit ku ai adhuronte, duke i ngritur asaj një strehë. Ai filloi të shkonte tek ajo me qëllim të mirë dhe për të bërë mirë, për t’i çuar ushqim dhe ujë, derisa ndodhi ajo që ndodhi dhe ai kreu marrëdhënie me të.

Është thënë se ky është shkaku i fjalës së Allahut të Lartësuar në suren El-Hashr:

“Ata janë sikurse shejtani, kur i tha njeriut: ‘Bëhu jobesimtar!’ E kur ai u bë jobesimtar, i tha: ‘Unë jam i pafajshëm prej teje. Vërtet, unë i frikësohem Allahut, Zotit të botëve!’”

Është transmetuar se ky ishte shkaku i zbritjes së këtij ajeti.

Pra, qëllimi është se **njeriu dhe nxënësi i dijes duhet të ruhen**, sepse shejtani mund të hyjë tek ai nga kjo derë.

Për këtë arsye, fukahatë thonë: **Imamllëku i burrit me gra të huaja është i papëlqyeshëm (mekruh), edhe nëse nuk ka vetmim**, përderisa ndër xhematlinjtë me to nuk është i pranishëm ndonjë burrë ose ndonjë mahrem i tyre.

Shikoni: **është e papëlqyeshme (mekruh).** Është e papëlqyeshme (mekruh).

Prandaj, njeriu duhet të tregohet i kujdesshëm në këtë çështje. Për këtë temë mund të flitet gjatë.

Forma e tretë: Forma e tretë: Që të mos ketë vetmim. Në këtë rast, ata thonë se **është e papëlqyeshme (mekruh).**

Forma e katërt: Që gratë që falen pas tij të jenë **mahreme të tij**, jo gra të huaja. Në këtë rast, namazi është i vlefshëm dhe **imamllëku nuk është i papëlqyeshëm (mekruh).**

Po ashtu, nëse disa prej grave janë mahreme të tij, ndërsa disa të tjera nuk janë mahreme, sipas mendimit të miratuar te fukahatë e mëvonshëm të medhhebit, **imamllëku është i vlefshëm dhe nuk është i papëlqyeshëm (mekruh).**

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Ose t'i prijë një grupi, shumica e të cilëve, me të drejtë, nuk e duan atë."

Domethënë, është e papëlqyeshme (mekruh) që një person t'i prijë në namaz një grupi njerëzish që **me të drejtë nuk e duan atë**, për shkak të asaj që është transmetuar nga Pejgamberi ﷺ se **tre personave namazi i tyre nuk u ngrihet**, dhe ndër ta përmendi: **"Një burrë që i prin në namaz një grupi, ndërkohë që ata nuk e duan atë."**

Kufizimi që shejhu, Allahu e mëshiroftë, bëri me fjalën **"me të drejtë"** është i rëndësishëm, sepse disa njerëz mund ta urrejnë dikë **pa të drejtë**, thjesht për shkak të ndonjë armiqësie, për shembull, për ndonjë çështje pasurie ndërmjet tyre.

Urrejtja mund të jetë edhe për një shkak që **nuk është i ligjshëm**. Disa njerëz mund ta urrejnë dikë për shkak të fesë së tij. Po kështu, disa prej ithtarëve të bidatit mund ta urrejnë një burrë prej **Ehli Sunetit** për shkak të fesë së tij, për shkak të bidatit me të cilin është përlyer vetë ithtari i bidatit.

Edhe ai që bën mëkate mund ta urrejë **njeriun e devotshëm**, sepse ky ia ka kundërshtuar veprimin e keq.

Prandaj, **urrejtja e këtyre njerëzve ndaj imamit nuk merret parasysh**, sepse ajo nuk është me të drejtë.

Ndërsa **urrejtja me të drejtë** është kur tek imami ka **mangësi në virtyt ose mangësi në fe.**

Mangësia në virtyt është ajo që **nuk e cenon fenë**, por personi ka mangësi në disa prej cilësive të karakterit.

وَتَصِحُّ إِمَامَةُ وَلَدِ الزِّنَا وَالجُنْدِيِّ إِذَا سَلِمَ دِينُهُمَا، وَمَنْ يُؤَدِّي الصَّلَاةَ بِمَنْ يَقْضِيهَا، وَعَكْسُهُ. لَا مُفْتَرِضٍ بِمُتَنَفِّلٍ، وَلَا مَنْ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِمَنْ يُصَلِّي العَصْرَ أَوْ غَيْرَهَا”

“Dhe është i vlefshëm imamllëku i fëmijës së lindur nga zinaja dhe i ushtarit, nëse feja e të dyve është e mirë; si dhe imamllëku i atij që e fal namazin në kohën e tij për atë që po e fal kaza, dhe anasjelltas.”

“Por nuk është i vlefshëm namazi i atij që fal farz pas atij që fal nafile, as namazi i atij që fal drekën pas atij që fal ikindinë ose ndonjë namaz tjetër.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe është i vlefshëm imamllëku i fëmijës së lindur nga zinaja.”

Rasti i fëmijës së lindur nga zinaja nuk kufizohet në një formë, por ka **disa forma**. Kur fukahatë thonë në mënyrë të pakushtëzuar se filani është fëmijë i lindur nga zinaja, kjo mund të përfshijë disa forma.

Para se të flas për format e fëmijës së lindur nga zinaja, duhet të dini se njerëzit, në këtë aspekt, janë **tri llojesh**:

Lloji i parë: Ai të cilit i dihet prejardhja.

Ky është ai që ka lindur nga një martesë e vlefshme, edhe nëse shkaku i lindjes së tij, domethënë marrëdhënia intime, ka qenë e ndaluar.

Për këtë arsye, Pejgamberi ﷺ ka thënë: **“Fëmija i takon shtratit martesor, ndërsa zinaqarit i takon guri.”**

Ky quhet **person me prejardhje të njohur**, dhe prejardhja e tij nuk mohohet përveçse përmes *li‘anit*.

Lloji i dytë: Ai me prejardhje të panjohur.

Ky është personi për të cilin nuk dihet mënyra se si ka ardhur në jetë dhe as prejardhja e tij, si, për shembull, një **fëmijë i braktisur dhe i gjetur**, ose një fëmijë që është gjetur pas një lufte, pas një përmbytjeje apo rasteve të ngjashme.

Ky quhet **me prejardhje të panjohur**. Nuk i dihet as babai dhe as nëna. Cili ishte shkaku i lindjes së tij? A ishte zina apo martesë? Nuk dihet. Kush është babai i tij? Nuk dihet. Pra, nuk njihet për të ndonjë shtrat martesor.

Lloji i tretë: Ai që quhet me prejardhje të këputur.

Ai me prejardhje të këputur është **fëmija i lindur nga zinaja**, dhe kjo ka disa forma.

Prej këtyre formave, fukahatë kanë përmendur rastin kur **një grua e pranon zinanë**: ajo lind një fëmijë dhe pranon se ai ka ardhur nga zinaja.

Ose kur **një grua lind një fëmijë duke mos qenë në një martesë**. Mund të lindë pa e pranuar zinanë dhe pa pasur shtrat martesor.

Madje, kjo mund të ketë ndodhur edhe **përmes futjes së spermës**, pra ajo mund të mos ketë bërë zina, por ka marrë spermë dhe ka mbetur shtatzënë prej saj. Edhe ky fëmijë quhet **me prejardhje të këputur**, ndërsa fukahatë, duke e përdorur termin në kuptim të zgjeruar, e quajnë **fëmijë të lindur nga zinaja**.

Në të njëjtin gjykim, sipas ixhmasë së dijetarëve, hyn edhe **fëmija që lind më pak se gjashtë muaj pas lidhjes së martesës**. Ai që lind para se të kalojnë gjashtë muaj nga lidhja e martesës konsiderohet me prejardhje të këputur, sepse nuk i atribuohet atij burri.

Për këtë është transmetuar ixhma dhe nuk është përmendur kundërshtim, përveç një transmetimi të pambështetur nga Ebu Hanife, të cilin e ka transmetuar Ali ibn Asimi prej tij. Përndryshe, **shumica dërrmuese e dijetarëve**, madje është transmetuar ixhma, janë të mendimit se ai konsiderohet **me prejardhje të këputur**.

Ka edhe forma të tjera përveç këtyre që përmendëm. **Të gjithë këta përfshihen nga fukahatë nën emërtimin “fëmijë i lindur nga zinaja”.**

Kjo, për shkak të asaj që është transmetuar nga Aishja, Allahu qoftë i kënaqur me të, se ajo ka thënë: **“Fëmija i lindur nga zinaja nuk bart asgjë nga mëkati i prindërve të tij.”**

Kjo tregon se **imamllëku i tij është i vlefshëm.**

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe i ushtarit.”

Me **“ushtar”** këtu synohet ushtari në kohët e hershme. Në atë kohë, ushtarët ishin më afër gjendjes së njerëzve të ashpër dhe tek ata mund të kishte padrejtësi dhe padije,

sepse në të kaluarën ushtarët **nuk hynin nëpër qytete**, por zakonisht qëndronin jashtë tyre.

Për këtë arsye, një prej shkaqeve të problemeve që u shfaqën gjatë kalifatit të Benu Abbasit ishte se ushtarët filluan të hynin në Bagdad dhe aty filluan të ndodhnin trazira. Ushtarët zakonisht qëndronin në kampet e tyre, në zonat kufitare dhe në vende të tjera të caktuara për ta.

Kjo ishte pasi u krijua **ushtria si një grup i posaçëm njerëzish që merreshin me këtë detyrë**. Ndërsa në kohën e Pejgamberit ﷺ nuk kishte ushtarë në këtë kuptim, por njerëzit **dilnin për xhihad kur thirreshin për të**. Më vonë, ushtarët u bënë njerëz të specializuar për këtë detyrë.

Pra, **"ushtari" këtu ka këtë kuptim dhe jo kuptimin me të cilin e njohim sot.**

Disa fukaha e kanë konsideruar të papëlqyeshëm (mekruh) imamllëkun e tij, sepse ushtari konsiderohej person tek i cili **mund të pritej padrejtësi, padije dhe tejkalim i kufijve**, ngjashëm me atë që kemi përmendur për banorin e shkretëtirës kur folëm për të.

Por mendimi më i afërt është se, **nëse feja e tij është e mirë**, nuk bën padrejtësi dhe i njeh dispozitat e namazit, **imamllëku i tij është i vlefshëm.**

Ky është kuptimi i fjalës së shejhut: **"Dhe është i vlefshëm imamllëku i ushtarit."**

Autori i përmendi në mënyrë të veçantë **ushtarin dhe fëmijën e lindur nga zinaja** për shkak të mospajtimit të disa dijetarëve rreth imamllëkut të tyre. Mirëpo, për shkak se mendimi kundërshtues është **i dobët dhe nuk është i fuqishëm**, ai nuk e mori parasysh deri në atë masë sa të thoshte se imamllëku i tyre është i papëlqyeshëm (mekruh), por tha: **"Është i vlefshëm"**, sepse argumentet me të cilat janë mbështetur ata që e kundërshtojnë këtë janë shumë të dobëta.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Dhe është i vlefshëm namazi i atij që e fal namazin në kohën e tij pas atij që e fal atë kaza."

Cila është forma e kësaj çështjeje?

Ata thonë: Forma e kësaj çështjeje është që **dy persona të falin të njëjtin namaz**, por njëri prej tyre e fal atë në kohën e vet, ndërsa tjetri e fal kaza.

Për shembull, një personi i ka kaluar namazi i drekës dhe ai e fal atë të nesërmen në kohën e drekës. E kishte harruar dhe nuk iu kujtua deri të nesërmen. Ndërkohë, vjen një person tjetër, i cili ende nuk e ka falur namazin e drekës së asaj dite dhe tani është brenda kohës së tij.

I pari po e fal namazin **kaza**, sepse koha e namazit të tij ka përfunduar, ndërsa i dyti po e fal namazin e drekës **në kohën e tij**, sepse kjo është koha e tij.

Nëse ai që po e fal namazin në kohën e tij falet pas atij që po e fal të njëjtin namaz kaza, ata thonë: **Namazi është i vlefshëm.**

Po kështu edhe e kundërta: nëse ai që po e fal namazin kaza falet pas atij që po e fal atë në kohën e tij, **namazi është i vlefshëm.**

Kjo ndodh shumë shpesh. Për shembull, dikujt i ka kaluar namazi i drekës dhe nuk i kujtohet deri të nesërmen. Pastaj e gjen imamin duke falur namazin e drekës dhe hyn në namaz me të, me nijetin për **namazin e drekës së djeshme**. I themi: **Namazi është i vlefshëm**, sepse ti po e fal atë kaza, ndërsa imami po e fal në kohën e tij.

Edhe në rastin e kundërt, **namazi është i vlefshëm.**

Pra, cila është forma e kësaj çështjeje?

Namazi është i njëjtë, pikërisht i njëjti namaz. Të dy po falin namazin e drekës; është **i njëjti farz, i njëjti farz.**

Nuk ka dallim në veprimet e namazit dhe as në vetë namazin që kanë bërë nijet të falin. **Dallimi i vetëm është se njëri po e fal kaza, ndërsa tjetri po e fal në kohën e tij.**

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Dhe nuk është i vlefshëm namazi i atij që fal farz pas atij që fal nafile."

Sipas medhhebit — dhe **mendimin më të saktë e kam përmendur në mësimin e kaluar, gjatë pyetjeve** — nuk është i vlefshëm imamllëku i atij që fal nafile për atë që fal farz, **edhe nëse veprimet e namazit janë të njëjta.**

Shikoni: edhe nëse veprimet janë të njëjta, namazi nuk është i vlefshëm.

Forma e kësaj është që **ai që fal farz të falet pas atij që fal nafile.** Për shembull, dikujt i ka kaluar namazi i jacisë dhe ai falet pas dikujt që po fal teravitë.

Këtu **veprimet e namazit mund të jenë të njëjta**, por medhhebi e konsideron këtë të pavlefshme. Përse?

Sepse **xhematliu po fal farz, ndërsa imami po fal nafile.** Sipas medhhebit, ata thonë: Kjo nuk është e vlefshme.

Cili është argumenti i tyre për këtë?

Ata thonë: Argumenti është se Pejgamberi ﷺ ka thënë: **"Imami është caktuar vetëm që të ndiqet."**

Pra, nëse imami po fal nafile, atëherë xhematliu duhet të falë nafile sikurse ai, sepse **xhematliu nuk mund të jetë në një namaz të një shkalle më të lartë se imami.** Kjo nuk është e vlefshme.

"Imami është caktuar vetëm që të ndiqet."

Natyrisht, nga kjo ata nuk përjashtojnë përveçse **një namaz**, e ai është **namazi i frikës**, dhe kjo do të vijë në vendin e vet.

Këtu autori nuk tha: **"Dhe anasjelltas."** Përse?

Sepse **namazi i atij që fal nafile pas atij që fal farz është i vlefshëm**, nëse veprimet e namazit janë të njëjta, sipas medhhebit.

Si për shembull?

Sikurse rasti kur Pejgamberi ﷺ tha për një person: **"Kush do t'i japë sadaka këtij?"** Atëherë një burrë u ngrit dhe u fal si xhematli pas atij të cilit i kishte kaluar namazi.

Prandaj, sa herë që shihni dikë duke u falur, domethënë dikë të cilit i ka kaluar namazi, dhe dëshironi **t'i jepni sadaka duke u falur me të**, bëhuni xhematli pas tij dhe mos u bëni imam.

Në dashtë Allahu, **pas përfundimit të mësimit do ta sqaroj mendimin më të saktë në këtë çështje dhe argumentin për të.**

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"As ai që fal drekën pas atij që fal ikindinë."

Domethënë, **nuk është i vlefshëm namazi i atij që fal drekën pas atij që fal ikindinë**, për shkak të dallimit të nijetit, edhe pse veprimet e të dy namazeve janë të njëjta.

Sepse këtu nijeti i njërit është **namazi i drekës**, ndërsa nijeti i tjetrit është **namazi i ikindisë.**

Pejgamberi ﷺ ka thënë: **“Imami është caktuar vetëm që të ndiqet, prandaj mos u dalloni prej tij.”**

“Mos u dalloni prej tij.” Kjo shprehje gjendet në dy *Sahihët*, domethënë: **Nijeti juaj të mos jetë i ndryshëm nga nijeti i tij.**

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Ose ndonjë namaz tjetër.”

Domethënë, e njëjta dispozitë vlen edhe për namazet e tjera: **nuk është i vlefshëm namazi pas imamit kur secili po fal një namaz tjetër**, qoftë namazi i njërit më i shkurtër apo më i gjatë se namazi i tjetrit.

فَصْلٌ

"يَقِفُ المَأْمُومُونَ: خَلْفَ الإِمَامِ، وَيَصِحُّ مَعَهُ عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ عَنْ جَانِبَيْهِ".

Nënkapitull

Xhematlinjtë qëndrojnë pas imamit. Është i vlefshëm edhe qëndrimi në të njëjtin rresht me të, në të djathtë të tij ose në të dy anët e tij.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Nënkapitull."

Domethënë, filloi me një çështje tjetër, që ka të bëjë me **vendin ku qëndrojnë imami dhe xhematliu në namaz.**

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Xhematliu qëndron pas imamit."

Domethënë, **qëndrimi i xhematliut pas imamit është sunet, është më i pëlqyeshëm dhe më i plotë, si dhe përbën formën bazë të qëndrimit në namaz.**

Kjo është ajo që Pejgamberi ﷺ vepronte me shokët e tij në shumicën e rasteve, **përveç një ose dy rasteve:**

Rasti i parë: Është obligim që imami të qëndrojë në mesin e xhematlinjve kur **imami dhe xhematlinjtë janë të zhveshur**. Këtë e kemi përmendur më parë.

Rasti i dytë: Kur **imami dhe xhematlinjtë janë gra**, gruaja që u prin në namaz qëndron në mesin e tyre. Kjo është **e pëlqyeshme (mustehab) dhe jo obligim**.

Gjithmonë duhet t'i njihni rastet që përjashtohen, sepse prej gjërave më të rëndësishme në fikh është **ta njihni rregullin dhe pastaj t'i njihni përjashtimet e tij.**

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Dhe është i vlefshëm qëndrimi në të njëjtin rresht me të, në të djathtë të tij ose në të dy anët e tij, por jo përpara tij."

Nëse xhematliu është vetëm një person, **suneti dhe forma bazë janë që ai të qëndrojë në të djathtë të imamit**. Madje, kur xhematliu është vetëm një, kjo është obligim.

Argument për këtë është se Ibn Abbasi, Allahu qoftë i kënaqur me të, u fal në të majtë të Pejgamberit ﷺ, ndërsa Pejgamberi ﷺ e kapi për kokë dhe **e vendosi në të djathtë të tij.**

Prandaj, nëse xhematliu është vetëm një, **duhet të qëndrojë në të djathtë të imamit**. Namazi i tij nuk është i vlefshëm nëse qëndron në të majtë të imamit dhe as nëse qëndron pas tij.

Ndërsa, nëse xhematlinjtë janë më shumë se një, lejohet që **të gjithë të qëndrojnë në të djathtë të imamit**. Po ashtu, lejohet që të qëndrojnë **në të djathtë dhe në të majtë të tij**, por më e pëlqyeshme është që të qëndrojnë pas tij.

Cili është argumenti për këtë?

Është transmetuar se **Ibn Mesudi u fal me El-Esvedin dhe Alkamen en-Nehai**, duke e vendosur njërin në të djathtë dhe tjetrin në të majtë të tij. Deri këtu transmetimi është i saktë. Ndërsa ngritja e këtij transmetimi deri te Pejgamberi ﷺ ka dobësi.

Pastaj është transmetuar se ai ka thënë: **"Kështu e kam parë Pejgamberin ﷺ të veprojë."**

Kjo tregon se, kur xhematlinjtë janë më shumë se një, **lejohet që ata të falen pranë imamit**, ose të qëndrojnë në të djathtë dhe në të majtë të tij njëkohësisht, edhe pa pasur ndonjë nevojë për këtë.

Pra, **lejohet edhe pa nevojë**, por me këtë lihet suneti, sepse suneti është që **imami të qëndrojë përpara xhematlinjve.**

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Dhe është i vlefshëm qëndrimi në të njëjtin rresht me të, në të djathtë të tij ose në të dy anët e tij, por jo përpara tij."

Kur tha **"në të dy anët e tij"**, nuk e kufizoi këtë vetëm në rast nevoje, por e tha në mënyrë të pakushtëzuar. Prandaj, kjo lejohet **si kur ka nevojë, ashtu edhe kur nuk ka nevojë**, por është në kundërshtim me atë që është **më e pëlqyeshme dhe më e plotë, si dhe me sunetin.**

”لَا قُدَّامَهُ، وَلَا عَنْ يَسَارِهِ فَقَطْ، وَلَا الفَذُّ خَلْفَهُ أَوْ خَلْفَ الصَّفِّ؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ امْرَأَةً“

“Jo përpara tij, as vetëm në të majtë të tij dhe as xhematliu i vetëm pas tij ose pas safit, përveç nëse është grua.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Jo përpara tij.”

Domethënë, namazi i xhematliut nuk është i vlefshëm nëse ai qëndron **përpara imamit**.

Nga kjo fjali kemi disa çështje, ose mund të nxjerrim prej saj disa dispozita të fikhut.

Dispozita e parë: Shejhu tha se **namazi i atij që del përpara imamit nuk është i vlefshëm.**

Cili është kriteri për të përcaktuar nëse xhematliu ka dalë përpara imamit?

Fukahatë kanë vendosur një kriter të hollësishëm, por ai është **një kriter përafërsisht përcaktues**. Prandaj, nëse dikush del përpara vetëm fare pak, mund t’i tolerohet, dhe kjo është ajo që duket më e saktë.

Ata thonë: **Kriteri për të përcaktuar nëse dikush është përpara apo prapa është pjesa e pasme e shputës së këmbës, pra thembra.** Nëse xhematliu del përpara imamit, qoftë edhe pak, konsiderohet se është përpara tij dhe namazi i tij nuk është i vlefshëm.

Por, siç duket, ky përcaktim i fukahave është vetëm për **përafrim**. Nëse dikush del përpara në një masë shumë të vogël, për shembull gjysmë centimetri, **mendoj se kjo tolerohet**. Qëllimi është që dalja përpara të jetë e dukshme.

Pra, për përcaktimin e daljes përpara merret parasysh **pjesa e pasme e shputës së këmbës dhe jo pjesa e përparme e saj**, sepse disa njerëz i kanë këmbët më të shkurtra e disa më të gjata.

Natyrisht, ata thonë se kjo vlen **kur falen në këmbë**, ndërsa nëse falen ulur, merret parasysh **pozicioni i vitheve**.

Ky kriter është shumë i rëndësishëm dhe na hyn në punë në shumë çështje. Në dashtë Allahu, **do t’i rikthehemi** përsëri te **namazi i atyre që kanë arsye**, ku do të shohim

ndikimin e tij në përcaktimin e **pozicionit të karriges në namaz**. Këtë do ta përmendim atje, në dashtë Allahu.

Kjo ishte çështja e parë.

Çështja e dytë: Shejhu, Allahu e mëshiroftë, tha se **namazi i atij që ndodhet përpara imamit nuk është i vlefshëm.**

Nga kjo kuptojmë se nuk ka dallim nëse xhematliu **e fillon namazin përpara imamit**, apo e fillon pranë tij ose pas tij dhe pastaj, gjatë namazit, **del përpara tij**. Në të dyja rastet, namazi i tij nuk është i vlefshëm.

Çështja e tretë: Sipas medhhebit, **nuk ka dallim ndërmjet rastit kur ka arsye dhe rastit kur nuk ka arsye.**

Pra, nëse xhamia është plot dhe personi nuk gjen vend tjetër përveçse përpara imamit, **namazi i tij aty nuk është i vlefshëm**. Ai ose duhet të kërkojë një vend tjetër, ose të falet vetëm, ose të falet me një xhemat tjetër.

Ky është medhhebi.

Pra, nga kjo fjali nxorëm **tri çështje**, dhe autori nuk bëri asnjë përjashtim.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"As vetëm në të majtë të tij."

Domethënë, **namazi në të majtë të imamit nuk është i vlefshëm**, qoftë kur xhematlinjtë janë më shumë se një, qoftë kur është vetëm një person.

Argumenti për këtë është se Pejgamberi ﷺ e kapi Ibn Abbasin, Allahu qoftë i kënaqur me të, për kokë dhe **e kaloi në të djathtë të tij** ﷺ. Po ashtu, kur **Xhabir ibn Abdullahu dhe Xhebbar ibn Sakhri** u falën me të ﷺ, Pejgamberi ﷺ i mori të dy dhe **i vendosi pas tij** ﷺ, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të ﷺ.

Prandaj, nëse xhematlinjtë rreshtohen **vetëm në të majtë të imamit**, pa pasur askënd në të djathtë të tij, qoftë edhe vetëm një person, **namazi i tyre nuk është i vlefshëm.**

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"As ai që qëndron i vetëm pas tij."

Domethënë, **namazi i personit që qëndron i vetëm pas imamit nuk është i vlefshëm.**

Argumenti për këtë është ajo që është vërtetuar në më shumë se një hadith, prej tyre hadithi i Ukbes dhe të tjerëve, se Pejgamberi ﷺ ka thënë: **"Nuk ka namaz për atë që qëndron i vetëm pas safit."**

Gjithashtu, është vërtetuar nga Pejgamberi ﷺ se **e urdhëroi atë që u fal i vetëm pas safit ta falte namazin përsëri.** Pra, **ta përsëriste namazin.** Për këtë janë vërtetuar dy hadithe, siç ka thënë imam Ahmedi dhe të tjerë.

Kjo tregon se **namazi i personit që falet vetëm pas safit nuk është i vlefshëm.**

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"As ai që qëndron i vetëm pas tij", domethënë, nuk është i vlefshëm namazi i personit që qëndron i vetëm pas imamit.

"Ose pas safit."

Pra, nëse një person qëndron i vetëm **pas imamit ose pas safit**, në të dyja rastet **namazi i tij nuk është i vlefshëm**, për shkak të hadithit që përmendëm më parë.

Pas pak **do t'u rikthehemi edhe rasteve të tjera.**

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Përveç nëse është grua."

Gruaja e vetme është ajo së cilës i lejohet të falet e vetme pas safit.

Argumenti për këtë është hadithi i Enesit, Allahu qoftë i kënaqur me të, i cili ka thënë: **"U fala unë dhe jetimi, ndërsa gruaja e moshuar ishte pas nesh."**

Me gruan e moshuar synohet **nëna e tij, Ummu Sulejmi**, Allahu qoftë i kënaqur me të.

"وَإِمَامَةُ النِّسَاءِ تَقِفُ فِي صَفِّهِنَّ"

"Ndërsa gruaja që u prin grave në namaz qëndron në safin e tyre."

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Ndërsa gruaja që u prin grave në namaz qëndron në safin e tyre."

Kjo është **e pëlqyeshme (mustehab) dhe jo obligim**, për shkak se është vërtetuar nga Aishja, Allahu qoftë i kënaqur me të, se ajo u priu grave në namaz dhe **qëndroi në mesin e tyre.**

Pra, qëndrimi i gruas që u prin grave **në safin e tyre është i pëlqyeshëm (mustehab)**, ndryshe nga rasti i të zhveshurve, sepse imami i të zhveshurve **e ka obligim të qëndrojë në safin e tyre.**

"وَيَلِيهِ الرِّجَالُ، ثُمَّ الصِّبْيَانُ، ثُمَّ النِّسَاءُ - كَجَنَائِزِهِمْ"

"Pas imamit qëndrojnë burrat, pastaj fëmijët, pastaj gratë, njësoj si renditja e tyre në namazin e xhenazes."

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Pas tij."

Domethënë, **pas imamit.**

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Burrat, pastaj fëmijët, pastaj gratë."

Argumenti për këtë renditje është fjala e Pejgamberit ﷺ: **"Le të qëndrojnë pranë meje ata prej jush që kanë pjekuri dhe mençuri."**

Fjala **"të pjekur"** përfshin njerëzit me mendje të pjekur dhe gjithashtu ata që kanë arritur pubertetin, sipas kuptimit të përgjithshëm gjuhësor të kësaj fjale.

Kjo tregon se **burrave u jepet përparësi në safin e parë**, pastaj në safin e dytë qëndrojnë fëmijët dhe pas tyre gratë.

Sa i përket vendosjes së grave më prapa, argument për këtë është hadithi i Ummu Selemes, Allahu qoftë i kënaqur me të, kur Pejgamberi ﷺ **e vendosi atë pas burrave**, si dhe transmetimet e tjera nga Pejgamberi ﷺ që tregojnë se **gratë qëndrojnë në pjesën e pasme të xhamisë.**

Fukahatë thonë se **në mesin e burrave, përparësi u jepet njerëzve të lirë, pastaj skllevërve.** Pra, njerëzit e lirë qëndrojnë në safin e parë, ndërsa skllevërit, nëse ka të tillë, qëndrojnë në safin pasues, nëse nuk ka vend për të gjithë në një saf të vetëm.

Gjithashtu, **përparësi u jepet njerëzve me virtyt dhe dije**, që të jenë më afër imamit.

Për këtë arsye, fukahatë thonë se **është e pëlqyeshme (mustehab) që njerëzit me virtyt dhe dije të qëndrojnë menjëherë pas imamit**, në mënyrë që, nëse ai gabon në namaz, t’ia tërheqin vëmendjen me *subhanAllah*; nëse i ndërpritet leximi, t’ia kujtojnë vazhdimin; ose, nëse gabon në lexim apo në shqiptim, **t’ia korrigjojnë gabimin.**

”وَمَنْ لَمْ يَقِفْ مَعَهُ إِلَّا كَافِرٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ مَنْ عَلِمَ حَدَثَهُ أَحَدُهُمَا، أَوْ صَبِيٌّ فِي فَرْضٍ: فَفَذٌّ“

“Dhe ai me të cilin nuk qëndron askush tjetër përveç një jobesimtari, një gruaje, një personi për të cilin njëri prej të dyve e di se është pa abdes, ose një fëmije në namazin farz konsiderohet se qëndron i vetëm.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe ai me të cilin nuk qëndron askush tjetër përveç një jobesimtari, një gruaje, një personi për të cilin njëri prej tyre e di se është pa abdes...”

Domethënë, nëse një xhematli qëndron pas safit dhe pranë tij qëndron **një jobesimtar**, themi: Prania dhe mungesa e jobesimtarit janë njësoj. Prandaj, ky xhematli merr dispozitën e atij që qëndron i vetëm dhe **namazi i tij nuk është i vlefshëm.**

Po ashtu, nëse pranë tij qëndron **një grua**, rreshtimi i tij me të nuk konsiderohet rreshtim i vlefshëm. Prandaj, edhe në këtë rast ai merr dispozitën e atij që qëndron i vetëm dhe **namazi i tij nuk është i vlefshëm.**

Por, nëse në njërën anë të tij qëndron një grua, ndërsa në anën tjetër një burrë, **a është i vlefshëm namazi i tij?**

Themi: **Po, është i vlefshëm.** Kjo ndodh ndonjëherë edhe në Harem, kur ka grumbullim shumë të madh dhe pranë një personi mund të qëndrojnë gra — natyrisht, pa pasur kontakt fizik me to — ose mund të jetë bashkëshortja apo ndonjë nga mahremet e tij.

Në këtë rast themi: **Namazi është i vlefshëm**, sepse pranë tij ka një burrë me të cilin është rreshtuar. **Ajo që merret parasysh është safi.**

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Ose një person për të cilin njëri prej tyre e di se është pa abdes.”

Domethënë, ai është rreshtuar me një burrë që ka papastërti rituale dhe **këtë e di njëri prej të dyve**; qoftë ai që qëndron pranë tij, qoftë vetë personi që ka papastërti rituale.

Sikurse thamë më parë te çështja e imamit dhe xhematliut: nëse **njëri prej tyre e di**, atëherë namazi nuk është i vlefshëm.

Po kështu edhe këtu: nëse njëri prej tyre ka papastërti rituale dhe këtë e di ai vetë ose personi që qëndron pranë tij, **rreshtimi ndërmjet tyre nuk konsiderohet i vlefshëm.**

Prandaj, personi tjetër merr dispozitën e atij që qëndron i vetëm dhe **e ka obligim të hyjë në saf.** Për këtë do të flasim pas pak.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Ose një fëmijë në namazin farz.”

Shprehja **“në namazin farz”** lidhet vetëm me **fëmijën**.

Pra, nëse një burrë qëndron pas safit dhe pranë tij qëndron një fëmijë në namazin farz, atëherë ai merr dispozitën e personit që qëndron i vetëm. Ose duhet **të hyjë në saf**, ose themi se **namazi i tij nuk është i vlefshëm.**

Cili është argumenti për këtë?

Ata thonë se **rreshtimi i burrit me fëmijën nuk konsiderohet i vlefshëm**, sepse namazi i fëmijës nuk është farz.

Ndërsa ajo që është transmetuar nga Pejgamberi ﷺ, se ai ﷺ u fal dhe pranë tij ﷺ ishte Ibn Abbasi, si dhe rasti kur Enesi u fal dhe pranë tij ishte jetimi, domethënë fëmija i vogël — sepse nuk quhet jetim përveçse ai që është nën moshën e pubertetit — ata thonë se **këto raste kanë qenë në namaz nafile.**

Prandaj, këto transmetime i kanë kuptuar si raste që kanë të bëjnë **me namazin nafile dhe jo me namazin farz.**

Medhhebi e zbaton gjerësisht rregullin se **në namazin nafile lejohen disa gjëra që nuk lejohen në namazin farz.**

A u bë e qartë kjo çështje?

Ky është qëndrimi i medhhebit.

وَمَنْ وَجَدَ فُرْجَةً دَخَلَهَا، وَإِلَّا عَنْ يَمِينِ الإِمَامِ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ: فَلَهُ أَنْ يُنَبِّهَ مَنْ يَقُومُ مَعَهُ

“Kush gjen një hapësirë të lirë në saf, hyn në të; e nëse nuk gjen, qëndron në të djathtë të imamit. Nëse as kjo nuk i mundësohet, atëherë mund t’ia tërheqë vëmendjen dikujt që të qëndrojë me të.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Kush gjen një hapësirë të lirë në saf, hyn në të.”

Shejhu tani filloi të sqarojë dispozitën e atij që ndodhet **pas safit**. Çfarë duhet të bëjë?

Tha: Gjëja e parë që duhet të bëjë është, **nëse gjen një hapësirë të lirë në saf, të hyjë në të.**

Kur bëhet kjo obligim për të?

Kur **nuk gjen dikë që të rreshtohet me të**. Ndërsa, nëse gjen dikë që të rreshtohet me të, edhe pse në safin e parë ka një hapësirë të lirë, **i lejohet ta lërë atë hapësirë.**

Çështja e parë: Të kërkojë një hapësirë të lirë dhe të hyjë në të.

Çështja e dytë: Fukahatë kanë përmendur gjithashtu se, nëse njerëzit në saf **nuk janë ngjeshur siç duhet**, ai i afron ata me njëri-tjetrin, në mënyrë që të krijohet një hapësirë, dhe pastaj hyn në të. Kjo është gjendja e dytë.

Çështja e tretë: Ajo që përmendi autori. Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“E nëse jo, atëherë në të djathtë të imamit.”

Pra, ai shkon, kalon safin që është para tij dhe **falet në të djathtë të imamit**, sepse falja në të djathtë të imamit është e vlefshme.

Pra, çështja e tretë është: **Të shkojë dhe të falet në të djathtë të imamit.**

Çështja e katërt: Ajo që përmendi shejhu.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nëse kjo nuk i mundësohet, atëherë mund t’ia tërheqë vëmendjen dikujt që të qëndrojë me të.”

Tha: Tërheqja e vëmendjes bëhet **me një kollitje të lehtë ose me një shenjë**, duke bërë një shenjë që mund të kuptohet.

Ndërsa **tërheqja fizike e dikujt nga safi është e papëlqyeshme (mekruh).** Është e papëlqyeshme (mekruh) që ta kapësh dikë dhe ta tërheqësh pas vetes.

Pra, ai vetëm **kollitet lehtë ose bën një shenjë**, me shpresë që dikush të dalë nga safi dhe të qëndrojë me të. Por nuk e tërheq askënd, sepse kjo është e papëlqyeshme (mekruh).

Ndërsa **kollitja e lehtë**, me shpresë që dikush nga safi përpara tij të dalë dhe të falet me të, është veprim i mirë.

Nëse nuk gjen askënd, ose nuk i mundësohet asnjëra prej këtyre tri apo katër mënyrave, atëherë, në këtë gjendje, **nuk falet pas imamit**, sepse namazi i tij nuk do të ishte i vlefshëm.

Ai pret dhe vazhdon të presë derisa të vijë dikush që të rreshtohet me të, ose **falet vetëm pasi imami të japë selam.**

”فَإِنْ صَلَّى فَذًّا رَكْعَةً: لَمْ تَصِحَّ، وَإِنْ رَكَعَ فَذًّا ثُمَّ دَخَلَ فِي الصَّفِّ، أَوْ وَقَفَ مَعَهُ آخَرُ قَبْلَ سُجُودِ الإِمَامِ: صَحَّتْ“

“Nëse e fal një rekat duke qëndruar i vetëm, namazi i tij nuk është i vlefshëm. Por, nëse e bën rukunë i vetëm e pastaj hyn në saf, ose nëse një tjetër qëndron me të para se imami të bëjë sexhde, namazi i tij është i vlefshëm.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nëse e fal një rekat duke qëndruar i vetëm, namazi i tij nuk është i vlefshëm.”

Kjo është një çështje që ka të bëjë me personin që falet **i vetëm pas safit**. Nëse ai e fal një rekat i vetëm dhe pas këtij rekati i vjen një person tjetër, atëherë çfarë bëhet e pavlefshme? **A i prishet i gjithë namazi**, sepse Pejgamberi ﷺ ka thënë: **“Nuk ka namaz për atë që falet i vetëm pas safit”**, apo bëhet i pavlefshëm vetëm ai rekat?

Mendimi i mbështetur tek fukahatë e mëvonshëm është se bëhet i pavlefshëm vetëm rekati që e ka falur i vetëm.

Po e paraqesim formën e çështjes shumë qartë:

Një person e fal **tërë namazin i vetëm pas safit**. Për këtë ka dy hadithe të sakta nga Pejgamberi ﷺ që tregojnë se namazi i tij është i pavlefshëm. Pejgamberi ﷺ **e urdhëroi që ta përsëriste namazin**. Pra, ky është tekst i drejtpërdrejtë për këtë çështje dhe këtu përfundon.

Por, nëse ai **e fal vetëm rekatin e parë i vetëm**, ndërsa në rekatin e dytë vjen një burrë dhe rreshtohet me të, prej atyre me të cilët rreshtimi është i vlefshëm — pra, nuk është jobesimtar, as grua, as fëmijë, as i çmendur dhe as person me papastërti rituale që është i vetëdijshëm për gjendjen e tij — atëherë themi:

Nëse ky person rreshtohet me të në rekatin e dytë, **rekati i dytë është i vlefshëm**.

Prandaj, kur imami jep selam, çfarë duhet të bëjë ai?

Plotëson vetëm një rekat, sepse vetëm një rekat i është bërë i pavlefshëm.

Për këtë arsye autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nëse e fal një rekat i vetëm, ai rekat nuk është i vlefshëm.”

Ndërsa, nëse pas atij rekati i vjen dikush me të cilin rreshtimi është i vlefshëm, **pjesa tjetër e namazit të tij është e vlefshme.**

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Por, nëse e bën rukunë i vetëm e pastaj hyn në saf.”

Namazi i tij është i vlefshëm, sikurse në hadithin e Ebu Bekres. Pra, ai fillon shtyllën në të cilën ndodhet imami, që në këtë rast është **rukuja**. Ai e fillon rukunë ndërsa është pas safit dhe pastaj hyn në saf. Fukahatë thonë se namazi i tij është i vlefshëm, për shkak të hadithit të Ebu Bekres, i cili bëri ruku para se të arrinte në saf dhe pastaj hyri në saf, dhe namazi i tij ishte i vlefshëm.

Vëreni mirë këtë formë.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Ose nëse një tjetër qëndron me të”, domethënë, me të rreshtohet një person me të cilin rreshtimi është i vlefshëm, **“para se imami të bëjë sexhde”**; pra, para se të kalojnë dy shtylla të namazit gjatë të cilave ai ka qenë i vetëm pas safit.

Cila është forma e kësaj?

Një person falet pas safit dhe, ndërsa është në këmbë, askush nuk është rreshtuar me të. Pastaj ai bën ruku dhe, gjatë rukusë, vjen një person tjetër dhe bën ruku pranë tij.

Themi: **Ky rekat është i vlefshëm dhe, rrjedhimisht, namazi është i vlefshëm.**

Përse?

Sepse **rekati arrihet me ruku**, apo jo? Personi tjetër u bashkua dhe u rreshtua me të gjatë rukusë, prandaj rekati është i vlefshëm.

Sa i përket **tekbirit fillestar të namazit**, nuk është kusht që në çastin e tij të ketë dikë të rreshtuar me të. Ajo që merret parasysh janë veprimet e tjera të namazit, përveç tekbirit fillestar të namazit.

Argumenti se nuk është kusht që rreshtimi të ekzistojë që në çastin e tekbirit fillestar të namazit është **hadithi i Ebu Bekres**: ai e tha tekbirin fillestar të namazit dhe pastaj hyri në saf. Pra, vetëm tekbiri fillestar i namazit nuk merret parasysh këtu; ajo që merret parasysh janë **veprimet me të cilat arrihet rekati.**

Shikoni **formën e dytë**:

Një person qëndroi pas safit dhe askush nuk u rreshtua me të. Pastaj bëri ruku dhe përsëri askush nuk u rreshtua me të. Më pas u ngrit nga rukuja dhe tha: **“Semi’Allahu limen hamideh.”** Gjatë ngritjes së tij nga rukuja erdhi një person, hyri në namaz dhe u rreshtua pranë tij.

Themi: **Rekati është i vlefshëm.**

Kjo bazohet në rregullin që kemi përmendur te paraprirja e imamit: **kur imami të ka paraprirë me dy shtylla të plota, rekati bëhet i pavlefshëm.**

Këtu, gjatë kohës kur ai nuk kishte askënd të rreshtuar pranë vetes, kishte kaluar vetëm **një shtyllë**, e ajo ishte rukuja. Këtu nuk kemi të bëjmë me paraprirjen, por me mungesën e rreshtimit. Prandaj themi se rekati është i vlefshëm, sikur mangësia të jetë plotësuar me ardhjen e personit që u rreshtua me të.

Shikoni tani **formën e tretë**:

Personi ishte në këmbë, pastaj bëri ruku dhe askush nuk erdhi të rreshtohej me të. Më pas u ngrit nga rukuja dhe pastaj **imami bëri sexhde**. Ajo që merret parasysh është sexhdja e imamit, sepse kriteri lidhet me kalimin e imamit nga një shtyllë në tjetrën, siç ju kam përmendur.

Pra, imami bëri sexhde dhe ende askush nuk ishte rreshtuar me të; personi tjetër erdhi vetëm pasi imami kishte hyrë në sexhde.

Themi: **Ky rekat është i pavlefshëm.**

Përse?

Sepse kishin kaluar **dy shtylla të plota** gjatë të cilave ai kishte qenë i vetëm pas safit. Pra, gjatë këtyre dy shtyllave kishte qenë **i vetëm**, pa askënd të rreshtuar me të.

Këtu nuk themi se mund ta plotësojë më pas këtë mangësi, sepse ai tashmë i ka kryer të njëjtat veprime të namazit si imami. Prandaj, plotësimi i kësaj mangësie mund të bëhet vetëm **duke u rreshtuar dikush me të në kohën e duhur.**

Ndërsa te **paraprirja e imamit**, si bëhet plotësimi?

Duke i kryer veprimet që kanë mbetur **para se imami të fillojë shtyllën pasuese.**

فَصْلٌ

يَصِحُّ اقْتِدَاءُ المَأْمُومِ بِالإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ - وَإِنْ لَمْ يَرَهُ، وَلَا مَنْ وَرَاءَهُ - إِذَا سَمِعَ التَّكْبِيرَ، وَكَذَا خَارِجَهُ إِنْ رَأَى الإِمَامَ أَوِ المَأْمُومِينَ إِذَا اتَّصَلَتِ الصُّفُوفُ

Nënkapitull

Është e vlefshme që xhematliu ta ndjekë imamin në namaz brenda xhamisë, edhe nëse nuk e sheh atë dhe as xhematlinjtë që janë pas tij, nëse e dëgjon tekbirin. Po kështu, është e vlefshme edhe jashtë xhamisë, nëse e sheh imamin ose xhematlinjtë, me kusht që safat të jenë të lidhur.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Nënkapitull."

Kjo është **një çështje e rëndësishme.**

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Është e vlefshme që xhematliu ta ndjekë imamin."

Kjo është një çështje që lidhet me **safat dhe lidhjen e tyre.**

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Është e vlefshme që xhematliu ta ndjekë imamin brenda xhamisë, edhe nëse nuk e sheh atë dhe as ata që janë pas tij, nëse e dëgjon tekbirin."

Do t'ua përmend fjalën e autorit, Allahu e mëshiroftë, **si një rregull**, dhe fjala e autorit është plotësisht e saktë nga aspekti i argumentit, siç do të na vijë më pas. Prandaj, është e rëndësishme ta njohim këtë çështje:

Kur është e vlefshme që xhematliu ta ndjekë imamin?

Themi: Kjo ka **dy gjendje**:

- Ose **imami dhe xhematliu janë të dy brenda xhamisë.**
- Ose **imami dhe xhematliu janë të dy jashtë xhamisë**, ose vetëm **xhematliu është jashtë xhamisë.**

Pra, kemi **dy gjendje:**

Gjendja e parë: Që imami dhe xhematliu të jenë brenda xhamisë.

Gjendja e dytë: Që xhematliu të jetë jashtë xhamisë, qoftë imami brenda xhamisë apo jashtë saj. Mirë, ose më saktë, le të themi se gjendja e dytë është: **që njëri prej tyre, qoftë imami apo xhematliu, të jetë jashtë xhamisë.**

Nëse **imami dhe xhematliu janë të dy brenda xhamisë**, atëherë ndjekja e imamit është e vlefshme me ekzistimin e njërës prej dy gjërave:

Ose **xhematliu e sheh imamin**, ose sheh ata që janë pas imamit, domethënë safat që janë pas tij.

Për shembull, nëse dikush ndodhet në fund të xhamisë dhe një person tjetër rreshtohet me të, kështu që bëhen dy veta, **u lejohet të falen duke e ndjekur imamin**, edhe nëse imami është në pjesën e përparme të xhamisë dhe largësia ndërmjet tyre është e madhe, përderisa ata e shohin imamin ose i shohin safat që janë pas tij.

Kjo është mënyra e parë.

Ose **e dëgjon tekbirin**. Domethënë, e dëgjon drejtpërdrejt zërin e imamit, ose përmes dikujt që përcjell tekbirin, ose përmes mikrofonit.

Bazuar në këtë, ai që falet, për shembull, **në katin e dytë ose në bodrum**, a konsiderohet brenda xhamisë apo jo? Kur është i vlefshëm namazi i tij?

Ai nuk e sheh imamin dhe as safin që është pas tij. Çfarë sheh? **Nuk sheh asgjë; para tij ka mure.** Por ai e dëgjon imamin.

Prandaj, përderisa **e dëgjon zërin e imamit dhe ndodhet brenda xhamisë, namazi i tij është i vlefshëm.**

Pra, po jua përmbledh **gjendjen e parë**:

Nëse imami dhe xhematliu janë të dy brenda xhamisë, **ndjekja e imamit është e vlefshme nëse plotësohet njëra prej dy gjërave:**

- **ta dëgjojë tekbirin;**
- ose **ta shohë imamin apo t'i shohë xhematlinjtë që janë pas tij.**
- Për këtë arsye autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Është e vlefshme që xhematliu ta ndjekë imamin brenda xhamisë, edhe nëse nuk e sheh atë dhe as ata që janë pas tij, nëse e dëgjon tekbirin.”

Nga kuptimi i kësaj fjalie del se, nëse **e sheh imamin ose i sheh ata që janë pas tij, ndjekja e imamit është e vlefshme.**

Pra, **e kuptuam gjendjen e parë.**

Cili është argumenti për këtë?

Të gjitha hadithet tregojnë për këtë, dhe kuptimet që e mbështesin këtë janë transmetuar gjerësisht.

Sa i përket mjaftimit me **shikimin**, personi i shurdhër, i cili nuk dëgjon, mund të falet duke e ndjekur imamin, sepse **i sheh safat**.

Ndërsa, sa i përket **dëgjimit**, Pejgamberi ﷺ ka thënë: **“Kur ta dëgjoni, atëherë merrni tekbir.”** Dhe për këtë ka shumë hadithe.

Gjendja e dytë: Kur njëri prej tyre, domethënë **imami ose xhematliu, ndodhet jashtë xhamisë**. Zakonisht ai që ndodhet jashtë xhamisë është xhematliu, ose mund të jenë të dy jashtë xhamisë.

Në këtë rast, ndjekja e imamit është e vlefshme me të njëjtin kusht të parë: **që xhematliu ta dëgjojë tekbirin, ose ta shohë imamin apo xhematlinjtë që janë pas tij.**

Por këtu shtohet edhe **një kusht tjetër**. Vëreni mirë: shtohet një kusht tjetër, e ai është **që safat të jenë të lidhur.**

Safat duhet të jenë të lidhur.

Kur është obligim që **safat të jenë të lidhur?**

Kur xhematliu është jashtë xhamisë, ose kur **imami dhe xhematliu janë të dy jashtë xhamisë**.

Për shembull, ne jemi në një hapësirë të hapur duke u falur; një person është larg dhe një tjetër është këtu. Përderisa **safat nuk janë të lidhur** — dhe pas pak do të flas se si përcaktohet lidhja e safave — atëherë çështja ndryshon. A u bë e qartë?

Pra, **gjendja e dytë** është kur xhematliu, imami ose të dy janë jashtë xhamisë.

Për shembull, **xhematliu është jashtë xhamisë**: imami po falet brenda, ndërsa unë jam në oborrin jashtë xhamisë dhe dua ta ndjek imamin. Ose jam në shtëpinë pranë xhamisë dhe dua ta ndjek imamin. **Kur më lejohet ta ndjek atë?** Ky është rasti i parë.

Kur ndodh që **vetëm imami të jetë jashtë xhamisë?** Për shembull, sikurse Pejgamberi ﷺ— dhe do të sjell si argument hadithin e tij ﷺ — kur falej në dhomën e tij ﷺ dhe sahabët faleshin duke e ndjekur atë ﷺ.

Si quhet ky rast? **Vetëm imami është jashtë xhamisë.** Pejgamberi ﷺ falej në dhomën e tij ﷺ, siç është transmetuar në hadithin e Aishes, Allahu qoftë i kënaqur me të.

Rasti i tretë: Që të dy, imami dhe xhematliu, të jenë jashtë xhamisë. Për shembull, jemi në një hapësirë të hapur, në shkollë ose në vendin e punës dhe falemi aty. **Ky vend nuk konsiderohet xhami.**

Në këtë rast, **nuk është e vlefshme që xhematliu ta ndjekë imamin, përveçse me dy kushte:**

Kushti i parë: Ta dëgjojë tekbirin, ta shohë imamin ose t’i shohë xhematlinjtë që janë pas tij.

Kushti i dytë: Safat patjetër duhet të jenë të lidhur.

Kuptimi i lidhjes së safave është që **ndërmjet tyre të mos ketë shkëputje.**

Çfarë do të thotë **që safat të jenë të lidhur dhe të mos jenë të shkëputur?**

Ata kanë përmendur disa gjëra:

E para: Që ndërmjet xhematliut dhe imamit të mos ketë **një lumë që rrjedh**, sepse lumi që rrjedh i shkëput safat.

E dyta: Që ndërmjet xhematliut dhe imamit të mos ketë **një rrugë publike në përdorim**. Shikoni, rrugë në përdorim, domethënë një rrugë nëpër të cilën kalojnë njerëzit. Nuk synohet çdo shteg nëpër toka ku mund të ecin njerëzit, por një rrugë e caktuar për kalimin e tyre.

Shembull i kësaj: Nëse kjo xhami mbushet dhe duam të vendosim pas xhamisë një tendë si vendfalje për gratë, ndërsa ndërmjet xhamisë dhe tendës ndodhet një rrugë nëpër të cilën kalojnë njerëzit, themi: **Këtu nuk është e vlefshme që xhematlinjtë ta**

ndjekin imamin, për shkak se ndërmjet imamit dhe xhematlinjve gjendet një rrugë në përdorim.

E treta: Që ndërmjet tyre të mos ketë **një largësi shumë të madhe**.

Si për shembull? Ata që falen në një hapësirë të hapur: një person është shumë larg dhe dëshiron ta ndjekë imamin.

Përse e përmendëm largësinë? Sepse pak më parë morëm parasysh edhe mundësinë që tekbiri të përcillet nga dikush. Ndërsa, po të merrnim parasysh vetëm zërin e zakonshëm, nga një largësi e madhe nuk do të mund ta dëgjoje.

Por, nëse ka mikrofona dhe ti sheh një person shumë larg e dëshiron të falesh duke e ndjekur, themi: **Jo.** Këtu synohet një largësi **që del jashtë asaj që konsiderohet e zakonshme.**

E katërta: Që ndërmjet tyre të mos ketë **një pengesë të plotë, siç është një mur përmes të cilit nuk shihet asgjë.**

Por, nëse muri është i tillë që përmes tij mund të shihet një pjesë e imamit ose disa prej xhematlinjve, **namazi është i vlefshëm**.

Shembull për këtë është rasti i Pejgamberit ﷺ kur falej në dhomën e tij ﷺ. Sahabët e panë Pejgamberin ﷺ duke u falur dhe u falën pas tij ﷺ. Këtu imami ishte jashtë xhamisë, por muri ndërmjet tyre ishte i ulët. Muret e dhomës së Pejgamberit ﷺ ishin të ulëta, saqë sahabët **e shihnin kokën e tij ﷺ kur qëndronte në këmbë**. Pra, ata shihnin një pjesë të tij ﷺ.

Për këtë arsye, fukahatë thonë se, nëse shihen **disa prej xhematlinjve**, kjo mjafton dhe nuk konsiderohet se ka një pengesë të plotë.

Prandaj, sipas rregullit të medhhebit — natyrisht, shejhul-Islami ka një diskutim tjetër për këtë, të cilin ndoshta do ta përmendim në një vend tjetër — nëse në pjesën e pasme të xhamisë ka një derë përmes së cilës shihen safat e lidhur, atëherë **safat konsiderohen të lidhur**, sepse aty ka një hapje.

Pra, ti e sheh safin para teje, nga ai saf shihet safi para tij dhe kështu me radhë.

Por, nëse vendi është i mbyllur plotësisht, themi: **Lidhja duhet të realizohet nga ana ku ekziston hapja.** Për shembull, nëse dera është në anën e djathtë, ata që ndodhen

në atë anë mund t'i shohin safat dhe lidhja e safave realizohet nga ana e derës e tutje, përveç nëse ka dritare ose hapje të tjera të ngjashme.

Pra, **e kuptuam rregullin sipas medhhebit.**

Cili është argumenti për këtë?

Është ajo që ju përmenda nga **hadithi i Aishes, Allahu qoftë i kënaqur me të**, dhe ky është argumenti bazë në këtë çështje.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Është e vlefshme që xhematliu ta ndjekë imamin brenda xhamisë, edhe nëse nuk e sheh atë dhe as ata që janë pas tij, nëse e dëgjon tekbirin."

Kjo na tregon shprehimisht se **vetëm dëgjimi i tekbirit është i mjaftueshëm**. Dhe ju kam thënë se mjafton edhe nëse tekbiri dëgjohet përmes dikujt që përcjell zërin e imamit, si përmes mikrofonave ose përmes personit që e përsërit tekbirin për ta përcjellë atë nga imami.

Nga kuptimi i fjalisë së parë kuptojmë gjithashtu se **vetëm shikimi është i mjaftueshëm**, madje kjo kuptohet edhe më parësisht.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Po kështu edhe jashtë saj."

Domethënë, **jashtë xhamisë**, qoftë kur të dy, imami dhe xhematliu, janë jashtë xhamisë, qoftë kur njëri prej tyre është jashtë saj.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Nëse e sheh imamin ose xhematlinjtë, me kusht që safat të jenë të lidhur."

Pra, duhet **ta shohë ose ta dëgjojë**, natyrisht së bashku me kushtin që **safat të jenë të lidhur**. Lidhja e safave është patjetër kusht.

Fjala e autorit: **"Nëse e sheh imamin" përfshin** edhe rastin kur sheh **vetëm një pjesë të tij**; nuk është kusht që ta shohë imamin tërësisht. Po kështu, mjafton të shohë **disa prej xhematlinjve**, për shembull përmes një dritareje ose diçkaje të ngjashme.

وَتَصِحُ خَلْفَ إِمَامٍ عَالٍ عَنْهُمْ

“Dhe është i vlefshëm namazi pas një imami që qëndron më lart se xhematlinjtë.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe është i vlefshëm.”

Domethënë, **imamllëku është i vlefshëm.**

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Pas një imami që qëndron më lart se xhematlinjtë.”

Domethënë, kur **imami ndodhet në një vend më të ngritur se xhematlinjtë**, imamllëku i tij është i vlefshëm.

Argument për vlefshmërinë e kësaj është fakti se **Pejgamberi ﷺ u fal mbi minber për t’ua mësuar njerëzve namazin.**

وَيُكْرَهُ إِذَا كَانَ العُلُوُّ ذِرَاعاً فَأَكْثَرَ - كَإِمَامَتِهِ فِي الطَّاقِ، وَتَطَوُّعِهِ مَوْضِعَ المَكْتُوبَةِ؛ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ، وَإِطَالَةِ قُعُودِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ، فَإِنْ كَانَ ثَمَّ نِسَاءٌ؛ لَبِثَ قَلِيلاً لِيَنْصَرِفْنَ”

“Dhe është e papëlqyeshme (mekruh) nëse lartësia është një parakrah ose më shumë, sikurse imamllëku i tij në mihrab dhe falja e namazit nafile në vendin ku është falur namazi farz, përveçse kur ka nevojë. Po ashtu, është e papëlqyeshme (mekruh) që ai ta zgjasë qëndrimin ulur pas namazit, i drejtuar nga kibla. E nëse aty ka gra, qëndron pak, në mënyrë që ato të largohen.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe është e papëlqyeshme (mekruh) nëse lartësia është një parakrah ose më shumë.”

Nëse imami qëndron një parakrah ose më shumë **mbi nivelin e xhematlinjve**, imamllëku është i vlefshëm, por është i papëlqyeshëm (mekruh). Kjo për shkak të asaj që është transmetuar në hadithin e Hudhejfes dhe nga sahabë të tjerë, Allahu qoftë i

kënaqur me ta, se Pejgamberi ﷺ **ka ndaluar që imami të qëndrojë më lart se xhematlinjtë.**

Kjo tregon se ndalesa këtu kuptohet si **papëlqyeshmëri (mekruh)**, duke pasur parasysh veprimin e Pejgamberit ﷺ kur qëndroi më lart për një dobi, që ishte **mësimi i namazit**.

Prandaj, nëse imami qëndron më lart **me qëllim që t'ua mësojë namazin xhematlinjve, atëherë kjo nuk konsiderohet e papëlqyeshme (mekruh).**

Fukahatë e kanë përcaktuar këtë lartësi me një parakrah, sepse minberi i Pejgamberit ﷺ kishte tri shkallë dhe, siç kanë përmendur ata, lartësia e një shkalle përllogaritet afërsisht një krah. Pejgamberi ﷺ u fal duke qëndruar mbi të.

Ndërsa e kundërta kuptohet nga kjo fjali: nëse **xhematlinjtë ndodhen më lart se imami**, namazi është i vlefshëm **pa qenë i papëlqyeshëm (mekruh)**, dhe për këtë ka vetëm një qëndrim në medhheb.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Sikurse imamllëku i tij në mihrab."

Domethënë, imamllëku i imamit **në mihrab është i vlefshëm, por i papëlqyeshëm (mekruh).**

Çfarë synohet këtu me mihrabin?

Fukahatë e konsiderojnë të papëlqyeshme (mekruh) që imami të prijë në namaz brenda një mihrabi të tillë **vetëm nëse mihrabi ua pengon xhematlinjve ta shohin imamin.**

Pra, kur është i papëlqyeshëm (mekruh) imamllëku në mihrab?

Kur mihrabi është aq i futur brenda saqë **imami nuk shihet nga xhematlinjtë**. Ata thonë se kjo ua pamundëson xhematlinjve ta shohin atë. Imami mund të thotë: **"Allahu Ekber"**, ndërsa ata nuk e dinë nëse është në këmbë apo ulur.

Ju kam përmendur se **shumë dispozita lidhen me shikimin e imamit**, dhe nuk ka dyshim se shikimi i tij është i ligjësuar. Gjithashtu, kemi folur më parë se **ku duhet të shikojë namazliu** dhe se **lejohet të shikojë përpara vetes.**

Prandaj, i papëlqyeshëm (mekruh) është ai mihrab që **pengon shikimin e imamit**.

Ndërsa, nëse mihrabi nuk e pengon xhematin ta shohë imamin, atëherë **nuk është i papëlqyeshëm (mekruh)**, sepse ai ka edhe një dobi: **ndihmon që zëri i imamit të arrijë më mirë tek ata që janë pas tij.**

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Dhe falja e tij e namazit nafile."

Domethënë, **që imami ta falë namazin nafile.**

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Në vendin ku është falur namazi farz, përveçse kur ka nevojë."

Është e papëlqyeshme (mekruh) që imami ta falë namazin nafile **në të njëjtin vend ku e ka falur namazin farz.**

Argumenti për këtë është ajo që është transmetuar nga Muaviu se Pejgamberi ﷺ **ka ndaluar që namazi farz të lidhet drejtpërdrejt me namazin nafile**, por ndërmjet tyre duhet të bëhet ndarje, siç ka ardhur në hadithin e Muslimit, **me fjalë ose duke ndryshuar vendin.**

Fukahatë, Allahu i mëshiroftë, dhe ky është edhe tekst i transmetuar nga imam Ahmedi, e kanë kuptuar se kjo është **e veçantë për imamin dhe jo për xhematliun.**

Për këtë kemi folur më parë, a ju kujtohet? Kemi thënë se **ndryshimi i vendit është i veçantë për imamin dhe jo për xhematliun.**

Gjithashtu, është transmetuar nga Aliu, Allahu qoftë i kënaqur me të, se **e konsideronte të papëlqyeshme (mekruh) që imami ta falte namazin nafile në të njëjtin vend ku kishte falur namazin farz.**

E kemi kuptuar edhe arsyen për këtë: **që njerëzit të mos mendojnë se namazi nafile është pjesë e namazit farz**, sidomos ata që nuk dëgjojnë.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Përveçse kur ka nevojë."

Domethënë, nëse ekziston ndonjë nevojë që lidhet me vendin ose diçka të ngjashme, atëherë **kjo nuk konsiderohet e papëlqyeshme (mekruh).**

Fukahatë, Allahu i mëshiroftë, kanë përmendur në këtë çështje edhe të kundërtën e saj: **A është sunet që xhematliu ta ndryshojë vendin e tij apo jo?**

Ata thonë: **Jo, nuk është sunet. Nuk është sunet që ai ta ndryshojë vendin.**

Mirëpo, **është më e pëlqyeshme që ta ndryshojë vendin.** Shikoni dallimin ndërmjet **sunetit** dhe asaj që është **më e pëlqyeshme**.

Pra, ata e kanë konsideruar këtë prej asaj që është më e pëlqyeshme dhe jo prej sunetit, sepse ajo që është transmetuar nga Pejgamberi ﷺ **është e veçantë për imamin.**

Prandaj, e papëlqyeshme (mekruh) është që **imami të mos e ndryshojë vendin**, ndërsa për xhematliun **nuk është e papëlqyeshme (mekruh)** të qëndrojë në të njëjtin vend. Nuk është e papëlqyeshme (mekruh) për të.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Dhe qëndrimi i tij ulur për një kohë të gjatë pas namazit, i drejtuar nga kibla."

Domethënë, për imamin janë të papëlqyeshme (mekruh) **dy gjëra**:

E para: Kur ta përfundojë namazin, është e papëlqyeshme (mekruh) që të vazhdojë të qëndrojë për një kohë të gjatë **i drejtuar nga kibla**.

Argumenti për këtë është ajo që është transmetuar në hadithet e Theubanit, Aishes dhe të tjerëve, se Pejgamberi ﷺ, pasi e përfundonte namazin, thoshte:

"Estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah. Allahumme entes-selamu ue minkes-selam, tebarekte ja dhel-xhelali uel-ikram."

Pastaj **kthehej**, domethënë kthehej nga ata që ishin pas tij ﷺ.

Prandaj, fukahatë thonë se është e papëlqyeshme (mekruh) që imami, pas namazit, të vazhdojë të qëndrojë **me fytyrë nga kibla**. Ai thotë vetëm këtë dua, ndërsa pas saj, më e pëlqyeshmja për të, madje **sunet për të është që të kthehet nga xhematlinjtë që janë pas tij**. Vazhdimi i qëndrimit me fytyrë nga kibla është i papëlqyeshëm (mekruh).

E dyta: Ibn Rexhebi, Allahu e mëshiroftë, ka përmendur edhe një çështje tjetër, të cilën unë nuk e kam gjetur te fukahatë e mëvonshëm. Rregulli është se, kur një çështje nuk gjendet te fukahatë e mëvonshëm, atëherë ajo që është përcjellë nga fukahatë e brezit para tyre konsiderohet si qëndrimi i medhhebit tek të mëvonshmit.

Ibn Rexhebi, Allahu e mëshiroftë, ka përmendur se **sunet për imamin është që të mos e zgjasë qëndrimin ulur pas namazit në përgjithësi**. Domethënë, edhe nëse kthehet nga xhematlinjtë, nuk duhet ta zgjasë qëndrimin ulur. Përkundrazi, qëndron ulur për pak kohë dhe pastaj ngrihet, domethënë aq sa të bëjë dhikret.

Për këtë ai është argumentuar me atë që ka ardhur në hadith:

“Imami është caktuar vetëm që të ndiqet, prandaj mos u ngrini para se të ngrihet ai.”

Sipas njërit prej shpjegimeve të kësaj shprehjeje, me **“ngritjen”** këtu nuk synohet ngritja për rekatin, por **ngritja për t’u larguar nga safi.**

Prandaj, Ibn Rexhebi ka përmendur, duke u mbështetur në transmetimet që ka sjellë në *Sherh Sahih el-Buhari*, se sunet është që **xhematliu ta vëzhgojë imamin**. Kur imami ngrihet nga vendi i tij për të lëvizur ose për t’u larguar, atëherë edhe xhematliu ngrihet nga vendi i vet.

Ai ka përcjellë për këtë transmetime nga tabi’inët dhe të tjerë, Allahu qoftë i kënaqur me ta. Mund t’i shihni ato në *Fet’h el-Bari*.

Mbi këtë ai ka ndërtuar përfundimin se **sunet për imamin është që të mos e zgjasë qëndrimin ulur pas namazit**, por të bëjë dhikrin e ligjësuar dhe të mos qëndrojë më gjatë se kaq.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“E nëse aty ka gra, qëndron pak, në mënyrë që ato të largohen.”

Pra, sunet për imamin është që **të mos kthehet menjëherë me fytyrë nga ana ku ndodhen gratë**, për shkak të asaj që ka ardhur në hadithin — mendoj se është hadithi i Aishes ose i Ummu Selemes, Allahu qoftë i kënaqur me to — se Pejgamberi ﷺ, kur e përfundonte namazin, **qëndronte pak në vendin e tij ﷺ, në mënyrë që gratë të largoheshin.**

Në kohët e hershme **nuk kishte ndonjë ndarje ndërmjet grave dhe burrave**. Xhamia e Pejgamberit ﷺ, siç e shihni sot në pjesën e saj të vjetër, ishte e vogël. Prandaj, sikur Pejgamberi ﷺ të kthehej menjëherë pas namazit, **mund të ndodhte që të kthehej me fytyrë nga gratë.** Kjo nga njëra anë.

Nga ana tjetër, **ngritja e Pejgamberit ﷺ nga vendi i tij ﷺ ishte shenjë për ata që ishin pas tij ﷺ që edhe ata të ngriheshin.** A nuk thamë pak më parë se sunet për xhematliun është **të mos ngrihet derisa të ngrihet imami?**

Prandaj, ngritja dhe largimi i Pejgamberit ﷺ do t’i bënte edhe njerëzit të ngriheshin. Për këtë arsye, **Pejgamberi ﷺ priste derisa gratë të largoheshin.**

”وَيُكْرَهُ وُقُوفُهُمْ بَيْنَ السَّوَارِي إِذَا قَطَعْنَ صُفُوفَهُمْ“

“Dhe është e papëlqyeshme (mekruh) që xhematlinjtë të qëndrojnë ndërmjet shtyllave, nëse ato i shkëpusin safat e tyre.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe është e papëlqyeshme (mekruh) që të qëndrojnë ndërmjet shtyllave.”

Domethënë, **qëndrimi i xhematlinjve.**

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Ndërmjet shtyllave, nëse ato i shkëpusin safat.”

Me **shtyllat** synohen këto shtylla mbajtëse të xhamisë. Fukahatë thonë se qëndrimi i xhematlinjve ndërmjet tyre është **i papëlqyeshëm (mekruh)**, për shkak të asaj që është transmetuar nga Enesi, Allahu qoftë i kënaqur me të, se ka thënë:

“Ne ndaloheshim të qëndronim ndërmjet shtyllave.”

Edhe nga aspekti i arsyetimit, ata kanë thënë se shtyllat e shkëpusin safin, kështu që krijohet një gjendje e ngjashme me ekzistimin e një hapësire të zbrazët në saf.

Nuk kemi thënë se kjo është haram, sepse sipas medhhebit, madje edhe sipas shumicës së dijetarëve — **të katër medhhebeve** — ekzistimi i hapësirave të zbrazëta në saf nuk është i ndaluar në kuptimin e haramit, por **është i papëlqyeshëm (mekruh)**.

Pra, ekzistimi i një hapësire të zbrazët në saf **nuk e bën namazin të pavlefshëm**. Atëherë, edhe më parësisht, prania e shtyllave nuk e bën atë të pavlefshëm.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nëse ato i shkëpusin safat.”

Me shkëputjen e safave synohet **një shkëputje që konsiderohet e tillë sipas zakonit**, dhe fukahatë e kanë lënë përcaktimin e saj sipas asaj që zakonisht konsiderohet shkëputje.

Natyrisht, kjo vlen **kur nuk ka nevojë**. Nëse ekziston nevoja, si për shembull kur xhamia është e mbushur me njerëz, atëherë **kjo nuk konsiderohet e papëlqyeshme (mekruh).**

فَصْلٌ

وَيُعْذَرُ فِي تَرْكِ جُمُعَةٍ وَجَمَاعَةٍ: مَرِيضٌ ، وَمُدَافِعُ أَحَدِ الأَخْبَثَيْنِ، وَمَنْ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ مُحْتَاجٍ إِلَيْهِ. وَخَائِفٌ مِنْ ضَيَاعِ مَالِهِ أَوْ فَوَاتِهِ أَوْ ضَرَرٍ فِيهِ، أَوْ مَوْتِ قَرِيبِهِ ، أَوْ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ ضَرَرٍ أَوْ سُلْطَانٍ، أَوْ مُلَازَمَةِ غَرِيمٍ وَلَا شَيْءَ مَعَهُ، أَوْ مِنْ فَوَاتِ رُفْقَتِهِ، أَوْ غَلَبَةِ نُعَاسٍ. أَوْ أَذى بِمَطَرٍ وَوَحَلٍ، وَرِيحٍ بَارِدَةٍ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ.

Nënkapitull

Arsyetohet për lënien e namazit të xhumasë dhe namazit me xhemat: i sëmuri; ai që është duke e mbajtur urinën ose nevojën për jashtëqitje; ai që e ka ushqimin të shtruar para vetes dhe ka nevojë për të; ai që frikësohet se mos i humbet pasuria, se mos i ikën mundësia për ta marrë atë ose se mos i dëmtohet; ai që frikësohet se mos i vdes një i afërm; ai që frikësohet për veten nga ndonjë dëm ose nga ndonjë pushtetar; ai që mbahet nga një kreditor, ndërkohë që nuk ka asgjë me çfarë ta shlyejë borxhin; ai që frikësohet se mos i ikën grupi me të cilin udhëton; ai që e ka kapluar përgjumja; si dhe ai që pëson vështirësi për shkak të shiut, baltës ose erës së ftohtë në një natë të errët.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nënkapitull: Dhe arsyetohet për lënien e namazit të xhumasë dhe namazit me xhemat i sëmuri.”

Shejhu filloi të përmendë **arsyet që e lejojnë lënien e namazit të xhumasë dhe namazit me xhemat**, duke nisur me të parën, **e ajo është sëmundja**.

Me të sëmurin synohet ai që, nëse merr pjesë në namazin e xhumasë ose në namazin me xhemat, **sëmundja e tij shtohet ose shërimi i tij vonohet.**

Fukahatë i kanë shtuar kësaj edhe **një rast të tretë**, e ai është personi që frikësohet se pjesëmarrja e tij në namazin e xhumasë ose në namazin me xhemat **mund t’i shkaktojë sëmundje**.

Për shembull, një person ka astmë dhe e di se në ajër ka shumë pluhur, ndërsa **te ai mbizotëron mendimi** se, nëse del nga shtëpia për të shkuar në namazin e xhumasë ose në namazin me xhemat, do të preket nga kjo sëmundje. Themi: **Ky është prej atyre që arsyetohen për lënien e namazit të xhumasë dhe namazit me xhemat.**

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe ai që është duke e mbajtur urinën ose nevojën për jashtëqitje.”

Sepse Pejgamberi ﷺ ka thënë: **“Nuk ka namaz kur ushqimi është i shtruar dhe as kur njeriu është duke e mbajtur urinën ose nevojën për jashtëqitje.”**

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe ai që ka pranë vetes ushqim për të cilin ka nevojë.”

Pra, atij që ka nevojë për ushqim, domethënë është i uritur, **i lejohet të fillojë të hajë**, edhe nëse për këtë shkak i kalon namazi me xhemat, me kusht që të ketë nevojë për atë ushqim.

Nëse fillon të hajë, i lejohet të hajë aq sa **të plotësojë nevojën e tij për ushqim**, madje i lejohet të vazhdojë të hajë **derisa të ngopet.**

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe ai që frikësohet se mos i humbet pasuria, se mos i ikën mundësia për ta marrë atë ose se mos i dëmtohet.”

Atij që frikësohet nga ndonjëra prej këtyre tri gjërave, **i lejohet ta lërë namazin e xhumasë dhe namazin me xhemat**, duke bërë analogji me namazin e personit që është në gjendje frike. Madje, kjo është analogji e çështjes më të lehtë me atë më të rëndë, sepse personit që është në gjendje frike i lejohet të lërë disa prej veprimeve të namazit. E prej gjërave që mund të lihen janë edhe namazi i xhumasë dhe namazi me xhemat, prandaj i lejohet t’i lërë ato.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Ose vdekjes së të afërmit të tij.”

Shejhu është shprehur me fjalët **“vdekjes së të afërmit të tij”**, në përputhje me tekstin e imam Ahmedit. Ndërsa disa prej fukahave të mëvonshëm shprehen: **“ose vdekjes së shoqëruesit të tij.”**

Autori ka dashur të sjellë vetë formulimin e imam Ahmedit. Prandaj, fjala **“i afërmi”** mund të nënkuptojë dikë që është **i afërt nga farefisnia**, ose dikë që është **afër tij për nga vendi**. Për shembull, pranë tij ndodhet një person i sëmurë; këtu afërsia është afërsi fizike.

Natyrisht, me personin e afërt për të cilin lejohet të lihet namazi synohet **ai që nuk ka dikë tjetër që mund ta zëvendësojë në përkujdesjen ndaj tij gjatë sëmundjes.**

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Ose ai që frikësohet për veten nga ndonjë dëm ose nga ndonjë pushtetar.”

Edhe kjo i bashkëngjitet asaj që përmendëm më parë. Pra, ai që frikësohet se mund t’i shkaktohet ndonjë dëm, **natyrisht në mënyrë të padrejtë**, arsyetohet për lënien e namazit të xhumasë dhe namazit me xhemat.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Ose ai që mbahet nga një kreditor, ndërkohë që nuk ka asgjë me çfarë ta shlyejë borxhin.”

Disa njerëz kanë borxh. **Sheriati ia ka lejuar kreditorit ose përfaqësuesit të tij që ta ndjekë vazhdimisht borxhliun për t’i kërkuar shlyerjen e borxhit.**

Pejgamberi ﷺ ka thënë: **“Vonesa e të pasurit në shlyerjen e borxhit është padrejtësi.”** Gjithashtu ka thënë: **“Vonesa e atij që ka mundësi është padrejtësi; ajo e bën të lejuar ndëshkimin e tij dhe cenimin e nderit të tij.”**

Ata thonë se ndëshkimi i tij bëhet **duke e ndjekur vazhdimisht**, siç ka thënë Veki‘u, mësuesi i imam Ahmedit.

Pra, kreditorit i lejohet ta ndjekë borxhliun e tij kudo që shkon. Nëse hyn në një vend, hyn edhe ai me të, pastaj i thotë: **“Shlyeje borxhin që ke. Shlyeje borxhin që ke.”**

Disa njerëz kanë pozitë dhe nder, prandaj e shohin këtë si **poshtërim të madh dhe shqetësim për ta**. Nëse personi nuk ka asgjë me çfarë ta shlyejë borxhin, fukahatë thonë se **i lejohet ta lërë namazin e xhumasë dhe namazin me xhemat**, nga frika e dëmit që mund t’i vijë prej këtij kreditori, sepse ai e ndjek kudo që shkon dhe e shqetëson me fjalët e tij.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Ose nga frika se mos i ikën grupi me të cilin udhëton.”

Kjo, natyrisht, është kur ai ndodhet **në një udhëtim të lejuar**, sepse fukahatë kushtëzojnë që udhëtimi të jetë i lejuar, qoftë në fillimin e tij apo gjatë vazhdimit të tij.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Ose kur e ka kapluar përgjumja.”

Forma e kësaj është që personin ta ketë kapluar një përgjumje e fortë në fillim të kohës së namazit dhe ai ta dijë se, nëse pret derisa të falet namazi me xhemat, **do të flejë dhe mund t’i kalojë koha e namazit.**

Atëherë themi: **Falet në fillim të kohës**, në mënyrë që të mos i kalojë koha e namazit.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Ose për shkak të vështirësisë nga shiu ose balta dhe nga era e ftohtë në një natë të errët.”

Tha: Nëse personi përjeton **vështirësi të konsiderueshme për shkak të shiut, baltës ose erës së ftohtë në një natë të errët**, atëherë në këtë gjendje i lejohet **të mos marrë pjesë në namazin me xhemat**.

Argumenti për këtë është ajo që është vërtetuar në hadithin e Ibn Omerit, Allahu qoftë i kënaqur me të, se lajmëtari i Pejgamberit ﷺ thërriste në natën e ftohtë, ndërsa në një transmetim tjetër thuhet: **“në natën me shi”**:

“Faluni në vendet ku po qëndroni.”

Ky hadith i Ibn Omerit është **tekst i drejtpërdrejtë për këtë çështje** dhe tregon se lejohet të mos merret pjesë në namazin me xhemat kur ka shi prej të cilit personi pëson vështirësi, kur ka të ftohtë të madh ose kur ka erë të ftohtë.

Këtu kemi një çështje që lidhet me këtë fjali. Shejhu, Allahu e mëshiroftë, tha: **“Ose për shkak të vështirësisë nga shiu ose balta dhe nga era e ftohtë e fortë.”**

Shtesa e fjalës **“e fortë”**, me sa duket — dhe Allahu i Lartësuar e di më së miri — **nuk është prej fjalëve të autorit**, sepse autori, shejh Musa, në librin *El-Ikna‘*, ka pohuar se lejohet të mos merret pjesë në namazin me xhemat **në natën e ftohtë edhe nëse era nuk është e fortë.**

Në lidhje me **shiun dhe baltën**, kanë ardhur tri sunete:

Suneti i parë: Gjatë shiut lejohet **lënia e namazit me xhemat**.

Suneti i dytë: Gjatë shiut lejohet **bashkimi i dy namazeve**, dhe për këtë do të flasim pas pak.

Suneti i tretë: Gjatë shiut dhe baltës lejohet **falja mbi kafshën e udhëtimit duke bërë shenjë**.

Pra, kemi **tri sunete**, dhe që të tria janë të vërtetuara.

Mirëpo, prej këtyre lehtësimeve, ajo që kërkon kushte dhe kufizime më të rrepta është **falja mbi kafshën e udhëtimit duke bërë shenjë**, sepse në këtë rast lihen disa shtylla të namazit, si qëndrimi në këmbë dhe sexhdja, dhe kalohet në një zëvendësim të këtyre shtyllave.

Për këtë arsye, fukahatë kanë qenë **më të rreptë në përcaktimin e kushteve dhe kufijve se kur lejohet falja mbi kafshën e udhëtimit për shkak të shiut**, sesa në kushtet e bashkimit të namazeve. Po kështu, kushtet për bashkimin e namazeve janë më të rrepta sesa kushtet për lënien e namazit me xhemat.

A u bë e qartë çështja?

Pra, kemi **tri dispozita**. Lehtësimi më i madh është që personit t'i lejohet të falet mbi kafshën e udhëtimit; pas tij vjen bashkimi i dy namazeve dhe pastaj lënia e namazit me xhemat.

Pa dyshim, këto janë të renditura kështu sipas peshës së tyre dhe **njëra është më e rëndë se tjetra**.

E para, sepse në të lihet një shtyllë e namazit. E dyta, sepse në të bashkohen dy namaze, ndërkohë që rregulli bazë është që namazet të mos bashkohen. E treta, sepse në të lihet namazi me xhemat, ndërsa për dispozitën e namazit me xhemat ka mospajtim mes dijetarëve. Prandaj, kjo është **më e lehta prej tyre**.

Shejhu filloi me më të lehtën. Me çfarë filloi? Me **lënien e namazit me xhemat për shkak të shiut.**

Themi: Nëse ka shi të tillë që dalja për në namazin me xhemat **shkakton vështirësi**, ose ekziston mundësia e arsyeshme që të shkaktojë vështirësi, atëherë lejohet lënia e namazit me xhemat.

Për këtë arsye, autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Ose për shkak të vështirësisë...”

Pra, këtu duhet të ekzistojë një vështirësi, dhe ajo duhet të jetë **përtej vështirësisë së zakonshme**.

Pastaj tha:

“Ose për shkak të vështirësisë nga shiu.”

Pra, duhet të ketë një vështirësi të shkaktuar prej tij.

Dhe qëndrimi i saktë sipas medhhebit është se **nuk kushtëzohet që era të jetë e fortë**; mjafton që ajo të jetë e ftohtë. Prandaj, sipas tyre, në një natë të ftohtë lejohet të mos merret pjesë në namazin me xhemat.

Kjo sa i përket **lejueshmërisë**. Ndërsa sa i përket **shpërblimit**, nuk ka dyshim se, nëse njeriu e përballon vështirësinë dhe del për namazin me xhemat, shpërblimi i tij është më i madh.

Pejgamberi ﷺ ka thënë: **“Përgëzoji ata që ecin në errësirë me dritë të plotë Ditën e Kiametit.”**

Gjithashtu, në hadithin e **diskutimit të parisë së lartë**, kur Pejgamberi ﷺ u pyet për veprat që i shlyejnë mëkatet, prej tyre përmendi: **“Përsosjen e abdesit në kushte të vështira.”**

Dhe prej vështirësive më të mëdha është **marrja e abdesit në të ftohtë dhe ecja për në xhami.**

Pra, ajo që më intereson këtu është ta dini se fjala **“e fortë”** — edhe pse gjendet në disa kopje — më e afërta është se **nuk është prej fjalëve të autorit**, sepse autori ka pohuar shprehimisht në *El-Ikna‘* se, edhe nëse era nuk është e fortë, **era e ftohtë është arsye e justifikueshme për lënien e namazit me xhemat.**

بَابُ صَلَاةِ أَهْلِ الْأَعْذَارِ

Kapitulli mbi dispozitat e namazit të personave me arsye të justifikueshme

يَلْزَمُ المَرِيضَ: الصَّلَاةُ قَائِماً ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَقَاعِداً، فَإِنْ عَجَزَ فَعَلَى جَنْبٍ

“I sëmuri e ka për detyrë ta falë namazin në këmbë. Nëse nuk mundet, atëherë e fal ulur, e nëse është i paaftë edhe për këtë, atëherë e fal i shtrirë në njërin krah.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Kapitulli mbi dispozitat e namazit të personave me arsye të justifikueshme.”

Pasi përmendi arsyet për të cilat lejohet lënia e namazit të xhumasë dhe namazit me xhemat, shejhu, Allahu e mëshiroftë, filloi të përmendë **arsyet për të cilat lehtësohet mënyra e faljes së namazit**: qoftë duke e shkurtuar atë, qoftë duke i bashkuar namazet, qoftë duke lehtësuar formën e faljes së tij, siç është forma e **namazit të personit në gjendje frike** dhe **namazit të të sëmurit**.

Shejhu, Allahu e mëshiroftë, filloi me të parin prej tyre, e ai është **namazi i të sëmurit**.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“I sëmuri e ka obligim ta falë namazin në këmbë.”

Kjo fjali përmban disa çështje:

Çështja e parë: Fjala e shejhut: **“I sëmuri e ka obligim ta falë namazin”** na tregon se **namazi nuk bie nga i sëmuri në asnjë gjendje.**

Ky është mendimi i saktë nga dy mendimet e dijetarëve dhe është mendimi i shumicës: **namazi nuk bie nga i sëmuri.**

Pra, ai e ka obligim të falet në këmbë; nëse nuk mundet, atëherë ulur; nëse nuk mundet, atëherë i shtrirë në njërin krah; nëse nuk mundet, atëherë i shtrirë në shpinë; nëse nuk mundet, atëherë **bën shenjë me sy**; e nëse nuk mundet as të bëjë shenjë me sy, atëherë **e bën nijetin e namazit në zemrën e tij dhe falet me zemër.**

Ky është mendimi i shumicës dërrmuese të dijetarëve.

Prandaj, mendimi i saktë është se **namazi nuk bie prej tij**. Madje, edhe për atë që nuk është në gjendje të bëjë shenjë me sy, obligimi i namazit mbetet mbi të dhe ai duhet të falet.

Këtë e përfituam nga fjala e shejhut: **“I sëmuri e ka obligim ta falë namazin”**, nëse ndalemi te kjo pjesë e fjalisë pa e lidhur ende me fjalën **“në këmbë”**, e cila përshkruan gjendjen në të cilën falet.

Çështja e dytë: Fjala e shejhut këtu: **“I sëmuri e ka obligim ta falë namazin në këmbë”**, domethënë **kur ka mundësi**, pa dyshim. Sepse, kur nuk ka mundësi, atij i bëhet lehtësim.

Kur kemi folur për ruknet e namazit, kemi përmendur se prej tyre është **qëndrimi në këmbë për atë që ka mundësi**. Prandaj, për obligimin e qëndrimit në këmbë i referohemi asaj që kemi përmendur atje.

Çështja e tretë, që lidhet me këtë fjali: **Si konsiderohet qëndrimi në këmbë i të sëmurit?**

Fukahatë thonë se i sëmuri mund të qëndrojë në këmbë në **katër forma**:

Forma e parë: Qëndrimi i tij i zakonshëm në këmbë, pra të qëndrojë pa u mbështetur në asgjë, por vetëm mbi këmbët e tij. Ky është qëndrimi në këmbë që e njohim zakonisht.

Shkalla e dytë, më poshtë se kjo: Ata thonë se mund të qëndrojë **duke u mbajtur në diçka**, si për shembull duke u mbajtur në një shkop ose duke u kapur për një litar, sikurse Zejnebi.

Shkalla e tretë: Ata thonë se mund të qëndrojë **duke u mbështetur**, domethënë të qëndrojë mbi këmbët e tij dhe ta mbështesë shpinën në një mur ose në një shtyllë. **Të gjithë këta konsiderohen se janë duke qëndruar në këmbë.**

Shkalla e katërt: Ata thonë se konsiderohet në këmbë, qoftë duke u mbështetur apo duke u mbajtur në diçka, **edhe nëse shpina e tij është e përkulur.**

Sipas medhhebit — dhe kjo është mënyra e fukahave të mëvonshëm të medhhebit — **ai që është në pozitën e rukusë hyn në përkufizimin e atij që qëndron në këmbë**. Pra, personi që e ka shpinën të përkulur dhe mund të qëndrojë vetëm në një formë të ngjashme me rukunë, konsiderohet se është duke qëndruar në këmbë.

Prandaj, fukahatë thonë se kush mundet të qëndrojë në njërën prej këtyre katër formave — **pa u mbështetur dhe pa u mbajtur në diçka, duke u mbajtur në diçka, duke u mbështetur ose në një formë të ngjashme me rukunë** — e ka obligim të qëndrojë në këmbë.

Ky është qëndrimi i medhhebit.

Çështja e katërt, që lidhet me këtë fjali: Kjo dispozitë ka të bëjë **me namazin farz dhe jo me namazin nafile**, pa dyshim, sepse namazi nafile lejohet të falet ulur, për shkak të fjalës së Pejgamberit ﷺ:

"Namazi i atij që falet ulur ka gjysmën e shpërblimit të namazit të atij që falet në këmbë."

Domethënë, **në namazin nafile.**

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"E nëse nuk mundet, atëherë ulur."

Fjala e autorit: **"E nëse nuk mundet"** — me këtë pamundësi synohet që personi të mos jetë në gjendje të qëndrojë në këmbë vetë. Kjo përfshin edhe rastin kur ai nuk mund të qëndrojë në këmbë **as vetë dhe as me ndihmën e dikujt tjetër**, dhe kjo, pa dyshim, konsiderohet pamundësi.

Rasti i dytë: Mund të ndodhë që personi të mos mund të qëndrojë në këmbë vetë, por të mundet me ndihmën e dikujt tjetër. Për shembull, një person është ulur dhe nuk mund të ngrihet në këmbë, përveçse nëse dikush tjetër **e ndihmon të ngrihet**.

Fukahatë thonë se **ai që nuk mund të qëndrojë në këmbë përveçse me ndihmën e dikujt tjetër, nuk e ka obligim të qëndrojë në këmbë.** Natyrisht, për këtë çështje ka edhe një transmetim tjetër te fukahatë e mëvonshëm të medhhebit. Pra, nuk e ka obligim të qëndrojë në këmbë, edhe nëse mund ta bëjë këtë **me ndihmën e dikujt tjetër**.

Argumenti për këtë është se **Pejgamberin ﷺ e ndihmuan të vinte deri në saf, e megjithatë ai ﷺ u fal ulur.**

Pra, pamundësia përfshin dy raste: **të mos mundet të qëndrojë në këmbë as vetë dhe as me ndihmën e dikujt tjetër**, ose **të mos mundet vetë, edhe pse mundet me**

ndihmën e dikujt tjetër. Në të dyja rastet, personi konsiderohet i paaftë për të qëndruar në këmbë dhe **falet ulur**.

Çështja e pestë: Me atë që nuk ka mundësi të qëndrojë në këmbë bashkohet edhe ai **për të cilin qëndrimi në këmbë paraqet vështirësi**, si për shembull kur qëndrimi në këmbë ia shton sëmundjen ose ia vonon shërimin.

Pra, ai mund të qëndrojë në këmbë, por ky qëndrim **i shkakton vështirësi**. Themi: **Ky merr dispozitën e atij që nuk ka mundësi të qëndrojë në këmbë.**

Në hadithin e Imran ibn Husajnit, të transmetuar në *Sahih el-Buhari*, Pejgamberi ﷺ ka thënë:

"Falu në këmbë; nëse nuk mundesh, atëherë ulur; e nëse nuk mundesh, atëherë në njërin krah."

Çështja e tretë: Në lidhje me fjalën e autorit: **"E nëse nuk mundet, atëherë ulur."**

Nëse personi falet ulur, **si duhet të jetë forma e uljes së tij?**

Themi: Ulja ka dy forma: **një formë që është sunet dhe më e pëlqyeshme**, dhe një formë që është thjesht **e lejuar**.

Sa i përket formës së lejuar, **lejohet çdo mënyrë e uljes**. Lejohet të ulet këmbëkryq, të ulet në gjunjë, të ulet duke i mbledhur gjunjët drejt gjoksit — për këtë lloj uljeje, mendoj se kemi folur më parë — të ulet në karrige, t'i shtrijë këmbët ose të ulet në gjunjë, siç është transmetuar nga Seid ibn Xhubejri dhe të tjerë prej fukahave të tabiinëve.

Pra, **çdo mënyrë e uljes që i përshtatet këtij personi i lejohet**, pa dyshim.

Mirëpo, sa i përket formës më të pëlqyeshme, themi: **Gjatë qëndrimit në këmbë dhe rukusë, është më e pëlqyeshme që ai të ulet këmbëkryq.**

Pse e kemi bashkuar rukunë me qëndrimin në këmbë? Sepse ju thashë pak më parë se **rukuja përfshihet në dispozitën e qëndrimit në këmbë**, apo jo? Nga kjo degëzohen shumë çështje, e njëra prej tyre është **forma e uljes këtu**, ku rukuja merr të njëjtën dispozitë si qëndrimi në këmbë.

Argumenti se ulja këmbëkryq është më e pëlqyeshme është se **kjo është forma që është transmetuar më së shumti nga tabiinët dhe sahabët**. Është vërtetuar gjithashtu se Ibn Mesudi, Allahu qoftë i kënaqur me të, e ka përmendur këtë formë të

uljes, dhe ulja këmbëkryq është forma që është përcjellë më së shumti nga veprimi i sahabëve, Allahu qoftë i kënaqur me ta.

Ndërsa gjatë pjesës së namazit që i përgjigjet **sexhdes**, si dhe gjatë uljeve të tjera, ai ulet në mënyrën **iftirash**, sikurse ulja ndërmjet dy sexhdeve.

Sa i përket **sexhdes**, kjo formë e uljes është më e pëlqyeshme dhe nuk është obligim; pra, është prej asaj që konsiderohet më e pëlqyeshme.

Ndërsa **në uljen ndërmjet dy sexhdeve dhe në uljen në fund të namazit**, kjo formë është obligim, sepse personi ka mundësi ta kryejë uljen në këtë formë. Prandaj, **nuk kalon në një formë tjetër përveçse kur nuk ka mundësi ta bëjë atë.**

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"E nëse është i paaftë."

Domethënë, **i sëmuri**.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Atëherë në njërin krah."

Argumenti se ai kalon në faljen e namazit i shtrirë në njërin krah është hadithi i Imran ibn Husajnit, ku Pejgamberi ﷺ ka thënë: **"E nëse nuk mundesh, atëherë në njërin krah."** Hadithi gjendet në *Sahih*.

Themi: Falja e namazit i shtrirë në njërin krah ka **një formë të obligueshme dhe një formë që është sunet**.

Sa i përket formës së obligueshme: Duhet që fytyra e tij të jetë e drejtuar nga kibla. Domethënë, nëse personi falet i shtrirë në njërin krah, por fytyra e tij nuk është e drejtuar nga kibla, **namazi i tij nuk është i vlefshëm**. Patjetër duhet ta drejtojë fytyrën nga kibla.

Përjashtim bën rasti kur nuk ka mundësi ta bëjë këtë. Atëherë obligimi për t'u drejtuar nga kibla bie prej tij, për shkak të pamundësisë për t'u drejtuar nga ajo. Allahu i Lartësuar thotë:

"Ngado që të ktheheni, aty është Fytyra e Allahut." [El-Bekare: 115]

[El-Bekare: 115]

Sa i përket formës së pëlqyeshme: Fukahatë thonë se për të sëmurin që nuk është në gjendje të falet as në këmbë dhe as ulur, **është më e pëlqyeshme të falet i shtrirë në krahun e djathtë**, sepse në hadithin e Aliut, Allahu qoftë i kënaqur me të, ka ardhur: **“Falu i shtrirë në krahun tënd të djathtë.”** Hadithi gjendet në *Musned*.

Atij i lejohet gjithashtu, **pa qenë e papëlqyeshme (mekruh)**, të falet i shtrirë në krahun e majtë, edhe nëse ka mundësi të falet në të djathtin. Pra, i lejohet të falet në krahun e majtë, por sunet është ajo që ka ardhur në hadithin e Aliut, Allahu qoftë i kënaqur me të.

Ju kam thënë se **lënia e një suneti nuk nënkupton domosdoshmërisht se është e papëlqyeshme (mekruh)**. Për këtë kemi folur më parë dhe ju kam përcjellë edhe fjalët e Es-Sefarinit.

Prandaj themi: **I lejohet të falet i shtrirë në krahun e majtë, por me kusht që të jetë i drejtuar nga kibla.**

فَإِنْ صَلَّى مُسْتَلْقِياً وَرِجْلَاهُ إِلَى القِبْلَةِ: صَحَّ، وَيُومِئُ رَاكِعاً وَسَاجِداً وَيَخْفِضُهُ عَنِ الرُّكُوعِ

“E nëse falet i shtrirë në shpinë, me këmbët e drejtuara nga kibla, namazi i tij është i vlefshëm. Rukunë dhe sexhden i bën me shenjë, ndërsa për sexhde përkulet më shumë sesa për ruku.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“E nëse falet i shtrirë në shpinë, me këmbët e drejtuara nga kibla, namazi i tij është i vlefshëm.”

Kjo është **shkalla e katërt**.

Pra, **shkalla e parë** është të falet në këmbë në njërën prej katër formave të saj, të cilat i përmendëm më parë. **Shkalla e dytë:** Nëse nuk mundet, **falet ulur**, dhe e përmendëm edhe formën e uljes. **Shkalla e tretë:** Nëse nuk mund të falet ulur, kalon në faljen e namazit **i shtrirë në njërin krah**. **Shkalla e katërt:** Të falet **i shtrirë në shpinë**.

Për t’u falur i shtrirë në shpinë **nuk është kusht që personi të jetë i paaftë për t’u falur në njërin krah**. Pra, personit i lejohet të falet i shtrirë në shpinë edhe kur ka mundësi të falet në njërin krah, mirëpo **kjo është e papëlqyeshme (mekruh)**.

Këtu është e papëlqyeshme (mekruh) për shkak të mospajtimit që ekziston në këtë çështje, pra **duke marrë parasysh mospajtimin e dijetarëve**. Përndryshe, fukahatë thonë se falja në këtë mënyrë është e vlefshme, por e papëlqyeshme (mekruh).

Cili është argumenti për lejueshmërinë e saj? Fakti se kjo përfshihet në kuptimin e përgjithshëm të fjalës së Pejgamberit ﷺ: **"Atëherë në njërin krah."** Sepse, në gjuhën arabe, edhe për atë që është i shtrirë në shpinë mund të përdoret ky kuptim; nuk është kusht që të jetë patjetër i shtrirë në njërin krah, në kuptimin e mirëfilltë të fjalës. Prandaj, kuptimi i përgjithshëm i hadithit tregon se synohet **të jetë i shtrirë**.

Për më tepër, në disa transmetime ka ardhur: **"Atëherë falu i shtrirë."**

Pra, **shkalla e katërt është që personi të falet i shtrirë në shpinë.**

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Me këmbët e drejtuara nga kibla."

Domethënë, është obligim që **këmbët e tij të jenë të drejtuara nga kibla**. Dijetarët e kanë konsideruar të pëlqyeshme (mustehab) që personi që falet i shtrirë në shpinë **ta ngrejë kokën**, në mënyrë që fytyra e tij të jetë e drejtuar nga kibla, qoftë edhe pak, duke u mbështetur, për shembull, në një jastëk ose në diçka tjetër. E nëse nuk e bën këtë, **namazi i tij është i vlefshëm**.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Rukunë dhe sexhden i bën me shenjë, ndërsa për sexhde përkulet më shumë sesa për ruku."

Sa i përket faktit që rukunë dhe sexhden i bën me shenjë, argument për këtë janë dy hadithe. I pari është veprimi i Pejgamberit ﷺ kur falej mbi kafshën e tij ﷺ të udhëtimit. Atij ﷺ i lejohej kjo në namazin nafile gjatë udhëtimit, dhe Pejgamberi ﷺ **e bënte rukunë dhe sexhden me shenjë** mbi kafshën e tij ﷺ të udhëtimit.

Gjithashtu, është transmetuar se Pejgamberi ﷺ e urdhëroi Xhabir ibn Abdullahun, Allahu qoftë i kënaqur me të, kur ishte i sëmurë — siç transmetohet te Bejhekiu — **që të falej dhe ta bënte rukunë dhe sexhden me shenjë**.

Me **bërjen me shenjë** këtu synohen tri forma. Fukahatë thonë se ajo bëhet **me trup, me kokë dhe me sy**. Përveç këtyre tri formave, nuk ka formë tjetër të bërjes me shenjë.

Pra, bërja me shenjë bëhet: **me trup**, duke e përkulur atë; **me kokë**, duke e ulur atë; dhe **me sy**, për të cilën do të flasim pas pak.

Sa i përket bërjes me shenjë **me trup**, kjo është forma më e plotë. Kur personi dëshiron të bëjë rukunë — qoftë i sëmurë ose udhëtar që fal namaz nafile mbi kafshën e udhëtimit — **e përkul trupin**. Kur vjen rukuja, përkulet në një masë të caktuar, ndërsa kur vjen sexhdja, **përkulet më shumë**.

Siç ka ardhur në hadithin e Xhabirit, Allahu qoftë i kënaqur me të: **“Dhe bëje përkuljen tënde për sexhde më të ulët se përkuljen tënde për ruku.”** Kësaj çështjeje do t’i referohemi përsëri pas pak.

Pra, kjo është **bërja me shenjë me trup**.

Nëse e ka të vështirë ta bëjë me trup, atëherë **e bën me kokë**, duke e ulur vetëm kokën. Megjithatë, forma më e plotë është që ta bëjë me trup.

Natyrisht, nëse nuk mund ta bëjë as me kokë, do të vijë më pas çështja e **bërjes me shenjë me sy**, në rast pamundësie.

Këtë çështje e ka përmendur shprehimisht, mendoj, Ibn Kudame dhe të tjerë: **bërja me shenjë bëhet vetëm me tri gjëra: me trup, me kokë dhe me sy.**

Thamë pak më parë se **bërja me shenjë në ruku dhe sexhde është e ligjësuar**. Por kini kujdes këtu: Cili është dallimi ndërmjet mënyrës së bërjes me shenjë në ruku dhe mënyrës së saj në sexhde?

Themi se ndërmjet bërjes me shenjë në ruku dhe në sexhde ka disa dallime:

Dallimi i parë: Është ai që përmendi autori, Allahu e mëshiroftë, kur tha: **“Dhe e ul atë më shumë.”** Domethënë, bërjen me shenjë për sexhde **e bën më të ulët se bërjen me shenjë për ruku**.

Për shembull, nëse për ruku përkulet, të themi, dhjetë ose pesë gradë dhe pastaj ngrihet, kur dëshiron të bëjë sexhden **përkulet më shumë**, të themi pesëmbëdhjetë ose njëzet gradë. Nuk është se duhet t’i llogarisë gradët; qëllimi është të sqarohet dallimi ndërmjet tyre.

Ky është dallimi i parë ndërmjet rukusë dhe sexhdes dhe **është prej sunetit, jo prej obligimit**.

Dallimi i dytë: E përmendëm pak më parë. A ju kujtohet? Në fillim të diskutimit përmendëm një dallim ndërmjet rukusë dhe sexhdes, prej të cilit fukahatë kanë nxjerrë një dispozitë lidhur me **formën e uljes**.

Sa i përket formës së uljes, kjo është prej sunetit dhe jo prej obligimit. **Më e pëlqyeshme është që gjatë rukusë të jetë ulur këmbëkryq**, përderisa kjo nuk i shkakton vështirësi. Ndërsa gjatë sexhdes **është më e pëlqyeshme të jetë i ulur në mënyrën iftirash**.

Dallimi i tretë: Ekziston edhe një dallim tjetër, për të cilin ka mospajtim, e ai lidhet me **vendosjen e duarve**.

Disa dijetarë kanë thënë se për atë që bën rukunë, është sunet **t'i vendosë duart mbi gjunjë**. Ndërsa ai që e bën sexhden me shenjë, sipas medhhebit, **nuk i vendos duart në tokë**. Ky është edhe mendimi i shumicës dërrmuese të dijetarëve.

Arsyeja është se **atij i është bërë lehtësim në formën e sexhdes**. Për këtë arsye, fukahatë thonë se është e papëlqyeshme (mekruh) që personi **të vendosë para vetes diçka mbi të cilën të bëjë sexhde**, siç veprojnë disa njerëz, duke vendosur, për shembull, një karrige për të bërë sexhde mbi të.

"فَإِنْ عَجَزَ: أَوْمَأَ بِعَيْنَيْهِ"

"E nëse nuk mundet, atëherë bën shenjë me sy."

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"E nëse nuk mundet, atëherë bën shenjë me sy."

Domethënë, nëse nuk mund të falet në këmbë, as ulur dhe as i shtrirë në njërin krah duke bërë shenjë, atëherë **bën shenjë me sy**.

Fillimisht do të përmendim argumentin për këtë, pastaj do të kalojmë te mënyra e bërjes me shenjë me sy.

Sa i përket argumentit, për këtë janë përmendur dy hadithe. I pari është hadithi i Husejn ibn Aliut, Allahu qoftë i kënaqur me të, se Pejgamberi ﷺ ka thënë: **"Bën shenjë me sy."**

Këtë hadith e ka transmetuar Zekerija es-Saxhi dhe ai ka disa rrugë transmetimi. Një rrugë e tij gjendet edhe te Darakutniu, por pa këtë shtesë. Megjithatë, hadithi me shtesën **“bën shenjë me sy”** është i dobët.

Mirëpo, fukahatë argumentohen edhe me kuptimin e përgjithshëm të hadithit të Xhabirit, Allahu qoftë i kënaqur me të, kur ai u sëmur dhe Pejgamberi ﷺ i tha: **“Bëj shenjë.”**

Kuptimi i përgjithshëm i kësaj shprehjeje përfshin **bërjen me shenjë me trup, bërjen me shenjë me kokë dhe bërjen me shenjë me sy**, të cilat ua përmenda pak më parë.

Prandaj, kuptimi i përgjithshëm i hadithit tregon se **bërja me shenjë me sy gjatë namazit është e ligjësuar**.

Ndërsa sa i përket tekstit që e përmend shprehimisht bërjen me shenjë me sy, ua përmenda hadithin e Husejn ibn Aliut, Allahu qoftë i kënaqur me të, **por ai është i dobët**.

Mënyra e bërjes me shenjë me sy është që personi të lëvizë **qepallat** gjatë namazit. Kur është në gjendjen e qëndrimit në këmbë, **i mban sytë hapur**, ndërsa kur kalon në gjendjen e rukusë dhe sexhdes, **i ul qepallat**, duke i mbyllur sytë plotësisht ose pjesërisht. Kjo konsiderohet bërje me shenjë me sy.

Nëse personi nuk mund të bëjë shenjë as me sy, për shembull, nuk është në gjendje t’i hapë ose t’i mbyllë qepallat, atëherë themi se kalon në **faljen e namazit me zemër**.

Pra, e bën nijetin se është në namaz, e lexon Fatihanë nëse është në gjendje të lexojë, i lexon dhikret dhe merr tekbiret nëse është në gjendje t’i shqiptojë. E nëse nuk mundet as t’i shqiptojë, atëherë **i bën ato me zemër**.

Nuk ka thënë askush prej dijetarëve se, nëse personi nuk mund të bëjë shenjë me sy, atëherë **bën shenjë me gisht**. Disa njerëz mendojnë se, nëse nuk mund të bëjë shenjë me sy, atëherë bën shenjë me gisht për qëndrimin në këmbë dhe për rukunë, por **kjo nuk ka bazë**.

Unë nuk njoh — aq sa kam mundur të shqyrtoj dhe sipas dijes sime të kufizuar — ndonjë prej fukahave që ta ketë përmendur shprehimisht këtë çështje.

Disa prej tyre thonë se, në këtë gjendje, personi kalon në **nijetin me zemër**. Ndërsa disa të tjerë, siç është mendimi i hanefive dhe mendimi që ka zgjedhur shejh Tekijuddin, thonë se në këtë gjendje **obligimi i namazit bie tërësisht**.

Por mendimi i saktë është ai që ua kam përmendur, që është mendimi i **shumicës dërrmuese të dijetarëve**: namazi vazhdon të mbetet obligim, prandaj personi **falet me zemër**.

فَإِنْ قَدَرَ أَوْ عَجَزَ فِي أَثْنَائِهَا: انْتَقَلَ إِلَى الْآخَرِ

“E nëse gjatë namazit bëhet i aftë për atë që më parë nuk mund ta bënte, ose bëhet i paaftë për atë që ishte në gjendje ta bënte, kalon në formën përkatëse të faljes.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“E nëse gjatë namazit bëhet i aftë për atë që më parë nuk mund ta bënte, ose bëhet i paaftë për atë që ishte në gjendje ta bënte, kalon në formën përkatëse të faljes.”

Në fillim, shejhu, Allahu e mëshiroftë, foli për **pamundësinë që ekziston që në fillim të namazit**, pra për personin që është i paaftë që kur e fillon namazin.

Ndërsa në këtë fjali flet për rastin kur **pamundësia shfaqet gjatë namazit**. Për shembull, personi e fillon namazin në këmbë, por gjatë namazit lodhet dhe nuk mund të vazhdojë më në këmbë. Në këtë rast, **i lejohet të kalojë në faljen ulur**.

Ose ndodh e kundërta: në fillim të namazit ishte i paaftë, por gjatë namazit **i rikthehet fuqia dhe bëhet i aftë**. Atëherë kalon në qëndrimin në këmbë, në rukunë e plotë ose në sexhden e plotë, sipas gjendjes në të cilën ndodhet.

Fukahatë thonë se kjo vlen edhe kur ndryshimi i gjendjes ndodh **gjatë vetë rukusë**. Për shembull, nëse personi po e bënte rukunë me shenjë dhe, gjatë asaj rukuje, bëhet i aftë ta kryejë rukunë në formën e saj të plotë, atëherë **ngrihet dhe e kryen rukunë të plotë**.

Nuk e ka obligim të kthehet në qëndrimin në këmbë, sepse **obligimi i tij kishte rënë për shkak të pamundësisë dhe vendi i tij në namaz tashmë ka kaluar**. Prandaj, edhe nëse pamundësia largohet, **nuk kthehet tek ai**, por vazhdon me veprimin në të cilin ndodhet.

”فَإِنْ قَدَرَ عَلَى قِيَامٍ وَقُعُودٍ، وَعَجَزَ عَنْ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ: أَوْمَأَ بِرُكُوعٍ قَائِماً، وَبِسُجُودٍ قَاعِداً“

“E nëse mund të qëndrojë në këmbë dhe të ulet, por nuk mund ta bëjë rukunë dhe sexhden, atëherë rukunë e bën me shenjë duke qëndruar në këmbë, ndërsa sexhden e bën me shenjë duke qenë ulur.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“E nëse mund të qëndrojë në këmbë dhe të ulet, por nuk mund ta bëjë rukunë dhe sexhden, atëherë rukunë e bën me shenjë duke qëndruar në këmbë, ndërsa sexhden e bën me shenjë duke qenë ulur.”

Kjo është një çështje shumë e rëndësishme dhe prej saj përfitojmë **dy dispozita**:

Dispozita e parë: Nuk është e domosdoshme që paaftësia për kryerjen e njërit prej rukneve të namazit të nënkuptojë paaftësi edhe për ruknet e tjera. Disa njerëz nuk janë në gjendje të qëndrojnë në këmbë, por i sheh që tërë namazin e falin ulur, edhe pse janë në gjendje ta kryejnë rukunë dhe sexhden në formën e tyre të plotë. Ose disa të tjerë nuk janë në gjendje të bëjnë sexhde, por tërë namazin e falin ulur, edhe pse janë në gjendje të qëndrojnë në këmbë dhe ta kryejnë rukunë. Themi: **Kjo nuk është e saktë**, sepse secili prej këtyre rukneve ka dispozitën e vet dhe personi mund të jetë i paaftë për njërin, por jo për tjetrin.

Prandaj, ai që nuk është në gjendje vetëm të qëndrojë në këmbë, **pjesën e qëndrimit në këmbë e kryen ulur**, ndërsa ruknet e tjera që është në gjendje t’i kryejë, si rukunë dhe sexhden, i kryen në formën e tyre të plotë.

Mund të ndodhë që personi të jetë në gjendje të qëndrojë në këmbë për **tekbirin fillestar të namazit**, ndërsa të mos jetë në gjendje ta vazhdojë qëndrimin në këmbë. Tekbiri fillestar i namazit ka qëndrimin në këmbë që lidhet posaçërisht me të, ndërsa pas tij është një rukn tjetër, që është **qëndrimi në këmbë gjatë leximit**.

Pra, personi mund të jetë në gjendje të qëndrojë në këmbë për tekbirin fillestar të namazit, por të mos jetë në gjendje ta vazhdojë qëndrimin. Në këtë rast i themi: **E ke obligim ta marrësh tekbirin fillestar të namazit duke qëndruar në këmbë**, e pastaj ulesh në karrige. Kur të vijë rukuja, nëse je në gjendje ta bësh rukunë, e bën atë; e nëse nuk je në gjendje, atëherë e kryen sipas gjendjes sate duke qenë ulur.

Pra, dispozita e parë që mësuam është se çdo rukn ka dispozitën e vet. Prej rukneve që duhen dalluar veçmas — dhe po e theksoj këtë për shkak se shumë njerëz gabojnë në të — është fakti se **tekbiri fillestar i namazit merret duke qëndruar në këmbë**. Tekbiri fillestar i namazit është i veçantë nga qëndrimi në këmbë që vjen pas tij.

Disa njerëz nuk janë në gjendje të qëndrojnë gjatë në këmbë, por janë në gjendje të ecin deri në xhami. Një personi të tillë i themi: **Namazin duhet ta fillosh me tekbirin fillestar të namazit duke qëndruar në këmbë, e pastaj ulesh.**

Kjo është **dispozita e parë** që përfituam.

Dispozita e dytë: Shejhu, Allahu e mëshiroftë, tha se ai që nuk është në gjendje të bëjë rukunë, por është në gjendje të qëndrojë në këmbë, **rukunë e bën me shenjë duke qëndruar në këmbë**. Prandaj tha: **“Rukunë e bën me shenjë duke qëndruar në këmbë.”**

Pra, nëse dikush nuk mund ta bëjë rukunë për shkak të dhimbjes së shpinës, të ndonjë problemi me sytë ose për shkak se ka kryer, për shembull, një operacion në sy dhe i është ndaluar të përkulet, i themi: **Mos u ul gjatë tekbirit fillestar të namazit dhe as gjatë qëndrimit në këmbë**, sepse për këto je i aftë. Falu në këmbë.

Kur të vijë rukuja, **mos u ul për ta bërë atë me shenjë**, por bëje me shenjë duke qëndruar në këmbë, sepse rukuja është e lidhur me qëndrimin në këmbë. Prandaj, kalon në formën më të afërt me të. Cila është forma më e afërt me rukunë? **Qëndrimi në këmbë.** Kështu, nuk kalon në ulje, e cila është zëvendësim, por mbetet në formën më të afërt me rukunë, pra **duke qëndruar në këmbë**.

Ndërsa sexhden, meqë ajo është e lidhur me uljen dhe forma e saj është më e afërt me të, **e bën me shenjë duke qenë ulur**.

وَلِمَرِيضِ الصَّلَاةُ مُسْتَلْقِياً مَعَ القُدْرَةِ عَلَى القِيَامِ؛ لِمُدَاوَاةٍ بِقَوْلِ طَبِيبٍ مُسْلِمٍ

“Të sëmurit i lejohet të falet i shtrirë në shpinë, edhe pse është në gjendje të qëndrojë në këmbë, për qëllime mjekimi, sipas fjalës së një mjeku musliman.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Të sëmurit i lejohet të falet i shtrirë në shpinë, edhe pse është në gjendje të qëndrojë në këmbë.”

Autori thotë se të sëmurit, edhe nëse është në gjendje të qëndrojë në këmbë, **i lejohet të falet i shtrirë në shpinë**, nëse qëndrimi i tij në këtë mënyrë bëhet për qëllime mjekimi.

Në kohët e mëparshme, fukahatë sillnin si shembull **mjekimin e syve**. Mjeku mund t’ia ndalonte të sëmurit të lëvizte, qoftë duke qëndruar në këmbë, duke bërë ruku apo duke bërë sexhde, dhe i thoshte: **“Falu i shtrirë në shpinë.”**

Prandaj, në këtë rast themi se **i lejohet të falet i shtrirë në shpinë për shkak të mjekimit.**

Pra, ai falet **i shtrirë në shpinë, edhe pse është në gjendje të qëndrojë në këmbë, nëse kjo bëhet për mjekim.**

Domethënë, **për qëllime trajtimi.**

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Sipas fjalës së një mjeku musliman.”

Kjo është një prej çështjeve të rëndësishme, e ajo është: **Cilit mjek i merret për bazë fjala?**

Fjala e mjekut merret për bazë në lejimin e prishjes së agjërimit gjatë ditës së Ramazanit, në lejimin e faljes i shtrirë në shpinë edhe kur personi është në gjendje të qëndrojë në këmbë, në rënien e obligimit të Haxhit kur ai i shkakton dëm personit, si dhe në shumë dispozita të tjera që është vështirë të përmblidhen.

Fukahatë thonë se mjeku këtu **nuk është dëshmitar, por njoftues për gjendjen**. Për njoftimin mjafton një person, ndërsa në çështjet që kanë të bëjnë me dëshminë kërkohen dy.

Mjeku këtu njofton për gjendjen e personit, prandaj **mjafton një mjek i vetëm**.

Nga e nxjerrim këtë dispozitë? Nga fjala e shejhut: **“një mjek”**, pra një i vetëm.

Çështja e dytë: Fjala e autorit: **“musliman.”**

Fukahatë thonë: **“Mjek musliman dhe i besueshëm.”** Shejhu nuk e përmendi fjalën **“i besueshëm”**, sepse zakonisht personi nuk shkon te një mjek të cilit nuk i beson, por shkon për t’u mjekuar te një mjek të cilit i zë besë.

Sa i përket kushtit që mjeku të jetë musliman, fukahatë thonë se kjo **nuk është për shkak të çështjes së autoritetit**, por sepse kjo lidhet me adhurimet. Mund të ekzistojë dyshimi se një mjek jomusliman mund të jetë i njëanshëm në një çështje që çon në cenimin e adhurimeve të disa njerëzve.

Prandaj, ata thonë se **fjala e mjekut për rënien e një adhurimi ose për ndryshimin e mënyrës së kryerjes së tij merret për bazë vetëm kur ai është mjek musliman dhe i besueshëm.**

وَلَا تَصِحُ صَلَاتُهُ قَاعِداً فِي السَّفِينَةِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى القيام

“Nuk është i vlefshëm namazi i tij ulur në anije, nëse ai është në gjendje të qëndrojë në këmbë.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nuk është i vlefshëm namazi i tij ulur në anije, nëse ai është në gjendje të qëndrojë në këmbë.”

Namazi në anije është një prej çështjeve që fukahatë e të gjitha medhhebeve e kanë trajtuar gjerësisht. Madje, për të janë shkruar edhe shumë vepra të veçanta.

Fukahatë kanë pasur mospajtim rreth shkakut mbi të cilin bazohet ndalesa e faljes në anije. Disa prej tyre thonë se shkaku është **paqëndrueshmëria e saj**, ndërsa sipas medhhebit, ndalesa lidhet me **faljen ulur kur personi është në gjendje të qëndrojë në këmbë**.

Për këtë arsye, shejhu tha: **“Nuk është i vlefshëm namazi i tij ulur në anije.”** Ai përdori shprehjen **“ulur”**, sepse çështja nuk lidhet me paqëndrueshmërinë e anijes, por me **faljen ulur kur personi është në gjendje të qëndrojë në këmbë**.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nëse ai është në gjendje të qëndrojë në këmbë.”

Pra, e ka obligim të falet në këmbë. Nga kuptimi i kësaj fjalie kuptojmë se, nëse falet në këmbë duke i përmbushur të gjitha kushtet dhe obligimet e namazit, **namazi i tij është i vlefshëm**, edhe nëse ka mundësi të falet në tokë.

Pse e theksova këtë? Sepse disa fukaha thonë se problemi i faljes në anije lidhet me faktin se ajo **nuk është e qëndrueshme**. Sipas tyre, nuk është i vlefshëm namazi mbi diçka që nuk është e qëndrueshme, si anija apo luhatësja. Mirëpo, sipas medhhebit, çështja lidhet me **qëndrimin në këmbë**. Prandaj, ata thonë se, nëse personi falet në këmbë duke i kryer ruknet dhe kushtet e namazit, **namazi i tij është i vlefshëm**.

Ndërsa, nëse nuk është në gjendje të qëndrojë në këmbë, si për shembull kur ndodhet në një anije të vogël dhe, për shkak të dallgëve të detit ose rrethanave të ngjashme, nuk mund të qëndrojë në këmbë dhe ka frikë se mund të rrëzohet, atëherë, pa dyshim, **falet ulur**.

E njëjta dispozitë vlen edhe për **aeroplanin**. Personi që ndodhet në aeroplan e ka obligim të falet në këmbë, i drejtuar nga kibla, duke i kryer ruknet e namazit, si rukunë dhe sexhden.

Nëse nuk është në gjendje t’i kryejë këto, **i lejohet të falet ulur duke qenë i drejtuar nga kibla**. E nëse nuk është në gjendje as të drejtohet nga kibla, **i lejohet të falet ulur edhe pa qenë i drejtuar nga kibla**.

Pra, **anija dhe aeroplani kanë të njëjtën dispozitë në këtë çështje.**

وَيَصِحُّ الفَرْضُ عَلَى الرَّاحِلَةِ خَشْيَةَ التَّأَنِّي بِالوَحَلِ، لَا لِلْمَرَضِ

“Namazi farz është i vlefshëm edhe mbi kafshën e udhëtimit, nga frika se mos dëmtohet prej baltës, por jo për shkak të sëmundjes.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Namazi farz është i vlefshëm mbi kafshën e udhëtimit, nga frika e dëmtimit prej baltës, por jo për shkak të sëmundjes.”

Kjo është **forma e dytë prej suneteve që janë transmetuar nga Pejgamberi ﷺ në rastin e shiut dhe baltës**, e ajo është se namazi mund të falet mbi kafshën e udhëtimit.

Argument për këtë është hadithi i Ja‘la ibn Umejes, Allahu qoftë i kënaqur me të, se Pejgamberi ﷺ ishte së bashku me sahabët e tij ﷺ dhe arritën në një vend të ngushtë. Filloi të binte shi, toka u lag dhe hyri koha e namazit. Atëherë Pejgamberi ﷺ i urdhëroi sahabët **që të faleshin duke e bërë rukunë dhe sexhden me shenjë**. Pejgamberi ﷺ u fal mbi kafshën e tij ﷺ të udhëtimit duke bërë shenjë, dhe edhe ata u falën pas tij ﷺ në të njëjtën mënyrë.

Pra, ky është **suneti i dytë** që është transmetuar nga Pejgamberi ﷺ në këtë çështje: **falja mbi kafshën e udhëtimit në rast shiu dhe balte.**

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nga frika e dëmtimit prej baltës, por jo për shkak të sëmundjes.”

Themi se fukahatë ia kanë bashkuar kësaj edhe **shiun**, sepse balta shkaktohet nga shiu, prandaj edhe shiu merr të njëjtën dispozitë.

Mirëpo, që namazi farz të lejohet të falet mbi kafshën e udhëtimit për shkak të shiut dhe baltës, fukahatë kanë vendosur si kusht **që zbritja prej saj të paraqesë vështirësi**. Pra, duhet të ekzistojë një vështirësi reale në zbritje, si në rastin e baltës. Edhe vendi ku ndodhej Pejgamberi ﷺ ishte **i ngushtë**.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Por jo për shkak të sëmundjes.”

Domethënë, të sëmurit **nuk i lejohet të falet mbi kafshën e udhëtimit**, sepse, nëse falet mbi të, mund të mos jetë i drejtuar nga kibla dhe mund të mos e kryejë rukunë dhe sexhden në formën e tyre të plotë.

Cila është arsyeja? Fukahatë thonë: Sepse falja e të sëmurit mbi kafshën e udhëtimit **nuk i sjell atij ndonjë lehtësim për shkak të sëmundjes**. Ndryshe nga personi që gjendet në shi dhe baltë, të cilit i sjell dobi qëndrimi në mjetin e tij të udhëtimit. Prandaj, ai mund të falet mbi të ose në veturën e tij, sepse **zbritja nga vetura i shkakton vështirësi ose dëm**.

Ndërsa i sëmuri, kur nuk ka shi apo baltë, nuk dëmtohet nga zbritja për shkak të këtyre rrethanave, prandaj **zbret dhe falet**.

Megjithatë, fukahatë kanë përjashtuar një rast: **nëse i sëmuri, pasi të zbresë nga mjeti i udhëtimit, nuk është në gjendje të hipë përsëri në të**, atëherë i lejohet të falet mbi të.

فَصْلٌ

Nënkapitull

”مَنْ سَافَرَ سَفَراً مُبَاحاً أَرْبَعَةَ بُرُدٍ: سُنَّ لَهُ قَصْرُ رُبَاعِيَّةٍ رَكْعَتَيْنِ، إِذَا فَارَقَ عَامِرَ قَرْيَتِهِ، أَوْ خِيَامَ قَوْمِهِ“

“Kush udhëton në një udhëtim të lejuar, në largësi prej katër burudësh, është sunet për të që namazin prej katër rekatesh ta shkurtojë në dy rekate, pasi të ketë kaluar zonën e banuar të vendbanimit të tij ose tendat e popullit të tij.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nënkapitull: Kush udhëton në një udhëtim të lejuar, në largësi prej katër burudësh, është sunet për të që namazin prej katër rekatesh ta shkurtojë në dy rekate.”

Shejhu, Allahu i Lartësuar e mëshiroftë, filloi të përmendë dispozitat e **shkurtimit të namazit** dhe tha: **“Kush udhëton në një udhëtim të lejuar.”**

Lehtësimet e udhëtimit nuk lejohen përveçse në **udhëtimin e lejuar**. Udhëtim i lejuar është udhëtimi për kryerjen e një adhurimi, si Haxhi, xhihadi dhe të ngjashme, ose udhëtimi në të cilin nuk ka mëkat, si udhëtimi për tregti, shëtitje dhe të ngjashme.

Ndërsa ai që udhëton në një **udhëtim të ndaluar**, si për shembull kur udhëton për të kryer një bidat, sikurse ai që shkon me qëllim për të vizituar një idhull prej idhujve që adhurohen krahas Allahut të Lartësuar, ose një varr prej varreve të njerëzve të devotshëm, fukahatë kanë pohuar se atij që udhëton për të vizituar një varr **nuk i lejohet të përfitojë nga lehtësimet e udhëtimit**, sepse udhëtimi i tij është udhëtim mëkati.

Kjo është **çështja e parë**.

Çështja e dytë: Atij që udhëton për të kryer një vepër të ndaluar, si për shembull të shkojë për të pirë alkool ose për të kryer zina me një grua, **nuk i lejohet të përfitojë nga lehtësimet e udhëtimit gjatë këtij udhëtimi**.

Cili është argumenti për këtë?

Është një rregull që e kemi përmendur më parë dhe për të cilin dëshmojnë bazat e Sheriatit: **“Kur një vepër është e ndaluar, ndalimi nënkupton pavlefshmërinë e saj.”**

Pra, ndalimi i këtij udhëtimi nënkupton pavlefshmërinë e tij. Nga aspekti i dispozitës fetare, **ekzistenca dhe mosekzistenca e tij janë njësoj**; qoftë udhëtar apo jo, është njësoj, sepse udhëtimi i tij **nuk merret në konsideratë nga Sheriati**.

Ju kam përmendur më parë edhe rregullin se **shkaqet e ndaluara nuk merren në konsideratë**. Çdo shkak i ndaluar është i pavlefshëm, dhe ky rregull zbatohet në mijëra çështje.

Për shembull, ai që martohet me një grua me një kurorëzim të pavlefshëm, nuk e ka obligim t’i mbulojë shpenzimet e saj dhe fëmija nuk i atribuohet atij. Përse? Sepse **shkaku është i pavlefshëm, prandaj edhe ajo që rrjedh prej këtij shkaku është e pavlefshme**.

Kështu edhe këtu: meqë udhëtimi është i ndaluar, **edhe dispozitat që rrjedhin prej tij nuk kanë efekt.**

Me **udhëtimin e lejuar** lidhen dy çështje:

Çështja e parë: Ndonjëherë një udhëtim mund të përmbajë njëkohësisht **qëllim të ndaluar dhe qëllim të lejuar**, si për shembull kur dikush udhëton për të kryer zina me një grua dhe njëkohësisht për të vizituar një të afërm.

Fukahatë thonë se **merret për bazë qëllimi mbizotërues**. Pra, shikohet se cili është qëllimi kryesor për të cilin është ndërmarrë udhëtimi.

Nëse, për shembull, qëllimi kryesor i udhëtimit të tij është **mbajtja e lidhjeve farefisnore**, por gjatë udhëtimit synon gjithashtu të marrë një pasuri që është haram për të, si për shembull të përvetësojë padrejtësisht pasurinë e dikujt ose diçka të ngjashme, themi: **Këtij personi i lejohet të përfitojë nga lehtësimet e udhëtimit**, sepse qëllimi kryesor dhe pjesa mbizotëruese e udhëtimit të tij është mbajtja e lidhjeve farefisnore.

Kjo është **forma e parë**.

Forma e dytë: Fukahatë thonë se, nëse një person nis një **udhëtim të ndaluar dhe më pas pendohet gjatë tij**, prej momentit të pendimit **i lejohet të përfitojë nga lehtësimet e udhëtimit**.

Nuk ka dyshim, si nga aspekti i argumenteve, ashtu edhe nga rregullat e Sheriatit, se atij që udhëton në një udhëtim të ndaluar **nuk i lejohet të përfitojë nga lehtësimet e udhëtimit**. Argumenti për këtë çështje është shumë i fortë dhe nuk ka dyshim në të.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Katër burudë.”**

Përcaktimi i largësisë së udhëtimit në të cilën lejohen lehtësimet e udhëtarit është prej **çështjeve mjaft të ndërlikuara**, dhe për këtë nuk ekziston ndonjë argument i qartë dhe i drejtpërdrejtë nga Pejgamberi ﷺ.

Meqë nuk kemi ndonjë hadith të qartë që e përcakton këtë, atëherë shikojmë fjalët e sahabëve, Allahu qoftë i kënaqur me ta. Gjejmë se dy prej sahabëve, **Ibn Abbasi dhe Ibn Omeri**, Allahu qoftë i kënaqur me ta, kanë thënë se **namazi shkurtohet në një udhëtim prej katër burudësh**.

Baza e kësaj transmetohet në *Sahih el-Buhari*: **Ibn Omeri dhe Ibn Abbasi e shkurtonin namazin kur udhëtimi arrinte katër burudë.**

Ndërsa në një transmetim tjetër, jashtë *Sahihut*, ka ardhur: **“Namazi shkurtohet vetëm në katër burudë.”**

Kjo tregon se **namazi nuk shkurtohet në një largësi më të vogël se katër burudë**.

Prandaj, në përcaktimin e largësisë që konsiderohet udhëtim, është marrë për bazë **fjala e këtyre dy sahabëve, të cilët ishin prej fukahave të sahabëve**, Allahu qoftë i kënaqur me ta.

Na mbeten këtu **dy çështje të rëndësishme**:

Çështja e parë: Sa është largësia e katër burudëve?

Fjala **burud** është shumësi i fjalës **berid**. Fukahatë, Allahu i mëshiroftë, thonë se, sipas përllogaritjeve bashkëkohore, **një berid është afërsisht 20,16 kilometra**.

Pra, nëse katër burudët i përllogarisim sipas kësaj mase, largësia është **afërsisht 80,64 kilometra**.

Kjo është çështja e parë, pra **përcaktimi i largësisë së katër burudëve**.

Çështja e dytë: Sipas mendimit të saktë të medhhebit, ky përcaktim është **i përafërt dhe jo një kufi i prerë**.

Kjo do të thotë se, nëse largësia është pak më e shkurtër, kjo tolerohet. Nëse mungon një kilometër ose gjysmë kilometri, çështja është e lehtë; madje, edhe nëse mungojnë dy kilometra, mund të tolerohet, sepse **kjo largësi është përcaktuar në mënyrë të përafërt dhe jo si një kufi i prerë**.

Është njësoj siç kemi thënë më parë për **dy kullet**, se përcaktimi i tyre është i përafërt dhe jo një kufi i prerë.

Kjo është **çështja e dytë**.

Çështja e tretë: Themi se në përcaktimin e udhëtimit **merret parasysh largësia dhe jo koha**. Pra, kriteri për përcaktimin e udhëtimit është largësia, jo koha që duhet për ta përshkuar atë.

Kjo do të thotë se, edhe nëse personi e përshkon këtë largësi **brenda një ore ose edhe më pak**, ajo përsëri konsiderohet udhëtim.

Argument për këtë është fjala e Pejgamberit ﷺ: **"Nuk i lejohet një gruaje që beson në Allahun dhe Ditën e Fundit të udhëtojë një largësi prej tri ditësh, përveçse me një mahrem."** Ndërsa në një transmetim tjetër ka ardhur: **"Një largësi prej një dite e një nate."**

Pra, Pejgamberi ﷺ e lidhi dispozitën me **largësinë që përshkohet**, jo me vetë kohëzgjatjen e udhëtimit.

Katër burudët përkojnë me **largësinë që përshkohej për dy ditë**. Nga Pejgamberi ﷺ janë transmetuar përmendje të largësisë së një dite, dy ditëve dhe tri ditëve. Ndërsa ne kemi marrë largësinë e dy ditëve, sepse **këtë përcaktim e kanë zgjedhur sahabët**, Allahu qoftë i kënaqur me ta, duke i dhënë përparësi këtij përcaktimi ndërmjet transmetimeve të ardhura.

Çështja e katërt dhe e fundit: Prej nga fillon të llogaritet kjo largësi?

Shumë njerëz mendojnë se largësia e udhëtimit **llogaritet duke filluar nga shtëpia e personit**, por kjo nuk është e saktë.

Në qytetet e mëdha, si Riadi dhe Xhide, mund të ndodhë që largësia nga njëri skaj i qytetit deri në skajin tjetër, pa dalë ende prej tij, të arrijë ose madje **të kalojë tetëdhjetë kilometra**.

Prandaj, fukahatë thonë se largësia prej katër burudësh **llogaritet duke filluar nga skaji i vendbanimit**, pra nga vendi prej të cilit personit i lejohet të fillojë të përfitojë nga lehtësimet e udhëtimit.

Kjo është pika ku ai **del përtej zonës së banuar të vendbanimit**, domethënë pasi kalon shtëpitë e fundit të tij. Për këtë do të flasim pas pak.

Pra, largësia llogaritet **nga fundi i zonës së banuar të vendbanimit**. Nëse prej aty deri në destinacion largësia është mbi tetëdhjetë kilometra, themi se **i lejohet të përfitojë nga lehtësimet e udhëtimit**.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Është sunet për të që namazin prej katër rekatesh ta shkurtojë në dy rekate.”**

Argument për këtë është ajo që është vërtetuar nga Pejgamberi ﷺ, se ai ﷺ **u fal në Usfan dhe në Dhul-Hulejfe nga dy rekate**. Kjo tregon se për udhëtarin është sunet **shkurtimi i namazit**.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Pasi të ketë kaluar zonën e banuar të vendbanimit të tij.”**

Me **zonën e banuar të vendbanimit** synohen shtëpitë e tij. Argument për këtë është ajo që ua përmenda pak më parë: Pejgamberi ﷺ, sa ishte në Medinë, **u fal katër rekate**, ndërsa pasi doli prej Medinës **u fal dy rekate**. Kjo tregon se personit nuk i lejohet të përfitojë nga lehtësimet e udhëtimit derisa **të dalë nga zona e banuar e vendbanimit**.

Nga kjo kuptojmë se me **kufirin e zonës së banuar** lidhen dy dispozita:

Dispozita e parë: Prej këtij kufiri **fillon të llogaritet largësia e udhëtimit**.

Dispozita e dytë: Pasi të ketë kaluar kufirin e zonës së banuar, **i lejohet të përfitojë nga lehtësimet e udhëtimit**, edhe nëse ende e sheh zonën e banuar.

Për shembull, ai që niset nga Riadi, sapo ta kalojë lagjen El-Urejxha dhe shtëpitë e fundit të zonës së banuar të mbeten pas tij, konsiderohet se e ka kaluar kufirin e saj. Për këtë arsye, fukahatë përdorin edhe shprehjen **“ta ketë kaluar përtej”**: pra, zona e

banuar të mos jetë më as në të djathtën dhe as në të majtën e tij, por **të ketë mbetur pas tij**, qoftë edhe pak.

Që nga ai moment, i lejohet të ndalet dhe **të përfitojë nga lehtësimet e udhëtimit**, si shkurtimi dhe bashkimi i namazeve, si dhe prishja e agjërimit.

Gjithashtu, **pikërisht nga ky kufi fillon të llogaritet largësia e udhëtimit**.

Natyrisht, thamë se argumenti që tregon se personit **nuk i lejohet të përfitojë nga lehtësimet e udhëtimit derisa të ketë kaluar zonën e banuar** është veprimi i Pejgamberit ﷺ, si dhe ajo që është transmetuar nga Aliu, Allahu qoftë i kënaqur me të, se ai fillonte të përfitonte nga lehtësimet e udhëtimit **pasi e kalonte zonën e banuar**.

Ndërsa ajo që është transmetuar nga disa sahabë, si **Ebu Basra el-Gifariu**, Allahu qoftë i kënaqur me të, mund të japë përshtypjen se ai përfitonte nga lehtësimet ndërsa ende e shihte zonën e banuar. Mirëpo, **ky transmetim shpjegohet me faktin se ai e kishte kaluar zonën e banuar, por ende e kishte në pamje**, dhe jo se ndodhej ende brenda saj.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Pasi të ketë kaluar zonën e banuar të vendbanimit të tij."**

Me **zonën e banuar të vendbanimit të tij** synohen **shtëpitë e tij**.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Ose tendat e popullit të tij."**

Pra, nëse janë njerëz që banojnë në tenda dhe nuk kanë shtëpi të ndërtuara, atëherë merret për bazë **dalja përtej tendave të tyre**.

Fukahatë, Allahu i mëshiroftë, thonë: Nëse personi nuk banon në një zonë të banuar me ndërtesa, si për shembull kur banon i vetëm në një fermë, ose banon në atë që quhet **kasr** — me të cilin këtu nuk synohen pallatet e mëdha e të larta, por shtëpitë e vogla të ndërtuara pranë njëra-tjetrës brenda fermave; janë quajtur *kasr* për këtë arsye — atëherë në secilën fermë mund të ketë një grup të tillë shtëpish.

Në këtë rast, kufiri që duhet të kalojë është **kufiri i fermës ose i kopshtit ku banon**, sepse ai nuk ka zonë tjetër të banuar përreth tij. Sapo të dalë nga ferma e tij dhe të ketë bërë nijet për një udhëtim prej tetëdhjetë kilometrash ose më shumë, **i lejohet të përfitojë nga lehtësimet e udhëtimit**. E njëjta gjë vlen kur del nga grupi i shtëpive ku banon, brenda tokave që kultivohen dhe mbillen.

Fukahatë, Allahu i mëshiroftë, thonë gjithashtu se **nuk merren parasysh vendet ku mbahen bagëtitë**, edhe nëse zakonisht ndodhen pranë shtëpive.

Në kohën tonë, po kështu, **nuk merren parasysh pikat e karburantit**, as vendet e tjera që nuk bëjnë pjesë në zonën e banuar, si vendet ku hidhen mbeturinat, hapësirat e tregjeve dhe të ngjashme.

Për shembull, në rrugën e vjetër të Sherkijes ka pasur — dhe ndoshta vazhdon të ketë — një treg për shitjen e deveve dhe të gjërave që lidhen me to. **Ky treg nuk konsiderohet pjesë e zonës së banuar.** Zona e banuar përfundon aty ku përfundojnë vendet ku njerëzit **banojnë dhe kalojnë natën**. Ndërsa këto hapësira përdoren vetëm për ekspozimin dhe shitjen e mallrave e të ngjashme.

Edhe **shtëpitë ose objektet e pushimit jashtë qytetit** nuk konsiderohen pjesë e zonës së banuar, sepse ndodhen jashtë saj dhe marrin dispozitën e fermave.

Mirëpo, nëse një person **banon vetë në një objekt të tillë jashtë vendbanimit**, atëherë, për të, kufiri merret nga ai vend. Pra, kur del nga ai objekt ose nga ferma ku banon, është sikur **ka dalë nga zona e tij e banuar**, përderisa ajo nuk është e bashkuar me vendbanimet përreth.

وَإِنْ أَحْرَمَ حَضَراً ثُمَّ سَافَرَ، أَوْ سَفَراً ثُمَّ أَقَامَ، أَوْ ذَكَرَ صَلَاةَ حَضَرٍ فِي سَفَرٍ، أَوْ عَكْسُهُ، أَوِ ائْتَمَّ بِمُقِيمٍ، أَوْ بِمَنْ يَشُكُّ فِيهِ، أَوْ أَحْرَمَ بِصَلَاةٍ يَلْزَمُهُ إِتْمَامُهَا فَفَسَدَتْ وَأَعَادَهَا، أَوْ لَمْ يَنْوِ القَصْرَ عِنْدَ إِحْرَامِهَا، أَوْ شَكَّ فِي نِيَّةِ القَصْرِ، أَوْ نَوَى إِقَامَةً أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ، أَوْ كَانَ مَلَّاحاً مَعَهُ أَهْلُهُ لَا يَنْوِي الْإِقَامَةَ بِبَلَدٍ: لَزِمَهُ أَنْ يُتِمَّ.

“Nëse e fillon namazin duke qenë në vendbanim e pastaj niset në udhëtim; ose e fillon namazin duke qenë në udhëtim, e pastaj bëhet vendas; ose gjatë udhëtimit i kujtohet një namaz që i ka mbetur nga koha kur ishte në vendbanim, ose e kundërta; ose falet pas një imami që është vendas, ose pas dikujt për të cilin dyshon nëse është vendas; ose e fillon një namaz të cilin e ka obligim ta falë të plotë, pastaj namazi i prishet dhe e përsërit atë; ose nuk e bën nijetin për shkurtimin e namazit në momentin e tekbirit fillestar të namazit; ose dyshon në nijetin për shkurtimin e namazit; ose bën nijet të qëndrojë më shumë se katër ditë; ose është marinar që e ka familjen me vete dhe nuk ka për qëllim të qëndrojë në ndonjë vendbanim: në të gjitha këto raste e ka obligim ta falë namazin të plotë.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Nëse e fillon namazin duke qenë në vendbanim, e pastaj niset në udhëtim.”**

Këtë fjali do ta shpjegoj pjesë-pjesë, pastaj në fund do të përmendim **rregullin e saj dhe argumentin për të**.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Nëse e fillon namazin duke qenë në vendbanim, e pastaj niset në udhëtim.”**

Kjo fjali ka **dy kuptime te dijetarët**:

Kuptimi i parë: Personi e merr tekbirin fillestar të namazit duke qenë në vendbanim, pra e fillon namazin si person që nuk është në udhëtim dhe për të namazi është katër rekate, e më pas niset në udhëtim.

Për shembull, personi ndodhet në një anije, ndërsa anija është ende brenda vendbanimit. Ai e merr tekbirin fillestar të namazit dhe e fillon namazin në anije, e më pas anija del përtej zonës së banuar. Në këtë rast, ai tashmë ka hyrë në udhëtim **si me nijetin e tij, ashtu edhe faktikisht**.

Kuptimi i dytë: Kjo fjali mund të nënkuptojë gjithashtu se **koha e namazit i ka hyrë duke qenë në vendbanim, e më pas ai niset në udhëtim**, edhe nëse ende nuk e kishte filluar namazin dhe nuk e kishte marrë tekbirin fillestar të namazit.

Pra, këtu shprehja **“e fillon namazin”** është përdorur me kuptimin e **hyrjes së kohës së namazit**.

Të dyja kuptimet janë të sakta. Prandaj, fjalën e shejhut e kuptojmë në atë mënyrë që t’i përfshijë **të dyja rastet**.

Pra, nëse namazi i bëhet obligim personit **duke qenë në vendbanim dhe më pas ai udhëton**, ose e kundërta, namazi i bëhet obligim **duke qenë në udhëtim dhe pastaj kthehet në vendbanim**, atëherë kemi këto dy raste.

Si shembull për rastin e dytë: Hyn koha e namazit të drekës ndërsa personi është ende udhëtar dhe nuk ka hyrë në Riad. Ezani i drekës thirret, për shembull, në orën 11:50, ndërsa ai mbërrin në Riad në orën 13:00.

Kur iu bë obligim namazi? **Duke qenë në udhëtim.** Pastaj ai **u kthye në vendbanim**.

Ky është **rasti i dytë**.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Ose i kujtohet gjatë udhëtimit një namaz që i ka mbetur nga koha kur ishte në vendbanim.”**

Për shembull, një person kishte harruar një namaz ose e kishte zënë gjumi dhe nuk e kishte falur, dhe namazi që i ishte bërë obligim kur ishte në vendbanim nuk i kujtohet **derisa të niset në udhëtim**.

Ose e kundërta: namazi i ishte bërë obligim **gjatë udhëtimit**, por kishte harruar ta falte dhe nuk i kujtohet **derisa të kthehet në vendbanim**.

Në të gjitha këto **katër raste**, ai e fal namazin **si personi që është në vendbanim**, domethënë **nuk e shkurton namazin**. Unë vetëm e ndava fjalën e autorit në pjesë për ta sqaruar.

Përse në të katër këto raste veprohet kështu?

Fukahatë thonë se këtu kemi të bëjmë me një rregull që lidhet me **kohën kur adhurimi bëhet obligim dhe kohën kur ai kryhet**: Nëse një adhurim i bëhet obligim personit në

një gjendje, ndërsa ai e kryen në një gjendje tjetër, a merret për bazë **gjendja në kohën e kryerjes** apo **gjendja në kohën kur iu bë obligim**?

Sipas medhhebit, në adhurime — kini parasysh, po flasim për adhurimet dhe jo për çështje të tjera — dhe veçanërisht në namaz, **nuk merret për bazë vetëm gjendja në kohën kur namazi u bë obligim dhe as vetëm gjendja në kohën kur ai kryhet**.

Natyrisht, në zekat, sipas tyre, merret për bazë koha kur ai bëhet obligim, dhe kjo do të na vijë në vendin e vet. Mirëpo, në namaz dhe në çështje të ngjashme, hanbelitë tregohen **shumë të kujdesshëm në ruajtjen e plotësisë së namazit**, madje obligojnë disa gjëra që dijetarët e tjerë nuk i obligojnë.

Prandaj thonë: Duke u bazuar në këtë kujdes, nuk marrim për bazë vetëm kohën kur namazi u bë obligim dhe as vetëm kohën kur ai kryhet, por **marrim për bazë formën më të plotë të namazit**.

Është i njëjti rregull që kemi përmendur te **mes’hi**. A ju kujtohet? Ai që e fillon mes’hin duke qenë në vendbanim e pastaj udhëton, ose e fillon duke qenë udhëtar e pastaj kthehet në vendbanim, **vepron sipas asaj që është më e sigurt për përmbushjen e obligimit**.

Edhe këtu është njësoj: qoftë nëse namazi i është bërë obligim gjatë udhëtimit dhe pastaj kthehet në vendbanim, qoftë nëse i është bërë obligim duke qenë në vendbanim dhe pastaj udhëton, **merret për bazë forma më e plotë**, pra namazi falet i plotë, si namazi i atij që është në vendbanim.

Vetëm sa për **ta zbatuar rregullin në raste të ngjashme**, do t’ju përmend disa çështje dhe ju më thoni si është dispozita e tyre:

Sikur një person ta dijë se do të mbërrijë në vendin e tij, në Riad, ku ai banon, **njëzet minuta pas ezanit të drekës**. Zakonisht ne e bëjmë ikametin njëzet minuta pas ezanit të drekës, apo jo?

Ky person thotë: “Dua ta fal namazin e drekës para se të hyj në Riad, që ta fal dy rekate.” Ai do të hyjë në Riad në kohën kur xhamitë janë duke bërë ikametin ose pak para ikametit. Çfarë mendoni, a i lejohet ta falë namazin para se të hyjë?

Themi: **Po, i lejohet.** Ajo që merret për bazë këtu është hyrja e kohës së namazit, pra ezani. Kjo nuk paraqet ndonjë problem, sepse namazi i është bërë obligim duke qenë ende udhëtar. Prandaj, nëse e fal jashtë Riadit, para se të mbërrijë në të, për shembull

para pikës së kontrollit, **e fal dy rekate**. Por nëse hyn në Riad dhe pastaj e fal, **e fal katër rekate**.

Shikoni tani **çështjen e dytë**:

Ky person, i cili do të mbërrijë në Riad pas hyrjes së kohës së drekës, thotë: "Unë dua të mbërrij në Riad dhe të fle, prandaj dua t'i fal drekën dhe ikindinë së bashku, **me bashkim në kohën e drekës**", edhe pse është i sigurt se do të mbërrijë në orën një dhe deri në ezanin e ikindisë kanë mbetur më shumë se dy orë.

Çfarë themi?

Themi: **I lejohet.** I lejohet t'i falë drekën dhe ikindinë së bashku para se të hyjë në Riad, sepse i fal ato **duke qenë ende udhëtar**.

Por nëse e vonon namazin e drekës derisa të hyjë në qytet, atëherë **e fal katër rekate**.

Po ikindinë?

Edhe ikindinë **e fal katër rekate**, por a e bashkon me drekën apo jo?

Nuk i bashkon, sepse tashmë i fal namazet si person që është në vendbanim. Prandaj, **secilin namaz e fal në kohën e vet**.

Ndërsa personi i rastit të parë, i cili e fali vetëm drekën dy rekate jashtë qytetit dhe nuk e fali ikindinë, kur të hyjë në qytet, **ikindinë e fal katër rekate**.

Këta shembuj i përmendëm vetëm që **ta kuptoni qartë se si zbatohet kjo çështje**.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Ose falet pas një imami që është vendas."**

Kur udhëtari falet pas një imami që është vendas, **e ka obligim ta falë namazin të plotë**. Argument për këtë është hadithi i Ibn Abbasit, Allahu qoftë i kënaqur me të, në *Sahihun e Muslimit*, kur u pyet për udhëtarin që falet pas atij që është vendas, dhe ai tha: **"E fal të plotë. Ky është Suneti."**

Gjithashtu, është transmetuar nga Ibn Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, se **kur falej pas një imami që ishte vendas, e falte namazin të plotë, ndërsa kur u printe njerëzve në namaz gjatë udhëtimit, e shkurtonte atë.**

Pra, kur udhëtari falet pas një imami që është vendas, **e ka obligim ta falë namazin të plotë**.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Ose pas dikujt për të cilin dyshon.”**

Domethënë, nëse xhematliu dyshon nëse imami është **udhëtar apo vendas**, e ka obligim ta falë namazin si ai që është në vendbanim, pra **katër rekate**.

Cili është argumenti i tyre për këtë?

Ata thonë se për shkurtimin e namazit **kërkohet nijeti i shkurtimit**. Kur gjendja e imamit është e paqartë dhe xhematliu nuk e di nëse ai do ta shkurtojë namazin apo do ta falë të plotë, atëherë **nijeti i xhematliut mbetet i lëkundur**.

Rregulli te fukahatë në kapitullin e nijetit — qoftë në pastërti, në Haxh apo në çështje të tjera — është se **dyshimi në nijet është sikurse të mos ketë nijet fare**.

Prandaj, kthehemi te rregulli bazë, e rregulli bazë është **që namazi të mos shkurtohet**. Kështu, ai merr dispozitën e atij që nuk e ka bërë nijetin për shkurtim.

Pra, nëse xhematliu dyshon nëse imami është udhëtar që e shkurton namazin apo jo, **e ka obligim ta falë namazin katër rekate**, edhe nëse më pas imami e shkurton atë. Nuk është e vlefshme që nijetin e tij për shkurtim **ta kushtëzojë me nijetin e imamit**.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Ose e fillon një namaz të cilin e ka obligim ta falë të plotë, pastaj namazi i prishet dhe e përsërit atë.”**

Domethënë, personi e merr tekbirin fillestar të namazit për një namaz të cilin **e ka obligim ta falë të plotë** dhe duhet ta përfundojë si të tillë. Pastaj ai namaz i prishet dhe më vonë e përsërit duke qenë në udhëtim. Në këtë rast, **e ka obligim ta falë përsëri katër rekate**, duke marrë për bazë gjendjen në të cilën iu prish namazi.

Për shembull, një person e fillon namazin e drekës duke qenë në vendbanim. Pasi e merr tekbirin fillestar të namazit, namazi i prishet për ndonjë arsye, qoftë me veprimin e tij — si për shembull kur e ndërpret vetë — ose për shkak të diçkaje që i ndodh gjatë namazit. Namazi mund t’i prishet, për shembull, edhe nëse gjendet uji pasi ai e kishte filluar namazin me tejemum.

Nëse ky person thotë: “Do ta vonoj namazin derisa të dal nga vendbanimi dhe pastaj do ta fal të shkurtuar”, i themi: **Jo, e ke obligim ta falësh katër rekate.**

Kjo bëhet për kujdes në ruajtjen e namazit dhe **për t’ia mbyllur rrugën mundësisë që njerëzit t’i prishin namazet e tyre me qëllim që më pas t’i falin të shkurtuara**. Meqë

namazin e parë e kishte filluar me nijetin që ta falte katër rekate, **e ka obligim ta falë të plotë edhe kur e përsërit**.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Ose nuk e bën nijetin për shkurtim.”**

Domethënë, personi nuk e ka bërë nijetin për shkurtimin e namazit **në momentin kur e ka filluar atë**.

Shumë njerëz e fillojnë namazin me nijetin për ta falur katër rekate dhe më pas, gjatë namazit, u lind nijeti që ta shkurtojnë. Themi: **Nuk u lejohet ta kthejnë atë në namaz të shkurtuar**, sepse nijeti i tyre që në fillim ka qenë për namaz të plotë.

Fukahatë e shprehin këtë duke thënë: **“Nijeti nuk kalon nga më e larta në më të ulëtën.”**

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Ose dyshon në nijetin e tij.”**

Disa njerëz e marrin tekbirin fillestar të namazit duke qenë të lëkundur në nijetin e tyre: **A ta shkurtoj namazin apo ta fal të plotë?** Themi: Nëse nijeti nuk është i prerë në momentin e tekbirit fillestar të namazit, atëherë **e ke obligim ta falësh namazin të plotë**.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Ose bën nijet të qëndrojë më shumë se katër ditë.”**

Kjo është një çështje e rëndësishme, madje është **prej çështjeve më të rëndësishme**. Do t’ju përmend një rregull lidhur me **tri llojet e vendqëndrimit**, i cili do t’ju sqarojë shumë paqartësi.

Është përcjellë pajtimi i dijetarëve se, në kapitullin e udhëtimit, vendqëndrimet ndahen në tri lloje:

- **Vendbanimi i përhershëm;**
- **Vendi i udhëtimit;**
- **Vendi i qëndrimit të përkohshëm.**

Vendbanimi i përhershëm është vendi ku personi ka familjen dhe bashkëshorten e tij. Ku janë familja dhe bashkëshortja jote, aty është **vendbanimi yt i përhershëm**.

Në shumicën e rasteve, personi ka vetëm një vendbanim të përhershëm, siç jemi ne të gjithë banorë të përhershëm të Riadit. Mirëpo, është e mundur që një person të ketë edhe **dy vendbanime të përhershme**.

Kur ndodh kjo? Kur, për shembull, personi ka dy bashkëshorte. Ajo që merret për bazë këtu është **bashkëshortja dhe jo shtëpia**. Personi mund të ketë njëzet shtëpi në vende të ndryshme, por një vend nuk konsiderohet vendbanim i tij i përhershëm vetëm për shkak se ka një shtëpi aty; ai konsiderohet i tillë kur aty ka **bashkëshorten dhe fëmijët e tij**.

Për këtë arsye, Othmani, Allahu qoftë i kënaqur me të, kur shkonte në Mekë, **e falte namazin të plotë**, sepse atje kishte bashkëshorte.

Pra, ky është **vendbanimi i përhershëm**. Kur personi hyn në një vend që është vendbanimi i tij i përhershëm, edhe nëse qëndron aty vetëm për një pjesë të ditës, **nuk i lejohet të përfitojë nga asnjë prej lehtësimeve të udhëtimit**.

Për shembull, unë udhëtoj nga Sherkijeja për në Mekë dhe gjatë rrugës kaloj nëpër Riad. Edhe nëse qëndroj në Riad vetëm një orë dhe dua të falem aty, e kam obligim **ta fal drekën në kohën e saj dhe ikindinë në kohën e saj, nga katër rekate, pa i shkurtuar**, sepse kam hyrë në vendbanimin tim të përhershëm.

Ky është **lloji i parë**.

Lloji i dytë është vendi i udhëtimit.

Me vendin e udhëtimit synohen disa gjendje:

Gjendja e parë: Fukahatë thonë se personi që është **në udhëtim e sipër**, pra duke lëvizur nga një vendbanim në tjetrin, konsiderohet udhëtar.

Kjo është gjendja e parë.

Gjendja e dytë: Ai që qëndron në një vend dhe vendos të qëndrojë aty, ndërkohë që ai vend nuk është vendbanimi i tij i përhershëm. Nëse bën nijet të qëndrojë në një vend tjetër, jo në vendbanimin e tij të përhershëm, **më pak se kufiri i qëndrimit** — dhe kufirin e qëndrimit do ta përmendim pas pak — ai vazhdon të konsiderohet udhëtar.

Ne thamë se kufiri i qëndrimit është **katër ditë**. Prandaj, ai që qëndron në një vend **katër ditë ose më pak** konsiderohet udhëtar.

Gjendja e tretë e atij që konsiderohet udhëtar: Fukahatë thonë se ai që qëndron në një vend, por **nuk e di se kur do të largohet prej tij** — siç do të na vijë pas pak — konsiderohet gjithashtu udhëtar.

Pra, kemi **tri gjendje të personit që konsiderohet udhëtar**.

Ekziston edhe ai që **merr dispozitën e udhëtarit**, ndonëse ende nuk është udhëtar: personi që i ka përgatitur gjërat e tij për udhëtim, por ende nuk ka dalë nga vendbanimi. Ky ka dispozita të veçanta, por ato nuk trajtohen këtu në libër.

Lloji i tretë i vendqëndrimit, dhe ky është ai që na intereson këtu, është **vendi i qëndrimit të përkohshëm**.

Natyrisht, udhëtarit i lejohet të përfitojë nga **të gjitha lehtësimet e udhëtimit**.

Sa i përket vendit të qëndrimit të përkohshëm, është përcjellë ixhma për parimin e tij. Personi që konsiderohet se është në qëndrim të përkohshëm është ai që qëndron në një vend që nuk është vendbanimi i tij i përhershëm dhe **vendos të qëndrojë aty më shumë se kufiri i qëndrimit**.

Cila është dispozita e tij?

Ai **nuk përfiton nga lehtësimet e udhëtimit**, përveç një lehtësimi, e ai lidhet me **namazin e xhumasë**. Atij nuk i bëhet obligim xhumaja vetëm për shkak të qëndrimit të tij aty, sepse është përcjellë ixhma se prej kushteve të obligueshmërisë së xhumasë është **banimi i përhershëm**.

Mirëpo, pa dyshim, nëse e dëgjon thirrjen për namaz, **e ka obligim të marrë pjesë në xhuma**. Pejgamberi ﷺ ka thënë për atë që e lë xhumanë tri herë, duke pasur mundësi ta falë, se **i vuloset zemra**.

Pra, tashmë i njohëm **tri llojet e vendqëndrimit**.

Këto çështje që ua përmenda më parë janë prej çështjeve për të cilat është përcjellë **ixhmaja e dijetarëve** dhe nuk ka mospajtim rreth tyre.

Mospajtimi i dijetarëve përqendrohet vetëm në **një çështje: sa është kufiri i qëndrimit**.

Cili është **kufiri i qëndrimit që e dallon qëndrimin nga udhëtimi?**

Sipas medhhebit, madje ky është edhe mendimi i **shumicës dërrmuese të dijetarëve**, kufiri me të cilin personi që qëndron në një vend konsiderohet se ka kaluar nga dispozita e udhëtarit në atë të qëndrimit është **më shumë se katër ditë**.

Kini kujdes te shprehja **“më shumë se katër ditë”**, sepse, nëse themi vetëm katër ditë, ato përfshijnë **njëzet namaze farz**. Ndërsa më shumë se katër ditë do të thotë **njëzet e një namaze farz**.

Duke u nisur nga kjo, themi: Atij që bën nijet të qëndrojë në një vend për aq kohë sa të falë **njëzet e një namaze farz ose më shumë**, nuk i lejohet të përfitojë nga lehtësimet e udhëtimit, përveç dispozitës që lidhet me xhumanë, të cilën nuk e ka obligim vetëm për shkak të këtij qëndrimi.

Cili është argumenti për përcaktimin e kufirit me **katër ditë**?

Argument është ajo që është vërtetuar në hadithin e Xhabirit dhe Ibn Abbasit, Allahu qoftë i kënaqur me ta, se kur Pejgamberi ﷺ hyri në Mekë, **qëndroi aty ditën e katërt, të pestë, të gjashtë dhe të shtatë, pastaj e fali sabahun e ditës së tetë**.

Gjatë këtyre katër ditëve në Mekë, ai ﷺ fali **njëzet namaze farz**, duke i shkurtuar namazet që shkurtohen.

Pastaj, në ditën e Tervijes, Pejgamberi ﷺ shkoi në Mina, ku vazhdoi të përfitonte nga lehtësimet e udhëtimit.

Pra, gjatë qëndrimit të tij ﷺ në Mekë, Pejgamberi ﷺ **përfitonte nga lehtësimet e udhëtimit**. Kështu, periudha për të cilën ai ﷺ kishte vendosur paraprakisht të qëndronte në një vend dhe gjatë së cilës e shkurtoi namazin ishte **njëzet namaze farz**.

Kjo është **periudha më e gjatë që është transmetuar** se Pejgamberi ﷺ ka qëndruar në një vend, duke pasur për qëllim të qëndronte aty, dhe njëkohësisht e ka shkurtuar namazin. Nuk është vërtetuar se ai ﷺ ka vendosur të qëndrojë në një vend për një periudhë më të gjatë se kjo dhe ta ketë shkurtuar namazin gjatë saj.

Ky është një prej argumenteve të fukahave dhe konsiderohet **argument i vlefshëm për t’i dhënë përparësi këtij mendimi**.

Parimi **“më e shumta që është transmetuar”** është trajtuar gjerësisht nga dijetarët e usulit. Edhe imam Ahmedi argumentonte shpesh me këtë parim, duke thënë: **“Më e**

shumta që është transmetuar është kaq”, dhe e merrte atë për bazë në përcaktimin e dispozitës.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Ose është marinar dhe e ka familjen me vete.”**

Fukahatë thonë se, sa i përket marinarit, domethënë atij që jeton në anijen e tij dhe e ka me vete bashkëshorten dhe familjen, shtrohet pyetja: **Ku është vendbanimi i tij i përhershëm?**

Kapiteni i anijes ose marinari që jeton vazhdimisht në anije mund të mos ketë fare një vendbanim tjetër. Ne thamë se **vendbanimi i përhershëm i personit është vendi ku ndodhet familja e tij**. Ndërsa ky kapiten ose marinar e ka me vete në anije bashkëshorten dhe fëmijët dhe nuk ka ndonjë vend tjetër ku banon.

Sikur t’i kërkohej të jepte një adresë, adresa e vetme që do të mund të jepte do të ishte: **“Anija ime, filan anija.”** Ai nuk ka adresë tjetër.

Për këtë arsye, fukahatë thonë se ky person **konsiderohet banor i përhershëm në anijen e tij**, sepse natyra e jetës së tij është lëvizja e vazhdueshme dhe nuk ka një vend tjetër ku qëndron.

Ndryshe është rasti i kapitenit ose marinarit që **e ka familjen në një vend të caktuar ose ka një shtëpi në të cilën kthehet**, edhe nëse ndonjëherë e merr familjen me vete në anije. Në këtë rast, ai vend ku e ka familjen dhe ku kthehet konsiderohet **vendbanimi i tij i përhershëm**.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Ose është marinar dhe e ka familjen me vete.”**

Çfarë dispozite ka ky person?

Ai **nuk e shkurton namazin dhe nuk përfiton nga lehtësimet e udhëtimit**.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Nuk ka për qëllim të qëndrojë në ndonjë vend; e ka obligim ta falë namazin të plotë.”**

Para se të kthehemi te kjo çështje, është një çështje që ua përmenda pak më parë: **Me çfarë përcaktohen katër ditët?**

Thamë se ato përcaktohen **sipas numrit të namazeve**. Rregulli në medhheb, të cilin e ka përmendur shprehimisht shejh Alauddin el-Merdavi, është se në përcaktimin e ditës dhe natës **merret për bazë numri i namazeve**.

Për këtë arsye, edhe kohëzgjatjen e mes’hit mbi meste e kemi përcaktuar me namaze. Sa namaze thamë? **Pesë namaze.**

Po kështu, edhe katër ditët me netët e tyre, gjatë të cilave lejohet shkurtimi i namazit, **përcaktohen sipas numrit të namazeve**.

Argumenti për këtë është i qartë. Ndërsa përcaktimi i kësaj kohe me orë është i vështirë dhe sjell vështirësi. Në kohët e hershme nuk ekzistonin orët në formën që i kemi sot. Prandaj, **përcaktimi nuk është bërë me orë, por me numrin e namazeve**.

وَإِنْ كَانَ لَهُ طَرِيقَانِ فَسَلَكَ أَبْعَدَهُمَا، أَوْ ذَكَرَ صَلَاةَ سَفَرٍ فِي آخَرَ: قَصَرَ

“E nëse ka dy rrugë për të arritur në destinacionin e tij dhe zgjedh më të largëtën prej tyre, ose gjatë një udhëtimi i kujtohet një namaz që i ka mbetur nga një udhëtim tjetër, atëherë e shkurton namazin.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“E nëse për në destinacionin e tij ka dy rrugë dhe zgjedh më të largëtën prej tyre, ose gjatë një udhëtimi i kujtohet një namaz që i ka mbetur nga një udhëtim tjetër, atëherë e shkurton namazin.”**

Në të gjitha rastet e mëparshme thamë se namazi falet i plotë, duke marrë për bazë **formën më të plotë të namazit**. Ndërsa këtu autori thotë se çështja është ndryshe.

Nëse personi ka **dy rrugë për të arritur në një vend**, njëra prej të cilave është më e gjatë se katër burudë, ndërsa tjetra është më e shkurtër se katër burudë, por ai zgjedh rrugën më të gjatë, themi: **I lejohet ta shkurtojë namazin.**

Arsyeja është se ajo që merret për bazë është **largësia e rrugës që përshkon**. Në hadithe ka ardhur: largësia që përshkohet për një ditë e një natë, për dy ditë me netët e tyre, ose për tri ditë me netët e tyre. Pra, ajo që merret për bazë është **rruga që përshkohet**.

Kjo është **çështja e parë**. Prandaj, në këtë rast i lejohet ta shkurtojë namazin.

Çështja e dytë: Nëse personi e harron një namaz gjatë një udhëtimi dhe i kujtohet gjatë udhëtimit — qoftë gjatë të njëjtit udhëtim apo gjatë një udhëtimi tjetër — themi se këtu **personi është në gjendje udhëtimi si në kohën kur namazi iu bë obligim, ashtu edhe në kohën kur ai e fal**.

Prandaj, këtu nuk kemi të bëjmë me një rast ku duhet të marrim për bazë formën më të plotë të namazit, sepse **gjendja në kohën kur namazi u bë obligim dhe gjendja në kohën kur ai kryhet janë të njëjta**.

Kështu, në këtë rast **i lejohet ta shkurtojë namazin pa asnjë problem**.

وَإِنْ حُبِسَ وَلَمْ يَنْوِ إِقَامَةً، أَوْ أَقَامَ لِقَضَاءِ حَاجَةٍ بِلَا نِيَّةِ إِقَامَةٍ: قَصَرَ أَبَداً

“E nëse mbahet i penguar dhe nuk bën nijet të qëndrojë, ose qëndron për të kryer një nevojë, pa bërë nijet të qëndrojë, atëherë e shkurton namazin vazhdimisht.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“E nëse pengohet dhe nuk bën nijet të qëndrojë.”**

Fukahatë thonë se, nëse personi **ndalohet padrejtësisht** — dhe patjetër duhet që ndalimi të jetë i padrejtë — ose pengohet për një shkak që **nuk vjen nga veprimi i ndonjë njeriu**, si për shembull për shkak të sëmundjes, shiut apo borës, atëherë vazhdon të marrë dispozitën e udhëtarit.

Shembull për këtë është Ibn Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, të cilin **bora e pengoi të largohej nga Azerbajxhani**.

Pra, pengesa mund të jetë në dy forma:

Forma e parë: Të vijë nga veprimi i një njeriu, me kusht që personi **të jetë ndaluar padrejtësisht**.

Forma e dytë: Të mos vijë nga veprimi i ndonjë njeriu, si shiu, bora dhe të ngjashme.

Nëse personi **nuk ka bërë nijet të qëndrojë në atë vend**, por vetëm pret derisa t’i mundësohet të largohet prej tij dhe të vazhdojë rrugën për në destinacionin e tij, atëherë **i lejohet ta shkurtojë namazin**.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Ose qëndron për të kryer një nevojë, pa bërë nijet të qëndrojë.”**

Domethënë, personi qëndron në një vend **për të kryer një nevojë**, por nuk e di nëse qëndrimi i tij për kryerjen e kësaj nevoje do të zgjasë më shumë se katër ditë.

Nëse është i bindur se kryerja e kësaj nevoje **patjetër do të zgjasë më shumë se katër ditë**, edhe nëse nuk e di saktësisht sa ditë më shumë do të zgjasë, atëherë **nuk i lejohet të përfitojë nga lehtësimet e udhëtimit**.

Mirëpo, nëse është në mëdyshje nëse kryerja e nevojës së tij do të zgjasë **katër ditë, më pak apo më shumë**, themi: **I lejohet të përfitojë nga lehtësimet e udhëtimit, edhe nëse qëndrimi i tij zgjatet.**

Argument për këtë është se Pejgamberi ﷺ **qëndroi në Tebuk nëntëmbëdhjetë ditë**, ndërsa në një transmetim tjetër **njëzet ditë**, duke i bashkuar dhe shkurtuar namazet.

Qëndrimi i Pejgamberit ﷺ në Tebuk ishte **për kryerjen e një nevoje**, dhe ai ﷺ nuk e dinte se kur do të përfundonte ajo nevojë. Për këtë arsye, atij ﷺ i lejohej **bashkimi dhe shkurtimi i namazeve dhe përfitimi nga lehtësimet e udhëtimit**.

Ndërsa, nëse personi mendon ose **i mbizotëron mendimi** se nevoja e tij nuk do të përfundojë veçse pas më shumë se katër ditësh, atëherë **nuk i lejohet të përfitojë nga lehtësimet e udhëtimit**.

Na ka mbetur **edhe një çështje**, me të cilën do ta përfundojmë mësimin, e ajo është çështja e **burgosjes**.

Siç e përmendëm më parë, fukahatë thonë se **i burgosuri padrejtësisht konsiderohet në dispozitën e udhëtarit**, përderisa nuk ka bërë nijet të qëndrojë në atë vend, domethënë nuk e ka zgjedhur vetë atë vend për të qëndruar.

Përse?

Ata thonë: Sepse **burgosja e padrejtë nuk merret në konsideratë nga Sheriati si qëndrim i personit në atë vend**. Pra, ajo nuk konsiderohet qëndrim i zgjedhur prej tij.

Ndryshe është çështja e **dëbimit në një vend tjetër si dënim**. Fukahatë prej malikive dhe hanefive, e pas tyre edhe shumë prej fukahave bashkëkohorë, janë të mendimit se burgosja mund të zërë vendin e dëbimit.

Ndërsa ai që burgoset **jo padrejtësisht**, burgosja e tij merr dispozitën e qëndrimit, sepse ai konsiderohet se do të qëndrojë në atë vend dhe, rrjedhimisht, **merr dispozitën e atij që qëndron aty**.

Shikoni këtu një çështje: Disa vëllezër, kur lexojnë librat e fikhut, shohin se fukahatë pothuajse janë të një mendimi se **për të burgosurit nuk falet namazi i xhumasë brenda burgut**. Dua vetëm ta kuptoni përse e kanë thënë këtë.

Fukahatë pothuajse janë të një mendimi për këtë — madje mendoj se ndoshta është përcjellë edhe ixhma, por për momentin nuk më kujtohet me siguri — se **në burgje nuk falet namazi i xhumasë**.

Përse?

Shikoni rregullin që ua përmenda pak më parë: kemi **banorin e përhershëm, atë që qëndron përkohësisht dhe udhëtarin**. Ai që e fal xhumanë si obligim në vendin e tij është **banori i përhershëm**.

Atëherë, përse kanë thënë se në burg nuk falet xhumaja?

Po ua thjeshtoj:

Të burgosurit janë **dy llojesh**.

Lloji i parë: Ata që nuk janë banorë të atij vendi. Për shembull, një person hyn në një vend dhe arrestohet e burgoset padrejtësisht. Ai qëndron në burg duke pritur se kur do të lirohet: nesër, pasnesër apo më vonë, dhe nuk e di se kur do të dalë.

E sa shumë raste padrejtësie ka pasur! Sidomos në kohët e mëparshme, mund të ndodhte që dikush të hynte në një vend, të burgosej dhe të mos e dinte fare se kur do të lirohej. Edhe në kohën tonë mund të ketë raste të tilla që lidhen me mundësinë ose pamundësinë e daljes.

Pra, ky është **rasti i parë: personi që është burgosur padrejtësisht dhe nuk është prej banorëve të atij vendi**.

Lloji i dytë: Ai që është prej banorëve të atij vendi. Përse nuk thamë se ai e fal xhumanë, edhe nëse nuk është burgosur padrejtësisht?

Sepse **burgjet në kohët e hershme ndodheshin jashtë vendbanimeve**. Burgjet dikur nuk ishin brenda zonës së banuar, por ndodheshin jashtë saj. Prandaj, ai që hynte në burg nuk konsiderohej se ishte **në vendbanimin e tij të përhershëm**.

Ndërsa sot gjendja e burgjeve ka ndryshuar dhe ato mund të ndodhen **brenda zonës së banuar**.

Për këtë arsye, kur dikush dëshiron të nxjerrë një dispozitë nga librat e fukahave, **duhet t’i kuptojë rrethanat dhe realitetin me të cilin lidhet ajo dispozitë**.

Pra, vendndodhja e burgjeve në kohët e hershme ishte ndryshe nga vendndodhja e tyre sot, dhe për këtë arsye mund të ndryshojë edhe dispozita që lidhet me to.

E njëjta gjë ndodh edhe me shumë çështje të tjera: **emërtimet mund të kenë mbetur të njëjta, ndërsa realiteti i tyre ka ndryshuar.**

Burgjet në kohët e hershme ndodheshin jashtë vendbanimit. Për këtë arsye, fukahatë thoshin se **në to nuk falet xhumaja**, sepse të burgosurit nuk konsideroheshin banorë të përhershëm të atij vendi dhe **xhumaja nuk lidhej me ta si banorë të përhershëm**.

Kjo çështje, me lejen e Allahut, do të na vijë përsëri në **kapitullin e namazit të xhumasë**.

Me këtë e përfunduam **kapitullin e shkurtimit të namazit**.

“Nënkapitull”

يَجُوزُ الجَمْعُ بَيْنَ الظُّهْرَيْنِ وَبَيْنَ العِشَاءَيْنِ فِي وَقْتِ إِحْدَاهُمَا: فِي سَفَرِ قَصْرٍ، وَلِمَرَضٍ يَلْحَقُهُ بِتَرْكِهِ مَشَقَّةٌ. وَبَيْنَ — العِشَاءَيْنِ: لِمَطَرٍ يَبُلُّ الثِّيَابَ، وَلِوَحَلٍ، وَرِيحٍ شَدِيدَةٍ بَارِدَةٍ — وَلَوْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ، أَوْ فِي مَسْجِدٍ طَرِيقُهُ تَحْتَ سَابَاطٍ

“Lejohet bashkimi i drekës me ikindinë dhe i akshamit me jacinë, në kohën e njërës prej tyre: gjatë një udhëtimi në të cilin lejohet shkurtimi i namazit, si dhe për të sëmurin, të cilit mosbashkimi i namazeve i shkakton vështirësi.

Ndërsa bashkimi i akshamit me jacinë lejohet për shkak të shiut që i lag rrobat, baltës dhe erës së fortë e të ftohtë, edhe nëse personi falet në shtëpinë e tij ose në një xhami, rruga për në të cilën kalon nën një strehë.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Lejohet bashkimi ndërmjet drekës dhe ikindisë, si dhe ndërmjet akshamit dhe jacisë, në kohën e njërës prej tyre, gjatë një udhëtimi në të cilin lejohet shkurtimi i namazit.”**

Shejhu, Allahu e mëshiroftë, filloi të përmendë dispozitat e **bashkimit ndërmjet dy namazeve**. Para se të fillojmë të flasim për dispozitat e këtij bashkimi, duhet të tërheqim vëmendjen te dy çështje:

Çështja e parë: Duhet ditur se **nuk ka lidhje të domosdoshme ndërmjet shkurtimit dhe bashkimit të namazeve**. Ndonjëherë mund të ketë shkurtim pa bashkim dhe ndonjëherë mund të ketë bashkim pa shkurtim.

Shumë njerëz mendojnë se këto dy lehtësime janë të lidhura domosdoshmërisht me njëra-tjetrën dhe se bashkimi nuk mund të bëhet pa shkurtim, **por nuk është kështu**.

Çështja e dytë, e cila është e rëndësishme për ne nga aspekti i fikhut: **Çfarë do të thotë bashkimi? Cila është në të vërtetë natyra e bashkimit?**

Njohja e natyrës së bashkimit është e rëndësishme, sepse prej saj rrjedhin disa prej dispozitave të tij.

Fukahatë, Allahu i mëshiroftë, thonë — dhe ky është mendimi i njohur në medhheb — se **bashkimi nënkupton bashkimin e dy namazeve, në mënyrë që ato të trajtohen si një namaz i vetëm.**

Disa dijetarë thonë se bashkimi nënkupton **bashkimin e dy kohëve, në mënyrë që ato të bëhen si një kohë e vetme**. Këtë mendim e ka zgjedhur shejhul-Islam Tekijuddin.

Mirëpo, sipas medhhebit, bashkimi është **bashkimi ndërmjet dy namazeve, në mënyrë që ato të jenë sikur një namaz i vetëm**.

Duke u bazuar në këtë kuptim të bashkimit, fukahatë kanë kushtëzuar për të **nijetin**, si dhe **vazhdimësinë ndërmjet dy namazeve pa një ndërprerje të gjatë**, siç do të na vijë pas pak.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Lejohet bashkimi ndërmjet drekës dhe ikindisë."**

Sa i përket lejueshmërisë së bashkimit, për këtë argumentojmë me shumë hadithe të sakta nga Pejgamberi ﷺ, si hadithi i Enesit në dy *Sahihët*, se ai ﷺ i bashkoi namazet; hadithi i Muadhit te Ebu Davudi, Ahmedi dhe të tjerë, se ai ﷺ i bashkoi namazet gjatë udhëtimit; si dhe ajo që është transmetuar në hadithin e Hamnes, se Pejgamberi ﷺ e urdhëroi atë, kur kishte gjakderdhje të vazhdueshme, që t'i bashkonte namazet.

Po ashtu, në hadithin e Ibn Abbasit në *Sahih* ka ardhur se Pejgamberi ﷺ i bashkoi namazet. **Hadithet për këtë janë të shumta dhe, së bashku, përbëjnë një argument të fuqishëm për lejueshmërinë e bashkimit.**

Kjo sa i përket **argumentit për vetë lejueshmërinë e bashkimit**.

Çështja e dytë: Fjala e shejhut, Allahu e mëshiroftë: **"Lejohet"**, na tregon se **bashkimi nuk është forma më e pëlqyeshme**.

Për këtë arsye, fukahatë thonë se, sa i përket **shkurtimit të namazit**, më e pëlqyeshme është të përfitohet nga kjo lehtësi. Pra, në udhëtim, **më e pëlqyeshme është shkurtimi i namazit**.

Ndërsa, sa i përket **bashkimit të dy namazeve**, më e pëlqyeshme është **të mos bashkohen**, në të gjitha rastet, qoftë për shkak të udhëtimit, shiut, sëmundjes apo vështirësisë.

Përjashtim bëjnë vetëm **dy raste**, në të cilat më e pëlqyeshme është bashkimi: **në Arafat dhe në Muzdelife**, sepse kështu ka vepruar Pejgamberi ﷺ dhe pas tij ﷺ edhe sahabët, Allahu qoftë i kënaqur me ta.

Pra, qëllimi është se fukahatë thonë: **Bashkimi është prej lehtësimeve që më e pëlqyeshme është të mos përdoret**, përveç në këto dy raste që përmendëm.

Duhet të dimë gjithashtu se **lehtësimet e udhëtimit ndahen në tri lloje**:

- Lehtësime që **më e pëlqyeshme është të përdoren**;
- Lehtësime që **më e pëlqyeshme është të lihen**;
- Lehtësime në të cilat **veprimi dhe lënia janë të barabarta**.

Disa fukaha kanë mospajtim lidhur me atë se në cilin prej këtyre tri llojeve bën pjesë një lehtësim i caktuar.

Ndërsa, sa i përket **bashkimit të namazeve**, mendimi i njohur në medhheb është se ai bën pjesë në **llojin e dytë**, pra në lehtësimet që **më e pëlqyeshme është të mos përdoren**, përveç dy rasteve që përmendëm.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Lejohet bashkimi ndërmjet dy namazeve të drekës.”**

Me shprehjen **“dy namazet e drekës”** synohen **namazi i drekës dhe namazi i ikindisë**.

Po ashtu, me shprehjen **“dy namazet e mbrëmjes”** synohen **namazi i akshamit dhe namazi i jacisë**.

Pra, bashkimi bëhet ndërmjet **drekës dhe ikindisë**, si dhe ndërmjet **akshamit dhe jacisë**.

Është vërtetuar në më shumë se një hadith se Pejgamberi ﷺ i ka bashkuar këto namaze, ndër to hadithet e Muadhit, Enesit dhe të tjerëve, Allahu qoftë i kënaqur me të gjithë.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Në kohën e njërës prej tyre.”**

Pra, bashkimi bëhet **në kohën e njërit prej dy namazeve**, dhe nuk lejohet që të dy namazet të vonohen derisa të kalojë koha e të dyve.

Më pas shejhu, Allahu e mëshiroftë, filloi të përmendë **shkaqet për të cilat lejohet bashkimi**.

Shkaku i parë:

Shkaku i parë:

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Gjatë një udhëtimi në të cilin lejohet shkurtimi i namazit.”**

Nga kjo kuptojmë se udhëtimi në të cilin lejohet shkurtimi duhet të arrijë **largësinë që u përmend më parë, pra katër burudë**. Kemi sqaruar se katër burudët janë pak më shumë se tetëdhjetë kilometra.

Kjo është **çështja e parë**.

Çështja e dytë: Nga fjala e autorit **“gjatë një udhëtimi në të cilin lejohet shkurtimi”** dhe nga fakti se nuk tha thjesht “gjatë udhëtimit”, kuptojmë gjithashtu se **çdo pengesë që e ndalon shkurtimin e namazit gjatë udhëtimit e ndalon edhe bashkimin e namazeve**.

Për shembull, nëse udhëtimi është **udhëtim mëkati**, personit nuk i lejohet të përfitojë nga lehtësimet e udhëtimit: as ta shkurtojë namazin, as t’i bashkojë namazet, as ta prishë agjërimin, as ta zgjasë afatin e mes’hit dhe as të përfitojë nga lehtësimet e tjera të udhëtimit.

Argument për lejueshmërinë e bashkimit gjatë udhëtimit është hadithi i Enesit, ose hadithi i Muadhit me të njëjtin kuptim, se **Pejgamberi ﷺ, kur nisej para se dielli ta kalonte zenitin, e vononte namazin e drekës deri në kohën e ikindisë dhe i falte të dy namazet së bashku; ndërsa kur nisej pasi dielli e kishte kaluar zenitin, e falte ikindinë së bashku me drekën në kohën e drekës dhe pastaj nisej.**

Kjo ka ndodhur gjatë udhëtimit për në **Tebuk**.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe për të sëmurin, të cilit mosbashkimi i tyre i shkakton vështirësi.”**

Sa i përket argumentit se të sëmurit i lejohet t’i bashkojë namazet, ai është hadithi i Hamnes, Allahu qoftë i kënaqur me të, se Pejgamberi ﷺ i tha: **“Nëse mundesh ta vonosh drekën dhe ta falësh së bashku me ikindinë, dhe ta vonosh akshamin dhe ta falësh së bashku me jacinë, atëherë vepro kështu.”**

Ky është argument se **të sëmurit i lejohet bashkimi i namazeve**.

Duhet të dimë se, pa dyshim, **jo çdo të sëmuri i lejohet bashkimi i namazeve**, sepse Pejgamberi ﷺ nuk e urdhëroi Imran ibn Husajnin që t’i bashkonte namazet, por i tha: **“Falu në këmbë; nëse nuk mundesh, atëherë falu ulur.”**

Pra, jo çdo sëmundje e lejon bashkimin. Sëmundja që e lejon bashkimin **i përket njërit prej tri llojeve**:

Lloji i parë: Sëmundja për shkak të së cilës falja e secilit namaz në kohën e vet i shkakton personit **vështirësi më të mëdha se zakonisht**. Për shembull, mund t’i ndodhë të humbasë vetëdijen ose t’i paraqitet ndonjë gjendje tjetër që ia vështirëson faljen e të dy namazeve, secilin në kohën e vet.

Ky është **shkaku i parë** që ia lejon bashkimin.

Lloji i dytë: Kur të sëmurit i shkakton vështirësi **ruajtja nga papastërtia**.

Shembull për këtë është Hamneja. Përse Pejgamberi ﷺ ia lejoi asaj, ndërkohë që kishte gjakderdhje të vazhdueshme, t’i bashkonte namazet?

Sepse në atë kohë pastrimi dhe ruajtja nga papastërtia paraqisnin vështirësi për gratë. Për këtë arsye, Hamneja falej duke pasur poshtë saj **një enë**, në të cilën shfaqej ngjyra e kuqe dhe e verdhë nga gjaku, Allahu qoftë i kënaqur me të.

Pra, Hamnes iu lejua bashkimi **për shkak të vështirësisë në ruajtjen nga papastërtia**.

Nëse i sëmuri thotë: “Unë mund ta fal njërin namaz me rroba të pastra, por nuk mund t’i fal të dy namazet, secilin në kohën e vet, me rroba të pastra. Njërin do ta fal me rroba të pastra, ndërsa tjetrin do të më duhet ta fal me rroba të papastra”, i themi: **Të lejohet t’i bashkosh namazet**, qoftë me bashkim në kohën e namazit të parë, qoftë me bashkim në kohën e namazit të dytë, cilado mënyrë që është më e lehtë për ty, në mënyrë që **të dy namazet t’i falësh me rroba të pastra**.

Mirëpo, nëse mund ta ruajë pastërtinë për të dy namazet, siç është bërë më e lehtë sot me mjetet e pastrimit dhe mjetet për pengimin e rrjedhjes së gjakut e të ngjashme, atëherë i themi: **E ke obligim ta falësh secilin namaz në kohën e tij.**

Lloji i tretë, dhe ky kërkon vëmendje: Kur i sëmuri **nuk mund t’i falë të dy namazet, secilin në kohën e vet, duke qenë me abdes ose me tejemum**.

Pra, ai mund ta falë vetëm njërin prej tyre me abdes ose me tejemum, ndërsa namazin tjetër, po ta falte në kohën e vet, do t’i duhej ta falte **pa abdes dhe pa tejemum**.

Në këtë rast i themi: **“Të lejohet t’i bashkosh namazet.”**

Ndërsa, nëse thotë: “Njërin namaz mund ta fal me abdes, kurse tjetrin mund ta fal me tejemum”, atëherë i themi: **“Nuk të lejohet t’i bashkosh namazet”**, sepse në këtë rast ekziston **zëvendësuesi i abdesit, që është tejemumi**.

Kuptojeni mirë këtë çështje, sepse **është çështje e hollë**: Cilit person që nuk ka mundësi ta largojë papastërtinë rituale i lejohet bashkimi i namazeve?

Atij që **nuk mund t'i falë të dy namazet duke qenë i pastër nga papastërtia rituale, qoftë me abdes apo me tejemum**, por ka mundësi ta arrijë këtë pastërti vetëm për njërin prej tyre, i themi: **"Bashkoji namazet; të lejohet bashkimi."**

Ndërsa ai që **nuk ka mundësi ta largojë papastërtinë rituale për asnjërin prej dy namazeve**, nuk i bashkon ato. Për shembull, një person që ka paralizë të katër gjymtyrëve ose është i shtrirë në shtrat dhe nuk i lejohet të lëvizë, kështu që nuk mund të marrë as abdes dhe as tejemum. Atij i themi: **"Fale secilin namaz në kohën e tij"**, sepse ai nuk mund të marrë as abdes dhe as tejemum për asnjërin prej dy namazeve.

Po ashtu, nëse për njërin namaz mund të marrë **abdes**, ndërsa për tjetrin mund të marrë **tejemum**, i themi: **"Mos i bashko namazet."**

Pra, rastet në të cilat të sëmurit i lejohet bashkimi janë **tri raste**, të cilat i ka përmendur shprehimisht shejh Mensur el-Behuti në *Keshshaf el-Kina'*. Ai ka përmendur **gjashtë raste në të cilat lejohet bashkimi**, prej të cilave këto tri lidhen me sëmundjen.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Dhe për të sëmurin, të cilit mosbashkimi i tyre i shkakton vështirësi."**

Fjala e autorit: **"të cilit mosbashkimi i tyre i shkakton vështirësi" i referohet rastit të parë prej rasteve në të cilat të sëmurit i lejohet bashkimi**.

Ndërsa për rastin e dytë dhe të tretë, argumenti për to është i qartë dhe e kam përmendur në vendin përkatës.

Pastaj shejhu kaloi te **shkaku i tretë prej shkaqeve që e lejojnë bashkimin** dhe tha:

"Ndërmjet akshamit dhe jacisë, për shkak të shiut që i lag rrobat."

Sa i përket faktit se **shiu që i lag rrobat është shkak që e lejon bashkimin e dy namazeve**, argument për këtë është hadithi i Ibn Abbasit, Allahu qoftë i kënaqur me të, se **Pejgamberi ﷺ i bashkoi namazet në Medinë**.

Ejub es-Sahtijani, njëri prej transmetuesve të hadithit, tha: **"Nuk mendoj se kjo ka ndodhur për ndonjë arsye tjetër përveç shiut"**, ose se **"ishte një natë me shi."**

Pra, ky ishte **mbizotërimi i mendimit të Ejubit** se shkaku i bashkimit kishte qenë shiu.

Gjithashtu, është vërtetuar se **Ebu Bekri, Omeri, Othmani dhe shumë prej sahabëve** që kanë udhëhequr vende të ndryshme, si Ibn Mesudi dhe të tjerë, **i kanë bashkuar namazet për shkak të shiut**. Kjo tregon se **bashkimi për shkak të shiut është sunet**.

Madje, shejhul-Islam Tekijuddin ibn Tejmije thotë se, nëse dikush **refuzon bashkimin e namazeve për shkak të shiut, deri në atë masë sa njerëzit detyrohen ta falin namazin e dytë në shtëpitë e tyre, sepse nuk kanë mundësi të kthehen përsëri në xhami, kjo është prej bidateve të shpikura.** Këtë e ka përmendur në *El-Ihtijarat*.

Pra, **bashkimi i namazeve për shkak të shiut** ka bazë të qartë dhe është përcjellë nga selefët përmes transmetimeve të shumta, të cilat **përforcojnë bindjen për vlefshmërinë e kësaj dispozite**.

Kështu e kuptuam **bazën e kësaj dispozite dhe argumentin për të**.

Fukahatë, Allahu i Lartësuar i mëshiroftë, thonë — siç ua kam përmendur edhe më parë — se nga Pejgamberi ﷺ janë transmetuar **tri sunete në lidhje me shiun**, apo jo?

Thamë:

- Është transmetuar prej tij ﷺ suneti se **për shkak të shiut lejohet lënia e namazit me xhemat**.
- Është transmetuar prej tij ﷺ suneti se **në rast shiu lejohet falja mbi kafshën e udhëtimit**.
- Dhe është transmetuar prej tij ﷺ suneti se **për shkak të shiut lejohet bashkimi ndërmjet dy namazeve**.

Këto tri sunete të transmetuara **i marrim sipas këtij rendi**:

Më e lehta prej tyre, duke marrë parasysh atë që lihet nga namazi, është **lënia e namazit me xhemat**. Për këtë arsye, dijetarët tregohen më të gjerë në këtë çështje edhe sa i përket erës, siç e kemi përmendur më parë, kur folëm për arsyet që e lejojnë lënien e xhematit.

Thamë se **era e ftohtë, edhe nëse nuk është e fortë, e lejon lënien e namazit me xhemat**. A ju kujtohet mësimi i kaluar?

Natyrisht, secili e vlerëson këtë sipas gjendjes së tij dhe **për këtë është përgjegjës para Allahut të Lartësuar.**

Pas kësaj vjen **bashkimi ndërmjet dy namazeve**. Për këtë arsye, kushtet për të janë më të rrepta: bashkimi lejohet për shkak të **shiut që i lag rrobat** — për të cilin do të flasim pas pak — si dhe për shkak të **erës së fortë dhe të ftohtë**.

Ndërsa **më e rënda prej të gjitha këtyre lehtësimeve** është që personi të falet mbi kafshën e udhëtimit.

Fukahatë thonë se kjo lejohet vetëm në rastin e **baltës që e pengon personin të zbresë**. Pra, nuk bëhet fjalë për baltë të zakonshme, por për **baltë aq të madhe, saqë zbritja bëhet e vështirë ose e pamundur**.

Kjo është renditja sipas medhhebit.

Ndërsa shejhul-Islam Tekijuddin ka zgjedhur që **bashkimit të namazeve t’i jepet përparësi ndaj lënies së namazit me xhemat**, bazuar edhe në transmetimin që ua përmenda pak më parë.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe ndërmjet akshamit dhe jacisë, për shkak të shiut që i lag rrobat.”**

Nga kjo fjali përfitojmë **dy çështje**:

Çështja e parë: Bashkimi lejohet vetëm për shkak të **shiut që i lag rrobat**, dhe jo për shiun që është më i lehtë se kaq.

Përse?

Fukahatë thonë: Sepse në hadithin e Ibn Abbasit ka ardhur se Pejgamberi ﷺ **i bashkoi namazet pa pasur shi**. Nga kuptimi i kundërt i hadithit të Ibn Abbasit kuptohet se, **kur ka shi, namazet bashkohen**, dhe ky është një kuptim i saktë, pa dyshim.

Pra, çdo gjë që quhet **shi** e lejon bashkimin. Natyrisht, shiu është rrethanë në të cilën pritet të ketë vështirësi.

Ndërsa ajo që **nuk i lag rrobat në atë masë sa të shkaktojë vështirësi** nuk konsiderohet shi në këtë kuptim, por quhet **rigë e lehtë ose lagështi**. Prandaj, duhet të jetë shi që i lag rrobat.

Çfarë do të thotë se **“i lag rrobat”**?

Fukahatë thonë: Domethënë që shiu **t’i lagë rrobat në një masë të konsiderueshme**; pra, rrobat dhe mbulesa e kokës të lagen nga uji. Nuk bëhet fjalë për disa pika të lehta dhe të shpërndara mbi rroba, gutra, çallmë apo të ngjashme.

Pra, lagia duhet **të jetë e tillë që rrobat të lagen nga shiu**, dhe jo thjesht të bien mbi to disa pika të shpërndara. Kjo është ajo që nënkuptohet me shiun që i lag rrobat.

Përse?

Sepse ajo që është më e lehtë se kjo quhet **rigë e lehtë**, dhe jo shi i mirëfilltë. Allahu i Lartësuar i ka dalluar këto të dyja në Librin e Tij:

“E nëse nuk e godet shi i rrëmbyeshëm, atëherë një rigë e lehtë.” [El-Bekare: 265]

Pra, tashmë e kuptuam argumentin lidhur me shiun dhe përse thamë se duhet të jetë në atë masë që **të quhet shi**: sepse teksti fetar e ka lidhur dispozitën me shiun.

Kështu, Sheriati e ka lidhur këtë dispozitë me **një rrethanë që zakonisht shkakton vështirësi**, e ajo është shiu.

Çështja e dytë: Fukahatë thonë se, për shkak të shiut, **bashkimi i dy namazeve bëhet vetëm ndërmjet akshamit dhe jacisë**. Sipas tyre, nuk lejohet bashkimi ndërmjet drekës dhe ikindisë për shkak të shiut.

Arsyet për këtë janë disa:

Arsyeja e parë: Ata thonë se ajo që është transmetuar nga sahabët, Allahu qoftë i kënaqur me ta, është **bashkimi ndërmjet akshamit dhe jacisë**. Nuk është transmetuar se ndonjëri prej sahabëve e ka bashkuar drekën me ikindinë për shkak të shiut.

Kjo është arsyeja e parë.

Arsyeja e dytë: Ata thonë se bashkimi për shkak të shiut është lejuar sepse **shiu është një rrethanë që zakonisht shkakton vështirësi**. Ndërsa gjatë ditës kjo vështirësi është më e vogël, sepse koha ndërmjet drekës dhe ikindisë është e gjatë.

Ndryshe është ndërmjet akshamit dhe jacisë, sepse koha ndërmjet tyre është e shkurtër dhe nuk kalon më shumë se **një orë ose pak më tepër**.

Kjo nga njëra anë.

Nga ana tjetër, gjatë ditës **ka dritë dhe dukshmëri**, prandaj vështirësia është më e vogël.

Për këtë arsye, fukahatë thonë se, nëse dikush **e bashkon drekën me ikindinë për shkak të shiut, namazi i dytë i tij është i pavlefshëm**. Pra, **e ka obligim ta përsërisë namazin e ikindisë në kohën e tij**.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Për shkak të baltës dhe erës së fortë e të ftohtë."**

Këtu shejhu, Allahu e mëshiroftë, e përmendi shiun për të treguar edhe atë që **merr të njëjtën dispozitë me të**. Në dispozitën e shiut hyjnë, pa asnjë dyshim, **bora dhe breshëri**, sepse kjo kuptohet përmes **analogjisë me përparësi**.

Fukahatë kanë përmendur gjithashtu se lejohet **bashkimi ndërmjet akshamit dhe jacisë për shkak të baltës**.

Cili është argumenti për baltën?

Argumenti është hadithi i Ibn Omerit. Ne thamë pak më parë: **A nuk është falja mbi kafshën e udhëtimit duke bërë me shenjë një lehtësim më i madh sesa bashkimi i dy namazeve?** Po.

Prandaj, ajo që është vërtetuar si shkak për një lehtësim më të madh **është edhe më parësore të jetë shkak për një lehtësim më të vogël**, por jo anasjelltas.

Këtu e kuptojmë dobinë e renditjes së **tri lehtësimeve** që përmendëm më parë. Meqë për shkak të baltës lejohet falja mbi kafshën e udhëtimit duke bërë me shenjë, atëherë **është edhe më parësore që për shkak të saj të lejohet bashkimi i namazeve**.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Dhe për shkak të erës së fortë e të ftohtë."**

Pra, për bashkimin e namazeve kërkohet që era të jetë **edhe e fortë, edhe e ftohtë**.

Ndërsa, nëse era është vetëm **e ftohtë**, sipas medhhebit, ajo lejon **lënien e namazit me xhemat**, por jo bashkimin e namazeve. Ndërsa shejhul-Islam Tekijuddin ka zgjedhur mendimin e kundërt.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Edhe nëse falet në shtëpinë e tij ose në një xhami, rruga për në të cilën kalon nën një strehë."**

Domethënë, bashkimi lejohet edhe për atë që **falet në shtëpinë e tij**, si dhe për atë që falet në një xhami, rruga për në të cilën është **e mbuluar me strehë**, kështu që shiu nuk e prek gjatë rrugës.

Arsyeja është se **merret parasysh gjendja e përgjithshme e muslimanëve dhe jo gjendja e secilit individ veçmas**.

وَالْأَفْضَلُ: فِعْلُ الْأَرْفَقِ بِهِ مِنْ تَأْخِيرٍ وَتَقْدِيمٍ

“Më e pëlqyeshme është të veprojë në atë mënyrë që është më e lehtë për të, qoftë duke i bashkuar namazet me vonim apo me paraprirje.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Më e pëlqyeshme është të zgjedhë atë që është më e lehtë për të, qoftë bashkimi i namazeve me vonim apo me paraprirje.”**

Ne thamë pak më parë se, kur bëhet fjalë për **bashkimin ose mosbashkimin e namazeve, më e pëlqyeshme është të mos bashkohen**.

Mirëpo, kur bëhet fjalë se **cilën formë të bashkimit të zgjedhë, bashkimin me paraprirje apo bashkimin me vonim**, fukahatë thonë se, përveç Arafatit dhe Muzdelifes, **më e pëlqyeshme është ajo që është më e lehtë për personin**.

Pra, çfarë është më e lehtë për udhëtarin? Çfarë është më e lehtë për të sëmurin? Dhe çfarë është më e lehtë për atë që ndodhet në kushtet e shiut?

Nëse për ta është më i lehtë **bashkimi me paraprirje**, e bëjnë atë; e nëse është më i lehtë **bashkimi me vonim**, e bëjnë atë. **Ajo që është më e lehtë për ta është edhe më e pëlqyeshme.**

Nëse bashkimi me paraprirje dhe bashkimi me vonim janë **të barabartë për nga lehtësia**, fukahatë thonë se **më i pëlqyeshëm është bashkimi me vonim**, pra vonimi i namazit të parë dhe falja e tij në kohën e namazit të dytë.

Ata thonë se kjo bëhet **duke marrë parasysh mospajtimin e dijetarëve**, sepse disa fukaha janë të mendimit se **bashkimi bëhet vetëm me vonim dhe jo me paraprirje**.

Para se të kalojmë te çështja tjetër, që ka të bëjë me **kushtet e bashkimit**, kemi këtu një çështje që lidhet me **bashkimin e namazeve për shkak të shiut**.

Ne thamë pak më parë se bashkimi për shkak të shiut është **njëri prej tri suneteve që janë transmetuar**, dhe se tekstet kanë ardhur me **kushte dhe kufizime të rrepta** në lidhje me të, apo jo?

Bashkimi për shkak të shiut nuk lejohet përveçse ndërmjet akshamit dhe jacisë.

Po ashtu, bashkimi nuk lejohet përveçse për shkak të **shiut ose asaj që merr të njëjtën dispozitë me të**, si breshëri dhe bora;

ose për shkak të **baltës**, për të cilën ka ardhur tekst në hadithin e Ibn Omerit;

ose për shkak të **erës së ftohtë dhe të fortë**, dhe patjetër duhet të jetë e fortë.

Gjithashtu, kjo ndodh **gjatë një nate të errët**. Përse thamë “gjatë një nate të errët”? Sepse ky bashkim bëhet vetëm ndërmjet akshamit dhe jacisë. Prandaj, autori këtu nuk e përmendi shprehimisht errësirën, sepse bashkimi ndërmjet akshamit dhe jacisë domosdoshmërisht ndodh gjatë natës.

Disa vëllezër, Allahu i shpërbleftë me të mira, **tregohen tepër të lehtë në çështjen e bashkimit të akshamit me jacinë**, madje disa xhematlinj e kundërshtojnë imamin nëse ai nuk i bashkon këto dy namaze.

Kjo nuk është e drejtë.

Madje, ju thashë pak më parë se **mosbashkimi i namazeve është më i pëlqyeshëm, pa asnjë dyshim**.

Bashkimi për shkak të shiut nuk është më i pëlqyeshëm përveçse në **një rast**: kur mosbashkimi do të çonte në **lënien e namazit në xhami dhe faljen e tij nëpër shtëpi**, siç përcollëm pak më parë nga shejhul-Islam Tekijuddin.

Në këtë rast themi: **Po, bashkimi i namazeve për shkak të shiut është më i pëlqyeshëm.**

Ndërsa në rastet e tjera, **më e pëlqyeshme është të mos bashkohen namazet**.

Duke u nisur nga kjo, nëse çështja është **e paqartë për imamin** — nëse shiu është i pakët apo i shumtë, nëse do të vazhdojë apo jo, siç do të na vijë te kushtet — atëherë **më e pëlqyeshme për të është të mos i bashkojë namazet**, por ta falë secilin namaz në kohën e tij.

Kjo sepse Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, ka thënë: **“Kush i bashkon dy namaze pa ndonjë arsye, ka bërë një prej mëkateve të mëdha.”**

Prandaj, imami duhet **të tregohet i kujdesshëm në këtë çështje**. Imami është bërë përgjegjës për namazin e njerëzve, apo jo? **Ai mban përgjegjësi për namazin e tyre.** Ka shumë gjëra që ai i merr përsipër në emër të tyre dhe për të cilat është përgjegjës.

Për këtë arsye, imami nuk duhet **të tregohet i pakujdesshëm në çështjen e bashkimit të namazeve**.

Po, nuk duhet as **ta mbyllë krejtësisht derën e bashkimit**, sepse, siç ju përcolla nga shejhul-Islam Tekijuddin, kjo mund të çojë në **lënien e një suneti**.

Por, në të njëjtën kohë, nuk duhet as të tregohet **tepër i lehtë në këtë çështje**, siç po shohim sot te shumë imamë.

E lusim Allahun e Lartësuar që t’i udhëzojë të gjithë.

فَإِنْ جَمَعَ فِي وَقْتِ الْأُولَى: اشْتُرِطَ نِيَّةُ الْجَمْعِ عِنْدَ إِحْرَامِهَا، وَلَا يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا إِلَّا بِقَدْرِ إِقَامَةٍ، وَوُضُوءٍ خَفِيفٍ، وَيَبْطُلُ بِرَاتِبَةٍ بَيْنَهُمَا، وَأَنْ يَكُونَ الْعُذْرُ مَوْجُودًا عِنْدَ افْتِتَاحِهِمَا وَسَلَامِ الْأُولَى.

“Nëse i bashkon namazet në kohën e namazit të parë, kushtëzohet që nijetin për bashkim ta ketë në momentin e tekbirit fillestar të namazit të parë; të mos bëjë ndërmjet dy namazeve një ndërprerje më të gjatë se koha që nevojitet për ikametin dhe një abdes të shkurtër — ndërsa falja e sunetit të rregullt ndërmjet tyre e prish bashkimin — si dhe që shkaku i lejimit të bashkimit të jetë i pranishëm në fillim të secilit prej dy namazeve dhe në momentin e selamit të namazit të parë.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Nëse i bashkon në kohën e namazit të parë.”**

Shejhu filloi të përmendë **kushtet e bashkimit** dhe sqaroi se bashkimi ka dy gjendje:

Gjendja e parë: Bashkimi të bëhet në kohën e namazit të parë prej dy namazeve, pra në kohën e **drekës ose të akshamit**.

Gjendja e dytë: Bashkimi të bëhet në kohën e namazit të dytë, pra në kohën e **ikindisë ose të jacisë**.

Secila prej këtyre dy gjendjeve ka kushtet e veta.

Shejhu filloi me gjendjen e parë, pra kur bashkimi bëhet **në kohën e namazit të parë**, dhe tha se për këtë ka **tri kushte**, të cilat do t'i përmendë.

Kushti i parë:

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Kushtëzohet që nijeti për bashkim të jetë i pranishëm në momentin e tekbirit fillestar të namazit të parë."**

Pra, nijeti duhet të jetë i pranishëm **që në momentin e tekbirit fillestar të namazit të parë prej dy namazeve**. Personi e fillon namazin e drekës ose të akshamit duke pasur nijet që **ta bashkojë atë me namazin që vjen pas tij**.

Cili është argumenti për këtë?

Themi: **Cila është natyra e bashkimit**, siç ua përmenda në fillim? Bashkimi nënkupton **bashkimin e dy namazeve në mënyrë që ato të trajtohen si një namaz i vetëm**. Ato nuk janë një namaz i vetëm, por **trajtohen si një namaz i vetëm**.

Dhe, sikurse për një namaz të vetëm kërkohet që nijeti të jetë i pranishëm që në fillim të tij, po kështu, sipas këtij mendimi, **nijeti për bashkim duhet të jetë i pranishëm që në fillim të namazit të parë**.

Për këtë arsye, ata që kanë zgjedhur mendimin tjetër për natyrën e bashkimit thonë se **nuk kushtëzohet nijeti që në fillim të namazit të parë**. Ndërsa sipas medhhebit, nijeti duhet të jetë i pranishëm që në fillim të tij.

Duke u nisur nga kjo, nëse një person e fillon namazin pa pasur nijet për bashkim dhe, pasi jep selam, i thuhet: **"Bashkoji namazet, sepse jemi udhëtarë"**, ose për shkak se ka shi të fortë apo ndonjë arsye tjetër që e lejon bashkimin, themi: **Bashkimi i tij nuk është i vlefshëm.**

A duhet ta përsërisë namazin e akshamit ose të drekës? Çfarë mendoni dhe cili është arsyetimi? Përse jo?

Së pari: Nuk lejohet përsëritja e një namazi farz, sipas pajtimit të dijetarëve; madje kjo është bidat, nëse namazi është kryer në mënyrë të vlefshme dhe nuk i është cenuar asnjë prej kushteve të tij.

Mirëpo, nëse e fal përsëri, kjo nuk konsiderohet përsëritje e farzit, por **namazi i dytë është nafile**, sepse nijeti i farzit tashmë është realizuar me namazin e parë.

Pra, **kushti i parë**, siç thamë, është që nijeti për bashkim të jetë i pranishëm në momentin e tekbirit fillestar të namazit të parë, dhe e sqaruam argumentin për këtë.

Kushti i dytë:

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe të mos bëjë ndërmjet tyre një ndërprerje, përveçse aq sa zgjat ikameti dhe një abdes i shkurtër.”**

Kushti i dytë është që të ketë **vazhdimësi ndërmjet dy namazeve**.

Cili është argumenti për këtë?

Thamë: Sepse **në bashkim, dy namazet trajtohen sikur të ishin një namaz i vetëm**, ndërsa në një namaz të vetëm nuk lejohet një ndërprerje që del jashtë asaj që konsiderohet e zakonshme, kufirin e së cilës do ta përmendim pas pak.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe të mos bëjë ndërmjet tyre ndërprerje.”**

Domethënë, **ndërmjet dy namazeve që bashkohen**.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Përveçse aq sa zgjat ikameti.”**

Kjo sepse **ikameti është i ligjësuar ndërmjet dy namazeve**. Ai që i bashkon dy namaze bën ikamet ndërmjet tyre, por **nuk e përsërit ezanin**. Prandaj, një ndërprerje aq sa zgjat ikameti është e lejuar.

Po kështu, lejohet një ndërprerje aq sa nevojitet për **një abdes të shkurtër**, sepse mund të ndodhë që personit t’i prishet abdesi, kështu që ai merr abdes shkurtimisht.

Fukahatë, Allahu i mëshiroftë, thonë se gjithashtu lejohet ndërprerja me **një dhikër të shkurtër**, si dhe me **një ose dy fjalë**. Kështu e kanë kufizuar: një ose dy fjalë, pa shtuar më shumë se dy.

Kini kujdes këtu: Një prej kushteve që dhikri të mos e ndërpresë vazhdimësinë ndërmjet dy namazeve të bashkuara është që **të mos zgjasë më shumë se koha e ikametit**.

Pra, dhikri i shkurtër kufizohet me këtë kohë. Ndërsa të folurit e kanë kufizuar me **një ose dy fjalë**.

Sa i përket dhikrit, ai nuk duhet të zgjasë më shumë se koha e ikametit. Gjatë kësaj kohe, personi mund **të kërkojë falje prej Allahut, të bëjë çfarëdo dhikri që dëshiron ose të lexojë Kuran**.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Dhe bashkimi prishet nëse ndërmjet tyre falet një sunet i rregullt."**

Domethënë, **prishet bashkimi ndërmjet dy namazeve**. Namazi i parë nuk prishet; ai është i vlefshëm. Ajo që prishet është **bashkimi ndërmjet dy namazeve**, nëse ndërmjet tyre falet suneti i rregullt.

Përse?

Sepse ndërmjet dy namazeve është bërë një ndërprerje me **dhikër të gjatë**, më të gjatë se koha e ikametit. Madje, këtu kemi dhikër të shoqëruar edhe me veprim, i cili nuk është i ligjësuar në këtë vend. Kështu, ndërmjet dy namazeve është futur një veprim **i të njëjtit lloj me to**, pra një namaz tjetër.

Kujtoni një çështje që ua kam përmendur më parë: **Ai që bashkon akshamin me jacinë, kur e fal sunetin e rregullt të akshamit? A bie ai?**

Jo. **Koha e tij kalon pas namazit të jacisë.**

A ju kujtohet? Këtë e kemi përmendur më parë. Thamë se, kur dy namazet bashkohen, **koha e suneteve të rregullta të të dy namazeve kalon pas përfundimit të namazit të dytë**.

Prandaj, suneti i rregullt i akshamit falet **pas jacisë**, së bashku me sunetin e rregullt të jacisë.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Dhe që arsyeja të jetë e pranishme."**

Ky, natyrisht, është **kushti i tretë**.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Dhe që arsyeja të jetë e pranishme në fillim të të dy namazeve dhe në momentin e selamit të namazit të parë."**

Shikoni, këtu fillimisht do ta shpjegojmë këtë shprehje, pastaj do të përmendim argumentin e saj dhe më pas do të sqarojmë se ku zbatohet, sepse ekziston edhe një rast në të cilin këtij kushti i shtohet diçka tjetër.

Çfarë do të thotë kjo fjali?

Do të thotë se një prej kushteve të bashkimit është që **arsyeja që e lejon bashkimin të jetë e pranishme në fillim të namazit të parë, në përfundim të tij dhe në fillim të namazit të dytë**.

Pra, kini parasysh këto tri momente:

Në fillim të namazit të parë, në momentin e selamit të namazit të parë dhe në fillim të namazit të dytë.

Përse?

Sepse prania e arsyes **në fillim të namazit të parë** është kusht për vlefshmërinë e nijetit. Ne thamë se një prej kushteve të bashkimit është **nijeti për bashkim**. Prandaj, nëse arsyeja nuk ekziston kur personi e fillon namazin e parë, nijeti për bashkim nuk është i vlefshëm, sepse personi po bën nijet për diçka **pa qenë i pranishëm shkaku që e lejon atë**.

Gjithashtu, arsyeja duhet të jetë e pranishme **në momentin e selamit të namazit të parë**. Nëse arsyeja përfundon pikërisht në momentin kur jep selam nga namazi i parë, atëherë **nuk lejohet bashkimi**, sepse arsyeja që e lejonte atë tashmë është ndërprerë.

Po ashtu, arsyeja duhet të jetë e pranishme **në fillim të namazit të dytë**, dhe arsyetimi këtu është i njëjtë me atë që përmendëm për selamin e namazit të parë.

A u bë e qartë çështja?

Çfarë kuptojmë nga kjo?

Kuptojmë **dy çështje**:

Çështja e parë: Nëse arsyeja që e lejon bashkimin **ndërpritet gjatë namazit të parë**, themi: **Kjo nuk ndikon në vlefshmërinë e bashkimit.**

Si mund të ndërpritet arsyeja?

Për shembull, një person e fillon namazin me tekbir ndërkohë që **shiu është duke rënë**. Pastaj, kur fillon leximin, shiu ndalet. Ai e zgjat leximin dhe, kur vjen momenti i selamit të namazit të parë, që është akshami, dhe i fillimit të namazit të dytë me tekbir, **shiu ka filluar përsëri**.

Çfarë themi?

Themi: **Bashkimi në këtë rast është i vlefshëm**, sepse ndërprerja e arsyes gjatë namazit të parë **nuk ndikon**.

Çështja e dytë: Ndërprerja e arsyes **pas tekbirit fillestar të namazit të dytë nuk ndikon**, edhe nëse arsyeja nuk ekziston më deri në selam.

Pra, nëse personi e fillon namazin e dytë me tekbir ndërkohë që shiu është duke rënë, e pastaj shiu ndalet plotësisht, themi: **Bashkimi yt është i vlefshëm**, sepse ajo që merret parasysh te namazi i dytë është **fillimi i tij**. Përfundimi merret parasysh vetëm te namazi i parë, sepse me të lidhet namazi i dytë; ndërsa te namazi i dytë, përfundimi i tij nuk merret parasysh.

Këtu kemi një çështje të rëndësishme para se të përmendim përjashtimin nga ky rast.

Ju e dini se ndonjëherë shiu mund të jetë **me ndërprerje**. Nëse shiu është i fortë dhe ndalet vetëm për një kohë shumë të shkurtër, ndërkohë që gjendja mbizotëruese është se shiu vazhdon — për shembull, ndalet për një ose dy minuta — dhe kjo ndërprerje përkon pikërisht me selamin e namazit të parë dhe fillimin e namazit të dytë, themi: **Arsyeja vazhdon të konsiderohet e pranishme.**

Pra, nëse shiu ka qenë shumë i fortë dhe qielli vazhdon të jetë i mbuluar me re, ndërsa ndalja është vetëm e përkohshme, **dispozita e shiut vazhdon të vlejë**.

Mirëpo, kur shiu është **i lehtë**, atëherë shikohet nëse arsyeja është ende e pranishme apo është larguar.

Këtë e përforcon edhe fakti se, kur shiu është i fortë, **toka laget dhe bëhet me baltë, ndërsa krijohen edhe pellgje uji**. Prandaj, në çështjen e bashkimit duhet bërë dallim ndërmjet **shiut të lehtë dhe shiut të fortë**, si për sa i përket pranisë së tij në fillim të namazit të dytë, ashtu edhe për sa i përket gjendjes së përgjithshme të motit.

Ky kusht që përmendi shejhu, Allahu e mëshiroftë, sipas fukahave, **është i veçantë për bashkimin për shkak të shiut**.

Ndërsa, kur bashkimi bëhet **për shkak të frikës ose sëmundjes**, kushtëzohet që arsyeja **të vazhdojë deri në selamin e namazit të dytë**.

Pra, në rastin e frikës ose sëmundjes, arsyeja duhet të jetë e pranishme **deri në përfundimin e namazit të dytë**.

Sepse, siç thamë më parë te namazi i të sëmurit, nëse gjatë njërit prej rukneve ai fiton mundësinë të qëndrojë në këmbë, **e ka obligim të ngrihet në këmbë**.

Po kështu edhe këtu: nëse gjatë namazit fiton mundësinë për ta kryer namazin pa atë lehtësim, atëherë **lehtësimi bie dhe e ka obligim ta falë namazin në kohën e tij**.

وَإِنْ جَمَعَ فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ: اشْتُرِطَ نِيَّةُ الْجَمْعِ فِي وَقْتِ الْأُولَى قَبْلَ أَنْ يَضِيقَ عَنْ فِعْلِهَا، وَاسْتِمْرَارُ الْعُذْرِ إِلَى دُخُولِ وَقْتِ الثَّانِيَةِ.

"E nëse i bashkon namazet në kohën e namazit të dytë, kushtëzohet që nijetin për bashkim ta bëjë gjatë kohës së namazit të parë, para se koha e tij të ngushtohet aq sa të mos mjaftojë për faljen e tij, si dhe që arsyeja që e lejon bashkimin të vazhdojë deri në hyrjen e kohës së namazit të dytë."

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"E nëse i bashkon në kohën e namazit të dytë."**

Kjo është **gjendja e dytë**, domethënë kur bashkimin e vonon deri në kohën e jacisë ose të ikindisë.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"E nëse i bashkon në kohën e namazit të dytë, kushtëzohen..."**

Dy kushte.

Natyrisht, këto dy kushte janë **shtesë ndaj tri kushteve të mëparshme**. Tri kushtet e mëparshme janë:

- Vazhdimësia ndërmjet dy namazeve;
- Nijeti;
- Vazhdimi i arsyes deri në tekbirin fillestar të namazit të dytë.

Këtu shtohen edhe **dy kushte të tjera për atë që e vonon bashkimin deri në kohën e namazit të dytë**.

Kushti i parë: Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Kushtëzohet nijeti për bashkim gjatë kohës së namazit të parë, para se koha e tij të ngushtohet aq sa të mos mjaftojë për faljen e tij."**

Pra, nëse personi e vonon namazin deri në kohën e namazit të dytë, **duhet që gjatë kohës së namazit të parë të bëjë nijet për ta vonuar atë, me qëllim që ta bashkojë me namazin e dytë**.

Duhet patjetër ta bëjë nijetin për bashkim, sepse **vonimi i namazit jashtë kohës së tij pa nijet për bashkim është mëkat**.

Prandaj, nuk i lejohet askujt ta vonojë namazin përtej kohës së tij, përveçse duke pasur nijet **ta bashkojë atë me namazin tjetër**.

Nëse nuk e ka bërë nijetin për bashkim, atëherë kjo nuk është e vlefshme dhe **ai është mëkatar**.

Pra, nijeti është i domosdoshëm **që të mos bjerë në mëkat për shkak të vonimit të namazit nga koha e tij**.

Kushti i dytë: Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Dhe vazhdimi i arsyes deri në hyrjen e kohës së namazit të dytë."**

Arsyeja që e lejon bashkimin, qoftë **udhëtimi, sëmundja, shiu, frika apo diçka e ngjashme**, duhet të vazhdojë deri në hyrjen e kohës së namazit të dytë.

Sepse, nëse arsyeja ndërpritet gjatë kohës së namazit të parë, atëherë **e ka obligim ta falë namazin e parë në kohën e tij dhe namazin e dytë në kohën e tij**.

Për shembull, bie shi dhe personi thotë: **"Do ta vonoj akshamin deri në kohën e jacisë."**

Mirëpo, gjysmë ore pas ezanit të akshamit, shiu ndalet plotësisht dhe **i mbizotëron mendimi se nuk do të fillojë përsëri**. Këtu nuk bëhet fjalë për atë ndërprerjen e shkurtër që ua përmenda më parë.

Në këtë rast themi: **E ke obligim ta falësh akshamin në kohën e tij dhe jacinë në kohën e saj.**

Nënkapitull

وَصَلَاةُ الْخَوْفِ صَحَّتْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِصِفَاتٍ، كُلُّهَا جَائِزَةٌ.

“Namazi i frikës është vërtetuar nga Pejgamberi ﷺ në disa forma, dhe të gjitha ato janë të lejuara.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Nënkapitull.”**

Shejhu, Allahu e mëshiroftë, filloi të përmendë **dispozitat e namazit të frikës**.

Shejhu nuk është zgjeruar në disa kapituj, sepse ka pasur një arsye për këtë. Nuk është zgjeruar në **kapitullin e namazit të frikës**, as në disa kapituj të tjerë, sepse — kështu mendoj — ai ka konsideruar se **nevoja për këto çështje është e paktë**.

Duket sikur shejhu ka qenë i mendimit se, në kohën e tij, **njerëzit kishin pak nevojë për këta kapituj**.

Megjithatë, ai nuk i ka lënë krejtësisht pa i trajtuar, sepse **dispozitat e tyre vazhdojnë të jenë të vlefshme**, por i ka përmbledhur ato **në masën më të shkurtër të mundshme**.

Për këtë arsye, edhe në çështjen e namazit të frikës është treguar **jashtëzakonisht i shkurtër**, aq sa, për shkak të përmbledhjes së madhe, **nuk e ka përmendur as mënyrën e faljes së tij**.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Namazi i frikës është vërtetuar nga Pejgamberi ﷺ në disa forma, dhe të gjitha ato janë të lejuara.”**

Nga Pejgamberi ﷺ janë transmetuar **gjashtë ose shtatë forma të namazit të frikës**, në hadithin e Xhabirit dhe në hadithe të tjera, ku transmetohet se Pejgamberi ﷺ e ka falur namazin e frikës në këto forma.

Namazi i frikës është namaz në të cilin është bërë lehtësim **si në mënyrën e faljes, ashtu edhe në numrin e rekateve të tij**. Namazi i frikës ka disa veçori që nuk gjenden në namazet e tjera.

Për shembull:

- Në disa prej formave të namazit të frikës **lejohet falja duke mos qenë i drejtuar nga kibla**, ndërsa në namazin e zakonshëm është obligim drejtimi nga kibla, edhe pse namazi i frikës është namaz farz.
- Në namazin e frikës lejohet gjithashtu **falja mbi kafshën e udhëtimit duke bërë me shenjë**, ndërsa në namazet e tjera, në parim, kjo nuk lejohet.
- Në namazin e frikës lejohet që **xhematliu të largohet nga imami para se të largohet imami**, dhe këtë formë do t'ua përmend pas pak.
- Po ashtu, lejohet që **xhematliu ta përfundojë namazin para se imami të japë selam**, dhe këtë do t'ua përmend pas pak në hadithin e Salih ibn Hauvatit.

Të gjitha këto, si dhe shumë lehtësime të tjera, përfshirë edhe **lehtësimin në numrin e rekateve**, janë transmetuar në namazin e frikës dhe nuk janë transmetuar në namazet e tjera.

Kjo tregon se **namazi i frikës duhet të falet në këto forma vetëm kur ekziston shkaku që e kërkon atë, dhe jo në raste të tjera**.

Cili është **shkaku që e kërkon faljen e namazit të frikës?**

Fukahatë thonë se namazi i frikës kërkohet në këto raste:

Rasti i parë, dhe ky është rasti më i rëndë: **kur dy palët janë përballë njëra-tjetrës në luftë dhe përleshja ka filluar**. Kjo është gjendja më e rëndë e frikës.

Rasti i dytë: Kur personi është **duke ndjekur ose duke u ndjekur**, qoftë duke ndjekur një armik, qoftë duke u ndjekur prej armikut.

Po kështu, mund të jetë duke ikur nga një armik ose ndonjëherë edhe **nga një kafshë**, si për shembull nga një luan. Në këtë rast, ai e fal namazin e frikës **mbi kafshën e udhëtimit ose në këmbë, edhe pa qenë i drejtuar nga kibla**.

Këtu thuhet se **të gjitha format e namazit të frikës janë të lejuara**. Janë transmetuar gjashtë ose shtatë forma të tij.

Kjo është prej çështjeve në të cilat fukahatë hanbeli e zbatojnë shpesh një parim, madje kjo është edhe metodë e fukahave të hadithit: **të veprohet me të gjitha tekstet që janë transmetuar nga Pejgamberi** ﷺ.

Në veçanti te hanbelitë — edhe pse kjo gjendet edhe te të tjerët — zbatohet shpesh ajo që quhet **“shumëllojshmëri e formave” (اختلاف التنوع)**. Pra, kur Pejgamberi ﷺ e ka kryer një vepër në disa forma të ndryshme, **të gjitha ato forma konsiderohen të lejuara**.

Namazi i frikës është një prej shembujve më të qartë të kësaj. Nga Pejgamberi ﷺ janë transmetuar **gjashtë forma, ose shtatë nëse transmetimi i së shtatës është i saktë**, dhe të gjitha janë të lejuara.

Mirëpo, imam Ahmedi, siç ka ardhur — mendoj — në transmetimin e Mejmunit, ka thënë: **“Prej tyre zgjedh atë që ka ardhur në hadithin e Sehl ibn Hathmes.”** Ky është hadithi i Salih ibn Hauvatit në dy *Sahihët*.

Kjo është forma që ka zgjedhur imam Ahmedi, sepse **hadithi i saj është më i sakti prej hadithëve të transmetuara për namazin e frikës**.

Cila është kjo formë?

Imami ngrihet dhe fal me ta namazin prej dy rekatesh. **Një grup fal me të rekatin e parë.** Kur imami ngrihet për rekatin e dytë, ai qëndron në këmbë duke i pritur, ndërsa ata që janë pas tij **ngrihen dhe e falin vetë rekatin e tyre të dytë, pa e ndjekur imamin në të**.

Pra, ata e kanë ndjekur imamin **vetëm në rekatin e parë dhe jo në të dytin**.

Pastaj largohen dhe shkojnë **përballë armikut**. Ndërkohë vjen grupi tjetër, i cili ende nuk është falur, dhe hyn në namaz me imamin.

Imami — siç ka ardhur në hadithin e Salih ibn Hauvatit për namazin e Pejgamberit ﷺ — fal me ta **rekatin e tij të dytë**, ndërsa për këtë grup ai është **rekati i parë**.

Kur imami jep selam, ata ngrihen dhe **e plotësojnë rekatin e tyre të dytë**.

Kjo është forma që ka zgjedhur imam Ahmedi, sepse **është më e afërt me atë që ka ardhur në Librin e Allahut të Lartësuar dhe sepse mbështetet në hadithin më të saktë të transmetuar për namazin e frikës**.

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَحْمِلَ مَعَهُ فِي صَلَاتِهَا مِنَ السِّلَاحِ مَا يَدْفَعُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ وَلَا يُثْقِلُهُ، كَسَيْفٍ وَنَحْوِهِ.

“Është e pëlqyeshme që gjatë namazit të frikës të mbajë me vete prej armëve atë me të cilën mund ta mbrojë veten dhe që nuk e rëndon, si shpata dhe të ngjashme.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Është e pëlqyeshme që gjatë namazit të frikës të mbajë me vete prej armëve atë me të cilën mund ta mbrojë veten dhe që nuk e rëndon.”**

Kjo është prej veçorive të **namazit të frikës**: në të lejohet lëvizja. Prandaj, është e pëlqyeshme që gjatë tij **ta mbajë armën dhe ta vendosë atë**, dhe lëvizjet e shumta që bëhen për shkak të marrjes dhe vendosjes së armës nuk konsiderohen të papëlqyeshme për atë që falet në këtë gjendje.

Madje, **është e pëlqyeshme që ta mbajë armën me vete**.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Si shpata dhe të ngjashme.”**

Shejhu është treguar shumë i shkurtër në **kapitullin e namazit të frikës**. Dhe unë ua kam përmendur metodën time në shpjegim: **nuk kalojmë përtej fjalëve të autorit.**

بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

“Kapitulli mbi dispozitat e namazit të xhumasë”

تَلْزَمُ كُلَّ ذَكَرٍ حُرٍّ مُكَلَّفٍ مُسْلِمٍ مُسْتَوْطِنٍ بِبِنَاءٍ اسْمُهُ وَاحِدٌ، وَلَوْ تَفَرَّقَ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَوْضِعِهَا أَكْثَرُ مِنْ فَرْسَخٍ.

“Namazi i xhumasë është obligim për çdo mashkull të lirë, mbi të cilin vlejnë obligimet fetare, musliman dhe banor të përhershëm në një vendbanim me ndërtesa që ka një emër të vetëm — edhe nëse ndërtesat e tij janë të shpërndara — dhe ndërmjet tij dhe vendit ku falet xhumaja nuk ka më shumë se një fersah.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Kapitulli mbi dispozitat e namazit të xhumasë.”**

Namazi i xhumasë është **namaz i pavarur**. Fukahatë thonë se ai është namaz i pavarur dhe nuk është njëri prej pesë namazeve ditore. Pra, nuk është sabahu, as dreka, as ikindia, as akshami dhe as jacia, por është **namaz tjetër, i pavarur, me dispozitat e veta**.

A është xhumaja zëvendësim për namazin e drekës?

Themi: **Jo. Xhumaja nuk është zëvendësim për drekën, por dreka është zëvendësim për xhumanë.**

Kini kujdes ndaj kësaj shprehjeje, sepse është shumë e rëndësishme dhe prej saj rrjedhin pasoja të rëndësishme në fikh:

Dreka është zëvendësim për xhumanë, ndërsa xhumaja nuk është zëvendësim për drekën.

Prandaj, ai që ka arsye për të mos e falur xhumanë, nuk ka mundësi ta falë atë apo nuk e ka falur brenda kohës së saj, **kalon te zëvendësimi i saj, që është namazi i drekës**.

Çfarë rrjedh nga fakti se xhumaja është namaz i pavarur dhe nuk është zëvendësim për drekën?

Prej kësaj rrjedhin shumë çështje, prej të cilave po përmendim:

Së pari: Namazi i xhumasë është **më i vlefshëm se namazi i drekës në mënyrë absolute**. Pra, xhumaja është më e vlefshme se dreka.

Kjo është çështja e parë.

Çështja e dytë: Ai që e fal xhumanë me nijetin e namazit të drekës, **namazi i tij nuk është i vlefshëm**.

Për shembull, një person hyn në xhami pasi nuk e ka dëgjuar hutben dhe i gjen njerëzit duke u falur. Ai mendon se po falin drekën, duke menduar, për shembull, se është dita e enjte, dhe e fillon namazin me nijetin e drekës.

Themi: **Namazi i xhumasë nuk i është lidhur**, por patjetër duhet ta ketë nijetin se po fal namazin e xhumasë.

Natyrisht, nëse e di se është dita e xhuma dhe e di se po fal namazin e xhumasë, **ky është nijeti**. Çështja e nijetit është e lehtë, siç ua kam përmendur dhe përsëritur më parë.

Çështja e tretë: Prej asaj që tregon se xhumaja është namaz i pavarur është se fukahatë kanë thënë shprehimisht se **nuk lejohet bashkimi i xhumasë me ikindinë**. Kjo është përmendur në *El-Munteha* dhe në libra të tjerë.

Përse?

Sepse **ikindia bashkohet me drekën, por nuk bashkohet me xhumanë**.

Madje, një prej nxënësve bashkëkohorë të dijes ka përgatitur **një studim mbi dallimet ndërmjet xhumasë dhe drekës**, në të cilin ka përmendur më shumë se njëzet e pesë dallime mes tyre. Mendoj se parathënien e këtij studimi e ka shkruar shejh Ibn Uthejmini. **Është një studim i shkurtër dhe i botuar.**

Pra, tashmë e kuptuam se **xhumaja është namaz i pavarur dhe se dreka është zëvendësim për të, e jo xhumaja zëvendësim për drekën.**

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Është obligim..."**

Domethënë, **namazi i xhumasë**.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Për çdo mashkull."**

Pra, **jo për femrat**.

Pastaj tha: **"Të lirë."**

Pra, **jo për robin**.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Mbi të cilin vlejnë obligimet fetare."**

Domethënë, **jo për fëmijën që nuk e ka arritur moshën e pubertetit dhe as për të çmendurin, i cili nuk e ka aftësinë për t’u ngarkuar me obligimet fetare.**

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Musliman.”**

Domethënë, jo për jomuslimanin, sepse jomuslimani **merret në llogari edhe për lënien e dispozitave degëzuese të fesë**, por ato nuk janë të vlefshme prej tij.

Argumenti për këto që u përmendën është hadithi i Tarik ibn Shihabit, Allahu qoftë i kënaqur me të, i transmetuar nga Ebu Davudi dhe të tjerë, se Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Xhumaja është obligim për çdo musliman që ta falë me xhemat, përveç katër personave: robit, gruas, fëmijës dhe të sëmurit.”

Pra, prej fjalës **“robi”** përjashtohet robi që është në pronësi; prej fjalës **“gruaja”** kuptojmë se xhumaja nuk është obligim për femrën; po ashtu, nuk është obligim për **fëmijën** dhe **të sëmurin**.

Sa i përket të sëmurit, arsyen e tij e kemi përmendur më parë kur folëm për **arsyet që e rrëzojnë obligimin e xhumasë dhe namazit me xhemat**, ku përmendëm të sëmurin dhe atë që ka frikë.

Pra, tashmë e kuptuam argumentin për këta.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Banor i përhershëm.”**

Ky është **kushti i katërt**.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Banor i përhershëm në një vend me ndërtesa.”**

Sa i përket faktit se **banimi i përhershëm është kusht për obligueshmërinë e xhumasë**, për këtë ka pajtim ndërmjet dijetarëve.

Ata thonë se Pejgamberi ﷺ u shkroi banorëve të fshatrave të Urejnes — këtë e ka përmendur Ahmedi dhe gjithashtu Shafiu — **që ta falnin xhumanë**. Pra, ai ﷺ ua drejtoi këtë urdhër banorëve të vendbanimeve.

Nga ana tjetër, beduinët dhe banorët nomadë që jetonin përreth Medinës **nuk e kishin obligim namazin e xhumasë**, dhe Pejgamberi ﷺ nuk i urdhëronte ata për të, ndërsa urdhëronte banorët e vendbanimeve.

Prandaj, sipas pajtimit të dijetarëve, **xhumaja është obligim për banorin e përhershëm dhe jo për atë që nuk e ka këtë cilësi.**

Kush është ai që **nuk konsiderohet banor i përhershëm**?

Këtë e përmendëm në mësimin e kaluar, a ju kujtohet? Thamë se kemi tri gjendje: **banor i përhershëm, udhëtar dhe qëndrues i përkohshëm**.

Pra, nga fjala e autorit, Allahu e mëshiroftë: **"Banor i përhershëm"**, kuptojmë se namazi i xhumasë nuk është obligim as për **udhëtarin**, as për **qëndruesin e përkohshëm**.

Sa i përket udhëtarit, Pejgamberi ﷺ ka udhëtuar shumë herë dhe **nuk e falte xhumanë gjatë udhëtimit**.

Madje, në hadithin e Ibn Abbasit transmetohet se Pejgamberi ﷺ dërgoi një ekspeditë dhe caktoi Abdullah ibn Revahan udhëheqës të saj. Ata u nisën në mëngjesin e ditës së xhuma. Kur Pejgamberi ﷺ erdhi për namazin e xhumasë, e pa Abdullah ibn Revahan dhe i tha:

"Çfarë të pengoi të niseshe?"

Ai tha: **"Desha të bashkohem me ty ﷺ"**, domethënë, ta fal xhumanë me ty ﷺ.

Atëherë Pejgamberi ﷺ i tregoi se nga shpërblimi që kishin fituar të tjerët duke u nisur herët, **atij i kishte ikur një pjesë e madhe**, ose siç ka thënë ﷺ.

Hadithi është transmetuar te dijetarët e Sunenit.

Pra, qëllimi është se ky hadith na tregon se **udhëtari nuk e ka obligim namazin e xhumasë**.

Po kështu, sipas pajtimit të dijetarëve, **as qëndruesi i përkohshëm nuk e ka xhumanë obligim në vetvete**.

Dhe kush është qëndruesi i përkohshëm?

Siç e sqaruam më parë, është ai që **qëndron në një vend që nuk është vendbanimi i tij i përhershëm më shumë se kufiri i qëndrimit**, pra ai që vendos të qëndrojë **njëzet e një namaze farz ose më shumë**.

Kini kujdes këtu me kufirin e katër ditëve: ai që qëndron **katër ditë ose më pak**, pra **njëzet namaze farz ose më pak**, vazhdon të marrë dispozitën e udhëtarit.

Argumenti është se Pejgamberi ﷺ, gjatë qëndrimit të tij ﷺ në Mekë, **fali njëzet namaze farz duke i shkurtuar ato**. Kjo tregon se, nëse qëndron katër ditë ose më pak, pra njëzet namaze farz ose më pak, personi vazhdon të konsiderohet udhëtar.

Ndërsa ai që vendos të qëndrojë **më shumë se katër ditë**, pra **njëzet e një namaze farz ose më shumë**, konsiderohet qëndrues i përkohshëm.

Pra, kush është **qëndruesi i përkohshëm**?

Është ai që qëndron në një vend tjetër nga vendbanimi i tij i përhershëm dhe vendos të qëndrojë aty **njëzet e një namaze farz ose më shumë**.

Edhe ky nuk e ka namazin e xhumasë obligim **në vetvete**. Por kini kujdes ndaj kësaj shprehjeje të fukahave:

“Xhumaja i bëhet obligim për shkak të të tjerëve.”

Domethënë, nëse ai ndodhet në një vend ku falet xhumaja dhe **e dëgjon thirrjen për namaz**, atëherë e ka obligim t’i përgjigjet thirrjes. Ai që qëndron në atë vend dhe nuk i përgjigjet thirrjes hyn në kërcënimin e rëndë që ka ardhur për lënien e xhumasë.

Pra, xhumaja **nuk është obligim për të në vetvete, por i bëhet obligim për shkak të të tjerëve**. Për këtë arsye, fukahatë përdorin shprehjen: **“I bëhet obligim për shkak të të tjerëve.”**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Banor i përhershëm në një vend me ndërtesa.”**

Në shprehjen **“banor i përhershëm në një vend me ndërtesa”** kemi disa çështje.

Fillojmë me fjalën **“banor i përhershëm”. Ua kam shpjeguar** më parë se çfarë nënkuptohet me të.

Banor i përhershëm është ai që **qëndron në një vend dhe, në parim, aty banon si verës ashtu edhe dimrit**. Ai vend është vendbanimi i tij dhe i familjes së tij, vendi ku ai dhe familja e tij janë vendosur për të jetuar.

Nëse largohet prej tij, konsiderohet **udhëtar**, ose person që është zhvendosur përkohësisht apo që qëndron diku tjetër për shkak të furnizimit, kërkimit të dijes apo diçkaje të ngjashme.

Pra, për të kuptuar se cili është vendbanimi yt i përhershëm, shiko: **Ku është familja jote? Ku janë bashkëshortja dhe fëmijët e tu?**

Vendi në të cilin ke për qëllim **të banosh në mënyrë të përhershme, verë e dimër**, quhet vendbanim i përhershëm.

Kini kujdes ndaj çështjes që vijon. Do ta lexoj fjalën e autorit dhe prej saj do të nxjerrim **pesë raste**, prandaj përqendrohuni me mua.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Banor i përhershëm në një vend me ndërtesa që ka një emër të vetëm.”

Domethënë, **vendbanimi me ndërtesat e tij njihet me një emër të vetëm.**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Edhe nëse janë të shpërndara, dhe ndërmjet tij dhe vendit ku falet xhumaja nuk ka më shumë se një fersah.”**

Kjo fjali përmban **pesë çështje të fikhut, ose pesë raste**, të cilat autori i ka përmbledhur në një fjali të vetme. Kjo është një prej dobive të analizimit të librave të përmbledhur.

Para se t’i analizojmë këto pesë raste, në mënyrë që më pas t’i nxjerrim shpejt prej fjalëve të autorit, do ta marrim shprehjen pjesë-pjesë dhe pastaj do t’i analizojmë rastet.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Banor i përhershëm në një vend me ndërtesa.”**

Kuptimin e banorit të përhershëm e sqaruam pak më parë.

Me fjalën **“ndërtesa”** nënkuptohet një vend i ndërtuar. Prandaj, pavarësisht nëse ndërtesat janë prej balte, çimentoje apo kallami — si shtëpitë prej kallami — ato konsiderohen ndërtesa.

Ndërsa, nëse nuk bëhet fjalë për ndërtesa, por, për shembull, për **tenda**, atëherë banorët e tendave nuk e kanë obligim namazin e xhumasë.

Pra, nga fjala e autorit **“në një vend me ndërtesa”** përjashtohen vetëm tendat, ndërsa ndërtesat prej kallami dhe të ngjashme merren në konsideratë.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Që ka një emër të vetëm.”**

Domethënë, këto shtëpi duhet **t’i bashkojë një emër i vetëm**, edhe nëse janë të shpërndara.

Pra, edhe nëse vendet ku banojnë janë të ndara, siç thuhej në kohët e mëparshme: **lagjja e filan fisit, lagjja e Benu Nexharit, lagjja e filanëve e kështu me radhë**, të gjitha ato mund të përfshihen nën një emër të vetëm.

Në kohën tonë, një qytet i vetëm përbëhet nga shumë lagje. Për shembull, në Riad sot ka rreth gjashtëdhjetë lagje ose më shumë. Edhe pse këto lagje kanë emra të ndryshëm, **të gjitha konsiderohen pjesë e një vendbanimi të vetëm**.

Po kështu, mund të konsiderohen një vendbanim i vetëm edhe **dy fshatra të ngjitur me njëri-tjetrin**, nëse i bashkon një emër i vetëm. Do t’ua jap një shembull për këtë pas pak.

Fjalën e autorit: **“Edhe nëse janë të shpërndara”**, do ta sqarojmë pas pak.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe ndërmjet tij dhe vendit ku falet xhumaja nuk ka më shumë se një fersah.”**

Argumenti se atij që ndodhet jashtë qendrës së vendbanimit, por brenda një largësie prej një fersahu, i bëhet obligim namazi i xhumasë është ajo që është transmetuar për Enesin, Allahu qoftë i kënaqur me të. Kur ai qëndronte në pronat e tij, **ndonjëherë e falte xhumanë dhe ndonjëherë nuk shkonte për ta falur**, ndërsa pronat e tij ndodheshin rreth **dy fersahë larg Medinës**.

Nga kjo kuptohet se ai që ndodhet në një largësi më të madhe se një fersah nuk merr të njëjtën dispozitë.

Gjithashtu, ata argumentojnë me fjalën e Pejgamberit ﷺ:

“Xhumaja është obligim për atë që e dëgjon thirrjen.”

Ky është teksti i hadithit: **“Xhumaja është obligim për atë që e dëgjon thirrjen.”**

Ata thonë se me **thirrjen** këtu nënkuptohet ezani që bëhet te minarja me hyrjen e hatibit. Largësia mesatare në të cilën ezani mund të dëgjohet nga njerëzit, **kur ka qetësi**, është përafërsisht **një fersah**.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Më shumë se një fersah.”**

Ju kam thënë se, në përgjithësi, **shumica e përcaktimeve të tilla janë të përafërta**. Sikurse thamë se katër burudët janë përcaktim i përafërt, edhe fersahu këtu është

përcaktim i përafërt. Prandaj, nëse largësia është pak më e vogël ose pak më e madhe se një fersah, **merret parasysh ky përafrim**. Po kështu kemi thënë edhe për dy sa'ët.

Nga kjo fjali nxjerrim gjashtë raste. Do t'ua përmend pesë rastet, pastaj më tregoni dispozitën e secilit prej tyre nga fjalët e autorit, siç ua përmenda pak më parë.

Rasti i parë: Banorët e një vendbanimi janë **banorë të përhershëm në ndërtesa, vendbanimi i tyre ka një emër të vetëm dhe shtëpitë e tyre janë të bashkuara, jo të shpërndara**.

A është e qartë kjo formë?

Kjo është shumë e qartë: **xhumaja është obligim për ta**, sepse janë banorë të përhershëm në një vend të vetëm, që ka një emër të vetëm dhe shtëpitë e tyre janë të bashkuara. Pra, të gjithë përfshihen nën një emër të vetëm.

Rasti i dytë: Janë banorë të përhershëm në ndërtesa dhe vendbanimi i tyre **ka një emër të vetëm, por shtëpitë e tyre janë të shpërndara**.

Për shembull, një grup banon këtu dhe një grup tjetër atje, por të gjithë njihen si **banorët e filan fshatit** ose **banorët e filan luginës**, si Lugina el-Akik apo të ngjashme.

Edhe këta marrin të njëjtën dispozitë, pra **xhumaja është obligim për ta**.

Rasti i tretë: Janë banorë të përhershëm në ndërtesa, por vendbanimet e tyre **kanë më shumë se një emër**.

Për shembull, janë dy fshatra pranë njëri-tjetrit, por jo të ngjitur; ndërmjet tyre ka një hapësirë ndarëse, qoftë edhe një luginë apo diçka të ngjashme. Secili fshat ka emrin e vet: ky është filan fshati dhe tjetri është filan fshati.

Nëse banorët e secilit prej këtyre dy fshatrave janë **më pak se dyzet veta**, themi: **Xhumaja nuk është obligim për ta**, sepse nuk mund të bashkohen banorët e dy fshatrave për të plotësuar numrin dyzet, pasi ato janë dy vendbanime të veçanta.

Rasti i katërt: Personi është banor i përhershëm në një vend ku **nuk plotësohet numri prej dyzet personash**, por vendi ku banon ndodhet **një fersah ose më pak larg një vendbanimi ku falet xhumaja**.

Në këtë rast, **xhumaja është obligim për të**, bazuar në hadithin e Enesit që ua përmenda pak më parë dhe në kuptimin e hadithit të Pejgamberit ﷺ:

“Xhumaja është obligim për atë që e dëgjon thirrjen.”

Pra, këtu hyn ai që ndodhet pranë vendbanimit, **në një largësi prej një fersahu ose më pak**.

Rasti i pestë: Personi është banor i përhershëm në një vend që ndodhet **më shumë se një fersah larg vendbanimit**. Atëherë, xhumaja nuk është obligim për të.

Për shembull, dikush banon në një shtëpi larg fshatit. Ju e dini se edhe sot ka fshatra ku shtëpia e një personi mund të jetë larg pjesës tjetër të fshatit. Kjo shihet qartë në disa prej fshatrave tona në jug.

Disa vendbanime të vogla, të marra së bashku, mund të njihen me një emër të vetëm, për shembull: **“Fshati i familjes filan.”** Përderisa të gjitha këto vendbanime përfshihen nën këtë emër të vetëm, **xhumaja është obligim për të gjithë banorët e tyre**, edhe nëse brenda tyre thuhet: “Kjo është shtëpia e filanit” ose “Këtu banojnë bijtë e filanit”, me kusht që ndërmjet tyre dhe vendit ku falet xhumaja të mos ketë më shumë se një fersah.

Rasti i gjashtë: Nëse janë banorë të përhershëm në një vend **pa ndërtesa**, siç janë tendat dhe të ngjashme, atëherë **xhumaja nuk është obligim për ta**, edhe nëse ndodhen afër.

وَلَا تَجِبُ عَلَى: مُسَافِرٍ سَفَرَ قَصْرٍ، وَلَا عَبْدٍ، وَلَا امْرَأَةٍ

“Dhe nuk është obligim për udhëtarin që është në një udhëtim në të cilin lejohet shkurtimi i namazit, as për robin dhe as për gruan.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe nuk është obligim për udhëtarin që është në një udhëtim në të cilin lejohet shkurtimi i namazit.”**

Në të vërtetë, këtu autori ka përmendur **të kundërtën e kushteve që i përmendi pak më parë**. Më parësore do të ishte të mos i përsëriste, por të mjaftohej me përmendjen e kushteve; megjithatë, ai i ka përmendur përsëri për t’i theksuar.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe nuk është obligim për udhëtarin që është në një udhëtim në të cilin lejohet shkurtimi i namazit.”**

Domethënë, **xhumaja nuk është obligim për të**.

Duke u nisur nga kjo, udhëtimi në të cilin **nuk lejohet shkurtimi i namazit**, siç është udhëtimi për mëkat, nuk e rrëzon obligimin e xhumasë. Pra, **në një udhëtim të tillë xhumaja mbetet obligim**.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“As për robin dhe as për gruan.”**

Më parë e përmendëm hadithin e Tarik ibn Shihabit. Transmetuesit e zinxhirit të këtij hadithi janë të besueshëm, përveçse ka mospajtim nëse **Tarik ibn Shihabi ka qenë sahabi apo jo**.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“As për gruan.”**

Domethënë, **namazi i xhumasë nuk është obligim për gruan**.

وَمَنْ حَضَرَهَا مِنْهُمْ: أَجْزَأَتْهُ، وَلَمْ تَنْعَقِدْ بِهِ، وَلَمْ يَصِحَّ أَنْ يَؤُمَّ فِيهَا

“Kushdo prej tyre që merr pjesë në xhuma, ajo i mjafton atij; por xhumaja nuk lidhet me të dhe nuk është e vlefshme që ai të jetë imam në të.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Kushdo prej tyre që merr pjesë në xhuma, ajo i mjafton atij, por xhumaja nuk lidhet me të.”**

Kjo është një çështje e rëndësishme. Fukahatë thonë se **udhëtari, gruaja dhe robi**, nëse marrin pjesë në namazin e xhumasë, **namazi i tyre është i vlefshëm dhe xhumaja u mjafton**, sepse me Pejgamberin ﷺ faleshin edhe robër dhe ai ﷺ nuk i urdhëronte që ta përsërisnin namazin duke e falur drekën.

Po i sëmuri?

Dispozita e të sëmurit do të vijë pas pak. **Xhumaja lidhet me të dhe është e vlefshme prej tij.** Kjo është dispozita e të sëmurit.

Mirëpo, për këta të tre fukahatë thonë: **“Xhumaja nuk lidhet me ta.”**

Çfarë do të thotë se **“nuk lidhet me ta”**?

Kjo nënkupton dy gjëra:

E para: Asnjëri prej tyre nuk mund të jetë imam në namazin e xhumasë. Pra, sipas medhhebit, **nuk është e vlefshme që udhëtari, gruaja ose robi të jetë imam në xhuma**. Po ashtu, nuk është e vlefshme që njëri prej tyre të jetë vetëm hatib, pa qenë imam, siç do të na vijë pas pak.

E dyta: Ata **nuk llogariten për plotësimin e numrit prej dyzet personash**, sipas mendimit të njohur të medhhebit. Këtë autori do ta përmendë pas pak.

A u bë e qartë çështja?

Pra, çfarë nënkupton shprehja **“xhumaja nuk lidhet me të”**?

Nënkupton dy gjëra: **nuk mund të jetë imam dhe nuk llogaritet në numrin me të cilin lidhet xhumaja.**

Sipas medhhebit — dhe kini kujdes ndaj kësaj çështjeje, sepse është e rëndësishme — ndodh që disa të rinj të udhëtojnë për shëtitje dhe pastaj të shkojnë në një xhami. Njëri prej tyre, duke qenë udhëtar, del vullnetarisht, u mban hutben dhe u prin në namazin e xhumasë.

Sipas medhhebit, **xhumaja e tyre nuk është e vlefshme**, sepse imami është udhëtar.

Ndërsa shejhul-Islam Tekijuddin ka zgjedhur mendimin tjetër, sipas të cilit **është e vlefshme që udhëtari t’u prijë në namazin e xhumasë**. Ky mendim vlen për udhëtarin, jo për robin dhe gruan.

Por sipas medhhebit, kjo nuk është e vlefshme. Prandaj, **për atë që është udhëtar, më e pëlqyeshme është të mos pranojë të jetë imam i njerëzve në namazin e xhumasë**, sepse sipas medhhebit imamllëku i tij në xhuma nuk është i vlefshëm.

Shikoni **rastin e dytë**:

Një grup të rinjsh janë në udhëtim; le të themi se janë **dyzet veta në një autobus**. Hyn koha e xhumasë dhe ata ndalojnë në një vendpushim. Të gjithë, mashaAllah, janë nxënës të dijes, e dinë Kuranin përmendësh dhe kanë mundësi ta falin namazin. Njëri prej tyre thotë: **“Dua t’ua fal xhumanë. Meqë do të qëndrojmë këtu një orë të plotë, le ta falim xhumanë.”**

Ose kanë dalë për shëtitje në natyrë dhe njëri prej tyre thotë: **“Do t’ua fal xhumanë.”**

Çfarë mendoni nëse e falin xhumanë?

Namazi i tyre nuk është i vlefshëm, sepse të gjithë janë udhëtarë. Xhumaja nuk lidhet me ta dhe nuk është i vlefshëm imamllëku i asnjërit prej tyre në të.

Madje, është përcjellë se, nëse **të gjithë të pranishmit janë udhëtarë**, xhumaja nuk është e vlefshme sipas pajtimit të dijetarëve; është përcjellë ixhma për këtë. Madje, edhe sipas mendimit të shejhul-Islam Tekijuddinit, udhëtari mund të llogaritet në xhuma **kur ajo lidhet me të tjerët**, por xhumaja nuk lidhet vetëm me udhëtarët.

Prandaj, është gabim që një grup udhëtarësh, kur të gjithë të pranishmit janë udhëtarë, **ta falin xhumanë ndërmjet tyre**. Kjo nuk është e vlefshme dhe, me sa kam në mendje, për këtë është përcjellë ixhma.

Disa të rinj ndalojnë në **vendpushimet përgjatë rrugës** dhe e falin xhumanë aty. Në vendpushimet e rrugës nuk falet xhumaja.

Përse?

Sepse, në parim, **të gjithë ata që ndodhen aty janë udhëtarë**, përveç nëse pranë vendpushimit ndodhet një fshat dhe xhumaja falet së bashku me banorët e tij. Prandaj, xhumaja nuk duhet të falet veçmas në vendpushimet përgjatë rrugës.

Po kështu, në **burgjet e kohëve të mëparshme**, kur ndodheshin jashtë vendbanimeve, nuk ishte e vlefshme të falej xhumaja në to.

Përse?

Sepse të burgosurit aty **nuk ishin banorë të përhershëm të atij vendi**.

Gjithashtu, në **kampet ushtarake**, kur një grup njerëzish qëndrojnë përkohësisht në një vend të caktuar për të bërë roje, xhumaja nuk është e vlefshme prej tyre. Nëse e falin xhumanë, **urdhërohen ta përsërisin namazin**, duke falur drekën.

Pikërisht për shkak të këtyre çështjeve të hollësishme, pas pak do të na vijë një çështje tjetër që duhet kuptuar mirë. Mendimi i shumicës së dijetarëve, dhe ky është mendimi i njohur i medhhebit, është se **për faljen e xhumasë nuk kushtëzohet leja e prijësit**.

Mirëpo, meqë sot shumë njerëz veprojnë sipas mendimit të tyre dhe e organizojnë xhumanë pa leje, disa prej dijetarëve tanë kanë marrë mendimin e dytë brenda medhhebit — për të cilin do të flasim pas pak — se **për organizimin e xhumasë kushtëzohet leja e prijësit**.

Kjo sepse shumë njerëz e falin xhumanë pa lejen e tij, ndërkohë që xhumaja e tyre mund të mos jetë e vlefshme, si në rastin e vendpushimeve përgjatë rrugës, të atyre që qëndrojnë përkohësisht për të bërë roje dhe rasteve të tjera të ngjashme. Madje, për disa prej këtyre rasteve është përcjellë ixhma.

Prandaj, **për t’u treguar të kujdesshëm ndaj namazit të njerëzve**, është marrë si kusht leja e prijësit. Për këtë do të flasim në vendin përkatës, në dashtë Allahu.

Personi duhet të tregohet i kujdesshëm me namazin e xhumasë, sepse **nëse xhumaja nuk është e vlefshme për të, kalon te zëvendësimi i saj, që është namazi i drekës**.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe nuk është e vlefshme që ai të jetë imam në të.”**

Përse?

Sepse **xhumaja nuk lidhet me të**, dhe si rrjedhojë e kësaj, **nuk është e vlefshme që ai të jetë imam në namazin e xhumasë**.

وَمَنْ سَقَطَتْ عَنْهُ لِعُذْرٍ غَيْرِ سَفَرٍ: وَجَبَتْ عَلَيْهِ، وَانْعَقَدَتْ بِهِ، وَأَمَّ فِيهَا

“Atij që është liruar nga obligimi i xhumasë për shkak të një arsyeje tjetër përveç udhëtimit, nëse merr pjesë në të, ajo bëhet obligim për të, xhumaja lidhet me të dhe ai mund të jetë imam në të.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Bëhet obligim për të, nëse merr pjesë në të, dhe xhumaja lidhet me të.”**

Domethënë, nëse ai merr pjesë në namaz së bashku me njerëzit, **xhumaja bëhet obligim për të**.

Nëse më parë kishte frikë, por pastaj erdhi dhe mori pjesë në xhuma, kjo do të thotë se **frika e tij ka kaluar**, prandaj e ka obligim të falet me njerëzit.

Ose, nëse ishte i sëmurë dhe megjithatë erdhi në xhami, kjo tregon se **ka mundësi të jetë i pranishëm në xhami**. Prandaj, e ka obligim të falet, qoftë në këmbë, qoftë ulur.

Kështu, xhumaja bëhet obligim për të dhe **nuk kalon më te zëvendësimi i saj, që është namazi i drekës**, nëse ka ardhur në xhami që në fillim të namazit.

Çështja e dytë: Xhumaja **lidhet me të**, domethënë ai llogaritet në numrin prej dyzet personash dhe është e vlefshme që **t’u prijë njerëzve si imam në xhuma**, nëse di ta falë namazin siç duhet.

وَمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ مِمَّنْ عَلَيْهِ حُضُورُ الجُمُعَةِ قَبْلَ صَلَاةِ الإِمَامِ: لَمْ تَصِحَّ

“Kush e fal namazin e drekës, prej atyre që e kanë obligim të marrin pjesë në xhuma, para se imami ta falë xhumanë, namazi i tij nuk është i vlefshëm.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Kush e fal namazin e drekës, prej atyre që e kanë obligim të marrin pjesë në xhuma, para se imami ta falë xhumanë, namazi i tij nuk është i vlefshëm.”**

Atij që e ka obligim namazin e xhumasë, pra është **mashkull, banor i përhershëm, i lirë, i moshës madhore dhe me mendje të shëndoshë**, nuk i lejohet ta falë namazin e drekës para se imami ta falë xhumanë.

Do të flas edhe për shprehjen **“para namazit të imamit”**, sepse në kohën tonë gjendja ka ndryshuar.

Cili është argumenti për këtë?

Fukahatë thonë: Sepse **namazi i xhumasë është obligim për të dhe nuk i lejohet të kalojë te zëvendësimi i tij**.

Cili është zëvendësimi i xhumasë?

Namazi i drekës.

Nuk lejohet të kalohet te zëvendësimi përderisa ekziston mundësia për ta kryer atë që është bazë. Pra, **nuk lejohet kalimi te namazi i drekës përderisa ka mundësi ta falë namazin e xhumasë**.

Prandaj, nuk është e vlefshme që dikush ta falë drekën përderisa ende ka mundësi ta falë xhumanë, domethënë, sipas shprehjes së autorit, **para se imami ta ketë falur namazin**.

Nëse imami e ka falur xhumanë dhe personit i ka ikur namazi, atëherë, pa dyshim, **i lejohet ta falë drekën**. Kjo nuk ka paqartësi për atë që në parim e ka obligim xhumanë.

Por kini kujdes këtu te fjala e autorit:

"Kush e fal namazin e drekës, prej atyre që e kanë obligim të marrin pjesë në xhuma, para namazit të imamit, namazi i tij nuk është i vlefshëm."

Domethënë, prej atyre që e kanë obligim **praninë në xhuma**.

Në kohët e mëparshme, shumë prej fukahave ishin të mendimit se **në një vendbanim nuk është e vlefshme të falet më shumë se një xhuma**. Duke u nisur nga kjo, kur autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"para namazit të imamit"**, në tërë vendbanimin kishte vetëm një xhuma dhe një imam.

Çfarë nënkuptonte atëherë shprehja **"para namazit të imamit"**?

Domethënë, **para se imami të jepte selam**, sepse kishte vetëm një imam. Për këtë arsye, autori e përmendi imamin në njëjës.

Ndërsa në kohën tonë duhet të themi: **"Para se të humbasë mundësia për ta falur xhumanë me një imam."**

Kjo sepse sot në një qytet të vetëm ka shumë xhami. Në disa prej tyre xhumaja falet më herët, ndërsa në disa të tjera më vonë.

Prandaj, nuk i themi personit: **"Nëse të iku xhumaja në xhaminë më të afërt, mund ta falësh drekën."**

Përkundrazi, i themi: **"Nuk të lejohet ta falësh drekën derisa të të mbizotërojë mendimi se xhumaja ka përfunduar në të gjitha xhamitë përreth teje."**

Përderisa ekziston një vend ku ende falet xhumaja, **e ke obligim të përpiqesh ta arrish atë**, edhe nëse duhet të largohesh pak më shumë apo të shkosh në një xhami tjetër.

Pra, fjala e autorit është ndërtuar mbi gjendjen e kohëve të mëparshme, **kur në një vendbanim falej vetëm një xhuma**.

وَتَصِحُّ مِمَّنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ، وَالْأَفْضَلُ حَتَّى يُصَلِّيَ الإمام

“Ndërsa namazi i drekës është i vlefshëm prej atij që nuk e ka obligim xhumanë, por më e pëlqyeshme është që të presë derisa imami ta falë xhumanë.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe është i vlefshëm...”**

Domethënë, **namazi i drekës**.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Prej atij që nuk e ka obligim xhumanë.”**

Domethënë, ai që ka një arsye që e liron nga obligimi i xhumasë, si **i sëmuri, udhëtari, gruaja dhe të ngjashmit**. Këtyre, pa dyshim, u lejohet ta falin namazin e drekës para se imami ta falë xhumanë.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Por më e pëlqyeshme është që të presë derisa imami ta falë xhumanë.”**

Domethënë, kjo është më e pëlqyeshme për atë që ka arsye, sepse **mund të ndodhë që arsyeja e tij të largohet para se imami ta falë xhumanë**.

وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ تَلْزَمُهُ: السَّفَرُ فِي يَوْمِهَا بَعْدَ الزَّوَالِ

“Atij që e ka obligim xhumanë nuk i lejohet të udhëtojë ditën e xhumasë pas zevalit.”

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Atij që e ka obligim xhumanë nuk i lejohet të udhëtojë ditën e xhumasë pas zevalit.”**

Fukahatë thonë se personit **nuk i lejohet të niset në udhëtim ditën e xhumasë pas zevalit**, sepse me hyrjen e zevalit, obligimi i xhumasë bëhet i qëndrueshëm për të.

Pra, xhumaja tashmë është bërë obligim për të dhe nuk i lejohet të kalojë te zëvendësimi i saj pasi obligimi është bërë i qëndrueshëm.

Ndërsa **para zevalit i lejohet të niset në udhëtim**.

Përse i lejohet të niset?

Ata thonë: Së pari, argument është hadithi i Ibn Abbasit që ua përmenda pak më parë, në tregimin e Abdullah ibn Revahas, kur ata **u nisën drejt armikut në fillim të ditës**. Kjo tregon se lejohet nisja në udhëtim në fillim të ditës.

Së dyti: Është transmetuar nga Ibn Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, se ka thënë:

“Xhumaja të mos ju pengojë nga udhëtimi.”

Kjo kuptohet për udhëtimin që bëhet **para zevalit**. Mirëpo, fukahatë thonë se udhëtimi ditën e xhumasë ka këto dispozita:

- **Pas zevalit:** është i ndaluar.
- **Pas hyrjes së kohës së xhumasë, por para zevalit:** është i papëlqyeshëm.
- **Para hyrjes së kohës**, domethënë pas namazit të sabahut: është i lejuar.

Hadithin e Abdullah ibn Revahas e kanë kuptuar se nisja e tij ishte **në fillim të ditës, para hyrjes së kohës së xhumasë, pra para se dielli të ngrihej sa një shtizë**.

Këtu kemi edhe **një çështje të fundit**, para se të kalojmë në nënkapitullin vijues dhe ta përfundojmë këtë kapitull.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Atij që e ka obligim xhumanë nuk i lejohet të udhëtojë ditën e xhumasë pas zevalit.”**

Nga fjala e fukahave se **udhëtimi pas zevalit është i ndaluar për atë që e ka obligim xhumanë**, ata kanë përjashtuar një rast të vetëm.

Kanë thënë: **Përjashtohet ai që do ta falë xhumanë gjatë rrugës së tij.**

Pra, nëse e di se gjatë rrugës do të kalojë pranë një xhamie ku namazi i xhumasë falet në mënyrë të vlefshme dhe ai do ta falë xhumanë aty, atëherë **i lejohet ta shtyjë faljen e saj derisa të arrijë atje**.

Për shembull, një person dëshiron të dalë nga Riadi dhe ndodhet në skajin e qytetit. Ai dëshiron ta falë xhumanë në Muzahimije dhe e di se në xhaminë e Muzahimijes xhumaja falet më vonë. Ndërmjet Riadit dhe Muzahimijes ka rreth gjysmë ore rrugë, kështu që ai mund ta arrijë xhumanë atje.

Në këtë rast themi: **I lejohet të niset pas zevalit.**

Pra, **vetëm në këtë rast përjashtohet nga ndalimi i udhëtimit pas zevalit.**

Nënkapitull

يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهَا شُرُوطٌ، لَيْسَ مِنْهَا إِذْنُ الْإِمَامِ

“Që namazi i xhumasë të jetë i vlefshëm, duhet të plotësohen disa kushte, ndërsa leja e prijësit nuk bën pjesë në këto kushte.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Nënkapitull: Që namazi i xhumasë të jetë i vlefshëm, duhet të plotësohen disa kushte.”**

Domethënë, **kushtet për vlefshmërinë e namazit të xhumasë**.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Ndërsa leja e prijësit nuk bën pjesë në këto kushte.”**

Përmendja e kësaj nga autori është **një tregues se në këtë çështje ka mospajtim**.

Në medhhebin e imam Ahmedit ekziston edhe një transmetim tjetër, sipas të cilit **leja e prijësit është kusht për faljen e xhumasë**. Ky është mendimi sipas të cilit veprojnë sot dijetarët tanë. Ky transmetim është përcjellë nga imam Ahmedi, kur është pyetur për një çështje dhe ka thënë se **xhumaja duhet të përsëritet**.

Ndërsa sipas mendimit të njohur të medhhebit, **leja e prijësit nuk është kusht për namazin e xhumasë**. Ky është edhe mendimi i shumicës së dijetarëve.

Prandaj, nëse një grup përbëhet nga **burra që janë banorë të përhershëm**, është e vlefshme që ta falin xhumanë në cilindo vend të përshtatshëm, sepse për xhumanë **nuk kushtëzohet as që ajo të falet në xhami**.

Mund ta falin në një shtëpi, e mund ta falin edhe në një vend të hapur, siç e kemi përmendur më parë dhe siç do të na vijë edhe më tej.

Çështja e dytë: Cili është argumenti se leja e prijësit nuk është kusht?

Është vërtetuar në *Sahihun e Buhariut* se **Aliu, Allahu qoftë i kënaqur me të, ua fali muslimanëve xhumanë kur Othmani, Allahu qoftë i kënaqur me të, ishte i rrethuar**.

Kur Othmani ishte i rrethuar në shtëpinë e tij dhe ishte penguar të dilte për namaz, Aliu ua fali muslimanëve xhumanë. Kur Othmani mori vesh për këtë, **e miratoi veprimin e tij**.

Kjo tregon se **leja e prijësit nuk është kusht për vlefshmërinë e namazit të xhumasë**.

أَحَدُهَا: الوَقْتُ؛ وَأَوَّلُهُ: أَوَّلُ وَقْتِ صَلَاةِ العِيدِ، وَآخِرُهُ: آخِرُ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ، فَإِنْ خَرَجَ وَقْتُهَا قَبْلَ التَّحْرِيمَةِ: صَلَّوْا ظُهْراً؛ وَإِلَّا فَجُمُعَةً

“Kushti i parë është koha. Fillimi i saj është fillimi i kohës së namazit të Bajramit, ndërsa fundi i saj është fundi i kohës së namazit të drekës. Nëse koha e xhumasë përfundon para tekbirit fillestar të namazit, e falin drekën; e nëse jo, e falin xhumanë.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Kushti i parë.”**

Domethënë, **kushti i parë për vlefshmërinë e xhumasë**.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Koha.”**

Pra, për namazin e xhumasë kushtëzohet koha. Nuk ka dyshim se koha është kusht për të gjitha namazet, mirëpo koha e xhumasë ndahet në **dy kohë**:

- Koha kur lejohet falja e saj.
- Koha kur falja e saj bëhet obligim dhe është më e pëlqyeshme.

Sa i përket **kohës kur lejohet falja e saj**, ajo fillon, siç tha autori:

“Fillimi i saj është fillimi i kohës së namazit të Bajramit.”

Domethënë, pasi të lindë dielli dhe të ngrihet **sa një shtizë**. Kjo është koha e parë kur lejohet falja e namazit të xhumasë.

Pra, **rreth një çerek ore pas lindjes së diellit lejohet të falet xhumaja**. Argumentin për këtë do t’ua përmend pas pak.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe fundi i saj është fundi i kohës së namazit të drekës.”**

Kjo është **koha e lejueshmërisë**; xhumaja mund të falet gjatë gjithë kësaj kohe.

Kjo na tregon gjithashtu se **namazi i drekës nuk është i njëjtë me namazin e xhumasë**, sepse koha e xhumasë është shumë më e gjatë se koha e namazit të drekës.

Cili është argumenti për këtë?

Ibn Rexhebi, Allahu e mëshiroftë, thotë: **Është vërtetuar nga Pejgamberi ﷺ në katër hadithe se ai ﷺ e ka falur xhumanë para zevalit.**

Pra, nga Pejgamberi ﷺ janë transmetuar **katër hadithe**, jo vetëm një hadith, se ai ﷺ e ka falur xhumanë para zevalit.

Gjithashtu, te Darakutniu transmetohet nga Abdullah ibn Sejdani, Allahu e mëshiroftë, se ka përmendur se **e ka falur xhumanë me Ebu Bekrin, Omerin dhe Othmanin, Allahu qoftë i kënaqur me ta, dhe ata e falnin xhumanë para zevalit, pa e kundërshtuar askush këtë.**

Shikoni: **tre prej halifëve**.

Po ashtu, është vërtetuar se **Ibn Mesudi, Ebu Hurejra dhe rreth shtatë sahabë të tjerë**, përveç këtyre, e falnin xhumanë para zevalit.

Kjo tregon se **sahabët kanë qenë unanimë se lejohet falja e namazit të xhumasë para zevalit**.

Kur themi se **lejohet falja e xhumasë para zevalit**, kemi parasysh se është vërtetuar se Pejgamberi ﷺ e ka falur atë para zevalit. Madje, njerëzit kthehesin nga namazi i xhumasë ndërkohë që **dielli ende nuk e kishte kaluar zenitin**.

Meqë kjo është vërtetuar, kufiri më i afërt që mund të caktohet për fillimin e kësaj kohe është **koha e namazit të Bajramit**, pra që nga momenti kur dielli ngrihet sa një shtizë. Ndërmjet kësaj kohe dhe zevalit nuk kemi ndonjë kufi tjetër të përcaktuar, prandaj merret kufiri më i afërt dhe themi: **fillimi i kohës së lejueshmërisë së xhumasë është koha kur fillon namazi i Bajramit.**

Pra, kjo është **koha e lejueshmërisë**.

Koha e dytë, të cilën është shumë e rëndësishme ta dimë, është **koha kur xhumaja bëhet obligim për t'u falur**, dhe njëkohësisht është edhe **koha më e pëlqyeshme për faljen e saj**.

Koha më e pëlqyeshme dhe koha kur bëhet obligim për t'u falur fillon **me zevalin e diellit**, domethënë kur dielli e kalon zenitin dhe hyn koha e namazit të drekës.

Cili është argumenti se kjo është koha më e pëlqyeshme?

Për këtë ka **dy arsye**:

E para: Në shumicën e rasteve, Pejgamberi ﷺ **e falte xhumanë pas zevalit**. Po, është vërtetuar në katër hadithe se e ka falur edhe para zevalit, mirëpo praktika e tij ﷺ më e shpeshtë ishte që ta falte pas zevalit. Kjo tregon se **falja e saj pas zevalit është më e pëlqyeshme**.

E dyta: Kjo bëhet edhe **duke marrë parasysh mospajtimin e dijetarëve**, sepse sipas medhhebeve të tre imamëve — Ebu Hanifes, Malikut dhe Shafiut, Allahu i mëshiroftë të gjithë — **koha kur lejohet falja e xhumasë është pikërisht koha e namazit të drekës**, pa dallim ndërmjet tyre.

Ndërsa prej çështjeve me të cilat veçohet medhhebi i imam Ahmedit është se **xhumasë i është caktuar një kohë më e gjerë e lejueshmërisë**, e cila fillon para zevalit.

Megjithatë, tekstet që mbështesin mendimin e imam Ahmedit janë të qarta dhe nuk ka dyshim në to.

Prandaj themi: **koha pas zevalit është koha më e pëlqyeshme për faljen e xhumasë dhe koha kur bëhet obligim për t'u falur.**

Vetëm si **një koment i shkurtër**: Në kohën tonë themi se ndonjëherë është e nevojshme që personi ta falë xhumanë **pas hyrjes së kohës së drekës**. Këtu nuk e kam fjalën domosdoshmërisht për obligim, por për atë që kërkohet për shkak të disa rrethanave.

Përse?

Për disa arsye:

Arsyeja e parë: Shumë prej grave që falen nëpër shtëpi, sidomos gratë e moshuara, e falin namazin sapo imami fillon namazin e xhumasë. Nëse xhumaja falet para hyrjes së kohës së drekës, ato mund të gabojnë dhe ta falin drekën para kohës së saj. Prandaj, **për shkak të kësaj dobie, është më e pëlqyeshme që xhumaja të vonohet deri pas hyrjes së kohës së drekës**.

Kjo është arsyeja e parë.

Arsyeja e dytë: Gjendja e njerëzve në kohën tonë ka ndryshuar nga ajo e kohëve të mëparshme. Sot, pothuajse në çdo vend të botës, njerëzit janë të përzier dhe vijnë nga vende e medhhebe të ndryshme; nuk kemi më vetëm një bashkësi të vetme në një zonë.

Prandaj, kur u prin njerëzve në namaz, ndër ata që janë pas teje mund të ketë persona që janë të mendimit se **xhumaja e falur para zevalit nuk është e vlefshme**, edhe pse, për shkak të mospajtimit të njohur në këtë çështje, atyre u lejohet të falen pas teje.

Duke marrë parasysh gjendjen e këtyre njerëzve, të cilët e konsiderojnë këtë formë të namazit të pavlefshme sipas medhhebit të tyre, **është më e pëlqyeshme ta vonosh xhumanë deri pas zevalit**.

Kjo është **arsyeja e dytë**.

Arsyeja e tretë: Ne thamë se **më e pëlqyeshme është që xhumaja të falet pas zevalit**, sepse kjo ka qenë praktika më e shpeshtë e Pejgamberit ﷺ.

Mirëpo, sa i përket **lejueshmërisë dhe vlefshmërisë së namazit**, nuk ka dyshim se namazi është i vlefshëm. Për këtë janë transmetuar **katër hadithe të sakta nga Pejgamberi** ﷺ, siç ka thënë Ibn Rexhebi. Po ashtu, kjo është vërtetuar nga **halifët e drejtë dhe një grup sahabësh të tjerë**. Prandaj, nuk ka dyshim në vlefshmërinë e tij.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Nëse koha e saj përfundon...”**

Domethënë, **koha e namazit të xhumasë**.

Këtu duhet të kemi parasysh se **përfundimi i kohës duhet të jetë i sigurt dhe jo i dyshimtë**.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“...para tekbirit fillestar të namazit, e falin drekën; e nëse jo, e falin xhumanë.”**

Themi: Nëse **namazlinjtë e fillojnë namazin në fund të kohës dhe arrijnë një rekat të plotë të xhumasë para përfundimit të kohës së saj**, atëherë, sipas pajtimit të dijetarëve, **e kanë arritur xhumanë**.

Pra, nëse namazlinjtë e kanë arritur **një rekat të plotë para përfundimit të kohës**, e kanë arritur namazin e xhumasë.

Gjendja e dytë: Nëse nuk arrijnë përveçse **tekbirin fillestar të namazit**, domethënë, nga koha e xhumasë ka mbetur vetëm aq sa për të marrë tekbirin fillestar të namazit dhe më pak se koha e një rekati të plotë, atëherë te hanbelitë e mëvonshëm ka dy transmetime.

Mendimi i mbështetur te fukahatë e mëvonshëm është se, nëse namazlinjtë arrijnë **tekbirin fillestar të namazit para përfundimit të kohës**, namazi i tyre i xhumasë është i vlefshëm.

Pra, e falin **xhumanë** dhe nuk kalojnë në namazin e drekës me katër rekate.

Për shembull, hatibi e përfundon hutben dhe kanë mbetur vetëm pesë minuta deri në përfundimin e kohës. Themi: **Faleni xhumanë**, sepse ende keni mundësi ta merrni tekbirin fillestar të namazit para daljes së kohës.

Gjendja e tretë: Nëse nuk e marrin tekbirin fillestar të namazit përveçse **pas përfundimit të kohës**, atëherë themi se namazi konsiderohet kaza.

Dhe këtu kemi një rregull: **Xhumaja nuk falet kaza.**

Prandaj, nuk falet si xhuma pas përfundimit të kohës, por kalohet te zëvendësimi i saj, që është **namazi i drekës**. Pra, e falin drekën katër rekate.

Kur na nevojitet kjo çështje?

Në të vërtetë, mund t’ju duket e pazakontë, por ka disa vende ku koha ndërmjet hyrjes dhe daljes së kohës së drekës dhe xhumasë është **shumë e shkurtër**, ndonjëherë vetëm një çerek ore ose njëzet minuta.

Në vende të tilla kjo çështje është shumë e rëndësishme. Prandaj, ata kanë nevojë për mendimin se **hutbja mund të mbahet para zevalit**, ndërsa namazi të përfundojë brenda kohës së tij, dhe ky mendim zbatohet shpesh në këto rrethana.

الثَّانِي: حُضُورُ أَرْبَعِينَ مِنْ أَهْلِ وُجُوبِهَا

“Kushti i dytë: Prania e dyzet personave prej atyre që e kanë obligim namazin e xhumasë.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Kushti i dytë.”**

Domethënë, **kushti i dytë për vlefshmërinë e xhumasë**.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Prania e dyzet personave prej atyre që e kanë obligim namazin e xhumasë.”**

Sa i përket numrit prej dyzet personash, duhet të kemi parasysh **dy çështje**:

E para: Ata duhet të jenë prej atyre që **e kanë obligim xhumanë**. Prandaj, në këtë numër nuk llogariten gratë, udhëtarët dhe as robërit, por llogariten vetëm burrat e lirë që e kanë obligim xhumanë.

E dyta: Në numrin prej dyzet personash **llogaritet edhe imami**. Pra, nuk themi dyzet persona përveç imamit, por **dyzet persona së bashku me imamin**.

Cili është argumenti për numrin dyzet?

Fukahatë argumentojnë me atë që është transmetuar në hadithin e Abdurrahman ibn Ka‘b ibn Malikut, **i cili e ndihmonte babanë e tij gjatë ecjes**. Ai tregoi se **xhumanë e parë ua kishte falur Es‘ad ibn Zurare, Allahu qoftë i kënaqur me të, dhe ata ishin dyzet veta**.

Ata thonë: **Ky është numri më i vogël që është transmetuar se e kanë falur xhumanë.**

Qëllimi i xhumasë është **tubimi i njerëzve**. Përndryshe, sikur të mjaftonte çdo grup prej tre ose katër personash që mblidhen së bashku, Pejgamberi ﷺ do t’ua kishte lejuar **atyre që banonin në shtëpi të veçuara brenda fermave** që ta falnin xhumanë aty ku banonin.

Sikur një numër i vogël të mjaftonte, Pejgamberi ﷺ do t’ua kishte lejuar banorëve të këtyre shtëpive ta falnin xhumanë aty, edhe nëse ishin tre, katër apo më shumë.

Prandaj, fukahatë thanë: **Numri më i vogël që është transmetuar se e ka falur xhumanë në kohën e Pejgamberit ﷺ është dyzet persona.**

Për këtë arsye, sipas medhhebit, **kushtëzohet prania e dyzet personave**, siç tregon transmetimi i Ka‘b ibn Malikut, Allahu qoftë i kënaqur me të.

بِقَرْيَةٍ مُسْتَوْطِنِينَ

“Në një fshat, duke qenë banorë të përhershëm në të.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Në një fshat.”**

Dhe ky është **kushti i tretë për vlefshmërinë e namazit të xhumasë**.

Këtu autori filloi të përmendë **vendin ku duhet të falet xhumaja**. Në fillim të kapitullit, kur përmendi banorët e përhershëm, sqaroi cilësitë e personave që e kanë obligim namazin e xhumasë, ndërsa këtu po sqaron **vendin në të cilin xhumaja është obligim**.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Në një fshat.”**

Domethënë, të gjithë duhet të përfshihen **nën një emër të vetëm**, ose mund të jenë në dy vende të ndryshme, por që të dyja përfshihen nën një emër të përbashkët, siç ua përmenda më parë për disa fshatra.

Për shembull, mund të jenë dy fshatra pranë njëri-tjetrit, secili me emrin e vet, por të dy së bashku njihen me **një emër të vetëm**.

Si shembull është një vend i quajtur **El-Karain**. Ai përbëhet nga dy fshatra pranë njëri-tjetrit: njëri quhet **El-Vakf**, ndërsa tjetri **Ghasle**, por të dy së bashku njihen me emrin **El-Karain**. Banorët e tyre e falnin xhumanë **ndërmjet dy fshatrave, në mes tyre**.

Ngjashëm, siç më kujtohet, ka edhe në fshatrat e jugut këtu në Mbretëri: disa fshatra janë pranë njëri-tjetrit dhe secili mund të ketë emrin e vet, por të gjitha së bashku njihen me një emër të përbashkët, si për shembull: **“fshatrat e fisit filan”**, e kështu me radhë.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Duke qenë banorë të përhershëm në të.”**

Për kuptimin e **banimit të përhershëm** kemi folur më parë.

وَتَصِحُّ فِيمَا قَارَبَ البُنْيَانَ مِنَ الصَّحْرَاءِ، فَإِنْ نَقَصُوا قَبْلَ إِتْمَامِهَا: اسْتَأْنَفُوا ظُهْراً

“Xhumaja është e vlefshme edhe në një hapësirë të hapur pranë ndërtesave të vendbanimit. Nëse numri i tyre bie nën dyzet para se ta përfundojnë xhumanë, e fillojnë nga e para si namaz të drekës.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Xhumaja është e vlefshme edhe në një vend të hapur pranë ndërtesave të vendbanimit.”**

Kjo është një çështje shumë e rëndësishme dhe prej kësaj fjalie përfitojmë **dy çështje**.

Çështja e parë: Xhamia nuk është kusht për vlefshmërinë e namazit të xhumasë.

Përse?

Sepse autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Xhumaja është e vlefshme edhe në një vend të hapur pranë ndërtesave të vendbanimit.”** Pra, namazi i xhumasë është i vlefshëm edhe në një vend të hapur, ndaj **nuk është kusht që të falet në xhami**.

Gjithashtu, Es‘ad ibn Zurare ua fali xhumanë në një vend që quhej **Rahbetu Beni Bejada**, ose me një emër të përafërt me këtë, dhe ishte një vend i gjerë.

Çështja e dytë: Vendi i hapur që ndodhet pranë vendbanimit **i bashkëngjitet atij në dispozitë**, kështu që konsiderohet pjesë e vendbanimit.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Nëse numri i tyre bie nën dyzet para se ta përfundojnë xhumanë, e fillojnë nga e para si namaz të drekës.”**

Domethënë, nëse numri i tyre bie nën dyzet **para selamit të namazit**, atëherë e fillojnë nga e para dhe e falin si namaz të drekës.

Kjo sepse **numri i kërkuar është kusht**, ndërsa rregulli bazë lidhur me kushtet është se **kushti duhet të vazhdojë të jetë i pranishëm gjatë gjithë adhurimit**.

وَمَنْ أَدْرَكَ مَعَ الإِمَامِ مِنْهَا رَكْعَةً: أَتَمَّهَا جُمُعَةً، وَإِنْ أَدْرَكَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ: أَتَمَّهَا ظُهْراً إِذَا كَانَ نَوَى الظُّهْرَ

“Kush arrin një rekat të xhumasë me imamin, e plotëson atë si xhuma. Ndërsa, nëse arrin më pak se një rekat, e plotëson si namaz të drekës, nëse e ka bërë nijetin për drekë.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Kush arrin një rekat të xhumasë me imamin, e plotëson atë si xhuma. Ndërsa, nëse arrin më pak se kaq, e plotëson si namaz të drekës.”**

Autori thotë se, nëse dikush hyn në namaz me imamin dhe arrin **një rekat**, ndërsa rekati arrihet duke e arritur rukunë, atëherë e fal namazin si xhuma, domethënë **dy rekate**, edhe nëse nuk e ka dëgjuar hutben dhe nuk e ka arritur rekatin e parë.

Argument për këtë është kuptimi që nxirret nga hadithi i transmetuar nga Pejgamberi ﷺ te Ibn Maxhe, ku ai ﷺ ka thënë:

“Kush arrin një rekat nga namazi i xhumasë, e ka arritur namazin.”

Ky është formulimi i Ibn Maxhes, ndërsa në dy *Sahihët* transmetohet:

“Kush arrin një rekat nga namazi, e ka arritur namazin.”

Nga kuptimi i këtij hadithi del se **ai që arrin më pak se një rekat, nuk e ka arritur xhumanë**.

Këtë kuptim e përforcon edhe veprimi i një numri sahabësh, si Ebu Hurejra, Ibn Omeri dhe Ibn Mesudi, Allahu qoftë i kënaqur me ta. Prej tyre është transmetuar se **ai që arrin një rekat me imamin, i shton edhe një rekat tjetër**, ndërsa ai që nuk arrin asnjë rekat me imamin, por hyn vetëm në teshehud, **e fal namazin katër rekate**.

Baza në këtë çështje është **gjykimi i sahabëve**, sepse hadithi i përmendur në mënyrë të veçantë për xhumanë është i dobët.

Këtu kemi një çështje të hollësishme që mund t’u krijojë paqartësi disa vëllezërve.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Nëse arrin më pak se kaq, e plotëson si namaz të drekës, nëse e ka bërë nijetin për drekë.”**

Çfarë do të thotë shprehja: **“nëse e ka bërë nijetin për drekë”?**

Kjo është një çështje e hollësishme që mund t’u krijojë paqartësi disa prej atyre që lexojnë fjalët e autorit.

Kuptimi **nuk është** se personi duhet patjetër të ketë bërë nijetin për namazin e drekës që në momentin kur hyn në namaz me imamin.

Madje, edhe nëse ke bërë nijet se është xhuma — pra, ke hyrë në namaz me imamin kur ai ishte në sexhde, duke menduar se e ke arritur më herët, dhe ke bërë nijetin për xhuma — por më pas të bëhet e qartë se **nuk ke arritur asnjë rekat me të**, atëherë **e fal si namaz të drekës**, sepse **ke kaluar nga më e larta në më të ulëtën**.

Jo, por qëllimi i autorit me shprehjen **“nëse e ka bërë nijetin për drekë”** është se namazi duhet të jetë në një gjendje ku **mund të marrë dispozitën e namazit të drekës**, pra të jetë falur brenda kohës së drekës.

Kështu, nëse imami e ka falur xhumanë **para hyrjes së kohës së drekës, domethënë para zevalit**, dhe xhematliu nuk ka arritur asnjë rekat me të, por ka hyrë vetëm në teshehud, atëherë ai namaz **nuk mund të llogaritet si namaz i drekës**.

Përkundrazi, ai duhet **ta falë namazin e drekës pasi të hyjë koha e tij**.

Ky është kuptimi i synuar nga fjala e autorit.

،وَيُشْتَرَطُ تَقَدُّمُ خُطْبَتَيْنِ، مِنْ شَرْطِ صِحَّتِهِمَا: حَمْدُ اللَّهِ تَعَالَى، وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ، وَقِرَاءَةُ آيَةٍ، وَالْوَصِيَّةُ بِتَقْوَى اللَّهِ وَحُضُورُ الْعَدَدِ الْمُشْتَرَطِ

“Kushtëzohet që xhumasë t’i paraprijnë dy hutbe. Prej kushteve të vlefshmërisë së tyre janë: falënderimi i Allahut të Lartësuar, salavati për të Dërguarin e Tij ﷺ, leximi i një ajeti, porosia për devotshmëri ndaj Allahut dhe prania e numrit të kushtëzuar.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Kushtëzohet që xhumasë t’i paraprijnë dy hutbe.”**

Sa i përket kushtëzimit që xhumasë t’i paraprijnë dy hutbe, kjo është për dy arsye:

E para: Pejgamberi ﷺ nuk e ka falur asnjëherë xhumanë pa i paraprirë asaj me dy hutbe.

E dyta: Fjala e Allahut të Lartësuar:

“O ju që keni besuar! Kur të thirret për namaz ditën e xhumasë, nxitoni drejt përmendjes së Allahut...” [El-Xhumua: 9]

Me **“përmendjen e Allahut”** këtu synohet hutbja, gjë që tregon se **hutbja është obligim**.

Gjithashtu, kanë thënë se **dy hutbet janë në vend të dy rekateve**. Nuk është fjala për dy rekatet e namazit të drekës, por për dy rekate në përgjithësi. Prandaj, është transmetuar nga Ibn Omeri dhe Aishja, Allahu qoftë i kënaqur me ta, se kanë thënë: **“Namazi është shkurtuar”**, domethënë namazi i xhumasë është shkurtuar për shkak të hutbes.

Nuk është kuptimi se **dy hutbet zëvendësojnë dy rekate të namazit të drekës**. Jo. Sipas asaj që kuptohet nga fjala e Ibn Omerit dhe Aishes, xhumaja në origjinë është katër rekate dhe është shkurtuar në dy rekate për shkak të hutbes; pra, **nuk bëhet fjalë për zëvendësim**.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Kushtëzohet që xhumasë t’i paraprijnë dy hutbe.”**

Nga kjo kuptojmë një çështje të rëndësishme: **Nëse dikush mban vetëm një hutbe, namazi i xhumasë nuk është i vlefshëm.** Patjetër duhet të jenë dy hutbe.

Si dallohen ato si dy hutbe?

Mund të bëhet një ndarje ndërmjet tyre. **Ulja ndërmjet dy hutbeve është sunet**, ndërsa ajo që i dallon realisht si dy hutbe — dhe kjo është e rëndësishme — është që **në secilën prej tyre të plotësohen kushtet e hutbes**.

Pra, ulja dhe heshtja ndërmjet dy hutbeve janë sunet dhe **ndarja ndërmjet tyre nuk është obligim**, siç do të na vijë më tej. Ajo që është e domosdoshme është që në të dyja hutbet të përmbushen kushtet e hutbes.

Cilat janë kushtet e hutbes?

Falënderimi i Allahut, salavati për Pejgamberin ﷺ, leximi i një ajeti dhe porosia për devotshmëri ndaj Allahut.

Pra, **në secilën prej dy hutbeve** duhet të falënderohet Allahu, të dërgohet salavat për Pejgamberin ﷺ, të lexohet një ajet dhe të bëhet porosi për devotshmëri ndaj Allahut.

Për këto do të flasim pas pak.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Prej kushteve të vlefshmërisë së të dyja hutbeve..."**

Domethënë, të dyja hutbet së bashku. Pra, **këto kushte duhet të plotësohen në secilën prej dy hutbeve**, dhe kjo është një çështje të cilën shumë prej vëllezërve nuk e kanë parasysh.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Falënderimi i Allahut."**

Sa i përket falënderimit të Allahut, nuk ka dyshim se **ai është kusht**, sepse Pejgamberi ﷺ ka thënë:

"Çdo çështje që nuk fillohet me falënderimin e Allahut është e mangët."

Gjithashtu, në hadithin e Ibn Mesudit transmetohet se Pejgamberi ﷺ e fillonte hutben e tij ﷺ me fjalët:

"Vërtet, falënderimi i takon Allahut; Atë e falënderojmë dhe prej Tij kërkojmë ndihmë."

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Dhe salavati për të Dërguarin e Allahut ﷺ."**

Fukahatë thonë se **dërgimi i salavatit për Pejgamberin ﷺ është kusht**.

Argumentimi i tyre se salavati është kusht bazohet në arsyetim dhe jo në ndonjë tekst të drejtpërdrejtë. Ata thonë: **Çdo përmendje e Allahut që është obligim duhet të shoqërohet edhe me salavat për Pejgamberin ﷺ.** Si shembull është ezani: në të është obligim përmendja e Allahut dhe bashkë me të vjen edhe salavati për Pejgamberin ﷺ. Po ashtu edhe në namaz, ku salavati për Pejgamberin ﷺ është obligim. Ky është qëndrimi i medhhebit.

Shejhul-Islam Tekijuddin, vetëm si një dobi në këtë çështje, thotë: **"Më e afërta është të themi se ajo që është obligim janë dy dëshmitë, në vend të salavatit për Pejgamberin ﷺ."** Pra, të shqiptohen dy dëshmitë. Mirëpo, ai thotë se, nëse themi që **dërgimi i salavatit për Pejgamberin ﷺ në fund të hutbes është shumë i theksuar dhe i pëlqyeshëm**, kjo është më parësore. Kjo është fjala e shejhul-Islam Ibn Tejmijes.

Çfarë do të thotë që salavati të jetë në fund të hutbes?

Ai thotë: Sepse gjatë duasë është e pëlqyeshme të dërgohet salavat për Pejgamberin ﷺ, prandaj **dërgimi i salavatit në fund të hutbes është më i pëlqyeshëm**. Kjo është fjala e shejhul-Islam Tekijuddinit.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Dhe leximi i një ajeti."**

Kjo sepse në hadithin e Xhabir ibn Semures në *Sahihun e Muslimit* transmetohet se **Pejgamberi ﷺ, kur u mbante hutbe, lexonte ajete nga Kurani**. Prandaj, duhet të lexohet së paku një ajet.

Gjithashtu, Allahu i Lartësuar thotë:

"...nxitoni drejt përmendjes së Allahut..." [El-Xhumua: 9]

Dhe prej gjërave që më së pari dhe më denjësisht meritojnë të quhen **përmendje e Allahut** është një ajet i Kuranit.

Unë them: Vërtet, është për t'u habitur jashtëzakonisht shumë me një hatib që mban hutbe dhe nuk përmend asnjë ajet. Madje, **hutbja e tij është e pavlefshme**. Sa më përket mua, nuk kam dyshim se hutbja e hatibit që mban hutbe pa përmendur asnjë ajet është e pavlefshme dhe kjo nuk lejohet. Fukahatë e kanë përmendur shprehimisht këtë këtu dhe **unë jam plotësisht i bindur për këtë**. Prandaj, njeriu duhet t'i frikësohet Allahut të Lartësuar e Madhëruar.

Hutbet që janë transmetuar nga sahabët e të Dërguarit të Allahut ﷺ përmbanin ajete. Madje, është transmetuar një hutbe nga Ebu Musa el-Esh'ariu, në të cilën **nuk janë përmendur veçse ajete**.

Po ashtu, në hadithin e Umm Hisham bint Harithit në *Sahihun e Muslimit*, ajo ka thënë:

"Suren Kaf nuk e kam mësuar përmendësh ndryshe veçse duke e dëgjuar Pejgamberin ﷺ duke e lexuar atë në minber."

Fatkeqësisht, në hutbet tona **fjalët tona janë bërë më të shumta se Fjala e Allahut të Lartësuar e Madhëruar**. Prandaj, hatibi duhet t'i frikësohet Allahut të Lartësuar e Madhëruar dhe, së paku, **të përmendë një ajet**.

Natyrisht, prej kushteve të ajetit, sipas tyre, është që **të jetë një ajet me kuptim të plotë**. Prandaj, sipas tyre, nuk është e vlefshme të thuash:

“Nga gjelbërimi i shumtë duken të mbyllura në të zi.” [Er-Rahman: 64]

Po ashtu, nuk është e vlefshme që në hutben tënde të thuash, për shembull:

“Pastaj vështroi.” [El-Mudeththir: 21]

Kjo sepse, ndonëse janë ajete, **kuptimi i tyre nuk është i plotë në vetvete**. Pra, duhet të jetë një ajet me kuptim të plotë ose disa ajete që së bashku japin një kuptim të plotë. Qëllimi nuk është thjesht të lexohet çfarëdo ajeti.

Prandaj, këtu dua t’ua tërheq vëmendjen për një çështje:

Disa dijetarë u përmbaheshin — kini kujdes shprehjes sime: **u përmbaheshin** — disa formulimeve të caktuara në hutbet e tyre, për t’u siguruar se i kishin përmbushur kushtet e hutbes.

Për shembull, në secilën hutbe lexonin **Hutbetul-Haxheh**, siç transmetohet në hadithin e Ibn Mesudit. Kjo pa dyshim është sunet. Hutbetul-Haxheh përmban **falënderimin e Allahut, salavatin, shehadetin, përmendjen e një ajeti dhe urdhërimin për devotshmëri ndaj Allahut të Lartësuar e Madhëruar**. Prandaj, kush e lexon Hutbetul-Haxheh në minber, i ka përmbushur **të gjitha shtyllat e hutbes së xhumasë**.

Kjo është njëra.

Disa të tjerë i përmbahen leximit të një ajeti të caktuar në hutben e dytë. Është transmetuar se Omer ibn Abdulazizi, si edhe të tjerë para tij, në çdo hutbe të xhumasë lexonin:

“Vërtet, Allahu urdhëron drejtësinë, bamirësinë dhe dhënien ndaj të afërmve, ndërsa ndalon imoralitetin, të keqen dhe padrejtësinë. Ai ju këshillon që të përkujtoni.” [En-Nahl: 90]

Ky është një ajet me kuptim të plotë.

Kjo bëhej sepse disa njerëz mësohen të flasin lirshëm gjatë hutbes dhe mund të ndodhë që të mos përmendin fare ndonjë ajet. Ndërsa ne thamë se **në hutben e parë duhet të përmendet një ajet dhe në hutben e dytë gjithashtu duhet të përmendet një ajet me kuptim të plotë**.

Disa prej këtyre formulimeve, siç ua përmenda, janë sunet, ndërsa disa të tjera janë ixhtihad i disa fukahave, si Omer ibn Abdulazizi dhe të tjerë, Allahu qoftë i kënaqur me ta.

Pra, qëllimi është: **duhet të sigurohesh që në secilën hutbe të përmendet një ajet me kuptim të plotë.**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe porosia për devotshmëri ndaj Allahut të Lartësuar e Madhëruar.”**

Gjëja më madhështore me të cilën bëhet porosia për devotshmëri është **Libri i Allahut të Lartësuar e Madhëruar**, si fjala e Tij:

“O njerëz! Frikësojuni Zotit tuaj, i Cili ju krijoi prej një njeriu të vetëm, prej tij krijoi bashkëshorten e tij dhe prej atyre të dyve përhapi shumë burra e gra...” [En-Nisa: 1]

Këto janë **tri ajetet e devotshmërisë** që kanë ardhur në Hutbetul-Haxheh.

Fukahatë thonë — kini kujdes ndaj kësaj çështjeje si një hollësi me rëndësi — se **nuk është e domosdoshme t’i përmbahesh vetë shprehjes së porosisë**.

Çfarë do të thotë kjo?

Disa njerëz, kur dëgjojnë shprehjen **“porosia për devotshmëri ndaj Allahut”**, thonë në hutbe:

“Ju porosis për devotshmëri ndaj Allahut.”

Nuk është e domosdoshme të thuash: **“Ju porosis...”**, por ajo që kërkohet është **urdhërimi për devotshmëri**.

Pra, mund të thuash:

“Frikësojuni Allahut.”

Ose:

“Frikësojuni Allahut ashtu siç duhet t’i frikësoheni dhe mos vdisni ndryshe veçse duke qenë muslimanë.” [Ali Imran: 102]

Domethënë, mund të lexohet **një ajet që përmban urdhër për devotshmëri**.

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe prania e numrit të kushtëzuar.”**

Për këtë kemi folur më parë.

Gjithashtu, prej kushteve të hutbes është **numri**. Patjetër duhet që numri i të pranishmëve të jetë dyzet.

Gjithashtu, prej kushteve të hutbes është **koha**. Prandaj, hutbja nuk lejohet të mbahet para hyrjes së kohës, por duhet të mbahet brenda kohës së saj.

Ne thamë se koha është dy llojesh: **koha e lejueshmërisë dhe koha e përparësisë**. Prandaj, koha më e pëlqyeshme për hutben është **pas zevalit**.

Pra, më e pëlqyeshme është që hutbja të mos mbahet para zevalit. Disa vëllezër thonë: “Mbajeni hutben para zevalit.” Ne themi: **Më e pëlqyeshme është që hutbja të mbahet pas zevalit**, sepse kemi kohën e lejueshmërisë dhe kohën e përparësisë.

Gjithashtu, prej kushteve të saj është që **hutben ta mbajë dikush të cilit i vlen imamllëku**. Prandaj, hutbja nuk është e vlefshme nga ai të cilit nuk i vlen imamllëku.

Si për shembull kush? Si **robi dhe udhëtari**.

Po fëmija, a i vlen imamllëku sipas medhhebit?

Jo. Sipas medhhebit, imamllëku i fëmijës në namazin farz nuk është i vlefshëm, bazuar në hadithin e Ibn Abbasit. Prandaj, **as fëmija nuk mund ta mbajë hutben e xhumasë**.

Gjithashtu, fukahatë kushtëzojnë **gjuhën arabe për atë që është në gjendje ta mbajë hutben në arabisht**, si dhe përmendin kushte të tjera.

وَلَا يُشْتَرَطُ لَهُمَا الطَّهَارَةُ، وَلَا أَنْ يَتَوَلَّاهُمَا مَنْ يَتَوَلَّى الصَّلَاةَ

“Për të dyja hutbet nuk kushtëzohet pastërtia dhe as që ato t’i mbajë i njëjti person që e fal namazin si imam.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Për të dyja hutbet nuk kushtëzohet pastërtia.”**

Për hutben e xhumasë nuk kushtëzohet që personi të jetë i pastër, as nga papastërtia e vogël dhe as nga ajo e madhe. Edhe nëse është xhunub, i lejohet ta mbajë hutben. Po ashtu, edhe sa i përket pastërtisë fizike, nuk kushtëzohet pastrimi nga papastërtia.

Cili është argumenti për këtë?

Thanë: Sepse **hutbja nuk është namaz**, ndërsa pastërtia kushtëzohet për namazin. Hutbja nuk është namaz, prandaj për të nuk kushtëzohet pastërtia.

A i lejohet xhunubit ta mbajë hutben në xhami sipas medhhebit?

Fillojmë me çështjen e parë: Sa i përket hyrjes së xhunubit në xhami, sipas medhhebit lejohet, dhe ky është mendimi i saktë. Argument për këtë është gjithashtu hadithi se, **nëse merr abdes, i lejohet të qëndrojë në xhami**. Këtë çështje e kemi përfunduar më parë: xhunubit dhe gruas me menstruacione u lejohet të qëndrojnë në xhami nëse marrin abdes.

Sa i përket leximit të një ajeti, fukahatë thonë: **Nëse xhunubi e mban hutben dhe lexon një ajet, hutbja e tij është e vlefshme, por ai bën gjynah.**

Ata thonë: Hutbja e tij është e vlefshme edhe nëse lexon një ajet, sepse dispozita lidhet me vetë atë. Pra, hutbja është e vlefshme, mirëpo ai bën gjynah, sepse ka lexuar Kuran duke qenë xhunub. Natyrisht, këtë e ka përmendur shprehimisht dijetari Mensur el-Behuti në shpjegimin e tij.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe as që të dyja hutbet t’i mbajë i njëjti person që e fal namazin si imam.”**

Pra, lejohet që **dy hutbet t’i mbajë një person, ndërsa namazin t’ua falë si imam një person tjetër**. Kjo lejohet pa qenë e papëlqyeshme, domethënë lejohet edhe pa pasur ndonjë arsye, sepse **hutbja është adhurim i pavarur nga namazi dhe lejohet të ndahet prej tij**.

،وَمِنْ سُنَنِهِمَا: أَنْ يَخْطُبَ عَلَى مِنْبَرٍ، أَوْ مَوْضِعٍ عَالٍ، وَيُسَلِّمَ عَلَى الْمَأْمُومِينَ إِذَا أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ يَجْلِسَ إِلَى فَرَاغِ الْأَذَانِ
،وَيَجْلِسَ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ، وَيَخْطُبَ قَائِمًا، وَيَعْتَمِدَ عَلَى سَيْفٍ أَوْ قَوْسٍ أَوْ عَصًا، وَيَقْصِدَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، وَيَقْصُرَ الْخُطْبَةَ
وَيَدْعُوَ لِلْمُسْلِمِينَ

“Prej suneteve të dy hutbeve janë: që hutben ta mbajë në minber ose në një vend të ngritur; t’u japë selam xhematlinjve kur të kthehet drejt tyre; pastaj të ulet derisa të përfundojë ezani; të ulet ndërmjet dy hutbeve; hutben ta mbajë në këmbë; të mbështetet në një shpatë, hark ose shkop; ta drejtojë shikimin përpara vetes; ta mbajë hutben të shkurtër dhe të bëjë dua për muslimanët.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Prej suneteve të të dyja hutbeve.”**

Domethënë, prej suneteve të dy hutbeve.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Që hutben ta mbajë në minber ose në një vend të ngritur.”**

Sunet është që hutben ta mbajë në minber ose në një vend të ngritur. Argument për këtë është se **Pejgamberi ﷺ urdhëroi që t’i ndërtohej minberi dhe ai ﷺ vetë e përdori atë**.

Këtu kemi vetëm një çështje të thjeshtë: **Në cilën anë është sunet të vendoset minberi?**

Ata thonë: Sunet është që minberi të jetë **në të djathtë të atij që qëndron i drejtuar nga imami**, pra të jetë në anën e djathtë të xhamisë. Nëse hatibi e mban hutben në minber, sunet është që minberi të jetë aty, sepse **minberi i Pejgamberit ﷺ ishte në të djathtë të atij që qëndronte përballë tij**.

Kjo është nëse hutben e mban në minber.

Fukahatë thonë: Nëse hutben e mban **duke qëndruar në këmbë pa minber**, atëherë sunet është që të qëndrojë në anën e majtë, siç është transmetuar nga disa sahabë, Allahu qoftë i kënaqur me ta. Kjo është prej gjërave të pëlqyeshme që **mbështeten në transmetimet e ardhura nga të parët**.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Dhe t'u japë selam xhematlinjve kur të kthehet drejt tyre."**

Domethënë, kur të hyjë dhe **të kthehet me fytyrë nga xhematlinjtë**, jo menjëherë kur hyn në xhami.

Argument për këtë është ajo që është transmetuar te Ibn Maxhe nga Xhabir ibn Abdullahu se **Pejgamberi ﷺ, kur ngjitej në minber, jepte selam**.

Shkallët nga të cilat ngjitej Pejgamberi ﷺ në minber ishin **nga ana e xhematlinjve**, dhe minberi kishte tri shkallë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Pastaj të ulet derisa të përfundojë ezani."**

Sunet është **të ulet**. Ulja këtu është sunet, siç ua përmenda më parë.

Argument për këtë është ajo që është transmetuar te Ebu Davudi se **Pejgamberi ﷺ vepronte kështu**.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Dhe të ulet ndërmjet dy hutbeve."**

Edhe **ulja ndërmjet dy hutbeve është sunet**. Argument për këtë është hadithi i Ibn Omerit në dy *Sahihët*, se **Pejgamberi ﷺ mbante dy hutbe duke qëndruar në këmbë dhe i ndante ato me një ulje**.

Kjo ulje është **sunet dhe jo obligim**, sepse është e ndarë nga vetë hutbja.

Fukahatë thonë se **kjo ulje nuk duhet të zgjatet**, por të jetë përafërsisht aq sa zgjat leximi i sures:

"Thuaj: Ai është Allahu, Një dhe i Vetëm." [El-Ihlas: 1]

Në disa transmetime është përcaktuar me këtë masë, por kam harruar se nga cili prej sahabëve është transmetuar, Allahu qoftë i kënaqur me ta.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Dhe hutben ta mbajë në këmbë."**

Domethënë, sunet është që **hutben ta mbajë duke qëndruar në këmbë**, ndërsa lejohet ta mbajë edhe ulur.

Argumenti se është sunet që hutben ta mbajë në këmbë është ai që ua përmenda nga hadithi i Ibn Omerit në dy *Sahihët*, se **Pejgamberi ﷺ e mbante hutben duke qëndruar në këmbë**.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe të mbështetet në një shpatë, hark ose shkop.”**

Këtë çështje dijetarët e kanë konsideruar të pëlqyeshme: që hatibi të mbështetet në një shpatë, hark ose shkop, sepse nga Pejgamberi ﷺ është vërtetuar në më shumë se një hadith se **ai ﷺ e mbante hutben duke u mbështetur në to**.

Ata thonë: Ndryshimi ndërmjet shpatës, harkut dhe shkopit ishte sipas gjendjes së tij ﷺ. Në gjendje lufte ose të ngjashme me të, ai ﷺ mbështetej në shpatë ose hark, ndërsa në gjendje paqeje **e mbante hutben duke u mbështetur në shkop**. Për këtë kanë ardhur disa hadithe.

Përsëritja e këtij veprimi nga Pejgamberi ﷺ tregon se **ai është sunet dhe nuk bën pjesë në veprimet e zakonshme njerëzore**, por është sunet, sepse Pejgamberi ﷺ e bënte vazhdimisht.

Fukahatë thonë se është e pëlqyeshme që **shkopin ta mbajë me dorën e majtë**, ndërsa me dorën e djathtë të mbështetet në minber ose të mbajë një fletë, nëse e lexon hutben nga një fletë. Fukahatë thonë se **lejohet që hutbja të lexohet nga një fletë**.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe të mbështetet në një shpatë, hark ose shkop.”**

Nëse personi nuk ka shkop me vete — ne thamë se dora e djathtë vendoset në minber, ndërsa me të majtën mbahet shkopi — atëherë fukahatë thonë se **ai ka mundësi të zgjedhë ndërmjet dy mënyrave**:

Ose **t’i lëshojë duart**,

ose **t’i mbajë duart së bashku**, duke e kapur të majtën me të djathtën.

Pra, në këtë çështje ka hapësirë dhe ai mund të zgjedhë; **nuk ka ndonjë pengesë as në njërën dhe as në tjetrën mënyrë**.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe ta drejtojë shikimin përpara vetes.”**

Hutbja e Pejgamberit ﷺ ishte e drejtuar përpara. Kuptimi i kësaj është se **ai ﷺ e mbante fytyrën të drejtuar në një drejtim të vetëm**.

Prandaj, nga kjo mënyrë e Pejgamberit ﷺ në mbajtjen e hutbes përfitojmë dy çështje, dhe që të dyja hyjnë në fjalën e autorit: **“Dhe ta drejtojë shikimin përpara vetes.”**

E para: Sunet është që hatibi **të mos e kthejë shpesh kokën djathtas e majtas**, por të qëndrojë i drejtuar në një drejtim të vetëm. Kthimi i shpeshtë djathtas e majtas është i qortueshëm për hatibin, pa dyshim. Sunet është që **xhematlinjtë të jenë ata që shikojnë drejt hatibit**, jo hatibi të kthehet vazhdimisht nga ata.

Kjo është e para.

E dyta: Sunet është që hatibi **të mos e kthejë fytyrën vetëm nga një pjesë e namazlinjve**, por të shikojë përpara vetes. Pra, nuk duhet që gjatë gjithë hutbes të shikojë vetëm nga e djathta. Ai nuk shikon as djathtas e as majtas dhe nuk kthehet vazhdimisht, por **shikon përpara vetes**.

Prandaj, duhet t'i kushtojmë vëmendje një çështjeje: Disa vëllezër që kanë përfituar nga metodat e ligjërimit dhe çështjet që lidhen me to thonë: **"Prej mënyrave për ta tërhequr publikun është që të kthehesh nga ata."**

Themi: Po, kjo vlen, **por jashtë hutbes**. Në hutbe kjo nuk është e përshtatshme, sepse Suneti është ndryshe.

Ata thonë gjithashtu: **"Prej mënyrave të ligjërimit është lëvizja e duarve."**

Themi: Po, jashtë hutbes. Ndërsa në hutbe sunet është **që të mos i lëvizësh duart**, por t'i mbash ashtu siç ua përmenda pak më parë nga Ibn Muflihu lidhur me dorën e djathtë dhe të majtë. Pra, nuk bëhen gjeste me duar.

Prandaj, shejhul-Islam thotë se **me shkop nuk goditet minberi**. Shkopi nuk është marrë për të goditur me të, por është marrë, si pjesë e Sunetit, **për t'u mbështetur në të**. Pra, ai shërben për mbështetje dhe jo për të goditur me të.

Për këtë arsye, njeriu duhet të kujdeset për Sunetin. **Udhëzimi më i madh, udhëzimi më i plotë dhe qëndrimi më i përkryer është ai i të Dërguarit ﷺ.**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Dhe ta shkurtojë hutben."**

Argument për këtë është ajo që është vërtetuar në *Sahihun e Muslimit*, se Pejgamberi ﷺ ka thënë:

"Vërtet, zgjatja e namazit të njeriut dhe shkurtimi i hutbes së tij janë shenjë e të kuptuarit të tij në fe."

Prandaj, **shkurtimi i hutbes është tregues i të kuptuarit të fesë dhe është sunet**.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe të bëjë dua për muslimanët.”**

Bërja e duasë për muslimanët ditën e xhumasë dhe gjatë hutbes është sunet, sepse Pejgamberi ﷺ ka përmendur në hutben e Bajramit: **“...dhe të marrin pjesë në duanë e muslimanëve.”**

Gjithashtu, në shumë transmetime është vërtetuar se sahabët, Allahu qoftë i kënaqur me ta, kur mbanin hutbe, bënin dua.

Prej duave që janë transmetuar më së shumti prej tyre është ajo që është vërtetuar nga Ebu Bekri dhe të tjerë, të cilët në fund të hutbes thoshin:

“I them këto fjalë dhe i kërkoj Allahut falje për mua dhe për ju.”

A nuk është kjo dua?

Po, është dua. Kjo mënyrë është transmetuar nga sahabët, Allahu qoftë i kënaqur me ta, dhe është dua.

Gjithashtu, në hutbet e transmetuara është vërtetuar bërja e duasë **për muslimanët në përgjithësi dhe për persona të caktuar prej tyre**. Është transmetuar se Ebu Musa el-Esh‘ariu, në hutben e xhumasë, bënte dua **për prijësit e muslimanëve**, pikërisht me këtë formulim.

Prandaj, Neveviu, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Bërja e duasë për prijësit e muslimanëve është sunet sipas pajtimit të muslimanëve.”**

Për këtë arsye, dijetarët thonë se **bërja e duasë për muslimanët në përgjithësi gjatë hutbes është sunet**. Neveviu gjithashtu ka përmendur bërjen e duasë për prijësin, sepse në këtë ka dobi.

Sa i përket **përmendjes së personit me emër**, ata thonë se kjo lejohet. Lejohet të përmenden persona me emër, por **më e pëlqyeshme është të mos përmendet askush me emër**.

Prandaj, ajo që është transmetuar nga Omer ibn Abdulazizi dhe Atau lidhur me papëlqyeshmërinë e duasë ka të bëjë me përmendjen me emër të filanit apo fistekut prej prijësve të muslimanëve. Është e papëlqyeshme që ata të përmenden me emrat e tyre në minber; përkundrazi, **përmenden sipas cilësive të tyre**.

Këtu kemi vetëm një çështje si dobi. Kohët e fundit po lexoja në *Ruh el-Me‘ani* të Alusiut, ku ai foli për çështjen e duasë. Ai përmendi se **për disa dua mund të thuhet se është më e pëlqyeshme të bëhen me zë**, siç është duaja për prijësin, ku mund të jetë më e pëlqyeshme që ajo të bëhet me zë. Ai përmendi disa çështje, ndër to edhe këtë, pra që **në këtë rast bërja e duasë me zë është më e pëlqyeshme**. Këtë fjalë të Alusiut e kam lexuar kohët e fundit.

Mësimin tonë të sotëm po e përfundojmë me këtë fjali, që është **duaja**, dhe ndoshta me dua do ta përfundojmë edhe mësimin e sotëm dhe tërë këtë nënkapitull.

E lus Allahun e Madhërishëm, Zotin e Arshit Fisnik, të na dhurojë udhëzim dhe devotshmëri, të na furnizojë me dije të dobishme dhe vepra të mira. E lus Atë, të Lartësuarin e Madhëruar, t’i përmirësojë zemrat tona dhe të na udhëzojë drejt asaj që përmban të mirën e kësaj bote dhe të botës tjetër.

E lus Atë, të Lartësuarin e Madhëruar, të na i përmirësojë pasardhësit tanë, t’i falë prindërit tanë dhe t’i shpërblejë ata me shpërblimin më të madh, më të plotë dhe më të mirë.

Nënkapitull

وَالْجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ، يُسَنُّ أَنْ يَقْرَأَ جَهْرًا فِي الْأُولَى بِالْجُمُعَةِ، وَفِي الثَّانِيَةِ بِالْمُنَافِقِينَ

“Namazi i xhumasë është dy rekate. Është sunet që në rekatin e parë të lexohet me zë surja El-Xhumua, ndërsa në rekatin e dytë surja El-Munafikun.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Nënkapitull. Namazi i xhumasë është dy rekate.”**

Në këtë nënkapitull, autori, Allahu e mëshiroftë, filloi të përmendë çështjet që lidhen **me vetë namazin e xhumasë**, pasi në nënkapitullin e mëparshëm u fol për dy hutbet e xhumasë dhe dispozitat e tyre.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Namazi i xhumasë është dy rekate.”**

Domethënë, namazi i xhumasë falet vetëm dy rekate dhe nuk lejohet t’u shtohen rekate të tjera këtyre dy rekateve në namazin e xhumasë.

Argument për këtë është ajo që është vërtetuar nga Omer ibn Hattabi, Allahu qoftë i kënaqur me të, se ka thënë:

“Namazi i xhumasë është dy rekate, pa qenë i shkurtuar, sipas asaj që ka thënë Pejgamberi juaj ﷺ.”

Fukahatë, Allahu i mëshiroftë, kur thonë se **xhumaja është dy rekate**, përmendin në këtë vend se **xhumaja nuk është namazi i drekës**. Namazi i xhumasë është ndryshe nga namazi i drekës: ndryshon prej tij për nga numri i rekateve dhe koha, si dhe ndryshon prej tij në shumë dispozita të tjera.

Prandaj, **numri i rekateve të xhumasë ndryshon nga numri i rekateve të drekës**. Këtë e tregon edhe fjala e Omerit, kur tha:

“Xhumaja është dy rekate, pa qenë e shkurtuar.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Është sunet që të lexojë me zë.”**

Domethënë, është sunet që **në këtë namaz, namazin e xhumasë, të lexohet me zë**.

Leximi me zë në të gjitha namazet ku lexohet me zë është **sunet dhe jo obligim**. Këtu kam për qëllim namazet në të cilat lexohet me zë, jo namazet në të cilat lexohet në heshtje.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Me zë, në rekatin e parë suren El-Xhumua, ndërsa në të dytin suren El-Munafikun.”**

Domethënë, lexon me zë dhe në rekatin e parë lexon suren **El-Xhumua**, ndërsa në rekatin e dytë suren **El-Munafikun**. Në arabisht mund të thuhet *El-Munafikun* ose *El-Munafikin*; të dyja format janë të sakta nga ana gjuhësore. Nëse përdoret forma në rasën emërore, merret siç është emri i sures, ndërsa nëse përdoret forma në rasën kallëzore, merret parasysh pozita e saj në fjali.

Argument për këtë është ajo që është vërtetuar në *Sahih* në hadithin e Abdullah ibn Ebi Rafiut, Allahu qoftë i kënaqur me të, se ka thënë: Mervan ibn el-Hakemi e la Ebu Hurejrën si zëvendës të tij, dhe ai ua fali muslimanëve namazin e xhumasë. Në rekatin e parë lexoi suren **El-Xhumua**, ndërsa në rekatin e dytë suren **El-Munafikun**.

Ebu Hurejrës iu tha:

“Aliu ua falte njerëzve namazin me këto dy sure.”

Ai tha:

“E kam parë Pejgamberin ﷺ duke e falur namazin me këto dy sure.”

Kjo tregon se është vërtetuar nga Pejgamberi ﷺ se **e ka falur namazin e xhumasë duke lexuar këto dy sure**.

Kur fukahatë, Allahu i mëshiroftë, thonë se është sunet që në dy rekatet e xhumasë të lexohen suret **El-Xhumua dhe El-Munafikun**, kjo nuk do të thotë se suneti kufizohet vetëm në këto dy sure. Nga Pejgamberi ﷺ janë transmetuar **tri forma të sunetit**:

Është vërtetuar në *Sahihun e Muslimit*, në hadithin e mëparshëm të Ebu Hurejrës, se ai ﷺ lexoi **suren El-Xhumua dhe suren El-Munafikun**.

Po ashtu, është vërtetuar nga ai ﷺ në hadithin e Nu‘manit, Allahu qoftë i kënaqur me të, se Pejgamberi ﷺ lexoi:

“Madhëroje emrin e Zotit tënd, më të Lartit.” [El-A‘la: 1]

Domethënë, lexoi **suren El-A‘la dhe suren El-Gashije**.

Gjithashtu, është vërtetuar nga ai ﷺ te autorët e *Suneneve* se në rekatin e parë lexoi **suren El-Xhumua**, ndërsa në rekatin e dytë **suren El-Gashije**.

Pra, nga Pejgamberi ﷺ janë vërtetuar **tri forma të sunetit**, të cilat mund të ndiqen gjatë leximit në namazin e xhumasë.

Kur fukahatë përmendin formën e parë, kjo nuk do të thotë se format e tjera nuk janë sunet. Jo.

Prandaj, El-Muveffeku, autori i veprës mbi të cilën mbështetet ky libër, pasi përmendi se në rekatin e parë lexohet surja **El-Xhumua**, ndërsa në të dytin **El-Munafikun**, tha:

“Nëse lexon El-A‘la dhe El-Gashije, është mirë.”

Fjala e tij **“është mirë”** do të thotë se kjo është e lejuar, madje **është sunet**. Ndërsa, nëse lexon sure të tjera, kjo është e lejuar.

Kjo tregon se **nga Pejgamberi ﷺ janë transmetuar tri forma të sunetit për leximin në namazin e xhumasë**.

وَتَحْرُمُ إِقَامَتُهَا فِي أَكْثَرَ مِنْ مَوْضِعٍ مِنَ الْبَلَدِ إِلَّا لِحَاجَةٍ، فَإِنْ فَعَلُوا: فَالصَّحِيحَةُ مَا بَاشَرَهَا الْإِمَامُ، أَوْ أَذِنَ فِيهَا، فَإِنِ اسْتَوَيَا فِي إِذْنٍ أَوْ عَدَمِهِ: فَالثَّانِيَةُ بَاطِلَةٌ، وَإِنْ وَقَعَتَا مَعًا أَوْ جُهِلَتِ الْأُولَى: بَطَلَتَا

“Është haram që xhumaja të falet në më shumë se një vend brenda të njëjtit qytet, përveçse kur ka nevojë. Nëse e bëjnë këtë, e vlefshme është ajo xhuma të cilën e ka falur vetë prijësi ose për të cilën ai ka dhënë leje. Nëse të dyja janë të barabarta për sa i përket lejes ose mungesës së saj, xhumaja e dytë është e pavlefshme. Nëse të dyja falen njëkohësisht ose nuk dihet se cila është falur e para, të dyja janë të pavlefshme.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Është haram që xhumaja të falet në më shumë se një vend brenda të njëjtit qytet, përveçse kur ka nevojë.”**

Sa i përket asaj se është haram që namazi i xhumasë të falet në më shumë se një vend brenda të njëjtit qytet, ky është mendimi i shumicës dërrmuese të dijetarëve. Madje, është mendimi i njohur në të katër medhhebet se **nuk lejohet falja e xhumasë në më shumë se një vend brenda të njëjtit qytet**, përveç rastit që do ta përmendim pas pak.

Argument për këtë është se Pejgamberi ﷺ në Medinë, si dhe Ebu Bekri, Omeri dhe Othmani, Allahu qoftë i kënaqur me ta, kishin vetëm **një xhuma**. Po ashtu, kur Aliu,

Allahu qoftë i kënaqur me të, u shpërngul në Kufe, në qytetet e asaj kohe nuk falej përveçse një xhuma.

Nuk është transmetuar asnjëherë që **në një qytet të jenë falur dy xhuma**. Falja e dy xhumave në një qytet është shfaqur më vonë.

Prandaj, nuk lejohet që në një qytet të ketë më shumë se një xhuma, përveç rastit që autori e përjashtoi duke thënë:

"Përveçse kur ka nevojë."

Këto janë raste nevoje dhe, natyrisht, **nevoja është e një shkalle më të ulët se domosdoshmëria**, siç e dini.

Këtë nevojë dijetarët e kanë përmendur në **tri ose katër raste sipas medhhebit**. Prej rasteve të nevojës janë:

Së pari: Thanë: Nëse xhamia e parë është e vogël dhe nuk i zë njerëzit, atëherë nevoja kërkon që të caktohet një xhami tjetër ku njerëzit ta falin xhumanë. Ky është rasti i parë prej rasteve të nevojës.

Rasti i dytë: Thanë: Nëse xhamia është larg për njerëzit. Ne kemi folur për largësinë për të cilën obligohet të shkohet për namazin e xhumasë dhe kemi folur për largësinë për të cilën obligohet të shkohet për namazin farz. Po ashtu, me lejen e Allahut, do të na vijë edhe largësia që lidhet me namazin e Bajramit.

Pra, nëse xhamia është larg, fukahatë kanë përmendur shprehimisht se **largësia konsiderohet nevojë**. Për këtë arsye, lejohet të ketë më shumë xhami ku falet xhumaja ose që xhumaja të falet në më shumë se një vend.

Rasti i tretë: Thanë: Nëse ekziston frikë, si për shembull kur në njërën pjesë të qytetit ka frikë dhe mungesë sigurie.

Rasti i katërt: Thanë: Nëse ka fitne, si për shembull kur banorët e qytetit nuk janë të bashkuar dhe nuk pajtohen mes tyre. Nëse do të mblidheshin në një xhami dhe në një vend të vetëm për ta falur xhumanë, mund të ndodhte fitne ndërmjet tyre. Në këtë rast lejohet **falja e xhumasë në më shumë se një vend**.

Ky është mendimi i njohur i medhhebit hanbeli, dhe **medhhebi hanbeli është ndër medhhebet më të gjera në çështjen e nevojës**.

Këtu kemi një çështje si dobi lidhur me atë që zbatohet sot.

Pak më parë ua përmenda se rastet e nevojës janë katër, apo jo?

Rasti i dytë i nevojës ishte largësia.

Sipas asaj që zbatohet sot nga **Komisioni i Përhershëm për Fetva**, nuk jepet fetva që një xhami të caktohet për faljen e xhumasë, përveçse kur ndërmjet saj dhe xhamisë tjetër ku falet xhumaja ka **së paku pesëqind metra, pra gjysmë kilometri**.

Patjetër duhet të ketë ndërmjet tyre së paku **pesëqind metra, gjysmë kilometri**. Nëse largësia është më e vogël se kaq, Komisioni nuk jep fetva për lejimin e faljes së xhumasë në atë xhami.

Me **faljen e xhumasë** këtu nënkuptohet që në atë xhami të mbahet hutbja dhe të falet namazi i xhumasë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Përveçse kur ka nevojë.”**

Nevojën e përmendëm pak më parë.

Natyrisht, fukahatë ia bashkëngjisin xhumasë edhe **namazin e Bajramit** dhe thonë se namazi i Bajramit krahasohet me xhumanë përmes analogjisë. Ata argumentojnë për lejueshmërinë e përsëritjes së xhumasë dhe të Bajramit në të njëjtin qytet me atë që është vërtetuar nga Aliu, Allahu qoftë i kënaqur me të: **ai dilte me njerëzit në musala për namazin e Bajramit, ndërsa në qytet linte dikë si zëvendës që t’ua falte namazin e Bajramit të dobëtëve.**

Ata thonë: Nëse kjo lejohet në namazin që është më i dobët për nga obligueshmëria, që është namazi i Bajramit, atëherë edhe më parësore është që të lejohet në namazin që është më i fortë për nga obligueshmëria, që është namazi i xhumasë. Prandaj, **lejohet që xhumaja të falet në më shumë se një vend brenda të njëjtit qytet kur ekziston nevoja.**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Nëse e bëjnë këtë.”**

Domethënë, nëse e falin xhumanë në dy vende **pa pasur nevojë**.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“E vlefshme është ajo të cilën e ka falur vetë prijësi ose për të cilën ai ka dhënë leje.”**

Kini kujdes këtu: Në mësimin që na kaloi thamë se, sipas mendimit të njohur të medhhebit, **leja e prijësit nuk është kusht për faljen e xhumasë**. Pra, xhumaja mund të falet edhe pa lejen e tij. Kjo vlen për xhumanë e parë.

Edhe për xhumanë e dytë, sipas medhhebit, leja e prijësit nuk është kusht. Mirëpo, nëse në një qytet falen **dy xhuma pa pasur nevojë**, domethënë nuk ekziston asnjëra prej katër nevojave që i përmendëm pak më parë, atëherë gjykohet se **e vlefshme është ajo xhuma për të cilën prijësi ka dhënë leje ose në të cilën ai vetë ka falur namazin**.

Prandaj, siç ua thashë pas mësimit, **më e kujdesshme dhe më e plotë është të merret mendimi i transmetimit të dytë**, sipas të cilit namazi i xhumasë në qytete nuk është i vlefshëm përveçse me lejen e prijësit.

Kjo sepse mund të ndodhë që xhumatë të përsëriten në xhami që janë afër njëra-tjetrës ose të mos jenë përmbushur kushtet fetare për faljen e saj. Prandaj, **marrja e lejes nga organet kompetente është mendimi më i përshtatshëm**, dhe kjo është ajo që zbatohet tek ne në Mbretëri prej një kohe të gjatë, që nga koha e dijetarit Muhamed ibn Ibrahim, madje prej më shumë se pesëdhjetë apo gjashtëdhjetë vjetësh e më tepër: **xhumaja nuk falet përveçse me lejen e prijësit.**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Nëse e bëjnë këtë.”**

Domethënë, nëse e falin xhumanë pa pasur nevojë, pa ekzistuar asnjëra prej katër arsyeve.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“E vlefshme është ajo të cilën e ka falur vetë prijësi.”**

Domethënë, prijësi ka falur namazin bashkë me ta; e ka falur vetë duke qenë ai imam, ose ka caktuar një person tjetër që ta zëvendësojë në imamllëkun e saj, **ose ka dhënë leje për të**, domethënë ka dhënë leje që xhumaja të falet aty.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Nëse të dyja janë të barabarta për sa i përket lejes ose mungesës së saj.”**

Pra, nëse prijësi ka dhënë leje për të dyja xhamitë njëkohësisht; Ministria e Vakëfeve dhe Xhamive u ka dhënë leje dy xhamive njëkohësisht pa pasur nevojë — dhe kjo, me sa mendoj, nuk mund të ndodhë për shkak të kushteve ekzistuese, sepse patjetër duhet të ketë fetva nga Komisioni i Përhershëm për Fetva.

Ose, nëse xhumaja është falur në dy xhami pa leje dhe pa pasur nevojë, atëherë themi, siç përmendi autori: Nëse të dyja janë të barabarta për sa i përket lejes së prijësit ose mungesës së lejes së tij, **xhumaja e dytë është e pavlefshme**. Ajo nuk është e vlefshme dhe ata duhet ta përsërisin si namaz të drekës; pra, e falin drekën, sepse xhumaja e parë është ajo e vlefshmja, ndërsa xhumaja nuk falet kaza. Prandaj, të dytën e falin si drekë.

Këtu kemi një çështje të rëndësishme: **Si përcaktohet se cila është xhumaja e dytë?** A merret për bazë fillimi i hutbes, tekbiri fillestar i namazit apo selami?

Themi: Sipas mendimit të njohur të medhhebit, për të përcaktuar se cila prej tyre është e para, **merret për bazë tekbiri fillestar i namazit**.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Nëse të dyja falen njëkohësisht ose nuk dihet se cila është e para, të dyja janë të pavlefshme.”**

Pra, disa njerëz e falën xhumanë në dy vende, pa pasur nevojë, brenda të njëjtit qytet dhe të dy vendet ishin afër njëri-tjetrit. **Kushtojini vëmendje kësaj renditjeje:**

E para: Prijësi nuk kishte dhënë leje për asnjërën prej dy xhumave dhe as nuk kishte marrë pjesë vetë në faljen e njërës prej tyre.

E dyta: Nuk e dimë se cila prej tyre ka filluar e para me tekbirin fillestar të namazit.

Në këtë rast gjykojmë se **të dyja xhumatë janë të pavlefshme**.

Nëse koha e xhumasë tashmë ka përfunduar, atëherë **e falin namazin e drekës**.

وَأَقَلُّ السُّنَّةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ: رَكْعَتَانِ، وَأَكْثَرُهَا: سِتٌّ

“Numri më i vogël i rekateve të sunetit pas xhumasë është dy rekate, ndërsa numri më i madh është gjashtë rekate.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Numri më i vogël i rekateve të sunetit pas xhumasë është dy rekate, ndërsa numri më i madh është gjashtë.”**

Kjo është një prej çështjeve të holla në nxjerrjen e dispozitave nga hadithet që trajtojnë dispozitat fetare.

Nga Pejgamberi ﷺ janë vërtetuar, nëpërmjet hadithëve të Ibn Omerit dhe Ebu Hurejrës, **dy sunete lidhur me sunetin pas namazit të xhumasë**.

Në dy *Sahihët* është vërtetuar nga hadithi i Ibn Omerit, Allahu qoftë i kënaqur me të, se **Pejgamberi ﷺ falte dy rekate pas namazit të xhumasë**.

Gjithashtu, në *Sahihun e Muslimit* është vërtetuar nga hadithi i Ebu Hurejrës se Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Kur ndonjëri prej jush ta falë xhumanë, le të falë pas saj katër rekate.”

Këtu kemi **dy hadithe të transmetuara nga Pejgamberi ﷺ** lidhur me sunetin pas namazit të xhumasë, ndërsa në medhheb ka **tri transmetime** se si bashkohen këto dy hadithe.

Sipas mendimit të njohur të medhhebit, **secili prej këtyre dy hadithëve tregon për një sunet të veçantë nga tjetri**. Kini kujdes: secili hadith tregon për një sunet tjetër.

Hadithi i parë përmend **dy rekate**, ndërsa hadithi i dytë përmend **katër rekate**. Prandaj, suneti pas xhumasë bëhet **gjashtë rekate**.

Ata argumentojnë për këtë kuptim edhe me atë që është transmetuar te Ebu Davudi dhe Tirmidhiu nga Ibn Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, se **kur ishte në Mekë, pas xhumasë falte dy rekate dhe pastaj falte katër rekate**.

Pra, këtu ai fali dy rekate dhe pastaj katër rekate. Në këtë hadith ka **ndarje ndërmjet dy rekateve dhe katër rekateve**, gjë që tregon se ato janë dy sunete të ndryshme: kjo është një sunet dhe ajo tjetra një sunet tjetër.

Është njësoj siç thamë për sunetin pas namazit të drekës. A nuk thamë se **janë dy sunete të ndryshme, por ndonjëherë mund të ndërthuren mes tyre**?

Transmetimi i dytë në medhheb — po e përmend vetëm për njohuri, sepse metoda jonë është të ecim sipas mendimit të njohur të medhhebit — është se dy hadithet e transmetuara nga Pejgamberi ﷺ kuptohen sipas **ndryshimit të gjendjes**.

Pra, nëse personi e fal sunetin në shtëpi, fal **dy rekate**, ndërsa nëse e fal në xhami, fal **katër rekate**.

Këtë e kanë kuptuar duke bashkuar hadithin e Buhariut, sipas të cilit Pejgamberi ﷺ falte **dy rekate në shtëpi**, me hadithin që urdhëron faljen e **katër rekateve** pas xhumasë.

Ky është mendimi që ka zgjedhur shejhul-Islam Tekijuddin dhe nxënësi i tij.

Transmetimi i tretë në medhheb: Imam Ahmedi ka përmendur shprehimisht se kjo është prej **shumëllojshmërisë së formave të sunetit**.

Pra, një javë mund të falësh **dy rekate**, ndërsa një javë tjetër **katër rekate**.

Për këtë arsye, Ahmedi ka thënë: **“Nëse dëshiron, fal dy rekate; e nëse dëshiron, fal katër.”**

Ky transmetim i tretë në kuptimin dhe bashkimin e dy haditheve është ai që ka zgjedhur edhe dijetari Abdulaziz ibn Baz, Allahu e mëshiroftë.

Pra, shikoni: kemi **dy hadithe**, dhe bashkimi ndërmjet tyre është bërë në **tri mënyra**. Secila prej këtyre mënyrave është një transmetim brenda medhhebit të imam Ahmedit.

E para prej këtyre mënyrave është **mendimi i njohur te fukahatë e mëvonshëm**. Sipas këtij mendimi, forma më e plotë e sunetit pas xhumasë është që të falen **gjashtë rekate, duke dhënë selam pas çdo dy rekateve**.

Ndërsa numri më i vogël është **dy rekate**, sepse ky është numri më i vogël që është transmetuar për sunetin pas xhumasë.

Kuptimi që nxirret nga kjo fjali është se **xhumaja nuk ka sunet para saj**. Ditën e xhumasë nuk ka sunet të caktuar para namazit të xhumasë, dhe ky kuptim është i saktë.

Prandaj, suneti që falet para namazit të drekës, qoftë nëse themi se është **dy rekate**, siç është mendimi i njohur i medhhebit, apo **katër rekate**, siç është transmetimi i dytë, nuk falet ditën e xhumasë.

Kjo sepse **xhumaja nuk është namazi i drekës dhe nuk është zëvendësim për të**. Përkundrazi, namazi i drekës është zëvendësim për xhumanë për atë që nuk e ka obligim xhumanë ose për atë të cilit i ka kaluar ajo. Pra, namazi i drekës është ai që shërben si zëvendësim.

Për këtë kemi folur në mësimin e kaluar.

Qëllimi është se **xhumaja nuk ka sunet të caktuar para saj**, por para saj është e ligjësuar që të falen sa më shumë namaze nafile në përgjithësi, bazuar në kuptimin e përgjithshëm të hadithit të Ebu Hurejrës, i cili, me lejen e Allahut, do të na vijë — në fakt, na ka kaluar më parë.

وَيُسَنُّ أَنْ يَغْتَسِلَ - وَتَقَدَّمَ - وَيَتَنَظَّفَ، وَيَتَطَيَّبَ، وَيَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ، وَيُبَكِّرَ إِلَيْهَا مَاشِيًا، وَيَدْنُوَ مِنَ الْإِمَامِ، وَيَقْرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِهَا، وَيُكْثِرَ الدُّعَاءَ وَالصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

“Është sunet që të marrë gusël — dhe kjo është përmendur më parë — të pastrohet, të parfumohet, të veshë rrobat e tij më të mira, të shkojë herët në xhuma duke ecur, t’i afrohet imamit, të lexojë suren El-Kehf gjatë ditës së xhuma, të shtojë duatë dhe të dërgojë sa më shumë salavate për Pejgamberin ﷺ.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Është sunet të marrë gusël — dhe kjo është përmendur më parë.”**

Domethënë, më parë është përmendur mënyra e marrjes së guslit dhe është përmendur se **marrja e guslit është e pëlqyeshme**.

Çështja e parë lidhur me pëlqyeshmërinë e marrjes së guslit është, natyrisht, një çështje e qartë: **argumenti për ligjësimin e guslit**.

Në dy *Sahihët* është vërtetuar nga hadithi i Ebu Seidit, Allahu qoftë i kënaqur me të, se Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Gusli i ditës së xhumasë është vaxhib për çdo të rritur.”

Dijetarët thonë se fjala **“vaxhib”** këtu ka kuptimin **“shumë i theksuar”**, dhe jo kuptimin e obligimit. Gjuha arabe i pranon të dyja kuptimet.

Argument për këtë është ajo që është vërtetuar tek Ahmedi dhe Ebu Davudi nga hadithi i Semures, Allahu qoftë i kënaqur me të, se Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Kush merr abdes ditën e xhumasë, mirë ka bërë; ndërsa kush merr gusël, gusli është më i pëlqyeshëm.”

Kjo tregon se **marrja e guslit është e pëlqyeshme, me një pëlqyeshmëri të theksuar, por nuk është obligim**. Këtë tregojnë tekstet kur merren së bashku.

Çështja e dytë e rëndësishme për ne: Cila është koha e guslit të xhumasë? Sepse autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Është e pëlqyeshme të marrë gusël për xhumanë.”**

Themi: Gusli ka **kohën e fillimit, kohën e përfundimit dhe kohën më të pëlqyeshme për t’u marrë**.

Sa i përket **kohës së fillimit**, ata thonë se gusli i xhumasë është i pëlqyeshëm duke filluar nga një kohë e caktuar, ndërsa gusli i marrë para saj nuk e zëvendëson këtë gusël të pëlqyeshëm, që është gusli i xhumasë.

Ata thonë: **Koha e tij fillon me agimin e sabahut.**

Përse?

Sepse atëherë ka filluar **dita e xhumasë**, ndërsa Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Kush merr gusël ditën e xhumasë...”

Ai ﷺ nuk ka thënë: **“...dhe natën e saj.”**

Prandaj, koha e guslit të ditës së xhumasë fillon **me agimin e sabahut, pra me hyrjen e kohës së sabahut**. Ky është fillimi i saj.

Kështu, **kush merr gusël gjatë natës, ai gusël nuk i mjafton për guslin e xhumasë**, por është e pëlqyeshme që të marrë gusël përsëri.

Sa i përket **përfundimit të kohës së guslit të xhumasë**, ata thonë: ajo përfundon me faljen e namazit. Pra, kur personi e fal namazin, koha e guslit të xhumasë ka përfunduar.

Prandaj, nuk mund të thuash se do të marrësh gusël pas namazit, sepse qëllimi i guslit është **shkuarja në xhuma**. Pejgamberi ﷺ ka thënë:

"Kur ndonjëri prej jush të shkojë në xhuma, le të marrë gusël."

Pra, qëllimi është shkuarja në namaz.

Kush nuk merr gusël deri pas namazit, i themi: **Nuk e ke arritur sunetin**, sepse e ke bërë pasi ka përfunduar koha e tij. Parimi është se **sunetet nuk bëhen kaza pasi të ketë kaluar koha e tyre**.

Kështu, e mësuam kohën e fillimit dhe kohën e përfundimit.

Sa i përket **kohës më të pëlqyeshme për marrjen e guslit**, ata thonë: është **kur niset për në xhuma**. Pra, kur dëshiron të nisesh për në xhuma, atëherë merr gusël.

Kështu, sipas medhhebit kemi **tri kohë**.

Malikitë janë të mendimit se koha e guslit është kur personi niset për në xhuma. Mirëpo ne themi: **Kjo është koha e përparësisë dhe jo koha e vetme e ligjësimit të tij.**

Pra, e mësuam kohën e fillimit, kohën e përfundimit dhe kohën e përparësisë; ndërsa **koha më e pëlqyeshme është kur niset për në xhuma**.

E mësuam argumentin për kohën e fillimit dhe e mësuam se koha e përfundimit është me faljen e namazit, sipas ixhmasë.

Ndërsa për kohën e nisjes, Pejgamberi ﷺ ka thënë:

"Kur ndonjëri prej jush të shkojë në xhuma..."

Kjo tregon se **ndërmjet guslit dhe nisjes për në xhuma nuk duhet të ketë ndërprerje**, por njëra të pasojë tjetrën.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Dhe të pastrohet e të parfumohet."**

Sa i përket pëlqyeshmërisë së pastrimit dhe parfumosjes, argument për këtë është ajo që na ka kaluar në hadithin e Ebu Seidit, Allahu qoftë i kënaqur me të, se Pejgamberi ﷺ e ka urdhëruar atë që dëshiron të marrë gusël ditën e xhumasë **të përdorë misvakun dhe të vendosë parfum**. Ky është hadithi i Ebu Seidit.

Gjithashtu, në një transmetim te Taberaniu nga Ebu Hurejra, Allahu qoftë i kënaqur me të, thuhet se Pejgamberi ﷺ, kur dilte për namazin e xhumasë, **shkurtonte mustaqet dhe priste thonjtë**.

Mirëpo, hadithi i Ebu Hurejrës te Taberaniu nuk është i saktë. Megjithatë, kjo hyn në kuptimin e përgjithshëm të **pastrimit**. Pastrimi përfshin si trupin, ashtu edhe rrobat, pra që të jenë të pastra. Për rrobat do të flitet më hollësisht pas pak.

Sa i përket **parfumosjes**, në hadithin e Eus ibn Eusit, të transmetuar nga autorët e *Suneneve*, Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Dhe të përdorë nga parfumi i familjes së tij.”

Nga kjo, disa dijetarë kanë nxjerrë se është e pëlqyeshme që personi **të parfumohet me parfumin më të mirë që ka**, sepse zakonisht parfumi i grave është më i mirë se parfumi i burrave; gratë, në përgjithësi, kanë më shumë parfume dhe zbukurohen me to më shumë sesa burrat.

Prandaj, Pejgamberi ﷺ përdori shprehjen **“parfumi i familjes së tij”**. Kështu e kanë përmendur disa komentues.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe të veshë rrobat e tij më të mira.”**

Argument për këtë është ajo që është vërtetuar tek imam Ahmedi nga Ebu Hurejra, Allahu qoftë i kënaqur me të, se Pejgamberi ﷺ, kur dilte për namazin e xhumasë — pikërisht me këtë formulim — **vishte rrobat e tij ﷺ më të mira**.

Rrobat më të mira kanë dy cilësi, siç e kanë përmendur gjithashtu fukahatë e mëvonshëm sipas mendimit të njohur të medhhebit. Ata thonë:

E para: Të jenë të bardha. Pra, është e pëlqyeshme që rroba, çallma dhe të ngjashmet me to të jenë të bardha, sepse **e bardha është ngjyra më e mirë e rrobave**.

E dyta: Të jenë rrobat më të mira për nga forma e veshjes. Pejgamberi ﷺ vishte izar dhe rida, e ndonjëherë vishte izar dhe këmishë.

Mirëpo, pas Pejgamberit ﷺ nuk themi se rrobat më të mira janë pikërisht ato që ka veshur ai ﷺ, por themi se **rrobat më të mira janë ato që e mbulojnë trupin në mënyrën më të plotë**, siç e ka përmendur shejhul-Islam Tekijuddin.

Mbulimi më i plotë mund të arrihet, për shembull, më mirë me pantallona sesa me izar. Mirëpo, arabët në kohën e Pejgamberit ﷺ nuk i përdornin pantallonat. Prandaj, nuk themi se rrobat më të mira për nga forma janë domosdoshmërisht ato që ka veshur Pejgamberi ﷺ. Jo. Por themi: **Rrobat më të mira për nga forma janë ato që e mbulojnë trupin në mënyrën më të plotë dhe që janë më afër zakonit dhe traditës së njerëzve.**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe të shkojë herët në xhuma duke ecur.”**

Argument për shkuarjen herët është hadithi i Eus ibn Eusit, i cili është hadith bazë në këtë çështje. Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Kush lahet ditën e xhumasë dhe merr gusël, niset herët dhe arrin herët...”

Domethënë, **niset herët nga shtëpia dhe arrin herët në xhami**. Prandaj, shkuarja herët në xhuma është sunet.

Gjithashtu, në dy *Sahihët* është vërtetuar nga hadithi i Ebu Hurejrës, Allahu qoftë i kënaqur me të, se Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Kush shkon në orën e parë, është sikur të ketë ofruar një deve; kush shkon në orën e dytë, është sikur të ketë ofruar një lopë; kush shkon në orën e tretë, është sikur të ketë ofruar një dash me brirë; kush shkon në orën e katërt, është sikur të ketë ofruar një pulë; ndërsa kush shkon në orën e pestë, është sikur të ketë ofruar një vezë.”

Kur fillon koha e shkuarjes herët në xhuma?

Dijetarët thonë: **Koha e shkuarjes herët fillon pas hyrjes së kohës së sabahut.** Pra, ora e parë llogaritet pas hyrjes së kohës së sabahut.

Në medhheb ka një transmetim se ajo fillon pas lindjes së diellit, mirëpo mendimi i pranuar te fukahatë e mëvonshëm është se **fillon me hyrjen e kohës së sabahut**.

Sipas kësaj, ai që dëshiron të shkojë në namazin e xhumasë që në kohën më të hershme, shkon **menjëherë pas namazit të sabahut**, sepse në fillim është i angazhuar me faljen e sabahut. Ndoshta sabahun e fal në një xhami ku nuk falet xhumaja, pastaj merret me ato që janë prej suneteve të xhumasë, si **parfumosja dhe marrja e guslit**, e më pas niset për në xhuma.

Kjo është koha e parë e shkuarjes në xhuma.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Dhe të shkojë herët në xhuma duke ecur."**

Sunet është që **të shkojë duke ecur**. Argument për këtë është gjithashtu hadithi i Eus ibn Eusit, se Pejgamberi ﷺ ka thënë:

"...dhe ecën e nuk hip në mjet, për çdo hap që bën do të ketë shpërblimin e agjërimit dhe të namazit të një viti."

Dijetarët thonë: **Nuk ka ardhur ndonjë hadith tjetër në të cilin të jetë përmendur një shpërblim kaq i madh për një vepër kaq të vogël.** Për çdo hap ka shpërblimin e agjërimit dhe të namazit të një viti. Nuk ka ardhur diçka e ngjashme me hadithin e Eus ibn Eusit.

Prandaj, hadithi është i saktë dhe është transmetuar nga autorët e *Suneneve*. Disa dijetarë kanë diskutuar rreth tij për shkak të madhështisë së shpërblimit që është lidhur me këtë vepër.

Ka hadithe të tjera në të cilat shpërblimi i përmendur është më i vogël. Nëse shikoni, për shembull, hadithin e Ebu Hurejrës në dy *Sahihët*, thuhet se **kush del për në namaz dhe nuk e nxjerr nga shtëpia asgjë tjetër përveç namazit, për çdo hap i shkruhet një vepër e mirë dhe i fshihet një e keqe.**

Ndërsa këtu, për xhumanë, **për çdo hap ka shpërblimin e agjërimit dhe të namazit të një viti**. Kjo është prej begatisë së Allahut të Lartësuar.

Prandaj, dijetarët thonë se ky shpërblim nuk arrihet i plotë përveçse nga ai që **i plotëson të gjitha kushtet**: lahet dhe merr gusël, afrohet, shkon herët, ecën dhe nuk hip në mjet, përdor nga parfumi i familjes së tij dhe i përmbush edhe kushtet e tjera që kanë përmendur dijetarët.

Atëherë, **për çdo hap që bën, ai ka shpërblimin e agjërimit dhe të namazit të një viti.**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Dhe t'i afrohet imamit."**

Edhe kjo ka ardhur në hadithin e Eusit: **"...dhe afrohet"**, domethënë, i afrohet imamit.

Me afrimin tek imami këtu nënkuptohet **afrimi tek hatibi**, sepse ndonjëherë vendi ku qëndron hatibi është më larg nga vendi ku ai qëndron si imam në namaz.

Në kohën e Pejgamberit ﷺ, minberi i tij nuk ishte në mes të xhamisë, por ishte i vendosur anash, në të djathtë të namazlinjve, ndërsa për atë që qëndronte përballë tyre ishte në të majtë.

Prandaj, fukahatë e mëhershëm — dhe këtë e kam përmendur në këtë mësim ose në ndonjë mësim tjetër, nuk më kujtohet — thonë: **Është e pëlqyeshme që minberi të jetë në të djathtë të namazlinjve, në këndin e xhamisë nga ajo anë.**

Pra, me afrimin këtu nënkuptohet **afrimi tek hatibi dhe jo tek imami në vendin ku fal namazin**. Kështu, njerëzit afrohen tek ai gjatë hutbes.

Madje, fukahatë kanë pasur mospajtim se cila është më e mirë: **afrimi tek imami ditën e xhumasë duke mos qenë në safin e parë, apo qëndrimi në safin e parë edhe nëse është më larg?**

Domethënë, a është më mirë që personi të jetë në fund të safit të parë, apo të jetë në safin e dytë, por më afër imamit, domethënë hatibit?

Themi: Sa u përket safave të tjera përveç safit të parë, nuk ka dyshim se **afrimi tek imami ka përparësi**. Domethënë, kur krahasojmë safin e dytë me safin e tretë, themi se afrimi tek imami ka përparësi.

Ndërsa sa i përket safit të parë, çështja i lejon të dyja mundësitë dhe nuk kam gjetur ndonjë tekst të fukahave për këtë çështje. Mirëpo, ajo që duket nga tekstet — kam për qëllim tekstet fetare — është se **safi i parë është më i mirë se afrimi tek hatibi në këtë rast**.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe t’i afrohet imamit.”**

Tashmë e kuptuam domethënien e afrimit dhe argumentin për përparësinë e tij, domethënë afrimit gjatë hutbes.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe të lexojë suren El-Kehf gjatë ditës së xhumasë.”**

Lidhur me leximin e sures El-Kehf këtu kemi dy çështje:

Çështja e parë: Për leximin e sures El-Kehf kanë ardhur shumë hadithe: hadithi i Aliut, hadithi i Ebu Ejubit dhe të tjerëve. Mendoj se janë gjashtë hadithe.

Këto hadithe ndryshojnë ndërmjet tyre për sa i përket shpërblimit të atij që e lexon suren El-Kehf ditën e xhumasë. Në disa prej tyre përmendet **drita**, ndërsa në disa të tjera përmendet **mbrojtja nga Dexhalli**. Pra, ato ndryshojnë për sa i përket shpërblimit.

Mirëpo, tërësia e këtyre haditheve tregon se **leximi i sures El-Kehf ditën e xhumasë është i ligjësuar**.

Prandaj themi: Leximi i sures El-Kehf ditën e xhumasë është i ligjësuar dhe hadithi për këtë është **hasen për shkak të transmetimeve të tjera që e përforcojnë**, edhe pse transmetimet ndryshojnë për sa i përket shpërblimit që lidhet me të dhe masës së tij, si dhe nëse përfshihen edhe tri ditë shtesë apo jo. Pra, hadithi është hasen kur merren së bashku të gjitha rrugët e transmetimit të tij.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Gjatë ditës së xhumasë."**

Këtu, me shprehjen **"ditën e xhumasë"**, nuk ka për qëllim vetëm pjesën e ditës kur ka dritë, por ajo përfshin **edhe ditën, edhe natën e xhumasë**, sepse në disa transmetime ka ardhur:

"Kush e lexon suren El-Kehf ditën e xhumasë ose natën e saj..."

Kështu ka ardhur në disa transmetime, dhe ky transmetim gjendet te Ahmedi në *Musned*.

Kjo tregon se **surja El-Kehf mund të lexohet duke filluar që nga nata që i paraprin ditës së xhumasë**, ndryshe nga gusli, i cili merret vetëm gjatë ditës dhe jo gjatë natës.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Dhe të shtojë duatë."**

Domethënë, gjatë ditës së xhumasë, sepse **në ditën e xhumasë ekziston një çast në të cilin, nëse një rob besimtar i kërkon Allahut të Lartësuar diçka duke qenë në namaz, Allahu ia jep atë.**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Dhe të shtojë duatë"**, me shpresë që ta qëllojë atë çast.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Dhe të shtojë salavatet për Pejgamberin ﷺ."**

Pejgamberi ﷺ ka thënë:

"Prandaj, shtoni salavatet për mua në të."

Domethënë, **ditën e xhumasë**.

Edhe dërgimi i salavateve për Pejgamberin ﷺ këtu përfshin **ditën dhe natën e xhumasë**, njësoj siç thamë edhe për leximin e sures El-Kehf.

وَلَا يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِمَاماً، أَوْ إِلَى فُرْجَةٍ

"Dhe të mos kalojë mbi qafat e njerëzve, përveç nëse është imam ose për të arritur te një vend i zbrazët."

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Dhe të mos kalojë mbi qafat e njerëzve."**

Kjo është një çështje shumë e rëndësishme, e cila ka të bëjë me **kalimin mbi qafat e njerëzve**.

Çështja e parë që lidhet me këtë fjali: Çfarë nënkuptohet me kalimin mbi qafat e njerëzve?

Ata thonë: Me kalimin mbi qafat e njerëzve nënkuptohet **kalimi përtej njerëzve që ndodhen në një saf tashmë të mbushur, për të arritur në safin që është para tij**.

Ndërsa, nëse ka njerëz në safin e fundit, por rruga drejt mesit të xhamisë është e lirë, kjo nuk quhet kalim mbi qafat e njerëzve. Por, kur personi kalon mbi ta, sikur të kapërcejë qafat e tyre dhe të kalojë përtej tyre, atëherë kjo quhet kalim mbi qafat e njerëzve.

Pra, **nëse safi është i mbushur dhe personi e kalon atë për të arritur në safin para tij, kjo quhet kalim mbi qafat e njerëzve.**

Nga Pejgamberi ﷺ janë vërtetuar më shumë se tri hadithe të qarta që ndalojnë këtë lloj kalimi. Ka edhe hadithe të tjera që nuk janë të drejtpërdrejta në këtë çështje, mirëpo nga Pejgamberi ﷺ janë vërtetuar më shumë se tri hadithe që të gjitha **ndalojnë kalimin mbi qafat e njerëzve ditën e xhumasë**.

Sipas mendimit të njohur të medhhebit, ky ndalim është i veçantë për ditën e xhumasë.

Ndërsa shejhul-Islam Tekijuddin ka zgjedhur mendimin — dhe nuk di që ndonjë prej fukahave të mëvonshëm ta ketë kundërshtuar në këtë — se **ndalimi i kalimit mbi qafat e njerëzve përfshin si namazin e xhumasë, ashtu edhe namazet farz**.

Pra, e kuptuam se çfarë nënkuptohet me kalimin mbi qafat e njerëzve.

Çështja e dytë: Ndalimi i kalimit mbi qafat e njerëzve përfshin xhumanë dhe namazet e tjera. Këtë e ka përmendur shprehimisht shejhul-Islam Tekijuddin, ndërsa autori i *El-Insaf* nuk ka përmendur ndonjë mendim kundërshtues ndaj tij në këtë çështje.

Çështja e tretë: Nëse dikush kalon mbi qafat e njerëzve dhe pastaj fal namazin, sipas asaj që duket nga medhhebi — siç e ka përmendur Esh-Shuvejki, një prej dijetarëve hanbeli të Damaskut — **namazi i tij është i pavlefshëm**.

Kjo bazohet në rregullin që ua kam përmendur më parë, se sipas mendimit të njohur të medhhebit, **ndalimi nënkupton pavlefshmërinë e veprës**. Ua kam përmendur gjithashtu se në përcaktimin e këtij rregulli ka tri transmetime.

Prandaj, Esh-Shuvejki ka përmendur se, sipas asaj që duket nga medhhebi, **namazi i atij që kalon mbi qafat e njerëzve është i pavlefshëm**, sepse ka kryer një vepër të ndaluar.[1]

Nuk kam hasur — dhe kjo, pa dyshim, është mangësi nga ana ime — ndonjë dijetar tjetër përveç Esh-Shuvejkit që ta ketë përmendur këtë çështje. Unë ua kam përmendur metodën tonë: **të përmendim atë që kanë përmendur dijetarët dhe të mos e tejkalojmë atë.**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Dhe të mos kalojë mbi qafat e njerëzve, përveç nëse është imam ose për të arritur te një vend i zbrazët."**

Kur i lejohet imamit të kalojë mbi qafat e njerëzve?

Nëse nuk ka ndonjë rrugë tjetër përmes së cilës mund të arrijë te minberi për t'ua falur njerëzve namazin, atëherë, për shkak të nevojës, i lejohet të kalojë mbi qafat e tyre. Kjo është e para.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Ose për të arritur te një vend i zbrazët."**

Pra, nëse aty ka një vend të zbrazët, lejohet të kalojë mbi qafat e njerëzve për të arritur tek ai, sepse ata që kanë qëndruar prapa dhe nuk kanë përparuar për ta plotësuar atë

[1] Komentuesi e korrigjon vetë këtë pohim më poshtë: fjala e Esh-Shuvejkit lidhet me ngritjen e dikujt nga vendi dhe faljen në vendin e tij, jo me kalimin mbi qafat e njerëzve. (Shënim i përgatitësit.)

vend **kanë hequr dorë nga e drejta dhe paprekshmëria e tyre në këtë drejtim**. Prandaj, kur ekziston një vend i zbrazët, lejohet kalimi për të arritur tek ai.

Këtu kemi një çështje: **Cili është kriteri që një hapësirë të konsiderohet vend i zbrazët?**

El-Muveffeku, i cili e ka përmendur këtë rast dhe është prej të parëve që e kanë përmendur dhe e kanë marrë për bazë, ka thënë: **Vendi i zbrazët është si rasti i atyre që vijnë dhe ulen në pjesën e pasme të xhamisë, në safat e fundit të saj, ndërkohë që safat e para janë të zbrazëta.**

Shikoni, këtu bëhet fjalë për **një hapësirë dukshëm të madhe**.

Disa njerëz hyjnë në xhami ditën e xhumasë dhe shohin një vend ku një person më parë ka qenë ulur këmbëkryq, pastaj ka ndryshuar mënyrën e uljes dhe është krijuar, të themi, një hapësirë prej tridhjetë apo pesëdhjetë centimetrash. Atëherë dikush thotë: **“Ky është një vend i zbrazët”**, dhe fillon të kalojë mbi qafat e njerëzve për të arritur tek ai.

Themi: **Jo, kjo nuk është e saktë. Ky nuk konsiderohet vend i zbrazët.**

Vend i zbrazët konsiderohet **një hapësirë e dukshme dhe e gjerë, ku shihet qartë se njerëzit kanë lënë mangësi duke mos përparuar për ta plotësuar atë**.

Këtë e tregon edhe fjala e El-Muveffekut, Allahu e mëshiroftë: bëhet fjalë për një hapësirë shumë të dukshme, si për shembull **një saf i tërë i zbrazët, gjysmë safi ose edhe më pak se kaq**. Natyrisht, safat sot janë më të gjata dhe nuk janë si në kohët e mëparshme.

Pra, **vendi i zbrazët është një hapësirë e gjerë dhe e dukshme**. Ndërsa një hapësirë që mezi mjafton për një person, pa dyshim, nuk e lejon kalimin mbi qafat e njerëzve për të arritur tek ajo.

Qëllimi i ndalimit të kalimit mbi qafat e njerëzve është **mosshqetësimi i muslimanit**. Prandaj, kjo çështje lidhet me **të drejtat e njerëzve**, sepse atij mund t’i ndërpritet përqendrimi në atë që po dëgjon, t’i prishet përulësia në namaz dhe t’i shkaktohen shqetësime të tjera.

Këtu kemi edhe **një rast të tretë**, të cilin e kanë përmendur dijetarët, por autori nuk e ka përmendur.

Autori përmendi dy raste në të cilat lejohet kalimi mbi qafat e njerëzve: përmendi **imamin** dhe rastin **kur ekziston një vend i zbrazët**. Kriterin e vendit të zbrazët tashmë e mësuam.

Rasti i tretë: Dijetarët thanë: **Nëse personi nuk mund ta falë namazin përveçse duke kaluar mbi qafat e njerëzve.**

Për shembull, nëse një person është i vetëm jashtë xhamisë dhe nuk ka askënd me të cilin mund të formojë saf, atëherë nuk ka mundësi tjetër përveçse të kalojë mbi qafat e njerëzve, në mënyrë që të arrijë, për shembull, pranë imamit ose në ndonjë vend që njerëzit e kanë lënë pa e plotësuar, edhe nëse ai vend është i vogël.

Në këtë rast, dijetarët thonë se **i lejohet të kalojë mbi qafat e njerëzve** ose të falet ndërmjet shtyllave. Kemi folur më parë për faljen ndërmjet shtyllave dhe kemi thënë se **ajo është e papëlqyeshme, por nuk është e ndaluar**.

Këtu kjo lejohet për të shmangur atë që do të rezultonte ndryshe, **pra pavlefshmërinë e namazit të tij**.

وَحَرُمَ أَنْ يُقِيمَ غَيْرَهُ فَيَجْلِسَ مَكَانَهُ، إِلَّا مَنْ قَدَّمَ صَاحِباً لَهُ فَجَلَسَ فِي مَوْضِعٍ يَحْفَظُهُ لَهُ

“Është haram që ta ngrejë dikë nga vendi ku është ulur, e pastaj të ulet vetë aty, përveç nëse ka dërguar paraprakisht një shok të tij, i cili është ulur në një vend për t’ia ruajtur atij.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Është haram që ta ngrejë dikë nga vendi ku është ulur, e pastaj të ulet vetë aty.”**

Nëse një person e ngre dikë tjetër nga vendi ku është ulur dhe pastaj ulet vetë në atë vend, dijetarët thonë se kjo nuk lejohet, sepse Pejgamberi ﷺ, siç është vërtetuar në dy *Sahihët* nga hadithi i Ibn Omerit, **“ka ndaluar që një person ta ngrejë dikë nga vendi ku është ulur, e pastaj të ulet vetë aty.”**

Ky është një ndalim nga Pejgamberi ﷺ, i cili tregon se nuk lejohet që personi **“ta ngrejë dikë nga vendi ku është ulur, e pastaj të ulet vetë aty.”**

Fukahatë thonë: Ky ndalim vlen edhe nëse personi të cilit i thotë **“Ngrihu”** është djali i tij. Edhe nëse është djali i tij, nuk e ngre nga vendi, përveçse në një rast.

Ata thonë: **Nëse është fëmijë i vogël, lejohet ta ngrejë nga vendi.** Ky është rasti i parë.

Rasti i dytë: Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Përveç atij që ka dërguar paraprakisht një shok të tij, i cili është ulur në një vend për t'ia ruajtur atij."**

Për shembull, një person e dërgon djalin ose shërbëtorin e tij që t'ia zërë dhe t'ia ruajë një vend. Në këtë rast, dijetarët thonë se **atij që po e ruan vendin i lejohet të ngrihet për personin të cilit po ia ruan atë**.

Për këtë argumentojnë me atë që është transmetuar nga Muhamed ibn Sirini, se ai **e dërgonte shërbëtorin e tij ditën e xhumasë që të ulej në një vend dhe, kur vinte Muhamed ibn Sirini, shërbëtori ngrihej dhe ai falej në atë vend**.

Pra, personit i lejohet ta dërgojë djalin, shërbëtorin ose vëllain e tij që **të ulet në një vend dhe t'ia ruajë atë**.

Vërejtje: Këtu gabova në çështjen që ia atribuova Esh-Shuvejkit. Ua thashë pak më parë se Esh-Shuvejki thotë: **"Atij që kalon mbi qafat e njerëzve nuk i vlen namazi."**

Jo, Esh-Shuvejki nuk e ka thënë këtë për atë çështje, por e ka thënë **për çështjen që kemi këtu**.

Ai ka thënë për atë që e ngre një person nga vendi i tij, duke i thënë **"Ngrihu"**, dhe pastaj falet në vendin e tij: **"Sipas asaj që duket nga medhhebi, namazi i tij nuk është i vlefshëm."**

Ai tha: **"Sepse ndalimi nënkupton pavlefshmërinë."**

Pra, **unë e ngatërrova çështjen**: fjala e Esh-Shuvejkit ka të bëjë me çështjen e dytë dhe jo me atë të mëparshmen.

وَحَرُمَ رَفْعُ مُصَلًّى مَفْرُوشٍ مَا لَمْ تَحْضُرِ الصَّلَاةُ

“Është haram të hiqet shtroja e shtruar për namaz, përderisa nuk ka ardhur koha e namazit.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Është haram të hiqet shtroja e shtruar për namaz, përderisa nuk ka ardhur koha e namazit.”**

Nëse një person vjen dhe vendos një shtrojë namazi për të zënë një vend, **vetë ky veprim, pra vetëm zënia e vendit në këtë mënyrë, është i ndaluar**.

Ndërsa, nëse personi ulet në atë vend, pastaj del dhe kthehet, duke lënë aty diçka për t’ia ruajtur vendin, kjo lejohet. Mirëpo, që ta zërë vendin që më parë vetëm duke vendosur diçka aty, kjo është e ndaluar.

Fukahatë e kanë përmendur shprehimisht ndalimin e zënies së një vendi në xhami në kapitullin e **ringjalljes së tokave të vdekura**, e jo këtu. Ata thonë: **“Nuk i lejohet personit të caktojë për vete një vend dhe ta zërë atë në xhami, sepse dobia e xhamisë është e përgjithshme për të gjithë.”**

Mirëpo, nëse dikush e ka zënë një vend në këtë mënyrë, fukahatë thonë: **Shtroja nuk hiqet**, domethënë nuk largohet shtroja që është vendosur në xhami, por lihet aty. Kështu, ai vend mbetet për të, sikur ai vetë të ishte ulur aty.

Ndërsa gjynahu i veprimit bie mbi të, nëse e ka bërë pa arsye. Nëse ka pasur arsye, si për shembull është larguar për të shkuar në tualet dhe pastaj është kthyer, kjo lejohet. Por, nëse është larguar pa arsye, atëherë gjynahu bie mbi të.

Përjashtohet vetëm një rast. Ata thonë: **Kur thirret ikameti për namaz**, atëherë, për shkak të nevojës që safat të plotësohen dhe të drejtohen, shtroja hiqet dhe plotësohet safi.

Ky është mendimi i medhhebit.

Ndërsa transmetimi i dytë, të cilin e ka zgjedhur shejhul-Islam Tekijuddin, është se **çdo shtrojë e vendosur për zënien e një vendi hiqet**, pavarësisht nëse është thirrur ikameti për namaz apo jo.

Ai tha: **“Sepse, në parim, është e ndaluar që personi të zërë ose të caktojë për vete një vend në xhami, përveçse kur ka nevojë.”**

وَمَنْ قَامَ مِنْ مَوْضِعِهِ لِعَارِضٍ لَحِقَهُ ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ قَرِيباً: فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

“Kush ngrihet nga vendi i tij për shkak të një nevoje që i paraqitet, pastaj kthehet aty pas pak, ai ka më shumë të drejtë për atë vend.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Kush ngrihet nga vendi i tij për shkak të një nevoje që i paraqitet.”**

Domethënë, **për shkak të një nevoje ose një arsyeje që i është paraqitur papritur**.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Që i paraqitet.”**

Domethënë, **gjatë kohës që ishte ulur aty herën e parë**.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Pastaj kthehet aty pas pak.”**

Domethënë, **nuk është vonuar gjatë**.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Ai ka më shumë të drejtë për atë vend.”**

Argument për këtë është se Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Kur ndonjëri prej jush ngrihet nga vendi ku është ulur dhe pastaj kthehet në të, ai ka më shumë të drejtë për atë vend.”

Hadithi është në *Sahih*.

Pra, kush largohet për një nevojë, si për shembull **për të folur me dikë ose për të kryer ndonjë nevojë**, dhe largimi i tij nuk zgjat shumë, atëherë **ai ka më shumë të drejtë për vendin ku ishte ulur**.

Pra, këtu kemi **dy kushte**:

Kushti i parë: Të mos jetë larguar nga vendi për një kohë të gjatë, por vetëm për një kohë të shkurtër.

Kushti i dytë: Largimi të ketë qenë për një nevojë dhe jo me qëllim që thjesht ta zërë vendin.

Ndërsa, nëse vetëm e zë një vend dhe vonohet, pa lënë dikë tjetër në vend të tij, kjo është e ndaluar. Kemi përmendur se fukahatë e kanë trajtuar shprehimisht këtë çështje në kapitullin e **ringjalljes së tokave të vdekura**.

Këtu kemi vetëm edhe një çështje:

Fukahatë kanë përmendur se **dispozitat e fundit që lidhen me vendin nuk vlejnë vetëm për xhaminë, por përfshijnë edhe vende të tjera ku njerëzit ulen**.

Prandaj, kush ulet në një karrige dhe pastaj ngrihet prej saj, **ai ka më shumë të drejtë për atë vend se të tjerët**, nëse është ngritur për një arsye ose nevojë dhe nuk është larguar për një kohë të gjatë.

وَمَنْ دَخَلَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ: لَمْ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ يُوجِزُ فِيهِمَا

“Kush hyn ndërkohë që imami është duke mbajtur hutben, të mos ulet derisa t’i falë dy rekate, duke i falur ato shkurt.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Kush hyn ndërkohë që imami është duke mbajtur hutben, të mos ulet derisa t’i falë dy rekate.”**

Domethënë, është e pëlqyeshme që ai t’i falë dy rekate, me kusht që xhematliu të jetë **brenda xhamisë**.

Ndërsa, nëse xhematliu është jashtë xhamisë, siç ndodh në disa xhami gjatë xhumasë kur ato mbushen dhe njerëzit falen jashtë tyre, atëherë nuk është e pëlqyeshme që xhematliu t’i falë dy rekate ndërkohë që imami është duke mbajtur hutben, por ulet pa i falur ato dy rekate.

Këtu ulet, sepse **xhumaja nuk ka sunet të caktuar para saj**, ndërsa dëgjimi me vëmendje dhe heshtja gjatë hutbes janë obligim.

Kur falen këto dy rekate?

Kur xhematliu është **brenda xhamisë**. Në përgjithësi, njerëzit hyjnë brenda xhamisë, përveç rasteve kur xhamia është e vogël dhe njerëzit detyrohen të falen jashtë saj.

Nëse njerëzit e falin xhumanë në një musala — dhe është e mundur që ta falin në musala, sepse nuk është kusht që xhumaja të falet në xhami — atëherë themi:

Nëse personi hyn ndërkohë që imami është duke mbajtur hutben, ai ulet dhe nuk i fal dy rekate, sepse dëgjimi i hutbes ka përparësi dhe është më i domosdoshëm sesa namazi nafile i pakufizuar, pasi në rastin e tij ato dy rekate konsiderohen namaz nafile i pakufizuar.

Pejgamberi ﷺ, në hadithin e Xhabirit, ka thënë:

"Kur ndonjëri prej jush të hyjë në xhami, le t'i falë dy rekate para se të ulet."

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Duke i falur ato shkurt."**

Domethënë, **i shkurton dy rekatet**, në mënyrë që t'i bashkojë të dyja: faljen e dy rekateve dhe dëgjimin e hutbes, në mënyrë që të dëgjojë sa më shumë prej saj.

وَلَا يَجُوزُ الكَلَامُ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ إِلَّا لَهُ، أَوْ لِمَنْ يُكَلِّمُهُ، وَيَجُوزُ قَبْلَ الخُطْبَةِ وَبَعْدَهَا

"Nuk lejohet të flitet ndërkohë që imami është duke mbajtur hutben, përveç imamit ose atij të cilit imami i drejtohet me fjalë. Ndërsa lejohet të flitet para hutbes dhe pas saj."

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Nuk lejohet të flitet ndërkohë që imami është duke mbajtur hutben."**

Kjo bazohet në fjalën e Pejgamberit ﷺ:

"Kush i thotë shokut të tij ditën e xhumasë: 'Hesht!', ai ka bërë lagv, e kush bën lagv, nuk ka xhuma për të."

Këtu, ndalimi i të folurit ka një kusht. Fukahatë thanë: **Të jetë xhematliu duke e dëgjuar imamin.**

Kini kujdes: suneti i tehijetul-mesxhidit ka si kusht që personi të jetë brenda xhamisë, ndërsa heshtja gjatë hutbes ka si kusht **që ai ta dëgjojë imamin**, qoftë brenda xhamisë apo jashtë saj. Në këtë rast nuk i flet askujt.

Ndërsa, nëse nuk e dëgjon imamin, i lejohet të flasë. Për shembull, nëse ndërpritet mikrofoni, i lejohet të flasë. Po ashtu edhe në rastin që do të përmendet pas pak.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Përveç imamit ose atij të cilit imami i drejtohet me fjalë.”**

Pra, i lejohet të flasë imamit, si dhe atij me të cilin flet imami. Xhematliut i lejohet ta fillojë bisedën me imamin, ta pyesë, ta korrigjojë nëse gabon në ndonjë ajet ose t’ia tërheqë vëmendjen për ndonjë çështje, si për shembull nëse ka harruar diçka prej kushteve ose shtyllave të hutbes që i kemi trajtuar në mësimin e mëparshëm. Gjithashtu, lejohet të flasë ai të cilit imami i drejtohet me fjalë.

Pra, **nëse imami është njëra palë e bisedës, lejohet të folurit**. Ndërsa, nëse të dyja palët e bisedës janë xhematlinj, atëherë të folurit nuk lejohet dhe hyn në ndalimin e përgjithshëm. Kjo është një çështje.

Fukahatë thonë se edhe vetë të folurit e imamit dhe të folurit me të, në parim, **nuk lejohen pa kufizim**, por duhet të jenë për ndonjë dobi, siç është mësimi. Shembull për këtë janë sahabët që e pyetën Pejgamberin ﷺ, si dhe rasti kur Pejgamberi ﷺ, në hadithin e Xhabirit, i tha një burri: **“Ngrihu”**, kur ai nuk i kishte falur dy rekatet.

Pra, duhet të ekzistojë një dobi. Ndërsa bisedat e zakonshme të njerëzve, pa ndonjë dobi, nuk lejohen as për imamin dhe as për të tjerët.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe lejohet para hutbes dhe pas saj.”**

Domethënë, lejohet të flitet **para hutbes**, edhe nëse ezani është duke u thirrur, dhe lejohet të flitet **pas hutbes**.

Shprehja **“pas hutbes”** përfshin dy raste:

Së pari: Kohën ndërmjet dy hutbeve, sepse ajo është pas hutbes së parë dhe para hutbes së dytë.

Së dyti: Kohën pas hutbes së dytë dhe para tekbirit fillestar të namazit, siç është koha e ikametit dhe të ngjashme. Edhe në këtë kohë lejohet të flitet.

Argument për këtë është ajo që është vërtetuar nga hadithi i Tha’lebe ibn Malikut, i cili ka thënë:

“Njerëzit flisnin ndërkohë që muezini thërriste ezanin dhe Omeri ishte ulur në minber. Kur Omeri ngrihej dhe fillonte hutben, ata heshtnin dhe askush nuk fliste.”

Kjo tregon se **momenti kur duhet të fillojë heshtja lidhet me fillimin e hutbes së hatibit**, kur ai thotë: **“Vërtet, falënderimi i takon Allahut...”** ose thotë: **“Falënderimi i takon Allahut...”**

Të dyja format lejohen: fillimi me **“Vërtet, falënderimi i takon Allahut”** ose me **“Falënderimi i takon Allahut.”**

بَابُ صَلَاةِ العِيدَيْنِ

Kapitulli mbi dispozitat e namazit të dy Bajrameve

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Kapitulli mbi dispozitat e namazit të dy Bajrameve.”**

Me **dy Bajramet** nënkuptohen Fitër Bajrami dhe Kurban Bajrami.

Janë quajtur **dy Bajrame** për shkak të tubimit të njerëzve në to, sepse në origjinën e gjuhës arabe një gjë quhet *id* për shkak të tubimit të njerëzve.

Kjo na tregon se **një prej simboleve më të dukshme të dy Bajrameve është tubimi i njerëzve për faljen e këtij namazi madhështor**, që është namazi i dy Bajrameve, dispozitat e të cilit dijetarët i trajtojnë në këtë kapitull.

وَهِيَ فَرْضُ كِفَايَةٍ، إِذَا تَرَكَهَا أَهْلُ بَلَدٍ قَاتَلَهُمُ الإِمَامُ

“Ai është obligim kolektiv (farz kifaje). Nëse banorët e një vendi e lënë atë, imami i lufton ata.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Ai është obligim kolektiv (farz kifaje).”**

Sa i përket asaj se namazi i dy Bajrameve është obligim, argument për këtë është se Allahu i Lartësuar ka urdhëruar faljen e namazit. Ai thotë:

“Andaj, falu për Zotin tënd dhe ther kurban.” [El-Keuther: 2]

Këtu Allahu i Lartësuar e ka bashkuar urdhrin për namaz me therjen e kurbanit. Shumë dijetarë janë të mendimit se urdhri për namaz në këtë ajet është urdhër për **namazin e Bajramit**, gjë që tregon, në përgjithësi, se ai është obligim.

Ndërsa argumenti se ky obligim është **kolektiv dhe jo individual** është se Pejgamberi ﷺ nuk e ka falur namazin e Bajramit gjatë udhëtimit dhe nuk e ka falur atë gjatë Haxhit të tij.

Rregulli te dijetarët është se **udhëtimi nuk e heq asnjë obligim pa kaluar në zëvendësimin e tij**. Pra, asnjë obligim nuk hiqet tërësisht për shkak të udhëtimit, përveçse kur ka një zëvendësim për të. Për shembull, namazi me katër rekate falet me dy rekate, ndërsa në vend të xhumasë falet dreka. **Dreka është zëvendësim për xhumanë dhe jo anasjelltas**, siç e kemi përmendur në kapitullin e xhumasë.

Pra, fakti që Pejgamberi ﷺ nuk e ka falur namazin e Bajramit gjatë udhëtimit dhe gjatë Haxhit të tij na tregon se **ai nuk është obligim individual**.

Nuk ka dyshim se namazi i Bajramit është prej **obligimeve kolektive**. Ndërsa për atë që nuk e ka më obligim, për shkak se obligimi është përmbushur nga një pjesë e muslimanëve, namazi i Bajramit mbetet **prej suneteve më të theksuara për të**.

Prandaj, siç është vërtetuar në *Sahih* nga hadithi i Ummu Atijes, Pejgamberi ynë ﷺ **i urdhëroi gratë të dilnin për Bajram, madje edhe ato që ishin me menstruacione, por këto të fundit të qëndronin larg vendit të faljes**.

Kjo tregon se **tubimi i njerëzve në këtë mënyrë është prej synimeve më madhështore të Sheriatit në këtë ditë madhështore, ditën e Bajramit**.

Madje, **dita më e madhështore e vitit në mënyrë absolute është dita e Kurban Bajramit**, e cila është Bajrami i madh. Ajo është dita më e mirë e vitit në mënyrë absolute dhe **asnjë ditë tjetër e vitit nuk barazohet me të në vlerë**.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Nëse banorët e një vendi e lënë atë, imami i lufton ata."**

Kjo është dispozita për të gjitha **simbolet e dukshme të fesë**. Feja ka simbole të dukshme dhe, nëse njerëzit i lënë ato, atëherë luftohen për shkak të lënies së tyre; imami i lufton ata.

Shembull për këtë është lënia e **xhumasë dhe namazit me xhemat**, sepse ato janë prej simboleve të dukshme të fesë. Madje, edhe ata që janë të mendimit se namazi me xhemat nuk është obligim, thonë: Nëse njerëzit e lënë atë, luftohen për shkak të lënies së tij.

Po kështu është edhe çdo gjë që është prej simboleve të dukshme të fesë, si **ezani**; nëse e lënë atë, luftohen për shkak të lënies së tij.

Prandaj, Pejgamberi ﷺ e urdhëroi Halidin dhe prijës të tjerë të ushtrive të tij që, kur të arrinin te një popull në mëngjes, të prisnin derisa të dëgjonin ezanin. **Nëse e dëgjonin, nuk i luftonin, ndërsa nëse nuk e dëgjonin, i luftonin**, ose për shkak të kufrit të tyre, ose për shkak të lënies së simboleve të dukshme të fesë.

Po kështu është edhe **mosdhënia e zekatit**, mosdorëzimi i tij tek ai që është ngarkuar me mbledhjen e zekatit dhe të tjera të ngjashme. Edhe këto janë prej simboleve të dukshme të fesë.

Pra, **nuk luftohet për lënien e çdo obligimi**, por luftohet për lënien e **simboleve të dukshme të fesë**.

Dhe ka dallim ndërmjet **luftimit** dhe **vrasjes**. Luftimi këtu nënkupton **luftimin e tyre me qëllim që të detyrohen t’i shfaqin dhe t’i zbatojnë këto simbole të dukshme të fesë**.

وَوَقْتُهَا: كَصَلَاةِ الضُّحَى، وَآخِرُهُ الزَّوَالُ؛ فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ بِالعِيدِ إِلَّا بَعْدَهُ: صَلَّوْا مِنَ الغَدِ

“Koha e tij është sikurse koha e namazit të duhasë, ndërsa fundi i saj është zevali. Nëse nuk merret vesh për Bajramin deri pas zevalit, atëherë e falin të nesërmen.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Koha e tij është sikurse koha e namazit të duhasë, ndërsa fundi i saj është zevali.”**

Para se të fillojmë me argumentimin për këtë fjali, le të flasim për kuptimin e saj dhe për paqartësinë që mund të krijojë një pjesë e formulimit të autorit, Allahu e mëshiroftë.

Sa i përket fjalës së autorit: **“Koha e tij është sikurse koha e namazit të duhasë”**, kemi përmendur në kapitullin e namazeve vullnetare se koha e namazit të duhasë fillon kur dielli ngrihet sa një shtizë, domethënë pas përfundimit të kohës së ndalimit, dhe vazhdon deri pak para zevalit. Pra, koha e duhasë ndodhet ndërmjet dy kohëve të ndalimit, sepse në zeval dielli arrin në mes të qiellit.

Këtu autori përmendi se koha e namazit të Bajramit është sikurse koha e duhasë dhe tha: **“Ndërsa fundi i saj është zevali.”** Ai nuk tha: **“Deri në zeval”** ose **“Deri pak para zevalit”**, siç tha për duhanë, por tha: **“Fundi i saj është zevali.”**

Ky formulim mund të krijojë përshtypjen se koha e dytë e ndalimit hyn në kohën e namazit të Bajramit. Ajo është një kohë e shkurtër, siç e kemi përmendur më parë, që zgjat rreth tri deri në pesë minuta, me dallime ndërmjet verës dhe dimrit.

Pra, ky formulim mund të krijojë përshtypjen se koha e ndalimit, kur dielli arrin në mes të qiellit, është pjesë e kohës së namazit të Bajramit. Mirëpo, ky kuptim nuk është i saktë. Nuk kam parë asnjë prej fukahave të medhhebit që ta ketë thënë këtë. Përkundrazi, autori në *El-Ikna‘*, si dhe komentuesi i tij, kanë thënë shprehimisht se koha e namazit të Bajramit përfundon me fillimin e kohës së ndalimit, pra **pak para zevalit**.

Prandaj, kjo fjali: **“Fundi i saj është zevali”**, ose duhet kuptuar në përputhje me kohën e duhasë, duke thënë: **“Pak para zevalit”**, ose duhet thënë: **“Deri në zeval.”** Në këtë rast, ajo që vjen pas fjalës “deri” nuk përfshihet në atë që është para saj, sipas një përdorimi të gjuhës arabe.

Megjithatë, disa arabë ndonjëherë e përdorin fjalën “deri” duke përfshirë edhe atë që vjen pas saj, si në fjalën e Allahut: **“...dhe duart tuaja deri në bërryla.”** [El-Maide: 6]

Por fjala e autorit **“fundi i saj”** mund të krijojë paqartësi, sepse fundi i një gjëje është pjesë e saj. Kështu, ky formulim mund të japë përshtypjen se koha e zevalit përfshihet në kohën e namazit të Bajramit, ndërkohë që kjo nuk është ajo që synohet.

Argument se koha e namazit të dy Bajrameve është sikurse koha e namazit të duhasë është ajo që Buhariu e ka transmetuar në mënyrë *mu‘allak* nga Abdullah ibn Busri: Ai erdhi në vendin e faljes së Bajramit dhe imami u vonua të dilte para njerëzve. Atëherë ai tha:

“Ne, në kohën e Pejgamberit ﷺ, në këtë orë tashmë e kishim përfunduar namazin.”

Fakti që ai e qortoi vonesën e imamit për të dalë tregon se namazi i Bajramit falet herët.

Në vazhdimin e këtij transmetimi përmendet se Abdullah ibn Busri e tha këtë **në kohën e tesbihut**, domethënë në kohën e namazit të duhasë, koha e të cilit është e njohur.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Nëse nuk merret vesh.”**

Domethënë, nëse personi ose namazlinjtë nuk e kanë marrë vesh se ka hyrë Bajrami.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Nëse nuk merret vesh për Bajramin deri pas tij.”**

Domethënë, pas zevalit.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“E falin të nesërmen.”**

Domethënë, njerëzit e falin me xhemat të nesërmen. Natyrisht, falja e tij të nesërmen konsiderohet kaza.

Fukahatë thanë: Edhe nëse nuk e marrin vesh deri pas dy ditësh, e falin atë edhe pas dy ditësh. Pra, e falin kaza edhe nëse ka kaluar më shumë se një ditë.

Argument për këtë është ajo që është vërtetuar nga Ebu Umejr ibn Enesi, se xhaxhallarët e tij prej ensarëve, Allahu qoftë i kënaqur me ta, i kishin treguar se një vit kishin vrojtuar hënën e re të Shevalit, por nuk e kishin parë. Kështu, në mëngjes vazhduan agjërimin.

Kur erdhi koha e drekës, pas zevalit, u njoftuan se hëna ishte parë në një vend tjetër. Atëherë e ndërprenë agjërimin dhe namazin e Bajramit e falën të nesërmen. Pra, e falën kaza.

Nëse dikush pyet: Fukahatë përmendin se **sunetet nuk bëhen kaza, përveç atyre për të cilat ka ardhur tekst**, dhe këtë e kemi përmendur te namazet vullnetare. Atëherë, përse namazi i Bajramit bëhet kaza?

Themi: Këtu mbizotëron aspekti i obligueshmërisë së tij, edhe pse ai është obligim kolektiv dhe obligimi hiqet kur e kryen një pjesë e muslimanëve. Pra, këtu merret parasysh karakteri obligues i obligimit kolektiv dhe për këtë arsye ai bëhet kaza.

Njësoj është edhe namazi i xhenazes, siç do ta përmendim më vonë. Edhe ai bëhet kaza, megjithëse obligimi hiqet kur e kryen një pjesë e muslimanëve. Madje, ai mund të përsëritet edhe gjatë kohës së ndalimit.

وَتُسَنُّ فِي صَحْرَاءَ، وَتَقْدِيمُ صَلَاةِ الْأَضْحَى، وَعَكْسُهُ الفِطْرُ، وَأَكْلُهُ قَبْلَهَا، وَعَكْسُهُ فِي الْأَضْحَى لِمُضَحٍّ

“Është sunet që namazi i Bajramit të falet në një vend të hapur, që namazi i Kurban Bajramit të falet më herët, ndërsa namazi i Fitër Bajramit më vonë; po ashtu, është sunet të hahet para namazit të Fitër Bajramit, ndërsa në Kurban Bajram është e kundërta për atë që do të therë kurban.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Është sunet që namazi i Bajramit të falet në një vend të hapur.”**

Argument për këtë është ajo që është vërtetuar në dy *Sahihët* nga hadithi i Ebu Seid el-Hudriut, se Pejgamberi ﷺ, kur vinte dita e Bajramit, dilte për në musala, domethënë dilte nga xhamia e tij ﷺ.

Fukahatë thonë: Është e pëlqyeshme që namazi i Bajramit, në përgjithësi, të falet në musala, domethënë në një vend të hapur jashtë vendbanimit, me përjashtim të një vendi, që është Mesxhidul-Haram. Në Mesxhidul-Haram namazi i Bajramit falet brenda tij dhe kjo është më e pëlqyeshme.

Ndërsa sa i përket Xhamisë së Pejgamberit ﷺ dhe xhamive në vendet e tjera, më e pëlqyeshme është që njerëzit të dalin për ta falur namazin e Bajramit në musala, përveç rasteve që bëjnë përjashtim, për të cilat do të flasim së shpejti, në dashtë Allahu.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe të falet më herët namazi i Kurban Bajramit.”**

Domethënë, sunet në namazin e Kurban Bajramit është që njerëzit ta falin atë në fillim të kohës së tij, sapo dielli të jetë ngritur sa një shtizë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Ndërsa në Fitër Bajram është e kundërta.”**

Pra, namazi i Fitër Bajramit falet pak më vonë, në mënyrë që njerëzit të kenë kohë të tubohen dhe të kenë mundësi ta japin zekatin e fitrit.

Do të përmendim më vonë se zekati i fitrit ka tri kohë. Sipas fukahave, koha në të cilën bashkohen obligueshmëria e dhënies së tij dhe përparësia e saj është nga hyrja e kohës së sabahut deri para namazit të Bajramit. Kjo është koha më e mirë për dhënien e zekatit të fitrit. Për këtë arsye, është më e pëlqyeshme që namazi i Fitër Bajramit të falet pak më vonë.

Argument për pëlqyeshmërinë e faljes më herët të namazit të Kurban Bajramit dhe faljes pak më vonë të namazit të Fitër Bajramit është ajo që Shafiu ka transmetuar në *Musned* në formë mursel, se Pejgamberi ﷺ **e falte më herët namazin e Kurban Bajramit dhe e falte më vonë namazin e Fitër Bajramit.**

Gjithashtu, Hasan ibn Ahmed ibn el-Benna, fekihu i njohur hanbeli prej dijetarëve të shekullit të pestë, ka transmetuar në librin e tij *Kitab el-Edahi*, me senedin e tij — megjithëse ka vërejtje rreth tij — nga Xhundubi, i cili ka thënë:

"Pejgamberi ﷺ na e falte namazin ditën e Fitër Bajramit kur dielli ishte ngritur sa dy shtiza, ndërsa namazin e Kurban Bajramit kur dielli ishte ngritur sa një shtizë."

Nëse ky hadith është i saktë, megjithëse ka vërejtje rreth tij, ai tregon se vonimi nuk është shumë i gjatë. Pra, vonimi i namazit të Fitër Bajramit është i shkurtër, afërsisht njëzet minuta ose gjysmë ore, sipas asaj që mendoj, krahasuar me kohën e namazit të Kurban Bajramit.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Dhe të hajë para tij."**

Domethënë, është e pëlqyeshme të hajë para namazit, pra para namazit të Fitër Bajramit, sepse autori më parë tha: **"Ndërsa në Fitër Bajram është e kundërta."** Kështu, përemri në shprehjen **"para tij"** i referohet namazit të Bajramit në ditën e Fitër Bajramit.

Argument për këtë është ajo që është vërtetuar në *Sahihun* e Buhariut nga hadithi i Enesit, se Pejgamberi ﷺ **nuk e falte namazin e Fitër Bajramit derisa të hante disa hurma**.

Prandaj, fukahatë e kanë konsideruar të pëlqyeshme që ditën e Fitër Bajramit, para se personi të niset për namaz, të hajë disa hurma dhe **numri i tyre të jetë tek**, sepse Pejgamberi ﷺ, kur hante diçka, e bënte atë në numër tek.

Po ashtu, në *Sahihun* e Muslimit ka ardhur se Pejgamberi ﷺ ka thënë:

"Kush në mëngjes ha shtatë hurma axhve — ose prej hurmave që rriten ndërmjet dy anëve të Medinës..."

Kjo tregon se ngrënia e hurmave në mëngjes bëhet në numrin shtatë ose në një numër tjetër tek të ngjashëm me të.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Ndërsa në Kurban Bajram është e kundërta."**

Domethënë, të mos hajë derisa ta falë namazin. Argument për këtë është ajo që është transmetuar nga Burejde tek imam Ahmedi dhe Tirmidhiu, se Pejgamberi ﷺ nuk hante ditën e Kurban Bajramit derisa të kthehej dhe të hante prej kurbanit të tij.

Ky hadith tregon qartë se personi, ditën e Kurban Bajramit, nëse do të therë kurban, nuk ha para se ta therë atë, por ushqimi i parë që ha është prej kurbanit të tij.

Fukahatë thonë: Është e pëlqyeshme që, nëse do të therë kurban, gjëja e parë që ha prej kurbanit të tij të jetë mëlçia. Ata thonë se kjo është për shkak se mëlçia piqet më shpejt se pjesët e tjera të mishit. Kështu, ai mund të hajë sa më shpejt prej kurbanit të tij. Pjesa që piqet më shpejt prej mishit të deles është mëlçia; merret, vendoset menjëherë në zjarr dhe brenda dy ose tre minutash është pjekur.

Prandaj, fukahatë e kanë konsideruar të pëlqyeshme ngrënien e mëlçisë në veçanti, jo për ndonjë arsye tjetër, por sepse ajo piqet më shpejt, në mënyrë që personi të nxitojë të hajë prej kurbanit të tij.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Ndërsa në Kurban Bajram është e kundërta për atë që do të therë kurban."**

Domethënë, ai për të cilin është sunet të mos hajë para namazit ditën e Kurban Bajramit, por të hajë pas tij, është ai që do të therë kurban për veten e tij.

Nga kjo fjali kuptohet se ai që nuk do të therë kurban për veten e tij është i lirë të hajë ose të mos hajë para namazit.

Argument për këtë është ajo që Darakutniu ka transmetuar gjithashtu nga Burejde, megjithëse në senedin e tij ka vërejtje, se Pejgamberi ﷺ ka thënë: **"Nëse nuk do të therë kurban, atëherë nuk ka problem nëse ha."** Pra, është i lirë të hajë ose të mos hajë dhe i lejohet të hajë para namazit ose pas tij.

Me shprehjen **"për atë që do të therë kurban"** nënkuptohet personi që e ka marrë përsipër kurbanin dhe që do ta paguajë atë, e jo personat për të cilët theret kurbani, siç janë anëtarët e familjes dhe të ngjashëm me ta. Ata nuk konsiderohen se po therin kurban, por kurbani theret edhe për ta.

Ai që ther kurban konsiderohet i zoti i shtëpisë që e ther vetë, ose personi që ka marrë përsipër shpenzimet për therjen e asaj deleje apo të ngjashme. Natyrisht, këtu nuk përfshihet i autorizuari për ta therur në emër të tij, sepse ai nuk konsiderohet se po ther kurban për veten, por është vetëm i autorizuar për therjen.

وَتُكْرَهُ فِي الجَامِعِ بِلَا عُذْرٍ

“Është e papëlqyeshme që namazi i Bajramit të falet në xhami pa ndonjë arsye.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Është e papëlqyeshme që namazi i Bajramit të falet në xhami pa ndonjë arsye.”**

Domethënë, është e papëlqyeshme që namazi i dy Bajrameve të falet në xhamitë ku tubohen njerëzit, pa pasur ndonjë arsye.

Argumenti se falja e tij në xhami pa ndonjë arsye është e papëlqyeshme është se Pejgamberi ﷺ, në përgjithësi, nuk e falte namazin e Bajramit në xhami, përveçse kur kishte ndonjë arsye. Edhe sahabët, Allahu qoftë i kënaqur me ta, dilnin për ta falur atë në musala.

Ndërsa lejohet që namazi i Bajramit të falet në xhami kur ekziston ndonjë arsye.

Prej këtyre arsyeve është **shiu**. Është transmetuar te Tirmidhiu dhe Ibn Maxhe nga Ebu Hurejra, Allahu qoftë i kënaqur me të, se ai ka thënë: **“Ditën e Bajramit kishte shi, prandaj na e fali namazin në xhami.”**

Kjo tregon se ky përjashtim bëhet për shkak të nevojës, në këtë rast për shkak të shiut, dhe kështu falja e namazit në xhami nuk konsiderohet më e papëlqyeshme.

Prej arsyeve është gjithashtu **sëmundja**. Kemi përmendur më parë transmetimin nga Aliu, Allahu qoftë i kënaqur me të, se ai ua fali njerëzve namazin në musala, ndërsa në qytet la dikë që t’ua falte atyre që nuk kishin mundësi të dilnin.

Prej arsyeve është edhe **largësia e vendit të hapur**, siç ndodh sot në qytete. Vendi i hapur mund të jetë aq larg sa, për të dalë vërtet jashtë qytetit, mund të duhet të përshkohen tridhjetë kilometra. Kjo është një arsye shumë e qartë.

Prej arsyeve është gjithashtu **numri i madh i njerëzve**, siç e kemi përmendur më parë në çështjen e faljes së xhumasë në më shumë se një vend, si dhe arsye të tjera të ngjashme.

Këto arsye bëjnë që falja e namazit në xhami të mos konsiderohet më e papëlqyeshme. Rregulli te dijetarët është se, kur për një vepër të papëlqyeshme paraqitet një nevojë, **nevoja e heq papëlqyeshmërinë**.

Nëse nuk ekziston ndonjë nevojë, atëherë ajo mbetet e papëlqyeshme. Domethënë, personi ka lënë atë që është më e pëlqyeshme. Kjo nuk ndikon në vlefshmërinë e namazit, por është vetëm **lënie e asaj që është më e pëlqyeshme**.

وَيُسَنُّ تَبْكِيرُ مَأْمُومٍ إِلَيْهَا مَاشِياً بَعْدَ الصُّبْحِ، وَتَأْخِيرُ إِمَامٍ إِلَى وَقْتِ الصَّلَاةِ عَلَى أَحْسَنِ هَيْئَةٍ؛ إِلَّا الْمُعْتَكِفَ فَفِي ثِيَابِ اعْتِكَافِهِ.

"Është sunet që xhematliu të shkojë herët për në namazin e Bajramit, duke ecur, pas namazit të sabahut; ndërsa imami ta vonojë daljen deri në kohën e namazit, duke qenë në pamjen e tij më të mirë. Përjashtim bën ai që është në i'tikaf, i cili del me rrobat e i'tikafit të tij."

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Është sunet që xhematliu të shkojë herët për në të."**

Domethënë, për në namazin e Bajramit, ashtu siç është sunet të shkohet herët për në namazin e xhumasë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Duke ecur."**

Kjo bazohet në atë që është transmetuar nga Aliu, Allahu qoftë i kënaqur me të, se ka thënë: **"Prej Sunetit është që njeriu të dalë për në namazin e Bajramit duke ecur."**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Pas sabahut."**

Domethënë, koha më e hershme për t'u nisur për në namazin e Bajramit është pas sabahut. **Me fjalën "sabah" këtu nuk nënkuptohet hyrja e kohës së sabahut, por namazi i sabahut.**

Ua kam përmendur më parë se fjala "sabah" përdoret në dy kuptime:

- përdoret për namazin e sabahut;
- përdoret për kohën e sabahut.

Përdoret për kohën, siç kemi thënë në lidhje me kohën e ndalimit: **"prej hyrjes së kohës së sabahut"**. Këtu nënkuptohet koha, siç ka ardhur në hadithin e Pejgamberit ﷺ.

Ndërsa përdoret edhe për namazin, siç kanë thënë për atë që e fal vitrin pas sabahut: **“e fal atë çift”**. Me “sabahun” këtu nënkuptohet namazi.

Prandaj, ai që e ka harruar vitrin dhe e fal pas hyrjes së kohës së sabahut, por para namazit të sabahut, **e fal atë tek**, siç është vërtetuar nga sahabët.

Ndërsa në hadithin ku ka ardhur: **“Kush e fal atë pas sabahut, e bën kaza duke e falur çift”**, me “sabahun” nënkuptohet namazi dhe jo hyrja e kohës së sabahut.

Kështu, në fjalën e autorit: **“Duke ecur pas sabahut”**, nënkuptohet **pas namazit të sabahut**.

Gjithashtu, është transmetuar nga Ibn Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, se ai nuk dilte për në musala përveçse pas hyrjes së kohës së sabahut ose pas lindjes së diellit.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe imami ta vonojë daljen deri në kohën e namazit.”**

Domethënë, është sunet që imami ta vonojë daljen deri në kohën e namazit. Ai nuk del herët, por e vonon daljen.

Argument për këtë është ajo që kemi përmendur më parë gjithashtu në hadithin e Ebu Seidit, se Pejgamberi ﷺ, kur dilte për në musala, **gjëja e parë që bënte ishte falja e namazit**. Kjo tregon se ai ﷺ nuk ulej për të pritur, nuk ulej për të falur namaz nafile dhe as për të lexuar Kuran, por drejtohej menjëherë për në musala dhe gjëja e parë që bënte ishte falja e namazit. Pra, imami del më vonë se njerëzit.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Duke qenë në pamjen e tij më të mirë.”**

Argument për këtë është ajo që është transmetuar nga Ibn Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, se Pejgamberi ﷺ **dilte për në namazin e Bajramit në pamjen e tij më të mirë**, pikërisht siç është shprehur autori. Pra, autori këtu ka përdorur formulimin e hadithit të transmetuar nga Ibn Omeri.

Gjithashtu, është transmetuar nga Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, babai i Abdullah ibn Omerit, se ai pa një palë rroba të bukura dhe i tha Pejgamberit ﷺ: **“Sikur t’i merrje këto për ditën e Bajramit dhe për kohën kur të vijnë delegacionet.”**

Kjo tregon se **ndër sahabët ishte e njohur se rrobat e bukura dhe veshja e mirë ishin të përshtatshme për ditën e xhumasë, ditën e Bajramit dhe për pritjen e delegacioneve.**

Diçka e ngjashme është transmetuar edhe nga Ibn Abbasi, Allahu qoftë i kënaqur me të.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Përveç atij që është në i‘tikaf.”**

Domethënë, përveç atij që ka qenë në i‘tikaf dhe nuk ka dalë prej i‘tikafit të tij para namazit të Bajramit. Ndërsa ai që e ka përfunduar i‘tikafin dhe ka dalë para namazit të Bajramit, shkon në shtëpinë e tij dhe për të është e pëlqyeshme që të veshë rrobat e tij më të mira.

Sa i përket atij që është në i‘tikaf dhe e ka kaluar natën e Bajramit në xhami, për të është e pëlqyeshme që **të dalë nga xhamia drejtpërdrejt për në musala me rrobat e i‘tikafit të tij**. Kështu kanë thënë fukahatë.

Në të vërtetë, argumenti i tyre për këtë është një arsyetim. Ata thonë: Që të mbetet tek ai gjurma e adhurimit dhe gjurma e thjeshtësisë në veshje, sepse Allahu i Lartësuar do që gjurma e adhurimit të duket te robi. Prandaj, ai del ashtu siç është, vetëm me rrobat e i‘tikafit të tij.

Pra, përjashtimi për personin në i‘tikaf, i cili nuk ka dalë prej tij para namazit të Bajramit, **lidhet vetëm me rrobat**: ai nuk i vesh rrobat e tij më të mira, por del me rrobat e i‘tikafit.

Ndërsa sa i përket guslit dhe gjërave të tjera që lidhen me pastërtinë dhe rregullimin, **ato janë të ligjësuara edhe për të**.

Nga kuptimi i drejtpërdrejtë i fjalëve të autorit, Allahu e mëshiroftë, del se personi në i‘tikaf, qoftë imam apo xhematli, del me rrobat e i‘tikafit të tij.

Mirëpo, disa prej fukahave të mëvonshëm kanë përjashtuar **imamin** dhe kanë thënë se ai del në pamjen e tij më të mirë, sepse njerëzit e shikojnë dhe ai është i dukshëm para tyre.

وَمِنْ شَرْطِهَا: اسْتِيطَانٌ، وَعَدَدُ الجُمُعَةِ، لَا إِذْنُ إِمَامٍ

“Prej kushteve të tij janë: të qenët banor i përhershëm dhe numri i kërkuar për xhumanë, por jo leja e imamit.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Prej kushteve të tij.”**

Domethënë, prej kushteve të namazit të dy Bajrameve.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Të qenët banor i përhershëm.”**

Argument për kushtëzimin e të qenit banor i përhershëm është fakti se Pejgamberi ﷺ nuk e ka falur namazin e Bajramit gjatë udhëtimit. Siç ka përmendur shejhul-Islam Ibn Tejmije, transmetuesit janë unanimë se Pejgamberi ﷺ nuk e ka falur asnjëherë namazin e Bajramit gjatë udhëtimit.

Gjithashtu, ai ﷺ nuk e fali atë gjatë Haxhit, edhe pse qëndroi, ose kishte për qëllim të qëndronte, në Mina tri net radhazi.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe i njëjti numër që kërkohet për xhumanë.”**

Domethënë, për namazin e Bajramit kërkohet i njëjti numër që kërkohet për namazin e xhumasë, sepse ai ngjason me xhumanë në disa aspekte: **faljen e dy rekateve dhe mbajtjen e dy hutbeve**. Gjithashtu, në të ka tubim të muslimanëve, ashtu siç ka tubim të tyre në xhuma dhe në Bajram.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Por jo leja e imamit.”**

Domethënë, leja e imamit nuk është kusht për namazin e Bajramit. Prandaj, **çdo grup banorësh të përhershëm mund ta falë namazin e Bajramit edhe nëse imami nuk u ka dhënë leje.**

Për këtë fukahatë janë të një mendimi, ndryshe nga xhumaja, për të cilën ka mospajtim dhe në medhheb ka dy transmetime. Ndërsa për namazin e Bajramit nuk ka mospajtim në këtë çështje. Këtë pajtim e ka transmetuar Ibn Haxheri, ose e ka përcjellë nga disa dijetarë.

Argumenti se leja e imamit nuk është kusht është ajo që është vërtetuar nga një numër sahabësh, ndër ta Enesi, Allahu qoftë i kënaqur me të. Ai ishte në një vend larg Basrës — Enesi ishte prej banorëve të Basrës — dhe një ditë Bajrami nuk pati mundësi të

shkonte atje. Atëherë **i mblodhi familjarët dhe shërbëtorët e tij dhe ua fali namazin e Bajramit.**

وَيُسَنُّ أَنْ يَرْجِعَ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ.

“Është sunet që të kthehet nga një rrugë tjetër.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Është sunet që të kthehet nga një rrugë tjetër.”**

Domethënë, të kthehet nga një rrugë tjetër, jo nga ajo nëpër të cilën ka ardhur.

Argument për këtë është ajo që është vërtetuar në *Sahihun* e Buhariut nga hadithi i Xhabirit, Allahu qoftë i kënaqur me të, se **Pejgamberi ﷺ, kur dilte për namazin e Bajramit, e ndryshonte rrugën**, domethënë, kthehej nga një rrugë tjetër nga ajo nëpër të cilën kishte ardhur.

Dijetarët kanë pasur mendime të ndryshme për urtësinë e kësaj.

Është thënë se kjo bëhet për **shfaqjen e simboleve të fesë**, sepse prej simboleve të fesë është që njerëzit ta shfaqin tekbirin dhe tubimin e tyre nëpër rrugë të ndryshme, duke u shpërndarë në to.

Është thënë gjithashtu se ndryshimi i rrugës bëhet **që rrugët të dëshmojnë për të**.

Janë përmendur edhe urtësi të tjera, ndërsa dijen e plotë e ka Allahu i Lartësuar.

Në çdo rast, ndryshimi i rrugës është sunet.

وَيُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الخُطْبَةِ، يُكَبِّرُ فِي الأُولَى ـــ بَعْدَ الاسْتِفْتَاحِ، وَقَبْلَ التَّعَوُّذِ وَالْقِرَاءَةِ ـــ سِتًّا، وَفِي الثَّانِيَةِ ـــ قَبْلَ القِرَاءَةِ ـــ خَمْساً، يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ، وَيَقُولُ: «اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيراً، وَالحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيراً، وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً ـــ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ، وَآلِهِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيماً»، وَإِنْ أَحَبَّ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَقْرَأُ جَهْراً فِي الأُولَى ـــ بَعْدَ الفَاتِحَةِ بِسَبِّحْ، وَبِالغَاشِيَةِ فِي الثَّانِيَةِ.

“Namazin e Bajramit e fal dy rekate para hutbes. Në rekatin e parë, pas duasë së hapjes dhe para istiadhes dhe leximit, merr gjashtë tekbire, ndërsa në rekatin e dytë, para leximit, merr pesë tekbire. I ngre duart me secilin tekbir dhe thotë: ‘Allahu është më i Madhi, madhërim i madh i qoftë Atij; Allahut i takojnë lavdërime të shumta; i Lartësuar nga çdo e metë është Allahu, mëngjes e mbrëmje; Allahu e lavdëroftë Muhamedin, Pejgamberin ﷺ, dhe familjen e tij ﷺ dhe u dhëntë atyre paqe të plotë.’ Nëse dëshiron, mund të thotë diçka tjetër. Pastaj, në rekatin e parë, pas Fatihasë, lexon me zë suren El-A‘la, ndërsa në të dytin suren El-Gashije.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe e fal atë.”**

Domethënë, e fal namazin e dy Bajrameve.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dy rekate para hutbes.”**

Fjala e tij: **“E fal atë dy rekate”** tregon se për namazin e Bajramit **nuk ka ezan**, sepse autori nuk e ka përmendur atë. Dhe kjo është e saktë, sepse Pejgamberi ﷺ nuk thërriste ezan për namazin e dy Bajrameve, por e fillonte drejtpërdrejt me namazin. Siç ka ardhur në hadithin e Ebu Seidit, gjëja e parë me të cilën Pejgamberi ﷺ fillonte ishte namazi. Kjo është çështja e parë.

Çështja e dytë është se **namazi falet para hutbes**. Ky është, pa dyshim, Suneti lidhur me hutben e Bajramit, bazuar në atë që është vërtetuar nga Ibn Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, i cili ka thënë: **“Pejgamberi ﷺ, Ebu Bekri dhe Omeri e falnin namazin e dy Bajrameve nga dy rekate para hutbes.”**

Bidati i mbajtjes së hutbes para namazit të Bajramit nuk u shfaq deri në kohën e Beni Umejes dhe sahabët, Allahu qoftë i kënaqur me ta, e kundërshtuan atë. Pra, **Suneti është që hutbja të mbahet pas namazit të Bajramit.**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Në rekatin e parë merr tekbire pas tekbirit fillestar të namazit dhe duasë së hapjes.”**

Dita e Bajramit është ditë e tekbirit. Allahu i Lartësuar thotë:

“Që ta plotësoni numrin dhe ta madhëroni Allahun për atë që ju ka udhëzuar.” [El-Bekare: 185]

Pra, dita e Bajramit është ditë e tekbirit. Në të ka tekbir të pakufizuar, të cilin do ta përmendim; ka tekbire brenda namazit, që janë **tekbiret shtesë**; ka tekbir nëpër rrugë, që është tekbiri i pakufizuar që përmendëm; si dhe ka tekbire gjatë hutbes, ku hatibi merr tekbir dhe njerëzit marrin tekbir bashkë me të.

Pra, **dita e Bajramit është ditë e tekbirit dhe e shfaqjes së këtij simboli**, në të cilën madhërohet Allahu i Lartësuar.

Prej formave të tekbirit është edhe tekbiri gjatë namazit. Nga Pejgamberi ﷺ janë transmetuar disa forma lidhur me tekbiret shtesë. Forma që ka përmendur autori është: **gjashtë tekbire shtesë në rekatin e parë dhe pesë tekbire shtesë në rekatin e dytë.**

Prandaj, autori tha se në rekatin e parë, pas tekbirit fillestar të namazit dhe duasë së hapjes, por para istiadhes dhe leximit, merr gjashtë tekbire. **Së bashku me tekbirin fillestar të namazit, bëhen gjithsej shtatë tekbire.**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe në të dytin.”**

Domethënë, në rekatin e dytë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Para leximit.”**

Domethënë, pasi ngrihet për në rekatin e dytë, para leximit merr pesë tekbire shtesë, pa e llogaritur tekbirin e ngritjes.

Argument për këtë është ajo që është transmetuar te Tirmidhiu dhe Ibn Maxhe, nga hadithi i Amr ibn Auf el-Muzenit, se Pejgamberi ﷺ **në rekatin e parë merrte shtatë tekbire para leximit, ndërsa në të dytin pesë tekbire para leximit**.

Pra, autori ka përmendur **gjashtë dhe pesë tekbire shtesë**, ndërsa në hadith përmenden **shtatë dhe pesë**. Sipas shpjegimit të medhhebit, në shtatë tekbiret e rekatit të parë përfshihet tekbiri fillestar i namazit, ndërsa në pesë tekbiret e rekatit të dytë nuk përfshihet tekbiri i ngritjes. Kështu, në rekatin e dytë, së bashku me tekbirin e ngritjes, bëhen gjithsej gjashtë tekbire para leximit.

Lidhur me këto tekbire, autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“I ngre duart me secilin tekbir.”**

Domethënë, është e pëlqyeshme që **me secilin prej këtyre tekbireve t’i ngrejë duart**.

Përse?

Sepse fukahatë kanë nxjerrë një rregull të përgjithshëm: **duart ngrihen gjatë çdo tekbiri që nuk paraprihet dhe as nuk pasohet nga sexhdeja**.

Tekbiret shtesë janë si tekbiri fillestar i namazit: para tyre nuk ka sexhde dhe as pas tyre nuk ka sexhde. Prandaj, është e ligjësuar ngritja e duarve në to.

Më parë e kemi përmendur edhe mënyrën e ngritjes së duarve.

Këtë e përforcon gjithashtu ajo që është transmetuar nga disa sahabë, Allahu qoftë i kënaqur me ta, se i ngritnin duart gjatë tekbireve shtesë të namazit të Bajramit.

Ky rregull zbatohet vazhdimisht edhe në raste të tjera, madje edhe në namazin e xhenazes, siç do ta përmendim më vonë. Argumentin për të do ta përmendim në vendin përkatës, në dashtë Allahu.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe thotë: ‘Allahu është më i Madhi, madhërim i madh i qoftë Atij, dhe Allahut i takojnë lavdërime të shumta.’”**

Shprehja: **“Allahu është më i Madhi, madhërim i madh i qoftë Atij, dhe Allahut i takojnë lavdërime të shumta” është vërtetuar** nga Ibn Mesudi, Allahu qoftë i kënaqur me të. Formulime të ngjashme janë transmetuar edhe nga Ibn Omeri, Xhabiri, Hudhejfeja dhe sahabë të tjerë, Allahu qoftë i kënaqur me ta.

Duatë e transmetuara nga këta sahabë dallojnë nga njëra-tjetra. Prandaj, shejhul-Islam Tekijuddin thotë se **nuk është vërtetuar nga Pejgamberi ﷺ ndonjë formulim i caktuar që thuhet ndërmjet tekbireve shtesë**, por kjo është transmetuar nga sahabët, Allahu qoftë i kënaqur me ta, dhe nga të parët e këtij umeti.

Prandaj, nëse personi merr tekbir, e falënderon Allahun e Lartësuar, bën tesbih ose dërgon salavat për Pejgamberin ﷺ, është mirë, sepse qëllimi është që **ndërmjet tekbireve të ketë dhikër**.

Për këtë arsye, autori, Allahu e mëshiroftë, ka sjellë një formulim, disa pjesë të të cilit ndoshta nuk janë transmetuar nga sahabët, por mund të jenë transmetuar nga disa prej selefëve. Nuk e kam hulumtuar këtë në mënyrë të plotë dhe çështja ka nevojë për rishikim. Kjo tregon se **lejohet të thuhet çfarëdo dhikri i përshtatshëm**.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe i Lartësuar nga çdo e metë është Allahu, mëngjes e mbrëmje.”**

Këtë formulim nuk e kam hasur në transmetimet që ua përmenda pak më parë. Çështja ka nevojë për shqyrtim dhe, pa dyshim, kjo mund të jetë për shkak të mangësisë në kërkimin tim.

El-bukrah do të thotë fillimi i ditës.

Ndërsa **el-asil** është fundi i ditës, nga përfundimi i namazit të ikindisë deri në aksham.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe Allahu e lavdëroftë Muhamedin ﷺ, Pejgamberin.”**

Në disa prej librave të fukahave të mëvonshëm shtohet: **“Pejgamberin umij”**. Ky është formulim i fukahave, ndërsa njeriu mund të bëjë dua me çfarë të dëshirojë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe Allahu e lavdëroftë Muhamedin ﷺ, Pejgamberin, dhe familjen e tij ﷺ dhe u dhëntë paqe të plotë.”**

Kjo dua, siç ua përmenda, ka nevojë për shqyrtim. Ndoshta ndonjëri prej vëllezërve — Allahu e shpërbleftë me të mira — mund ta hulumtojë nëse është transmetuar. Edhe unë do ta kërkoj, në dashtë Allahu, para javës së ardhshme. Nëse dikush gjen se kush e ka transmetuar këtë ether dhe burimin e tij, do t’i jem falënderues dhe mirënjohës nëse na e sjell javën e ardhshme, me lejen e Allahut të Lartësuar.

Pjesën e fundit të këtij formulimi unë nuk e kam gjetur dhe ajo ka nevojë për shqyrtim.

Megjithatë, rregulli është se **lejohet të thuhet çfarëdo dhikri**, siç ka përmendur shejhul-Islam Tekijuddin, sepse nuk është transmetuar ndonjë formulim i caktuar nga Pejgamberi ﷺ. Formulimet e transmetuara nga sahabët dhe selefët ndryshojnë nga njëri-tjetri, gjë që tregon se ata e kanë kuptuar se qëllimi është që kjo kohë ndërmjet tekbireve të mbushet me dhikër.

Prandaj, çfarëdo dhikri që personi thotë, qoftë tesbih apo diçka tjetër e ngjashme, është mirë.

Për këtë arsye, autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Nëse dëshiron, thotë diçka tjetër.”**

Domethënë, mund të thotë çfarëdo dhikri që dëshiron.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Pastaj, në rekatin e parë, pas Fatihasë, lexon me zë."**

Në namazin e dy Bajrameve leximi bëhet me zë. Argument për këtë është ajo që është vërtetuar nga Ibn Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, i cili ka thënë: **"Pejgamberi ﷺ lexonte me zë në namazin e dy Bajrameve dhe në namazin e kërkimit të shiut."**

Kjo tregon se **leximi me zë është sunet në namazin e dy Bajrameve.**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Pastaj, në rekatin e parë, pas Fatihasë, lexon me zë."**

Domethënë, Fatihanë e lexon me zë.

Pastaj lexon suren El-A'la, ndërsa në rekatin e dytë suren El-Gashije. Pra, në rekatin e parë lexon:

"Madhëroje emrin e Zotit tënd, më të Lartit." [El-A'la: 1]

Ndërsa në rekatin e dytë lexon suren El-Gashije:

"A të ka ardhur lajmi për Ngjarjen që do të mbulojë gjithçka?" [El-Gashije: 1]

Argument për këtë është ajo që është vërtetuar në *Sahih* nga hadithi i Nu'man ibn Beshirit, Allahu qoftë i kënaqur me të, se **Pejgamberi ﷺ lexonte në namazin e Bajramit suret El-A'la dhe El-Gashije**, dhe po këto i lexonte edhe në namazin e xhumasë.

Kur xhumaja dhe Bajrami qëllonin në të njëjtën ditë, ai ﷺ i lexonte këto dy sure në të dy namazet, domethënë i lexonte El-A'la dhe El-Gashije si në namazin e xhumasë, ashtu edhe në namazin e Bajramit.

Kjo tregon se është veçanërisht e pëlqyeshme që në këtë namaz të lexohen suret El-A'la dhe El-Gashije.

Gjithashtu, është vërtetuar nga Pejgamberi ﷺ te autorët e *Suneneve* se **në rekatin e parë ka lexuar suren Kaf, ndërsa në rekatin e dytë suren El-Kamer.**

Të dyja këto forma janë vërtetuar nga Pejgamberi ﷺ, mirëpo fukahatë kanë zgjedhur formën e parë, për shkak se leximi i sureve El-A'la dhe El-Gashije nga Pejgamberi ﷺ është më i theksuar, siç ka ardhur në hadithin e Nu'man ibn Beshirit.

فَإِذَا سَلَّمَ خَطَبَ خُطْبَتَيْنِ — كَخُطْبَتَيِ الجُمُعَةِ — يَسْتَفْتِحُ الأُولَى بِتِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَالثَّانِيَةَ بِسَبْعٍ، يَحُثُّهُمْ فِي الفِطْرِ عَلَى الصَّدَقَةِ، وَيُبَيِّنُ لَهُمْ مَا يُخْرِجُونَ، وَيُرَغِّبُهُمْ فِي الأَضْحَى فِي الْأُضْحِيَّةِ، وَيُبَيِّنُ لَهُمْ حُكْمَهَا.

“Kur të japë selam, mban dy hutbe, sikurse dy hutbet e xhumasë. Hutben e parë e fillon me nëntë tekbire, ndërsa të dytën me shtatë. Në Fitër Bajram i nxit ata për sadaka dhe u sqaron se çfarë duhet të japin, ndërsa në Kurban Bajram i nxit për therjen e kurbanit dhe u sqaron dispozitat e tij.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Kur të japë selam.”**

Fjala e tij: **“Kur të japë selam”** mund të ketë dy kuptime dhe të dyja janë të sakta, siç kanë përmendur komentuesit e këtij teksti, madje të gjithë komentuesit e *El-Mukni‘*.

Mund të nënkuptojë: **kur ta përfundojë namazin me selam, fillon hutben.** Pra, ndërmjet namazit dhe hutbes nuk ka ndërprerje. Ky është një kuptim i saktë, sepse Pejgamberi ﷺ, siç është transmetuar nga Ibn Omeri në hadithin e mëparshëm, e falte namazin dhe pastaj menjëherë u mbante hutben.

Mund të nënkuptojë gjithashtu se me shprehjen **“kur të japë selam”** nënkuptohet që, para se të fillojë hutben, të thotë: **“Es-selamu alejkum ue rahmetullah.”** Sipas këtij kuptimi, kjo fjali tregon se është e pëlqyeshme që hatibi t’u japë selam xhematlinjve para hutbes së Bajramit.

Pra, nëse me fjalën **“selam”** nënkuptohet përfundimi i namazit me selam, kuptimi i fjalisë është **vazhdimësia ndërmjet namazit dhe hutbes**. Ndërsa, nëse me të nënkuptohet përshëndetja: **“Es-selamu alejkum ue rahmetullah”**, atëherë hatibi e thotë atë para se të fillojë hutben.

Të dyja kuptimet janë të sakta.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Kur të japë selam, mban dy hutbe.”**

Argument se është sunet të mbahen dy hutbe është ajo që është transmetuar nga Ubejdullah ibn Abdullah ibn Utbe, i cili ka thënë: **“Suneti është...”**

Ubejdullahu është prej fukahave të tabiinëve, Allahu e mëshiroftë. Edhe pse gjyshi i tij ishte sahab, ai llogaritet në shtresën e **tabiinëve të vegjël ose, më së paku, të tebei tabiinëve të mëdhenj**.

Ubejdullahu thotë: **"Suneti është"**, domethënë: imami ditën e Bajramit, ose në Bajram, mban dy hutbe dhe i ndan ato me një ulje.

Ky është Suneti. Ibn Hazmi ka përcjellë ixhmanë se është e pëlqyeshme që të mbahen dy hutbe.

Përse e përmenda këtë ether dhe ixhmanë?

Sepse disa nxënës të dijes shohin në disa transmetime të përcjella nga Pejgamberi ﷺ se thuhet: **"Pejgamberi ﷺ mbajti hutbe"**, pa u përmendur se mbajti dy hutbe. Për këtë arsye, disa nxënës të dijes dhe disa hulumtues kanë menduar se ajo që është transmetuar nga Pejgamberi ﷺ është vetëm një hutbe.

Themi: Nuk është mohuar që Pejgamberi ﷺ të ketë mbajtur edhe një hutbe tjetër. Kjo nuk është mohuar, por është thënë vetëm: **"mbajti hutbe"**, dhe kjo shprehje mund të përfshijë një ose dy hutbe.

Gjithashtu, është përcjellë ixhmaja se ato janë dy hutbe; një ixhma praktike, krahas ixhmasë së shprehur me fjalë që Ibn Hazmi e ka përcjellë në *Meratib el-Ixhma'*. Kësaj i shtohet edhe ajo që ka transmetuar Ubejdullah ibn Abdullah ibn Utbe, gjë që tregon se **kjo çështje ishte e përhapur dhe e njohur ndër ta.**

Disa kanë thënë se me hutben e dytë nënkuptohet hutbja që u mbahet grave. Allahu i Lartësuar e di më së miri. Mirëpo, **mbajtja e dy hutbeve është sunet, pa dyshim**, dhe kjo është përcjellë në praktikë.

Metoda e fukahave të hadithit është se ajo që transmetojnë tabiinët në çështje të tilla nuk konsiderohet si ixhtihad i tyre, por si diçka që ata e kanë përcjellë nga transmetimi i përhapur ndër njerëz, prandaj merret si argument.

Këtu desha vetëm të sillja argumentin ose të sqaroja mënyrën se si duhet kuptuar transmetimi se **Pejgamberi ﷺ "mbajti hutbe".**

Kjo është sikurse ajo që kemi thënë për disa transmetime ku thuhet se Pejgamberi ﷺ **"dha selam"**. Kemi thënë se shtesa **"një herë"** është e dobët dhe nuk është e saktë. Ndërsa në transmetimin e Ibn Maxhes ka ardhur vetëm se **"dha selam"**, dhe kjo shprehje mund të përfshijë një ose më shumë selame. Prandaj, komentuesit kanë thënë se ky transmetim nuk bie ndesh me transmetimet e tjera.

Për këtë arsye, e sakta është se **dhënia e dy selameve është e obligueshme**, siç e kemi përmendur në vendin përkatës kur kemi folur për selamin në namaz.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Kur të japë selam, mban dy hutbe, sikurse dy hutbet e xhumasë."**

Shprehja e tij: **"Sikurse dy hutbet e xhumasë" do të thotë** se dy hutbet e Bajramit kanë të njëjtat dispozita si dy hutbet e xhumasë, si në lidhje me imamin, ashtu edhe në lidhje me xhematlinjtë, përveç një çështjeje që do ta përmend pas pak.

Sa i përket imamit, në hutbe kërkohet falënderimi i Allahut të Lartësuar, shehadeti sipas mendimit që e konsideron atë obligim, si dhe dërgimi i salavateve për Pejgamberin ﷺ sipas medhhebit. Sipas medhhebit, prej shtyllave të hutbes janë edhe leximi i një ajeti të plotë dhe porosia për devotshmëri. Gjithashtu, është e pëlqyeshme të bëhet dua për muslimanët. Vlejnë edhe gjëra të tjera që i kemi përmendur.

Gjithashtu, mbahen dy hutbe dhe imami ulet ndërmjet tyre. Kjo ulje është e pëlqyeshme. Vlejnë edhe dispozita të tjera të ngjashme.

Sa i përket xhematliut, **ai e ka obligim të dëgjojë në heshtje dhe të mos flasë**. Për të vlejnë edhe dispozita të tjera që i kemi përmendur në mësimin e kaluar.

Pra, për imamin dhe xhematlinjtë, hutbja e Bajramit ka të njëjtat dispozita si hutbja e xhumasë, **përveç çështjes së tekbirit**.

Fukahatë thonë se, sa i përket tekbirit, është e pëlqyeshme që imami të marrë tekbir në fillim të hutbes dhe ta përsërisë atë edhe gjatë saj. Gjithashtu, është e pëlqyeshme që xhematlinjtë, kur imami merr tekbir, **të marrin tekbir bashkë me të**.

Argument për këtë është ajo që është transmetuar nga Muhamed ibn Shihab ez-Zuhriu, imami i njohur, i cili është njëri prej katër ose pesë transmetuesve rreth të cilëve, siç ka përcjellë Ali ibn el-Medini, sillet pjesa më e madhe e transmetimeve të haditheve të dispozitave, Allahu e mëshiroftë.

Nga Zuhriu është transmetuar se **kur imami merrte tekbir, njerëzit merrnin tekbir bashkë me të**, dhe është transmetuar se kjo është prej Sunetit.

Pra, hutbja e Bajramit ndryshon nga hutbja e xhumasë në këtë pikë: për imamin, sepse ai shton tekbiret, për të cilat do të flasim pas pak; ndërsa për xhematlinjtë, sepse **ata flasin duke marrë tekbir bashkë me imamin.**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Hutben e parë e fillon me nëntë tekbire.”**

Domethënë, i merr ato njëri pas tjetrit:

“Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber.”

Pra, **nëntë tekbiret thuhen radhazi, njëri pas tjetrit.**

Nëse pas tyre dëshiron të thotë: **“Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe il-lAllah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, ue lil-lahil-hamd”**, nuk ka dyshim se kjo lejohet, sepse kjo hyn në përsëritjen e tekbirit.

Mirëpo, ajo që synohet me nëntë tekbiret është që **ato të thuhen radhazi dhe pa ndërprerje ndërmjet tyre**, njëri pas tjetrit.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Ndërsa të dytën.”**

Domethënë, hutben e dytë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Me shtatë.”**

Domethënë, me shtatë tekbire.

Argument për këtë është i njëjti ether i mëparshëm, i transmetuar nga Ubejdullah ibn Abdullah ibn Utbe ibn Mesud, njëri prej fukahave të mëdhenj të Medinës, i cili ka thënë: **“Pejgamberi ﷺ në Bajram merrte nëntë tekbire para se të mbante hutben.”** Kjo tregon se në fillim të hutbes së parë merr nëntë tekbire, ndërsa në të dytën shtatë, para se të fillojë hutben.

Vëreni këtu: sa u përket këtyre nëntë dhe shtatë tekbireve, thamë se suneti për to mbështetet në etherin e transmetuar nga ky tabiin ose tebei tabiin. Mirëpo, lidhur me kohën e saktë se kur merren këto tekbire, fukahatë kanë dhënë dy shpjegime.

Sipas mendimit të njohur dhe asaj që kuptohet nga fjalët e fukahave të mëvonshëm, **tekbiret merren para hamdales**, sepse në ether thuhet: **“para se të mbante hutben”**. Kuptimi i dukshëm i kësaj është se fjala e parë me të cilën fillon hutbja është hamdalja.

Ndërsa Ibn Kajjimi ka zgjedhur mendimin se **tekbiret merren pas hamdales dhe para fillimit të fjalimit**. Drejt këtij mendimi kanë anuar edhe disa prej fukahave të mëvonshëm. Pra, para se të urdhërojë për devotshmëri ndaj Allahut të Lartësuar dhe para se të fillojë me ndonjë këshillë, merr tekbiret.

Pra, ka dy mënyra në lidhje me fillimin e hutbes me tekbire: **a merren tekbiret para hamdales apo pas hamdales dhe para fillimit të fjalimit të hutbes?**

Shkaku i kësaj paqartësie qëndron në fjalët e Ubejdullah ibn Abdullah ibn Utbes: **“para se të mbante hutben”**. Çështja është nëse fjala “hutbe” këtu përfshin edhe hamdalen apo nënkupton atë që vjen pas saj.

Nga fjalët e fukahave të mëvonshëm kuptohet se tekbiret merren **para hamdales**, por çështja është e gjerë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Në Fitër Bajram i nxit ata për sadaka.”**

Domethënë, në namazin e Fitër Bajramit i nxit për sadaka. Në këtë rast, ai i nxit për dy lloje të sadakasë.

Lloji i parë është **sadakaja në përgjithësi**. Për këtë arsye, Pejgamberi ﷺ ka thënë: **“Mos i lini të kenë nevojë të kërkojnë në këtë ditë.”** Kështu ka thënë Pejgamberi ﷺ në hutben e tij ﷺ. Vëreni fjalët: **“në këtë ditë”**, të cilat tregojnë se këtë e ka thënë ditën e Bajramit. Kjo dëshmon se është e pëlqyeshme që njerëzit të nxiten për sadaka në këtë ditë.

Kjo ka edhe një domethënie: njeriu është i urdhëruar që **zekatin e fitrit ta japë para namazit**, ndërsa pas namazit është e pëlqyeshme që të japë sadaka nga pasuria e tij. Për një urtësi që e ka dashur Allahu i Lartësuar, disa aspekte të së cilës përpiqemi t’i kuptojmë, para namazit sadakaja jepet në formë ushqimi, ndërsa pas namazit jepet pasuri.

Prej urtësive të kësaj — dhe Allahu i Lartësuar e di më së miri — është se **ushqimi u nevojitet atyre që janë më së shumti në nevojë**. Shumë njerëz kanë nevojë për para për veshmbathje ose për banim, ndërsa për ushqim kanë nevojë ata që janë në gjendje më të rëndë.

Prandaj, kur kalon natën e Bajramit dhe në mëngjesin e Bajramit kërkon një nevojtar, ti në të vërtetë kërkon atë që është më së shumti në nevojë. Pa dyshim, gjatë kërkimit të tij do të hasësh shumë nevojtarë të tjerë, të cilëve do t’u japësh nga pasuria jote.

Kështu, kur vjen dita e Bajramit dhe njerëzit angazhohen me gëzimin e saj, ti në fillim të ditës ke kërkuar ata që janë më së shumti në nevojë, ndërsa pas namazit jep sadaka nga pasuria jote, sepse tashmë **i ke njohur nevojtarët**.

Kjo është prej urtësive të Sheriatit: **në kohën e gëzimit, njerëzit kërkojnë nevojtarët dhe u japin nga pasuria e tyre.** Pra, njeriu jo vetëm që jep sadaka, por edhe i kërkon ata që kanë nevojë.

Për këtë arsye, siç do ta përmendim, në dashtë Allahu, në vendin përkatës, suneti në zekatin e fitrit dhe në zekatet e tjera është që **njeriu ta shpërndajë vetë zekatin e tij**.

Gjithashtu, Pejgamberi ﷺ u tha grave: **“Jepni sadaka, sepse ju kam parë se përbëni shumicën e banorëve të Zjarrit.”**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe u sqaron atyre.”**

Domethënë, hatibi ua sqaron atyre.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Atë që duhet të japin.”**

Domethënë, atë që duhet të japin si zekat të fitrit.

Këtu lind një pyetje. Dikush mund të thotë: Përse hatibi flet për zekatin e fitrit, i cili është lloji i dytë i sadakasë që përmendet këtu, kur koha më e pëlqyeshme për dhënien e tij tashmë ka përfunduar? A nuk është kështu?

Po.

Koha më e pëlqyeshme për dhënien e zekatit të fitrit është para namazit të Bajramit. Atëherë, përse hatibi flet për zekatin e fitrit kur kjo kohë tashmë ka përfunduar?

Sepse gjatë hutbes së Bajramit ai përmend disa prej dispozitave të zekatit të fitrit. Për këtë arsye, autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe u sqaron atyre atë që duhet të japin”**, domethënë, atë që duhet të japin si zekat të fitrit.

Themi: Sepse dhënia e zekatit të fitrit mbetet obligim për atë që ende nuk e ka dhënë. Kur je hatib në namazin e Bajramit, nuk mund ta imagjinosh sa njerëz të vijnë pasi të flasësh për zekatin e fitrit dhe të thonë: “Kam harruar, çfarë të bëj?”

Prandaj, imami ua sqaron njerëzve atë që ka thënë Pejgamberi ﷺ: **“Kush e jep atë pas namazit, ajo është një sadaka prej sadakave.”**

Domethënë, ua tërheq vëmendjen njerëzve duke u thënë: O njerëz, kush prej jush ka harruar ta japë zekatin e fitrit, **le ta japë tani dhe le të nxitojë ta japë, sepse dhënia e tij mbetet obligim**.

Sipas mendimit të njohur të medhhebit, dhënia e zekatit të fitrit pas namazit dhe para perëndimit të diellit në ditën e Bajramit është ende **dhënie brenda kohës së caktuar**, megjithëse vonimi pas namazit është i papëlqyeshëm. Ndërsa dhënia pas përfundimit të ditës së Bajramit konsiderohet **kaza**, dhe vonimi deri atëherë pa ndonjë arsye është mëkat. Pra, shprehja **“një sadaka prej sadakave”** nuk nënkupton, sipas këtij mendimi, se çdo dhënie pas namazit është kaza ose se obligimi ka rënë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Ndërsa në Kurban Bajram i nxit për therjen e kurbanit dhe u sqaron dispozitat e tij.”**

Ashtu siç ka vepruar Pejgamberi ﷺ, i cili ka thënë: **“Kush e ka therur kurbanin para namazit, ai ka therur vetëm për veten e tij; ndërsa kush e ka therur pas namazit, e ka plotësuar kurbanin e tij dhe e ka qëlluar Sunetin e muslimanëve.”**

وَالتَّكْبِيرَاتُ الزَّوَائِدُ، وَالذِّكْرُ بَيْنَهَا، وَالخُطْبَتَانِ: سُنَّةٌ.

“Tekbiret shtesë, dhikri ndërmjet tyre dhe dy hutbet janë sunet.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Tekbiret shtesë.”**

Me to nënkuptohen gjashtë tekbiret shtesë në rekatin e parë dhe pesë në rekatin e dytë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe dhikri ndërmjet tyre.”**

Domethënë, dhikri që e përmendëm më parë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe dy hutbet janë sunet.”**

Shprehja e tij: **“janë sunet”** mund të ketë dy kuptime:

Mund të nënkuptojë se **mbajtja e tyre është sunet** dhe mund të nënkuptojë se **qëndrimi për t’i dëgjuar ato është sunet**.

Synohen të dyja kuptimet. Prandaj, personi mund t’i lërë tekbiret shtesë; imami dhe xhematliu mund ta lënë dhikrin ndërmjet tyre; po ashtu, xhematliu mund të largohet dhe të mos qëndrojë për hutben.

Argumenti se **dy hutbet janë sunet dhe jo obligim** është ajo që është vërtetuar në hadithin e Abdullah ibn Saibit, Allahu qoftë i kënaqur me të, se Pejgamberi ﷺ, kur mbajti hutben, tha:

"Ne do të mbajmë hutben. Kush dëshiron të qëndrojë për hutben, le të qëndrojë, ndërsa kush dëshiron të largohet, le të largohet."

Kjo tregon se **qëndrimi për hutben është sunet dhe jo obligim.**

وَيُكْرَهُ التَّنَفُّلُ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَبَعْدَهَا فِي مَوْضِعِهَا

"Është e papëlqyeshme të falet namaz nafile para dhe pas namazit të Bajramit, në vendin ku falet ai."

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Është e papëlqyeshme të falet namaz nafile para dhe pas namazit."**

Kjo bazohet në atë që është vërtetuar nga Ibn Abbasi, Allahu qoftë i kënaqur me të, se **Pejgamberi ﷺ nuk fali asgjë para namazit të Bajramit dhe as pas tij.**

Sa i përket faljes së namazit nafile këtu, fukahatë thonë se, sipas medhhebit, kjo dispozitë është e përgjithshme, qoftë kur namazi i Bajramit falet në xhami, qoftë kur falet në musala.

Sa i përket musalasë, kjo është e qartë, bazuar në hadithin e Ibn Abbasit.

Ndërsa sa i përket xhamisë, ata kanë thënë se koha në të cilën shkohet herët për namazin e Bajramit është kohë e ndalimit të namazit, prandaj **në kohën e ndalimit nuk lejohet falja e namazit nafile**.

Nëse imami e vonon namazin e Bajramit derisa të përfundojë koha e ndalimit dhe personi vjen pasi kjo kohë të ketë kaluar, atëherë është e papëlqyeshme që ai të falë namaz nafile, por nuk është haram. Pra, sipas tyre, **gjatë kohës së ndalimit është haram, ndërsa jashtë kohës së ndalimit është e papëlqyeshme.**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Në vendin ku falet ai."**

Domethënë, në vendin ku falet namazi i Bajramit.

وَيُسَنُّ لِمَنْ فَاتَتْهُ، أَوْ بَعْضُهَا: قَضَاؤُهَا عَلَى صِفَتِهَا.

“Është sunet që ai të cilit i ka ikur namazi i Bajramit ose një pjesë e tij ta bëjë kaza në të njëjtën formë.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Është sunet për atë të cilit i ka ikur.”**

Domethënë, për atë të cilit i ka ikur i gjithë namazi i Bajramit.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Ose një pjesë e tij.”**

Domethënë, i ka ikur një pjesë e namazit të Bajramit, si për shembull një rekat. **Është sunet që ai ta bëjë kaza në të njëjtën formë.**

Argument për këtë është ajo që ua përmenda nga hadithi i Enesit, Allahu qoftë i kënaqur me të: kur atij i ikte namazi i Bajramit, **i mblidhte familjarët dhe shërbëtorët e tij dhe ua falte namazin e Bajramit.**

وَيُسَنُّ التَّكْبِيرُ المُطْلَقُ: فِي لَيْلَتَيِ العِيدَيْنِ — وَفِطْرٌ آكَدُ — وَفِي كُلِّ عَشْرِ ذِي الحِجَّةِ.

“Është sunet tekbiri i pakufizuar në netët e dy Bajrameve — ndërsa në Fitër Bajram është më i theksuar — dhe gjatë të gjitha dhjetë ditëve të Dhul-Hixhes.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Është sunet tekbiri i pakufizuar.”**

Shprehja e tij: **“Është sunet tekbiri i pakufizuar”** do të thotë se janë sunet tri gjëra: **të thuhet, të shfaqet dhe të thuhet me zë të lartë.**

Është sunet të thuhet, domethënë të shqiptohet me gojë, sepse fjala nuk konsiderohet e thënë përveçse kur shqiptohet me shkronja dhe zë.

Është sunet të shfaqet, domethënë të thuhet haptazi nëpër rrugë dhe nëpër shtëpi.

Dhe është sunet të thuhet me zë të lartë, domethënë burrat ta ngrenë zërin gjatë tekbirit.

Ndërsa për gratë është e pëlqyeshme **ta thonë dhe ta shfaqin tekbirin, por jo ta thonë me zë të lartë**. Gruaja nuk e ngre zërin. Për këtë arsye i kemi dalluar këto tri çështje nga njëra-tjetra.

Argument për ngritjen e zërit është hadithi i Ibn Omerit, Allahu qoftë i kënaqur me të, se **ai e thoshte dhikrin me zë të lartë.**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Tekbiri i pakufizuar.”**

Tekbiri është dy llojesh:

- tekbiri i pakufizuar;
- tekbiri i kufizuar.

Autori filloi me llojin e parë, që është **tekbiri i pakufizuar**.

Sa i përket tekbirit të pakufizuar, fukahatë thonë se ai është i pëlqyeshëm për të gjithë: për imamin dhe xhematliun, për burrin dhe gruan, për udhëtarin dhe vendasin, për të voglin dhe të madhin. Pra, tekbiri i pakufizuar është sunet për të gjithë. Ai thuhet pas namazeve dhe në kohë të tjera; domethënë, si pas namazeve, ashtu edhe në kohë të tjera.

Ndërsa **tekbiri i kufizuar është i pëlqyeshëm vetëm për atë që e ka falur namazin me xhemat.**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Është sunet tekbiri i pakufizuar.”**

Thamë se ai është sunet për të gjithë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Në netët e dy Bajrameve, ndërsa në Fitër Bajram është më i theksuar.”**

Tekbiri i pakufizuar fillon **me perëndimin e diellit në natën e Bajramit ose kur merret vesh se është vërtetuar Bajrami**. Domethënë, nëse njoftohet se të nesërmen është Bajram, fillon tekbiri që nga momenti kur merret vesh kjo. Ndërsa, nëse muaji është plotësuar, koha e tij fillon me perëndimin e diellit.

Ky është fillimi i kohës së tekbirit të pakufizuar, ndërsa koha e tij përfundon **me daljen e hatibit dhe marrjen e tekbirit për namaz**. Kur merret tekbiri për namaz, njerëzit e ndërpresin tekbirin.

Ky quhet **tekbir i pakufizuar** dhe është i ligjësuar për të gjithë, siç e kemi përmendur, madje edhe për udhëtarin. Edhe nëse ai nuk e fal namazin e Bajramit, është e ligjësuar që të marrë tekbir.

Ky tekbir i pakufizuar është vërtetuar nga një numër sahabësh, Allahu qoftë i kënaqur me ta. Ndër transmetimet për këtë është hadithi i Ummu Atijes, Allahu qoftë i kënaqur me të, e cila ka thënë: **“Pejgamberi ﷺ na urdhëronte t’i nxirrnim edhe gratë me menstruacione dhe ato merrnin tekbir.”**

Gjithashtu, është vërtetuar nga Ibn Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, se **ai merrte tekbir derisa hatibi ulej, e pastaj e ndërpriste tekbirin.**

Kjo tregon se **kur hatibi del dhe ulet, tekbiri ndërpritet.**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Ndërsa në Fitër Bajram është më i theksuar.”**

Sipas mendimit të njohur të medhhebit, **tekbiri në natën e Fitër Bajramit është më i theksuar**, për shkak të ajetit.

Ndërsa shejhul-Islam Ibn Tejmije ka zgjedhur mendimin se tekbiri është më i theksuar në Kurban Bajram. Mirëpo, sipas mendimit të njohur të medhhebit, tekbiri në Fitër Bajram është më i theksuar, në përputhje me ajetin, sepse ai ka ardhur në kontekstin e Ramazanit:

“Që ta plotësoni numrin...” [El-Bekare: 185]

Domethënë, numrin e ditëve të Ramazanit.

“...dhe ta madhëroni Allahun...” [El-Bekare: 185]

Prandaj, tekbiri këtu është më i theksuar. Ndërsa shejhul-Islam Tekijuddin thotë se **ky ajet nuk nënkupton se tekbiri është më pak i theksuar në Kurban Bajram**.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe gjatë të gjitha dhjetë ditëve të Dhul-Hixhes.”**

Koha e dytë e tekbirit të pakufizuar fillon **me hyrjen e muajit Dhul-Hixhe** dhe vazhdon gjatë dhjetë ditëve të para.

Argument për këtë është ajo që Buhariu e ka transmetuar në formë *mu‘allak*, se Ibn Omeri dhe Ebu Hurejra, Allahu qoftë i kënaqur me ta, **kur hynin dhjetë ditët e Dhul-Hixhes, dilnin në treg dhe merrnin tekbir, ndërsa njerëzit merrnin tekbir me tekbirin e tyre.**

Pra, tekbiri i pakufizuar ka dy kohë: **netët e dy Bajrameve dhe dhjetë ditët e para të Dhul-Hixhes**, duke filluar me perëndimin e diellit ose me marrjen e lajmit se ka hyrë muaji.

Lloji i dytë i tekbirit është **tekbiri i kufizuar**. Me “të kufizuar” nënkuptohet tekbiri që merret pas namazeve.

Ndërsa tekbiri i pakufizuar merret **si pas namazeve, ashtu edhe në kohë të tjera**. Disa njerëz e kuptojnë gabimisht se tekbiri i pakufizuar nuk merret pas namazeve. Kjo nuk është e saktë dhe nuk është ky qëllimi i fukahave kur thonë “i pakufizuar”.

Pra, **tekbiri i pakufizuar merret pas namazeve dhe në kohë të tjera, ndërsa tekbiri i kufizuar merret vetëm pas namazeve.** Fukahatë e kanë theksuar shprehimisht se tekbiri i kufizuar merret pas namazeve.

وَالمُقَيَّدُ: عَقِبَ كُلِّ فَرِيضَةٍ فِي جَمَاعَةٍ، فِي الأَضْحَى: مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ. وَلِلْمُحْرِمِ: مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى عَصْرِ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.

“Ndërsa tekbiri i kufizuar merret pas çdo namazi farz të falur me xhemat. Në Kurban Bajram, ai fillon pas namazit të sabahut të ditës së Arafatit, ndërsa për atë që është në ihram, fillon pas namazit të drekës në ditën e Kurban Bajramit. Për të dy, vazhdon deri pas namazit të ikindisë në ditën e fundit të ditëve të Teshrikut.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Ndërsa tekbiri i kufizuar merret pas çdo namazi farz të falur me xhemat.”**

Pra, tekbiri i kufizuar merret vetëm pas namazeve farz dhe kusht për të është që namazi të jetë falur me xhemat. Ai që falet vetëm, për shembull sepse i ka ikur namazi me xhemat, ose gruaja që falet vetëm në shtëpi, **nuk e merr tekbirin e kufizuar**.

Ndërsa tekbirin e pakufizuar ajo e merr. Kur hyn koha e tekbirit të pakufizuar, e merr atë edhe pas namazeve. Mirëpo, sa i përket tekbirit të kufizuar, nuk e merr nëse është falur vetëm.

Argument për këtë është ajo që është vërtetuar nga Ibn Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, se **kur falej vetëm, nuk merrte tekbir, ndërsa kur falej me xhemat, merrte tekbir.** Kjo tregon se tekbiri i kufizuar është i lidhur me namazin me xhemat.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe koha e tij në Kurban Bajram fillon pas namazit të sabahut të ditës së Arafatit.”**

Pra, **fillimi i kohës së tekbirit të kufizuar është pas namazit të sabahut në ditën e Arafatit.**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Ndërsa për atë që është në ihram, prej namazit të drekës në ditën e Kurban Bajramit deri në ikindinë e ditës së fundit të ditëve të Teshrikut.”**

Argument për këtë është ajo që është vërtetuar nga Ebu Is’haku, se Omeri, Aliu dhe Ibn Mesudi, Allahu qoftë i kënaqur me ta, merrnin tekbir **prej namazit të sabahut të ditës së Arafatit**. Shokët e Ibn Mesudit e vazhdonin deri në ditën e Kurban Bajramit, ndërsa Omeri dhe Aliu e vazhdonin tekbirin deri në ditën e fundit të ditëve të Teshrikut.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Ndërsa për atë që është në ihram.”**

Domethënë, këtu bëhet fjalë për **fillimin e kohës së tekbirit për atë që është në ihram**, ndërsa koha e përfundimit është e njëjtë për të gjithë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Për atë që është në ihram, prej namazit të drekës në ditën e Kurban Bajramit.”**

Ai që nuk është në ihram fillon të marrë tekbir pas namazit të sabahut të ditës së Arafatit, ndërsa ai që është në ihram fillon pas namazit të drekës në ditën e Kurban Bajramit. **Pra, ndërmjet tyre ka një dallim prej gjashtë namazesh.**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Deri në ikindinë e ditës së fundit të ditëve të Teshrikut.”**

Sa i përket imamit, a është sunet që ai të marrë tekbir **duke qenë ende i drejtuar nga kibla**, apo pasi të kthehet nga njerëzit?

Mendimi më i njohur në medhheb është se imami merr tekbir duke qenë i drejtuar nga kibla, pastaj kthehet nga njerëzit. Pra, tekbiri thuhet bashkë me istigfarin (duke qenë ende i drejtuar nga kibla).

Ndërsa disa prej fukahave të mëvonshëm kanë thënë se **"më e dukshmja"** është ndryshe. Shprehja "më e dukshmja" (*el-adh'har*) përdoret te fukahatë si term dhe, kur ata thonë "el-adh'har", është përmendur se kjo shprehje përdoret në tri mënyra:

Nganjëherë shprehja **"më e dukshmja" (el-adh'har)** përdoret për të treguar kuptimin e dukshëm të hadithit të Pejgamberit ﷺ, domethënë atë që kuptohet drejtpërdrejt nga hadithi i tij ﷺ.

Nganjëherë përdoret për të treguar **kuptimin e dukshëm të fjalëve të imam Ahmedit**.

Ndërsa nganjëherë përdoret shprehja "el-adh'har" ose **"kuptimi i dukshëm i medhhebit"**, dhe me të nënkuptohet ajo që ka përcaktuar Mexhd ibn Tejmije në *Sherh el-Hidaje*, sepse Mexhdi është ai që përdor shprehjen "kuptimi i dukshëm i medhhebit".

Pra, këto janë tri përdorime të shprehjes "el-adh'har" ose "kuptimi i dukshëm i medhhebit". Kjo është një çështje jashtë temës së mësimit.

Shprehjet **"edh-dhahir" dhe "el-adh'har"** kanë kuptim të përafërt, vetëm se "el-adh'har" është formë më e theksuar, në trajtën e shkallës krahasore. Ato përdoren në tri mënyra, varësisht nga ajo që synohet:

Nganjëherë me to synohet **kuptimi i dukshëm i hadithit të Pejgamberit** ﷺ.

Nganjëherë synohet **kuptimi i dukshëm i fjalëve të imam Ahmedit**, domethënë ajo që kuptohet nga përgjithësia e fjalëve të tij. Kështu përdoret kur thuhet: **"Më e dukshmja nga fjalët e Ahmedit është..."**.

Dhe nganjëherë synohet **mendimi që ka zgjedhur Mexhdi**, gjyshi i shejhul-Islam Tekijuddinit, në *Sherh el-Hidaje*. Vetë shejhul-Islam Tekijuddin ka thënë: **"Mendimi më i dukshëm i medhhebit njihet nga ajo që ka zgjedhur gjyshi ynë Ebul-Berekat në *Sherh el-Hidaje*."**

Pra, këto janë tri përdorimet. Ky është një rregull i medhhebit, i nxjerrë përmes shqyrtimit të përdorimeve të fukahave. Mund të mos e gjeni të mbledhur në këtë formë në një vend të vetëm; **unë e kam përmbledhur duke i mbledhur këto përdorime së bashku.**

Disa prej fukahave të mëvonshëm kanë thënë se **mendimi më i dukshëm në medhheb është që imami ta marrë tekbirin pasi të kthehet nga njerëzit**.

Kjo tregon se çështja është ixhtihadije dhe se nuk ka ndonjë tekst të prerë për të. Prandaj, ka mundësi që tekbiri të merret para se imami të kthehet nga njerëzit dhe ka mundësi të merret pasi të kthehet.

Allahu i Lartësuar e di më së miri.

وَإِنْ نَسِيَهُ قَضَاهُ؛ مَا لَمْ يُحْدِثْ، أَوْ يَخْرُجْ مِنَ المَسْجِدِ.

“Nëse e harron atë, e bën kaza, përderisa nuk e ka prishur abdesin dhe nuk ka dalë nga xhamia.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Nëse e harron atë.”**

Domethënë, nëse e harron imami ose xhematliu.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“E bën kaza, përderisa nuk e ka prishur abdesin.”**

Sepse fukahatë kanë konsideruar se tekbiri duhet të jetë i lidhur me namazin dhe të ketë vazhdimësi me të. Nëse personi e prish abdesin, kjo vazhdimësi ndërpritet, ashtu siç kemi thënë edhe te sexhdeja e harresës.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe nuk ka dalë nga xhamia.”**

Sepse, nëse del nga xhamia, lidhja me namazin konsiderohet e ndërprerë. Mirëpo, nëse qëndron në xhami, edhe nëse ndërkohë ka folur pak, ai përsëri e merr tekbirin e kufizuar. Po ashtu, nëse është zgjatur në dhikër ose në diçka të ngjashme, e merr tekbirin pas tij. Pra, **nuk është kusht që vazhdimësia të jetë e plotë dhe pa asnjë ndërprerje.**

Bazuar në këtë, kemi disa raste. Nëse xhematliu ka hyrë me vonesë në namaz, a është e ligjësuar për të që të marrë tekbirin e kufizuar, e tekbirin e pakufizuar edhe më parë?

Themi: **Po, është e ligjësuar për të.**

Po ashtu, nëse e harron tekbirin në fillim të dhikrit dhe i kujtohet në fund të tij, **e merr tekbirin atëherë.**

وَلَا يُسَنُّ عَقِبَ صَلَاةِ عِيدٍ.

“Nuk është sunet të merret tekbir pas namazit të Bajramit.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Nuk është sunet të merret tekbir pas namazit të Bajramit.”**

Pra, pas namazit të Bajramit nuk është sunet të merret tekbir, **as tekbiri i pakufizuar dhe as tekbiri i kufizuar.**

وَصِفَتُهُ ـــ شَفْعاً ـــ: «اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، وَلِلَّهِ الحَمْدُ».

“Dhe forma e tij është çift: ‘Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe il-lAllah, ue Allahu Ekber, Allahu Ekber, ue lil-lahil-hamd.’”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe forma e tij është çift.”**

Me fjalën **“çift”** nënkuptohet që **tekbiri të thuhet nga dy herë: “Allahu Ekber, Allahu Ekber”**, dhe pastaj të përsëritet në të njëjtën mënyrë.

Nuk nënkuptohet që i gjithë formulimi të thuhet dy herë. Përkundrazi, i gjithë formulimi, të cilin do ta përmendim pas pak, thuhet një herë ose tri herë. Fukahatë thonë se mjafton të thuhet një herë, ndërsa më e pëlqyeshme është të thuhet tri herë, sikurse dhikret e tjera.

Pra, thuhet:

“Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe il-lAllah, ue Allahu Ekber, Allahu Ekber, ue lil-lahil-hamd.”

Ky formulim është transmetuar nga Darakutniu në hadithin e Xhabirit, i ngritur deri te Pejgamberi ﷺ, ndërsa Bejhekiu e ka transmetuar nga Selmani si transmetim *meukuf*.

بَابُ صَلَاةِ الكُسُوفِ

Kapitulli mbi dispozitat e namazit të eklipsit

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Kapitulli mbi dispozitat e namazit të eklipsit.”**

Me “eklips” këtu nënkuptohen **si eklipsi i diellit, ashtu edhe eklipsi i hënës**. Kur fukahatë e përdorin fjalën *kusuf* pa ndonjë përcaktim, ajo përfshin të dyja: *kusufin dhe husufin*. Kështu përdoret edhe në gjuhën arabe.

Kusufi përdoret për eklipsin e diellit, ndërsa *husufi* për eklipsin e hënës.

Eklipsi është **mbulimi i një pjese të diellit ose të hënës**, jo për shkak të reve apo diçkaje të ngjashme, por për shkak të vendosjes së diellit, hënës dhe tokës në një vijë të përbashkët.

تُسَنُّ ـــ جَمَاعَةً وَفُرَادَى؛ إِذَا كَسَفَ أَحَدُ النَّيِّرَيْنِ ـــ: رَكْعَتَيْنِ. يَقْرَأُ فِي الأُولَى جَهْراً ـــ بَعْدَ الفَاتِحَةِ ـــ سُورَةً طَوِيلَةً ثُمَّ يَرْكَعُ طَوِيلاً، ثُمَّ يَرْفَعُ، وَيُسَمِّعُ، وَيُحَمِّدُ. ثُمَّ يَقْرَأُ الفَاتِحَةَ وَسُورَةً طَوِيلَةً دُونَ الأُولَى، ثُمَّ يَرْكَعُ فَيُطِيلُ ـــ وَهُوَ دُونَ الأَوَّلِ ـــ، ثُمَّ يَرْفَعُ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ. ثُمَّ يُصَلِّي الثَّانِيَةَ كَالأُولَى؛ لَكِنَّهَا دُونَهَا فِي كُلِّ مَا يَفْعَلُ، ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ.

“Kur ndodh eklipsi i njërit prej dy trupave ndriçues, është sunet të falen dy rekate, me xhemat ose veçmas.

Në rekatin e parë, pas Fatihasë, lexon me zë një sure të gjatë, pastaj bën një ruku të gjatë. Më pas ngrihet nga rukuja, thotë: ‘Semi’Allahu limen hamideh’ dhe e falënderon Allahun.

Pastaj lexon Fatihanë dhe një sure të gjatë, por më të shkurtër se e para. Pastaj bën ruku dhe e zgjat atë, por më pak se rukunë e parë. Më pas ngrihet dhe pastaj bën dy sexhde të gjata.

Pastaj e fal rekatin e dytë sikurse të parin, por çdo veprim në të zgjat më pak se në rekatin e parë.

Pastaj bën teshehudin dhe jep selam.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Është sunet të falet me xhemat.”**

Argument për këtë është hadithi i Aishes, Allahu qoftë i kënaqur me të, se **Pejgamberi ﷺ ua fali atyre namazin e eklipsit.**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe veçmas.”**

Domethënë, njerëzit mund ta falin edhe veçmas; secili mund ta falë në shtëpinë e tij. Ky namaz nuk është sikurse namazi i Bajramit, i cili falet me xhemat, dhe as sikurse namazi i xhumasë, i cili falet me xhemat në mënyrë të obligueshme. Përkundrazi, lejohet që namazi i eklipsit të falet veçmas, edhe pse njerëzit mund ta falin së bashku në xhami.

Argument se mund të falet veçmas është fjala e Pejgamberit ﷺ: **“Kur ta shihni atë, faluni.”** Ky urdhër është i përgjithshëm dhe përfshin faljen veçmas dhe faljen me xhemat.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Kur ndodh eklipsi i njërit prej dy trupave ndriçues.”**

Domethënë, diellit ose hënës.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Fal dy rekate.”**

Argument për këtë është ajo që është vërtetuar në hadithin e Aishes, Allahu qoftë i kënaqur me të, se **Pejgamberi ﷺ fali dy rekate**, siç ka ardhur shprehimisht në hadith.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Në rekatin e parë, pas Fatihasë, lexon me zë një sure të gjatë.”**

Kjo bazohet në hadithin e Aishes, Allahu qoftë i kënaqur me të, e cila ka thënë: **“Pejgamberi ﷺ lexoi me zë.”** Pastaj ajo përmendi formën e namazit që e ka përmendur edhe autori.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Në rekatin e parë, pas Fatihasë, lexon me zë një sure të gjatë, pastaj bën një ruku të gjatë dhe më pas ngrihet.”**

Domethënë, ngrihet nga rukuja. Rukunë e zgjat shumë, por jo aq sa qëndrimin në këmbë; përkundrazi, kohëzgjatja e saj është në përpjesëtim me kohëzgjatjen e qëndrimit në këmbë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Pastaj ngrihet dhe thotë: ‘Semi’Allahu limen hamideh.’”**

Pra, kur ngrihet nga rukuja, thotë: **“Semi’Allahu limen hamideh”** dhe nuk thotë: **“Allahu Ekber”**.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe e falënderon Allahun.”**

Domethënë, thotë: **“Rabbena ue lekel-hamd.”**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Pastaj lexon Fatihanë dhe një sure të gjatë, por më të shkurtër se e para.”**

Domethënë, më të shkurtër për nga gjatësia.

Në hadithin e Ibn Abbasit, Allahu qoftë i kënaqur me të, ka ardhur se Pejgamberi ﷺ qëndroi gjatë në këmbë me ta dhe, në rekatin e parë, lexoi afërsisht sa surja El-Bekare. Kjo tregon se leximi mund të zgjatet deri afërsisht sa surja El-Bekare, ndërsa leximi i dytë është më i shkurtër se i pari, siç ka përmendur Ibn Abbasi.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Pastaj bën ruku.”**

Domethënë, rukunë e dytë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe e zgjat atë, por më pak se të parën.”**

Mirëpo, kohëzgjatja e kësaj rukuje është në përpjesëtim me kohëzgjatjen e qëndrimit të dytë në këmbë. Pra, kur themi se rukuja zgjat afërsisht sa ai qëndrim, nuk nënkuptojmë se të dyja zgjasin njësoj, por se **kohëzgjatja e rukusë është në përpjesëtim me atë të qëndrimit në këmbë.**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Pastaj ngrihet.”**

Domethënë, ngrihet nga rukuja, thotë: **“Semi’Allahu limen hamideh”** dhe e falënderon Allahun.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Pastaj bën dy sexhde të gjata.”**

Siç ka ardhur në hadithin e Aishes, Allahu qoftë i kënaqur me të.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Pastaj rekatin e dytë e fal sikurse të parin.”**

Domethënë, rekatin e dytë e fal sikurse rekatin e parë, **me dy ruku dhe dy sexhde.**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Mirëpo, çdo veprim në të e bën më shkurt se në rekatin e parë."**

Domethënë, për nga kohëzgjatja; çdo pjesë e rekatit të dytë është më e shkurtër se pjesa përkatëse e rekatit të parë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Pastaj bën teshehudin."**

Dhe dërgon salavate për Pejgamberin ﷺ, sepse salavatet pasojnë teshehudin.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Dhe jep selam."**

Kjo formë e namazit të eklipsit është **forma më e saktë prej formave të transmetuara nga Pejgamberi** ﷺ. Ajo është vërtetuar në dy *Sahihët* nga hadithi i Aishes dhe hadithi i Ibn Abbasit, Allahu qoftë i kënaqur me ta, si dhe nga transmetime të tjera.

Madje, është thënë se Pejgamberi ﷺ **nuk e ka falur namazin e eklipsit përveçse një herë**. Këtë e kanë vërtetuar edhe dijetarët, të cilët kanë thënë se **gjatë kohës së Pejgamberit** ﷺ **eklipsi i diellit ka ndodhur vetëm një herë**. Prandaj, Pejgamberi ﷺ e ka falur këtë namaz vetëm një herë.

Kështu, kjo është pa dyshim **forma më e saktë, më e pëlqyeshme dhe më e plotë** e namazit të eklipsit.

فَإِنْ تَجَلَّى الكُسُوفُ فِيهَا: أَتَمَّهَا خَفِيفَةً

"Nëse eklipsi përfundon gjatë namazit, e përfundon namazin duke e shkurtuar."

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Nëse eklipsi përfundon gjatë namazit."**

Domethënë, ndërkohë që ata janë duke u falur, **dielli shfaqet përsëri i plotë**.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"E përfundon namazin duke e shkurtuar."**

Domethënë, e përfundon namazin shpejt.

Këtu kemi një çështje që, për shkak të kohës së kufizuar, harrova ta përmend kur shpjegova fjalën e autorit: **"Kur ndodh eklipsi i njërit prej dy trupave ndriçues."**

Autori këtu ka përdorur fjalën **“eklips”**, dhe ajo që merret parasysh është **shikimi i eklipsit**. Bazuar në këtë, nëse sipas llogaritjeve parashikohet se do të ndodhë eklipsi, por ai nuk do të shihet, atëherë namazi i eklipsit nuk falet.

Shpesh dëgjojmë të thuhet, bazuar në llogaritje: “Do të ndodhë eklipsi i diellit, por nuk do të mund ta shihni.” Në këtë rast themi: **nuk falet namazi i eklipsit, sepse eklipsi nuk shihet.** Pas pak do të përmendim edhe atë që lidhet me këtë çështje.

Po ashtu, nëse thuhet se do të ndodhë eklipsi, por retë ose diçka tjetër pengojnë shikimin e tij, namazi nuk falet, sepse qëllimi në këtë rast është **shikimi i kësaj shenje**.

Për këtë arsye, Aishja, Allahu qoftë i kënaqur me të, bëri shenjë drejt qiellit, duke shikuar këtë shenjë.

E kemi përmendur më parë fjalën e autorit, Allahu e mëshiroftë, lidhur me formën e namazit të eklipsit. Tani vazhdojmë me pjesën tjetër të **Kapitullit mbi dispozitat e namazit të eklipsit**.

Në fillim të këtij kapitulli, autori, Allahu e mëshiroftë, foli për dy çështje:

Çështja e parë ishte **koha e namazit të eklipsit**. Për këtë ai tha: **“Kur ndodh eklipsi i njërit prej dy trupave ndriçues, fal dy rekate”**, dhe kështu sqaroi kohën e namazit të eklipsit.

Çështja e dytë ishte **forma e namazit**.

Në këtë mësim do të trajtojmë disa çështje që autori i ka përmendur e që lidhen me kohën ose me formën e namazit të eklipsit. Pra, kemi çështje që rrjedhin nga koha dhe çështje që rrjedhin nga forma e namazit të eklipsit.

Sa për rikujtim, koha e namazit të eklipsit fillon **në momentin kur fillon eklipsi i diellit ose i hënës**. Pra, kur fillon eklipsi i njërit prej dy trupave ndriçues, ka hyrë koha e namazit.

Koha e tij përfundon me **largimin e plotë të eklipsit**, domethënë kur eklipsi përfundon tërësisht dhe nuk mbetet asgjë prej tij. Nëse mbetet qoftë edhe një pjesë e vogël e eklipsit, koha e namazit ende vazhdon.

Mirëpo, ka disa raste që kërkojnë shqyrtim më të hollësishëm dhe vëmendje më të madhe për të përcaktuar dispozitën e tyre në bazë të kësaj kohe.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Nëse eklipsi përfundon gjatë namazit, e përfundon namazin duke e shkurtuar.”**

Domethënë, nëse gjatë namazit eklipsi largohet tërësisht dhe nuk mbetet asnjë gjurmë e tij, atëherë e përfundon namazin duke e shkurtuar.

Kuptimi i kësaj fjalie është se, nëse personi është duke falur namazin e eklipsit dhe ndërkohë eklipsi përfundon, **koha e namazit të eklipsit ka përfunduar**.

Në këtë rast kemi disa gjendje.

Gjendja e parë, e cila është sunet, është që **namazi të zgjasë deri në përfundimin e eklipsit**, në mënyrë që namazi të përfundojë me përfundimin e tij.

Gjendja e dytë: kur eklipsi përfundon para se personi ta përfundojë namazin. Kjo është ajo që ka pasur për qëllim autori.

Për shembull, personi është duke u falur dhe e zgjat rekatin e parë. Ndërkohë që është ende në rekatin e parë, dikush e njofton se dielli është shfaqur plotësisht ose se eklipsi i hënës ka përfunduar.

Në këtë rast nuk themi që ta ndërpresë namazin dhe as se namazi i tij është prishur. Përkundrazi, **namazi i tij është i vlefshëm, por pjesën e mbetur e fal shkurt dhe nuk e zgjat.** Kjo është sikurse rasti që kemi përmendur kur thirret ikameti për namazin farz dhe personi është duke falur namaz nafile; ai e përfundon nafilen duke e shkurtuar. Kjo është gjendja e dytë.

Gjendja e tretë dhe e katërt lidhen me fjalitë që do të vijnë më pas, mirëpo duhet t’i kuptojmë paraprakisht.

Gjendja e tretë: nëse personi e përfundon namazin para se të përfundojë eklipsi, a i lejohet ta falë përsëri namazin e eklipsit?

Themi: nëse personi e përfundon namazin shumë kohë para përfundimit të eklipsit, për shembull gjysmë ore ose një orë më herët, **nuk është e ligjësuar që ta falë namazin e eklipsit për herë të dytë.**

Pra, gjendja e parë është që namazi të përfundojë me përfundimin e eklipsit, dhe ky është suneti. Gjendja e dytë është që eklipsi të përfundojë para se ai ta ketë përfunduar namazin. Ndërsa këtu, në gjendjen e tretë, namazi përfundon para përfundimit të eklipsit.

Fukahatë thonë se nuk është e ligjësuar që ai ta falë përsëri, sepse, nëse do ta falte për herë të dytë, do të ishte sikur ta falte namazin e eklipsit me katër rekate, gjë që nuk është e ligjësuar.

Në vend të kësaj, **qëndron duke bërë tesbih dhe istigfar, duke iu lutur Allahut të Lartësuar dhe duke shtuar përgjërimin ndaj Tij**, derisa të përfundojë eklipsi.

Madje, fukahatë thonë se, edhe nëse nuk është kohë e ndalimit të namazit, ai nuk ngrihet të falë namaze të tjera nafile, në mënyrë që të mos mendohet se ato janë shtesë e namazit të eklipsit.

Nga kjo bëhet e qartë se disa të rinj gabojnë kur, gjatë një eklipsi të diellit ose të hënës, falen me një imam që e përfundon namazin herët dhe pastaj shkojnë në një xhami tjetër për ta falur përsëri.

Themi: **Kjo nuk është e saktë**, sepse ti ke shkuar në xhaminë e dytë pikërisht me qëllimin që ta falësh përsëri namazin e eklipsit, dhe kjo, pa dyshim, nuk është e ligjësuar.

Kjo është gjendja e tretë.

Gjendja e katërt: kjo është gjendja me të cilën lidhet paqartësia në fjalitë që do të vijnë më pas.

Fukahatë thonë: nëse **eklipsi përfundon ndërkohë që personi ende nuk e ka falur namazin e eklipsit**, atëherë themi se ai nuk e bën kaza. Kjo sepse namazi i eklipsit është sunet, ndërsa rregulli bazë është se **sunetet, kur u kalon koha, nuk bëhen kaza**.

Për këtë arsye, nuk është vërtetuar se dikush e ka bërë kaza namazin e eklipsit. Prandaj, nëse eklipsi ka përfunduar, namazi i tij nuk bëhet kaza.

Vëreni tani fjalët që vijojnë. Nëse e keni kuptuar ndarjen që përmenda pak më parë, do ta kuptoni edhe atë që vjen më pas, sepse kam vërejtur se disa nxënës të dijes **nuk i kuptojnë saktë fjalitë që vijojnë**.

Shikoni tani fjalët e autorit.

وَإِنْ غَابَتِ الشَّمْسُ كَاسِفَةً، أَوْ طَلَعَتْ وَالقَمَرُ خَاسِفٌ، أَوْ كَانَتْ آيَةٌ عَدَا الزَّلْزَلَةِ: لَمْ يُصَلِّ

“Nëse dielli perëndon duke qenë në eklips, ose lind ndërkohë që hëna është në eklips, ose ndodh ndonjë shenjë tjetër përveç tërmetit, nuk falet namaz.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Nëse dielli perëndon duke qenë në eklips, ose lind ndërkohë që hëna është në eklips, ose ndodh ndonjë shenjë tjetër përveç tërmetit, nuk falet namaz.”**

Rasti i parë: Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Nëse dielli perëndon duke qenë në eklips.”**

Domethënë, ka ndodhur eklipsi i diellit dhe ka vazhduar deri në perëndimin e tij. Qoftë nëse eklipsi vazhdon deri në perëndim, qoftë nëse paraqitet diçka që pengon shikimin e tij deri në perëndim, **pas perëndimit nuk falet namazi i eklipsit.**

Rasti i dytë: Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Ose lind ndërkohë që hëna është në eklips.”**

Domethënë, nëse lind dielli ndërkohë që hëna vazhdon të jetë në eklips, **nuk falet namazi për eklipsin e hënës.**

Disa nxënës të dijes kanë menduar se, nëse eklipsi i diellit pritet të vazhdojë deri në perëndim, ose eklipsi i hënës deri në lindjen e diellit, atëherë namazi nuk falet fare. **Ky kuptim nuk është i saktë.**

Me këtë fjali, fukahatë kanë për qëllim dy çështje:

Çështja e parë: Nëse personi nuk e ka falur namazin e eklipsit të diellit derisa dielli të perëndojë, nuk e fal atë pas perëndimit. Po kështu, nëse nuk e ka falur namazin e eklipsit të hënës derisa të lindë dielli dhe hëna të mos shihet më, i themi: **Mos e fal, sepse koha e tij ka përfunduar.**

Çështja e dytë: Nëse personi është duke falur namazin e eklipsit dhe ndërkohë dielli perëndon, ose lind dielli ndërkohë që hëna është ende në eklips, atëherë **e përfundon namazin duke e shkurtuar.**

Pra, disa e kanë kuptuar fjalën e autorit sikur, nëse eklipsi i diellit vazhdon deri në perëndimin e tij ose eklipsi i hënës vazhdon deri në lindjen e diellit, namazi nuk falet fare gjatë asaj kohe. **Ky kuptim nuk është i saktë.**

Qëllimi i autorit dhe i fukahave që pas tij kanë përdorur këtë fjali ose formulime të ngjashme është ky:

Nëse eklipsi i diellit vazhdon deri në perëndimin e tij dhe personi nuk e ka falur namazin para perëndimit, **nuk e fal atë pas perëndimit**.

Pse?

Sepse koha në të cilën dielli mund të shihet ka përfunduar. **Ajo që merret parasysh është shikimi i eklipsit.** Kur dielli perëndon, ai nuk shihet më. Prandaj, që nga momenti kur disku i diellit perëndon ndërkohë që është ende në eklips, koha e namazit përfundon.

Nëse nuk e ke falur namazin deri atëherë, nuk e fal më. Ndërsa, nëse je duke u falur në momentin kur dielli perëndon, **e përfundon namazin duke e shkurtuar.**

E njëjta dispozitë vlen edhe për eklipsin e hënës. Nëse lind dielli ndërkohë që hëna është ende në eklips dhe personi nuk e ka falur namazin deri atëherë, **nuk e fillon më namazin, sepse koha e tij ka përfunduar.**

Çështja e dytë: Nëse personi është duke e falur namazin kur lind dielli, atëherë **e përfundon namazin duke e shkurtuar.**

Nga kjo fjali përfitojmë edhe një dobi tjetër. Cila është ajo?

Namazi i eklipsit të hënës falet gjatë natës dhe **mund të falet edhe pas namazit të sabahut, deri në lindjen e diellit**. Hëna mund të shihet edhe pas namazit të sabahut. Prandaj, nëse eklipsi i hënës ndodh pas namazit të sabahut, fukahatë thonë se namazi i eklipsit falet deri në lindjen e diellit.

Kur lind dielli, **përfundon koha e namazit të eklipsit të hënës** dhe nuk falet më. Po kështu, kur perëndon dielli dhe hyn koha e akshamit, nuk falet më namazi i eklipsit të diellit.

Kështu e kuptuam këtë çështje.

Tani shikoni këtë rregull. Po kthehem te ajo që përmenda në fillim. Thamë se personi mund ta shohë fillimisht hënën ose diellin në eklips, por më pas mund të mos jetë në gjendje ta shohë përfundimin e eklipsit dhe të mos e dijë se kur është larguar plotësisht.

Mosmundësia për ta parë përfundimin e eklipsit mund të vijë nga njëra prej dy arsyeve:

Arsyeja e parë: ajo që përmendëm, pra perëndimi i diellit ose lindja e tij. Këtë rast tashmë e sqaruam.

Arsyeja e dytë: pengimi i shikimit nga retë, mjegulla ose diçka e ngjashme.

Në rastin e dytë, fukahatë thonë se **namazi falet dhe vazhdon derisa të mbizotërojë mendimi se eklipsi ka përfunduar**, ose derisa të vijë koha e perëndimit të diellit apo e lindjes së tij.

Për këtë arsye, fukahatë përmendin këtu një rregull të rëndësishëm:

“Nuk falet namazi kur dyshohet nëse eklipsi ka filluar, ndërsa falet kur dyshohet nëse eklipsi ka përfunduar.”

Kjo sepse në të dyja rastet **merret për bazë gjendja fillestare**.

Këtu kemi edhe një çështje të dobishme, e cila tregon **veçorinë e punës së shejh Musait**, Allahu e mëshiroftë.

Disa prej fukahave të mëvonshëm, ndër ta edhe Tekijuddin Ibn en-Nexhari dhe të tjerë, kanë përmendur një rast të tretë. Ata thonë: **Nëse hëna perëndon gjatë natës duke qenë në eklips.** Sepse ndonjëherë hëna perëndon gjatë natës.

Disa prej fukahave të mëvonshëm kanë thënë se në këtë rast mund të falet namazi i eklipsit, sepse koha e eklipsit të hënës vazhdon deri në lindjen e diellit.

Mirëpo, shejh Musai e ka lënë pa e përmendur këtë rast. Pse?

Sepse, siç ka sqaruar shejhul-Islam Tekijuddin, **ky rast nuk mund të ndodhë**, pasi eklipsi i hënës ndodh vetëm në netët kur hëna është e plotë: natën e trembëdhjetë, të katërmbëdhjetë dhe të pesëmbëdhjetë. Në këto net, hëna nuk perëndon në mes të natës. Kështu ka përmendur ai.

Për këtë arsye, shejh Musai e ka hequr këtë rast dhe nuk e ka përmendur, megjithëse ai gjendet te disa prej fukahave të mëvonshëm.

Prandaj, në *El-Munteha* thuhet: **"Nëse hëna perëndon duke qenë në eklips, falet namazi"**, sepse merret për bazë gjendja fillestare.

Autori e ka hequr këtë rast **jo për shkak të rregullit juridik, por sepse një rast i tillë nuk ndodh në realitet**. Vetë autori ka përmendur në fillim se ka lënë pa përfshirë disa çështje dhe ka shtuar të tjera nga burime të besueshme.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Ose nëse ndodh ndonjë shenjë tjetër përveç tërmetit, nuk falet namaz."**

Ky është mendimi i medhhebit: **nuk falet namaz për asnjë prej shenjave të tjera, përveç tërmetit.** Për tërmetin është vërtetuar nga një numër sahabësh se kanë falur namaz për shkak të tij. Kjo është vërtetuar nga Ibn Abbasi, Hudhejfeja dhe Abdullah ibn Mesudi, Allahu qoftë i kënaqur me ta.

Ndërsa për shenjat e tjera, si **errësira gjatë ditës, drita e fortë gjatë natës, era e fuqishme, rrufetë dhe dukuri të tjera natyrore**, fukahatë kanë thënë se nuk falet namaz për to, sepse të tilla kanë ndodhur edhe në kohën e Pejgamberit ﷺ dhe ai ﷺ nuk ka falur namaz për shkak të tyre.

Sa i përket transmetimit të përcjellë nga Ibn Ebi Shejbe se Medina është dridhur në kohën e Pejgamberit ﷺ, disa e konsiderojnë këtë transmetim të dobët dhe thonë se nuk është vërtetuar që Medina të jetë dridhur në kohën e Pejgamberit ﷺ. Këtë e përmendin si përgjigje ndaj kundërshtimit: "Pejgamberi ﷺ nuk ka falur namaz për shkak të tërmetit, ndërsa Ibn Abbasi e ka falur."

Mund të jepet edhe një përgjigje tjetër: **ndoshta Pejgamberi ﷺ e ka falur këtë namaz**, dhe sahabët e kanë përcjellë prej tij ﷺ nëpërmjet veprimit, duke vepruar ashtu siç e kishin parë të vepronte, edhe pse nuk është transmetuar diçka tjetër në lidhje me këtë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Nëse në çdo rekat bën nga tri ruku..."**

Fjalët e mëparshme mund t'i përmbledhim në një çështje të vetme, e cila është **koha e namazit të eklipsit**.

Përmbledhtas, fillimi dhe përfundimi i kohës së namazit të eklipsit lidhen me **shikimin e eklipsit**. Nëse eklipsi ndodh në një kohë kur nuk mund të shihet, namazi nuk falet.

Për shembull, nëse ata që bëjnë llogaritjet thonë se eklipsi i diellit do të ndodhë para lindjes së diellit, domethënë pas namazit të sabahut, por para se të lindë dielli, themi:

Nuk falet namazi për të, **Nuk falet namazi për të**, sepse dielli ende nuk ka lindur. Namazi për eklipsin e diellit falet vetëm prej lindjes së diellit deri në perëndimin e tij, pra gjatë kohës kur eklipsi mund të shihet. E njëjta gjë vlen edhe për hënën në kohën kur mund të shihet eklipsi i saj.

Nëse ata që bëjnë llogaritjet njoftojnë se do të ndodhë eklipsi, por ai **nuk është parë realisht**, qoftë sepse njerëzit nuk e kanë parë fare, qoftë sepse retë, mjegulla ose diçka e ngjashme kanë penguar shikimin e tij, namazi nuk falet. Kjo sa i përket **fillimit të eklipsit**.

Ndërsa sa i përket përfundimit, nëse e ke parë fillimin e eklipsit, **vazhdon namazin derisa të vërtetohet se eklipsi ka përfunduar**. Ti tashmë je i sigurt për fillimin e tij, sepse e ke parë, prandaj nuk heq dorë nga kjo siguri përveçse me siguri.

Kjo siguri arrihet në njërën prej dy mënyrave: **ose duke parë se eklipsi ka përfunduar plotësisht, ose me perëndimin e diellit apo lindjen e tij**, sipas rastit.

Ndërsa, nëse ka dyshim për përfundimin e eklipsit për shkak të reve, mjegullës ose diçkaje tjetër që pengon shikimin, **vazhdohet sipas gjendjes së mëparshme**, sepse në këtë rast merret për bazë se eklipsi vazhdon ende. Ndërsa para se të shihet fillimi i tij, gjendja bazë është se eklipsi nuk ka filluar.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Nëse në çdo rekat bën nga tri, katër ose pesë ruku, lejohet."**

Autori më parë përmendi formën e parë, e cila është vërtetuar, siç thamë, nga hadithi i Aishes dhe të tjerëve në dy *Sahihët*: **në çdo rekat bëhen dy ruku.** Ky është hadithi më i saktë në këtë kapitull.

Madje, është thënë se Pejgamberi ﷺ nuk e ka falur namazin e eklipsit përveçse një herë, sepse gjatë kohës së tij ﷺ eklipsi i diellit ka ndodhur vetëm një herë. Prandaj, forma bazë merret nga ky transmetim.

Mirëpo, në disa transmetime të tjera ka ardhur se ai ﷺ ka falur namazin me **tri, katër dhe pesë ruku**.

Sa u përket tri rukuve, kjo është transmetuar tek imam Ahmedi nga hadithi i Xhabir ibn Abdullahut, Allahu qoftë i kënaqur me të, se Pejgamberi ﷺ e fali namazin e eklipsit me **gjashtë ruku gjithsej**, domethënë tri ruku në secilin rekat.

Sa u përket katër rukuve, kjo është vërtetuar në *Sahihun* e Muslimit nga hadithi i Ibn Abbasit, Allahu qoftë i kënaqur me të. Ai ka përmendur se Pejgamberi ﷺ u ngrit, bëri ruku, u ngrit përsëri, bëri ruku, pastaj u ngrit dhe bëri ruku, derisa u numëruan **katër ruku**.

Ndërsa pesë rukutë janë transmetuar nga Ubej ibn Ka'bi, Allahu qoftë i kënaqur me të.

Pra, të tria këto forma janë transmetuar nga Pejgamberi ﷺ. Megjithatë, **forma me dy ruku në secilin rekat është pa dyshim më e sakta për nga senedi**, sepse hadithi i Aishes është në dy *Sahihët*. Prandaj, ajo ka përparësi dhe është më e mira dhe më e plota.

Ndërsa format e tjera, për shkak se për to kanë ardhur hadithe, themi se edhe ato janë të ligjësuara. **Më shumë se kaq nuk lejohet të shtohet.**

Këtu kemi një çështje që lidhet me rukunë, nga e cila rrjedhin dy çështje:

Ne thamë se nga Pejgamberi ﷺ janë transmetuar **dy, tri, katër dhe pesë ruku**. Fukahatë thonë se prej këtyre rukuve **vetëm një ruku është vaxhib**, sepse kjo është rukuja që Pejgamberi ﷺ ia ka urdhëruar atij që nuk e fali namazin siç duhet, ndërsa rregulli bazë është që në çdo rekat të ketë një ruku.

Pasi e kuptuam se vetëm një ruku është vaxhib, atëherë cila prej rukuve të rekatit është vaxhib?

Themi: **Rukuja e parë.**

Bazuar në këtë, nëse xhematliu hyn në namaz me imamin në rukunë e dytë, ose e arrin rukunë e dytë apo të tretë, i themi: **Bëje kaza këtë rekat.** Sunet është që ta bëjë kaza në të njëjtën formë në të cilën e ka falur imami. Pra, nëse imami e ka falur me dy ose tri ruku, edhe ai e bën kaza në të njëjtën mënyrë.

Kjo është çështja e parë.

Çështja e dytë: Kur fukahatë thonë se rukuja e parë është vaxhib, ndërsa rukutë e tjera janë sunet, kjo tregon se këto të fundit mund të lihen. Për këtë arsye, fukahatë thonë se **lejohet që namazi i eklipsit të falet me vetëm një ruku në çdo rekat.**

Po, për këtë është transmetuar edhe një hadith, por ai është i dobët. Megjithatë, rregulli i përgjithshëm tregon se lejohet që namazi të falet me një ruku.

Këtu kam dy pyetje:

Nëse një xhematliu i ka ikur njëri prej dy rekateve, thamë se rekatin që i ka ikur e bën kaza në të njëjtën formë. Mirëpo, nëse thotë: “Nuk dua ta bëj kaza në këtë formë, por do ta fal vetëm me një ruku”, qoftë nëse e bën këtë me qëllim apo nga harresa, çfarë themi?

A është i obliguar ta falë në të njëjtën formë si imami?

Nuk është i obliguar, sepse rukutë shtesë janë sunet. Ndjekja e imamit është e obligueshme vetëm gjatë kohës kur xhematliu është duke u falur pas tij.

Nga kjo kalojmë te çështja e dytë. Nëse dikush thotë: “Vaxhib është vetëm një ruku. Imami bëri rukunë shtesë, por unë nuk do ta bëj atë me të. Do të vazhdoj të qëndroj në këmbë”, a është i vlefshëm namazi i tij?

Themi: **Namazi i tij prishet.**

A ju kujtohet rregulli që kemi përmendur lidhur me ndjekjen e imamit? **Nëse prishet ndjekja e imamit, prishet edhe namazi.** Prandaj, namazi i tij prishet, sepse Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Imami është caktuar që të ndiqet.”

Kjo është transmetuar në hadithet e Aishes, Ibn Mesudit dhe të tjerëve, Allahu qoftë i kënaqur me ta.

بَابُ صَلَاةِ الْاسْتِسْقَاءِ

Kapitulli mbi dispozitat e namazit të kërkimit të shiut

Së pari, istiskaja **(kërkimi i shiut nga Allahu i Lartësuar)** është transmetuar nga Pejgamberi ﷺ në **tri forma**:

Forma e parë: Është transmetuar nga ai ﷺ se **e ka falur namazin e istiskasë si namaz të veçantë**, dhe kjo është forma që fukahatë e kanë trajtuar veçmas këtu.

Forma e dytë: Pejgamberi ﷺ ka bërë dua për istiska **gjatë hutbes së xhumasë**, dhe kjo ka dispozitat e veta, siç është ngritja e duarve.

Forma e tretë: Duaja e përgjithshme. Pra, personi mund të bëjë dua për istiska në sexhde dhe në vende të tjera ku bëhet dua, duke iu lutur Allahut me çfarë të dëshirojë.

Këto janë tri format në të cilat është transmetuar se Pejgamberi ﷺ ka bërë dua për istiska.

Istiskaja, siç kanë thënë dijetarët, është **kërkimi i shiut nga Allahu i Lartësuar me dua në një formë të caktuar**.

Pra, duaja bëhet sipas një forme të caktuar: në hutbe me ngritjen e duarve, në rastet e tjera sipas formës së përgjithshme të duasë, ndërsa në namazin e istiskasë sipas formës së atij namazi. Për këtë do të flasim pas pak.

Në hadithin e Aishes, Allahu qoftë i kënaqur me të, si dhe në hadithe të tjera, është vërtetuar se Pejgamberi ﷺ e ka falur namazin e istiskasë.

إِذَا أَجْدَبَتِ الأَرْضُ وَقَحَطَ المَطَرُ: صَلَّوْهَا جَمَاعَةً وَفُرَادَى

“Kur toka goditet nga thatësira dhe shiu mungon, namazi i istiskasë falet me xhemat ose veçmas.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Kur toka goditet nga thatësira dhe shiu mungon, e falin namazin e istiskasë.”**

Kjo fjali është shumë e dobishme, sepse na sqaron **se kur falet namazi i istiskasë**. Ky namaz nuk falet në çdo kohë, por falet vetëm në dy raste:

Rasti i parë: është ai për të cilin autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Kur toka goditet nga thatësira.”**

Domethënë, kur njerëzit kanë nevojë të madhe për shi, për shkak se reshjet janë pakësuar ose uji i lumenjve është pakësuar, siç do ta përmendim pas pak. Pra, **namazi i istiskasë lejohet kur njerëzit kanë nevojë për ujë.** Ky është rasti i parë.

Rasti i dytë: fjala e autorit: **“Dhe shiu mungon.”**

Lidhëza “dhe” këtu, siç kanë përmendur disa prej dijetarëve tanë, është përdorur për të treguar se bëhet fjalë për një rast tjetër dhe jo se të dyja kushtet duhet të plotësohen njëkohësisht.

Pra, shkaku i dytë është **vonesa e shiut përtej kohës së tij të zakonshme**.

Bazuar në këtë, namazi i istiskasë lejohet në dy raste:

Rasti i parë: kur njerëzit kanë nevojë të madhe për ujë. Në këtë rast, qoftë verë apo dimër, **falet namazi i istiskasë.**

Rasti i dytë: kur shiu vonohet përtej kohës kur zakonisht pritet të bjerë, atëherë falet namazi i istiskasë dhe kërkohet shi nga Allahu.

Për shembull, te ne, në pjesën më të madhe të Gadishullit Arabik, përveç pjesës jugore, **reshjet zakonisht bien gjatë vjeshtës dhe në fillim të dimrit**. Prandaj, namazi i istiskasë për shkak të vonesës së shiut falet vetëm gjatë kësaj periudhe.

Ndërsa jashtë kësaj periudhe, namazi i istiskasë nuk falet për shkak të vonesës së shiut, përveçse kur **nevoja e njerëzve për ujë është e madhe**. Nëse fillon periudha kur zakonisht priten reshjet dhe shiu vonohet, edhe nëse nevoja e njerëzve për të nuk është e madhe, atëherë i luten Allahut të Lartësuar për shi dhe falin namazin e istiskasë.

Pra, istiskaja ka **dy shkaqe: nevojën e madhe të njerëzve për ujë dhe vonesën e shiut përtej kohës kur zakonisht pritet të bjerë.** Kjo është një çështje e rëndësishme.

Për këtë arsye, dijetarët te ne nuk bëjnë dua për istiska gjatë hutbes derisa të fillojë **periudha kur zakonisht priten reshjet**. Kur fillon kjo periudhë, fillojnë të bëjnë dua për shi edhe nga minberi. Ndërsa para saj nuk bëjnë dua për shi, përveçse kur ka nevojë për ujë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Kur toka goditet nga thatësira dhe shiu mungon."**

Me "tokën" këtu nënkuptohet **toka e banuar ose ajo nëpër të cilën kalojnë njerëzit**, dhe jo çdo tokë. Pra, bëhet istiska për tokën ku banojnë njerëzit ose nëpër të cilën kalojnë, e shohin dhe përfitojnë prej saj. Kjo është çështja e parë.

Çështja e dytë: Me "tokën" këtu nuk nënkuptohet vetëm toka ku banon vetë personi. Edhe nëse vendi ku ai banon ka ujë të bollshëm, fukahatë thonë se **i lejohet të falë namazin e istiskasë për muslimanët e tjerë**.

Për këtë arsye, fukahatë thonë: nëse thatësira godet tokën e tij ose tokën e të tjerëve, i lejohet të bëjë istiska për të tjerët kur ata kanë nevojë.

Prandaj, kur bëhet thirrje për istiska, mund të ndodhë që në disa pjesë të vendit të ketë reshje, ndërsa në pjesë të tjera të mos ketë. Fukahatë thonë se **është e ligjësuar që istiskaja të bëhet nga të gjithë, për dobinë e të gjithëve.**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Dhe shiu mungon."**

Argument për këtë është se Pejgamberi ﷺ ka përmendur në duanë e tij ﷺ **vonesën e shiut**. Gjithashtu, Ebu Davudi dhe Ahmedi transmetojnë nga Aishja, Allahu qoftë i kënaqur me të, se ajo ka thënë: **"Kur shiu u vonua, Pejgamberi ﷺ u ngrit dhe e fali namazin e istiskasë."**

Fukahatë thonë se e njëjta dispozitë që vlen për mungesën e shiut vlen edhe **kur burimet shterojnë ose lumenjtë thahen**. Edhe në këto raste falet namazi i istiskasë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"E falin atë."**

Domethënë, njerëzit e falin namazin e istiskasë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Me xhemat ose veçmas."**

Pejgamberi ﷺ e ka falur namazin e istiskasë me xhemat. Fukahatë kanë lejuar që ai të falet edhe veçmas, sepse **nuk është i lidhur me lejen e prijësit**. Megjithatë, ata thonë se falja e tij me xhemat është më e pëlqyeshme.

Bazuar në këtë, **namazi i istiskasë falet si në vendbanim, ashtu edhe gjatë udhëtimit**, ndërsa banorët e shkretëtirës e falin atë aty ku ndodhen.

وَصِفَتُهَا فِي مَوْضِعِهَا، وَأَحْكَامُهَا: كَعِيدٍ

"Forma e namazit të istiskasë, vendi ku falet dhe dispozitat e tij janë sikurse ato të namazit të Bajramit."

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Forma e tij."**

Domethënë, forma e namazit të istiskasë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Forma e namazit të istiskasë, vendi ku falet dhe dispozitat e tij janë sikurse ato të namazit të Bajramit."**

Argument për këtë është ajo që është transmetuar nga Ibn Abbasi, Allahu qoftë i kënaqur me të, se ka thënë: **"Istiskaja është sikurse suneti i dy Bajrameve."**

Domethënë, namazi i istiskasë falet sikurse namazi i Bajramit: **në rekatin e parë merren gjashtë tekbire, pa e llogaritur tekbirin fillestar të namazit, ndërsa në rekatin e dytë pesë tekbire, pa e llogaritur tekbirin e kalimit.**

Po kështu është edhe sa i përket hutbes, siç do ta përmendim pas pak.

Pra, fjala e autorit: **"Forma e namazit të istiskasë, vendi ku falet dhe dispozitat e tij janë sikurse ato të namazit të Bajramit" përfshin** si **kohën**, ashtu edhe **veprimet** e namazit. Madje, edhe koha e namazit të istiskasë është sikurse koha e namazit të Bajramit.

وَإِذَا أَرَادَ الإِمَامُ الخُرُوجَ لَهَا: وَعَظَ النَّاسَ، وَأَمَرَهُمْ بِالتَّوْبَةِ مِنَ المَعَاصِي، وَالخُرُوجِ مِنَ المَظَالِمِ، وَتَرْكِ التَّشَاحُنِ، وَالصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ، وَيَعِدُهُمْ يَوْمًا يَخْرُجُونَ فِيهِ. وَيَتَنَظَّفُ وَلَا يَتَطَيَّبُ، وَيَخْرُجُ مُتَوَاضِعًا، مُتَخَشِّعًا، مُتَذَلِّلًا، مُتَضَرِّعًا، وَمَعَهُ أَهْلُ الدِّينِ وَالصَّلَاحِ وَالشُّيُوخُ وَالصِّبْيَانُ المُمَيِّزُونَ.

“Kur imami dëshiron të dalë për namazin e istiskasë, i këshillon njerëzit dhe i urdhëron të pendohen nga mëkatet, të heqin dorë nga padrejtësitë dhe t’i ndreqin ato që u kanë bërë të tjerëve, t’i lënë armiqësitë, të agjërojnë dhe të japin sadaka. U cakton atyre një ditë në të cilën do të dalin.

Ai pastrohet, por nuk parfumohet, dhe del i përulur, me frikërespekt, i nënshtruar dhe duke iu përgjëruar Allahut. Me të dalin njerëzit e devotshëm dhe të mirë, të moshuarit dhe fëmijët që kanë arritur moshën e dallimit.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Kur imami dëshiron të dalë për namazin e istiskasë, i këshillon njerëzit.”**

Fjala e tij: **“Kur imami dëshiron të dalë” ka të bëjë** me rastet kur istiskaja bëhet nën udhëheqjen e imamit. Me “imam” këtu nënkuptohet **prijësi i përgjithshëm, prijësi i vendbanimit ose ai që është në pozitën e tij.**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“I këshillon njerëzit dhe i urdhëron të pendohen nga mëkatet.”**

Arsyeja për këtë është se **mëkatet janë prej shkaqeve të thatësirës**. Allahu i Lartësuar thotë:

“Sikur banorët e vendbanimeve të besonin dhe të ruheshin, Ne do t’u hapnim atyre begati nga qielli dhe toka.” [El-A‘raf: 96]

Kjo tregon se mëkatet janë prej shkaqeve të thatësirës.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe të heqin dorë nga padrejtësitë dhe t’i ndreqin ato që u kanë bërë të tjerëve.”**

Kjo sepse **padrejtësia është prej shkaqeve të ndalimit të reshjeve.**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe t’i lënë armiqësitë.”**

Kjo sepse **armiqësia ndërmjet njerëzve është gjithashtu shkak për pengimin e mirësisë.**

Është transmetuar se Pejgamberi ﷺ doli te shokët e tij ﷺ dhe tha: **"M'u tregua Nata e Kadrit dhe desha t'ju njoftoja për të, por dy njerëz po grindeshin mes vete."** Domethënë, po kundërshtonin njëri-tjetrin me fjalë. Pastaj tha: **"Filani dhe filani u grindën, prandaj ajo u ngrit."**

Pra, ndonjëherë **armiqësia ndërmjet muslimanëve, ngritja e zërit gjatë grindjeve dhe urrejtja janë shkak për largimin e bereqetit prej tyre.**

Dhe **bereqeti më i madh është bereqeti i dijes.**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Të agjërojnë dhe të japin sadaka."**

Kjo bazohet në kuptimin e përgjithshëm se **agjërimi ka vlerë dhe është prej shkaqeve të pranimit të duasë**. Po kështu edhe sadakaja. Gjithashtu, prej shkaqeve të ndalimit të shiut është edhe mosdhënia e zekatit.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Dhe u cakton atyre një ditë në të cilën do të dalin."**

Argument se imami u cakton njerëzve një ditë në të cilën do të dalin është hadithi i Aishes, Allahu qoftë i kënaqur me të, i transmetuar nga Ebu Davudi dhe Ahmedi, se **Pejgamberi ﷺ u caktoi atyre një ditë**.

Kjo tregon se është më e pëlqyeshme që imami **t'u caktojë njerëzve paraprakisht një ditë**, në mënyrë që ata të përgatiten për atë ditë me adhurime, sadaka dhe vepra të ngjashme.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Dhe pastrohet."**

Sepse ai do të dalë për të kryer një adhurim dhe për t'iu lutur Allahut të Lartësuar.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Dhe nuk parfumohet."**

Në mënyrë që të **shfaqë përgjërimin dhe përuljen ndaj Allahut të Lartësuar.**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Dhe del i përulur, me frikërespekt, i nënshtruar dhe duke iu përgjëruar Allahut."**

Argument për këtë është ajo që është vërtetuar tek Ahmedi dhe Ebu Davudi nga hadithi i Ibn Abbasit, Allahu qoftë i kënaqur me të, i cili ka thënë se **Pejgamberi ﷺ doli për namazin e istiskasë i nënshtruar, i përulur, me frikërespekt dhe duke iu përgjëruar Allahut.**

Pra, Ibn Abbasi, Allahu qoftë i kënaqur me të, ka sqaruar se Pejgamberi ﷺ doli në këtë gjendje: **i përulur, me frikërespekt, i nënshtruar dhe duke iu përgjëruar Allahut.**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Dhe me të dalin njerëzit e devotshëm dhe të mirë."**

Sa i përket daljes së njerëzve të devotshëm dhe të mirë, argument për këtë është se, kur Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, dëshironte të bënte istiska, **e merrte me vete Abbasin**, Allahu qoftë i kënaqur me të. Po kështu, ata që erdhën pas tyre bënin istiska me Esued ibn Jezid en-Nehaiun, nxënësin e Abdullah ibn Mesudit, Allahu qoftë i kënaqur me të. Ai ishte njeri i mirë dhe shpresohej që duaja e tij të pranohej.

Prandaj, **dalja për dua së bashku me njerëzit e devotshëm dhe të mirë është sunet.**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Dhe të moshuarit dhe fëmijët që kanë arritur moshën e dallimit."**

Domethënë, është sunet që të dalin edhe **fëmijët që kanë arritur moshën e dallimit, pas moshës shtatëvjeçare, si dhe të moshuarit**, sepse Pejgamberi ﷺ ka thënë: **"Ju furnizoheni vetëm për shkak të të dobëtëve tuaj."**

Nga këto dy shprehje, të cilat tregojnë se është sunet të dalin të moshuarit dhe fëmijët që kanë arritur moshën e dallimit, disa fukaha kanë nxjerrë edhe një kuptim tjetër: **fëmijës që ende nuk ka arritur moshën e dallimit i lejohet të dalë, por dalja e tij nuk është sunet.**

Pra, për fëmijët nën moshën e dallimit, dalja lejohet, por nuk është sunet. Kjo është çështja e parë.

Çështja e dytë: Po kështu, për gratë e moshuara dalja nuk është sunet, por është e lejuar. Kështu ka përmendur autori i *Sherh el-Munteha*.

Gjithashtu, nga kjo fjali kuptohet se për ata që autori nuk i ka përmendur, dalja nuk është sunet, por vetëm e lejuar. Përmendëm fëmijët nën moshën e dallimit dhe gratë e moshuara. Fukahatë kanë përmendur si shembull edhe **kafshët**: nxjerrja e kafshëve në musala nuk është sunet, por është e lejuar.

وَإِنْ خَرَجَ أَهْلُ الذِّمَّةِ مُنْفَرِدِينَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ لَا بِيَوْمٍ: لَمْ يُمْنَعُوا.

“Nëse ithtarët e dhimmes (jomuslimanët që jetojnë nën mbrojtjen e shtetit islam) dalin veçmas nga muslimanët, por jo në një ditë tjetër, nuk pengohen.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Nëse ithtarët e dhimmes (jomuslimanët që jetojnë nën mbrojtjen e shtetit islam) dalin veçmas nga muslimanët, por jo në një ditë tjetër, nuk pengohen.”**

Nëse ithtarët e dhimmes dëshirojnë të dalin në musala për t’i kërkuar Allahut të Lartësuar shi dhe për t’iu lutur Atij, ata nuk pengohen të dalin, por me dy kushte:

Kushti i parë: Dalja e tyre të jetë **në të njëjtën ditë kur dalin muslimanët**, sepse, nëse do të dilnin në një ditë tjetër dhe atë ditë do të binte shi, njerëzit ose ata me besim të dobët mund të mendonin se shiu erdhi për shkak të duasë së ithtarëve të dhimmes. Prandaj, dalja e tyre duhet të jetë në të njëjtën ditë me daljen e muslimanëve.

Kushti i dytë: Ata duhet të dalin **në një vend të veçantë nga muslimanët**, pra të mos jenë së bashku me muslimanët në të njëjtin vend. Kjo bëhet që muslimanët të dallohen prej tyre dhe të jenë më të përulur në lutjen ndaj Allahut të Lartësuar dhe më të kthyer tek Ai. Kjo sepse në duatë e ithtarëve të dhimmes mund të ketë shumë gjëra prej shirkut, prandaj dallimi ndërmjet tyre dhe muslimanëve është i rëndësishëm gjatë duasë.

Fukahatë thonë se nga fjala e autorit, se nëse ata dalin nuk pengohen, kuptohet se **dalja e tyre është e lejuar, ndërsa urdhërimi i tyre që të dalin për istiska është i papëlqyeshëm.**

Pra, ky është kuptimi i kësaj fjalie: **është e papëlqyeshme që ithtarët e dhimmes të urdhërohen të dalin për istiska, por nëse dalin me dëshirën e tyre, kjo është e lejuar dhe nuk pengohen.**

،فَيُصَلِّي بِهِمْ، ثُمَّ يَخْطُبُ وَاحِدَةً، يَفْتَتِحُهَا بِالتَّكْبِيرِ كَخُطْبَةِ العِيدِ، وَيُكْثِرُ فِيهَا الاسْتِغْفَارَ وَقِرَاءَةَ الْآيَاتِ الَّتِي فِيهَا الْأَمْرُ بِهِ“
.”وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ فَيَدْعُو بِدُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ، وَمِنْهُ: «اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا...» إِلَى آخِرِهِ

“Pastaj ua fal namazin, e më pas mban një hutbe. E fillon atë me tekbir, sikurse hutben e Bajramit. Gjatë saj bën shumë istigfar dhe lexon shpesh ajetet në të cilat urdhërohet istigfari. I ngre duart dhe bën dua me duatë e Pejgamberit ﷺ, prej të cilave është: ‘O Allah, na dhuro shi që na shpëton nga thatësira...’, deri në fund të duasë.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Pastaj ua fal namazin.”**

Domethënë, ua fal sikurse namazin e dy Bajrameve: dy rekate, **në rekatin e parë me gjashtë tekbire shtesë**, ndërsa në të dytin me pesë, pa e llogaritur tekbirin e kalimit.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Pastaj ua fal namazin, e më pas mban një hutbe.”**

Sa i përket mbajtjes së **një hutbeje** në istiska, ky është mendimi i një numri fukahash të hadithit dhe kjo është ajo që është transmetuar nga sahabët, Allahu qoftë i kënaqur me ta. Madje, më shumë se një dijetar ka thënë se **nuk është transmetuar nga Pejgamberi ﷺ dhe as nga ndonjëri prej sahabëve të tij ﷺ se për istiska janë mbajtur dy hutbe.**

Për istiska mbahet vetëm **një hutbe**.

Ndërsa ajo që kuptohet nga hadithi i Ibn Abbasit, Allahu qoftë i kënaqur me të, se **namazi i istiskasë është sikurse suneti i dy Bajrameve**, ka të bëjë me formën e namazit dhe me hutben e parë, e jo me hutben e dytë.

Prandaj, nuk është transmetuar nga Pejgamberi ﷺ se ka mbajtur më shumë se një hutbe për istiska. Kështu, **nuk është e ligjësuar të mbahet më shumë se një hutbe**, dhe këtë mendim e kanë shumë prej fukahave të selefit.

Prej argumenteve që tregojnë se bëhet fjalë për një hutbe është edhe transmetimi i Ibn Abbasit, Allahu qoftë i kënaqur me të. Kur përmendi istiskanë e Pejgamberit ﷺ, ai tha: **“Doli në musala dhe mbajti një hutbe që nuk ishte sikurse hutbja juaj.”**

Kjo tregon se **hutbja e istiskasë dallon nga hutbet e tjera**. Në xhuma dhe në dy Bajramet mbahen nga dy hutbe, ndërsa për istiska kuptohet se mbahet **një hutbe**, në përputhje me atë që është transmetuar nga Pejgamberi ﷺ.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“E fillon atë me tekbir, sikurse hutben e Bajramit.”**

Domethënë, sikurse **hutben e parë të Bajramit**. Ndërsa hutbe të dytë në istiska nuk ka. Prandaj, hutben e istiskasë e fillon me **nëntë tekbire të njëpasnjëshme**, bazuar në hadithin e Ubejdullah ibn Abdullah ibn Utbe ibn Mesudit, i cili ka thënë: **“Prej sunetit është që hutbja e Bajramit të fillojë me nëntë tekbire të njëpasnjëshme.”**

Cili është argumenti se hutbja e istiskasë fillon me tekbir?

Dijetarët kanë përmendur disa hadithe. Prej tyre është hadithi i Ibn Abbasit, Allahu qoftë i kënaqur me të, të cilin e përmenda pak më parë: **“Ai ﷺ mbajti një hutbe që nuk ishte sikurse hutbja juaj; vazhdoi duke bërë dua, duke u përgjëruar dhe duke marrë tekbir.”**

Argumenti i dytë është ajo që është transmetuar nga Aishja, Allahu qoftë i kënaqur me të, tek imam Ahmedi dhe të tjerë, megjithëse hadithi i Aishes ka njëfarë dobësie. Ajo transmeton se Pejgamberi ﷺ, kur deshi ta falte namazin e istiskasë, i njoftoi njerëzit dhe u caktoi atyre një ditë për të dalë, pastaj ua fali namazin. Ajo tha: **“Mori tekbir, e falënderoi Allahun dhe bëri dua.”**

Pra, fjala e saj: **“Mori tekbir”**, tregon se hutbja e istiskasë fillon me tekbir dhe se **tekbiri bëhet para falënderimit të Allahut.**

Gjithashtu, te Taberaniu ka ardhur një hadith i drejtpërdrejtë, por shumë i dobët, se **Pejgamberi ﷺ e fillonte hutben e istiskasë me tekbir.** Ky transmetim ka ardhur nga Ibn Abbasi, Allahu qoftë i kënaqur me të, por dobësia e tij është e madhe.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe gjatë saj bën shumë istigfar.”**

Siç ka ardhur në hadithin e Ibn Abbasit, Allahu qoftë i kënaqur me të, të cilin e përmenda pak më parë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe lexon shpesh ajetet në të cilat urdhërohet istigfari.”**

Është transmetuar se **Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, u mbajti njerëzve hutbe për istiska dhe u mjaftua me istigfar dhe me leximin e ajeteve që flasin për istigfarin.**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe i ngre duart dhe bën dua me duatë e Pejgamberit ﷺ.”**

Lidhur me fjalën e tij: **“Dhe i ngre duart”**, fukahatë thonë: **i ngre duart me shpinën e tyre të drejtuar nga qielli.** Shpina e duarve mund të drejtohet nga qielli vetëm në një mënyrë: **duke i ngritur duart mbi kokë.**

Kur Ibn Rexhebi, Allahu e mëshiroftë, foli për atë që është transmetuar nga Muhamed ibn el-Hanefije se **duaja e shpresës bëhet me pëllëmbët, ndërsa duaja e frikës me shpinën e duarve**, tha se disa njerëz mendojnë se duaja e frikës bëhet thjesht duke i kthyer duart në atë mënyrë. Ai tha: **“Kjo nuk është e saktë.”**

Format e transmetuara nga Pejgamberi ﷺ për ngritjen e duarve gjatë duasë, të marra së bashku, janë **katër forma**:

Forma e parë: Personi i mban **pëllëmbët të drejtuara nga fytyra e tij dhe nga qielli**. Pra, pëllëmbët janë të drejtuara njëkohësisht nga fytyra dhe nga qielli.

Forma e dytë: Personi i mban **pëllëmbët të drejtuara nga fytyra e tij, ndërsa majat e gishtave i drejton nga qielli.** Edhe kjo formë është e ligjësuar gjatë duasë.

Vetëm këto dy forma janë të ligjësuara brenda namazit. Në duanë e kunutit janë të ligjësuara vetëm këto dy forma: ose pëllëmbët të jenë të drejtuara nga qielli, ose majat e gishtave të jenë të drejtuara nga qielli. **Në të dyja rastet, pëllëmbët janë të drejtuara nga fytyra.**

Forma e tretë: Pëllëmbët të jenë të drejtuara nga qielli, ndërsa shpina e duarve të jetë e drejtuar nga fytyra.

Forma e katërt: Është ajo që bëhet në istiska dhe që është transmetuar nga Ibn Abbasi, Allahu qoftë i kënaqur me të. Ai ka thënë: **“Shpinën e duarve e drejton nga qielli.”** Nga kjo kuptohet se pëllëmbët janë të drejtuara nga fytyra.

Kjo është forma që është transmetuar edhe nga Enesi, Allahu qoftë i kënaqur me të, se **Pejgamberi ﷺ bëri dua duke e drejtuar shpinën e duarve nga qielli, derisa i ra ridaja e tij ﷺ.**

Sa u përket **dy formave të fundit**, fukahatë kanë theksuar se duart nuk ngrihen në këto forma brenda namazit. Kjo sepse është sunet që gjatë duasë personi ta drejtojë shikimin nga duart e tij, ndërsa në këto dy forma duart janë mbi kokë dhe personit i është ndaluar ta ngrejë shikimin drejt qiellit.

Pra, në istiska ngritja e duarve bëhet në këtë formë.

Në përgjithësi, duart ngrihen gjatë hutbes, gjatë duasë së përgjithshme, si dhe në namazin e istiskasë pasi të mbahet hutbja.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Pastaj bën dua me duanë e Pejgamberit ﷺ."**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Prej saj është: 'Allahumme eskina gajthen mugithen...', deri në fund."**

Natyrisht, nga Pejgamberi ﷺ janë transmetuar shumë dua për istiska, por unë do të shpjegoj vetëm atë që ka përmendur autori dhe do të përmend edhe një dobi nga fjala e tij.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Prej saj është: 'O Allah, na dhuro shi që na sjell shpëtim...', deri në fund."**

Fjala **"gajth"** do të thotë **shi**, ndërsa **"mugith"** është ai që largon vështirësinë nga njerëzit. Pra, kuptimi është:

"O Allah, na dhuro shi që na e largon vështirësinë."

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Deri në fund."**

Ai nuk e përmendi duanë të plotë. Disa dijetarë thonë se kjo është bërë për shkurtim. Mirëpo, sipas mendimit tim, autori me këtë ka dashur të tregojë një dobi tjetër: hadithi është transmetuar në **tri versione**, të cilat përputhen të gjitha në pjesën e parë: **"Allahumme eskina gajthen mugithen"**, ndërsa ndryshojnë në atë që vjen pas saj. Ndoshta autori ka dashur të tregojë se për këtë dua janë transmetuar më shumë se një formulim.

Formulimi i parë, i cili është më i sakti, është transmetuar nga Ebu Davudi dhe Ahmedi nga hadithi i Xhabirit, Allahu qoftë i kënaqur me të, me sened të saktë. Pejgamberi ﷺ ka thënë në duanë e istiskasë:

"O Allah, na dhuro shi që na sjell shpëtim, të këndshëm, të dobishëm, të shpejtë e jo të vonuar, të dobishëm e jo të dëmshëm."

Ky është transmetimi më i saktë i këtij hadithi.

Formulimi i dytë është transmetuar tek Ibn Maxhe dhe në të ka dobësi. Ibn Rexhebi, në *Fet'hul-Bari*, ka vlerësuar se ai është mursel, nga fjala e Habibit. Në të thuhet:

“O Allah, na dhuro shi që na sjell shpëtim, të bollshëm, të këndshëm, pjellor dhe të rrëmbyeshëm, të shpejtë e jo të vonuar.”

Ky formulim është transmetuar tek Ibn Maxhe.

Formulimi i tretë është më i gjatë se të tjerët dhe njëkohësisht më i dobëti prej tyre. E ka transmetuar Shafiu në librin *El-Umm*. Dobësia e tij vjen nga dy shkaqe: **është mursel dhe njëri prej transmetuesve të tij është i dobët.** Ndërsa formulimi i dytë ka vetëm dobësinë e irsalit dhe për këtë arsye është më i saktë se i treti.

Në formulimin e tretë thuhet:

“O Allah, na dhuro shi që na sjell shpëtim, të këndshëm, të dobishëm, pjellor, të bollshëm, të përhapur, gjithëpërfshirës, të vazhdueshëm. O Allah, na dhuro shi dhe mos na bëj prej atyre që humbin shpresën.”

Pastaj në transmetim vazhdon një dua më e gjatë.

Pra, arsyeja përse autori nuk e plotësoi duanë është se **janë transmetuar disa versione të ndryshme të vazhdimit të saj**, ndërsa të gjitha përputhen në pjesën e parë:

“Allahumme eskina gajthen mugithen” — “O Allah, na dhuro shi që na sjell shpëtim.”

وَإِنْ سُقُوا قَبْلَ خُرُوجِهِمْ: شَكَرُوا اللَّهَ، وَسَأَلُوهُ الْمَزِيدَ مِنْ فَضْلِهِ

“Nëse u bie shi para se të dalin, e falënderojnë Allahun dhe i kërkojnë Atij edhe më shumë nga mirësia e Tij.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Nëse u bie shi para se të dalin, e falënderojnë Allahun dhe i kërkojnë Atij edhe më shumë nga mirësia e Tij.”**

Sa i përket rënies së shiut në lidhje me istiskanë, dijetarët thonë se ka disa gjendje:

Gjendja e parë: që shiu të bjerë pasi ta kenë përfunduar namazin. Në këtë rast nuk ka ndonjë paqartësi, sepse ata tashmë e kanë përfunduar namazin e tyre.

Gjendja e dytë: që shiu të bjerë gjatë namazit. Në këtë rast, **ata e vazhdojnë dhe e përfundojnë namazin.**

Gjendja e tretë: që shiu të bjerë pasi të jenë përgatitur për të dalë për istiska. Për shembull, janë përgatitur për të dalë, por atë mëngjes bie shi. Në këtë rast, **ata përsëri dalin dhe e falin namazin, mirëpo namazi i tyre falet si falënderim ndaj Allahut të Lartësuar.**

Gjendja e katërt: që shiu të bjerë para se të kenë filluar përgatitjet për të dalë. Për shembull, është caktuar që istiskaja të bëhet të hënën, por bie shi të shtunën dhe të dielën dhe reshjet janë të bollshme. Meqë shiu ka rënë para se të përgatiten për të dalë, dijetarët thonë se **nuk dalin për istiska.**

Pra, lidhur me rënien e shiut gjatë namazit ose para daljes, çështja mund të përmblidhet në këto raste:

Nëse shiu bie gjatë namazit, e vazhdojnë dhe e përfundojnë atë.

Nëse shiu bie pasi janë përgatitur për të dalë, dalin dhe e falin namazin si falënderim ndaj Allahut.

Ndërsa, nëse shiu bie **para se të përgatiten për të dalë**, pra kur ka ende shumë kohë deri në daljen e tyre, atëherë nuk dalin.

Prandaj, me fjalën e autorit: **“Nëse u bie shi para se të dalin”**, nënkuptohet rasti kur shiu bie **pasi ata janë përgatitur për të dalë**. Në këtë rast, e falënderojnë Allahun, i kërkojnë Atij edhe më shumë nga mirësia e Tij **dhe e falin namazin**.

Ndërsa, nëse shiu bie **para daljes së tyre dhe para se të jenë përgatitur për të dalë**, atëherë e falënderojnë Allahun e Lartësuar **pa e falur namazin e istiskasë**.

وَيُنَادَى: الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ

“Dhe thirret: ‘Es-salatu xhami‘ah’ (Ejani dhe tubohuni për namaz).”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe thirret: ‘Es-salatu xhami‘ah’.”**

Shumica e fukahave të mëvonshëm janë të mendimit se shprehja **“Es-salate xhami‘aten”** shqiptohet me nasb në të dyja fjalët. Fjala *es-salate* është në nasb për shkak të nxitjes, ndërsa *xhami‘aten* është në nasb si hal.

Nga disa dijetarë është transmetuar se lejohet shqiptimi si me nasb (me mbaresën **-e/-en**), ashtu edhe me raf‘ (me mbaresën **-u/-un**). Pra, mund të thuhet: **“Es-salate xhami‘aten”** ose **“Es-salatu xhami‘atun”**.

Të dyja format janë të sakta. Këtë e ka transmetuar Ibn Hamdani në librin *Er-Ri‘aje*, ku ka thënë se të dyja format janë të sakta. Edhe nga ana gjuhësore, të dyja janë të sakta: si raf‘i i të dyja fjalëve, ashtu edhe nasbi i tyre.

Sa i përket istiskasë, dijetarët te ne nuk e bëjnë këtë thirrje. Ata thonë se njerëzit mblidhen pa të. Natyrisht, dijetarët kanë mendimin e tyre në disa çështje dhe për këtë arsye mund t’i lënë disa gjëra.

وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِهَا: إِذْنُ الإِمَامِ

“Për faljen e tij nuk kushtëzohet leja e imamit.”

Për këtë arsye, **namazi i istiskasë mund të falet edhe veçmas.**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Për faljen e tij nuk kushtëzohet leja e imamit.”**

وَيُسَنُّ أَنْ يَقِفَ فِي أَوَّلِ المَطَرِ، وَإِخْرَاجُ رَحْلِهِ وَثِيَابِهِ لِيُصِيبَهَا

“Është sunet që, kur fillon të bjerë shi, të qëndrojë nën të dhe t’i nxjerrë sendet dhe rrobat e tij që t’i lagë shiu.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Është sunet që, kur fillon të bjerë shi, të qëndrojë nën të.”**

Qëndrimi këtu bëhet për dy arsye:

E para: që shiu t’i bjerë mbi kokë, siç është transmetuar nga Pejgamberi ﷺ se ka thënë për shiun: **“Ai sapo ka ardhur nga Zoti i tij.”**

E dyta: që të qëndrojë në këmbë për të bërë dua, sepse shpresohet më shumë që duaja e bërë në këmbë të pranohet.

Për këtë arsye, Pejgamberi ﷺ, ditën e Arafatit, qëndroi në këmbë dhe bëri dua. Po kështu, gjatë istiskasë, Pejgamberi ﷺ bëri dua në këmbë, i drejtuar nga kibla.

Gjithashtu, Allahu i Lartësuar thotë: **“Dhe qëndroni para Allahut të bindur.”** [El-Bekare: 238]

Sipas disa komentimeve të këtij ajeti, fjala këtu ka të bëjë me qëndrimin në këmbë gjatë namazit. Ndërsa disa të tjerë kanë thënë se *kunuti* këtu ka kuptimin e duasë. Sipas këtij kuptimi, domethënia do të ishte: **qëndroni në këmbë gjatë duasë, sepse kështu shpresohet më shumë që duaja të pranohet.**

E ngjashme me këtë është edhe ajo që përmenda lidhur me kohën e betejës së Bedrit dhe raste të tjera. Arabët më parë besonin se, nëse një person ishte në këmbë kur bëhej dua kundër tij, duaja e godiste, ndërsa nëse nuk ishte në këmbë, nuk e godiste.

Për këtë arsye, kur Pejgamberi ﷺ gjatë betejës së Bedrit bëri dua kundër kundërshtarëve të tij ﷺ për shkatërrimin e tyre, Ebu Sufjani, i cili në atë kohë ishte idhujtar, ishte së bashku me Muaviun dhe e urdhëroi atë të shtrihej përtokë, në mënyrë që të mos e godiste duaja e Pejgamberit ﷺ.

Ndoshta kjo ishte prej **gjurmëve të mbetura tek ata nga feja e Ibrahimit**, Allahu e di më së miri.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe t’i nxjerrë sendet dhe rrobat e tij që t’i lagë shiu.”**

Kjo bazohet në atë që është transmetuar nga Pejgamberi ﷺ: **që shiu t’i prekë ato, sepse ai sapo ka ardhur nga Zoti i tij.**

،فَإِذَا زَادَتِ المِيَاهُ وَخِيفَ مِنْهَا؛ سُنَّ أَنْ يَقُولَ: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الضِّرَابِ، وَالْآكَامِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ، رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ»، الْآيَةَ.”

“Nëse ujërat shtohen dhe ekziston frika prej tyre, është sunet të thuhet: ‘O Allah, rreth nesh e jo mbi ne! O Allah, mbi kodrina, vende të ngritura, në brendësi të luginave dhe në vendet ku rriten pemët. Zoti ynë, mos na ngarko me atë që nuk kemi fuqi ta përballojmë...’, deri në fund të ajetit.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Nëse ujërat shtohen dhe ekziston frika prej tyre, është sunet të thuhet: ‘O Allah, rreth nesh e jo mbi ne! O Allah, mbi kodrina, vende të ngritura, në brendësi të luginave dhe në vendet ku rriten pemët.’”**

Në hadithin e Enesit, Allahu qoftë i kënaqur me të, është vërtetuar se Pejgamberi ﷺ e ka bërë këtë. Kur reshjet u shtuan, **i njëjti njeri që kishte ardhur në xhumanë e parë erdhi përsëri dhe i tha Pejgamberit ﷺ: “Njerëzit po shkatërrohen.”** Atëherë Pejgamberi ﷺ e bëri këtë dua dhe shiu pushoi.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe thotë: ‘Zoti ynë, mos na ngarko me atë që nuk kemi fuqi ta përballojmë...’, deri në fund të ajetit.”**

Kjo hyn në kuadër të **bërjes së duasë me fjalët e Kuranit**. Nuk ka dyshim se duaja më e plotë është ajo që përmban fjalët e Librit të Allahut të Lartësuar.

Për këtë arsye, disa prej selefit, si Ejub es-Sihtijani, kur bënin kunut në namaz, nuk bënin dua përveçse me ato dua që kanë ardhur në Kuran. Këtë e ka transmetuar Jakub ibn Sufjani në librin *El-Ma‘rife ue et-Tarih*. Pra, **ndër duatë më të plota, për të cilat shpresohet më shumë se do të pranohen, janë ato që kanë ardhur në Librin e Allahut të Lartësuar.**

Këtu ka vetëm një vërejtje me të cilën do ta përfundojmë këtë çështje, kapitullin dhe mësimin e sotëm.

Në dorëshkrimin e *Munteha el-Iradat*, të shkruar me dorën e vetë autorit, siç e ka përmendur edhe Ibn Kaidi, thuhet: **“Dhe bën dua e thotë: ‘Zoti ynë, mos na ngarko...’”**, pa lidhëzën **“dhe”** para fjalëve *“Zoti ynë”*.

Është thënë se ky është një gabim i autorit, ndërsa është thënë edhe se ai e ka bërë qëllimisht, sepse këtu nuk ka ndonjë fjali paraprake me të cilën të lidhet kjo fjali, pasi është përmendur vetëm kjo dua dhe jo fjalitë që vijnë para saj.

Prandaj, ai që bën dua vetëm me këtë fjali, mund ta thotë atë **pa lidhëzën “dhe”**. Këtë e ka përmendur edhe Ibn Kaidi në shënimet e tij mbi *El-Munteha*.

كِتَابُ الجَنَائِزِ

Libri mbi dispozitat e xhenazeve

Sot, me lejen e Allahut të Lartësuar, fillojmë me **Librin mbi dispozitat e xhenazeve**.

Fukahatë, Allahu i mëshiroftë, në këtë kapitull përmendin **dispozitat e namazit të xhenazes**. Para tyre përmendin çfarë bëhet me të vdekurin, si mënyrën e larjes dhe qefinosjes së tij, si dhe çfarë bëhet me të kur është në prag të vdekjes dhe pas vdekjes.

Pas trajtimit të namazit të xhenazes, ata përmendin çfarë bëhet më pas me të vdekurin, si **mënyrën e varrosjes së tij dhe dispozitat që lidhen me të**.

Mirëpo, ata i kanë dhënë përparësi aspektit të namazit, sepse ai është **më i dukshmi dhe më i qarti prej këtyre dispozitave**. Për këtë arsye, dispozitat e xhenazeve janë përfshirë në **Librin e Namazit**.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Libri mbi dispozitat e xhenazeve.”**

Fjala **“xhenaze”** në arabisht mund të shqiptohet *xhenāze* ose *xhināze*, dhe të dyja format janë të sakta.

Gjuhëtarët, Allahu i mëshiroftë, kanë bërë dallim ndërmjet shqiptimit të kësaj fjale me zanoren “a” dhe me zanoren “i”.

Ata thonë se, kur shqiptohet **xhenāze**, nënkuptohet **ai që bartet**, ndërsa kur shqiptohet **xhināze**, nënkuptohen **ata që e bartin dhe ecin me të**.

Është thënë gjithashtu se **xhenāze** i referohet të vdekurit, ndërsa **xhināze** tabutit në të cilin bartet ai.

Po ashtu, është thënë se **të dyja format mund të përdoren me të dyja kuptimet**.

Prej dijetarëve që e kanë trajtuar hollësisht këtë çështje është Kadi Ijadi në librin *Mesharik el-Enuar ala Sihah el-Athar*, i cili është prej librave më të rëndësishëm në shpjegimin e fjalëve dhe shprehjeve të dy *Sahihëve* dhe të *Muvettasë* së imam Malikut, Allahu i mëshiroftë të gjithë.

تُسَنُّ عِيَادَةُ المَرِيضِ، وَتَذْكِيرُهُ التَّوْبَةَ وَالوَصِيَّةَ

"Është sunet të vizitohet i sëmuri dhe t'i kujtohen pendimi dhe lënia e testamentit."

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Është sunet të vizitohet i sëmuri dhe t'i kujtohen pendimi dhe lënia e testamentit."**

Çështja e parë që trajtojmë është vizita e të sëmurit. Nuk ka dyshim se vizita e të sëmurit është sunet. Nga Pejgamberi ﷺ janë transmetuar disa hadithe për vlerën e vizitës së të sëmurit, për shpërblimin e madh që i takon atij që e viziton të sëmurin dhe për shpërblimin e madh që Allahu i Lartësuar i jep për këtë.

Madje, Pejgamberi ﷺ e ka konsideruar vizitën e të sëmurit **prej të drejtave të muslimanit ndaj muslimanit**, të cilat duhet të përmbushen.

Mirëpo, ajo që na intereson në këtë çështje, pasi e dimë se vizita e të sëmurit është e ligjësuar, është njohja e **dispozitave të fikhut që lidhen me të**.

Prej këtyre dispozitave është se, sipas **mendimit të njohur të medhhebit**, vizita e të sëmurit është sunet. Ky është mendimi i njohur te fukahatë e mëvonshëm.

Ndërsa disa prej fukahave të mëvonshëm kanë përzgjedhur mendimin që ka zgjedhur shejh Tekijuddin Ibn Tejmije, se **vizita e të sëmurit është obligim kolektiv (farz kifaje)**, sepse Pejgamberi ﷺ e ka numëruar atë prej të drejtave të muslimanit ndaj muslimanit.

Kjo është çështja e parë.

Çështja e dytë: Fjala e autorit, Allahu e mëshiroftë: **"Është sunet të vizitohet i sëmuri."**

Fukahatë thonë se me "të sëmurin" këtu nënkuptohet **çdo person që konsiderohet i sëmurë, edhe nëse sëmundja e tij është e lehtë**.

Disa fukaha, si Ibn el-Munexhxha, kanë thënë se personi nuk vizitohet për tri lloje sëmundjesh: **pezmatimi i syrit, dhimbja e dhëmbit dhe sëmundja e lehtë.** Për këtë kanë transmetuar një hadith, mirëpo ai nuk është i saktë. Ibn el-Xheuzi e ka transmetuar atë në *El-Meudu'at* dhe hadithi është ashtu siç e ka cilësuar Ibn el-Xheuzi, Allahu e mëshiroftë.

Mirëpo, është vërtetuar në një hadith të saktë se njëri prej sahabëve ka thënë: **"Pejgamberi ﷺ më vizitoi për shkak të një dhimbjeje në syrin tim."**

Prandaj, **çdo sëmundje apo dhimbje që e pengon personin ta ushtrojë plotësisht veprimtarinë e tij, si dalja nga shtëpia dhe veprimet e tjera që zakonisht është në gjendje t'i bëjë, e bën të ligjësuar vizitën e tij.** Kjo është çështja e dytë.

Çështja e tretë: Fukahatë thonë se i sëmuri që vizitohet është ai **ndaj të cilit nuk është e ligjësuar ndërprerja e marrëdhënieve**. Ndërsa, nëse ndaj tij është e ligjësuar ndërprerja e marrëdhënieve, qoftë si obligim apo në mënyrë të pëlqyeshme, atëherë nuk vizitohet. Këtë e ka përmendur shprehimisht imam Ahmedi.

Kriteri për të përcaktuar nëse është e obligueshme ose e pëlqyeshme të ndërpriten marrëdhëniet me një person, qoftë për shkak të **kundërshtimit të tij në fe, bidatit apo shfaqjes së hapur të mëkateve**, **është të shihet se ku qëndron dobia më e madhe.**

Sipas mendimit më të saktë, vlerësimi i ndërprerjes së marrëdhënieve **varet nga dobia**. Nëse më e dobishme dhe më e përshtatshme është ndërprerja e marrëdhënieve me të, atëherë ato ndërpriten dhe, nëse ai sëmuret, **nuk është e ligjësuar që të vizitohet**. Por, nëse dobia kërkon të kundërtën, atëherë marrëdhëniet nuk ndërpriten dhe **vizita e tij mbetet në dispozitën e saj të mëparshme.**

Çështja e katërt që kanë përmendur fukahatë është: **Kur fillon koha e vizitës së të sëmurit, në raport me sëmundjen e tij?**

Mendimi i njohur te fukahatë e mëvonshëm, i cili është më i saktë për nga argumenti, është se **i sëmuri vizitohet që nga fillimi i sëmundjes së tij**, pra që nga momenti kur sëmuret.

Disa fukaha kanë thënë se i sëmuri nuk vizitohet derisa të kalojnë tri ditë. Mirëpo, kuptimi i dukshëm i hadithit — dhe ky është mendimi që kanë marrë për bazë fukahatë e mëvonshëm — tregon se **vizita fillon që në fillim të sëmundjes**.

Ligjësimi i vizitës vazhdon deri në **vdekjen e të sëmurit ose shërimin e tij**, pavarësisht nëse i sëmuri është i vetëdijshëm apo jo. Buhariu, Allahu e mëshiroftë, madje ka vendosur një kapitull për **vizitën e të sëmurit që nuk i njeh ata që ndodhen pranë tij**, siç është personi që ka humbur vetëdijen.

Çështja e fundit që përmendin fukahatë lidhur me vizitën e të sëmurit ka të bëjë me kohën e ditës kur bëhet vizita.

Është transmetuar se imam Ahmedi ka thënë se është e pëlqyeshme që vizita e të sëmurit të bëhet **në fillim ose në fund të ditës**. Domethënë, të mos bëhet në mes të ditës dhe as gjatë natës.

Ata kanë thënë se arsyeja është se, sipas zakonit të asaj kohe, kohët më të përshtatshme për vizita dhe për pritjen e mysafirëve ishin **fillimi i ditës ose fundi i saj, pra pasditja**.

Për këtë arsye, Ibn Muflihu në *El-Furu‘* ka thënë se më e afërta është që kjo të ketë qenë **në varësi të kohës dhe rrethanave në të cilat ka jetuar imam Ahmedi**. Gjithashtu, mund të thuhet se kjo çështje **varet nga zakoni i njerëzve dhe nga ajo që ata e konsiderojnë kohë të përshtatshme për vizitë**.

Prandaj, kush dëshiron ta vizitojë një të sëmurë, **duhet të interesohet se cila kohë është më e përshtatshme për të**, sepse vizita nuk është e përshtatshme në çdo kohë, por bëhet në kohën që i përshtatet të sëmurit. Zakonet e njerëzve ndryshojnë në këtë drejtim, siç e ka sqaruar shejh Muhamed ibn Muflihu, Allahu e mëshiroftë.

Ka edhe shumë çështje që lidhen me **vizitën e të sëmurit**, siç është kohëzgjatja e vizitës: sa duhet të qëndrojë personi tek i sëmuri?

Sunet është që **vizita tek i sëmuri të mos zgjatet**, përveçse kur i sëmuri ndihet mirë me praninë e vizitorit.

Disa fukaha janë përpjekur të përcaktojnë një kohëzgjatje për vizitën dhe kanë thënë se masa më e përafërt me të cilën mund të përcaktohet është **koha e qëndrimit ndërmjet dy hutbeve**.

Më herët përmendëm se disa fukaha e kanë përcaktuar kohën e qëndrimit ndërmjet dy hutbeve me aq sa zgjat leximi i sures El-Ihlas. Mirëpo, në të vërtetë, **ky përcaktim nuk ka bazë**.

Për këtë arsye, Ibn Muflihu gjithashtu thotë në *El-Furu‘* se më e drejtë është të thuhet se **kohëzgjatja e vizitës dhe koha që vizitori qëndron tek i sëmuri varen nga zakoni i njerëzve, nga nevoja e të sëmurit dhe nga fakti nëse ai ndihet mirë me praninë e vizitorëve apo jo.**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe t’i kujtohen pendimi dhe lënia e testamentit.”**

Fjala e autorit: **“t’i kujtohet pendimi” vlen** për çdo sëmundje, qoftë ajo sëmundje e rrezikshme apo jo. Kjo sepse prej njeriut kërkohen **pendimi dhe kthimi tek Allahu i Lartësuar në çdo kohë**.

Kur fukahatë kanë folur për t’ia kujtuar të sëmurit që të pendohet, kanë trajtuar edhe këtë çështje: **A duhet që vizitori t’ia theksojë më shumë shpresën apo frikën?**

Pra, kur dëshiron t’ia kujtojë pendimin, a duhet t’i flasë për **shpresën në Allahun e Lartësuar, mirësinë, begatitë, bamirësinë dhe faljen e Tij**, apo t’ia theksojë më shumë frikën, duke i përmendur **Zjarrin, dënimin dhe ashpërsinë e ndëshkimit të Allahut të Lartësuar për atë që mëkaton?**

Edhe fukahatë e mëvonshëm kanë dy qëndrime lidhur me këtë. Disa theksojnë njërën anë e disa tjetrën. **E sakta është që të bashkohen të dyja: shpresa dhe frika.**

Madje, edhe kur personi është pranë vdekjes, pra kur vuan nga një sëmundje që mund të çojë në vdekje, **i kujtohen Xheneti dhe Zjarri, shpresa dhe frika**, sepse njeriu duhet të jetë ndërmjet këtyre dyjave.

Sa i përket fjalës së disa fukahave se **kur njeriu është i shëndetshëm duhet të mbizotërojë frika, ndërsa gjatë sëmundjes duhet të mbizotërojë shpresa**, ky është mendimi i disa prej tyre. Shejh Tekijuddin ka një shtjellim më të hollësishëm të kësaj çështjeje dhe është i mendimit se **duhet të bashkohen të dyja: shpresa dhe frika.**

وَإِذَا نُزِلَ بِهِ: سُنَّ تَعَاهُدُ بَلِّ حَلْقِهِ بِمَاءٍ أَوْ شَرَابٍ، وَنَدْيُ شَفَتَيْهِ بِقُطْنَةٍ، وَتَلْقِينُهُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» مَرَّةً، فَلَا يَزِيدُ عَلَى ثَلَاثٍ إِلَّا أَنْ يَتَكَلَّمَ بَعْدَهُ، فَيُعِيدَ تَلْقِينَهُ بِرِفْقٍ، وَيَقْرَأُ عِنْدَهُ يس، وَيُوَجِّهُهُ لِلْقِبْلَةِ.

“Kur i afrohet vdekja, është sunet që t’i njomet herë pas here fyti me ujë ose me ndonjë pije, t’i lagen buzët me një copë pambuku dhe t’i sugjerohet të thotë: ‘La ilahe il-lAllah’, një herë. Të mos i përsëritet më shumë se tri herë, përveçse nëse flet pas kësaj; atëherë i sugjerohet përsëri me butësi që ta thotë. Pranë tij lexohet surja Jasin dhe ai drejtohet nga kibla.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Kur i afrohet vdekja.”**

Fjala e tij: **“Kur i afrohet vdekja” i referohet** të sëmurit, domethënë, kur atij i vjen vdekja, fillojnë agonitë e saj dhe shfaqen shenjat që i paraprijnë asaj. Ai i ndien këto shenja dhe është ende i vetëdijshëm deri në njëfarë mase.

Kur të sëmurit i afrohet vdekja, ka dispozita të veçanta që lidhen me **veprimet e tij** dhe dispozita të tjera që lidhen me **atë që bëhet me të**. Autori këtu përmend vetëm ato që bëhen me të, ndërsa dispozitat që lidhen me veprimet e tij përmenden në kapitullin e shkurorëzimit dhe në kapitullin e shitblerjes.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Është sunet që t’i njomet herë pas here fyti me ujë ose me ndonjë pije.”**

Pra, kur personit i afrohet vdekja, është e pëlqyeshme që **t’i njomet fyti me ujë ose me ndonjë pije tjetër**. Nuk është kusht që të jetë vetëm ujë; mund të jetë edhe ndonjë pije tjetër, qoftë e ëmbël, e hidhur apo e një lloji tjetër.

Qëllimi i njomjes së fytit, qoftë duke i hedhur pak nga pak lëng në gojë, duke i dhënë të pijë apo në ndonjë mënyrë tjetër, është **që fyti të mos i thahet**. Kjo sepse, siç do ta përmendim pas pak, është e pëlqyeshme që personi në prag të vdekjes ta përmendë Allahun e Lartësuar dhe t’i kujtohet përmendja e Tij. Nëse fyti i thahet për shkak të agonisë së vdekjes, kjo mund ta pengojë të flasë dhe **t’ia vështirësojë shqiptimin e shehadetit**.

Nga ana tjetër, njomja e fytit dhe e buzëve **e freskon dhe e lehtëson personin**, sepse etja mund t’i shkaktojë lodhje dhe plogështi më të madhe sesa kur goja dhe fyti i tij janë të njomura.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe t’i lagen buzët me një copë pambuku.”**

Kjo sepse personit që është në prag të vdekjes ose që i është afruar asaj zakonisht **i thahen buzët**. Prandaj, është e pëlqyeshme që ato t’i njomen me një copë pambuku ose me një pecetë të lagur me ujë. Mund t’i vendoset edhe pak pambuk i lagur në gojë, me shpresë që kjo t’ia lehtësojë **të folurit dhe përmendjen e Allahut të Lartësuar**.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe t’i sugjerohet.”**

Domethënë, këtë ia bën **ai që është i pranishëm pranë personit në prag të vdekjes.**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe t’i sugjerohet të thotë: ‘La ilahe il-lAllah’.”**

Sa i përket sugjerimit që i bëhet personit në prag të vdekjes për të thënë **“La ilahe il-lAllah”**, kjo është sunet, bazuar në hadithin e Ebu Seidit, Allahu qoftë i kënaqur me të, në *Sahihun e Muslimit*, se Pejgamberi ﷺ ka thënë: **“Sugjerojuni atyre që janë në prag të vdekjes të thonë: ‘La ilahe il-lAllah’.”**

Këtu kemi një çështje të rëndësishme: Pejgamberi ﷺ ka përmendur vetëm **pjesën e parë të shehadetit: “La ilahe il-lAllah”**, dhe autori e ka ndjekur tekstin e hadithit në këtë.

Prandaj, fukahatë kanë diskutuar: **A është e pëlqyeshme që t’i sugjerohet vetëm “La ilahe il-lAllah”, apo t’i sugjerohen të dyja pjesët e shehadetit**, duke i thënë: “Thuaj: La ilahe il-lAllah, Muhammedun resulullah”?

Disa prej fukahave të mëvonshëm kanë thënë se **mjafton pjesa e parë**, duke u bazuar në kuptimin e dukshëm të tekstit dhe sepse ajo tregon edhe për atë që vjen pas saj.

Ndërsa disa të tjerë kanë thënë se **i sugjerohen të dyja së bashku: “La ilahe il-lAllah, Muhammedun resulullah.”** Këtë e ka përmendur si një qëndrim edhe Ibn Muflihu, të cilin e kanë ndjekur disa prej fukahave të mëvonshëm.

Në këtë çështje ka hapësirë. Por edhe nëse mjaftohet vetëm me **pjesën e parë të shehadetit, pra me tehlilin “La ilahe il-lAllah”**, kjo është e mjaftueshme sipas kuptimit të dukshëm të tekstit, dhe këtë e kanë përmendur shumë prej fukahave të mëvonshëm.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe t’i sugjerohet të thotë: ‘La ilahe il-lAllah’, një herë.”**

Domethënë, të mos i përsëritet shumë sugjerimi, sepse nëse personit në prag të vdekjes i përsëritet vazhdimisht që ta thotë këtë fjalë, për shkak të gjendjes së rëndë në të cilën ndodhet, mund të bezdiset ose të zemërohet dhe të refuzojë ta thotë. Prandaj, **i sugjerohet vetëm një herë.**

Kuptimi i sugjerimit (*telkin*) është që t'i thuhet: **"Thuaj: La ilahe il-lAllah."**

Ndërsa **përkujtimi** është më i përgjithshëm. Pra, pranë tij mund të thuhet *"La ilahe il-lAllah"* ose të përmendet Allahu në forma të tjera. Mirëpo, telkini, duke i thënë drejtpërdrejt: **"Thuaj"**, bëhet vetëm një herë, bazuar në kuptimin e dukshëm të hadithit: **"Sugjerojuni atyre që janë në prag të vdekjes të thonë: 'La ilahe il-lAllah'."**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Dhe të mos i përsëritet më shumë se tri herë."**

Pra, telkini nuk përsëritet më shumë se tri herë, sepse tekstet zakonisht kanë ardhur me përsëritjen deri në tri herë. Nuk përsëritet më shumë se kaq, në mënyrë që personi të mos bezdiset. Ndërsa **suneti arrihet edhe me një herë.**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Përveçse nëse flet pas kësaj."**

Domethënë, nëse personit në prag të vdekjes i sugjerohet shehadeti, ai e shqipton atë dhe më pas **thotë diçka tjetër që lidhet me çështjet e kësaj bote**, si për shembull lë ndonjë porosi ose flet për diçka tjetër, atëherë është e ligjësuar që t'i sugjerohet përsëri ta thotë shehadetin, edhe nëse me këtë telkini përsëritet më shumë se tri herë.

Argumenti i tyre për këtë është fjala e Pejgamberit ﷺ: **"Kush e ka fjalën e fundit në këtë botë: 'La ilahe il-lAllah', do të hyjë në Xhenet."**

Prandaj, nëse ai e shqipton shehadetin dhe më pas thotë diçka tjetër, **i sugjerohet përsëri ta thotë "La ilahe il-lAllah"**, edhe nëse kështu telkini përsëritet më shumë se tri herë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Përveçse nëse flet pas kësaj."**

Domethënë, pasi e ka shqiptuar shehadetin herën e parë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Atëherë i sugjerohet përsëri."**

Në mënyrë që **fjala e tij e fundit të jetë "La ilahe il-lAllah"**, siç e kemi përmendur më parë në hadithin e transmetuar nga Ebu Davudi dhe Ahmedi, nga Muadhi, Allahu qoftë i kënaqur me të.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe pranë tij lexohet surja Jasin.”**

Leximi i sures Jasin pranë personit në prag të vdekjes është transmetuar në hadith. Tek imam Ahmedi, nga Ma‘kil ibn Jesari, Allahu qoftë i kënaqur me të, transmetohet se Pejgamberi ﷺ ka thënë: **“Lexojeni suren Jasin pranë atyre që janë në prag të vdekjes.”**

Disa dijetarë e kanë konsideruar këtë hadith të saktë, ndërsa të tjerë — dhe këta janë shumica — e kanë konsideruar të dobët.

Në përgjithësi, ky është hadithi më i fortë që është transmetuar posaçërisht për suren Jasin. Kuptimi i tij përforcohet edhe nga ajo që është transmetuar nga sahabët, Allahu qoftë i kënaqur me ta, për **leximin e Kuranit pranë personit në prag të vdekjes**.

Për këtë arsye, dijetarët nuk e kanë kundërshtuar në përgjithësi leximin e Kuranit pranë personit në prag të vdekjes, por e kanë konsideruar të ligjësuar. Edhe nëse hadithi i veçantë për suren Jasin nuk është i saktë, kuptimi i tij përforcohet nga veprimi i sahabëve dhe nga praktika e muslimanëve pas tyre.

Prandaj themi se **është e pëlqyeshme të lexohet Kuran pranë personit në prag të vdekjes**, qoftë surja Fatiha apo sure të tjera. Sa i përket sures Jasin, disa dijetarë e kanë konsideruar hadithin e saj hasen, prandaj edhe leximi i saj pranë personit në prag të vdekjes është i pëlqyeshëm.

Arsyeja për këtë është se Kurani është fjala e Allahut të Lartësuar, prej Tij ka filluar dhe tek Ai kthehet. Kur lexohet pranë personit në atë çast të rëndë, kjo i sjell qetësi shpirtit të tij.

Njeriu përballet me dy nga çastet më të vështira në jetën e tij: **kur del nga barku i nënës dhe kur ndahet nga kjo botë**, pra kur kalon nga një jetë në një tjetër.

Kur në atë çast lexohet fjala e Allahut të Lartësuar, **shpirti i tij qetësohet dhe frika i lehtësohet**. Kjo, me lejen e Allahut të Lartësuar, mund të jetë shkak që dalja e shpirtit t’i lehtësohet.

Nga ana tjetër, leximi i Kuranit mund të jetë shkak që ai **ta përmendë Allahun e Lartësuar**, në mënyrë që fjala e tij e fundit në këtë botë të jetë: “La ilahe il-lAllah”.

Prandaj, **leximi i Kuranit pranë personit në prag të vdekjes është sunet.**

Ndërsa leximi i Kuranit **pas vdekjes** është bidat. Nuk është vërtetuar se pas vdekjes së dikujt është lexuar Kuran pranë tij. Prandaj, leximi i Kuranit pas vdekjes është bidat.

Po kështu, **leximi i Kuranit pranë varrit është bidat.**

Çështja e tretë: leximi i Kuranit dhe dhurimi i shpërblimit të tij për të vdekurin.

Vëreni se këtu kemi **tri çështje të ndryshme**:

E para: leximi i Kuranit pranë personit në prag të vdekjes, gjatë agonisë së tij. Kjo është sunet sipas pajtimit të dijetarëve.

E dyta: leximi i Kuranit pranë të vdekurit ose pranë varrit. Kjo është bidat, pa dyshim.

E treta: leximi i Kuranit pas vdekjes së personit dhe dhurimi i shpërblimit të këtij leximi për të, qoftë para apo pas varrimit, dhe qoftë para apo pas përgatitjes së trupit të tij.

Sa i përket çështjes së tretë, dijetarët kanë mendime të ndryshme. **Shumica e dijetarëve janë të mendimit se lejohet të lexohet Kuran dhe shpërblimi i leximit t’i dhurohet të vdekurit.** Kjo është transmetuar edhe nga disa sahabë.

Imam Shafiu, Allahu e mëshiroftë, ka pasur mendim tjetër dhe ka thënë se **nuk lejohet t’i dhurohet të vdekurit shpërblimi i leximit të Kuranit**. Këtë mendim e kanë zgjedhur edhe dijetarët e thirrjes së shejh Muhamed ibn Abduluehabit dhe nxënësit e tij pas tij.

Ndërsa shumica e dijetarëve, si Maliku, Ebu Hanifeja dhe Ahmedi, janë të mendimit se **lejohet t’i dhurohet të vdekurit shpërblimi i leximit të Kuranit**. Ky mendim është transmetuar edhe nga disa sahabë, Allahu qoftë i kënaqur me ta, dhe është zgjedhur nga shejh Tekijuddin Ibn Tejmije dhe nxënësi i tij.

Kjo është një çështje që ndoshta do ta trajtojmë më hollësisht në një vend tjetër.

Qëllimi këtu është që **duhet të bëjmë dallim ndërmjet këtyre tri çështjeve**: leximit të Kuranit pranë personit në prag të vdekjes, leximit të tij pranë të vdekurit ose pranë varrit, dhe leximit të Kuranit me qëllim që shpërblimi t’i dhurohet të vdekurit.

Sa i përket asaj që është transmetuar në risalen e Ebu Bekr el-Hal-lalit për leximin pranë të vdekurit, **ajo që është përcjellë aty nga sahabët kuptohet se i përket llojit të tretë, pra dhurimit të shpërblimit të leximit për të vdekurin.**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe drejtohet nga kibla.”**

Domethënë, personi që është në prag të vdekjes drejtohet nga kibla.

Këtu, drejtimi nga kibla përfshin dy raste: **personin në prag të vdekjes dhe të vdekurin pas vdekjes së tij.** Dispozitat që u përmendën më parë lidhen posaçërisht me personin në prag të vdekjes, ndërsa kjo fjali e fundit përfshin si atë, ashtu edhe të tjerët.

Madje, fukahatë thonë se kjo përfshin edhe të sëmurin, edhe nëse ende nuk i kanë ardhur agonitë e vdekjes. Nëse gjendja e tij konsiderohet pa shpresë për shërim, është e pëlqyeshme që të drejtohet nga kibla, me shpresë që Allahu i Lartësuar t’ia lehtësojë gjendjen.

Argument për këtë është hadithi i Ubejd ibn Umejrit nga babai i tij, se Pejgamberi ﷺ ka thënë për kiblën: **“Ajo është kibla juaj, kur jeni gjallë dhe kur jeni të vdekur.”**

Prandaj, personi drejtohet nga kibla në fund të jetës së tij dhe po kështu pas vdekjes, siç do ta përmendim, në dashtë Allahu, në mësimin e ardhshëm ose në atë pas tij.

Këtu kemi një çështje shumë të rëndësishme: **Si drejtohet nga kibla personi në prag të vdekjes dhe, po kështu, i vdekuri pas vdekjes së tij?**

Dijetarët kanë përmendur dy forma.

Sipas mendimit të pranuar te shumica e fukahave të mëvonshëm, ai vendoset **në krahun e djathtë, me fytyrë nga kibla**, ngjashëm me formën e namazit. Argumentojnë me fjalën e Pejgamberit ﷺ në hadithin e Imran ibn Husajnit, të transmetuar në *Sahih*: **“Falu në këmbë; nëse nuk mundesh, atëherë ulur; e nëse nuk mundesh, atëherë në krah.”**

Prandaj, sipas tyre, drejtimi nga kibla bëhet duke e vendosur në krahun e djathtë. Nëse kjo nuk është e mundur, atëherë **vendoset shtrirë në shpinë, me këmbët të drejtuara nga kibla**. Ky është mendimi i pranuar te fukahatë e mëvonshëm.

Ndërsa Kadi Alauddin el-Merdaui, i cili ka vdekur në vitin 885 h. dhe është prej autoriteteve kryesore te fukahatë e mëvonshëm, anon më shumë drejt formës së dytë: **që personi të vendoset shtrirë në shpinë, me këmbët të drejtuara nga kibla.**

Në përgjithësi, mospajtimi lidhet vetëm me **formën më të pëlqyeshme të drejtimit**. Të gjithë pajtohen se është e pëlqyeshme që personi të drejtohet nga kibla.

Prandaj, nëse është e mundur pa i shkaktuar vështirësi personit në prag të vdekjes, **vendoset në krahun e djathtë me fytyrë nga kibla**; e nëse kjo i shkakton vështirësi, vendoset shtrirë në shpinë, me këmbët të drejtuara nga kibla.

فَإِذَا مَاتَ: سُنَّ تَغْمِيضُهُ، وَشَدُّ لَحْيَيْهِ، وَتَلْيِينُ مَفَاصِلِهِ، وَخَلْعُ ثِيَابِهِ، وَسَتْرُهُ بِثَوْبٍ، وَوَضْعُ حَدِيدَةٍ عَلَى بَطْنِهِ، وَوَضْعُهُ عَلَى سَرِيرِ غَسْلِهِ مُتَوَجِّهًا مُنْحَدِرًا نَحْوَ رِجْلَيْهِ، وَإِسْرَاعُ تَجْهِيزِهِ إِنْ مَاتَ غَيْرَ فَجْأَةٍ، وَإِنْفَاذُ وَصِيَّتِهِ، وَيَجِبُ فِي قَضَاءِ دَيْنِهِ.

“Kur të vdesë, është sunet t’i mbyllen sytë, t’i lidhet nofulla, t’i zbuten nyjat, t’i hiqen rrobat, të mbulohet me një pëlhurë, t’i vendoset diçka e rëndë prej hekuri mbi bark dhe të vendoset mbi shtratin ku do të lahet, i drejtuar nga kibla dhe me trupin të pjerrët nga këmbët. Gjithashtu, është sunet të shpejtohet përgatitja e tij nëse nuk ka vdekur papritur dhe të zbatohet testamenti i tij, ndërsa shlyerja e borxhit të tij është obligim.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Kur të vdesë.”**

Domethënë, personi që ishte në prag të vdekjes.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Është sunet t’i mbyllen sytë.”**

Argument për këtë është ajo që është vërtetuar në *Musned*, se Pejgamberi ﷺ ka thënë: **“Kur të jeni pranë të vdekurve tuaj, mbylluni sytë, sepse shikimi ngrihet duke ndjekur shpirtin.”**

Gjithashtu, në hadithin e Ummu Selemes, Allahu qoftë i kënaqur me të, transmetohet se Pejgamberi ﷺ hyri tek Ebu Seleme pasi ai kishte vdekur dhe ia gjeti sytë të hapur e shikimin të ngritur. Atëherë **Pejgamberi ﷺ ia mbylli sytë me duart e tij ﷺ të bekuara.**

Prandaj, fukahatë thonë se, sa i përket mbylljes së syve, kjo bëhet si për mashkullin, ashtu edhe për femrën. Mirëpo, nëse mbylljen e syve e bën **një person i gjinisë së kundërt, ai duhet të jetë prej të afërmve me të cilët martesa është e ndaluar**, ndryshe nga dispozitat e larjes së të vdekurit.

Në larjen e të vdekurit, nëse i vdekuri është mashkull, prej femrave nuk e lan askush përveç bashkëshortes së tij, siç do ta përmendim më vonë. Po kështu, nëse e vdekura është femër, prej meshkujve nuk e lan askush përveç bashkëshortit të saj.

Ndërsa për **mbylljen e syve**, nëse i vdekuri është mashkull, këtë mund ta bëjë një mashkull, si dhe një femër që është prej mahremëve të tij; dhe anasjelltas nëse e vdekura është femër.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe t’i lidhet nofulla.”**

Domethënë, është e pëlqyeshme që **t’i mbyllet goja**. Nëse goja e tij ka mbetur e hapur, ajo mbyllet. Mënyrën se si bëhet kjo do ta përmend pas pak.

Argument për këtë është ajo që është transmetuar nga Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, të cilën do ta përmend pas pak.

Arsyeja për këtë, siç kanë thënë fukahatë, është se kur shpirti del nga njeriu, shikimi e ndjek atë dhe sytë mbeten të ngritur. Nëse goja mbetet e hapur, në të mund të hyjnë insekte, si mizat, si dhe pluhur ose gjëra të tjera.

Gjithashtu, nëse nofulla nuk mbyllet menjëherë pas vdekjes, mund të jetë e vështirë të mbyllet më vonë, kur të vijë koha e larjes së të vdekurit. Kjo është e ngjashme me atë që do të përmendim pas pak lidhur me zbutjen e nyjave: nëse nuk bëhet që në fillim, më vonë bëhet më e vështirë.

Në këtë mënyrë ruhet edhe **pamja e dinjitetshme e të vdekurit**, sepse është e përshtatshme që ai të jetë në një gjendje të hijshme dhe jo me gojën e hapur. Prandaj, është e pëlqyeshme që goja t’i mbyllet.

Si bëhet mbyllja e nofullës?

Është transmetuar nga Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, tek Ibn Ebi Shejbe, se ai ka thënë: **“Vendose dorën e djathtë mbi ballin tim, ndërsa të majtën nën nofullën time”**, dhe në këtë mënyrë i mbyllet goja. Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, ia kishte lënë këtë porosi birit të tij, Abdullah ibn Omerit.

Nëse, pasi mbyllet, goja qëndron e mbyllur vetvetiu, atëherë falënderimi i takon Allahut. Por, nëse ka mundësi të hapet përsëri, **nofulla i lidhet me një copë pëlhure ose diçka të ngjashme**, derisa trupi të ngurtësohet. Pas kësaj, zakonisht goja nuk hapet më, përveçse në disa raste të veçanta.

Pra, me fjalën **“t’i lidhet nofulla”** nuk nënkuptohet që ajo domosdoshmërisht të lidhet çdo herë. Fillimisht provohet të mbyllet në mënyrën e përmendur, ndërsa **lidhet vetëm nëse ekziston mundësia që goja të hapet përsëri.**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe t’i zbuten nyjat.”**

Me nyjat që zbuten këtu nënkuptohen: **nyja e bërrylit, nyja e shpatullës, nyja e gjurit dhe nyja e ijës.**

Si bëhet zbutja e nyjave?

Fukahatë thonë se **parakrahu afrohet drejt krahut dhe pastaj shtrihet, ndërsa krahu afrohet drejt trupit dhe pastaj largohet prej tij.** Pra, dora ngrihet dhe ulet, pastaj krahu përkulet dhe shtrihet.

Cila është arsyeja e zbutjes së nyjave?

Sepse, nëse nyjat nuk zbuten menjëherë pas vdekjes, ato mund të **ngurtësohen në një pozicion që e vështirëson larjen e të vdekurit**. Për këtë arsye, gjatë larjes ndodh që disa të vdekur, të cilëve nuk u janë zbutur nyjat, t’i kenë gjymtyrët të ngurtësuara dhe, për shembull, krahu të mos jetë i shtrirë siç duhet.

Të vdekurit i ruhet dinjiteti edhe pas vdekjes, prandaj është më e përshtatshme që trupi i tij të jetë **në një pozicion të rregullt dhe të përshtatshëm**. Siç do ta përmendim, në dashtë Allahu, gjatë shpjegimit të hollësishëm të mënyrës së larjes së të vdekurit, **zbutja e nyjave e lehtëson edhe larjen e tij.**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe t’i hiqen rrobat.”**

Sunet është që **të vdekurit t’i hiqen rrobat**. Argument për këtë është ajo që është vërtetuar në *Musned* dhe në *Sunenin e Ebu Davudit*, se kur Pejgamberi ﷺ ndërroi jetë, sahabët pyetën: **“A t’ia heqim rrobat, ashtu siç ua heqim të vdekurve tanë?”** Kjo tregon se heqja e rrobave të të vdekurit ishte një praktikë e njohur dhe e vendosur tek ata.

Heqja e rrobave të të vdekurit bëhet në dy raste:

Rasti i parë: gjatë larjes së tij. Për këtë nuk ka dyshim dhe do ta përmendim më vonë.

Rasti i dytë: para larjes. Është e pëlqyeshme që rrobat t’i hiqen që në këtë kohë, sepse trupi mund të fryhet më vonë. Në disa kushte, sidomos për shkak të temperaturës ose rrethanave të tjera, trupi i të vdekurit mund të fryhet dhe kjo nuk tregon ndonjë mangësi tek ai apo në fenë e tij. Nëse trupi fryhet, **heqja e rrobave më vonë mund të vështirësohet.**

Një arsye tjetër është se në rrobat e tij mund të ketë **ndonjë send që i përket atij**. Më herët ju kam përmendur rastin e Sufjan ibn Seid eth-Theuriut, Allahu e mëshiroftë. Kur Sufjan ibn Seid eth-Theuriu, Allahu e mëshiroftë, ndërroi jetë dhe ia hoqën rrobat, **në brezin me të cilin mbante të lidhur izarin gjetën një fletë ku kishte të shënuara disa pjesë nga hadithet.**

Prandaj, kur familjarët ia heqin rrobat që herët, mund të gjejnë në to ndonjë send të tij ose **diçka që ai nuk do të dëshironte që ta shihnin të tjerët**. Për këtë arsye, është më e përshtatshme që rrobat t'i hiqen herët, para larjes së tij.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Dhe të mbulohet me një pëlhurë."**

Domethënë, është e pëlqyeshme që **i vdekuri të mbulohet me një pëlhurë**, ashtu siç u veprua me Pejgamberin ﷺ.

Është vërtetuar në hadithin e Aishes, Allahu qoftë i kënaqur me të, se **kur Pejgamberi ﷺ ndërroi jetë, u mbulua me një pëlhurë hibere (pëlhurë e zbukuruar me vija).**

Pra, Pejgamberi ﷺ u mbulua me këtë pëlhurë. Hadithi është transmetuar në dy *Sahihët*.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Dhe t'i vendoset diçka e rëndë prej hekuri mbi bark."**

Domethënë, është e pëlqyeshme që mbi barkun e të vdekurit të vendoset **diçka me peshë, si një copë hekuri**. Autori e ka përmendur hekurin në përputhje me transmetimin që ka ardhur në këtë çështje. Është transmetuar se Enes ibn Malikut, Allahu qoftë i kënaqur me të, i vdiq një person që ishte nën kujdesin e tij dhe ai urdhëroi që **mbi barkun e tij të vendosej një copë hekuri.**

Pra, hekuri është përmendur **si shembull dhe jo si kusht**. Kjo edhe për faktin se hekuri mund të ketë përmasa të vogla, por peshë të madhe. Nëse në vend të tij përdoret diçka tjetër që e përmbush të njëjtin qëllim, kjo është e përshtatshme.

Qëllimi i vendosjes së kësaj peshe është **që barku i të vdekurit të mos fryhet**, sepse fryrja mund ta ndryshojë pamjen e trupit në një formë të papërshtatshme.

A mund ta zëvendësojë këtë vendosja e të vdekurit në frigoriferin për ruajtjen e trupit?

Themi: **Po.** Në kohën tonë përdorimi i frigoriferit e pengon ndryshimin e trupit dhe nuk ia ndryshon pamjen të vdekurit. Prandaj, është e pëlqyeshme që të vendoset në frigorifer, në mënyrë që **trupi të mos pësojë ndryshime dhe të ruhet në gjendje të mirë.**

Sa i përket transmetimit nga Enesi, Allahu qoftë i kënaqur me të, disa dijetarë kanë diskutuar rreth saktësisë së tij, por, në përgjithësi, ai është prej transmetimeve që kanë ardhur në këtë çështje.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe të vendoset mbi shtratin ku do të lahet, i drejtuar nga kibla dhe i pjerrët nga ana e këmbëve.”**

Autori përmend se është e pëlqyeshme që i vdekuri të vendoset **mbi shtratin ku do të bëhet larja e tij**, i drejtuar nga kibla. Shtrati duhet të jetë pak i pjerrët, me pjesën më të ulët **nga ana e këmbëve**.

Fukahatë kanë përmendur dy arsye për këtë:

Arsyeja e parë: Nëse në barkun e të vdekurit ka mbetje, ato mund të dalin pas vdekjes. Mund të dalë jashtëqitje ose, ndonjëherë, urinë. Nëse shtrati është i pjerrët nga ana e këmbëve, **ajo që del rrjedh në atë drejtim dhe jo nga ana e kokës**, sepse koka duhet të nderohet dhe të ruhet.

Arsyeja e dytë: I vdekuri vendoset mbi shtratin ku do të lahet. Kur mbi të derdhet ujë, nëse shtrati është i pjerrët, **uji dhe papastërtitë rrjedhin nga ana e këmbëve dhe nuk grumbullohen nga ana e kokës.**

Natyrisht, sot mënyra e ndërtimit të vendeve dhe shtretërve për larjen e të vdekurve ka ndryshuar. Shtretërit e posaçëm për larje kanë hapje dhe kanale të ndërtuara në mënyrë të tillë që **uji dhe papastërtitë të largohen drejtpërdrejt në kanalizim**.

Prandaj, pjerrësia e shtratit lidhet me qëllimin që duhet të arrihet dhe mund të ndryshojë sipas mënyrës se si është ndërtuar vendi i larjes.

Kjo që përmendin fukahatë lidhet me **kushtet dhe mjetet e kohës së tyre**. Edhe vetë autori ka përmendur në fillim të librit se ka hequr nga *El-Mukni‘* disa çështje që nuk ekzistonin më në kohën e tij, ndonëse ndërmjet tij dhe autorit të *El-Mukni‘* kishte rreth treqind vjet. Ndërsa ndërmjet nesh dhe autorit kanë kaluar më shumë se katërqind vjet. Prandaj, disa mënyra praktike që ekzistonin në kohën e tij mund të ndryshojnë në kohën tonë.

Përjashtim bëjnë ato për të cilat ka ardhur tekst nga Pejgamberi ﷺ; atyre u jepet përparësi, pa dyshim.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe të shpejtohet përgatitja e tij.”**

Domethënë, është e pëlqyeshme që **të shpejtohet përgatitja e të vdekurit**, bazuar në atë që është vërtetuar në dy *Sahihët*, se Pejgamberi ﷺ ka thënë: **“Shpejtoni me xhenazen, sepse nëse ka qenë i mirë, atëherë po e çoni drejt një të mire, e nëse nuk ka qenë i tillë, atëherë është një e keqe që po e hiqni nga supet tuaja.”**

Pra, shpejtimi këtu përfshin **përgatitjen e të vdekurit dhe përfundimin e çështjeve që lidhen me të, deri te falja e namazit të xhenazes dhe varrimi i tij.**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Nëse nuk ka vdekur papritur.”**

Këtu duhet pasur kujdes. Fukahatë thonë se, nëse një person vdes papritur, është e pëlqyeshme **të mos shpejtohet menjëherë përgatitja e tij.**

Cila është arsyeja?

Sepse ndonjëherë njerëzit mund të mendojnë se personi ka vdekur, ndërkohë që ai nuk ka vdekur, por **ka humbur vetëdijen ose ka rënë në një gjendje të ngjashme me të.**

Fukahatë kanë përmendur në këtë drejtim edhe tregimin e El-Maxhishunit, bashkëkohësit të imam Malikut. Ibn Asakiri e ka përmendur këtë tregim në *Tarih Dimeshk*. Tregimi është i gjatë, por në fund përmendet se, kur deshën ta lanin duke menduar se kishte vdekur, **ai u zgjua dhe u tregoi për një pamje që kishte parë.** Nëse ajo që kishte parë ishte ëndërr apo diçka tjetër, Allahu e di më së miri. Në rastin e tij, njerëzit kishin menduar se kishte vdekur papritur.

Ebu Bekr ibn Ebi ed-Dunja, prej nxënësve të imam Ahmedit, ka shkruar gjithashtu një libërth me titull *Men ashe ba‘del-meut* (**“Ata që jetuan pas vdekjes”**), në të cilin ka përmbledhur tregime për njerëz për të cilët të tjerët menduan se kishin vdekur, por më pas u bë e qartë se **nuk kishin vdekur**.

Raste të tilla zakonisht lidhen me personin që bie papritur, pa pasur më parë një sëmundje që të tregojë afrimin e vdekjes. Prandaj, fukahatë thonë se **në një rast të tillë duhet pritur derisa të sigurohemi për vdekjen e tij.**

Në bazë të kësaj, kufizimi me shprehjen **“nëse ka vdekur papritur”** nuk është formulimi më i saktë, sepse ky është vetëm një prej rasteve të mundshme. Më e saktë është të thuhet: **“përveçse kur ka dyshim nëse ka vdekur”**. Kjo është edhe fjala e

autorit të *El-Munteha* dhe është më e saktë, sepse në këtë rast **nuk jemi të sigurt se vdekja ka ndodhur.**

Çfarë thonë fukahatë në këtë çështje?

Ata thonë se **vdekja e një personi konsiderohet e sigurt kur shfaqet njëra prej dy shenjave**. Ndërsa shenjat e tjera nuk japin të njëjtën siguri.

Shenja e parë: animi i hundës.

Shenja e dytë: fundosja e tëmthave, pra e pjesëve anësore të kokës. Nëse ato fundosen, sipas tyre, kjo konsiderohet shenjë e sigurt e vdekjes.

Prandaj, nëse dikush ka vdekur papritur ose ka dyshim nëse ka vdekur dhe tek ai shfaqet njëra prej këtyre dy shenjave, **gjykohet se ai ka vdekur**.

Ndërsa te personi që ka qenë i sëmurë, mund të merren parasysh edhe shenja të tjera për të konstatuar vdekjen. Për shembull, **ndërprerja e frymëmarrjes**, edhe pse fukahatë e konsideronin këtë një shenjë të dobët. E njëjta gjë vlen edhe për **lëshimin e gjymtyrëve**, si kur i ngrihet dora dhe ai nuk ka më kontroll mbi gjymtyrët e tij.

Pra, këto janë shenja të vdekjes, por sipas tyre **nuk janë aq të sigurta sa dy shenjat e para**.

Në përgjithësi, sot **mjekësia e ka zgjidhur në masë të madhe këtë paqartësi**, sepse vdekja mund të konstatohet me metoda mjekësore.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Dhe të zbatohet testamenti i tij."**

Domethënë, **duhet të zbatohet testamenti i tij**. Testamenti, siç do ta përmendim, në dashtë Allahu, në vendin përkatës, mund të jetë i disa llojeve:

Ndonjëherë është **këshillë**, dhe kjo nuk është ajo që po trajtojmë këtu.

Ndonjëherë lidhet me **pasurinë**, dhe për këtë do të flasim, në dashtë Allahu, në **Kapitullin e Testamenteve**.

Ndonjëherë lidhet me **personat për të cilët i lihet dikujt përgjegjësia**, dhe kjo quhet *isa'*. Për shembull, kujdesi për vajzat lidhur me martesën e tyre ose kujdesi për pasurinë e të miturve. Për këtë do të flasim, në dashtë Allahu, në kapitullin që trajton **personin të cilit i besohet zbatimi i porosisë**.

Ndonjëherë testamenti lidhet me **vetë të vdekurin dhe me atë që duhet të bëhet me të pas vdekjes**, dhe pikërisht ky është lloji që na intereson këtu.

Për shembull, ai mund të ketë porositur: **“Më varrosni në filan vend”, “më vendosni pranë të afërmit tim”, “le të më lajë filani”**, ose të ketë lënë porosi të tjera të caktuara lidhur me të.

Mund të ketë përcaktuar edhe një varrezë të caktuar. Për shembull, në disa qytete ka varreza ku varri bëhet me **lahd (zgavër anësore brenda varrit)**, ndërsa në të tjera bëhet me **shakk (zgavër në mes të varrit)**, e kështu me radhë.

Nëse personi lë një porosi lidhur posaçërisht me **atë që duhet të bëhet me të pas vdekjes**, atëherë kjo porosi ndahet në tri lloje:

Lloji i parë: porosia që **nuk zbatohet**. Kjo është kur porosia përmban ndonjë bidat ose diçka të ndaluar. Për shembull, nëse porosit të bëhet ndonjë bidat, duke thënë: **“Bëni vajtim për mua”**, ose: **“Lexoni Kuran pranë meje pas vdekjes.”** Një porosi e tillë nuk zbatohet, sepse përmban bidat ose një vepër të ndaluar.

Lloji i dytë: porosia që **është e pëlqyeshme të zbatohet**. Kjo është kur ai ka kërkuar diçka që ka një qëllim të arsyeshëm dhe zbatimi i saj nuk u shkakton vështirësi trashëgimtarëve.

Për shembull, nëse thotë: **“Më varrosni në filan vend.”** Nëse në atë qytet ka dy varreza dhe varrosja në atë që ka zgjedhur ai nuk sjell ndonjë vështirësi, është e pëlqyeshme që porosia e tij të zbatohet. Po kështu, nëse kërkon të qefinoset me një lloj të caktuar pëlhure, përderisa ajo nuk është e ndaluar, është e pëlqyeshme që të veprohet sipas porosisë së tij.

Lloji i tretë: porosia që **nuk është e domosdoshme të zbatohet**. Kjo është kur zbatimi i saj u shkakton dëm ose vështirësi trashëgimtarëve apo kujdestarëve të tij.

Fukahatë e mëhershëm kanë dhënë si shembull rastin kur personi porosit: **“Më varrosni në tokën time.”** Një porosi e tillë nuk është e domosdoshme të zbatohet, sepse varrosja në pronën e tij mund ta dëmtojë atë pronë. Një pjesë e tokës nuk do të mund të shfrytëzohet më për shkak të varrit, madje kjo mund të ndikojë edhe në shfrytëzimin e pjesës tjetër të pronës.

Dijetarët tanë kanë zbatuar të njëjtin parim edhe në rastin kur personi porosit që të **transportohet pas vdekjes në një qytet tjetër për t’u varrosur atje**. Për shembull, nëse thotë: “Më transportoni nga Riadi në Xhedah; dua të varrosem pranë babait tim.”

Ata thonë se **nuk është e domosdoshme të zbatohet kjo porosi**, sepse transportimi sjell shpenzime dhe vështirësi për familjarët dhe trashëgimtarët e tij.

Prandaj, ai varroset në vendin ku ka vdekur. Madje, mund të thuhet se **më e pëlqyeshme është të varroset aty ku ndodhet**, sepse kështu shmangen shpenzimet e panevojshme dhe, përveç kësaj, **shpejtimi i përgatitjes dhe varrimit të të vdekurit është më i pëlqyeshëm.**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Ndërsa shlyerja e borxhit të tij është obligim.”**

Pra, cila prej porosive është **obligim të zbatohet**?

Ajo që lidhet me **shlyerjen e borxhit**, sepse Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Çdo i vdekur mbetet i lidhur me borxhin e tij.”

Nënkapitull

غَسْلُ المَيِّتِ، وَتَكْفِينُهُ، وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ، وَدَفْنُهُ: فَرْضُ كِفَايَةٍ

“Larja e të vdekurit, qefinosja e tij, falja e namazit të xhenazes dhe varrosja e tij janë obligim kolektiv (farz kifaje).”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Larja e të vdekurit, qefinosja e tij, falja e namazit të xhenazes dhe varrosja e tij janë obligim kolektiv (farz kifaje).”**

Sa u përket këtyre katër çështjeve: **larjes së të vdekurit, qefinosjes së tij, faljes së namazit të xhenazes dhe varrosjes së tij**, nuk ka dyshim se ato janë obligim kolektiv.

Nëse asnjë prej muslimanëve nuk i kryen këto, **bien në mëkat të gjithë ata që kanë qenë në dijeni dhe kanë pasur mundësi t’i kryejnë.**

Përjashtim bën rasti kur ekziston ndonjë pengesë që e pamundëson kryerjen e tyre, si për shembull, kur nuk gjendet askush që mund ta lajë të vdekurin; atëherë kalohet në tejemum, siç do ta përmendim pas pak. Po kështu, kur nuk ka pasuri me të cilën mund të sigurohet qefini, ose kur i vdekuri ka një cilësi për të cilën vlejnë dispozita të veçanta, **siç është rasti i shehidit ose i atij që është vrarë padrejtësisht.**

Argumenti se këto çështje janë obligim është se Pejgamberi ﷺ, siç është vërtetuar në dy *Sahihët*, për personin të cilin e rrëzoi kafsha e tij ndërkohë që ishte në ihram dhe vdiq, tha: **“Lajeni me ujë dhe sidër dhe qefinoseni me dy pëlhura.”**

Kjo tregon se **larja e të vdekurit është obligim dhe se qefinosja e tij është obligim**. Po kështu është edhe falja e namazit të xhenazes, siç do ta përmendim në vendin përkatës, dhe po kështu edhe varrosja.

Pra, këto çështje janë obligim dhe, **nëse i kryejnë disa prej muslimanëve, të tjerëve u hiqet obligimi.**

Këtu është përmendur një shprehje që ka shkaktuar paqartësi. Kadi Alauddin el-Merdaui e ka përmendur atë në *Et-Tenkih*, ndërsa autori e ka kundërshtuar në shënimet e tij mbi *Et-Tenkih*.

Kadi Alauddin el-Merdaui ka thënë, me kuptim: **“Përveçse nëse i vdekuri e ka pasur obligim guslin, si gusli për shkak të xhunubllëkut ose menstruacioneve; atëherë**

larja e tij është obligim individual (farz ajn).” Këtë formulim e ka ndjekur edhe autori i *El-Munteha*.

Kjo shprehje ka shkaktuar paqartësi, sepse fukahatë kanë thënë: **Larja e të vdekurit është obligim kolektiv për njerëzit; obligimi nuk bie mbi vetë të vdekurin. Atëherë, si mund të thuhet se bëhet obligim individual?**

Këtë e ka kritikuar edhe shejh Musa, autori i *El-Ikna'*, në shënimet e tij mbi *Et-Tenkih*.

Disa janë përpjekur ta shpjegojnë këtë duke thënë se qëllimi është: nëse i vdekuri, para vdekjes, e kishte obligim guslin për shkak se sapo kishte hyrë në Islam, për shkak të xhunublëkut ose menstruacioneve, atëherë **personi që e lan atë merr shpërblimin e kryerjes së një obligimi individual**.

Mirëpo, në të vërtetë, **ky shpjegim është i largët**. Për këtë arsye, autori e ka hequr këtë shprehje në *Ez-Zad*, dhe kjo është më afër së saktës, sepse shpjegimi i këtij formulimi kërkon një interpretim të largët.

وَأَوْلَى النَّاسِ بِغَسْلِهِ: وَصِيُّهُ، ثُمَّ أَبُوهُ، ثُمَّ جَدُّهُ، ثُمَّ الأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ مِنْ عَصَبَاتِهِ، ثُمَّ ذَوُو أَرْحَامِهِ

“Përparësi për larjen e të vdekurit ka ai që i vdekuri e ka porositur për këtë, pastaj babai i tij, pastaj gjyshi i tij, pastaj të afërmit e tij nga ana atërore, sipas shkallës së afërsisë, e më pas të afërmit e tjerë nga lidhja e gjakut.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Përparësi për larjen e të vdekurit ka...”**

Autori filloi duke sqaruar se **kush ka më shumë të drejtë për ta larë të vdekurin**. Çështja e përparësisë trajtohet atëherë kur disa persona dëshirojnë ta marrin përsipër larjen e tij.

Kur vdiq Pejgamberi ﷺ, i cili ishte krijesa më e pastër dhe më e nderuar e Allahut të Lartësuar, njerëzit dëshironin ta fitonin nderin që lidhej me kujdesin ndaj tij ﷺ.

Në këtë kuptim përmendet edhe ngjarja e Mugire ibn Shu'bes, Allahu qoftë i kënaqur me të. Kur Pejgamberi ﷺ u varros, Mugireja e hodhi unazën e tij në varrin e Pejgamberit ﷺ dhe më pas tha: **“Prisni, më ka rënë unaza.”** Ai zbriti në varr, e mori unazën, e puthi Pejgamberin ﷺ dhe më pas tha: **“Unë isha i fundit prej njerëzve që pata kontakt me**

Pejgamberin ﷺ." Dhe vërtet ishte kështu. Kjo ishte një mënyrë që ai e përdori me zgjuarsi për ta arritur këtë nder.

Pra, për shkak të **nderit dhe pozitës së Pejgamberit** ﷺ, njerëzit dëshironin të kishin pjesë në kujdesin ndaj tij ﷺ.

Prandaj, kur disa persona kërkojnë njëkohësisht që ta lajnë një të vdekur, atëherë shtrohet çështja se **kush prej tyre ka përparësi**.

Këtu nuk po flasim se mbi kë bie obligimi i larjes, sepse **obligimi kolektiv u drejtohet muslimanëve në përgjithësi**. Çështja këtu është vetëm përparësia kur disa prej tyre dëshirojnë ta kryejnë larjen dhe secili thotë: **"Unë dua ta laj."**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Përparësi për larjen e tij ka ai që është porositur prej tij."**

I pari që ka përparësi për ta larë mashkullin është **ai që i vdekuri e ka porositur që ta lajë.**

Kusht për personin e porositur është **që të jetë i drejtë**, sepse nëse nuk është i drejtë, përparësia kalon tek ai që vjen pas tij. Gjithashtu, duhet **të ketë njohuri**, dhe për çështjen e dijes dhe drejtësisë do të flasim, në dashtë Allahu, pas pak, te hadithi i Aishes, Allahu qoftë i kënaqur me të.

Çështja e dytë: kusht është që ai të jetë mashkull. Personi nuk mund të porosisë që ta lajë një femër, përveçse nëse porosit bashkëshorten e tij, sepse **femrës nuk i lejohet ta lajë një mashkull, përveçse kur ai është bashkëshorti i saj.**

Pra, i pari që ka përparësi është personi i porositur.

Është vërtetuar se Ebu Bekri, Allahu qoftë i kënaqur me të, porositi që ta lante bashkëshortja e tij, **Esma bint Umejs**, Allahu qoftë i kënaqur me të.

Gjithashtu, është vërtetuar se Fatimja, bija e Pejgamberit ﷺ, porositi që **ta lanin Esma bint Umejs dhe bashkëshorti i saj, Aliu**, Allahu qoftë i kënaqur me ta.

Arsyeja përse ajo i zgjodhi këta të dy ishte se **Esma bint Umejs kishte njohuri për larjen e të vdekurit**. Në disa transmetime, siç do ta përmendim më vonë, përmendet se ajo ishte njëra prej grave që kishin larë **bijën e Pejgamberit** ﷺ, së bashku me Ummu Atijen dhe gra të tjera.

Më parë përmendëm se kush ka përparësi. Këtu kemi një çështje që kërkon vëmendje.

Pak më parë thamë se **është e pëlqyeshme të zbatohet porosia e të vdekurit**. Nëse ai thotë: “Kam porositur që filani të më lajë”, a është e obligueshme që pikërisht ai person ta lajë?

Për shembull, nëse thotë: **“Kam porositur që Abdus-Selami të më lajë”**, a është e obligueshme që Abdus-Selami ta lajë?

Atëherë, përse autori këtu tha: **“Ai që është porositur prej tij, pastaj babai i tij”?**

Nëse personi i porositur thotë: **“Po, unë dua ta laj”**, i themi: **“Ti ke përparësi ndaj të afërmve të tij.”**

Pra, nëse i vdekuri ka porositur një person që ta lajë, **personi i porositur nuk është i obliguar ta zbatojë këtë porosi**. Mirëpo, nëse ai e pranon porosinë për ta larë dhe njëkohësisht ka edhe të tjerë që dëshirojnë ta lajnë, **atij i jepet përparësi**, sepse i vdekuri e ka zgjedhur atë.

Kjo është nga njëra anë.

Tani vazhdojmë, ndërsa kushtet do t’i përmendim më pas.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Pastaj babai i tij, pastaj gjyshi i tij.”**

Domethënë, **edhe gjyshërit më lart**, sepse ata janë njerëzit më të afërt me personin.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Pastaj më i afërmi e më i afërmi.”**

Njerëzit më të afërt me personin janë së pari **paraardhësit**, pastaj **pasardhësit**. Kështu, bijve të tij u jepet përparësi ndaj bijve të bijve të tij.

Pas paraardhësve dhe pasardhësve vijnë **vëllezërit**; pra, vëllezërit e tij dhe pastaj bijtë e vëllezërve të tij. Më pas vijnë **xhaxhallarët**, pastaj bijtë e tyre, e kështu me radhë sa herë që zbret shkalla e afërsisë.

Pra, përparësia përcaktohet sipas **shkallës së afërsisë së tyre në trashëgimi si asabe (të afërmit nga ana atërore).**

Argumenti për dhënien e përparësisë sipas afërsisë është ajo që është transmetuar nga Ebu Hurejra, Allahu qoftë i kënaqur me të. Kur njerëzit patën mospajtim se kush do ta

lante Pejgamberin ﷺ, ai tha: **"Pejgamberin ﷺ e lajnë familjarët e tij ﷺ, pastaj më i afërmi e më i afërmi."**

Domethënë, **sipas shkallës së afërsisë së tyre me të ﷺ.**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Prej asabeve (të afërmve nga ana atërore) të tij."**

Pra, merret parasysh **asabeja për shkak të lidhjes së gjakut**. Nëse nuk ka asabe nga lidhja e gjakut, pas tyre vijnë **asabet për shkak të vela-së (lidhjes së krijuar nga lirimi i robit)**, dhe këtu bëhet fjalë vetëm për vela-në nga ana e atij që ka liruar robin, jo nga ana e atij që është liruar. Këtë do ta përmendim, në dashtë Allahu, në vendin përkatës në kapitullin e trashëgimisë.

Për shembull, nëse dy persona kanë mospajtim se kush ka përparësi për larjen: **djali i vajzës së të vdekurit dhe djali i djalit të tij**, cili prej tyre ka përparësi?

Përparësi ka **djali i djalit**, sepse djali i vajzës në parim nuk trashëgon si asabe dhe nuk bën pjesë në këtë renditje. Ai është prej **dheuil-erham (të afërmve nga lidhja e gjakut që nuk janë as trashëgimtarë me pjesë të përcaktuar, as asabe)**, të cilët do t'i përmendim pas pak te fjala e autorit: **"Pastaj të afërmit e tij nga lidhja e gjakut."**

Pra, *dheuil-erham* janë të afërmit nga lidhja e gjakut që nuk janë as trashëgimtarë me pjesë të përcaktuar, as asabe. **Asabet janë trashëgimtarët që trashëgojnë pa një pjesë të përcaktuar: marrin të gjithë pasurinë kur janë të vetëm ose atë që mbetet pasi trashëgimtarëve me pjesë të përcaktuara u jepen pjesët e tyre. Meshkujt e asabeve bartin përgjegjësinë për pagesën e dijes (dëmshpërblimit të gjakut) në vrasjen pa dashje, sipas kushteve të akilesë (grupit që e bart këtë përgjegjësi). Asabet kanë përparësi edhe në larjen e të vdekurit**, si dhe në dispozita të tjera.

Atëherë, kush ka përparësi: **djali i djalit të xhaxhait të tij apo djali i vajzës së tij?**

Përparësi ka **djali i djalit të xhaxhait**.

Po **djali i djalit të djalit të xhaxhait të babait të babait të tij apo djali i vajzës së tij?**

Përparësi ka **i pari**, nëse ka konkurrim ndërmjet tyre. Nëse nuk ka konkurrim, atëherë nuk ka problem; mund të thuhet se filani është më i përshtatshëm ose ka më shumë njohuri. Pra, merren parasysh edhe këto çështje.

Para se të kalojmë te dispozitat që lidhen me femrën, fukahatë thonë se, kur personi dëshiron të lërë porosi se kush ta lajë ose kur duhet të zgjidhet ndërmjet të afërmve,

zgjidhet ai që ka më shumë njohuri dhe është më i devotshëm, siç ju përmenda se vepruan Ebu Bekri dhe Fatimja, Allahu qoftë i kënaqur me ta.

Si argument për këtë kanë përmendur atë që transmeton Bejhakiu, me një zinxhir transmetimi në të cilin ka dobësi, nga Aishja, Allahu qoftë i kënaqur me të, se Pejgamberi ﷺ ka thënë:

"Le ta marrë përsipër larjen e tij më i afërmi prej jush, nëse ka njohuri; e nëse nuk ka njohuri, atëherë një person për të cilin e dini se ka devotshmëri dhe është i besueshëm."

Hadithi ka dobësi, mirëpo **kuptimet e përgjithshme, pa dyshim, e mbështesin këtë.**

وَبِالْأُنْثَى: وَصِيَّتُهَا، ثُمَّ الْقُرْبَى فَالْقُرْبَى مِنْ نِسَائِهَا

"Ndërsa për larjen e femrës, përparësi ka gruaja që e vdekura e ka porositur për këtë, pastaj të afërmet e saj, sipas shkallës së afërsisë."

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Ndërsa për larjen e femrës, përparësi ka gruaja që e vdekura e ka porositur për këtë."**

Këtu, për personin e porositur është përdorur gjinia femërore. Pra, në parim, **femra duhet të porosisë një femër që ta lajë**, përveçse nëse porosit bashkëshortin e saj. Kështu, personi që ajo porosit për larjen e saj nuk mund të jetë mashkull, përveç bashkëshortit të saj.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Pastaj të afërmet e saj, sipas shkallës së afërsisë."**

Edhe kjo çështje përcaktohet sipas shkallës së afërsisë: **të afërmet femra të së vdekurës renditen sikur të ishin meshkuj.**

Prandaj themi se përparësi për larjen e saj kanë **nëna e saj, pastaj gjyshet e saj, sado lart të shkojë lidhja**, prej atyre që trashëgojnë, domethënë atyre që lidhen me të vdekurën vetëm përmes femrave ose vetëm përmes meshkujve.

Ndërsa, nëse **ndërmjet femrave në zinxhirin e afërsisë ndërhyn një mashkull**, ajo nuk trashëgon dhe konsiderohet prej **dheuil-erham (të afërmve nga lidhja e gjakut që nuk janë as trashëgimtarë me pjesë të përcaktuar, as asabe).**

Kjo është çështja e parë.

Pastaj, pas **nënave dhe gjysheve**, vijnë pasardhësit: **vajzat e saj dhe vajzat e bijve të saj**, të cilat lidhen me të përmes meshkujve.

Pas tyre vijnë **motrat e saj dhe vajzat e vëllezërve të saj**, jo vajzat e motrave të saj. Kjo sepse vëllai është ai që bën pjesë në asabe, ndërsa motra nuk bën pjesë në asabe në këtë rast.

Pastaj vijnë **hallat e saj**.

Po tezet e saj?

Fukahatë thonë se këtu bëhet një përjashtim: **hallat dhe tezet janë në të njëjtën shkallë**. Kjo vlen vetëm në këtë çështje.

Në fakt, ata kanë përjashtuar dy raste, jo vetëm një. Pak më parë përmenda **vajzën e motrës**. Këtu, **vajza e motrës dhe vajza e vëllait janë në të njëjtën shkallë**; ky është një përjashtim.

Po kështu, **halla dhe tezja janë në të njëjtën shkallë**; edhe ky është përjashtim, megjithëse tezja është prej *dheuil-erham*. Kjo sepse, kur shikohet renditja bazë sipas afërsisë, këto të afërme trajtohen në këtë çështje sipas renditjes së përmendur.

وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ غَسْلُ صَاحِبِهِ، وَكَذَا سَيِّدٌ مَعَ سُرِّيَّتِهِ

“Secilit prej bashkëshortëve i lejohet ta lajë bashkëshortin tjetër. Po kështu, zotërisë i lejohet ta lajë robëreshën e tij me të cilën ka marrëdhënie.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Secilit prej bashkëshortëve i lejohet ta lajë bashkëshortin tjetër.”**

Domethënë, secilit prej bashkëshortëve i lejohet ta lajë tjetrin, siç ka thënë Aishja, Allahu qoftë i kënaqur me të: **“Sikur ta dija më parë atë që e mësova më pas, Pejgamberin ﷺ nuk do ta kishte larë askush tjetër përveç bashkëshorteve të tij ﷺ.”**

A ka bashkëshortja përparësi ndaj personit që i vdekuri e ka porositur që ta lajë?

Jo. **Personi i porositur ka përparësi ndaj bashkëshortes.**

Po bashkëshortja, kur ka mospajtim se kush do ta lajë të vdekurin, a ka përparësi ndaj të afërmve që janë asabe?

Themi: Jo. **Asabet kanë përparësi ndaj bashkëshortes dhe bashkëshortit.** Për këtë arsye, Pejgamberin ﷺ e lanë asabet e tij ﷺ: xhaxhai i tij ﷺ Abbasi, djali i xhaxhait të tij ﷺ Aliu dhe robi i liruar prej tij ﷺ. Edhe robi i liruar bën pjesë në asabe, por përmes *vela-së*, siç përmendëm pak më parë, pra përmes lidhjes që krijohet nga lirimi i robit.

Këta ishin ata që e morën përsipër larjen e Pejgamberit ﷺ, ndërsa bashkëshortet e tij ﷺ nuk e lanë. Për Pejgamberin ﷺ nuk zgjidhet veçse ajo që është më e mira dhe më e plotë.

Për këtë arsye, siç do ta përmendim më vonë, **lahdin e kemi konsideruar më të pëlqyeshëm se shakkun**, sepse kështu u veprua me Pejgamberin ﷺ. Prandaj, bashkëshortja nuk ka përparësi për larjen e bashkëshortit, përveçse kur **ai e ka porositur atë që ta lajë.**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Po kështu, zotërisë i lejohet ta lajë robëreshën e tij me të cilën ka marrëdhënie.”**

Domethënë, zotërisë i lejohet ta lajë *surijjen* e tij, pra **robëreshën e tij me të cilën ka pasur marrëdhënie**, sepse atij i është lejuar marrëdhënia intime me të. Përderisa i është lejuar kjo, ai në këtë aspekt është si bashkëshorti. Madje, e drejta që buron nga pronësia konsiderohet më e fortë se ajo që buron nga kontrata e martesës.

Nëse ka mospajtim ndërmjet **bashkëshortit dhe zotërisë**, cili prej tyre ka përparësi?

Fukahatë kanë thënë: **Bashkëshorti ka përparësi ndaj zotërisë, ndërsa të afërmit kanë përparësi ndaj të gjithëve.**

وَلِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ غَسْلُ مَنْ لَهُ دُونَ سَبْعِ سِنِينَ فَقَطْ

“Mashkullit dhe femrës u lejohet ta lajnë vetëm fëmijën që është nën moshën shtatëvjeçare.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Mashkullit dhe femrës u lejohet ta lajnë vetëm fëmijën që është nën moshën shtatëvjeçare.”**

Fukahatë thonë se tek ata ekziston ky rregull: **fëmija që është nën shtatë vjeç, pra që ende nuk i ka mbushur shtatë vjet, nuk ka auret.** Ky është rregulli tek ata.

Madje, Ebu Bekr ibn el-Mundhiri, Allahu e mëshiroftë, ka përcjellë ixhmanë se lejohet larja e fëmijës që është nën shtatë vjeç. Pra, **femrës i lejohet ta lajë fëmijën mashkull dhe mashkullit i lejohet ta lajë fëmijën femër.** Rregulli tek ata është se fëmija nën shtatë vjeç nuk ka auret.

Çfarë rrjedh nga ky rregull?

Rrjedh se **lejohet të shihet aureti i tij**. Pra, personit i lejohet të shohë auretin e fëmijës që është nën shtatë vjeç, si fëmija gjashtëvjeçar ose më i vogël.

Mirëpo, nuk ka dyshim se babai dhe nëna duhet **t’i edukojnë fëmijët e tyre me dëlirësi dhe mbulim të plotë**. Prandaj, nëse një vajzë nën shtatë vjeç del dhe i duket ndonjë pjesë e trupit, si këmba, dora, fytyra apo pjesa e sipërme e kraharorit, çështja është e lehtë dhe kjo lejohet, sepse ajo nuk ka auret. Megjithatë, nëna dhe babai duhet t’i mësojnë vajzat e tyre që nga fëmijëria **të mbulohen dhe të mos veshin tjetër përveç veshjes së plotë sipas Sheriatit**, sepse:

I riu ndër ne rritet me

atë që i ka mësuar babai i tij.

Nëse fëmija edukohet që i vogël me fenë dhe me dashurinë për mbulimin, **vajzat mësohen ta duan mbulimin që në fëmijëri dhe vazhdojnë me të edhe kur të rriten.**

Nga kuptimi i fjalës së autorit rrjedh se, **kur djali i mbush shtatë vjet, femrës nuk i lejohet ta lajë atë.** Dhe kjo është e saktë: nga mosha shtatëvjeçare e lart.

Po kështu vlen edhe e kundërta: nëse vajza i ka mbushur shtatë vjet ose është më e madhe, **mashkullit nuk i lejohet ta lajë atë.**

وَإِنْ مَاتَ رَجُلٌ بَيْنَ نِسْوَةٍ، أَوْ عَكْسُهُ: يُمِّمَ ـــ كَخُنْثَى مُشْكِلٍ.

“Nëse një mashkull vdes në mesin e disa grave, ose anasjelltas, i bëhet tejemum; po kështu veprohet edhe me hermafroditin e paqartë (gjinia e të cilit nuk mund të përcaktohet).”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Nëse një mashkull vdes në mesin e disa grave, ose anasjelltas, i bëhet tejemum.”**

Domethënë, nëse një mashkull vdes në një vend ku nuk ka asnjë mashkull tjetër dhe ndër gratë nuk ndodhet bashkëshortja e tij ose robëresha që i lejohet, të cilat mund ta lajnë.

Për shembull, sikur Ebu Dherri, Allahu qoftë i kënaqur me të, të kishte vdekur në Er-Rabedhe dhe pranë tij të mos kishte qenë askush tjetër përveç bashkëshortes së tij, **asaj do t’i lejohej ta lante**. Prandaj, vetëm mungesa e një mashkulli tjetër nuk është shkak për kalimin te tejemumi.

Por, nëse një mashkull vdes në një vend ku ka vetëm gra, **asnjërës prej të cilave nuk i lejohet ta lajë**, si do të lahet ai? Ose anasjelltas, nëse një grua vdes në mesin e disa burrave, ndër të cilët nuk ndodhet bashkëshorti ose zotëria i saj që mund ta lajë, si do të lahet ajo?

Themi: **nuk lahet, por kalohet te zëvendësimi, pra te tejemumi**, sepse këtu ekziston pamundësi për larjen dhe kjo është pamundësi nga ana e dispozitës.

Disa fukaha kanë thënë se **mbi të derdhet ujë nga sipër rrobave**. Ky është një mendim i disa fukahave të mëvonshëm dhe është mendim i fortë. Mirëpo, mund të ketë dëm për të vdekurin, sepse trupi i tij mund të prishet ose të pësojë ndryshime, ngaqë nuk është pastruar mirë, ndërsa rrobat i kanë mbetur në trup.

Por, nëse nuk ka frikë nga ndonjë dëm, ky është një mendim i arsyeshëm, sepse, siç do ta përmendim më vonë, **minimumi i larjes është që uji ta përfshijë të gjithë trupin**. Mirëpo, këtu kalohet te tejemumi për shkak të pamundësisë.

Fukahatë kanë argumentuar për përparësinë e tejemumit ndaj derdhjes së ujit mbi të me një transmetim te Taberaniu. Mirëpo, ai është i dobët, ndërsa e sakta është se është

mursel. Në të transmetohet se Pejgamberi ﷺ ka thënë: **“Nëse një mashkull vdes në mesin e disa grave, ose një grua vdes në mesin e disa burrave, i bëhet tejemum.”**

Si i bëhet tejemumi?

Fukahatë kanë përmendur **tri forma**:

Forma e parë: merren duart e të vdekurit dhe preket me to dheu i pastër, pastaj me duart e tij fshihen fytyra dhe shpina e duarve. Mirëpo, kjo mund të jetë e vështirë, sepse lëvizja e duarve dhe e nyjave të të vdekurit mund të jetë e vështirë.

Forma e dytë: personi që bën tejemumin prek me duart e tij dheun e pastër dhe pastaj me to fshin fytyrën dhe duart e të vdekurit. Kjo mund të bëhet kur mashkulli i bën tejemum mashkullit ose femra femrës. Ndërsa femra nuk e bën këtë ndaj mashkullit.

Forma e tretë, dhe kjo është forma që zbatohet: merret një copë pëlhure, goditet një herë mbi dheun e pastër, pastaj me të fshihen **fytyra dhe duart** e të vdekurit. Kjo është e mjaftueshme, me lejen e Allahut të Lartësuar.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Po kështu edhe hermafroditi i paqartë.”**

Hermafroditi i paqartë është personi që ka **të dy organet gjenitale, organin mashkullor dhe organin femëror**, dhe nuk mund të përcaktohet se cili prej tyre mbizotëron.

Nëse, për shembull, urinon vetëm nga njëri prej dy organeve dhe jo nga tjetri, atëherë **nuk quhet hermafrodit i paqartë**, por gjykohet se i përket njërës prej dy gjinive.

Mirëpo, nëse urinon nga të dy organet njëkohësisht dhe paqartësia është e madhe, atëherë **nuk mund të thuhet me siguri se është mashkull apo femër.**

Fukahatë e mëhershëm kanë përmendur shumë dispozita që lidhen me hermafroditin e paqartë. Madje, shejh Abdurrahim el-Isneui, një prej dijetarëve të mëdhenj të medhhebit shafi në Egjipt, Allahu e mëshiroftë, ka shkruar një vepër të posaçme për këtë çështje.

Forma e saktë e emrit të tij është **El-Isneui**, me hemzen të shqiptuar me *kesra*, sepse shumë nxënës e shqiptojnë *El-Esneui*, me *fetha*. Mirëpo, vendi quhet **Isna**, dhe këtë shqiptim e ka përmendur El-Edfui në *Et-Tali‘ es-Seid fi teraxhimi ulemai es-Said*, sepse Isna ndodhet në Said të Egjiptit.

El-Isneui ishte një prej dijetarëve të mëdhenj shafi. Allahu i kishte mundësuar të mblidhte aq shumë libra sa, siç ka thënë vetë në librin e tij *El-Muhimmat*, nuk kishte mbledhur askush tjetër. Ai ka thënë: **“Unë kam libra të cilët askush tjetër nuk i ka parë; madje kam libra që nuk i kanë pasur as Er-Rafiu dhe En-Nevevi. Kam më shumë libra se ata.”** Dhe ai ka thënë të vërtetën.

Ai ka shkruar një libër mbi **dispozitat e hermafroditit të paqartë**. Nuk më kujtohet emri i tij. Ky libër është verifikuar më herët në universitet, në Fakultetin e Sheriatit, në dy vëllime të mëdha, por nuk është botuar, sepse nevoja për të është zvogëluar.

Sot, me zhvillimin e mjekësisë, madje disa specialistë — dhe unë nuk e them këtë me siguri — thonë se **nuk mund të mbetet një rast vërtet i paqartë**, sepse patjetër njëri prej dy organeve mbizotëron ndaj tjetrit. Kur ekzaminohet personi që i ka të dy organet, pra hermafroditi, përcaktohet mbizotërimi i njërit prej tyre ndaj tjetrit.

Mirëpo, nëse nuk është e mundur të përcaktohet se cili mbizotëron, atëherë themi se **ky hermafrodit i paqartë nuk lahet**. Sepse, nëse e lan një mashkull, ekziston mundësia që personi të jetë femër dhe kjo nuk lejohet; ndërsa, nëse e lan një femër, ekziston mundësia që personi të jetë mashkull dhe as kjo nuk lejohet.

Prandaj, **nuk lahet, por i bëhet tejemum**. Ose, sipas mënyrës tjetër që ju përmenda, i gjithë trupi i tij përfshihet me ujë duke ia derdhur ujin sipër. Mirëpo, **përparësi ka bërja e tejemumit.**

وَيَحْرُمُ أَنْ يُغَسِّلَ مُسْلِمٌ كَافِرًا أَوْ يَدْفِنَهُ؛ بَلْ يُوَارَى لِعَدَمٍ.

“Muslimanit i ndalohet ta lajë një jobesimtar ose ta varrosë atë; por ai mbulohet me dhe, nëse nuk ka kush tjetër.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Muslimanit i ndalohet ta lajë një jobesimtar ose ta varrosë atë.”**

Jobesimtarin nuk e lan muslimani, sepse larja përmban **respektim, nderim dhe madhërim të personit që lahet**. Siç do ta përmendim më vonë dhe siç përmendëm pak më parë, i vdekuri respektohet. Kjo vlen kur i vdekuri është musliman. Ndërsa jobesimtari nuk lahet, por **qefinoset**. Po, qefinoset, por nuk lahet.

Kur krerët e Kurejshëve u vranë në Bedër, Pejgamberi ﷺ nuk i lau dhe nuk i varrosi, por **i hodhi në pus**, ndonëse disa prej tyre ishin të afërm të tij ﷺ. Megjithatë, ai ﷺ veproi kështu me ta.

Gjithashtu, është transmetuar se kur vdiq Ebu Talibi, Aliu, Allahu qoftë i kënaqur me të, erdhi te Pejgamberi ﷺ dhe i tha: **“Xhaxhai yt i humbur ka vdekur”**, duke pasur për qëllim babanë e vet. Shiko këtu plotësinë e dashurisë së tij për Pejgamberin ﷺ dhe pasimin e Sheriatit të tij ﷺ, saqë e quajti babanë e vet të humbur, nëse hadithi është i saktë, sepse tani nuk më kujtohet zinxhiri i transmetimit të tij.

Pejgamberi ﷺ i tha: **“Qefinose dhe mbuloje.”** Nuk përmendi larjen e tij.

Pra, fjala e autorit: **“ose ta varrosë”**, domethënë: të mos e varrosë **sipas mënyrës së varrimit të përcaktuar në Sunet**, mënyrë të cilën do ta përmendim pas pak. Por ai **mbulohet**, domethënë vendoset nën tokë që të mbulohet, kur nuk ka kush tjetër, në mënyrë që trupi të mos mbetet dhe të mos kundërmojë. Kështu, vendoset në një gropë, në një pus ose në diçka tjetër të ngjashme.

Ndërsa **respekti që shprehet nëpërmjet larjes, namazit dhe mënyrës së varrimit është për muslimanin.**

وَإِذَا أَخَذَ فِي غَسْلِهِ: سَتَرَ عَوْرَتَهُ، وَجَرَّدَهُ، وَسَتَرَهُ عَنِ العُيُونِ.

“Kur të fillojë larjen e tij, ia mbulon auretin, ia heq rrobat dhe e mbulon nga shikimet e njerëzve.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Kur të fillojë larjen e tij.”**

Domethënë, kur personi që e lan fillon larjen e të vdekurit. Pasi foli për çështjet që lidhen me **personin që e lan dhe atë që lahet** — kush është ai që lahet, çfarë i lejohet personit që e lan të shohë dhe çfarë nuk i lejohet të shohë — autori filloi të sqarojë **mënyrën e larjes**.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Kur të fillojë larjen e tij.”**

Domethënë, kur personi që e lan fillon larjen e tij. Tashmë e kemi mësuar se **kush ka përparësi për larjen e të vdekurit**.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Ia mbulon auretin."**

Mbulimi i auretit të të vdekurit gjatë larjes së tij është obligim. Pra, është e obligueshme që aureti i tij të mbulohet.

Argument për obligueshmërinë e mbulimit të auretit është se **nuk lejohet shikimi i auretit të personit të gjallë dhe as zbulimi i tij para të tjerëve**, përveç bashkëshortes dhe robëreshës që është në pronësi të tij.

Ndërsa **i vdekuri ka dispozitën e të gjallit**, sepse në shumë çështje për të vdekurin vlejnë të njëjtat dispozita si për të gjallin.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Dhe ia heq rrobat."**

Domethënë, ia heq **të gjitha rrobat**, qofshin ato këmishë, pantallona, izar, çallmë, meste apo diçka tjetër. Pra, çdo gjë që personi ka të veshur nga koka deri te këmbët i hiqet.

Është transmetuar se sahabët, Allahu qoftë i kënaqur me ta, kur vdiq Pejgamberi ﷺ, thanë: **"A t'ia heqim rrobat ashtu siç ua heqim të vdekurve tanë?"** Kjo tregon se, kur i vdekuri lahet, **i hiqen rrobat**.

Nga kjo përjashtohen një ose dy raste në të cilat nuk hiqen rrobat:

I pari: Pejgamberi ﷺ, të cilit nuk iu hoqën rrobat.

I dyti: ai që do ta përmendë autori më vonë, pra **shehidi që është vrarë në betejë ose personi që është vrarë padrejtësisht**. Atij nuk i hiqen rrobat, por i lihen në trup, përveç nëse janë prej lëkure ose të ngjashme me të. Për këtë ka një çështje ose mospajtim që do ta përmendim pas pak, në dashtë Allahu, në vendin përkatës.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Dhe e mbulon nga shikimet e njerëzve."**

Domethënë, gjatë larjes, përveç mbulimit të auretit, **i vdekuri duhet të jetë i mbrojtur nga shikimet e njerëzve**, duke vendosur rreth tij një tendë ose mbulesë, apo duke e vendosur në një dhomë, në mënyrë që ata që ndodhen jashtë dhomës ose jashtë atij vendi të mos e shohin.

Në këtë ka **respekt për të vdekurin**, sepse parimi është që i vdekuri të respektohet dhe të tregohet kujdes ndaj tij. Personi nuk dëshiron që të tjerët ta shohin kur lahet. Ai që ka natyrshmëri të shëndoshë, kur dëshiron të lahet, largohet nga shikimet e njerëzve,

veçohet prej tyre dhe e mbyll derën e vendit ku lahet. **Po kështu duhet të ruhet edhe i vdekuri nga shikimet e njerëzve, sepse në këtë çështje paprekshmëria e tij është sikurse paprekshmëria e të gjallit.**

وَيُكْرَهُ لِغَيْرِ مَنْ يُعِينُ فِي غَسْلِهِ حُضُورُهُ.

“Është e papëlqyeshme që gjatë larjes së të vdekurit të jetë i pranishëm dikush tjetër, përveç atij që ndihmon në larjen e tij.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Është e papëlqyeshme që gjatë larjes së të vdekurit të jetë i pranishëm dikush tjetër, përveç atij që ndihmon në larjen e tij.”**

Domethënë, është e papëlqyeshme të jetë i pranishëm dikush tjetër përveç atij që ndihmon personin që e lan të vdekurin. Ndërsa sa i përket **personit që e lan**, prania e tij është obligim kolektiv, sepse ai është personi që e kryen larjen dhe obligimi lidhet me të.

Ndihmësi mund të ndihmojë **duke derdhur ujin ose duke e kthyer të vdekurin**, sepse gjatë larjes mund të ketë nevojë që i vdekuri të kthehet dhe, nëse trupi i tij është i rëndë, mund të nevojiten dy ose tre persona. Po kështu, mund të ndihmojë në bartjen e tij ose në dhënien e gjërave që nevojiten gjatë larjes, si sidri, kamfuri dhe të tjera.

Pra, fukahatë thonë se **është e papëlqyeshme që në larje të jetë i pranishëm ai që nuk ndihmon**.

Arsyeja për këtë, sipas tyre, është **respektimi i gjendjes së të vdekurit**, sepse personi nuk dëshiron që të tjerët ta shohin. Personit që e lan dhe ndihmësit të tij u lejohet të jenë të pranishëm për shkak të nevojës, ndërsa **nevoja kufizohet në masën e saj**.

Ata kanë përjashtuar një person, për të cilin është e ligjësuar të jetë i pranishëm gjatë larjes edhe nëse nuk ndihmon, dhe ai është **kujdestari i të vdekurit (ولي الميت)**. Atij i lejohet të jetë i pranishëm, sepse **prania e kujdestarit gjatë larjes ka një qëllim të caktuar.**

ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ بِرِفْقٍ إِلَى قُرْبِ جُلُوسِهِ، وَيَعْصِرُ بَطْنَهُ بِرِفْقٍ، وَيُكْثِرُ صَبَّ المَاءِ حِينَئِذٍ، ثُمَّ يَلُفُّ عَلَى يَدِهِ خِرْقَةً فَيُنَجِّيهِ.

“Pastaj ia ngre kokën me butësi derisa të jetë afër pozicionit të ulur, ia shtyp barkun me butësi dhe në atë kohë derdh ujë me bollëk. Pastaj mbështjell një copë pëlhure rreth dorës së vet dhe ia pastron vendet e turpshme.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Pastaj ia ngre kokën me butësi derisa të jetë afër pozicionit të ulur dhe ia shtyp barkun me butësi.”**

Kjo është gjëja e parë që bëhet me të vdekurin gjatë larjes së tij, **para se të fillojë vetë larja**. Pra, larja ende nuk ka filluar, por kjo është prej veprimeve që i paraprijnë asaj.

Fukahatë thonë se **koka e tij ngrihet derisa trupi të jetë afër pozicionit të ulur**. Një person tjetër ulet prapa tij për ta mbështetur nga shpina. Pastaj barku i shtypet lehtë, duke filluar nga pjesa e sipërme dhe duke zbritur përgjatë zorrëve, dhe kjo bëhet me butësi.

Cila është arsyeja?

Ata thonë: nëse ka diçka prej mbetjeve të trupit që është bërë gati për të dalë, qoftë urinë në fshikëz apo jashtëqitje në zorrë, **ajo mund të dalë me këtë shtypje të lehtë**. Sepse, nëse barku nuk shtypet, këto mund të dalin gjatë larjes ose gjatë kthimit të trupit dhe t’ua prishin atë që kanë filluar. Më vonë do të përmendim se çfarë bëhet nëse del diçka gjatë larjes.

Pra, **ky është qëllimi i këtij veprimi.**

Për këtë veprim janë transmetuar disa hadithe nga Pejgamberi ﷺ, ndër to edhe hadithi i Ummu Sulejmit, Allahu qoftë i kënaqur me të. Gjithashtu, Bejhakiu ka transmetuar nga Muhamed ibn Sirini, në formë merfu‘: **“Kur lahet i vdekuri, i shtypet barku.”** Mirëpo, ky transmetim është mursel, sepse Muhamed ibn Sirini e ka ngritur atë te Pejgamberi ﷺ.

Nga kjo dispozitë përjashtohet një rast, në të cilin **nuk është e ligjësuar t’i shtypet barku të vdekurës**. Fukahatë thonë se ky është rasti kur e vdekura është **grua shtatzënë**.

Nëse gruaja është shtatzënë, barku i saj nuk shtypet, sepse ekziston frika që nga shtypja e barkut **të dalë fetusi**. Në këtë ka dëm dhe cenim ndaj fetusit, ndërsa ruajtja e paprekshmërisë së tij kërkon që barku të mos shtypet.

Prandaj, **nëse e vdekura është shtatzënë, barku i saj nuk shtypet.**

Në një transmetim të dobët nga Ummu Sulejmi, Allahu qoftë i kënaqur me të, përcillet se Pejgamberi ﷺ ka thënë: **“Kur vdes një grua dhe dëshirojnë ta lajnë, le të fillojnë me barkun e saj dhe le t’ia fërkojnë me butësi, nëse nuk është shtatzënë.”**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe në atë kohë derdh ujë me bollëk.”**

Domethënë, gjatë shtypjes së barkut **derdhet ujë me bollëk**, në mënyrë që të largohen mbetjet që dalin prej tij dhe të mos mbeten të ngjitura në trup, por të rrjedhin bashkë me ujin që derdhet me bollëk.

Këtu kemi një çështje: shumë prej gjërave që fukahatë i përmendin lidhur me larjen e të vdekurit janë **veprime të pëlqyeshme dhe jo sunete**, siç e ka përmendur El-Halvetiu.

Dallimi ndërmjet **veprimit të pëlqyeshëm dhe sunetit** është se sunet është ajo për të cilën është transmetuar nga Pejgamberi ﷺ se është e pëlqyeshme të veprohet në atë mënyrë, prandaj ajo është sunet.

Ndërsa **e pëlqyeshmja** përfshin sunetin, por përfshin edhe një kuptim tjetër: atë që është e pëlqyeshme sepse **është më e përshtatshme për gjendjen**. Pra, për të vdekurin mund të jetë më e përshtatshme që të vendoset në një mënyrë të caktuar ose që mbi të të derdhet ujë me bollëk.

Për derdhjen e ujit me bollëk mund të mos gjesh ndonjë argument të posaçëm, mirëpo kjo bëhet sepse **është më e përshtatshme dhe për të mos e dëmtuar të vdekurin**, duke mos lejuar që papastërtia të mbetet aty ku nuk duhet ose të përhapet. Gjithashtu, që personi që e lan të mos shqetësohet nga shikimi i papastërtisë, **në atë kohë derdhet ujë me bollëk.**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Pastaj mbështjell një copë pëlhure rreth dorës së vet dhe ia pastron vendet e turpshme.”**

Para se personi të fillojë larjen e të vdekurit, **ia pastron vendet e turpshme**, ashtu siç veproi Aliu, Allahu qoftë i kënaqur me të. Ai mbështolli një copë pëlhure rreth dorës së vet dhe ia pastroi vendet e turpshme Pejgamberit ﷺ kur e lau atë ﷺ.

Në këtë fjali kemi disa çështje:

Çështja e parë: kur personi që e lan dëshiron t’ia pastrojë vendet e turpshme të vdekurit para larjes së tij — sepse ju kujtohet që te abdesi kemi thënë se istinxhaja

bëhet para largimit të papastërtisë rituale — themi se **personit që e lan nuk i lejohet ta prekë auretin e të vdekurit drejtpërdrejt me dorën e vet.**

Këtë autori e ka përmendur menjëherë më pas, duke thënë: **“Nuk lejohet prekja e auretit të tij.”**

Pra, kur personi që e lan ia pastron vendet e turpshme të vdekurit, nuk i lejohet t’ia prekë auretin me dorë, por duhet **ta mbështjellë dorën me një copë pëlhure, si peshqir ose diçka të ngjashme, dhe me të t’ia pastrojë auretin.** Kjo është çështja e parë.

Çështja e dytë: ajo që kërkohet është **istinxhaja**. Por, a mjafton istixhmari për të vdekurin? Pra, a mjafton që të pastrohet pa përdorur ujë?

Pak më parë, kur iu shtyp barku të vdekurit, mbi të u derdh ujë me bollëk. Një prej qëllimeve të kësaj ishte **largimi i papastërtisë që del prej tij**. Pastaj përdoret copa e pëlhurës për të fshirë atë që mund të ketë mbetur.

Fukahatë thonë se, sipas mendimit të njohur te të mëvonshmit dhe asaj që konsiderohet mendimi i dukshëm i medhhebit, **nuk mjafton tjetër përveç istinxhasë me ujë**. Është përcjellë edhe një mendim tjetër, por sipas këtij mendimi duhet patjetër të derdhet ujë dhe më pas vendi të fërkohet me copën e pëlhurës.

Ndërsa **vetëm përdorimi i copës së pëlhurës ose i shamisë, në formën e istixhmarit, nuk mjafton gjatë larjes së të vdekurit.** Ky është mendimi i shumicës së fukahave të mëvonshëm dhe **është më i plotë në pastrim.**

وَلَا يَحِلُّ مَسُّ عَوْرَةِ مَنْ لَهُ سَبْعُ سِنِينَ، وَيُسْتَحَبُّ أَلَّا يَمَسَّ سَائِرَهُ إِلَّا بِخِرْقَةٍ

“Nuk lejohet prekja e auretit të atij që i ka mbushur shtatë vjet, ndërsa është e pëlqyeshme që pjesa tjetër e trupit të tij të mos preket përveçse me një copë pëlhure.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Nuk lejohet prekja e auretit.”**

Natyrisht, shprehja **“nuk lejohet”** do të thotë se është haram. Pra, nuk i lejohet ta prekë auretin dhe, po ashtu, nuk i lejohet ta shikojë atë. Ashtu siç nuk lejohet prekja, **nuk lejohet as shikimi i auretit.**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Nuk lejohet prekja e auretit të atij që i ka mbushur shtatë vjet.”**

Domethënë, **shtatë vjeç e lart**. Ndërsa për atë që është nën shtatë vjeç, kemi përmendur më herët një rregull që ka dhjetëra zbatime: **ai që është nën shtatë vjeç nuk ka auret.** Ky rregull ka zbatime të shumta në shumë dispozita.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe është e pëlqyeshme që të mos e prekë pjesën tjetër të trupit të tij.”**

Domethënë, të mos e prekë drejtpërdrejt **pjesën tjetër të trupit të të vdekurit**.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Përveçse me një copë pëlhure.”**

Ashtu siç veproi Aliu, Allahu qoftë i kënaqur me të. Ai nuk e preku Pejgamberin ﷺ përveçse me një copë pëlhure. Pejgamberit ﷺ nuk iu hoqën rrobat, por uji iu derdh mbi këmishën e tij ﷺ. Këmisha është sikurse rroba që vishet në trup dhe quhet *kamis*.

Pra, uji u derdh mbi këmishën e Pejgamberit ﷺ. Aliu, Allahu qoftë i kënaqur me të, mori një copë pëlhure, e futi nën këmishën e tij ﷺ dhe **me të ia fërkoi trupin Pejgamberit ﷺ.**

Kështu, gjatë larjes bëhet edhe fërkimi i trupit. **Për pjesët e tjera të trupit, përveç auretit, është e pëlqyeshme që fërkimi të bëhet me një copë pëlhure, ndërsa për auretin është obligim që të bëhet me të.**

Vetëm copa e pëlhurës, pa përdorimin e ujit, **nuk mjafton as për istinxhanë dhe as për pjesën tjetër të trupit.**

،ثُمَّ يُوَضِّئُهُ نَدْبًا — وَلَا يُدْخِلُ المَاءَ فِي فِيهِ، وَلَا فِي أَنْفِهِ — وَيُدْخِلُ إِصْبَعَيْهِ مَبْلُولَتَيْنِ بِالمَاءِ بَيْنَ شَفَتَيْهِ، فَيَمْسَحُ أَسْنَانَهُ وَفِي مَنْخِرَيْهِ فَيَنْظِفُهُمَا، وَلَا يُدْخِلُهُمَا المَاءَ.

“Pastaj është e pëlqyeshme që t’i japë abdes të plotë, por nuk i fut ujë në gojë dhe as në hundë. I fut dy gishtat e vet të lagur me ujë ndërmjet buzëve të të vdekurit dhe ia fshin dhëmbët; po kështu, i fut në vrimat e hundës dhe ia pastron ato, pa futur ujë në to.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Pastaj i jep abdes.”**

Shprehja e autorit **“pastaj i jep abdes”** do të thotë: vepron me të ashtu siç veprohet gjatë abdesit. Kjo bëhet duke filluar me larjen e duarve të tij, pastaj i pastrohen goja dhe hunda, mënyrën e pastrimit të të cilave do ta sqarojmë pas pak. Pastaj ia lan fytyrën, pastaj duart deri në bërryla, ia fshin kokën dhe më pas ia lan këmbët deri në nyje. **Ky është abdesi.**

Para se të fillojmë me mënyrën e këtij abdesi, hap pas hapi, me atë që autori nuk e ka përmendur, si dhe me atë që e ka vendosur përpara apo prapa dhe çfarë duhet të vendoset përpara apo prapa, le të ndalemi te fjala e tij.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Pastaj është e pëlqyeshme që t’i japë abdes.”**

Nga kjo fjali nxjerrim dy dispozita.

Dispozita e parë: Dhënia e abdesit të vdekurit që lahet **është sunet dhe nuk është obligim**.

Argumenti se është sunet është se Pejgamberi ﷺ, në hadithin e Ummu Atijes, kur ato po lanin bijën e tij ﷺ, u tha: **“Filloni me anën e saj të djathtë dhe me pjesët e abdesit.”**

Nga ana tjetër, në hadithin e Ibn Abbasit për personin të cilin e rrëzoi kafsha dhe vdiq, Pejgamberi ﷺ tha: **“Lajeni me ujë dhe sidër”**, dhe nuk e përmendi abdesin. Kjo tregon se **dhënia e abdesit të vdekurit është e pëlqyeshme dhe jo obligim.**

Shejh Mensuri ka shënime mbi *El-Munteha* dhe gjithashtu një shpjegim të *El-Munteha*; po ashtu, ka shënime mbi *El-Ikna‘* dhe një shpjegim të *El-Ikna‘*.

Në shënimet e tij mbi *El-Munteha*, shejh Mensuri ka përmendur se nga kuptimi i fjalëve të komentuesit, Ibn en-Nexharit, në shpjegimin e tij të botuar me emrin *El-Meune*, kuptohet se **dhënia e abdesit të vdekurit është obligim**.

Prandaj, fukahatë e mëvonshëm hanbeli kanë dy qëndrime lidhur me dhënien e abdesit të vdekurit:

Sipas qëndrimit që ka ndjekur autori i *El-Ikna‘*, i cili është autori ynë, **dhënia e abdesit është e pëlqyeshme**.

Ndërsa sipas qëndrimit që ka ndjekur autori i *El-Munteha* në shpjegimin e tij — jo në vetë *El-Munteha*, por në shpjegimin e tij — **dhënia e abdesit është obligim**.

Mirëpo, ajo që duket nga Suneti është se **obligim është vetëm larja, jo dhënia e abdesit**. Pas pak, në dashtë Allahu i Lartësuar, do të flasim për shkallët e larjes.

Dispozita e dytë: Nga fjala e autorit: **“Pastaj është e pëlqyeshme që t’i japë abdes”**, kuptohet se të vdekurit **i jepet abdes vetëm një herë**. Abdesi nuk përsëritet, përveç në një rast: **nëse përsëritet dalja e diçkaje prej tij që e prish abdesin.**

Pra, abdesi nuk jepet me çdo larje, por sa herë që ndodh diçka që e prish atë. Nëse, pasi i shtypet barku, del diçka prej tij, **i jepet abdes dhe pastaj lahet tri herë**. Nëse më pas, gjatë larjes, del përsëri diçka prej tij, është e pëlqyeshme që **t’i jepet sërish abdes**.

Pra, nuk i jepet abdes me secilën larje, por **i jepet abdes para larjes së parë**. Kështu, në parim, dhënia e abdesit bëhet vetëm një herë.

Kjo është dispozita e dytë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe nuk i fut ujë në gojë dhe as në hundë.”**

Autori tani filloi të përmendë mënyrën e dhënies së abdesit dhe filloi me **hundën dhe gojën**. Mirëpo, shumë prej fukahave thonë se duhet të fillohet me diçka para tyre: të vdekurit **duhet t’i lahen shuplakat**, sepse larja e shuplakave është sunet. Pra, shuplakat i lahen para larjes së fytyrës.

Prandaj, është e pëlqyeshme që së pari **t’i lahen shuplakat**. Mirëpo, larja e tyre nuk është prej pjesëve të obligueshme të abdesit, sepse pjesa e obligueshme e abdesit fillon me fytyrën.

Për këtë arsye, për autorin jepet arsyetim për mospërmendjen e tyre këtu, ndonëse në librat që nuk janë të përmbledhur përmendet se **larja e shuplakave bëhet para fshirjes së gojës dhe vrimave të hundës**. Fukahatë kanë thënë se arsyeja është se autori këtu ka përmendur veprimet e obligueshme të abdesit, ndërsa ata që kanë

përmendur larjen e shuplakave e kanë përmendur atë si veprim të pëlqyeshëm. Autori nuk ka synuar t’i përmendë të gjitha veprimet e pëlqyeshme.

Pra, **vërejtja e parë ndaj autorit** është se ai përmendi hundën dhe gojën, por nuk përmendi para tyre larjen e duarve. Arsyeja është se **larja e duarve është e pëlqyeshme dhe jo obligim**, por kjo nuk do të thotë se nuk është e ligjësuar.

Cili është veprimi i parë i abdesit?

Ai është **larja e fytyrës**. Suneti në larjen e fytyrës është që personi të fillojë me shpëlarjen e gojës dhe futjen e ujit në hundë. Ne kemi thënë se **shpëlarja e gojës dhe futja e ujit në hundë janë obligim**, pra të dyja janë të ligjësuara.

Ju kujtohet se, kur kemi folur për mënyrën e shpëlarjes së gojës dhe futjes së ujit në hundë, kemi thënë se ato kanë një formë minimale që mjafton: minimumin që mund të quhet shpëlarje e gojës dhe minimumin që mund të quhet futje e ujit në hundë.

Kemi thënë se minimumi që quhet shpëlarje e gojës është kryerja e dy prej tri veprimeve: **futja e ujit në gojë, lëvizja e tij brenda gojës dhe nxjerrja e tij**.

Gjithashtu, kemi thënë se minimumi që quhet futje e ujit në hundë — dhe futja e ujit në hundë është obligim, ndërsa nxjerrja e tij nga hunda nuk është obligim — është **futja e ujit në hundë**, qoftë edhe duke e futur atë me një copë pëlhure.

Sa i përket të vdekurit, fukahatë thonë: nëse i futet ujë në gojë, ai mund të arrijë në brendësi të trupit dhe të lëvizë ushqimin që mund të ketë mbetur aty, e si pasojë mund të dalin më pas mbetje nga trupi.

Ju e dini se njeriu ka dy lloje jete: **jetën trupore dhe jetën vegjetative**. **Jeta trupore** ndërpritet me daljen e shpirtit, ndërsa **jeta vegjetative** vazhdon edhe pas kësaj.

Prandaj, nëse shkon te i vdekuri pas dy javësh apo pas një muaji, mund të vëresh se flokët e tij janë zgjatur ndoshta një ose dy milimetra. Po kështu, mund të dalin mbetje nga trupi i tij, madje ndoshta mund të dalë edhe djersë. Kjo quhet **jetë vegjetative** dhe nuk ndikon në përcaktimin e jetës. Ajo që merret parasysh është **jeta trupore**, e cila ka përfunduar me daljen e shpirtit.

Këto gjëra mund të vazhdojnë të shfaqen te njeriu edhe pas vdekjes. I përmenda vetëm si një sqarim anësor.

Pra, arritja e ujit në brendësi të trupit të të vdekurit mund të shkaktojë **daljen e mbetjeve prej tij**, mund të shkaktojë kundërmim të trupit dhe ta dëmtojë atë. Për këtë arsye, te i vdekuri mjaftohemi me **minimumin që quhet shpëlarje e gojës dhe futje e ujit në hundë**.

Themi se kjo bëhet duke marrë një copë pëlhure dhe duke e vendosur ndërmjet **gishtit tregues dhe gishtit të madh**. Pastaj, me të pastrohen **dhëmbët dhe buzët** e të vdekurit. Fukahatë kanë thënë se ky është minimumi që mund të konsiderohet shpëlarje e gojës, pa futur ujë në të.

Më pas, me të njëjtën copë pëlhure **fshihet pjesa e brendshme e skajit të hundës**. Në këtë mënyrë bëhet ajo që zëvendëson shpëlarjen e gojës dhe futjen e ujit në hundë te i vdekuri.

A është ky veprim sunet apo obligim?

Është sunet, sepse është pjesë e abdesit, ndërsa dhënia e abdesit të vdekurit është sunet dhe nuk është obligim gjatë larjes së tij.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe i fut dy gishtat e vet.”**

Çështja e parë: lidhur me futjen e dy gishtave, ajo bëhet **pas larjes së duarve**, e cila është e pëlqyeshme.

Çështja e dytë: me dy gishtat këtu nënkuptohen **gishti tregues dhe gishti i madh**, sepse këta janë më të përshtatshmit për lëvizje dhe për pastrim me dorë.

Çështja e tretë: fjala e autorit: **“të lagur me ujë”** do të thotë se sunet është që të mos lagen vetë duart, por **copa e pëlhurës që është mbështjellë rreth tyre**.

Këtu kemi një çështje të hollësishme të fikhut: **sa copa pëlhure përdoren gjatë larjes së të vdekurit?**

Njëra përdoret për **istinxhanë**, ndërsa tjetra për **pjesën tjetër të trupit**. Për pastrimin e gojës përdoret copa e pëlhurës që përdoret për pjesën tjetër të trupit, sepse aty nuk ka papastërti.

Fukahatë thonë se autori i *El-Ikna‘*, që është autori ynë, ka ndjekur mendimin se **minimumi janë dy copa pëlhure**: njëra për largimin e papastërtisë dhe tjetra për pjesën tjetër të trupit, përfshirë edhe gojën.

Ndërsa autori i *El-Munteha* ka zgjedhur që të përdoren **tri copa pëlhure**: dy për largimin e papastërtisë — njëra për pjesën e përparme dhe tjetra për pjesën e pasme — ndërsa e treta për pjesën tjetër të trupit.

Në përgjithësi, qoftë nëse përdoren dy apo tri copa pëlhure, qëllimi është që **ajo që përdoret për largimin e papastërtisë të jetë e veçantë nga ajo që përdoret për pjesën tjetër të trupit**, sepse e para ndotet me papastërti.

Ndërsa ndarja e dy copave të veçanta për largimin e papastërtisë bëhet **që papastërtia të mos përhapet**, sidomos pasi personi që e lan nuk e shikon auretin, por pastron me dorë nën mbulesën me të cilën aureti është i mbuluar.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe i fut dy gishtat e vet të lagur me ujë ndërmjet buzëve.”**

Me shprehjen **“ndërmjet buzëve”** nënkuptohet pjesa e brendshme e buzëve, jo pjesa e jashtme.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe ia fshin dhëmbët.”**

Domethënë, ia fshin pjesën e përparme të dhëmbëve dhe aq sa mund të arrijë prej tyre.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe në vrimat e hundës, duke i pastruar ato.”**

Domethënë, pastron pjesën e brendshme të vrimave të hundës, jo pjesën e jashtme.

Përse i përmendëm këto dy veprime?

Sepse ato **zëvendësojnë shpëlarjen e gojës dhe futjen e ujit në hundë.**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe nuk fut ujë në to.”**

Domethënë, nuk fut ujë në hundën e tij dhe as në gojën e tij.

ثُمَّ يَنْوِي غَسْلَهُ، وَيُسَمِّي، وَيَغْسِلُ بِرَغْوَةِ السِّدْرِ رَأْسَهُ وَلِحْيَتَهُ فَقَطْ

“Pastaj bën nijetin për larjen e tij, përmend emrin e Allahut dhe ia lan vetëm kokën dhe mjekrën me shkumën e sidrit.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Pastaj bën nijetin për larjen e tij dhe përmend emrin e Allahut.”**

Para se të fillojmë me shpjegimin e kësaj fjalie, ndaj autorit është bërë një vërejtje për vendosjen e saj në këtë pjesë.

Fukahatë kanë thënë se autori duhej ta kishte vendosur këtë fjali **para veprimeve të abdesit**, duke thënë: bën nijetin për larjen dhe përmend emrin e Allahut, pastaj ia lan shuplakat, merr një copë pëlhure dhe me të ia fshin gojën dhe hundën.

Kjo është **vërejtja e parë**, dhe pa dyshim është me vend.

Vërejtja e dytë: disa fukaha kanë thënë se autori nuk i ka përmendur veprimet e abdesit që vijnë pas pastrimit të gojës dhe hundës. Nuk ka përmendur larjen e duarve, larjen e këmbëve dhe as fshirjen e kokës.

Themi: autori e ka treguar këtë më herët kur tha: **“Pastaj i jep abdes.”** Pra, e ka bërë të qartë se qëllimi është t’i jepet abdes i plotë. Mirëpo, ai i veçoi shpëlarjen e gojës dhe futjen e ujit në hundë, sepse **te i vdekuri këto nuk bëhen në mënyrën e zakonshme, por kanë një formë tjetër.**

Prandaj, **vërejtja e dytë nuk është me vend, ndërsa e para është me vend.**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Pastaj bën nijetin për larjen e tij.”**

Pra, për larjen është i domosdoshëm nijeti.

Para se të filloj të flas për nijetin e larjes, do të përmend një çështje shumë të rëndësishme, të cilën duhej ta kisha përmendur më herët: **çdo veprim i pastrimit tek ne ka dy forma: formën e plotë dhe formën minimale që mjafton.** Edhe larja e të vdekurit ka dy forma: **formën e plotë dhe formën minimale që mjafton.**

Forma e plotë është ajo që e ka përmendur autori, duke filluar nga dhënia e abdesit dhe duke vazhduar me veprimet që vijnë pas saj.

Ndërsa **forma minimale që mjafton**, pra minimumi që mund të quhet larje e të vdekurit, sipas fukahave është: **që uji të derdhet mbi të dhe ta përfshijë tërë trupin e tij, duke qenë i pranishëm personi që ka bërë nijetin për ta larë.**

Pra, minimumi që mund të quhet larje kërkon patjetër praninë e personit që ka bërë nijetin për larjen. Duhet të jetë i pranishëm një person që ka bërë nijetin dhe **ta përfshijë tërë trupin e të vdekurit me ujë.**

Duke u nisur nga kjo, nëse një person vdes dhe më pas vendoset nën shi, ndërsa shiu ia përfshin tërë trupin, themi: **kjo nuk konsiderohet larje e të vdekurit.** Ai duhet të lahet dhe muslimanëve nuk u hiqet obligimi kolektiv, sepse **nijeti është obligim**, ndërsa i vdekuri nuk mund ta bëjë nijetin.

Kush e bën nijetin?

Personi që e kryen larjen, sepse dispozita e larjes nuk lidhet me të vdekurin, por me personin që e kryen larjen, pra me atë që e lan. Për këtë arsye, obligimi kolektiv lidhet me personin që e kryen larjen.

Pra, minimumi që mund të quhet larje e të vdekurit është **përfshirja e tërë trupit të tij me ujë, së bashku me praninë e personit që ka bërë nijetin për larjen.**

Disa fukaha shtojnë: **“dhe të kalojë një kohë e mjaftueshme për larjen.”** Mirëpo, kjo shprehje është kundërshtuar. Kjo është shprehja e *El-Munteha*. El-Halvetiu, për shembull, e ka kundërshtuar dhe ka thënë se kjo shprehje nuk është e saktë. Mjafton të thuhet: **“dhe tërë trupi i tij përfshihet me ujë.”** Kjo është e sakta dhe vërejtja e El-Halvetiut këtu është me vend.

Për dobi: El-Halvetiu është i njohur për **kritikën e formulimeve**. Duke dalë pak nga tema e mësimit, sa u përket shënimeve anësore të dijetarëve, duhet ta dish dobinë e secilit prej tyre dhe se me çfarë dallohet.

Shejh Muhamed el-Halvetiu el-Misri, nxënës i shejh Mensur el-Buhutiut, dallohet në shënimet e tij për **kundërshtimet dhe kritikat e shumta ndaj formulimeve**. Ai i kritikon shprehjet dhe i korrigjon ato.

Ndërsa nxënësi i tij, pra nxënësi i El-Halvetiut, shejh Uthman ibn Kaid, dallohet për **mbledhjen e rasteve të ngjashme**. Ai i mbledh çështjet dhe rastet dhe thotë, për shembull: kjo ka dy raste, tri raste e kështu me radhë.

Pra, secili prej tyre ka veçorinë e vet dhe secili ka metodën e vet në shënimet e tij.

Ndërsa **shejh Mensuri** është më i gjerë në trajtim se të gjithë këta dhe është mësuesi i tyre. Qoftë në shënimet e tij mbi *El-Munteha* apo në shënimet mbi *El-Ikna‘*, **ai është më i gjerë në trajtim se të gjithë ata.**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Pastaj bën nijetin për larjen e tij dhe përmend emrin e Allahut.”**

Përmendja e emrit të Allahut është obligim, sipas asaj që kemi konsideruar më të saktë më herët lidhur me hadithin e përmendur. Ju kam thënë se imam Ahmedi e ka konsideruar të dobët hadithin: **“Nuk ka abdes ai që nuk e përmend emrin e Allahut.”** Mirëpo, Ahmedi ka thënë: **“Më pëlqen të veprohet sipas tij.”**

Kjo do të thotë se Ahmedi ka konsideruar të dobëta vetëm disa prej rrugëve të transmetimit të tij ose ndonjërin prej zinxhirëve të tij. Ndërsa, duke i marrë së bashku të gjitha rrugët dhe transmetimet përforcuese, hadithi është i saktë sipas tij.

Për këtë arsye, Ebu Bekr ibn Ebi Shejbe thotë: **“Tek ne është vërtetuar se Pejgamberi ﷺ ka thënë: ‘Nuk ka abdes ai që nuk e përmend emrin e Allahut gjatë tij.’”** Po kështu, El-Mundhiri ka përmendur se ky hadith është i saktë duke i marrë së bashku të gjitha rrugët e transmetimit.

Prandaj, në çdo lloj pastrimi, qoftë **abdes, tejemum, gusël apo larja e të vdekurit**, përmendja e emrit të Allahut është obligim, ndërsa **ky obligim hiqet në rast harrese**.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe ia lan vetëm kokën dhe mjekrën me shkumën e sidrit.”**

Tani, pas veprimeve të abdesit, autori filloi të përmendë veprimet sunet që bëhen gjatë larjes.

Autori përmendi se **lahet me sidër**, i cili përzihet me ujë. Fukahatë kanë përmendur dy mënyra lidhur me këtë, ndërsa e sakta dhe ajo që është miratuar te fukahatë e mëvonshëm është se **sidri përzihet me ujin dhe nuk është kusht që sasia e ujit të jetë shumë e madhe**.

Disa fukaha, siç është përcjellë nga Ebu Abdullah ibn Hamidi, kanë thënë: **“Uji duhet të jetë i shumtë, ndërsa sidri të jetë i pakët, në mënyrë që të mos ia heqë ujit cilësinë e tij pastruese.”** Mirëpo, kjo nuk është e saktë, dhe pas pak do t’ju përmend arsyen.

Pra, sidri vendoset në ujë. Sidri është i njohur: **gjethet e sidrit bluhen dhe vendosen në ujë**. Kur përgatitet në këtë mënyrë, në pjesën e sipërme formohet **shkuma**, e ngjashme me shkumën e sapunit, ndërsa në pjesën e poshtme mbetet **llumëza e sidrit**.

Kur sidri vendoset në një enë, kazan apo fuçi dhe dëshiron të fillosh larjen e të vdekurit, së pari merret **shkuma e sidrit**, ajo që qëndron sipër sikurse shkuma e sapunit, dhe me të lahen **koka dhe mjekra e të vdekurit**.

Ndërsa me pjesën e rëndë që mbetet poshtë në ujin me sidër, pra me **llumëzën**, lahet pjesa tjetër e trupit. Kështu, shkuma përdoret për flokët e kokës dhe qimet e mjekrës.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe ia lan vetëm kokën dhe mjekrën me shkumën e sidrit.”**

Nga kjo kuptohet se **pjesa tjetër e përzierjes së sidrit, përfshirë llumëzën e tij, përdoret për pjesën tjetër të trupit**. Ky është kuptimi i fjalëve të autorit dhe kjo, pa dyshim, është e sakta.

Këtu kemi një çështje që lidhet me këtë shprehje: **a mund të përdoret diçka tjetër në vend të sidrit apo jo?**

Themi: Po, **sidri mund të zëvendësohet me diçka tjetër që e përmbush të njëjtin qëllim dhe nuk e dëmton të vdekurin.**

Fukahatë kanë thënë se ajo që mund ta zëvendësojë sidrin, duke qenë e ngjashme me të dhe duke mos e dëmtuar të vdekurin, është **hatmiu (الخِطْمِيّ)**.

Ndërsa **ushnani (الأُشْنَان)** — lejohet të shqiptohet edhe me kesra: *ishnan*, siç e kemi përmendur më herët — nuk përdoret përveçse kur ka nevojë, sepse **veprimi i tij pastrues është shumë i fortë** dhe mund ta dëmtojë lëkurën e të vdekurit. Ndryshe nga hatmiu, i cili nuk e dëmton atë. Prandaj, mund të përdoret **sidri ose hatmiu në vend të tij**.

Po sapuni?

Themi: **Jo, sapuni nuk përdoret**, përveç nëse ka ndonjë papastërti që nuk largohet pa sapun. Për këtë do të flasim pas pak, në dashtë Allahu.

Këtu kemi edhe një çështje lidhur me vendosjen e shkumës së sidrit ose të hatmiut në kokën e të vdekurit. Kjo është çështja e tretë që lidhet me këtë fjali: **a vendoset kjo shkumë në secilën prej tri ose shtatë larjeve, apo vendoset vetëm një herë?**

Ajo që duket nga Suneti — dhe ky është edhe qëndrimi i fukahave — është se **kjo përsëritet në çdo larje.**

Pra, nga kjo fjali nxjerrim këto çështje:

Çështja e parë: Sidri mund të zëvendësohet me **hatmiun**.

Çështja e dytë: Fjala e autorit: **“Dhe ia lan kokën dhe mjekrën me shkumën e sidrit”** nënkupton se me pjesën tjetër të përzierjes dhe me llumëzën e sidrit **lahet pjesa tjetër e trupit**.

Çështja e tretë: Kjo bëhet **në çdo larje** dhe nuk është e veçantë vetëm për larjen e parë. E vetmja gjë që është e veçantë për larjen e parë është **abdesi, i cili i paraprin larjes së parë**, përveç nëse më pas del diçka prej dy rrugëve, me ç’rast abdesi përsëritet.

ثُمَّ يَغْسِلُ شِقَّهُ الأَيْمَنَ، ثُمَّ الأَيْسَرَ، ثُمَّ كُلَّهُ ثَلَاثًا، يُمِرُّ فِي كُلِّ مَرَّةٍ يَدَهُ عَلَى بَطْنِهِ، فَإِنْ لَمْ يَنْقَ بِثَلَاثٍ زِيدَ حَتَّى يَنْقَى وَلَوْ جَاوَزَ السَّبْعَ، وَيَجْعَلُ فِي الغَسْلَةِ الْأَخِيرَةِ كَافُورًا.

“Pastaj ia lan anën e djathtë, pastaj të majtën, pastaj tërë trupin tri herë. Çdo herë e kalon dorën mbi barkun e tij. Nëse nuk pastrohet me tri larje, shtohen larjet derisa të pastrohet, edhe nëse tejkalohen shtatë larje. Ndërsa në larjen e fundit vendos kamfur.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Pastaj ia lan anën e djathtë, pastaj të majtën.”**

Sunet është që të fillohet me anën e djathtë, bazuar në fjalën e Pejgamberit ﷺ në hadithin e Ummu Atijes: **“Dhe filloni me anët e saj të djathta.”**

Nga kjo fjali përfitojmë disa çështje, ose mund të nxjerrim prej saj disa dispozita:

Çështja e parë: Larja e të vdekurit fillon me anën e tij të djathtë. Ai vendoset mbi anën e majtë dhe pastaj i lahet ana e djathtë.

Pra, kur dëshiron ta lash të vdekurin, **e vendos mbi anën e tij të majtë dhe derdh ujë mbi anën e tij të djathtë.** Kjo është çështja e parë.

Çështja e dytë: Si lahet ana e tij e djathtë?

Fukahatë kanë thënë: fillohet me **anën e qafës**. Një person vjen dhe derdh ujë mbi anën e qafës. Natyrisht, larja e parë bëhet me sidër, pastaj pas saj bëhet larja me ujë. Pra, **çdo larje përbëhet nga dy derdhje:** një derdhje me ujë dhe sidër dhe derdhja e dytë me ujë të pastër, domethënë ujë me të cilin nuk është përzier asgjë.

Ju kam thënë se mënyra e Ebu Abdullah ibn Hamidit është se ai thotë: uji dhe sidri përzihen së bashku, por sidri duhet të jetë në sasi të vogël. Mirëpo, ajo që konsiderohet më e saktë nga shumë prej dijetarëve të mëvonshëm është se **në secilën larje bëhen dy derdhje:**

Derdhja e parë: sidri me ujë.

Derdhja e dytë: ujë i pastër, pa asgjë të përzier me të, në mënyrë që ta largojë sidrin dhe atë që është me të.

Fillohet me **anën e qafës**, pastaj me shpatullën, pastaj me dorën e djathtë dhe më pas vazhdohet me trupin deri te këmba, duke e derdhur ujin në këtë mënyrë.

Pasi përfundon në këtë mënyrë, **e kthen të vdekurin mbi anën e tij të djathtë dhe ia lan anën e majtë**. Fillon me anën e qafës, pastaj me shpatullën, pastaj me dorën e majtë dhe më pas me pjesën tjetër të trupit.

Mirëpo, disa prej tyre kanë përmendur këtu një **vërejtje të hollë**, dhe ai që e ka përmendur këtë është Uthman ibn Kaidi. Domethënë, disa njerëz i përmendin fjalët e fukahave, ndërsa disa të tjerë, kur e shqyrtojnë një çështje, **e shqyrtojnë duke u mbështetur në përvojën e tyre**. Kur ajo bazohet në përvojë, është më e saktë.

Më e drejtë është të themi: **kur i vdekuri kthehet mbi anën e tij të majtë, fillohet me ato pjesë të anës së djathtë ku mund të mos ketë arritur uji**, siç është, për shembull, pjesa e brendshme e kofshës së djathtë, ku ndoshta nuk ka arritur uji. Pra, themi: fillohet me atë pjesë dhe pastaj i lahet ana e majtë.

Ai thotë: **“Ky është një përfundim që e kam arritur duke e shqyrtuar çështjen, për rastin kur uji nuk ka arritur në atë pjesë.”**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Pastaj ia lan anën e djathtë, pastaj të majtën, pastaj tërë trupin tri herë.”**

“Pastaj tërë trupin”, domethënë tërë trupin e tij. Pasi ia lan anën e djathtë, ia lan anën e majtë dhe pastaj ia lan tërë trupin tri herë.

Shprehja **"tri herë"** nuk lidhet vetëm me fjalët **"tërë trupin"**, por i referohet gjithë pjesës që fillon me fjalët e autorit: **"Dhe ia lan me shkumën..."** Shikoni, shprehja **"tri herë"** lidhet që nga fjalët: **"Dhe ia lan me shkumën..."**

Pra, fillimisht ia lan kokën dhe mjekrën me shkumë, pastaj ia lan anën e djathtë, pastaj anën e majtë dhe më pas e përfshin tërë trupin me ujë. Pastaj e përsërit për herë të dytë: **kokën, pastaj anën e djathtë, pastaj të majtën dhe pastaj tërë trupin**, dhe kështu vepron edhe më tej.

Larja tri herë është sunet, bazuar në fjalën e Pejgamberit ﷺ drejtuar Ummu Atijes: **"Lajeni atë tri herë, ose pesë herë, ose shtatë herë."**

Ndërsa **obligim është vetëm larja një herë**, kurse shtimi përtej kësaj është sunet.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Çdo herë e kalon dorën mbi barkun e tij."**

Gjatë larjes, **e kalon dorën mbi barkun e tij**, vetëm duke e kaluar atë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Nëse nuk pastrohet me tri larje, shtohen larjet derisa të pastrohet, edhe nëse tejkalohen shtatë larje."**

Ai thotë: nëse gjatë larjes i vdekuri nuk pastrohet, pra nëse mbi të mbetet ndonjë papastërti ose del diçka prej tij, atëherë **ligjësohet që numri i larjeve të shtohet**, derisa të arrijë në shtatë larje.

Duke u nisur nga kjo, nëse një person e lan të vdekurin, renditja është kështu — ndiqeni me mua sipas kësaj renditjeje:

Obligim është një larje, ndërsa **sunet janë tri, pesë ose shtatë larje.**

Kjo është shkalla e dytë: **sunet janë tri, pesë ose shtatë larje.**

Gjendja e tretë: nëse është larë një herë dhe pastaj del diçka prej tij, qoftë urinë apo jashtëqitje, **është obligim që larja të përsëritet.**

Shikoni gjendjen e parë: larja e parë është obligim. Nëse nuk del asgjë prej tij, **obligimi përmbushet me një larje**. Pra, e para është obligim.

Larja e dytë dhe e tretë, nëse nuk del asgjë prej tij, janë sunet. Me këtë përfunduam.

Pra, nëse nuk del asgjë prej tij, themi: **një larje është obligim, ndërsa tri, pesë ose shtatë larje janë sunet**, dhe nuk ligjësohet të shtohet mbi shtatë.

Shikoni tani gjendjen e dytë: nëse e lan një herë dhe pastaj del diçka prej tij, themi: **është obligim që larja të përsëritet, deri në shtatë herë.**

E lau herën e parë dhe pastaj doli urinë prej tij — **e përsërit larjen**. E lau herën e dytë dhe përsëri doli urinë — **e përsërit larjen**. Në të tretën, e përsërit larjen; në të katërtën, e përsërit larjen. Nëse ndodh pas larjes së gjashtë, **është obligim ta lajë edhe për herë të shtatë.**

Por, **nëse pas larjes së shtatë del diçka prej tij, nuk është obligim që larja të përsëritet.** Këtu ndalet, sepse numri maksimal deri ku arrihet është shtatë.

Pra, tashmë e dimë se kemi **dy gjendje:**

Gjendja e parë: të mos dalë asgjë prej të vdekurit. Në këtë rast, **obligim është një larje**, ndërsa sunet janë tri, pesë ose shtatë larje, bazuar në hadithin e Ummu Atijes.

Nëse del diçka prej tij, atëherë obligimi nuk përmbushet me një larje, por **është obligim që larjet të shtohen**. Megjithatë, maksimumi deri ku arrin obligimi është shtatë larje. Shtimi mbi shtatë nuk është obligim, por është i lejuar. Pra, lejohet të shtohen larjet mbi shtatë, por kjo nuk është obligim.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Nëse nuk pastrohet me tri larje, shtohen larjet derisa të pastrohet, edhe nëse tejkalohen shtatë larje.”**

Shprehja **“edhe nëse tejkalohen shtatë larje”** është në kuptimin e lejueshmërisë. Ndërsa, sa i përket sunetit, kufiri është shtatë larje. Mbi shtatë është i lirë të shtojë, mirëpo fukahatë thonë se **është sunet që të përfundojë me numër tek.**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe në larjen e fundit vendos kamfur.”**

Kjo shprehje: **“Dhe në larjen e fundit vendos kamfur” është vërtetuar** nga Pejgamberi ﷺ, i cili në hadithin e Ummu Atijes ka thënë: **“Dhe në larjen e fundit vendosni kamfur.”**

Pra, në larjen e fundit vendoset **kamfuri**, i cili është një lloj parfumi. Ai përzihet me ujin dhe me të përfshihet i gjithë trupi i të vdekurit.

Fukahatë thonë se **kamfuri, e po kështu edhe sidri, kanë veçori në ruajtjen e trupit nga prishja dhe dëmtimi.** Po kështu, *hanuti* ka veçori në largimin e kafshëve nga i vdekuri, qofshin ato ujqër, qen apo kafshë të tjera, ose krijesa të tokës, në mënyrë që të mos i afrohen të vdekurit. Ky është **hanuti që vendoset ndërmjet qefinëve**.

Ndërsa **sidri dhe kamfuri e ruajnë trupin e të vdekurit nga prishja, me urdhrin e Allahut të Lartësuar, për një kohë më të gjatë.**

Natyrisht, **sidri përdoret në të gjitha larjet**, nga larja e parë deri te e shtata; në të gjitha ato ka sidër. Ndërsa **kamfuri përdoret vetëm në larjen e fundit.**

وَالمَاءُ الحَارُّ، وَالأُشْنَانُ، وَالخِلَالُ: يُسْتَعْمَلُ إِذَا احْتِيجَ إِلَيْهِ

“Uji i ngrohtë, ushnani dhe hilali (shkopthi i hollë që përdoret për të pastruar ndërmjet dhëmbëve) përdoren kur ka nevojë për to.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Uji i ngrohtë, ushnani dhe hilali përdoren kur ka nevojë për to.”**

Nga kjo fjali kuptohet se **përdorimi i këtyre gjërave është i papëlqyeshëm.**

Fillojmë me të parën. Fukahatë kanë thënë: **është i papëlqyeshëm përdorimi i ujit të ngrohtë**, sepse uji i ngrohtë ndikon në lëkurën e të vdekurit dhe mund ta dëmtojë atë. Prandaj, përdorimi i tij është i papëlqyeshëm, përveçse kur personi që e lan të vdekurin ka nevojë për të.

Për shembull, nëse i vdekuri ka qenë në frigorifer dhe sapo është nxjerrë prej tij, mund të ketë nevojë për **ujë pak të vakët**. Ose mund të ketë papastërti të fortë që nuk largohet përveçse me ujë të ngrohtë. Në këtë rast lejohet për shkak të nevojës, sepse rregulli fetar për të cilin ka pajtim është: **“Nevoja e heq papëlqyeshmërinë.”**

Fukahatë thonë se e njëjta gjë vlen edhe për **ujin e ftohtë**. Nëse uji është tepër i ftohtë, nuk përdoret për larjen e të vdekurit, sepse e dëmton lëkurën e tij.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe ushnani.”**

Ushnani është një lloj mjeti pastrues që përdoret për rroba, mirëpo përdorimi i tij mbi trup mund ta dëmtojë atë. Për këtë arsye, fukahatë thonë se sapuni, detergjentet dhe mjete të ngjashme mund ta dëmtojnë trupin e të vdekurit dhe mund të shkaktojnë një lloj tharjeje ose plagosjeje.

Prandaj, **një mjet i tillë pastrues që e dëmton trupin e të vdekurit nuk përdoret gjatë larjes së tij; përdorimi i tij është i papëlqyeshëm**, përveçse kur ka nevojë, si

për shembull kur ka ndonjë papastërti që nuk largohet pa të, ose në raste të tjera të ngjashme.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe hilali.”**

Hilali është **shkopthi me të cilin pastrohet ndërmjet dhëmbëve**. Është e papëlqyeshme që hilali të përdoret për dhëmbët, sepse mund ta plagosë të vdekurin dhe prej tij të dalë gjak, e kjo përbën dëmtim. Përjashtim bën rasti kur ka nevojë, si për shembull kur ndërmjet dhëmbëve ka diçka të ngjitur që duhet të largohet.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Përdoren kur ka nevojë për to.”**

Përndryshe, përdorimi i tyre është i papëlqyeshëm. **Të gjitha këto janë të papëlqyeshme dhe jo të ndaluara.** Fukahatë kanë sqaruar se ndalesa këtu nënkupton papëlqyeshmërinë dhe jo ndalimin.

Zakonisht, këto gjëra përdoren kur ka nevojë. Cila është nevoja?

Fukahatë kanë thënë: **nevoja është, për shembull, kur ka diçka që nuk mund të largohet përveçse me to.** Për këtë arsye, fukahatë thonë se është obligim të largohet çdo gjë që pengon arritjen e ujit në trupin e të vdekurit.

Nëse mbi trupin e të vdekurit ka ndonjë ngjitëse, është obligim që ajo të largohet. Natyrisht, ngjitëset nuk janë përmendur këtu në tekst. Pra, nëse mbi trupin e të vdekurit ka ndonjë ngjitëse, domethënë **ngjitëse për plagë**, është obligim që ajo të hiqet, përveçse nëse heqja e saj e dëmton të vdekurin. Në këtë rast lihet në vend dhe i bëhet mes’h mbi të, ashtu siç kemi thënë më herët për guslin e personit të gjallë.

Nëse i vdekuri ka ndonjë stoli në dorë, si stoli në dorën e gruas ose unazë në dorën e burrit apo të gruas, fukahatë thonë se **është obligim që ajo të hiqet**, për dy arsye:

E para: **sepse pengon arritjen e ujit**, siç është unaza, dhe hiqet edhe nëse duhet të dëmtohet për ta hequr.

E dyta: **sepse kjo është pasuri e respektuar**, ndërsa pronësia e pasurisë së të vdekurit kalon te trashëgimtarët.

Nga kjo përjashtohet vetëm një gjë, e ajo është hunda artificiale (p.sh. prej ari); ajo nuk hiqet. Fukahatë kanë thënë: **sepse heqja e hundës konsiderohet gjymtim i trupit të të vdekurit.**

Po dhëmbi, a është sikurse hunda, kështu që nuk hiqet, apo është obligim të hiqet?

“Ajo që kanë miratuar disa prej fukahave të mëvonshëm, duke u bazuar në atë që kuptohet nga fjalët e tyre, është se dhëmbi hiqet, sepse arsyeja për mosheqjen e hundës është se heqja e saj konsiderohet gjymtim.”

“Mirëpo, mendimi më i afërt me të saktën, sipas të cilit japin fetva dijetarët tanë, është se dhëmbi nuk hiqet, sepse heqja e tij, edhe nëse nuk konsiderohet gjymtim, e dëmton të vdekurin. Prandaj, nuk hiqet.”

Përndryshe, sa i përket mendimit të miratuar te fukahatë e mëvonshëm, lidhur me heqjen e dhëmbit janë transmetuar dy qëndrime. Më i afërti me të saktën është se **dhëmbi nuk hiqet, por lihet në vend**, sepse në të vërtetë heqja e dhëmbit përmban një lloj gjymtimi.

Mirëpo, **dhëmbët që mund të hiqen dhe të vendosen përsëri** është obligim të hiqen, pa dyshim dhe sipas një qëndrimi të vetëm. Diskutimi është për dhëmbin e implantuar, të fiksuar me vidë ose me diçka të ngjashme: **a duhet të nxirret?**

Fukahatë thonë: po. Disa prej tyre janë mbështetur në atë që kuptohet nga fjalët e autorit të *El-Munteha*. Mirëpo, më e afërta me të saktën është se **heqja e tij shkakton dëm**.

Natyrisht, ne thamë se heqja bëhet për dy arsye: **sepse pengon arritjen e ujit dhe sepse është pasuri e respektuar.**

Nëse dhëmbi nuk ka ndonjë vlerë, siç janë këta dhëmbët artificialë të rinj, të cilët, pasi të nxirren, nuk mund të përdoren më, ndryshe nga ari, atëherë njëra prej dy arsyeve bie. Mbetet çështja e gjymtimit, dhe i gjithë diskutimi ynë këtu është rreth çështjes së gjymtimit.

Më e afërta me të saktën është se **heqja e tij përmban gjymtim dhe dëmtim**, sepse, nëse heqja e tij e dëmton personin e gjallë, atëherë po kështu e dëmton edhe të vdekurin.

Për këtë arsye, fukahatë kanë thënë se **nëse gjatë heqjes së një ngjitëseje hiqet bashkë me të edhe një pjesë e lëkurës, është obligim që ngjitësja të lihet në vend.** Të njëjtën gjë themi edhe për dhëmbin, sepse nga heqja e tij mund të dalë gjak ose të ndodhë diçka e ngjashme.

وَيَقُصُّ شَارِبَهُ، وَيُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ، وَلَا يُسَرِّحُ شَعْرَهُ، ثُمَّ يُنَشِّفُ بِثَوْبٍ.

“Ia shkurton mustaqet, ia pret thonjtë, nuk ia kreh flokët dhe pastaj ia than trupin me një pëlhurë.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe ia shkurton mustaqet.”**

Të vdekurit që lahet **i shkurtohen mustaqet**, përveçse nëse është në ihram, sepse personit që është në ihram nuk i merret asgjë prej qimeve të tij. Pas pak do të përmendim atë që ka të bëjë posaçërisht me personin në ihram.

Cili është argumenti se shkurtimi i mustaqeve është sunet?

Fukahatë kanë thënë: sepse kjo bëhet edhe me të gjallin. Gjithashtu, është transmetuar se **Sa‘d ibn Ebi Vekasi lau një të vdekur, pastaj kërkoi një brisk dhe ia rroi qimet.**

Ata thonë: rruajtja bëhet vetëm për qimet që janë të dukshme, siç janë mustaqet. Pra, ai ia rroi ato dhe kjo tregon se **është e pëlqyeshme që të vdekurit t’i shkurtohen mustaqet.**

Fukahatë thonë: **i shkurtohen mustaqet dhe i priten thonjtë.** Thonjtë priten sepse sunet është prerja e tyre, me kusht që të jenë shumë të gjatë dhe ta kenë tejkaluar gjatësinë e zakonshme. Ndërsa, nëse kanë gjatësinë e zakonshme dhe janë të shkurtër, nuk priten.

Sa u përket qimeve që i shkurtohen ose i merren nga mustaqet dhe thonjve që i priten, fukahatë kanë thënë: **merren dhe vendosen në qefinin e tij.**

Kjo është transmetuar edhe nga disa prej sahabëve, Allahu qoftë i kënaqur me ta. Është transmetuar se ata kanë thënë: **“Ajo që merret nga i vdekuri, qoftë prej qimeve apo diçka tjetër, vendoset në qefinin e tij.”**

Këtë e kanë krahasuar me pjesën që mund të jetë shkëputur nga trupi i tij, si koka ose diçka e ngjashme, e cila vendoset në qefinin e tij. Ata thonë se **edhe qimet dhe thonjtë marrin të njëjtën dispozitë.**

Këtu kemi edhe **dy çështje të tjera lidhur me qimet**, përveç asaj që përmendi autori: a marrin të njëjtën dispozitë apo jo?

Lloji i parë: qimet e sqetullave. A hiqen apo nuk hiqen?

Sipas medhhebit, po, **qimet e sqetullave hiqen**, sepse heqja e tyre është prej suneteve të fitres dhe sepse ato janë të dukshme dhe lejohet që personi t’i shikojë. Prandaj, është e pëlqyeshme që të hiqen.

Lloji i dytë i qimeve: qimet e pjesëve intime.

Sipas medhhebit, **nuk lejohet rruajtja e qimeve të pjesëve intime.**

Cila është arsyeja?

Fukahatë kanë thënë: sepse ato janë të fshehura dhe prej respektimit të të vdekurit është që **të mos i rruhen qimet e pjesëve intime.**

Edhe nëse ajo është bashkëshortja e tij, lidhja bashkëshortore ka përfunduar. Ju kam thënë në mësimin e kaluar se **lidhja bashkëshortore përfundon që nga momenti i vdekjes**, ndërsa mbeten disa prej dispozitave të saj, e prej tyre është larja nga bashkëshorti.

Bashkëshortja e ka obligim **ta mbulojë auretin e bashkëshortit të saj** dhe nuk i lejohet ta shikojë auretin e tij. Po kështu, bashkëshortit nuk i lejohet ta shikojë auretin e bashkëshortes së tij pas vdekjes; **i ndalohet ta shikojë atë**, sepse lidhja bashkëshortore ka përfunduar.

Përjashtim bën Ebu Hanifeja, i cili e ka zbatuar deri në fund qëndrimin për përfundimin e lidhjes bashkëshortore dhe ka thënë se **as bashkëshortja nuk e lan bashkëshortin e saj dhe as bashkëshorti bashkëshorten e tij.** Mirëpo, larja e bashkëshortit nga bashkëshortja dhe anasjelltas është vërtetuar nga dy prej sahabëve, si dhe nga fjala e Aishes për Pejgamberin ﷺ.

Pra, kjo ishte **çështja e dytë, që ka të bëjë me qimet e pjesëve intime.**

Lloji i tretë: flokët e kokës.

Fukahatë kanë thënë: **flokët e kokës gjithashtu nuk rruhen dhe nuk shkurtohen, edhe nëse janë shumë të gjatë**, por lihen ashtu siç janë, sepse shkurtimi i tyre nuk është prej sunetit. Parimi është që të vdekurit t’i lihen flokët ashtu siç janë.

Pra, **hiqen dy lloje qimesh: qimet e mustaqeve dhe qimet e sqetullave.**

Ndërsa ato që nuk hiqen janë **qimet e pjesëve intime dhe flokët e kokës.**

Sa i përket prerjes së thonjve, thamë se **është sunet.**

Këtu kemi edhe një çështje që është transmetuar nga disa prej sahabëve, Allahu qoftë i kënaqur me ta. Ata kanë thënë se **është e pëlqyeshme t’i ngjyrosen mjekra dhe flokët e të vdekurit**, domethënë t’u vendoset këna. Kjo është transmetuar nga disa prej sahabëve, Allahu qoftë i kënaqur me ta, sepse kjo është një lloj zbukurimi.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe nuk ia kreh flokët.”**

Fukahatë kanë thënë se **krehja e flokëve është e papëlqyeshme dhe jo e ndaluar.**

Përse është e papëlqyeshme?

Ata kanë thënë: sepse Aishja, Allahu qoftë i kënaqur me të, pa disa njerëz duke i krehur flokët e një gruaje të vdekur të cilën po e lanin dhe tha: **“Mos ia krihni flokët.”** Kjo sa i përket transmetimit.

Ndërsa sa i përket arsyetimit, ata kanë thënë: **krehja e flokëve mund të bëhet shkak për rënien e tyre.** Ne thamë se flokët e kokës nuk hiqen dhe nuk shkurtohen. Prandaj, nuk bëhet as ajo që mund të çojë në heqjen e tyre, e kjo është krehja.

Mirëpo, thamë se kjo është **e papëlqyeshme dhe jo e ndaluar**, sepse ekzistojnë tekste dhe hadithe prej të cilave mund të kuptohet lejimi i krehjes, siç gjendet në *Sahih* dhe në burime të tjera. Mirëpo, ato janë interpretuar. Duke pasur parasysh mospajtimin e fortë në këtë çështje, **dispozita është marrë vetëm si papëlqyeshmëri.**

Natyrisht, fjala **“flokët”** këtu përfshin **flokët e kokës dhe qimet e mjekrës.**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Pastaj ia than trupin me një pëlhurë.”**

Domethënë, **është sunet që trupi i të vdekurit të thahet**, ashtu siç u veprua me Pejgamberin ﷺ, sepse pasi ai ﷺ u la, **trupi i tij ﷺ u tha.**

وَيُضْفَرُ شَعْرُهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ، وَيُسْدَلُ وَرَاءَهَا.

"Flokët e saj thuren në tri gërsheta dhe lëshohen prapa saj."

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Dhe flokët e saj thuren."**

Domethënë, flokët e gruas së vdekur.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Në tri gërsheta."**

Pra, **dy gërsheta anash dhe e treta prapa**. Flokët mblidhen në këtë mënyrë dhe lëshohen pas shpinës së saj. Nuk vendosen mbi shpatullat e saj, ndërsa ajo është e vdekur e shtrirë mbi shpinë, por vendosen prapa shpinës së saj.

Po, thurja bëhet me flokët e saj, domethënë **me flokët e gruas**. Pejgamberi ﷺ urdhëroi që të veprohej kështu me bijën e tij ﷺ kur ajo vdiq, ose kështu u veprua me bijën e tij ﷺ kur ajo vdiq.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Dhe lëshohen prapa saj."**

Domethënë, **nuk vendosen mbi shpatullat e saj.**

وَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ بَعْدَ سَبْعٍ: حُشِيَ بِقُطْنٍ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَمْسِكْ فَبِطِينٍ حُرٍّ، ثُمَّ يُغْسَلُ الْمَحَلُّ وَيُوَضَّأُ، وَإِنْ خَرَجَ بَعْدَ تَكْفِينِهِ: لَمْ يُعَدِ الغَسْلُ."

"Nëse pas shtatë larjeve del diçka prej tij, vendi nga del mbushet me pambuk. Nëse rrjedhja nuk ndalet, mbushet me baltë të pastër. Pastaj lahet vendi dhe të vdekurit i jepet abdes. Nëse del diçka pas qefinosjes së tij, larja nuk përsëritet."

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Nëse pas shtatë larjeve del diçka prej tij, vendi mbushet me pambuk."**

Kjo është çështja që e lashë për pak më vonë: nëse pas larjes së shtatë del diçka prej tij, **nuk është obligim që të bëhet larja e tetë apo e nëntë**, por lejohet të bëhet. Obligim është vetëm që **vendi të mbushet me pambuk**, qoftë organi i përparmë apo i pasmë, ose vendi nga i cili del papastërtia. Nëse ka një plagë prej së cilës del gjak, mbi të vendoset pambuk ose diçka e ngjashme.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Nëse kjo nuk e ndal.”**

Domethënë, nëse pambuku **nuk qëndron vetë në vend ose nuk mjafton**.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Atëherë me baltë të pastër.”**

Domethënë, në vend të tij vendoset **baltë e pastër**. Me fjalën “e pastër” këtu nënkuptohet balta e kulluar, në të cilën nuk ka guralecë dhe nuk është prekur nga zjarri, pra nuk është si qeramika. Ajo është baltë e përbërë nga dheu dhe uji, pa guralecë apo gjëra të tjera të përziera me të.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Pastaj lahet vendi.”**

Domethënë, **lahet vendi i papastër**, prej të cilit ka dalë papastërtia, dhe kjo është obligim.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe i jepet abdes.”**

Kjo është çështja që e përmendëm në fillim dhe tani po kthehemi tek ajo: **a përsëritet abdesi?**

Themi: po, **është e pëlqyeshme që t’i jepet përsëri abdes pasi të dalë diçka prej dy rrugëve.**

Ne thamë se kjo është **e pëlqyeshme**. Përse?

Sepse autori i *El-Ikna‘*, që është edhe autori i këtij teksti, e konsideron këtë të pëlqyeshme. Ai ka thënë: **“në mënyrë të pëlqyeshme.”**

Ndërsa komentuesi i *El-Munteha*, domethënë autori i *El-Munteha*, shejh Tekijuddin el-Futuhi Ibn en-Nexhar, mendon se **dhënia e abdesit është obligim**. Mirëpo, mendimi më i afërt me të saktën është se **është sunet**. Ky është mendimi më i afërt me tekstet fetare dhe është ai që kanë miratuar fukahatë e mëvonshëm.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Nëse diçka del pas qefinosjes së tij, larja nuk përsëritet.”**

Domethënë, nëse pas qefinosjes së tij del ndonjë papastërti, **larja nuk përsëritet**.

Me **qefinosjen** këtu nënkuptohet mbështjellja e të vdekurit me pëlhurat e qefinit.

Duke u nisur nga kjo, nëse pas përfundimit të larjes del diçka prej tij pasi është vendosur mbi qefin — për qefinin dhe se çfarë është ai do të flas pas pak — por **para se të mbështillet me pëlhurat e qefinit, është obligim që larja të përsëritet**.

Mirëpo, nëse është mbështjellë me pëlhurat e qefinit, edhe nëse ende nuk është bartur, dhe më pas del diçka prej tij, **nuk është obligim që larja të përsëritet**.

Pra, kur nuk është obligim të përsëritet larja nëse del diçka prej tij?

Kur është mbështjellë me pëlhurat e qefinit.

Kur është obligim të vendoset pambuk në vendin prej të cilit del papastërtia?

Pasi janë kryer shtatë larje. E ke larë shtatë herë dhe ende vazhdon të dalë diçka prej tij; në këtë rast vendoset pambuk në atë vend.

Kur vendoset **balta e pastër**?

Kur dalja nuk ndalet me pambuk, qoftë sepse është e shumtë, qoftë sepse pambuku nuk qëndron vetë në vend për shkak të llojit të plagës apo vendit prej të cilit del papastërtia.

Pjesa që ka mbetur është shumë e lehtë. **Kjo ishte pjesa e vështirë dhe tashmë e përfunduam; pjesa tjetër është shumë e lehtë.**

وَمُحْرِمٌ مَيْتٌ كَحَيٍّ، يُغَسَّلُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَلَا يُقَرَّبُ طِيبًا، وَلَا يُلْبَسُ ذَكَرٌ مَخِيطًا، وَلَا يُغَطَّى رَأْسُهُ، وَلَا وَجْهُ أُنْثَى.

“I vdekuri që është në ihram është sikurse i gjalli: lahet me ujë dhe sidër, nuk i afrohet parfum, mashkullit nuk i vishen rroba të qepura, nuk i mbulohet koka dhe femrës nuk i mbulohet fytyra.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“I vdekuri që është në ihram është sikurse i gjalli.”**

Domethënë, është sikurse i gjalli **në atë që i ndalohet dhe në atë që i lejohet**, e jo sa i përket obligueshmërisë së fidjes — kini kujdes. Nëse të vdekurit që është në ihram i priten flokët ose i mbulohet koka, **nuk obligohet fidje për të**. Pra, ai është sikurse i gjalli në gjërat që i ndalohen, e jo në obligueshmërinë e fidjes.

Argument për këtë është hadithi i Ibn Abbasit në *Sahih*, se njëri prej shokëve të Pejgamberit ﷺ, ndërsa ishte në ihram, **u rrëzua nga kafsha e tij dhe ajo ia theu qafën**. Pejgamberi ﷺ tha: **“Lajeni me ujë dhe sidër, qefinoseni me dy rrobat e tij”** — nuk ia ndërroi rrobat — **“mos ia mbuloni kokën”**, ndërsa në një transmetim te Muslimi: **“as fytyrën e tij”**, **“dhe mos i vendosni hanut.”**

Kjo tregon se **të gjitha këto gjëra i ndalohen personit në ihram kur ai vdes.**

Kur konsiderohet se personi është në ihram?

Kur ka hyrë në ritualin e Haxhit ose Umres dhe vdes para se të dalë nga ihrami, qoftë para daljes së parë nga ihrami në Haxh, qoftë para se t’i rruajë flokët në Umre.

Përse thamë: **para se t’i rruajë flokët?**

Sepse më vonë do të përmendim se mendimi më i saktë është që **rruajtja e flokëve është rit i adhurimit dhe jo thjesht lejim i diçkaje që ishte e ndaluar gjatë ihramit**; pra, ajo është rit. Kështu, nëse një person e kryen tavafin dhe sa‘jin, por vdes para se t’i rruajë flokët, **dispozita e tij është dispozita e personit që ende është në ihram.**

Një çështje si vërejtje: nëse një person me qëllim ka veshur rroba të qepura dhe vdes ndërsa i ka të veshura ato, por familja e tij e di se ai ishte në ihram, çfarë bën personi që e lan? A e trajton si person në ihram apo si person që nuk është në ihram?

Ai vazhdon të jetë në ihram. Prandaj, i hiqet këmisha që ka veshur dhe i vendosen rrobat e ihramit, dy pëlhura. Qefinoset me dy pëlhura, nëse i ka rrobat e ihramit; përndryshe, i vendosen dy ose tri pëlhura. Mirëpo, **nuk i vendoset parfum dhe as hanut.**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Lahet me ujë dhe sidër.”**

Sepse sidri nuk është parfum. Lahet në të njëjtën mënyrë: **shkuma përdoret për kokën, ndërsa pjesa e rëndë e sidrit për pjesën tjetër të trupit.** Pra, mënyra është plotësisht e njëjtë, mirëpo autori përmendi tri dallime, ndërsa unë do të përmend edhe dy të tjera pas tyre.

E para:

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe nuk i afrohet parfum.”**

As në trupin e tij dhe as në qefinin e tij. Në trup nuk i vendoset **hanut**, as në vendet e sexhdes, dhe po ashtu nuk vendoset hanut ndërmjet pëlhurave të qefinit.

E dyta:

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe mashkullit nuk i vishen rroba të qepura.”**

Në parim, është më e pëlqyeshme që të vdekurit të mos i vishen rroba të qepura. Mirëpo, lejohet t’i vishen rroba të qepura; lejohet, për shembull, t’i vishet këmishë pa qenë kjo e papëlqyeshme, siç do ta përmendim pas pak. **Përjashtim bën ai që është në ihram, të cilit nuk lejohet t’i vishen rroba të qepura.**

Pra, dallimi i dytë është se, **nëse i vdekuri në ihram është mashkull, atij nuk i vishen rroba të qepura.**

E treta:

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Nuk i mbulohet koka dhe femrës nuk i mbulohet fytyra.”**

Ata kanë argumentuar me atë që është transmetuar nga Pejgamberi ﷺ, se ai ﷺ ka thënë: **“Mos ia mbuloni kokën dhe as fytyrën.”** Pra, koka dhe fytyra nuk mbulohen, por lihen të zbuluara.

Nga kjo kuptohet se **për të vdekurin që nuk është në ihram është e pëlqyeshme që fytyra dhe koka t’i mbulohen plotësisht.**

Ndërsa për të vdekurin që është në ihram, pëlhurat e qefinit afrohen deri pranë kokës dhe vendosen aty; ato nuk kalohen mbi kokë që të mbështillen dhe të lidhen mbi të, por koka nuk mbulohet.

Sa i përket fjalës së autorit: **“Dhe as fytyra e femrës”**, te mashkulli fytyra konsiderohet pjesë e kokës. Rregulli te hanbelitë është se **fytyra konsiderohet pjesë e kokës**. Prandaj, edhe mashkullit nuk i mbulohet fytyra; fytyra e tij nuk mbulohet dhe as koka e tij.

Ndërsa te femra bëhet fjalë vetëm për **fytyrën**, njësoj sikurse femra e gjallë që është në ihram: **asaj nuk i mbulohet fytyra.**

Natyrisht, në këtë çështje ka mospajtim lidhur me atë nëse femra në ihram mund ta mbulojë plotësisht fytyrën apo jo.

Pra, **mashkullit nuk i mbulohet as fytyra dhe as koka**, ndërsa femrës nuk i mbulohet fytyra, sepse ihrami i saj lidhet me fytyrën. Ky është qëndrimi i medhhebit. Hollësitë dhe mendimin më të saktë në këtë çështje do t’i përmendim, në dashtë Allahu, në kapitullin e Haxhit.

Mbeten edhe **dy çështje të tjera në të cilat i vdekuri në ihram dallon**, përveç atyre që përmendi autori:

Çështja e parë: nuk i shkurtohen flokët — dhe këtë e përmendëm pak më parë — dhe **nuk i priten thonjtë.**

Çështja e dytë: lidhet me mbulimin e kokës: **pëlhurat e qefinit nuk lidhen mbi kokën e tij**, por lihen të palidhura.

.وَلَا يُغَسَّلُ شَهِيدٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جُنُبًا، وَيُدْفَنُ فِي ثِيَابِهِ بَعْدَ نَزْعِ السِّلَاحِ وَالْجُلُودِ عَنْهُ، وَإِنْ سُلِبَهَا كُفِّنَ بِغَيْرِهَا، وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ
.وَإِنْ سَقَطَ مِنْ دَابَّتِهِ، أَوْ وُجِدَ مَيِّتًا وَلَا أَثَرَ بِهِ، أَوْ حُمِلَ فَأَكَلَ، أَوْ طَالَ بَقَاؤُهُ: غُسِّلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ

“Shehidi nuk lahet, përveçse nëse është xhunub. Ai varroset me rrobat e tij, pasi t’i hiqen armët dhe pjesët prej lëkure që ka mbi vete. Nëse i janë marrë rrobat, qefinoset me rroba të tjera dhe nuk i falet namazi i xhenazes. Nëse ka rënë nga kafsha e tij, ose është gjetur i vdekur pa pasur ndonjë gjurmë në trupin e tij, ose është bartur dhe ka ngrënë, ose ka qëndruar gjallë për një kohë të gjatë, lahet dhe i falet namazi i xhenazes.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Nëse i janë marrë rrobat, qefinoset me rroba të tjera.”**

Domethënë, nëse nuk i ka mbetur asgjë prej asaj që përmendëm më sipër, ose nëse rrobat i janë marrë, atëherë **qefinoset me rroba të tjera**. Pra, nëse nuk i kanë mbetur rrobat e tij, qefinoset me diçka tjetër, domethënë me rroba të ndryshme nga të tijat.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe nuk i falet namazi i xhenazes.”**

Për këtë arsye, te fukahatë ekziston një rregull: **“Atij që nuk lahet, nuk i falet namazi i xhenazes.”**

Pra, kujtdo që nuk i bëhet larja, nuk i falet as namazi i xhenazes, qoftë për shkak të pozitës së tij të lartë, siç është **shehidi**, qoftë për shkak të poshtërsisë së tij, siç është **jobesimtari**, të cilit nuk i falet namazi i xhenazes.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Nëse ka rënë nga kafsha e tij."**

Të njëjtën dispozitë e ka edhe ai që **bie nga një vend i lartë pa qenë kjo si pasojë e veprimit të armikut**.

Mirëpo, nëse armiku e shtyn nga një vend i lartë, atëherë **ai konsiderohet shehid i betejës**.

Pra, nëse bie nga kafsha e tij ose bie nga një vend i lartë, pa qenë kjo si pasojë e veprimit të armikut, **të dyja rastet kanë të njëjtën dispozitë.**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Ose është gjetur i vdekur."**

Domethënë, është gjetur i vdekur dhe nuk dihet se është vrarë në betejë. Të njëjtën dispozitë e ka edhe ai që **goditet nga arma e vet**, si për shembull kur qëllon dhe goditja i kthehet atij.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Dhe nuk ka ndonjë gjurmë në trupin e tij."**

Domethënë, nuk ka në trupin e tij ndonjë gjurmë që tregon se është vrarë në betejë. Është gjetur i vdekur dhe ndoshta ka vdekur papritur ose në rrethana të ngjashme. Në këtë rast, **është obligim që të lahet dhe t'i falet namazi i xhenazes.**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Ose është bartur dhe ka ngrënë."**

Në të njëjtën dispozitë me ngrënien hyjnë edhe **pirja, gjumi, të folurit ose teshtitja**. Nëse i ka bërë këto gjëra pasi është bartur nga vendi i betejës dhe më pas ka vdekur, **ai lahet, qefinoset dhe i falet namazi i xhenazes.**

Mirëpo, nëse i ka bërë këto para se të bartej, për shembull ka folur ndërsa ishte ende në fushëbetejë, para se ta bartnin, dhe kur kanë ardhur tek ai e kanë gjetur të vdekur, themi: **nuk lahet dhe nuk i falet namazi i xhenazes.**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Ose ka qëndruar gjallë për një kohë të gjatë."**

Domethënë, **jeta e tij ka vazhduar për një kohë shumë të gjatë**, edhe nëse kjo ka ndodhur para se të bartej. Ajo që konsiderohet qëndrim i gjatë **përcaktohet sipas zakonit.**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Ose ka qëndruar gjallë për një kohë të gjatë, lahet dhe i falet namazi i xhenazes.”**

Domethënë, **është obligim që të lahet dhe t’i falet namazi i xhenazes.**

وَالسِّقْطُ إِذَا بَلَغَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ: غُسِّلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ. وَمَنْ تَعَذَّرَ غَسْلُهُ: يُمِّمَ.

“Fetusi i abortuar, nëse i ka mbushur katër muaj, lahet dhe i falet namazi i xhenazes. Ndërsa atij që nuk mund të lahet, i bëhet tejemum.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Fetusi i abortuar, nëse i ka mbushur katër muaj, lahet.”**

Gjithashtu, **qefinoset**.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe i falet namazi i xhenazes.”**

Argument për këtë është hadithi i Ibn Mesudit: **“Na ka treguar i sinqerti dhe i besueshmi ﷺ: ‘Krijimi i secilit prej jush mblidhet në barkun e nënës së tij si pikë (nutfe — pikë uji/spermë) për dyzet ditë, pastaj bëhet gjak i mpiksur për po aq kohë, pastaj bëhet copë mishi për po aq kohë. Pastaj Allahu i dërgon një melek, i cili ia fryn shpirtin dhe urdhërohet për katër gjëra… dhe nëse do të jetë fatkeq apo i lumtur.’”**

Pra, kjo ndodh pas dyzetditëshit të tretë, që është **muaji i katërt, pra 120 ditë**.

Ndërsa gjaku që i del gruas, kur konsiderohet gjak i nifasit?

Sipas medhhebit, **pas tetëdhjetë ditësh**. Ndërsa ajo sipas së cilës jepet fetva tani është se kjo lidhet me **formimin e fetusit**. Nëse shenjat e formimit shfaqen para tetëdhjetë ditëve, kjo mjafton. Ata kanë thënë: sepse Ibn Mesudi ka përmendur se formimi ndodh brenda dyzetditëshit, kështu që mund të ndodhë para përfundimit të tij, pra **ndërmjet dyzet dhe tetëdhjetë ditëve**.

Kur konsiderohet i mbrojtur, në mënyrë që për dëmtimin e tij të jetë obligim dijja?

Që nga dita e parë vërtetohet dijja për të; dijja vërtetohet që nga dita e parë.

Kur lejohet, sipas medhhebit, që shtatzënia të ndërpritet me një ilaç të lejuar dhe me lejen e bashkëshortit?

Brenda dyzet ditëve.

Pra, ka dispozita që lidhen me fetusin **që kur është njëditësh, madje edhe vetëm disa orësh**; ka dispozita që lidhen me të kur mbush dyzet ditë, dispozita kur mbush tetëdhjetë ditë, dispozita kur mbush njëqind e njëzet ditë dhe dispozita kur **lind i gjallë dhe nxjerr zë.**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Ndërsa atij që nuk mund të lahet, i bëhet tejemum.”**

Domethënë, kujtdo që nuk mund t’i bëhet larja në asnjërën prej dy formave të saj, **as në formën e plotë dhe as në formën minimale që mjafton, i bëhet tejemum.**

Formën e plotë e përmendëm pak më parë.

Ndërsa **forma minimale që mjafton është që i tërë trupi i tij të përfshihet me ujë.**

Kështu kuptohet edhe ajo që u tha më parë për **hermafroditin e paqartë**, se atij i bëhet tejemum. Themi: kjo vlen **nëse nuk është e mundur që të lahet në formën minimale që mjafton.**

Kjo është edhe një prej vërejtjeve që i janë bërë autorit në atë çështje. Prandaj themi se, siç ua përmenda në mësimin e kaluar, **hermafroditit të paqartë duhet t’i përfshihet i gjithë trupi me ujë**, duke e vendosur nën ujë me rrobat e tij, përveçse nëse ekziston ndonjë rrethanë që e pamundëson këtë; atëherë i bëhet tejemum.

Po kështu edhe këtu: **atij që nuk mund të lahet, i bëhet tejemum në vend të larjes.**

”وَعَلَى الغَاسِلِ سَتْرُ مَا رَآهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَسَنًا“

“Personi që e lan të vdekurin e ka obligim ta fshehë atë që ka parë, nëse nuk është diçka e mirë.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Personi që e lan të vdekurin e ka obligim ta fshehë atë që sheh, nëse nuk është diçka e mirë.”**

Nëse sheh diçka që nuk i pëlqen, si ndonjë ndryshim në fytyrën e tij, dalje të jashtëqitjeve ose diçka tjetër, **është obligim për personin që e lan të vdekurin të mos flasë për atë që ka parë.**

Për këtë arsye, thamë pak më parë se gjatë larjes nuk duhet të jetë i pranishëm askush përveç atij që e lan të vdekurin ose atij që e ndihmon. Askush tjetër nuk duhet të jetë i pranishëm. Prandaj, çfarëdo që të shohë, **nuk duhet t’ia tregojë askujt**, sepse mund të shohë te i vdekuri diçka të pakëndshme.

Kjo gjë e pakëndshme mund të mos jetë aspak shenjë e përfundimit të mirë apo të keq. Shumë njerëz, kur shohin se barku i të vdekurit është fryrë, ose shohin ndonjë ndryshim në pamjen e tij, se lëkura i është nxirë apo se ka filluar të prishet, mendojnë se kjo është shenjë e përfundimit të keq. **Kjo nuk është e saktë. Këto, në vetvete, nuk janë aspak shenja të përfundimit të mirë apo të keq.**

Shenja e përfundimit të mirë apo të keq lidhet me **veprat me të cilat personit i përfundon jeta**. Nëse jeta e tij përfundon me vepër të mirë, kjo është shenjë e përfundimit të mirë. Ka edhe disa shenja të caktuara që janë përmendur. Ndërsa ajo që mund të shihet në trupin e të vdekurit nuk është domosdoshmërisht shenjë e tillë.

Në disa transmetime — dhe tani nuk më kujtohet saktësia e tyre — është përmendur se Pejgamberi ﷺ, i cili pa dyshim është më i miri prej atyre që kanë jetuar mbi faqen e dheut, pësoi disa ndryshime pas vdekjes së tij ﷺ. Është transmetuar se barku i tij ﷺ ishte fryrë. Pra, **vetëm ndryshimi i trupit nuk është shenjë as e përfundimit të mirë dhe as e përfundimit të keq.**

Prandaj, personi që e lan të vdekurin **duhet ta fshehë atë që sheh dhe të mos tregojë për të. Çfarëdo që të shohësh, mos trego asgjë.**

Na mbeten edhe dy çështje:

Nganjëherë fukahatë përjashtojnë një rast të vetëm dhe thonë se **është e pëlqyeshme të tregohet për të**: nëse te i vdekuri shihet diçka e keqe, ndërsa ai ka qenë prej atyre që e kanë shfaqur haptazi bidatin e tyre. Për shembull, nëse ka qenë ithtar i një bidati dhe e ka shfaqur atë haptazi.

Për këtë arsye, në libra si ai i Ed-Dija el-Makdisiut gjejmë transmetime për persona prej rafidive dhe të tjerëve që shanin sahabët, ku përmendet se kur filani u la pas vdekjes, tek ai u panë shenja të tilla e të tilla, **në mënyrë që njerëzit të paralajmëroheshin për bidatin e tij.**

Ata kanë thënë: **“Ai që e shfaq haptazi një të keqe, mund të përmendet për atë të keqe që e ka shfaqur.”** Ky është qëndrimi i tyre, duke e lidhur këtë me interesin që mund të arrihet.

Mirëpo, **më e pëlqyeshme është që të fshehet ajo që shihet edhe te personi që ka shfaqur një të keqe**, sepse njeriu nuk e di; ndoshta ai është penduar para vdekjes.

A është e pëlqyeshme që të tregohet një gjë e mirë që shihet tek i vdekuri?

Po, është e pëlqyeshme që të tregohet. Mirëpo, unë them: njoh disa të rinj, prej kolegëve që lajnë të vdekurit, të cilët mendojnë se disa gjëra janë shenja të mira, **ndërkohë që ato nuk janë të tilla**. Ka disa gjëra që ndodhin te të gjithë të vdekurit dhe nuk janë shenja të veçanta të mira.

Për shembull, **zbardhja e fytyrës**. Në të vërtetë, kjo mund të jetë zverdhje e fytyrës. Disa njerëzve u zverdhet fytyra pas vdekjes dhe kjo është një gjë e zakonshme që ndodh te njerëzit. Mirëpo, nganjëherë këtë zverdhje të fytyrës e mendojnë si zbardhje.

Ose, për shembull, ndryshon forma e gojës dhe thonë: **“Ai ka buzëqeshur.”** Ndërkohë që, në të vërtetë, shpeshherë ai nuk është duke buzëqeshur.

Prandaj, **nuk lejohet të gënjehet duke pretenduar se është parë tek i vdekuri ndonjë shenjë e mirë.** Por mund të themi: **“Shpresojmë të ketë mirësi për të. Ne pamë vetëm mirë dhe, inshallah, shpresojmë të ketë mirësi për të.”** Kështu je i sinqertë, sepse nuk ke parë veçse mirë.

Mirëpo, mos përmend gjëra të caktuara si shenja, sepse nga përvoja, njerëzit lidhen shumë me këto gjëra. Nuk mund ta imagjinoni sa njerëz më telefonojnë dhe më thonë: **“Pashë këtë e këtë; a është kjo shenjë e përfundimit të mirë?”**, ose: **“Pashë këtë…”**

Madje, para dy ditësh, dikush më tha: **“Babai im i kishte vendosur duart mbi bark në formën e namazliut, ndërsa nëna ime i kishte vendosur duart prapa shpinës. Për rastin e parë i kishin thënë: ‘Kjo është shenjë e përfundimit të mirë.’ Atëherë, a do të thotë se rasti i dytë është shenjë e përfundimit të keq?”** Sepse, sipas tij, kjo tashmë ishte bërë një rregull që zbatohej edhe në të kundërtën.

Jo. **As e para dhe as e dyta nuk janë shenja të përfundimit të mirë.** Thjesht nyjat e trupit nuk i janë zbutur dhe me kaq përfundon çështja.

Çfarë është qefini?

Qefini është ajo me të cilën mbulohet i vdekuri. Ashtu siç thamë për larjen, edhe qefinosja ka **një masë minimale të obligueshme** dhe ka **një formë që është sunet**.

Sa i përket sunetit, autori do ta përmendë atë, dhe kjo është **forma e plotë**. Ndërsa sa i përket asaj që është obligim, obligimi është vetëm një gjë: **një pëlhurë e vetme që ia mbulon trupin.**

Për këtë pëlhurë kërkohen dy kushte:

Kushti i parë: duhet ta mbulojë auretin.

Prandaj, nëse nuk e mbulon auretin, merret një pëlhurë tjetër. Nëse nuk gjendet përveçse një pëlhurë, me të mbulohet aq sa mundet prej auretit, **nga kërthiza deri te gjunjët**, sepse aureti këtu është nga kërthiza deri te gjunjët.

Nëse pas mbulimit të auretit mbetet një pjesë e pëlhurës, **i jepet përparësi kokës ndaj këmbëve**. Pra, pëlhura ngrihet lart. Kjo do të përmendet përsëri më vonë, në dashtë Allahu. Domethënë, për shembull, nëse ka pëlhurë vetëm aq sa për ta mbuluar nga kërthiza deri te gjunjët, mbulohet vetëm pjesa ndërmjet kërthizës dhe gjunjëve. Nëse mbetet diçka më tepër, ajo ngrihet drejt barkut, pastaj drejt kokës, derisa të mbulohet edhe koka.

Pra, **koka dhe pjesët që janë në drejtimin e saj, si barku dhe kraharori, kanë përparësi ndaj pjesës së poshtme të këmbëve.**

Kushti i dytë: qefini nuk duhet të jetë aq i tejdukshëm sa të shihet ngjyra e lëkurës, qoftë ajo e errët, e bardhë apo diçka tjetër.

Ndërsa pëlhura që e tregon formën e trupit, pra është e hollë, por nuk e tregon ngjyrën e lëkurës, si kjo pëlhurë e hollë, **ajo mjafton, mirëpo një pëlhurë tjetër është më e pëlqyeshme se ajo.**

Më e pëlqyeshme është që pëlhura të jetë **e dendur dhe e trashë**. Për këtë arsye, do të përmendet më vonë **se më e pëlqyeshme është që qefini të jetë prej pambuku.**

Pra, kushti i dytë është që **qefini të mos e tregojë ngjyrën e lëkurës**. Ndërsa pëlhura e hollë që e tregon formën e trupit është e papëlqyeshme, por nuk është e ndaluar.

Kështu, e kuptuam masën e obligueshme, pra minimumin që quhet qefin: **për nga numri, është një pëlhurë; ndërsa për nga forma, duhet ta mbulojë trupin dhe të mos e tregojë ngjyrën e lëkurës.**

Ndërsa pëlhura që e tregon formën e trupit lejohet, por është e papëlqyeshme.

Për këtë kemi folur më parë te çështja e mbulimit të auretit. Ju kujtohet nga më herët çështja e **rrobës që e nxjerr në pah formën e trupit dhe asaj që e tregon ngjyrën e lëkurës**, si dhe çështje të tjera të ngjashme.

Nënkapitull

يَجِبُ كَفَنُهُ فِي مَالِهِ - مُقَدَّماً عَلَى دَيْنٍ، وَغَيْرِهِ -، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ: فَعَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ؛ إِلَّا الزَّوْجَ لَا يَلْزَمُهُ كَفَنُ امْرَأَتِهِ”

“Qefinosja e të vdekurit duhet të bëhet nga pasuria e tij dhe ka përparësi ndaj borxhit dhe obligimeve të tjera. Nëse ai nuk ka pasuri, atëherë obligimi për qefinosjen bie mbi atë që e ka obligim ta mbajë financiarisht. Përjashtim bën bashkëshorti, i cili nuk e ka obligim ta sigurojë qefinin e gruas së tij.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Qefinosja e tij është obligim.”**

Qefini është obligim; **i vdekuri duhet të qefinoset**. Qefini merret nga pasuria e tij. Nëse nuk ka pasuri, atëherë nga pasuria e atij që e ka obligim mbajtjen e tij. E nëse as kjo nuk është e mundur, atëherë nga pasuria e muslimanëve. Nëse nuk gjendet qefin, **muslimanët e kanë obligim t’i blejnë atij një qefin**, së paku aq sa plotëson masën minimale të qefinosjes.

Ky qefin, siç kanë thënë dijetarët, është **e drejtë e Allahut dhe e drejtë e robit.**

Dobia e faktit se është e drejtë e Allahut është se, nëse i vdekuri ka thënë: **“Mos më qefinosni; më varrosni pa qefin”**, themi: fjala e tij nuk merret parasysh dhe e drejta e tij nuk bie.

Po, ai ka të drejtë sa i përket **llojit të qefinit**, mirëpo nëse thotë: **“Mos më qefinosni”**, themi: jo, sepse **qefinosja është e drejtë e Allahut të Lartësuar dhe njëkohësisht e drejtë e robit**, prandaj shpenzimet e saj merren nga pasuria e tij.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Qefinosja e tij është obligim.”**

Qefinosja është **e drejtë e robit dhe e drejtë e Allahut**, prandaj nuk bie me testament.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Nga pasuria e tij.”**

Pra, në parim, shpenzimet e qefinosjes duhet të merren **nga pasuria e të vdekurit.**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Duke pasur përparësi ndaj borxhit dhe obligimeve të tjera."**

Pra, **qefini dhe shpenzimet e përgatitjes së të vdekurit**, si shpenzimet e larjes dhe shpenzimet e personit që e lan, nëse ai merr pagesë për këtë, **kanë përparësi ndaj borxheve**, edhe nëse borxhet janë të lidhura me një pjesë të caktuar të pasurisë së lënë, siç janë borxhet e siguruara me peng. Këto shpenzime kanë përparësi ndaj të gjitha borxheve.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Dhe obligimeve të tjera."**

Domethënë, përveç borxhit, siç është **dëmshpërblimi për dëmin e shkaktuar** dhe të ngjashme.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Nëse ai nuk ka pasuri, atëherë obligimi për qefinosjen bie mbi atë që e ka obligim ta mbajë financiarisht."**

Ata që e kanë obligim mbajtjen financiare janë **asabet meshkuj (të afërmit nga ana atërore)**, sipas shkallës së afërsisë. Fillimisht vijnë **djemtë dhe pasardhësit meshkuj**, pastaj **babai dhe paraardhësit meshkuj**, pastaj **vëllezërit dhe pasardhësit e tyre**, pastaj **xhaxhallarët dhe pasardhësit e tyre**, e kështu me radhë.

Pra, obligimi për qefinosjen bie mbi atë që e kishte obligim mbajtjen financiare të të vdekurit, nëse është vetëm një; e nëse janë disa, **atëherë marrin pjesë së bashku në shpenzimet e qefinosjes.**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Përveç bashkëshortit, i cili nuk e ka obligim ta sigurojë qefinin e gruas së tij."**

Kjo sepse **lidhja martesore përfundon me vdekjen**. Për këtë arsye, ai nuk e shikon auretin e saj dhe nuk e ka obligim ta sigurojë qefinin e saj.

Kush i mbulon atëherë shpenzimet e qefinit të saj?

Qefini merret nga pasuria e saj. Nëse ajo nuk ka pasuri, atëherë **djemtë e saj, babai i saj, gjyshi i saj, vëllezërit e saj ose asabet e saj** janë ata që e kanë obligim ta sigurojnë qefinin e saj.

Nëse nuk gjendet askush prej këtyre që e ka obligim mbajtjen e saj financiare dhe që ka pasuri, dijetarët kanë thënë: **shpenzimet e qefinit të saj bien mbi Bejtul-Malin e muslimanëve.**

Nëse nuk ka Bejtul-Mal të muslimanëve, atëherë **kjo bëhet obligim për çdo musliman që merr dijeni për të.**

Këtu kemi një çështje të rëndësishme. Në të vërtetë, në këtë xhami dhe në xhami të tjera ka shumë bamirës që i marrin përsipër vullnetarisht **shpenzimet e përgatitjes dhe të qefinosjes së të vdekurit**. Mirëpo, parimisht, **shpenzimet e qefinit merren nga pasuria e të vdekurit.**

Shumica e njerëzve — nuk po flasim për fëmijët e të vdekurit, por për vetë të vdekurin — nuk do të pranonin që të visheshin me një rrobë të dhënë si sadaka. Nuk do të pranonin që dikush t’u jepte sadaka për këtë.

Prandaj, shumë njerëz duhet t’i kushtojnë vëmendje kësaj: nëse qefini kushton një shumë të caktuar, **ajo shumë duhet të paguhet nga pasuria e të vdekurit**, ose ndonjëri prej trashëgimtarëve të tij mund ta marrë përsipër vullnetarisht shpenzimin. Nëse ata dëshirojnë që bamirësi ta marrë përsipër atë, atëherë kjo është çështje tjetër.

Për këtë arsye, më parë disa vende ku laheshin të vdekurit refuzonin të merrnin para. Themi: **kjo nuk është e drejtë.** Nëse i vdekuri do të lahej në një vend tjetër, qefini i tij do të blihej nga pasuria e tij.

Më e pëlqyeshme është që shpenzimet e qefinit tënd të jenë nga pasuria jote dhe të mos marrësh sadaka. Nëse nuk je prej atyre që e meritojnë sadakanë sa je gjallë, atëherë aq më tepër pas vdekjes nuk duhet të jesh prej atyre që e marrin atë.

Kjo është një vërejtje e rëndësishme, së cilës duhet t’i kushtojnë vëmendje vëllezërit e nderuar.

وَيُسَنُّ تَكْفِينُ رَجُلٍ: فِي ثَلَاثِ لَفَائِفَ بِيضٍ، تُجَمَّرُ، ثُمَّ يُبْسَطُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ، وَيُجْعَلُ الحَنُوطُ فِيمَا بَيْنَهَا، ثُمَّ يُوضَعُ عَلَيْهَا مُسْتَلْقِيًا، وَيُجْعَلُ مِنْهُ فِي قُطْنٍ بَيْنَ أَلْيَتَيْهِ، وَيُشَدُّ فَوْقَهَا خِرْقَةٌ مَشْقُوقَةُ الطَّرَفِ - كَالتُّبَّانِ - تَجْمَعُ أَلْيَتَيْهِ وَمَثَانَتَهُ، وَيُجْعَلُ البَاقِي عَلَى مَنَافِذِ وَجْهِهِ وَمَوَاضِعِ سُجُودِهِ، وَإِنْ طُيِّبَ كُلُّهُ فَحَسَنٌ، ثُمَّ يُرَدُّ طَرَفُ اللِّفَافَةِ العُلْيَا عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ، وَيُرَدُّ طَرَفُهَا الْآخَرُ فَوْقَهُ، ثُمَّ الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ كَذَلِكَ، وَيُجْعَلُ أَكْثَرُ الفَاضِلِ عِنْدَ رَأْسِهِ، ثُمَّ يَعْقِدُهَا، وَتُحَلُّ فِي القَبْرِ.

"Është sunet që mashkulli të qefinoset me tri pëlhura të bardha, të cilat parfumosen me tym aromatik.

Pastaj pëlhurat shtrihen njëra mbi tjetrën dhe ndërmjet tyre vendoset hanuti. Më pas, i vdekuri vendoset mbi to i shtrirë në shpinë.

Pastaj merret një pjesë e hanutit dhe vendoset në pambuk ndërmjet vitheve të tij. Mbi to lidhet një copë pëlhure, skajet e së cilës janë të çara, si të brendshmet, në mënyrë që t'ia mbajë të bashkuara vithet dhe t'ia mbulojë pjesën intime të përparme.

Pjesa tjetër e hanutit vendoset në hapjet e fytyrës së tij dhe në vendet e sexhdes. Nëse i parfumohet i gjithë trupi, kjo është mirë.

Pastaj, skaji i pëlhurës së sipërme të qefinit kthehet mbi anën e tij të djathtë, ndërsa skaji tjetër i saj kthehet sipër tij. Pastaj veprohet njësoj me pëlhurën e dytë dhe të tretë.

Pjesa më e madhe e pëlhurës së tepërt lihet nga ana e kokës së tij. Pastaj pëlhurat lidhen dhe zgjidhen në varr."

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Është e pëlqyeshme që mashkulli të qefinoset me tri pëlhura."**

Me **tri pëlhura** nënkuptohen tri copa pëlhure që shtrihen dhe ndërmjet tyre vendoset parfumi — do të flasim se si vendoset parfumi.

Shtimi mbi tri pëlhura për mashkullin është i papëlqyeshëm. Pra, është e papëlqyeshme të shtohen më shumë se tri. Ndërsa lejohet që të jenë më pak se tri, siç do të përmendet pak më vonë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Të bardha."**

Sunet është që ato të jenë të bardha.

Gjithashtu, sa u përket këtyre pëlhurave, **suneti i parë është që të jenë prej pambuku.**

Suneti i dytë është që të jenë të trasha dhe jo të holla, në mënyrë që të mos e tregojnë formën e trupit. Pra, të jenë prej një lloji pambuku të trashë, si këto pëlhura që kemi këtu me vete, ose edhe më të trasha.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Parfumosen me tym aromatik.”**

Domethënë, **parfumosen me tym të parfumit**, dhe parfumosja e tyre me tym bëhet para se të vendoset i vdekuri mbi to.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Pastaj shtrihen njëra mbi tjetrën.”**

Tri pëlhurat vendosen njëra mbi tjetrën. Mirëpo, nëse ato ndryshojnë për nga cilësia e pëlhurës, **ajo që është më e mira prej tyre vendoset nga jashtë, pra poshtë të tjerave.**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe ndërmjet tyre vendoset hanuti.”**

Çfarë është hanuti?

Dijetarët kanë thënë: është **një përzierje parfumesh**, ku bashkohen misku, ambra, kamfuri dhe parfume të tjera. Këto përzihen së bashku dhe quhen **hanut**. Përmendin gjithashtu edhe sandalin, pra gjëra që njiheshin tek ata. Ato përzihen, vendosen së bashku, bluhen dhe pastaj **vendosen ndërmjet këtyre pëlhurave.**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Pastaj vendoset mbi to i shtrirë në shpinë.”**

Pra, i vdekuri vendoset **mbi shpinë, mbi këto pëlhura.**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe merret prej tij.”**

Domethënë, **prej hanutit.**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Në pambuk.”**

Hanuti vendoset në pambuk, **duke e ngopur pambukun me hanut.**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe vendoset ndërmjet vitheve të tij.”**

Përse?

Sepse ky është prej vendeve të palosjeve të trupit, ndërsa sunet është **parfumosja e palosjeve të trupit.**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe mbi të lidhet një copë pëlhure me skajin e çarë, si të brendshmet.”**

Domethënë, vendoset aty një copë pëlhure e çarë. **Tubbani** është shpjeguar më parë: është një copë pëlhure, e ngjashme me izarin, që mbështillet në formën e të brendshmeve.

Këtu vendoset një copë pëlhure që lidhet rreth mesit të të vdekurit, në mënyrë që **t’i shtrëngojë vithet dhe të ushtrojë presion mbi fshikëzën**, që të mos dalë asgjë.

Pra, ajo ushtron presion njëkohësisht mbi fshikëzën dhe mbi vithet, në mënyrë që të mos dalë asgjë gjatë bartjes dhe lëvizjes së të vdekurit ose gjatë varrosjes, **dhe mbetjet të qëndrojnë brenda trupit të të vdekurit.**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Që t’i mbajë të bashkuara vithet dhe të ushtrojë presion mbi fshikëzën e tij. Ndërsa pjesa tjetër vendoset…”**

Domethënë, **pjesa tjetër e hanutit.**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Në hapjet e fytyrës së tij dhe në vendet e sexhdes.”**

Sa u përket hapjeve të fytyrës, natyrisht **përjashtohen sytë, sepse është e papëlqyeshme që hanuti të vendoset në ta.** Hanuti vendoset te **hunda, goja dhe hapjet e tjera të fytyrës**, si dhe në vendet e sexhdes.

Dijetarët kanë thënë gjithashtu se vendoset **nën sqetulla**, sepse ato janë prej palosjeve të trupit. Gjithashtu, siç thamë, vendoset në **vendet e sexhdes**. Mund të vendoset edhe në pjesët e tjera të trupit; **nëse vendoset edhe në tërë trupin, nuk ka ndonjë pengesë.**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Nëse i parfumohet i gjithë trupi, kjo është mirë.”**

Domethënë, nëse **i parfumohet i gjithë trupi**, kjo është mirë. Mirëpo, dijetarët përjashtojnë parfumosjen e të vdekurit me **uers (ورس) ose shafran**, sepse këto të dyja kanë ngjyrë dhe, për këtë arsye, nuk është e përshtatshme që i vdekuri të parfumohet me to.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Pastaj skaji i pëlhurës së sipërme kthehet mbi anën e tij të djathtë.”**

Si bëhet kjo?

Do t’ju jap një shembull me këtë shami. Ta zëmë se kjo shami është pëlhura e qefinit dhe personi vendoset mbi të në këtë mënyrë. Atëherë merret **skaji i pëlhurës nga ana e majtë dhe kthehet mbi anën e djathtë të të vdekurit.** Pra, merret kjo pjesë e pëlhurës nga kjo anë e të vdekurit dhe vendoset në këtë mënyrë.

Pastaj merret skaji nga ana tjetër dhe mbështillet mbi të. Pra, vendoset kështu, pastaj kështu. **Me pëlhurën e dytë veprohet njësoj dhe me të tretën po ashtu.**

Nga ana e kokës lihet më shumë pëlhurë e tepërt, në mënyrë që të lidhet, ndërsa **lidhja zgjidhet kur i vdekuri vendoset në varr.**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Pastaj skaji i pëlhurës së sipërme kthehet mbi anën e tij të djathtë.”**

Domethënë, **mbi anën e djathtë të vetë të vdekurit.**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe skaji tjetër i saj kthehet sipër tij.”**

Domethënë, **skaji nga ana e djathtë kthehet mbi anën e tij të majtë, sipër skajit të parë.**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Sipër tij, pastaj me të dytën dhe të tretën veprohet po ashtu.”**

Qefinosja është e thjeshtë: **vetëm vendosen pëlhurat në këtë mënyrë dhe me kaq përfundon.**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Pjesa më e madhe e pëlhurës së tepërt lihet nga ana e kokës së tij.”**

Domethënë, **pjesa e tepërt lihet më e gjatë nga ana e kokës sesa nga ana e këmbëve.**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Pastaj i lidh ato.”**

Pra, pëlhurat lidhen, **përveçse te i vdekuri që është në ihram, të cilit nuk i lidhen**, sepse dijetarët e medhhebit e konsiderojnë këtë lidhje si një formë të rrobës së qepur. Ky është qëndrimi i medhhebit. A është kjo e saktë apo jo? Kjo është çështje tjetër.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe zgjidhet…”**

Domethënë, **zgjidhet nyja.**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Në varr.”**

Nyja zgjidhet në varr.

Nga kjo fjali kuptohet se **nga çdo gjë që është lidhur mbi të vdekurin, nuk zgjidhet asgjë tjetër përveç lidhjes së pëlhurave të qefinit.**

Pra, ajo që është lidhur rreth ijëve të tij, në mes, mbi vithet dhe fshikëzën e tij, **nuk zgjidhet**.

Edhe nëse i vdekuri ka të veshur një **izar**, sepse ndonjëherë i vdekuri mund të qefinoset me izar, ai nuk zgjidhet. **Zgjidhet vetëm kjo nyjë e pëlhurave të qefinit që ndodhet mbi kokën e tij.**

وَإِنْ كُفِّنَ فِي قَمِيصٍ وَمِئْزَرٍ وَلِفَافَةٍ: جَازَ.

“Nëse qefinoset me këmishë, izar dhe një pëlhurë mbështjellëse, lejohet.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Nëse qefinoset me këmishë, izar dhe një pëlhurë mbështjellëse, lejohet.”**

Pra, lejohet që i vdekuri të qefinoset me **këmishë**, pra me një rrobë si kjo që kam veshur unë dhe si ajo që keni veshur ju; kjo rrobë quhet këmishë. Gjithashtu i vendoset një **izar**, i cili mbështillet dhe lidhet rreth mesit të tij.

A i vendosen pastaj tri pëlhura mbështjellëse mbi tërë trupin? Jo. Këtu autori thotë se vendoset **vetëm një pëlhurë mbështjellëse**, sepse izari është më i shkurtër se pëlhura mbështjellëse. Pra, ia vendos izarin rreth mesit dhe ia lidh, pastaj ia vesh një këmishë të pastër e të bardhë dhe, në fund, e mbështjell me një pëlhurë.

Dijetarët thonë: **lejohet që i vdekuri të qefinoset me këmishë, izar dhe një pëlhurë mbështjellëse.**

A lejohet të qefinoset me këmishë dhe pantallona?

Ata thonë: **jo**, sepse këto janë veshje; së paku duhet të ketë edhe një pëlhurë mbështjellëse.

Si duhet të jetë këmisha?

Ajo duhet të jetë **me dy mëngë**. Edhe femra ka këmishë. Pra, lejohet që edhe mashkulli të qefinoset me këmishë.

Vëllezërit që lajnë të vdekurit nganjëherë kanë nevojë për këtë. Disa të vdekur kanë rrethana të veçanta, për shkak të të cilave nuk është e përshtatshme të qefinosen ndryshe përveçse me këmishë. Në vendet ku lahen të vdekurit ka këmisha të përgatitura në sasi dhe ato përdoren vazhdimisht.

Prandaj, **ndonjë i vdekur mund të ketë rrethana të veçanta për shkak të të cilave nuk është e përshtatshme të qefinoset me tri pëlhura mbështjellëse; në këtë rast qefinoset me këmishë.**

وَتُكَفَّنُ المَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ: إِزَارٍ، وَخِمَارٍ، وَقَمِيصٍ، وَلِفَافَتَيْنِ.

“Ndërsa femra qefinoset me pesë pjesë: izar, mbulesë të kokës, këmishë dhe dy pëlhura mbështjellëse.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Ndërsa femra qefinoset me pesë pjesë: izar, mbulesë të kokës, këmishë dhe dy pëlhura mbështjellëse.”**

Është e njëjta gjë siç përmendëm më parë: **të jenë të bardha dhe është e pëlqyeshme që të jenë prej pambuku.**

Femra ka më shumë se mashkulli:

Izarin, i cili lidhet rreth ijëve të saj.

Mbulesën e kokës, e cila vendoset mbi kokën e saj.

Këmishën, e cila i vishet.

Dhe ka vetëm **dy pëlhura mbështjellëse.**

Ndërsa **vajza e vogël qefinoset me këmishë dhe dy pëlhura mbështjellëse, pa izar dhe pa mbulesë të kokës.**

Kurse **djali i vogël qefinoset me një pëlhurë të vetme.**

وَالوَاجِبُ: ثَوْبٌ يَسْتُرُ جَمِيعَهُ.

“Ndërsa obligim është një pëlhurë që ia mbulon tërë trupin.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Ndërsa obligim është një pëlhurë që ia mbulon tërë trupin.”**

Domethënë, **minimumi që mund të quhet qefin është një pëlhurë e vetme që ia mbulon tërë trupin**, qoftë ajo një këmishë e plotë ose një pëlhurë e shtrirë. Kjo i mjafton, me lejen e Allahut të Lartësuar.

Me këtë e përfunduam mësimin e sotëm. Nga kapitulli i xhenazeve na ka mbetur vetëm edhe një mësim. Pastaj, në dashtë Allahu, do të fillojmë me **Librin e Zekatit**.

Nënkapitull

Me lejen e Allahut të Lartësuar, sot vazhdojmë me **Librin e Xhenazeve**.

Në mësimin e kaluar kishim arritur te fjala e autorit: **"Nënkapitull."**

Në këtë nënkapitull autori fillon të flasë për **namazin e xhenazes**, pastaj shtjellon dispozitat e tij dhe çështjet që lidhen me të.

Namazi i xhenazes është obligim kolektiv (farz kifaje). Nëse e fal një pjesë e muslimanëve, qoftë edhe vetëm një person, mashkull apo femër, **të tjerëve u hiqet obligimi**, ndërsa për ta mbetet i pëlqyeshëm.

Edhe pse autori nuk e ka përmendur këtë çështje në këtë vend, prej saj rrjedh një çështje që do të përmendet pak më vonë: **ata që ia falin të parët namazin e xhenazes të vdekurit janë ata me të cilët përmbushet obligimi kolektiv.**

Ndërsa namazi i dytë, i tretë, i katërt dhe çdo namaz tjetër që i falet më pas, **konsiderohet namaz i pëlqyeshëm.**

Për këtë arsye, për këto namaze vlejnë dispozitat e namazit të pëlqyeshëm dhe prej tyre rrjedhin disa çështje, ndër të cilat edhe ato që autori do t'i përmendë pak më vonë, me lejen e Allahut të Lartësuar.

السُّنَّةُ: أَنْ يَقُومَ الإِمَامُ عِنْدَ صَدْرِهِ، وَعِنْدَ وَسَطِهَا.

"Sunet është që imami të qëndrojë te kraharori i mashkullit, ndërsa te mesi i femrës."

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Sunet është që imami të qëndrojë te kraharori i mashkullit, ndërsa te mesi i femrës."**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Që imami të qëndrojë…"**

Përmendja e imamit këtu ka për qëllim të tregojë dispozitën e imamit dhe **nuk nënkupton përjashtimin e atij që e fal namazin vetëm**, sepse imami dhe ai që falet

vetëm kanë të njëjtën dispozitë. Që të dy qëndrojnë gjatë faljes së namazit të xhenazes në vendin që e përmendi autori, Allahu e mëshiroftë.

Ajo që kuptohet nga përmendja e **imamit** nga autori ka të bëjë me xhematlinjtë. Për xhematlinjtë nuk është kusht që të qëndrojnë në këtë pozicion, por ata ndjekin imamin, edhe nëse safi zgjatet dhe ata nuk ndodhen më përballë xhenazes.

Pra, fjala e autorit **"imami"** nuk është e veçantë vetëm për imamin, por **imami dhe ai që falet vetëm kanë të njëjtën dispozitë**. Ajo që kuptohet prej saj lidhet vetëm me xhematlinjtë, sepse për ta nuk kërkohet një pozicion i caktuar gjatë namazit të xhenazes.

Kjo është çështja e parë.

Çështja e dytë, e cila është e rëndësishme për ne, është: **ku duhet të qëndrojë namazliu**, qoftë imam apo person që falet vetëm?

Sa i përket xhematliut, për të nuk ka një pozicion të veçantë, por pozicioni i tij lidhet me imamin e tij, sepse imami e përmbush këtë në vend të tij.

Ku duhet të qëndrojë imami ose ai që falet vetëm gjatë namazit të xhenazes?

Themi se pozicioni i tij ka **katër gjendje**:

- Një gjendje është **sunet**.
- Një gjendje është **e lejuar, por në kundërshtim me atë që ka përparësi**.
- Një gjendje në të cilën **është e papëlqyeshme të qëndrojë, por namazi është i vlefshëm**.
- Dhe gjendja e katërt është ajo në të cilën **namazi nuk është i vlefshëm**.

Fillojmë me gjendjen e parë, e cila është suneti që autori e përmendi në fjalët e tij.

Sunet është…

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Sunet është që imami të qëndrojë…"**, domethënë, edhe ai që falet vetëm, **"…te kraharori i tij"**, pra te kraharori i mashkullit, qoftë ai i rritur apo fëmijë; dispozita është e njëjtë për të dy.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Ndërsa te mesi i saj.”**

Domethënë, **te mesi i femrës**, qoftë ajo e vogël apo e rritur; nuk ka dallim në këtë.

Me fjalën **“te kraharori i tij”** synohet që namazliu të jetë përballë kraharorit të mashkullit. Më afër përputhjes me sunetin është që të qëndrojë **përballë pjesës së sipërme të kraharorit**, në mënyrë që të jetë përballë kraharorit, shpatullave dhe pjesës së përparme të kokës.

Argument për pëlqyeshmërinë e kësaj është ajo që transmetohet nga Abdullah ibn Mesudi, Allahu qoftë i kënaqur me të, se ka përmendur: **sunet është që namazliu të qëndrojë te kraharori i mashkullit.**

Gjithashtu, është vërtetuar në hadithin e Enesit te Tirmidhiu se **Enes ibn Maliku fali namazin e xhenazes për një mashkull dhe qëndroi te koka e tij. Pastaj ia sollën xhenazen e një femre dhe ai qëndroi te mesi i saj.** Atëherë Ala ibn Zijadi i tha: **“A kështu e ke parë Pejgamberin ﷺ të veprojë?”**

Fakti që Enesi, Allahu qoftë i kënaqur me të, qëndroi te koka e mashkullit ka të njëjtin kuptim me fjalën e Ibn Mesudit se ai qëndroi te kraharori i tij.

Kjo sepse ju kam përmendur më herët një rregull lidhur me **bashkimin e transmetimeve**: bashkimi ndërmjet mënyrave të ndryshme të një veprimi është i pranueshëm, ndërsa bashkimi ndërmjet formulimeve të ndryshme të fjalëve nuk është i pranueshëm.

A nuk thamë për tekbirin se është transmetuar ngritja e duarve **deri te shpatullat**, ndërsa është transmetuar edhe **deri te veshët**? Bashkimi ndërmjet tyre bëhet duke i ngritur duart në një pozicion ndërmjet këtyre të dyjave, në mënyrë që ai që të shikon të mund të mendojë se i ke duart në nivel me shpatullat dhe, njëkohësisht, në nivel me skajet e veshëve.

Njësoj është edhe çështja e **qëndrimit te kraharori i mashkullit**.

Nëse dikush qëndron përballë pjesës së sipërme të kraharorit të mashkullit, ai që e shikon mund të thotë: **“Qëndroi te kraharori i tij”**, ndërsa ndonjëherë mund të thotë: **“Qëndroi te koka e tij.”**

Në këtë mënyrë **bashkohen argumentet pa i dhënë përparësi njërit ndaj tjetrit.**

Këtë e kanë theksuar edhe El-Muveffek, Ibn Ebi Omeri dhe të tjerë. Ata kanë thënë se kuptimi i qëndrimit **te koka** është i njëjtë me kuptimin e qëndrimit **te kraharori**, sepse këto dy vende janë afër njëri-tjetrit.

Kjo na tregon se **nuk synohet një pikë e caktuar me përpikëri**, por qëndrimi në një vend të afërt ndërmjet tyre.

Pra, për mashkullin, sunet është që namazliu **të qëndrojë te kraharori i tij**. Më afër është që të qëndrojë te pjesa e sipërme e kraharorit, në drejtim të kokës, në përputhje me hadithin e Enesit dhe duke e bashkuar atë me transmetimin e Ibn Mesudit.

Ndërsa te femra, **qëndron te mesi i saj**, domethënë përballë mesit të trupit të saj, **në drejtim të barkut**, kështu që barku i saj është përballë tij.

Pra, **në gjendjen e parë, sunet për namazliun**, qoftë imam apo person që falet vetëm, **është të qëndrojë te kraharori ose koka e mashkullit, ndërsa te mesi i femrës.** Ky është suneti dhe kjo është shkalla e parë lidhur me pozicionin e namazliut.

Gjendja e dytë: të mos veprojë sipas këtij suneti, por **xhenazen ta ketë përballë tij**.

Për shembull, nëse e fal namazin te këmbët e xhenazes, ose qëndron te kraharori i femrës, apo te mesi i mashkullit, themi: **nëse namazliu është përballë xhenazes, por nuk vepron sipas sunetit që përmendëm më parë, namazi i tij është i vlefshëm pa qenë i papëlqyeshëm, mirëpo është në kundërshtim me atë që ka përparësi.**

Përse thamë se është në kundërshtim me atë që ka përparësi?

Sepse është transmetuar nga Ibn Mesudi se ka thënë: **“Namazi i xhenazes për femrën falet te koka e saj.”** Këtë mendim e ka marrë edhe Maliku.

Kjo tregon se sahabët, Allahu qoftë i kënaqur me ta, **kanë pasur mendime të ndryshme, sipas ixhtihadit të tyre, lidhur me vendin ku qëndrohet gjatë faljes së namazit të xhenazes për femrën dhe mashkullin.**

Mirëpo, ajo që është transmetuar nga Pejgamberi ﷺ është ajo që ju përmenda pak më parë.

Kjo tregon se është e lejuar. Pra, lejohet që të qëndrosh në cilindo prej këtyre pozicioneve, si për shembull **të qëndrosh për femrën në pozicionin ku qëndrohet për mashkullin dhe anasjelltas**. Kjo lejohet pa qenë e papëlqyeshme, por **është në kundërshtim me atë që ka përparësi dhe në kundërshtim me sunetin.**

Gjendja e tretë: është pozicioni në të cilin namazi është i vlefshëm, por është i papëlqyeshëm.

Dijetarët kanë thënë: kjo ndodh kur namazliu nuk është drejtpërdrejt përballë xhenazes, mirëpo shmangia prej saj nuk është e madhe.

Për shembull, xhenazja ndodhet në drejtim të kibles së namazliut, por ajo që ndodhet drejtpërdrejt përpara shikimit të tij nuk është xhenazja; ajo gjendet paksa në të djathtë ose në të majtë të tij.

Në këtë rast themi: namazi është i vlefshëm, por është i papëlqyeshëm, sepse Pejgamberi ﷺ nuk ia ka falur namazin ndonjë xhenazeje pa e pasur atë përpara tij ﷺ. Megjithatë, namazi është i vlefshëm.

Kjo është gjendja e tretë.

Gjendja e katërt: është rasti kur namazi nuk është i vlefshëm.

Kjo ndodh kur shmangia nga xhenazja është e madhe, në atë masë saqë ai që e sheh namazliun nuk e kupton se ai është duke falur namazin e xhenazes. Përpara tij nuk shihet ndonjë xhenaze që është afër ose përballë tij, por ajo ndodhet larg tij, qoftë në të djathtë, në të majtë, ose në drejtimin e kibles së tij, por larg prej tij.

Nëse xhenazja ndodhet në këtë mënyrë, namazi i tij për të nuk është i vlefshëm; namazi i xhenazes në këtë rast nuk është i vlefshëm.

Pra, mësuam se qëndrimi përballë xhenazes ka katër gjendje:

1. Sunet.
2. E lejuar, por në kundërshtim me atë që ka përparësi.
3. E papëlqyeshme.
4. Gjendje në të cilën namazi nuk është i vlefshëm.

Prej çështjeve që lidhen me gjendjen në të cilën namazi nuk është i vlefshëm, dijetarët kanë thënë: nëse ndërmjet xhenazes dhe namazliut ka një mur — dhe me namazliun këtu nënkuptojmë imamin dhe atë që falet vetëm; ndërsa sa u përket xhematlinjve, imami e përmbush këtë në vend të tyre, dhe kjo është njëra prej njëmbëdhjetë çështjeve që imami i përmbush në vend të xhematliut — namazi nuk është i vlefshëm.

Pra, nuk lejohet që ndërmjet xhenazes dhe namazliut të ketë mur, qoftë edhe një derë prej druri.

Për shembull, sikur në këtë xhaminë tonë të falnim namazin e xhenazes dhe të ishte kjo derë ndërmjet nesh dhe xhenazes: nëse dera mbyllet, namazi nuk është i vlefshëm përderisa dera është e mbyllur, por ajo duhet të hapet.

Dijetarët kanë dhënë disa arsyetime për këtë. Prej më të qartave është se namazi mbi xhenazen nuk quhet namaz mbi xhenaze, përveçse kur xhenazja ndodhet përpara namazliut. Kur ndërmjet saj dhe namazliut gjendet një mur, një pengesë prej druri ose diçka e ngjashme, atëherë xhenazja nuk ndodhet përpara tij.

Duke u bazuar në këtë, fukahatë kanë nxjerrë edhe një çështje tjetër. Ata kanë thënë: **nëse xhenazja ndodhet brenda një arkivoli, pra brenda një kutie, a është i vlefshëm namazi i xhenazes ndërsa ajo ndodhet brenda tij?**

Ata kanë thënë: jo, përveçse kur bëhet fjalë për një pjesë të vogël druri që është pjesë e shtratit të xhenazes.

Në disa vende shtrati i xhenazes ndërtohet me pjesë të gjata prej druri, që mund të arrijnë një ose dy pëllëmbë. Në këtë rast, druri është pjesë e shtratit mbi të cilin bartet xhenazja dhe nuk konsiderohet arkivol i mbyllur ku ndodhet xhenazja.

Prandaj, fukahatë — dhe këtë e kanë theksuar një numër dijetarësh të mëvonshëm — thonë se nëse ndërmjet xhenazes dhe imamit ose atij që falet vetëm gjendet një mur, një pengesë prej druri, ose nëse xhenazja ndodhet brenda një arkivoli, namazi nuk është i vlefshëm, sepse xhenazja nuk ndodhet përpara namazliut, pasi ndërmjet tyre është vendosur një pengesë.

Natyrisht, disa dijetarë e arsyetojnë këtë me një arsyetim fikhor, i cili mund të mos jetë në vetvete shkaku i dispozitës, por është nga aspekti i ngjashmërisë.

Ata thonë: xhenazja përpara namazliut është sikurse imami përpara xhematlinjve, prandaj kërkohet:

- Të mos ketë largësi të madhe.
- Të jetë përballë saj, domethënë të jetë në të njëjtin drejtim me të dhe të mos ketë largësi të madhe.
- Të mos ketë ndërmjet tyre ndonjë pengesë, si mur apo diçka e ngjashme.

Kështu, e kuptuam çështjen e parë, e cila lidhet me pozicionin e imamit dhe të atij që falet vetëm gjatë namazit të xhenazes, si dhe argumentin për këtë.

Na mbetet edhe një çështje që lidhet me këtë fjali: nëse i vdekuri nuk është as mashkull dhe as femër, por është hermafrodit, pra personi që ka edhe organin gjenital mashkullor, edhe atë femëror.

Dijetarët thonë: **a duhet të jetë pozicioni i namazliut sikurse te mashkulli apo sikurse te femra? A duhet të qëndrojë te kraharori apo te mesi i trupit?**

Ata kanë thënë: merret pozicioni i mesëm, kështu që namazliu qëndron ndërmjet kraharorit dhe mesit të trupit, për shkak të mundësisë që i vdekuri të jetë mashkull dhe mundësisë që të jetë femër.

وَيُكَبِّرُ أَرْبَعاً.

"Dhe merr katër tekbire."

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Dhe merr katër tekbire."**

Marrja e katër tekbireve është ajo që është vërtetuar nga vepra e Pejgamberit ﷺ, kur ia fali namazin e xhenazes Nexhashiut, Allahu e mëshiroftë. Gjithashtu, kjo është ajo që është vërtetuar nga shumica e sahabëve, Allahu qoftë i kënaqur me ta.

Për këtë arsye, imam Ahmedi thoshte: **"Kjo është ajo që është transmetuar më së shumti nga vepra e Pejgamberit ﷺ: se ai ﷺ e falte namazin e xhenazes dhe merrte katër tekbire."**

Këto katër tekbire janë obligim. Atij që lë njërin prej këtyre katër tekbireve, qëllimisht apo nga harresa, i prishet namazi, siç do të përmendet më vonë.

Sa i përket shtimit mbi këto katër tekbire, edhe kjo është transmetuar në Sunet. Për këtë do të flasim te obligimet: kur bëhet shtimi dhe çfarë thuhet pas tekbireve shtesë, në vendin përkatës, me lejen e Allahut të Lartësuar.

Mirëpo, duhet ta dimë se më e pëlqyeshme është të mjaftohet me katër tekbire dhe këto katër janë obligim. Shtimi mbi to lejohet, por më e pëlqyeshme është të mjaftohet me katër, sepse kjo është ajo që është transmetuar më së shumti nga Pejgamberi ﷺ.

يَقْرَأُ فِي الأُولَى - بَعْدَ التَّعَوُّذِ - الفَاتِحَةَ.

“Pas tekbirit të parë, pasi kërkon mbrojtje tek Allahu, lexon suren Fatiha.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Lexon pas të parit.”**

Domethënë, lexon pas tekbirit të parë. Tekbiri i parë quhet tekbiri fillestar i namazit (tekbiretul-ihram) dhe me të bën nijetin për hyrjen në namazin e xhenazes.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Pas tekbirit të parë, pasi kërkon mbrojtje tek Allahu, lexon Fatihanë.”**

Nga kjo fjali kuptojmë disa çështje:

Çështja e parë: leximi i Fatihasë është obligim. Argumentet për këtë do t’i përmendim, në dashtë Allahu, kur të rendisim obligimet e namazit të xhenazes.

Çështja e dytë: autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Pasi kërkon mbrojtje tek Allahu, lexon Fatihanë.”** Nga kjo kuptohet se para kërkimit të mbrojtjes tek Allahu nuk lexon asgjë. Prandaj, duaja e hapjes së namazit nuk është e ligjësuar fare në namazin e xhenazes.

Imam Ahmedi ka thënë: **“Nuk kam dëgjuar asgjë për këtë.”** Domethënë, nuk kam dëgjuar që dikush të ketë transmetuar, as nga sahabët, as nga tabiinët dhe as nga fukahatë e hershëm, se në namazin e xhenazes lexohet duaja e hapjes.

Përkundrazi, fillohet drejtpërdrejt me leximin e Fatihasë, siç është transmetuar në hadithin e Ummu Sherikut, hadithin e Aliut dhe të tjerëve, se Pejgamberi ﷺ ka urdhëruar të lexohet Fatiha.

Çështja e tretë: autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Pas tekbirit të parë, pasi kërkon mbrojtje tek Allahu, lexon Fatihanë.”**

Kërkimi i mbrojtjes tek Allahu është i pëlqyeshëm, sepse lidhet me leximin e Fatihasë dhe, në përgjithësi, me leximin e Kuranit. Allahu i Lartësuar thotë:

“Kur të lexosh Kuranin, kërko mbrojtje tek Allahu nga shejtani i mallkuar.” [En-Nahl: 98]

Pra, kërkimi i mbrojtjes tek Allahu lidhet me leximin, ndaj është i pëlqyeshëm dhe nuk është diçka e ndarë prej tij.

Nga kjo çështje rrjedh një çështje e katërt shumë e rëndësishme, të cilën autori nuk e ka përmendur këtu, por e ka përmendur komentuesi, shejh Mensuri: lexohet edhe besmeleja (Bismil-lahir-Rahmanir-Rahim).

Autori nuk e ka përmendur besmelenë këtu, por e ka përmendur në librin e tij tjetër, *El-Ikna'*. Kjo sepse arsyeja për të cilën është i pëlqyeshëm kërkimi i mbrojtjes tek Allahu vlen edhe më shumë për besmelenë, pasi besmeleja është pjesë e Fatihasë sipas mendimit të disa dijetarëve të kiraeteve, si dhe është më e theksuar gjatë leximit sesa kërkimi i mbrojtjes tek Allahu. Prandaj, para leximit të Fatihasë thuhet besmeleja.

Çështja e fundit që lidhet me këtë fjali: autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Pas tekbirit të parë, pasi kërkon mbrojtje tek Allahu, lexon Fatihanë."**

Autori nuk përmendi që namazliu të lexojë me zë të lartë. Sunet është që leximi të bëhet me zë të ulët, sepse në namazin e xhenazes nuk lexohet me zë të lartë, qoftë kur falet gjatë ditës, qoftë gjatë natës.

Kjo është ajo që është vërtetuar nga Pejgamberi ﷺ, sepse ai ﷺ asnjëherë nuk ka lexuar me zë të lartë në namazin e xhenazes.

وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي الثَّانِيَةِ كَالتَّشَهُّدِ.

"Dhe pas tekbirit të dytë dërgon salavate për Pejgamberin ﷺ, sikurse në teshehud."

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Dhe pas tekbirit të dytë dërgon salavate për Pejgamberin ﷺ, sikurse në teshehud."**

Argumenti për obligueshmërinë e dërgimit të salavateve për Pejgamberin ﷺ do të përmendet, në dashtë Allahu, kur të përmenden obligimet. Mirëpo, fjala e autorit: **"pas tekbirit të dytë"**, domethënë: pas tekbirit të dytë dërgon salavate për Pejgamberin ﷺ, sikurse në teshehud.

Ju kujtohet kur thamë, te përshkrimi i namazit, se dërgimi i salavateve për Pejgamberin ﷺ është obligim në të, madje është rukn. Atje përmendëm se dërgimi i salavateve për Pejgamberin ﷺ ka dy forma:

Forma e mjaftueshme, e cila është forma më e shkurtër me të cilën dërgohen salavate për Pejgamberin ﷺ në namaz.

A e kujton ndokush këtë formulë?

Ajo përbëhet nga tri fjalë: **“Allahumme sal-li alen-nebij”** (O Allah, dërgo salavate për Pejgamberin), **“Allahumme sal-li ala Muhammed”** (O Allah, dërgo salavate për Muhamedin), ose **“Sal-lAllahu ala Muhammed”** (Allahu dërgoftë salavate për Muhamedin). Kjo është forma më e shkurtër që quhet dërgim i salavateve.

Pra, fjala e autorit: **“sikurse në teshehud”**, domethënë se dispozitat që vlejnë në teshehud barten edhe këtu. Kështu, forma më e shkurtër që quhet dërgim i salavateve është: **“Allahumme sal-li ala Muhammed.”**

Ndërsa **forma e plotë e dërgimit të salavateve për Pejgamberin** ﷺ është salavati Ibrahimij, i vërtetuar në hadithin e Ibn Mesudit dhe të tjerëve, Allahu qoftë i kënaqur me të gjithë.

Pra, fjala e autorit: **“sikurse në teshehud”**, nuk është për të dhënë arsyetim, domethënë se dërgimi i salavateve është obligim sikurse teshehudi në namaz, por është për të bërë krahasim. Kështu, dispozitat që janë obligative lidhur me dërgimin e salavateve në namaz janë obligative edhe këtu, sepse tekstet e përmbledhura nuk janë hartuar për të dhënë arsyetime, por për të përmendur dispozitat.

وَيَدْعُو فِي الثَّالِثَةِ فَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، إِنَّكَ تَعْلَمُ مُنْقَلَبَنَا وَمَثْوَانَا، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالسُّنَّةِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَيْهِمَا. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَأَوْسِعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الذُّنُوبِ وَالخَطَايَا، كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَأَفْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ». وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا قَالَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ ذُخْرًا لِوَالِدَيْهِ، وَفَرَطًا، وَأَجْرًا، وَشَفِيعًا مُجَابًا، اللَّهُمَّ ثَقِّلْ بِهِ مَوَازِينَهُمَا، وَأَعْظِمْ بِهِ أُجُورَهُمَا، وَأَلْحِقْهُ بِصَالِحِ سَلَفِ المُؤْمِنِينَ، وَاجْعَلْهُ فِي كَفَالَةِ إِبْرَاهِيمَ، وَقِهِ بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ الجَحِيمِ».

Dhe pas tekbirit të tretë bën dua dhe thotë:

“O Allah, fali të gjallët dhe të vdekurit tanë, të pranishmit dhe ata që mungojnë prej nesh, të vegjlit dhe të mëdhenjtë tanë, meshkujt dhe femrat tona. Vërtet, Ti e di kthimin tonë dhe vendqëndrimin tonë dhe Ti je i Fuqishëm për çdo gjë.

O Allah, këdo prej nesh që e lë të jetojë, bëje të jetojë në Islam dhe Sunet, ndërsa kujtdo prej nesh që ia merr shpirtin, bëje të vdesë në to.

O Allah, fale dhe mëshiroje, jepi mirëqenie dhe falja të metat, nderoja vendin ku do të qëndrojë, zgjeroja vendin ku do të hyjë, laje me ujë, borë dhe breshër dhe pastroje nga gjynahet dhe gabimet, ashtu siç pastrohet rroba e bardhë nga papastërtia. Zëvendësoja shtëpinë me një shtëpi më të mirë se shtëpia e tij dhe bashkëshorten me një bashkëshorte më të mirë se bashkëshortja e tij. Fute në Xhenet, mbroje nga dënimi i varrit dhe nga dënimi i Zjarrit, zgjeroja varrin dhe ndriçoja atë.”

Nëse i vdekuri është i vogël, thotë:

“O Allah, bëje atë thesar të ruajtur për prindërit e tij, pararendës të tyre, shpërblim dhe ndërmjetësues, ndërmjetësimi i të cilit pranohet. O Allah, rëndoji me të peshoret e tyre dhe shtoja me të shpërblimet e tyre. Bashkoje me të mirët prej paraardhësve të besimtarëve, vendose nën përkujdesjen e Ibrahimit dhe, me mëshirën Tënde, ruaje nga dënimi i Xhehenemit.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe pas tekbirit të tretë bën dua.”**

Domethënë, pas tekbirit të tretë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe thotë: ‘O Allah, fali të gjallët dhe të vdekurit tanë.’”**

Duaja në namazin e xhenazes është një prej obligimeve të tij, madje ndoshta është prej obligimeve më të theksuara të tij, siç ka thënë shejh Tekijuddin. Ai ka përmendur se: **“Namazi i xhenazes është ligjësuar pikërisht për të bërë dua. Prandaj, kush nuk bën dua, ai nuk e ka falur namazin e xhenazes dhe namazi i tij nuk është i vlefshëm. Kështu që patjetër duhet të bëjë dua.”**

Do të përmendim më vonë se minimumi që quhet dua është që të bëhet dua për të vdekurin që Allahu ta falë, me formën më të shkurtër që quhet dua, si për shembull të thotë: **“O Allah, fale atë”**, ose të thotë: **“O Allah, mëshiroje atë.”** Me këtë, ai e ka përmbushur obligimin, siç do ta përmendim më vonë.

Por këtu përfitojmë një çështje: autori, Allahu e mëshiroftë, ka përmendur shumë dua, mirëpo këto dua nuk janë obligative, sepse namazliu mund të bëjë çfarëdo duaje që dëshiron. Bëj çfarëdo duaje që dëshiron në namazin e xhenazes.

Argument për këtë është ajo që është transmetuar nga disa prej sahabëve: **“Pejgamberi ﷺ nuk na ka përcaktuar ndonjë dua të caktuar për namazin e xhenazes.”**

Imam Ahmedi e mori pikërisht këtë transmetim dhe tha: **“Në namazin e xhenazes nuk është caktuar ndonjë dua e veçantë”**; domethënë, në të nuk është obligim ndonjë dua e caktuar.

Në namaz, për shembull, është obligim të bëhet dua për falje ndërmjet dy sexhdeve; aty është caktuar një dua, sepse Pejgamberi ﷺ ka urdhëruar që të thuhet kështu. Ndërsa në namazin e xhenazes nuk ka caktuar një dua të veçantë.

Prandaj, në hadithin e Burejdes, në hadithin e Aishes dhe në hadithin e Ebu Hurejrës, si dhe nga të tjerë, janë transmetuar shumë dua nga Pejgamberi ﷺ që bëhen për të vdekurin. Kjo tregon se nuk është e domosdoshme t’i përmbahesh një duaje të caktuar në veçanti.

Mirëpo, namazliu duhet patjetër të bëjë të paktën aq sa quhet dua, qoftë edhe vetëm të thotë: **“O Allah, fale atë”**, ose: **“O Allah, mëshiroje atë”**, ose: **“Falja të metat”**, apo dua të tjera të ngjashme.

Pra, duhet patjetër të bëjë të paktën një dua; kjo është obligim, sepse në thelb namazi i xhenazes është ligjësuar për të bërë dua.

Fillojmë me duatë që ka sjellë autori:

Natyrisht, këtu kemi një çështje lidhur me duatë që ka përmendur autori. Autori, Allahu e mëshiroftë, në këto dua ka ndjekur autorët para tij, si shejh Ebu Muhamed el-Muveffekun në librin *El-Mukni‘*, Ebu el-Kasim el-Hirakiun dhe të tjerë. Ata kanë bashkuar disa dua, duke përmendur më shumë se një dua. Unë do t’i përmend këto dua dhe, për secilën prej tyre, do të tregoj se kush e ka transmetuar.

Ai tha: **“Dhe thotë: ‘O Allah, fali të gjallët dhe të vdekurit tanë, të pranishmit dhe ata që mungojnë prej nesh, të vegjlit dhe të mëdhenjtë tanë, meshkujt dhe femrat tona.’”**

Kjo pjesë është vërtetuar tek Ebu Davudi dhe te të gjithë autorët e Suneneve, te Tirmidhiu, Ibn Maxhe dhe imam Ahmedi, se ai ﷺ e ka thënë këtë pjesë. Mirëpo, te Ebu Davudi, shprehja **“të vegjlit dhe të mëdhenjtë tanë”** është përmendur para shprehjes **“të pranishmit dhe ata që mungojnë prej nesh”**. Ndërsa në transmetimin e Nesaiut, shprehja **“të pranishmit dhe ata që mungojnë prej nesh”** është përmendur para shprehjes **“të vegjlit dhe të mëdhenjtë tanë”**.

Pra, kjo pjesë, deri te fjala: **“meshkujt dhe femrat tona”**, është vërtetuar me zinxhir të saktë transmetimi te autorët e Suneneve.

Për pjesën e dytë, ai tha: **“Vërtet, Ti e di kthimin tonë dhe vendqëndrimin tonë dhe Ti je i Fuqishëm për çdo gjë.”**

Këtë pjesë autori e ka sjellë duke ndjekur El-Muveffekun, ndërsa El-Muveffeku e ka marrë nga Ebu el-Kasim el-Hirakiu. Kjo pjesë nuk gjendet në librat e Suneneve. Ndoshta ka qenë e pranishme në disa përmbledhje të haditheve që nuk kanë arritur deri te ne, ku kjo dua ka qenë e shtuar, ose ka qenë pjesë e ndonjë duaje që nuk ka arritur deri te ne.

Prandaj, komentuesit e *El-Mukni‘*, si Ibn Muflihu në *El-Mubdi‘* dhe të tjerë, thonë: **“Këtë pjesë e ka shtuar El-Muveffeku.”** Në të vërtetë, El-Muveffeku e ka shtuar duke ndjekur El-Hirakiun, përndryshe ajo nuk gjendet në hadith.

Megjithatë, lejohet që të bëhet dua me të. Përse?

Sepse thamë se duatë në namazin e xhenazes nuk janë të përcaktuara, prandaj personi mund të bëjë çfarëdo duaje që dëshiron.

Pjesa e tretë është fjala e tij: **“O Allah, këdo prej nesh që e lë të jetojë, bëje të jetojë në Islam dhe Sunet, ndërsa kujtdo prej nesh që ia merr shpirtin, bëje të vdesë në to.”**

Kjo pjesë është vërtetuar te autorët e Suneneve nga hadithi i Ebu Hurejrës, ndërsa te Tirmidhiu nga hadithi i Ebu Ibrahim el-Eshheli, nga babai i tij. Zinxhiri i transmetimit i të dy hadithеve është i saktë.

Mirëpo, teksti i vërtetuar te autorët e Suneneve ndryshon në formulim nga ai që ka përmendur autori. Te autorët e Suneneve thuhet: **“Bëje të jetojë në iman”**, ndërsa në disa transmetime: **“Bëje të jetojë në Islam”**, pa shtesën **“dhe Sunet”**.

Autori e ka sjellë shtesën **“dhe Sunet”** duke ndjekur imam Ahmedin. Abdullah ibn imam Ahmed njëherë ishte pranë babait të tij dhe tha: **“O Allah, më bëj të jetoj në Islam dhe më bëj të vdes në Islam.”** Babai i tij i tha: **‘Jo, por thuaj: ‘O Allah, më bëj të jetoj në Islam dhe Sunet dhe më bëj të vdes në Islam dhe Sunet.’”**

Kështu, autori dhe ata para tij e kanë shtuar fjalën **“dhe Sunet”**, në përputhje me tekstin e transmetuar nga imam Ahmedi.

Në këtë nuk ka ndonjë pengesë fetare, sepse, siç thamë, duaja në namazin e xhenazes në parim nuk është një dua e përcaktuar, siç kanë thënë sahabët, Allahu qoftë i kënaqur me ta, dhe siç e ka theksuar imam Ahmedi.

Ndryshe është me duatë e tjera që janë përcaktuar, si ato që janë caktuar para gjumit, pas zgjimit, pas namazit, në ditën e Arafatit dhe të ngjashme. Në këto raste duhet t’i përmbahemi formulimit që është transmetuar.

Pjesa e katërt është fjala e tij: **“O Allah, fale dhe mëshiroje, jepi mirëqenie, falja të metat dhe nderoja vendin ku do të qëndrojë.”**

Fjala **“nderoja vendin ku do të qëndrojë”** domethënë: vendin ku do të kthehet. Fjala نُزْلَهُ **(nuzulehu)** mund të shqiptohet me damme mbi shkronjën *zā’*, dhe kjo është forma më e saktë gjuhësisht, ndërsa lejohet edhe me sukun: نُزْلَهُ **(nuzlehu)**, por më e saktë gjuhësisht është shqiptimi me damme.

“Dhe zgjeroja vendin ku do të hyjë, laje me ujë, borë dhe breshër dhe pastroje nga gjynahet dhe gabimet, ashtu siç pastrohet rroba e bardhë nga papastërtia.”

Edhe kjo pjesë është vërtetuar në Sahihun e Muslimit, nga hadithi i Auf ibn Malikut, përveç pjesës: **“dhe pastroje nga gjynahet dhe gabimet”**. Shtesa **“nga gjynahet”** është transmetuar te Ibn Maxhe, ndërsa ajo që është vërtetuar në Sahih është vetëm: **“pastroje nga gabimet”**. Pra, shtesa **“nga gjynahet”** ka ardhur te Ibn Maxhe.

Pjesa e pestë është duaja: **“Zëvendësoja shtëpinë me një shtëpi më të mirë se shtëpia e tij dhe bashkëshorten me një bashkëshorte më të mirë se bashkëshortja e tij. Fute në Xhenet dhe mbroje nga dënimi i varrit dhe nga dënimi i Zjarrit.”**

Edhe kjo është vërtetuar në Sahihun e Muslimit, mirëpo në Sahihun e Muslimit është transmetuar në formë alternative: **“Dhe mbroje nga dënimi i varrit ose nga dënimi i Zjarrit.”** Kjo është nga mëdyshja e transmetuesit, ndërsa autori i ka bashkuar të dyja; i ka bashkuar të dy transmetimet.

Duaja e gjashtë: ai tha: **“Dhe zgjeroja varrin dhe ndriçoja atë.”**

Edhe kjo është vërtetuar në Sahihun e Muslimit: Pejgamberi ﷺ, kur bëri dua për Ebu Selemen, e tha këtë dua në fund të duasë së tij ﷺ.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Nëse i vdekuri është i vogël.”**

Domethënë, nëse i vdekuri është i vogël, qoftë mashkull apo femër. Me të voglin bashkohet në dispozitë edhe ai që ka vdekur pas pubertetit, por që ka qenë i çmendur para pubertetit dhe çmenduria i ka vazhduar deri në vdekje; domethënë, për të nuk janë bërë të obligueshme obligimet fetare dhe ato nuk kanë vlejtur për të në asnjë moment. Prandaj, ai merr të njëjtën dispozitë si i vogli.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“O Allah, bëje atë thesar të ruajtur për prindërit e tij.”**

Për këto fjali do të flasim pas pak.

Kjo është duaja që thuhet për të voglin. Dijetarët e fikhut thonë: kjo thuhet në vend të kërkimit të faljes për të.

Në duanë e gjatë që autori përmendi pas pjesës së dytë, e cila është fjala e tij: **“O Allah, këdo prej nesh që e lë të jetojë, bëje të jetojë në Islam dhe Sunet, ndërsa kujtdo prej nesh që ia merr shpirtin, bëje të vdesë në to”**, atë që vjen pas kësaj pjese nuk e thotë nëse i vdekuri është i vogël, por bën dua për prindërit e tij.

Siç do të përmendim më vonë në hadithin e Mugire ibn Shu‘bes, kur ai përmendi namazin për të vdekurin, tha: **“Bëhet dua për prindërit e tij që Allahu t’i falë dhe t’i mëshirojë.”**

Prandaj, nëse i vdekuri është i vogël ose është i çmendur, mbi të cilin nuk kanë vlejtur obligimet fetare, nuk bëhet dua për të që Allahu ta falë. Ky është qëndrimi i medhhebit: nuk bëhet dua për faljen e tij, por bëhet dua për prindërit e tij.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Nëse i vdekuri është i vogël.”**

Qoftë mashkull apo femër.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Thotë: ‘O Allah, bëje atë thesar të ruajtur për prindërit e tij, pararendës të tyre dhe shpërblim.’”**

Kjo pjesë është transmetuar në disa transmetime. Prej tyre është ajo që ka sjellë Ibn Ebi Shejbe nga Hasan el-Basriu, se ai, kur falte namazin e xhenazes për një fetus të abortuar, thoshte: **“O Allah, bëje atë pararendës, thesar të ruajtur dhe shpërblim.”** Ky është pikërisht formulimi që ka përmendur autori.

Gjithashtu, te Ibn Maxhe ka ardhur nga Ebu Hurejra, Allahu qoftë i kënaqur me të, se ai thoshte: **“O Allah, bëje atë shkak shpëtimi, pararendës dhe shpërblim.”** Ky formulim është i përafërt me atë që ka përmendur autori.

Ndërsa ajo që vjen pas kësaj pjese është nga ixhtihadi i dijetarëve dhe, për aq sa kam mundur të gjej pas kërkimit, nuk është transmetuar ndonjë ether për të. Këtë e ka përmendur edhe Burhan ibn Muflihu, e po ashtu edhe shejh Mensuri. Natyrisht, shejh Mensuri, siç ju përmenda në mësimin e kaluar, e ndjek Burhan ibn Muflihun në nxjerrjen e burimeve të haditheve në përgjithësi.

Pra, ajo që është shtuar pas kësaj pjese është ixhtihad i dijetarëve; ata kanë bërë dua me të dhe më pas të tjerët e kanë përsëritur. Për të nuk është transmetuar ndonjë ether, por në përgjithësi atë e përfshin hadithi i Mugire ibn Shu‘bes: **“Bëhet dua për prindërit e tij.”**

Pastaj shton dhe thotë: **“Dhe bëje ndërmjetësues, ndërmjetësimi i të cilit pranohet.”**

Domethënë, ndërmjetësues për prindërit e tij.

“O Allah, rëndoji me të peshoret e tyre, shtoja me të shpërblimet e tyre, bashkoje me të mirët prej paraardhësve të besimtarëve, vendose nën përkujdesjen e Ibrahimit dhe, me mëshirën Tënde, ruaje nga dënimi i Xhehenemit.”

Këtu kemi vetëm një çështje: kjo dua është për prindërit e të vdekurit, apo jo?

Nëse prejardhja e të vdekurit njihet vetëm nga ana e nënës së tij, siç është rasti kur fëmijës i është ndërprerë lidhja e prejardhjes nga babai, qoftë për shkak se është fëmijë i lindur nga zinaja, qoftë sepse është fëmijë i mula‘anes, atëherë duaja nuk bëhet për të dy prindërit, por bëhet vetëm për nënën e tij.

Kjo sepse babai i tij, edhe nëse dihet se cili person është për shkak të zinasë, nuk përfshihet në dua, sepse lidhja e atësisë ndërmjet tyre është e ndërprerë.

Prandaj, nëse ai për të cilin falet namazi i xhenazes është fëmijë i lindur nga zinaja dhe nëna e tij dihet — pra, nuk është me prejardhje të panjohur; sepse ka dallim ndërmjet atij me prejardhje të panjohur dhe atij të cilit i është ndërprerë lidhja e prejardhjes nga babai — nëna e tij dihet, por shkaku i lindjes ka qenë zinaja; ose nëse është fëmijë i mula‘anes, domethënë burri ka bërë mula‘ane me gruan e tij dhe ajo është bërë grua e mula‘anes, atëherë për këtë fetus të abortuar bëhet dua për nënën e tij dhe thuhet:

“O Allah, bëje atë thesar të ruajtur për nënën e tij”, e kështu me radhë.

Kjo është një çështje.

Çështja e dytë që lidhet me duanë: nëse nuk dihet nëse prindërit e tij janë muslimanë. Dijetarët thanë: atëherë bëhet dua për zotërinjtë e tij muslimanë. Kjo kishte të bënte me kohët e mëparshme.

Sipas mendimit të njohur të medhhebit — dhe kushtojini vëmendje kësaj çështjeje, sepse është prej çështjeve me të cilat veçohet medhhebi — nëse një musliman kishte robër, mashkull dhe femër, dhe ata kishin një fëmijë, e më pas robi dhe robëresha vdisnin, sipas medhhebit fëmija konsiderohej musliman në mënyrë të pakushtëzuar.

Nëse më vonë, pasi të rritej, thoshte: **“Dua të ndjek fenë e prindërve të mi”**, gjykohej si renegat, sepse babai dhe nëna e tij kishin qenë në pronësi të një muslimani. Mirëpo, nëse prindërit e tij do të ishin ende gjallë, fëmija do t’i ndiqte ata në fe.

Gjithashtu, prej çështjeve me të cilat veçohet medhhebi është se dijetarët e tij thonë: nëse dy prindër prej ithtarëve të dhimmes vdesin në vendet e muslimanëve dhe kanë fëmijë të vegjël, gjykohet se fëmijët e tyre janë muslimanë.

Për këtë ka ndodhur edhe një çështje me El-Ulejmiun, gjykatësin e Kudsit. Ai gjykonte sipas këtij mendimi, në kundërshtim me medhhebet e tjera, dhe për këtë pati një mosmarrëveshje ndërmjet tij dhe tyre. Për shkak të saj, ai u shkarkua nga detyra e gjykatësit të Kudsit — Bejtul-Makdisit — në shekullin e tetë ose të nëntë hixhri. Ai kishte qenë gjykatësi i hanbelive në Bejtul-Makdis.

Këtë e përmenda vetëm që ta kuptojmë se ndonjëherë mund të ndodhë që prindërit të mos jenë muslimanë, ndërsa fëmija të konsiderohet musliman. Për shembull, kur prindërit vdesin para fëmijës së tyre, nuk bëhet dua për prindërit, sepse ata nuk janë muslimanë.

Pra, që ta përfytyrojmë se kur mund të ndodhë që fëmija i vogël të konsiderohet musliman, ndërsa prindërit e tij të mos jenë muslimanë, ju përmenda këto dy raste të njohura.

Përndryshe, parimi është se ai që nuk e ka arritur pubertetin nuk gjykohet si musliman në mënyrë të pavarur, por në fe ndjek atë prej prindërve të tij që ka fenë më të mirë.

وَيَقِفُ بَعْدَ الرَّابِعَةِ قَلِيلًا، وَيُسَلِّمُ وَاحِدَةً عَنْ يَمِينِهِ. وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ.

"Pas tekbirit të katërt qëndron pak, pastaj jep një selam në të djathtë. Dhe i ngre duart me çdo tekbir."

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Pas tekbirit të katërt qëndron pak."**

Natyrisht, pas tekbirit të katërt, më e pëlqyeshme është që të qëndrojë dhe të mos bëjë dua. Kjo është më e pëlqyeshme, bazuar në atë që është transmetuar në hadithin e Zejd ibn Erkamit, se Pejgamberi ﷺ qëndroi pas tekbirit të katërt dhe nuk bëri dua.

Mirëpo, dijetarët e fikhut thonë se pas tekbirit të katërt i lejohet të bëjë njërën prej dy gjërave:

- Ose të bëjë një dua të përgjithshme, bazuar në atë që është transmetuar në hadithin e Ibn Ebi Eufas. Pra, pas tekbirit të katërt lejohet të bëjë dua, ndonëse

më e pëlqyeshme është të heshtë. Mund të thotë: **"O Zoti ynë, na jep të mira në këtë botë dhe të mira në botën tjetër dhe na ruaj nga dënimi i Zjarrit."** Ata thonë se kjo është transmetuar në hadithin e Ibn Ebi Eufas, Allahu qoftë i kënaqur me të.

- Ose të thotë **"Amin"** për duanë që ka bërë pas tekbirit të tretë.

Pra, këto dy gjëra lejohen pas tekbirit të katërt, por më e pëlqyeshme dhe më e plotë është që të heshtë. Megjithatë, nëse bën dua ose thotë: **"Amin, amin"**, domethënë: **"O Allah, pranoje"**, për duanë që ai vetë ka bërë, atëherë në këtë rast nuk ka bërë diçka të ndaluar.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Dhe jep një selam."**

Dhënia e një selami është ajo që është vërtetuar dhe është parimi. Imam Ahmedi ka thënë për këtë, duke u bazuar në sunetin e sahabëve, Allahu qoftë i kënaqur me ta: **"Ata jepnin vetëm një selam."** Dhe tha: **"Nuk ka mospajtim për këtë."**

Ai tha: **"Nuk ka mospajtim se në namazin e xhenazes jepet vetëm një selam."** Kjo është prej çështjeve të pakta për të cilat imam Ahmedi ka mohuar ekzistencën e mospajtimit.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Në të djathtë."**

Pra, sunet është që gjatë dhënies së selamit ta kthejë kokën në të djathtë, por kthimi i kokës nuk është obligim.

Lejohet që ta japë selamin duke e mbajtur fytyrën drejt përpara dhe të thotë: **"Es-selamu alejkum ue rahmetullah."**

Gjithashtu, lejohet që të mjaftohet vetëm me fjalët e selamit, pa shtuar **"ue rahmetullah"**. Pra, të thotë: **"Es-selamu alejkum"**, edhe pa e kthyer kokën.

Kështu, kthimi i kokës në të djathtë dhe shtimi i fjalëve **"ue rahmetullah"** janë sunet, ndërsa obligim është vetëm dhënia e një selami. Kjo është vërtetuar nga suneti i sahabëve. Imam Ahmedi tha: **"Nuk ka mospajtim për këtë"**, domethënë ndërmjet sahabëve, Allahu qoftë i kënaqur me ta.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe i ngre duart me çdo tekbir.”**

Sa i përket ngritjes së duarve gjatë tekbirit fillestar të namazit, dijetarët janë të një mendimi dhe kanë ixhma se duart ngrihen gjatë tij, pa asnjë mospajtim.

Ndërsa për tri tekbiret që vijnë pas tekbirit fillestar të namazit, ngritja e duarve gjatë tyre është vërtetuar nga Ibn Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, Abdullah ibn Abbasi, Allahu qoftë i kënaqur me të, dhe nga një numër i madh i tabiinëve, Allahu i mëshiroftë.

Për këtë është transmetuar edhe një hadith merfu‘ nga Ibn Omeri: **“Pejgamberi ﷺ i ngrinte duart”**, por ky hadith është i dobët.

Rregulli në këtë çështje është: **“Në çdo tekbir që nuk paraprihet dhe as nuk pasohet nga sexhdeja, ngrihen duart.”**

Edhe tekbiret e namazit të xhenazes hyjnë nën këtë rregull, dhe për ngritjen e duarve gjatë tyre është transmetuar suneti nga sahabët, Allahu qoftë i kënaqur me ta.

وَوَاجِبُهَا: قِيَامٌ، وَتَكْبِيرَاتٌ، وَالفَاتِحَةُ، وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ، وَدَعْوَةٌ لِلْمَيِّتِ، وَالسَّلَامُ.

“Obligimet e namazit të xhenazes janë: qëndrimi në këmbë, tekbiret, Fatiha, dërgimi i salavateve për Pejgamberin ﷺ, një dua për të vdekurin dhe selami.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe obligimet e tij janë...”**

Shejhu filloi me përmendjen e obligimeve. Ju kam përmendur më parë se metoda e dijetarëve të fikhut është që fillimisht ta përmendin përshkrimin e plotë, duke përfshirë obligimet dhe sunetet, e më pas ta pasojnë atë me përmendjen e obligimeve, në mënyrë që ta dish se lënia e asaj që është përtej obligimeve nuk e prish namazin.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Prej obligimeve të tij është qëndrimi në këmbë.”**

Ky është obligimi i parë, bazuar në fjalën e Pejgamberit ﷺ: **“Falu në këmbë.”**

Dijetarët thanë se qëndrimi në këmbë është obligim në namazin e xhenazes kur ky namaz është farz.

Kushtojini vëmendje kësaj çështjeje të hollësishme: **kur është obligim që namazi i xhenazes të falet në këmbë dhe nuk mjafton të falet ulur, kur personi ka mundësi të qëndrojë në këmbë?**

Ata thonë: kur namazi është farz, domethënë kur është obligim.

Kur është namazi i xhenazes farz?

Kjo lidhet me fjalën e parë që përmenda në këtë mësim. Kur është? Kur falet për herë të parë namazi i xhenazes. Nëse falet me xhemat, atëherë xhemati i parë që e fal namazin e xhenazes është ai me të cilin përmbushet obligimi kolektiv. Prandaj, ata e kanë obligim të qëndrojnë në këmbë.

Nëse më pas e fal një xhemat i dytë, ose personi e fal përsëri vetë — megjithëse është e papëlqyeshme që namazi për të njëjtën xhenaze të përsëritet, përveç rasteve si ai i imamit, sikurse veproi Pejgamberi ﷺ me dëshmorët e Uhudit — atëherë në faljen e dytë lejohet që ta falë ulur.

Pra, kur është obligim qëndrimi në këmbë?

Themi: kur namazi i xhenazes është farz, jo kur është nafile.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Dhe tekbiret."**

Katër tekbiret janë obligim. Atij që lë ndonjërin prej këtyre katër tekbireve, namazi nuk i është i vlefshëm, qoftë nëse e ka lënë qëllimisht, qoftë nga harresa, sepse nuk është vërtetuar që Pejgamberi ﷺ të ketë falur ndonjë namaz xhenazeje me më pak se katër tekbire, e as sahabët e tij ﷺ, Allahu qoftë i kënaqur me ta.

Tekbiret, ose disa prej tyre, lihen vetëm në një rast, të cilin do ta përmendim pas pak, por po e cek tani: kur namazliu është xhematli që është vonuar dhe i kanë humbur disa tekbire. Atij i lejohet t'i lërë disa prej tekbireve. Këtë do ta shpjegojmë pas pak në vendin përkatës; po e përmend vetëm që t'i lidhni çështjet e ngjashme me njëra-tjetrën.

Pra, kur bëhet përjashtim nga obligueshmëria e katër tekbireve?

Kur namazliu është xhematli që është vonuar dhe i kanë humbur disa tekbire. Atij i lejohet të marrë më pak se katër tekbire, siç do ta përmendim më vonë.

Kur bie kushti që xhenazja të jetë përpara namazliut?

Kur personi është xhematli.

Gjithashtu, ekziston edhe një rast i dytë që nuk jua përmenda: namazi i xhenazes për atë që mungon, të cilin do ta përmendim më vonë. Pra, kur falet namazi i xhenazes për atë që mungon, kur falet te varri dhe kur personi është xhematli, nuk është kusht që xhenazja të jetë përpara tij.

Pra, tekbiret obligative janë katër. Sa i përket asaj që shtohet mbi katër, është transmetuar nga Pejgamberi ﷺ dhe është vërtetuar se ai ﷺ e ka falur namazin e xhenazes me pesë, gjashtë dhe shtatë tekbire. Nuk është vërtetuar në asnjë mënyrë më shumë se shtatë, madje edhe për shtatë tekbiret ka mospajtim rreth saktësisë së transmetimit.

Dijetarët e fikhut thonë: sunet është që të mjaftohesh me katër tekbire dhe të mos shtosh më shumë, përveçse kur kjo bëhet për shkak të ndjekjes së imamit. Pra, nëse imami merr pesë tekbire, merr edhe ti pesë; nëse merr gjashtë, merr edhe ti gjashtë; dhe nëse merr shtatë, merr edhe ti shtatë.

Disa prej dijetarëve të mëvonshëm thonë se imami ndiqet vetëm deri në pesë tekbire, ndërsa disa të tjerë thonë se ndiqet deri në shtatë. Pra, kjo bëhet për shkak të ndjekjes së imamit; përndryshe, më e pëlqyeshme është që të mos marrësh më shumë se katër tekbire, ashtu siç ka vepruar Pejgamberi ﷺ.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe Fatiha.”**

Argumenti se Fatiha lexohet është hadithi i Ummu Sherikut te Ibn Maxhe, se ajo ka thënë: **“Pejgamberi ﷺ na urdhëroi që në namazin e xhenazes të lexojmë Fatihatul-Kitab (Fatihanë).”**

Ajo tha: **“Na urdhëroi.”** Kjo tregon se urdhri nënkupton obligueshmërinë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe dërgimi i salavateve për Pejgamberin ﷺ.”**

Argumenti se dërgimi i salavateve për Pejgamberin ﷺ është obligim në namazin e xhenazes, sipas tyre, është analogjia me namazin farz. Ashtu siç është obligim dërgimi i salavateve për Pejgamberin ﷺ në namazin farz, po ashtu është obligim edhe këtu.

Gjithashtu, është transmetuar në hadithin e Ibn Abbasit dhe të tjerëve se Pejgamberi ﷺ ka dërguar salavate për të.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe një dua për të vdekurin.”**

Obligimi i pestë prej obligimeve të namazit është që patjetër të bëhet dua për të vdekurin, bazuar në hadithin që ua përmenda pak më parë, të transmetuar nga Ebu Davudi, ku Pejgamberi ﷺ ka thënë: **“Kur ta falni namazin e xhenazes, bëjeni duanë për të me sinqeritet.”**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe selami.”**

Argument për këtë është kuptimi i përgjithshëm i fjalës së Pejgamberit ﷺ: **“Dhe përfundimi i tij është selami.”**

Mësuam se forma më e shkurtër që quhet selam është të thuhet: **“Es-selamu alejkum”**, pa ndonjë shtesë dhe pa qenë i domosdoshëm kthimi i kokës.

Gjithashtu, forma më e shkurtër që quhet dua është qoftë edhe një fjali e vetme, si: **“Fale atë”** ose **“Mëshiroje atë.”** Zgjidh cilëndo fjali që përmban dua për të vdekurin, por është obligim që të bëhet dua për të vdekurin.

وَمَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ التَّكْبِيرِ: قَضَاهُ عَلَى صِفَتِهِ.

“Ai të cilit i kanë ikur disa prej tekbireve, i plotëson ato sipas mënyrës së tyre.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Ai të cilit i kanë ikur disa prej tekbireve, i plotëson ato sipas mënyrës së tyre.”**

Kush është ai që mund t’i humbë disa prej tekbireve?

Ai është xhematliu. Nëse xhematliu hyn në namazin e xhenazes që po falet me xhemat dhe hyn pasi i kanë kaluar disa prej tekbireve — qoftë një, dy, tri apo katër tekbire — atëherë është e pëlqyeshme, por jo obligim, që t’i plotësojë tekbiret që i kanë kaluar.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Sipas mënyrës së tyre”**, domethënë: ashtu siç i kanë kaluar.

Do t’ju përmend një rregull, sepse mbi të do ta ndërtoj çështjen që po vjen, pastaj do t’ju përmend tri shkallët.

Ekziston një rregull që ua kam përmendur te dispozitat e imamllëkut dhe të ndjekjes së imamit, lidhur me xhematliun në përgjithësi, në çdo namaz. Kujtojeni bashkë me mua:

Kur xhematliu hyn në namaz me imamin pasi i ka kaluar një pjesë e namazit, ajo që arrin të falë me imamin, sipas medhhebit, a konsiderohet fillimi apo fundi i namazit të tij?

Sipas medhhebit, është fundi i namazit të tij, jo fillimi.

Mbi këtë ndërtohet edhe çështja tjetër — po e rikujtojmë që t'i lidhni çështjet me njëra-tjetrën: nëse një person hyn me imamin në rekatin e tretë të namazit të akshamit, sipas medhhebit, sa rekate i kanë kaluar?

I kanë kaluar dy rekate.

Si i plotëson këto dy rekate?

Pikërisht ashtu siç i kanë kaluar: i fal të lidhura njëra pas tjetrës dhe nuk ulet ndërmjet tyre. Ky është medhhebi. Ju kam përmendur edhe transmetimin e dytë; ndoshta do ta shtjellojmë, në dashtë Allahu, pas mësimit, nëse dëshironi.

Pra, përmendëm se ajo që xhematliu arrin me imamin është fundi i namazit të tij, ndërsa ajo që i ka kaluar është fillimi i tij.

E njëjta gjë vlen edhe këtu, në namazin e xhenazes.

Nëse të ka kaluar një tekbir dhe e arrin imamin kur ai është pas tekbirit të dytë, çfarë bëhet pas tekbirit të dytë?

Dërgohen salavate për Pejgamberin ﷺ.

Prandaj, edhe ti dërgon salavate; nuk e lexon Fatihanë. Pastaj bën dua, e kur imami hesht pas tekbirit të katërt, hesht edhe ti.

Kur imami të japë selam, është e pëlqyeshme që ti të marrësh edhe një tekbir dhe pas tij ta lexosh Fatihanë.

Ky është qëndrimi i medhhebit.

Xhematliu që është vonuar ka disa raste në plotësimin e asaj që i ka kaluar:

Rasti i parë: t'i plotësojë sipas këtij rendi, dhe kjo është forma më e pëlqyeshme. Dijetarët thanë: të plotësojë atë që i ka kaluar sipas mënyrës në të cilën i ka kaluar.

Si bëhet kjo?

Nëse i ka kaluar një tekbir, e plotëson atë tekbir së bashku me leximin që i përket. Nëse i kanë kaluar dy tekbire, merr tekbirin e parë dhe lexon, pastaj merr tekbirin e dytë dhe dërgon salavate për Pejgamberin ﷺ. Nëse i kanë kaluar tri tekbire, lexon Fatihanë, pastaj dërgon salavate për Pejgamberin ﷺ dhe më pas bën dua.

Kjo është shkalla e parë dhe është shkalla më e lartë e asaj që është e pëlqyeshme.

Rasti i dytë: i lejohet — dhe kjo gjithashtu është e pëlqyeshme, por në një shkallë më të ulët — që t’i plotësojë tekbiret pa dhikrin që thuhet pas tyre, duke i marrë tekbiret njëri pas tjetrit pasi imami të japë selam.

Për shembull, nëse e ka arritur imamin te tekbiri pas të cilit bëhet dua, bën dua dhe më pas hesht. Pastaj, pasi imami të japë selam, thotë: **“Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber”**, pra merr vetëm tekbiret që i kanë kaluar. Nëse i kanë kaluar dy tekbire, thotë: **“Allahu Ekber”** dy herë; pra, merr vetëm dy tekbiret.

Kjo është forma e dytë.

Rasti i tretë: të japë selam së bashku me imamin. Kur imami jep selam, edhe ai jep selam me të dhe nuk e ka obligim t’i plotësojë tekbiret që i kanë kaluar.

Cili është argumenti për këtë?

Themi: argument për këtë është ajo që është transmetuar nga Ibn Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, se ka thënë: **“Nëse frikësohet se do ta ngrenë xhenazen, atëherë i merr tekbiret njëri pas tjetrit.”** Kjo tregon se lejohet të merren tekbiret edhe pa bërë duanë.

Argumenti i dytë është ajo që është transmetuar nga Ibn Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, se ka thënë: **“E nëse dëshiron, jep selam.”**

Gjithashtu, është transmetuar një hadith nga Aishja, Allahu qoftë i kënaqur me të, se Pejgamberi ﷺ i ka thënë asaj lidhur me namazin e xhenazes: **“Atë që të ka kaluar, mos e plotëso.”**

Kjo na tregon se plotësimi i tekbireve që kanë kaluar është sunet dhe nuk është obligim, sipas këtij rendi.

Argumentimi është i qartë, por po e përsëris renditjen:

Atij që i ka kaluar një tekbir ose më shumë, i lejohen tri mënyra, sipas këtij rendi: më e pëlqyeshme është e para, pastaj e dyta dhe pastaj e treta.

E para: t'i plotësojë tekbiret së bashku me duanë ose dhikrin që i ka kaluar me secilin prej tyre. Nëse i ka kaluar tekbiri pas të cilit lexohet Fatiha, merr tekbir dhe lexon Fatihanë. Nëse i kanë kaluar dy tekbire, merr tekbir dhe lexon Fatihanë, pastaj merr tekbir tjetër dhe dërgon salavate për Pejgamberin ﷺ. Kjo është forma më e pëlqyeshme.

Forma e dytë, e cila është e një shkalle më të ulët, është që të marrë vetëm tekbiret. Pra, pasi imami të japë selam, nëse i kanë kaluar dy tekbire, thotë: **"Allahu Ekber, Allahu Ekber"**, pa lexuar asgjë, ashtu siç ka thënë Ibn Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të: **"Nëse frikësohet se do ta ngrenë xhenazen, atëherë i merr tekbiret njëri pas tjetrit."**

Forma e tretë: i lejohet që të japë selam së bashku me imamin, edhe nëse ka arritur vetëm një tekbir, bazuar në atë që është transmetuar nga Ibn Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, se ka thënë: **"Nëse dëshiron, i plotëson tekbiret njëri pas tjetrit, e nëse dëshiron, jep selam."**

Gjithashtu, është transmetuar se Pejgamberi ﷺ i ka thënë Aishes — ndonëse ky transmetim është i dobët —: **"Atë që të ka kaluar, mos e plotëso."** Domethënë, mos i plotëso këto tekbire. Prandaj, të lejohet të japësh selam së bashku me imamin, edhe nëse ke arritur vetëm një tekbir.

E gjithë kjo që thamë vlen kur xhenazja është ende e pranishme.

Ndërsa nëse xhenazja ngrihet, atëherë jep selam. Nëse ka mundësi t'i marrë tekbiret njëri pas tjetrit para se të ngrihet xhenazja, vepron kështu. Por, nëse nuk ka mundësi t'i marrë tekbiret njëri pas tjetrit, atëherë jep selam.

Me ngritjen e xhenazes këtu nënkuptohet ngritja e saj nga toka, sepse nuk lejohet të falet namazi i xhenazes kur ajo është duke u bartur. Nëse xhenazja është mbi supet e njerëzve, nuk lejohet të falet namazi për të, por ajo duhet të jetë e vendosur në tokë.

Prandaj, nëse xhenazja ngrihet dhe ende nuk i ke marrë tekbiret njëri pas tjetrit, jep selam. Ndërsa, nëse mendon se do ta ngrenë pas pak, atëherë merri tekbiret njëri pas tjetrit.

Në kohën tonë, zakonisht, sapo imami jep selam, xhenazja ngrihet. Prandaj, sapo imami të japë selam, vepro ashtu siç ka thënë Ibn Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të:

"Nëse frikësohet se do ta ngrenë xhenazen, atëherë i merr tekbiret njëri pas tjetrit."

Pra, menjëherë merri tekbiret shpejt, njëri pas tjetrit, ose jep selam drejtpërdrejt së bashku me imamin. Këtu nuk ka plotësim të mëvonshëm pasi të jetë ngritur xhenazja.

Kjo është transmetuar në Sunet, siç ka ardhur nga Ibn Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të. Pra, nuk është vetëm ixhtihad i dijetarëve të fikhut, por është ndërtuar mbi fjalën e sahabëve, Allahu qoftë i kënaqur me ta.

وَمَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ: صَلَّى عَلَى القَبْرِ، وَعَلَى غَائِبٍ عَنِ البَلَدِ بِالنِّيَّةِ إِلَى شَهْرٍ.

"Ai të cilit i ka kaluar namazi i xhenazes për të, e fal atë te varri. Gjithashtu, falet namazi i xhenazes me nijet për atë që mungon dhe ndodhet jashtë vendbanimit, deri në një muaj."

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Ai të cilit i ka kaluar namazi i xhenazes për të."**

Domethënë, namazi i xhenazes.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"E fal atë te varri."**

Falja e namazit të xhenazes te varri është vërtetuar nga Pejgamberi ﷺ në gjashtë hadithe, siç ka thënë imam Ahmedi. Imam Ahmedi ka thënë: **"Nuk ka dyshim për këtë"**; domethënë, për faljen e namazit te varri janë transmetuar gjashtë hadithe, të gjitha hasen, domethënë të sakta.

Pra, në gjashtë hadithe është vërtetuar nga Pejgamberi ﷺ se ai ﷺ e ka falur namazin e xhenazes te varri. Prej tyre është ajo që gjendet në dy *Sahihët*, në hadithin e Ebu Hurejrës dhe të Ibn Abbasit, se Pejgamberi ﷺ e fali namazin e xhenazes pasi i vdekuri ishte varrosur.

Këtu na mbetet një çështje e rëndësishme: dijetarët e fikhut e kushtëzojnë faljen e namazit të xhenazes te varri me dy kushte:

- një kusht që lidhet me vendin;
- një kusht që lidhet me kohën.

Sa i përket **kushtit që lidhet me vendin**, ata thonë se varri duhet të jetë përpara namazliut dhe nuk duhet të jetë larg tij, njësoj siç thamë për xhenazen.

Pra, nuk e fal namazin për të vdekurin te varri duke qenë në skajin tjetër të varrezave ose jashtë varrezave, sepse në këtë rast namazi merr dispozitën e namazit të xhenazes për atë që mungon.

Kjo është çështja e parë.

Çështja e dytë: falja e namazit te varri ka një kufi kohor. Ata thonë: sikur të lejohej falja e namazit te varri pas varrosjes pa ndonjë kufizim kohor, atëherë do të ishte e ligjësuar që çdo musliman të shkonte te varri i Pejgamberit ﷺ dhe t’ia falte namazin e xhenazes. Mirëpo, këtë nuk e ka thënë askush prej muslimanëve, që nga sahabët e deri në kohën tonë. Askush nuk ka thënë se shkohet te varri i Pejgamberit ﷺ dhe i falet namazi i xhenazes pa ndonjë kufizim kohor.

Prandaj, patjetër duhet të ketë një kufi. Ata thonë: afati më i gjatë që është transmetuar për këtë është ai që është përmendur te Tirmidhiu, në hadithin e Seid ibn el-Musejjibit, se Pejgamberi ﷺ ia fali namazin e xhenazes nënës së Sa‘dit një muaj pas vdekjes së saj.

Pra, llogaritja fillon nga varrosja; merret parasysh varrosja, jo vdekja. Ai ﷺ ia fali namazin një muaj pas varrosjes. Kështu, lejohet falja e namazit te varri brenda një muaji nga varrosja. Ndërsa, nëse kalon një muaj, nuk lejohet më falja e namazit të xhenazes për të vdekurin te varri.

Ata thonë: përjashtim bën rasti kur afati prej një muaji tejkalohet shumë pak, domethënë vetëm me disa orë; ky tejkalim i vogël falet. Por, nëse kalon një ditë e plotë më shumë, atëherë themi: nuk lejohet.

Pra, namazi i xhenazes te varri falet vetëm me dy kushte:

1. Varri të jetë përpara namazliut.
2. Të mos ketë kaluar më shumë se një muaj nga varrosja, sepse ky është afati më i gjatë që është transmetuar nga Pejgamberi ﷺ, kur ai ﷺ ia fali namazin e xhenazes nënës së Sa‘dit.

Natyrisht, këtu kemi edhe një çështje të rëndësishme që lidhet me faljen e namazit te varri:

Nëse personi ia ka falur namazin e xhenazes të vdekurit kur xhenazja ishte e pranishme para tij, nuk është e ligjësuar që ta përsërisë namazin te varri. Kjo nuk është e ligjësuar, sepse Pejgamberi ﷺ nuk ia ka falur përsëri namazin te varri askujt, pasi më parë ia kishte falur namazin e xhenazes duke e pasur xhenazen përpara tij ﷺ.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Dhe për atë që mungon dhe ndodhet jashtë vendbanimit, me nijet, deri në një muaj."**

Natyrisht, shprehja **"deri në një muaj"** lidhet me të dyja rastet: me faljen për atë që mungon dhe me faljen te varri.

Kjo është një çështje shumë e rëndësishme: falja e namazit të xhenazes për atë që mungon.

Për faljen e namazit të xhenazes për atë që mungon është transmetuar vetëm një rast nga Pejgamberi ﷺ, kur ai ﷺ e fali këtë namaz për Nexhashiun, Allahu e mëshiroftë. Kur Nexhashiu vdiq, Pejgamberi ﷺ ia fali namazin e xhenazes në mungesë. Përveç këtij rasti, nuk është vërtetuar ndonjë rast tjetër.

Nga kjo, dijetarët e fikhut kanë nxjerrë ligjësimin e faljes së namazit të xhenazes për atë që mungon, dhe kjo është ajo që synon fjala e autorit: **"Dhe për atë që mungon dhe ndodhet jashtë vendbanimit."**

Që ta kuptojmë fjalën e autorit — tashmë e mësuam argumentin për këtë — le të shohim dispozitat që përmban kjo fjali.

Kjo fjali përmban disa çështje:

Çështja e parë: është e ligjësuar falja e namazit të xhenazes për atë që mungon dhe ndodhet jashtë vendbanimit deri në një muaj, pa e tejkaluar këtë afat.

Përse? Sepse ky është kufiri kohor që është transmetuar për faljen e namazit të xhenazes te varri, prandaj e njëjta gjë vlen edhe për atë që mungon.

Çështja e dytë: nga formulimi i pakufizuar i autorit — domethënë, nga fakti se ai nuk ka vendosur ndonjë kufizim — kuptohet se çdo musliman mund t'ia falë namazin e xhenazes çdo muslimani që mungon.

Termi **"formulim i pakufizuar" (itlak)** përdoret në dy kuptime:

- Lënia e mospajtimit pa përcaktuar njërin mendim.
- Lënia e shprehjes pa kufizim.

Kur dijetarët thonë: **"E ka lënë mospajtimin të hapur"**, domethënë se i përmend dy mendime dhe nuk përcakton njërin prej tyre. Kjo shprehje ka një kuptim të veçantë te dijetarët e fikhut.

Ndërsa kur thonë: **"E ka lënë shprehjen të pakufizuar"**, domethënë se e ka përmendur atë pa ndonjë kufizim dhe pa ndonjë kusht.

Autori këtu, ashtu si edhe disa dijetarë të fikhut para tij, e ka lënë shprehjen të pakufizuar. Çfarë kuptohet nga ky formulim i pakufizuar?

Kuptohet se lejohet falja e namazit të xhenazes për çdo musliman që mungon, qoftë i vogël, qoftë i madh; qoftë dikush që ka dhënë kontribut për Islamin, qoftë dikush që nuk ka dhënë ndonjë kontribut për të; qoftë dikush që ka pasur një person që është kujdesur për përgatitjen e tij dhe ia ka falur namazin e xhenazes, qoftë dikush që nuk ka pasur askënd. Gjithashtu, kuptohet se namazin për të mund ta falë çdo musliman, qoftë udhëheqës, imam, xhematli apo dikush tjetër. Ky është kuptimi i dukshëm i formulimit.

Këtë kuptim të dukshëm e kanë marrë për bazë shumë dijetarë të fikhut dhe kanë thënë: ky është qëndrimi i medhhebit, prandaj lejohet të falet namazi i xhenazes për çdo musliman që mungon. Kështu kanë thënë.

Mirëpo, autori i *En-Nuket*, dijetari Muhamed ibn Muflihu, është pikërisht prej atyre që e kanë përdorur këtë formulim të pakufizuar. Është interesante se ai e ka përdorur këtë formulim në *El-Furu'*, por në *En-Nuket ala el-Muharrer* tha: **"Formulimi i pakufizuar i kësaj shprehjeje është i diskutueshëm."** Domethënë, ky formulim nuk është i saktë.

Ata janë mbështetur pikërisht në formulimin e tij. Shikoni se ndonjëherë — subhanAllah — njeriu mund të përdorë një shprehje në një vend dhe më pas ta kritikojë atë në një vend tjetër. Prandaj, Ibn Muflihu në *En-Nuket* tha: **"Kjo duhet shqyrtuar."**

Ibn Muflihu është prej dijetarëve tek të cilët është mbështetur autori i *El-Insaf*, dhe ky i fundit ka ndjekur shumë prej përzgjedhjeve të tij.

Ky është mendimi i saktë: nuk mund të themi — edhe pse ata e kanë lënë shprehjen të pakufizuar dhe e kanë konsideruar këtë si qëndrim të medhhebit, duke u bazuar në formulimin e pakufizuar e jo në ndonjë tekst të qartë — se çdo musliman mund t’ia falë namazin e xhenazes çdo muslimani që mungon. Kjo sepse Pejgamberi ﷺ e ka falur namazin e xhenazes në mungesë vetëm një herë, prandaj kjo duhet të kufizohet.

Qëndrimi i dijetarëve tanë është se namazi i xhenazes në mungesë falet vetëm për atë që ka dhënë një kontribut të madh për Islamin dhe i ka bërë Islamit një shërbim të madh, qoftë ai një dijetar i madh, një udhëheqës i drejtë dhe i sinqertë apo dikush tjetër që i ka bërë Islamit një shërbim të çmuar. Për këtë person falet namazi i xhenazes në mungesë. Ky është qëndrimi i dijetarëve tanë dhe sipas tij jepet fetvaja.

Çështja e fundit në këtë fjali: autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Për atë që mungon dhe ndodhet jashtë vendbanimit.”**

Nga kjo kuptohet se, nëse namazi i xhenazes për të vdekurin është falur në një skaj të vendbanimit, nuk i falet namazi i xhenazes në mungesë nga dikush që ndodhet brenda të njëjtit vendbanim. Nëse namazi i xhenazes për dikë është falur në një qytet, atij mund t’i falet namazi i xhenazes në mungesë në një qytet tjetër. Mirëpo, brenda të njëjtit qytet nuk i falet namazi në mungesë, sepse ai nuk konsiderohet se mungon, por konsiderohet i pranishëm, pasi njerëzit kanë mundësi t’ia falin namazin e xhenazes në atë qytet.

Natyrisht, kjo është ajo që kanë thënë dijetarët e mëhershëm dhe ndoshta ky qëndrim është mbështetur në faktin se vendbanimet në atë kohë ishin të vogla. Sot, disa qytete janë sa shtete të tëra. Mendoj se Kajroja ka ndoshta tetë milionë ose pesë milionë banorë; atëherë si mund të thuhet e njëjta gjë?! Kjo sjell vështirësi, madje vështirësi të dukshme.

Megjithatë, ky është formulimi i dijetarëve të fikhut, por çështja kërkon shqyrtim dhe ndoshta fjala e tyre duhet kuptuar në kontekstin e kohës kur vendbanimet ishin të vogla.

وَلَا يُصَلِّي الإِمَامُ عَلَى الغَالِّ، وَلَا عَلَى قَاتِلِ نَفْسِهِ.

"Imami nuk ia fal namazin e xhenazes atij që ka përvetësuar fshehurazi nga plaçka e luftës dhe as atij që ka vrarë veten."

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Imami nuk ia fal namazin e xhenazes atij që ka përvetësuar fshehurazi nga plaçka e luftës."**

Me fjalën **"imam"** këtu nënkuptohen dy persona:

- **Imami i përgjithshëm**, pra udhëheqësi i muslimanëve, të cilit i takon udhëheqja dhe të cilit duhet t'i binden.
- **Imami i vendbanimit**, domethënë personi me pozitën më të lartë në atë vendbanim, prijësi i tij që u prin banorëve në namaz.

Kjo nuk vlen për imamët e tjerë. **Imamët e tjerë ia falin namazin e xhenazes dhe nuk përmbahen nga falja e tij.**

Arsyeja është se, siç kanë thënë dijetarët, përmbajtja nga falja e namazit të xhenazes për këta persona është **një formë ndëshkimi disiplinor**, ndërsa ndëshkimi disiplinor është një lloj autoriteti. Autoritetin për këtë e kanë vetëm këta të dy, kurse të tjerët nuk kanë të drejtë të përmbahen.

Prandaj, nëse dikush është imam xhamie, sikurse unë dhe shumë prej të pranishmëve, **nuk ka të drejtë të përmbahet nga falja e namazit të xhenazes për një person të caktuar**, duke thënë: "Faljani ju namazin." Ai nuk përmbahet nga falja e tij. Nga falja përmbahen vetëm imami i vendbanimit dhe imami i përgjithshëm, e jo të tjerët.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Imami nuk ia fal namazin e xhenazes atij që ka përvetësuar fshehurazi nga plaçka e luftës."**

Kjo bëhet **si ndëshkim disiplinor**.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Atij që ka përvetësuar fshehurazi nga plaçka e luftës."**

Kjo bazohet në atë që është transmetuar te Ibn Maxhe, Nesaiu dhe Ebu Davudi, në hadithin e Zejd ibn Halidit, **se Pejgamberi ﷺ nuk ia fali namazin e xhenazes atij që kishte përvetësuar fshehurazi nga plaçka e luftës.**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe as atij që ka vrarë veten.”**

Ashtu siç veproi Pejgamberi ﷺ, siç transmetohet në *Sahihun e Muslimit* nga Xhabir ibn Semure.

وَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ فِي المَسْجِدِ

“Nuk ka ndonjë pengesë që namazi i xhenazes t’i falet në xhami.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Nuk ka ndonjë pengesë që namazi i xhenazes t’i falet në xhami.”**

Domethënë, namazi i xhenazes për të vdekurin, bazuar në atë që është vërtetuar në *Sahihun e Muslimit* nga Aishja, Allahu qoftë i kënaqur me të, se Pejgamberi ﷺ ia fali namazin e xhenazes Sehl ibn Bejdasë në xhami.

Natyrisht, dijetarët e kufizojnë këtë me kushtin që xhamia të mos ndotet nga papastërtitë dhe gjëra të ngjashme me to.

Nënkapitull

يُسْتَحَبُّ التَّرْبِيعُ فِي حَمْلِهِ، وَيُبَاحُ بَيْنَ العَمُودَيْنِ

“Është e pëlqyeshme që xhenazja të bartet nga të katër anët, ndërsa lejohet bartja e saj ndërmjet dy shtyllave.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Nënkapitull.”**

Shejhu filloi me përmendjen e dispozitave që lidhen me bartjen e xhenazes dhe çështjet që kanë të bëjnë me të.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Është e pëlqyeshme që xhenazja të bartet nga të katër anët.”**

Me bartjen nga të katër anët nënkuptohet që personi fillimisht të vendosë mbi supin e vet njërën nga shtyllat e përparme të tabutit. Nëse është shtylla e djathtë e tabutit, ai e vendos atë mbi supin e vet të majtë. Pastaj kthehet dhe e vendos shtyllën e pasme të djathtë të tabutit mbi supin e vet të majtë, e më pas kalon në anën tjetër dhe vepron në të njëjtën mënyrë.

Kjo është bartja nga të katër anët, domethënë që të kalojë në të katër anët dhe ta bartë xhenazen nga të katër anët.

Bartja nga të katër anët është sunet, bazuar në hadithin e Ebu Ubejde ibn Abdullah ibn Mesudit, se babai i tij ka thënë:

“Kush e përcjell një xhenaze, le ta bartë nga të gjitha anët e tabutit, sepse kjo është sunet.”

Sa i përket dëgjimit të Ebu Ubejdes drejtpërdrejt nga babai i tij, dijetarët kanë diskutuar rreth tij. Mirëpo, zinxhiri i transmetimit deri te Ebu Ubejde është i vërtetuar.

Prandaj, bartja nga të katër anët është sunet, bazuar në hadithin e lartpërmendur të Ibn Mesudit, të cilin jua përmenda pak më parë. Pra, ajo bëhet duke e bartur xhenazen nga të katër anët.

Hadithin e ka transmetuar Ibn Maxhe.

Ata thonë se bartja nga të katër anët është sunet, përveç në dy raste:

Kur ka turmë, atëherë lihet bartja nga të katër anët, në mënyrë që të mos dëmtohen njerëzit. Ky është rasti i parë.

Rasti i dytë kur nuk është e pëlqyeshme bartja nga të katër anët është kur ata që e bartin xhenazen janë katër persona ose më pak. Nëse janë katër ose më pak, gjatë bartjes nga të katër anët xhenazja mund të lëkundet dhe ndoshta edhe të bjerë. Prandaj, në këtë rast nuk është e ligjësuar bartja nga të katër anët.

Atëherë bartet ndërmjet dy shtyllave, siç do të përmendet pas pak.

Pra, pëlqyeshmëria e bartjes nga të katër anët bie në dy raste:

- kur ka turmë;
- kur numri i atyre që e bartin xhenazen ose tabutin është i vogël.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Ndërsa lejohet bartja e saj ndërmjet dy shtyllave.”**

Kjo bazohet në atë që është vërtetuar se Pejgamberi ﷺ e barti Sa‘d ibn Muadhin ndërmjet dy shtyllave, dhe të njëjtën gjë e bëri edhe Othmani; domethënë, i vendosi dy shtyllat mbi supet e veta dhe e barti ndërmjet tyre.

Kështu, mund ta bartin dy persona, por mund të jenë edhe më shumë dhe ta bartin nga anët.

وَيُسَنُّ الإِسْرَاعُ بِهَا، وَكَوْنُ المُشَاةِ أَمَامَهَا، وَالرُّكْبَانِ خَلْفَهَا

“Është sunet që xhenazja të bartet me shpejtësi, që këmbësorët të ecin përpara saj, ndërsa ata që janë të hipur të jenë pas saj.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Është sunet që xhenazja të bartet me shpejtësi.”**

Domethënë, të shpejtohet me xhenazen, bazuar në fjalën e Pejgamberit ﷺ në dy *Sahihët*:

“Shpejtoni me xhenazen, sepse nëse është e mirë, atëherë është një e mirë drejt së cilës po e çoni; e nëse është ndryshe nga kjo, atëherë është një e keqe që po e hiqni nga qafat tuaja.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Që këmbësorët të ecin përpara saj.”**

Është e pëlqyeshme që këmbësorët të jenë përpara xhenazes. Më e pëlqyeshme është që ata të ecin së bashku me xhenazen dhe të jenë përpara saj, bazuar në atë që është vërtetuar.

Ibn el-Mundhiri thotë: **“Ecja përpara xhenazes është ajo që është vërtetuar nga Pejgamberi ﷺ, Ebu Bekri dhe Omeri”**, sepse ata ecnin përpara xhenazes.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Ndërsa ata që janë të hipur të jenë pas saj.”**

Domethënë, nëse njerëzit hipin për shkak të nevojës, atëherë qëndrojnë pas xhenazes, bazuar në atë që është transmetuar te Tirmidhiu:

“Ai që është i hipur qëndron pas xhenazes.”

وَيُكْرَهُ جُلُوسُ تَابِعِهَا حَتَّى تُوضَعَ

“Është e papëlqyeshme që ai që e përcjell xhenazen të ulet para se ajo të vendoset.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Është e papëlqyeshme që ai që e përcjell xhenazen të ulet para se ajo të vendoset.”**

Domethënë, nëse një person e përcjell xhenazen, është e papëlqyeshme që ai të ulet para se xhenazja të vendoset në tokë, bazuar në fjalën e Pejgamberit ﷺ:

“Kush e përcjell një xhenaze, të mos ulet derisa ajo të vendoset.”

وَيُسَجَّى قَبْرُ المَرْأَةِ فَقَطْ

“Vetëm varri i femrës mbulohet me një pëlhurë.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Vetëm varri i femrës mbulohet me një pëlhurë.”**

“Mbulohet”, domethënë mbulohet gjatë varrosjes, duke vendosur një çarçaf, pëlhurë apo diçka të ngjashme mbi varr, ndërkohë që njerëzit e varrosin atë. Ose vendoset ndonjë mbulesë. Disa njerëz nuk vendosin mbulesë kur varroset femra.

Pra, gjatë varrosjes mbulohet vetëm varri i femrës, ndërsa varri i mashkullit nuk mbulohet, por lihet i hapur, në mënyrë që njerëzit ta shohin dhe ndoshta të marrin mësim.

Nga kjo fjali kuptohet se mbulimi i varrit të mashkullit është i papëlqyeshëm. Kjo është ajo që është transmetuar nga Aliu, Allahu qoftë i kënaqur me të. Ai pa disa njerëz duke mbuluar një varr dhe tha:

“Kjo bëhet vetëm për femrat.”

Kështu, ai i ndaloi ta bënin këtë.

“وَاللَّحْدُ أَفْضَلُ مِنَ الشَّقِّ، وَيَقُولُ مُدْخِلُهُ: «بِسْمِ اللَّهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ»، وَيَضَعُهُ فِي لَحْدِهِ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ.”

“Lahdi është më i pëlqyeshëm se shakku. Ai që e fut të vdekurin në varr thotë: ‘Bismil-lah, ue ala mil-leti Resulil-lah (Me emrin e Allahut dhe në fenë e të Dërguarit të Allahut).’ Pastaj e vendos në lahdin e tij, të shtrirë në krahun e djathtë, me fytyrë nga kibla.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Lahdi është më i pëlqyeshëm se shakku.”**

Le të sqarojmë së pari kuptimin e lahdit dhe kuptimin e shakkut, pastaj do të përmendim argumentin se lahdi është më i pëlqyeshëm se shakku.

Lahdi është quajtur kështu nga kuptimi i animit. Për këtë arsye, edhe *ilhadi* është quajtur ilhad, sepse në të ka anim nga rruga.

Pra, lahdi është hapja që bëhet në murin anësor të varrit. Nëse hapja bëhet në mes të varrit, ajo quhet shakk, ndërsa nëse hapja bëhet në murin anësor të tij, quhet lahd.

Përse është quajtur lahd?

Sepse ka anim: ke hapur një gropë drejt poshtë, pastaj ke anuar nga ana e djathtë, prandaj është quajtur lahd.

Ndërsa, nëse gërmon vetëm drejt poshtë, quhet shakk.

Le të fillojmë me lahdin. Dijetarët kanë thënë se lahdi ka dy forma:

Forma e parë: hapet gropa dhe, kur arrihet në fund të saj, bëhet një hapje vetëm anash, në murin e varrit. Pra, merr formën e shkronjës “L” në anglisht; domethënë, është në formë këndi.

Kjo është forma e parë e lahdit. Për madhësinë e këtij lahdi dhe hapësirën që duhet të ketë do të flasim pas pak.

Forma e dytë: pasi të përfundojë hapja e gropës, bëhet lahdi nga ana e djathtë dhe pastaj gërmohet pak më poshtë për ta vendosur të vdekurin në mënyrë të qëndrueshme. Pra, gërmimi bëhet drejt poshtë, pastaj djathtas dhe më pas zbret pak më poshtë. Nuk e di me çfarë forme apo shkronje mund ta krahasoj.

Pra, këto janë dy format e lahdit.

Për këtë lahd, domethënë për hapjen që bëhet në murin anësor të varrit, dijetarët kanë thënë se sunet është që si lahdi, ashtu edhe gropa e varrit të jenë të gjera. Nuk duhet të jenë saktësisht sa përmasat e të vdekurit, por duhet të jenë të gjera.

Më vonë do të flasim edhe për atë se lahdi mbyllet me tulla të papjekura dhe gjëra të ngjashme me to.

Pra, tashmë e kuptuam se çfarë është lahdi.

Çfarë është shakku?

Thamë: është gërmimi, por hapja bëhet në mes të varrit. Shakku ka disa forma:

Forma e parë: të gërmohet varri dhe pastaj, në mes të tij, të hapet një gropë tjetër. Domethënë, të jetë në formën e një katrori dhe nën këtë katror të ketë një katror tjetër. Ky mund të jetë pikërisht në mes ose mund të jetë i anuar nga e djathta apo nga e majta; e gjithë kjo quhet shakk. Edhe nëse është i anuar, përderisa ndodhet në brendësi të varrit dhe jo në murin e tij, quhet shakk.

Pra, forma e parë është që të gërmohet varri dhe pastaj brenda tij të hapet një gropë më e vogël. Në të vendoset i vdekuri, pastaj mbi të vendosen tulla të papjekura, e më pas hidhet dheu mbi këtë shakk. Kjo është forma e parë.

Forma e dytë: gropa të jetë vetëm një, në formë katrore. Në të vendoset i vdekuri, pastaj tullat e papjekura vendosen në nivelin e sipërfaqes së tokës dhe më pas dheu hidhet mbi to. Mirëpo, në këtë formë varri nuk është i mbrojtur nga shembja dhe rreziqe të ngjashme, ndërsa forma e parë është më e sigurt.

Forma e tretë e shakkut, siç kanë thënë dijetarët, është që hapja të bëhet horizontalisht për së gjati. Në disa vende përdoret kjo formë. Kjo haset shpesh në Tihame, këtu te ne në Mbretëri, ku në disa vende nuk kanë tokë të përshtatshme, prandaj hapin në formë shkallësh; e çajnë murin horizontalisht për së gjati.

Kjo gjendet edhe në Medain Salih, në veri të Medinës, ku është e njohur: shkëmbinjtë çahen dhe brenda tyre vendoset i vdekuri, pastaj hyrja mbyllet me gurë dhe materiale të ngjashme.

Pra, u sqaruan format e shakkut. Shakku ka tri forma, ndërsa lahdi ka dy forma.

Si shakku, ashtu edhe lahdi janë të lejuar, pa dyshim. Mirëpo, më i pëlqyeshëm prej tyre është lahdi, bazuar në atë që është vërtetuar në *Sahihun e Muslimit*, se Sa‘di, Allahu qoftë i kënaqur me të, ka thënë:

“Më bëni lahd ashtu siç iu bë lahd Pejgamberit ﷺ.”

Pra, për Pejgamberin ﷺ është vepruar në mënyrën më të mirë. U thirrën si ai që bënte lahdin, ashtu edhe ai që bënte shakkun, por ai që bënte lahdin arriti i pari, prandaj iu bë lahd Pejgamberit ﷺ. Allahu i Lartësuar nuk zgjedh për Pejgamberin e Tij ﷺ përveçse atë që është më e mirë.

Kjo tregon se lahdi është më i pëlqyeshëm se shakku, përveç disa rasteve në të cilat shakku është më i pëlqyeshëm.

Ata thonë: nëse toka është e butë, si toka e kripur dhe disa toka ranore, lahdi nuk mund të bëhet në të ose është i vështirë për t’u bërë, sepse dheu mund të shembet menjëherë mbi të vdekurin. Në këtë rast, ajo që është më e përshtatshme për të vdekurin është shakku. Prandaj themi se në këtë rast shakku është më i pëlqyeshëm.

Rasti i dytë: kur toka është malore dhe hapja e lahdit është e mundimshme, domethënë kërkon mund shumë të madh. Në disa zona malore kjo është shumë e vështirë, sepse mali përbëhet nga shkëmbinj të fortë, si shkëmbinjtë e zinj që gjenden në malet e Tihames ose të Hixhazit. Në shumë vende të tilla hapja e lahdit është e mundimshme.

Atëherë themi se shakku është më i lehtë për njerëzit dhe më i përshtatshëm për të vdekurin. Në këtë rast është edhe më i lehtë për njerëzit, ndërsa Allahu i Lartësuar nuk i ngarkon njerëzit me diçka që u shkakton dëm apo vështirësi.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe ai që e fut të vdekurin në varr thotë: ‘Bismil-lah, ue ala mil-leti Resulil-lah.’”**

Në më shumë se një hadith është vërtetuar se Pejgamberi ﷺ e ka bërë këtë dhe ka urdhëruar që të veprohet kështu. Siç transmetohet te imam Ahmedi dhe Ibn Maxhe, ai ﷺ ka thënë:

“Bismil-lah, ue ala mil-leti Resulil-lah (Me emrin e Allahut dhe në fenë e të Dërguarit të Allahut).”

A është e pëlqyeshme t’i shtohen fjalët **“Er-Rahmanir-Rahim”** apo salavati për Pejgamberin ﷺ, duke thënë: **“Bismil-lahir-Rahmanir-Rahim, ue ala mil-leti Resulil-lah ﷺ”**, apo jo?

Nuk kam parë ndonjë tekst të dijetarëve të fikhut për këtë çështje. Mirëpo, kam hasur se disa prej tyre, në kapitullin e therjes sipas rregullave fetare dhe gjatë therjes së kurbanit, kur personi thotë: **“Bismil-lah, ue ala mil-leti Resulil-lah”**, kanë thënë: **“Nuk është e ligjësuar të shtohet diçka, sepse kjo nuk është transmetuar në tekst.”**

Prandaj, ndoshta mund ta zbatojmë dispozitën e asaj çështjeje edhe në këtë çështje. Atë që dijetarët e fikhut kanë thënë atje — ndër ta Ibn el-Imadi në komentin e tij mbi *Gajetul-Munteha* — e zbatojmë edhe këtu. Kështu themi: këtu nuk është e pëlqyeshme të shtohet diçka mbi atë që është transmetuar.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe e vendos në lahdin e tij, të shtrirë në krahun e djathtë.”**

Natyrisht, kur vendoset në lahd, i vdekuri vendoset në krahun e tij të djathtë. Është e pëlqyeshme të vendoset në krahun e djathtë, sepse ai është sikurse personi që fle, ndërsa për atë që fle është më e pëlqyeshme të shtrihet në krahun e djathtë. Gjithashtu, kjo bëhet që ai të jetë i drejtuar nga kibla.

Pejgamberi ﷺ, siç do të përmendet pas pak lidhur me drejtimin nga kibla, ka thënë:

“Ajo është kibla juaj, kur jeni të gjallë dhe kur jeni të vdekur.”

Pra, vendoset në krahun e djathtë duke e krahasuar me atë që fle, sepse si gjumi, ashtu edhe vdekja janë vdekje në kuptimin e përgjithshëm.

Si vendoset i vdekuri në lahd?

Themi: vendoset në lahd afër murit. Kur bëhet lahdi, i vdekuri afrohet pranë murit.

Për çfarë arsye?

Ata kanë thënë: që të mos bjerë me fytyrë përpara. Pastaj, pas shpinës së tij vendosen tulla të papjekura, që të mos bjerë prapa mbi shpinë dhe kështu të mbetet i shtrirë në krahun e djathtë.

Gjithashtu, kur i vdekuri vendoset në lahd në krahun e djathtë, është e pëlqyeshme që nën kokën e tij të vendoset një tullë e papjekur, në mënyrë që koka t’i qëndrojë pak e

ngritur, sepse rënia e kokës është e mundimshme për të gjallin, e po kështu edhe për të vdekurin.

Pra, kur i vdekuri vendoset në lahd, vendoset në krahun e djathtë, siç përmendi autori, por afrohet pranë murit. Pas shpinës së tij vendosen tulla të papjekura, gurë ose diçka e ngjashme që nuk e ka prekur zjarri, që të mos bjerë prapa.

Koka e tij ngrihet me një tullë të papjekur, gur apo diçka të ngjashme, sipas asaj që gjendet në vendin ku ndodhesh. Koka i ngrihet si shenjë respekti ndaj të vdekurit.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Të drejtuar nga kibla."**

Kjo bazohet në fjalën e Pejgamberit ﷺ për kiblën:

"Ajo është kibla juaj, kur jeni të gjallë dhe kur jeni të vdekur."

"وَيُرْفَعُ الْقَبْرُ عَنِ الْأَرْضِ قَدْرَ شِبْرٍ مُسَنَّمًا"

"Varri ngrihet mbi tokë sa një pëllëmbë, me pjesën e mesme më të ngritur se anët."

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Varri ngrihet mbi tokë sa një pëllëmbë, me pjesën e mesme më të ngritur se anët."**

Kjo bazohet në hadithin e Xhabirit, Allahu qoftë i kënaqur me të, se varri i Pejgamberit ﷺ u ngrit afërsisht në këtë masë.

Ndërsa ngritja e tij më shumë se një pëllëmbë është e ndaluar, bazuar në kuptimin e përgjithshëm të hadithit të Aliut, Allahu qoftë i kënaqur me të, se Pejgamberi ﷺ e urdhëroi që të mos linte asnjë varr të ngritur — domethënë, të lartë — pa e rrafshuar, pra pa e bërë të barabartë me tokën.

Përjashtim nga kjo bën masa prej një pëllëmbe, e cila është lejuar në hadithin e Xhabirit të përmendur më parë.

وَيُكْرَهُ تَجْصِيصُهُ، وَالبِنَاءُ، وَالْكِتَابَةُ، وَالجُلُوسُ، وَالوَطْءُ عَلَيْهِ، وَالاتِّكَاءُ إِلَيْهِ.

“Është e papëlqyeshme që varri të lyhet me gëlqere, të ndërtohet mbi të, të shkruhet mbi të, të ulesh mbi të, ta shkelësh apo të mbështetesh në të.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Është e papëlqyeshme që varri të lyhet me gëlqere, të ndërtohet mbi të, të shkruhet mbi të, të ulesh mbi të dhe ta shkelësh.”**

Këtu kam një çështje të rëndësishme për kuptimin e librave të dijetarëve të fikhut. Te dijetarët e hershëm terminologjia ende nuk ishte përcaktuar në mënyrë të qëndrueshme. Prandaj, shumë prej dijetarëve të hershëm e shprehnin ndalimin (haramin) me termin “e papëlqyeshme” (mekruh). Kjo gjendet shumë shpesh në fjalët e selefëve, të sahabëve, tabiinëve dhe dijetarëve të hershëm, si Maliku, Shafiu, Ahmedi dhe Ebu Hanifeja.

Madje, Ibn Kajjimi, Allahu e mëshiroftë, ka thënë se shumë prej dijetarëve të mëvonshëm gabojnë kur u atribuojnë mendime dijetarëve të hershëm, sepse termin “e papëlqyeshme” që ata kanë përdorur e kuptojnë sipas domethënies terminologjike që u përcaktua më vonë. Dijetarët e hershëm shpesh e përdornin termin “e papëlqyeshme” duke synuar me të haramin.

Më pas, në shekujt e mëvonshëm, terminologjia u përcaktua në mënyrë të qëndrueshme, kështu që e papëlqyeshmja mori një dispozitë të ndryshme nga ajo e haramit. Harami është ndalimi i prerë, ndërsa e papëlqyeshmja është në një shkallë më të ulët se ai.

Ky kuptim është i njohur dhe më herët i kemi kushtuar një mësim të tërë, kur kemi folur për terminologjinë fetare, të fikhut dhe të usulit.

Por kini kujdes për këtë: në librat e dijetarëve të fikhut të të gjitha medhhebeve, pa përjashtim, ndodh që dijetarët të përdorin termin “mekruh” duke synuar me të haramin dhe ndonjëherë të përdorin termin “lejohet” duke synuar me të pëlqyeshmërinë, e kështu me radhë.

Për këtë arsye, për shembull, Neveviu në hyrjen e *El-Mexhmu‘* ka përmendur se Ebu Is’hak esh-Shirazi, autori i *El-Muhedhdheb*, në disa vende ka përdorur termin “mekruh”, ndërsa me të ka synuar haramin.

Të njëjtën gjë e ka përmendur edhe El-Isneui në *El-Muhimmat* lidhur me Er-Rafiun. Pra, në të gjitha medhhebet mund të ndodhë që ndonjë prej dijetarëve të mëvonshëm të përdorë një shprehje të caktuar, ndërsa me të të synojë një kuptim tjetër.

Dihet se në librat e fikhut, kur një dijetar përdor një formulim, ata që vijnë pas tij shpesh e ndjekin në atë formulim. A nuk ju thashë pak më parë se Hirakiu shtoi një fjalë dhe ata që erdhën pas tij e ndoqën në shtimin e asaj fjale? Secili merr nga ai që ka qenë para tij, duke pasur besim tek ai.

Për këtë arsye, dijetarët e fikhut thonë, për shembull: **“Termi ‘e papëlqyeshme’ në filan libër ka këtë kuptim, përveç në tri vende ku me të synohet harami.”** Gjëra të tilla i përmendin vazhdimisht në hyrjet e librave.

Përse e përmenda gjithë këtë?

Sepse autori këtu ka përfshirë nën termin “e papëlqyeshme” disa dispozita të ndryshme, ndërsa disa prej tyre, që janë përmendur këtu si të papëlqyeshme, në të vërtetë duhet të kuptohen si haram. Këto janë dy të parat.

Pra, fjala e autorit: **“Është e papëlqyeshme që varri të lyhet me gëlqere dhe të ndërtohet mbi të...”**, domethënë se këto janë të ndaluara (haram).

Në disa prej shënimeve anësore të *El-Furu‘* është thënë: **“Kush mendon se me termin ‘e papëlqyeshme’ këtu synohet vetëm papëlqyeshmëria (mekruh tenzih), ka bërë një gabim të qartë.”** Ky kuptim nuk është synuar, sepse këtë nuk e ka thënë as Ahmedi dhe as dijetarët e medhhebit të tij.

Por një fjalë mund të jetë përdorur gabimisht, ose dikush mund ta ketë përdorur atë duke synuar një kuptim të caktuar, e pastaj të tjerët pas tij kanë vazhduar ta përdorin të njëjtën shprehje. Kjo ndodh shpesh dhe ka dhjetëra shembuj të tillë në fikh.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Është e papëlqyeshme që varri të lyhet me gëlqere dhe të ndërtohet mbi të.”**

Qëndrimi i saktë i medhhebit, madje ai që është pohuar prerazi, siç gjendet në disa shënime anësore të *El-Furu‘*, është se vetëm këto dy çështje — lyerja e varrit me gëlqere dhe ndërtimi mbi varre — janë të ndaluara (haram) në mënyrë të prerë dhe nuk lejohen.

E si mund të jetë ndryshe, kur Pejgamberi ﷺ e urdhëroi Aliun, Allahu qoftë i kënaqur me të, që të mos linte ndonjë ndërtim pa e rrafshuar dhe as ndonjë varr të ngritur pa e rrafshuar? Atëherë, si mund të themi se lejohet ndërtimi mbi varre?!

Prandaj, qëndrimi i saktë është se kjo është haram.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Të shkruhet mbi të, të ulesh mbi të dhe ta shkelësh.”**

Këto janë të papëlqyeshme dhe jo haram.

Sa i përket shkrimit, kjo bazohet në atë që është transmetuar nga Pejgamberi ﷺ, se ai ﷺ ka ndaluar të shkruhet mbi varre. Hadithi është i saktë.

Mirëpo, është vërtetuar se emrat e disa prej sahabëve janë shkruar mbi varret e tyre. Kjo gjendet edhe sot në shenjat e vendosura mbi varre, ku gjenden emrat e sahabëve ose tabiinëve. Kjo tregon se praktika e muslimanëve dëshmon se kjo nuk është haram.

Pra, shkrimi i emrave dhe i gjërave të ngjashme mbi varre është vetëm i papëlqyeshëm.

Haram bëhet kur në shkrim ka vajtim dhe lavdërim të tepruar për të vdekurin, vargje poetike që cenojnë teuhidin ose shprehje që tregojnë pakënaqësi ndaj caktimit dhe kaderit të Allahut.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe të ulesh mbi të.”**

Kjo bazohet në hadithin e Ebu Hurejrës, Allahu qoftë i kënaqur me të:

“Që ndonjëri prej jush të ulet mbi një prush, i cili ia djeg rrobat derisa t’i arrijë në lëkurë, është më mirë për të sesa të ulet mbi një varr.”

Edhe shkelja mbi varr ka të njëjtin kuptim si ulja mbi të. Për këtë është transmetuar fjala: **“O ti që ke mbathur sandale, hiqi ato”**, drejtuar atij që po ecte mbi varre.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe të mbështetesh në të.”**

Domethënë, të mbështetesh mbi varr, bazuar në hadithin e Amr ibn Hazmit, se ai ishte mbështetur mbi një varr dhe Pejgamberi ﷺ i tha:

“Mos e shqetëso banorin e varrit.”

Këtë hadith e ka transmetuar Begaviu në *Sherhus-Sunneh*.

وَيَحْرُمُ فِيهِ دَفْنُ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ إِلَّا لِضَرُورَةٍ، وَيُجْعَلُ بَيْنَ كُلِّ اثْنَيْنِ حَاجِزٌ مِنْ تُرَابٍ

“Është haram që në një varr të varrosen dy ose më shumë persona, përveçse në rast domosdoshmërie. Ndërmjet çdo dy të vdekurve vendoset një ndarëse prej dheu.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Është haram që në një varr të varrosen dy ose më shumë persona, përveçse në rast domosdoshmërie.”**

Kjo sepse Pejgamberi ﷺ nuk varroste në një varr më shumë se një person.

“Përveçse në rast domosdoshmërie”, siç ndodhi kur në disa prej betejave u varrosën disa persona së bashku, siç transmetohet në hadithin e Abdullah ibn Tha‘lebes.

Me domosdoshmëri nënkuptohet rasti kur numri i të vdekurve është i madh dhe ekziston frika se, nëse nuk varrosen, do t’u shkaktohet dëm njerëzve, ose kur nuk ka vend të mjaftueshëm, si dhe raste të ngjashme. Në këto raste lejohet që në një varr të varrosen më shumë se një person.

Këtu kemi një çështje të rëndësishme: në shumë varreza që gjenden te ne, në disa zona të Mbretërisë dhe në vende të tjera, një person varroset në një varr dhe, pas një kohe, në të njëjtin varr varroset një person tjetër. A hyn kjo në ndalimin e përmendur?

Themi: jo, kjo nuk hyn në këtë ndalim, sepse qëllimi është ndalimi i varrosjes së dy personave në të njëjtën kohë.

Ndërsa në rastin e përmendur, varroset personi i parë dhe pritet derisa të mos ketë mbetur më asgjë prej tij. Kur hapet varri — dhe kjo bëhet në disa varreza, ku kujdestari i varrezave e hap varrin ose e heq mbulesën e tij — nëse gjendet ndonjë gjurmë e të vdekurit, varri mbyllet përsëri. Por, nëse prej tij nuk ka mbetur gjë tjetër përveç dheut, pluhuri dhe dheu i mbetur mblidhen në një skaj të varrit dhe pastaj në të varroset një person tjetër.

Dijetarët e fikhut thonë se kur varri është zhdukur dhe nuk i kanë mbetur më gjurmë, ai e humb dispozitën e varrit. Për këtë arsye, disa dijetarë e kanë përcaktuar këtë afat në tridhjetë vjet, ndërsa disa të tjerë në gjashtëdhjetë vjet.

Prandaj, nëse ka kaluar një kohë e gjatë që kur është bërë varrimi i fundit në një varrezë, lejohet të përfitohet nga ajo tokë kur varret janë zhdukur plotësisht dhe nuk ka mbetur asnjë gjurmë e tyre, as eshtra e as kafka.

Përndryshe, në shumë vende ka pasur varre. Ndoshta një mijë vjet më parë, në vendin ku ndodhet shtëpia jote sot, mund të jenë varrosur njerëz dhe ti nuk e di. Prandaj, do të ishte e vështirë të merrej parasysh një gjë e tillë.

Kështu, kur varri është zhdukur dhe nuk dallohet më asnjë gjurmë e tij, as mbi tokë dhe as nën të, dispozita e tij bie.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Ndërmjet çdo dy të vdekurve vendoset një ndarëse prej dheu.”**

Domethënë, kur për shkak të domosdoshmërisë varrosen dy persona në një varr, ndërmjet tyre vendoset një ndarëse, në mënyrë që njëri të mos bjerë mbi tjetrin dhe që kjo ndarëse të jetë sikurse një ndarje ndërmjet dy varreve.

Pra, varroset i pari, pastaj vendoset ndërmjet tyre një ndarëse prej dheu, tullash të papjekura ose diçkaje të ngjashme dhe më pas vendoset i dyti.

وَلَا تُكْرَهُ القِرَاءَةُ عَلَى القَبْرِ

“Nuk është i papëlqyeshëm leximi i Kuranit te varri.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Nuk është i papëlqyeshëm leximi i Kuranit te varri.”**

Këtu kemi një çështje të rëndësishme që kërkon përqendrim, prandaj përqendrohuni.

Është vërtetuar nga imam Ahmedi, Allahu e mëshiroftë, se ai e ka ndaluar leximin e Kuranit te varri. Pastaj atij iu tregua një transmetim nga Ibn Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, se ai kishte thënë: **“Kur të vdes, lexoni te varri im...”** Nuk po më kujtohet tani saktësisht transmetimi; ishte diçka nga surja El-Bekare: **“Lexojeni atë tek unë.”**

Pas kësaj, imam Ahmedi u ndal në këtë çështje dhe dijetarët e fikhut kanë nxjerrë nga kjo se lejohet leximi i Kuranit te varri.

Në mësimin e kaluar ju përmenda se leximi i Kuranit ka tri shkallë:

Shkalla e parë: leximi që është i lejuar dhe për të cilin është transmetuar Suneti, e ky është leximi pranë personit që është në prag të vdekjes.

Dijetarët e fikhut janë të një mendimi se lexohet pranë personit që është në prag të vdekjes. Gjithashtu, është transmetuar hadithi:

“Lexojani të vdekurve tuaj suren Jasin.”

Pra, kjo është e ligjësuar dhe nuk ka ndonjë paqartësi në të.

Shkalla e dytë: leximi i Kuranit dhe dhurimi i shpërblimit të tij të vdekurit. Pra, dhurimi i shpërblimit të leximit të vdekurit.

Për këtë ka mospajtim. Shumica e dijetarëve janë të mendimit se shpërblimi i arrin të vdekurit — dhe për këtë do të flasim pas pak. Këtë mendim e kundërshtoi imam Shafiu, Allahu e mëshiroftë, dhe me të u pajtuan imamët e davetit. Ata janë të mendimit se shpërblimi nuk i arrin të vdekurit, përveç shpërblimit të veprave që lidhen me pasurinë, si sadakaja dhe vepra të ngjashme me të, si dhe të duasë, sepse për këto ka tekst. Pra, vetëm ato për të cilat ka tekst, e jo të tjerat. Kufiri përcaktohet nga teksti dhe ajo që mbizotëron në këtë është shpenzimi i pasurisë. Kjo është çështja e dytë.

Çështja e tretë: leximi i Kuranit te varri. Për këtë ka pasur mospajtim ndërmjet dijetarëve dhe janë transmetuar disa ethere që mund të interpretohen në këtë mënyrë, pra si transmetime për leximin pas vdekjes.

Për këtë është transmetuar një ether dhe Ebu Bekr el-Hal-lali ka hartuar një vepër të veçantë, e cila është e botuar, me titull *Leximi për të vdekurin* ose *Leximi te varri*.

Shikoni: pasuesit e Ehli Sunetit kanë një veçori: ata transmetojnë si atë që është në favor të tyre, ashtu edhe atë që është kundër tyre. Ndërsa pasuesit e bidateve transmetojnë vetëm atë që është në favor të tyre, kurse atë që është kundër tyre nuk e transmetojnë.

Ne jemi pasues dhe jo shpikës në fe. Imam Ahmedi mohonte që të kishte ndonjë transmetim për leximin e Kuranit për të vdekurin. Mirëpo, kur iu transmetua etheri i Ibn Omerit, ai heshti.

Për t’i bashkuar tekstet e transmetuara me ndalimin që është transmetuar lidhur me këto çështje, themi: ajo që është transmetuar nga Ibn Omeri, Abdullah ibn Amri dhe të

tjerë, dhe që e ka përmendur Abbas ed-Duri në *Tarih Jahja*, duhet kuptuar si dhurim i shpërblimit të leximit të vdekurit.

Pra, çdo gjë që është transmetuar nga sahabët në këtë çështje duhet kuptuar si dhurim i shpërblimit të vdekurit.

Duke u bazuar në këtë, themi se fjala e autorit: **“Nuk është i papëlqyeshëm leximi i Kuranit te varri”**, domethënë — dhe duhet ta kuptojmë në këtë mënyrë — kur shpërblimi i leximit i dhurohet të vdekurit, me dy kushte:

Kushti i parë: lexuesi duhet ta bëjë këtë vullnetarisht dhe jo kundrejt pagesës. Sepse, nëse lexuesi paguhet, ai nuk ka shpërblim për këtë lexim; shpërblimin e tij e ka marrë në këtë botë. Prandaj, nuk mbetet ndonjë shpërblim që t’i dhurohet të vdekurit.

Për shembull, ti dëshiron t’i dhurosh diçka një të vdekuri dhe thua: “Do të sjell një lexues dhe do t’i jap para që të lexojë.” Në parim, ky lexues nuk ka shpërblim, sepse nuk ka lexuar për Allahun, por ka lexuar për paratë që i ke dhënë. Prandaj, ai nuk ka shpërblim që t’i dhurohet të vdekurit.

Pra, kushti i parë është që lexuesi ta bëjë këtë vullnetarisht, qoftë ai biri i të vdekurit, vëllai, një i afërm, mik apo person i dashur i tij.

Kushti i dytë: që qëllimi të mos jetë vetë vendi, pra madhërimi i atij vendi apo besimi se ai ka ndonjë veçori të posaçme.

Prandaj, është njësoj nëse personi lexon te varri menjëherë pas varrosjes dhe ia dhuron shpërblimin të vdekurit apo lexon në shtëpinë e tij dhe ia dhuron shpërblimin.

Sipas asaj që është transmetuar nga shumica e dijetarëve dhe nga selefët, si dhe sipas përzgjedhjes së shejh Tekijuddinit, kjo hyn në çështjet e lejuara: lejohet dhurimi i shpërblimit të vdekurit.

Për këtë do të flasim pas pak.

Po jua jap një shembull të kësaj çështjeje sipas këtij shpjegimi që po përmendim, në mënyrë që tekstet të bashkohen dhe të mos bien në kundërshtim me njëri-tjetrin.

Themi: një person vjen, lexon Fatihanë ose një sure dhe ia dhuron shpërblimin e saj të vdekurit, qoftë te varri, qoftë larg tij. Sipas mendimit të shumicës së dijetarëve, kjo lejohet.

Por, nëse ai lexon Kuran në varreza, themi: kjo nuk lejohet; kjo është bidat. Sepse këtu nuk e ka lexuar me qëllimin që shpërblimin t’ia dhurojë të vdekurit, por e ka lexuar për shkak të vetë varrezave.

Varrezat nuk janë vend për dhikër. Vendet e dhikrit janë xhamitë. Varrezat nuk janë vend për dhikër; prandaj, në parim, në to as nuk falet namaz. Ato nuk janë vend për dhikër.

Pra, ndalimi është kur kjo bëhet duke besuar se ai vend ka ndonjë veçori, bereqet apo dallim të posaçëm.

Për këtë arsye, Allahu i Lartësuar i sprovon disa njerëz me mosnjohjen e disa çështjeve. A nuk ka thënë Allahu i Lartësuar:

“Prej tij ka ajete të qarta, të cilat janë baza e Librit, ndërsa të tjerat janë të paqarta. Ata që në zemrat e tyre kanë devijim ndjekin ato që janë të paqarta prej tij, duke kërkuar fitne dhe duke kërkuar interpretimin e tyre.” [Ali Imran: 7]

Ashtu siç ka në Librin e Allahut dhe në Sheriatin e Tij çështje të tilla, po kështu edhe në Sunet ka çështje që Allahu i Lartësuar i ka bërë sprovë për dijetarët, që ata të japin mundin e tyre dhe të marrin shpërblimin për saktësinë dhe ixhtihadin e tyre, si dhe sprovë për pasuesit e epsheve, që të bien në bidate dhe gjëra të shpikura në fe.

Ne i bashkojmë tekstet dhe nuk i vëmë ato kurrë kundër njëri-tjetrit.

Atij që gabon i themi: **“Ke gabuar.”** Mirëpo, e respektojmë edhe kur ka gabuar dhe e respektojmë personin e tij, nëse nuk e ka bërë atë gabim me qëllim, dhe lutemi që Allahu ta mëshirojë. Por ajo që merret për bazë është Suneti.

Leximi i Kuranit te varri nuk lejohet, përveç nëse bëhet me qëllimin e dhurimit të shpërblimit të vdekurit.

Në këtë mënyrë kuptohet edhe etheri që është transmetuar nga Ibn Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të.

Ju kam përmendur se Hal-lali ka shkruar një vepër të posaçme për këtë. Ende nuk i jam kthyer asaj; do ta rishikoj dhe mund t’jua sjell në mësimin e ardhshëm.

وَأَيُّ قُرْبَةٍ فَعَلَهَا وَجَعَلَ ثَوَابَهَا لِمَيِّتٍ مُسْلِمٍ أَوْ حَيٍّ: نَفَعَهُ ذَلِكَ

“Çfarëdo vepre adhurimi që bën dhe shpërblimin e saj ia dhuron një muslimani të vdekur ose të gjallë, kjo i bën dobi atij.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Çfarëdo vepre adhurimi që bën dhe shpërblimin e saj ia dhuron një muslimani të vdekur ose të gjallë, kjo i bën dobi atij.”**

Ky është mendimi i shumicës së dijetarëve: lejohet që shpërblimi i veprave të mira t’i dhurohet dikujt tjetër, qoftë i gjallë, qoftë i vdekur.

Mirëpo, këtu duhet t’u kushtojmë vëmendje disa çështjeve:

Çështja e parë: ka dallim ndërmjet dhurimit të shpërblimit dhe kryerjes së adhurimit në emër të dikujt tjetër.

Çfarë do të thotë kryerja e adhurimit në emër të dikujt tjetër?

Nëse një adhurim është obligim për një person, nuk lejohet që ai të kryhet në emër të tij, qoftë ai i gjallë, qoftë i vdekur, përveç në disa raste të caktuara.

Për shembull, haxhi kryhet në emër të të vdekurit, ndërsa në emër të të gjallit kryhet vetëm nëse ai është i paaftë.

Namazi nuk kryhet në emër të dikujt tjetër. Agjërimi nuk kryhet në emër të dikujt tjetër, përveç agjërimit të zotimit në veçanti, e kështu me radhë. Pra, vetëm ato adhurime për të cilat ka tekst.

Prandaj, ka dallim ndërmjet dhurimit të shpërblimit dhe kryerjes së një adhurimi të obligueshëm në emër të dikujt tjetër.

Parimi është se adhurimi i obligueshëm nuk kryhet në emër të dikujt tjetër, ndërsa dhurimi i shpërblimit bëhet në veprat sunet. Kjo është çështja e parë.

A është më i pëlqyeshëm dhurimi i shpërblimit apo duaja?

Themi: më e pëlqyeshme është duaja. Nëse të ka vdekur babai, një i afërm, bashkëshorti apo një person i dashur, më e pëlqyeshme është që të bësh dua për të sesa të lexosh Kuran dhe t’ia dhurosh shpërblimin.

Argument për këtë është se Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Kur vdes biri i Ademit, i ndërpritet vepra e tij, përveçse nga tri gjëra...” dhe përmendi: **“ose një fëmijë i mirë që bën dua për të.”**

Ai ﷺ nuk tha: “ose një fëmijë i mirë që ia dhuron shpërblimin e haxhit, umres, namazit apo leximit të Kuranit.”

Megjithatë, në përgjithësi, transmetimet nga sahabët dhe të tjerët që tregojnë se lejohet dhurimi i shpërblimit janë të shumta dhe e përforcojnë njëri-tjetrin.

Ky është qëndrimi i transmetuar qartë nga imam Ahmedi dhe është mendimi që kanë zgjedhur Maliku, Ebu Hanifeja, shejhul-Islam Ibn Tejmije dhe nxënësi i tij Ibn Kajjimi. Këtë mendim e mbajnë edhe shumë dijetarë.

Mospajtimin e dijetarëve për këtë çështje jua kam përmendur më parë.

وَيُسَنُّ أَنْ يُصْلَحَ لِأَهْلِ المَيِّتِ طَعَامٌ يُبْعَثُ بِهِ إِلَيْهِمْ، وَيُكْرَهُ لَهُمْ فِعْلُهُ لِلنَّاسِ

“Është sunet që për familjen e të vdekurit të përgatitet ushqim dhe t’u dërgohet atyre, ndërsa është e papëlqyeshme që ata të përgatisin ushqim për njerëzit.”

Çështja e fundit: autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Është sunet që për familjen e të vdekurit të përgatitet ushqim dhe t’u dërgohet atyre.”**

Kjo sepse Pejgamberi ﷺ ka thënë: **“Përgatitni ushqim për familjen e Xhaferit, sepse atyre u ka ardhur diçka që i ka preokupuar.”**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Ndërsa është e papëlqyeshme që ata të përgatisin ushqim për njerëzit.”**

Kjo bazohet në hadithin e Xheririt, Allahu qoftë i kënaqur me të, i cili ka thënë:

“Ne e konsideronim tubimin te familja e të vdekurit dhe përgatitjen e ushqimit pas varrosjes së tij si pjesë të vajtimit.”

Kështu e ka transmetuar imam Ahmedi. Dijetarët kanë dy mendime lidhur me saktësinë e këtij etheri. Megjithatë, transmetuesit e tij janë të besueshëm, por ai ka një defekt në zinxhirin e transmetimit.

Kjo është një çështje e rëndësishme: çështja e përgatitjes së ushqimit.

Pejgamberi ﷺ urdhëroi që të përgatitej ushqim për familjen e Xhaferit. Për këtë është transmetuar Suneti. Nga ana tjetër, në hadithin e Xheririt — nëse është i saktë, sepse transmetuesit e zinxhirit të tij janë të besueshëm, por ai ka një defekt — thuhet:

“Ne e konsideronim përgatitjen e ushqimit dhe tubimin për të si pjesë të vajtimit.”

Atëherë, si bashkohen këto dy transmetime?

Themi: bashkimi ndërmjet këtyre dy transmetimeve bëhet ashtu siç e ka përmendur autori: nëse ushqimi nuk përgatitet nga familja e të vdekurit dhe nuk thirren njerëzit për të, atëherë kjo lejohet, bazuar në fjalën: **“Përgatitni ushqim për familjen e Xhaferit.”**

Madje, në *Sahihun e Buhariut* është vërtetuar se Aishja, Allahu qoftë i kënaqur me të, kur i vdiste dikush dhe ngushëlluesit largoheshin, kështu që mbeteshin vetëm familjarët dhe të afërmit e të vdekurit — dhe ajo ishte prej tyre — urdhëronte të përgatitej telbineja dhe thoshte:

“Ajo e qetëson zemrën.” Pra, ajo përgatiste ushqim për ta dhe ata e hanin së bashku. Pra, jo çdo tubim është i ndaluar, përveçse kur ekziston njëra prej dy gjërave:

E para: që ushqimi të përgatitet nga familja e të vdekurit, sepse kjo përbën ngarkesë dhe shpenzim për ta, e kështu bëhet një lloj barre për ta. Ndërsa këtu nuk është kështu.

E dyta: që të ketë tubim për ushqimin. Pra, pasi t’u jetë përgatitur ushqimi, ata t’u thonë fqinjëve: “Ejani të hani drekë te ne”, sikur të ishte një ftesë për gosti. Kjo nuk lejohet.

Por ushqimi për familjen e të vdekurit përgatitet pa ngarkesë, pa teprim dhe pa mburrje. Nëse ndonjë prej të afërmve të tyre gjendet tek ata, i ofrojnë edhe atij nga ushqimi.

Prandaj themi se, sipas zakonit tonë sot, disa nxënës të dijes, kur vjen koha e ushqimit, e mbyllin derën që të mos hyjë askush, në mënyrë që kjo të mos shndërrohet në ftesë. E mbyllin derën gjatë ushqimit, sepse nëse dera është e hapur, kjo do të thotë se është koha kur njerëzit hyjnë për ngushëllim. Kur duan të shtrojnë ushqimin, e mbyllin derën dhe thonë: “Që të mos mblidhen njerëzit te ne dhe që kjo të mos marrë formën e një ftese.” Pra, ky është ushqim i posaçëm për familjen e të vdekurit.

Natyrisht, nëse ushqimi përgatitet nga dikush tjetër dhe jo prej tyre, themi: kjo është e ligjësuar. Ndërsa mënyra e përmendur më sipër është një udhëzim i mirë në këtë çështje.

Pra, për t’i bashkuar tekstet, veprimin e sahabëve dhe atë që është transmetuar nga Xheriri, themi ashtu siç e ka përmendur autori: ushqimi të mos përgatitet nga familja e të vdekurit dhe të mos përgatitet për njerëzit.

Kur autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Është e papëlqyeshme që ata ta përgatisin atë”**, domethënë që përgatitja të bëhet nga vetë familja e të vdekurit.

Ndërsa fjala e tij: **“për njerëzit”**, domethënë që t’i mbledhin njerëzit për atë ushqim, në mënyrë që të mos marrë formën e një ftese. Dijetarët e kanë konsideruar këtë të papëlqyeshme dhe jo haram.

Përse?

Për shkak të teksteve që në dukje bien ndesh me njëri-tjetrin.

Nënkapitull

تُسَنُّ زِيَارَةُ القُبُورِ إِلَّا لِلنِّسَاءِ. وَيَقُولُ إِذَا زَارَهَا أَوْ مَرَّ بِهَا: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، يَرْحَمُ اللَّهُ المُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَالمُسْتَأْخِرِينَ، نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ العَافِيَةَ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ، وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُمْ».

“Është sunet vizita e varreve, përveçse për gratë.

Kur i viziton ato ose kalon pranë tyre, thotë:

‘Es-selamu alejkum, dara kaumin mu’minin. Ue inna in sha Allahu bikum lelahikun. Jerhamullahu el-mustakdimine minkum uel-muste’hirin. Nes’elullahe lena ue lekumul-afijeh. Allahumme la tahrimna exhrahum, ue la teftinna ba’dehum, uagfir lena ue lehum.’

(Paqja qoftë mbi ju, o banorë të këtyre varreve, besimtarë. Edhe ne, në dashtë Allahu, do t’ju bashkohemi. Allahu i mëshiroftë ata prej jush që kanë shkuar më herët dhe ata që kanë shkuar më vonë. I kërkojmë Allahut mirëqenie për ne dhe për ju. O Allah, mos na privo nga shpërblimi për ta, mos na sprovo pas tyre dhe na fal neve dhe ata.)”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Nënkapitull.”**

Shejhu filloi me çështjet që lidhen me atë që bëhet pas varrimit, si vizita e varreve, ngushëllimi dhe çështje të ngjashme.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Është sunet vizita e varreve.”**

Vizita e varreve është sunet sipas konsensusit të dijetarëve. Kjo bazohet në fjalën e Pejgamberit ﷺ:

“Ju pata ndaluar nga vizita e varreve, por tani vizitojini ato.”

Kjo tregon se vizita e varreve është e ligjësuar, sepse ajo të kujton botën tjetër.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Përveçse për gratë.”**

Kjo sepse Pejgamberi ﷺ i ka mallkuar gratë që vizitojnë varret. Hadithin e kanë transmetuar Ahmedi dhe Tirmidhiu me zinxhir të saktë transmetimi. Hadithi është i saktë, pa asnjë dyshim.

Ky ndalim për gratë përmban dy çështje:

Çështja e parë: A nënkupton ky ndalim papëlqyeshmëri apo ndalim të prerë?

Dijetarët e mëvonshëm të fikhut kanë dy mendime:

Disa prej tyre e konsiderojnë këtë ndalim si papëlqyeshmëri dhe këtë mendim e kanë ndjekur shumë prej dijetarëve të mëvonshëm.

Ndërsa shumë prej dijetarëve tanë dhe prej dijetarëve të mëvonshëm mendojnë se ndalimi këtu nënkupton ndalim të prerë dhe se grave nuk u lejohet në asnjë rast vizita e varreve.

Ky është qëndrimi që mbajnë dijetarët tanë: se ndalimi nënkupton ndalim të prerë. Mirëpo, shumë prej dijetarëve të mëvonshëm — jo të gjithë, por disa prej tyre e kanë thënë shprehimisht — e konsiderojnë këtë ndalim si papëlqyeshmëri dhe jo si ndalim të prerë.

Pra, te dijetarët e mëvonshëm ka dy mendime: ndalimi të kuptohet si papëlqyeshmëri ose si ndalim i prerë.

Çështja e dytë: A përjashtohet varri i Pejgamberit ﷺ nga ky ndalim apo jo?

Dijetarët e fikhut kanë thënë shprehimisht se varri i Pejgamberit ﷺ përjashtohet nga ky ndalim.

Por, në të vërtetë, duhet të themi se ai nuk përjashtohet.

Përse?

Sepse, kur vizitohet xhamia e Pejgamberit ﷺ, vizita është për xhaminë. Ai që vjen në pjesën e përparme të xhamisë, ku ndodhet muri që ndan varrin e Pejgamberit ﷺ nga xhamia, është afër tij, qoftë burrë, qoftë grua. Pra, ai është afër varrit të Pejgamberit ﷺ.

Dhe ne të gjithë e dimë — dhe nuk mendoj se ka mospajtim ndërmjet muslimanëve për këtë, me sa di unë — se shpërblimi për dërgimin e salavateve për Pejgamberin ﷺ është i njëjtë, qoftë në fillim të xhamisë, qoftë në fund të saj.

Madje, hyrja në xhami posaçërisht për t’i dërguar salavat dhe selam Pejgamberit ﷺ nuk është vërtetuar përveçse nga veprimi i Ibn Omerit, Allahu qoftë i kënaqur me të dhe me babanë e tij. Ndërsa sahabët e tjerë mendonin se dërgimi i salavateve dhe selamit për Pejgamberin ﷺ është i njëjtë në çdo vend, qoftë brenda xhamisë, qoftë jashtë saj.

Në përgjithësi, sahabët mendonin se dhënia e selamit Pejgamberit ﷺ është e njëjtë brenda xhamisë dhe jashtë saj. Pejgamberi ﷺ ka thënë:

"Vërtet, Allahu ka melaike që udhëtojnë nëpër tokë dhe ma përcjellin selamin e umetit tim."

Pra, kushdo që i dërgon salavat Pejgamberit ﷺ, melaiket ia përcjellin atë Pejgamberit të Allahut ﷺ.

Ky ishte kuptimi i sahabëve, përveç Ibn Omerit, i cili, kur hynte në xhami, fillonte duke i dhënë selam Pejgamberit ﷺ. Kjo tregon se ky veprim është i ligjësuar, sepse kështu kanë vepruar disa sahabë, Allahu qoftë i kënaqur me ta, pa dyshim. Mirëpo, Ibn Omeri dhe të tjerët pajtoheshin se afërsia dhe largësia janë njësoj.

Natyrisht, më parë xhamia ishte e vogël dhe, edhe kur ndodheshe në fund të saj, e shihje varrin e Pejgamberit ﷺ dhe thoshe:

"Es-selamu alejke ja Resulallah. Es-selamu alejke ja Eba Bekr. Es-selamu alejke ja Omer."

(Paqja qoftë mbi ty, o i Dërguari i Allahut. Paqja qoftë mbi ty, o Ebu Bekr. Paqja qoftë mbi ty, o Omer.)

Kështu është transmetuar nga imam Maliku. Ndoshta do të na jepet rasti të flasim për këtë në kapitullin e haxhit.

Disa prej dijetarëve tanë — ndër ta shejhu ynë, Abdulaziz ibn Bazi — mendonin se gratë nuk e vizitojnë as varrin e Pejgamberit ﷺ. Ai thoshte:

"Kjo nuk është e ligjësuar për to. Kur vijnë në xhami, i japin selam Pejgamberit ﷺ nga cilido vend ku ndodhen dhe nuk është e ligjësuar që të shkojnë përpara (drejt varrit)."

Këto janë fjalët e shejhut, Allahu e mëshiroftë, bazuar në kuptimin e përgjithshëm të hadithit që përmenda pak më parë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Kur i viziton ato ose kalon pranë tyre, thotë: ‘Es-selamu alejkum, dara kaumin mu’minin. Ue inna in sha Allahu bikum lelahikun.’”

(**“Paqja qoftë mbi ju, o banorë të këtyre varreve, besimtarë. Edhe ne, në dashtë Allahu, do t’ju bashkohemi.”**)

Kjo dua është vërtetuar në *Sahihun e Muslimit*, nga hadithi i Ebu Hurejrës, Allahu qoftë i kënaqur me të.

Duaja e dytë është fjala:

“Jerhamullahu el-mustakdimine minkum uel-muste’hirin.”

(**“Allahu i mëshiroftë ata prej jush që kanë shkuar më herët dhe ata që kanë shkuar më vonë.”**)

Edhe kjo fjali është vërtetuar në *Sahihun e Muslimit*, nga hadithi i Aishes, Allahu qoftë i kënaqur me të.

Fjalia e tretë është:

“Nes’elullahe lena ue lekumul-afijeh.”

(**“I kërkojmë Allahut mirëqenie për ne dhe për ju.”**)

Edhe kjo është vërtetuar në *Sahihun e Muslimit*, nga hadithi i Burejdes, Allahu qoftë i kënaqur me të.

Pra, këto janë tri fjali të transmetuara në tri hadithe të ndryshme.

Fjalia e katërt është:

“Allahumme la tahrimna exhrahum, ue la teftinna ba’dehum, uagfir lena ue lehum.”

(**“O Allah, mos na privo nga shpërblimi për ta, mos na sprovo pas tyre dhe na fal neve dhe ata.”**)

Kjo është transmetuar te Ebu Davudi nga hadithi i Aishes, Allahu qoftë i kënaqur me të, ndërsa disa dijetarë e kanë konsideruar të dobët këtë shtesë të fundit, pra këtë fjali të fundit.

وَتُسَنُّ تَعْزِيَةُ المُصَابِ بِالمَيِّتِ.

“Është sunet t’i shprehet ngushëllim atij që është goditur nga humbja e të vdekurit.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Është sunet t’i shprehet ngushëllim atij që është goditur nga humbja e të vdekurit.”**

Kjo bazohet në atë që është vërtetuar nga Pejgamberi ﷺ lidhur me vlerën e ngushëllimit të atij që është goditur nga fatkeqësia dhe me faktin se kush e ngushëllon atë që është goditur nga një fatkeqësi, ka shpërblim të njëjtë me të tijin.

Ngushëllimi i atij që është goditur nga fatkeqësia ka një kohë kur fillon dhe një kohë kur përfundon.

Sa i përket fillimit: ai është që nga çasti i vdekjes, pavarësisht nëse i vdekuri është varrosur apo ende nuk është varrosur.

Sa i përket përfundimit: në disa libra të dijetarëve të mëvonshëm të fikhut është përmendur se ngushëllimi bëhet vetëm deri në tri ditë dhe se pas kësaj nuk shprehet më ngushëllim.

Mirëpo, mendimi më i afërt me të saktën është se nuk ka një kufi për përfundimin e tij. Ajo që kanë përmendur disa dijetarë të mëvonshëm, se ngushëllimi kufizohet në tri ditë, është ixhtihad i tyre.

Mendimi më i afërt me të saktën është se nuk ka një kufi për përfundimin e ngushëllimit.

وَيَجُوزُ الْبُكَاءُ عَلَى الْمَيِّتِ

“Lejohet të qarët për të vdekurin.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Lejohet të qarët për të vdekurin.”**

Ashtu siç veproi Pejgamberi ﷺ, i cili qau për djalin e tij kur ai vdiq.

وَيَحْرُمُ: النَّدْبُ، وَالنِّيَاحَةُ، وَشَقُّ الثَّوْبِ، وَلَطْمُ الْخَدِّ، وَنَحْوُهُ

“Janë haram: vajtimi duke përmendur cilësitë e të vdekurit, vajtimi me zë të lartë, shqyerja e rrobave, goditja e faqeve dhe veprime të ngjashme.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Janë haram: vajtimi duke përmendur cilësitë e të vdekurit, vajtimi me zë të lartë, shqyerja e rrobave, goditja e faqeve dhe veprime të ngjashme.”**

Kjo bazohet në atë që është vërtetuar në dy *Sahihët*, se Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Nuk është prej nesh ai që godet faqet, shqyen rrobat dhe thërret me thirrjet e xhahilijetit.”

Nedbi: është përmendja e cilësive të mira të të vdekurit duke ngritur zërin.

Nijaha: është të qarët me zë të lartë.

Shqyerja e rrobave: është dëmtimi i rrobave të personit duke i shqyer ato.

Goditja e faqeve: është goditja e tyre. Të ngjashme me këtë janë rruajtja e kokës me brisk dhe veprime të tjera të këtij lloji që janë të ndaluara fetarisht.

Me këtë, falë Allahut, e kemi përfunduar Librin e Namazit.

E lus Allahun e Lartësuar që të gjithëve t’u dhurojë sukses dhe qëndrueshmëri në të drejtën.

Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Pejgamberin tonë Muhamed, mbi familjen dhe të gjithë shokët e tij.